ב ס " ד

מקום ביה

הוצאה - רשויות - חצירות - תחומין

הקדמות וביאורים במסכתות שבת ועירובין

מהדורת ניסיון | לא מוגה

נתנאל דיינובסקי

תוכן עניינים כללי

הקדמות וכללים - יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות ..... י

קדושת יום השבת ומצוותיה ..... טז

מהות השבת וחלקי מצוותה - טז | חלקי מצוות השבת - טז | גדרי השביתה, המנוחה והנפישה - יז | השביתה, מנוחה, ונפישה - יז | יום השבת – גדריו ומשמעותם - כא | גדרי הזמן דיום השבת - כא | סדר המושגים וביאור לישנא דקרא - כג | קדושת זמן שבת וגדרי חילולו - כד | קדושת יום השבת - כד | מעשה דחילול שבת - כד | ביטול מנוחת שבת - כה | גדר הכנה כהשלמת שביתה - כה | מתנת שבת - כז

גדרי מעשה ..... כט

מציאות המעשה - כט | מושגי המציאות - כט | המציאות - ל | סיכום - לב | מושגי המציאות כמשמשת לאדם - לב | סיכום - לד | המעשה - לה | מעשה כנושא את הנעשה - לה | המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות - לה | משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך - לו | המעשה ביחס למציאות קיימת - לז | הגדרות שאינם משמעות במעשה - לז | העושה - לז | העושה כנושא המעשה - לז | אדם העושה - לח | דעת האדם - לח | בקשה - לח | מחשבה - לח | רצון - לח | כוונה - לט | סיכום - מ | העושה מעשה מצווה - מ | סיכום - מא | גדרי איסור מעשה - מא | גדרי מעשה - מא | גדרי העושה - מב | איסור לא תעשה - מב

איסור עשיית מלאכה ..... מג

איסור מלאכה - מג | גדר האיסור - מג | גדרי מלאכה - מד | מעשה מלאכה - מד | חכמה ומלאכה - מד | מלאכת מחשבת - מד | עשיית מלאכה - מה | מעשה מלאכה - מו | מלאכה שאינה צריכה לגופה - מח | מלאכת מחשבת - מט | דבר שאינו מתכווין - מט | מתעסק - נ | סיכום - נא | סוגי מלאכות שבת - נב | מלאכות יצירה - נג | מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ - נג | גדרי מלאכת הוצאה - נד | מלאכה גרועה - נז

רשויות ..... נט

מציאות מעשה הוצאה - נט | גדרי מקום - נט | הגדרות מציאותיות - נט | הגדרות שימושיות - סא | הגדרות רשות - סג | דיני מקום - סד | גודל מקום - סד | אחידות המקום - סז | גדרי מציאות חפץ במקום - סז | מקום - סז | חפץ ומקומו - סז | צורך אדם במקום - סח | צורך האדם בחפץ - סט | צורך האדם בחפץ ממוקם - סט | סיכום - סט | חילוקי רשויות - עא | נושאי דיני הוצאה ברשויות - עא | חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן - עג | רשות כמקום שימוש - עג | רשות ביחס לחפץ המונח בה - עה | רשות היחיד - עו | המבנה הממשי של רשות היחיד. - עו | דין שתהיה גדורה לעצמה. - עו | תל - עז | חריץ - עז | מחיצה - עז | מספר המחיצות - עח | דין שתהיה ראויה לשימוש - פ | דין שעולה עד הרקיע - פ | ההגדרה השימושית של רשות היחיד. - פ | ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. - פא | גדרי מחיצה - פא | דיני מחיצה - פה | דיני פירצה - פז | רשות הרבים - פז | המבנה הממשי של רשות הרבים - פח | הגדרות השימושיות של רשות הרבים - צג

מעשה הוצאה ..... צו

סוגי מעשה הוצאה - צו | מעשה הוצאה מרשות לרשות - צו | מעשה העברה ד' ברה"ר - צו | תנאי מעשה הוצאה - צז | עקירה והנחה - צז | שיעור דבר היוצא - צט | העושה מלאכת הוצאה - קא | סוגי עשייה דמלאכת הוצאה - קא | כוונת העושה - קג | איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה - קג

מלאכת הוצאה – סוגיות ..... קו

יציאות השבת (שבת ב.) ..... קי

א. מתניתין דיציאות השבת - קי | ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ - קי | ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות - קיא | ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום - קיב | ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה - קיד | ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה - קטו | ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות - קטז | ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה - קטז | ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת - קיז | י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת - קיח | יא. עוד בעניין שם יציאה - קיט

ידו של אדם (שבת ג:) ..... קכב

א. תורף הסוגיא והצריך ביאור - קכב | ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו' - קכג | ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות - קכג | ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה - קכד | ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה - קכד | ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה - קכה | ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י - קכו | ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם - קכז | ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה - קכז

עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.) ..... קכט

א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור - קכט | ב. בירור בגדר עקירה - קלא | ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה - קלב | ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד - קלג | ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור - קלג | ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה - קלה | ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה - קלו | ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה - קלז | ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד - קלט | י. בגדר קלוטה כמי שהונחה - קמא | יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע - קמג | יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה - קמו | יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה - קמח | יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא - קנא | טו. בגדר הנחה תוך ג' - קנד | טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב - קנו | יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו - קנח | יח. בביאורברייתא דאחרים (ה.) - קס

המוציא מחנות לפלטיא (ה:) ..... קסב

א. דברי הגמ' והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים - קסב | ב. בירור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא - קסג | ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור - קסד | ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים - קסה | ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת - קסו | ו. חילוקי הגמ' שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו - קסח | ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ"ל - קסח | ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל - קסט | ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת - קע | י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת - קעא | יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.) - קעב | יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי - קעד | יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך - קעה | יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה - קעו

העבירו דרך עליו (שבת ח:) ..... קעט

א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש - קעט | ב. בגדר חפץ נח - קפ | ג. בירור בגדר עקירה - קפג

העבירה דרך עליה (שבת פ.) ..... קפו

א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה - קפו | ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם - קפז | ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה - קצ | ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום - קצא

בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.) ..... קצג

א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא - קצג | ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה - קצד | ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה - קצה | ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור - קצו | ה. מח' ר"ח ותוס' בדעת ר"י (ב"ב נה:) - קצו | ו. תוספת ביאור בדברי רבא - קצז | ז. דברי רבא בהוציא חצי גרורגרת וחזר וכו' (שבת פ.) - קצז | ח. בירור בגדר מחשבת שיעור - קצח | ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה - קצט | י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה - ר | יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכניס והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א) - רא | יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם - רג | יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור - רג

בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:) ..... רה

א. דברי הגמ' בילפותא דמעשי הוצאה והצ"ב - רה | ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה - רז | ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה - רט | ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה - רי | ה. במח' הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה - ריא | ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות - ריא | ז. בגדר אבות מלאכות מניינם זהותם וחילוקם - ריג | ח. בגדרי הנלמד ממלאכת המשכן - ריד | ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה - רטז | י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה - ריז

בגדר מתעסק (כריתות יט:) ..... רכא

א. בירור בדברי הגמ' וחילוקי השיטות - רכא | ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק - רכב | ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה - רכד

דבר שאין מתכווין ..... רכז

א. בירור ביסוד מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכווין - רכז | ב. ביאור מח' ר"י ור"ש - רכח

שנים שעשאוה ..... רל

א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה - רל | ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה - רלא | ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה - רלב | ד. ביאור דברי רש"י בזיוז"י דאין דרך בשנים - רלג | ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה - רלד | ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה - רלה | ז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח - רלו | ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה - רלז | ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים - רלח

היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:) ..... רמ

א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא - רמ | ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה - רמא

סיכום ..... רמג

סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת - רמג

רשויות - סוגיות ..... רמה

בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי ..... רמט

א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב - רמט | ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי - רנא | ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת - רנא | ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר - רנג | ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו - רנד | ו. בדין אמלתרא - רנה

בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה ..... רנז

א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים - רנז | ב. מח' הטור ורבינו יואל - רנח | ג. סיכום חילוקי הדעות - רנט

מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים ..... רס

א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב - רס | ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה - רסא | ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה - רסב | ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו - רסג

סוגיא דרוחב מיעוט (ד:) ..... רסה

משך חקק (ה.) ..... רעה

מבוי שנפרץ (ו.) ..... רפב

מבוי עקום (ו.) ..... רפה

מבוי שצידו א' ארוך (ח:) ..... רפח

בין לחיים (ח:) ..... רצא

בגדרי רשויות ..... רצג

א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי - רצג | ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות - רצג | ג. ביאור גדר עירוב רה"ר - רצד | ד. ביאור גדר גזירת אתי לאחלופי - רצה | ה. ביסוד חילוק תיקון דלו"ק מדין מחיצה - רצו | ו. במשמעות מחיצות להיות גדר במקום - רצז | ז. חילוק העניינים בדברי הגמ' לפמשנ"ת - רצח | ח. ביאור יסוד חילוק גדרי רשויות דאורייתא ודרבנן - רצט | ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות - ש | י. במשמעות מחיצות להגדיר קרקע מקום - שא | יא. בגדר ג' מחיצות - שב | יב. בגדר מחיצה עצמה - שג | יג. בגדר קרקע מקום - שד | יד. הצ"ב בבריתא דיתר על כן - שו | טו. סוגיא דמעלות ומורדות דא"י - שז | טז. ביאור גדר שימוש הרבים ותנאיו - שח | יז. בגדר מקום רה"ר - שט | יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר - שיא | יט. גדר קרקע הראויה לשימוש ברה"ר וברה"י - שיב | כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות - שיב | כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות - שיד | כב. בגדר קרקע דרשות ודריסתה - שטז | כג. בגדר בקיעה - שיט | כד. ביאור במח' ר"י וחכ' לפמשנ"ת - שכ | כה. גדר מחיצות רה"י - שכא | כו. במשמעות מחיצות ובגדר הנפעל ע"י במקום - שכג

שם מקום ..... שכו

א. בגדר מושג מקום ושיעוריו לענין הוצאה - שכו | ב. בגדר מקום לעניין הוצאה, עקירה והנחה - שכז | ג. קדימת גדר שטח לחלל ודין ד' מחיצות - שכח | ד. גדרי רה"י במשמעותה השימושית ובפסי ביראות - שכח

בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח ..... של

א. חילוק הנמצא בגדרי מקום ביחס למקומות שסביבו - של | ב. בגדר שם ד' מחיצות - שלא | ג. בגדר ד' צדדים דמקום - שלב | ד. ביאור משמעות דיני מקום לפמשנ"ת - שלג | ה. בגדר גבוה י' טפחים - שלה | ו. ביאור גדר שיעור י"ט - שלז | ז. בירור בגדרי שטח ומקום - שלט | ח. בחילוק גדרי שטח וקרקע דמקום - שמא | ט. בירור בגדר קרקע ואווירה - שמב | י. בירור גדר מחיצות לפמשנ"ת - שמג | יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים - שמד | יב. גדר דיני ותנאי מקום דרשות ובביאור מח' ר"י וחכ' - שמז | יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים - שנ | יד. בגדר דין גובה י"ט כשיעור דבר - שנא

חוד קורה ופי תקרה (ירו' עי' פ"א ה"א) ..... שנד

א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית - שנד | ב. ביאור מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה בגשרים - שנה | ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י - שנו

בגדרי פירצה במחיצה ובמקום ..... שנז

א. גדר מקום ורשות בד' רשויות דשבת - שנז | ב. בגדרי מעשה הוצאה, הכנסה והעברה ברשויות - שנח | ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע - שנט | ד. השתלשלות המושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי - שס

בגדרי שיעורי הוצאה ..... שסב

א. דברי הרמב"ם בגדרי הוצאה והכנסה ברשויות - שסב | ב. בגדר איסור העברה ד' אמות ברה"ר - שסג | ג. גדר שיעור ד' אמות בהעברה ובשטח - שסד

בגדר שיעור ד' אמות (מח.) ..... שסז

א. מחלוקת ר"מ ור' יהודה בשיעור שבו איש תחתיו - שסז | ב. חקירה בארבעת גדרי איסור העברה ברה"ר - שסח | ג. איכויות רה"י שאינן ברה"ר וסדר התהוות שטח - שסט

גג הסמוך לרשות הרבים (פד:) ..... שעב

א. תורף הסוגיא והשיטות במימרא דשמואל בגג הסמוך - שעב | ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם - שעג

עירוב תחומין ..... שעו

בגדר חלקי ותנאי קניית עירוב ..... שפ

א. בגדרי קניית שביתה וזמנה ואיסור מיקני שביתה - שפ | ב. בירור ספק זמן הנחת עירוב וספיקא דרבנן לקולא - שפא | ג. הנחת עירוב לשניים בבין השמשות ושיטת רבא - שפג | ד. דין תרתי דסתרי בהנחת עירוב וגדרי הכנה - שפז

ספק עירוב ..... שפט

א. ארבעת מקרי ספק עירוב במשנה והשתלשלות הספקות - שפט | ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות - שצ | ג. בירור חזקה במקרי המשנה ושיטת ר"מ בתרומה - שצא

אלפיים אמה ..... שצד

א. מקור דין אלפיים אמה ושלבי הגזירה שווה - שצד | ב. גדרי עיר מקלט ותחום גבול הרוצח - שצו | ג. לימוד חוץ ממגרשי ערים ומחלוקת בריבוע תחומין - שצח

שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ..... ת

א. שני דיני מקום איש בתחומין וקניית שביתה - ת | ב. ביאור שבו איש תחתיו וקנין בית באיסורי הנאה - תג | ג. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל וד' אמות לנותן - תו | ד. דקדוק הפסוקים שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו - תי

תחילת היום קונה עירוב ..... תיג

א. קניית עירוב בבין השמשות משום תחילת קדושת היום - תיג

יוצא חוץ לתחום ..... תיד

א. שביתת ד' אמות מול תחומין וגדרי אוויר מחיצות - תיד | ב. מחלוקת התנאים בדין ספינה וסוגיית רגלך - תיז | ג. שיטת ר"א בד' אמות באמצען ויוצא ברשות - תכא | ד. הבלעת תחומין לדבר מצוה במחלוקת רבה ורחב"א - תכד | ה. גדרי יוצא בשוגג ושלא לדעת ודין אלפיים פסיעות - תכד | ו. ד' אמות בדיר וסהר ובספינה ובירור סוגיית הירושלמי - תכז | ז. היתר הוצרך לנקביו ושבת באוויר מחיצות מבעוד יום - תל | ח. אחידות מקום מוקף ושיטת רבה בד' אמות דספינה - תלב | ט. שביתה בספינה נעה, גדר חזי להילוך, ויוצא ברשות - תלד | י. הבלעת תחומין ביוצא ברשות ויסוד מצי למשקליה - תלח

תחומין דאורייתא או דרבנן ..... תמא

א. שיטות הראשונים בתחומין דאורייתא וסוגיית הבאת יבלת - תמא | ב. דין מחנה בתחומין, לאו שבאל, ומלקות בתחומין - תמג

לאו שבאל ..... תמו

א. אזהרה לעינוי ביוה"כ ואיסור לאו שבאל - תמו

* שיטת רבי עקיבא בתחומין דאורייתא ..... תמח

א. תחומין דאורייתא לשיטת רבי עקיבא ורבי אליעזר - תמח

אלפיים אמה עגולות ומרובעות ..... תמט

א. מחלוקת עגולות ומרובעות ומקור הריבוע מפיאות - תמט

יצא ברשות ..... תנא

א. דין יציאה ברשות בירושלמי והבלעת ד' אמות - תנא

שביתה בישן ..... תנג

א. דעת ריב"נ בישן וחזרה מקביעת שביתה - תנג

תקנה לי שביתה בקרפף ..... תנד

א. שביתה בקרפף לר"ע וסברת מלאה מים וטיט בעיר - תנד

עיר ..... תנה

א. שיטת רש"י בערים שאינן גמורות ועיר חריבה - תנה | ב. גדרי ישיבת עיר, כמאן דמליא, ועיבורה של עיר - תנז

עירוב תחומין ..... תנט

א. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל ושביתתי במקום פלוני - תנט

שם עירוב תחומין ..... תסא

א. משמעות לשון עירוב כערבות וחילוק תחת האילן לעיקרו - תסא

עירובי חצירות ..... תסג

איסור חצרות ..... תסה

א. גדר בית וחצר ושליטת רשות הבית בדריסת הרגל - תסה | ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר - תסז

תקנת עירוב ..... תעא

א. גדרי הנחת עירוב, שיתוף הכלל, ועירוב בשני כלים - תעא

תורת עירוב ..... תעג

א. תקנת שלמה כאוזניים לתורה וארבעת חלקי הגדרים - תעג

ביטול רשות ..... תעה

א. דירת עכו"ם כדיר בהמה ומחלוקת ר"מ וראב"י - תעה | ב. סיבת הגזירה בגוי, ביטול רשות במומר, ושכירות - תעח | ג. חילוק רשויות בחצר, בעלות, והגדרת רשות מיוחדת - תפב | ד. חלוקת חצר ע"י בתים, מושגי קניין ורשות, והוצאה בדרבנן - תפד | ה. סוגיית גוי לר"מ וראב"י, שכירות חצר, ושכירו ולקיטו - תפח | ו. קניין ושימוש ברשות ושכירו ולקיטו לעומת אשתו - תצא | ז. שלושת חלקי רשות שימוש, שכירות אשתו, והואיל והותרה בגוי - תצג

שבת הואיל והותרה הותרה ..... תצז

א. קביעות רשות לשבת, שבת גורמת, ומחיצות שתי וערב - תצז | ב. נפרצה חצר מב' רוחות, נסתם החלון, והואיל והותרה - תק | ג. מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל וכלי בית וכלי חצר - תקד | ד. נפרצה במילואה, הוצאה מבית לחצר, וחשיבות הבית - תקו | ה. חצר קטנה וגדולה, חולקים את עירובן, ורשויות שימושיות - תקט | ו. שיתוף מבוי, כרמלית דרבנן, וסדר גדרי רשות ומקום - תקיא

עיר של רבים ..... תקטז

א. עיר של רבים ועיר של יחיד, עירוב לחצאין, ודין דקה - תקטז | ב. סוגיית שלוש חורבות, שימוש דרך אוויר, ומקום פטור - תקיט | ג. מחלוקת רב ושמואל בגג וספינה וסיכום גדרי רשות - תקכג

כל שהותר למקצת שבת ..... תקכו

א. כלל כל שהותר למקצת שבת ודיורין הבאים בשבת - תקכו

* גדר עיקר וטפל בשימושי חצר באורחים ..... תקכז

א. גדר עיקר וטפל בשימושי רשות באורחים - תקכז

שכירות ..... תקכח

א. גדר שכירות מן הגוי ומחלוקת בריאה ורעועה - תקכח | ב. שיטת רשב"ג ור' חנינא וסיכום נידוני שכירות - תקל

יש גזל בשבת ..... **תקלב**

א. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בגדר ביטול רשות - תקלב | ב. סוגיית יש גזל בשבת וגזל זכות השימוש בקרקע - תקלג | ג. חילוקי רשויות משמשות, גזל חורבה, וסיכום תקנת רשויות - תקלה

בענין הניח ביתו והלך לשבות במקום אחר ..... **תקלח**

א. מחלוקת התנאים והגזירות בדין דירה בלא בעלים - תקלח | ב. דעת רש"י - תקלט | ג. דעת הרשב"א וטוש"ע - תקמ | ד. סיכום חילוקי המקרים שנידונו - תקמ | ה. בסברת חילוקי המקרים וגדריהם לדיניהם - תקמא | סיכום המקרים הנדונים והאפשריים - תקמג

הקדמות וכללים

יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות

תוכן עניינים מפורט

קדושת יום השבת ומצוותיה ..... טז
מהות השבת וחלקי מצוותה ..... טז
חלקי מצוות השבת ..... טז
גדרי השביתה, המנוחה והנפישה ..... יז
השביתה, מנוחה, ונפישה ..... יז
יום השבת - גדריו ומשמעותם ..... כא
גדרי הזמן דיום השבת ..... כא
סדר המושגים וביאור לישנא דקרא ..... כג
קדושת זמן שבת וגדרי חילולו ..... כד
קדושת יום השבת ..... כד
מעשה דחילול שבת ..... כד
ביטול מנוחת שבת ..... כה
גדר הכנה כהשלמת שביתה ..... כה
מתנת שבת ..... כז

גדרי מעשה ..... כט
מציאות המעשה ..... כט
מושגי המציאות ..... כט
המציאות ..... ל
סיכום ..... לב
מושגי המציאות כמשמשת לאדם ..... לב
סיכום ..... לד
המעשה ..... לה
מעשה כנושא את הנעשה ..... לה
המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות ..... לה
משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך ..... לו
המעשה ביחס למציאות קיימת ..... לז
הגדרות שאינם משמעות במעשה ..... לז
העושה ..... לז
העושה כנושא המעשה ..... לז
אדם העושה ..... לח
דעת האדם ..... לח
בקשה ..... לח
מחשבה ..... לח
רצון ..... לח
כוונה ..... לט
סיכום ..... מ
העושה מעשה מצווה ..... מ
סיכום ..... מא
גדרי איסור מעשה ..... מא
גדרי מעשה ..... מא
גדרי העושה ..... מב
איסור לא תעשה ..... מב

איסור עשיית מלאכה ..... מג
איסור מלאכה ..... מג
גדר האיסור ..... מג
גדרי מלאכה ..... מד
מעשה מלאכה ..... מד
חכמה ומלאכה ..... מד
מלאכת מחשבת ..... מד
עשיית מלאכה ..... מה
מעשה מלאכה ..... מו
מלאכה שאינה צריכה לגופה ..... מח
מלאכת מחשבת ..... מט
דבר שאינו מתכוון ..... מט
מתעסק ..... נ
סיכום ..... נא
סוגי מלאכות שבת ..... נב
מלאכות יצירה ..... נג
מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ ..... נג
גדרי מלאכת הוצאה ..... נד
מלאכה גרועה ..... נז

רשויות ..... נט
מציאות מעשה הוצאה ..... נט
גדרי מקום ..... נט
הגדרות מציאותיות ..... נט
הגדרות שימושיות ..... סא
הגדרות רשות ..... סג
דיני מקום ..... סד
גודל מקום ..... סד
אחידות המקום ..... סז
גדרי מציאות חפץ במקום ..... סז
מקום ..... סז
חפץ ומקומו ..... סז
צורך אדם במקום ..... סח
צורך האדם בחפץ ..... סט
צורך האדם בחפץ ממוקם ..... סט
סיכום ..... סט
חילוקי רשויות ..... עא
נושאי דיני הוצאה ברשויות ..... עא
חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן ..... עג
רשות כמקום שימוש ..... עג
רשות ביחס לחפץ המונח בה ..... עה
רשות היחיד ..... עו
המבנה הממשי של רשות היחיד. ..... עו
דין שתהיה גדורה לעצמה. ..... עו
תל ..... עז
חריץ ..... עז
מחיצה ..... עז
מספר המחיצות ..... עח
דין שתהיה ראויה לשימוש ..... פ
דין שעולה עד הרקיע ..... פ
ההגדרה השימושית של רשות היחיד. ..... פ
ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ..... פא
גדרי מחיצה ..... פא
דיני מחיצה ..... פה
דיני פירצה ..... פז
רשות הרבים ..... פז

המבנה הממשי של רשות הרבים ..... פח
הגדרות השימושיות של רשות הרבים ..... צג
מעשה הוצאה ..... צו
סוגי מעשה הוצאה ..... צו
מעשה הוצאה מרשות לרשות ..... צו
מעשה העברה ד' ברה"ר ..... צו
תנאי מעשה הוצאה ..... צז
עקירה והנחה ..... צז
שיעור דבר היוצא ..... צט
העושה מלאכת הוצאה ..... קא
סוגי עשייה דמלאכת הוצאה ..... קא
כוונת העושה ..... קג
איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה ..... קג

הקדמה

כהקדמה לדיני הוצאה וגדרי רשויות ועל מנת לבאר את הדינים התלויים בגדרים אלו, נצרכים אנו לבאר את גדרי האיסור ואת המציאות שעליה נאמר האיסור, ולראות איזה מהם מזה ואיזה מזה.

והנה כהרבה מדיני התורה הק' ניתנו לנו איסורי התורה על מציאות מוקדמת הברורה לנו (ויש שמציאות זו היתה בבריאת העולם, דאיסתכל באורייתא וברא עלמא, ויש שנתחדשה אך בקבלת התורה), חלק מהם ברורים לנו מבלי להעמיד בהם גדרים במציאות ושאר שיעורים, בין מחמת קיצוניות המשתנים שמכריחה אותנו להבדלה, ובין כאלה המקובלים כתורה שבעל פה. אך חלק מהם, ועליהם רובה של תורה שבעל פה, אינם ברורים לנו באופן טבעי (כשתי כליותיו של אברהם אבינו), הן מחמת חסרוננו בהבנת התורה (התלויה בהבנת לשונה הק', והתאמת כולה באחת), והן מחמת קושי היכולת לצמצם בסברא, ועיקרם של הלכות אלו להאיר עינינו לראות המציאות הקיימת וחילוקיה, לחייב ולפטור, להתיר ולאסור, ולתיקון תקנות במקום בו עיני העם כבדו מהבחין ביניהם.

(הדברים פשוטים בכל מקום שתחילת כל הגדרה ותכלית כל חילוק אין קיומו אלא בציוויו ית', שכל הגדרה תעמוד על הקודמת לה, וכולן מיוחסות להגדרות הפשוטות הקודמות להם, והוא ראשון אל חי וקיים עליון (במובן הקדום, המוחלט, וחסר היחס) קודם לכל המתייחסים, ואין יחס בלתו, ומבלעדיו אין יחס, ועל כן יש לראות בכל המציאות הנ"ל, מציאות הלכתית בציוויו ית', ואיך שיהיה הרי אין המציאות המדוברת בעלת חשיבות אלא במשמעותה).

וכן הוא בדיני רשויות והוצאה, שתהיה אריכות הדברים בהבנת המציאות וגדריה, שעליה ניתנו ההלכות והתקנות, והי"ע.

סימן א

קדושת יום השבת ומצוותיה

מהות השבת וחלקי מצוותה

חלקי מצוות השבת

חילוקי משמעות בשם שבת - שבת ומצוותה, עשייה ואי עשייה, קדושה ושביתה, זכירה ושמירה

השבת תבוא בשני משמעויות. א. השבת לעצמה. ב. מלות השבת. מלוות השבת תחלק לשלושה חלקים. א. המלווה. ב. סיבת המלווה. ג. מטרת המלווה. המלווה תחלק לשני חלקים. א. בעשייה. ב. בלי עשייה. בחלק העשייה מלאנו שני גדרים. א. הקדושה. ב. השביתה. בחלק הקדושה מלאנו שני גדרים. א. זכירה. ב. שמירה. בחלק השביתה מלאנו שני גדרים. א. בדבר הנשבת. ב. בדבר ממנו שובתים. בדבר הנשבת מלאנו שני גדרים. א. ביום. ב. בחלם. בדבר ממנו שובתים מלאנו שני גדרים. א. במעשה. ב. במלאכה. בלי עשייה מלאנו שתי משמעויות. א. החילול. ב. העשייה. בחלק העשייה של לי העשייה מלאנו שלושה מרכיבים. א. העושה. ב. המעשה. ג. הזמן.

חילוקי גדרים בחלק העושה - העושה כנפרד, בעצמו ולדעתו

בחלק העושה מלאנו שלושה גדרים. א. העושה כנפרד. ב. העושה כחלק מכלל יכולתו. ג. העושה כחלק מכלל יכולתם. בגדר העושה כנפרד מלאנו שלושה גדרים. א. החלם העושה בעצמו. ב. החלם ביחס לעשיית חלם אחר לטובתו כבנו ועבדו. ג. העושה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העושה בעצמו מלאנו שלושה גדרים. א. הלעה. ב. המעשה. ג. המלאכה. בחלק הלעה מלאנו שלושה גדרים. א. הבקשה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו ליני העושה (במשמעותו כנפרד) למלוות שבת שונים משאר המלוות, וכלבעינן מיעוט על שנים שעשאוה.

חילוקי גדרים במעשה האיסור - עבודה, עשייה, ומלאכה בהמצאה עילוי וישינוי מצב

בחלק המעשה של החיסור מלאנו שלושה גדרים (ול"ל לחילוק הג"ל במעשה סתם, א. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת משבצת). א. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדל העבודה חלוק גם ע"י גדל העושה החמור. א. עשמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מלאנו שלושה גדרים. א. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולדה. בחלק המלאכה מלאנו שלושה גדרים. א. ההמלאה היא יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יצירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר.

(חלוקת המלאכות לסוגיהן החמורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצב בדבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, לש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, לופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לר, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצב בדבר כלולה ההולאה מרשות לרשות.)

חילוקי גדרים בחלק הזמן - היום המסוים, מכלל ימי השבת, ובשביעית השבוע וביחס לעושה

בחלק הזמן מלאנו שלושה גדרים. א. היום המסוים בנפרד. ב. היום כחלק מכל

ימי המעשה. ג. היום כחלק מכלל המעשה. בחלק היום המסויים מלאנו שני גדרים. ת. כל היום כדבר לחלל. ב. חלק מהיום כדבר נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי המעשה מלאנו שני גדרים. ת. כלל ימי המעשה מעשים. ב. כלל ימי המעשה על המצווה. בחלק כלל ימי המעשה על המצווה מלאנו שגדר זה חלוק גם ע״י גדר העושה החמור. ת. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהמעשה מלאנו שלושה גדרים. ת. היום המציעי. ב. שביעית המעשה. ג. שביעית הזמן.

במטרת המצווה מלאנו שני גדרים. ת. מטרת המצוָה. ב. מטרת המצוָה. במטרת המצוָה מלאנו שני גדרים. ת. במצוָה. ב. בסביבתו. במטרת המצוָה מלאנו שני גדרים. ת. לות. ב. זכרון. בלות מלאנו שני גדרים. ת. לות בזמן המצווה. ב. לות לעולם. והזכרון הוא ליציאת מצרים. במטרת סביבתו מלאנו שני גדרים. ת. יציעה. ב. מעשה. היציעה היא שיעור לומות העולם בקדושת יצרלל. במעשה מלאנו שלושה גדרים. ת. מנוחת הבהמה. ב. נפיקת בן לממך והגר. ג. מנוחת העבד והלמה כמוך. ובמטרת המצוָה מלאנו גדר לחל שהוא ברית עולם.

חילוקי משמעות בקיום ותכלית המצווה – אות, זכרון, מנוחה וברית עולם

גדרי השביתה, המנוחה והנפישה

השביתה, מנוחה, ונפישה

הנה מעשה המעשה שכלולים בו משמעות ליני יום השביעי יבוא בתורה בשלושה שמות. ת. נפיקה. ב. מנוחה. ג. שביתה. וחלוקתם תתייחם לשלושת חלקי מעשה. ת. נפיקת העושה לעצמו. ב. מנוחה מהתעסקות. ג. ושביתה מהתולדה. ושמות אלו במשמעותם ביחס לשביתתו יתׄ במעשה ברלשית, שביתה, מהיות הילירה גמורה. מנוחה, מה שאין צורך במלאכה. ונפיקה, במשמעות קיום רצון הׄ בבריאה. ולהבדיל, כן הוא ביחס לאדם, שביתה, תהיה מהילירה. מנוחה, מהתעסקות. ונפיקה, מה שחסוך כמי שהתמלאו כל רצונותיו ואין לו רצון.

שלושה שמות למעשה השבת ותכליתם - נפישה לעושה, מנוחה מהתעסקות, ושביתה מהתרצאה של המלאכה

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המצווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן אחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק ילירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה ברלשית היא בגדר יום השוב שבו מעשה ברלשית נגמר ויבדך אותו הׄ, וע״כ משמעות זו תהיה דווקא ביום השביעי, וע״כ כן נקרא היום יום השבת.

ומשמעות המנוחה שהיא כזכר ליציאת מצרים, שהעבד אין לו מנוחה, והנפיקה תבוא שיהיה האדם תכלית לעצמו כי בנו בחר וקדש הׄ. וזה ביאור הפסוק על כן ציווך לעשות את יום השבת, היינו שבזה שאתה תשבות מעשם הילירה אזי ינוח עבדך ואמתך, כי הם אין להם מחשבת ילירה שהם רק משמשים להתעסקות בילירת האדון, אך בזה שישבות האדון ינוחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לצורך משהו חיצוני ולא לקיום רצון הילירה.

מנוחה ונפישה ביציאת מצרים - העבד הנח מעבודת אדוניו, האדם נפישת הנבחר לה׳

והפרש משמעות יש בין וינח וינפש ובין ויבשבת, שוינח ווינפש הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופש, אך ויבשבת מתייחס לאי קיום המלאכה. וכליית המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעשמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאת ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בתופן כללי וביחס לשאת הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עצמו בלי שייכות לשאר שאת הימים.

חילוק וינח וינפש מוישבות - פעולה בעושה לעומת אי קיום המלאכה ושביתת בראשית

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה בזמן שנקבע כך משאת ימי בריאת, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי

מכלל הימים שיקנס. והחמת לכולהו לית דיה, שביחס לכליית מעשה ברחשית היום השביעי הוא מכלל הימים שיקנס, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויס.

שם נפישה ביחס לאדם - אי היות העושה משמש ליצירה ושמירת נפישתו האישית

ופש הוא לשון שחרית ונפש הוא כח התמלת השחרית וינפש היינו כי לאחר שעשה והתקייים הדבר שעשה היינו שחרית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפישה שעליון מחיה לותם אך ביחס לכלל הבריאה כדבר אחד יש כאן תוספת שנשחרה מכח הבריאה הרחשונה.

וביאורו כי שם נפישה יבוא בשמעות ריבוי הדבר עלמו וביחס ליחיד, כלומר נפשי, היינו, שיהיה האחר לא ליחוד שני דברים או ריבוי בשמעות כללית אלא כחלק מעלמי, ושמעותו ביחס למושג מלאכה, כשטרת יצירה, אלא יחשב העושה לותה כשמשך ליצירת היצירה. ואין הנפישה גדר במלאכה אלא שהאדם אלא מלאכה הוא נופש, שעשיית מלאכה ע"י האדם מבטלת את נפישתו החיצית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפישה אלא ריבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפש, וזה שכתוב וינפש בן אמתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

גדר נפישה מתקיימת אך בזמנה - ברית לדורות לעשות בכל שבת בנפרד ושמירת היום

ותהא הנפישה גדר באדם רק בשותו הזמן שהוא עושה זאת, שנפישה אחרת תהיה באדם הנפוש כבר. וגם ביחס לזמן שהאדם נופש אין בזה יחס לשבת ימי השבוע, שכל זמן נפישה הוא זמן נפרד ואלא חלק מכלל זמני נפישות, וזה יהיה גדר השבת ביום הזה המסויס, ועל זה ברתו ישראל ברית לדורותם שיעשו את השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרד. שהרי יום שביעי מכלל הימים אינו צריך קבלה לכל הדורות, שיספיק רק מה שיקבלו עכשיו שכל יום שביעי ישמרו, אלא שכיון שיש כאן משמעות של כל יום שבת לעלמו היו צריכים לקבל עליהם את כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

והשמירה הרחשונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יולעים מיזה יום שבת בכדי לעשות את השבת, והיינו, כי אם היה המצווה רק שיש יום מסויס שצריך לשמרו לא היה שייך לצוות גם לשמור את היום שזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במצווה משמעות עלמית לכל יום שבת בפני עלמו שייך לצוות על שמירת השבת בכדי שיהיה אפשר לקיים את קיום היום.

נפישת השבת כאות קודש - שביתת יום השביעי כאות בינו ית' לדור ולדורות ישראל

ועל כן לא יהיה נפישת השבת זכרון לשבת מעשה ברחשית, היינו, שאהבת עשייתנו את השבת מטרת הזכיר מעשה ברחשית, אלא בהפך שנפישה שהיא נוגעת לקדושת האדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, אות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הכורא, ויהיה זה אות בין ה' לכל דור ודיחס לדור ולעתיד.

וזה משמעות את שבתותי תשמרו, שבכל יום שביעי יש זכרון ליום שביתת מעשה ברחשית ומצווים אנו לשמור את משמעות יום זה, וכלכתיב ושביו שמר את השבר, ואיתא במדרש ביני וכו' אות היא לעולם, מגיד שאין השבת בטלה מישראל לעולם. ביני ובין בני ישראל, ולא ביני ובין אומות העולם, אות ברית לדורות לעולם.

משמעות שמירת שבת כאות - חשיבות שמירת שבת אחת בתקנה באילו שימר כל השבתות

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת אות הדור וכלאיתא במדרש ונכרתה הנפש ההיא, אפילו בינו לבין עלמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד איתא רבי אומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עד שיהיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

יום קדוש במשמעות יחוד - אי עשיית מלאכות מורה על יחוד הזמן

וזה גדר יום קדוש האמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלא מיוחד לדבר, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השבת, שאם יעשה מלאכה זמן אחד

יחסך פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' והיינו לומרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, לפי חוט לחל שחרית וחוט לחל בין הערבים פטור).

וביאור קדושת הזמן במעשה הוא, שהמעשה מלבד שהוא נעשה ע"י העושה וחפץ מסויים הוא גם נעשה בזמן מסוים והיינו שהזמן שבו נעשה מעשה הוא חלק מהמעשה והזמן הזה הוא קדוש ולכן מי שעושה בזמן קדוש התולדה יצאה מדבר קדוש.

ששת ימים תעשה מלאכה - יחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לרוב מטרות

וכן כתוב שת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ולחל כתב יהיה לכם קודש, כי על עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים חלה ממילא יהיה זה היום לפקדות שתעשוהו לחל, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה ליזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן דין הבערה לחלק לו ללאו יצחק, כי ידבר מיחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

מנוחה ביחס לכלל המלאכות - העושה יונח ומשמעות עשיית מלאכה שאינה לתכלית

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הדורש הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר לחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

מנוחת שבת כיציאת מצרים – הפקעת עבדות אדם ע"י שביתת אדונו

והיפך הגח הוא העבד שאין גבול למלאכתו, כי הוא משמש לאדם כמוהו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיום, לך אם ינתן לעבד זמן ללא עבודה, וזה ע"י שיפסיק לחדנו ממלאכה, הרי שלא יהיה לו משמעות עבד לאדם אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מצרים והוציאך ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה, והלגיש שהיה זה ביד חזקה כי היה זה משמעות של התנגדות לעבדות כמו שהיתה במצרים.

ששת ימים יעשה מלאכה - שבתות ושמיטה ויובל להפקעת שם עבד באדם לעולם

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' את היס ואת כל אשר בם, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לאדם עצמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשמש את המלאכה, וזה שפרט הפסוק אשר לוך לוך ה' לחלוקיך שיהיה הציווי למענך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמניס הגורמים יחל להפקיע שם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהאדם לריך שיקבעו זמניס קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה וביובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן לאדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדל דין שבת שביעית על דין לאדם לחבירו, וע"כ תמלא כי בגדל זה לא הוזכר קודם לו לה'.

ועל דרך זה יתבאר, דלא לסוף משפטים, שאת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדל ביום השביעי הוא שביעית מהשבוע שדין שבת שהוא בכדי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לגיפות העבדות וזה משמעות דין השבת שבין אדם לחבירו, וכאשר עניני הפרשה שם לעשקינן בלחיצת הגר ודין שביעית שהוא לעניים ודיקא נמי דלא הזכיר בשתי פרשות אלו גדל שבת מה שהיא קודם לו מה שהיא לה'.

שביתה כמשמעות שלילית בעשה – השביתה תתייחס לימי עשייה ושבת היא לה'

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שאלותו הזמן שקובע לאינו עושה לבד, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן שקובע לאינו עושה כבזמן שעשה, שהרי אדם שאינו עושה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן יום שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שקובע האדם אין זה עשיה אלו, ואף מה שיש זמן שקובע אין זה זמן אלו, שאין

משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה׳.

שבתותי ומועדי ושביתת הבריאה - שותפות ישראל במעשה בראשית ע״י שביתת השבת

ועל כן תיקנו שבתותי ומועדי כי קדוש אני
שתהיו קדושים לאות כי אני קדוש, כי אין מי שיקבוע ממעמד הבריאה כי אם בוראה, וזו השביתה החמיתית שיש בה משמעות קיום העולם במתכונתו, וכל מלאכות שלשם עושה לאותם בתוך שביתה מלאותית זו שעולה בנמלא אלא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, על זה לא שייך שביתה, ועל זה יאמר כי ה׳ נתן לכם השבת, כי אף שמשמעות שביתה החמיתית שייכת רק בשביתת הבריאה, לך נתן ה׳ מתנה זאת ליזכרו שיחשבו גם הם כאי עשייתם כאותיות, ועל כן שייך לומר שנעשים שותפים במעשה בראשית, וכלילו עשו את השבת, וכללותא במדרש רבי אלעזר בן פרטא לומר, כל המשמר את השבת כאלו עשה השבת, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

שלושה שמות באדם במלאכה וביום - שביתה מנוחה נפישה, עבודה עשייה, ושורך ועבדך

א״כ מצינו שלושה שמות שיהם לשלם השובת,
והם שביתה מנוחה ונפיקה, ושלושה שמות שיהם לשלם העושה, והם עשיית יצירה עבודה ועשייה כגרימת מלאכה, ושלושה משמעויות שיהם למלאכה, והם מעשיך במשמעות גרימת השלם מלאכה ליצירת השלם ומלאכה ליצירה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קדוש, ושלושה סוגי שובתים, השלם בהמתו ועבדו, השלם כעובד כעושה וכיולד, הבהמה כעובדת והעבד כעובד וכעושה. והפסוק הכולל, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

חילוק מלאכת שמים ומלאכת אדם - לברוא בחדש ולעבוד ולהשתמש בקיים

ולפי״ז ובהקדם הפרק גדל שיש למצוא בין
מלאכת שמים למלאכת השלם, כי ה׳ ברא את הכח עלמו ועשה בו מלאכתו, והשלם רק משתמש בכח קיים, וע״כ מעשה בראשית נקרא לברוא מלאכה לעשותה ומעשה השלם נקרא לעבוד מלאכה לעשותה. יהיה גדל שביתה שיהם למעשה בראשית הוא מה שלא ברא ה׳ יותר בריאה, וכיון שאין יתרון או חסרון בבריאה ובני בריאה שיהם לעושה, מעשה בראשית שביתת בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כלית מלאכה בזה, היינו אי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, אף שכליה שיהם לעולם שאחר כן שאין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

ויכל מלאכתו וישבות מכל - כילוי בבריאה, שביתה בבורא, וקדושת יום השביעי

ועל כן שביתת הבריאה ממלאכת מעשה
בראשית יש בה קיום מעשה בראשית על כל פרטיו שלא ישתנו עוד לאחר שנסתיימה הבריאה, וע״כ כתב ויכל מלאכתו וישבות מכל מלאכתו, כי הכילוי הוא שיהם למעשה בראשית עלמו שמלאכת ה׳ בבריאתו נשלמה שכבר נעשה, והשביתה היא שיהם לבורא שהשבית כח הבריאה מהמלאכה, היינו שלא ניתנה עוד בריאה בעולם כי לא נברכה, וע״כ כתב מכל. וברכת וקדושת יום השביעי היא משום השביתה ולא משום הכילוי, כי אף כשמלאכה נעשית ונגמרת אין זה לומר שלא תשתנה ע״י מחשבת מלאכה נוספת, אך השביתה שבשת מכל מלאכה, היינו שלא תהיה מלאכה אחרת, היא סיבת ברכה וקדושה, והברכה להבדיל מן הבריאה היא מכח הדבר הקיים כמו מבריך גפן, וכן הוא קדושתו, היינו יחודו משאר שבת ימי המעשה שהייתה בהם בריאה, וזה משמעות שברא לעשות, כי המעשה הוא יהם בין שני לבריס, ואם אין נסתיימה בריאתם וקביעותם אין שייך ליחסס. והבן.

מנוחה ונפישה בבריאה ובאדם - אחדות הבריאה ועמידת אדם על רצונו

אבל שם מנוחה ונפיקה הרי הם שיהם למעשה
בראשית, היינו, שהניחם והנפיקם, והנפיקה כמו בנפק חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפיקה שיהם לכלל מעשה בראשית תבוא אחר השביתה, וכלעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפק כלל מעשה בראשית גמור, וע״כ לא הזכיר את כל שבר שם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפיקה, היחסית שיהם לשלם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע״י אחרים אין חלקי נפשו אחד, שאין הוא עושה את רצונו אלא רצון אחרים, ואף שיכלה לעבוד את האחר הרי אין בעת האחר לעתו ואין נפיקה שיהם לעתו, ע״כ כתוב שיהם לשביתת מעשיך וינפש

בן למתך והגר שינפש ממעמי לעונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כאמור.

מנוחת הפרטים בתוך הבריאה - נחת איברים על מקומם

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בראשית, וביחסם אחד לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שלפי שכל בריאה עלמה נגמרה מלאכתה ביומה, לכך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לא כתב ויום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בראשית, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית בזה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האברים על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בבהמה, שלפי שאין היא בעלת דעה להינפש העבודה תסתור מנוחתה.

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לאדם בעל הדעה לפי שלפי העבודה הרגעית תניח אבריו, עפ"י הפשקות שיתכן שילטרך לעבודה תסתור את מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונלרך, וזה משמעות עבד, אבל אחר שילע שיונח לזמן קלוב תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וע"כ ליווך לעשות את יום השבת שהוא זמן קלוב וילוע, וזה זכר ליליאת מלרים.

ששת ימים לעומת ששה - אגידת ימים כאחת לעומת מניין דברים נפרדים

וזה יהיה ביאור ליפנת דקרא ונקיטת שבת ימים לעומת שבת ימים הוא ביחס היותם כאחד ואינם מחולקים, שכל מגילת הימים מאוחדת לגבי עניין מסויים (בגדר שהוא מכח או ביכולת הימים), לך לפון שבת ימים כספירה סתם, אינו ביחס לגדר מאחד בהם, אלא הרי הם ימים מחולקים, ומניינם למספר תורה רק שהם שווים לגבי ענין מסויים, והענייו הנ"ל קיים בכל יום בנפרד. ואמר קרא שבת ימים תעבד, ושם עבודה הוא שימוש בכח הקיים בדבר ביחס לאחר, להבדיל משימוש בכח לקיום העלמי הנקרא בשם נפיאה. ושם עבד אמדם הוא ביחס היות בו אולר של עבודה, ותעבוד, היינו, תהיה עבוד, היינו, תקיים את יכולת העבודה שיש לך בין בעלמך ובין באחרים.

חילוק לישנא דקרא בעשייה - העושה בעבודתו, המעשה במציאותו, והעשוי כתוצאה

וחילוק שלושת הלשונות הנ"ל (ששת ימים תעבד, וששת ימים יעשה מלאכה ותעשה מלאכתך), כי ביאור ששת ימים יעשה מלאכה, היינו, ששת ימים מתאימים לעשייה של מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, היינו, שמהות היום אינה מתאימה לזה. וביאור ששת ימים תעשה מלאכה, היינו, קיום מלאכה ע"י עשיה, מוגבל לששת ימים. וביאור ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך, היינו, שעבודת האדם בעשיית מלאכה מוגבלת לששת ימים. והיינו שכל מלאכת שבת מורכבת משלושה חלקים, העושה, המעשה, והעשוי. העושה, היינו עבודתו, להוליא לבי ניצול מאליו (וכמו שביאת כלים לבד יוסף). המעשה, היינו המליאות היולרת את התולאה. והעשוי, היינו התולאה.

יום השבת - גדריו ומשמעותם

גדרי הזמן דיום השבת

ספירה ומניה בחלקי הזמן - יחס האחד לרבים וסכום לסיפוק התכלית

ובהקדם ביאור גדרי חלק הזמן לשבת יאמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן של יחס האחד לרבים, שנמנה דבר ונאמר יש כאן שלוש, ומניית אחד הוא ביחס לקודם לו שנמנה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לאחד, והשלישי הוא לשנים. ובזה הגדר יהיה שייך להלק ולהוסיף גדר נוסף למניה סתם, שיש שנמנה לשם דוגמא מרבעה דברים, ויהיה גדר מנייתם בכל אחד מהמרבעה שבנפרד הוא אחד, והוא חלק מסכום כולל של מרבעה. לך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה תבוא בשתי מטרות, האחת, הספירה שהיא תכלית יליעתה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה מעות לצעת סוף סכומם ולמה יועילו, לא לקניית דבר אחד או משנהו, והשניה שאין במשמעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לענין מסויים חלוטה זה מכבר, ותהיה הספירה לצעת רמת סיפוק לורך המטרה הנ"ל.

השבוע כאיחוד וחלוקה בזמן - ששת ימי מלאבה לשלימות יום השביתה וההכנה

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ואיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת לורך הזמן לחלקים של שבעה ימים,

וביחס לימים היא לחיוב הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לשבית המוקף הנ"ל. ותהיה סיבת חובך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתווסף ימים עוד) שיש בו, היינו, שבת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום לחל לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת חובך שבת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

חילוקי חטאות בזמני השבת - עיקר שבת, היום שבת, ובחלק בשבת

והנה מצאנו בדיני חילוקי חטאות לשבת חילוקי דינים, הנובעים מריבוי משמעויות שיש למלות בזמן השבת. שנמצא דינים שהם ביחס ומשמעות בכלל השבתות כגדר לחל, וכלליתא בדין להשוכח עיקר שבת. ונמצא דינים שהם ביחס ומשמעות שבת לחת שלמה כגדר לחל, וכלליתא בדין להשוכח שהיום שבת. וכן נמצא דינים שהם ביחס ומשמעות בגדר נפרד לכל חלק מהשבת, וכלליתא לחייב לכל חילול וחילול (ולא למרינן שלחל שנתחלל פעם לחת כבר עבר).

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים לאו משמעות חילוק בגדר המלווה, היינו, שיהיה גדר חיוב לחל לכל השבתות, על משמעות השבת המלווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

השבת במחזור השבוע - הצטברות שבעת ימים או שביעית הזמן כמעשר לה'

והיות משמעות השבת המלווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב לחל לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, לחל שהוא הלטבדות של שבעה ימים. ושני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להלשם מקדש קודש לה', ולשיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה' כשבוע ובשבוע, והיינו לילפי מיניה למיעוט קציר של מלווה).

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לשביעים ולפטר חמור ועל כן מיעט קציר של מלוה מהמשך הפסוק בחריש ובקציר תשבת שאין בו גדר תרומה שהוא עצמו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקציר הוא מלוה של זמן ולכמ"ל) ובגדר זה ולאי עליך שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בשבוע ובשבועים וזה גדר חייב בר בר משמר לחל ומונה שבה וזהו שבת של לשם הרשות שלא היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקורית.

קדושת שבת בראשית - קדושת כלל היום באחת לעומת קדושת כל רגע

והיות משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע סיבת חיוב לכל שבת חיוב נפרד, הוא בהיותה מקודשת בקדושת בראשית, ושלזה הגדר יהיה מחזור השבוע סימן גרילת. ובזו המשמעות יש למלוח שני גדרים, האחד, בכל שבת ובכל השבת כולה בגדר לחל, בהיות זמן שבת הנובע מקדושת בראשית, ומיניה שהיות גדר הקדושה לכלל היום באחת שמי שחילל חלק מהשבת חילל כולה. והשני, בכל חלק וחלק מהשבת בגדר נפרד, ויהיה קדושת בראשית סיבה לכל חלק בנפרד שה' קידשו, ומיניה להיות בכל רגע סיבת קדושה בנפרד, גם כל חילול יהיה חשוב חילול לעצמו.

קדושת שבת לה' - קדושתה אינה מסורה לבית דין

והבן הנגרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך לשלח בקדושתו יתברך לשו הזמנים, שהוא יתי ממציא כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשמר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לשלם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב ויום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

דין שבת בגדרה בחלק מכלל השבוע – היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת

וגדר שלמדנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא הלטבדות של שבעה ימים, נמצא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, שהוא מונה שבה ומשמר יום לחל לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שלמדנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמצא בדעת חייב בר בר משמר יום לחל ומונה שבה. וביאורו להא לף לרב הונא ברור שאין דין לעשות שבה ימים, אלא הדין הוא

לקדש את השביעי, ועל כן נ"ל ללמוד חייב כל כך הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הרשמון כמדם הרשמון.

משמעות חילול שבת שבמלאכה - חילוק זמן ברובי מלאכות

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר אחר מלשון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לדבר אחר, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות אחת יהיה משמעות אחידה לכל מי שקומר אותה ועל כן תיחשב אות בין ה' לבין כל יצראל ובין כל הדורות, ומי שמחלל את השבת הרי שהוא הופיע עצמו מכלל יצראל בשותו זמן ובכל הדורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלוש.

חילוק לישנא דקרא בשלושה גדרים הנ"ל - שבתותי תשמורו, ושמרו את השבת, ומחלליה

ובחילוק משמעות שבת האמור תמצא חילוק לשון הפסוקים, ויחס המצווה כאמור, גדר כל השבתות כאחת תמצא באומרו יתי' את שבתותי תשמורו, וגדר נפרד לכל שבת ולכל השבת כאחת תמצא באומרו יתי' ושמרו בני יצראל את השבת, וגדר נפרד לכל חלק וחלק מהשבת תמצא באומרו יתי' מחלליה מות יומת, וילפי מיניה חילול ליום ולילה, ולחייב לפילו חילל מקלתה.

סדר המושגים וביאור לישנא דקרא

שורש מושג השבת משבת בראשית – שלימות המלאבה, שביתה בספירה, קדושת וברכת עצם היום

ועל כן נראה שסדר הדברים הוא כך, מקור מושג השבת הוא משבת בראשית, ושבת בראשית היה את כל הגדרים האמורים, והוא שכתוב ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה של ששת הימים, ובמובן זה היום השביעי הוא ביחס לכל אחד מהימים בנפרד, ויחד, שזה מעלה של הטובות. ושבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה זה גדר של ספירה, כי השביעית היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והשביעית היא ביחס לימים שבהם נעשתה מלאכה ושבשביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעצמו כי בו שבת.

דקדוק לישנא דקרא את שבתותי - אתה ולא שליח, אחדות כלל השבתות ואות לישראל

ואתה דבר אל בני יצראל לאמר, אתה ולא שליח, היינו שכיון שאמר שהיא אות ביני וביניכם והוא היחס, אם יהיה ע"י שליח יהיה בריחוק.

את שבתותי, היינו שהם כולם אחד ביחס אלי במה שהם שלי ויחידים רבים ביחס אליכם לשמירתכם, והיינו שסיבת כלל השבתות הנפרדות בימים שבינתיים הם אחד שהם שבתותי. כי אות היא, היינו השבת האחת מכלל השבתות. ביני וביניכם לדורותיכם, היינו ביני ובין אותם שנאמר להם בנפרד ולכל דור ודור בנפרד. לדעת, היינו שידעו אומות העולם שבכל דור שאני ה' שרצוני מקדישכם, היינו מעתיד לתכם לקדושה לעולם הבא, והיינו שבשבתותי הוא ביחס להיות כל יום שביעי בשבוע קדוש בסיבת היותו מעין שבת בראשית, וע"י שמירת השבת יאמר משמעות מעשה בראשית בכל ימות זה העולם, כי אף הוא אינו אלא הכנה לעולם הבא כמו מה שמעשה בראשית הוא הכנה לעולם הזה עבור אומות העולם שאין להם חלק לעולם הבא.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליצראל מצוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויצראל מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין יצראל לה', אלא מאחר שעדיין היה לפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

דקדוק לישנא דקרא ושמרתם את השבת - קדושה עצמית לכל השבת, ומלאכה בה, וברית עולם לדורות

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחד של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס לכם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן

זה קדושה עצמית ועל כן תחלק לקדושת נפרדות ולמנעים נפרדים.

וכיון שיש בה קדושה עצמית, מחלליה מות יומת, והיינו, כי לפי היתה קדושת השבת ביחס לאדם, כיון שחיללו פעם אחת היה לנו לומר שכבר בטלו משבת זו, ויוכלו להמשיך לחללה. אך כיון שהיא קדושה עצמית, ואין קדושתה תלויה במי ששומרה, כל חילול וחילול יחשב לבדו.

ועוד אמר שהיחיד העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, שהיה לומר כיון שהיא אות בין ה' לכלל ישראל לא יחשב היחיד ומלאכה יחידה לחילול השבת הכוללת, על כן אמר שאף היחיד ואף על מלאכה אחת חייב.

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה להיקף.

ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לה', היינו, שעל עכשיו ליבר מקדושת השבת ביחס להנהגת האדם אליה, ועכשיו מבאר את קדושתה העצמית המתורה, מהי סיבתה, ולמי היא קדושה.

ושמרו בני ישראל את השבת, היינו, מה שישמרו את שבת ה' עכשיו הוא לעשות את השבת לדורותם, שבזה ישמרו ישראל את השבת עכשיו מה שישמרוה שאר דורות, יהיה זה חלק מברית עולם של כלל ישראל עם ה', והוא עשייה חדשה של שלימות ישראל עם השבת.

קדושת זמן שבת וגדרי חילולו

קדושת יום השבת

והנה לא נאסרה בשבת אלא מלאכה שיש בעמה מחשבה, והוא המעשה שיש בעשייתו חילול שבת. וכאמור הביאור בזה שכיון שעיקר איסור מלאכה משום שביתה, שיהא האדם שובת מעבודת זמן בתופן שאין הוא לה', אין להחשיב עשייה כעבודת זמן (עבודה משמע נטילת כוח מדבר לצורך דבר אחר) אלא כאם יש גדר זמן שבת במעשה. וכיון שאין זמן חלק ממעשה יותר מאשר משביתה, והוא גם לא תכונה בדבר עצמו, לא ימצא עשייה בזמן אלא במעשה הכולל שני דברים. וכלומר הזורע שהוא מעשה בקרקע ובזרע, וקולר שהוא מעשה במחובר ובפרי, וכן במוליך שהוא מעשה ברשות ובחפץ. ואף שאין מעשה בקרקע וברשות וכו' אלא בזרע ובפרי וי"ל שהרי זה כמו הנעת המיטה, זה אינו, שתכונת הממחה בזרע, ומקום בחפץ, היא תכונה בעל חשיבות נפרדת מחשיבות גופם. ואינם מצד גרילא. וזו מלאכת מחשבת כלומר תכונת דבר חשובה. ואף שתולדת המעשה אינה שני דברים שגם תכונת דבר חשובה בטלה לדבר, אין שם מלאכה משום התולדה אלא ביחס לעשיה, והרי זה מעשה בשני דברים. ובזה נחשב עבודת זמן והשתמש בדבר שהוא קדם לה'.

מעשה דחילול שבת

והנה מלאנו שתי דעות בלשון ריבוי למילת מחלליה, או ביחס לזמני חילול רבים, או ביחס למחלל הרבה. וביחס למעשה מלאכה ביאורו, שאף שקדושת שבת לה' אחת היא, ביחס לעשיית מעשים שיש בהם להגדיל שאין היא (השבת) לה', יש לה זמנים מרובים. וכמו קרבן שהוא קדוש לה'. ואף שיש לעשות מעשים רבים שאינם לה', כי הוא משמש לשימושים רבים ובזמנים רבים, אך קדושתו היא אחת, והרי שסיבת קדושתו מאחדת את כללו, אך סיבת איסור חילולו מחלקתו. וביאור מילת מחלליה, כמו חלליה. וכמו עליה, שהיא ריבוי על, היינו, עליים שלה כי יש לה ליטש כמה דברים. והשבת כולה לה', וע"כ אין כתוב שבת ימים תעבוד ובשביעי לא תעבוד, אלא ובשביעי תשבת. כי מלוות שמירת שבת היא בכל השבת שהיא כולה לה', אך החילול יהיה מרובה לפי המעשים.

ביטול מנוחת שבת

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנלמוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עצמיה שום דבר הפרת המנוחה (שלאחר שנלמוונו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות הלשם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות הלשם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

חובת שמירת מצב שביתת האדם - קדושת השבת מגדירה אי שביתה כחפצא דאיסורא קבוע

וביאור דבר זה הוא כי יש גדר בעושה מלאכה שאינו שובת, וזו התולדה האסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר דין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קדושת יום השבת בשביתת הלשם ביום השבת, וע"ז נאמר דין שמירה ודין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסויים, אלא בשמירת מצב שביתה דלשם.

וע"כ כל מעשה שיעשה הלשם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על אי שמירתו, וכיון שגדר הלשם כשובת הוא גדר כללי ביחס לקדושת השבת שאין הוא עושה לותה (וכמו בדליקה שאין הוא סיבת חיות הנרלה), ע"כ גם לא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ לא מי שאין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שביחס לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמלאות השבת גם הוה גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו דלא תעשה כל מלאכה (בהקדם דשבת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לשלם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא שלא בגדר זה), דאין שביתה ועבודה האמורה גדר דמלאכתך, אלא כל מלאכה אסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדם השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביחס לרצוי להיות מעשיך, ויש באיסור להגדיר המעשים עצמם. ושים באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא לאיסור בתוך מערכת קיימת.

גדר הכנה כהשלמת שביתה

משמעות הכנה בדבר - בחיבור גדר מעשה ההכנה עם תוצאת דבר המוכן

וגדר איסור עשיית הכנה הוא במשמעות לחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה לדבה מלאורייתא. ומינה שלחר שיש מצות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל דבר לם הוכן או לא. וגדר זה מחובר, שלמנם מעשה ההכנה נעשה מקודם, לבל תולדת המעשה היא במה שדבר זה מוכן ביום השבת. וע"כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מצוה מקום תולדתו, שהיא הדבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לצורך יום לחר. וכן יהיה גדר בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. לבל גדר זה השני האמור אינו מצוה.

והנה לגבי מעשה שבת לאמרו דמ"ד מעשה שבת לאורייתא יליף מקודש היא לכם, ודווקא במזיד, דאמר מחלליה מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, ות"כ יהיה גדר בתולדה שהיא מעשה של יום השבת. אלא דזה אין לאמור מעשה איסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מאליה ודאי מותרת, ואף שיש בה מעשה שבת.

קדושת שבת מקודש היא לכם - יחוד הזמן ע"י ישראל ושבתון ביחס לשאר הימים

ולמדנו זה מהאמור דקודש היא לכם, ויש בעשם יום השבת גדר קדושה. וקדושה הוא היחוד, והיחוד הוא במה שלולא היחוד היה בלתי מיוחד. וזה שייך לו ביום, היינו מכלל הימים, לו בזמן היום, מכלל הזמן. והנה במה שאמר דקודש היא לכם, אין זה גדר ביום, שהיה לומר קדשהו. וגם אין שייך דזה לכם, שהרי כל יום הוא מוגדל מחברו בשקיעה. והיה לומר רק שהוא קודש, או יהיה לכם קודש, שיש בזה מיעוט ביחס למי שאינו בעיוו. ובמה שכתוב קודש היא לכם, היינו שגדר קודש עצמו, היינו, שמיוחד הדבר, נעשה ע"י יצרלל. וזה שייך רק ביחס לזמן, היינו כלל הזמן שאינו מחולק, ולישרלל יצא זמן דשבת מכללו. אלא שאין זה ע"י מעשה, דבזה היה לו לומר קדשה.

והיינו למה שהיא מחולקת הוא מפני שהמנע למר, אבל מה שיש בה תוספת יחוד על עצם מובדלותה הוא ע"י יצרהל. ובמתת שזה שייך רק בבשר ודם, שיהיה אצלו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היום עצמו, ולא הזמן, אין הוא קודם בעצמו, אלא למה שמקדשים אותו במציאות. וזה הרי שייך רק ביחס לאחר ימים, אע"י שינוי המעשה מיום זה לאחר ימים יקודם. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של אחר ימים, כמו לאחון שהוא ביחס לאחר לבריס שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לאחר ימים. אבל שבת אין היא ביחס לאחר ימים.

משנה בשישי ושבתון במן - יום שביתה עצמי לסיבה וקדושת יום השביעי לה'

וע"כ אמר בברית המן משנה בשיעי, שבתון. ואחר כן אמר, שבת קודש לה' מחר. והיינו למה שאמר שבתון הוא לאחר ליבר ה', שהרי אמר לו שיהיה משנה בשיעי. ואחר אמר שאין זה רק ביחס לאחר ימים, שבזה היה די רק שלא ירד מחר. ובמה שירד היום משנה אנו למדים שאין זה מפני שבת של יצרהל, שהרי אין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם מחר הרי יהיה מפני משנה בשיעי. והיינו שאם היה זה גדר יום שביתה סתם, היה גדר זה במה שלא ירד ביום השביעי, ומה שלא יתליע של יום השיעי. אבל במה שירד משנה בשיעי מוכרח שאין זה יום שביתה סתם אלא לסיבה, והיינו שהשביתה היא לעצמה, וכאילו היה העולם שובת מעצמו בחסרון יבילת מן ולא רק מפני לנוח. וכיון שהשביתה לעצמה, בהכרח שגדר יום השביתה, היינו, יחודו מאחר ימים, הוא מפני קודש לה', והיינו, שיהיה יום זה קדוש. וע"כ לא אמר שביעי, שהרי לא נתברר ביירלת המן רק פעם אחת, ואפשר לומר שהוא מפני שהוא אחר שאה ימים ולא מפני שהוא השביעי. וכן שהרי עדיין לא נתברר שלא ירד למחר, ועוד שאין ביירלתו עתה סימן ליום, שהרי בכל יום מאכלותו והיום מתחיל מהלילה. אבל במה שלא ירד למחרתו נתברר זאת מפני יום השביעי.

אכלוהו היום במן דשבת - יום שביתה מחמת עצמו ומניעת דאגת מחר

וכן נראה שלא אמר לו ה' לאמר זה הבדר להם, וע"כ לא אמר ביום השיעי בתו אלו נשיאי העדה, כי אף להם לא אמר, ובהם ניכר ביותר שהיו שומעים לו ביותר. וע"כ הוליעס שזה הבדר כבר הוליעו הפס ואינו לבך מקרה. והיינו שהיה לחפוד שתוספת שיש ביום השיעי הוא מפני כבודו ולא הכנה למחר, וזה אמר להם שאין זה מפני כבוד היום השיעי אלא מפני יום שאחריו. ואם תאמר שהיה לתתו ביום המחר ולכבדו בנתינה מרובה, ע"כ אמר להם שבתון, שגדר יום הזה הוא שיהיה יום שבתון, היינו שאינו לריך לבקיטה, וזה היה להם חידוש שיהיה כבוד ליום בזה שאין מכינים בו לצורכו. וע"כ אמר להם שסיבת יום זה שהוא שבתון הוא מפני שהוא שבת קודש לה' מחר. ואפנס אין בזה עשיית לרכי היום מעלה לאדם ביום, אבל יש בזה מפני כבוד ה', שע"י שאינו לריך לבקיטה יהיה נחשב היום קדוש לה'. וכן שמה שנדרש שיהיה לפני יאפו היום וכו', והעודף למשמרת, ולא גילה להם שלא יהיה מחר לבקוט, ע"כ אמר משמרת. ומה שלא אמר להם שלא יהיה מחר הוא מפני שלא יחשבו היום כיום עינוי שיש בו מחסור, ואף שהיה להם משנה לחם ויהיה להם אף למחר וירלו שלא חסר, יהיו לוחצים על שאר ימים, שאחר שהיה להם לסמוך מיום על חבירו ביום השיעי ובשביעי אין זה הביטחון, ילחצו בו עוד יותר משאר ימים.

דיקדוק לישנא דקרא באמירת משה - משמעות שבתון כבוד היום שאין מכינים בו לצורכו

צריך ללקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מלחוגה זו. אבל מן העם יצאו ללקוט עכ"פ, שלחנו לאכילת יום המחר, ואמרו לולי נמצא דבר אחר, והיינו שחשבו שאמנם מצוה כבוד ה' לצוות שלא ירד ביום קודם שלו, אבל לדידם הרי יש מחסור בזה.

מתנת שבת

ראו כי ה' נתן לכם השבת - נתינת שבת בכרוז נוח וענין לחם יומיים

וע"ז אמר להם ראו כי ה' נתן לכם השבת, היינו שיש בראיה זו תוספת הבנה מה שלא היה קודם, שאחשבו שאביאת הירידה אין היא טובתם, ועדיף היה להם שיהיה לפנים ללקוט אף ביום השביעי ולא יהיה בו מחסור. ואמר להם ראו, כי ע"י מה שאין לקוט ה' נתן לכם השבת, היינו היכולת לנוח מעבודה. וע"כ הוא נותן לכם לחם יומיים, ולא כמו שחשבתם שזה מצוה שבת שלו והשליש זה ביום מוקדם, שלא בכדי שיהיה לכם התפשרות לנוח. ואחר שגילה להם זה אמר שע"כ לא רק לגבי לקיטה יש לכם שלא לטרוח, אלא בכל ענין שבו איש תחתיו וכו', וזוהי גם טובתכם. ולא אמר לחם משנה כלעיל ולא אמר תוספת, כי לחם משנה יהיה בו משמעות כאילו יום השישי התארך ויש לתת בו יותר שישאר על לראשון, אבל במה שאמר יומיים היינו שמשנה הוא חציו ליום השבת. (והיינו לפי כתיב נתן ה' לכם או נתן לכם ה', אלא לפי הדוגמא כתיבת שם ה' בראשונה הוא כלומר שהוא ה' שלא הוריד המן הוא גם נתן לכם בזה השבת. ואם היה כתוב כי נתן ה' לכם הוא נתינה נפרדת שאין לה שייכות עם אי הירידה. ואם היה כתוב כי נתן לכם ה' השבת משמע שלא ידעו מענין השבת, והרי ידעו ורק לא חשבו שיש בזה נתינה להם וכו'.)

וישבתו העם ביום השביעי - גדר תחומין בשביתת האדם עצמו חלף גדר מלאכה

וזהו שכתוב וישבתו העם ביום השביעי, היינו שעד עתה לא היה בזה שביתה, ואף אם היה חוסר עליהם בלי גדר הנתינה לא היה בזה שביתה אלא כאסיר. ועוד נראה שיש לחלק בין תחומין לשאר מלאכות, שהרי אינה מלאכה, שאף אם יהיה לו תועלת במה שהוא נמצא כאן, כמו האי לקטו, אין שייך בשאם עצמו גדר מלאכה, שאינו מוכן לדבר אחר אלא הדברים מוכנים לו. ואינו גדר זה הוא גם בשמעות השביתה האמורה, שבאיסור עשיית מלאכה כיון שהוא בגדר הכנה יש לו משמעות ביאם לשאר הימים מצד היום עצמו, היינו שנקדש יום זה משאר ימים שאין הוא זמן הכנה, אבל איסור תחומין אין הוא קידוש ביום, שאין הוא ענין הכנה שיש להתלותו בזמן. ועל כן לא היה להקיש ממה שאמר שהיום קדוש והוא יום שבתון, וזה שאמר להם כי ה' נתן לכם השבת, היינו שאין זה רק שביתת יום אלא גם שביתת עלמכם. ובתחילה אמר למען ינסנו הילך בתורתי אם לא, ואחר כן אמר על אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורותי.

עד אנה מאנתם - אנה בסיבת כיוון ומאנתם באנסנו במנוסה

ויש לדקדק במה שאמר הוא יתי' עד אנה. ואנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו אנה תלכי, שאם אין הוא כמו כיוון, וכמו לאן. וכן הוא לשון מאנתם, היינו שאין הוא לאן אלא מאן, שאינו פונה לכוון זה. ובילמדנו, על אנה היינו שהיו כמה וכמה אנה, ואמה על אנה, היינו, איזה אנה צריך שתהיה, בכדי שתחללו מלהיות מאן ותהיו לאן. והיינו שנתן להם ה' יתי' סיבות שיהיו מכוונים לשמור מצוותיו ותורותיו, ואמה איזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען ינסנו, היינו שגם הוא היפך האן, שהאן הוא סיבת כיוון לדבר, וגם הוא סיבת כיוון מדבר אלא שחשבת מטרה. ולזה שיגיעו לדבר, אבל לא רצה להרחותם לאן, ולכן גרם להם למנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרם להם משום גריעות מקומם, שבזה שייך אן ולא היתה מטרת הענין ההגעה, אלא ההילוך עצמו, היינו שרצה למדם איך ימצאו הדרך הנכונה יוכלו להגיע למקום הנרצה. וזה לשון תורתי כמו מורה הדרך, ומציאת הדרך בשתי פנים, או ע"י הורואה, או על שינסה עד יגיע למקום הנרצה, היינו אנה שהוא סיבת כיוון שחשת מטרה.

הילך בתורתי אם לא - הליכה בדרך התורה כתבלית או בדרך השלילה

ולא אמר או לא שהרי אף אם לא ילכו בדרך הנכונה שחשת תורתו, יש להם ללכת בה שחשת המטרה שיש להם לנסות עצמם שאמר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ואמר אם לא שילכו שאם על דרך השלילה, והיינו, שהיה זה לבדוק אם הם במעלה זו, או שצריכים עדיין ללימוד, אבל לא היה זה בכדי להעניש

אם לא יעצו. אבל אחר שהתברר שלא זו בלבד שאינם הולכים בתורתו למצוה הדרך, אלא גם לא מצאו בדרך הפלילה, אז היה ראוי לתמוה, שהרי כשראו שדרכם הובילה למקום בלתי נרצה היה להם לנוס ממנו, וע"י זה היו מוצאים הדרך הנכונה.

לשמור מצוותי ותורותי - גדר סייג שלא לעבור והוראת הדרך למקום הנרצה

וזהו שכתוב לשמור מצוותי, היינו שמה שמקום זה אינו נרצה הוא בציווי, וכיון שכן יש לחייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ודאי שמי שאינו מוצא גריעות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שימצא הדרך למקום הרצוי ע"י שינסה, כי לא ינסה אם אינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע"ז שייך לומר על אנה, כלומר הרוצה להגיע למקום והולך בדרך אחת ואינו מגיע וממשיך בה עוד, ועדיין לא מגיע, ואומר לו חבירו, וכי אין לי בזה שרואה אתה שאין אתה מגיע בכדי להבין שאין לך הכלים לדעת אם זו הדרך למקום הנרצה, והיה לך לעצור מקודם ולשאול שיורו לך הדרך. והיינו מצוותי, דשם לו הוא סייג שלא לעבור, ע"י שישמר מלעבור הסייג יש לו למצוא הדרך, ותורותי היינו מה שע"י שישאל ויבקש הוראה יוכל למצוא הדרך.

והנה לא מצאנו שכעס על הותרתם עד הבוקר. ובילמדנו שיש בליקוטת יום יום מעלת הבטחון בה', שאין להם סיפוק של מחר, וע"כ היו שהותירו מקום שלשגו לשגת המחר. והנה לכאורה היה להם לשמוח במה שיש להם יום המכין ליומיים ואין צריכים את לשגתו, ועכ"פ יצאו ללקוט, ובזה יש חסרון נוסף. והיינו שיש בלשגת מחר שני משמעויות, המחר, הוא המחר, היינו, שקבעת היום גורמת לו לשוגג מקולר זמן שיהיה לו, אם לא ילשג מקודם, שמי יאמר שיזדמן לידו, ואפילו אם יש לו על מה לסמוך, שוב יבוא לכך מחושך ולא יהיה לו זמן על שילטרך. והשני, הלשגה שאינה לשגת יום מסויים או זמן מסויים, אלא לשגה כללית על כל צרה שלא תבוא, ותהיה שייכת אף בשופן שיהיה לו צרכיו מוכנים לזמן רצוי, ואין שעה לוחקתו. ומילה זו רעה מקודמתה. והנה בירידת המן יום יום יש למנוע מילה הראשונה, שאחר שהתברר להם בישראל נתינתו יתי אין לשגת מחר עליהם. אבל אליה וקוץ בה, להמיר מילת הבישראל במילת ההוללות, כי מחר נמות. ובהיות להם יום שאין בו מעשה וצריך להכנה, יקימו על ליבם, שאף שיש לשגת יום קדוש, הרי שיש להם על מי לסמוך עליו, היינו הוא יתי.

מעלת הבטחון בה' בלקיטת יום - מניעת דאגת מחר וסכנת הוללות בהכנה

סימן ב

גדרי מעשה

מלאכת הוגלה נמסרה לנו בכלל לישובי מלאכות, ובכלל מעשי לישוב, וכיון שהיא מורכבת משלושה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הוגלה, נדרשים אנו לבאר ביאור שלושה חלקים אלו.

ונחל במעשה שהוא ביאם כללי לכל מעשים שבעולם המותרים, המחוייבים והאסורים.

והנה נדרשים אנו להקדים לי אלו דברים הנוגעים לגדרי מעשה בלשון כללי שהם כהקדמה למעשה של מלאכה בשבת.

המעשה כולל שלושה מרכיבים העושה התוגלה ואת התעסקות העושה בתוגלה, והתוגלה כשמה כן היא המלאיות הנובעת מן המעשה

מציאות המעשה

מציאות המעשה, היינו, המלאיות לפני המעשה, המלאיות בשעת המעשה והמלאיות שנמלאה בעקבות עשיית המעשה, כי המושג מעשה כדבר שהתחדש הוא המלאיות בעלת המשמעות, ומושג זה מחייב מלאיות של דברים קיימים, ומשמעות במלאיות לותם הדברים, ומשמעות ביאם שביניהם.

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביאם למעשה מסוים של לוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את הלוכל.

ונחלק את הדברים שהמושגים חפץ כדבר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כדבר, היינו, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום לאורך זמן הם מושגים מלאותיים ונוכל לשון בהם כך, לך המושגים לוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הרבים, הינם מושגים שימושיים ונלטרך לשון בהם במובנם השימושי, ונלון תחילה במושגים המלאותיים.

מושגי המציאות

ונבהיר כל שם מהדברים שנדבר ליאר ביאור בשורת השימוש בהם.

מושג

מושג, שם מושג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביאם לדבר לאחר ושורש השגה ושינו מלוי, והמושג לבד, היינו, מה שקייך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ושלא יהיה נשתר מעלמו, וביאם לבאינת מלאות כשנגדיל דבר שאינו קיים במלאות לך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מלאותי, וכן כשנרצה להגדיל חלק ממקרה מלאותי בנפרד משאר המלאות לף שם הוא לא קיים במלאות בנפרד גם הוא יחשב מושג מלאותי. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מלאותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח

במקום הוא מוסג, מלילותי, נפרל ממקרה לחר, ובעל לורה לחילה של החפץ והמקום.

קיים

קיום, שם קם הוא מה שכבר עומד ולא רק לפקרי, וביחס להסגת השכל הוא בחינה של דבר לם קיים כמוסג הגיוני לעלמו, וביחס למלילות הוא בחינה של דבר לם קיים במלילות לו לא, ובחינת זו היא בחינה מוחלטת שהקיום היא חיובית ולי הקיום היא שלילית, והגדרת הקיים ושאינו קיים במלילות ביחס להיותו מוסג היא מלוחכת להגדרת הדברים עלמם שלותם נגדיר כקיימים כמוסג לו לאו. ובדוגמא שלנו החפץ קיים כמוסג, ובמלילות, וכן המקום, והמקרה שחפץ מונח במקום לף הוא קיים כמוסג, וכמלילות.

דבר

דבר, שם דבר הוא מה שניתן לדבר עליו, היינו, שיהיה מודחן משלר לדברים. ולשם נדבר על דבר מלילותי הוא ביחס למלילות, ולשם נדבר על דבר כמוסג מלילותי הוא יהיה ביחס להסגתו, ובחינת מה כדבר הוא לפחות כמוסג, לך מה שלא ניתן לדבר עליו כמוסג אינו נחשב דבר כלל, וזה יהיה קודם לבחינת הקיום שמה שאינו דבר ולחי אינו שייך בקיום כדבר, לך הדבר שייך לבוחנו בבחינת הקיום לם קיים הוא לו לא. ובדוגמא שלנו החפץ הוא דבר והמקום הוא דבר, וכן המקרה המלוחל ביחס לדבר לחר.

המציאות

המציאות היא כל הדברים המלויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למלילות כנמלא, ובמלילות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעלם הקיום, שלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עלם זה שיש הבדל במלילות שלם הדבר קיים לו הוא נמלא והלא קיים אינו נמלא. והמלילות היא העלם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמלילות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים לם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

מושג הדבר הקיים הנפרד

שאף שאמרנו שהמלילות תכיל כל הדברים נוכל לדבר על דבר שקיים כחלק מהמלילות כמוסג מלילותי נפרל. ובבחינה זו אנו נותנים משמעות קיום עלמית לדבר מסוים שיהיה שייך בו הגדלות הקיום בנפרל להיינו קיומו ללא שיהיה תלוי בקיום דבר לחר, ושיהיה הדבר העלם ושאר המלילות כמקרה בעלם. ובדוגמא שאמרנו חפץ יוגדר כקיום נפרל והמקום יוגדר כקיום נפרל. לך לא יהיה שום משמעות בחפץ לו במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עלמי ביחס לכל שני דברים לחרים.

מציאות דברים נפרדים

כמו שאמרנו המלילות הכוללת לת כל הדברים הקיימים תהיה בעלת משמעות לחילה מבחינת קיום לדברים, והיינו, שלגבי מה שהדברים קיימים אין במלילות משמעות מחולקת, וכל המלילות היא דבר לחד של קיום, וכל הדברים הקיימים בה יהיו מלילות לחת. לך לחר שנגדיר חלק מהמלילות כקיום של דבר נפרל תיפרל המלילות ביחס לדבר הנפרל הנמלא בה וקיומו יהיה חלק מלילות נפרל. והגדרת המלילות הלחת ביחס לדברים הנפרדים תהיה מלילות כוללת שאמנם היא לחת ביחס למוסג הקיום של הדברים, לך לא ביחס לנפרלותם, ועל כן תוגדר ככוללת. שהיא מלילות לחת של המוסג קיום המכילה קיימים נפרדים רבים, להיינו שמלילות הנחלקת משום היות הדברים הקיימים נפרדים לא יהיו חלקיה נפרדים כי משמעות הקיום של כל הדברים היא לחת לו שהם קיימים לו שלא וחלקי המלילות יהיו רק במובן של קיום שונה והוא משם שני וזה המופרלות היותר חלשה ובמובן של דבר נספר. ובדוגמא שאמרנו החפץ והמקום יוגדרו כמלילות לחת של שני קיימים נפרדים, ויהיה משמעות שבניהם כלולים במלילות לחת, ושאין קיום לחר סותר לת הקיום הלחר, לך אין משמעות לחפץ כחומר ולמקום כחלל כי אין להם משמעות רק מה שהינם שני דברים קיימים במלילות לחת, וזה משמעות כל שני דברים.

מושג דבר בעל צורה

היינו מה שדבר הוא בעל צורה, וביחס לקיומו הוא מלילות לחת עם כל שאר דברים כלמור, וביחס לנפרלותו הוא קיים בנפרל משאר דברים, לך ביחס לצורה הוא מוסג מלילותי נוסף, וביחס לקיומו יש משמעות שהוא נמלא בגבול, וביחס לנפרלותו יש משמעות

שהוא נפרד מסיבת צורתו, והוא משמעות קיום נוספת ועל כן לא יפרד מצורה השווה לו. ובדוגמת שלמדנו החפץ והמקום הם בעלי צורה שונה, שהחפץ הוא צורה של חומר, ומקום הוא צורה של חלל, לכך ניתן לומר שהחפץ מונח במקום הזה משמעות שונה בחפץ או במקום ביחס לקיומם כצורה שצורתם אינה תלויה בזה. וביחס לקיומם הם יהיו קיימים בצורתם, וביחס לנפרדותם יהיה להם משמעות עצמית שהם נפרדים ע״י צורתם, לכך לא יהיה גדר חפץ שאין משמעות לחילה לחפץ כולו כנפרד שהרי ביחס לצורתו כחומר אין הוא דבר לחל לעצמו, כי אין הבדל בינו לשאר חפצים במשמעות צורתו החומרית. וכן לא יהיה משמעות לחילה למקום זה שביחס לצורתו כחלל אין הוא דבר לעצמו כי אין הבדל בינו לבין שאר חללים ביחס להיותו בעל צורת חלל.

מציאות דברים בעלי צורה

המציאות הכוללת את כל הצורות תכלול דברים בעלי צורות שונות למלילות לחל, והם יחשבו ביחס למלילות כקיימים ויחשב כל בעל צורה כקיים, וביחס למלילות הכוללת, הם יתחלקו לסוגים, שבעלי צורה יש להם גבול וביחס לדברים לחרים גבול דבר זה הוא סייגו של החר, ויוגדרו ביחס להתחמתם הצורתית, שיש שצורתם תחפשר שיתקיימו בחלק מלילות לחל והמלילות הכוללת תהיה מתחימה לקיום הצורות, ומלילות שני צורות תגדיל לותם כמתחימות. ובדוגמת שלמדנו. החפץ והמקום ביחס למלילות, למלילות חפץ המונח במקום בבחינת המקום והחפץ לעצמם יש משמעות כמתחימה שצורות של חומר וחלל יכולים להתקיים במלילות לחת, וביחס להיותם נפרדים יהיה דבר בחלל יחד משמעות כדבר נפרד ביחס לשאר מקרי דבר בחלל, לכך לא יהיה הבדל ביחס לשאר מקרים של דבר הנמצא במקום, ולא יהיה משמעות לדבר כחפץ חלא כחומר רב וכן למקום רק כחלל לכך לא במה שהוא מונח במקום לו ביחס לחפץ זה ומקום זה כי אין זה משמעות ביחס למלילות הצורות.

מושג הדבר הנפרד בעל הצורה הנבדלת

דבר בעל צורה הרי שהוא נפרד מלבד בקיומו הרי שהוא נפרד גם בצורתו וביחס למלילות יוגדר זה כמושג מלילותי עצמי, שכיון שיש צורות המתחימות ויש שאינם הרי שנוכל להגדיל את צורת הדבר ביחס לצורות לחרות כהגדלה עצמית, ויהיה הדבר נפרד לא רק בקיומו שהוא קיים מסיבת עצמו חלא גם מסיבת צורתו, ומושג זה יהיה כולל הגדרות רבות בדבר קיים, נפרד, ובעל צורה. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, ביחס לקיומו, להתחמת הצורות הנבדלות, היינו, דבר בחלל יהיה משמעות לדבר שהחלל מכיל חותו כמעשה שעושה החלל בדבר שהרי ביחס למלילות הצורות אין מלילות של דבר שאינו נמצא בחלל, וזה יהיה חלק מהגדרת דבר כקיים במלילות הצורות ונגדיל את החלל שבו הוא נמצא כמקיימו, לכך לא יהיה זה משמעות קיומית לחלל המכיל דבר שהרי אין הדבר מקיים את החלל שבמלילות שייך שיהיה חלל ריק ומה כן מה שחלל מכיל דבר לא יהיה חלק מהגדרתו כקיים במלילות. וביחס לנפרדותם יהיה משמעות בחלל בעל הצורה המכיל דבר כדבר בעל קיום נפרד שהרי ביחס למה שהוא מכיל דבר הרי אינו יכול להכיל עוד דבר וע״כ חלל המכיל דבר יחשבו לדבר נפרד ביחס לחללים לחרים שאינם מכילים דבר, היינו, ריק ומלא, וכיון שהדבר הנמצא בתוכם מוגדר כדבר קיים בחלל יהיה להם משמעות מקום, וכיון שהוא קיים כדבר נפרד יהיה משמעות בכל חלל המכיל דבר נפרד כמקום נפרד.

מציאות של דברים נבדלים

היא המלילות הכוללת כל הדברים הנבדלים והיא תגדיל משמעויות כלליות בדברים הנבדלים, ותגדיל בדבר את יחסיו עם הדבר הנבדל החר, ובדוגמת שלנו החפץ שהוא דבר בעל צורת חומר ביחס למלילות הכללית יהיה משמעות שהוא נמצא בתוך החלל שכיון שהחלל הכללי הוא לחיד בצורתו והוא נמצא בחלקו יוגדר שהוא נמצא בתוכו, לכך לחפץ כולו כלחד לא יהיה משמעות כדבר נפרד משאר דברים, ולא ביחס למקום שהרי כל הדברים נמצאים במקום. וביחס למלילות הכללית של דברים נבדלים יהיה לכל הצורות השונות משמעות לחת כנבדלים. ויהיה משמעות קיום לדבר בעל הצורה המסויימת כמודגל משאר דברים בעלי

צורה, וכיון שיש צורות שונות לחומר ולחלל יהיה מצמצום לחילה של קיום לכל חומר החפץ כדבר לחד, וכן יהיה מצמצום לחילה לחלל הנבדל בצורתו וביחס לחפץ בתוך מקום החפץ כולו יוגדר כדבר לחד ביחס לשאר חפלים לך לא יהיה למקום החפץ מצמצום לחילה שאינו בעל צורה נבדלת משאר חלליס וכן יהיה לדברים בעלי צורה מצמצום נפרלת שהרי ביחס למקום זה לא כל הדברים בעלי הצורה יתקיימו במקום זה שהרי צורתם נבדלת בגוללם וכו׳ לך ביחס לחלל בעל הצורה לא יהיה מצמצום לחלל דבר בעל צורה נפרל שהרי מכיל את כל הדברים בעלי הצורה בלחת. וכן לא יהיה מצמצום למה שהחפץ מונח במקום.

סיכום

כל המצמצויות שיש לדברים שכתבנו עד עתה הם מצמצויות גצמיות שדבר קיים או נפרל או שהוא צורה הם נוצחים גצמיים הנמלאים בדברים.

וקיום דבר לחד אין הוא נוצח לחד עם קיום דבר אני, ונפרלות דבר נוגעת למה שהוא פרט מהכלל, וצורות הוא נוצח המבדיל בין שני דברים.

ותהיה זאת בחינה משולשת ביחס לדבר והוא האם דבר מושג, האם דבר קיים, האם דבר מושג כנפרל, האם דבר קיים כנפרל, האם דבר מושג כצורה, האם דבר קיים כצורה, האם דבר מושג כנפרל בצורתו האם דבר קיים כנפרל בצורתו, האם הדבר מושג כנבדל בצורתו, והאם הדבר קיים כנבדל בצורתו. ובדוגמת שלנו שהחפץ והמקום הרי הם מושגים מציאותיים החפץ כדבר והמקום כדבר והם קיימים במציאות וכן הם מושגים נפרלים החפץ כדבר לחד והמקום כדבר לחד וקיימים במציאות כשני דברים שונים. וכן הם מושגים בעלי צורה החפץ הוא בעל צורה והמקום הוא בעל צורה וקיימים בצורתם החפץ קיים, ונבדלים בצורתם החפץ הוא חומר והמקום הוא חלל והם קיימים במציאות כשני צורות נבדלות.

מושגי המציאות כמשמשת לאדם

האדם

כיון שהמציאות מצמצת את האדם וכל מצמעותה הצימוצית היא רק ביחס לאדם שהוא תכלית הנברא, וכל שאר יקרא להם הם שמם. מושגים שימושיים של האדם יוגדרו כמושגים מציאותיים ביחס לאדם, ויהיה להם את שותם הגדרים המציאותיים כמו במצמעויות הגצמיות.

ויהיו זה חילוקים כמו במצמעות המציאותית, מושגים שימושיים הנוגעים להיותו בר שימוש בשופן כללי יגדירו את קיום הדבר ביחס לשימוש ודבר שאינו בר שימוש יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה שימושית, ומושגים הנוגעים לשימוש הדבר כמצמצ לסוג שימוש יגדירו את הדבר כנפרל משאר דברים שימושיים, ומושגים הנוגעים להתאמתו הצימושית יגדירו דבר כבעל צורה שימושי, למרות לך שגדרי הדבר ביחס לשימוש נוגעים למושגים שימושיים אין זה מבטל את מצמעות המושגים גצמיים של דבר שפשוט שדבר שאינו קיים במושג המציאות לא יהיה מושג שימושי, לך יתכן שדבר שלא קיים במציאות אבל קיים כמושג מציאותי יהיה שייך שיהיה גם מושג כשימושי וכן לגדי שאר ענייניס.

הזמן

כיון שנושא הצימוש הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממצמעותו הצימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשושא המושגים הצימושיים שבכלי שיחשב בר שימוש יש לו להיות בר שימוש במשך זמן הצימוש, וכן ביחס לסוג הצימוש שיש שימושים מרוכי זמן ויש קצרים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מחפשר זמן שימוש.

מושג דבר בר שימוש

מציאות דבר במצמעותו כדבר שיכול לצמח לאדם, ומצמעות זו תושג רק על דבר שקיים כמושג מציאותי נפרל ובעל צורה, ובחינת המציאות הנ״ל תגדיר האם הוא קיים כבר שימוש, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ מוגדר כדבר בר שימוש קיים כיון שחפשר להשתמש בו וביחס לשימושו יחשב כחפץ כיון שהוא בר שימוש שיחפלים בו, וכן המקום יוגדר כדבר בר שימוש שכן הוא מחפשר קיום לדברים

ובזה לשימושו יחשב כרשות כיון שהוא מקום בר שימוש.

מציאות דברים ברי שימוש

המציאות הכוללת של דברים ברי שימוש תגדיר את הדברים בקיימים במציאות את ונפרדים בקיומם, והיא תהיה מציאות כוללת שבזה לקיומם כברי שימוש תהיה המציאות את הדברים ברי שימוש קיימים יחשבו כדברים נפרדים. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בזה לשימושו יוגדר כדבר בר שימוש ובזה להיותו במקום יחשב כמשמש במקום והמקום יוגדר כדבר בר שימוש נפרד ובזה להיות בו חפץ יחשב כמשמש לחפץ.

מושג דבר המשמש לשימוש נפרד

מציאות דבר המשמש לשימוש נפרד יגדירו את הדבר כנפרד בזה לקיום כלל דברים ברי שימוש, ומציאות זו תושג רק על דבר בר שימוש, ובחינת המציאות תגדיר האם הוא קיים כמשמש שימוש נפרד מאחר דברים המשמשים, ובדוגמא שלנו החפץ יוגדר כמשמש שימוש נפרד כמטלטל והמקום יוגדר כמשמש שימוש נפרד כקרקע והחפץ המיטלטל בזה להיותו במקום יוגדר כתופס מקום, והמקום בזה להיות בו חפץ יוגדר כתופס את החפץ, ויצאו מכלל זה לוויר שאינו מקום בר שימוש כשימוש נפרד ודבר הגדול מבית סאתיים שאינו חפץ בר שימוש כשימוש נפרד.

מציאות של דברים בעלי שימוש נפרד

המציאות הנ"ל תגדיר את הדברים בקיימים במציאות את ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמציאות שימושית אחת, אך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום החפץ בזה להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש ובזה להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית אחת ובזה למקום יחשב שכל החפץ כנמצא במקום אחד והמקום בזה להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמצא בתוכו ובזה להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית אחת ברשות של החפץ.

מושג דבר בעל צורה שימושית

מציאות דבר שצורתו משמשת לשימוש יגדיר את הדבר כמוכן בזה לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל הצורה בזה להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסויים, ובזה להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום בזה להיות בר שימוש יוגדר כולו ברשות אחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, ובזה להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיד ושם לשימוש הרבים.

מציאות של דברים בעלי צורה שימושית

המציאות הכוללת את כל הדברים בעלי צורה שימושית, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בזה למקום יוגדר כנמצא ברשות, והיינו, שמלבד מה שממוקם במקום שיש עליו שם הרשות בשינוי ברשות יוגדר כך בזה לכלל הרשות ושם יש לרשות משמעות תוך יחשב כנמצא בתוכה והמקום בזה לחפץ יוגדר שהוא ברשות אחת מכיל את כל הדברים הנמצאים בכלל מקומותיו, ובזה לקיומם כדבר בר שימוש החפץ בעל צורת אוכל מוגדר כקיים מבחינה שימושית שם הוא בר לאכילה וכן המקום בעל צורת רשות מוגדר כקיים מבחינה שימושית שם הוא בר שימוש כמקום לחיל ובזה לקיומם במציאות הכללית החפץ בהיותו בעל צורה שימושית להיחשב כנפרד לגבי שיהיה בו שיעור בזה לשימושו והוא שיעור גרוגרת והמקום בהיותו בעל צורה שימושית להיחשב כנפרד לגבי שיהיה בו שיעור בזה להיות מקום והוא שיעור ד' ובזה למציאות המותממת החפץ בהיותו בעל צורה שימושית נפרדת בכלי להיות מתאים להיחשב כולו בתוך כלל הרשות לגבי שינוח במקום חשוב והמקום בכלי להיחשב ברשות הרבים או היחיד לגבי שיהיה בו שיעורי רשות הרבים טז' אמה וכו' או רשות היחיד וכו'.

משמעות קניין ביחס לשימוש וגדר דבר כמשמש - שימוש מוכן הנוגד תפיסת אחרים מול ערך מסחרי

ולתוספת ביאור גדר שימוש הנ"ל בדבר, הנה גדר הנ"ל הוא גם עיקר משמעות קניין חפץ (והוא גם פתח שיכות קניין חפץ לגיני רשויות), וכי יש משמעות לומר בחפץ שיש לו בו קניין מהפקר לגבי שימוש,

ומשמעות זו תבוא בשני פנים, האחד השימוש המוכן, שגדלו לא בעצם הקניין שלו, אלא במה שהוא נוגד תפיסת שימוש לאחרים. והשני הוא ערכו המסחרי, שאמנם לף הוא מעלת שימוש עקיפה, וגדלו במה שהוא שלו, שאין גדל שימוש זה במה שהוא אינו שימוש לאחרים, ואלרבה ככל שיהיה לאחרים בו משמעות שימוש יגדל ערכו המסחרי, וזה עיקר משמעות קיום חילוק קניין בגוף ופירות. וע"כ לא שייך שיתוף גמור לגבי קניין הגוף (ולף בשותפים שלא יהיה להם חילוק גוף לגבי קנין, כמו מי שקנו יחד דבר, זה מחמת שיש להם משמעות משותפת בערכו המסחרי ביחס לכלל העולם. לך כשלא יהיה להם משמעות משותפת, יתעורר קנין הגוף להתחלק. ולכ"מ). לך לגבי פירות, היינו, גדל מה שאימוש דבר זה מוכן, כיון שגדל שלו הוא רק מה שנוגד תפיסת שימוש לאחרים, בשם יהיה הדבר רלוי לשימוש כמה שנשים יהיה שייך שיתוף גמור, ביחס לזה שאין חסרון בגדל מה שדבר זה שלו ע"י שיתוף זה.

ויש בזה עוד חלוקה הנלרכת לענייננו לגבי גדל השימוש, למה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר לורך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. לך גדל השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים האפשריים לאחר. וע"כ בגדל הראשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדל למי הוא משמש, שגדל הדבר עצמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. לך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין זה ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדל הדבר עצמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ולי בזה.

ותהיה השתלשלות משמעות הקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מסויים, וגדל הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הרלוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדל הקניין הוא במה שהוא שלו לסחור בו.

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שאיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שלף לבעלים עצמו אין גדל קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדל זה, אלא כיון שאין גדל זה עומד לעצמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדל זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, והוא פשר הדין שלא מהני מה שיש לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר גבי שכירות מגוי, ולף שאימושם הוא משום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדל קניין בערכו המסחרי, ואין שותפות בקניין השימושי מועיל לענייננו זה. והוא בילור דין שכירו לגבי ביתו.)

סיכום

ואם נסכם את כלל הדברים ביחס למעשה זה, הרי שמלאנו בחפץ כמה גדלים מן הפשוט למורכב, דבר, קיים, נפרד, בעל לורה, בר שימוש, בר שימוש נפרד ובעל לורה שימושית. כדבר קיים נפרד ובעל לורה, יוגדל כדבר תופס ומתקיים ע"י מקום, כבר שימוש יוגדל כחפץ, כבר שימוש נפרד יוגדל כל החפץ כדבר לחר. וכבעל לורה שימושית, יוגדל קיים כמוכל, ונפרד כמוכל חשוב, ומתלים כנמלא בתוך הרשות. וכן ביחס למקום, כדבר נפרד ובעל לורה יוגדל כמקום, כבר שימוש יוגדל כרשות, כבר שימוש נפרד יוגדל כרשות חפץ. כבעל לורה שימושית, יוגדל קיים כרשות, נפרד כמקום חשוב, ומתלים כרשות הרבים. וכן ביחס למעשה של חפץ במקום כדברים קיימים נפרדים ובעלי לורה, יחשבו כדבר במקום. כבדי שימוש, יחשבו כחפץ ברשות. כבדי שימוש נפרד, ככלי ברשותו. כבעלי לורה שימושית, יחשבו קיימים, כמוכל במקום רשות. נפרדים, כמוכל חשוב במקום חשוב. ומתלימים, כמוכל בתוך רשות הרבים.

ואם נגדיר את משמעות חפץ במקום נגדיר בזה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה

שהוא צורת חומר, שהוא צורת דבר שאינו סותר קיום לחד עם חלק, ומה שהוא לריך חלק, ומה שהוא נחשב מקויס ע"י חלקו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו סותר שימוש לחד עם שימוש במקום, ומה שהוא לריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש לחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא לריך רשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת המקום, מה שהוא צורת חלל, שאינו סותר קיום לחד עם חומר, ומה שהוא מכיל חומר, ומה שהוא מקויס חומר, ומה שהוא מלא מחומר. ומה שהוא חלל בר שימוש, שאינו סותר שימוש לחד עם שימוש בחפץ, ומה שהוא מכיל חפץ, ומה שהוא חפץ לשימוש, ומה שהוא משומש ע"י חפץ. ומה שהוא רשות ברת שימוש, שאינו סותר שימוש לחד עם השתמשות חפץ בחלק ממקומו, ומה שמגדיל את מקומו כמשמש לרשותו, ומה שהוא מוגדר ע"י מקומו.

ועניין המלילות החמורה היא בחינה של הדברים ומלבם בנמלא ולין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמלא ומה שנמלא עכשיו, וכן לעתיל שימלא כמושג לחד. וממילא יגדיל את הדבר שמלבו היה נמלא כך וכעת מלבו לחד כדבר לחד שהשתנה וכן דבר שמלבו כעת כך ובעתיל יהיה מלבו לחרת כדבר שישתנה.

המעשה

מעשה כנושא את הנעשה

המעשה הוא הדבר הנושא את הנעשה, והיינו, שיחשב הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנשוא של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, וע"מ להבין את המושג מעשה נלטרך להגדילו כנפרד מן העושה.

חילוק מעשה בגרימה מכח דמעשה - משמעות כח הפעולה בייחוס המעשה לעושה

ונמלא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, האחד, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולדת המעשה, ובזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח חלף כסיבה מספקת, לך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התולדה, אין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעשה גרימה לתולדה, לך בכוח למעשה עלמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמלא דלין שניס שעשו יהיה שייך לף בזורה וכוח מסייעתו, כי לף שאין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לחון על כל אחד בגדר כוחו בזרייה לבדה).

ויסוד בילור שני גדרים אלו, הוא בבילור גדר כוח שפועל במעשה שיש בו להחשיב את המעשה כמעשה שלו, ויוכרח כן בילורי שבת, שהרי אין למלוא חסרון בהגדרת מעשה לחד משניס כמעשה לישור, היינו, מעשה לשי שביתה, ובהכרח שגדר חסרון בזה הוא משום משמעות שיש בזה בגדר המעשה עלמו שיחשב שנעשה מכח זה, ושלנו מחשיבים את המעשה עלמו כמו תולדה, ובזה ימלא חסרון במעשה הנעשה בשניס. וגדר זה, היינו, מה שכח לחד הוא רק חלק מגורמי המעשה, יהיה משמעות במעשה בשני פניס, האחד, במעשה כולו. והשני, בכל חלק מהמעשה. והחלק הראשון אין זה גדר בכח עלמו, אלא בגדר מעשה החלס, דהרי אין משמעות בכח הפועל בכל המעשה, שכל רגע ורגע יש להחשיבו ככח נפרד, והיינו, מה שנחשב המעשה של החלס, כיון שנעשה מכח שלו, וכיון שכך יש לחשב זה ביחס לחלס, היינו, מה נחשב לחלס מעשה שלו, וכיון שיש בכוחו לעשות המעשה כולו, הרי שלא עשה אלא מקלתו. אבל גדר החלק השני, היינו, כל חלק מהמעשה, אין זה גדר בחלס אלא בכח, ואין משמעותו ביחס לכלל המעשה, שאין זה מגדרי כח, אלא כל חלק נבחן לעלמו וביחס להיותו כח הפעולה.

המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות

והנה לאחר הגדרת המלילות יבוא הגדרת המעשה, ואחנס יש לפעמים שמשמעות

המלימות ביחס למעשה תבוא לאחר הגדרת המעשה, לך לך בזה גדרי המלימות יקדמו לגדרי המעשה עצמו. שהמלימות ביחס למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

משמעות מעשה כמאחד חלקי מציאות

המעשה להבדיל מן המלימות יגדיר חלקי מלימות כלאחד מה שלא ניתן לומר ביחס למלימות להיינו שקני דברים במלימות המשפיעים לאחד על השני לא יוגדרו במלימות כמושג לאחד ולדוגמא שדבר מונח בתוך כלי ונחשיב את מונחות הדבר בתוך כמעשה של הכלי שיש לו תוך, הגדרה זו אינה הגדרה מלימותית גרידא כי אם נגדיר את הדבר כמלימות נפרדת נאמר ביחס לדבר שהוא מונח בכלי וביחס לכלי שהוא מכיל דבר לף לא יהיה זה משמעות של מעשה הכלה של הכלי, לך בהגדרת המעשה יתאחדו חלקי המלימות ויוגדרו משמעויות השפעה בדברים.

משמעות המעשה בהמשך וחיבור שלבי המציאות

המעשה גם יגדיר את המלימות שלפניו ולאחריו כדבר לאחד שהמלימות כפי שהגדרנו לותה אין בה יחס המקשר בין שלבי המלימות, והיינו, שלף שאמרנו שצייך להגדיר כחלק מהמלימות משמעות של שינוי, אין הכוונה שתהיה מלימות של שינוי כי המלימות היא הנאמנ והשינוי ביחס אליה הוא עליין רק מלימות. ולף כשנגדיר שינוי בדבר לאחד במלימות הוא יוגדר בנאמנ ולא כחלק מהמלימות המוקדמת, ולדוגמא כשנגדיר מלימות של חפץ שנעשה בו מעשה של שינוי והוא ילא ממקום למקום לאחר, לף אם נגדיר משמעות לאחת לשני המלימויות ביחס לחפץ, היינו, חפץ במשמעותו המקומית, נאמר שחפץ זה נאמנ שלא במקומו וזה הגדרה בחפץ, או שנאמר זאת ביחס למקום על המקום הקודם שאינו מכיל את חפלו, או המקום הבא כמכיל חפץ שאינו חפלו, הגדרות אלו אינם הגדרות של שינוי אלא הגדרות מלימותיות לדבר נאמנ.

אך המעשה במשמעות מעשה דבר בדבר היא משמעות המכנית ויש בו ניחוד חלקי המלימות לסיפור לאחד, וההמכניות יש בה משמעות של שינוי ומשמעות של חידוש, וכדוגמא כשנגדיר מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נצטרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ואם נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום לאחר או למקום שאינו שלו, כי משמעותו ההמכנית של המעשה כמשפטרת שני חלקי מלימות בצת לאחת אינה מצריכה להגדיר את המלימות הקודמת כחלק ממשמעות המלימות הנוכחית.

משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המלימות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלימות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חידוש ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מלימויות לגדר לאחד ויוכל להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המלימות המחושבת או כיוצר את השינוי המחושב.

וע"מ להבהיר את הדברים נתייחס למלימות מעשה של דבר הנמצא בדבר.

מקרה שני דברים במעשה

יש ומלימות של שני דברים בעצם צורת המלימות ומשמעותה תחשב למעשה, ולדוגמא מעשה של קידה שאין הקידה מעשה של לאחד מהמתקרבים אלא הוא הגדרה כוללת ביחס לשאר דברים וזה יחשב מעשה, ואם יעשה זאת שליחי בשני דברים יחשב שעושה המעשה ואם יעשה לותה לאחד מהמתקרבים יחשב מעשה שלו לף שגדר המעשה הוא בשניהם כלי יחס השפעה, ובדוגמא שלנו של דבר הנמצא בדבר לאחר יהיה משמעות קידה שאינה נחשבת של לאחד מהמתקרבים.

מקרה דבר בדבר אחר כמעשה

יש ומלימות של דבר בעצם קיומו ובהיות בו מקרה לדבר ומשמעות שיש בזה תחשב למעשה, ולדוגמא מעשה של קידה בלופן שהקידה היא מעשה של לאחד מהמתקרבים, ואם יעשה זאת שליחי בשני דברים יחשב שעושה המעשה ואם יעשה לותה הקרב או הלאחד שאליו קרבים יחשב מעשה שלו לף שגדר המעשה הוא במתקרב או בלאחד שאליו קרבים, ובדוגמא שאמרנו של דבר הנמצא בדבר לאחר יהיה

מקמעות קידה בדבר ככלי בית בחלר שאינה מעורבת.

המעשה ביחס למציאות קיימת

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המציאות הנוכחית, והיינו, שעצם הקיום בקיום המציאות המחודשת אינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עצמו והשייכות בין העושה לנעשה, ולזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חבבו חלב בתוך פיו חייב שכן נהנה אף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע״י אדם הוא התולדה וההנאה היא העשייה והאדם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו בחיים כאחת, ואינם דורשים שינוי שהרי השינוי נעשה ע״י אחר אלא שעצם הקיום של אדם לאוכל חלב הוא חלק המציאות והמעשה הוא ההנאה (הנה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שאין ההנאה נחשבת כנגרמת ע״י העושה לך מצאתו תוס׳ בסנהדרין סה שחולק בזה). ואמנם להגדיר את המעשה כמקיים את המציאות ולאי לדוש החידוש שיש במעשה לך חידוש זה נדרש רק בכדי להגדיר כנ״ל את המעשה שהוא מקיים אבל המושג מעשה מהותו נוגע לדברים המשתנים, לך אינו לדוש כגורם את המציאות המחודשת.

המעשה בגורם את התוצאה

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המציאות המחודשת, והיינו, שלאיך שיהיה המעשה סיבה לקיום התולדה וממילא גם העושה

המעשה כמציא מציאות

לפעמים יהיה המעשה רק במשמעות של המצאת המציאות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המציאות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיר את המציאות הנוכחית ביחס למציאות הקודמת כדבר שהומצא, ואת העושה כממציא דבר.

המעשה כחידוש מצד בדבר קיים

לפעמים יהיה המעשה ממציא מצד בדבר קיים להיינו שיהיה שם הדבר שחלין מיוחס המעשה לחל לפני ואחרי המעשה, אלא שיתהנה מצאו מבחינה מסוימת ובזה לא יהיה המעשה נחשב אלא שם גרם מציאות אחת להיות מציאות אחרת ובמעשים כאלו הנבחנים בשינוי, גרימת מציאות מחודשת של הדבר עם המצב אלא עצם השינוי לא יחשבו כמעשה, כי כאמור יהיה המעשה עצם המצאת הדבר הקיים במצב חדש, והיינו, כי יהיה המעשה בדבר.

המעשה בשינוי מצב הדבר

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שאף יהיה במצב החדש מציאות חשובה ביחס למעשה כי עצם המצאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עצמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעצם יציבות מצבו אלא שינוי והמעשה המביאו למצב חדש הוא עצם עצמית השינוי.

הגדרות שאינם משמעות במעשה

והנה מעשה אף שהוא הגדרה כללית של מקיים מציאות, גדר המעשה המסויים יתהנה בכל מקום לפי ענייני, ולכן הוא אינו תלוי בתחילות הפעולה מבחינת הפועל או מבחינת כמות הפעולות ולפעמים יהיה חלק מכמה פעולות מחוברות או נפרדות וכן יהיה תלוי במעשים אחרים כחלק מהגדרתו שגדר פעולה הוא גדרו של העושה ולא של המעשה.

העושה

העושה כמרכיב במעשה נחשב כמי שעושה, היינו, שהמעשה והתולדה הינם מושא בעושה, והוא נושאם, וזה יהיה בכמה חופנים. ויש בזה כמה חלקים, והיינו, שכבל שנגדיר את המעשה והתולדה, כך יוגדר העושה.

העושה כנושא המעשה

העושה כנושא המעשה אינו מחייב שיהיה אדם או בעל רצון ויש שיחשב העושה דבר דומם ואף ביחס לאדם יש שיחשב עושה ולא מחמת היותו אדם, והיינו, שיש להחשיבו עושה רק מחמת שהמעשה נעשה בגופו של הדבר. ויש מעשים ויחשבו כמעשה של הדבר רק

מה הוא סיבת היותם, היינו, שהוא הגורם למעשה והתולדה.

אדם העושה

גדר לדם העושה ביחס למעשה הוא שממנו, שיש שיחשב עושה מחמת משמעות המעשה ביחס אליו, ויש שיהיה העושה נחשב כך כי הוא הגורם למעשה או כגורם המלילות.

וגדר העושה לעצמו, היינו, מה יהיה העושה ביחס למעשה, ומה יהיה זה חי העושה יהיה נדרש שיהיה חי. ומה זה לדם יהיה נדרש שיהיה לדם.

ויש בדם העושה שני חלקים, לחל הוא המחשבה וזו עשייה שבלעתו, לחשוב כך או לחרת. והמעשה במלילות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב הדם כדם העושה אלא אם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר דעת.

דעת האדם

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמלילות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת הדם תילוי שינוי בדעת כמקום הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ומה לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עצמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המלילות והקשר ביניהם והיותם יכידים לשורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עצמה, ומה לא יהיה הדם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

דעה מקולקלת

ואם תהיה הדעה שלו מקולקלת ביחס להשגת הידיעות או המושגים או הקשר ביניהם לא תהיה מחשבתו מחשבה שכיון שדעתו היא קיימת כדאוי לא תהיה המחשבה יותר מדעתו עצמה, וזה הפוטה.

דעת פחותה

וכן יש ויהיה הדם בעל דעה פחותה, שהיא משיגה אלא דעות מסוימות ולא דעות אחרות, וגם בכמות שהשגתו היא מופשרת אלא יודעת כמות מסוימת של ידיעות, אך תהיה נכונה וקיימת בבסיסה ודאי בהפוטה הנ״ל. ולכן יש שבמחשבות מסוימות שדריכים את דעת שלימה לא תהיה מחשבתו כמחשבת דעת, אך יתכן שתחשב דעתו כדעה למחשבה אחת ודאי למחשבה אחרת, וזה יש כמה דרגות בקטנים על גיל עשרים, ובחרשים ונשים.

והדעת הנ״ל היא מקום כולל לכלל מחשבות הדם שיהיה הדם נהנה ושמח ומלטער ועצוב ושאר דברים מעין אלו.

דעת בבעלת ידיעות

והדעת תכיל את הידיעות שיש לדם הן בלופן כללי, מה שיש המושגים ואת הידיעות הפרטיות על דבר מסוימים מה הם וקיומם. והן ביחס למעשים מה יגרמו או מה יהיה משמעותו דבר קיים וכו׳.

בקשה

הבקשה היא מחשבת הצורך, היינו, שיהיה בדעת הדם שדריך הוא בשימוש וכדוגמת שיחשוב הדם שדריך הוא בלכילת דבר מסוים או בהנאת דבר מסוים, אבל לא תהיה המחשבה בזאת דבר הוא אלא בסוג הדבר שדם דריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

מחשבה

הדעת כאמור היא מקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למלילות ולמעשים, והיינו, שיהיה הדם חושב על דבר מסוים ביחס למשמעותו השימושית, והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעדיין לא קיים. התייחסות למלילות הוא לדוגמא שדם דם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למלילות קיימת שאין לדוש שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חדש ובמובן זה תחשב התולדה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא תורך.

רצון

הרצון הוא מחשבת קיום מלילות, והיא משם רץ כדם הרץ אל מקום אחר ואף שבזמן שהוא רץ אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שאפשר

לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר מאשר מקומות וכן בחלם שיש בדעתו יציעה לגבי המצב הרצוי להיות בו וכצירלה, היינו, שיחשוב קיום מצב כרצוי לו יקרא שכולה במצב ויהיה עליו שם הדבר שכולה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

אך אם לא יהיה כולה, היינו, שחושב בדעתו על מי קיום המצב כרצוי לו הוא יחשב לנוח ביחס למצב, והיא משם נם כחלם היולא ממקום שלף שהוא עליין במקום שכיון שהוא בדרכו ללאת מן המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן בחלם שנוח על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שנוח בו וגם זה לף בזמן המצב ביחס להמשכו.

וכן הוא ביחס למעשה, היינו, קיום מציאות המעשה שיחשוב לחם קיום תולאת המעשה כרצויה לו יחשב כרוצה את המעשה וכן לחידך אם נוח עליו.

וכיון שמשמעות נוח ולון מתייחסים לקיום מציאות יתכן שיעשה לחם מעשה בדעון למעשה אך לא יחשב כך ביחס לתולאה, וכן ביחס לאי עשיית דבר שכיון שהנוח מתייחס למציאות לא יהיה הנוח כמי שעשה, אך ביחס למציאות שנמצא שלא עשה, שייך שיהיה נוח עליו, ונפרט.

ביחס למציאות מתחדשת

אם נחשוב מעשה כגורם נחייב שיהיה המעשה בדעון. וזה יתחלק לפי המעשים, שאם נחשוב מעשה שקיום מציאות נוכחית, אז יספיק שיהיה החלם רוצה את קיום המציאות. ואם נחשוב מעשה כמקיים התולאה, נצטרך שילצה את התולאה. וזה יתנה לפי גדר המעשה. ולדוגמא, בחיסורים שאינם עניין לגרימה אלא רק עצם המצב החסור, כמו נהנה מחלבים ועריות, אף שהחלם לא יהיה הגורם, כיון שההנאה היא מדעתו הרי זה נחשב רצון.

ביחס לעשיית המעשה

ובדברים שצריך שיהיה החלם גורם, ויש משמעות גם למעשה עצמו בלא חשיבות הנודעת ממטרת המעשה, אז המעשה צריך שיהיה לרצונו, וכדוגמת שבועת שווא, שמשמעות החיסור היא השבועה על דבר שהוא שקר, אם נחנם על דבר שקר להשוב שהוא אמת נחשב כאנוס, ולא נחשב שנשבע על שקר. ואף שבאמת הוא שקר, כיון שהחיסור הוא להישבע, היינו, לאמת דבר שהוא שקר, הרי שאם היה בדעתו הדבר כדבר אמיתי, אז לא יחשב השבועה כשבועת שקר. והיינו, שאין החיסור שיהיה שבועה על שקר, אלא שאמירת השבועה תהיה במשמעות של אמת. וכיון שהמשמעות של שקר ואמת היא ביחס ליציעת החלם, אם זו היתה יציעתו הרי שהוא אנוס.

והנה מצאנו בזה שני דוגמאות הפוכות חלבים ונזיקין, דחלב נאסר אפילו הוא לא גורם למעשה, אבל אינו חייב אלא בדעונו ולא באונס. ונזיקין חייב אפילו אם נעשה באונס, אבל אם אינו גורם למעשה אינו חייב.

והיינו, שבשני מקרים (ונדל זה בחלב הוא לדעת חלק מהרחשונים) מצאנו את שני החלוקות האמורות באופנם הטהור, והיינו, שאלבד מה שנצטרך שיהיו המעשים נעשים בגוף העושה, בנזיקין, הונדל מעשה ביחס לעושה רק מחמת גרימתו את המעשה, ולא מחמת היותו רוצה וכו', ולכן יחשב כעושה ככל שהונדל גרימתו. ובחלב, הונדל המעשה ביחס לעושה רק מחמת דעון העושה את המעשה, ולא מחמת גרימתו אותו, ולכן יחשב כעושה ככל שיונדל דעונו.

כוונה

הכוונה היא שם כללי למחשבה בדבר מסוים, לשם דבר אחר, והוא משם כיוון, כדבר המכוון ומתאים לדבר אחר.

ביחס למציאות

ובדברים שצריך שיהיה החלם עושה למטרה, לריך שיהיה עשיית המטרה לרצונו, שלריך שבמעשה עלמו יהיה רצון למטרה בכדי שיחשב שהמעשה נחשב כמעשה למטרה זו. ולדוגמא כוונה במצוות, שאם נאמר שמצוות לריכות כוונה, היינו, שלא מספיק שיהיה החלם עושה את מעשה המצווה, אלא לריך שיהיה המעשה עלמו יהיה לשם דבר אחר. היינו, קיום מה שה' ליווה. וזה שייך גם בדברים שאין לריך שיהיה גורם להם אלא שהחלם עלמו לריך

שיעשה לותם בעצמו, כמו שמיעת קול שופר, והיינו, שמעשה התקיעה לא יעשה לותו הוא אלא רק מה שישמע, ואם צריך כוונה אז צריך שיהיה עושה המשיעה לשם מצווה, היינו, לקיים הציווי שציווהו ה' לשמוע קול שופר. והיינו, שמשיעת הקול תחשב שמיעה בכל אופן, גם אם לא יכוון למצווה, אבל צריך שילמה לשלח ידי חובה בזה. וזה משמעות המילה כוונה, שיש לת גוף המעשה, ויש בו משמעות של קיום מצווה, ומה ששומע הוא גוף המעשה, והלשון במשמעות הוא הכוונה.

ביחס למעשה

וכן לגבי דברים האסורים משום התולדה שנעשית, שצריך שיהיה לשון במעשה שילא ממנו התולדה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התולדה.

ביחס למעשה בעל משמעות

ובדברים שיש משמעות לעשם המעשה שהוא עושה לת התולדה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולדה, אז יהיה הלשון לתולדה חלק מגדר המעשה עצמו, ואם לא יהיה הלשון לתולדה, אז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ולפילו יוביל המעשה לתולדה, ולפילו ידע שהמעשה מוביל לתולדה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא לשה שיהיה המעשה מוביל לתולדה. וכוונת מעשה לתולדה תהיה בגדר לשון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התולדה.

סיכום

ונמצאנו מ"כ לרבעה גדרים בדעת והם הבקשה, המחשבה, הלשון והכוונה.

הבקשה, היא יחס הדעת להיות הדבר צריך שימוש, והיא התייחסות לעצמו כצריך. המחשבה, היא יחס הדעת ביחס למשמעות דבר קיים או שיהיה קיים כממלא צורך, והיא התייחסות לעשם הדבר כממלא צורך הבקשה. לשון, הוא יחס הדעת לדבר שיתקיים כמילות במשמעות המחשבה, ובזה שייך ליני לושם ולשון. כוונה, יחס הדעת לדבר ביחס לדבר לחר, וכמו שיחשוב בזמן פעולה שהדבר שבו נפעל יהיה דבר לחר.

וכן יתחלקו מושגים ללו לפי משמעותם לגדרם, שהבקשה, כיון שלוא מתיחסת לדבר ללא לעצמו, לין צורך שיהיה חושב בה ביחס לדבר, לו בזמן עשיית הדבר. והמחשבה, שלוא מחשבה ללא בדבר, לזו כל שחשב בה ביחס לדבר תקרל מחשבה, לך תשתנה בגדריה להשיבה לעתו של לדם לפי הבנת המילות שבה, שדם חשב מחשבה על דבר וטעה בידיעתו על הדבר לל תחשב מחשבתו, וכן לפי יכיבות המחשבה הנקרלת גמירות לעת שדם יחשוב עכשיו כך ובזמן לחר יחשוב כך לל תחשב מחשבתו כלעתו. לך הלשון, כיון שהוא התייחסות ביחס לתולדה מסוימת, כל זמן שילא נחשב לשון ביחס לזמן ההוא, ואם התרא בעת המעשה כולו יחשב שנעשה בלשון, לף אם בדור שישתנה לשונו לשחר מכן. והכוונה, היינו, כוונת דבר לחד לדבר לחר, יהיו שני הדברים לריכים להיות חלק מהכוונה, ואם יהיה זה כוונה של מעשה לתולדה, לז לריך שיתכוון בזמן המעשה שנעשה התולדה.

העושה מעשה מצווה

ידיעת משמעות המצווה במעשה

והנה כל זה למרנו ביחס להיות הדדם עושה המעשה, לך בנוגע למצות התורה יכנה משמעות לעשיית מעשה שהוא בלא תעשה. והיינו, שביחס לעשיית המעשה האסור יכנה עוד הבחנה, שם יודע שעושה מעשה לסור, שהיודע שעושה מעשה לסור ועשאהו נקרל מזיד, ואם לא ידע שהמעשה לסור נקרל שוגג.

ידיעת איסור לא תעשה

ויש לנו לחלק בגדר מחשבת שוגג ומזיד בלאיסור לל תעשה, לבין שאר מחשבות בגדרי עשייה, וכן ביחס למצות עשה. והיינו, שהתייחסות למעשה בבחינה שם הדבר נעשה, וע"י מי, וכו', אינו דומה לבחינת מחשבה של מעשה שנאמר עליו שלא לעשות. שבציווי של אי עשייה יש בו התייחסות לכלל הזמנים והמקרים שלא יהיו בגדר עשייה לסורה זו, וכיון שכך הרי שמי שעשה במזיד הרי הוא ככל עושה מעשה ביחס לאיסור. לבל מי שעשה בשוגג הרי שאיסורו הוא איסור בכלל המקרים, שלא רלה להפריש מעשה זה מכלל מעשיו. ומ"כ מלבד

גוף האיסור יש בשוגג מעשה בדעת עצמה, ביחס למעשים שנעשים.

איסור לאו ביחס לכלל דעת המקרים

ועל כן הדעת תהיה מקמעותית ביחס לגדרי האיסורין, שיטרך ידיעה בתחילה, ויהיו ידיעות מחלקות וכו'. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו', כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור מקמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כבישה ואכילה והנאה וכו', והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס למי שעשייתם, ויתחלקו גם ביחס לשמות הלשם.

שלושה חלקים בעשייה ויחסם ללאוין - האדם, מעשה האיסור, והדבר האסור

וימצא בזה (היינו, גדר עשיית האיסורים) שלושה חלקים בעשייה, והם הלשם, המעשה האסור, והדבר האסור. והשמר הוא ביחס לשם, וזה שייך בשמירת עצמו, וביחס לכלל מעשיו, ובשמירה מדבר אסור, שכל מילת פן אין היא אלא ביחס לדבר שאפשר לו להתקיים או לא. וע"כ לא תבוא ביחס לשם אלא אם יוגדר מצד שבו יתכן לשם להיות או לא, ואם נאמר פן תעשה יהיה פירושו שביחס לעשייה תהיה לפניה ולא לאחריה, והיינו, ביחס לשני המצבים בהם אתה נמצא עם העשייה ובלעדיה. ומילת אל תיתכן ביחס לשם ושייכותו לדבר האסור, אם מעשה ואם חפץ, שכל לא לקיומו, אלא לשי קיומו[א].

סיכום

וא"כ מצאנו בגדרי עושה כמה דברים, גוף העושה, דעת העושה, הידיעות בדעת העושה, מחשבה בהגדרת מציאות, לצון ביחס למציאות מתחלפת וביחס לתולדה, כוונה, ביחס למציאות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל מקמעות, וביחס לעושה מעשה מצווה, ידיעת מקמעות המצווה במעשה. דעת מעשה האיסור ביחס לכלל המעשים.

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא מקום מי הזהירות, והפטור לחטאת הוא מקום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא מקום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא מקום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא מקום שאינו מעשה לאסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על הלשם שיהיו מעשיו מכוונים.)

גדרי איסור מעשה

גדרי מעשה

הנה מצאנו בתורה כמה שמות מעשה, וחלוקתם במעשה, ובתולדה. בעושה, ובנעשה. שיש מעשים שנקראים ע"ש גדר שיש במעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו רואה במי שקורה וזניה במי שזונה וכו', או בנעשה כמו הורגה במוריל והקמה במקים וכו'. ויש מעשים שנקראים ע"ש גדר שיש בתולדת המעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו טומאת עלמו במיטמא, ובנעשה כמו טומאת אחרים במטמא והינוח דבר במנית. וכן יש מעשים שנקראים ע"ש גדרם בעשיית הנעשה בעושה מעשה כמו הזנייה במי שמזנה אחר (אל תחלל וכו' להזנותה) והפנייה במי שמפנה אחר (כהפנות שכמו). וכן מצאנו שמות מעשה ותולדה כלליים כמו לא תעשה ולא יהיה. וכן מצאנו שהשייכות בין העשייה לנעשה תבוא בכמה גדרים דבר, בדבר, אל דבר, מדבר, לדבר, את דבר, על דבר, כל דבר, וחילוקם כך. בדבר, מה שיש במעשה להיות כלול בדבר ככה בחפץ, וכדבר במקום. אל דבר, מעשה ביחס לדבר החלוק ושאין במעשה להכלילו. מדבר, מעשה שיש בו להוליא מן הדבר בלי לשנות גדרו, ככה דבר, או כמלאות דבר. את דבר, על דבר, כל דבר, הוא גדר במעשה או בתולדה שיש בחלקה גדר ככולה כי כללה הוא כלל חלקיה, ויתבאר לקמן. וכן מצאנו שהשייכות בין העושה למעשה

א. וזה ביאור מה שאמרה שכינה כן ירבה, היינו, שאין ישראל נמצאים במצב שעדיין אינם מתרבים, אלא מצבם הנוכחי הוא במצב ריבוי וישאר על כנו ואין זה תלוי בהתחכמות מצרים

תבוע בכמה גדרים כמו בדבר סתם, תעשה לך, וכן מלאנו שהסייכות בין העושה לנעשה תבוע בכמה גדרים כמו דבר, דבר לך לו לבדו, דבר דבריך לו דברי דבריך, דבר לך.

גדרי העושה

והנה במעשים שהעושה הוא חלק מהמעשה, כמו נגיעה ובישה ואכילה וכו', אין גדר המעשה החסור דבר לעצמו, וע"כ יהיה חלוק המעשה מהעושה, לף שיהיה העושה וגופו חלק מהנעשה, וכמו אכילה שהוא גדר בעושה כנעשה. וע"כ יהיה גדר בחלם כאינו בעל המעשה, וכמו שאמרו שהלבים ועריות חייב לפילו במתעסק שכן נהנה, והיינו, לכיון שאסרה תורה מעשה שגופו של העושה הוא חלק מן המעשה, הרי שיש גדר בעשייתו כנעשה ולא כעשייה. לך במעשים שאין הם מחמת עשייתו אלא מחמת הנעשה, כמו לגיחה, היינו, שפיכות דמים לנלחת, לא יהיה משמעות בחלם כחלק מהנעשה אלא כעושה גרידא. ולא תלחת הוא כאילו אמר לא תהיה לחת.

ועכ"פ מלאנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולחה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון בלגיחה, העושה נקרא רולח, והמעשה חלוק, העשיה לגיחה, והנעשה נלגח, והתולחה בעושה לגח, ובעשוי לרוח. (ואמנם לא מלאנו לשון עשוי, היינו, לרוּח. כי הלגיחה בנפץ חיץ, והנפץ הרוגה, והחיץ מת, והחלם חלל, והלם נשפך, ובשרו נבול. ואין זה לבר אחד שהוא לרוח) וכן באכילה, שהעושה אוכל, והעשייה אכילה, והנעשה נאכל, והתולחה בעושה אכל, ובעשוי אכול. (ולא מלאנו לשון עשוי כי אינו אחר שנאכל) ובמעשים החסורים מחמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם יצירת דבר חדש שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים לפשריים, גופו, לעתו, ולאונו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם התחילה. ובתולחה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

איסור לא תעשה

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. לי עשייה היא בחלם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עשמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת החלם הכוללת שמירת גופו לעתו ולאונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולחותיו, ושמירת העושה בגופו כלוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כלוגמת מהשבת לאסור וכוונת ל' לבריס, ולאונו כלוגמת לא תחמול ופנית הלב, ושמירת מעשיו כלוגמת רולח בשגגה, ושמירת תולחותיו כלוגמת מזיק. ושמירת מעשה היא בדבר שעשוי, שאין הוא מכוח המלוָה ולף שיתכן שנעשתה על ידו לבל קיומו אינו תלוי בו כמו חילול קדושת השבת ומעילה בקודש לבל שמירת מעשה שכוללת עשייה הרי היא מלוות עשה. ומניעת קיום הוא בעשייה, ובמעשה, ובדבר, בעשייה בדר"כ יהיה על לחריס שעשייתם שייכת אליו מחמת שהם שייכים אליו או שעושים ע"פ או לכלל האיבור כלחרלי על הנעשה בתוכו, וכן במעשה שאיכותם אליו מחמת בעל העשייה או הדבר הנעשה וכן בלאיבור כלמור, ובדבר שהוא בדשותו וכו'. ויש מן המלוות הכוללות כמה גדרים שונים, ובשבת מלאנו גדר אי עשייה לאיסור עשיית מלאכה, וגדר שמירת מעשה לקדושת השבת, וגדר מניעת קיום, בעשייה, לבנך ובהמתך. ובמעשה, בשביתת כלים לב"ש.

סימן ג

איסור עשיית מלאכה

איסור מלאכה

איסור עשיית מלאכה בשבת הוא חלק מדין שביתה בשבת. שהשבת היא קודש לה', ועשיית מלאכה היא חילול קדושתה. ולמד הכתוב קודש היא לכם, שמלבד מה שהיא קדושה לעצמה בלי שייכות למצוותה, נלטווינו שיהיה קודש זה גם ביחס ליעקלע. וכמו שיהיה חפץ קדוש לה', כך השבת זמנה קדוש לה' ביחס לעבודה שעושה אדם בזמן. וכל עשיית מלאכה עבודת היום שהוא כמי שמשתמש בכוחו של הזמן, וחילל הזמן מקדושתו לה'. והזהיר לא תעשה כל מלאכה, והעושה מלאכה במזיד מיתתו בסקילה והנפש בכרת. ובשגגה והביא קרבנו חטאת.

גדר האיסור

דין איסור עשיית מלאכה נאמר בלשון לא תעשה כל מלאכה, והעשייה האסורה אינה מוגדרת לעצמה כמו לאכילה וכו'. והמעשה האסור, היינו, מלאכה הוא שם כללי של סוג מעשים. וכלומר שלא לעשות סוג מסויים של מעשה, וכיון שלא הוגדרה העשייה כמו לאכילה או בישה, וגם לא הוגדר תולדה בעושה כמו הנאה או עינוי, יהיה גדרה לפי המעשה, וכיון שהמעשה לא הוגדר בדבר מסוים כמו בחלב ודם, ולא הוגדר בתולדת דבר מסוים כמו בפסל ותמונה, אלא רק בסוג המעשה, גם העשייה תוגדר ע"פ זה. וכיון שאין מעשה מוגדר כנעשה אלא בתולדתו, גם העשייה בעושה תוגדר ע"פ זה. ובגדרי העושה הוגדרו בפרשת חטאת, ובגדרי עושה כלליים, ובמה שיש לעשייה המוגדרת ע"פ המעשה להגדירו. ומ"כ המלאכה שהיא המעשה מגדירה את העשייה כאסורה, ואם אין על העשייה שם המעשה אין זה עשייה לאסורה, וכיון שאין המלאכה שהיא מעשה אלא בתולדתה, גם העשייה תהיה תלויה בזה. וכיון בלי תולדה לא נחשבת המלאכה, גם אין העשייה לאסורה. וכן להיפך. ובגדר העושה במה שהעשייה ממנו יוגדר כמו העשיה, וכנ"ל. וע"כ יהיה האיסור תלוי בגדר מלאכה ומעשה ועשייתו והעושה.

(היינו, להיות לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק אם לריך למעשה ותולדת המלאכה עצמה, וכמי שאותך כי יש לו צורך בפרי תחוך לווקא, אלא לכאמור אין זה חלק שבעבודו נקרא מלאכה, שאין זה שם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה לאמר רחמנא ולא מלאכתך.

והרי אין גדר איסור מלאכה מקום עיונו למנוע שיהיה לו מה שהוא לריך, אלא הוא מקום קדושת היום, וע"כ אין חשיבות מלאכה במה שהוא לריך לה, אלא במה שהיא מעשה חשוב (וכבר בישרנו במק"א גדר זה בעניין מה שלא נמנו מילות מלאכתו לבריאת ומלאכתך, במנין ל"ט מלאכות הכתובות), ומיניה לעיקר גדר האיסור לאיזה בישה במלאכה הוא במעשה.)

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין

הוא חלק מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר חלק במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבחמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על החלם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שתם יהיה שיך לה משמעות חלל החלם, חלא הוא גדר בעשיית החלם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שלבריס המותריס הם מה שאין בעשייתם לי שביתה.

גדרי מלאכה

חילוק סוגי הדינים דמלאכת שבת ולימודיהם - הערשה, המלאכה והמעשה המחברם

והנה יש למנות חילוק בדיני מלאכת שבת (וימלא ביתר במלאכת הולחה) בדינים שגלריהם קבועים מעיקר מצוות התורה, ובדינים המופשעים ע"י לעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהולחה נמלא גם גדר בבעל המקום), ובמה שהוא חלוי בלעת בני חלס, ובמה שהוא חלוי בהגילות שימושם, ובמה שהוא חלוי בלעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק הקליפי, היינו, שהחלס עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ודיני העושה נחמרו בפרשת חטחת, ודיני המלאכה נלמדים מהמשכן. ודיני המעשה נחמרו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עלמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמצבו המוגמר חשוב להיקרחות מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מלאנו שמות חלוקים, והס, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמלאס דווקא באיסור שבת, אחר שבשאר איסורים מעשה האסור אסור ביחוד, ולא משום איסור לעשות מעשה סתם. אבל בשבת שגדר האיסור בשביעי לא תעשה מעשיך, הרי שגדר האיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עלמו היו נאסרים כולם.

ונבארם, לחלוק מעשה מלאכה משאר מעשים שהוא מעשה בלבד, ואין העושה חלק מהמעשה, וכדוגמת הנח על מיטה, שהרי הוא עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. אך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בלבד, אלא לו מלבד, ביחס למנוחת גופו, לו לבבד, ביחס למיטה הנדרסת, ואין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד למדו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיך להפריד את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, או בלורה מדוייקת לצלימות עשייה, שאין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכדוגמת תקיעת שופר וריקת הפת, שאף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שאריך לכוון פיו או נשיפתו בלורה מדוייקת, הרי שיך לומר שזו עשיה אלו, מה שהוא מכוון גופו. ומ"כ יש להחשיב את גופו בנפרד מהשופר, והרי זו מלאכה. וחילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון לורת גופו הוא אכן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד למדו שמלשון הכתוב לאא תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בלבד כמו הנעת המיטה, הלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ולמדו שאמנם לף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, דילפינן מלשון מלאכת מחשבת שאא נאסרה אאא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא במה שאינו בנמלא עליון (אאא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו

החמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההנעה חשובה כדבר לעצמו, אלא היא מצד שלב המיטה, והמיטה בנמצא, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה דבר חשוב בדבר, ושם מלאכה שתש היא מעשה בדבר, וכמו מלך שהוא שליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא הדבר.

חילוק גדר מלאכה ומלאכת מחשבת – מעשה שיש בו הכנה

וביאור חילוקם אלו שהנה נמצא יש בחיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנשארו וגם חיסורם, וכיון שלא נשארו אלא מלאכות שהיו במשכן, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, וכלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למצוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהדחת הכום והלעת המיטה וכו'.

וגדר מחשבה הוא בשני חופנים או בחשיבה שקורם המעשה כילד לעשותו, או בבקשת צורכו, והנה בקשת צורכו בדבר למדנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שאף שהדחת הכום והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

גדר מחשבה במלאכה – המחשה תהיה במיעוט משמעות ההכנה בתוצאה

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורא לבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקורם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתחיל תולדת מלאכה זו לדבר אחר, ודעי מחשבה.

וזהו שאמרו לדייק הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שאף שלולי לדייתו יצרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתאים לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

עשיית מלאכה

ועוד אמרו שאין למדים מן המשכן אלא גדרי המעשה, וע"כ לא בעינן שיהיה לווקא מלאכה גמורה, והיינו, לריגת בגד שלם וכתיבת ספר שלם, וזה נלמד מהחמור כל מלאכה. ובילור זה כמו שאמרנו שגדר מלאכה, היינו, הדבר המוגמר שנקרא על שם עשייתו, וכמו בגד שיש בו החוט הגזוז והמנופץ והטווי וכו', ואף ביחס לכמות המלאכה אין נחשבת המלאכה חלוקה בהריגתה שאין נקרא שמה על חוט וחוט אלא בגד אחד כולו והיה ללמוד זה, ואמרו למשכן כל ילפינן לה, היינו, שהוא נחשב כל כולל, וכדבר החלוק לחלקים הרבה, להיות כולו מלאכה כלולה, וחלקה הכתוב, לחסור לפילו חלק המלאכה. ואף שבשאר מקומות יהיה כל לשון כלל, הכא כיון למלאכה אחת היא הרי שאין לכלול אותה, ובהכרח שכיון בגדרה ככל שיש לו חלקים ולא כדבר אחד.

לימוד המלאכות ממשכן מלשון מלאכה – חשיבא מלאכה אף שלא הווה בפועל במשכן

וכבר נתבאר מה שלא נכתבו בתורה סוגי המלאכות החסורות במעשים, אלא הרי הם נלמדים ממה שקראה התורה לדבר הנעשה בעשייה החסורה בשם מלאכה, ואנו למדים שחפץ שהתורה קראתו מלאכה, עשייתו היא מעשה מלאכה. וע"כ במה שקרא לאריגת מלאכה, נודע כי כל המעשים הנלרכים לדבר מוגמר זה נחשבים כמלאכה.

ויש לדקדק כי לימוד זה, היינו, מלאכה מן המשכן, אינו מסוס שהיא נעשית במשכן לווקא, שאפשר שכבר היה מוכן בשעת ליווי המשכן ולא נלרכו לעשותו, אלא ממה שקראתו התורה מלאכה אנו למדים שהוא הנאמר בחיסור עשיית מלאכה בשבת. וזה נלמד בגז"ש או בהיקש שבת למשכן. וע"כ נוטע אף הוא אב מלאכה, לכיון שעלי שיטים נקראו מלאכה, הרי שנטיעתם גם נחשבת למעשה מלאכה, ואף שלא היתה נטיעה במשכן, אלא הביאו עימהם או ניטע ע"י אחרים.

שלושה גדרי לימוד ממלאכת המשכן – שם מלאכה, פרטי המלאכות, ודינים כלליים

והנה מלאנו בהא דיליפינן לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדר שם מלאכה האמור בשבת, דיליף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה לחשיב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב לכל יעשו עול מלאכה,

ובזה כלול סילוק לסממנין ולצמר ולעור והמוליח. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סילוק לבגד וקרקעים וכלים. והשלישי, במה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שלא צטרכו על תרומת תכלת ושני וכו' מלאכה, והיינו, למי לבוע לא נתפרשו כל המלאכות המבילות לזה כזורע וגוזז וכו').

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף אף לגי כתיבי המלאכה בפירוש, לכיון דילעינן להכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כלעיל חשיב מלאכה לעצמה (כמו סילוק לפת מסממנין, וסילוק לחוט מצמר, וטוויתם וסילוק לבגד מיריעות, וסילוק לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרקעים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מבישול סממנין, ומכה בפטיש מטשים, ומוליח מהבלה).

והגדר השלישי, הוא מה ליליף בגדר המלאכות עצמם, ובזה לא בעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הוללה דילפי מהבלת יקרלב, אך גדרי המלאכה כהוללה והוצטה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין (או ממוקיט לעגלות), והעברה למעלה מי' ממקח בני קהת, וכשויות מעגלות, וגובה רשות מלרון, ומה שלנו למילף ז"ש. והרי לא נלמד מלאכה בעגלות לבני מרלי אלא עבודה, וגם לא יליף מלשון מלאכה לאיתא בבני קהת, ומשמע שאין מלאכה זו כמלאכה לעשיית המשכן. ונחלקו רש"י והתוספת אם פת איתא במשכן, ומשמע לבעת רש"י שאין ללמוד מעבודת המשכן שאינה נוגעת לבנייתו), וכן גדרי מלאכה הכלליים (כמו גדר מלאכת קילקול שהיא לורך תיקון שמלאנו שלמדו אין מכבה מגדר ע"מ לבנות לסותר, אף למכבה למשכן יליף מכיבוי אש שאחת דוד לסממנין, וכמו לכתב רש"י שם, שהוא גדר אחד של קלקול אש בו תיקון. ונחלקו שם איזה תיקון יחשיב הקלקול למלאכה, והיינו, אלא יליפינן בהיפך מקורע להוה במקומו).

מעשה מלאכה

איסור עשיית מלאכה נחלק למלאכות נפרדות, ומימלא למעשים נפרדים. ויחולקו זו מזו ע"י תולדת המעשה, ולורתו בגדר התולדה. ויתחדבו על ילדי להיות תולדות. שלמנם עשיית המעשה היא הדבר האסור אש בו ביטול שביתה, אך משמעות העשייה היא מחמת הגעשה, שהתעסקות (היינו מה שהיא גדר בעושה בחילוק מן המעשה) בעשייה חשובה הוא איסור מלאכה, ושם המלאכה להיחשב מלאכות נפרדות, הוא בשם הגעשה. ועל כן שייך שיתחייב בעשיית אחת על שתי מלאכות, כי יהיה על התעסקותו שם שתי תולדות.

ועל כן מה שיהיה העושה גורם הדבר במלאכות שבת, יתייחס להתעסקות הנ"ל, והיינו, שאם יהיה ההתעסקות הנ"ל מוגדרת כהתעסקות בתולדה, ואף שלא יהיה גורם התולדה, כיון שגרם ההתעסקות שהיא התעסקות בתולדה גם יהיה חייב. ועל כן אף במעשים שלגבי נזיקין לא יחשבו העושה כגורם לוגמת זורה, לגבי שבת יחשבו שהרי לגבי ההתעסקות, זוהי לורת ההתעסקות של האדם בתולדה, אף שנדרשת פעולת הרוח לגרום התולדה. וכן לגבי דברים שעשאוה שלגבי נזיקין פטור ולגבי שבת חייב, ואם היה בין הגרימה ביחס לתולדה היו פטורים כי לא גרמו (היינו, שלא היה בעשיית האחד סיבה מספקת לקיום התולדה), אבל כיון שהוא בין בהתעסקות שייך לחייב, כי יש משמעות של התעסקות בתולדה גם כשהמעשה הוא חלק ממעשה של כמה אנשים. וכן הוא בשי שגרם את התולדה בשני מעשים שונים, שבנזיקין יש מי שפוטר, ואף מי שמחייב לא מחבר את שני המעשים, אלא מגדיר את אחד המעשים כשהחייב, ובשבת יהיה חייב, שהתולדה תחבר את שני ההתעסקויות למעשה אחד שהיא מטרתם.

גרימת הדבר במלאכות שבת - התעסקות בתורה בזורה ברוח, בשניים שעשאוה, ובשני מעשים

פעולה שגורמת מעשה במלאכה - עשיית מלאכת קורצר המשלבת אדם, דעה, בקשה, מחשבה, ורצון

ומבואר מכל זה לכלי סוד עשיית מלאכה הדבר התלוי על החלם הוא, פעולה שגורמת מעשה, היינו, כל המלילות מתחילה ועד סוף שיש לה שם מלאכה, וגדלו שביחס למעשה גופו נחשבה ההתעסקות, וביחס לתעתו נחשבה יכירת התולדה. וביחס למשמעות ההתעסקות, היינו, המעשה נחשבה מלאכה.

ולדוגמא עשיית מלאכת קולר שהיא עשיית מעשה של חיתוך דבר מחובר, שמשמעותו כחתוך יותר מן המחובר היא שעתה הוא לוכל. וכוללת בה את החלם, הלעה, הבקשה, המחשבה, הלגון, הכוונה, הפעולה, הדבר המסוים (היינו הקרקע והדבר המחובר לה והדבר לחר שיחתך), המעשה והתולדה. שהחלם הוא בעל הלעה והפועל של המחשבה, הלגון, הכוונה, והפעולה, הלעה היא מקום יליעת המלילות ופעולת המחשבות, הבקשה היא בקיום התולדה כממלאת לורך, המחשבה היא במעשה בקיום הבקשה, והיא סיבת הלגון והכוונה, הלגון הוא מחשבת קיום התולדה וסיבת קיום הפעולה, הכוונה היא מחשבת המעשה בקיום התולדה וסיבת לורת הפעולה, הפעולה היא סיבת מלילות המעשה, והמעשה הוא כלל מלילות הדבר שהיה על שהוא עכשיו, והתולדה היא הדבר שנמלא.

ייחוס הפעולה, המציאות, והתרצאה - חיתוך ירק כמובן לאבילה וגמר פעולת האדם בזמן

הפעולות מיוחסות לחלם, המלילות מיוחסת לפעולה ולדבר, והתולדה מיוחסת לדבר, ובקולר, היינו, חותך ירק מהקרקע. הבקשה הייתה בירק כלוכל, המחשבה הייתה במעשה החיתוך כיולר לוכל, והלגון היה בירק חתוך והכוונה היתה לחותכו מהקרקע והפעולה הייתה הנעת הסכין, והמעשה הוא מה שהיה הירק מחובר ועכשיו חתוך, והתולדה היא ירק חתוך, וממילא נבין שהבקשה הייתה בדבר כמובן לאכילה מחשבה הייתה במעשה כמילוי בקשת האכילה וביחס לדבר ירק לאכיל, והלגון בירק החתוך, והכוונה בירק המחובר, וכן הפעולה והמעשה היה גם במחובר וגם בחתוך והתולדה רק בחתוך, וביחס לזמן, פעולת החלם נגמרת ברגע שהפעולה מכריחה את מלילות הדבר חתוך עוד לפני שנחתך בפועל, והמעשה הוא כל הזמן, והתולדה היא בזמן שיש לדבר מעמעות כחתוך.

הגדרת הפעולה השלימה באדם - הבחנה בין עסק, התעסקות, מלאבה, ומלאבת מחשבת בעשייה

מעשה החלם הוא הפעולה, וביחס לחלם הפעולה השלימה היא שחלם בר לעת יפעל בלורה שתגרום תולדה שתמלא את הלורך שהיה לו. שלריך שהפעולה תהיה מתוך בקשת התולדה, ברלון התולדה, בכוונת המעשה, לשם מחשבת המעשה, ולשם גרימת התולדה.

המעשה, היינו, המלילות בלי עוסה נקראת עסק, והפעולה בלי כוונה למעשה נקראת התעסקות והפועל מתעסק, והמעשה עם משמעות התולדה נקרא מלאכה, והמלאכה עם משמעות המחשבה, היינו, ביחס למחשבת התולדה נקראת מלאכת מחשבת, ומלאכת מחשבת עם הפעולה נקרא לעסות מלאכה.

גורם התרצאה וביטול השביתה כשני גדרים במלאכת מחשבת

והנה מלחנו בבריתא לרבי להבילו לגבי פטור לזה עוקר וזה מניח גם לין להעושה מקלתה וגם לין לשניס ועשו לותה וגם ללין לשניס ועשלוה.

והנה בגמרא משמע ללין חיוב יכולים לר״י קשור לפטור להעושה מקלתה, להגמ׳ הבילה לין שניס שהיו וכו׳ ולחר כן ר״י לומר לת כל הלין מחלק ומחלק בין לא יכולים ליכולים, ומשמע ללא יכול הוא סיבה לחיוב, ולי ליכא פטורין, ולהא קלי ר״ש ללע״פ שלא יכול פטור, ומשמע שחולק לליטול להעושה ומקלתה, ולומר ללכך נלמר בעשותה שניס וכו׳. ובבריתא יש שינוי לשון בדר״מ מחייב ור״י לומר חייבין ופטורים.

ונראה ע״פ מש״כ לק׳ ללין גדר הפטור בכל הני לר״ש כגדר כ״י, וכן לר״מ, ללר״מ ליכא לפטורא לעשה מקלתה, ויותר מזה מלאנו לגדר חיוב זה יכול וזה יכול לר״מ הוא משום כל חל בנפרל דיש בתולדת המלאכה להחשיב מעשה שלו כמעשה מלאכה, והוכיחו ללא לריכא לשיעור לזה ולזה ממטה דזב, ומשמע ללין בגדר חיוב זה שייכות ללין חטאת.

והיינו, שהרי קרא לחטאת לא חיירי דווקא בלאיסור שבת, ובהכרח ללין גדר הפטור במלאכה אלא במעשה בכלל, והיינו,

לקף למעשה מלאכה יש בו גדרים נפרדים, כמלאכת מחשבת וכו', לך יש שיתוף בגדרי המעשה הנוגעים לחיוב חטאת בין כל חייבי חטאות, וכמו שכתבנו גדר מעשה מלאכה הוא גדר במה שהוא מבטל קבייתה, היינו, שתולדה שנעשית יש בה להגדיל את העושה לותה כמבטל קבייתה, וכיון שאין במעשה עצמו גדר איסור אלא בתולדתו, ואין בתולדה אלא מה שהיא גדר במעשה, הרי שיש כאן שני גדרי מעשה, לאין המעשה כמחשיב את העושה כגורם התולדה בלותו הגדר עם המעשה האסור, לגדר המעשה המחשיב את העושה כגורם התולדה, אין בו משמעות איסור, והמעשה האסור אין בו משמעות כגורם התולדה, וזה גדר מלאכת מחשבת.

מלאכה שאינה צריכה לגופה

ומלאכה שאינה צריכה לגופה היא מלאכה בלי רצון בפעולה שהתולדה תהיה מילוי הבקשה, ואם זה קלקול היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שתהיה תולדה, ומלאכת קלקול היא מלאכה בלי מחשבה לתולדה בפעולה, ובדברים שהמקלקל חייב לא צריך מחשבה בפעולה.

חשיבות מלאכה הצריכה לגופה - בחשיבות העושה ולא ברצון התוצאה

ויבואר לק' בלורך גדר חשיבות שיש במלאכה בהיותה צריכה לגופה שהוא מגדרי חשיבות העושה מלאכה, היינו, שאין נחשב שעושה מלאכה אם אין צריך לגופה, והיינו, שלא נאמר שהוא מגדרי רצון תולדת המלאכה, כי אין חשובה מלאכה בלא תולדה, וכיון שאין רוצה התולדה אין המעשה מעשה מלאכה, דולאי כיון שהתכוון לעשות המעשה, ומעשה זה הוא מלאכה, הרי שעשה מלאכה, ואין בזה חסרון בתולדת המלאכה, אלא דס"ל לר"ש שמאחר שלא נחסרה אלא מלאכת מחשבת, והוא שיש במעשה המלאכה מחשבה,ומחשבה ביחס למעשה שנעשה ע"י היא שרוצה במה שנעשה, וגדר מה נעשה האמור כאן, אין הוא התולדה בדבר, וכדוגמת בקולר שאין הכוונה הפרי הקלור אלא החיתוך, היינו, התולדה במעשה, ובלי משמעות פרי לאית ליה שהיא התולדה.

והנה מלאנו כי גדר לרון מעשה הרצוי יבוא בכמה פנים. ונחלקו ר"י ור"ש, ללעת ר"י כל לורך לאית ליה ובא לו ע"י מעשה מלאכה הוא מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, ותשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ולעת ר"ש שאין נחשב מלאכת מחשבת אלא אם המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקולר, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר"ש אין זה משום תשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא משום תשיבות החיתוך, כי אין הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תולתה, ומה לבעי לליהווי היי חיתוך בפרי הוא משום לע"י שיש לו לורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה שלו כמלאכת מחשבת. וע"כ אף אם אין הוא לריך בפרי חתוך לווקא, אלא לפילו לצורך שאין לפרי תוספת תשיבות במה שהוא חתוך, כבר חשיב מלאכת מחשבת.

חשיבות רצון מעשה במלאכה - במשמעות ראוי לשימוש בני אדם או נצרך לשימוש הערשה

והנראה בזה ולבאר הא לשקלו וטרו בגמ', ליסוד מח' רש" ור"י היא במה תחשב המלאכה למלאכה, לר"י סבר שמלאכה, היינו, דבר הראוי לשימוש בני אדם ור"ש סבר שמלאכה, היינו, דבר הנלרך לשימוש העושה, וע"כ אין במה שכל המקלקלין פטורין חילוק, שהרי אין זה תלוי כלל בדבר עלמו, ומה שהוא משמש לאחרים, ומ"כ כל מקלקל הוי דבר שאינו לריך, ומ"כ אי אפשר לומר שחובל ומבעיר יצאו מכלל זה, שזהו דין בעשם מה שנחשב מלאכה. וע"כ אמר ר"ש לחייבי שהוא לריך לתולתה.

אבל לר"י שאין זה תלוי במה שהעושה לריך, מ"כ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטוריס, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, ומ"כ לא יועיל מה שהוא לריך את תולתת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העושם, אין מחשבת עורכו מועילה להגדיר דבר זה כחיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולתה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, לר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולתה הנלרכת לו, ור"י הוא מחמת תולתה הנחשבת למעשים.

מלאכת מחשבת

עיקר גדר מעשה מלאכה בשבת הוא שלא לעשות תועלת, לך כיון שהאיסור נובע מדין השביתה, ולא מחמת התועלת, שהרי אם התועלת לא היתה נעשית בתופן לשון לא היה בה משמעות ביחס לשביתה, העשייה שבה היא חלק מהאיסור עצמו. וזה יגדיל את האיסור שהתעסקות במעשה מבטל לעשה. ועל כן ביחס לעושה לא מספיק שיתבד עושה רק ביחס לתועלת כמו בשאר איסורים, אלא צריך גם שיתבד עושה גם ביחס לעשייה, היינו, ההתעסקות במעשה, וכן בתועלת עצמה. שההתעסקות והתועלת הם חלק ממעשה אחד, וצריך שתהיה ההתעסקות עצמה שהתעסקות בתועלת, וכן התועלת צריכה להיות תועלת ההתעסקות ולא רק תועלת העושה. וכיון שכך גם המעשה הוא חלק מהתועלת. אם כי כפי שנראה יש לינים הנוגעים רק לעושה ולתועלת.

מלאכת מחשבת במלאכת אומנות - צורך בתכנון מוקדם המכוון לתוצאה שיש בה מילוי צורך

ומצאנו במלאכת שבת לין שתהא המלאכה מלאכת מחשבת, ומשמעות מלאכת מחשבת היא מלאכת לומנות, ומלאכת לומנות ביחס לכל מלאכה היא מה שדרוש לה תכנון קודם, שכיון שהתועלת של המעשים מיועדת לשבר מסוים ומוגדר, יש צורך במחשבה איך לעשות את המעשה בשופן שהתועלת תהיה שבר במשמעות מילוי הצורך המסוים, ושף שמלאכות שבת אינם מלאכות שבהכרח מלאכות לומנות צריך שיהיו כמלאכת לומנות, ויש בזה משמעות בעושה, במעשה ובתועלת.

מלאכת מחשבת בעושה המלאכה - פטור משצל"ג לר"ש, דבר שאינו מתכוין, וזורה ע"י רוח

בעושה, היינו, שיעשה את המלאכה מתוך מחשבה, שמלבד שצריך שתהיה עשייתו בכוונה לתועלת צריך גם שתהיה קיום המחשבה. וכיון שהמחשבה נוגעת לכל חלקי המעשה יש משמעות לחילה לכל חלקיה, שבמלאכות שבת צריך שתהיה המלאכה (במשמעות ההתעסקות המעשה והתועלת) חלק ממחשבה אחת, מלאכה שהיא מתוכננת, וזה פטור של מלאכה שאינה לגופה לר"ש, שאין התועלת במחשבת מילוי צורך. ולעת ר"י שאין שין שהתועלת תהיה במחשבת מילוי צורך (וע"כ לא יועיל לר"י מה שצריך לכלבו ולאפכו להגדילו כתיקון שאין זה חלק ממחשבת המעשה). וזה פטור לבר שאינו מתכוין לר"ש, צצריך שהפעולה תהיה מתוך כוונה לתועלת, ואם התועלת לא תוכרח ע"י הפעולה, אין זו פעולת מעשה מחושב. וזה גדר חיוב זורה ע"י הרוח, שאף שאין פעולתו עושה מלאכה, מחשבת הפעולה שעושה שימוש ברוח מגדירה את הפעולה כפעולת מלאכה. וזה חיוב שנים שעשאוה.

מלאכת מחשבת במעשה עצמו - צורת מעשה מחושב במלאכה ומשמעות פטור שלא כדרך

במעשה, היינו, שצריך שיהיה המעשה מעשה מחושב, שמלבד שהעושה צריך לעשות המעשה בכוונת התועלת, צריך שהמעשה יהיה בצורה שבה נעשית מלאכה מתוך מחשבה. ואם היתה לא בצורה כזאת אינה נחשבת מלאכת מחשבת, וזהו משמעות פטור שלא כדרך.

מלאכת מחשבת בתוצאת המעשה - שיעור גרוגרת בתוצאה מחושבת ופטור מקלקל במשצל"ג לר"י

ובתוצאה, היינו, שצריך שתהיה תועלת של מלאכת מחשבת, שמי שעושה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתועלת אחרת ממי שאינו. ועל כן צריכה להיות רלויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתועלת של מעשה מחושב. ולדוגמא שאף ששיעור אכילה הוא שיעור כזית, שזה שיעור חשוב ביחס לאכילה, אך כיון ששיעורי שבת נוגעים לחשיבות התועלת של מעשה מחושב, מי שעושה לוכל מתוך מחשבה לא יעשה זאת בכזית אלא בגרוגרת. וזה פטור מקלקל במלאכה שאינה צריכה לגופה לר' יהודה, שאף שאין הוא מעשה של קלקול שבהי הוא תיקון לבר אחר ואין חסרון במעשה, כיון שהתועלת היא קלקול אין זו תועלת הרלויה למעשה מחושב.

גדר מלאכת מחשבת במעשי המלאכות - חלק המעשה הנכלל תלוי במשמעות המלאכה

אך גדר מלאכת מחשבת יתנה לפי משמעות המלאכה, וכמו שהבדלנו לעיל בסוגי המלאכות. ובמלאכה שהיא יצירה חשש חלק ההתעסקות הכלול במלאכת מחשבת יהיה רק העיסוק ביצירה עצמה. ובמלאכה שהיא עילוי מצבו של חפץ קיים גם ההתעסקות בחפץ תהיה כלולה במלאכת מחשבת. ובמלאכה שהיא שינוי מצבו של חפץ אז ההתעסקות בשינוי על שני מצביו תהיה חלק מדין מלאכת מחשבת.

דבר שאינו מתכוון

ודבר שאינו מתכוין היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תכריח תולדה, ואם זה פסיק רישיה יש כוונה, ואם לא ניחא ליה היא מלאכה בלי רצון בפעולה שתהיה תולדה.

מתעסק

ומלאכה בדבר שלא התכוון למעשה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה, ונקרא מתעסק, ובדברים שהמקלקל חייב לפי המתעסק חייב, שהרי כוונה לקלקול היה נחשבת כוונה בתולדה, ולעפ"כ חייב.

מתעסק ביחס לתוצאה

ובמלאכה בדבר שלא התכוון שתהיה התולדה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה שתהיה קיום המחשבה, הוה כמ' לפני ורבה.

והיינו, שאם מעשה הוא מסוג עושה, היינו, שיש משמעות במעשה שנפעל מהעושה, והוא טפל לו. ואם מתעסק הוא מסוג עסק, היינו, שיש משמעות במתעסק שנפעל בעסק והוא טפל לו, ומי טפל למי, הוא תלוי אם המדע התכוון לפעול את המעשה. וזה רק בדבר שיש בו משמעות של עושה, אבל בדבר שאינו עשייה של המדע כמו בהנאה, כיון שנאסרה נאסרה אפילו בלי שיעשה.

ונחלקו האם יש כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה שתהיה קיום המחשבה, שבה יש הבדל בין ירק חתוך לירק מחובר, שלדעת רבא יש משמעות במעשה, ולכן מלאכה שהיא מעשה במשמעות התולדה, הרי שגם על המעשה יש שם של מעשה שעושה מילוי צורך, ומ"כ לא התכוין לעשות מלאכה כזו. ולחדי יסבור וכו'. וכן בחלב, נחלקו אם שם התולדה של הנאת לחיכה מחלב שייך במעשה החיכלה עצמו, שלרבא שייך, ולכן זה שלא ידע שהוא חלב נחשב מתעסק. ולחדי אין, ולכן רק אם לא כיוון למעשה עצמו שהוא החיכלה יחשב למתעסק.

והנה למרו בגמ' שאין שייך פטור למתעסק בשבת ואף שכמו בחלבים ועריות מעשה של שבת הוא במציאות המלאכה, והיה לכאורה לחייב כיון שנעשתה מלאכה, וזה לשיטה תורה, עכ"פ כיון שמלאכה האסורה היא מלאכת מחשבת, היינו, שיחשב בילירת המלאכה ומתעשה למחשבתו, הרי שיש למנוע בזה מתעסק, היינו, שלא היה במעשה שלו מחשבה לילירת המלאכה, אלא שזה לא נתמעט ממיעוט דבה, היינו, פטור לחיוב חטאת, אלא ממלאכת מחשבת, והיינו, שאין גדר הפטור משום שאין נחשב ילירת חטא, אלא משום שאין זה חטא כלל, שאין זה מלאכה האסורה, וממילא אין מעשה שלה חטא, שאינו מעשה מלאכה.

פטור מתעסק בשבת לעומת חלבים – גדר פטור דמלאכת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

אבל למרו שמנם אין שייך פטור מחמת נתכוון לזו ועלתה לו זו, שזה כלמור נתמעט מלהיות למלאכת מחשבת, אבל שייך מתעסק במעשה עצמו, שהתכוון לזו, היינו, לתולדה זו, (או שלמר כל שתרצה לעלות ניחא), אבל לא נתכוון למלאכה, וזה אין לפטור משום מלאכת מחשבת, שהרי חשב בתולדה זו, אבל יש לפטור משום מתעסק, משום שאין שב מיירעת האיסור, אלא מיירעת המציאות.

ובזה חלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אם הוא בדבר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בדבר האסור. והיינו שני המקרים לאמרו, דבנתכוון לחתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחד, החיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהבדר מחובר, ושזה הבדר האסור לעשות בו מעשה חיתוך. ואמנם כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ודאי אין לריך שידע שהוא אסור, לאנן מחייבין חטאת על לא ידע ונודע. אלא שנחלקו אם היות הבדר ממין האסור בחיתוך, הוא יירעה הנלרכת ליירעת המעשה חיתוך עלמו.

ויובחן כי גדר זה ענייני משותף עם חלבים ועריות, ובהכרח שלא נחלקו אם נחשב יירעת חיתוך בדבר שאינו מחובר יירעת חיתוך, ופשיטא לאין חיתוך בלי שיהיה הדבר הנחתך מחובר, אלא שנחלקו אם מה שנחשב חיתוך הוא

גדר מתעסק המשותף עם חלבים ועריות – בחלבים שנהנה מגוף הדבר ובשבת שיצר מלאכה

גדר במעשה עצמו, לו שהוא גדר רק בדבר הנחתך, היינו, שיש בתולדת הדבר להחשיב את המעשה כחיתוך, ולו"כ אין הוא חלק מידיעת מציאות המעשה, וכן לגבי לכילת חלב שנחלקו אם מה שנחשב מעשה לכילה לחלב הוא מידיעת המעשה או לא, וכלעיל.

אבל בנתכוון להגדיה או לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שידיעת חיתוך ולכילה, ולאי שהם גדר במעשה עצמו (אלא שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, לכיון שאין מעשה לכילה חשיב איסור מחמת עצם מעשה לכילה בחלב, אלא כמה שנהנה בלכילה זו שסוף לכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עצמי בלי המעשה, שאין המעשה לכילה רק מעשה קידה לגבי הנאה, ע"כ אין נחשב הלכילה לקיחת האיסור, ולו"כ מה שכתבה תורה שחטו בה, היינו, ההנאה. וכמש"ת אין שייך מתעסק בזה), וכיון למלאכת מחשבת לסדה תורה, והיינו, שאין המלאכה הגמורה העומדת לעצמה (כדבר חתוך), חשיבא גוף האיסור אלא כמה שנחשב בה, הרי שיש במעשה גדר שעושה את מציאות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

גדר פטור חטאת דמתעסק – שלא עשה מעשה בדבר האסור כלל בשגגתו

וביתר ביאור שפטור למתעסק אינו בשגגת מעשה אסור, כיון שלא נתכוון לעשות מעשה בדבר האסור, ויש בזה חסרון לפילו לגבי שוגג שהרי אין שוגג חייב אלא משום שהיה לו להיזהר ממעשה איסור ולבדר שם חתיכה זו אסורה ומתחייב על אי שמירת מעשיו, אבל במתעסק אין נחשב שעשה המעשה בחתיכה זו. וע"כ לא שייך לחייבו שהרי אף שם היה רואה להיזהר, והיה יודע שחתיכה זו אסורה, לא היה מועיל לו הידיעה לגבי התעסקות זו.

אבל בלכילת חלבים ובעילת ערווה אין המעשה אסור אלא משום הנאה לחוד דיה, שהרי לא נתכוון מעשה ביאה ולכילה המותר מהאסור, אלא כמה שהדבר עצמו אסור, ויהיה גדר האיסור שהנאת אלו אסורה, וע"כ אע"פ שלעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

יהיה אסור מעשה שמביא להנאת אלו, וחיוב חטאת דשוגג, היינו, כמה שהיה לו להיזהר שלא יהנה מאיסור.

וא"כ אין גדר מה שנחשב המעשה כמעשה איסור אלא בהנאה, והרי לגבי הנאה אין לחלק אם מתעסק או לא, שזה גדר במעשה, אעפ"י שע"י כוונה יש לעשות מעשה בדבר זה או אחר, אבל בהנאה אין שייך כוונה, שתמיד ההנאה הוא מגוף הדבר בין יכוון ובין לא.[1]

סיכום

ונמצאנו כמה לינים בעשיית מלאכה בשבת, אין שאינו מתכוון (שהוא לין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה לאסור), להיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיל את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הגילוי הוא אלא יש חשיבות גם למעשה האחר, וזה יכנסו ענייני פסיק רישיה להגדיל לותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא ע"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המלאותית מחשיבה לותו למלאכה רק הכוונה.

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא לין בשבת הגלמל ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הלגון (ולגון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת ריצת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הלגון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שאלאשה הרי נעשה לגלגון, והוא עיקר המעשה, רק שיש לגון מלד שאינו מלאכה מאחת שהחלק במעשה המתחלק בו מלאכה אינו נלרך.

וכמו"כ אין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא לין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), להיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעשה הבנת המציאות הקיימת כשייך בו מלאכה,

---

א. וע"כ היה לחייב בשבת, מגדר מעשה איסור דשבת הוא משום מלאכה שיוצאת ממנו, וכיון שלגבי תוצאה אין שייך מתעסק, היה לחייב אפילו במתעסק, דזה כמו הנאה דאכילה וביאה, אלא שמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאף שלא שייך כוונה בתוצאה, מחשבה שייך, וגדר מחשבה הוא מה שרוצה בתוצאה שתהיה לו, והרי כמ"ש אין בדעת האדם משמעות לגבי עצם מציאות התוצאה, ובהכרח שהוא גדר במעשה, וע"כ יהיה שייך פטור דמתעסק אף לגבי שבת, אבל אין שייכות בזה להנאה שאין מלאכה אלא היפך הנאה, שיעמוד הדבר לעצמו כדבר מוגמר, וביתר ביאור יש לומר שהרי לא אסרה תורה רק מלאכה, ואף שנלמד מלאכות רבות מן המשכן עדיין גדר המעשה האסור משותף לכולם שנאסר לעשות מלאכה

והנה מלאנו עוד חסרון (והג"ל שהוא מגדרי דין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מצד הכוונה למעשה או להועלה או בהבנת המציאות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לצני לרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והצני אינו ועצייית המעשה לכוונה השניה מגדיר את המעשה כמעשה אחר לגמרי ובזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כלמדינו בהלכות בורר ועוד.

וא"כ מלאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועצייית המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה מצמעות אחרת שאינה מלאכה).

סוגי מלאכות שבת

חלוקת מלאכות שבת לפי תורצאתן - עשיית דבר חדש, מצב חדש, ושינוי מצב חפץ

כמו שכתבנו חלוקת מלאכות שבת היא לפי תועלתם הנותנת להתעסקות שם עצייה חשובה. תועלות אלו וחשיבותם שונות זו מזו בכמה לופנים. יש בהם שמלאכות שתועלתם היא הדבר החדש. ויש בהם שהם מצד חדש בדבר קיים. ויש בהם שהם עצם שינוי המצב של דבר קיים.

וזה יפיע על גדרי מעשיהם, שעצייה של דבר חדש היא רק ההמלאה שלו. ועצייה של מצב חדש בחפץ היא המלאת החפץ במצב החדש. ועצייה של שינוי מצב חפץ היא המלאת מהלך השינוי. ובזה יתפרדו העשיות במשמעותם כמלאכה. ליסוד מלאכה הוא חוסר השביתה שיש לעושה בעשייתו את התועלה. וכלל שהמלאכה, היינו, ההתעסקות תהיה במציאות התועלה עצמה תחשב למלאכה חשובה יותר. ות"כ ניתן לחילוקים שלו מלאכת שינוי מצב תהיה מלאכה חשובה יותר. ומלאכת יצירת דבר חדש תהיה חשובה פחות.

חשיבות התוצאה כדבר מוכן - הבדל בין הכנת כלי המתקיים להכנת אוכל המתכלה

וכן יחלקו בחשיבות התועלה מבחינת היותה דבר מוכן שככל שהתועלה תהיה בעלת משמעות כמוכנה תהיה המלאכה, היינו, ההתעסקות יותר משמעותית לביטול שביתה, והיינו, שככל שהדבר שהומלא יהיה דבר שהיותו מוכן משמעותית בו. ולדוגמא שהכנת של כלי היא משמעותית יותר מהכנת לוכל כי השימוש בכלי הוא רב פעמי ושימוש אחד בו אינו סותר את קיום הדבר לך שימוש בלוכל הוא שימוש חד פעמי ובזה הוא כלה והכנה לשימוש מכלה היא פחות חשובה. ומלאכה שהיא כמ"ש ההתעסקות בהכנה תחשב יותר אם הדבר שיומלא על ידה יחשב יותר כמוכן. לך אחר שנאספו כל מלאכות אלו, היינו, ההתעסקות בכל סוגי תועלות אלו הרי שלף כזו הכנה לסורה. ות"כ יהיה לנו כמה סוגים של מעשי הכנה ולכל אחד חשיבות עצמית ביחס לתועלה ומשום כך הכנת לוכל כיון שהיא לשימוש מכלה לא יהיה בה חסרון שאינה מתקיימת לאורך זמן שהרי לא נעשתה לקיום. לך הכנת כלי אם תהיה בלופן שלא מתקיים לאורך זמן לא תחשב הכנה.

ייחוד מלאכת מבעיר לחיוב נפרד - יצירת אש בהתעסקות פחותה שאין בה ממש עומד

ועל כן יובן מה שחידשה התורה לחלק שיהיה חייב כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה לווקא במלאכת מבעיר שהיא מלאכת יצירת הלם ובהיותה יצירת דבר תחשב המלאכה עצמה פחות חשובה כמ"ש וכן ביחס לדבר שנוצר שהלם היא תועלה פחות חשובה שאין בה ממש עומד שיחשב מקור שימושי ומשמעותה כדבר מוכן וההתעסקות בהכנה היא פחותה. וכיון שחייבה תורה עליה לבדה כל שכן שאלו מלאכות שהן חשובות יותר שיהיו חייבים עליהם לבדם. וכן ביחס חשיבות התועלה למצב הקודם להיינו שאם התועלה נוגעת לסורה הרי שהמצב הקודם כחומר אין לו משמעות מלבד קיום לסורה.

הגדרת שיעור המלאכות בשימוש - שיעור שימוש ביצירה, בחפץ ובמצב, ובשינוי מצב החפץ

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגריל האם הדבר המוכן הוא תועלה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי שעיסורה יהיה שיעור הרלוי לשימוש בתועלה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה שיעורה שניים גם שיעור

חפץ חשוב וגם שיעור מצד חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצד וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

גדר חילוק מלאכות - מהות המלאכה עצמה וחשיבות תוצאתן במשכן

ועיקר גדר חילוק המלאכות, היינו, במה שמחשב המחת מלאכה נפרדת מחבירתה, נלמד ממהותם ומנגרכותם, ומהיותם במשכן. וזה חלוק לשני גדרים, האחד, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות משום חשיבות תולמתם. שאחי מלאכות הנגרכות לעשות שתיהם בכדי להגיע לתולמה סופית, וגם היו במשכן בחותו חופן, נחשבות למלאכות נפרדות. ובגדר הראשון, היינו, מה שאמרו לזורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשובט ומלקלק, לרבי סבר לשובט בכלל מיסך וכו', ור"י חילק. ובגדר השני הוא מה שאמרו בזורה ובורר וכו', לאף שהם דומים כיון שהיו במשכן נחשבים לאחת, וכן בכותש ודק שאמרו שאף שהיו במשכן, כיון שאינם חשובים ככלל שעני אוכל פתו בלא כתישה, אין חשוב להיחלק מדש. וכן במה שאמרו למולח לורך עיבוד הוא, ואף שמולח הוא שלב מוקדם, הרי בכלל מעבד שהוא לורך עיבוד, ואף להוה במשכן אין נחשב תולמת מליחה, כיון שהיא עיבוד, ויש לחריה עוד עיבוד, הרי שאף שהעושה אותה לבדו חייב שהיא תולמה חשובה, אין היא חשובה ביחס למעבד והיא כשלב מוקדם שלו. ומלאכות שהן דומות ועשאם בהעלם אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה אף למי שמחייב על אב ותולדה שלו שהיס, שאין גדר תולדה לימוי ממש שהדומה הרי הוא אב.

מלאכות יצירה

גדרי מלאכות של יצירה חדשה - התעסקות בכתיבה עצמה והחומר והנייר כאמצעי בעלמא

ישנם מלאכות שיש בהם יצירה חדשה שאין היא יחס למציאות הקודמת מלבד מה שלא היתה בו ולדוגמא מלאכת כתיבה שאין משמעות במלאכת כתיבה להפיכת דיו לבבר כתוב או הנייר לבבר שכתוב עליו אלא עשה היצירה של דבר כתוב, והיינו, שכתיבה אינה תוספת חשיבות בדיו או בנייר ואין מלאכת כתיבה חשובה בגלל שנעשה בדיו שינוי משמעותי, אלא הדיו הוא רק אמצעי לכתיבה, והכתיבה היא עשה צורת האות או הסימן שיש לה משמעות קיימה, וכיון שכך במלאכה זו ההתעסקות במעשה היא בכתיבה עצמה ולא בדיו. ומזה יצאו גם חילוקי דינים הנוגעים להתעסקות שיהיו נוגעים לך ורק להתעסקות בכתיבה, ושאר התעסקות, היינו, החומר שבו נכתב ומקום הכתב יחשבו רק כאמצעי ולא חלק מעשיית המלאכה[א].

מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ

מלאכות של יצירת מצב חדש - חידוש מצב בדבר קיים כבורר אוכל מפסולת

צורה אחרת של מלאכות שבת היא יצירת מצב חדש בדבר, והיינו, שתולמת המלאכה היא לא עשה יצירת דבר חדש כי הדבר לעצמו חשוב גם לפני אלא היא חידוש מצב של דבר קיים, שהיה דבר שנמצא במצב מסויים וכעת הוא במצב אחר, וההתעסקות הוא בדבר לשנות מצבו ולא בעשה יצירת המצב כי המצב, הוא רק חשיבות בדבר, והדבר הרי היה וחשיבות הדבר נובעת מהדבר עלמו, ולדוגמא מלאכת בורר שהרי לפני ואחרי המעשה האוכל נאכל במצב והפסולת לפסולת אלא שהאוכל נמצא במצב שהוא מעורב וע"י המעשה האוכל מבורר, שהדבר עלמו שהוא אוכל לא השתנה, אלא שנוספה לו חשיבות שהוא מבורר.

התעסקות בתוצאה בחפץ קיים - תלות המצב החדש בקיום הדבר והחפץ המבורר לשימוש

ובמלאכה כזו התעסקות בתולמה כוללת את ההתעסקות בחפץ, ולינים הנוגעים להתעסקות יהיו נוגעים לך לחפץ עלמו לפני השינוי, שהרי המלאכה היא מלאכה בחפץ קיים, וכיון שהמלאכה נוגעת למצב הקודם יהיה חשיבות המצב לא רק בעשה קיומו אלא ביחס לדבר, והיינו, שבסוג המלאכות הקודם שהוא עשה יצירת הדבר החדש, חשיבות קיומו תהיה רק כמה שנוגע למציאותו, ובדוגמא שאמרנו במלאכת כתיבה שיהיה הכתב מתקייס, אך לא יהיה פחות משמעות קיום כמה שלעת הכותב למחוק את הכתב, שהרי זה מעשה חדש, אבל במלאכות שהוא חידוש מצד בדבר הרי שהמצב תלוי בדבר, וכיון שהמלאכה נעשית

א. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר

בדבר יהיה מקמעות מה מחקבת הדבר אם להתקייס ואם לא, ואמנם ביחס למצד עצמו שהוא החילוק לא יהיה מקמעות מה שחוקב אלא יתקייס, ובדוגמת שאמרנו שיבדור מתוך מחקבה לערב לחר כך, אך ביחס לדבר עצמו יהיה מקמעות מה שהוא מתקייס, שהרי המצד הוא חקיבות הדבר ואם הדבר עצמו לא עקוי להתקייס לא יהיה חקיבות במצד[ב].

וביתר ביאור במה שמצאנו במלאכת בורר שבבירה הנעקית ע"י פיזור התערובת (וליקוטה) לא נחקבת מלאכה, וביאור כנ"ל כי אין גדר מלאכת בורר ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שדבר בדור מוכן לזה, ודבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב אף במפזר שהרי גדר המצד הוא תערובת, וגדר בירה הוא שינוי ממצד תערובת לשאינה, ובגדר זה יאסר אף עירוב (ולא בעינן לבם), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מצד בדור הוא כילירת תכונה חדשה, וולאי שמעורב אינו שייך לבדור, ולא יועיל פיזור התערובת שאין בדור תוספת תכונה, אלא בדבר לבור ולא בדבר מפוזר.[ג]

גדר בורר כתוספת תכונת מוכנות – ברירה יצירת תכונה חדשה בדבר צבור ולא במפוזר

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקבוי לדבר שיש בו תכונות הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יזוע שנעשה במשכן, והיינו, לאחר שאנו יודעים להולאה נחקבת מלאכה, וגדר המלאכה הוא הולאת חפץ מרשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המשכן, ויש לחלק בין מלאכת המשכן שהיא נוגעת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו', לבין עבודתו. והנה למדו דין העברה וזריקה בהי"ב מהולאה וגם הם חשובים כתולדה להולאה, וביאור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן לשבת בחי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת ליזרעל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה לחשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקידוש, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

סיכום לימוד המלאכות מתוצאתן במשכן - חילול שבת באי קדושה לה' ולא כחשיבות לאדם

גדרי מלאכת הוצאה

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצד החדש, והיינו, שהרי הולאה כוללת גם הולאה לרה"י וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצד אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצד החדש, וע"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצד הקודם, והמצד הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצד הקודם וגם במצד הבא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, והולאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

הרצאה בשינוי מצב מקום החפץ - התעסקות ממונח ברשות זו עד מונח ברשות השניה

א. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין, אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, צד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך

ב. ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך אוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא צבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונה בצבור אלא בדבר שעומד להתקיים, אבל אם הדבר שבו ברירה הוא תוספת תכונה אינו עומד להתקיים, אין תוספת תכונה חשובה מלאכה. וכן יבואר מה שזה דווקא בכלי, דכיון שגדר המעשה הוא בכל הצבור, אין נחשב מעשה שהוא רק בחלק מסיבת אי היות התכונה, מעשה דתוספת תכונה, וברירה דפחות מכשיעור תחשב חצי שיעור ואף שאחר כן יעשה עוד שיעור, ואין זה רק חצי שיעור בתוצאה שיש לו להצטרף, דכיון דגדר המלאכה הוא תוספת תכונה בדבר צבור, הרי שאי חשיבות החפץ הוא מימלא אי חשיבות תוספת תכונה (אלא דאף מלאכת חצי שיעור נאסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, אלא רק בתוצאה, ואין בזה חוסר חשיבות לגבי תוספת תכונה דאית ביה)

ייחוד הוצאה משאר המלאכות - שינוי מצב מקום החפץ בלא תוספת עילוי בחפץ

ובזה תמצא הבדל מלאכת הוצאה משאר המלאכות הנ"ל שהמעשה שלה הוא עצם שינוי מצב החפץ, וההבדל בינה לבין מלאכות יצירת דבר חדש הוא ברור, שמלאכות יצירה יוצרת משהו מצב בדבר מסוים לגמרי שלא עמד בתחילתו, אבל גם אין היא ממלאכות של מצב חדש בדבר, שבכל מלאכות של מצב חדש יצטרך בעצם התולדה שהיא מצב מעולה יותר, ולדוגמא בורר שאוכל מבורר יהיה מוכן יותר מאוכל שאינו מבורר, ומצמעות זו היא היצירה, שהחפץ במצמעותו העצמית שאינה נוגעת למעשה עכשיו הוא יותר חשוב, ועל כן אם יערב לאוכל בפסולת אין זה ממלאכת בורר, שמלאכת בורר היא תוספת חשיבות, וביחס לזה מי שמערב לא עשה דבר.

שיווי שני המצבים בהוצאה - קיום מציאות היצירה בקיום המצב המשתנה ולא בחפץ

אך בשינוי למלאכת הוצאה אין מצמעות עילוי במצב החדש, שני המצבים הינם שוויים, ואף שיש תועלות הנוגעות למקום החפץ אך אין הם מוסיפות חשיבות בחפץ, אלא רק מצנות אותו ממצב למצב, שבשהחפץ נמצא במקום זה הוא רצוי לדבר מסוים ובשנמצא במקום זה הוא רצוי לדבר אחר, וזה למנע התולדה תהיה החפץ כהשתנה מצבו אך זה יהיה רק ביחס למצבו הקודם, שמי שימצית חפץ במקום מסוים לא יחשב זה יצירה אלא רק ביחס לחפץ ולא ביחס למקומו, ועל כן מלאכה זו היא עצם השינוי, היינו, שבחינת החפץ זה מה שהחפץ בשני מצבים והמעשה הוא השינוי, ומשום כך דינים הנוגעים להתעסקות במעשה יהיו נוגעים מלבד לחפץ גם לכלל המצבים של החפץ, וההתעסקות במעשה צריכה להיות גם במצב הקודם וגם במצב הבא שזה מה שיגדיל את התולדה, היינו, המצב החדש כשינוי מצב החפץ, וכן שכך משמעות קיום מציאות היצירה תהיה בקיום המצב ולא בחפץ.

חילוק הוצאה משאר מלאכות - הוצאה הוה מעשה בצירוף מקום וחפץ

ועוד יש להקדים חילוק שיש למצוא לכלורה במלאכת הוצאה משאר מלאכות, והוא שיהיה תלוי מעשה שלה בהצטרפות שני דברים, ולכלורה כן ביחס לשם מלאכה דילה, שלא תחשב תולדתה אלא בהצטרפות שני דברים, היינו, מקום ודבר (שכונן של מלאכות הם בדבר או במקום כדבר). ויש בחילוק זה יסוד ביאור כמה וכמה דינים למלאכת הוצאה כמו שיתבאר בע"ה. והיינו, למאחר שמעשה להוצאה הוא בהצטרפות שני דברים, יהיה גדר משמעות המעשה שהוא מעשה שינוי, שאין זהות מקום נחשב לתכונת חפץ, ואין חפץ תכונת מקום, ושימוש האדם הוא תכונת שניהם יחד, וכל לאחד בנפרד. וע"כ יהיה המקום מקום במה שהוא לשימוש האדם, וחפץ גם במה שהוא שימוש לאדם, ומקום הרצוי לחפץ במה שהוא שימוש לאדם, וחפץ הרצוי למקום במה שהוא שימוש לאדם, אבל המקום לעצמו והחפץ לעצמו אינם חלק מעשיית הוצאה, וע"כ לא יהיו תלויים בצד העושה, לא במצבם בעשיית המעשה, ולא במצבם בתולדת המעשה, אלא בדעת כלל בני אדם. אבל גדר מקום חפץ, וחפץ הרצוי למקום, שהן כלמור מיוחסים במה שהן חלק משימוש האדם, יהיו תלויים בדעת העושה להחשיב עשייתו.

השתלשלות משמעות חפץ במקום – חשיבות שימוש מקום וחפץ בהוצאה

ועתה תראה כי מאחר שהתלשלות של חשיבות חפץ ממוקם בדעות שימוש, הוא התלשלות מרובעת, אין השימוש תלוי בדעת בני אדם, היינו, שאין גדר במעשה כחילול אלא מחמת שנעשה מעשה מלאכה, ואין מלאכה אלא בחפץ, ואין גדר מלאכה בחפץ אלא מחמת היותו מקומו, ואין גדר במקומו אלא מחמת שהוא רצוי, ואין גדר בדעות אלא מחמת שהיא לשימוש מסויים, אין סוג השימוש תלוי בדעת בני אדם, והתשלשלות את השימוש. ויהיו סוג השימוש, וממילא גדרי הדעות היולאים ממנו, וגדרי מקום היולאים מגדרי הדעות, וגדרי חפץ ממוקם היולאים מהם, במה שהחשיבה התורה כרצוי לשימוש (כמו אוכל ודם). אבל היות דבר רצוי לשימוש הנ"ל היא בדעת בני אדם והסכמתם המוקדמת, וכן בכל המשתלשלים מזה כנ"ל, והיות מקום רצוי לשימוש זה היא במשתמשים וכן וכו', והיות חפץ ממוקם בדעות לשימוש הנ"ל היא בדעת העושה וכו', וחשיבות חפץ היא בדעת בעליו. והשימוש האמור הוא גדרי רה"י ורה"ר (היינו, מה רצוי להיחשב רצוי ונתמעטה כרמלית וכו'), והיות דבר רצוי האמורה הוא גדרי מה שדבר זה הוא רה"י

ורה״ר הנ״ל (כליני עיר של רבים ועיר של יחיד ועוד). והיות מקום חלק מרשות הנ״ל הוא גדרי מקומות שאינם חשובים להיות רשות בעצמם (כליני עמוד ט׳ וקרן זווית ובקעי בית רבים וכו׳), והיות חפץ ממוקם ברשות הוא בגדרי חשיבות המעשה (כדין ידו של אדם חשובה לו, ולחשבים למקומו, ועקירת גופו וכו׳), וחשיבות חפץ, (היינו, המצניע וכו׳), וגדרי רשות היוצאים מגדרי הצימוד (כדין ס׳ ריבוע), וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות (לגלי מדבר ומחיצות), וגדרי חפץ ממוקם (ביתא כמאן דמלית, וקלוטה כמי שהונחה), וגדרי חשיבות חפץ (הרווי להכנה וכו׳).

חשיבות רשות במלאכת הוצאה - נצרכות המלאכה אינה ביחס לרשות המסויימת

והנה מלאתו בדין מלאכה הצריכה לגופה שאין גדר הצורך תלוי בגדרי הרשות, וכמו מה שאמרו לקרות בו ולעשות לו טס, שאין לאו דבריס שיש בהס שייכות לרשות שבה יעשו, שאין רה״ר טובה לצרכים לאו יותר מרה״י, וכן בהיפך. ועוד לאו משמע דלינא דרבי ור״י דמחייבי שתייס תלוי בזה, היינו, כי היה להקשות כיון דלאו בעי לה לאו ברשות המחכונה, הרי דמה דהיא קלוטה בשמלע חשיב אינה צריכה לגופה, ואף לי אמר כל היכא שתלה תנוח, אין זה רק בכדי שלא יחשב אחד מהס שלא נתכוון לה, אבל לענין צורך ולאי צורך אחד אית ליה בה.

וכן פשוט, כי אין גדר מה שאין הולאה רק בדה״י ורה״ר משום דעתו, ולא פטרו נתכוין להגיבה ואחך משום מלאכה שאינה וכו׳, כי אין זה גדר במלאכה, אלא במעשה, והמלאכה נחשבת כן אפילו לא צריך לה כלל, אבל אינו נחשב מעשה שלו. כי אין דעת האדם מחשיבה את המלאכה אלא כמה שיש לו חלק בעשייתה, וכאילו היתה המלאכה אפשר לאיסורא לעצמה, ואף שהוא העושה אותה. והיינו, להחותך את הפרי אין מעשה שלו אחיתוך, כי החיתוך הרי הוא כמציאות בפני עצמה, ורק אמרו בכוונתו שצריכה להיות לאחיכה.

ונראה זה נלמד מקרא לכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות להרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שיש בהיות אדם עושה מעשה שנחשב למלאכה אפשר לאיסורא בעצמו, וכמו אכילה שאף שהיא מעשה אדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוא חשוב כמאכ ולא פעולה גרידא, ובזה שוו אכילה ומלאכה להדדי. וכמו שאמרנו שקרלוהו הדבר הנעשה ע״י מלאכה האסורה מעשה שבת, ואימה הוא אין תיחשב השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והנראה מזה לגדלו כמו אין שביתת כלים דצ״ם בלונין של פשתן (יח.), לכתב ברש״י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרה שני דבריס המשפיעים אחד על משנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרה, היינו, מעשה דיליה. וזה גם גדר מלאכה, היינו, שהיות אדם משפיע על חפץ הוא גדר המעשה, ואף שאין זה מאכ קבוע, היינו, אי״ל שמעשה לכלי בדבר המונח בו הוא קבוע, שהרי הדבר מונח, והכלי מניחו, אין זה נכון, כי גדר מעשה אין הוא מאכ קבוע, ונחשב תמיד שהכלי בכוחו העכשווי, יוכל תולאה עתידית.

דקדוק לישנא דקרא לא תעשה מלאכה - משמעות מעשה המלאכה כיוצרת תוצאה

ולענייננו היות הולאת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה להוא לווקא מרה״י לרה״ר והיפך, אין זה משום התולאה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו אלא חשיב מעשה אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הולאה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ״ל. ומיניה כמו שמציאות חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מציאות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הולאת ספר מרה״י ולרה״ר לקרות בו חשיב מעשה, והולאת חפץ מחצר חבירו לחצרו לקנותו בקנין חצר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לצורך האדם (וחצר חבירו מונעת הקנין וחצרו פועלת הקניין), ובזה לא.

ולפמש"ת נגדר מלאכת הוצאה שהיא מלאכת שינוי מצב דבר[א], ומשמנם יש לעדוף חשיבות מעשה שיש בו חילוק תוצאה, דיחס למה שיש בתוצאה להחשיב המעשה, לבל יהי זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תוצאה (דלא אמר הכתוב לא יהיה חלא לא תעשה). וע"כ במלאכת הוצאה לף שאין למצוא בתוצאתה דבר חדש בחפץ, שהרי מקודם המלאכה ולאחר שנעשית יצו לחפץ המונח במקום, ומצוי ברשות חשובה, ולא נשתנה זה ע"י מעשה ההוצאה, לבל מאחר שעיקר המעשה הוא מעשה חשוב, שאינוי מקום חפץ מכאן לכאן הוא לורך חשוב (בבחינת מוכנותו לשימוש התלוי במקום וכו'), ויש במעשה זה מחשבה, חשיבת מלאכת מחשבת, ושינוי מצב מוכנותו לשימוש התלוי במקום הוא הרי במקום עצמו, ובהיות מקומו של החפץ בו.

חשיבות מעשה הוצאה למלאכה – המעשה יחשב אף שתוצאתו שינוי מצב דבר ולא חידושו

וא"כ יהיה עיקר חשיבות מעשה הוצאה במה שהיא מעשה במקומות כחפצים ולא במקום חפץ, והמשל בזה מי שיש לו שני כלים והוא מחשב באיזה מהן רלוי להשתמש (ולא כמי שיש לו חפץ והוא מחשב למצוא לו כלי), וע"כ לא יהיה גדר חשיבות מעשה ההוצאה במה שהוא שינוי מקום חפץ מסויים, אלא בשינוי מצב שימוש ברשויות בלופן כללי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסויים.

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הוצאה שהוא במיקום, והיינו, שיש לאדם חשיבות במיקום לבריס במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהוצאה. ובילתנו גדר חשיבות זו בגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כדבר אחד לאדם, ומעשה להוצאה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסויים, ולא בחפץ המסויים.

גדר הקבוע בהוצאה להחשיב שינוי המצב – חשיבות לאדם במיקום דבר

וע"כ לא יהיה נחשב זהות המקום החלוקה לחלק המעשה (היינו, שאלם היה גדר המעשה במקום מסויים, הרי לא נעשה מעשה זה אלא בחלק מכלל מעשה ההוצאה, שהמעשה במקום הראשון נסתיים בעקירה ממנו, או בילילה ממנו, והמעשה במקום השני נעשה בהכנסה לילו או בהנחה בו, ולא קרב זה אלא זה), וכן לא יהיה הפסק קיום מקום לחפץ כדי לחלק המעשה מקום לי המקיותו (והיינו, שאם היה גדר המעשה שינוי בסוג החשיבות שיש לחפץ מחמת מיקומו, היה בעצם עקירתו או במעבר שעובר ברשות פטור כדי להפסיק חשיבות זו, ואין זה מעשה שינוי אלא סתירה ובנין וכלמור), וכן לא יהיה בהיות המעשה בשני כוחות חסרון אלא נעשה בבת אחת (וכמו מה לחייב על הוצאת שני חלמי שיעור, לף שהמעשה היה בשני פעולות שונות כי ביחס למשמעות מיקום כללי, אין בזה כדי חילוק כלמור).

ואם כנים הדברים הרי שאין המעשה לסור מקום מה שנעשה בחפץ, אלא מקום מה שנעשה במקומות, אלא שאין שייך מעשה במקומות אם לא ע"י החפץ.

מלאכה גרועה

והנה מלשון שכתבו הראשונים על מלאכת הוצאה שהיא מלאכה גרועה, והבילור בזה הוא, שכיון שהחפץ עצמו חשוב לעצמו בשני מצדי המקום, הרי שהשינוי אינו משמעות עילוי ביחס לחפץ, וכיון שהשינוי אינו חשוב לא גם ההתעסקות בו אינה חשובה. וזה שכתבו בבילור מה שהיא מלאכה גרועה שהרי מרה"י לרה"י מותר. והיינו, שלמרות שלף מקרה זה הוא שינוי מקומו של חפץ לעפ"כ אינו נאסר, ובהכרח הוצאה ממקום למקום אין זה משמעותי לחשיבות חפץ, ול"כ אין ההתעסקות התעסקות במשמעותו של החפץ, והרי כל ההתעסקות היא רק בחפץ.

הוצאה במלאכה גרועה – בראשונים - היתר מרה"י לרה"י והיעדר עילוי בחפץ עצמו בהוצאתו

ואף שתוצאת ההתעסקות היא תוצאה חשובה שהרי חייבים עליה, אין חשיבות זו נוגעת מעצם ההתעסקות שהרי ההתעסקות לא יצרה לא את החפץ ולא את המקום, והתוצאה החשובה כוללת רק שני אלה, וכמו מי שנתן גט

חשיבות תוצאת ההתעסקות בהוצאה - חשיבות העשייה אינה חלק מהתוצאה בשליח במעשה הגט

א. ונתבאר מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חידוש דבר ככותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ואפשר דסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שינוי. ויבואר בע"ה.

ע"י שליח שמף שבלעדי השליח לא היה מעשה גילוסין, לא נחשיב את השליח כעושה מעשה הגילוסין, ומף כאן חשיבות ההתעסקות שהיא העשיה של העושה אינה חלק מחשיבות התולדה.

חילוק איסור הרצאה משאר מלאבות - מנוחת שבת בהיות בתכלית ועשייה בלא יצירה אינה מלאכה

ותוספת ביאור חילוק מלאכת הולדה משאר מלאכות, שבשאר מלאכות שבת יש למלוא שינוי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתולדה חשובה, ומשעשה שכזה יחשב כעשיית מלאכה. והיינו, כי אמנם עשייה לכשעצמה תחשב לפילו לכלא תולדה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תולדה, שאין עניין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כאמצעי לאזור כח למלאכת שבת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. אלא משמעות מנוחה האמורה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התולדה הנרצית התכלית, והעשייה לותה לאמצעי. וככל שתהיה התולדה חשובה, כך תחשב העשייה לותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהאדם כבר נמצא בתכלית. לך עשייה שאינה מביאה לילידה, לא תבטל את המנוחה ואכילה ושתיה והנאה בשבת הם עשייה של תכלית, שהם במשמעות של שימוש במוכן כבר, והם עשייה של מנוחה.[ו]

ועכ"פ הרי שהגדרת השינוי היא ממצב למצב וממילא חלק ההתעסקות במלאכה תהיה לא רק בתולדה ובחפץ אלא גם במצב הקודם והמצב הנוכחי.

והנה כל אשר ביארנו הוא נושא מליאות המעשה להולדה שבה פועל האדם, והיא כרוקע שאינו משתנה כחלק ממעשה ההולדה. לך ההולדה הנוגעת לשינוי חפץ במובנו המקומי היא חלק של המעשה.

א. ובזה יתבאר השוואת כל מלאכות שבת באיסור אחד של עשיית מלאכה, ומה דילפו לכלוהו ממלאכת המשכן שהוא היה התכלית הנרצית, וכיון שלא נצרך בעל משכן זה לזולתו, בהכרח שעשייה שציווה אותם לעשות היתה לתכליתם. ועל כן כל תהליך במלאכת המשכן נחשב לתכלית למרות שהוא שלב אחר שלב. וכן, בזה יבואר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והיינו, שהמעשה יכוון לתוצאה החשובה. שכן זה משמעות איסור העשייה, ואם לא יכוון לתוצאה אין בזה העשייה האסורה שהיא עשייה לתכלית.

סימן ד
רשויות

מציאות מעשה הוצאה

והנה כלומר תנאי המציאות המגדירים את המעשה של מלאכת הוצאה הוא שיש בשלושה דברים בחפץ, במקום, ובהיות חפץ במקום, וכוד רואה של גדרי המלאכה מבחינת העושה והמעשה תלויים בגדרי מציאות אלו.

והנה גדרי מציאות חפץ ומקום, יהיו כמ״ש כתבנו לעיל בגדרי מציאות של כל מעשה, הרי שהיחס בין שני דברים נוגע למשמעות חפץ במקום ומשמעות שניהם יחד ביחס לאדם.

וגדרי מקום חפצים האמורין במלאכת הוצאה הם גדרים הנוגעים למושג העיקרי של מקום, ולא במשמעות מקום המוקדמת, אך יש בהם גדרים הנוגעים אף לזה.

גדרי מקום

והנה המקום יבוא בכמה משמעויות, מציאותית ועיקרית, ויהיו משמעויותיו המציאותיות של מושגי חפץ ומקום יסודו, והעיקריות בנויות על המשמעויות המציאותיות ועל כן נמצא גדריהם דומים.

הגדרות מציאותיות

המקום והדבר

והמשמעות הראשונה תהיה במשמעות המקום עצמה, שאין דבר שאין לו מקום ומקומו של דבר קומו, כי קיום דבר תלוי בהיות לו מקום כהכנה למציאותו, ונמצא כי אין הכנה זו במשמעות קיימת מקום לפני היות הדבר, אלא שקיום הדבר מחוייב היות לו מקום, וזו משמעות קיומית. ואף משמעות זו אינה שייכת למקום חפץ, שהרי ביחס לגדר קיום הנ״ל לא ימצא חציבות מקום חפץ, שאין החפץ אחד בקיומו, אלא קיבוץ של דברים הקיימים לעצמם, וגדר מקום בקיום הוא ביחס לאליהם, וע״כ יהיה למשמעות זו שייכות ביחס לגדרי הוראה במשמעות חפץ הנמצא במקום.

החלל והחפץ

המשמעות השניה של מקום חפץ היא חלל, החלל הוא מקום בלי היות חפץ שאינו סותר היות חפץ, ואף שיש קיום לדבר בלי החלל, אחר שיש חלל כולל הרי אין דבר שלא נמצא בחלל, ויהיה משמעות בחפץ כנמצא בחלל, והחלל שאינו מקום הוא אחיד ושווה ביחס לחפץ, ועל כן הוא כולל חפצים הנמצאים בו וזה שם מכיל, והחלל אחד לדברים רבים, וכיון אין חלק החלל המסויים שבו נמצא החפץ מקום של חפץ, אלא החפץ הוא שנמצא בתוך החלל שמכיל אותו, וזה יתווסף למשמעות הקודמת ויהיה חפץ מוכל במקום ונמצא בתוך החלל, ומשמעות כוללת זו תהיה גם ביחס למושגים העיקריים.

הרשות והכלי

המשמעות הפלוגתא היא מקום חלל, והיינו, חלל שיש לו צורה, ויהיה בזה שני המשמעויות הקודמות, והיינו, שהחלל המחזיק לעיל הוא חלל לחיל שלזן לו שייכות עם קיום הדבר, לך ניחם לדבר בעל צורה זין החלל לחל, והיינו, שהרי קיום הדבר במקום זינו נוגע לצורתו ול"ש מה שלזן שני דברים יכולים להתקיים בחלל לחל הוא ממגדלת החלל, וזה חלל שיש לו צורה, וע"כ יהיה משמעות בחלל שמתאים לדבר, ויתווסף בדבר שנמצא בחלל שמתאים לו משמעות קיום כבעל צורה, וזה משמעות כלי, ובזה יהיה משמעות שהחלל מלא לו ריק, ובמשמעות זו החפץ קיים במקום החלל ונמצא בתוך חלל המקום שהחלל הוא מקום ניחם להתלחמתו, וחלל ניחם לקיומו, וזה רשות, וזה יתווסף למשמעות הקודמת שחפץ קיים במקומו ונמצא בתוך החלל ומתאים לרשותו, ולף משמעות זו קיימת בגדרי הולחה וכנ"ל.

מושג מקום כמקיים הוא בקיום אפשרי - הגדרת מקום ברוחב, אורך וגובה, בנפרד לכל צד

הנה הרי רשויות לשבת ולינים הם לינים במקום, וכיון לשלן לך קיום בלא מקום, הרי שלזן במציאות חסרון במקום עלמו (שנלמר למקום מסוים לינו מקום), ול"ש בהכרח לכל לין הנוגע למקום לא יהיה גדר במקום כשלעלמו, אלא רק בחשיבותו לותו מקום ניחם לדבר לחר, היינו, היות המקום רלוי ומכון ועומד לדבר לחר.

ויש להבחין כי עלם המושג מקום הרי הוא בכל קיום המפקרי, היינו, ברוחב ולורך וגובה כל לחל לבדו, וזה מוכרח מהיות דברים שלינים מרובעים ומעוקבים, דדבר לשולכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר בלורך מברוחב, כי לין מקום מגדרי חלל (לגדלו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי לינו לנו לשון בגדלו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמצא שיעור הנוגע רק לשולכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק בלורך, וכן ברוחב וכו'.

שם מקום בשני מובנים נפרדים - מקום המאפשר קיום דברים ביחס לחפץ וביחס לשאר מקומות

ויש להבחין כי שם מקום במשמעות שהוא דבר המפקר קיום דברים יבוא בשני מובנים. האחד, ניחם לדברים הלריכים מקום, ויתכן שניחם לדבר לחר נחשב מקום, וניחם לשני לש, וזה גדר נפרד מעלם משמעות מקום, וכגון מה לקיי"ל דלשן מקום השוב פחות מד"ט על ד"ט האמור ניחם לשטח, דניחם לגדר מקום עלמו בלופן כללי כמפקר קיום דבריס, הרי שלזן מקום שלינו ד"ט על ד"ט להרי כל העולם הוא מקום, אלא מקום חשוב האמור הוא החיבות ניחם להיותו מפקר קיום דבריס מסוימים או סוג מסוים של קיום, ובמקום ד"ט שכמש"כ במק"ח שגדר חשיבותו הוא ניחם לקיום דבר מרעי, וניחם לקיום דבר לאורך זמן, וע"כ בעינן מקום שיש לו קרקע המאפשר קיום לאורך זמן, וזה גדר מקום הינות, שלף שולתי שגם לוויר חשוב מקום, אין בעינן מקום קיום לאורך זמן. וניחם לדבר מרעי, שיהיה המקום מאפשר קיום לדבר שהיותו במקום הינו חלק מקיום המקום כדבר המאפשר קיום לאורך זמן, אלא גדר היותו במקום שהוא נח, וזה ימעט דבריס שהם בגדר קיום המקום לאורך זמן. וזה היכא למילף מהגדלת המעשה האסור שהוא לא להוליא דבר ממקום למקום, שיש למלוא בזה הכלח שיש מקומות חלוקים ואין כל המקום אחד, והכלח שלזן היות הדבר המולא בגדרי המקום. שחלוקת מקום ממקום וגדר מקום עלמו נעשה ע"י דבר שהינו בגדרי הדבר המולא, וזה גדר קרקע למקום, שבזה יהיה המקום חשוב קבוע ניחם לחפץ, שהוא עשוי לנוח ולנוח והיא עשויה לאורך זמן, ובלא כן הרי בהינוח החפץ ישתנה המקום, ואין זה הולחה אלא יציאת מקום אחד.

נפרדות גדרי מקום מגדר רשות - גדרי היות דברים במקומות אינם מענייני רשויות שבת

והבן כי גדריס אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות דבריס במקומות בלופן כללי, והיינו, שלזן לורך לדבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכלי הנחתו, היינו, מקום בגודל הרלוי לקיומו שם. וכיון שלזן מנוחה אלא על דבר, הרי שלזן גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ניחם לפני שטחו אלא שיעור, היינו, שאחר שאנו מריכים לגדר העברת דבר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הולחה בנפרד, היינו, יולא ממקום. ושיעור ד"ט הינו חלק מהגדלה זו. וע"כ בהכרח דשיעור ד"ט הינו במקום, דלזן מקום אלא לדבר, ולכן אין למלוא חסרון במקום עלמו אלא לפי היותו.

וזה גדר כל שיעור שהוא לאורך על רוחב שמקומו באורך לו ברוחב לבד, וכנ"ל. וכמו שמלמנו דינים הנוגעים לשטח בלי גדר עובי, היינו, רק ביחס לאורכו ורוחבו, וזה פשר שיעור ד"ט על ד"ט שהוא שיעור בשטח מאזן ומנכי בלותו משמעות, שהרי שיעורו הוא לפילו ביחס לאורך לבד, ואף אחר שקיעלנו בו שטח, נשאר גדלו כשיעור נפרד לאורך ורוחב. וכן לגבי מקום בעל עובי. וכו"ק.

הגדרות שימושיות

ואחר הגדלות אלו יבואו המשמעויות השימושיות של מקום, והיינו, שכיון שאדם נמלא במקום ומשתמש בו ומשתמש בחפלים ומניח חפלים בין שימוש לשימוש ע"כ יהיה משמעות לחפלים ביחס למקום וההיפך וכל האמור למעלה שייך גם באדם בגדרי מלילות.

קירבה

המשמעות הראשונה הוא משמעות של קירבה שאדם משתמש בדברים כקיכוב, והדוגמא הפשוטה היא לכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו האדם עלמו הוא מקום, וביחס לשימוש אדם משמעות זו היא משמעות קיכוב ביחס לרייחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חילוי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל אדם.

מנוחה

המשמעות השניה היא שימוש אדם במקום כמקום שלו, והיינו, מה שילטרך האדם מקום להנחת עלמו, ובמשמעות זו המקום מקיים את האדם בדין תנועה לתנועה ע"י שמאפשר הנחה, וזה גדר מקום במשמעות המלילותית הראשונה וביחס לשימוש, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש.

ישיבה

המשמעות הנ"ל תבוא גם ביחס לשימוש קבוע יותר, כמו מי שחונה במקום, ויהיה זה תוספת משמעות במה שהמקום משמש לותו לשאר צרכים הנלרכים לשהות מרוכה, וזה קרוי בכל מקום ישיבה, וגם זה גדר מקום במשמעות המלילותית הראשונה וביחס לשימוש קבוע יותר, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום ישיבה.

חלל שימוש

המשמעות השלישית היא משמעות שימוש אדם בחפץ במקום, והיינו, שאדם המשתמש בכלי צריך שהכלי יהיה אתו בלותו המקום, וצריך שיהיה מקום לכלי, וזו משמעות של מקום של חפץ ביחס לשימושו, שיהיו יחד בתוך לותו המקום הכולל מקום אדם ומקום שימוש בחפץ שהוא מקום האדם כמשתמש, ומקום זה כיון שהוא מתייחס לשימוש אדם ושימוש חפץ משמעותו מקום שכולל שתי מקומות וזה גדר חלל כמו במשמעות המלילותית הראשונה.

מקום הינוח

המשמעות הרביעית הוא שימוש אדם במקום ע"י הנחת חפץ, היינו, שיש לאדם מעלה שימושית בזה שיהיה לחפץ מקום, גם בלי האפשרות לשימוש בפועל, אלא שיהיה מוכן לשימושו שיוכל להאתו לכשילטרך (וזה כמו משמעות בעלות), וזה יהיה משמעות למקום שיהיה ראוי להעמיד חפץ ואין משמעות זו ביחס לחפץ אלא באדם ביחס למקום שרואה את החפץ לשימוש ואת המקום לשימוש זה וזה משמעות מקום כרשות ביחס לחפץ, ויהיה לזה שיעור נפרד משיעור מקום שימוש אדם לעלמו שמבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש אדם לצורך הנחת חפץ במקום, וכן יהיה משמעות שימוש אדם במקום לצורך הכנת חפץ שהמקום יניח את החפץ, שצריך שיהיה צורת המקום ראויה להנחת חפץ, והיינו, שאין משמעות ההנחה בחפץ עלמו שאין לחפץ משמעות שימושית עלמית בהיותו במקום זה אלא כבר משמעות שימושו ולא מקומו, אלא המשמעות היא ביחס לאדם שהחפץ מוכן לו והיא משמעות שימוש במקום.

עד כאן אלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מוצג המקום במשמעות המלילותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מוצג החלל במשמעות המלילותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

מקום המוכן לשימוש

המשמעות החמישית הוא משמעות מקום כמוכן לשימוש, והיינו, שיש למקום צורך שיהיו לו מקומות המיוחדים לשימוש ושלא ישמשו לדברים אחרים הנוגדים את השימוש המסוים שלשמה נבנו, ומשמעות זו היא כפולה שביחס לשאר מקומות שאינם מיוחדים יחוד זה הוא כמו מקום המקיים שלמרנו שהרי הוא מקיים את מוכנות השימוש לך ביחס לשימוש במקום עצמו אין זה מקום השימוש, אלא מוכנות לשימוש, ובמובן הזה יש לו משמעות אלא שהיא מאפשרת שימוש, וזה המובן לשות שימוש שהיא מקום מבחינת היותה מוכנה לשימוש והיא אלא ביחס לשימוש עצמו, וכיון שכך אין לזה שייכות למשמעות השניה והשלישית שמשמש אלא במקום יהיה ביחס לאדם, ושימוש אדם של חפץ במקום יהיה רשות החפץ והחפץ שיהיה מוכן.

רשות

המשמעות השישית היא יעוד שימוש במקום כמוכן לשימוש מבודה מקומות, והיינו, שיש לאדם צורך שיהיה לו מקום הכולל מקומות רבים המאוחדים לשימוש מסוג מסוים, ומשמעות זו היא כמו הקודמת לה לך כיון שהיא מתייחסת למקומות רבים כחלקים של מקום כולל יהיה בה משמעות שונה לכלל והפרט שבמקום הכולל לא יהיה לו משמעות מקום אלא משמעות אלא לך למקומותיו כנפרדים יהיה משמעות מקום שימוש והיא הרשות השלישית, ועל כן לא יהיה גדר המקום הכולל בגדרי מקום שימוש אדם או מקום שימוש חפץ אלא בגדרי השימוש המסוים שלו נדרשת הכללת המקומות.

רשות מקום

המשמעות השביעית הוא יעוד השימוש במקומות הרשות הנפרדים ביחס לשימוש שאליו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שהמשמעות החמישית התייחסה למקום מסוים כמוכן לשימוש, והמשמעות השישית כמחלקת מקומות רבים ומיועדת לשימוש מסוים, והמשמעות השביעית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

וביתר שיאור כי מלאנו בדינים אלו שלושה גדרים במקום, חלל, מקום, ורשות. שם חלל הוא משמעות מקום כדבר שלעצמו (לעומת חומר), וכיון שגדר זה הוא ביחס למה שאינו חלל, הרי שאין חשיבותו נובעת מדברים הנמצאים בו או שיתכנו להימצאות בו, וע"כ אין הוא חלוק או מוגדר לפי יכולתו להכיל איזה דבר ויהיה כולו אחיד, וגדריו ביחס לשאר חללים בגבול גודל וצורה. שם מקום הוא משמעות החלל כמאפשר קיום דברים, ויהיו הדברים קודמים לו וחשיבותו נובעת מהם, ויהיה חלוק ביחס לרוב לאפשרויות שיש בו להכיל שתי דבר, שכיון שדברים נפרדים מטבעם, גם החלל שחשיבותו היא ביחס לדברים יחשב מחולק. שם רשות הוא ביחס לדבר המסוים שנמלא בו. שדברים נפרדים נחשבים גם לשונים אחד מהשני מעצם הפרדתם, וע"כ גם גדר מקום שביחס אליהם יחשב נפרד משאר מקומות, וזה רשות. וע"כ ביחס לחפץ החמור יהיה שלוש הגדרות במקום, חלל, במשמעותו אשר היחס לדברים. מקום הוא המשמעות ביחס לדברים. ורשות היא המשמעות ביחס לדבר מסוים.

גדרים חלוקים במקום, חלל ורשות ובחפץ - חלל כשלעצמו, מקום כמאפשר קיום, ורשות לדבר מסוים

וכן יש למצוא שלושה גדרים אלו בחפץ, דבר, חפץ וכלי. שם דבר הוא במשמעותו כלי יחס למקום. שם חפץ, משמעותו ביחס למקום, וגדר זה יפריד דבר ממשנהו, שהוא במקום אחר ממשנהו. וכלי שמשמעותו ביחס למקום מסוים, וזה יוגדר הכלי ככלי של המקום. ובניין המושגים הכולל חפץ ומקום הוא כך, חלל, דבר, מקום, חפץ, רשות, כלי.

בניין מושגי חפץ מקום ורשות - השתלשלות מושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי בית

ואמנם חלל ודבר החמורים אינם שייכים לגדרי הולאה שהם בחפץ ומקום, לך יהיה גדרם מושלל ביחס לחלקי מקום, וכהגדרה של מקום נטול דברים, וכן גדר חפץ ומקום יהיה מושלל למקום שיש לו אפשרות מעשית להנחת דבר עליו, וכן המושג יהיה גדר כלי ורשות מושלל למקומות שמוגדרים לשימוש מסוים בחפץ. וכן בעניין הדברים שנגדיל דבר שלא נח כלל נמלא ברשות, והוא מקביל לחלל, וגדר דבר שנמלא ברשות לא מוגדרת כנמלא

בלוויר, הוא מקביל למקום, ולכך שנמצא ברשות מוגדרת יחשב שהוא כלי שמייך למקום, והוא מקביל לרשות. ובנין הדינים כך הלכ מקום, לח נח, מקום ד', לכך בלוויר, רשות מוגדרת, כלי בית ויש להמשיך בזה שלחר היחס של כלי למקום מסוים נגדיר רשות כמיועד לחפלים מסוימים, ויבדלו החפלים לקונותם הקימונית. וכיון שהגדרנו כזה מקום נוכל לומר שרק כלי שנמצא במקום שרלוי לקימונו נחשב כנמצא ברשות. וכיון שהגדרנו כך לפשר להגדיר רשות כמקום שתופס כלים הנמצלים בו. וכיון שכך נוכל להגדיר כלים ככלים שלף שעבדו רשות עליין נחשבים ברשות שתפסה לותם. וכיון שיש כלים חוץ לרשות שנחשבים כברשות כך נוכל להגדיר שרשויות יוכלו לתפוס רשויות לחכות להיות נספח לליהם. וכיון שהרשויות התפוסות נחשבות כנספח נוכל לומר שכלים הנמצלים בהם לף נספחים לרשויות ללו. וכיון שכך נוכל לומר שיש רשויות שלף שיש בהם כלים לף יוכלו הכלים להגדיר הרשות, וכיון שכך נוכל לומר שיש כלים שנחשבים שלינם ברשות גם כשהם שם, וכו'.

ועכ"פ יהיה גדר במקום ביחס לקיום חפלים בו, וע"כ דברים הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך לותו המקום יצנם דברים המוגדרים כדבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הדבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שדברים הנמצלים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש דברים שיש להם מקום נפרד, הרי ביחס לדברים ללה יוגדר המקום שנמצלים בו הדברים כמקום של דבר. וכיון שהדברים נמצלים במקום שיש בו גדר עלמי כמקום של דבר, הרי שיוגדר מקום שנמצלים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימצלו דברים שלייך שיהיה מקום שהוא מקומם, לז יהיה שייך במקום עלמו גדר שהוא מקום שמיוחד לדבר, וכיון שדברים נמצלים במקום שלייך שיהיה מיוחד לדבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחד להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לדברים מקום מיוחד בלא שנמצלים בו, הרי שיחשבו כנמצלים במקום לחר. וכיון שבמקום יצנם דברים שנחשבים כנמצלים במקום לחר, לז יהיה גדר במקום עלמו שהוא מקום לחר, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום לחר, הרי שגם דברים שנמצלים בכל מקומותיו יחשבו כנמצלים במקום לחר.

הגדרות רשות

ועתה נפרט לת המשמעות החמישית לסוגיה, שיש במשמעות זו שני סוגים עיקריים של שימוש לדם במקום, כמקום הכנה, וכמקום מעבר.

רשות המובנה לתשמיש

המשמעות הרלוונטית היא המשמעות הרביעית במשמעות החמישית, והיינו, שיש לדם שימוש במקום כרשות חפץ, ועל כן יהיה שייך יעוד שימוש במקום כהכנה לשימוש כזה, ובמשמעות הקביעית יהיה זה משמעות החלק הכולל שיהיה מוכן לשימוש הכנת חפלים, ועל כן יהיו כל מקומותיו הנפרדים מקומות המוכנים להכנת חפץ, וביחס לחלק יהיה זה משמעות לחידה שהוא מיועד לשימוש לדם, וכיון שהוא לחד והמקומות שסביבו נפרדים הרי שזה יגדיר לותו בנפרד משלר המקומות לך ביחס לכלל מקומותיו לף שהם משמשים לשימוש לחד לין הם לחד שהם משמשים שימוש זה בנפרד ולהפריל לריך שתהיה הפרדה ממקומות שסביבותיו וכיון שנפרדו הרי שיש להם משמעות לחידה ביחס לחוץ.

רשות המובנה לשימוש

והמשמעות השניה היא שימוש במקום כמעבר, והיינו, שכיון שחפלים משמשים לת החדם בכמה מקומות יהיה לריך למעבר בין מקומות ללו, ומשמעות זו היא מקום במובן הפשוט ביותר של קיום החפץ, ועל כן לל יהיו המקומות לריכים להתלחד לפילו כמקום החפץ בעל הלורה, והחלל המיועד לשימוש יכלול מקומות ללו כמוכנים לשימוש המעבר, שהמעבר ברוב מקומות ללו יוגדר כמעבר לחד שהרי לל יהיה למקומות תפיסה בחפץ שלינם מקומות שימוש מקומי רק כקיום.

שלושה מוסגים שימושיים ללו שייכים רק במקומות המיועדים משכבר לשימוש לך מקומות שלינם מיועדים לשימוש לל יהיה

להם לחזילות שימוש ומקומותיהם יוגדרו רק לפי השימוש בפועל.

א״כ מצאנו שלושה מושגים מליהותייס, מקום כמקייס והוא מקום הדבר עצמו, מקום כחלל והדבר נמצא בתוכו, חלל המתאים למקום, ושלושה מושגים שימושייס, מקום כמשמעות קרבה, מקום שימוש לדם, מקום שימוש לדם בחפץ, מקום המיועד לשימוש, רשות מקומות רבים המיועדים כולם יחד לשימוש מסוים, רשות הינוח, ורשות מעבר.

והנה למנס השתמשנו בלשון מעורבת במושגי קיוס, שהרי המקוס היא שייך לקיימת הדבר חלא לקומתו, שהיא תוכנה חיובית בו, ולא מקיומו העצמי, ובמצב היותו, וכמו שכתוב הקיס את המשכן, שלפני כן לא היה המשכן, והוא פעולה בעצם היותו, ועל זה שייך לשון קיוס. אבל גדר חפץ במקוס והעברתו שייך לקומתו, וזה יהיה שייך פעולה בחפץ קייס, ובעל קומה שיהיה המקוס מלפצר קומתו.

דיני מקום

הנה כמו״ש כתבנו לעיל במשמעותו השימושית של מקום תנאי מקום ביחס להולאה יהיו חלק ממשמעותו השימושית של המקום, ויש בזה שני גדריס גדול מרחב שימוש והלחילות השימושית בכלל המרחב.

גודל מקום

הנה מצאנו ביחס להולאה כמה שיעורי מקוס, ויש לנו להגדירם כדלהי מלוזה משמעות מקום מקורס.

עשרה טפחים

גדר מה שגובה עשרה טפחיס הוא מקום תפיסת רשות, וכן גובה מחילות וגובה להחציב מקום להיות נפרל מרשות שמביבו, ועוד כלאה, הוא מלימוד שלא ירלה שכינה לארץ ומצאנו שלבית עימו מעל הכפורת שהיא גובה עשרה טפחיס. והנה זה הגדל היו מגדרי מקום חלא מגדרי תפיסת הקרקע לת לוויית שתחצב חלק מהקרקע, וממנו נלמל שמשימוש של לדם בקרקע הוא עד גובה י׳, והייגו, שעל י׳ טפחיס נחציב לת שימוש הלדם כחלק משימושו בקרקע, ולפילו שיתכן שימוש גס מעל י׳ טפחיס לא יחצב זה כשימוש בקרקע, חלא כשימוש בלוויר. וכיון שאין הגדרת רשות חלא במקוס, ואין מקוס בלא קרקע, לא תחצב הרשות חלא עד עשרה טפחיס. וממילא אס נרלה להפריל רשויות אין לנו חלא להפריל לת הקרקע שלהס, ובזה יספיק מחילה י׳ טפחיס. ועל כן מקוס עשרה טפחיס יחצב כמקוס נפרל ממקרקע שמביבותיו. וכיון שהוא גדל בקרקע לא תועיל מחילה י׳ טפחיס לחלוץ רשות אס לא תתחיל מהקרקע.

ארבע אמות

גדר מה שמקוס שביתת לדם הוא ל׳ לאמות, וכן העברה היא ל׳ לאמות, וכן שיעור תל המתלקט עשרה הוא בלרבע לאמות, הוא מקוס ששיעור מקומו של לדם הוא לרבע לאמות, ומה שהוא שיעור מקומו של לדם מצאנו מחלוקת אס הוא מקוס שעשה מקוס לדם המונח הוא בל׳ לאמות, או ששיעור שימוש לדם בחפץ הוא במקוס ל׳ לאמות. ולזיל שלא יהיה הוא גדל בשימוש לדם. וממילא יהיה שיעור מקוס שימוש לחל של לדם ל׳ לאמות, וכיון שעל עשרה טפחיס נחצב השימוש כחלק מהקרקע, אס התל יתלקט עשרה בתוך לרבע לא יהיה חלק התל שמעל עשרה חלק משימוש לחל של החלק של הקרקע שלילו, ויחצב חלק זה של התל כנפרל מהקרקע. אך אס יתלקט עשרה ביותר מלרבע הרי שהוא מקוס שימוש עס הקרקע, וכן לכל לורך התל לפילו יגיע לעשרה יהיה המשך שימוש לחל עס הקרקע, כיון שהגדל הגדול ביותר של מקוס שימוש לחל הוא לרבע לאמות, וכן לא תחצב העברה ברה״ר בפחות מל׳ כיון שעד ל׳ לפשר שיש עליה אס שימוש לחל במקוס.

ארבעה טפחים

גדר מה שלריך שיהיו הרשויות בעלות גודל מקוס של ל׳ על ל׳, וכן שלא יחצב עקיבה והנחה חלא במקוס ל׳, וכן שלא תחצב מחילה חלא אס היא למקוס ל׳, וכן לא יהיה פתח נחצב חלא אס הוא רחב ל׳, וחלון רחב וגבוה

ד', כי אין לך מקום שאוכל פחות מד' (והנה לפ שלא מצאנו שכתבו זה לגבי הרבעה הוא גם גדר בשם שהוא רוחב הרבעה כמו שמצינו במסכתין לעניין פתח הולמת המת), והיינו, שביחס לחפצים המונחים לא יחשבו כמונחים בתופן שיחשב שזה מקומם, אלא אם יהיו מונחים במקום שרגילים להיעשר עליו מבחינת מה שיעמדו עליו ולא יפלו ממנו, וזה גדר מקום ד', וזה בתופן כללי כיון שיש חפצים דקים שיונחו גם במקום קטן יותר, וכן יש כאלה שלא יונחו אלא במקום גדול מזה, אבל ביחס לרוב חפצים לא יהיו מונחים בתופן המועיל אלא אם הם מונחים במקום ד'. ומשמעות מילת שאוכל הוא שרגיל לקיים חוזר, אם לשימוש, ואם לשמר דברים. וכיון שכן לא יחשב מקום אם אלא אם הוא מקום הרגיל להניח עליו חפצים, וכיון שאין מניחים חפצים אלא במקום ד' לא יחשב מקום חפצים אלא אם הוא בגודל ד' על ד', וכיון שכך בדומנו להגדיר מקום כרשות שמהותה היא מקום המיועד לשימוש מסוים, הרי שלא תחשב אלא אם יהיה בה גדרי מקום, וזה אינו אלא בד' על ד'. וכן לעניין עקירת והנחת חפץ, אף שיחשב שהחפץ נמצא ברשות לא יחשב כמונח ברשות, אלא אם הוא מונח במקום, וזה אינו אלא בד' על ד'. וכן לעניין מחילה, שלא תחשב מחילה אלא אם היא מחילה למקום, שאין מחילה אלא למקומות, וכיון שמקום פחות מד' על ד' לא שאוכל מקום, לא תחשב מחילה כזו מחילה.

גדר שטח ד' על ד' טפחים - חילוק בין מקום הינוח בקרקע לשיעור שימוש בשטח

והנה כלשון שנמנע שיעור ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, אבל אין שטח שלם ד"ט על ד"ט הרי זה כבר אין בשטח הקרקע. ולשנע ביחס למקום הינוח אחד שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע משום שרגיל לשימוש, אך אם השטח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו לכאורה שאין שיעור שטח דד"ט שיעור בעצם חציבת הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הרגיל לשימוש, כיון שאטח זה רגיל להניח עליו דבר ויהיה רגיל לשימוש, אף ביחס לרוחב הנ"ל יש לו להיות נחשב אחד. ומבואר לעצם גדר קרקע ברשות (היינו לעומת חוויב) הוא ביחס להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדר שיעור רוחב ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, וגדר שטח ד"ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה רגיל דרגיל שביחס לרוחב ד"ט הוא רגיל לשוי מקום ע"י שניח שם חיזה דבר ויעתמש.

חילוק רוחב ד' משטח ד' טפחים - רוחב שיעור תפיסה ושטח שיעור מקום לחפץ

וביתר ביאור כי אין גדר ד"ט ברוחב שווה לגדר ד"ט לשטח, והיינו, למה שאריך שיעור ד"ט ברוחב הוא מקום רוחב קרקע הרגיל לשימוש אדם, אין זה משמעות שטח עצמו שהוא בגדר קרקע הרגיל לרשות שהיא פני השטח. ששיעור רוחב הוא שיעור תפיסה, ופירושו שכשילו אנו רואים שמקום זה מלא, וע"כ אם יהיה יתד שאינו בשותו גדר שימוש הרי שהוא ממעט ברוחב שעכשיו אין רגיל שיהיה במקום זה דבר בעל רוחב זה. אך שיעור השטח הוא שיעור מקום והוא ביחס לחפץ, ואין בו חסרון שהוא מחולק. וביחס לשטח הרי החסרון במקרה הנ"ל הוא רק במה שאין בשטח זה רוחב כזה, וע"כ לי שניח דבר. והיינו, אלא שהנחת דבר יש בה משמעות שטח אחר ולא זה, אין בזה חסרון, כי אין החסרון בשטח, ואין התיקון בשטח, אלא לולי היה מילי נחשב היה שטח כשטח אחר, אלא שיש בו אין שיהיה רגיל לשימוש, ובזה מועיל מה שרגיל להניח וכו'.

בית שאתיים

דין ביאת שאתיים הוא אין הנוהג ביחס להגדרת מקום המשמש לשימוש הינוח אחר, וזה נקרא שימוש לירה, והיינו, שכמו שכתבנו, שאימוש המיועד לירה מגדיר את כל המקומות המשמשים לשימוש זה כמשמשים לאדם, וכיון שאימוש זה נוגע לשימוש בקרקע הרי שהרשות תלויה בנפרדות השימוש בקרקע, וכיון שכך לריך שהקרקע עצמה תוגדר ממקומות שאביזותיה. והנה בכדי להגדיר את המקומות כנפרדים מספיק מה שיעשו מחילה למקום, ומקומות שנפרדים משאר מקומות יוכלו לשמש לשימוש של הינוח, וההרשות הכוללת כל המקומות תחשב לרשות אחת אחילה, אך אין זה ענין לאחידות המקומות, שהן לא נתאחדו ביעוד השימוש שהרי משמשים לשימושים נפרדים

ולחפצים נפרדים. ומ״כ יש לנו רשות אחת המיועדת לשימוש של היום ומקומות רבים המיועדים להנחת דברים רבים, אלא שכיון שהרשות נפרדת מסביבותיה יש לנו להגדיר את מקומותיה כדבר אחד, שהרי כולן כאחת נמצאות בתוך מחיצות הרשות, והיות למחיצות תוך יגדירם כדבר אחד. ומעיקר הדין אין לריך שיהיו המקומות עצמם מיועדים לשימוש דירה, אלא כיון שיש מחיצות הרי שכל המקום נתאחד לרשות אחת, וכל מקומותיו מוגדרים חלק מהרשות. אלא שמתקנת חכמים להבדיל בין שימושי היום שונים. וגדר אחד מתקנה זו היא להבדיל בין שימוש דירה לשאינו, ולהגדיר רשות ע״פ הכללה זו, והם אמרו שלא תחשב רשות אחת, היינו, מקום המיועד לשימוש כרשות, היינו, שהיא מאחדת מקומותיה לשימוש זה, אם יהיה זה שלא לשם דירה, אך כיון שכאמור המחיצות בהיותם מכילים את כלל המקומות מאחדים את המקום, יהיה תלוי בכח הכללת מחיצות, ומקום שאין המחיצות מוגדרות כמכילות, יעוד שימוש כזה לא יתאחד לרשות אחת, ולמדנו שגודל זה הוא כגודל חלר המשכן שהיה מלא בחמישים שהוא גודל בית סאתיים, והיינו, שכיון שלמדנו שהשרה ה׳ שכינתו בתוך המשכן, וכלכתיב ושכנתי בתוכם הרי לנו שמחיצות יכילו גודל כזה, היינו, להגדיר מה שנמצא בחללם כנמצא בתוכם. ומ״כ מלאנו מהו גודל מקום שמחיצות יגדירוהו כאחת מכח היות מכילים אותו. וע״כ שימוש שלא יחשב כשימוש הראוי לאחד את חללו לשימוש אחד אם יהיה בתוך בית שאתיים יחשב לאחד, מכח מחיצותיו, ויותר מזה לא. אך אם יהיה מיועד לשימוש דירה, יחשב לאחד מיעוד שימושו, כיון ששימוש זה הוא שימוש אחיד בכל הרשות, והיינו, שיש לחלק בין שני סוגי יעוד שימוש, שיש שימוש שהוא ממנם מחולק ביחס למקומות שמשתמשים בו בחפצים שונים, אך אף השימוש הנפרד הוא חלק משימוש שאינו מחולק, והיינו, שמי שמשתמש במקום שלא לשימושי דירה הרי שכל מקום הוא מקום נפרד ביחס לשימוש. אך מי שמשתמש שימושי דירה לא יהיה בשימוש הנפרד משמעות נפרדת, כי הכל תחת שם דירה יחשב ועל כן יחשב חלל הרשות אחד.

ט״ז אמה

שיעור ט״ז אמה הנוגע לרוחב רה״י, (ולאורכו בפלטיא) הוא לין הנלמד משיעור רוחב הדלך שעשאה את עגלות קרקי המשכן, והשימוש בהם. וסיבת השיעור בזה שהוא שיעור שימוש שאינו שימוש במקום מסויים אלא שימוש מעבר, שהיו העגלות עוברות ממקום למקום, שמקום הקרקים היה על העגלות, והם עברו בדלך. ואף שמלאנו שיעורים גדולים יותר ביחס לשימוש מעבר, זה שיעור הקטן ביותר. ומזה שאנו משערים בן לוי שהיה עמהם נלמד שאף הוא שיעור בשימוש האלם במקום כמעבר. ולהבדיל בין שימוש זה לשימוש של מרבע אמות נאמר, שמשיעור מרבע אמות הוא שיעור לאוך, כי הוא נוגע לשימוש אחר. אך שיעור רה״י הוא שיעור של ריבוי, וע״כ נמדד בשיעור רוחב. והיינו, כי שיעור אוך הוא שיעור שימוש של התחלה וסוף, והוא שיעור גדול. אך רה״י אין לה משמעות של התחלה וסוף, כי היא משמעות מעבר. ולכן יהיה שיעורה ברוחב, שהוא שיעור שאינו שיעור של התחלה וסוף, אלא שיעור של התפשטות, ועל כן הוא שיעור קטן (וכן מלאנו שיעור ט״ז אמה ביחס להתפשטות קילוח ירק בכרס). (ובמק״ל כת׳ לאולי יש בזה גדר של מרבע פעמים מרבע אמות).

גדר אורך ורוחב במקום ובשיעורים - אורך גדר התמשכות ורוחב גדר תפיסת הדבר במקום

וביתר ביאור ואגב גם זה נבאר לגדר לאוך בכל מקום הוא גדר התמשכות דבר, וגדר רוחב הוא גדר תפיסת דבר, ובכל שיעור יש לדבר אם גדר משך או גדר תפיסה, דבזה יבאנו, לאם השיעור הוא גדר תפיסה, הרי שמשמעותו הוא הדבר עלמו, והוא שיעור המועט. אך אם הוא בגדר התמשכות, משמעותו הוא התפשטות, והוא שיעור המכובה, וביותר לא יתוספ. וכן ביחס למקום המשוער ע״י שיעור אחד לאוך ורוחב, יש לדבר אם הוא בגדר לאוך או רוחב. שאם הוא שיעורו מרובע הרי בהכרח שהוא גדר ברוחב, אך אם הוא שיעור רק לאוך או רוחב, הרי שבהכרח או שהוא שיעור מרחק, והוא שיעור המרובה. או

שהוא שיעור תפיסה, והוא שיעור המועט. וכמו לרבעה טפחים שהם שיעור המועט, ולרבע לחות שהם שיעור המרובה. כי שיעור לרבעה טפחים הוא שיעור ברוחב, וכמו למלאנו בחלון לעירוב וטומאה, וע"כ הוא שיעור המועט, והוא שיעור מרובע. לך שיעור לרבע הוא לכאורה שיעור בלוכך. וע"כ יבוא בכל מקום כשיעור המרובה ובהתפשטות.

סדר חשיבות שטח מקום מרובע - אורך חשוב ברוחב חשוב להיות שטח ומקום נפרד

וסדר הדברים הוא שנמצא חשיבות בלוכך לבר, וכן נמצא ברוחבו, ולוכך חשוב ברוחב חשוב יחשב שטח, ושטח בעל משמעות לחילה כלשהי יחשב מקום לעניין ההוא. ובשלר זה הרי גולל אינו גדר במקום אלא בשטח, והוא, משום גוללו חשוב להיקרות שטח, והמעביר חפץ מרחק יותר משטח זה הרי הוא כמעביר משטח לשטח. וכל מקום שמצינו שיעור שטח שהוא בלוכך ורוחב שווים ולא יחשב גולל השטח בשם לא יהיו מרובעים, בהכרח שמקור שיעור זה הוא בלוכך לבר, ומשמעות חשיבותו כשטח הוא מה שהשטח הוא לוכך חשוב משום כמות רוחב שלו, והרוחב הוא רק חשיבות ללוכך. וע"כ מצאנו בשיעורים כאלו שהם שיעור גם לוכך לבר, וכמו במקום ל"ט שיצנו ברוחב מחילה בלי לוכך, ולבוד ל"ט לרשב"ג, וכן ברוחב פתח, וכן לגבי ז' לחות דלופן עקומה.

אחידות המקום

ואחר שנתבאר כי אין מקום הוא גדר הנובע משימוש האדם במקום, מ"כ לא יחשב מקום כמקום אלא עם השימוש בו יהיה לחיל, וכיון שרואינו שמקום חשוב אינו אלא בד' טפחים, מ"כ לריך שכל הד' טפחים יהיו משמשים שימוש אחד. לך אם לא יהיה המקום רלוי לשימוש בכולו כאחד לא יחשב המקום אחד, ולא יהיה בו שיעור מקום. לך זה הגדר נוגע רק למה שיתמצו בו בפועל, והיינו, שאם הניח אדם חפץ במקום ד' שאינו אחיל לא יחשב שהניח בו. אבל מקום הנוגע לגדרי רשות אלא שאחשב רשות לולא שיהיה בה מקום חשוב, כיון שאין הם נוגעים לשימוש בפועל, אלא ליעול לשימוש, אם יהיה אפשר להשתמש במקום בלופן אחיל ע"י שיניח עליו דבר או בלוך אחרת יחשב המקום כרשות, אפילו לא הניח עליו דבר. כיון שאין הרשות אין בקרקע אלא בשימוש בו.

גדרי מציאות חפץ במקום

אחד שבאנו את משמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שהתבנו לעיל יאנס שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המאילותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמלאים במקום ושהמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ כדבר אחד במקום והמשמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

מקום

והנה אם מקום נמלאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

דבר שיש בו דבר

דבר שיש בו דבר לו שאייך שיהיה בו דבר, והיינו, לא במשמעות שהמקום מקיים את הדבר כי אין קיום לדבר בלא מקום, אלא כגדר שפשרי, היינו, שיש לדבר להתקיים בו (כי אין לבר הנמלא במקום זה שונה מנמלא במקום אחר לגבי קיומו, ואין להחשיב זאת כקיום הדבר). והוא עיקר תכונת מקום בשונה מחפלים ובגדל חלל.

דבר המקיים דבר

דבר המקיים דבר. וזה שייך במקום שיש בו תוספת משמעות מלבד עלם התקיימות דבר בו במקום הינות, שאין מנוחת דבר מחוייבת מעלם קיומו. וזהו גדר במקום עלמו, לך ביחס לדבר שיש בו או שאייך שיהיה בו.

דבר המוכן לקיום דברים

דבר המוכן לקיום דברים. וזה שייך במקום שיש בו יכולת כללית לקיים בו דברים, וזה גדר במקום עלמו, ולא מחמת חיזה דבר שיהיה בו. ולף כשיהיה בו דבר, אין גדרו במקום מחמת היותו קיום הדבר המסויים הנמלא בו עתה שהרי רלוי לדברים הרבה.

חפץ ומקומו

וכן הוא בשם חפץ ומקומו, שנמצאים במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

חפץ הנמצא במקום

חפץ הנמצא במקום. ולא במשמעות שהוא במקום שתם (זה ממשמעויות מקום), אלא במה שהוא במקום זה ולא אחר. ומשמעות זו היא ביחס לדבר אחר, וכמו ביחס לקירבת החפץ לדבר אחר. ובזה לא יהיה משמעות במקום אלא במה שהדבר האחר נמצא במקום המסוד לו. וכן ביחס לשימוש בחפץ בתשמיש שאינו מעשה קיומו.

חפץ הנמצא במקום מסוים

חפץ הנמצא במקום מסוים, והיינו, במה שיש במקום תוספת משמעות מלבד מה שהוא מקום החפץ כזהות, וכמו מקום מנוחת חפץ, וכללעיל במובן השני של מקום. ויש בזה גדר מוכנות לקירבה הנ"ל, שבלא סיום המקום אין הקירבה שייכת אלא בזמנה. אבל בחפץ הנמצא במקום מסויים, הרי שאיך בו קירבה בעי שיתקרב אליו, שהוא קבוע ומתקרב.

חפץ הנמצא במקום חשוב

חפץ הנמצא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום דבריס. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קירבה ממש, שהרי המקום חשוב לעצמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קצר, לבין מי שמניחו מחמת שאין לריך לו עתה, שהראשון יניחו במקום כל דהוא ובלבד שינוח, אבל השני יניחו במקום שהמכינו לכשילטרך לו).

צורך אדם במקום

והנה כאמור לעיל עיקר השיבות מקום וחפץ הן ביחס לאדם, ויש לנו לפרט משמעות אלו במובן זה, ונחל במקום, ונמצאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

חלל

מקום כאחלל, וכגדר הראשון במקום וביחס לאדם עצמו, היינו, מה שיש בו אפשרות התקיימות, ובזה לא יהיה גדר במקום אלא במה שאינו מלא, שהמקום המלא ימחאהו ולא יאפשר קיומו. וזה שייך בנאוך כמו הילוך (וביחס לאוויר המאפשר מעבר ולא ביחס לקרקע שמהלך עליה).

מקום

מקום שתם, וכגדר השני במקום וביחס לאדם עצמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עצם התקיימותו בה, וזה שייך בנאוך כמו ארץ לרוץ (וביחס למה שהיא מאפשרת התקדמות, היינו, פסיעה), וקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתייצב עליה).

רשות

רשות, וכגדר השלישי במקום וביחס לאדם עצמו, היינו, מה שמקום זה מוכן למילוי נוכך שיש לאדם, וזה שייך בשני המובנים הקודמים, או שיש בו קביעות דריקנות ויהיה מוכן להילוך, או שיש בו תכונת שמאפשר תשמיש מקומי.

גדר מקום בקרקע בשלושה פנים - שטח, אורך, ורוחב, ומשמעות השטח ככולל ולעצמו

וכמשנ"ת גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, אורכו, רוחבו, ושטחו. ואף שמושג שטח נפרד ממושגי אורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי אורך אלא באורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גם באורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו בשתיהן, שכל אורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך ראוי נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי אורך ורוחב, ואף השטח יש לו אורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, אורכו, ורוחבו. ואכן מצאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל האורך והרוחב, כמו אין ל"ט על ל"ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ל"ט, ואף של"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרצה להגדיר שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנצטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עצמו ובהיותו לו כמות שטח, ואף שלגדרי מדידה נשתמש במושגי אורך, לא יהיה זה גדר השטח עצמו, וכמו בשיעור בית שאתים שאינו שיעור באורך או רוחב השטח אלא בשטח עצמו, היינו, גודלו.

משמעות קרקע כפני שטח

וקרקע זו משמעותה היא בשטח המקום, יען כי אין משמעות בקרקע כמציאת השימוש מלבד בפני שטחה. וע"כ יהיה שטח מקום גדר רשמון בו, וביתר ביאור שאף שמנם וכמש"כ שיעורי השטח אינם מוכרחים להיות

המקום - קרקע פני השטח בלבד ונפרדותה תיבחן ע"י גדרי שטח

בגדרי קטח עצמו, והם זה כגדרים כמותיים ביחס למשמעות לקרקע עצמה, לך עצם משמעות קרקע מוגדרת ע״י קטח, היינו, קדין קרקע הוא ככל נקודה ונקודה בשטח, וככשנגדיר גודל קטח הרי מוכח שיהיה לכל נקודה ונקודה גדר קרקע בפני עצמו, וכמ״כ הרי משמעות זו של קרקע היא בפני קטחה. ולך שיהיה השטח חלק מגוף עבה אין זה שייך לגדר קרקע כי קרקע היא פני השטח לבד, ומשום כך גם היותה נפרדת ומלוחדת תיבחן ע״י גדרי שטח, וזה לך שאין לשטח זה לבדו עמידה במציאות.

צורך האדם בחפץ

וכן בצורך החדם בחפץ שנמצאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם (לך שיש מהם לא נמצאהו גדר בהוצאה) מהמשמעות היסודית ומעלה.

שימוש בילוי

שימוש כילוי, וזה שייך בצורך עכשווי, ובחפץ מתכלה, וכמו הרעב לאוכל.

כלי תשמיש

כלי תשמיש, וזה שייך בצורך עתידי מסויים, ובחפץ הרלוי לזה, וכמו כלי לאכילה.

אסיפת ממון

אסיפת ממון, וזה שייך בצורך עתידי שאינו מסויים, ובחפץ הרלוי להרבה לדברים, וכמו כסף לקניית לאכילה (או שווה כסף).

צורך האדם בחפץ ממוקם

והנה על לך האמור במשמעותם הנפרדת של חפץ ומקום בצורך החדם, ומה שיש בזה להגדירם כל אח לעצמו, תהיה משמעותם כאחד בגדר נוסף על האמור, ונמצאם במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

שימוש בו

שימוש בו, וזה כמו בגדר הרשאון למקום חפץ, ובגדר הרשאון בצורך החדם בחפץ, והיינו, מה שיש לו צורך עכשווי, ולא יושג אלא במקום זה כאכילה וקירבה וכו׳.

מוכנותו לו

מוכנותו לו, וזה כמו בגדר השני וכו׳, והיינו, מה שיש לו צורך עתידי, ובריך שיהיה ממוקם בשיזה מקום שיוכל לקחתו לכשיצטרך לו.

שמירתו

שמירתו וזה כמו וכו׳, והיינו, מה שיש לו צורך עתידי שאינו מסויים, ובריך שיהיה ממוקם בקביעות לכשיתעורר שיזה צורך שחפץ זה רלוי להשלימו.

והנה לך שנמצא סדרם של דברים זה לעומת זה, ומהנצרך להשמר. לך שין השיבות זה תלוי בהשיבות בזה, וכדוגמא שולחי מקום הרלוי לדברים הרבה הוא מקום השמר יותר לעצמו ממקום שאינו, אבל ביחס לצורך שיש לחדם בחפץ ממוקם יהיה זה תלוי בצורך, שמי שבריך לשימוש כילוי לחפץ שין מקום המוכן השמר לו יותר משאינו, כי שין בצורך שלו משמעות הכנה (וע׳ מש״כ לקרן לליפול מלאה בית ודרור קן לה, שהצורך הגדול יצריך הכנה גדולה).

סיכום

ונסכם את כל האמור, ונקדים בשייכותם למלאכת הוצאה, דהנה מלאכת הוצאה מצות לרשות לא נאמרה בכל דבר שיש להגדירו כיציאה, אלא בתקרים מסוימים, ולא נאסרה הוצאה מרשות לרשות בכל הרשויות, ומשג הוצאה מרשות לרשות אינו נודע מעצם ליסוד המלאכה, אלא מלישות הוצאה מרשות לרשות נודעת מצורת שימושי החדם.

ומאחר שמלאכת הוצאה בשבת נוגעת במעשה חדם בחפץ ובמקום. יהיו גדרי המלאכה ושיעוריה קבועים לפי שלושה חלקים אלו, דהיינו מעשה החדם, החפץ, והמקום. ומקום וחפץ יוגדרו ע״פ מה שעושה בהם החדם, והגדרת חפץ ומקום יגדירו את מעשה החדם, וחוזר שיכול מעשה החדם להגדיר החפץ והמקום.

מקום וחפץ

הנה המשג מקום נודע מהיחס להיות חפצים הנמצאים במקום, והיינו, שהמשג מקום בלי יחס החפצים נקראהו חלל, והוא המשג המופשט למקום לולי משג החפצים.

ואחר שנשיג החפצים, וכיון שחפצים נמצאים במקום הוא החלל המוקדם, הרי שנמצא משמעות למשג חלל כמקום לחפץ, וזה יקרא מקום.

כמו״כ המושג חפץ במובנו המופשט אין לו לרוב במקום, שמשמעותו הקיומית מינה תלויה בהיות לו מקום, ולפ לחר היות לו מקום לא יהיה מקומו חלק ממהותו.

אך לחר שיש מושג המקום וכיון שמקום מכיל חפלים הרי שיש משמעות לחפץ גם במובן שהוא במקום.

והיינו שלחר שישנם המושגים היחסיים של חפץ ומקום, יוגדרו יחסים ללו כמושגם של חפץ ומקום בנפרד ביחס למשמעות זו, ויהיה זה היחס הבסיסי של מושגי חפץ ומקום, שיש שחפץ יש לו מקום, ויש שחפץ שלין לו מקום. וכן במקום, שיש שמקום מלא, ויש שמקום ריק.

ואחר שישנה יחסיות המושגים לפשר להגדיר לת מלילותם של דברים, והיינו, שחפץ הנמלא במקום יחשב שיש לו מקום וכן מקום שיש בו חפץ יחשב שהוא מלא, וההיפך. ממילא יוגדר מלשם היחסי בנפרד להיינו שמקום שיש בו חפץ ביחס לחפץ החפץ יוגדר שהוא נמלא במקום וביחס למקום שבמקום יש חפץ.

מקום וחפץ והאדם

וכל זה הוא ביחס למושגי מקום וחפץ שיוגדרו ביחס זה לזה, ולא יהיה משמעות למקומות נפרדים וחפלים נפרדים. לך ביחס לאדם יגדרו מושגים בנפרד, והיינו, שכיון שהאדם מתייחס לחפלים נפרדים בלופן נפרד, וכן למקומות נפרדים בלופן נפרד, הרי שמושגי מקום וחפץ יוגדרו בלופן נפרד, והיינו, שלף שולאי שגם מלל המלילות לדברים הם נפרדים, לך כיון שלא יהיה בהם שוני לולי יחס האדם, נפרדותם לא תגדיר לת יחסיהם, לך לחר שיש להם משמעות לאדם הרי שיוגדרו הן מחמת נפרדותם והן מחמת כמותם, והיינו, שכיון שחפץ זה מוגדר בנפרד משאר חפלים מחמת משמעותו של האדם, הרי שהמקום שבו הוא נמלא יוגדר כמקום שיש בו חפץ זה, וממילא יוגדר מקום כדבר מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדר בנפרד משאר מקומות מחמת משמעותו של האדם, הרי שחפץ שנמלא בו יוגדר כחפץ הנמלא במקום זה, וממילא יפרדו החפלים גם ביחס מקומם.

וכיון שמושג חפץ מסויים הנמלא במקום מסויים הוא מושג היחסי לאדם יוגדרו הם ע״פ האדם, והיינו, שלא יחשב דבר הנמלא במקום כנמלא במקום אלא אם יחשיב האדם לת החפץ כרלוי למקום, וכן לא יחשב מקום להיות מקום חפץ, אלא אם יחשיב האדם לת המקום כרלוי לחפץ, ומזה יוגדרו גדרי שיעור החפץ וכן שיעור המקום.

וכיון שמושגי חפץ ומקום הוגדרו כבעלי משמעות נפרדת, יופרדו גם לת מושגם העצמי ויוגדר כך, שנוכל להגדיר מקום שהיה בו חפץ ועכשיו אינו אלא כמקום שהוא ריק מחפץ זה, וכן לגבי חפץ שחפץ זה יצא ממקום זה, וכיון שכך נוכל לומר שחפץ לחר הנמלא במקום זה כחפץ שנמלא במקומו הקודם של חפץ לחר, וכן חפץ הנמלא במקום זה כחפץ שאינו נמלא במקומו הקודם, והיינו, שיהיה למקום שם מקום בנפרד מהיותו בו חפץ, וכן לחפץ יהיה שם מקום בנפרד מהיותו במקום.

מקום חפץ ושימוש האדם

והנה כל זה הוא רק ביחס האדם למשמעות מקום חפלים, לך ביחס לשימוש האדם בחפלים ובמקומות יוגדרו מקומות שימוש וחפלי שימוש ויחסיהם בלופן לחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסויים יחשב למקום וחפץ הנמלא בו יחשב כנמלא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסויים לא יחשב כמקום, וחפץ הנמלא בו יחשב כאין לו מקום. וכן לורת השימוש תגדיר לת המקום, שמקום המשמש לשימוש לחד יחשב למקום לחד, וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משומש לשימוש לחד לא יחשב מקום לחד וחפץ הנע במקום זה יחשב שיצא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

וכן ביחס לשימוש האדם שמשמש במקום הנחשב שימוש לחיל יגדיר לת המקום הנ״ל כמקום לחר, וחפץ הנע במקום זה לא יחשב כיצא ממקום.

והנה אין כוונתנו שהיחס השימושי יבטל לת המשמעות המוקדמת שיש לחפץ ומקום ביחס ביניהם, וביחס לאדם, וכן משמעות זו

לא תבטל את המשמעות המוקדמת שיש למקום וחפץ, והיחס ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

והנה שלושה בחינות מלאות אלו מגדירות משמעויות שונות במקום וחפץ. א. מלאות חפץ ומקום והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפץ הנמצא במקום ושל מקום המכיל חפץ. ב. מלאות חפץ מקום והאדם והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים נפרדים הנמצאים במקומות נפרדים. ג. מלאות חפץ מקום ושימוש והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים מסוימים במקומות מאוחדים.

חילוקי רשויות

רשויות, 7 – 804) - גדר הכולל ריבוי רשויות נפרדות - חילוק גדרם במקום וכרשות ובכל אחד בקיומו ובנפרדותו

הנה במה שאמרה תורה שלא להוסיף מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעצמם (היינו, שגדרם כרשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה העלאה, וגדר כולל שיש למצוא בהם הוא במה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק רשויות בגדר זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם כמקום. והשני, בגדרם כרשות. ובגדרם כמקום יש למצוא שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, היינו, בהבדלת מקום ממה שאינו. ובנפרדותו, בהבדלת מקום ממשנהו. וכן בגדרם כרשות, בקיומה, בהבדלת מקום המיועד לאיזה דבר ממה שאינו, ובנפרדותה, בהבדלת יעודם זה לשימוש זה ומשנהו לאחר.

ונמצאם כולם בהרכב רשויות של שבת, שהי"א היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), והי"ר היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור אינו מקום וממילא אין שייך בו יעוד (ואף שיהיה מיועד אין זה מקום המיועד). וממילא יש להבין חילוק ביניהם, שאין טלטול לרבע אמות הוא עניין הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוא בכל ד' אמות שסביבו, ובאחידות המקום, היינו, שכשהמקום אחיד, לא יהיו שני מקומות לחפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יאסר לטלטל בהי"ר ובכרמלית שאינם מקום אחיד, ולא יאסר בהי"י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יצא ממקום ולא נכנס אל מקום.

ודין להוסיף מרשות לרשות נוגע למקום החפץ כלעיל, ולשינוי הרשויות במובן השימוש שבהם, ולכן יהיה אסור להוסיף מהי"ר לבהי"י וההפך, כי הם רשויות שונות מבחינת שימושיהם, וע"כ גם יקראו מקומות שונים ביחס לחפץ. וכן מהי"י והי"ר לכרמלית שהיא אינה בעלת שימוש, ולכן יקראו מקומות שונים ביחס לגדר הרשות כמקום שימוש, אך למקום פטור שהוא אינו מקום כלל, יחשב כאילו הניחו בלא מקום.

נושאי דיני הוצאה ברשויות

חילוקי רשויות, מחיצה ופרצה, תקנות עירובין, ומעשה ההוצאה האסורה

דיני העלאה והרשויות מן התורה ותקנות חז"ל מתחלקים לכמה נושאים הנלמדים ביאור וגדר. א. מהות הרשויות עצמם לחופיים השימושי והמבנה הממשי. ב. ההפרדה וההגדרה (מהם מחילה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ג. תקנות חז"ל הנוגעות לשינוי המבנה השימושי (עירוב וכדומה). ד. ההעלאה האסורה (הנחה ועקירה, ד' אמות, וכן דין כלי בית ועוד).

והנה מהות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עצמיות, ותנאים כנגדך להם, ועוד יש בהם תנאים ושינים הנובעים מעירובי הרשויות הללו (שגם הם יוצאים מכח הגדרתם העצמית או מתקנות החכמים ז"ל להלכים הגדרות נוספות שאינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי כל תובחן ותוספת גדר הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוואה.

רשויות, 7 – 586) - חילוק גדרי רשות דאורייתא מדרבנן - רשות דאורייתא נוגעת רק למקומו של חפץ

וגדר ההבדל בין רשות לאורייתא (היינו, הדינים שנאמרו בתורה שביחס להם יש להיות לין לרשות), ובין רשות לרבנן. כי מן התורה אין משמעות לרשות מלבד לדין העלאת חפץ, וכל גדרי רשויות לאורייתא נוגעות רק

למשמעותם במקומו של חפץ, ואף אי נימא דלא יצא חיש מיניה ממקומו, היינו, אל יוציא, האי מקומו הוא מקומו של חיש, וזה לכאורה גדר במקום מדם ולא במקום חפץ. אין זה אלא משום דגם גדר חפץ הוא מושג בשימושו של מדם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביחס למושגי מקום של מדם. אבל אין זה משום דדין הולאה במקום מדם, והיינו, שנאמר דגדר הולאה הוא הרחקת החפץ מאדם, והרחקה מאדם ביחס לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו של מדם, וכמו שהיה אפשר לומר בדין ליגורו בידו, ובזה נשתנה גדר העברה ביד מזריקה. דזה אינו, דבזה הרי אין משמעות לשינויי רשויות דהה"ד והיחיד, וגדר העברה בהה"ד בגדר אחד, דנימא דגדר אחד לשניהם ביחס להולאה. ובהכרח דגדר מקום והולאה הוא גדר במקום חפץ, ואין גדר מקום מדם בגדר מקום חפץ אלא משום דאין חפץ אלא ביחס למדם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס למדם ומקומו. וזה מוכח גם מעצם שינוי שיעור ד"א להעברה משיעור ד"ט דהה"י ומקום חפץ, ובהכרח למיכא למידין מקום חפץ (וכן משמע ממה דלמרינן יהו של מדם חשובה וכו' וגדר אחשביה ביחס למקום ד"ט, דמדם היה הגדר ביחס למדם, הרי היה לומר בהיפך לכל דין ד"ט למקום חפץ הוא ביחס למדם, ויש בזה לדיות דבות. ואכמ"ל), והיינו, גדר הכנסה והולאה והעברה, וזה גם משמעות שם הבאה לשון תורה, דאין משמעות הבאה ביחס לעצם התרומה, ושם הבאה, היינו, שאף דאין חסרון בעצם התרומה, הרי שביחס להבאת התרומה הרי זי למלאכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

הגדרת מושג רשות במקום המיועד לשימוש - התאמת המקום לסוג התשמיש והמשתמש והצורך בהפרדת מקומות

והנה המושג הרחקי שממנו יולמים עיקרי הדינים הוא דבות שמשמעותו מקום שהוא מיועד לבירות שימוש מסוים, ושימוש זה כולל בתוכו חלוקה על פי סוג התשמיש, וסוג המשתמש. ובכדי להגדיר מקום שהוא מיועד לשימוש מסוים (דבות), נצטרך להתחיל את המקום המיועד לשימוש הנ"ל תוך שימוש בתנאים המגדירים הנמצאים במושגי שימושי המקום הכלליים (טרם הגדרת השימוש המיועד), ע"פ התנאים שמחייב השימוש המסוים שהמקום יועד לו, ולבר זה נכון גם לכשנרצה להגדיר מחדש מקום שימוש מיועד ליעוד שונה ממנו כבתקנות החכמים ז"ל. ומעתה נאמר שאף הצורך בהפרדת מקומות לצורך המושג דבות, סיבתו, מהיות מקומות מיועדים לענייניים שונים, השוני (המלוי והמְמַלְוֶה) מחייב הבדלה בין אחד למשנהו על מנת לשמר כל מקום כמקום השימוש המסוים, ושיהיו מוגדרים לעצמם כמיועדים לשימוש מסוים זה ולא זה, ופשוט. ועפ"ז נצטרך לדון בע"ה בכל עניין בגדרי השימוש שלו, ועי"ז, על מהות המקום הנלרך לשימוש זה ועל גדרי המקום (טרם הגדרת היעוד).

שני מרכיבים המשפיעים על הרשות - מבנה ממושי בששת צדדיה מול אופי השימוש בה

והנה מלאנו בדיני דשות שני מרכיבים לשר משפיעים על לופי הרשות. חלקם יפיעו על עיקר דין התורה לרשות היחיד, הרבים ומקום פטור, וחלקם יפיעו רק על דינים לדבנן כמו כרמלית, ודינים הנובעים מתקנת עירובי חצרות. האחד, הוא מבנה הרשות הממשי, היינו, הגובל (גובה, מרחב), גידור שסת לדדיה (מרבעה לדדים, תקרה, וקרקע). והשני, הוא לופי השימוש שברשות, היינו, סוג השימוש (נוח, מיוחד, תדיר, נעוץ, לאוויר שחובה לו, לאוכל, חוסר שימוש, ועוד), סוג המשתמשים (יחיד, רבים, קותפים, לורחים, גזלנים, ועוד).

(ואע"פ שכאמור ביסוד כל הדינים והגדרים המשתנים מונח לופי השימוש, והגדרים נקבעו על פיו, בין ע"י דיעוריס מהלכה למשה מסיני, ובין ע"י קביעת חכמינו ברוחב ועומק לעתם וברוח הקודש, עדיין יש לנו לחלק בין אלה שמשפיעים מאופי השימוש בפופן יציר לבין אלה שכבר הועמדו לדיעוריס קבועים.)

גדרי רשויות קודמים לצורת מקומן - רה"י ורה"ר עומדות לעצמן ודיני צוררתן התאמה להן

והנה שיהיו חילוקי דשויות בלורתם ובשימושם, גדרי הה"ר והה"י החלוקים ליגם נובעים מלורת מקומם, שאף דשות בעלת מחילות יש למלוא שתחשב הה"ר, ואף הה"י בעל גובל טז' אמה תחשב הה"י, כי דינים הנוגעים ללורת הרשויות היגה גדר הרשות עלמה ואין גדרה נובע מלורתה, אלא בהיפך שגדר הרשות עומד לעלמו, ודיני לורת הרשות הם התאמה לגדר זה. שהה"י עלמה יש לה משמעות אף בלא תגיה,

אלא שלהגדיל מקום כרה"י אנו נדקדק שיהיו לו מחיצות וכו', וכן רה"ר להגדיל מקום בשמה נדקדק טז' לשמה וכו'. והנ"ל לכאורה תלוי בגדר הרשות עצמה.

חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן

ארבע רשויות בחילוקי השימושים הכלליים - שימוש היחיד, שימוש הרבים, מקום פטור, וכרמלית

והנה חילוקי השימושים הכלליים הנזכרים הם: א. שימוש היחיל שמקומו נקרא בכל מקום רשות היחיל. ב. שימוש הרבים שמקומו נקרא בכל מקום רשות הרבים. ג. ושימוש שאינו אחד מאלו אינו נחשב שימוש להגדיל מקומו על פיו, וכן מקום שאינו ראוי לשימוש (שאין יכולין להגדיל לותו כאחד מן מאני הרשויות השימושיות שכותם מאופי שימושם), ומקומו נקרא מקום פטור. ד. עוד רשות אחת מדברי חז"ל היא כרמלית, שהחשיבוה בתנאיה המסויימים כרשות נפרדת. (ולא מצאנו לו הגדרה שימושית לחילה, ולפשר שנתנו לו חכמים הגדרה רק ע"פ תנאי מקום הממצי. וכן שם כרמלית ניתן כהגדרה חיסורית (לעניין הוצאה וטילטול בתוכו) למקומות שאינם מתוקנים כתקנת חז"ל, ובלי שייכות לגדרים המבניים של כרמלית).

רשות כמקום שימוש

וביאור הלוקה זו, כי משמעות רשות כמקום שימוש, היינו, שגדרי מקום הרגילים יגדירו מקום של דבר רק אם נמצא בו, ורק ביחס לחפץ מסוים. אבל רשות משמעה מקום שהוא מיועד לשימוש. ויש בזה שני שינוים מגדר מקום, גם שאינו מיועד לחפץ מסוים אלא לשימוש. וגם שהוא אינו מוגדר ע"י שימוש בפועל אלא ע"י יעודו לשימוש.

והנה מאחר שגדר רשות נובע ממשמעות מציאות מקום ביחס לשימוש האדם, וכמ"ש לעיל שמקום המיועד לשימוש מסוים יחשב כרשות נפרדת ומקום אחר. וביחס לזה נמצא שלושה מיני רשויות.

(ואין מקום פטור מהן, אחר שאינו מוגדר ביחס ליעוד שימושו (או לחוסר יעוד ככרמלית), אלא בהיעדר חשיבות להיות בעל יעוד כל שהו.)

והנה כמש"כ בגדר מקום המוזכר בדיונים אלו, שיש למצוא בו שני גדרים. האחד, מקום שבעצמו, היינו, מה שיכול להכיל דברים. והשני, מקום של דבר, היינו, שדבר זה נמצא במקום הנ"ל, ובגדר זה אין למקום משמעות עצמית.

רשויות – 7 – 819 820 821) - גדר מקום רשות ותנאיו - מקום המכיל ומקום דבר, קרקע ורוחב

והנה לפ שלגבי מקום סתם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמצא חשוב ברשות, מצאנו שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

ותנאי הראשון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שיהיה לו בסיס להנחת דברים. והיינו, שאף שלוויר שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לגבי היות המקום חשוב כרשות לריך שיהיה בו גם יכולת הינוחם, ובילוור הדבר הוא כי אין גדר מקום כרשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא לריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים אלא תנועה אינם יכולים להתקיים שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. וביאורו כי משמעות מקום לדבר הנמצא בו כמקומו הוא בשני גדרים. האחד, בעצם הקיום, שאין קיום לדבר אלא במקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדרים אלו משמעות במקום שבעצמו, האחד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

קרקע ואוויר בשני משמעויות במקום – קדימתם לגדר חלל ומשמעות קביעות ברשות

וביאור הדברים בהקדם גדר אחד לרשות, והיינו, לכמו שאמרנו יש לקרקע משמעות מקום נוספת ביחס לסתם מקום, במה שהיא מקום קבוע ויציב, וע"כ יש לה משמעות כיסוד ביחס להיות מקום רשות שימוש, וביחס למה שיש ברשות משמעות שימוש חשובה (עוד יותר ביחס לסתם שימוש קבוע), והנה שם מקום שאין לו משמעות זו קרוי בכל מקום לוויר, וכמו שאמרנו לפ לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ומ"כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום לשימוש, וכיון שאין שימוש בעצם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמושג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ"ל, היינו, לוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יציב וקבוע, ומ"כ ביחס

למוסגי מקום לרשות יהיה משמעות לקרקע כמה שהיא יוכלת קביעות שימוש לחוויל שעיטה, וע"כ כשנרצה להגדיר רשות לף שאין צורך לשימוש כל דהוא דווקא בקרקע, הגדרת מקום עצמו כרשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמוסג רשות הוא גדל במקום כמוקם שימוש קבוע.

גדר רשות בשימוש הקבוע במקום - שלא יחשב שימוש ארעי להגדרת הרשות

ובזה יבואר שלף למנם שימוש כל דהוא הרי לפסקי בכל מקום פנוי, ובכלל שהוא אינו לריך להכנה (כמובן כן ולא כמובן הקלמה), לף גדר רשות שימוש אינו ביחס לשימוש כזה אלא ביחס לשימוש הקבוע, והוא בהכרח גדר נפרל ממוסגי שימוש סתם, וכמו בקנין לחפץ שנאמר שחפץ שייך לאדם מסוים, שלף אין שייכות בין חפץ עצמו (בקיומו ובסגולותיו השימושיים) למוסגי קנין אדם בו, אלא הוא מתקיים אחר שיהיה שייכות בין אדם לחפץ, והוא גדר מגביל ביחס לעצם מוסג חפץ הכולל, וכן הוא ביחס לשימוש ורשות שמוסג השימוש עצמו אין לו הגבלה לרשות, אלא שביחס לשימוש בצורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ואכן גם גדרים האמורים אינם דווקא במקום כרשות לענין שבת, ויש למלואם גם ביחס לשאר מקומות שמשמעותם מקומות שימוש), וכן בגדרי מקום הרי שמשמעות מקום ביחס לרשות שימוש, מוגדרת בגדרי מקום עצמו (ולזה כי זה משמעות שם רשות בכל מקום, היינו, השייכות בין דבר שבעצמו אינו מוגבל ביחס לדבר אחר שמגבילו ומגדירו), והיינו, לוויר. וביחס לקרקע כמכון לרשות נדבר ממוסגי לוויר של קרקע, וכמו שכתבנו שלף שעצם גדר לוויר קרקע אינו נוגע לעצם המוסג שימוש בקרקע, שזה שייך לפילו יותר מלוויר קרקע, כיון שרשות נוגעת לשימוש בקרקע, יש לנו לבאר עד היכן נחשב לוויר שאינו קרקע, כחלק מקרקע.

רשות היחיד

רה"י. היא מקום המיועד לשימוש של היחיל.

טבעו של שימוש היחיל שהוא שימוש של מנוחה, דהיינו שמניחים בו חפלים לשומרם ולהשתמש בהם במקומם, ובזה הוא שימוש תכליתי. וכיון שכך כשנתלים מקום להיות רה"י נלטרך שיהיה גדול לעצמו, ומקום כזה ממהותו הוא מיועד לשימוש לחיל, כיון ששמירה היא הגדרה חיובית לחילה לכלל המקום, ונחשב כל המקום כמקום לחל.

רשות הרבים

רה"ר. היא מקום המיועד לשימוש הרבים.

טבעו של שימוש הרבים הוא שימוש של מעבר, דהיינו שאין חפץ שמקום הנחתו מיועד להיות ברה"ר, אלא חפלים מקומם ברה"י, ורה"ר משמשת כמקום מעבר מרה"י לרה"י. וכיון שכך כשנתלים מקום להיות רה"ר נלטרך שיהיה רחב, ונוח להילוך, ושיהיה בעל מעבר נוח, ומקום זה ממהותו אינו מיועד לשימוש מנוחה, ואפילו כשיונח חפץ לא יהיה לו מקומו לשם תחתיו לחל.

רשות כרמלית

כרמלית. היא מקום ללא יעוד שימוש.

משמעות המוסג כרמלית שהיא לא רה"י ולא רה"ר, והיינו, שאין בה את הגורם המלחל של רה"י שהיא משמשת לשימוש לחיל, ואין בה את הגורם המבדר של רה"י שהיא משמשת לשימוש מעבר. ועל לא תחשב כרה"ר ולא כרה"י.

איסור הוצאה ברשויות דאורייתא - שינוי מקום כנוס ברה"י למקום מוצא ברה"ר

והנה מן התורה לא נאסרה הוצאה אלא ברה"ר ורה"י, ויובהן שאין זה מעצם שם הוצאה (היינו, שיהיה שם הוצאה מרשות לרשות כולל גם הוצאה מרה"י לרה"י החלוקה ממנה), הוא כי גדר מעשה ההוצאה מרשות לרשות הוא עשייה שחפץ הנמצא ברשות לחת יהיה ברשות אניה, והיותה רשות אניה מוגדרת כך במופרדות השטח, וזה שייך לף בשני רשויות היחיל ובשאר רשויות. לך ליסוד התורה נאמר רק על הכנסה או הוצאה (במובנה היחסי להכנסה). והיינו, שבפשטות היה לומר שגדר המלאכה האסורה היא כל שינוי מקומו של חפץ, ומה שאין כלל בזה הוצאה מרה"י זה לרה"י זה, הוא משום שאין חשוב מקום זה שונה ממקום זה אלא רק בשינוי רשויות הנ"ל. אבל מלשונו לא משמע כן, אלא כל רשויות הנפרדות חשובות כמקומות שונים לגבי שם הוצאה, וגדר מה שאסרה תורה דווקא ברשויות הנ"ל הוא משום שרק בזה יהיה שם מלאכה. ולכתורה זהו גדר במשמעות מקום

חפץ, היינו, שהיות חפץ בדה״ר מלבד מה שהוא במקום מסויים (עצם הגדרת מקום הוא מסויים), יש לו משמעות שהוא מועיל, ולהיפך שהיות חפץ בדה״י יש לו משמעות שהוא כנוס.

ובזה יש לנו להגדיר רשות כרמלית שהיא לא כדה״י ולא כדה״ר, והיינו, שאין בה איכות דה״י להחשיב את כלל מקומותיה כמקום אחד, ואין בה איכות דה״ר להחשיב מקום המשמש חפץ אחד למקומות נפרדים. וע״כ המוציא מרה״י לכרמלית פטור ולא חשוב כמוציא, כי אף שביכולתו לזרוק בטל ממנו שם כנוס כיון שבהיותו בה אינו חשוב מוציא אין זה מלאכה שנאסרה, וכן להיפך.

רשות ביחס לחפץ המונח בה

הנה מה שכתבנו במה שדה״י היא לחילה ודה״ר לאינה, הוא רק ביחס לחפץ המונח בה. שוודאי שאף דה״ר היא רשות לחילה לעצמה שהרי יש שיעור ותנאים הנוגעים לכלל הרשות, אלא שדה״י ביחס לחפץ הנמצא בה דומה שיהיה השימוש בה לחיל, כמו שישתמש האדם במקום אחד, ובמובן שהוא ביחס מקום וחפץ לאדם, ולא לשימוש. וזה אינו בדה״ר שאין משמעות לחילה לשימוש בה.

ועכ״פ מקדימה שלפי רשויות של תורה אלו נלמד, שמע״פ שיש שימושים רבים ושונים, החילוקים הנוגעים לדיני רשויות הם רק חילוקי שימושים אלו, ואפשר ניתן ליחס לשימושים אלו כמה מרכיבים, כמו כמות המשתמשים, וסוגי השימושים, אבל יסודם הוא, בהגדרת שימושים אלו כשימושי יחיד ושימושי רבים על כל פנים.

עוד יש לבאר, שההבחנה העיקרית בין רשות היחיד לבין רשות הרבים (חילוקי הרשויות מן התורה) היא בעין המשמעות הממונית שלהם, וכמו חילוק שיש בדיניים הממוניים בין אדם שמשתמש בחפץ שלו, שגדר השימוש הוא כפועל יוצא מזכותו והשלמת היעוד הממוני שלו, לבין אדם שמשתמש ברשות הפתוחה לכל, וגדר שימושו הינו מחמת שיש לו זכות במקום, אלא רק שאותו מקום מופקע מזכות אחר למנוע, והרי שאין בשימושו קיום של זכות כלשהי, וכן בענייננו, רשות היחיד מיועדת לשימוש של אדם פלוני באופן חיובי, שהיא שלו ולא של אחרים, ושימושו הוא נובע מזכותו, ויש בשימוש זה מימוש היעוד של זכותו ברשות זו. ולעומת זאת רשות הרבים למעט גם היא מיועדת לשימוש של אותו אדם, אבל לא באופן חיובי, ולא בגדרו המסויים משאר מעשים, אלא רק מחמת שהיא מקום שמיועד לכל אדם, ולכן גם שימוש של שותפות, יחשב לשימוש היחיל, לפילו אם הוא מרובה שותפים, שכל אחד משתמש כאן בזכות ותרלה כי זה רשות הרבים היא היעדר הגדרה במשמעות הגדר הפרטי (למעט אין רשות הרבים אי הגדרה של רשות בעצם, אלא לה יעשה תעשים חיוביים להיות לאויה לשימוש הרבים, רק שביחס לפרטיות השימוש, חוסר תעשי זה ברשות הרבים הוא אי הגדרה).

ואם כי ליני רשויות אלו וחילוקי השימושים העקרוניים ניתנו רק כהגדרות למקום הממשי שלהם, כמו גודל וכו׳, אבל מכמה מקומות נראה כי יש השפעה אף לשימוש בפועל כהגדרתו לכל שימוש (רבים, יחיל). ועיין להלן.

חילוקי גדרים ברשות במקומה – משמעותם הנפרדת והמאוחדת

והנה יש נמצא כמה גדרים בהגדרת רשות, וחלוק לשלושה א. קרקע ב. מקום ג. רשות. ואין רשות אלא בקרקע, ואין מקום אלא בקרקע.

וחילוק גדר מקומם כך. הגדרת קרקע היא ע״י מחילות, וזה בשני גדרים. א. קרקע נפרדת ע״י מחילות. ב. קרקע לחילה ע״י ד׳ מחילות. והגדרת מקום היא ע״י היקף, וזה בשני גדרים. א. מקום נפרד ע״י היקף. ב. מקום לחיל ע״י שימוש לחיל. והגדרת רשות היא בשימושיות, וזה בשני גדרים, א. רשות נפרדת ע״י סוג השימוש. ב. רשות לחילה ע״י יחולה.

וגדרם המלוחל לרשות המקום בקרקע, שתהיה לאויה קרקע המקום לאחד את כל שימושיה, שיחשבו שימוש באותו המקום, וזה מוקדם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. אך אף לאחר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לאחד, וזה ההיקף. ואחר כל זה יש לנו להגדיר את הרשות ע״פ מה שהמקום משמש. ואמנם אין היקף

הבחנה ממונית בין רה״י לרה״ר - שימוש היחיד בזכותו מול שימוש הרבים בהפקעת מניעה

דמתי ועכ"ל לחוי להחמיד את כלל המקום לחחל ביותר מבית סחתים. לך כיון שהמקום הוקף לדירה, ומשמש כדירה, הרי שהשימוש מחמיד את המקום כחחל, וממילא את כלל המחילות כחחל. ונמלחו חרבעה שלבים. מחילות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול שלא יחשב העברה. ולזוין לרשות שיחשב הולחה.

רשות היחיד

גדר רשות היחיד כמותאמת לשימוש היחיד - דין ההבדלה וההפרדה במבנה הממשי כתנאי לייחוד הרשות

כמו שכתבנו לעיל גדלו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רחוי לשימוש היחיד כדרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בחופן פרטני לשימוש של אים (או לנשים מסוימים), ולכן דין ההבדלה וההפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיוני של הייחוד.

והנה לרשות היחיד ניתנו כמה תנאים במבנה הרשות הממשי, ועל פיהם תיקבע רשות היחיד מן התורה בכל מקום.

וברשות היחיד המוגדרת כך ע"י המבנה הבסיסי שלה (ושאין בה סיבות פנימיות שיגדירוה כרשות הרבים, כפלטיא וכו'), ישנם כמה סוגים הנזכרים אצלנו.

חלקם מוקפעים מחופי השימוש שבחותו מקום ומהם בית, חצר, מבוי (שיש להכלילו מסוגי החצר), גג, קרפף, דירה העשויה לגורך שחוזה לה. וחלקם המוקפעים ע"י המבנה עצמו כמו מקום שגודלו יותר מבית סחתיים, שמחילתם היא שתי ועכ, ומחילה העומדת מאליה.

איכות רשות היחיד ושם הכנסה – בהכלתה יהיה חפץ בנוס וכלל מקומותיה מקום אחד

והנה משם הכנסה הנאמר במעשיר לרה"י ומשם הוצאה הנאמר במעשיר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עצמם. והיינו, שיש ברה"י איכות שחפץ הנמצא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמצא ברה"י היינו ביחס למקום שהוא נמצא בו ממש, ושהוא נמצא במקום שיש עליו שם רה"י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא איכות נוספת בחפץ חוץ מהמוצג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד. ויתבאר בע"ה כי גדר רשויות אלו נובע משני סוגי תשמישין שיש לאדם, ולוכך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

ותראה כי שני סוגי תשמישין אלו יגדירו את מקום הרשות בחופן שונה, כי מקום שימוש הוא קבוע, ומשמעותו שווה בכל המקום, ומקום מעבר הוא מרעי, ואין משמעותו אלא במקום שעובר בו, וע"כ יהיה נובע מזה גדר חפצים המונחים ברשויות אלו, שבבר הנמצא ברה"י עומד לשימוש במקומו, ובבר הנמצא ברה"ר עומד להעברתו. ששימוש ברה"ר הוא שימוש ממעטי, ושימוש ברה"י הוא שימוש תכליתי.

והיינו, שכיון שרה"ר היא המשמשת כמעבר לרשויות אחרות אין בה מקום להינוח בבירים, אלא למהלכים של בבירים, ואם יונח בה בבר לא יוגבר זה במקומו של בבר. לך רה"י שהיא לשימוש בבר המונח בה יחשב הבבר כנמצא בכל המקום, וכן לא יהיה בה מקום למעבר, ואם יעבור בה בבר לא יחשב כבבר שהתקבס.

המבנה הממשי של רשות היחיד.

מצאנו כמה דינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות היחיד והמשמעויות ליצור אותו עיקר הדינים מחולקים לשתי תחומים: א. הדין העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדולה לעצמה. ב. דין נוסף הוא שתהיה בגודל הראוי לשימוש, ודין זה הוא דין כללי הנוגע לכל מקום שנרצה שיהיה ראוי לשימוש. וכן מצאנו דין שרשות היחיד עולה על הרקיע.

דין שתהיה גדורה לעצמה.

דין רשות היחיד שתהיה גדורה לעצמה ליתא בכמה מקומות, ומקרה הפשוט הוא שגדורה במחילות, ולמנס בבריתא דד' רשויות הובאו שני מקרי רשות היחיד לחרים, ושם"כ שלושה ושם: א. חרין שהוא עמוק עשרה (גילור)

וכחב מרובעה על מרובעה (שם מקום). ב. וכן של שהוא גבוה עשרה (גידור) וכחב מרובעה על מרובעה. ג. עוד יש בו רשות נקלטת גדולה הוא כשיש לה מחיצות (גדר לקה הסובבת את המקום הנרצה), והנה למרות שלהגדיר מקום כריך שיהיה גדול לחלוטין, מצאנו שלא כריך שיהיו מחיצות ממש שסוגרות את כל המקום.

כהקדמה לסוגי ההגדרה של רשות היחיד, יש לחלק בין גידור לגורך הרחקת מפריע מסויים, שגידור זה הוא אינו חלק מעיקרי דין הרשות, לבין גידור הנועד מעצם הגדרת הרשות, שגם אם יסודו בהרחקה מן החוץ, בכי שאינו מתייחס למפריע מסויים, ולכן גידור זה הוא חלק מעצם ההגדרה של הרשות.

תל

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שאמרנו, היינו חריץ, וגדר (וכלשון שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין לנו לריכים לדיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו ישנם גבולות ברורים מכל בידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש אמנם גבולות בלפי חוץ, אבל לא גבולות בלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ואמנם יש למצוא גדר זה בתל, אם נבחר גדר גבול שאמרנו בשו"ע, והיינו, שנאמר שהמושג גבולות אינו לטיומות מוחלטת, (וכמו בחריץ בה בידי החריץ נתקלים בגבולות של קרקע) אלא גבולות שימוש, ומקום שהוא גבוה עשרה טפחים סביבותיו (בגובה) גבולים ע"י חוסר היכולת להשתמש בסביבותיו ללא קרקע קרובה, אך לזה נצטרך להוסיף שהשימוש מעל עשרה טפחים אינו נקרא שימוש (או לפחות אינו נקרא שימוש במקום בעל קרקע).

חריץ

והנה חריץ, על אף שנראה שהיה אפשר להכליל את גבולותיו בדיני מחיצות (לקות), עדיין יש לחלק שכן מחיצות חוללות את כל מקום השימוש בגובה עשרה טפחים, משא"כ בחריץ בו הטפח הראשון חוץ רק בטפח אחד של קרקע וכן הלאה, וזה ל"ב, אלא יוצווה יש מחיצות לזה, ויש לומר שהשימוש בטפח הראשון אינו שימוש לכך קרקע, והיכולת לחבר בין שימוש הקרקע של החריץ לבין שימוש הקרקע של רשות הרבים עוברת לכך כל אותם עשרה טפחים, ואם אמנם שימוש בתוך עשרה טפחים נחשב כשימוש בקרקע בכל מקום, כאן שהעירוב הוא בין קרקע לקרקע אולי לריך עירוב שווה גובה.

מחיצה

והנה במקרה שהרשות גדולה ע"י מחיצות (לקות) ובגדר מחיצה עצמה יש לנו לדון, במקרה הפשוט של רשות היחיד מלד אחד ורשות הרבים מלד שני ומחיצת עשרה טפחים ביניהם, מה הוא גדרה של המחיצה, שים לומר מלד אחד, שהרי רשות הרבים תופס על עשרה טפחים, וכך יש לתחום את העירוב רשויות שלה עם רשות היחיד שלגילה, וההמחיצה הרי מחלקת ביניהם. אבל מלד אחר, כיון שמחיצה תפקידה למנוע רגל רבים, הרי שהמחיצה לריכה להיות על פי גדרי הימנעות הרבים מלעבור, ונלטרך לומר שמחיצה עשרה טפחים היא שיעור גובה מספיק של יכולת עלירה של הרבים מלעבור.

שני צדדים בהגדרת שטח המחיצה - חלוקת אוויר הרשויות לעומת מניעת רגל רבים

ותראה כי שני לדדים אלו יגדירו את שטח המחיצה ופעולתו בלופן שונה, שלפי הראשון שהמחיצה מתייחסת לשני הלדדים ומחלקת ביניהם, הרי שכל חלק בגובה המחיצה פועל חלוקה על חלק אחר בשוויר הרשויות שכנגדו (ובכל לופן יש כאן הבדלה כוללת הכוונה מחלקים), ולפיאור השני שהמחיצה מתייחסת למניעת רגל רבים, המשמעות של חלקי המחיצה אחידה למניעת רגל רבים ואין ערך לחלקיה, וגובה המחיצה משמש כמשך אחיד, (ולאח"ז זכיתי שתאמר בדין סלע שים בשורבו עשרה טפחים ובראבו אלבעה ואין בגבהו עשרה לעניין כלאים (יהושלמי כלאים פ"ד ה"ו)).

ולפי שני לדדים אלו יש לחלק את שייכות המושג מחיצה בחריץ ותל, שלפי הראשון

גם אם נאמר שהגודה השונה של חריץ ותל מרשות הרבים מספיק בכדי להגדיר גבולות לחריץ ותל וכדלעיל, לך אין לנו לומר שיש כאן מחיצה במובנה הפשוט החוצץ בין רשות הרבים לרשות היחיד (אלא אם נאמר גוד וכו'). ולכל הפני יש לבאר שאף בחריץ ותל שייך המושג מחיצה, בתופן זה שהם יוצרים מסך מסויים שמונע רגל רבים, ובזאת יופרדו ביניהם מטרסקל על גבי קנה וגזוזטרא, ויתבאר בתופן לומה לין תל המתלקט.

ומיניה נפקא הגדרה עצמית לדין מחיצה וגובהה, שלכל הרלשון, שהמחיצה מחלקת ואינה אלא הפרדת הרשויות והגדרתם, ממילא אין משמעות למחיצה עצמה, אך למחיצה המונעת רגל רבים הרי משמעות ותשיבות עצמית לה ככח מונע, והתולאות היולאות מזה הן תולאות למשמעות עצמית, והבן. (והנה, יש מי שרלה לתת למחיצה הגדרה עצמית שלא בדרך זו, והדברים אינם מובנים, שלא מלאנו שום משמעות לגופה של המחיצה מלבד שהיא חוללת, שהרי אין לה הגדלות בעוביה או בחומרה, ועשרה טפחים נלמד כגדר ברשות הנחללת ולא במחיצה, וכוודאי לא ניתן למלוא משמעות בעצם קיומה במקום, והדברים תמוהים.) ובאמת נרלה לומר שתרתי אית בה במחיצה, אין מחיצה המחלקת וגם מניעת רגל רבים, ועל כן יש להבחין בחסרונות התיימות רק בלחת מהגדרות אלו, והתיקון בזה יבוא רק על הגדרה זאת.

הגדרה עצמית לדין מחיצה - צירוף שני הדינים בהפרדת רשויות ובמניעת רגל רבים

והנה בכל הנ"ל יש למלוא שצריך גיבור של עשרה טפחים. ובכמה מקומות מוגדר עשרה טפחים גם הוא כמקום הרלוי לשימוש.

גובה עשרה טפחים

מספר המחיצות

והנה מלאנו שנחלקו בדין מחיצות רה"י לי שלש מחיצות לתוריית אלו לרבע (ולא"פ שהדברים נאמרו לגבי מחיצות, ה"ה לגבי חריץ וכו' ונתפוס מקרה מחיצות לקלות העניין), ובספק זה היה להניח שני נידונים נפרדים, הרלשון הוא בעיקר המושג גיבור שם יש לו שלושה לדדים או רבעה לדדים (וביתר ביאור נאמר שלמשל שנרלה לגבור בין כרס לזרע הקבוד לו שפניהם נפנשים מצד לחד, אז נאמר שהגיבור הנדרך הוא רק מצד לחד, וכך יתכן שגיבור של מקום רשות היחיד הוא רק משלושה לדדים, והצד השוחר אינו לד לענין זה), ועוד יש להניח בספק זה שאף שם נאמר שלגיבור רשות היחיד יעמד מרבעה לדדים, עדיין יש לדון ולומר שיש בכל הלדדים יחד גבר לחד של גיבור, וע"כ יספיק לנו לגבור חלקם שע"י זה יוגדרו כל הלדדים מחיזה סיבה.

מחלוקת שלוש או ארבע מחיצות - מהות הגידור בשלושה או ארבעה צדדים מול פירצה

ותראה שעכ"פ שני נידונים אלה הם לחד משני פנים, ושניהם מכוונים על מהות הגיבור, ואמנם היה נרלה שיש לומר בלו"ל שהמ' מתייחסת רק לנושא הפרלה והעידוד הבלתי נרלה, ולכ"ע הגיבור נדרך אז אינו נדרך מכל הלדדים, רק שחלקו כמה לדדים תעשה פרלה, ויהיה קלקול בגיבור החמור (ואמנם שיש לפקפק בחלוקה החמורה בין גיבור ופרלה, שפשטות הדברים שהן דבר לחד, היינו, שפרלה המקלקלת היא היא חסרון גיבור, וגדרו לחד. אבל לחד העיון יש למלוא מקום שנחלק הגיבור והפרלה להיות שני נושאים נפרדים, ויהיה הגיבור מתייחס ליכירת דבר שאינו, ופרלה לחסרון בדבר קיים, ועוד יבואר בע"ה).

ועכ"פ נאמר שיסנם שלושה הבחנות בזה, לחד, מספר הלדדים. השני, מספר בעיות העידוד. והשלישי, מספר המחיצות הממשיות ולורתם הנדרכות לגדור את הלדדים הנדרכים.

והנה עיקר עניין מרבעה לדדים נגדיר ע"פ המשור, שהגישה אל מקום (הכולל את כל לדדיו ומהותו) מן החוץ הוא מחולק למרבעה לדדים, והיינו, שיסנם מרבעה לדדים מהם ניתן להשפיע עידוד על מקום, והמקום מושפע ע"י מרבעת לדדיו, וכל לד משפיע בתופן כולל על כל הלדדים, ועל כל המקום בהגדרתו, והיינו, על לף שבעיית העידוד לחת היא, והיא חוסר הגדרת המקום לעלמו, אבל חידוד לותו מקום ושלפקל שיתערב, מחולק למרבעה חלקים שיוגדרו כל לחד לעלמו לדיניו הנוגעים לכל לחד (ותליא בזה גדר דין עומד מכוסה בצד לחד, ודין פרוץ במילואו, ועוד) ויפעיבו בתופן

הגדרת ארבעה צדדי המקום - ארבעה צדדי השפעת עידוד המקלקלים את הגדרת המקום

כולל על כל הצדדים המקפיעים על מהותו של המקום הכולל והמחד. והיינו שאין חלקי העירוב המערבים את המקום הגלה להגדרה מערבים לותו מקום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, אלא מהיות השטח בלתי מתגדר בהיות החלקים המערבים קיימים.

ומזה יש לשמוע שהרבעה לצדים האמורים אינם גדר אלא במקום עצמו שמכיל הרבעה לצדי עירוב (וכמו שהקלמנו עירוב הוא דין המתייחס אל שני צדי העירוב מבחינתו של צד אחד), ולא כמו שיש שרצו לומר, שם דין הרבעה לצדי עירוב נאמר במקום, שלכל מקום יש הרבעה לצדים, או שהמקום הוא אחד והרבעה לצדים מתייחסים לכותות המערבים, וזה אינו ע"פ האמור, שאין כאן שני דינים, דין המקום להיות מוגדר לעצמו, ודין המקום שלא יהיה מעורב ע"י זולתו, אלא הכל דין אחד שיהיה המקום מוגדר לעצמו ולתשמישו וכל הנ"ל מקפיעים רק על חלק זה, והוא היות המקום נשאר מוגדר לעצמו, וז"כ בהכרח שאינם מקפיעים על החלק שהוא הדין עצמו (ועיין הערה לעיל).

חישוב צדדי רשות היחיד - הגדרת צדדי הרשות לפי גדרה הפנימי

והנה בענין לצדי המקום, יש לנו לדון איך נחשב את הצדדים האמיתיים של הרשות האמורה להתגדר בהם, שהרי כשיש הרבע מחיצות שלמות, אין לנו צורך להגדיר את מיקום הצדדים כלפי הצדדים האמיתיים, שמכל מקום הרי הרשות גדורה לעצמה, אבל הרי כמו שכתבנו ישנם דינים המתייחסים לכל לד בנפרד, ובשם לא נגדיר את צדי העירוב לפני שנתייחס לגורת המחיצות במקרה מסוים, לא נוכל לדעת האם מדובר בלד אחד, שהעומד מרובה בו ושאר המחיצות יקרות, או בשלושה צדדים, שאחד מהם פרוץ במילואו ושאר המחיצה הנותרת מתעקמת, ופתחה בקרן זווית לא ימרינן, וכן במקרה שלא כל צדיה של הרשות שווים בגודלם, וכמו ברשות מלבנית שצדי צדיה קטנים מן השניים האחרים, וברשות משולשת וכו'. ובדיני ריבוע העיר לגבי התחומין, מלאנו שמחשבים לפי רוחות העולם, ולא מלאנו זאת לגבי מחיצות רשות היחיד, ואף בזאת נראה לומר כלעיל שדין הרבעה לצדים נאמר רק ביחס לרשות עצמה, ולהגדרתה העצמית, וכיוון שכן הרי שיהיו גדרים המעמידים את הצדדים שאינם מתייחסים לצדדים לחיוב וקבועים, אלא רק ליכולת להכליל את הרשות לעצמה ולהגדירה, וממין כללים אלו הם הסימטריה הפנימית של הרשות והיכולת להגדיר אותה כגדורה, ודוק.

מחלוקת כמה צדדים נצרכים להיחצץ - הגדרת קצוות המחיצות בשתיים ובשלוש לסגירת חלקי העירוב הנצרכים

והנה היות בעיית העירוב קיימת מכל לדיו שהם הרבעה, וכמו שהקלמנו שיש מחלוקת כמה לצדים מהווים בעיה וחסרון בהגדרת המקום לעצמו, ז"כ יש לנו לסגור את כל לדיו הגורמים את היותו מוגדר. והנה יש מחלוקת נוספת כמה לצדים נצרכים להיות נחצים ע"מ להגדיר את המקום, והנה מחילה אחת וודאי לא תגדור את המקום כיון שאין לה לפילו יכולת להגדיר ריבוע מקום או כל מקום סגור, שאף אם נאמר שיש לה יכולת להגדיר עוד שני לצדים ע"י קלותיה אין זה הגדרה שאין להם סוף לצדים אלו כיון שאין מגדירה את הלד הרביעי. והנה הרבעה מחיצות וודאי יגדירו את לצדי המקום כמוגדר, כיון שחוצצים את כל חלקי העירוב, ויש להסתפק בשנים ושלוש מחיצות, והיינו, שאני מחיצות יכולים להגדיר את המקום שבתוכם על ידי הם עצמם מצידם, ועל ידי קלותיהם שיגדירו את שני הצדדים הנותרים של המקום, (רק שיש לנו להבין שאף על פי שאנו אומרים שקלותיהם מגדירים את שאר הצדדים הם אינם חוצצים אותו), והנה בשם ישנם שאף מחיצות יש שלשה לצדים ואלו מוגדרים ואף הלד הרביעי מוגדר מכח שני המחיצות הגודרות אותו בשני קלותיהם (וכללעיל).

בירור גדר פילוש במחיצות הרשות - פריצה רצופה מעבר לעבר המבטלת יכולת שימוש המחיצות הקיימות

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העירוב, היינו, הצדדים מהווים בעיה בהיותם פורצים את השטח הגלה ישנו מושג שנקרא פילוש, והיינו, שבשם שני לצדים פורצים לשטח הגלה מכיוונים המתחברים בפריצתם (המוגדר ע"י דרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולש על ידם והנה יש לנו שם הוא מקום היות כל לד פורץ עד הלד שממולו (ויש להגדירו יותר מאשר פירצה המהווה ריעותא בהגדרה

אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחיצות הקיימות) או משום שיש שני צדדים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדר מצדדיו יו.

דין שתהיה ראויה לשימוש

דין מרבעה על מרבעה הוא דין בכל מקום שיקרא רשות ע״י שיהיה ראוי לשימוש. וכן הא דבעינן לויר עשרה טפחים גובה.

דין שעולה עד הרקיע

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מצאנו שנפרצו ביניהם לגבי עד כמה גובה מקרקע המקום, יחשב הלוויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, וברשות היחיד נאמר שהלוויר עד הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

רשות היחיד עולה עד לרקיע - כח עשרה טפחים תחתונים להחיל דיני הרשות בגובהה

ויש להבין שהרי גם ברשות היחיד יצטרכו מסויימים המתייחסים רק לעשרה טפחים התחתונים שלו, כמו שלריך שיהא גדול רק בעשרה הטפחים התחתונים שלו, ולפ לגבי מי למרינן עומד מרובה בערב, העומד והפרוץ ממוקמים רק בעשרה הטפחים התחתונים, וכמו שבירארנו לעיל מין לומר שזה חלק מהלורך לגדול את הרשות הנפרלת שלו שהיא על עשרה טפחים, ועוד, שלגבי חלוקה בין שני רשויות היחיד, לא מלאנו שילטרכו יותר מעשרה טפחים בגלל שבניהם עולים על הרקיע, ובהכרח שמין זה בין שרשות היחיד היא לחילה לכל גובהה, אלא רק שהרשות העיקרית הנמלאת תוך עשרה טפחים בכוחה להחיל את דיניה לכל גובהה.

גג בבית מקורה ברשות היחיד - חילוק תשמיש הגג מהבית ואיסור כיתוף כומתא וסודרא

ומעתה יש לנו לדון בבית מקורה, שהיה לומר שהשתמיש הנמלא על גבי הבית (גג) אינו חלק מהרשות שתחתיו, ולא יחול עליו דין רשות היחיד עולה על הרקיע (אלא שם כן יש בו דין גוד אסיק מחיצתא שאז המחיצות גוררות אותו בנפרד וכלי שייכות לבית שתחתיו), ואף שיש מי שסובר שאף בכהאי גוונא למרינן רשות היחיד עולה על הרקיע, הרי אף הוא מודה שאם נפרץ במילואו לכרמלית נאסר, ומאי שנא מכל חריץ שעולה על הרקיע אף על פי שהוא פרוץ למעלה בלוויר לרשות הרבים, ואע״פ שהיה לתרץ שכאן הלוויר אינו מיועד לשימוש לחיל עם שימוש הקרקע של רשות הרבים, שהיא קרקע והוא לוויר, וקרקעו גדור עשרה טפחים, היא הנותנת, אלא יהיה דין עולה על הרקיע, אם תשמישו התחלק מסיבתו שהיא הקרקע, ע״י קרקע לחרת, ועיין לה, שבכרמלית אנו לומרים שאף שהלוויר כרמלית הוא על עשרה טפחים, הרי אם נחלק הלוויר ע״י קרקע אחרת, תהיה הקרקע גובה חדש לחישוב דין כרמלית על עשרה טפחים, אלא לומר שכך הוא בכל רשות הרבים שיש לה למעלה טז׳ אמה ושאר דיניה.

והנה, מצאנו עוד בדין גג שמשתמשי רשות הרבים המשתמשים בו בכומתא וסודרא, לוסרים לותו לבעליו, אע״פ שרשות הרבים על עשרה טפחים, וגג זה גבוה עשרה (ע״ש), ורשות היחיד עולה על הרקיע, ולישור זה נפתר ע״י העמלת סולם בין הבית (או החצר) לבין הגג, ולא נתבאר גדר תיקונו לגבי השתמשות הרבים המוסרת בכומתא וסודרא.

ההגדרה השימושית של רשות היחיד.

רשות היחיד מוגדרת כמיועדת לשימושים פרטיים ולמשתמשים פרטיים, ומצאנו שיש שם כמה וכמה סוגים של שימושים שנחשבים שימושי רשות היחיד, והם מחולקים ע״פ מקומות שהיו יושעים ולהם לופי שימושי מסויים, נאמר שלא מצאנו שחילוקים אלו יפגיעו על דין תורה להחשיבם כרשות היחיד.

הגדרות שימושיות ברשות היחיד - אופי בית, חצר, מבוי, גג, קרפף, מוקצה, ודירה

ואלו הם והגדרותיהם לשימושם:

בית. מקום מיוחד ליחידים המיועד לשימוש קבוע, דיניס מיוחדים ניתנו לכלים שבתוכו, ולווירו נחשב כמלא.

חצר

חצר. מקום שאינו מיוחד רק לאדם אחד אלא לכמה אנשים בשותפות, (אפילו אחד שייכת בפועל לאדם אחד עדיין אינה מוגדרת כבית המיועד ליחידים מעצם סוג השימוש בה אלא הוא המאפשר שיתוף רבים בסוג רשות זו) ואינו מיועד לשימושים קבועים כבבית, וכשרבים שותפים בו נרכים לערב ביניהם.

מבוי

מבוי. גם הוא אינו מיוחד כאחד ומיועד עוד פחות ממנו לשימושים קבועים, ולכן

מאפשר שימוש של מנשים רבים יותר יחד, רק במבוי שניתן לגדור מחיצתו ע"י לחי או קורה מה שלא הותר בחצר (הנלרכת לפס לרבעה). ולריכים להשתתף כל בני המבוי להתירו.

גג

גג. מקום מיוחד ליחיל ואין שימושו תדיר כבחצר ואינו מיועד לשימושים מנועים, דינו כחצר לגבור מחיצתו ע"י פס לרבעה.

קרפף

קרפף. אין שימושו תדיר ואינו מיועד לדירה כבית וחצר, כי אם לאוצר וזריעה וכלומה, אם היה גדול מבית סאתיים עשאוהו חכמים ז"ל כדין כרמלית, שאסור לטלטל בו.

מוקצה

מוקצה. רחבה שאחרי הבתים שאין שימושה תדיר כבחצר אלא לאוצר וכלומה ודינה כקרפף, ואם היתה גדולה מבית סאתיים עשאוה ככרמלית שאסור לטלטל בה.

דירה שתשמישה לאוויר

דירה שתשמישה לאוויר. אם היתה גדולה מבית סאתיים עשאוה חכמים ז"ל ככרמלית ואסור לטלטל בה.

ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות.

ע"מ להבין את פעולת המחיצות כיוצרות את ההגדרה העצמית של הרשות, נלריכים אנו להבין את החלקים הקשורים בפעולת המחיצה.

גדרי מחיצה

בכל מקום בו פועלת מחיצה קיימים שלושה מרכיבים:

א. מחיצה, היינו, המבנה הממשי בהגדרתו כדבר בעל יכולת לחלוץ.

ב. הדבר שהמחיצה חולצת בפניו.

ג. הדבר שהמחיצה אמורה לחלוץ עליו.

סדר השתלשלות משמעות מקום - מקום, קרקע, שטח, אוויר ומחיצת מקום

ובהקדם לזה, סדר משמעות למקום (ויתבאר בע"ה). א. מקום סתם בגדרו הכולל אוויר וקרקע בלחת. ב. קרקע בגדר שם מקום קבוע, ובזה יהיו שיעורי אורך ורוחב הנפרדים. ג. שטח בגדר קרקע האמור וביחס לחציבות הינות, ויש בזה משמעות לאורך ורוחב בגדר עלמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית סאתיים. ד. אוויר המשוייך לקרקע ובגדר הקרקע, ובזה יהיה דין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעלמה לא בעינן מחיצות, ויהיה די בסיום כל דהו או בהבדל שע"י סיבות שאינן גילור כמו ברה"ר או בדרכים לחברות הנוגעים לשטח. ועל השטח הנ"ל יהיו גדרי מקום חשוב דל"ט על ל"ט, והוא גדר ברוחב המוקף על השטח, שכשנרלה שיהיה שטח (שהוא בגדר נפרד מאורך ורוחב) בעל רוחב כזה, נלטרך שיהיה כך בכל כיון. גדר מחיצה אין הוא גדר בשטח לבד, אלא הוא סיום שטח הקרקע לגובהה, וכלאמרן אין זה דין חלל לחוד היה שלושה עוביים ושטח לדיים ושיעורו שווה בשלושת אורכיו לגבי גדר רוחב המוקף על חלל, ואם היתה מחיצת עשרה ביחס חלל הרי שהיה שיעורה בעשרה מעוקב. וגדר גבוה לוויר לקרקע גדר של קרקע וביחס להשפעתה על לוויר שלילה, ועכ"פ ביחס לאוויר שמעליה.

שלושת חלקי המחיצה בעירוב - השפעה הדדית בדרבנן מול השפעה חד-צדדית בדאורייתא

והנה שלושה חלקים אלו קיימים בנפרד בכלי כל פעולה הנובעת מעירוב, ואם שני חלקים בסה"כ לשני כלי העירוב, ושני חלקים לכל אל בעירוב, שתים שהן מרבע, והיינו, ההשפעה על הלל שני בעירוב וההשפעה ממנה. ומע"פ שברשויות לאורייתא הנרלה הוא שיש השפעה חד לדדית של רשות הרבים על רשות היחיד, ואין כל השפעה של היחיד על הרבים, ברשויות לרבנן קיימת לפשרות זו (לפשרות זו קיימת מחמת שונות הגדרים בין הדין לאורייתא המתייחס לרבים במובן של ריבוי כמותי שמוספת של יחיד אינה סתירה לריבוי, אך מאידך ההתייחסות ליחיד היא של מיעוט שהרבים הם סתירה לו. משא"כ ברשויות לרבנן שבהם השוני בין הרשויות השונות הוא שינויים איכותיים ולא כמותיים, שאז נמלא שעירוב יחיד (או שאר הגדרות) איכותי לעלמו יסתור הגדרה של יחיד אחר), והיינו, בשתי חלרות שלכל אחר יש את שני הפשרויות להשפיע על האחר השניה ולהיות מושפעת ממנה.

ואע"פ שהמושג מחיצה הוא דבר אחד, ובעצם הגדרת מבנה כלשהו כמחיצה הרי הוגדרו גם בעיית העירוב טרום המחיצה, ופתירתה ע"י המחיצה כדבר מפריד, יש לחשב

את חלקי פעולת המחיצה טרם ליחודו על מנת לבדר את קיומם של חלקים אלו במקרים שונים.

והן למת שמע"פ שהיה נראה שבהתקיים תנאי מחיצה כאילו פרחו היכולת להשפיע ולהתערב, יצנה גם פעולה חיובית למחיצה זאת ביחס למהות המשפיעה, והיא הקיום החיוב למהות בתוך המחיצות אשר שייך בעיקר בהגדרת רשות היחיד, וכמדומה שגם ברשות הרבים להגדרתה שייך דבר זה.

הגדרת המקום הנחצץ לפי צרכיו - מחיצה המפרידה צד אחד בלבד עקב מהותו

והנה למרות שכל הנחצצים משני צידי המחיצה שווים כלפיו בהפרלתם, רק מקומות כאלה שים להם צורך בחיצה (או צורך למי חיצה) מוגדרים ע"י המחיצה כנחצצים, ואלה אשר אין פעולת העירוב משפיעה עליהם ועל הגדרתם העצמית גם המחיצה לא תחייחם אליהם רק כחוצצת מפניהם, וכלעיל.

ועל כן תיתכן מחיצה המפרילה רק לא לחל מציליה עקב מהותו של לא זה, ועקב צורת קיום המחיצה כלפיו (והם, היינו, הך). ולא השני יוגדר עדיין כמעורב.

ולאחד כל הגדרות אלה נאמר כי המושג עירוב למרות שהוא נגרס ע"י שני חלקים שנתערבו הרי כל חלק מוגדר (ובמילה מוגדר הכוונה ע"ש העבר או העתיד שיקום עם קום המחיצה. ויש מקומות בהם יש לפיון לחל במקום, המגדירו בנפרד מהמעורב לו גם ללא מחיצה, אך לא יקרא מופרל לעניין רשות אלא במחיצה.) מעורב לעצמו ובעיית העירוב היא בעייתו עצמו, ועל כן גם המחיצה לא תועיל אלא אם כן תקום ע"פ צרכיו.

הגדרת המחיצה הממשית והמקום הנחצץ - דיני עומד מרובה ופתח כדינים במקום הנחצץ ולא במחיצה

ונרחיב בבדיאור כי התנאים לחל משלושת מושגים אלו הם תנאים בעצם על כל כולם, והתנאי החמישי שהוא יכולת ההגדרה עצמית בנפרד לו.

בהגדרה של מחיצה (במובנה הממשי) לא תהיה הגדרה בפני מה היא חוצצת ועל מה, כיון שאין היא הגדרה עצמית אלא היחס כלפי כל לא והגדרתו העצמית ובצרכיו הוא נותן את ההגדרה הנרלית בפני מי היא חוצצת ועל מי, ועל כן כל הדינים שמובילים למיעוט בחטיומת המחיצה (עומד מרובה, ופתח וכדומה) הינם דינים במקום הנחצץ (ובהגדרתו העצמית) ולא במחיצה שעליה לא יחולו דינים ונאמר כה שהיא קיימת בשלימות או שאינה כלל (ע"ע לעיל שמצאנו שתהיה במחיצה משמעות של הרחקה ואינו עניין לכאן בו אנו דנים על מחיצה במשמעותה העצמית).

הדבר הנצרך מחיצה הוא מהות שבאי החציצה נוצרת בו עירוב בלאי רצוי לו. ועירוב זה יהיה ע"י פרצה למקום שונה מהמקום הצריך חציצה שעי"ז תוסר הגדרתו.

תנאי המחיצה בהתאם למציאות הרשות - חציצה מושלמת מול רשות מערבת שאינה צריכה הגדרה עצמית

ויהיו תנאי המחיצה הן בהתאם לעירוב הקיים וההפרלה הרלויה, ובאיחוד ההגדרות נאמר שהיא בהתאם למציאות הרשות וקיומה (ואכן בכמה מקומות נראה שלין התורה ותקנת החכמים היא לווקא בהגדרת מציאות הרשות והיא הבסיס לשאר הדינים).

העירוב כאמור מתייחס לשני הצדדים המעורבים וביחס לכל לא בנפרד שיחשב כמעורב עם הצד השני, אם כי לא יפיע על שניהם בחופן שווה או בכלל, וכשמחיצה עושה הפרלה היא מגדירה שני צדדים כמוגדרים, אך כאמור הפרלה אינה מתייחסת לשני הצדדים המופרדים בחופן שווה בעקבות הצרכים השונים של כל לא בהפרלה. הגדרת מקום מתייחסת רק לצד לחל כמופרל.

ישנם סוגים שונים של עירוב המשפיעים על המקום הנצרך להגדרה וכל מקום שנצרך להגדרה היא שהוא ניתן לעירוב, שכאמו שכתבנו העירוב וההפרלה הינם שני מפשרויות קוטביות במקום.

והנה המחיצה לאורה לחצון בחופן מושלם את כל הצד הנרלה לחציצה אשר חציצה לחל הוא. וההגדרה של הרשות המוגדרת והרשות המערבת (כשמתייחסים לצד לחל, המוגדר) היא הגדרה שונה ביסודה, בהיות הרשות המערבת בלאי נצרכת להגדרה כל שהיא על מנת ליצור עירוב, אלא כוחה הוא בזה שאינה מוגדרת ולכן לא נתבאר דיו.

שלושת תנאי הגידור במקום מסויים - מהות שימוש היחיד, החלק הנצרך להגדרה, והגורם המערב שמסביבו

והנה כלשון ע"מ לגדור מקום מסויים נצרכים תנו להגדיר את מהות המקום, ואת החלק בו הנצרך להגדרה, ומסיבת איזה גורם מערב הוא נצרך להתגדר.

והיינו מהות המושג שימוש היחיד והיחס הנ"ל למקום שתנו בתיס להגדירו כך, ואת החלק במקום זה הנצרך להגדרה, והגורם המערב והוא היות השטחים שמסביב לשטח הנ"ל מינס לרשות היחיד (והיינו, כיון שבמקום אותו תנו רוצים להגדיר ישנס חלקים רבים במרחב המקום, אין דעתנו לגדור כל חלק במקום בנפרד אלא לשים גדר שתגדיר את כל המקום בחתת, שאין בעיית עירוב המקום נמצאת רק בפניו החשופים למקום המערב, אלא בעיית העירוב קיימת בכל מרחבו של המקום, ויש לנו לדון האם המחיצה (או כל גבול) הגדירה את כל המקום הקיים ברשות או רק את לדדיו שהם הבעיה ובהיות לדדי המקום בלתי מערבים את הבעיה הרי ממילא הופך הוא שאר המקום לבלתי מעורב).

מהות הכח הסותר לרשות היחיד - תנאי מקום גדור ליחיד מול מקום פרוץ למעבר הרבים

ונצרכים תנו להגדיר את המשמעות של מקום שאין הוא רשות היחיד בגלל מחיצותיו, ולהבין את הכח שעומד ממול ההגדרה של רשות להיות רשות היחיד. והנה ברור שהמושג רשות היחיד הוא מושג בעל הגדרה עצמית ללא שייכות למה שהיה ההגדרה של השטח המוגבל לפני עשייתו לרשות היחיד. ומן התורה ישנס שלושה רשויות והס רשות הרבים, רשות היחיד ומקום פטור. ורשות היחיד יש לו תנאים שמשמעותם העיקרית היא, היות המקום גדור לעצמו ומיוחד לשימוש לנמצאים בתוכו. ורשות הרבים תנאיה בעלי משמעות עיקרית של מקום פרוץ המיועד לשימוש מעבר הרבים. ורשות מקום פטור עיקר הגדרתו הוא מקום שאין לו הגדרה מן ההגדרות האמורות לעיל, שאין הוא בעל תנאים להיות בו שימוש הרבים או היחיד.

והנה ישנס הגדרות שהס הגדרות בגורת השטח מבחינה גשמית, והגדרות שהס נובעות מהשימוש הנוכחי בשטח. ונראה שהכח שגורם לשטח להיות לא רשות היחיד הס תנאים שגורמים שהשטח לא יהיה ראוי להיות שימוש ליחיד. ומעתה נאמר שההגדרה של המחיצות של רשות היחיד הס גורמי היותו מקום מוגדר ליחיד.

רשויות, 7, 676) - שני דינים במחיצת רשות - מחיצה להגדרת קרקע להנחה ובכל המחיצות יחד להגדרת שימוש

ולפמש"ת לעיל יובהן שני דינים נפרדים במחיצת מקום, דין במחיצה כהגדרת קרקע להנחת חפץ (ובזה יש דין מניעת רגל רבים וכו'), וסוג המחיצה וכו', ומלבד זה יש דין במחיצות יחד, כהגדרת מקום שימוש לשם (ובזה יש דין שיהיו מחיצות ניכרות). וכמו שיתבאר בעז"ה אין זה דין במחיצות עצמם, אלא במה שהם גבולות המקום. וזה יובדל מאוד ביחס לתל, והיינו, שולחי מחיצות לתל כהגדרת קרקע הם בלידי התל וכל התל עצמו, ובזה אין חסרון אלא נראה. לך גדר מחיצות המקום, היינו, גבולותיו, אין זה גוף התל אלא עצם הבדל הגובה, והיינו, שביחס לקרקע במובנה במקום הנחת חפץ, אין גובה עשרה למחיצות הוא לא אין בגובה אלא בתפיסת קרקע את לווירה, ובזה אין משמעות אם זה למעלה או למטה ממנה, וגדר מחיצות הוא גדר חיובי, היינו, שנצטרך להגדיר קרקע ע"י שנגדיר את לווירה, ובזה גדר המחיצה מניעת רגל רבים. לך ביחס להגדרת הקרקע כמקום שימוש לחל, אין המחיצות רק גבולות, ואין למחיצה עצמה משמעות, ובתל יהיה זה הפרק הגובה, (ובזה יהיה שייך גדר לינע להכ"ן (גבי שיעור גובל מקום לייהני ליה מחיצות) במחיצות ניכרות, היינו, שלריך שילמה את הפרק הגובה).

ובזה יהיה ההבדל בין מחיצת הכ"י ומחיצת הכ"ל שמחיצת הכ"ל אין לה משמעות רק בהיותה גבול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחיצות ניכרות שיש בהן מחיצת סוכה מה שאין בשבת, שולחי ביחס למחיצה כהגדרת קרקע עצמה שתהיה נפרלת, ובלי שם מקום, שוו לינהם. אלא שביחס למחיצה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה לינו תקרה, וא"כ יהיה דין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע"כ לריך שתהיה ניכרת ביחס לסכך, וזה משמעות גוד לסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לתל. וזה ההבדל הנמצא בין גדר

פירלה לגבי בקיעת גדיים, לפירלה היא דין במחיצה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה דין רוב שזה ניחם למקום שהוא מחצ, אך בקיעת גדיים הוא דין במחיצה כהגדרה לקרקע ע"י לווירה, שזה דין חיובי במחיצה ועל זה לא יועיל רוב.

ובזה יבואר גדר היקף לדירה, והיינו, שמדין התורה אין גוף המחיצה למקום, אלא כיון שגזרו חכ' שיהיה מחיצה למקום, היינו, שאף שיהיה מקום מוגדל בגבולותיו, והיינו, שאין בדין מחיצות רק להגדיר קרקע ע"י לווירה, ואין משמעות במחיצות עצמם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו דינים במקום עצמו, היינו, ניחם לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדרת רה"י, וזה גזרת מבוי ששימושו נראה כרה"ר, וזה משמעות יותר מבית שאחיים, שאין המחיצות מגדירות את המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית שאלא תובדל מרה"ר אלא בשימוש.

צורת הרשות קודמת לקיום הרשות - המחיצות יחד מגדירות צורת המקום קודם קיום הרשות

והנה כאמור דין שיהיה המקום נפרד הוא דין תמידי, ויש לדון בזה משוגיא דאתי דבים, והיינו, שעכ"פ בשותו הזמן דאא אתי עכ"פ יחשב המקום כנפרד, ויש להכריח מזה שהוא דין במחיצות, אלא שיש לבאר למה לא יחשבו המחיצות עכ"פ בזמן דאא אתי, וכן יש לבאר לשם זה דין במחיצות למה יהיה זה תלוי בשם ד' מחיצות, או בגדר שתי מחיצות מעלייתא, הרי משמעות המחיצות יחד הוא משמעות ברשות, ולא במחיצות כמונעות רגל דבים. ונראה מכאן לכאורה למבאר מה לשיטת דיה במחיצות המשמעות הפשוטה למניעת רגל דבים, יש בהם משמעות במחיצות כולן יחד ובלי שייכות לרשות.

ואחר העיון הוא מוכרח להא לורת הרשות, ולאי קולמת לרשות, לשם שם ג' מחיצות לשוריתא, מי יגביל הרשות ברוח רביעית אלא נאמר דהיא ממשיכה עוד וליכא למחיצות, וביותר לכ"י דב' מחיצות לשוריתא. אלא בהכרח דיש גדר במחיצות יחד במשמעות לורת המקום, וגדר זה קודם לקיום הרשות, וגדר זה גם הינו שייך למשמעות הרשות, דהוא בשותו משמעות ניחם לעורת רה"י (לגבי גבול טז' לאה ומפולש משער לשער ועוד), וניחם לעורת רה"י הלמורה.

גדר גובה עשרה טפחים – תפיסת גובה של פני השטח ולא גדר בחלל

וכן משמע מהא דגדר עשרה טפחים הוא גדר התפשטות פני השטח לגובה הלוויר, וכאו מה דרה"י עולה על לרקיע, ורה"ר תופסת על עשרה, והיינו, למשמע למקום עצמו הינו השטח, והגובה הוא ניחם לפני השטח, וגדר לורך ורוחב שטח, הרי הינם במושגי שטח, שהרי הין בהם לורך רק לשורך, ואיך נאמר בו גדר ניחם לגובה. אלא שמקום היינו, השטח, כיון שיש לו פנים, היינו, פני שטחו, הרי שיש לו שייכות לשוויר שפניו פונים אליו, וזה לא נודע ממושגי לורך ורוחב דשטח, אלא ממציאות המתחדשת בשטח יותר מלורך ורוחב, וזה ניחם לכלל השטח. והיינו, כאו שיעור ד"ט למקום אלף שהוא ניסודו ממושגי רוחב ד', אחר שיש לנו שטח השוב ניחם למושג רוחב זה, הרי שהשטח עצמו הוא כבר בגדרי שטח, ולא מחולק לאורכו ורוחבו. וע"כ יהיה בו גדר פני שטח, שמופנה לשוויר שמולו.

וביתר ביאור משמעות מש"כ לגובה עשרה הינו דין בחלל המקום, אלא בגובה מקום, כי שם אכן היה גדרו חלל, היה שיעורו מרובע ומעוקב ובעל ו' לדדים, משא"כ שם הוא דין במרחק או תפיסת גובה של שטח. וא"כ הרי שגם שיעור המועט או המרובה לגובה מקום הינו ניחם לחלל, ושם נמצא גדר חלל לגבין, ביאורו שע"י הגדרת גובה ניחם למקום ממילא יש לנו לפשרות להגדיר חלל, ואין גדר החלל גדר במקום בעצמו אלא מסדר שני.

חילוק גדר מחיצות דאורייתא ודרבנן – מחיצות דאורייתא להגדרת קרקע לעומת דרבנן להיקף חלל

והנה מזה תמצא הכרח לאין דין מחיצות הנוגע להגדרת קרקע לשות גדר בעצם הגדרת הרשות, שאם כן לא היה מועיל בו הלכות לבבל ורוב וכו', אלא רק במה שהוא מגדיר את קרקע המקום, היינו, לכיון שמשמעות רשות היא החלל, הרי שאם נראה להגדיר מקום ניחם לרשות נצטרך להגדיר את לוויר הקרקע, שנגדיר את הקרקע לעניין רשות. וא"כ אין גדר המחיצות ניחם למקום כהגדרת המחיצות עצמם, כי המחיצות מגדירות את

המוויר עצמו, ואין זה צורך ביחס לקרקע, כי עצם שייכות המוויר ביחס לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את מווירה לבד ולא מוויר לקרקע מחברת, וכן אין לקרקע מחברת להיות תופסת את מווירה, אלא גדר מחיצות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדיר את המוויר, הרי שיש לו גם להגדיר אותה עצמה, כמה שהיא ומווירה שוויס, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

ולפי זה נראה לפף גדר מקום בעל ד׳ צדדים הוא בצורתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון לאין הגבלה אלא ביושר, היינו, ביחס לכח התפשטות אחר, ויושר מקום הוא בצורכו וכוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא בצורך אחר, וכוחב אחר, הרי שסיום מקום הפחות בצדדיו הוא בריבוע. ואף שיתכן לחלקו ביותר מזה אין זה מקום גדרו, והיינו, שכיון שמקום מסויים ביחס לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. לביחס לגובה אין זה משמעות מקום דווקא. ס״כ זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי לאין אלא שני גדרים שהם צורך וכוחב חיוביים, ואף לביחס למקומות שבחוץ מאתנו לבאים מד׳ צדדים, כ״ל לאין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה במובן גובהו שיש לו משמעות פילוח וחיבור מצד לצד.

דיני מחיצה

אין מחיצה אלא לד׳ טפחים

אין חשיבות למחיצה למקום להיקרא מחיצה, אלא ס״כ היא עשויה למקום שיש בו ד׳ טפחים. אין זה מתייחס למקרים בו תהיה למחיצה השפעה נוספת מצד המקום המסויים הנ״ל.

לבוד

לבוד – הל״מ. והוא אין על רווח הגדול שלא יחשב כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש צורך של חיבור בין שני דברים, ובהיות ליחוקם תוך שיעור לבוד יחשב כיאלו חיבור הנצרך. ב, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקום החסר כאילו לא קיים.

ומאחר שאין לבוד מתייחס למקום (רווח, שטח) כבלתי רצוי להתייחסות נפרדת מסביבותיו, הרי שלא יתקיים רק בדברים שהם עצמם בחינה של דבר אחר, דוגמת מחיצות שהם בחינה (של גידור) למקום אותם הם חוצצות (היינו, שאין המחיצות רק צורך להגדרת המקום הגידון כגדור או לא), שבאופן זה אין לבוד יאחד את הרווח שבין המחיצות עם המחיצות עצמם לצורך הגדרת המקום אותם הם חוצצת כאחת.

וביאור הדבר שאין אומרים לבוד אלא בדבר שהוא התייחסות לאחר, כי אין לנו להתייחס לחלקים נפרדים כמחוברים אלא אם כן ישנה סיבת איחוד קודמת לאיחודם, וכמו במקרה לעיל שישנו מקום אחיד ומחיצות נפרדות, ולשם אחידות המקום לעניין גידורו אנו מתייחסים גם למחיצות ולרווח שבסביבותיו כאחד. וכך הוא גם בדיני קורה

ובזה יש להבחין בין שני עניינים, גדר המקום והרווח עצמם, וגדר שני החלקים שביניהם יש את הרווח, וכוונתי שיקל עלינו לומר רק שאני החלקים בשני הצדדים נחשבים כהמשך אחד, מאשר לומר שעל מקום הרווח חל דין שני החלקים.

ויש לחקור במקום בו דרוש קירבה בין שני חלקים שונים כמו מבוי וקורה, איזה שם יינתן לרווח. ויש לחלק בזה בין אופן שהרווח הוא רק במרחק, ואין היותו חסרון ביחס למקום בו הוא פועל, וכמו במקרה בו הקורה גבוהה פחות מג׳ מהמבוי, שבזה לא יחתנה הדין בשם נגדיל שהקורה קרבה אל המבוי או המבוי קרב אל הקורה, לבשם הרווח נתון על מקום בה נגרעת פעולתם כבמקרה שהקורה קלה ואינה מגיעה לכותל המבוי מלבד הבעיה שיש שהיא רחוקה מן המבוי גם חסרה פעולתה על המקום שתחת הרווח שלפ שם נאמר שהמקום אינו נחשב למקום עקב קטנותו אבל גם לא יחול עליו דין הקורה.

הצורך בדין לבוד נובע מהצורך להגדיר שיעור גודל ריחוק שלא יחשב כריחוק שהרי אין כל דבר דבוק לחבירו לחלוטין שלא יהיה בו שום רווח לכן יש צורך להגדיר ממתי נעשה הרווח בעיה לחיבור ולבעיות רווח בשופן כללי וכללעיל.

גוד אסיק

גוד (סיק – הל״מ והוא דין המתייחס להמשכת מחיצה כלפי מעלה, ומשמעות המילים גוד (סיק הוא, שאני מושך ומעלה את המחיצה לכיוון למעלה. ובו נאמרו שני דינים שונים, דין הגורם שגם החזור שממעל למחיצה יקרא שהוא בעל מחיצה, ודין נוסף הגורם שיחשב שהמחיצה הנוכחים נחשבת שהיא מגיעה ומתקבצת עד למעלה. ולכאורה שני דינים אלו אינם נובעים מאותה המשמעות, ולהבין את הקשר בין שני משמעויות אלו, ובפרט את הדין הראשון שגם מה שלמעלה מן המחיצה יקרא בעל מחיצה מה שלא שמענו בשאר דליים נאמר, שהוא בגלל שמחיצת עשר כוחה מלהתחיבה להיות חוצצת כלפי כל אחד לגמרי, לכן גם (לגבי הדין השני) ביחס הקשר מחיצה לדבר נוסף, הרי שמחיצה סוגרת את כל הצד, ומימלא דין המחיצה קיים לכל הצד ומתקבל על הדבר הנמצא קירוב מחיצה

גוד אחית

גוד (חית – הל״מ והוא דין המתייחס להמשכת מחיצה כלפי מטה, וגם דין זה כמו קודמו מתייחס ליכולת של מחיצה בצד אחד להשפיע על כל הצד.

פי תקרה

דין המתייחס לגילוי המקום שתחת התקרה ע״י ההבחנה של סיום המקום בסיום התקרה, ודין זה בשונה מדין גוד (חית הוא דין הנובע מכוח הגדרת התקרה על המקום שמתחתיה, ובשכוחה זה קנות התקרה נעשות למעין מחיצות מגדירות לכלל המקום. ועל כן אין בקיעת גדיים הפורצת מחיצות מקלקלת דין זה, שהוא חל מכח ובכלל המקום.

לחי

סתימה משהו בדוח אחת המגדירה את כל הדוח בסתומה, ודין זה שם נאמר שהוא בגדרי מחיצה, כוחו מכלל גילוי הרשות והוא כנספח למחיצות האחרות בדשות, והוא כלילו נאמר שבהיות המחיצות ממשיכות משהו על הדוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

קורה

המונחת מעל דוח פרוצה, ומגדירה את הדוח בסתומה, וגם דין זה כקודמו כוחו נובע מכלל גורת הגילוי שבשאר רוחות הרשות.

(לחי וקורה הם דינים החלים בהתוספם לשאר מחיצות קיימות, ויש ולבאחרם בשני פנים, או שהורה כזו של רשות נחשבת כבעלת מחיצות מכל הכיוונים, או שאמנם הרשות אינה חלוטה מכיוון הלו״ק לך המרחה שלהם מורה על ההפרדה שיש בין הרשות לחולה לה.)

פתח

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחיצות המשמש לכניסה ויציאה, ואין עליו שם פירצה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויציאה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מחיצה, כמו כן כיוון שפתח הוא לחד ממרכיבי הבל של כל מקום גדול, הרי לגורה מובהקת שלו יש שם גידול (עיין גורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לחת, והיא תהיה חלק ממחיצת לותו הבל, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחיצות הרוחות.

פתחא רבה

הגדרה המתייחסת לפתח העיקרי של הרשות מחמת גודלו והשיבות מיקומו ביחס לרשות.

צורת הפתח

הנחת צורה הנרמית כפתח ברוח בה אין מחיצה מגדירה את המקום לא כפרוץ אלא כפתוח.

דופן

דופן הוא שם למחיצת רוח לחת שהיא חלק מכלל מחיצות שאר רוחות, והיינו, שכל מחיצה למרות שהיא גוררת לרוח לחת, הרי מכלל כל הרוחות הנמרכות להגדרת מקום רשות שהוא בעל כמה רוחות.

כותל

שם דופן חשובה שאינה ראויה להיטפל לשאר רוחות.

עומד מרובה

דין המתייחס למקום הפרוץ במחיצה כסתום ע״י התייחסות לכלל הרוח (או כלל הרוחות), וביטול החזור הפרוץ מהשפעה על כלל הרוח או כלל הרוחות ביחס למקום.

פסי ביראות

צורת מחיצות מיוחדת המגדירה את המקום בתוכה כנפרד לע״פ שרוב הרוחות פרוצות.

גידודי

חלקי מחיצה שאינה שילמה, לך שם מחיצה קיים עליה לענינים מסוימים.

חלקי מחיצה שאינה שלימה, לך שם מחיצה קיים עליה לעניינים מסוימים. — גיפופי

דיני פירצה

והנה מצאנו במחיצה הפסולה שתי שמות, פירצה וביטול. וגדר חילוקם שכח המבטל יגדיל כי סיבת לי נפרדות המקום מכח שחולה לו, וזה לצון מבטלי מחיצה, וגדר פירצה נוגע לחסרון בכח המקום להפריד עצמו, והוא גדר החמור בשתי רבים שהוא נוגע לכח החוץ לפעול עירוב, ופירצה נעשית ממילא. והיינו, כי הפרדת המקום מחולה לו די במחיצה, ולא קרב זה אל זה, שאין למקום שחולה לו שום גדר חיובי בנוגע לעירוב רשויות, ואין בכח שום מקום לחבר עצמו למקום אחר, אלא זה שייך רק ע״י כח מערב חיובי, וגדר הנ״ל הוא, שהשימוש החיוב שעושים הרבים בשתי המקומות משמעותו ביחס לשימוש ברשות שאין היא נפרדת מחולה לה, אבל זה אינו די להפוך את המקום לפרוץ, דהא לית ליה מחיצה, ואין כח המערב הנ״ל נוגע לנפרדות הנעשית ע״י מחיצה. לכיון שהמקום נחשב לנפרד ע״י מחיצתו, יש לו להגדיל את שימוש הרבים כשימוש נפרד מהשימוש במקום שחולה לו. אבל כיון שדין מחיצה עצמו משמעותו מניעת רגל רבים, הרי שהשימוש החיוב מבטל את משמעות המחיצה כמונעת רגל רבים, וזה חסרון במחיצה עצמה. לך גדר המקום כפרוץ הוא נעשה ממילא אחר לגיתא למחיצה, וע״כ דין זה תלוהו בביטול מחיצה. — חילוק גדר בין פירצה וביטול במחיצה – פירצה חסרון במחיצות מקום והביטול ביתרון כח הפורצן

גודל פירצה המפרידה בין חלקי המחיצה שלא יוכלו להיקרות אחד, ולהחיל שם גידור על מקום השלום. — שלושה טפחים

גודל פירצה שאינה מספקת להגדרת מקום עצמית ופרוץ. — ארבעה טפחים

גודל פירצה שאינה מספקת להגדרת כפרוצה ע״י רבים אחרים. — עשר אמות

פירצה המתייחסת לרוח אחת כפרוצה לחלוטין ואינה ניתנת להגדרה ע״י הרוחות האחרות. — פרוץ במלואו

דין המתייחס לרוח אחת (או לכלל הרוחות) שאין ביכולת המחיצה הקיימת (שאינה ככל שתהיה) להגדיל את שאר הרוח המרובה ממנה. — פרוץ מרובה

פרצה בקרן זווית – פרצה במיקום שאינו מאפשר להגדירה כפתח שאין לך בני אדם לעשות במיקום זה פתח — פרצה בקרן זווית

שתי רוחות פרוצות היוצרות פירצה מתמשכת לעומק הרשות. — מפולש

שימוש ברשות בתוך המערב את הרשות שמחולה לו לתוכו. — בקעי ביה רבים

דין החל ברשות מוגדרת שנעשה בה שימוש שהוא חלק משימוש כולל ברשות אחרת המתנגדת להגדרתה, והוא מאחד אותה להיות חלק מאותה רשות (הרבים). — אתי רבים

דין המונע ממחיצה לאויה לגדור חלק ממקום כשאר המקום משני צידי המחיצה פרוצים. — אתי אוירא דהאי גיסא

דין המונע ממחיצה לאויה לגדור מקום, כיון שהוא פרוץ מלמטה לכניסת גדי. — בקיעת גדי

דין המונע משני חלקי מחיצה לגדור מקום כאחד, כיון שהוא פרוץ בשמציעותו לכניסת גדי. — דקירת גדי

רשות הרבים

כמו שכתבנו עיקר ההבחנה שיש ברשות הרבים מהבחינה השימושית היא, שהשימוש בה אינו בזכות ומימלא גם שימוש שנעשה ע״י אדם יחידי לצורכו המיוחד הרי הוא שימוש של רשות הרבים.

לרשות הרבים ניתנו כמה תנאים הנוגעים לצורת המקום והשימוש שעל פיהם תיקרא רשות הרבים מן התורה.

ומלבד זאת ישנם מקומות שיקראו רשות הרבים לפי שאינם בתנאים אלו מחמת שהם נפתחים אל הרשות ויש עליהם דיני רשות.

ותמצא מדיני רה״ר (היינו, במה חשוב מקום כרה״ר), דיניש שהם במקום עצמו, ודיניש שהם בשימושו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה״ר וכו׳. ובשימושו, מעבר ס׳ ריבוא, והיותו סרטיא לו פלטיא לו פתוח להם וכו׳.

גדר מקום חפץ דרשות הרבים – אין קרקע רה"ר אחת ומקומותיה נפרדים

ובאמת כמ"ש הרי זה יוצא מההבדל בין גדלי רה"י ורה"ר, שמין נחשבת קרקע כרה"ר ע"י תנאיה בהגדרה כוללת לכלל המקום, אלא כל חלק וחלק מרה"ר יש בו גדר רה"ר בנפרד. משמ"כ ברה"י שכל גדריה הוא הגדרת המקום כאחד. וזה פשר שיש ברה"י חסרון בדוב גוללה שהוא ביחס לאחידות המקום.

וכן לרה"ר שחפץ הנמצא בה חשוב כמונח, כי יש ליכות ברה"ר שמין כלל מקומותיה חשובים להיות אחד, ולדרכה שהיא מפרידתם, והיינו, שאמנם ביחס לגדר כנוס שיש ברה"י הרי משמעות זו ברה"ר היא שלילית, לך יש גם ליכות חיובית להחשיב כל מקום ומקום בה לנפרד, לפילו במקום שיש להחשיבו כאחד מלא עלמו וכמו מקום הנחתו של חפץ (היינו חפץ המונח כבר לגבי כלל המקום שעליו מונח), לא יחשב להיות מקום אחד ולא יהיה נפרד משאר מקומותיה, והרי זה חשוב כמי שנמצא בכמה מקומות ואין לו מקום.

המבנה הממשי של רשות הרבים

מצאנו כמה דינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות הרבים.

א. רוחבו (ואורכו) של רשות הרבים צריך להיות ט"ז אמה.

ב. צריך שלא יהיה מקורה.

ג. שיעברו בו ס' ריבוא בכל יום.

רשויות – 7, (592) - חילוק גדר רשות ברה"י מרה"ר - רה"י בקרקע נפרדת ורה"ר בשימושה

והנה בהקדם גדלי רה"ר יבואר חילוק רה"י ורה"ר ובמה יחשבו לרשותם, היינו, דין גילוי הנמצא ברה"י, ודין שימוש הנמצא ברה"ר, דלכאורה יחוייב גדר המשותף להיותם מחשיבים מעשה הולאה בחפץ. ובילאורו, דולמי שין גדר שינוי מקום חפץ להולאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום אדם יחיד, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות אדם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרדת.

אך גדר רה"ר אינו ביחס לאדם מסוים, שמין אדם אחד מגדיר רה"ר, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע במה שהיא נפרדת, ויותר מזה שמין כלל הגדרה בקרקע דרה"ר בנפרד משימושה, דכוחד רה"ר ולותו הם גדרים שלילייס לחוסר הגבלה. ומ"כ אין כלל הגדרה בלותה רה"ר, אלא כל משמעות רה"ר הוא בשימושה, וע"כ לא תוגדר אלא בשימושה, וע"כ תנאי רה"ר הוא בשימוש. אלא לכיון שהולאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר שימוש הרבים אינו רה"ר עלמה, אלא ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע, וזה בלותה המשמעות כמו ברה"י.

וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, אלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה משרון בהיות הקרקע רה"ר, ומי שיך שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עלמיים אלא ביחס לקרקע.

וע"כ לא יהיה גדר מחיצות דרה"י אלא גדר בקרקע, והיינו, שלף שיש ברה"י מה שאין ברה"ר שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה על הרקיע, אין זה חלק מהגדרת הרשות, שאין הגדרת הרשות אלא בקרקעה, והיא אינה אלא ביחס לגובה עשרה. וגם אין יועיל בה גדרים שאינם נוגעים לקרקעה בלופן

תיובתי, באמת אלא שכמ"ש בהשיחה וגדרים הנוגעים ביחס לקרקע, אלא ביחס לרשות עצמה, היינו, חללה. והיינו, שראו חכ' שאף שקרקע רה"י מוגדרת היטיב כדינה מן התורה, קרי שהתייחסות האנשים לחלל הרשויות כזהות הרשות יביא להחליף את משמעות זהות הרשויות במשמעות הקרקע למשמעות החלל. והרי אין דיני רשויות מן התורה מיועדים ומועילים להגדיר את החלל. וע"כ תקנו דינים הנוגעים לחלל הרשות, והיינו, שאם היה ברור גדר זה דאין רשות אלא ביחס למקום חפץ, ואין רשות אלא בקרקעה, היה הבדל הרשויות ברור לאנשים. אך כיון דאין זה ברור, הרי שאנו נצרכים להגדיר אף את חלל הרשות, וזה משמעות מה שתיקוני מבוי שווים, בלי שייכות לדין מחיצות התורה, ובין אם יהיה הדין ב' או ג' מחיצות דאורייתא, יהיה דין להכשיר את המבוי מארבעה צדדים.

הרי בהכרת אדם גדרים שלילים במנוחה וכו' ב

ועכ"פ מלמעלה לגבי קרקע הנמכר להה"י הינו ביחס לשימוש שלם להנחת חפץ. לך מין זה הגבי בקרקע דהה"כ, והיינו, לפי שכריך שיהיה מקום להה"כ לפני להניח חפץ, מין זה משמעות הה"כ עצמה. כי מין משמעות חפץ המונח בהה"כ (היינו, תוספת המשמעות המחוברה לעיל המוגדרת כהולמה) גבי הה"כ עצמה.

רשויות – 7, 640) - חילוק גדר קרקע הה"ר מקרקע הה"י - חפץ המונח בהה"ר אינו נחשב כמונח בכלל הרשות

ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח בהה"כ אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, דלכ"ע לית הוי בית בין העברה, ובהכרח משמעות הרשות שלעצמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה הה"כ הוא גבי בין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ בין הה"כ הוא בין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מלמעלה לפעמים כי יוסי לפי שתי רשויות הרבים נפרדות הוי לחד לגבי הולמה).

וא"כ הוא שבין הה"כ גבי מקום חפץ, וה"כ הוא שביניהם שבין רשות להולמה הוא בין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת שינוי בית בין הולמה יהיה זה גבי שלילי, והיינו, שמה שמותר להעביר ל"ת בכרמלית זה משום שאין לנו לומר בית בכלל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה משום שכמו שמכרנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, היינו, עצם מה שחפץ תופס מקומו, וזה משום חשיבות חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאינו מונח. והגבי השני, הוא משמעות בית היותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקדמת לעצם מקום חפץ והיא המגדירה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסויים, וכיון שזה אמור ביחס לקרקע לעומת לוויר, וכיון שאין בהה"י אלא הגדרה זו, בהכרח שגם הה"כ הוא בהגדרה זו. שלא אין הם בתותו גבי לא יתכן לקרותו שינוי, אלא תוספת, וזה ברור.

רשויות – 7, 641) - שיתוף גדר הה"ר והה"י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות היותו ברשות

ונקדים להוכיח מדעת מה שהיה לומר דאין העברה כשינוי מקום חפץ נובע מגבי רשות שבה נמכרה, היינו, הה"כ, שלפי בית

הוצאה – 7, 170) - שלילת חסרון אחידות ברה"ר בהעברה ד' - מעשה העברה נחשב שינוי אף באותה רשות

למעלה בדין העברה מכלל איסור הולמה מרשות לרשות אין למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה מקום חסרון לחידות משמעות היות חפץ בהה"כ ומה שהיא לותה הרשות, שנאמר לכאן הוה כשני רשויות.

וזה אינו, שהרי לפי בהה"כ מלמעלה שהיא רשות אחת, וכמו לענין הטלטול הולמת שני חלקי שיעור לשני הה"כ דבגמ' בב"ב (ולפי לפר"ח אם לא חלק רק אחין חסרון למחוסר קידבה כמו בכתיבה. וע"ש. ומש"כ בזה), אלא ולפי לגבי העברה הוא בלעפ"כ, היינו, אלפי שנעשית בלותה הרשות, עדיין יהיה מעשה העברה נחשב שינוי חשוב במקום חפץ.

וכן נראה ביש להוכיח אחין גבי העברה בהה"כ שהוא מהה"כ אחת לאחרת, במה שבשיעור העברה הוא ל' אמות. שהנה אם היה בהעברה גבי מה אחין בהה"כ אחת היה די בהעברה ל"ט בזה שיעור מקום חפץ, ואין לומר שאמנם חשיב רשות אחרת, לך מאחת שתוך ל"א חשיב שהוא עדין ברשותו, להמעביר זה חסרון, היינו, שרשות ל"א ביש לאדם המעביר מאחד המקום להיות אחר, שהרי אפי בעומד בהה"י ומטלטל בהה"כ, ואיכא ביני וביני מחילה, וולפי אין נחשב שהחפץ ברשות המעביר, עדיין אין בין העברה אלא בל"א.

רשויות – 7, 171) - ראיה משיעור ד' אמות בהעברה - גדר העברה שינוי מקום חפץ ולא שינוי רשות עצמו

והיינו, שאמנם שיעור ל"א הוא שיעור בשימוש אדם, לך אין גבי במעשה העברה אלא בגבי מקום חפץ, שכיון שהוא בתוך מקום שימוש אדם אחר, הוא נחשב אותו מקום לענין שינוי מקום חפץ. ומ"כ ג"ל שגבי מעשה הולמה הוא שינוי מקום חפץ ביחס לשימושו ברשות, וגבי הה"כ מה שאין היא מגדירה את כל מקומותיה אחר לענין מקום חפץ הוא גבי שלילי, ולא מעשה גבי מעשה הולמה.

ומעתה יבואר ההבדל בין גבי מקום הה"כ לגבי מקום הה"י, והיינו, שלוותה בהה"כ שאינה מיועדת לשימוש במקום אחר אלא להילוך יהיה גבי מקום חפץ ביחס לשימוש מקומי, לך בהה"י שהיא מקום שאינו מיועד להילוך אלא לשימוש במקום, גם גבי מקום חפץ אינו ביחס לשימושו במקום המסויים, כי הה"כ

רשויות – 7, 177) - חילוק גדר מקום דרה"ר מרה"י - רה"ר לשימוש זמני ורה"י לשימוש קבוע דהנחה

אינה נחשבת כמקום הרחוי להנחת חפץ ואינה מחמת לכך, וע"כ לא יהיה גדר במקום החפץ אלא ביחס לשימושו הנוכחי, שכל שימוש בחפץ כרה"ר הוא מרעי.

אך כרה"י המיועדת לשימוש במקום לא יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש מרעי כזה, אלא ביחס לשימוש קבוע להוא שימוש להנחה, וע"כ לא יהיה לו משמעות בשימושו המקומי, וע"כ לא יהיה הבדל בין רה"י אחת לשניה, לכיון שביחס למושגי שימוש דרה"י, היינו, מקום מנוחת חפץ, אין הבדל בין אחת לשניה, ואף שהם שתי רשויות נפרדות. שבשימוש הנחה הנ"ל הוא שימוש נפרד כיון שאין משמעות קיבוע ביחס להנחת חפץ, שאין משמעות מקום חפץ ביחס להנחתו משמעות שימוש בפועל, ולא יהיה מחיצות שביניהם משמעות, שאין למחיצות משמעות הפרדה אלא ביחס לשימוש בפועל, ולא ביחס למשמעות הנחה.

(ורש"י כתב דרה"ר עבידא להילוך ורה"י להשמיש היחיד (לאין הילוך תשמיש אלא שימוש) והיא היא. וכן נזה יש לבאר סברת רב חסדא לאלא בעי מקום ד' ברה"י ותלה זה במה שהיא עולה על הדעת ובזה הרי לא פליגי כ"ע ובילושו הוא לגם מה לעולה על הדעת הוא מקום לאינו תלוי בשימוש המוגבל בי"ט. ובמק"א האריכתי)

ועכ"פ נמצא כי גדר רה"ר הוא ביחס לשימוש אדם, והנה תמצא שימוש אדם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמידה. וגדר שימוש הרבים הוא בהילוך, והילוך אדם אחד הוא ברוחב ד' אמות, והילוך לרבים ברוחב ט"ז אמה, והילוך היחיד ד"א הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו רוחב ד"א הנדרשים לו. והילוך לרבים ט"ז אמה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה, ופסיעה אחת לאדם היא בלוכך ד"ט (לשיותר מזה אין נחשב פסיעה, אלא קפיצה מהילוך להילוך, ואין נחשב ההילוך אחד, ואין קרקע נחשבת לשימוש אחד אלא בהילוך), והילוך הוא ביושב, והילוך ביושב הוא בתוך רוחב ד"א, ויותר מזה הוא עיקוף. והילוך הרבים הוא הילוך הנוח והמיילי (היינו ללא עמילה), ולין רה"ר כמו ברה"י מוגדר בקרקע, והיינו, קרקע המשמשת להילוך הרבים, וכיון לאין הילוך הרבים אלא בט"ז אמה, יהיו כל ט"ז אמה אחד ברה"ר ביחס להילוך, וע"מ שיהיה נחשב הקרקע כקרקע המשמשת לרה"ר צריך שיהיה בה ט"ז אמה, והיינו, שהקרקע עצמה אינה מלוחלת בט"ז אמה אלא שימוש הרבים אינו נחשב ככזה אלא ברוחב קרקע זה, ובפחות אינו נחשב הילוך הרבים. לך קרקע רה"ר אינה אחת בט"ז אמה, ואין לה רוחב, וע"כ גדר ההילוך ביחס לקרקע הוא ע"י לריסה, היינו, מה שדורסים בה הרבים בהילוכם, שאין משמעות בכל חלק מהקרקע כמשך ההילוך, אלא בלריסה, וע"כ כל מקום שיהיו הרבים דורסים כחלק מהילוכם יחשב כרה"ר, וע"כ לא יהיה עמילה חסרון בהגדרת קרקע כרה"ר, אלא בהגדרת שימוש כזה כשימוש הרבים, וע"כ לם יהיה עמילה שהיא מוגדרת כשימוש הרבים לריסת קרקע זו, גם תחשוב לת הקרקע כרה"ר.

ודין קרקע האמור לגבי רשות הוא ביחס להנחת חפץ כאמור, ואין זה שייך לגדרי הילוך, וע"כ לף אלא יחשב שימוש המגדיר רה"ר אלא בלריסת קרקע להילוך קרקע, הרשות עצמה לא תוגבל בגדר זה, וע"כ שימוש הרבים אינו מגדיר ביחס לקרקע הרשות כלין בהילוך, וכל שימוש שיחשב שימוש הרבים יגדיר לת הקרקע כמקום הנחשב כרה"ר. והיינו, שאמנם רה"ר המוגדרת כך היא ע"י שימוש הרבים, והמושג שימוש הרבים הוא בהילוכם, וכל שימוש אחר אינו מוגדר שימוש הרבים אלא שימוש היחיד, לך אין הילוך עצמו הגדרת קרקע ברה"ר, אלא עצם השימוש שביחס להילוך נקרא לריסה, לך כל שימוש שיחשב שימוש הרבים יגדיר לת המקום המשומש כרה"ר, וע"כ שימוש שנחשב אחד עם הילוך גם הוא יחשב שימוש הרבים, וע"כ עמילה שהיא חלק מהילוך כמו עמילה לכתף גם היא נחשבת לשימוש הרבים, כי אין גדר הילוך הרבים כסוג שימוש גדר חיובי של שימוש אדם, אלא גדר שלילי, היינו, שימוש המועט שאינו מבטל שימוש הרבים, שהרי אין

רשויות – 7, 646) - גדר שימוש רה"ר בהילוך ותשמיש - דריסת קרקע ללא תפיסת היחיד ברוחב ט"ז אמה

רשויות – 7, 647) - קרקע דרשות האמור ביחס להילוך - קרקע רשות להנחת חפץ אינה מוגבלת לגדרי הילוך

הרבים חלה הרבה יחידים, ואין שימוש במקום חלה שימוש היחיד, והגדרת רבים אין היא חיובית ביחס ליחידים, אלא ביטול היחיד.

רשויות – 7, 648) - גדר שימוש הרבים ביחס למקום - שימוש שאינו סותר היות המקום לרבים כהילוך וביתוף

ועי"כ יהיה גדר שימוש הרבים ביחס למקום גדר ברבים ולא בשימוש, והיינו, עצם מה שהמקום הוא לרבים. ואם היה לפעל שיהיה הגדרה במקום שהוא לרבים, בלי היותם לו היה לריך את השימוש. אלא כיון שאין הגדרת המקום כרה"ר אלא ע"י היותם, ואין היותם אלא ע"י שימושם, אלא שאין היחיד משתמש אלא לעצמו (ולפ בהילוך), וא"כ אין שימושו לאוי להגדיל רה"ר, ע"כ יהיה השימוש המגדיל את המקום שימוש שאינו סותר את היות המקום לרבים והיינו, הילוך, אלא שהרי הילוך ליחיד הוא תפיסת המקום ע"י יחיד, ולמרו דבע"ז אמה אין נחשב שהיחיד תופס המקום, לאין בשימושו כח לתפוס כזה רוחב (וזה גדר להתפשטות ל"ש ליחיד ביחס למקום המיועד לשימוש הג"ל). וא"כ יש כאן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש לרבים לפילו ליחיד. ואמנם אין עמידה לפוש נחשבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, אך עמידה לכתף לפ היא חלק מהילוך, וע"כ ביתוף יחשב כשימוש הרבים להגדיל את המקום הראוי לביתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט'. ולפ שאין הוא חלק מהקרקע דרה"ר במובנה כמקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עצמה במובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בדריסה להילוך. ובזה יבואר גדר תשמיש, דהרי לפ הילוך אינו אלא תשמיש ביחס להגדרתו את הקרקע כנדרסת, וכך הוא נקרא בכל מקום, אלא שהילוך נחשב לתשמיש ביחס להגדרת קרקע לרשות ביחס למקום חפץ, אך ביחס להגדרת שימוש הרבים הרי שהוא נחלק בזה מתשמיש, שתשמיש הוא במקום מסויים, והילוך הוא השימוש ההמשכי. ובזה יבואר מה שאין תשמיש מגדיל את הקרקע כהילוך לקרקע, להילוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדרת קרקע הרשות, אך תשמיש רק מגדיל את המקום כמקום הרשות, וכמו חווירה, ולא כקרקע הרשות. וזה במשמעות קליטת רשות, היינו, שגדר קרקע הרשות הוא במשמעות קושם לרשות, אך קליטת הרשות הוא רק אחר שיש רשות, שאחרי הגמלת במקום הרשות יחשב כמונח ברשות.

רשויות – 7, 649) - דריסת הרבים בהגדרת קרקע רה"ר - עמידה לבתף חלק משימוש הרבים כמו הילוך ממש

וא"כ הרי שדריסה ביחס לקרקע קושם הגדרת הרשות הוא בגדרי שימוש, וע"כ יחשב לריסה שאינה נוחה כלל ניחא תשמיטתיה, היינו, ביחס להגדרת קרקע כמשמש לרבים, שאין שימוש כזה נחשב לשימוש לגבי לריסה, ולא נחשב לריסת רבים לפילו ברבים לורסים, לכיון שזה חסרון בצורת שימוש של רבים, אין זה רבים אלא הרבה יחידים (וזה גדר רבים מכתפים לה בכומתא וסולקא ברה"י, שאף שולאי אין לזה גדר רה"ר, לכיון שהוא רה"י גם שימוש רבים נחשב לשימוש יחידים, אבל לגבי עירובי חצרות הרי לפ הרבה יחידים הוא חסרון. ועוד יתבאר בעז"ה), לך זה יש גדר אני, והיינו, שאף אחר שיצאנו התנאים בקרקע להגדרת שימוש כשימוש הרבים, הרי אין הקרקע נחשבת לקרקע רה"ר אלא ע"י שימוש הרבים, וזה אינו אלא הבל בין רה"ר ליחיד, שכיון שאין רה"י אלא בנפרדותה, וזה גדר חיובי, אין שייך שזה יתפשט למקום אחר, שאין נפרדות מתפשטת בחיבורה עם מקומות אחרים (אלא אדרבה היא נפרצת ע"י החיבור), מאידך כיון שהגדרת רה"ר היא ע"י שימושה, וזה הרי שייך שיתפשט, והיינו, שכל מקום שיהיה משמש את הרבים באחת עם מקום שימוש הרבים, יחשב גם הוא רה"ר. וגדר זה הוא בכל רה"ר, שכיון שאין רה"ר מוגדרת אלא ע"י שימוש הרבים, הרי שכל מקום ומקום מוגדר בנפרד ע"י שימוש הרבים.

רשויות – 7, 650) - התפשטות שימוש רבים למקומות סמוכים - גדר עמוד ט' שנחשב שימוש אחד עם שימוש רה"ר

ועי"כ יהיה שייך שאף במקומות שאין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים באחת עם רה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נצטרך לתנאים לצעיל אלא רק מה שאלא יחשב המקום נפרד ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לרה"ר אף שהוא נחשב מקום נפרד מלא קרקע, אך הוא אחד עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה רה"ר נפרצת ביחס לדבר הלריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שאף שאני מקומות יחשבו לרה"ר ולא יהיה

ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע״י שימוש לח יחשב לרשות שימוש לחת.

ובהתפשטות שימוש הרבים לעול מקומות נמלא כמה גדרים, וכמו ע״י הלחק, היינו, שלף אם יהיה מקום המשמש לת הרבים בלחת עם רה״ר שלילו, והיה לו להיחשב כלחל, כיון שלין זה מכוחו אלא מכח התפשטות של שימוש שלילו, לריך שהוא יהיה משמש בלחת, ומקום שמתפשט שימוש הרבים אליו מקום הלחק שים ברה״ר, הוא חסרון בעצם ההתפשטות להגדיל לת השימוש לחל עם שימוש שלילו, ושימוש שהוא משום שלין מקום ברה״ר, לין הוא נחשב שימוש לחל. ועל זה למרו שהילוך שע״י הלחק נחשב הילוך, ותשמיש שע״י הלחק לינו נחשב תשמיש. ובילוחו שכיון ששימוש הרבים בהילוך הוא עיקר שם שימוש הרבים, לף שנעשה ע״י הלחק, לחר שנעשה לין הכלל בינו לבין שימוש מקומם לו. לך תשמיש שלין הוא נחשב חלק משימוש הרבים דקרקע, ולין הוא משמעות שימוש הרבים עלמו, חלא רק בזה שהוא מחובר להילוך שלילו, שם נעשה שימוש זה ע״י הלחק, לין נחשב להיקנות מחובר. לך הילוך כזה נחשב הילוך, וזה גדר קנין זווית, שלמנם יש בה הילוך ע״י הלחק, ונחשב הילוך לחל, לך מקום קנין זווית עלמה יש בו חסרון בהילוך חלא נוח תשמיש. וזה חסרון בהגדרת שימוש הרבים, ולא יועיל ההתפשטות. וזה גם גדר מלי לחא מסגי בהדיח, שלין זה נחשב שימוש לחל חלא שימוש לחר, וכיון שלין במקום עלמו גדר רה״ר לין זה נחשב שימוש הרבים.

רשויות – 7, 651) - גדרים בהתפשטות שימוש הרבים למקום אחר – התפשטות השימוש הנובעת מדחק כבקרן זווית

ובענין גידול לרשות הרבים שלכלולה משמע לגידול הוא שתיכה לסורת רשות הרבים, ולינו ענין חלא לרשות היחיד. ומימלא יש לבאר גדר טז׳ לאה מלבד רוחב השתמשות הרלוייה לרבים, גם כלוחב שמחיצות כבר לינם משפיעות עליו לענין רשות הרבים.

גידור ושיעור ט״ז ברשות הרבים - רוחב השתמשות מול מחיצות ושיטת הרשב״א בפלטיא

ואמנם מלמנו ברשב״ח לפירש פלטיח שהוא מקום סגור מלרבע רוחות, וגוללו טז׳ לאה על טז׳ לאה (ולשון טז׳ מרובע הוא גם בטור). ולאם כן קשה לומר דלין טז׳ הוא למנוע השפעת המחילות על מקום רשות הרבים, דלין לומר כן כשיש לרבע מחילות. חלא יש לבאר לדעתו ז״ל גדר טז׳ לאה כלוחב השתמשות בלבד.

והנה דעת ר׳ יהודה דב׳ מחילות דלוקיחא, וכן מלמנו למערבין רשות הרבים לחי לו קורה מכלן וכו׳, ומלבד זה מלמנו דלית ליה לר״י דלוחב פרלה הוא יג׳ לאה ושלים, וכן מלמנו לו לין דלתי רבים ומבטלי מחילתא. ולתירוץ שני הענייניס הרלשונים, כתבו בתוס׳ דלתרץ דרשות הרבים הלמור מתקלת פחות מיג׳ לאה ושלים בין שני רשות הרבים דחבים טז׳ לאה, שים בזה לין רשות הרבים משום שהוא המשך של רשות הרבים שים בו שיעור, ומחילך שייך בו דלחי לו קורה מכלן וכו׳.

שתי מחיצות דר׳ יהודה ברה״ר – דעת תוס׳ בגדר הנ״ל מה דעביד לרה״י הוה ביטול רה״ר

עכ״פ מלמנו דלין ב׳ מחילות לינו ענין לין רשות הרבים, דלפילו תוס׳ לל נחתי חלא לענין עשיית דלחי לו קורה לעשותו רשות היחיל, חבל משום טעם דב׳ מחילות הוו סתירה לרשות הרבים לל לחתו. והנה בתוס׳ פ״ב בענין ירושלים הקשו דלכ״י עדיין כיון דהוי ב׳ מחילות דלוכייתא, לם כן לין זה רשות הרבים לפילו לינם ננעלות, וכתבו דלתרץ שים משום בירושלים דלין לו מחילות כלל, כגון שהעיר חלויה דלחרבה ודלרחבה, ויש בלמנע משום פרוץ דכל הרוחות (ושקשה שהרי לין לרבע מחילות דלרבע רוחות ולם כן הרי במקרה זה לפשר דרשות המקום הפרוץ בלמנע כגדול משמר רוחות ות״ת כיון שהם עשויים כקנין זווית ולין פנים מחיתה דקנות הרי למרינן בפסים חוקקין דהשלים ודלא יגרע ול״ע).

ועכ״פ משמע בתוס׳ שלף שלין מחירים רה״י לכ״י יותר מיג׳ לאה ושלים, עכ״פ גם לין רשות הרבים דלא נחתה ליה, כיון שים לו מחילות. וכן משמע מגמ׳ ותירוצי הרשלונים למה דלא יהיה גבולות הארץ ושוקיינום לעולם כרבע מחילות, ולין לחלק בין רבע מחילות דרבנן דדין ב׳ מחילות דר״י, ולין מרחק טז׳ לאה בין מחילות מספיק דהיות המחילות דלא משפיעות על מקום רה״י. וברשב״ח התקשה בתירוץ התוס׳ דירושלים. ותימה שלא הזכיר

שיטתו (בעה"ק) בעניין פלטיא דולחי לא שנא לף לר"י, וגם הקשה שם מגמרא (ו:) למה לא לימדו לחייבי בתין פרוץ מד' רוחות.

הגדרות השימושיות של רשות הרבים

הנה כמש"ת דיני רשות הרבים בכל מקום, שוקעס שיהיה מקום זה מיועד לשימוש הרבים כל אחד שילצה.

והביאור בזה בהקדם מה לע"ד אין בכלל יגדיר שימוש הרבים גדר בקרקע, אלא שהקרקע אינה מושפעת ע"י שימוש בה. ובהכרח שאין זה בין בקרקע עצמה, אלא במה שיש בה לאפשרות שימוש, ובזה יש לרבים להגדיר את משמעות שימוש הקרקע, והיותה מוכנה לשימוש, שהרי גדרה הנ"ל הוא מכוחם (שאין משמעות שימוש בקרקע בלי משתמשים). וע"כ עצם גדר הקרקע אין הוא מוגדר ע"י הרבים, וההפך שהוא מגדיר את השימוש (והרי זה ההבדל בין רשות לסתם לוויר מקום שאין שייך רשות בלוויר אלא בקרקע).

רשויות – 7, 627) - משמעות שימוש הרבים לגבי קרקע - הרבים מגדירים משמעות שימוש הקרקע ולא הקרקע עצמה

ולפ"ז יש למצוא גדר במה זה תלוי במסירת יהושע ובכוחו להנחיל את הארץ, כי אין התורה במה נחשב רה"ר הוא בקרקע שאין לה משמעות שימושית בעצמה, שבזה אמרה תורה שימוש הרבים בה יחשיבה כרה"ר, ובאמת בזה אין ליהושע לחדש דין (יותר ממה שאין לאב' בכל דור), דבהגדרת שימוש הרבים עצמם ואלו שאין ליהושע כח, אלא שיתן לו כח בחנשים, ואף בקרקע הרי לא ניתן לו כח אלא לחלוקתה, ואין לו בה קניין, ואין לו כח להגבילה בגדרים קניניים, וגם אין גדר רה"ר תלוי בקניין (דל"ש לא אתי מה לאמר ר' יוחנן בירושלים אלא למ"ד אלא נתחלקה לשבטים, ואף לי נימא דאין קנין השבט כמו קנין יחיד לגבי זה, הרי שהיה לכל בכל מקום מה שנחל ליחיד ומה לא). וגם אין לאפשרות לבר זה בקרקע שאין נוחות תשמישה קבוע, וגם ברור לאין זה גדר תפיסת שבט או תפיסת יחיד לשבט, דזה שייך לגדרי לחזקת חבות ולא לגדרי קנין, דלמי חוזקת ביובל. ולכמ"ל). אלא שכיון שניתן לו להנחיל ולחלקה לכל ישראל, היה לו גם כח להגדיר מקום לכל ישראל, היינו, מה שיהיה מקום שהוא לשימוש הרבים אין זה גדר של זכות וחובה הסותר לזכות היחיד, וכולם לריכים לזה, וע"כ גם זה הוא מדין חלוקה. וחלוקת הארץ לשימושיה לכן היה בכוחו, ובזה שחילק סוג הקרקע ביחס לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגדיר שבארץ ישראל יש משמעות בסוג הקרקע לשימושיה, וזה כמש"כ קושט לדין רה"ר לאורייתא שבדין התורה גדר הקרקע לרה"ר הוא גדר שלילי (ושאין זה חלק מדיני התורה שהרי אינו אלא בקרקע לארץ ישראל ואין דין הושלה תלוי בארץ), ודין התורה שיחשב קרקע רה"ר ע"י שימוש הרבים הוא ביחס לקרקע, ותקנת יהושע הוא ביחס לשימוש, אך הגדרת השימוש תשפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ שימוש, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהנחלת יהושע את הארץ, ולא בשאר ארלות אף שיהיו חוקקים חוק דומה, כי אף שיהיה להם שלטון על אנשים (ודינא דמלכותא דינא), אין זה גדר ביחס לרבים ככלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון במעלות ומורדות דמ"י הוא חסרון בדיני התורה, ובמה שאין דומה קרקע למעלות ומורדות דמ"י לגגלי מדבר.

רשויות – 7, 628) - גדר כח יהושע בהנחלת הארץ - כח הנ"ל להיות מגדיר מסירת קרקע לשימוש הרבים והיחיד

ואי"כ מלאנו כמה תנאים ברה"ר, זה לפנים מזה, דגדר הקרקע במקום הראוי להנחת חפץ הוא תנאי ראשון, ובזה אין צורך שיהיה תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מושג קרקע לעומת אוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום לרשות. ורה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, ורה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרד הוא במשמעותה ביחס לתשמיש, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ביחס להגדרתה כמקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, שמשמוש הרבים מגדיר את הקרקע במשמעותה השימושית כמקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי אלם בלופן כללי. ובזה נחלקו ר"י וחו"ל שבמ"י אין נחשב שימוש לרוב יחידים במקום אלא ניחא תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה.

רשויות – 7, 629) - סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע - שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

וע״כ היא ביחס לשימוש לשם בחופן כללי, ושאר תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (שלא בגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע״פ החלוקה המבוארת, ושאר דיני הנאת חפץ שווים בכל הרשויות.

ביאור שלושה סוגי רה״ר וגדרם המאוחד - רה״ר, סמטא, צידי רה״ר

ומצאנו ברשות הרבים שבשאר דיני התורה שלושה סוגים. א. רשות הרבים. ב. סימטא. ג. צידי רשות הרבים. ובדרמ״י ב״מ (י:) כתב את ההבדל בין שלושת הרשויות שלו, שסמטא הוא רשות לכל לשם, וצידי רשות הרבים היא הפקר לרבים, ורשות הרבים הרי היא כמשמעו, ומדבריו נלמד שחילוקי גדרים במקום המיועד לשימוש הרבים, והם בשלושה כאמור.

רשות הרבים, והיא המיועדת לשימושו הציבוריים של הלשם היחיד, ולכל לשם שירצה בכך, והיא רשות הרבים כמשמעו, ושימוש פרטי בה כשותר את יעוד המקום, כיון שהוא גוזל מהרבים את האפשרות להשתמש שימושים ציבוריים, וזכותם למנוע ממנו שימוש כזה, והיא רשות הרבים שבדיני שבת.

סמטא, והיא המיועדת לשימושו הפרטיים של הלשם היחיד ולכל לשם שירצה בכך. והיא זכות כל לשם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטיים, כל זמן שאינם מבטלים את האפשרות שכל לשם יתשמש בהם, ואפילו בעת אחרת, וזו אינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת.

צידי רשות הרבים, הוא הפקר לרבים. והיא אינה מיועדת לשום תשמיש, וכן אינה מקבלת שום יעוד כזה, ולכן יכול כל לשם להשתמש שם. אך שימוש שכזה אינו שימוש בזכות כלל, ובזו חלקו ר״ש וחב׳ שם נחשבת לרשות הרבים.

ויש לשמוע מהג״ל שמהות השימוש ברשות הרבים (לדעת חכמים לכל הפחות) הוא שימוש בזכות כמו ברשות היחיד לעניין השימוש הציבורי אך אינו מיועד לשימושים פרטיים כלל ויש למשתמשי השימוש הציבורי זכות למנוע כזה שימוש.

ובזה יבואר מה שחילקו בגמ׳ בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עשמו, ויהיה נחשב כחלק מהיה״כ משום שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בביתו שהלשם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ולף שלין בזה להגדיל את העמוד בקרקע, לשל יהיה בזה השימוש לבטל ממנו דין קרקע שהיה לו (וזה מה שלין חסרון בחורי הי״כ במה שלין הם בגובה ט׳, לכיון שלין בחורים לורך בהגדרת שימושם עם קרקע, שזה נלרך רק כלריך להגדיל קרקע נפרלת כתשמיש הרשות, לשל בחורים שלין גדר קרקע נפרל לש יהיה לריך לולש שישמשו את הי״כ, ויהיו כלווירה, היינו, לשר שיש רשות (וזה גופל נסתפקו בחורי הי״כ לי ליכל בהי״כ גדר שלש בישב בקרקע). וע״כ לש יהיה בהם חסרון מחילות ושיעור וכו׳), לשל הילוך הוא בקרקע עשמה והילוך לשיל משניך את הקרקע כשהת, ולש מקום שמשמש את הקרקע, וע״כ שם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרלת בעשמה כמו ע״י מחילה, לש יועיל זה הילוך, שנפרלות הקרקע תגדיל את ההילוך כנפרל ולש ההילוך לותה, שהנפרלות גדר בקרקע, וההילוך גדר בשימוש בה (ולש שלה). לשל תשמיש הרי לינו בקרקע, וגם לינו מגדיל את המקום כקרקע שהת, וע״כ לפשר שע״י שימוש המוגדר שהל עם שימוש הקרקע דהי״כ יהשיב המקום כחלק מהי״כ לכ״י.

גדר חלוק בשימוש רה״ר - ההילוך בקרקע והתשמיש בביתו

וא״כ מכאן לעיקר גדר הי״כ הוא במה שהרבים משתמשים בו, ועיקר שימוש הרבים הוא הילוך, היינו, לריסת הרגל, להוא שימוש היחיד שלינו נלרך למקום נפרל, כי לין חסרון לגבי מקום לריסת רגל ליחיד במה שלף שהרים לורסים בו, וכמש״כ לין נחשב שימוש הרבים שלש במקום שלין שימוש כל שהל תופס הרשות, וזה שיעור ט״ז שמה. לך שהל שיחשב המקום שלוי לשימוש הרבים יהיה זה גדר בשימושם שיחשב שימוש הרבים, וכל קרקע שיהיו רבים משתמשים בה תחשב כקרקע הרבים, לף שם לין בה שיעור זה (וזה הלין בכל הי״כ ולף בט״ז שמה שלה) וכמש״כ לף שעשם שימוש הרבים הוא בכל הרשות תהיה הגדרתם

סיבום שימוש המגדיר רה״ר - דריסת רגל הרבים המגדירה את הקרקע

ניחם להועלה רק בקרקע שהיא נחשבת לגבי מקום הרשוי להנחת חפץ, וכל מקום שיהיה רשוי לזה יחשב לקרקע, לך כיון ששימוש הרבים הוא בהילוך צריך שיהיה זה המקום משמש כחלק מהילוך, וכן חין קרקע ה"ר נפרדת חלח ניחם לשימוש, היינו, הילוך, וכל מה שישמש הילוך חחד עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

סימן ה
מעשה הוצאה

סוגי מעשה הוצאה

הנה תחת מלאכת הוצאה מצאנו שני סוגים של מלאכת הוצאה, הוצאה מרשות לרשות, והעברה ד"ח ברה"ר, שלפי שהם נכנסים תחת מלאכה אחת, לפיכך נלמדים זה מזה, כי יש בהם שני מעשים.

מעשה הוצאה מרשות לרשות

הוצאה מרשות לרשות

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו דברים המותרים בהוצאה מרה"י לרה"י, ומרה"ר לרה"ר (שנחלקים לשני רשויות עי' ב"ב נה: רשב"ם ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההוצאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לך השינוי הנלמד בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"ר וההיפך. וזה כי רשויות אלו שונות אחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

ובגמרא נקראת הוצאה מרה"י לרה"ר הוצאה, והוצאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי החמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שלפי שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

מעשה העברה ד' ברה"ר

העברה ד' אמות ברה"ר כתולדה - איסור המעבר במקום מרובה מקומות חוץ לד' אמות

העברה היא תולדה למלאכת הוצאה, והעברה האסורה היא במעביר ד', ושיעור ד' הוא שיעור מקום שימוש, ומזה נלמד שלא נאסרה העברה אלא אם כן היא חוץ למקום החפץ מבחינת שימושו.

ואיסור העברה אינו אלא ברה"ר, ומזה נלמד שיש משמעות העברה לווקא ברה"ר, וכמ"ש רה"ר היא מקום מרובה מקומות מעצם מהות צורת השימוש בה שהיא מעבר, ולכן נראה שמשמעות איסור העברה הוא עצם המעבר ממקום למקום, היינו, היות החפץ לא ממוקם, וזה שייך רק ברה"ר שהמקומות בה אינם מתאחדים להיות מקום חפץ. וגדר שיהיה חוץ לארבע אמות שלו יחשב שנשאר במקומו מחמת שימושו.

חילוק בין הוצאה להעברה בלימודן - הוצאה תלויה בסוג המקום והעברה תלויה בזהות המקום

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוהגים במלאכת הוצאה כך, שהנה כמ"כ ליש למצוא חילוק בין הוצאה להעברה, שהוצאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי

להוציאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה ללא צעו יצפותה להכנסה, שאין בה פחות מהוצאה בשינוי סוג המקום (ולפצך אכן ללי כתב רחמנא הוצאה בגוונא להכנסה, היה לומר שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ שמור וכו', אבל אחר לחייבי בהוצאה פשוט לחייבי בשינוי, שאין רה"י מועטת שימוש מרה"ר שאינה לטומה וחתומה).

וכן לא צעי קרא לזריקה מרשות לרשות, לכיון שעיקר השינוי הוא בחיכות המקום, הרי שגדר ההוצאה הוא בהיות החפץ במקומות אלו, ומעשה הוצאה נוגע רק לעשייה אחת של השינוי הנ"ל, ואין בזריקה פחות מהולכה בית או ברגל לגבי זה.

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחציצו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלילו (ר"ח), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לצד, ועל זריקה לצד, ואין ללמוד זה מזה. ולפי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החלק, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בלותו המופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (ומעם יש בזה שהרי אין זכות להניח חפצים במקום רה"ר אם אין הם חלק מצימוש אלא בו). ולפי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלווקא בזריקה שהאדם נותר במקום הקודם יש מצמעות לחילה לצני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש מצמעות במעשה בלילוף צני המקרים לגדר שינוי.

וע"כ גדר הולאה הפשוט הוא גדר העברה לר"ה, והיינו, מה שיש בחפץ מצמעות לחרת ביחס לשימוש ממה שהוא כאן לעומת מה שהוא במקום אחר, שעתה הוא מצמא שימוש מקום אחר (לגבי חציצות המעשה), והיינו, שיש בחפץ המונח במקום גדר מה שהוא מוכן לשימוש במקומו. וזה מצמעות חפץ נח מצאינו, היינו, שהוא מוכן לשימוש במקומו.

מיעוט העיקרי בגדר הוצאה - בהעברה - חשיבות חפץ נח כמוכן לשימוש במקומו בד' אמות

וע"כ לא יהיה גדר העברה ביחס לסתם מקום חפץ שהוא ד"ט, אלא ביחס לשימוש במקום שהוא ד"ח, לכיון שאין גדר מקום חפץ ביחס לשימוש במקום אלא ביחס למשתמש, ושימוש אדם הוא בארבע אמות, היינו, שזה שימוש אדם במקום אחר. ע"כ לא יהיה מצמעות שינוי ביחס למקום חפץ אלא ביחס למקום שימוש אדם, שהוא ד"ח.

תנאי מעשה הוצאה

תנאי מעשה במלאכת הוצאה - התעסקות בכלל מצבי החפץ כמעשה מלאכה אחד לתוצאה

כיון שמצינו שמלאכת הולאה מצמעותה שינוי מצב מקומו של חפץ, ולא עשיית המצב החדש, וזה מכליל בעשייה את כלל המצבים של החפץ מהיותו במקום הקודם ועד היותו במצב הנוכחי והשונה, הרי שהתעסקות בכל אלו תחשב חלק מהמלאכה. ובכדי להחשיב את העושה כעושה את כל המלאכה יהיה צורך שיתעסק בגורם כל מצבים אלו, וכן שהולאת ההתעסקות, היינו, המעשה תהיה חשובה. וכן שצני חלקים אלו יהיו מעשה מלאכה אחד, במצמעות שהתולאה תהיה משום ההתעסקות וההתעסקות לשם התולאה.

עקירה והנחה

צורך עקירה והנחה בהרצאה - הגדרת מקום - החפץ כמונח ברשות היוצאת וברשות הנכנסת

גדר מה שמעשה הולאה מרשות לרשות צריך שיעקור מרשות ויניח ברשות, הוא חלק ממה שלא נחשב חפץ בתוך רשות אלא אם הוא מונח במקום, דהיינו, שלמנם אם רשות שהוא אם כולל לכלל המקום, כולל את לווייו, והחפץ אכן נמצא ברשות, אך בכדי להגדיר שהחפץ עצמו יש אם הרשות שהיא מקומו, צריך שיהיה מונח במקום. והיינו, שאין חיסור הולאת חפץ מרשות אלא אם הוא נחשב ברשות, ובכדי להגדירו ברשות צריך שיהיה במקום שיש עליו אם הרשות. ובילוכו שמה שחפץ נחשב ברשות הוא לא בהיותו ברשות עצמה, שהרי אין לחפץ המצמעות שהוא בכל הרשות. אלא מצמעות

חפץ בדשות הכוונה שמקומו הוא חלק מדשות. ולזה לריך שיהיה החפץ במקום. ושיהיה החפץ במקום לריך שיהיה מונח שם. וממילא ולמי שכשמוליא לדשות לריך שיניח שם. וכן לריך שילא מהדשות הקודמת, וזה ע"י שהוא מונח שם ועוקרו, ולכן לריך שיהיה עקירה חלק מהמעשה בשביל שיחשב שהוליא מדשות זו. וכן לגבי העברה בדה"ל שיחשב הטלטול העברה, לריך שיהיה בדה"ל, וזה ע"י שנעקר מדה"ל והונח שם.

התעסקות בשינוי מצב בהוצאה - עקירה כהתעסקות במונח והנחה כהתעסקות בהיותו מונח מחדש

וביתר ביאור שאמרנו שמלאכת הולאה היא מלאכה שגדרה התעסקות בשינוי מצב ולא ההגעה למצב החדש, וכיון שבשינוי כולל את שני המצבים, אז לא יחשב התעסקות בשינוי אלא אם יהיה התעסקות גם במצב הקודם, היינו, היות החפץ מונח בדשות. וזה יעשה ע"י עקירה שהיא התעסקות בחפץ מונח. וכן הוא בהנחה בדשות שהיא התעסקות בהיות החפץ מונח.

ביאור גדר דרך הוצאה בעושה - חשיבות בהמעשה ושאינה בתוצאת החפץ במקומו

וגדר האמור במעשה הולאה לבעינן שיהיה בדרך הולאה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא מקום שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מוליא, ואמנם אין מעשה בלא תולאה, לך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ אף שיהיה תולאה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוליא אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוליא נחשבת אם תהיה מקום התולאה למפרע, שהרי היא עלמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הולאה האסורה אלא בדבר שהוא שהיה מקומו בדשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מולילו לדשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה האסורה, כמו הסבלים וכו'., כן הוא לגבי חיסור הולאה.

ואמנם אין המלילות והתולאה האמורים חלק מגדרי המלאכה האסורה, אך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוליא בשם עשייתו עלמה לא רלויה להולאה האסורה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר בחיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא שחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמולילים הולאה האסורה לא היו מולילים (ויש לחלק בין זה לבין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהגעת הנח והנחת הנע, אלא רק משום דרך עשיית הולאה.

משמעות הנחה לחשיבות מעשה הוצאה - גדר דרך הוצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

ועתה תראה כי זה יהיה גדר הנחה ביחס למעשה הולאה בשתי פנים, האחד, מה דאלא זה הרי לא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהנחה (בהנחה, כמו ביולא ונכנס ולא עמד בינתיים, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד דרך רשות הרבים), והשני, לגבי סיום המעשה, דלא נסתיים מעשה הולאה להעושה אלא בהנחה, וזה שייך בהנחה לגבי חד ומשמעותו בבחלק הראשון שלא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה לאחר (באופן שהוא מעשה אחד להיו חייבים עליו מי שלו מיעוט לשנים שעשאוה).

הנה לאמנם משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הולאה הוא כלשהו בדש"י לאין לדך הולאה וכו', אבל כמש"כ לעיל בביאור לאת לדרך הולאה, שהוא משום למעשה הולאה הוא מעשה למיקום חפלים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הולאה שגדרו שינוי מיקום חפלים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שים לחפץ מקום, והמוליא משנה מקומו, ולא עשה המלאת מקום לחפץ.

(וכמשנ"ת לעיל שאין מעשה הולאה חשוב מלאכה משום עילוי מצבו של חפץ קיים, או משום המלאת המילות לחפץ ממוקם, כי לא חשיב עילוי דבר כבורר וטוחן, משום שאין משמעות קבועה לחפץ שנמלא במקום יותר משאינו, שהרי אין מקומו חשוב אלא לבעל החפץ לצורך שים לו בזה, ואפילו הוי צורך במקום קבוע אין בצורך לשם אחד להגדיר עילוי בגדר החפץ עלמו, ואין זה מלאכה. ולא חשיב המלאת דבר כבונה וכותב, לאין לך דבר שאין לו מקום, ובחפץ המיטלטל אין מקום מנוחה (היינו, נח ע"ג משהו), חשוב יותר מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא שחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, שם היא בדרך שהמולילים הולאה האסורה לא היו מולילים (ויש לחלק בין זה לבין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהגעת הנח והנחת הנע, אלא רק משום דרך עשיית הולאה.

ממקום קיום (היינו, הנע בלוויר), להלאי חפץ והלאי חפץ, ואין זה אלא כהגעת המיטה וקניבת ירק אלא הוו מלאכה שיש עמה מחשבה, אלא הולאה היא מלאכת שינוי, היינו, שחשיבות שיש בחפץ לאינה תולאת המעשה, להחפץ הוי חשוב לפני המעשה ואחריו בלותה המידה, וגם אין חשיבות חדשה לאית ביה קרויה על שם העושה, שהחשיבות היא במקום, החשוב מעצמו, ולאו מדיליה, ומה להחזיב מלאכה הוא משום חשיבות הבדל מקום, ולא מעשם קיום מקום לו, והיינו, משום מה למחשבי לינשי מיקום לבריים בלופן כללי, ומימלא שינוי בזה הוה מעשה חשוב, וע"ע שם.)

וע"כ יהיה משמעות הולאה לווקא בדבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום לאחר מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (בדשות), חלק ממעשה הולאה לין מעשה השינוי שייך אלא ביחס למקום המסוים שבו הוא נמלא ביחס לגדרי מנוחה לאית ליה.

והנה ביאור מה דרה"ר ורה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עלמן, לא יחשב מעשה דילה אלא ביחס למקום החפץ המסוים, והיינו, לא במה לחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום לאחד מאחת היותו דשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מאחת היותו מונח שם, וזה לאינו אלא במקום מסוים. ובזה יהיה מעשה להמולית במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, לאין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעלמו.

גדר חשיבות במקום רה"י ורה"ר לחפץ – משמעות הנחה במעשה עזיבה במקום מסוים הקבוע מראש

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסוים, והיינו, הבלתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שעשם קיום החפץ במקום לינו מעשה להמולית, ולף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה חשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ז' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ז' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה שחשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ז' ולא על גבי מקום ז', לאין זה גדר בתולאת היותו בדשות, היינו, עליה, אבל מה לבעי שינוח זהו מגדרי היותו בדשות.

סיכום גדרי הנחה כמעשה האדם - חילוק שמות הנחה לגדריהם ביחס לחפץ ולרשות

וא"כ נמלאנו כך, המעשה הוא הנחה, וגדר הנחה הוא לאינו מעשה בחפץ ובמקום (לזה שמו הנחייה, והעושה שמו מניח), אלא הוא מעשה אלם בחפץ לבד, והעושה, היינו, מניח, מעשה, היינו, הנחה, והנעשה בחפץ, היינו, מונח. וביחס לחפץ עלמו, המעשה הוא נוח, והחפץ נח. ומעשה שעושה את החפץ במקום הוא כך, העושה הוא מניח, והמעשה הוא הנחייה, והחפץ הונח. והעושה בדשות הוא מקליט, והעשייה היא הקלטה, ופעולת הדשות היא קלוטה כמו גמולה.

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותולאה, וביחס לאלם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לאלם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מניח (עושה) מונח (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונח (נעשה) מונח הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֵעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולאה (בְּמֵעשה, ובמעושה), ומלד החפץ, העושה מנחה והמֵעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולאה הינוח (בְּמֵעשה הניח, במעושה מונח), ומלד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

שיעור דבר היוצא

צורך שיעור מסוים בהרצאה - חשיבות מקומית של חפץ הראוי להצענה לקניית שימושו

גדר מה שמעשה הולאה לריך שיעור מסוים הוא משום חשיבותו המקומית. והיינו, שלא יחשב חפץ כמונח אלא אם יהיה בהנחתו משמעות לחשיבות חפץ. וגדר חפלים הנחשבים מונחים במקום, תלוי במה שיחשבו כרלויים להנעה, והנעה היא כהנחה, אלא שהנחה מתייחסת לגוף החפץ, והנעה למשמעותו. ואם יהיה חפץ בלתי משמעותי לא יהיה משמעות להולאתו, וגם המקום שבו נמלא לא יחשב כמקומו, וממילא לא נחשב הולאתו כבעל משמעות שיחשב מלאכת הולאה.

והנה בלחמת זה חלק מצס חפץ עלמו שמלאנוהו ע״פ רוב לו במשמעות מקום לו במשמעות קניה, שצס חפץ מתייחס דווקא לקנייתו. והיינו, שהרי אין חפץ אלא לצימושיו, אך קנייה חפץ היא משמעות עלמית בחפץ חוץ למשמעות צימושו, כי יחפץ בו האדם. ודבר הקנוי לאדם הוא מה שעומד לצימושו, וזה גדר הנענה במקום, שאין מקום אלא לחפצים העתידים לצימוש.

ובזה יבואר מה שלא יתחייב על הוצאת השלהבת, שאין היא חפץ הרשוי להנענה אלא הוא כולו רק שמושו, ועל כן לא יתבטל אליו כלי שמונח בו, שזה שייך רק בחפץ השווה לו, שיוגדר כהחפץ המיוחד להוצאה זו. אבל ודאי שלא יתבטל לדבר שאין לו חשיבות חפץ.

פטור הוצאת שלהבת בלא כלי - העדר חשיבות הצנעה לחפץ שכולו שימוש והחשיבו האדם

וכמו בדין מקום ד׳, שאפשר שיחשיב האדם מקום שלא בשיעור, כך בשיעור החפץ, יש לאדם אפשרות להחשיבו אפילו שאינו בשיעור.

וכיון ששיעור הוצאה הוא לא בעצם חשיבות החפץ, אלא בחשיבותו המקומית, ביחס להוצאה, אם החשיב דבר, הרי שיחשב גם מקומו. ומעשה הוצאה שלו יהיה חשוב, ולא תבטל לעתו. ומשום גדר זה שייך שחשיבות החפץ והנחתו במקום יבואו בלחמת כזורק לאם.

והנה מה שכתבנו בגדר שיעור זה, הוא במשמעותו של החפץ כמונח. אך כיון שהוצאה והעברה כוללים שתי נקודות הנחה, הרי שיש בזה שתי נקודות שצריך שיהא הדבר בעל שיעור חשוב, וכיון שאין בין שני מקומות אלו אלא החפץ, נלטרך לומר שהשיעור מלבד מה שהוא מחשיב ההנחה, הוא גם גדר בחפץ, שיש לו שיעור לצורך חשיבותו. אך זה לכאורה רק בשלבי המעשה של עקירת והנחת החפץ. וכמ״ש.

שיעור בשתי נקודות ההנחה - חשיבות ההנחה וגדר בחפץ בשלבי עקירתו והנחתו ברשות

והיטב בלאר ע״פ מה שכתבנו במק״ח שעיקר הוצאה מרשות לרשות היא במהותה שינוי מקום חפץ, וכיון שכך הרי שמעשה הוצאה מרשות לרשות מיועד להגדרת חפץ כנפרד מגדר המקום שבו הוא נמצא, ושיהיה מקומו מצבו. ומ״כ יש לומר שמעשה זה כולל גם אי התחשבות במקום שבו עובר החפץ לאחר את מקום עקירתו והנחתו. אך לעומת כן לגבי שיעור שהוא משמעות חשיבות נוספת שיש לחפץ מלבד משמעות חפץ ורשות הבסיסיים, יש לומר, שהרי כמו שהתורה לא חסרה אלא הוצאה מרה״י לרבים, למרות שהוצאה מרה״י לרה״י גם היא הוצאה מרשות לרשות, גם לגבי שיעור יש לומר שלא שביחס למקום פטור בחמצע מעשה ההוצאה, אין זה חסרון בהנחה, לגבי שיעור יש לומר שהוא גדר בהנחה, ומ״כ הנחה עצמה היא הנחת שיעור החפץ הנעקר, ומ״כ חסרון בשיעור יהיה הפסק בין עקירה להנחה, וכאילו נגמרה העקירה. ומאחר אף זה יש לומר שכיון שהשיעור חזר ושיעור, והיינו, שהרי מעשה ההוצאה (שכמו שכתבנו משמעותו הבסיסית אלא מחמת חיסור מלאכה היא כוללת שיעור ועקירה והנחה) אחר לא הפסיק ביחס לחפץ זה אף שנתמעט משיעורו, ומ״כ יש למעשה לאחר את העקירה, וההנחה אחר שעמד על שיעורו. אלא שיש לזון שהרי לא נאסרה הוצאה אלא בשבת, וכיון שכן ביחס לזמן החיסור, יש לזון שחפץ שילא מכלל חיסור הוצאה בשבת, יקרא שנחה כבר מחיסור שבת, ולא יחשבו העקירה וההנחה למעשה אסור.

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הוצאה, דיוצ שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההוצאה, ומהם נמצא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובאסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודיוצ שגדרם נובע ממשמעות כללית לחיסור מלאכת הוצאה בשבת. ואף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ואלא יחשב כן בהעדרם, ולכאורה לומר יהיו חלוקים בדבר הנגדר על ידיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (וכמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד כקנייס לו חפץ כלא נמצא במקומו). ואף אמנם שאין דיני החיסור חלק מהגדרת המעשה, ואאי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה דווקא, וכמ״ש ששיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

חילוקי גדרים בדיני מלאכת הוצאה – דיני מעשה הוצאה ודיני איסור מלאכת שבת

וע"פ מה שביארנו לעיל נמצא לומר שגדרים חלה אינם רק ביחס למעשה ההוצאה עצמה. אך דין שיעור כיון שהוא מתנאי האיסור ולא חלק ממעשה ההוצאה, הרי שמעשי הוצאה שיחשבו כמעשה אחד לעניין האיסור ממילא יגדירו את התנאי כנמצא במעשה אחד, ויהיה בו חשיבות חפץ. דהיינו שיעשה במעשה אחד הוא מגדרי איסור הנלמדים מקרא למלאכת מחשבת, ולא במשמעות ההוצאה עצמה שאין בה חסרון שיעשה בשני מעשים. אך ביחס לשתי רשויות, אפילו שבגדרי האיסור הם נחשבים למקום אחד, כיון שביחס למשמעות מעשה הוצאה יחשבו לשתי רשויות, הרי שיחלקו, אף אם עשה זאת במעשה אחד.

ונמצאנו מ"כ דדין שיעור הוא מתנאי האיסור, ואינו מגדר שם המלאכה עצמה, ומשמעותו הוא חשיבות החפץ, ובחשיבות זו תלוי מה שהוא יחשב כמונח ברשות.

חשיבות שיעור קודמת לדין מלאכה - גדרי מעשה הנובעים מלאו דשבת

ונראה שאין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי למדנו לבשינן שיעשה המלאכה בשת אחת. אלא גדרו במעשה לשם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין איסור שבת אלא במעשה כזה, ואי אינה להאי אין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וביאור דבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה דשבת, והיינו, דכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך בתופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים האסורים משום תולדה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תולדה אין גדר במעשה אלא מה שהוא גורם את התולדה וע"כ יהיה חייב אדם להיזהר בכח שיש בו להגיע לתולדה זו, אבל דברים האסורים משום מעשה גדר העבירה הוא באדם עצמו וביחס להיותו עושה.

חילוק גדר שיעור גרוגרת דשבת משוה פרוטה דגזל - שיעור שגדרו נובע מהתוצאה ושיעור שהוא מחשיבות מעשה

ובזה יהיה גדר האיסור ע"פ מה שיחשב מעשה האדם (והיינו שאין שיעור גרוגרת דשבת כשוה פרוטה לגזל דשוה פרוטה אין זה משום שאין בפחות מזה חשיבות מעשה גזל, אלא משום שאין נחשב תולדה לחסרון שוה פרוטה כתולדה חשובה, אבל גרוגרת דשבת אין זה משום חשיבות התולדה, אלא משום חשיבות המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום חשיבות מעשה כללית, היינו, שאין אדם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה אם משום שאין זה מלאכה ואם משום שאין זה מלאכה שיש עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו אלא לעשות מלאכה הרי שגם גדר העשיה כדבר אחר הוא ביחס לעשיית מלאכה, וכיון לעשיית מלאכה היא עשייה למחשבה אלא יפחת חשיבותה כמה שהיא בנויה מכמה אלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים כמה שאין הוא חסרון בשם מלאכה.

העושה מלאכת הוצאה

סוגי עשייה דמלאכת הוצאה

הנה מלאנו שלושה צורות עשיה במלאכת הוצאה, שהם צורות שונות שיעשה האדם את מהלך ההוצאה. וזה בין בהוצאה מרשות לרשות, ובין בהעברה ד' אמות ברה"י, ואינם נלמדים זה מזה.

המעביר

המוציא, היינו, מי שעושה המלאכה בהליכתו, ובכל מהלך ההוצאה נעשה בידיים, עקירה, הנחה וההוצאה, או ההעברה. ויש בזה משמעות מה שהוא יוצא עם החפץ, וכל ההוצאה נעשית בגופו.

הזורק

הזורק, היינו, שאחוז מעקירת החפץ מהמקום נעשה הכל ע"י כוחו, ומהלך ההוצאה מרשות לרשות או העברה נעשה ע"י כוחו הראשון, ויש בזה משמעות שהכל נעשה בפעולה אחת.

המרשיט

המושיט, היינו, שכל עושה המעשה בהליכתו, אלא בהוצאת ידו. וכל מהלך ההוצאה נעשה בידיים, אך האדם נשאר במקום הקודם. ויש בזה משמעות מה שמקור המקום ממנו יצא החפץ, מוגדר ע"י מקום העושה, לכל אורך מעשה ההוצאה.

חילוק מעשי זריקה הושטה והעברה - שייכות מקום עקירה למקום הנחה לפי כח העושה

והנה יש למצוא חילוק בין מיני פעולת מהלך ההוצאה, והיינו, זריקה, הושטה והעברה, ועיקרו שהובדלו בשייכות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שיש במעשה, דבהעברה ליתא השייכות במעשה לשתי מקומות שנאמר שיש שייכות ביניהם, אבל בזריקה והושטה כיון שהעושה נשאר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר שפיר נמצא העושה.

וכן בין זריקה להושטה, שבהושטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, דיש בזה שינוי גדר לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהושטה נעשית ההנחה בידו והוא נמצא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף דזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה להשוות שגופו נמצא במקום כוחו, אלא לכוחו הוה כגוף לחד ליליה, וא"כ אין בהנחה דזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעבירו, כיון דהוי מעשה לחד, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעבירו שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו לחמרו בהולילו ולמקה וחזרה ותפחה למטו בה מקום ליחוי. ובמק"ח התרכתי).

שלוש משמעויות במעשה המרציא בעצמו - ההליכה, המשא, והמעבר, וחילוק דיניהם במעשה ההרצאה

וביתר ביאור ההנה יש למצוא במעשה ההמוליך חפץ מרשות לרשות בעצמו (בהליכתו, למעוטי זורק ומושיט (היינו מעביר בידו בלא גופו)) כמה משמעויות, ועיקרן שלושה, ההליכה, המשא, והמעבר, ואף שנמצאם בעת ובמעשה לחד אין דינם שוה.

ההליכה, היא מעשה לחד בכל הזמן (למ"ל ללו כעומד למי), והוא קודם לגדר מעשה הולאה כמעשה ברשויות, שאף שע"י זה יצא מרשות לרשות אין זה חשוב כשתי הליכות, ולדרכה לגדר הליכה שהיא כלחת היא המגדירה את המעשה בשתי הרשויות כמעשה לחד, לחד שהיא מטבעה במשמעות לחת (היינו, שאין הבדל בהליכה עצמה אם היא ברשות לחת או בשני רשויות).

המשא, היינו, מה שהאדם נושא את החפץ, ועצם המושג משא לחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ נישא בחלק לחד להמעשה, שייך להיותו נישא בחלק לחר, כיון שגדר נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא לותו שיהיה עימו, וא"כ הרי שגדר המושג נישא הוא ביחס לעתיד, ולא כמצב קיים, כי אין הוספת משמעות במה שהחפץ נישא מאשר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על האדם לגבי ההוה, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, אך ביחס להעברה, היינו, היותו נישא, אין זה ביחס להיותו במקום האדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל חלק זמן שהוא נישא הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, היינו, עתידו אבל אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שבדגע לאחון גדר נישא הוא ביחס לדגע הבאי, ובדגע הבאי יש שני גדרים, לחד שהוא העתיד לדגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והבאי שהוא סיבת המצב בדגע שלאחי (ואמנם ימצא גם משמעות לחילה לכל הזמן, שהרי היותו נישא בדגע לאחון הוא סיבת כל הדגעים שלאחריו, וזה גדר למפרע שלאחר שנשא יתבדר שהכל בגדר לחד, וזה יהיה נפק"מ לגדרים התלויים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה האדם, שהוא חשוב כמעשה לחד של משא, ביחס לחיוב שיש במעשה כזה (היינו, למזה דמחייב להולאה להילוך, הרי שיש גדר לחד למשא שהוא כולו מעשה לחד ביחס להולאה, כמו לכילות רבות בכדי לכילת פרס)).

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה לף בזורק ומושיט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום לאחון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, הלחל, הוא החילוק, והבאי, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא חשיבות שיש במעשה לאדם, ומצב החפץ הוא היכי תימצי לזה (שזה מעשה של חילוק לבד, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחשיבותו הוא חילוק קיום הכתב, וכמו בסותר

שהוא חילוק ביטול הבנין, והטלאה יהיה בו שני מקומות לכו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כלאומר, וביחס לשניהם יחד, ושני פנים שביחס למעשה שעשה המלם במקום חפץ יהיה זה חשיבות פחותה לאחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעשה במקום יהיה זה חשיבות יתירה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שבוחר בין שני לפשרויות שבחירתו חשובה לעומת מי שיש לו לפשרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה למילוי המקום שלו, לכיון שאין חשיבות מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכוחו אין מילוי מקום מעשה חשוב, לפ שהוא תולאה חשובה), והמשמעות השניה היא, שינוי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסויים, ויהיה גדל שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדל שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדל בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.

כוונת העושה

הכוונה כמאחד מעשה ההרצאה

הנה אמרו במלאכת שבת המסורה היא במלאכת מחשבת, והיינו, שיהיה צריך כוונת העושה לא רק לתולאת המלאכה שמעשה, אלא גם למעשה המלאכה עצמו שיעשה התולאה.

והנה במלאכת הולאה לכאורה המשמעות במלאכת מחשבת היא ביותר, שהרי מעקירה ועד הנחה צריך שיעשה המלאכה לכוונה, שהרי הכל מעשה אחד, שהגדרת הולאה כמלאכה היא רק בהצטרף כל חלקיו (ויל"ד בחס הוציא בכוונה ועקר אלא בכוונה, ובאינה צריכה לגופה לרש"י, ובמגניע אלא כרשב"ם, וכן השיעור גרוגרת בדעת רשב"ם).

אך זה ולאי לבעניין המעשה עצמו, כוונת העקירה ממקום זה וההנחה במקום זה לריכים שיהיו בכוונה אחת.

הכוונה בגורם תוצאת ההרצאה

כמו בדוב איסורים שבתורה, לא יהיה חייב אלם במעשה האיסור אלא אם נעשה מכוחו. וגדל גרימת תולאת האיסור וחיוב חטאת הנובעת מזה יתבארו בע"ה לקמן בלמוך.

הכוונה כמחשיב החפץ היוצא

אם למנם שהחשיבות לבר מגדרי חשיבות מעשה הנעשה בו, מלאנו במלאכת הולאה שיהיה כוונת העושה מועלת בחשיבות החפץ, כמחשבת בעליו. היינו, לאו מהני מה שהולה לעשות לבר במקום זה אלא לריך שיהיה מחשבה לבר אחר, וזה אין גדל אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לגרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיל הנחה בו כהכנה לבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדל חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדל מגביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדל שימוש מסויס, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר שיווי חשיבות למלאכת הולאה לשאר מלאכות.[ו]

איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה

שלושת חלקי עשיית מלאכה בהוצאה - העושה, ההתעסקות, והתוצאה, והאיסור במטרת הגורם הסיבתי

בהוצאה כמו בכל מלאכות שבת, האיסור הוא לעשות מלאכת מחשבת, לעשות, הכוונה להיות גורם סיבתי, ומלאכה, היא ההתעסקות המובילה למציאות החשובה, ומחשבת, שתהא המציאות החשובה מטרת הגורם בהתעסקות.

ונמצאנו מ"כ שלושה חלקים, העושה, ההתעסקות והתולאה. והאיסור הוא שיהיה העושה כסיבה וככוונה, גורם להתעסקות למטרת התולאה, וכדוגמת, במלאכת כתיבה, העושה לריך להיות הגורם, היינו, הכותב, להתעסקות, שהיא תהליך הנחת הדיו על הנייר, היינו, כתיבה, ושיהיה זה למטרת התולאה, היינו, האותיות הכתובות.

העושה בגורם ההתעסקות, היינו, האדם, שבהחלטתו, הוא סיבת ההתעסקות

א. ועפ"ז יש לתמוה על דברי התוס' שכתבו דהוה מלאכה גרועה דמה בין מוציא מרה"י לרה"ר למוציא מרה"י לרה"י, שבאותו אופן היה להקשות מה בין חותך מחובר לחותך תלוש, שאין גדר הוצאה משום הנעת והילוך החפץ, אלא שינוי הרשות, וכן הוא בחותך.

במציאות, שאם לא החליט על ההתעסקות, לפילו יהיה גופו סיבת ההתעסקות, לא יהיה זה שייך לומר, שלא יחשב עושה ולא בהחלטתו.

ההתעסקות כמטרת התולמה, היינו, שכשיעשה העושה את ההתעסקות, לריך שיהיה זה למטרת התולמה, וגם שההתעסקות תהיה בלורה שהיא הדרך הרגילה לתולמה.

התוצאה, היא מטרת העושה וההתעסקות, לך אין הסכונה מטרת האיסור על העושה ולא הסכון ההתעסקות.

מלאכת הוצאה

סוגיות

תוכן עניינים מפורט

יציאות השבת (שבת ב.) ..... קי
א. מתניתין דיציאות השבת ..... קי
ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ ..... קי
ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות ..... קיא
ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום ..... קיב
ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה ..... קיד
ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה ..... קטו
ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות ..... קטז
ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה ..... קטז
ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת ..... קיז
י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת ..... קיח
יא. עוד בעניין שם יציאה ..... קיט
ידו של אדם (שבת ג:) ..... קכב
א. תורף הסוגיא והצריך ביאור ..... קכב
ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו' ..... קכג
ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות ..... קכג
ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה ..... קכד
ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה ..... קכד
ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה ..... קכה
ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י ..... קכו
ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם ..... קכז
ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה ..... קכז

עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.) ..... קכט
א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור ..... קכט
ב. בירור בגדר עקירה ..... קלא
ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה ..... קלב
ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד ..... קלג
ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור ..... קלג
ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה ..... קלה
ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה ..... קלו
ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה ..... קלז
ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד ..... קלט
י. בגדר קלוטה כמי שהונחה ..... קמא
יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע ..... קמג
יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה ..... קמו
יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה ..... קמח
יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא ..... קנא
טו. בגדר הנחה תוך ג' ..... קנד
טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב ..... קנו
יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו ..... קנח
יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.) ..... קס
המוציא מחנות לפלטיא (ה:) ..... קסב
א. דברי הגמ' והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים ..... קסב
ב. בירור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא ..... קסג
ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור ..... קסד
ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים ..... קסה
ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת ..... קסו
ו. חילוקי הגמ' שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו ..... קסח
ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ"ל ..... קסח
ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל ..... קסט
ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת ..... קע
י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת ..... קעא
יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.) ..... קעב
יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי ..... קעד
יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך ..... קעה
יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה ..... קעו

העבירו דרך עליו (שבת ח:) ..... קעט
א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש ..... קעט
ב. בגדר חפץ נח ..... קפ
ג. בירור בגדר עקירה ..... קפג
העבירה דרך עליה (שבת פ.) ..... קפו
א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה ..... קפו
ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם ..... קפז
ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה ..... קצ
ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום ..... קצא
בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.) ..... קצג
א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא ..... קצג
ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה ..... קצד
ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה ..... קצה
ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור ..... קצו
ה. מח' ר"ח ותוס' בדעת ר"י (ב"ב נה:) ..... קצו
ו. תוספת ביאור בדברי רבא ..... קצז
ז. דברי רבא בהוציא חצי גרורגרת וחזר וכו' (שבת פ.) ..... קצז
ח. בירור בגדר מחשבת שיעור ..... קצח
ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה ..... קצט
י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה ..... ר
יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכניס והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א) ..... רא
יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם ..... רג
יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור ..... רג
בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:) ..... רה
א. דברי הגמ' בילפותא דמעשי הוצאה והצ"ב ..... רה
ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה ..... רז
ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה ..... רט
ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה ..... רי
ה. במח' הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה ..... ריא
ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות ..... ריא
ז. בגדר אבות מלאכות מניינם זהותם וחילוקם ..... ריג
ח. בגדרי הנלמד ממלאכת המשכן ..... ריד
ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה ..... רטז
י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה ..... ריז

בגדר מתעסק (כריתות יט:) ..... רכא
א. בירור בדברי הגמ' וחילוקי השיטות ..... רכא
ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק ..... רכב
ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה ..... רכד
דבר שאין מתכווין ..... רכז
א. בירור ביסוד מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכווין ..... רכז
ב. ביאור מח' ר"י ור"ש ..... רכח
שנים שעשאוה ..... רל
א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה ..... רל
ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה ..... רלא
ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה ..... רלב
ד. ביאור דברי רש"י בזיוז"י דאין דרך בשנים ..... רלג
ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה ..... רלד
ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה ..... רלה
ז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח ..... רלו
ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה ..... רלז
ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים ..... רלח
היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:) ..... רמ
א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא ..... רמ
ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה ..... רמא
סיכום ..... רמג
סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת ..... רמג

סימן א

יציאות השבת (שבת ב.)

א. מתניתין דיציאות השבת

מתניתין דיציאות השבת ודינים היוצאים - בגדרי הרצאה דאדם ומקום חפץ

מתני' (שבת ב.) יכילתא השבת שתים שהן שלש מתחייב חטאת. ג. עקירת ידו לא הוה עקירה, מפשט העני ידו לפנים ונתן בע"ה לתוכה ועקר ידו והוליך העני. ד. ידו הנמלאת בדשות אחרת לא נחשבת כדשות שגופו נמלא בה, מהא להעוקר ממנה ומניח בדשות לא מתחייב, ודנו לי תחשב ככרמלית. ה. עקירה מיד לדם כעקירה מע"ג מקום ד'.

כילד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה והוליך העני חייב ובעל הבית פטור. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או שנטל מתוכה והכניס בעל הבית חייב והעני פטור. פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה או שנתן לתוכה והוליך שניהם פטורין פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהם פטורין.

והנה במתני' יכילתות השבת נתחלפו כמה דינים. ו. פטור לשנים שעשאוה, מלמד מלרפים שני המעשים. ב. והעושה מלאכה, ממה

ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ

ביאור שייכות עקירה והנחה למעשה הרצאה - משמעות שיהיה חפץ במקום ושיהיה נח לעקירה

וההקדמה לזה בהקדם ביאור שייכות מעשה הדדם בהוללה במשמעותה כעשייה במקום, ולכאורה נמלאהו בעקירה והנחה, והנה הרי אין ההוללה עלמה, היינו, שינוי המקום, העקירה והנחה, שהרי שאין חסרון בעקירה מה שהחפץ עדיין נמלא במקום. וכן אין נחשב להנחה עשה מה שהוא כבר נמלא במקום, והיינו, שלריך שיעשה הדדם את מעשה בהיות החפץ במקום, וכיון שעקירת גופו נחשבת עקירה, הרי שאין חסרון בתפיסת הדדם ביחס להגדרת מקום החפץ, והיינו, שלריך שיהיה החפץ במקום שיחשב הוללה, ולריך שיהיה החפץ נח במקום שיחשב עקירה, ולריך עקירה שיחשב הוללה ליליה.

בירור מקום החפץ בידי המוציא - חילוק בין היות אדם במקום אחר להיעדר שם מקום בידו

והיות חפץ בידי דדם אינו חסרון בהיות החפץ במקום, ולא בהיותו נח. והיות דדם במקום אחר ממקום עקירת והנחת החפץ, אינה חסרון בעקירה, וזה חזינן מחיובי המצנה.

אך אם המלט חשוב כאחר מעקירה להנחה, יש חסרון בהולאה לילה, ואם גופו לינו במקום אחד עם ידו מהחפץ הרי שאין החפץ במקום גופו, וא"כ בהכרח שמה שאין ידו נחשבת במקומה הוא חסרון ביד, שאינה נמצאת במקום גופו, שלא ראויה להיחשב כמקום גופו, ובזה היה לאפשר לנון למה לינה נחשבת.

והיינו דיש לומר לכיון דבעינן שתיעשה עקירה ע"י המוליך, הרי שבהיות החפץ ביד המוליך הוא נחשב עקור, וכיון שאין עקירה אלא בדבר נח, בהכרח שאין יד המוליך יכול להיות מקום מנוחת החפץ, שאז לא נתנה בעקירה דבר.

סיכום שני גדרי מקום בחפץ - מקום רשות החפץ לעומת מקום חפץ לגבי עקירה ומנוחה

אלא שהיה לומר דיש למצוא גדרים חלוקים בגדר מקום במעשה הולאה, ומהן יהיו כמה גדרים במקום חפץ, המחל, מקום רשות החפץ, ובזה נחשב במקום גם כשהוא עקור, והשני, מקום חפץ לגבי עקירה, היינו, חשיבות מקום לגבי חפץ שיהיה שינוי בין אם הוא עקור או לא, וע"כ יכול להיחשב עקור, אף כשהוא במקום הרשות ממנו נעקר. ואין עקירת החפץ ממקום בלותו הגדר עם מקום מנוחת החפץ, למנוחת החפץ במקום הוא מקום שייכותו לרשות, שיחשב העוקר כעוקר מרשות.

ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות

ראיה מעמוד ט' דאינו מדיני רשות - מקום חפץ ברה"י נפרד מחלוקת מקומות דהרשות

והיינו, לחזינן לשיכח שני גדרים במה שחפץ נמצא במקום, מהא ללף בהעברה ברה"ר שיכא לדין הנחה ועקירה במקום ד', הרי שאף ברה"י אין מקום לינו חלק מדיני רשות, ובהכרח לגדר מקום ברה"י הוא ביחס לחפץ, לאין אין מקום חפץ כמקום רשות חפץ, דיתכן שיהיה החפץ ברשות ומעפ"כ אין נחשב במקום הרשות. וזה נוגע לגדר חלוקת מקומות לגבי חפץ, שהרי כל מקום שנח חפץ זה מקומו, ובהכרח שאין זה אין התורה בהולאה מרשות לרשות אלא שלא להוליך ממקום שהוא ברשות זו למקום שהוא ברשות אחרת.

וכיון דביחס לרשות כל הרשות אחת, להחשיב מקומות שבה כמקומות הרשות, וזה חזינן מעמוד ט' ללף שאינו קרקע הרשות שהרי אינו תופס עשרה לעצמו, אלא גדרו שהוא מקום ברשות, ולף שפחות מכאן הוי כרמלית, היינו, שאין פחות מט' על ג' אין חסרון בהיות החפץ ברשות, שהרי הרשות תופסת על עשרה, והיה לחשב גם רוחב המקום, ומהו שפחות מד' הוי מקום פטור, והיה לנו לומר שאין שטח מפחות מג' הוי מקום לעצמו, שהרי הרשות היא בחלל עשרה, וא"כ יש לחבר מקומות שאין הם תופסים בחלל עשרה כמו בסכך.

ביאור מקום עמוד ט' כטפל לרה"ר - מקום החפץ הוי בגדר מוקדם לשם הרשות

אלא ולפי לאין אין רשות נוגע למקומות, שמקום רשות הוא קודם לרשות, וע"כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט' חשיב רה"ר, אין זה מקום שזה נחשב רה"ר בעצמו, להא ליתא גדרי מקום ברה"ר לטז' למה וכו', אלא, להמקום הוא בגדר מוקדם לרשות, ומה שעמוד ט' חשיב רה"ר אין זה מקום שמקומו לעצמו חשיב רשות, וגם אין זה מקום לשייך רשות על מקום קטן כזה, אלא אחר לאיכא ברה"ר מחמת קרקע אחרת, יש לנון לכל מקום שהוא בתוך הרשות יחשב ברה"ר.

והיינו, שהיה לנאר מהו גדר מקום ד' ברה"ר, ללכאורה הוא שתירה מיניה, ודיה לאם כל ד' חשיב מקום לעצמו, אין יתכן שיתחברו טז' ברה"ר הרי אין ד' אלו שייכים לד' אלילם, אלא בהכרח שגדר מקום ברה"ר אינו בגדר מקום ד', וא"כ לפ"ד מהו מקום ד' הנ"ל, והנראה להוא מקום חפץ, שאין חשוב חפץ להיקרות ברשות, אם אין הוא נמצא במקום הראוי לחפץ, וזה גדר מקום ד' ברה"י, שאין זה מגדרי חשיבות לשימוש היחיל, לשימוש היחיל בעי ד' אמות להיחשב מקום ראוי לשימוש, וכמו אין העברה להיחיל תופס מרבע אמות שלו אף ביחס לזריקה, אלא, היינו, לגדר ד' טפחים ברה"י אין זה מקום לבעינן גדרי שימוש היחיל להחשיב המקום ברה"י, אלא לי בגדרי מקום חפץ.

וא"כ בהכרח לבריה"ר לבעינן למקום טז' שלזנו שייך לגדר מקום חפץ, זה מקום שהרי"ף לא חשיבא כך, אלא ע"י שימוש. וזה כמש"כ במק"ח. שהרי אין משמעות בתנאי הר"ר מבכרמליה, מלבד השימוש, ויש בריה"ר שני גדרים של מקום מקום הרשות ומקום החפץ. והיינו, למה לאין חייב ע"י עקירת השני או הנחתו, הוא מקום להוי שניס שעשאוה.

אלא שעדיין היה לשאול למה לא נחשב מה שהכניס מבחוץ את החפץ שהיה בידו כעקירה, שהרי היה ברשות והוציאו לרשות אחרת, וזה לא בידו בגמ' מה שלא נחשב הוצאת ידו חוצה כהנחה ברשות, אף שהדין הוא שמי שנח גופו ברשות חשיב הנחה.

עקירה בהכניס יד מחוץ לרשות - יד אדם גרירא בתר גופו לענין הנחה

ונראה שזה פשיטא, וזה לכאורה מקום שיש לומר שאין זה נחשב הנחה שעליין גרירא בתר גופו, אבל מי שהניחו בידו חפץ שהגיע מרשות הרי היה ברשות, ומזה לא חשיב הנחה בידו, הרי לא נחשב שיצא עליין מרשות זו ע"י גרירת גופו, וא"כ הרי הוא ברשות חוץ. ויש להגדיר את הוצאתו מהמקום כעקירה, ויש לחייבו כשהניח ברשות אחרת.

ויש לחקור במה שפטרוהו, אם הוא חסרון בגמה שהחפץ נחשב נח, לכיון שנעקר ע"י השני אין הנחתו ביד נחשבת הנחה, שהוא עקור כבר. או שהחסרון בעקירה, שאין עקירת ידו נחשבת לעקירה.

ועפ"ז יש להסתפק במי שהוציא מאוויר רשות ע"י עקירת גופו, לאם החסרון הוא בגדר החפץ כנח, הרי לאף כאן אין נחשב החפץ לנח, ויהיה פטור, לאין משמעות ביחס למנוחת החפץ מה שאין ידו במקום גופו. אך אם החסרון הוא במה שאין היד נחשבת במקום, הרי שכאן ולאי נחשב במקום, ויתחייב. ופשטו לחייב, ובגדר הבדל גופו מידו לאמרו שהוא מקום שגופו נח מה שע"כ ידו, ושאין נחשבת הכנסת ידו עקירה. והיינו, שיש לחקור מה החסרון בעקירת החפץ ע"י הכנסת ידו מאוויר הרשות לעומת עקירה מיד השני, אם הוא מקום שאין נחשב שידו נמצאת במקום ההוא, או מקום אם הוא מקום שיד השני גרירת בתר מקום שעומד, וכן הוא. וע"כ הוא שאין גופו וידו במקום אחד לא גרירת, וא"כ יהיה חייב בעקירת גופו. או שהוא מקום שיש חסרון בעצם מה שידו באוויר הרשות בלי שייכות לקרקע הרשות.

חקירה בחסרון עקירת גופו מאויר רשות - חסרון הכנסת יד תלוי בגרירת היד אחר הגוף

ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום

ואחר כל זאת נראה לחקור בגדר שם הוצאה המאור במעשה במקומות, באיזה מגדרי מקום יהיה, ולפי המאור בחילוק גדרי שימוש הנוגעים לשימוש אלם במקום, היינו, שימוש במקום מסויים ע"י שהוא מקום עצמו, או מקום חפצו, או מקום שימוש בחפצים. וכן שימוש במקום בתופן כללי, כמו כל חפץ (היינו נכסים) ע"י שהוא מלא מחפץ, או הוא עצמו, או משימוש, או ריק במובן שהוא מוכן למילוי הנ"ל, יחלק גם שם הוצאה.

חקירה בגדר שם הוצאה במקום - חילוק בין שימוש במקום מסויים לשימוש כללי במקום

ויבוא על שני גדרי שימוש אלו בתופן שונה, שביחס לשימוש במקום מסויים, כיון שאין שייך להוציא מקום, שם הוצאה הוא ביחס לבר שנמצא במקום, וכיון שאין שייך על הבר עצמו שם הוצאה, אלא יהיה יהיה שם הוצאה במה שעושה האדם יציאה לחפץ, וגבר יציאה בחפץ, היינו, התחדשות הימצאותו.

ובאורו שאמנם אין לך בר שאין לו מקום נוכחי המתפקד את קיומו הרגעי, אבל אין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למקום בתופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה יציאה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מצוי לעומת קיים.

ביאור החילוק בין מקום כללי למסויים - הבדל משמעות חפץ מצוי במקום לעומת קיים

וע"כ ביחס לקיום חפץ יחשבו כל המקומות לקיום אחד, ומציאות שונה והמציאות הנ"ל ביחס לחפץ עצמו לא תחשב שינוי, אבל יהיו בזה שני גדרי מקום, האחד, שאינו אלא חלק מהמקום הכללי ומעלתו לחפץ הוא הקיום הנ"ל. והשני הוא, מי שיש בו תוספת גדר של

מלילות, והיינו, קיום קבוע. וזה הבדל בין מקום בעל לפקדות מנוחה ובין מקום שלינו, וביחס למקום הוא תוספת גדל מוכנות, היינו, שמקום ללא לפקדות זה לינו נחשב מוכן לחפץ.

וכל זה הוא ביחס לחפץ, או לאדם עצמו, אבל ביחס לשימוש אדם בחפץ יהיה מקומו בעל גדלים נוספים. וכמו שכתבנו זה בשני גדלים עיקריים, והם קביעות, וקירבה. וקביעות הוא, כמו גדל קיום ומלילות ביחס לחפץ, שאין לאדם מחיזה בחפץ שאינו בידו, אם אין לו מקום מנוחה, וזה קביעות שמלפקד המקום. ואין לאדם יכולת שימוש בפועל בחפץ אין הוא קרוב אליו, וזה קירבה שמלפקד המקום. אבל גדל יכולת חפץ אינו אלא ביחס לחלק הראשון, שמשמעות יכולה כאמור מתייחסת למלילות חפץ במקום, וביחס לאדם, זה כמה שהוא קבוע.

משמעות מקום כללי במעשה - הוצאה העברה מרה"י לרה"ר כהטבת מצב מקום חפציו של אדם

וא"כ יהיה חילוק זה מחלק גדל מעשה הולאה. לגדלו כמעשה, היינו, במשמעות השפעת דבר על משנהו ביחס ליכולה, הוא שינוי מקום חפץ, אבל ביחס לגדל שימוש אדם במקום כללי, אין שם הולאה גדל בחפץ, שהרי אין זהות לחפץ ביחס למשמעות המקום עצמו, וביחס למקום המסויים, אם כל המקומות של האדם שווים גם אלו יהיה משמעות בזה, והרי זה כמי שמעביר מכלי לכלי בלא טורח. אלא שיתכן שיהיה בזה משמעות אם יהיה לשני המקומות משמעות שונה ביחס לאדם הנוגעת למלא וריקן, והיינו, שאם יהיה משמעות יתירה למילוי וריקנות מקום אחד מאחר משנהו, הרי שיחשב שעושה מעשה בכלל מקומותיו, היינו, מקום בתופן כללי (שיוך המקום לאדם האמור פה אינו במובן קנייני, והאדם האמור אינו המסויים הפרטי, אלא ביחס לבני אדם בכלל).

ובזה יהיה גדל הולאה כהעברת דבר ממקום אחד למשנהו מחמת חשיבות מלילות או ריקנות, כהכנה למלילות של מקום אחד על משנהו, והולאה האמורה היא ממקום שיש בו חשיבות זו למקום שאין בו חשיבות זו (או שהיא פחותה יותר). ועשיית שינוי זה הוא מעשה שיש בו עילוי ביחס למקום לאדם, היינו, שעל עתה היה המקום רע, ועתה הוא טוב (המקום, היינו, הדבר שמאפשר קיום במובן שימושי לאדם). וכמו שיהיו שני כלים, האחד לטוס והשני מחורר, ויש בכלי הלטוס דבר שאין לריך לאטימות ויש לו, או שיתכן לו דברים הלריכים כלי לטוס. הרי שמצד שימוש הכלים שלו אינו טוב, וע"י שמעביר את הדבר לכלי השני הרי שמצד שימוש הכלים שלו הוטב.

וכן בעניינו, שרה"י היא מקום בעל חשיבות יתר על רה"ר בנוגע למקום חפלים (שמשתמרת וכו'), ובהיותה ריקה ומוכנה למילוי, והעברה מרה"י לרה"ר יש בה הטבת מצב מקומותיו לחפליו, וע"כ יקרא זה הולאה, והופכו יקרא הכנסה כי אין העברה מרה"י לרה"ר או ההיפך מעשה ברה"ר, אלא ברה"י כי אין מעלה ברה"ר על רה"י ביחס להינוח חפלים, ומעשים אלו יקראו מולילו מרה"י לרה"ר, ומכנים מרה"ר לרה"י. וזה הגדל במה שמעשה ההולאה הוא במקום חפלים כללי.

גדר הוצאה בשימוש בחפץ עצמו - חילוק בין רה"י לשמירת חפצים להעברת ר"ר חפצים

אבל אם גדל המעשה הוא ביחס לחפץ, והיינו, שאין גדל מקום החפץ ביחס לשימוש האדם בכלל מקומות חפלים שיש לו להשתמש בהם אלא גדל השימוש הוא בחפץ לבד ואין המקום רק מעלה ביחס לחפץ והחפץ, היינו, במובנו השימוש לאדם, וכמשל מי שיש לו שני כלים וכו', ויש דבר הנלרך לכלי לשומרו, והדבר נמלא בכלי שאינו כן, הרי שיש בהעברת הדבר לכלי הדרוש לו הטבת מצב הדבר, וכן מי שיש לו דבר שרולה להשתמש בו, והוא נמלא בכלי שאין רלוי לשימוש זה, או שאינו מוכן ללקיחת הדבר לשימוש הנ"ל שאינו רחב מספיק וכו', יש בהעברת הדבר לכלי הרלוי לשימוש זה הטבתו.

וכן בעניינו שרה"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפלים, ורה"ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפלים. ואמנם ביחס לגדרי מקום חפלים כללי יש מעלה לרה"י, אבל ביחס למקום, ולאורך שימוש בחפץ עצמו, הרי שהם שווים, שיש שימוש שדורש לו מקום כזה, ויש שדורש לו מקום כזה.

ואמנם ביחס לשימוש המסויים שיש תועלת בהעברתו יש להחשיב זאת כיכולה, אבל אין זה נחשב מעשה הולאה ביחס למקום

שאינו רוצה לשימוש הנ"ל, שאין במעלה שיש בשימוש בחפץ מסויים להגדיל את המקום שמשמש לשימושים רבים, ושם הולאה יהיה גדר במעשה שפועל יציאת חפץ לף שלגבי גדר מקום חפלים כללי יש להחשיבו כהכנסה.

ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה

בירור לישנא דיציאות השבת במתניתין – יציאות כרשויות ובעקירות

הנה פשטות לשון יציאות המשנה במתני' שייכי לחפץ, להמעשה קרוי הולאה כמו והוליאו אותו, אבל יציאה הוא במה שיוצא, וכלשמעו בפי המה מי בתר יציאה אזלינן ושם, היינו, יציאה להחפץ (וזה ניחא לפירוש רש"י בתחי לילי חיוב חטאת לשייכי לעקירות אבל לרבותיו לשייכי לפשיטות יל ל"ב וי"ל לשייכי לשעה שהניחו בה כבר שיש לקרותו יציאה. אבל זה קשה שאחר שהניחו כבר לא יבוא לילי חיוב חטאת. ול"ע).

והנה לישנא דמתני' יציאות דשבת ל"ב, לשי כרבא דרשויות קתני ניחא, שביאורו סוגי רשויות, וזה שייך למתני רשויות של שבת, (ואין להקשות לרבא ס"ל דרשות שבת כרשות גיטין, דהכא שייכי בסוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עלמה) אבל אם יציאות קתני מהו לנקט יציאות השבת, וכי תני קשירות השבת וכו', ועוד להרי כלל בזה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהם של שבת.

והנה בגמ' שמעו מכל עקירת דבר ממקומו הולאה קרי ליה, ולרש"י לשייכי לעקירות קרוב יציאות שפילו בלא יציאה לרשות אחרת, ול"ל לעקירה שפילו בלא הנחה ברשות אחרת חשיב יציאה לגבי חפץ. ולף שלא נאסרה אלא הולאתו מרשות אחת לרשות אחרת, חשיב יציאה ממקום לגבי חפץ. ובפשטות ניאור מה שלא נאסר זה הוא משום שבאותה הרשות הוי מקום אחד (וכמו שאמרו כוליה כל"ל) והרי הניחו בחזרה באותו המקום, ולא עבד מידי, אבל עשם המעשה לעקירת חפץ הוא תחילת המעשה האסור, ויבואר בזה לשון יציאות השבת, במיעוט וריבוי בחיוב ובפטור.

הקושי בפשיטות פטור מרה"י לרה"י - גדר דמוציא מרה"י לרה"י לא עביד מידי

והנה בגמ' לקמן (מט:) שמרו ואתם לא תוליאו מרה"י לרה"י והקשו שם מרה"י לרה"י מאי קא עביד, ותרלו להיינו דרך רה"ר, ופרש"י לשוויר שבין עגלות היה רה"ר וקא עביד מעשה. ולא נתבאר מאי פשיטותיה דהמוליא מרה"י לרה"י לא עביד מידי להא הכא לייכי לפילו הס חלוקים במחילה, ולפילו לימא ביניהם כרמלית (ולל"ל בשתי ליוטאות, ובגמ' (כ"ב נו.) שמרו לגבי רה"ר (ולפר"ח הוא לגבי רה"י) לרשויות שבת כרשויות גיטין, ולפילו פיסלא חשיב לחילוק רשויות), והרי עכ"פ מוליא מרשות לרשות.

ואמנם מבואר בכמה מקומות לשין חייבים בזה, שבל קשה לומר לסמכו לשינים החמורים בשאר מסכתא לבשון שמאי קא עביד לא משמע כן, ועוד להא מהתם ילפינן לעיקר מלאכות דשבת, ומשמע בכל מקום לשי הוה במשכן היה נאסר, ועוד מנא לן פשיטות דבמה לשיכא רה"ר ביניהם קא עביד מעשה, ושי במשכן הוליאו מרה"י לרה"ר ומרה"י לרה"י שית לן מינייה.

ומכל זה משמע לפשיטא להו בסברא להמוליא מרה"י לרה"י לא קעביד מידי, ובאמת שזה מוכרח להא ולשי היה בעבודת המשכן גם הולאה מרה"י לרה"י שקולם שפורק המשכן הוליאו בני קהת את הארון מלפניס, ומינייהו ילפינן לקמן לדין הולאה. וסברא זו ל"ב.

בירור בחיוב השטה בדיוטא אחת - טעם חילוק אורך רח"ר מרוחבה

והנה בגדר הוסטה לליוטא אחת ובשונה משתי ליוטאות, כתב רש"י שליוטא אחת היא לשורך רה"ר, ומשמע שזה גדר מה שיש לחלק לענין חיוב, להנה שם אמרו לילפינן הכנסה מהולאה מסברא, ול"ב מאי שיכא בשורך רה"ר יותר מברוחבה, והנה בפשטות אין דין הוסטה תולדה להעברה ד"א ברה"ר (היינו זה חשיב הולאה משום העברה ברה"ר לאית ביה) שלא מלאנו שיהיה לורך בהפרש ד"א ביניהם, ושם לגבי ד"א ושלי ליכא מעליותא לשורך מרוחב, (ועוד שלי הוה משום לאת להעברה ד"א אמאי בעי להלכתא גמירי לה בהעברה).

והמשתמע מזה הוא לע"י לחיכא הפסק
דלה"ל שני דה"י חשיבי שתי רשויות, לכל חין נרחה לדזה ולחי יותר מסתבר שיהיה חורך דה"ל חולק למסגי בהדיח ובקעי בה ואיתח ביותר בשתי ליוטלות, ובכלל קשה לומר שיש בהפסק דה"ל חילוק יותר לגבי שתי דה"י מבהפסק כרמלית ומחילות.

וגם חין לומר לחשיב חילוק לגבי דה"ל המסויימת לחיכא בינייהס, להח גזוזטלות הוו גבוהות י' וקימ"ל לחין דה"ל שולטת בחוויר למעלה מי'. ועוד לפ"ז נלטוך לומר שהוא גדר ברשויות עלמס שחשובה דה"י זו כחלוקה מחברתה, והנה ברש"י פירש לחייבי להוו בעליה לחת, ולכחורה משמע לחייבי לפילו בדמלי להביחו לרך גג חו פתח (וגם לח מלחנו חילוקי בינים לפילו בשתי גזוזטלות דבית לחד שחינו חלוק בתוכו), ושקה לומר לחשיבי חלוקים יותר משתס שתי דה"י משום חילוק שיש בינייהס בלד לחד, וגס שקה לומר שיהיה גדר זה בעגלות שהרי חין מלכס קבוע כך להגדיר חלוקה בעלס.

ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה

חילוקי גדרים בחלקי מעשה דהוצאה כמלאכה – גדר הנעשה בחפץ ביציאתו מרשות לרשות

ובהקדם ביחור זה מה שמלחנו חילוקי גדרים בין למלוח בחלקי מעשה להולחה ובגדרו להיחשב מלחכה, והנה כבר כתבנו בעיקר גדר מלחכה יותר משלחר חיסורי שביתה הוא בחשיבות המעשה, וחין זה גדר של סוג עשייה לחלס (היינו בחומן כוח חו יחוד כוונה חו חכמת העשייה) חלח סוג עשייה חשובה בדבר, וע"כ חשיבות עשיית לחלס חת המעשה הוא כמה שכך נעשה דבר זה. ובמלחכת הולחה, היינו, שהדבר שבו נעשה המעשה הוא הדבר היולח, ושיעור גרוגרת הוא בדבר היולח.

אבל לח נתבחר חיזה מעשה נעשה בדבר כמה שהוא יולח מרשות לרשות, והיינו, לחי הוה חיסור רק בהכנסה ולח בהולחה, שפיר היה לומר שיש עילוי בדבר הגמלח בדה"י ממה שהיה בדה"ל, שהוא שמור, וכן להיפך יש בזה חשיבות לטלטולו, לכל כיון שהוא לסור בשני החופנים חין לומר שיש כחן גדר עילוי מלבו (ובפרט לפעת ר' יוחנן בירו' דבהוליח חלי שיעור והכניסו מתחייב), וגם חין לומר להוי עילוי בעלס היות לחפץ מקום להח בעינן לעקירה כהנחה ולח די בהנחה לבד ומוכח שחין זה חיסור בעלס הימלחותו במקום החדש, היינו, היות לחפץ מקום ומנוחה הוי גדר עילוי של מלד החפץ שלזה חין לורך בעקירה (ובפרט לסברח רגמ' לחמר' ובילמח הנחה הוא ללח בעי לבל עקירה וכו'), ולח בעי הרי הוי כדבר שחין מתקייס, ועוד לפ"ז היה מסתבר לומר שלח תהיה הנחה במקום פטור הפסק מעשה, וכ"ש שלח היה נחסר זריקה לחש ולפי כלב, וגס חין בילור בכל זה די להעבדה ד"ח וכו'.

גדר מלאכת הוצאה בשינוי מצב דבר - חשיבות המעשה בהתאמת מקום השימוש ולא ביצירה חדשה

ויש להקדים מה שכבר בילחנו במק"ח שגדר מלחכת הולחה הוא מכוך מלחכות שהיח מלחכת שינוי (וכבר בילחנו שם מלוע חינה מלחכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שחינה מלחכת חילוק דבר כחותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ולפשר לסותר וקורע ומוחק ומכבה גס חשיבי מלחכת שינוי ועוד יבואר), ובילחנו שלמנס ברור יותר חשיבות מעשה שיש בו חילוק תולחה ומה שיש בתולחה להחשיב המעשה, לכל חין זה גדר מלחכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולח תולחה (ללח לומר הכתוב לח יהיה חלח לח תעשה).

וכן במלחכת הולחה שלף שחין דבר חדש בחפץ חשוב מלחכה, והיינו, שלף שמקולס המלחכה ולחר שנעשית יצנו לחפץ המונח במקום, ומלוי ברשות הרבים, ולח נשתנה זה ע"י מעשה ההולחה, לכל עיקר המעשה הוא מעשה חשוב, ששינוי מקום חפץ מכחן לכחן הוא לורך חשוב (בבחינת מוכנותו לשימוש התלוי במקום וכו') ויש במעשה זה מחשבה הוי מלחכת מחשבת, ושינוי מלב מוכנותו לשימוש התלוי במקום הוא הרי במקום עלמו, ובהיות מקומו של החפץ בו.

וא"כ יהיה עיקר חשיבות מעשה הולחה כמה שהיח מעשה במקומות כחפלים ולח במקום חפץ, והמשל בזה מי שיש לו שני כלים

והוא מחשב בחיזה מהן רלוי להשתמש (ולא כמי שיש לו חפץ והוא מחשב למלוא לו כלי), וע"כ לא יהיה גדר השיבות מעשה ההוללה כמה שהוא שינוי מקום חפץ מסויים, אלא בשינוי מצד שימוש בהשויות בתופן כללי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסויים.

ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות

יסוד חילוק רה"י מרה"ר בצורך האדם - יעוד המקום ומוכנותו לעומת זהות המקום לשימוש

ועוד יש לנו להקדים בזה מה שכבר בילרנו במק"מ שיש לחלק גדל מקום לפתי משמעויות, ופתיהם נובעות מלורך האדם במקום, האחד, הוא יעוד המקום ומוכנותו לשימוש האדם וממילא לחפלים המונחים בו, והשני הוא זהות המקום ביחס לשימוש אדם בחפלים מבחינת יעודו לשימוש, והיינו, שיש לאדם לורך במקום לשימוש ונוח, ולורך לשימוש במקום לחפלו לשימוש והינוח, וע"כ יהיה משמעות במקום ביחס להנחת חפלו, וגם יהיה משמעות במקום ביחס לשימוש בחפלו בלומתו מקום, ולורך שיש לאדם בחפלו הוא הקובע חשיבות החפץ, ולורך במקום להנחת חפלו הוא הקובע חשיבות המקום, ומשמעות שימוש האדם במקום הוא המבדיל בין סוגי המקום (כמו רה"י שהוא מקום תשמיש ורה"ר הוא מקום הילוך), ומשמעות שימוש לאדם בחפץ במקום הוא המבדיל בין חלקי מקומות לף שהם מלותו הסוג (כמו ד"א שהוא תפיסת שימוש מקום לחד לאדם וממילא גם לגבי חפץ), אבל יש ומקום מסוג לחד לא יחולק למקומות שימוש כמו מקום מסוג לחר מקום שזה מיועד לשימוש שיש לו משמעות חלוקה בתוכו וזה אין לו משמעות חלוקה בתוכו.

ובזה יהיה חילוק הגדל בין מקום רשות הרבים למקום רשות היחיד, דכיון שחשיבות רשות היחיד היא במה שהיא מקום תשמיש ליחיד, וחשיבותה יותר משאר מקומות הוא במה שהיא מוגדרת וחלוקה, הרי שעיקר גדרה הוא במקומה החלוק, וע"כ לא יהיה ברשויות היחיד החלוקות זו מזו גדר הוללה לו העברה, שהרי זה עצם מהותה של הרשות שהיא חלוקה, ואין בזה סוס מעשה.

העדר הוצאה מרה"י לרה"י בעצמה - חילוק מרה"ר המשמשת להילוך תמיד לכלל הרבים

וביתר ביאור לפי האמור לעיל דכיון שמעשה הוללה הוא מעשה במקומות כחפלים (היינו שם רשות), הרי לחשיב כאילו נמלאים לפניו כל הרשויות, ואין במעשה להוללה התחלשות הרשות, שאין חילוק מקום של רשות היחיד גדל זהות, אלא לאיכות שאין חילוקה ממקום אלא מאדם, ואמנם אין זה מקום לאחר, אך אין איסור הוללה ממקום למקום אלא מרשות לרשות, ויש לחשב את חלוקת הרשות ביחס לאדם ולא ביחס לחפץ מסויים, שהרי ביחס לאחפץ זה ומקומו אין מעשה הוללה כלל אחר אלא שנים, ואין זה ממינו של זה, וכיון שכל רשויות היחיד הם כלל אחד באיכותם כתשמיש היחיד, אין בחלוקתם לחלקם.

אבל רשות הרבים גדרה הוא במה שהיא משמשת להילוך תמיד לרבים, ולא בחלוקתה משאר מקומות. ואין מקומה חלק מגדרי הרשות שהרי אינה מיועדת לשימוש מקומי, וע"כ אף שהיא רשות אחת ובעינן לה שיעור ט"ז אמה יהיה חשיבות לגבי הוללה לפילו בהעברה בתוכה, כי אין מקומה אחד ביחס לחפלים הנמלאים בה.

ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה

מושיט מרה"י לרה"י דרך רה"ר - הפסק רשות הרבים יש בו לגלות שינוי מקום החפץ

ובזה יש לבאר גדר הושטה מרה"י לרה"י דלך רה"ר, שאמנם אין יכיאה מרה"י לרה"י שינוי מצד ביחס לחפץ, דכיון שרה"י מיועדת לשימוש קבוע, ועיקר מוכנותה היא מה שהיא משמשת את האדם, הרי שעיקר משמעות מקום חפץ ברה"י הוא אחל שימוש ולא שימוש האדם בו, וע"כ לא יהיה משמעות לגבי חלוקת מקומות בה, והיא רשות אחת. אבל אם יהיה בין שני רה"י הפסק רה"ר הרי שאין חלוקתם יחסית רק לסוג שימוש שלהם, אלא גם ביחס לשימוש איש ברשות שביניהם אם יהיה משמעות בזה לגבי מעשה ההוללה, ואף שודאי אין משמעות זו

שייכת לגבי מצד החפץ בהיותו מונח בהם, כי אין בזה משמעות ביחס לכל דשות לעצמה, אבל יהיה משמעות זו שייכת בהם יתחברו שני מצבים אלה ע"י מעשה ההוצאה, היינו, שינוי מקומו של חפץ בזמן השינוי עצמו, וביחס למשמעות העקירה מכאן והנחה מכאן.

והיינו, שכמו שמצינו הרי גדר מלאכת הוצאה חלוקה למקומות ורשויות וגדר עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדר במקום חפץ (מקום ד"ט), אך אין שייכות בין שניהם אלא ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום אחר היא כיצירת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעצמו חשובה מלאכה אלא מקום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש לאדם, כל מעשה הוצאה חשוב לאחר, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הוצאתו מרשות לרשות, שזהו גדר בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ואינה נמדדת בעקירתו מהנחה כאן וכן אחר הנחתו שם (ויש בזה לבאר לעת רש"י להחשיב עקירה לבעל הבית והנחה בידו הפשוטה של העני כיצירה) וזה משמעות שינוי האמור.

חילוק בין מושיט לזורק - הרצאה דרך רה"ר שייכת רק במעשה אחד המחבר שתי רשויות

וע"כ במושיט שהוא מעשה אחד יהיה גדר מה שאין עקירתו היתה להנחה ברה"ר שבניהם, והנחתו שלא נעשתה לכך רה"ר הנ"ל, ואמנם ביחס למקומו של חפץ אין זה גדר שינוי אלא שמירת הסוג (להרי הוא לפילו ביותר מי'), אבל ביחס לרשות הרי שהיא חלוקה מרשות הראשונה בגדר חילוק מקום, כיון שיש ברה"ר משמעות חלוקת מקומות בתוכה, וע"כ אין ללמוד זורק ממושיט, שיש לומר שאין משמעות זו שייכות רק משום היחס בין שתי הרשויות שנעשה ע"י מעשה אחד אחרון, אבל לולי כן אין משמעות חלוקת מקומות האמורה תחשב ביחס למקום החפץ, וכדאמרן שאין זה נחשב שינוי ביחס לגדר מקום חפץ דרה"י (ויש לדמות זה לפיזור המותר לעומת בירור האסור לף שנעבר בפיזורו שאין משמעות בבירה אלא ביחס לתערובת).

ביאור בחיוב הושטה בדיוטא אחת - אורך רשות הרבים מגדיר חלוקת מקומות ולא רוחבה

ומעתה יש למצוא לדך להבנת החילוק בין חוכך לרוחב דה"כ, שאמנם ביחס לחילוק מקומות אין משמעות ברוחב יותר מבאורך, אך ביחס לחילוק רשות לאית ביה הרי שאורך דה"כ הוא אחד ולא רוחבו, וע"כ יהיה משמעות ביותר לגבי חלוקת דה"י השונה ממנה (וכן יש לבאר מה שכתב רש"י בפיסקא שהוא ברוחב דה"כ ולא לאורכו כי אין משמעות חילוק בזה יותר מבאורך יש, וכן יבואר מה שכתב להוא לכל רוחבה דה"כ, והיינו, שהרי יש ברה"כ לאחד כל רוחבה ולא יועיל פיסקא ד"ט או ד"מ לכיון שאורכה אחד מצידי הפיסקא ורוחבה אחד לענייננו אין זה חילוק (וזה דווקא בפיסקא שהוא גדר בשימוש וכו' ולכמ"ל)) ובמק"א פירשתי יותר.

ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת

ביאור לישנא דמתני' לרב פפא – משמעות יציאות אמקום חפץ ביחס לרשות ולא לשימושו

ובהקדם כל זה יבואר לשון המשנה לדעת רב פפא וכך הוא, שלשון יציאות הוא ביחס לגדר הוצאה דרה"י ורה"כ שגדר השינוי בהם הוא בסוג יעוד מקומות הרשות (היינו מקום הרשות שמובנו החלוק שמשמש לרבים הרבה והוא מקומות ביחס למונח ולשיונח בו), והוא גדר במקום חפץ ולא בשימוש חפץ, וע"כ שייך למיתני ביה לשון יציאות ממקום ולמקום שהוא מלשון עשיית מציאות (מצוי) במקום, והוא משמעות מקום חפץ ביחס לסוג הרשות, שהמקום עצמו אין הוא תלוי בהיתלות דבר, והוא מקום שיתו ובלתו, אך ביחס להיותו חלק מרשות הרי יעוד וכו'.

בהכרח הגמ' דאיירי אף אהכנסה – משמעות הוצאה הכוללת עקירה והנחה

וזה ביאור הגמ' שהביאה הוכחה ממשנה לחדות מלאכות להמוציא מרשות לרשות דע"כ מיירי גם בהכנסה. ולא נתבאר פשר הדברים, למהדברה הא התם מיירי בחדות מלאכות, והכנסה תולדה היא, וע"כ לא מיירי בהכנסה, ומאי הוכחה יש כאן. ודברי הגמ' בשבועות למאי מרשות לרשות סתם לא נתבאר, ועוד מהו שנלרכנו לזה אחר דקתני יציאות ומפרש הכנסה.

ולפי המשל יהיה ביאורו, לעיקר קושיית הגמרא הוא בשבועות לתיירי בחיובי וכלל הכנסה בלשון הוצאה, לכיון לתיירי במעשה שלם לעקירה והנחה, לפ להוה הוצאה מה״ר, אין לקרות לשון המעשה כולו לחיובי בלשון הוצאה (היינו לפ שמצינו לשון יציאה חוצה, ובהכרח שיציאה זו היא ביחס למקום שהיה ולא לכלל המעשה, לפל״כ חוצה הוי יתור, כיון שכתב יציאות ופירש מעשה שלם לא משמע ליה הכנסה, אבל במתניתין לידן הרי כלל פטורי לחד לר, ובהכרח ליציאות לפ בהכנסה לתיירי), ומשמו להא לגבי אבות מלאכות שאין לפרש בהם אלא לחיובי כתב המוציא מרשות לרשות, ולשון מרשות לרשות הוא יתור שהרי כולה מתני׳ בלשון העושה כתיבת, והעושה ודאי הוי מרשות לרשות (ולא כתב השוחט בהמה או הקולר וכו׳), ובהכרח לכתב כן משום הכנסה לכלל ליה, וקרא למעביר חפץ מרשות לרשות מוציא. ומוכרח שקורא לכלל העשיה ע״ש התחלה שלה, והיינו, עקירה ויציאה, היינו, ממקום החפץ ולא מהרשות, ואחר כן שמר להכי מוכח מליקרא למתני׳, והיינו, לשיך שלא נפרש שחייס שהן וכו׳ ולפ שם נשמר לתיירי רק ההוצאות, והכנסה כדי נסבה לא היה לו למתני הכנסה ברישא, להוא מעשה הוצאה, ובהכרח לתיירי לעקירת חפץ ממקומו, ובזה אין נפק״מ בין הוצאה להכנסה.

ומעתה יש לבאר ליקרא דיציאות השבת, והיינו, לליקרא דיצא לעומת כנס אכן לתיירי לעקירת חפץ ממקומו, אבל קריאת המעשה כולו הוא כמו שבירארנו, שגדר יציאה הוא לשון כולל של עשיית מעשה בהימצאותו (וכלכתיב ואם יצא יצא וכו׳ ומצא אותו וגו׳ והמצוי לכל נמצא לזה). ואם ליתנא למוציא הוא ביחס למשמעותו השימושית של החפץ ברשות, ליתנא ליציאה הוא ביחס למשמעות המקומית והוא מעשה ליוצא (מלרע זכר לתוצאת), והוא כולל כל המעשה.

ביאור לישנא דיציאות במתניתין - שם כולל של מעשה בהימצאות החפץ ולא שינוי רשות לבד

ותראה כי בזה יהיה גדר שינוי מקום חפץ בלי גדר הרשות (לפ שהוא כוללם כלשון לין בזה לוקך לגבי הוצאה והכנסה), וכיון שכן יש משמעות למקום המוציא יותר מרשויות שיוצא, וע״כ לא פירט הוצאה והכנסה אע״י הנחה, כי בזה יבואר יותר שאין גדר החיוב תלוי במשמעות העברה ביחס לעושה אלא רק ביחס לחפץ, אבל יהיה משמעות כזו ביחס לזה עוקר וזה מניח, והיינו, בפטורי לאחי לידי חיוב חטאת.

ויבואר ליתנא לשבת השמורה, והיינו, לאו לתיירי לאין שבת, אלא לזיוס שבת, שהרי לא נאסרו מלאכות ביום השבת אלא משום להוי מלאכתך, היינו, מה שיש בהם משמעות מלאכה לאדם, וזה גדר שבת לה׳. וכאילו אמר גדר יציאות, היינו, מעשה האסור שהוא משום שבת, והיינו, מלאכה לאדם, שהיס שהן מרובע. ובזה יבואר השמטת זריקה והוצאה והעברה בריה״ר וכו׳. ועוד לת ואם עת ופסק עט.

י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ״ת

חילוק ילפותא דהוצאה מהעברה - הוצאה תליא בסוג המקום והעברה תליא בזוהות המקום

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוהגים למלאכת הוצאה כך, שהנה כמש״כ דיש למצוא חילוק בין הוצאה להעברה, שהוצאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפציס המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי להוצאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה ללא בעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהוצאה בשינוי סוג המקום (ולפשר אכן ללי כתב רחמנא הוצאה בגוונא להכנסה, היה לומר שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ שמור וכו׳, אבל אחר לתיירי בהוצאה פשוט לתיירי בשינוי, שאין רה״י מועטת שימוש מרה״ר שאינה לטומה וחתומה).

וכן לא בעי קרא לזריקה מרשות לרשות, לכיון שעיקר השינוי הוא בחיות המקום, הרי שגדר ההוצאה הוא בהיות החפץ במקומות אלו, ומעשה הוצאה נוגע רק לעשייה אחת של השינוי הנ״ל, ואין בזריקה פחות מהולכה דיל אי בדגל לגבי זה.

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלידו (ז"ת), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולפי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החלש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בשותו המופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (ועיעש יש בזה שהרי אין זכות להניח חפצים במקום רה"ר אם אין הם חלק משימוש אדם בו). ואי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלווקא בזריקה שהאדם נותר במקום הקודם יש משמעות לחילה לשני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש משמעות במעשה בלירוף שני המקרים לגדר שינוי.

וע"כ אמרו דבעי הילכתא לתרוייהו אף אלא בעו מידי לזריקה מכות לרשות (וגם לא היה במשכן, ומה לכתב רש"י בסוגיא לכורת דילפי ממחטין, היינו, עיקר אין זריקה להוי לרך הולאה ממקום למקום, אבל לא בעי לזריקה מרשות לרשות לתהוי במשכן, וכן נראה בזה חלק כ"ע דילף זורק ממושיט).

ולפמש"ת להושטה הוא גדר העברה ממקום למקום ולא הולאה מרשות לרשות, וכיון דמשמע דגדר העברה לאית ביה (היינו להוה עשיית מלאכה) הוא מסברא, כ"ל שהיא נלמדת מהילכתא להעברה, ולא נצרכה להיותה במשכן אלא מקום שגדר העברה לאית בה הוא מחמת המעשה (היינו שאין משמעות שינוי מרה"י זה לחבירו,אלא מקום המעשה שבו שהוא לרך רה"ר), יש לורך ללמוד למעשה להושטה (ולפילו למעלה מי') שמיד להגדיר שהחפץ עבר לרך רה"ר. וזה ביאור מה שלא למדו זריקה מיניה, דבהושטה לאיהו עדיד מה שהחפץ שט מעל מקום רה"ר, ויש בזה להגדיר השינוי החמור. אבל בזריקה אינו.

(ועפ"ז יש לבאר דברי רש"י דברים הזורק משמע דמה שהיו הקרשים כבדים ולא היה ניתן לזורקם הוא סיבה למעט זריקה, ובריש מסכתין בביאור מה לילף ר"ע זורק ממושיט גם כתב כן, ולכאורה הוא לא נראך אחר שר"ע ילף מיניה זורק, ולפי הנ"ל יתבארו דבריו הק' דאכן יש למנוע כאן סיבה לשניהם. היינו, דאמנם מחמת כובד הקרשים ברור דלא הוה זריקה במשכן, ואי לא דמי לכאורה ליתא לזריקה מקור דחשיב הולאה. אבל לר"ע דדמי ליה אין זה גילוי כאמור אלא סיבה למילף אלא דלא הוה, דבאמת אף ע"י זריקה הוה הולאה, ומה לא עשו כן במשכן הוא רק מחמת כובד הקרשים. וזו"ק.

והנה בסוגיא דריש הזורק בעו לקרא דמלאכת הולאה, ובפשטות משמע דהכי הוא בכל המלאכות, וילפינן לה ממעשה דוקס חרס וכו', וכן הוא לגבי זריקה ד"ת דבעו למילף לה מאוהלי ותופרי יריעות, ואי הוה יליענן להולאה מינייהו, היינו, שהיה להם לורך בזה, לא בעינן לקרא. אלא כיון דלא בעי לאיזה ממלאכות המשכן בעינן לקרא דהוה בכלל במשכן (והנה אף דולאי בעו להושיט ולהכניס, אבל לענין מילף בעינן שיהיה זה חלק ממעשה המלאכה עלמה). וגם העברה ילפינן ממשכ בני קהת, ולא בעו לקרא אלא לגין ד"ת ברה"ר. ויתבאר בע"ה).

ביאור חילוק מעשה דמושיט וזורק - מושיט מגדיר בפועל מעבר דרך רה"ר משא"כ זריקה

יא. עוד בענין שם יציאה

והנה בעיקר שם יציאה יש לעון שם אינו שייך אלא לווקא ממקום גדול למקום פתוח או יתכן אף בממקום למקום, ובזה יש אי שייכא בכל שינוי מקום או לווקא במקומות מסויימים, וכן בשי תליא במקום שממנו נעקר או במקום שיונח בו, או לתליא בתרוייהו וכו'.

בירור גדר שם יציאה במקומות - ראיה מהילוך כהן בהיכל דאינו ממקום גדור לפתוח

והנה מלשון בהליכת כהן ממקום הזאה לבין המזבח הפנימי לפרוכת למקום לבין המזבח הפנימי לפתח ההיכל, לשע"ג לתרוייהו

הוי בהיכל, קרלתו תורה יפיפה (ובגמ' זבחים (פג.) נסתפקו לי חציב נכנס (לחוזר ומכניס מבין המזבח הפנימי ולפתח לבין המזבח ולפרוכת)), ומשמע שמין שם יפיפה לווקא ממקום גדול למקום פתוח.

אבל הנה תניא בפסחים (פה:) לא תוליא מן הבית מן הבשר חולה אין לי אלא מבית לבית מחבורה לחבורה מנין ת"ל חולה חוץ לאכילתו. ע"כ. ומזה יש להוכיח שמין הולאה למקום פתוח לווקא, דהא יכפי מליטנא לתוליא אפילו מבית לבית. אבל יש לפקפק בבעי קרא לחולה לאסור הולאה מחבורה לחבורה בבית אחד, ומשמע לפשטות ליטנא לתוליא בלא חולה אינו אלא ממקום גדול, ויקשה למה לא יכפי מיפיפה לכהן, לחציב יפיפה אפילו במקום אחד, ואפשר דלא לה התם אלא מקום לכתיב מן הבית, אבל שם יפיפה שתא אימא אפילו במקום אחד.

מוציא בשר פסח מחבורה לחבורה - דין עקירה והנחה מלא תוציא בבית אחד

עוד שם (פסחים פה:) ת"ר אחי המוליא בשר פסח מחבורה לחבורה אינו חייב על אינים הולאה כתיב בים כשבת מה שבת על העבר עקירה והנחה אף ה"נ על העבר עקירה והנחה. ע"כ. ויש לפקפק אחאי לא יכפי מקשים לכוותה שחציב יפיפה לפסול יולא אף בלא הנחה.

והנ"ל אלא אחי יפיפה להולאה, שם יפיפה תלוי רק בדבר היולא ולא במעשה להולאתו, וע"כ בפסול יולא שמין גדר חיסורו מקום מעשה הולאה להמוליא אלא מקום יפיפה הדבר, התם לא בעינן הנחה, אבל הולאה שהיא מעשה לחדם לא הוה אלא בעקירה והנחה. וכיון לשון הפסוק הוא לא תוליא בהולאה לחדם, יש לחמותו להולאה שבת ולא ליולא בקשים, וכן משמע מרש"י שם (ד"ה היו) לכתב לטומאת המוליחים לשריפה בעי הנחה, מקום לכתיב בים והוליא אח הפר.

דקדוק לישנא דרש"י בבשר פסח - צורך עקירה והנחה מעיקר שם הוצאה ולא מקדשים

והנה יש לפקפק בדברי רש"י התם (ד"ה לעבד) לכתב דבשבת בעינן עקירה והנחה לעל אינים לא נגמרה מלאכה, וגבי שבת וכל חיובי חטאת כתיב בעשותה בעושה אח כולה ולא בעושה מקצתה (שבת קף לב:) והאי נמי אע"ג דלאו בר חטאת הוא הולאה כי התם בעינן. ע"כ. ומשמע דדין עקירה והנחה הוא מעיקר המלאכה, ולא חציב הולאה בלאו הכי.

ונראה בישוב דבריו כך, לגבי שבת שמיסורה נאמרה בלשון שלא לעשות מלאכה, והרי למלאכה האמורה חציבת לעצמה, ולא כמעשה, שלא נאמר לא תוליא, וע"כ אין חציבתה תלויה בעושה עצמו, ואם נעשית המלאכה, היינו, על ההנחה, אף לאיהו לא עבד אלא חלקה, חציב עושה מלאכה, והוה מחייב, אי לאו מיעוטא דבעשותה, אבל בפסח אין הולאה גדר לעצמו, אלא היא מעשה האיסור, ולא יהיה שם הולאה לאעשה על תומו, וע"כ על שלא יניח לא חשוב שהוליא.

בירור סוגיית אוויר מזבח בזבחים - הנחת גופו בהנחת קרבן וספק בהולך בין כבש למזבח

בגמ' זבחים (פז:) בעו אי לוויר מזבח הוי כמזבח לענין פסולין לאס עלו לא ירדו, ואמרו שם (פח.) לאי נקט להו לא מבעי, היינו, כשעומד ע"ג מזבח ולוחזן בידו, משום לוויר מזבח כמזבח, וכתב רש"י (ד"ה אמר) דזה משום דהא גבוה בדשם מזבח קאי, והנחת גופו בדשם מזבח כהנחת קרבן אמי, ואמרו בבעיא בתלנהו בקנה בלוויר מזבח, ומשמע אאי קאי אארעא ונקט להו אף אי הוה לוויר מזבח כמזבח, הנחת גופו אארעא כהנחת קרבן אארעא לעזרה ולא אלוויר קרבן, והנה בגמ' שם לעיל מיניה דנו אאי לוויר מזבח להו כמזבח, מה יועיל לעלו אכבש, לכיון אלוויר יש בין מזבח ולכבש, הוה כידוע, ואין העלאת כבש מועילה אהקטירס, כיון דלא מצי אהכישס אמזבח, ואמרו דכשגולרס בזמן שרובס בכבש חשוב בכבש, וכשרובס במזבח חשובים במזבח.

ויש אהסתפק אי בעינן לה גס בנקט להו בידיה, והיינו, דמה לאמר רש"י אהנחת גופו הוי הנחה, אי הוה לווקא כשעומד, או אפילו כשהולך, ואי נימא לאף כשהולך הוי הנחת גופו ל"ד מאי שנא מבבת.

וכן יש להסתפק אי בזמן שהולך מעל לוויר שבין כבש ולמזבח חציב כמונח אכבש ומזבח, או אף בזה בעינן לסברא לרובו לכבש וכו', ואי נימא דבעינן, יש לדון אי מהני היה (ורליתי יש לומרים לאפילו גופו מנח אארעא

וילו בלוויר מזבח חשוב כהנחת קרבן ע"ג מזבח ולא הוי ירוד, וכ"ד מאי שנא מעבת דלא בעי מבני למימר (ג:) מלא דלא הוה בנמצא במקום עמידתו, מבל במקום לווילו מלן דבר שמיה).

ומ"מ לכאורה יש להוכיח מכאן למה דאמרינן בהנחת גופו בהנחת חפץ, אין בילוכו רק לגבי מה שנא, והיינו, שהיה לומר, למה שחשוב החפץ ברשות הוא מקום עצמו, ולא בעו להחשיב הנחת גופו בהנחת חפץ אלא לגבי מעשה הנחה, ולא לגבי מקומו, והכא משמע דאף אי אין לוויר מזבח כמזבח (שאינו מקום מזבח בלל), בהנחת גופו חשוב הקרבן נמצא במזבח, והיינו, לגבי מקומו דיש להחשיב היותו בית מי שמונח לקרקע למזבח בהיותו לקרקע למזבח (ואין לומר דולאי לוויר למזבח חשיב כמזבח, ולא נו דזה אלא מקום שבבר הנמצא בלוויר אינו חשוב בבבר קבוע, ובעי שינוח ע"ג מזבח, ולזה יועיל הנחת גופו להא לגבי העלאתו מבבש למזבח תרלו בנגרר, והרי נגרר ולאי לא חשוב קבוע במקומו, להא בשבת מחייב עליה אף שהמוליא חאי חפץ ואחר בך הוליא שאר החפץ פטור, כי דבר הנגרר אינו חשוב כנח).

היוצא מאוויר מזבח להנחת גופו - החשבת מקום החפץ כנמצא במקום עמידת גופו

ואם בבן גם לגבי שבת יש לומר לאין גדר הנחה רק לגבי קביעות לנח, אלא גם מה שחשיב ברשות כנמצא על מקום עמידת מי שאוחזו (היינו, לגבי מקום מסויים ברשות) להא לגבי רשות עצמה אמר לבבי דילו אינה נזרקת אחר גופו לגמרי שתהיה ברשות שגופו נמצא בה.

הנשמע מהג"ל בגדר הנחה דשבת - דין הנחה במקום ולא בעמידת חפץ

והיינו, אף דולאי עמידת גופו כעמידת חפץ, מבל אין דין הנחה גדר רק במה שהחפץ עומד, אלא בעינן שיהיה הנחה, ואין הנחה אלא במקום, והנחה במקום, היינו, שיחס לשאר מקומות, והיה להסתפק אי הנחת גופו הוה הנחה במקום החפץ, או במקום גופו דאי הוה הנחה במקום החפץ, אין עלירת הילוכו הנחה אלא הפסקה סתם (ולא הוי אפילו בשתי כוחות בלבד, אלא עבר או עבר החפץ מהמשך הילוכו, אלא רק הפסיק את סיבת הילוכו), ונלטרך לומר דכיון שהניח גופו גם חפץ המונח על גופו חשוב כמונח, וכמו מוליא חפץ בתוך בלי דבהנחת הבלי חשוב הנחה לגבי חפץ (ואין זה תלוי בספיקא דרבא בחגור ובלי דהתם מניח בבלי, אבל אם יניח הבלי עם החגור, פשיטא דלא הוה הנחה יותר מבלי לבד), אבל אי נימא דהוה הנחה במקום גופו, והיינו, שחשוב החפץ מונח היבן שגופו מונח ואין ילו מקום החפץ ובהילוכו, כיון שאין גופו מונח גם חפץ אינו מונח, ובהנחת גופו חשוב כאילו הניח החפץ במקום גופו, וזה הנחה מעלייתא.

סימן ב

ידו של אדם (שבת ג:)

א. תורף הסוגיא והצריך ביאור

גמ' שבת (ג:) למר לחדי פשיטא לי ידו של אדם וכו'. ותורף הסוגיא דבעי לחדי מי ידו חשיב ככרמלית או לא לעניין שיהיה לאסור להחזירה. ולמר לחדי לפשיטא ליה שלא חשיב לא כרה"ר ולא כרה"י, מעני ובעה"ב. ולמרו לקח מי הוה ככרמלית למעלה מעשרה לא הוי ככרמלית, ולמרו לקח אם לא הוה ככרמלית יש לאסור משום גזירה.

מימרא דאביי בידו של אדם וספק בחזרה – גזירת ידו ככרמלית במקום ידו ולא במעשה

ובתוס' לקמן לגרוס לאסרוה. וכן בגמרא משמע שיש כאן שני גדרים, שלמרו לכ"ע שלו ככרמלית למיחש, ועדיין יש לקנוס משחשיכה או מבעוד יום (וכ"כ ברש"י). והיינו, דיש לחלק אם גדר הקנס או החיסור הוא במעשה שלו, או בגדר יד שלו ומימלא נאסר.

וכן נראה שלא חלקו בין מבעוד יום לבין משחשיכה מי ניחא לכרמלית היא, כי אין זה שייכות להיות המעשה הוראה לאסור או לא, שאם נאמר שגזרו שיהיה ככרמלית, זהו גדר ביד הגמלת ברשות אחרת מגופו.

והנה לכאורה מלאנו מקנה מפורשת שאין ידו נחשבת כרמלית לף אם גופו במקום אחר בפרק בתרא דעירובין, לחיתא התם עומד אדם ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוציא מד' אמות(יו), ולקמן רש"י לכתוב לשם גזרינן שמא יכניס, וזה גם משמע מסוגיות דהתם. הנשמע ממתניתין דעומד ברה"י ומטלטל - אמאי לא גזרינן שמא יכניס בידו

ו"כ מלאנו במשחשכה ובאחתי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

והנה שברת מה לקנסינן כיון שהתחיל במלאכה והוציא מרה"י, הוא לכאורה שברת בקנס ולא בכרמלית, וכמו שמשמע מהגמרא. וכיון לחזינן הכי במשנה להתם היה להביא לשם משם, וכן הקשו בתוס'. ולכאורה נראה שמה שהוציא בחיסור הוא חלק משברת שיהיה כרמלית, וזה ל"ב.

ועוד ל"ב בדברי חדי למר שאינה דומה לא כרה"ר ולא כרה"י, לכאורה הוא מאותו טעם, ולא היה לריך לשני לימודים, ומשמע מזה שהיה לומר שיש לרה"ר ולרה"י שני גדרים נפרדים, ולא נלמד לשניהם. בירור דבעי אביי למילף ארה"י ורה"ר בתרתי - חילוק גדרי רה"י ורה"ר לענין ידו

וגם ל"ב מה ללמד חדי (לרש"י) ממה שלא חייב מי שלקח מיד השני הנמלת ברשות אחרת, ואף לגבי כרמלית אין הגידון אלא להחלוריה חיהו להוציא.

ונראה מזה שסבר חדי שעשה מה שהוציא מרשות לרשות יהיה זה גדר שהחשב ידו ככרמלית, וכמו שביארנו במקום אחר גדר ידו הנמלת מחוץ לרשות, שהוא נמלא כך שהחפץ אכן נעקר מרה"י, והיינו, ממקום חפץ בלופן שיתחייב אם יניח ברה"ר יתחייב, ואם היה נשארת ידו ברה"י לא היה זה כלל גדר הוצאה.

ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו'

היכי אתי לחיוב האם קיימ"ל בר"י - חקירה בעוקר ברה"ר לטלטל פחות

אלא למ"כ הרי דיש להקשות דהא קיימ"ל כהא דאמר ר' יוחנן שאין עקירה חשובה עקירה להתחייב אם לא עקר מלכתחילה ע"מ להוליכו, ולכאורה לדברי ר"י שייכים גם כאן, לכיון שלא עקר ע"מ להניחו או על כל פנים שלא התכוון לכך, למה יהיה חתי לידי חיוב חטאת, ומשמע שאף ר' יוחנן מודי שכיון שהתכוון להוליכו אף אם לא חשב להניחו אין זה חסרון בעקירה.

והיינו, שאין סברת ר' יוחנן בחסרון גדר עקירה שאינה במחשבה התורה ענין לדין הוצאה, כלומר שאין זה נחשב מעשה הוצאה שלא, לעקירה מרשות והנחה ברשות אחרת. אלא זה חסרון בעצם גדר החפץ שנעקר מרשות שנעקר, ולכן אין חסרון בגדר עקירה מה שלא נתכוון בשעת עקירה להניח ברשות אחרת, שאין הנחה לחפץ ברשות אחרת חלק מגדרי עקירה, אלא החסרון הוא רק במה שלא התכוון להוליכו לרשות אחרת. לך אם נתכוון להוליכו אף שלא נתכוון להניח אין זה חסרון בגדר העקירה, אלא זה לאמר ר' יוחנן שלא נחשב עקירה אלא עקירה להוליכו לרשות אחרת.

וכן נראה שהרי היה לחקור מה יהיה הדין במי שעקר ברה"ר לטלטל מצווית לזווית תוך ד' אמות, ואחר החליט להוליכו מד' אמות לי חייב, ולכאורה נראה שחייב, כי אין בעקירה להעברה ברה"ר חסרון מה שזה בלותו רשות, ומ"כ אין לריך שיהיה בעקירה כוונה להניח ברשות אחרת.

ביאור מה דבעינן למילף ארה"י ורה"ר בנפרד - עקירה מיוחדת להרצאה ברה"י משא"כ ברה"ר

וע"כ נראה לאף במי שהכניס לרה"י יהיה חייב לר' יוחנן, והיינו, כי יש ברה"ר מה שאין ברה"י, שאין עקירת חפץ מרשות לשלא ממקום, ובזה חייב אף מזווית לזווית (וזה ברור מסוגיית נתכוון לשתייס וזרק לרבע שאין בו חסרון בעקירה לכ"ע). וכיוון שכן הרי יש ברה"י גדר עקירה נפרד, והוא עקירה להולאה, והיינו, שיש בגדר חפץ הנעקר שינוי אם זה ע"מ להוליכו או לטלטל מזווית לזווית, כי אין ברה"י גדר עקירה להעברה כי אין שינוי מקום חפץ ברה"י חשיב שינוי אף בגדרי מקום חפץ. והיינו, שיש בהולאה מרה"י לרה"ר משמעות אף בגדר מקום חפץ עצמו.

ועפ"ז יבואר מה שנלרך לחבי להוכחה נפרלת לרה"ר ולרה"י. כי ברה"ר, כיון שאין גדר עקירת חפץ ממקום גדר של עקירה מרשות מסויימת היה לומר למקום כך אין ידו הנמלאת ברה"י נחשבת רה"ר לענין עקירת בעה"ב ממנה, כי אין בעקירה מרה"ר גדר לעקירה מרשות, ואין גדר רשות בידו בעקירה כזאת.

ובאמת בכל הכנסה אין נשלם גדר עקירה אלא בהנחה לרה"י, אבל ברה"י שיש פטור בנתכוון מזווית לזווית, הרי בהכרח שיש גדר בחפץ העקור בידו מה שהוא יולא מרשות לרשות, וכיון שזה אף כשהוא נמלא עליין ברה"י על שולאו, היה לומר שאף אחר שהוליכו יהיה גדר בחפץ להחשיב מה שהוא מונח בידו גדר לעקירה והנחה מרשות לרשות.

ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות

הנשמע מדין עקירה מזווית לזווית - חסרון עקירה דוקא במקום אחד ולא מרשות לרשות

ולפי זה נראה לדוקא בעקירה למזווית לזווית יש חסרון בעקירה, אך אם נתכוון לעקירה מרשות לרשות אף להולאה לפטור, כמו מרה"י לרה"י אחרת, לא יהיה זה חסרון בעקירה.

וכיון שאין להעמיס כל זה על גדר החפץ כעקור ממקומו, יש לבאר שזה גדר במושג הולאה לעומת הכנסה המוגדר ע"י משמעות מקום חפץ הנמלא ברה"י לעומת רה"ר והיפך. וכמו לגבי המשנה בחוץ ובפנים, והיינו, שיש משמעות בחפץ ביחס למקומו במה שהוא נמלא ברה"י, יותר ממה שהוא נמלא ברה"ר. שברה"י יש משמעות שהחפץ כנוס, וברה"ר יש משמעות שהחפץ מולא, וזה משמעות בחפץ.

הקדמת גדר הרצאה הכולל בכל מעשה - משמעות חפץ כנוס ברה"י ומרצא ברה"ר

ואמנם אין זה גדר במעשה חיסור להולאה, שהרי חיכא חיסור אף בהולאה מרה"י

לרה"י במשקיט, לבל זה גדר במשמעות השינוי שיש בחפץ הנמצא במקום זה לעומת מקום אחר.

והנראה בביאור גדר זה בהקלת גדר המקומם לו, ושמינו חלוק כלשון מחמת שינוי משמעות שיש בהיות חפץ ברשות המסויימת, והוא גדר הכולל, היינו, גדר שנמצאהו בשיתוף ובכל מיני מעשה הוצאה, בהושטה ובהוצאה והכנסה ובהעברה ובייחס להגדרת משמעות בחפץ ע"י שינוי מקומו. ולהטיב ביאור נתפוס המועט, וכיון שאין לנו שינוי הפחות יותר מבהעברה ד' לאות ברה"ר, יהיה ביאור גדר החלוק בה די להבינו שאדם על נכון, שהרי בהעברה ברה"ר ליכא שינוי רשות כלל.

ונקדים להוסיף מדעת מה שהיה לומר דאין העברה כשינוי מקום חפץ נובע מגדר רשות שבה נמצאה, היינו, רה"ר, שאף שיש למצוא בדין העברה מכלל חיסור הוצאה מרשות לרשות אנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה מקום חסרון לחילות משמעות היות חפץ ברה"ר ומה שהיא לותה הרשות, שנאמר ללכן הוה כשני רשויות.

שיעלוק אסתרן ואהלוד מת בחבוי"ר- שבמהעבר רהילוך מעשה להוצעברה מבואשוב שיומדש רשמוקצאוף באותה רשות

וזה אינו, שהרי לף ברה"ר מצאנו שהיא רשות לחת, וכמו לענין הטלטלת הוצאת שני חלאי שיעור לשני רה"ר דבגמ' בב"ב (ולף לפר"ח שם לא חלק רק שאין חסרון למחוסר קידבה כמו בכתיבה. וע"ש. ומש"כ בזה), אלא ולאי לגדר העברה הוא בלעפ"כ, היינו, שאף שנעשית בלותה הרשות, עדיין יהיה מעשה העברה נחשב שינוי חשוב במקום חפץ.

ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה

ראיה משיעור ד' אמות בהעברה - גדר העברה שינוי מקום חפץ ולא שינוי רשות עצמו

וכן נראה שיש להוכיח שאין גדר העברה ברה"ר שהוא מרה"ר לחת לאחרת, במה ששיעור העברה הוא ד' אמות. שהנה אם היה בהעברה גדר מה שאין רה"ר לחת היה די בהעברה ד"ט בזה שיעור מקום חפץ, ואין לומר שאמנם חשיב רשות לאחרת, לך מחמת שתוך ד"א חשיב שהוא עדין ברשותו, להמעביר זה חסרון, היינו, שרשות ד"א שיש לאדם המעביר מאחד המקום להיות לאחר, שהרי לף בעומד ברה"י ומטלטל ברה"ר, ואיכא ביני וביני מחילה, וולאי אין נחשב שהחפץ ברשות המעביר, עדיין אין דין העברה אלא בד"א.

חילוק הוצאה מרה"י לרה"י מהעברה - גדר שינוי מקום חפץ במושיט דרך אורך רה"ר

ואי"כ יש לנו לבאר מה שמתנה הוצאה מרה"י לרה"י מהעברה ד"א ברה"ר לענין מקום חפץ.

והנה לגבי הוצאה מרה"י לרה"י מצאנו שיש במושיט חילוק מה שאנחנו שעובר דרך רה"ר לף למעלה מגובה רה"ר, ומצאנו שאין זה חיסור אלא במושיט בדיוטא אחת, וכתב רש"י להיינו מעל לובך רה"ר ולא רוחבה.

והיינו, שאמנם שיעור ד"א הוא שיעור בשיומן אדם, אך אין גדר במעשה העברה אלא בגדר מקום חפץ, שכיון שהוא בתוך מקום שיומן אדם אחד, הוא נחשב לותו מקום לענין שינוי מקום חפץ. ומ"כ כ"ל שגדר מעשה הוצאה הוא שינוי מקום חפץ ביחס לשיומנו ברשות, וגדר רה"ר מה שאין היא מגדירה את כל מקומותיה אחד לענין מקום חפץ הוא גדר שלילי, ולא מעשה גדר מעשה הוצאה.

ויש לנו לבאר ההבדל בין לובך רה"ר לרוחבה שיהיה בזה שינוי לגבי גדר ההוצאה מרה"י לרה"י (שנאמר שאייך בזה שלא לומדים אלא מה דאיתא שמשכן, שאין לחלק בדברים שאין להם משמעות ביחס להוצאה, דמ"כ נאמר שלא חייב אלא בעגלות ובקרסים ובלוויס וכו'. וזה פשוט. ולא נארכה לרחיה).

ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה

והנה משמעות לובך רה"ר יותר מרוחבה ביחס להוצאה הוא לכאורה במה ששיומן לרה"ר הוא הילוך, והילוך יש לו כיוון. ובילוכו שלהבדיל משיומן במקום עלמו שאין לו

משמעות אלא במה שמשתמשים בו, וע"כ אין לו תוכך או רוחב, וזה שימוש בשטח בלבד. אבל שימוש רה"ר להילוך יש לו משמעות כיוון.

ויש בזה כמה נפק"מ, ולענין השימוש במקוש
תחל הוא ביחס להפסקה, והיינו, שמי שימלא רוחב רה"ר במפריעי הילוך, יש בזה הפרעה יותר ממי שימלא תורך רה"ר (וכמו מה שמלאנו שיהיה מסכון בעירוב עיר לחלקין לתורכה יותר מעירוב לרחבה, והיינו, שיש בתיקון ללחי וקורה שתי משמעויות, האחת, היא החלוקה שאין שימוש שבתוך המקוש בעל הלחי וקורה לחד עם שימוש שבחוץ. והשנית, היא שהשימוש שבתוך המקוש הוא שימוש מעורב ומחיל. וחיסרון ללחלקין הוא במשמעות הראשונה, שאף אם יש לנו לערב שימוש של עיר שלמה כר"י, היינו, להגדיל השימוש כמעורב, יש מסכון בעירוב לחלקין שאין להחשיבו כמחלק את שימוש שני חלקי העיר כיון שיש סיבה לערב שימושם שהרי הם עיר אחת. ועל זה למדו שיש בעירוב לתורך מסכון יותר, היינו, שאין חלוקת המקום לתורכו מספיק להחשיב שימושים שבשתי החלקים להיות שימושים נפרדים. וזה כמו שכתבנו), שהרי אין שימוש לרה"ר אלא הילוך ושימוש של הילוך הוא בכיון מסויים, היינו, התנועה לתורך הרשות.

היוצא בגדר שינוי מקום במושיט - הפרדת שתי רשויות היחיד ע"י רה"ר שביניהן

וכיון שהגדלת הולאה למושיט היא בהכרח בהגדלת שינוי מקום חפץ יותר משינוי כזה בהולאה לחרת מרה"י לרה"י, לריך לומר לגדל רה"ר שתחתיהם היא בהפרדת שני הרשויות אלא יהיו בהגדלה אחת, וכיון שאין זה גדל בעצם הרשויות, שהרי אף לכ"ע לי ילפינן זורק ממושיט, אין זה מקום שאין משמעות במושיט, אלא שגדל זה שייך גם בזורק (אלא למדו ללא שני לכ"ע אלא ליליף).

ובהכרח שזה גדל במעשה ההולאה שיהיה משמעות בהולאה זאת שהיא לרך רה"ר, והיינו, שהולאה מרשות לרשות לרך רשות אחרת יהיה בה משמעות ביחס לשינוי מקום חפץ, משום שאין משמעות אחת לשתי מקומות אלו, והיינו, שגדל מקום במלאכת הולאה הוא כמו המשמעות הפשוטה אלו שהיא קירבה (וזה דומה לסברת תוס' דצ"ב (נה: ד"ה בהעלם) לעניו דלמרינן מחוסר קירבה כמחוסר מעשה לגבי הולאה).

ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה

הפשוט שבגדרי הוצאה בהעברה - חשיבות חפץ נח כמוכן לשימוש במקומו בד' אמות

וע"כ גדל הולאה הפשוט הוא גדל העברה
דר"ה, והיינו, מה שיש בחפץ משמעות אחרת ביחס לשימוש ממה שהוא כאן לעומת מה שהוא במקום אחר, שעתה הוא משמש שימוש מקום אחר (לגבי חשיבות המעשה), והיינו, שיש בחפץ המונח במקום גדל מה שהוא מוכן לשימוש במקומו. וזה משמעות חפץ נח משאינו, היינו, שהוא מוכן לשימוש במקומו.

וע"כ לא יהיה גדל העברה ביחס לסתם מקום
חפץ שהוא ד"ט, אלא ביחס לשימוש במקום שהוא ד"ת, לכיון שאין גדל מקום חפץ ביחס לשימוש במקום אלא ביחס למשתמש, ושימוש אדם הוא בארבע אמות, היינו, שזה שימוש אדם במקום אחר. ע"כ לא יהיה משמעות שינוי ביחס למקום חפץ אלא ביחס למקום שימוש לאדם, להוא ד"ת.

דין עומד ברה"י ומטלטל ברה"ר - חילוק ד' אמות בלא אלכסון מד' אמות באלכסונו

ובאמת שמשמעות זו בלורתה הפשוטה הוא בעומד ברה"י ומטלטל ברה"ר שאין משמעות מקום החפץ ביחס למקום האדם המטלטל, אלא ביחס למקום שימוש שתם (והיינו, שיש לומר שבזה יתחייב לפילו במוליא מד"ת בלי אלכסונו שגדל אלכסונו הוא ביחס לשימוש אדם המסויים, היינו, שמה שאין מוליא מחוץ לאלכסונו נחשב העברה הוא משום שכיון שהעברה זו נעשית ע"י אדם זה, הרי שאין זה נחשב העברה ביחס אליו, כיון שיש בשימושו משמעות אחידה בתוך אלכסונו, וזה גדל חיובי, שאף שביחס לשאר אנשים יהיה מקום אלכסונו מקום שימוש אחר, כיון שביחס למעביר הוא נחשב לאותו מקום הרי שיש משמעות חיובית שהחפץ נמלא באותו מקום. וזה גדל מה שיש בהגדל בין זריקה להעברה ברה"ר מה שאין בהולאה והכנסה. ולו"ק. ובמקא"ח).

ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י

יישוב חילוק רה"ר מרה"י במקום - רה"ר לשימוש נוכחי ורה"י לשימוש קבוע דהנחה

ומעתה יבואר ההבדל בין גדר מקום לרה"ר לגדר מקום לרה"י, והיינו, שלווקח ברה"ר שאינה מיועדת לשימוש במקום אחד אלא להילוך יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש מקומי, אך ברה"י שהיא מקום שאינו מיועד להילוך אלא לשימוש במקום, גם גדר מקום חפץ אינו ביחס לשימושו במקום המסויים, כי רה"ר אינה נחשבת במקום הראוי להנחת חפץ ואינה משמשת לכך, וע"כ לא יהיה גדר במקום החפץ אלא ביחס לשימושו הנוכחי, שכל שימוש בחפץ ברה"ר הוא לרעי.

אך ברה"י המיועדת לשימוש במקום לא יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש לרעי כזה, אלא ביחס לשימוש קבוע להוא שימוש להנחה, וע"כ לא יהיה לו משמעות בשימושו המקומי, וע"כ לא יהיה הבדל בין רה"י לחת לשניה, לכיון שביחס למושגי שימוש דרה"י, היינו, מקום מנוחת חפץ, אין הבדל בין לחת לשניה, ואף שהם שתי רשויות נפרדות. שבשימוש הנחה הנ"ל הוא שימוש נפרד כיון שאין משמעות קיבוצה ביחס להנחת חפץ, שאין משמעות מקום חפץ ביחס להנחתו משמעות שימוש בפועל, ולא יהיה מחיצות שביניהם משמעות, שאין למחיצות משמעות הפרלה אלא ביחס לשימוש בפועל, ולא ביחס למשמעות הנחה.

(ורש"י כתב דרה"ר עבידא להילוך ורה"י להשמיש היחיד (לאין הילוך תשמיש אלא שימוש) והיא היא. וכן בזה יש לבאר סברת רב חסדא לאו בעי מקום ד' ברה"י ותלה זה במה שהיא עולה על הרקיע ובזה הרי לא פליגי כ"ע ובילחו הוא לגם מה לעולה על הרקיע הוא משום לאינו תלוי בשימוש המוגבל בי"ט. ובמק"א האריכתי)

חילוק הוצאה והכנסה ממושיט - שני שינויים מצטרפים ויסוד מה לי הוצאה מה לי הכנסה

ובזה יבואר גדר הולאה והכנסה, וכי שאין זה משמעות שינוי מקום חפץ סתם, אלא יש בזה הרבה שני חלקים, שמשמעות מקום חפץ ברה"י הוא לא ביחס לשימושו בפועל, וברה"ר הוא כן, וא"כ יש כאן שני שנויים שנעשו בחפץ, שאחד הוא מה שבהיותו ברה"י היתה משמעותו מקומו ביחס לשימוש להנחה וברה"ר משמעותו היא שימוש בפועל. והשני הוא שבעשם זה שעתה יש לו משמעות של שימוש בפועל הרי הוא נחשב במקום אחר, והיינו, שביחס לשימוש בפועל הוא כאילו הועבר ד"א, כיון שאין שימוש בפועל שברה"י כשימושו ברה"ר, שברה"י שימושו בפועל היה ביחס להנחה, וזה סברא למה לי הולאה ומה לי הכנסה.

ומעתה יבואר גדר מושיט מרה"י לרה"י, והיינו, דזה כמו גדר ד"א ברה"ר ביחס לשימוש להנחה, שאף שכמו שאמרנו אין מחיצות וחילוק רשות משמעותיים ביחס לשימוש להנחה, אך כיון שעובר דרך רה"ר, שהוא מקום שאינו רלוי לשימוש להנחה, הרי שיש כאן שינוי מקום ביחס להנחה.

תוספת ביאור בהפסק אורך רה"ר - מחיצות שבת למניעת הילוך רבים והפסק רשות במושיט

וזה ביאור ההבדל בין אורך רה"ר לרוחבה, שהרי אין המשמעות רה"ר שבין שני הגזוזטראות בעשם גדר רה"ר, היינו, מה שאם יונח בה יהיה זה גדר אחר של מקום, וכלעיל, אלא זה משמעות שלילית, בהיות המקום שביניהם חסר משמעות מקום להנחה, וע"כ לא יהיה הבדל זה נחשב להבדל אלא ביחס למשמעות רה"ר החמיתית, היינו, מה שהיא לא משמשת להנחה, וזה הרי מחמת הילוך הרבים.

ויובחן משמעות זה הגדר כמו משמעות מחיצות שבין רה"י לרה"ר, וכמש"כ במק"א בביאור דברי תוס' למחיצות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו חל המתלקט עשרה בתוך ד'), והיינו, שהגדרת מחיצת שבת עשרה (לפילו מחיצה אחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מאפשרת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות למושיט, לך בהיפך, שנראה להגדיר שאני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

ובזה יש לחלק בין הפסק אורך רה"ר שיש בו שימוש להילוך, לבין רוחב רה"ר, שאף לאנס שהוא רה"ר אחת, לך זה רק ביחס

להגדרת המקום כחלק מהרשות, וזה רק למטה מי' (שלפ שהקרקע לחת תפיסת עשרה לינה לחת ולכמ"ל).

וזה משמעות ספיקת רבינו במח' ר"ע וחכ' לי למעלה מי' לחייו ובמי לפינן זורק ממוקיט לו למטה מי' וכולה עלמא לא ילפינן זורק ממוקיט.

ובזה יבואר מה שלא ילפינן זורק ממוקיט, והיינו, לכיון שכל משמעות הסיגוי נובעת מהיות ביניהם רשות שלישית של הנחה, לכיך שיהיה ההוצאה דרך הרשות הנ"ל. ובזה עדיף מוקיט מזריקה, שלין פעולת המוליך בזריקה נחשבת דרך הרשות הנ"ל כמו במוקיט.

ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם

ביאור בעיית אביי בידו של אדם - שני טעמים לגרירת היד אחר הגוף ברה"י וברה"ר

ומעתה יבואר דברי מדוי מה שלא חשיב ידו רה"ר ורה"י, והיינו, שכמו שלמדנו שזונה משמעות מקום חפץ בין רה"י לרה"ר, שברה"י גדר מקום חפץ הוא ביחס לשימוש להנחה, וברה"ר הוא ביחס לשימוש בפועל. וע"כ תהיה משמעות זו גדר ביחס להגדרת ידו לגרירה בתר גופו.

והביאור בזה, שלמנס כבר למדנו במשנה שלין הכנסת ידו לו הוצלתה נחשבת עקירה ממקום שנמצלת משם לשא נייח, ובזה לא יהיה הבדל בין רה"י ורה"ר, שזה גדר בעקירה לחפץ, וגדר זה שוה ברה"ר והיחיל, וכמו לחזינן מדין העברה. לך ביחס להגדרת ידו למקום רשות הרי שזה תלוי במשמעות הרשות, וכמו שכתבנו לין זה בלותה משמעות ברה"י ורה"ר, שברה"ר מקום חפץ הוא מה שמשמש בפועל, לך ברה"י הוא ביחס להנחה כנ"ל, ויש בזה ובזה סיבה לומר דידו גרירה בתר גופו, ברה"י משום מקום, וברה"ר משום שימוש (וע"ע לקמן בדין חורי רשות ותחלקס ולי"ה נבלרס).

שלילת יד הנגררת אחר הגוף - אינה נחשבת מקום שימוש בפועל ברה"ר או ברה"י

ובזה יש לבאר מה שלין נחשבת ידו לגרירה בתר גופו הנמצל ברה"ר ברה"ר, היינו, שלין בה משמעות למקום שימוש בפועל להחשיב מי שעקר ממנה והניח ברה"י כמשנה מקום חפץ ממשמעות הנ"ל למקום הינוח, וכן מה שלריך להוכיח שלין נחשבת ברה"י, היינו, להחשיב מי שעקר ממנה והניח ברה"ר כמשנה מקום חפץ כנ"ל (והיינו שלף שכתבנו שיש במשמעות מקום חפץ ברה"י משמעות יתירה, הרי שזה ביחס למעשה להוצלה (שיש במעשה לחחלס וליחסס ולחלקס), לך ביחס להגדרת ידו לגרירה בתר גופו למקום לין כזה ק"ו שהרי גופו נמצל ברה"י).

ביאור גדר שידו תחשב כרמלית - חילוק בין רשויות דאורייתא לכרמלית שאין לה משמעות חיובית

וכל זה פשיטא לאביי מהמשנה, לבל זה י"ל רק ביחס לרה"י ורה"ר, שהרי גדריהם שלו ביחס למקום חפץ הוא חיובי, שלין נעשית רה"ר חלוקה ביחס למקום חפץ (שהמקום נגרל לחר הרשות ולא להיפך וכמש"ת במק"ל), לשא בתנלי שימושה וכו', וכן רה"י (בהיקפה וכו').

אבל כרמלית לין היא בעלת משמעות כזו שהרי מותר להוליך ממנה לרה"ר ולהכנים לרה"י, ולין לה משמעות חיובית ביחס למקום חפץ כמקום שימוש בפועל, ולא כמקום שימוש להינוח, שלא הרי היא כחסרת משמעות ביחס למקום חפץ (שלינה רשות הילוך לו תשמיש ליחיל), ובהכרח שמה שגזרו חכ' עליה להיחשב כרשות הוא שרלו שלא יולילו ויכניסו מרשות לרשות כלל לפילו בלי משמעויות ללו, והיינו, שרלו שלא יבחינו העס במשמעות הרשויות ביחס למקום חפץ כמו שכתבנו.

וא"כ לף בידו שלין בגרירתה לחר גופו כדי להגדיל משמעות מקום חפץ שיש במקום גופו הרי שבזה די לגזור מקום כרמלית וגדר קנס החמור, היינו, כקנס לכרמלית.

ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה

חילוק גזירת כרמלית ביד מקנס - חשש שיטעה ויחליף בין הרצאת ידו להכנסת חפץ

ותראה מה שיש למקוח כלן שני חלקים,

התחל, במעשה שהוליח, והשני בהיות החפץ בידו שנמלאת בשעת לחיצת, והגזירה שתחשב ככרמלית הוא משום שאינה לא כרה"י ולא כרה"ר כלשון, וזה שייך משום מצד ידו, אבל הרי אין ידו כרמלית אלא ביחס לשהות חפץ בה, וכמקום עשה, אבל ביחס אליו הרי אם יניח ברה"ר יתחייב (ולפ חבירו אינו פטור אלא משום שניס שעשתה).

והא דבעי אבי שלפ ביחס אליו יהיה ידו ככרמלית לעניין להחזירה זה רק משום שהוליחה מרשות שנמלא בה, והיינו, שאין זה משום מעשה זה שעשה עכשיו שעלול להגיע לידי חיוב, אלא משום שנחשוב שיחשוב שאין משמעות ביד ביחס למקום חפץ שהרי אין איסור להוליחה ולהכניסה, ובזה יחליף חפץ שהוליח להחזיר לחפץ שעקר מבחוץ וכולה להכנים. ועיקר הגזירה היא משום שיחשוב שמותר להחזיר את ידו למקום שבו נמלא גופו, ומשום שיטעה בגדר חפץ שבידו בחיוב רשות הוא נחשב (ולפ"ז ל"ל שגדר גזירת כרמלית היא משום החלפה וכו').

ביאור גדר קנס בהוצאת ידו - קנס על מעשה הוצאה וחילוק בין חצר זו לאחרת

אבל גדר הקנס אין הוא משום שמירת גדרי רשויות (משמרת למשמרתי), אלא ביחס למעשה, לכיון שהוליח לרה"ר ולא נזהר מעשיית איסור להוללה לרה"ר אנו קונסים אותו כאילו כבר הוליח, ומשום מה שיש בזה גדר לאי הוללה אחר שנאסר עליו להחזיר, ולא משום ליתא להכנסה. וגזירה זו היא ביותר אם הוליח ידו בזמן איסור ובמזיל.

ובזה שייך לחלק בין להחזירה לחצר זו שהוא ביטול משמעות ההוללה, לבין חצר אחרת שלא יהיה משמעות להוללה (ואולי היא גופא הוה גזירה במה שלא התירו לו אלא לחצר זו כמבטל מחשבתו לגמרי (ובזה יש לבאר לא כתוס' לחייבי בחצר החלוקה ברה"ר אלא אפילו הסמוכה לה (וכלשמע בדש"י), ואף שיכול להוליח בהיתר מחצר לחצר ומשום גזירה הנ"ל)).

סימן ג

עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.)

א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור

סוגיית פשט העני את ידו - בירור מה דבעינן עקירה והנחה ע"ג מקום ד'

גמ' שבת (ד.) פשט העני את ידו לתוכי חייב והא בעינן עקירה והנחה וכו' ואמר רבה הא מני ר"ע וכו' אלא אמר רבה ידו על גבי חמשה לו כל' על ד'. ובתוס' הקשו מנלן דבעינן לעקירה והנחה מעגמ"ד (ותירצו משם ר"ת שאין רגילות להניח בפחות מד' (וכן משמע בפה"מ לרמב"ם), ומשם ר"י לשיטתו דאל יצא חייבי בהוצאה, ויש לפרש ממקומו, היינו, לחפץ). ועוד הקשו מהי קושיית מספיקת לרבה לחיך שיהיה חיכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה. ועוד הקשו מנלן לעקירה בעי והא לפשר לאו חייב משום דהוי תולדה במקום אב. ועוד הקשו למה לא אמרו רבה ורב יוסף למחשבתו משויא ליה מקום כאומרו רבה בפי כבשן וכלב ורב יוסף בדק והשתין. ועוד הקשו מהי ס"ד לרבי זעזי והא התם ליכא אלא להנחה. ועוד הקשו להא רב יוסף גופיה לא מתני הא לשמואל אמרי משום דהוי תולדה במקום אב. ועוד הקשו אמרי"י דס"ל לשלי נופו והוה כמונח דרה"ר עגמ"ד, אלא למטה מג' לא בעי לשלי נופו וכו' וחייב אף לרבנן, ואי למעלה מג' וחשיב מקום ד"ט הוה כרמלית. וכעין זה הקשו לקמן אמה לאמרו לריב"י חייבי בלמעלה מי"ט לפשיטא היא כיון דאי בלמטה אף אי ליתא לסברא דגדיים בוקעים לא הוה אלא כרמלית. ועוד הקשו מרב ושמואל דלא אמר רבי אלא דרה"י מקורה אמה לאמר בגיטין לאגר קנה הוא כרבי להכא, והא התם לייבי בלאו מקורה. ועוד הקשו מרב דבר' אבהו דאי למטה מג' אמאי יתחייב עני בהכנסה לבד אי אגד ידו לאו אגד.

דקדוק לישנא דרש"י בדרך הרצאה - גדר דרך המלאכה הפוטר בעושה שינוי מרשות לרשות

והנה בעיקר מה דבעי לעקירה והנחה, כתב רש"י לעיל שאין דרך הולאה בלא עקירה והנחה. והא דבעינן למקום דע"ד כתב רש"י שהוא מקום שאוב להיות הנחה להמוליך חשובה הנחה, ומבואר דבעינן מקום ד' להוא שאוב להגדיל את הנחת המוליך כהנחה, ובעינן להנחה מקום שהיא דרך הולאה.

והנה מה שכתב דרך הולאה, היינו, מעשה הולאה לאדם דבר מרשות לרשות, להיות מלאכה האסורה. וכן מלאנו לרש"י בכמה מקומות לאיכא לגדל דרך המלאכה. ויש לבאר מהו גדר דרך האמור בכל מקום שיש בו לפטור העושה מלאכה, אחר שעשאה בגופו, מדעתו, בכוונתו, מתוך מחשבה, ולרצונו. וגם המלאכה הרי נעשתה, שהחפץ ברשות.

דעת ר' יהודה בזורק ומעביר - אמאי לא אוקמוה מתניתין כר' יהודה דקלוטה כהונחה

עוד יש לבאר בהא דשקלו וטרו בגמ' לאוקמי תנא דמני' דלא בעי עקירה והנחה מע"ג מקום ד', לאוקמה כר' יהודה דבריית דחייב בזרק מרה"י לרה"ר ועבר ד"ת ברה"ר (לז:), וכלמתני' היה רב יוסף לחייב שתים להולאה והעברה, ואמרו שם לטעמא דר"י לחייב שתים משום דס"ל קלוטה כמה שהונחה, והרי הונחה ונעקרה והונחה.

(ובעיקר סוגיא להתס קמה, מה טעס דס"ל לר"י קלוטה כמה שהונחה מהני לחייב שתים הא כיון לכמי שהונחה למיא, הרי מונחת כל הזמן, והוי פחות פחות מל' (וכמו סברת תוס' במח' חכ' ור"ע, לעי ס"ל כר"ע דקלוטה כמי שהונחה, לא מצי לחיובי הזורק כמוציט, לחשיב נח במקום פטור כיון שנקלט), ומאי מחייב ר"י להעברה.

ועוד ל"ב בדעת רב יוסף ורבה דלא מחייב אלא אחת וכגון לאמר עד וכו', מהו שיועיל קלוטה כמה שהונחה לעניין מה שיתעבדא מחשבתו, והגראה בפשטות לכיון דכמי שהונחה למיא, הרי לאף לבעי לה שתנוח ממש אין זה חלק ממחשבת המלאכה, והוי כמו אם ירצה שיקרה דבר שאינו מעניין הולאה בכלל, ולא חשבינן מחשבת המלאכה אלא רק רשות שתולה שתהיה בה, או מקום מסויים בלא שתנוח בו, ולפ"ז ל"ל שאין במחשבתו להפקיע חשיבות דקלוטה כהנחה, והיינו, כמו שאמרו בהיפך בילו ובפי כלב וכו'. ויש לדקדק זה להא דאמרו בכריתות דלהקלים ליכא בינייהו וכ"ע מחייבי לאחרון.)

ועוד ל"ב דהכא משמע דהסכים רב יוסף לאוקימתא דהא דסבר ר"ע דלא בעינן מקום ד' אינו אלא לגבי הנחה ולא לגבי עקירה, והתס דאמרו לעיל דאמר נמי אהא דר"י לא פטר אלא מקום תולה במקום אב, ועכ"פ יש לבאר חילוק בעת ר"ע מדר"י.

ואגב דייהטא היה נראה להוא תלוי במה שיש לחקור בגדר הנחה דמשמע לכל"ע בעי ולפ לאב', אלא לר"י ור"ע גס קלוטה כמוה, ובהקדם חלקי מעשה דהולאה בלאס (העושה), החפץ, המקום וחיבורם וסייכותם, והא לעיתא דבתוך ג' כבר חשוב הנחה (ובמק"א ביארנו דהא דבעי שינוח אין זה משום דין הנחה, דל"ב לעולם מהני מה שלאחזתו הרוח דהוי כקלט לאחר דלא חשיב הנחה מכוחו), וכתב רש"י דבתוך ג' לא לריך הנחה, ובמק"א ביארנו מה שאין זה תלוי דהיותו נח ממש, שהיה לבאורה לומר שהוא עיקר חשיבות מקום לחפץ שהוא מונח (ואינו מחוסר לילה), ועיקר חשיבות מקום מסויים שהוא ממוקם (ואינו מחוסר חיפוס), וביאורו הוא שאין ההנחה הלעורה הנחה לקיום חפץ כמי שמניעו, אלא לקיום חפץ, וכמי שמוסר לחבירו דבר, שהרשות חשובה כדבר המוכן לקיומו, וההנחה בה כמעשה המלאה לקיומו (וזה ביאור מה דלא בעי שיהיה דבר המתקייס, ובנח פורתא ונכנס לתוך מרבע חייב), ובמשמעות זו תהיה עלס קלוטתה בלוויר הרשות תולאה חשובה. ומקום גדר זה יש למלוא בשתי פנים, או ביחס לרשות, או ביחס למקום, ביחס לרשות, היינו, מה שהיא מוכנה לקיומו, וביחס למקום, היינו, מה שיש בו קיומו (והיינו, או מחמת שמוכן לקיומו שהרשות מוכנה לו, או מחמת שמוכן לקיומו משתמשי הרשות), ולפי"ז יש לומר דזה פליגי ר"ע ור"י, דר"ע סבר דקלוטה היא ביחס לרשות, וע"כ אין שייך קלוטה לענין העברה בתוך הרשות, ור"י סבר דהקלוטה ביחס למקום, וכיון שכן יהיה חשיבות בכל מקום שיומו לעלמו, ויהיה שייך גס לגבי ההעברה שהיא במקום. וזה ל"ב.

ועוד לריך לי ביאור בעיקר מה שהשוו בגמ' בין עקירה והנחה, שהיה לכאורה לחלק בין עקירה להנחה דבעי להנחה יותר, שהרי הנחת חפץ ברשות הוא אכן גדר חשוב, שהוא עיקר מטרת המלאכה, ויש בחפץ שאינו מונח חסרון בשלמות תולאת המלאכה, כמו מי שלא גמר המלאכה, ואי נעשתה שלא מכוחו, הרי לא גמרה. אבל עקירה אין בה חשיבות ביחס למעשה בחפץ, ולפ בעוקר דבר מונח אמרינן, לאין זה אלא לורך הנחה (ולפ לאמן לפליג התס לגבי קלבד"מ, לא פליג במה שהוא לורך הנחה, אלא להתס עיקר הגילון הוא במה חשיב מעשה המחייב מיתה לענין שהעושהו יפטר מתשלומין, ופשוט דלא מחייב מיתה עד שיניח, לפ דבלא עקירה לא מחייב לפ אם עשה הנחה, וכן הוא לגבי שיעורים. ופשוט).

בהשוואת עקירה ממקום להנחה בו - הנחה גמר מלאכה לעומת עקירה שהיא צורך הנחה

ואגב דייהטא היה נראה לומר בביאור דברי רש"י הנ"ל בגדר בעשיית המעשה, והיינו, שאין עשיית מלאכה מסורה אלא מקום שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מולית, ואמנס אין מעשה בלא תולאה, אך זו אינה אלא

ביאור גדר דרך הוצאה בעושה - חשיבות המעשה עצמו ולא רק תוצאת החפץ במקומו

חקירה בגדר הנחה תוך שלשה - חילוק אוויר רשות מאוויר מקום ותלי במח' ר"ע ור' יהודה

חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ לפ שיהיה תולשה מכוחו, כל שאין דה להיות הוא מוגדר כמוליך אינה מלאכה המסורה. ואין הגדרתו כמוליך נחשבת אם תהיה מקום התולשה למפרע, שהרי היא עצמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הולשה חשובה אלא בדבר חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו דה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוליכו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'., כן הוא לגבי איסור הולשה.

ואמנם אין המליכות והתולשה האמורים אלא מגדרי המלאכה המסורה, אך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוליך בשם עשייתו עצמה לא לחויה להולשה חשובה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר באיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא יחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמוליכים הולשה חשובה לא היו מוליכים (ויש לחלק בין זה לזין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כניס הסבלים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהנעת הנח והנחת הנע, אלא רק מקום לרך עשיית הולשה.

ב. בירור בגדר עקירה

בירור גדר עקירה מסוגיות הש"ס – גדר עקירה ביחס למעשה מלאכה

והנה בהקדם גדר עקירה, לגבי אין עיקרת גופו הביאו בגמ' (שבת ג:) בריית להיה טעון מבעוד יום וכו' לומר לאי לאו לעקירת גופו עקירה היה פטור, וכתב רש"י (ד"ה מבעוד יום) להוא כיון לעקירת החפץ היתה בהטענתו מבעוד יום, הרי ליתיה לעקירה לאיסור גביה, וכמו הטעינו חברו. וכן במימרא לר' יוחנן (שבת ה:) במעביר חפצים מזווית לזווית ונמלך והוליך לפטור, וע' מש"כ רש"י (ד"ה אינו חייב) לכיון שליתת להולשה בלא עקירה, והוא לא עקר ע"מ להנח אין זה מלאכת מחשבת. וכן במימרא לרבה (שם) במעביר בריה"ר ועמד לפוף בתוך ד' או לכתף חוץ לד' לפטור, וע' במש"כ רש"י (שם) ויש לשמוע מדבריו תרי טעמי, הראשון, להנחת גופו כהנחת חפץ. והשני, כתב לאין זו עמידה, ומימלא לא הוי כהנחת חפץ, ואם אחר יטלה מידו שניהם פטורין.

ונמצא מכל הנ"ל כמה דינים עקירה. א. דבעינן שתהיה העקירה באיסור. ב. דבעינן עקירה ע"מ להנח. ג. עמידה לכתף לא נחשבת עמידה אין לענין הנחת גופו, ואין לענין עקירה שאחריה., והיינו, לכל שהיתה העקירה שלא בחיוב, אין מקום ללאו שיהו עבד, אין מקום שאינה מלאכת מחשבת, הרי היא כאילו לליתת. ואשובה הולשה בלא עקירה, ופטור.

הנשמע מדעת אביי בכוונת זריקה - אמאי בעי עקירה ע"מ לצאת בנתכוון לזריקה בעלמא

והנה מה שאמר רש"י לעקר שלא ע"מ להנח אין זה מלאכת מחשבת, ל"ב למשמע בסוגיית הנ"ל (ה:) לאביי סבר להא דר"י, והנה לקמן איתא (שבת עג.) לשות היחיל ונמלאת רשות הרבים אביי אמר חייב להא קא מכוון לזריקה בעלמא. והיינות הלבריס דה"ה ליחייב אביי אף בנתכוון לזרוק מרה"י, וא"כ הכא נמי נימא דקא מיכוון לעקירה בעלמא. וכ"ם הוא למה לגבי זריקה שהיא מעשה ההולשה עצמה לא בעי כוונה לאיסור, עקירה מיבעיא. ואי אחייב אכוונת זריקה בעלמא למה לא יחייב במעביר מזווית לזווית, והרי זה שעקר לזריקת אתיס לא עקר ע"מ להולית, ואי לאו מקום זריקה יש לפוטרו מקום עקירה וכלהכא.

ולכאורה נוכרח לומר לעקירה שלא ע"מ להנח חשיב ליה לאביי בנתכוון להגביה את התלוש, ובאיזהו שלא נחלקו לאביי ורבא אלא בדבר שאין הוא חלק מן המעשה, והיינו, תלוש ומחובר. וכאתיכה לחלב לאין מעשה שלו בהיות האתיכה חלב או שומן, וכן בענייננו שמעשה ההולשה הוא בחפץ ולא ברשויות.

חילוק דעת אביי מבין זווית לזווית - גדר עקירה ביחס תחילת המעשה בהוצאה

ונצטרך לחלק בזה בין זווית לזווית לרשות הרבים חשיב זריקה ליליתה (או העברה), אך מזווית לזווית בריה"י לא חשיב יליתה, או

יבואר בהקדם מה שיש להסתפק לחד לקיס לן דילו שלם חשובה כלע"ל, האם גם עקירה דזריקה היא במה שנעקר מידו ולא בעקירתו מן הקרקע (וכן משמע מרש"י כתובות לגבי זריקת חץ ללא מצי למהדוריה, לכתב דע"כ חשיב מהעקירה, ומשמע דזריקתו עקירתו). לו דבעי למעשה עקירה נפרד מהעברה עלמה. ולפי נימא דזריקתו עקירתו יש לומר שאין בכוונת עקירתו לחסר במעשה ההולאה, שאין היא מעשה נפרד מהולאה עלמה, וכיון להולאה מחייב יתחייב אף על העקירה, ואין נראה.

אבל מזה ימצא לנו מקום לדון לפי עקירה היא חלק מהמעשה הולאה והעברה עלמה, והיינו, להמנם לפרש שאין לכך הולאה בלא זה, אבל יש להסתפק לפי האי לכך הוא כמו להמרו בכלאחר יד, והיינו, שיש חסרון חיובי במי שמוליא בלא עקירה והנחה, ול"כ אין זה חלק מהמעשה. או שנאמר להוא מקום לכך הולאה עלמה, וכמו למשמע ברש"י לאין לכך הולאה בלא זה, וזה גדר בלורת המעשה להולאה גופא (וכפסולת מתוך לוכל לבורך).

ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה

ספק בעוקר מזוית לזויית בטעות - אי חשיבא עקירה ע"מ לצאת בשלא ידע שהיא רה"ר

ובהקדם זה יש להסתפק בזה במי שעקר מזוית לזויית ונמלאת רשות הרבים אי פטור דלמו ע"מ לנחת היא, או דכיון שהאי זויות שנתכוון לה נמלאת רשות הרבים חשיב שעקר ע"מ לנחת, אלא שלא ידע שזה יניחה. ובידי ביאור שאף שאמרנו שלא שנחלקו אבי ורבא אי בעינן לכוונתו אלא במה שיש להחשיבו כחתיכה לאיסורא ושאין הוא חלק מעשייתו.

ואמנם למחשבת עקירה דע"מ לנחת תלויה במלאכות אם זויות זו בתוך או בפנים והיה לומר דיחייב היה אבי, אין זה מוכרח. והיינו, שיש לומר למחשבת יניחה היא גדר במעשה ולא בחתיכה, דהא לא אמר כ"י דינו בנתכוון לרשות אסורה זו והוליא לרשות אסורה אחרת, אלא מזויות לזויות דווקא. והיינו, כי יש למצוא בזה שני פנים, אפי נימא שיהיה עקירה למזויות לזויות חלק מהמעשה הרי לינחת למלאכת מחשבת, ואי נימא שלא תהיה חלק מהמעשה הרי לינחת לעקירה כלל. ואמנם אין זה בידו לחלק המעשים, אבל הרי אלו מעשים חלוקים, ואין הולאה אלא בהיות כולם. וע"כ אף לגבי זריקה חשיב חתיכה לגבי עקירה חשיב מעשה כיון לינחת לעקירה גביה.

הוכחה מנתכוון לזרוק ב' וזרק ד' - חילוק בין ידיעת מציאות המעשה לרצון תוצאת המלאכה

וכן נראה להא דאיתא בגמ' ב"ק (כו:) לאמר רבה נתכוון לזרוק שתיים וזרק אחד בשבת פטור משום מלאכת מחשבת, ובכש"י (ד"ה אם אמר) כתב ופטור אף באמר בכל מקום שאלה תנות, למחייבינן היה בנתכוון לזרוק אחד וזרק שמונה, הכא פטור, אלא נתכוון למלאכה (והוא אמנם נתכוון בתוך ד' אמות, אבל זה שאמר כל מקום גילה לעתו אלא אכפת ליה והיה לומר למהני). ורבה רבים לאבי הוא, וחילוק הדבר להתם כיון שנתכוון למקום מסויים ונזרקה למקום אחר ממה שכיוון פטור לכ"ע, וכ"כ בתוס' שם ועוד.

אבל יש לעיין בדבר זה שהרי אמר כל מקום שאלה תנות ובזרק שמונה מהני, ואין בזה חילוק מנתכוון לזרוק שתיים אלא לאין זריקת שמונה חלוקה מאחד לגבי איסור העברה, ומשמ"כ נתכוון לזרוק שתיים. ול"כ שוב יקשה להוה אלא כאבי דאמרינן במכוון אפי' לזריקה בעלמא.

והנראה מוכרח לומר שיש כאן שני חלקים בכוונת המעשה. האחד, בידיעת המציאות בין ביחס למעשה ובין ביחס לעשייתו (היינו מה שחשב שאין בזריקתו לזרוק למרחק זה). והשני, בלרון התולאה. והרחקון הוא גדר במעשה עלמו, אבל הלרון כיון שאין הוא מתייחס אלא רק לתולאה, אין חסרונו חסרון במעשה, שהלרון הוא אחר שיעשה המעשה ולמאי לבעי ואין המעשה נוגע לזה, אבל אם רצה שתגיע למקום אחד והגיעה למקום אחר, אין זה לרון הנוגע להיות התולאה אלא לסוף המעשה, ול"כ בנתכוון לזרוק שתיים וזרק אחד בכל המעשה של השתיים הנותרות לא נעשה בכוונתו, וע"כ אין נפק"מ לגבי התולאה בסוף

המעשה למעשה גופיה לית בעי לה, לכל נתכוון לחרבע וזרק שמונה ליון החרבע היתרות חלק מהמעשה המסור, אלא לאו לית בעי שתנוח התם חסר גם במעשה לחרבע לשמונות כלמור. ומעתה לק מי ניימא לאדיי מחייב ובנתכוון לזווית וכו' לא יקשה להרי כיון למעשה שעשה.

הנשמע ממח' חכ' וב"ע לגבי עמידה - אי תלות דין עקירה והנחה במחשבת אחד לגבי חבירו

וכן משמע ממ' לחכ' וכן עזלי (שבת ה:) לכ"ע מודו בעומד ממש וזה לא מיבעי להוה הנחה. וגם ליון מח' שייכת להא לאמר כ"י להתם עקר אלא לא הוה ע"מ להוליח. וגם ליון שייכות לאדי דהה בחילוק לעמל לפוש ולכתף, דזה ודאי לחד לידעינן להא לאמר דהה, וכמו שכתב רש"י בכתובות (לא. ד"ה הכא וד"ה לאקמיה), ואפילו ליכא להנחת גופו לי הוה לכתף פטור, וגם מזה משמע לליון זה גדל לגבי מעד החפץ, לאיך יועיל מחשבת לחד בלכתף לגבי חבירו ולמשמע דרש"י (שבת שם) לחשיב זה עוקר וזה מניח (ויש לדחות דבשנים העושים כל לחד עושה גם על לעת חבירו וגם בזה יש לחלק ולכאו"ל), וגם משמע לחסור לק אלא יאא מתוך ד"א לידיה.)

ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

בגדר מקום חשוב לעניין עקירה והנחה - חקירה אי הכוונה למקום למעשה או לחפץ

והנה במה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד כתב דרש"י שהוא מקום חשוב למיהוי הנחתו הנחה ועקירתו עקירה, ולא נתבאר אם כוונתו למקום, או למעשה, או לחפץ. והיינו, לאי כוונתו למקום, דיליכא דבעי שיהיה הרשות מקומו של החפץ, ואי לא נמצא ע"ג מקום חשוב דה לא נחשב שהוא נמצא דה. או לכוונתו לחפץ, דיליכא דבעי שיהיה החפץ נח בתוך הרשות או על מקום דרשות, ואי לא נח ע"ג מקום חשוב לא נעשה גוף המלאכה. או לכוונתו למעשה הולאה לאין דרכו אלא בעקוה"נ ואי לא הוה עקירתו או הנחתו מע"ג מקום חשוב לא חשיבי עקוה"נ.

בגדר חשיבות מקום ד' - חשיבות ביחס לשימוש האדם ולא במקום החפץ לבדו

והכרע זה בהקדם מה שיש להבחין בפרטי מעשה הולאה גדרים חלוקים, ושיש לדון בזאיזה מהם יהיה משמעות המשורה בדברי רש"י הנ"ל (לחשיבות המקום תועיל להחשיב הנחתו). והיינו, דבחינת מעשה למוליח אלם דבר מרשות לרשות, תהיה מכמה פנים, לגבי האדם עצמו הרי נתונים החפצים והרשויות כמשמשים, ובבחינה זו יהיה במעשה שני גדרים. מעשה בחפץ, היינו, מה דבעי שיהיה החפץ במקום מסויים. ומעשה במקום, היינו, מה דבעי שיהיה מקום זה מלא לו ריק. ואין נרלה שיהיו גדרי הולאה נמצאים מבחינה זו, להא מצאנו שאפילו לר"י קרלו הולאה שהיא משום ריקון המקום מלאכה שאינה לריכה לגופה. וגם אין נרלה שיהיו גדרים הנ"ל נמצאים מבחינת חפץ, לא"כ איך יתחייב על חפץ שנשבר בשלהבת. וגם הוכחנו מכמה מקומות שאין שייכות בין גדרי רשויות היחיד והרבים לאורייתא, לבין רשות שימוש בחפצים (ובזה יבואר חילוק בין קרפף יותר מביח שאתיים לליתא מלאורייתא. ואף למשמע לגבי תחומין הוא לאורייתא. ולו"ק). כי גדר חשיבות הולאה מרשות לרשות, אינה משום לאא לחפצים. אלא גדר שם וחשיבות לרשויות הוא משום שהם משמשים לאדם ובלא שייכות לחפצים (אלא בכלל גדר שימוש אדם שים בהם), ומקום חפץ הוא משום מה שהחפץ משמש לאדם (וכמו ערי מקלט להוו ערי הלווים לשבת, ואין גדרי העיר כמקום ניסה, אלא גדר העיר הוא לעלמה, והנם שמה יהיה בו גדר נוסף).

ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור

בירור הקושיא בפשיטות אר' יהודה - חילוק דעת ר"ע מרבי בדין קלוטה כמי שהונחה

והנה עוד בגמ' דבעו למימר למתני' ר"ע היא, ובעיקר לעת ר"ע הנה איתא בגמ' לק' (לז.:) לעת ר"י לחייב זורק מהה"י להה"ר וכו' והקשו תר"י להו"ח היכא בעי וכו', ול"ב חילוק מה להקשו בגמ' בפשיטות תר' יהודה לקמן (לז:) היכא בעי לה, ולא הקשו כן לעת ר"ע. וביותר, כיון דבר"ע היכא דבעי לה, היינו, דהה"י, אין חייב אי לא יליפינן זורק ממושיט, הרי זה כנתכוון לזרוק תרבע וזרק שמונה ולא אמר כל מקום שתולה תנות, דזה לק לם נחה

ממש בדשות לא חייב לכ"ע. ולולי י"ל דלא בעי שילפה במקום הנחה אלא למאן דבעי הנחה, אבל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה ממיל אין מקום הנחה חלק מהמעשה שלו, ולפ דבעי לה במקום אחר אין בזה חסרון והוי כמי שאחר כל שתלפה שהרי רולה שיעבור דרך רשות הרבים, וכיון דקלוטה כמי שהונחה חשיב כדלון הינוח בכל מקום.

ולפי"ז יבואר אחאי לא מיחייב ר"ע שהיה כרבי לבקמיה, דמה שאחר רבי דביתא כמאן דמליא ממיל אין זה גדר בהוצאה שמתחייב בקליטת הרשות גרידא, אלא בחשיבות מקום לווייהו, דלפ דלא הונח בממשה חשוב כמונח, והוי עקירה והנחה לדידיה. אבל לר"ע אין גדר בקלוטה לחשיב הנחה דידיה, אלא דלא בעי להנחה דידיה כיון דקלוטה ע"י הרשות, והוי כמי שזרק ליד חבירו אי לאחרינן ידו וכו' דלא בעי להנחה יותר.

ובזה יבואר גם דברי רש"י לקמן (ה:) בהא דאחרו בעאר לכתף דלא מחייב, וכתב ברש"י (ד"ה חוץ לל"ח) ואי אתי אחר ונטל והניח שניהם פטורים. ולא נתברר אחאי בעי לזה כיון דעיקר הנפק"מ הוא לגבי עלמו, דאי חזר לרה"י בלי לנוח דלא הוי אפילו קנסא לרב נחמן, וכמו דאחרו לקמן ביומא ונכנס. ולפמשנ"ת, היינו, דדלה לומר, דלא תימא דחסרון דעמידה לכתף הוא בהנחת חפץ במקום, דכיון דהוא נח והוא מקומו של חפץ והנחת גופו כהנחת חפץ אין למחשבתו להשפיע על זה, ובוודאי לא אחשוב לחבירו, וכמו גדר שכתבנו במקורה דרבי, ואי אחרינן לזה יהיה עיקר הנפק"מ ביומא ונכנס. אלא חסרון דעמידה הוא במעשה הוצאה דאדם, דכיון שעמד לכתף לא חשיב שנגמר המעשה, ואי עמד לפוף הוי כקלוטה דר"ע.

והנה כאחור לעיל הקשו אחר יוסף דבעי לאוקמי מתני' כרבי, דא היינו דאחרו לקמן (לז:) דלא למיתני דא דשמואל אדרבי אלא אר"י, וא"כ מה מהני בעת רבי אחר דהא דבעו הוא דאיתא למ"ד דלא בעינן עקירה מע"ג ורב יוסף גופיה לא ס"ל דאחר רבי כן בעקירה, ומפשטות הגמ' משמע דהכי מסקנא ולאו אדרבי אתמר אלא אר"י, ואין לתרץ דהיינו כוותא דב יוסף מדעת ר"י, דמשמע דהוא לא אמר אלא רבי היא. ובאמת שאיך שיהיה זה אינו, דהא דבה ורב יוסף גופייהו ס"ל דלא כשמואל, ואף ר"י לא חייב אלא אחת ואיתא לא לרבי ואלא לר"י הוכחה דלא בעינן עקירה מע"ג.

אוקימתא דרב יוסף - אמאי מוקי ברבי אי איהו גופיה סבר כר"י

ועוד ל"ב דהא דבעו לאוקמי מתני' כרבי ואחו דלא מהא דאחרו רב ושמואל דלא חייב רבי אלא בדה"י מקורה דביתא כמאן דמליא ממיל, וא"כ ליכא להא דרבי אלא בדה"י, דבדה"ר פטור במקורה משום דלא ממיל לגבי מדבר, ואלא יתבאר באוקימתא דרבי דינא דמתני' ביצילותא דעשיר לחייב. ל"ב מה לחייב היא זו, הא עכ"פ חזינן דלא בעי רבי עקירה והנחה מע"ג מעקירת עני והנחתו, דאף אי נימא דהוא משום דיתא כמאן דמליא חפלים וגם בלוויר כמונח דמי אין זה חשיב מקום ד' ואי נימא לחשיב למה יגרע ידו של אדם מחשיבות זו דיהו חפלים לכביכול עדיפי מידו.

בדחיית הגמ' ביתא כמאן דמליא – סתירה מדעת רבי בחצר שאינה מקורה לקנין

ועוד לריך ביאור בעיקר מה שהעמידו טעמיה דרבי דביתא כמאן וכו', דהנה אמרו בגמ' בגיטין (עט.) להעמיד הא דאמרינן דהגיע גט לאוויר מחיצות מהני דהוא כרבי דסבר קלוטה כמי שהונחה, ואי נימא דסבירא דרבי משום דביתא כמאן דמליא דמיא, קשה, דהרי חצר אינה מקורה, ומה ס"ד דהוא כרבי. ויותר היה להבית דעת ר"ע דלא תלה זה במקורה.

בירור בסוגיא דאוויר חצר – בעיא דרבא באוויר שאין סופו לנוח ומתגלגל

וכן בעיקר הסוגיא התם קשה לאיתא שם אמר רבא התם שלושה מידות וכו', וחילק דקניית חצרה משום מינטר הוא, ובזה לף רבנן מודו. והנה מלאנו בפ"ק דב"מ (יב.) דרבא נסתפק במי שזרק מרנקי לחצר ונכנס בפתח זה ולא בפתח זה, דהוי לוויר שאין סופו לנוח מי קונה או לא, והנה לף אי נימא דלא מחייב רבי שחים ומשום הוצאה, הרי ודאי לייבי בלוויר שאין סופו לנוח, וכיון דסבר רבא דלף רבנן לא חלקו אלא בשבת אבל בקנין חצר מודו, מה יש משום להסתפק, ואי נימא דסבר לחלק, דלגבי לוויר שאין סופו לנוח גרע חצר ממשום מינטר משבת, היה לו לחלק זה בגמ' גיטין שם, דלא

למי למה לחלקו רבי ורבנן להוא בלוויר שמין סופו לנוח, משמ"כ בחלר לגט לסופו לנוח לכ"ע מולו.

ועוד ל"ב בעיקר לעת רבא להנה בהזורק לחמר רבא ללף לרבנן ללא ס"ל קלוטה כמי שהונחה לבל מולו בתוך ג' לכמונח למי, היינו, רק ללא בעו למקום ד' לבל עכ"פ בעינן שיהא נח ע"ג משהו, ולחמרו שם, היינו, מתניתא למתגלגל, ולחמר רבא למתגלגל כיון לשין סופו לנוח ניחא, לבל בהא לחמר רבא לייבי לפילו בסופו לנוח, ובזה הו"ל לכנח למי וקמ"ל ללא, והנה בגמ' ב"מ הנ"ל לחר שנסתפק רבא בלוויר שמין סופו לנוח בעו למיפשט מחפץ המתגלגל דלקתני בבריית לקנה, ולחמר רבא שאני מתגלגל ללף שמין סופו לנוח כמונח למי, ולחנס התם לייבי למתגלגל לחרעא והכא הוא בלוויר, לבל כיון לשייבי תוך ג' הבי הוה כמתגלגל בחרעא ולמה לא ניחא לכמונח למי.

וכאמור הקשו בתוס' במה לחמרו להביא לשיה מבבי בזיז ולחו משום לשבי למה מהני הא לבבי בהנחת זיז יותר ממה לחמרנו בקלוטה לב"ע ולחתו הגמ' דילמא עקירה בעיא הנחה לא בעיא, ובחמת לעיקר חילוק הגמרא בבעת ב"ע לא נתבאר ליו. ועוד קשה למה הועיל העמדת מח' רבי וחכ' בשי מזלינן בתר נופו וכו', סוף סוף מבואר לסבר רבי ללא בעינן מקום ד', ומאן סבר לן לגבע שלם ויהו הנמצאים במקום אחד מנוף שגופו בבשות אחרת.

בדחיית הגמ' לאוקמי כרבי דזיז - מאי אולמיה דרבי אחר דדחו קלוטה דר"ע

ועוד יש להקשות בעיקר ספיקא לרבה להא שיתא מח' רבי וחכ' לגבי מקום מקורה ברה"י לשיתא לך לחלק בין למעלה ללמטה מי', ואי התם סברי רבנן ללא מהני מאי ס"ד לומר למולו ברה"ר שאינה מקורה למטה מי' יותר מרה"י מקורה תוך לוויר מחילות.

אהא דלא אוקמי מתני' כר' יהודה - חילוק בין היכא דנח ברשות להיכא דלא נח כלל

ועוד יש להקשות מאי לא הבילו לעתיה לר' יהודה לקמן (לז:) במי שהוליא מרה"י לרה"ר והלכה ד"א ברה"ר למחייב שתים, ולף לבב יוסף ורבה לא סבירא להו לחייב שתים, הבי בשמור שיהו גם לא ס"ל הא לבבי, ועכ"פ למרוה משמיה לבב יוסף, ובפרט להתם ליכא למידחי לא משום עקירה ולא משום מקורה.

ואגב ליהטא נשמע מזה לסברו בעת ר"י לכיון שית לית להנחה ברשות, לא מיבעי הנחה ועקירה לגבי חילוק מעשה להעברה, וע"כ שין זה ענייו לניבון דגמרא הכא, ללא שתו לה ללא לווקא שי ליתא להנחה ברשות בלל כהא לר"ע ורבי, ללז יש חסרון במעשה שלו ולא רק בתולאה, לבל היכא נח ברשות הבי מעשה נעשה, וחשיב עקירה דברה"י לגבי העברה, וחשיב הנחה ברה"ר לגבי הולאה. וזה ל"ב.

ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה

דקדוקי לישנא דגמ' ופרש"י בהנחה - קלוטה כמי שהונחה, כמונח דמי, וצריך שינוח

ולבאר כל זה נרלה בהקדם מה שיש לבקדק בלישנא דגמ' לגבי מקום ד' לשכו לבעיטן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו לישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי כתב רש"י (ד: ד"ה שלי וה. ד"ה כמאן) לכמונח למי, ולגבי סברת רבנן בף' בתוך ג' שכו (לק' ק.) לבעיטן שיהא החפץ נח. ועוד יש לבקדק לבספיקא לרבה נקט לשון לוויר שמין וכו, ולגבי מתגלגל לשבה נקט לשון שמין סופו לנוח שם.

והנראה בבילור ליקדוק הנ"ל ובהקדם גדר בין עקירה והנחה הנ"ל, ונחל בחילוק הנושאים החמורים (ויבואכו לי"ה לקמיה). לעיקר בין עקירה והנחה הוא מגדרי המעשה להמולית בעשייתו, ואין לו שייכות למקום או לחפץ מלבד חשיבות המעשה. וגדר דקלוטה כמי שהונחה, הוא גדר בבשות, ובמה שמעשה הולאה הכולל הנחה ברשות נגמר ע"י שנקלט, לכיון שיש בכוח רשות לקלוט, אין תוספת במעשה שלו בהנחתה (לגבי מה שנעשה בחפץ ע"י המקום הול"ל נקלט כהונח, ולגבי מעשה לעושה ברשות הול"ל הקלטה כהנחה). וגדר מונח הוא ביחס למעשה שנעשה בחפץ (שהעשיה היא הנחה, והנעשה הוא חפץ מונח, כמו הזנה ומוזן, הנעה ומונע). וגדר נח הוא גדר בחפץ כמצבו ולא כחלק מגדר מעשה הנעשה בו.

וגדל לוויר שמין סופו לנוח הוא גדל בלוויר, שאינו כשאר לוויר שיש לומר שיהיה גורם שיהיה החפץ נח. וגדל מין סופו לנוח סתם, הוא בחפץ שנמצא במקום, או שפעולה שיש עליו תגרום לו לנוע בלי סוף (ביחס לכוח הפועל עליו מעשייתו של המוליח).

ביאור חילוקי הלשונות בהנחה - דינים באדם, ברשות, במעשה שבחפץ ובחפץ עצמו

וביאורם של דברים שמתנס מלאכת הוצאה תכלול כל המעשה, לך גדל האדם כעושה ביחס למעשה המורכב לחפץ ומקום, יהיה בכמה גדרים. לביחס לכוח האדם יוכללו החפץ והמקום יחד, וכן ביחס למחשבתו, לך כיון שמין הוא עושה מעשה אלא בחפץ, יהיו גדרים שהינם רק בחפץ וביחס למעשה הוצאה כלשון, ויהיו גדרים כמה שהחפץ מונח במקום, אבל לא כמעשה האדם במקום, אלא כמעשה האדם בחפץ זה ומקום הוא אחד מתכונותיו. וחלוקת הדינים האמורים כך הם, שמעשה לעקירה והנחה עלמם אין הם ביחס למקום כלל, אלא רק ביחס לחפץ. ואתנס לא תהיה עקירה אלא ממקום, וכן בהנחה, אבל ביחס לאדם העושה אין מקום החפץ רק כגדל בחפץ, ולא גדל מקום כמקום חפץ נח אלא רק ביחס למעשה שעושה בחפץ.

והשתלשלות הגדרים היא כך א. מעשה האדם בהוצאה מרשות לרשות, ובמובן זה לא יהיה גדל החפץ ומצבו רק הסיבות ביחס למעשה, שאין מקומו הקודם ברשות זו שייך למקומו הנוכחי, וההוצאה היא ברשויות. ומי לנין להאוכל ביום הכיפורים, שלף שאין שביעה אלא כתוצאה של מעשה האכילה, לא יהיה גדל האכילה כאכילה האסורה אלא כמה שיש להחשיבו כאכילה לשביעה. וכן הוא במעשה האסור למוליח מרשות לרשות, שיהיה מסמעות הנעשה בחפץ ומקומו מגדרי החשבת המעשה להוצאה ולא גדל המעשה עלמו. ובמסמעות זו יהיה גדל קלוטה כמי שהונחה לר"ע, היינו, לכיון שיש גדל בלוויר הרשות שהיא קולטת החפץ הרי שיש להחשיב מעשה להקלטה הנ"ל כמעשה הוצאה, וחסרון שבחפץ לא הונח אין הוא גריעות, כי אין הנחת חפץ רק גדל להחשיב עשייתו כהוצאה, ולגבי הוצאה הרי ס"ל לקלוטה כמי שהונחה. וזה הלין הוא גדל ברשות עלמה בלוויה, ושם קלוטה והונחה חייבי להוצאה, להוצאה שנקלטה כמי שהונחה. שאין חסרון להנחה אלא ביחס למקום חפץ, ולא ביחס למעשה הוצאה.

ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה

חילוק דעת ר"ע בין עקירה להנחה - עדיפות חשיבות הגעת החפץ למקום על עזיבתו

ובהקדם כל זה נבאר מהלך הגמ'. ויהיה בזה ביאור לפשיטות העמלת חילוק הגמרא בין עקירה להנחה אלא שמעינן מהא ר"ע רק אלא בעי הנחה מעגמ"ד, והיינו, דאמנס לגבי מקום חפץ יהיו עקירה והנחה שני הפכים בלותו הגדר, ואין לחלק ביניהם. אבל לגבי הוצאה מרשות לרשות כיון שאין זה מעשה במקום חפץ סתם, אלא מעשה הוצאה או הכנסה שיש להם משמעות כיון, ומשמעות עזיבה והגעה, וודאי יהיה חשיבות יתר בזה בהגעתו מאשר מאשר בעזיבתו לגבי המעשה שהרי הוא עיקר תכליתו, וכיון דאמנס שמעינן מר"ע להחשיב כנ"ל אלא לגבי הנחה, יש לומר דדוקא לגבי הנחה ס"ל לר"ע דאי, משום שגדל ההנחה עגמ"ד לגבי המעשה היא בחשיבות ההגעה, ומ"ל ליש חשיבות במה שהגיע מ"מ אסו"ס הרי הוא יצא, אבל עקירה מעגמ"ד שהיא חשיבות מוקדמת ביחס למעשה, יש לומר דאף לר"ע בעינן לה למעשה חשוב במקום החפץ.

ביאור מהלך הגמרא לאוקמי ודיחויי - חשיבות מקום החפץ לעומת חשיבות מעשה ההרצאה

ובהקדם זה יש לבאר גם דעת רב יוסף, והיינו, דכמו שאמרנו סברת ר"ע להחשיב הקלוטה כמי שהונחה הוא משום גדרי מעשה להוצאה. וזה גדל עיקרי יותר ביחס למשמעות מקום חפץ, וכי אין משמעות מקום חפץ אלא להחשיב ההוצאה שהוא המעשה הסלם. והנה אמר רב יוסף רבי היא, וכאמור הבירה הגמ' שתי דעות לרבי זיז ורבך רה"י. והקשנו למעלה מה יועיל דעת רבי בהנחה אחר שלא הועיל דעת ר"ע.

וביאורו בהקדם מה שבירנו במק"ח שיש גדל בהעברה בה"ל שהיא שונה

מהולמה במה שמין לה משמעות כיון הנ"ל, כי עיקר גדרה הוא בשינוי מקום החפץ ולא בסוגו (היינו לעומת הולמה שבה אין במקום החפץ סיבה לחיוב אלא שהוא חלק או בעל שם להרשות לו רה"י או רה"ר), ומ"כ הרי שגדל מקום חפץ בזה הוא שווה בשתי המקומות שביחס למעשה העברה שהוא שינוי מקום החפץ משמעות שניהם לחת להחשיב המעשה כמעשה העברה ממקום למקום, וע"כ אין לחלק בחשיבות מ"ד בין עקירה להנחה שאין במקום זה יותר ממקום זה, והם שני הפכים בגדר מקום חפץ (ובמק"ח ביארנו מה שיש בגדר זה לחלק גדר משלמ"ג בהעברה ובהולמה).

ומעתה יבואר לחיית הגמ' מהא לאביי, והיינו, לכיון לסברת רבי משום לנופו לחזיל בתר עיקרו הגמלא בדשות לחרת שוב יש לומר כלעיל שיש משמעות להנחתו יותר מעקירתו, ומה שאמרו להביא ראיה מדעת רבי בזורק מרה"ר לרה"ר לרך רה"י לליתא לעקירה והנחה, והקשנו לעיל לרב יוסף גופיה לא ס"ל הא לשמואל וכו', לפמש"ת יבואר היטיב ללא לחה רב יוסף הא לשמואל ללא משום לעבד אב ותולה וללא חייב עליה ללא לחת אבל הרי מתחייב על אב להוא הולמה ואינה נעשית ללא ע"י עקירה והנחה, וגם נפק"מ לעניין מזיל ותחילתו בשוגג וכו', ודי בזה להוכיח ללא בעי לעקירה והנחה במקום ד'. ועוד יבואר בע"ה.

ביאור דחזיית הגמ' דפטור דרבי משום מקורה - סברת ביתא כמאן דמליא דהוי כחפץ מונח

והנה בגמ' לחו לזה משום הא לרב ושמואל ללא חייב ללא ברה"י מקורה, והקשינו לעיל לעכ"פ מבואר ללא בעי לעקירה והנחה, ולפ ללא מחייב ברה"י שאינה מקורה הרי י"ל דזה משום דהוה במעשה לחל הגלרך לחילוק, ללא לשור מרה"ר לרה"ר לרך רה"י אם לא בהגלל ד"ת. וכתב רש"י בביאור דברי רבי דבית כמאן למליא לכמונח למי.

והנה ע"פ מש"כ לעיל לכמונח למי הוא גדר במעשה המלם בחפץ ביחס להולמה מלשות לרשות, ובלי יחס להיות החפץ נח. יש לבאר לסברת ביתא כמאן למליא, היינו, דבית כיון עשוי להתמלאות בחפצים יש חשיבות בלוודאי כבקרקעו, ולפ לגבי גדר נח לחפץ עלמו אין זה מועיל, לגבי גדר הולמה יש להחשיב גם תפיסת החפץ מקום הראוי להתמלאות כמעשה הולמה.

ביאור דימוי דעת רבי לחצר דגט - קנין חצר אינו תלוי ברשות אלא בחפץ

וע"כ אין להוכיח כלל מזה ללא ליבעי עקירה והנחה מעגמ"ד במקום שאינו מקורה. לכיון שאין חשיבות במקום כזה לגבי תפיסת מקום, יחזור הדין שיהיה תלוי חשיבות מעשה הולמה בגדרי מקום לחפץ ולזה בעינן שיהיה עגמ"ד. והגמלא בזה גדר מתהפך, לחשיבות המקום כמקום חפצים מחשיבה שהות בלווירה, ושהות החפץ בלווירה כמקומו מחשיבה הימלאות החפץ לגבי הולמה לרשות.

ביאור מה דלא דחו לר"ע דהעברה שאני - חילוק בין דין במעשה ההוצאה לדין במקום החפץ

ומעתה יבואר מה ללא לחו הא לר"ע לאולי ללא בעי הנחה אלא ברה"ר לחשיבא לדין העברה וכו', אף להכא חילקו ללא לאמר רבי אלא משום רה"י מקורה. והיינו, שאין גדר הולמה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדר במעשה, ולכן אין משמעות לחשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשאינה, ומשום דביתא כמאן למליא. הרי בהכרח שאין זה גדר במעשה הולמה אלא משום חשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר דלא הוי אלא ברה"י מקורה.

ובזה יבואר גם מה שיש להקשות מה לגרע יהו שהחפץ מונח עליה בפועל, מרה"י מקורה לכאילו מלאה חפצים שעליהם נח החפץ, והיינו, כי אין זה גדר בחפץ שחפץ בדשות מקורה כמונח משום שרצוי להניח חפצים בכולו וכאילו נח עליהם, אלא הוא גדר בעצם חשיבות שיש במקום חפץ לכיון שרצוי להתמלאות יש חשיבות לצוויר משום תפיסת מקום, וזה שינו ברה"י שאינה מקורה, ולא יועיל הנחתו ביל.

ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה

ובזאת יש לבאר לעת רבי ומה שדימו לעת רבי לחאר שאינה מקורה בגט וחילקו רק בדעת חכ' ובאופן לחאר, ונקדים להגה מה שהעמידו זה בממ' רבי וחכ' קשה שהרי מלאנו

הלי סבירא ליה כמאן דמליק כלעה פקוטה לגבי פתח גבוה מי"ט המועיל לעירוב שתי בתים. וחילוק הדבר הוא דולמי לק לעשת חכ' יש תוספת חשיבות בריה"י שהוא מקום הינוח חפלים (וזה לק בחינו מקורה), אלא דס"ל שאין בזה תוספת חשיבות לחפץ שאינו מונח שם אלא גריעות, וכיון שגדר הטלילי שאמרנו הוא לא גדר ברשות, ולא יועיל להחשיב הנחת החפץ לגבי חוויה. אבל בפתח לעירוב אין חסרון ליותר מי"ט אלא מקום שאינו מקום שימוש חשוב, אבל בבית בגדלו החיובי השימושי לא יהיה חסרון בזה. וגדר זה אינו אלא ברשויות לרבנן לחזלי בתר שימושי דיורין, אבל לגבי הולאה לחורייתא אין גדר שימוש לחפץ להחשיב רשות כי אינה תלויה בזה.

ומעתה יבואר מה שהקשינו כיון לחפילו כרבי בריה"י מקורה לא סבירא להו לחוויה כמשקה, מאי ס"ל לרבה דמוקי בקלוטה כמי שהונחה בריה"י. ובהקדם משנ"כ במק"ח בחילוק רה"י מרה"י שמצאנו בריה"י דיעים שאינם נלמדים מלגלי מדבר ותלוייים בשימוש הרבים, משמ"כ רה"י למלחורייתא אינה אלא מקום מחילות, ואין דיניה תלוייים בשימוש (רה"י לטומאה ורה"י לשבת וכו'). ולפ"ז יש להבין שיהיה דין קלוטה בחוויר רה"י יותר מבחוויר רה"י, דלאמור אין דין רשות מקורה חשיבות במעשה הולאה מקום גדר הרשות המקורה אלא מקום גדר שיש בהיות החפץ במקום הראוי להתמלאות, אבל דין קלוטה הוא גדר ברשות וכנ"ל, וע"כ זה יהיה שייך יותר בריה"ר שגדרי רשות עצמם תלויים בשימוש משאר בריה"י. וההולאה מרשות לרשות היא. ובמק"ח האריכתי. ומעתה יבואר בפופי מה שלא ניחא לגמרא בחיוך גיסא לרבה לכ"ע סברי קלוטה כמי שהונחה, והיינו, לכיון שמצאנו לחכ' דרבי אלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה בריה"י, יש לומר להיינו חכ' דר"ע ולא אמרו כן אלא בריה"ר ובאמור.

ומעתה יבואר מה להבינו לעת רבי לגבי חצר שאינה מקורה, להא פשיטא שקנין חצר אינו מעשה ברשות אלא בחפץ לבד, היינו, מה שיש בו משמעות שהוא ברשות משלהו, ואין זה משמעות בהיותו תופס מקום. אלא במה שהוא נכנס למקום לוויר מחילות, והרי זה כמו גדר לקלוטה לעת ר"ע. וזה לא יועיל אלא אם נאמר שאוויר רשות קולט, שאז יש לומר למהני חשיבות מקום לחית ליה כנמצא ברשות לענין מעשה הולאה. וזה מה שאמרו לשון קלוטה כמי שהונחה, לק למשמע לנקטינן בפשיטות כלעת לגבי בבילור מח' רבי וחכ' בזיז, ובהכרח אלא סבירא ליה הא לר"ע., והיינו, כלאמרן.

ומעתה יבואר שייכות רבי לגדר חצר לק אלא סבירא למינטר, כי אין צורך בגדר תפיסת מקום לחצר, אלא רק למה לחשיבא מקום שימוש אחד לחפלים הנכנסים לה, וכיון לסבר שיש בסתימת המקום להחשיבו לק בחקרה שאין בה גדר ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחילות חילוניות לק אלא במקורה. ונבאר חילוק לחצר משבת להוא למינטר לק לרבנן דס"ל אלא מהני לוויר מחילות, ובילורו שאין גדר רשויות לשבת מקום שימוש להינוח חפלים, אלא מקום תשמיש לאדם הרבים והיחיד, ואין גדר חשיבות במעשה הולאה מקום גדר שיש להינוח חפלים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעצמם מסיבתם, והולאת חפץ החשובה הוא מחמת אותה הסיבה כלאמור. ולא דנו חכ' ורבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי חצר כיון שגדרה הוא מקום למינטר, ואין זה מעשה להמקנה בחפץ אלא מעשה להמקום והמקום חשיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

ובזה יש לבאר גדר לוויר שאין סופו לנוח לגבי קנין, והא למשמע לאינו תלוי במח' רבי ורבנן וכלאמור, לכיון שגדר חצר לגבי קנין הוא בעצם מה למינטר וזה גדר במצב החפץ ולא כמעשה בחפץ או מעשה אחר, שהחזקת החצר את מקומו אין זה חשיבות לגבי דבר אחר, אלא הוא הדבר עצמו, וע"כ יש לומר שלא יועיל לזה לוויר שאין סופו לנוח, והיינו, דזה כביכול חסרון בגדר הלוויר עצמו להיות מגדיר מצבו של חפץ, אבל מתגלגל בקרקע כיון דקרקע עצמה היא קבועה אין גדרה במצב החפץ תלוי בהמשך

דימוי רשות מקורה לקלוטה - רה"ר תלויה בשימוש הרבים משא"כ רה"י במחיצותיה

ביאור דימוי חצר לגט בקלוטה דר"ע - תליא בקליטת הרשות ולא בעצם בירא כמאן דמליא

בירור גדר אוויר שאין סופו לנוח בקנין - חילוק מצב החפץ מהיות מעשה בחפץ

מצבו, וכיון דבזמן שמתגלגל בה הוא מינטר קני. וזה הגדר בחוויל לינו שייך לגבי דין הוצאה דולמי שמין גדר לוויל רשות נובע מהמשך מצבו של חפץ, ומן שייך לומר לוויל שמין סופו לנוח. ופשוט.

ביאור דברי רבא בתוך שלשה - חילוק גדר הנחה ביחס לנח רשות לסיום מעשה המוציא

ומעתה יש לבאר גדר נח לגבי שבת, והוא כלשון גדר בחפץ עצמו שנח, והיינו, דסבר רבא דלף דכ"ע מודו דבתוך ג' חשיב כמונח, זה לינו אלא ביחס לרשות בגדרה כמקום חפץ, היינו, שהוא מקום לרשות, אבל כיון שמין גדר היות החפץ מונח אלא חשיבות לגבי מעשה הוצאה, ושיהיה העושה חשוב מוציא, ולגבי העושה אין סוף מעשה שלו נגמר אלא בהיות החפץ נח, ובזה יבואו דברי רש"י שם. וקילרנו ועוד יתבאר בחורך בעז"ה. והנוחה לנחה בהניח, ינח למונחה ומניח, והנוח להנחות בהניח, מנוחה להונח יניח, ולא יונח לנח, ועברה מנחה ונח.

ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

בירור גדר יד אדם להיבדל מקרקעה - דקדוק לישנא דרש"י בזורק לכותל דבילה שמינה תוך עשרה

ובעיקר אין דבעי לעקירה מע"ג מ"ד יש לבאר לשון למעל גבי למשמע דבעי למעל גבי מקום ד', ולא סתם מעל מקום ד', ולשון גבי כמו לחורי ופני הוא בגדר המקום עצמו (היינו, החלל), שיש לשייכו לפני וגבי ולחרי חיזה דבר, והנה לכאורה גדר זה שייך ביחס לדבר עצמו שנאמר זה גבו ולא פניו וכו', ולריך ביאור חיזה גדר יש בהנחת דבר לחר במה שהוא מעל גבי מקום ד'.

ועוד לריך ביאור מה למשמע כאן ליש ביד לדם להבדיל גבי ילו מקרקע שתחתיו, להנה לקמן לחמרו להזורק ד"ח בכותל תוך י"ט חייב, ולוקמי בדבילה שמינה הנדבקת לכותל, וזה ל"ב דבנח למעלה מג"ט הא לא הוי על גבי מקום ד', ובתוס' (ז.) לחמרו בשם ר"ת דפני הכותל חשיב מקום ד', ובשם ריב"ל לחמרו דלי בדומה פני הקרקע להיא מקום ד', וברש"י (ז: ד"ה בזורק) משמע דלא ס"ל כן, וכתב דכיון שנח משהו בחוויל רה"ר הוי הנחה, אע"כ נח ע"ג מקום מסויים לחשיב רשות לעצמו, וא"כ הרי להכא ל"ש שיש ביד לדם גדר מקום נפרל דלא חשיב חלק מלוויל הרשות משום דהוי מקום מסויים.

חקירה בהנחה תוך ג' לע"ג מקום ד' - חילוק מקום חפץ ברשות מגדר הנחה בהוצאה

והנה בהקדם מה שהיה להסתפק לדעת רש"י הנ"ל לי בעינן הנחה תוך ג' למקום ד' להרשות, להנה הבאנו לעיל דברי רבא לקמן לחפי' תוך ג' לרבנן בעי לנח ע"ג משהו, וכיון דבדבילה הוי לפי' יותר מג' מקרקע רה"ר, בהכרח לומר להכא שאני למאחר שנח, כבר ליתא להא דרבא, ומה דלא בעינן לליהווי נח למקום ד' הוא משום דרשות הרבים תופסת עד עשרה. ולכאנמלא נראה הכרח חילוק בין גדר מקום החפץ, היינו, החם נחשב שהוא ברה"ר, לבין בין הנחה למעשה הולאה, היינו, דבעינן שיהיה המולית מניח החפץ במעשה שלו.

גדר מקום מסויים החלוק מרשות - גב מקום לעומת חלל אוויר שבולו אחד

והנה ברש"י הנ"ל כתב לליכא חסרון להנחה שלא על קרקע הרשות אלא במקום מסויים שיש להחשיבו רשות לעצמו ככרמלית, או מקום פטור ולא כתב גדר יד, וגם בסוגיא להכא הא לא הקשו רק משום דין הנחה ע"ג מקום ד', ולא משום לחשיב רשות לעצמו, וגם לגדר קיום דבר, היינו, שדבר הנמלא במקום זה אינו נמלא במקום לחר, אין זה חשוב מקום לעצמו, אלא מקומו של דבר מסויים, שהרי לא יחלק משאר מקומות אלא בהיות בו דבר, ואין להגדיל עשייה להנחת חפץ בו כמעשה הנחה, שאין קיום דבר במקום מעשה לאדם, וגם אין שייך בזה מעשה כיון שאין לך דבר שאין לו מקום (במובן קיום), ולא נעשה דבר ולא עשה דבר (וחלל חוללו מחולל כל), אבל במקום מסויים הרי הוא חלוק לעצמו, ויש בו גדר מקום לף בלא דבר, וכבחינת מלא ויקן, ודבר הנמלא בו מוגדר כנמלא במקום.)

לחדי לעיל (ג:) לא בעי למימר שיהיה גדר מקום נפרד ליל מרשות שנמצאת בה, אלא דיל שאינה במקום גופו, אבל במקום גופו הוי כגופו, וכלמשמע ברש"י גבי הוליא ילו לכתב לאי עמל הוי הנחה מקום הנחת גופו מע"ג להוי בילו (וזה נקטנו אלא כתוס' שלנו לומר בשיטתו לים חסרון ביל יותר מגופו), וגם במה ללנו לחלק בגמ' בין עקירה להנחה משמע שאין הגילון באם החפץ נחשב ברשות, אלא היה הגילון האם נחשב שנמצא ברשות כיון שמצאנו לסבר ר"ע כן לענין הנחה, לאחי לא נילף עקירה מיניה.

אין ביד ליחלק מרשות שהיא בה - מקום מסויים לענין הנחת חפץ בקרקע

ועכ"פ משמע דולאי אין במקום ילו ליחלק מרשות שנמצאת בה, ואף אבני לא בעי אלא לאהדורי איהו לגביה, וגם לא מצאנו שצאלו בלהחליף במקום פטור לאיתעבדא מלאכה מבינייהו, וזה לריך ביאור כיון דהוי מקום מסויים לאחי לא חשיב עכ"פ מקום פטור, ובפרט אחר דלאמרו לילו חשובה כמקום ד'.

ורהיטא הביאור בזה דכיון שאין האדם דבר קבוע ועומד, אין לו להיחלק מרשות שנמצאת בה כרשות לעלמו, והוי כחלק ממקום הרשות, אבל כיון דהוי מקום המסויים לא הוי כאווירא אלא כקרקעה, וזה אינו נופל לרשות אימום, אלא למקום חפץ, להיחשב הנחה עליו כהנחה.

בחילוק דין יד מעמוד ט' - גדר עמוד ט' כבטל לשימוש קרקע רה"ר שלידו

אבל הנה אף אחר ביאור זה עדיין יש להקשות (ת.) דהוי בין קלר בין רחב, ומשמע דהמניח ע"ג חייב אע"ג דלא הוי מקום ד', ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר ביארנו במק"מ דלין עמוד ט' הוא מקום שמשתמש כאחת עם קרקע שלילין, וחשיב תשמיש הרשות, ודקדקנו ממה שנאמר דין זה כחלק מדין ג"ט וי"ט שהוא כגדר תוך ג"ט, וכמו שאמרו דאי אפשר לרה"ר דתילקט דרהיטני (ואע"ג דלהו לה ואמרו דהוא מקום הלכה לגבוד (וכמו דביארנו שגדר אי אפשר וכו' הוא גדר בטורת כל הרשות, ואין בגבשושית או בשאר הקרקע חשיבות אחד על משנהו, אבל לבוד הוא מקום חשיבות שאר הקרקע לבטל אליה הגבשושית, ויהיה בזה נפק"מ לתפיסת לוויל י"ט מהיכא משחינן לה), עיקר הסברא קיימת, ובעמוד ט' שהוא סיבה חיובית שמכתפיס עליו ומשמש כאחת עם הקרקע הוי משום הא).

והנה בזה המשמעות הרי אחרבה בעינן לקביעות לווקא, שאין לבטל דבר למשנהו מחמת שהוא משמש, אלא בקביעות המיומן (ויש לחלק בין זה לבין דבר הבטל מחמת מיעוט חשיבותו כמקום פטור, אלא בעי לקביעות, שאין זה משום סיבה חיובית של שייכות המקום הנ"ל לרשות שלילו, אלא מחמת גריעותו וכו'). ואם כן י"ל אלא בעי שיעור ד"ט לעלמה, דהוי כמניח ע"ג קרקע לאית בה אחי שיעור (ויש לומות זה להא לאמר אבני בתמ' רבי ובבנן בזיז).

אבל הרי יל אדם אינו בטל לקרקע הרשות, שאין הוא משמש לותה, ועכ"פ כיון שהוא נמצא בה, גדר מקום שיש בו הוא כמוה, וכיון דהוי דבר המסויים הרי זה כעמוד ג' על ט' בלי גדר חילוק רשות לעלמה, וכמו עמוד ג' ברה"י לאף לאינו רשות לעלמו בעינן שיהיה לו מקום ד' בעלמו (אי לאו הא דבר אסדאי).

דקדוק לישנא דמעל גבי מקום ד' - חילוק מנח על גבי מקום שהוא בחפץ

והנה כבר ביארנו שגדר חשיבות מקום ד' הוא משום מעשה הנחה, היינו, שאף שינוח החפץ בכל דהו ולפי טורך החפץ בגודלו וכו', אין זה מועיל להחשיב המעשה כהנחה, כיון שאין גדר המעשה החסור משום תולאתו אלא משום חשיבות המעשה עלמו, וע"כ לריך שיהיה גדר מעשה הנחה עוד בטרם הונח החפץ, וזה אינו אלא בהנחה במקום שיש לו חשיבות הנחה מוקדמת, וזה במקום רחב ד"ט (וכמו דביארנו זהו לגון מקום חשוב לגון חשוב הוא משום מחשבת מי שלריך למקום הנחה בחופן כללי, ואין העושה במחשבה תחילה קובע מקום הנחה אלו אלא על מקום ד"ט).

ואחר כל זאת נראה לבאר לגון מעל גבי מ"ד יותר מלגון על מ"ד שגדר נח על הוא היכן שנח, וזה אינו אלו במקום אלא בחפץ, ואם החפץ רק ג' טפחים הריהו מונח על ג' טפחים, אבל לגון גבי מקום ד' הוא ביחס למקום, ולא להנחה מסויימת זו, ולא ביחס לגד

קרקע לו חפץ שנח על גופו, אלא ניחם למקום הנמצא מעל גביו, שאין גדר חשיבות המעשה אלא עד התולשה ולא ממנה.

י. בגדר קלוטה כמי שהונחה

בגדר קלוטה כמי שהונחה - כ"ע מודו דבעינן שיונח החפץ ברשות

והנה בעיקר מה לחמרו בדעת כ"ע דס"ל קלוטה כמי שהונחה למיא, וכתב רש"י משה לשון קליטה, היינו, לשויר הרשות, דקולטת ונחשב שהיא בתוכה, ול"ב גדר קליטה בשוויר, וגדר תוכה לרשות, ובמאי פליגי כ"ע וח"כ.

וכן לשמוע מדקדוק רש"י הנ"ל דכ"ע מודו דבעינן שיונח החפץ בתוך הרשות (וגדר תוך כתבנו במק"א שהוא במה שהמקום כולו לחד, והדבר המונח בתוך הריהו כמי שנעשה בו מעשה תמידי של הכלה, והוא תוספת משמעות על מקום סתם, והוא גדר ברשות שאין היא מקום סתם, אלא יש בה משמעות נוספת ברשות היחיל והרבים, שהם בעלי משמעות שימושית מסויימת, ומקומות שבהם כולם לחד במשמעות הנ"ל), ומשמע דאפי החפץ נח ע"ג קרקע הרשות ולאי נחשב שהוא בתוכה, שזה עיקר חשיבות מקום בחפץ, ואין זה שייך לגדר הרשות, היינו, שאף שרשות הרבים עשויה להילוך ולא לתשמיש הנחה, לגבי מה לחשיב בתוכה הוא דב"ש, ונחלקו בנקלט בשוויר.

בירור בחסרון שיש בקלוטה מבהונחה - היות החפץ באוויר לעומת חסרון מקום בקרקע

והנה לכאורה יש למצוא בחסרון קלוטה על פני מי שהונחה שני עניינים, האחד, מה שלא נח, והשני, מה שאינו נמצא אלא בשוויר ולא בקרקעה. ובדש"י כתב לשון שי העמידתו הרוח לחשיב נח, לי הוה יותר מג' פטרי רבנן, ומ"כ אין זה עניין להיות החפץ נח, אלא במה שאין הונח, היינו, להיותו בשוויר דהה"ר לא חשיב בתוכה.

והנה לחמרו דבמעביר בידו כ"ע מחייבי, ומבואר שאין זה משום דבעינן שיהיה במקום קרקע (וכן לגבי כבילה שמינה) דווקא, היינו, ע"ג קרקע, אלא שיש בקרקע והדומה לה חשיבות מחמת קביעותה, וכמו מה לחמרו במים ע"ג מים, וגם מבואר זה לאין קביעות החפץ במקום מגדרי הולשה עלמה, אלא רק חשיבות במעשה דמה שהגיע לרשות כבר חשיב תולשה, אלא לאין זה נחשב התולשה הנ"ל לגדי מעשה שלו.

גדר הנחה בקלוטה כמי שהונחה - חילוק בין מניח בידיים לזורק ביחס למעשה הנחה

וביאור הדבר הוא שעיקר גדר הנחה הוא לכאורה רק הפסקת הנעת החפץ, ואין זה מעשה חיובי, אלא שעל עתה הניע החפץ ועתה מניח לו (וכמו לשון בהניח ה' לך), וניחם למעשה הולשה הוא לכאורה רק גדר סיום המעשה, ובשם עודו בידו ולא הניח גופו משמע לכאורה מאן לפלוג אלא חשיב הנחה (אי לאו למהלך בעומד וכדעת בן עזאי. וגם זה מלשון שים מי שאמר לכאורה הבבלי לא נאמר זה אלא בכרמלית ולא לענין ל"ת בהה"ר. ועוד יבואר בע"ה.), אבל בזורק נחלקו אי קלוטה כמי שהונחה בתוכו למיא, והחילוק בזה הוא משום שאין הזורק עושה הנחת החפץ בידייס, ואף בשם נח החפץ לבסוף ברשות אין הנחתו מעשה חשק, אלא אלא פעל כוחו להניע החפץ רק על כאן, ומ"כ מה שנח החפץ במקום הוא מטבעו של חפץ ומקום, ולא משום מעשה שלו, ואי נימא לקלוטה כמי שהונחה למיא, ביאורו, שטבעה לרשות שקולטת החפץ, והוי כמי שהניח החפץ ברשות.

יישוב קושיית תוס' בספיקא דרבה - קלוטה כמי שהונחה גדר בזריקה ולא במניח בידו

והיינו, מה לחמרו ומי פשיטה ליה לרבה, ומחלו בתוס' מאי קושיא זו לאי כ"ע ס"ל לקלוטה כמי שהונחה כ"ש לניחא לן, ולפמשנ"ת יתורץ לאי כ"ע ס"ל לקלוטה כמי שהונחה למי, אין זה גדר משום למעשה הולשה לרשות לא בעי הנחה, אלא הוא אין בזריקה, לכיון שאין הוא עושה ההנחה במעשה חשק, אלא במיעוט כוח ההגעה שעשה בחפץ שסופו בהנחה במקום זה, הרי שהיות החפץ במקום זה הוא מטבעו של חפץ ומקום, וזה יש לומר לקליטת רשות גם היא מקום חפץ חשוב, ואין ללמוד מזה למניח, שהתם היינו עדיל למקום החפץ, ואף אלא גרע הנחתו דיל חבירו מקליטת

רשות, כיון שלא חייב אלא בהנחה, וזו לא נעשית אלא ביד חבירו, י"ל דזה מעשה להחזירו ולא שלו, אבל מי חלקו חכ' בזה, בהכרח לומר זה גדר במעשה דזריקה אלא בהנחה ברשות, ומזה לפ"ל לכמי שהונחה לא בעי להנחה במקום ד'.

גדר קלוטה דר"ע במחשבת הנחה - עצם קליטת החפץ ברשות נחשבת גמר מעשה דילה

ובזה גם יבואר מה שלא הקשו לר"ע לכיון שלא בעי לה הכא, לפ מי נימא דקלוטה כמי שהונחה, עכ"פ הרי לא נעשתה מחשבתו, די"ל לכיון דסבר ר"ע דקלוטה כמי שהונחה אין זה תלוי במחשבתו, כמו מי שיניח ביד חבירו ע"מ שיקחה למקום אחר, שאין לומר להיותה במקום זה אינה מחשבתו, שאין מועילה מחשבתו אלא במה שבידו לעשות, אבל בנותן ליד חבירו הרי ידע שבזה נגמר מעשה שלו, ולפ שאין זה סוף מחשבתו, הרי זה סוף מחשבת המעשה הזה, ולגבי מעשה זה חשיב לנעשית מחשבתו, וכיון דס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה הרי זה סוף מעשה שלו, וכנקלטה ביד חבירו ונחה שם.

ודמי לדלתות בהעמידתו הרוח ואחר כך הכניסתו לתוך ד"א, דלא אמרינן בזה שכיון דלא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמד מאליו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פורתא כבר חשיב הולאה, דלא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (ובילתנו בפק"מ לגבי הינוח להולאה הוא בהרעיות מקום דכר, שאל"כ עכ"פ מעשה הולאה היה בו להגדיל שאין מקום דכר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום אחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בעניינו לפי ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיא, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הולאה חשוב, וכמי שהניח את החפץ בתוך הרשות, ולפ שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות אחרת, עכ"פ קליטתו כבר חשובה תולאת הולאה חשובה.

חילוק גדר קלוטה דר"ע מביתא כמאן דמליא - גדר במעשה הוצאה לעומת תפיסת מקום דחפץ

ובזה יש לחלק לעת ר"ע מהא לחמרו בלעת לדי דביתא כמאן דמליא למי, והיינו, דלעת לדי אין לי במה שהחפץ נקלט ברשות, תולאה החשובה לגבי הולאה אלא בחס יש מעמעות קליטה גם לגבי חפץ עצמו כתופס מקום ברשות, והיינו, במקום הסתום מכל לד שכל מקום בו חשוב, ולפ לווירו הרי הוא כקרקעו כי לגבי תפיסת מקום (היינו, מה שיש בהיות חפץ במקום זה מניעת היות בו חפץ אחר), אין להבדיל בין קליטה להנחה כי לפ שהסתות היא זמנית, הרי אי מניעת קביעות לבר אחר, וזה גדר חשוב שיש בהולאה למקום, סתום והרי שהמקום נותן חשיבות הנחה בקליטה.

אבל לעת ר"ע לקלוטה כמי שהונחה, אין זה מקום שהקליטה נותנת חשיבות בחפץ לגבי מקומו, אלא הוא גדר במעשה הולאה עצמה, ובמה שאין חשיבות בהנחה יותר מקליטה (וע"כ לא כתב רש"י להחפץ כמאן דמונח דמי, וכמו שכתב בלעת לבי), שזהו גדר בכל גדרי הולאה מרשות לרשות, שהמקליט חפץ ברשות חשוב כמוליך.

ובזה יבואר מה שחילקו בלעת ר"ע בין הנחה לעקירה ולא חלקו בזה ללעת לבי לגבי זיז, לכיון לקלוטה לר"ע הוא ביחס לחשיבות מעשה הולאה עצמה, יש לחלק לחשיב זה רק לגבי הנחה, אבל לעת לבי בלמחייב בנח על זיז כל שהוא, אין זה ביחס למעשה הולאה, אלא ביחס למקום חפץ, ובזה אין לחלק בין עקירה להנחה.

דקדוק לישנא דרש"י בלעת רבי דזיז - חילוק בין דהיזה גמורה לאוקימתא בלעת רבי

(ואמנם ברש"י משמע לאין ללמוד מזה אלא על הנחה, ושוב יקשה מה הועילו לדברי לב יוסף יותר מלרבה, ומאי ס"ל להא לבי שנתכוון לו לב יוסף, וכוונת רש"י לומנס יש לחלק אלא לומר כן לבי אלא לגבי הנחה, אבל אין זה דומה להיזה לעיל, לבלעת ר"ע אין זה להיזה, לכיון שהוא גדר במעשה הולאה אין לנו ללמוד יותר ממה שאמר, וזה לק בהנחה, אבל בלעת לבי לפ שאפשר לחות שלא אמר זה אלא בהנחה, הרי זה לוקימתא ולא מעיקר לבריו, וכמו שלחו לקמן בלעת אחרים, והיינו, שנאמר שיש כאן לירוף שני סברות, האחת, מה לא בעי להנחה במקום ד', והשני, מה שלחשיב הנחה בזיז כל שהוא לבי ובין אחר לחס לאחרים בהנחה (בלעומת החזירתו רוח אלא חשיב). אבל לעת ר"ע בקלוטה הוא אלא בעי להנחה במקום כלל,

ומקום ליתח לרשות, וחילוק עקירה מהנחה הוא מקום גדרי מעשה, ומסתברא. וכמצ"ת.)

וביתר ביאור ובהקדם מצ"ת במק"ח בגדר חלקי מעשה הוללה, היינו, עקירה, שהוא המעשה במקום החפץ הקודם, והמשך, להוא המעשה במניעת מקום חפץ הנלרך למקום (לעומת תכשיט לחיב ליה מקום), וההנחה שהוא המעשה במקום החפץ הנוכחי, וגדלם המאוחד הוא מעשה הוללה לחלס. והיינו, שהיות חפץ במקום אין זה מעשה לחלס, שהרי מקום עלמו אינו מעשה לחלס, וחפץ עלמו גם אינו מעשה לחלס, ומיניה להיות חפץ במקום גם אינו מעשה לחלס, שזהו מטבעם של חפץ ומקום, ואין הוללה מרשות לרשות שינוי בדבר זה (וכמו בכל המלאכות שאין היות לוכל ברור מעשה לחלס, להאוכל לוכל גם בהיותו בתעודת, והאלוקים ברא לעשות), אלא ההוללה מרשות לרשות הוא ביחס לתשיבות לבריס אלו, והיינו, רשות שהיא מקום חשוב, והעושה פועל זה בחפץ הנמלא ברשות, שים בזה תשיבות בחפץ.

הקדמה לביאור חלקי מעשה הוצאה - עקירה, משא, והנחה, כגדרי מעשה מלאכה באדם

ותראה שלף גם זאת אין גדלם אלא מקום איסור מעשה ההוללה, שתשיבותו במה שהוא מלאכת לבריס אלו, ובמלאכת הוללה הוא יש לשמוע זה יותר משאר מלאכות, היינו, שאין גדר המעשה האסור אלא בעשייה לחלס ולא בעשייה לחפץ, שהרי אין חפץ הנמלא ברשות אחת יותר חשוב מהיותו ברשות שניה, ותשיבות השינוי מרשות לרשות איננה נובעת מגדר מתחלס שבחפץ, אלא מתשיבות שים למעשה זה בעלמו (ולאמנס כן הוא בכל המלאכות שגדר האיסור הוא מקום המעשה ולא התוללה, לבל תמלאהו מבואר במלאכת הוללה ביותר).

והנה בהקדם זה יתבאר מ"ש שאין גדר מה שהחפץ נמלא ברשות השניה אלא להחשיב מעשה שלו כהוללה, ואמנם אין לרך הוללה בלא עקירה והנחה, ואין תשיבות הנחה אלא ע"ג מקום ד', ואין תשיבות הנחה ע"ג מקום ד' אלא בהיות החפץ נח, לבל ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיא, וזה הוא לגבי עיקר מעשה הוללה, וביחס למה לאמרן לאין לרך הוללה בלא הנחה, דס"ל לכיון שנקלט החפץ בלוויר הרשות נחשב כבר הונח, ואין תשיבות יותר במה שהוא ע"ג מקום ד', או במה שהוא נח שם, ולף שיונח אח"כ לא הוה תשיבות יותר לגבי מעשה הוללה שעשה (ונפק"מ לגבי מי שנתכוון שינוח ביד לחבר, ולחבר זה הניחו בקרקע, לאו יחשב שהיה שעשאוה לף אי אין יד לחבר תשובה), למעשה הוללה ליליה כבר נגמר במה שעשה שיקלט ברשות, והיינו, עקירה והנחה ליקלט.

השלמת גדר הנחה בקלוטה לר"ע - אין חשיבות יתר בהנחה בקרקע על פני קליטה

ויבואר יותר מה שלא מקשינן לר"ע כלמקשינן לר"י לקמן, לכאורה הא לא בעי לה אלא ברשות היחיד, והכא ליתח למיתרץ כל היכא שתרלה תנוח, למשמע דבעי לה ברשות היחיד דווקא, והיינו, לכיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה בזה נגמר המעשה, וכמי שהונח לרבנן (לפילו החזיקתו הרוח מקהו וסופו לנוח בתוך ד"ח), וכמו שמחשבותיו במה יעשה לח"כ עם החפץ במקום שיונח לא מקפיעים על דין הוללה לחית ליה (וכמו יולא ונכנס ועמד ביניהם), כך לר"ע להמעשה נגמר בקליטת החפץ, ליכא נפק"מ היכן יונח כל דבעי להאי קליטה, ולפילו לצורך הנחה שבמקום אחר.

יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע

ספק רבה במאי פליגי ר"ע ורבנן - אי בלמעלה מעשרה בוריקה או בקלוטה למטה מעשרה

ובעיקר בעית לרבה לריך ביאור להנה לבדי המשנה לכאורה ברור מלבו לפליגי בדינא למושיט מרה"י לרה"י ובהא לייירי מתני', ומהו לבעי רבה לי פליגי למעלה מי' ובמי ילפינן זורק ממושיט או למטה מי' ובקלוטה כמי שהונחה פליגי, וביותר קשה להדל פשט למושיט חייב, והיינו, מרה"י לרה"י).

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ולמאי לא נימא לבאי ילפינן זורק ממושיט

פליגי, ותכוויהו ס"ל ללא למרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"ל בגמ' זבחים בדעת ר"ע דמי חטאת נפסלים לפילו בהעביר מעל גבי הכלי כיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכא למאן דלא מהני האי סברא לגבי למעלה מי'), וגם לפון דילפינן זורק ממושיט לא נתבאר, לכיון דס"ל לר"ע לפילו זורק חייב הרי ממושיט לאו דווקא, ואין זה ילפותא אלא ללא שני ליה בין זריקה להושטה.

ונקדים בזה מה שכבר ביארנו במק"ח בגדרם החלוק למיני פעולת מהלך ההולאה, והיינו, זריקה, הושטה והעברה, וקילוד הלבדים שהובדלו בשייכות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שיש במעשה, דבהעברה ליתא חשיבות במעשה לאחד משני המקומות שנאמר שיש שייכות ביניהם, אבל בזריקה והושטה כיון שהעושה נאמר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר שפיש נמלא העושה.

וכן בין זריקה להושטה, שבהושטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, שיש בזה שינוי גדר לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהושטה נעשית ההנחה בידו והוא נמלא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף דזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה לחשיב שגופו נמלא במקום כוחו, אלא לכוחו הוה כגוף אחר לילה, וא"כ אין בהנחה דזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה אחר, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו לאחרו בהולילו ולמקה וחזרה ותפחה למטו בה מקום ליחוי. וכמק"ח התרכתי).

וכן בהקדם מש"כ בגדר החיסור הושטה מרה"י לרה"י דלרה"י, לחשיבא הולאה אף דהוי מרה"י לרה"י, מחמת לורך רה"י המפסיק ביניהם, והיינו לאין זה גדר ברשות אלא בחשיבות מעשה ההולאה (ולאמנם לשויות גופא הם גדר בחשיבות ההולאה), וע"כ יהיה זה תלוי במעשה ההולאה, ומה שיש להחשיב המעשה כנעשה בשלושת רשויות אלו. ולאמנם יש במעשה זריקה לחבר רשות שממנו נעקר עם רשות שהונח בו, לך אין בו להגדירם, לעקירה והנחה הייהם מעשה ברשות המוגדרת זה מכבר, ואין בהם להגדיל הרשות לגבי מעשה ההולאה.

ובהקדם זה תמלא מה ללגבי גדר זה לילא למימר דלאי ס"ל לקלוטה כמי שהונחה, הרי זריקה עלמה עוברת במקום שיש בו להגדיל העברה בשני רשויות היחיל הללו כהולאה שהיא לרך רשות הרבים, ואף לאין לוויל שהיא עוברת בו רה"ר, דהוא למעלה מי', הרי לא בעי רק להחשיב שני הרשויות כנפרדות מחמתו, ולא שיעבור בו, וכיון דהאי לוויל והאי לוויל, יש להחשיב הולאה מזה לזה כהולאה חשובה (ובמק"ח ביארנו ביתר לעיקר חשיבות הולאה דלרך רה"ר, הוא בתה שלא הונח שם), וזה חסרון שיש בזריקה מבהושטה, דאי לאו ס"ל לקלוטה כמי שהונחה, ליתא לחיובא משום לעבר לרך רשות הרבים, לכיון שהכל נעשה במעשה אחד, וליתא לאהלורי, ואי לאו משמעות אי הנחה ברשות הרבים ע"י דהוי לוויל למעל לויל שיש קליטה כדבר מוקלם, לא היה למעשה לזריקה גדר דהוי לרך רשות הרבים, אבל בהושטה שיש לו להפסיק ולהניח ברשות הרבים ביניהם, יש בעשם המעשה שלו משמעות שלא הונח ברשות הרבים.

ובזה יבואר לקלוק מה שאמר רבה דילפינן זורק ממושיט ולא אמר דילפינן זריקה מהושטה, כי אין גדר זה בזריקה בלותה להעביר דבר ממקום למקום, אלא במעשה לזורק שיש לו להחשיב שני המקומות לנפרדים, בתה שלא הניח שם.

ובזה יבואר גם מה שלא אמרינן דילפינן זורק ממושיט אלא בשם אמרינן קלוטה כמי שהונחה, דבאלו זה ודאי ליתא למילף, וכדאמרינן דבעינן להלכה לחייב זריקת ד"א, תמה דילפינן זורק ממושיט הוא רק אחר דילעינן לחייב בזריקה מרשות לרשות, ואחר דילעינן למחייב בהושטה.

ובזה יבואר גם אאין הכוונה אלא שני לן בין זריקה להושטה, אלא שיש שני ושני רק דילפינן

הקדמת חילוק זריקה הרשטה והעברה - שייבות מקום עקירה למקום הנחה לפי כח העושה

זריקה בהצטרפות קלוטה כמי שהונחה - מעבר החפץ באוויר מגדיר שתי הרשויות כנפרדות

דקדוק לישנא דילפינן זורק ממושיט - גדר מעשה הזורק המחשיב את שתי הרשויות כנפרדות

גדר הוצאה במושיט דרך רה"ר - הפסק אורך רה"ר כנותן חשיבות למעשה ההוצאה

כ"ע שגדר זריקה לי למרינן דקלוטה כמי שהונחה, הוי כהושטה בלא לינח דקלוטה כמי שהונחה.

ובזה יבואר מה שייכות יש בין עיקר דין המשנה דהושטה, לבין לידך גיסא דרבה, דפליגי בזורק למטה מי', ובלי למרינן קלוטה כמי שהונחה, דהא פליגי בסברת הושטה גופא, דר"ע סבר דהוי תליא בקלוטה כמי שהונחה וכו'. (ובזה גם יבואר שייכות דין זה למעביר ע"ג כלי דהוי מעביר ולוויר כלי ככלי וכו'. ודו"ק)

וגם יבואר מה דלי במילף זורק ממושיט פליגי בעינן למימר דלף דבנן ס"ל קלוטה כמי שהונחה, דלי לאו הכי לדפליגי בלמעלה מי' ליפלגו בלמטה מי', דלי ניחא דהא דלא ילפי דבנן זורק ממושיט הוי משום דלא ס"ל קלוטה כמי שהונחה, ומימלא אין לומות זריקה להושטה, וכדלמרן שזה עיקר הסברא לומתם, הרי דלף דבנן ילפי (אי לאו דס"ל קלוטה לאו כמי שהונחה למילי) ולא חלקו בזה (ובגמ' ליכא אלא למ"ד דפליגי בתרתי, ומתניתין לייתי בלמטה מי', ולהוליעך כוחן דרבנן דלף בזה פליגי, אבל להיפך לא).

ואחר העיון נראה תוספת ביאור בגדר מושיט מהיכ"י לרה"י דרך רה"ר, דכיון דלא מצאנו הבדל חשיבות בין היות חפץ ברשות הרבים לבין היות ברשות היחיד, ואין גדר בהולאה מה שרשות זו חשובה מזו, הרי שאין משמעות במעשה דהולאת החפץ, שעד עתה לא היה לחפץ מקום דהרשות אליה הוא הגיע, ובעשייתו הפליאו, וכמי שעובר ממקום לאחר למקום שהיה חלוק ממנו (כנהר או מחיצה וכו' (ואין כוונתנו לקושי דיש לעושה זה יותר מסתם מעבר, דלפשט דהוא הוי אינ מפליאו ואין לו בזה תוספת קושי, אבל כיון דלגבי לנשים או מקרים או מעשים הרגילים הוי תוספת, כבר איתא למשמעות זו)), אלא בהיותם דשויות שונות כבר חשוב מעשה דשינוי המקום לגבי מלאכת הולאה, אבל במושיט מהיכ"י לרה"י הרי ליתא לשינוי דשות, ובמה יחשב שינוי המקום יותר מהיות החפץ כבר ברשות היחיד להיות עשייתו למלאכת הולאה.

וע"כ נראה שגדר השינוי הוא לאו כמו שממרנו, היינו, דכיון דהיה מפסיק דשות הרבים דביניהם (ולא במובן שמסורה הנחתו אלא שעונה הנחתו), יש משמעות הפלאת החפץ להיותו ברשות שאליה הגיע, ומימלא איתא בהולאה זו גדר הולאה ברשויות שונות, מחמת חלוקתם, והוי מעשה הולאה חשובה.

ובזה יש לחלק בין מושיט מהיכ"י לרה"י דרה"י, ולהיפך, ממושיט מהיכ"י לרה"י דרה"י, דבמושיט מהיכ"י לרה"י ולהיפך, דשינוי הרשויות זו מזו הם בעלמן, הרי דחשיבות מעשה שינוי המקום מוגדר קודם המעשה, דמשמעות שינוי הרשויות קיימת זה מכבר, וממילא אין חשיבות המעשה נוגעת לעשה המעבר, אלא לצני קלוטיו, אבל במושיט שאין שונות הרשויות אלא בינהם לחפץ זה, ולמעשה זה (לחפץ דבעי ליה הכא, ולחפץ להעבירו דרך גגות), גם חשיבות המעשה כמעשה הולאה הוא מעשה סוגת המעשה, ואינה מוגדרת אלא בו, וממילא חשיבות המעשה הוא בעשה המעבר, ועל פיו יוגדרו קלוטיו, וע"כ יהיה זה דוקא במושיט וכו', וליתא לפטור דשניס וכו', ודוקא לאוכך רה"ר וכו'.

ואחר כל זאת יבואר מה שכתבנו לדעת רש"י אלא אמר כ"ע אלא בזורק אבל במעביר, היינו, שנמצא החפץ בידו, אפילו כ"ע מודה לא למרינן קלוטה כמי שהונחה, ואפילו ליכא למימר אגב יד, וכגון ליכא חוץ כולו לרשות, וכגון אלא עמד לפוש (או לדעת דבא לאגב יד לא הוי אגד, דהא לא מסתברא דפליג אדבה דהדר פשט דבמלמטה מי' פליגי, וכדהקשה תוס', דכיון דלכ"ע למעלה מג' הוי כלמטה מג' לדבנן, ואגב יד לא הוי אגד, ליכא למיפטר פשט ידו ונטל אחר מחוכה מקום שאים שעשאוה, דהפשט דבר נתחייב בהכנסתו לקליטת אוויר, ועוד יש להקשות לאי הכי ליכא להושטה מהיכ"י לרה"י דרך רה"ר למטה מי' לר"ע, כיון דבבר נתחייב דהולאה מהיכ"י לרה"ר לקליטה, ובתוס' תירלו אף לפליג דבה וס"ל כאבייי, אף אלא דבא לא אמר אלא הוי אגד, אלא למטה מי', ואיכא למימר דפליג דס"י על הג"ל

חילוק הוצאה מרה"י לרה"ר ממושיט - שינוי רשויות קבוע לעומת שינוי הנובע מעצם המעבר

תוספת ביאור במושיט מרה"י לרה"י - הצלחת מעבר חפץ דרך רה"ר מגדירה שינוי חשוב

יישוב שיטת רש"י במעביר בידו - קלוטה כמי שהונחה נאמרה דוקא בזורק ולא במעביר

מקום לקציץ למימר לפליג דבא לרבה דבית, וגם לי לגג יל הוה לגג, לחוק הוא לחלק בין למעלה ללמטה).

והיינו, דרב"י לקיטתו דס"ל שאין שייכות בין הנחה שהוא סיום מעשה למוליך להנחה לחפץ, ומה לחציך נח לגבי עקירה לאחר, לאף לי חציך נח לגבי עקירה לאחר לפצך ללא חציך כן לגבי סיום מעשה למוליך (וכגון במי שעמל לכתף, להטעוקר מידו והוליך לו העביר ד"ל והניח חייב), וכן להיפך, לאף לי חציך נח לגבי סיום מעשה למוליך, לפצך ללא יחצך נח לגבי עקירה לאחר (וכגון בקלוטה לר"ע להטעוקר מקליטה זו לא יחצך עוקר כיון ללא נח), וכמצנ"ת במק"ל.

(ועוד נראה להוכיח כן, להא הקצו לרב יוסף לאמר רבי היא מהא ללא לאמר רבי אלא במקורה והתינח ברה"י וכו', ולכאורה קצה להא לאמר רבי לעיל לחלק עקירת גופו מהכנסת עני ידו המלאה, דידו לא נייח, ואי לייבי ברה"י מקורה, מה מהני מה דידו לא נייח כיון לאפילו בלא ידו כמונח דמי מקום דיתא כמאן דמליא. ולפמצנ"ת ניחא לאמנס ולאי אס יעקור אחר מידו יחצך עקירה (או לפילו איהו אי איכא לצתי כוחות בדאס), אבל לגבי מעשה דמוליך אין זה נחצך עקירה כיון שמוליך בידו זו, והיינו, כדאמרן.)

ואחר כל האמור כאן יש לבאר בדיתר, חילוק שכתבנו בין הין קלוטה כמי שהונחה דמיא דר"ע, לבין דיתא כאמן דמליא וחפץ כאמן דמונח דמי דרבי, והא דפציטא ליה לשמואל דאחייב דבי שתים, והיינו, דחציך מונח לף לגבי עקירה, ואע"ג דלגבי קלוטה כמי שהונחה דר"ע לאמרו לאחות דלא חציך כמי הונחה אלא לגבי הנחה ולא לגבי עקירה.

(ודלא כר' יהודה לקמן דאיכא למ"ד דאחייב לף להעברה ד"ל שאחר הקליטה, ולא פליגי דבא ורב יוסף התם אלא מקום תולדה במקום אב). וכן יהיה זה תוספת ביאור בחילוק בין דדבילה שמינה לחציך הנחה לף בלאעלה מג', ומקום לאוויר רה"ר תופס על עשרה, מדין לאחזתו הרוח, דלא חציך הנחה אלא תוך ג' לרבנן (לף לחציך נח ע"ג מקומו, וכדלכתב ברש"י, וכדאמרן מהא דאוקמיה רבא דדר"י בדין סופו לנוח.)

והיינו דכמ"ש הא דבעינן להנחה הוא מקום דבאמת כן הוי הולאה אלא כדרך, שאין דרך הולאה באלא עקירה והנחה, והיינו, דלגבי עיקר שינוי שנעשה בחפץ במעשה הולאה (היינו, היותו לפני כן במקום זה ועתה במקום זה), ודאי חציך שנעשה, ואפילו בהיותו רק באוויר רשות (אבל אי לא הוה באוויר רשות לא, ומה שאמרו במעביר בידו אפילו ביותר מי', הוא מקום דגריר אחר גופו להוי באוויר רשות (וביותר די"ל דחציך מקום כן דנגרר אקרקע רשות, דהא מחייב בעמידה לפוף כהנחה אפילו עודו למעלה מי', אבל אין צורך לסברא זו לגבי העברה עצמה)), אבל כיון דאא הוי דרך הולאה אלא בעקירה והנחה, אין להחציך עושה דבר זה בחפץ כמוליך (היינו, לגבי חציבות המעשה בעושה לגבי איסור מלאכה).

תוספת ביאור בחילוק רבי ור"ע - פשיטות שמואל דרבי מחייב שתים אף אעקירה

יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה

גדר הנחה ביחס למעשה הוצאה - דרך הוצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

ועתה תראה כי בזה יהיה גדר הנחה ביחס למעשה הולאה בשתי פניס, האחד, מה דבאא זה הרי אא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהנחה (בהנחה, כמו ביולא ונכנס ואא עמד בינתיים, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד דרך רשות הרבים), והשני, לגבי סיום המעשה, אאא נסתיים מעשה הולאה להעושה אאא בהנחה, וזה שייך בהנחה לגבי חד ומשמעותו כבחלק הראשון אאא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה לאחר (בלופן שהוא מעשה אחד להיו חייבים עליו אי אאו מיעוט דשנים שעשאוה).

והנה לאמנס משמעות שני גדרים אאו להיות חסרון במעשה הולאה הוא כלשתב ברש"י לאין דרך הולאה וכו', אבל כמש"כ לעיל בביאור לאת דדרך הולאה, שהוא מקום למעשה הולאה הוא מעשה למיקום חפציס, ואין נחצך

מעשה (הנעשה) הולאה שגדלו שינוי מיקום חפצים, אלא כמה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמוליך משנה מקומו, ולא עשם המלאת מקום לחפץ.

(וכמשנ"ת לעיל שאין מעשה הולאה תשוב מלאכה מקום עילוי מצבו של חפץ קיים, או מקום המלאת המציאות לחפץ ממוקם, כי לא תשיב עילוי לבר כבורר וטוחן, מקום שאין משמעות קבועה לחפץ שנמצא במקום יותר משאינו, שהרי אין מקומו תשוב אלא לבעל החפץ לצורך שיש לו בזה, ואפילו הוי צורך במקום קבוע אין בצורך אלם אחד להגדיר עילוי בגדר החפץ עצמו, ואין זה מלאכה. ולא תשיב המלאת לבר כבונה וכותב, לאין לך לבר שאין לו מקום, ובחפץ המיטלטל אין מקום מנוחה (היינו, נח ע"ג משהו), תשוב יותר ממקום קיום (היינו, הנע בלוויל), להאי חפץ והאי חפץ, ואין זה אלא כהגעת המיטה וקניבת ירק אלא הוו מלאכה שיש עמה מחשבה, אלא הולאה היא מלאכת שינוי, היינו, שחשיבות שיש בחפץ אינה תולאת המעשה, להחפץ הוי תשוב לפני המעשה ואחריו בלותה המידה, וגם אין חשיבות חדשה לאית בית קרויה על שם העושה, שהחשיבות היא במקום, התשוב מעצמו, ולאו מדיליה, ומה לחשיב מלאכה הוא משום חשיבות הבדל מקום, ולא מעשם קיום מקום לו, והיינו, משום מה למחשבי אינשי מיקום לבריס בתופן כללי, ומימלא שינוי בזה הוה מעשה תשוב, וע"ע שם.)

וע"כ יהיה משמעות הולאה דווקא בבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום אחר מעשה, וכיון שאין היות לבר מקום (בבשות), חלק ממעשה הולאה אין מעשה השינוי שייך אלא ביחס למקום המסויים שבו הוא נמצא ביחס לגדרי מנוחה לאית ליה.

והן הן תרי גדרי לוויל המאורים לעיל, למה ללמד כ"ע קלוטה, היינו, בלוויל הרשות הכללי, ולא במה לחשיב תפיסת עשרה לקרקע רשות הרבים, והיינו, בבנח בתופן קבוע, כבבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויל עשרה להגדילו כנח בקרקע, למנוחתו הוי ממין מנוחה לקרקע, לאבל בנח ע"ג משהו, כיון ללא הוה מנוחה קבועה, לי ללאו להוה תוך ג' להוי כקרקע, לא הוי תשוב בלוויל קרקע, ללאינו ממינה.

ביאור גדר אוויר ברשות - קלוטה באוויר הרשות לעומת ביתא כמאן דמליא בקרקע

אבל יין קליטה דכ"ע ליאו משום תפיסת קרקע את לוויה, וביחס לקרקע שתחתיה, אלא ביחס לאוויר הרשות הכללי, וכמו ברשות היחיד לעולה על הרקיע, ובזה האוויר ליכא לגדר תוך כיון שהיא אחת, והחפץ הוי במקום שהוא חלק ממקום כולל, ובזה לא בעי שינוח, וכלאוויר כלי.

ואף למנס דולאי לף רבנן מודו לאיתא להאי גדר, היינו לאוויר רשות, אבל לגבי הנחה לא תשיבא להו כהונחה, לאין קליטה גדר רק בבבר, ולא במעשה לאחר בו, ואין שייך לעשות הנחה בתוך, למה לחשיב בתוך הוא מעשה הרשות, ותוך לאית לה, ולא להמניח. וכן יתבאר שאין זה כמו לאמר רבי לביתא כמאן דמליא אמי, לזהו גדר לאוויר דקרקע ולא דרשות, וכלכתב בבש"י להוא כמלא חפצים, וזהו תפיסת לאוויר כקרקע (אבל לא מחמת קרקע המסויימת להאי רשות, אלא האוויר עצמו יש לו חשיבות מחמת שמקורה, ועל שהרי פטור לרשות הרבים מקורה, הוי לפילו הוי קירויה ביותר מי').

ביאור צריכותא דמקום ד' לעקירה ולהנחה - הנחה במעשה עזיבה במקום מסויים הקבוע מראש

ויש בזה כדי ביאור לאמה לפשיטא ליה לגמ' בבעי עיקרה והנחה, ובעי לליהוי מע"ג מקום ד', והקשו תוס' מנ"ל הא, ובילאו, לכיון לאמה לחפץ הוי במקום הוא מטבעו כלאמרן (וכעין מה לאמרו לחי נושא את עצמו לגבי משא, כן הוא כאן לגבי מציאות בבר במקום), ומה לכה"ל וכה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לא יחשב מעשה ליליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא במה לחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחד מאחת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מאחת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמוליך במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרל, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעצמו.

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבלתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שממנו שעשה קיום החפץ במקום ואינו מעשה להמוגיה, ולפ מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה תשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא כמה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ד' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ד' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה שחשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ד' ולא על גבי מקום ד', לאין זה גדר בתולדת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה לבעי שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

סיכום גדרי הנחה כמעשה האדם - חילוק לשונות מניח, מנחה, ומקליט, ביחס לחפץ ולרשות

וא"כ נמצאנו כך, המעשה הוא הנחה, וגדר הנחה הוא אינו מעשה בחפץ ובמקום (לזה שמו הנחייה, והעושה שמו מנחה), אלא הוא מעשה אלם בחפץ לבד, והעושה, היינו, מניח, מעשה, היינו, הנחה, והנעשה בחפץ, היינו, מונח. וביחס לחפץ עצמו, המעשה הוא נוח, והחפץ נח. ומעשה שעושה את החפץ במקום הוא כך, העושה הוא מנחה, והמעשה הוא הנחייה, והחפץ הונחה. והעושה ברשות הוא מקליט, והעשייה היא הקלטה, ופעולת הרשות היא קלוטה כמו גמולה[ג].

יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה

והנה אחר האמור לעיל במח' ר"ע וחכ' נבוא לבאר גדר חשיבות קרקע לשות לאווירה לרבנן, לענין מה שנחשב חפץ הנמצא בהם בתוך הרשות, שלכאורה היה לומר כיון שעד י' חשוב רשות למה יהיה עדיפות בקרקעה יותר מאווירה (וכבר בילמנו שאין זה משום שיש בקרקע להניח החפץ, אלא רצה בעי שינוח ע"ג משהו אף שהוא בתוך ג' לקרקע, ובהכרח לאין חשיבות קרקע לרבנן כמקום הינוח).

עדיפות קרקע הרשות בהכלת החפץ - חיבור הקרקע לכלל מקומות הרשות בשולי כלי המכיל

ונראה בהקדם מה שבילמנו לעיל, שיש שלושה גדרים במקום חפץ - קיום, הנחה, והכלה כמעשה דמקום בחפץ

שלושה גדרים במקום חפץ - קיום, הנחה, והכלה כמעשה דמקום בחפץ

גדריס בחפץ הנמצא במקום, הקיום, ההנחה וההכלה. והקיום אינו מעשה בחפץ ומקום, שאניהם קיימים אלא מכוח המיקום שנעשה בהולמה, וההנחה הוא מעשה לילוף שניהם, והוא מעשה מי שהניח ולא אחר בחפץ (היינו, שאין חשוב מעשה להמקום בחפץ, כי הוא מעשה של מיקום למקום זה לעומת מקומות אחרים), אבל ההכלה היא מעשה המקום בחפץ, כי היות כלל המקום במשמעות אחת (ככלי), הוא גדר במקום עצמו, וההכלה מעשה למקום בחפץ שהוא מונח בתוך שלו, כמו לגבי תועלת שיש במה שהוא נמצא יחד עם שאר המוכלים (אלא מחמת קירבה, וכמו בשתי עיסות הנמצאות בכלי אחד המחחלס).

ובהקדם זה נראה לגבי גדר הכלה הנ"ל יהיה משמעות בקרקע הרשות יותר מאווירה, כי אף שאין האוויר חלוק, והוא חלק משאר הרשות (לאינו מקום מסויים לחלוק רשות לעצמו), ויש להחשיב הנמצא בו כנמצא בתוך הרשות, אך אין זה הגדר מחמת המקום המסויים, אלא מחמת כלל המקום, אבל קרקע הרשות מלבד מה שהיא כולה אחת, יש בכל מקום בה סיבה להיות חלק מן הרשות, כיון שהוא מחובר לכלל מקומות הרשות (כשולי כלי שהוא חלק מגדר הכלי כמכיל, שהרי לפנות הכלי הם כתוספת לו).

וע"כ הימצאות החפץ בקירבת מקום כזה, חשובה להכילו יחד עם שאר הנמצאים ברשות, והריהו בתוכה (ומה שאמר רצה לבעי שינוח הוא מקום חפץ עצמו, וכמו שבילמנו החילוק בין לילוף אלאי שיעור, לבנחו שניהם

א. ובהשתלשלות מעשה פשוט דעושה, מעשה, ותוצאה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה דאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֻעָשׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תוצאה (במֻעשה, ובמעושה), ומצב החפץ, העושה מנחה והמֻעָשׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התוצאה הינוח (במֻעשה הניח, במעושה מונח), ומצב החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח

ממקם לא בעי עליו, ובין מקרה לאחד נח ושני לא, לבעי שיהיה עליו לרשות, כי מה שהמעשה צריך שיהיה בחפץ בעל שיעור חשוב, אין זה מפום חשיבות שיש בחפץ (שבלא שיעור לא נחשב הוללה בו), אלא במעשה ההוללה שהוא ברשויות, ואין חשוב שינוי מרשות לרשות כמלאכה, אלא בחפץ כשיעור.

ולכאורה יש להקשות למה יהיה בעליו לחלי לאחל לגרף החלי השני לאחר שקניהם בגדל לאחל, ואין חשיבות בזה יותר מזה, ובילוכו כי ניחם לחשיבות שיש בחפץ ממוקם יהיה נח חשוב כממוקם יותר, וע"כ יהיה חלי שיעור המונח רחוי לגרף החלי שעובר לרך עליו, כי יש חשיבות בעליו לגבי חפץ העובר, לבל ניחם למעשה ההוללה לאין חשיבות יותר בחפץ נח, אין בגילוף זה משמעות לחלי המונח מגרף החלי שאינו, אלא הרי שניהם חשובים מונחים כאחת, כי הרשות מכילתם, וכן הוא בעניננו כי לגבי מעשה להעושה שהוא מעשה הוללה לרשויות, כיון שנמצא החפץ בתוך ג' כבר חשוב מעשה שלו כהנחה, לבל ניחם לחפץ בעינן שינוח), כי לף שההכלה הוא מעשה פחות חשוב מן ההינוח לגבי חפץ, לגבי מעשה שעושה ברשויות, הרי אין עושה רק הבאה להכלה (היינו, ע"י הנחה).

ומעתה יבואר למה לחלק ר"ע הוא בגדל זה, וזהו לשון קלוטה כמי שהונחה, היינו, לגבי מה להרשות כוללת כל החפצים הנמצאים בה, חפץ הנקלט בה כלול כחפץ שהונח בה (ושם קלוטה, היינו, מקרה לחפץ הכלול ברשות שיש בה כח קליטה, והוא קלוט שלה, כמי שהונחה, היינו, מעשה שנחשב הנחה, משום שעשה שהחפץ יהיה כלול ברשות והוא הונח בה), ולף לאין זה מעשה להעושה אלא להרשות, ר"ע לא בעי הנחה כמעשה נפרל ברשות שהונח בה, וחשובה הוללה. לבל ר' יהולה סבר לבעינן מעשה הנחה ברשות כמעשה נפרל, לבל מעשה הקלטה ברשות הרי כמעשה הנחה ברשות, לקלוטה כמה שהונחה.

בביאור מחלוקת ר"ע ור' יהודה - קלוטה כמי שהונחה משום הכלת הרשות או הנחה

וביתר ביאור והקלס שהנה יש ברשות לתת גדל בחפץ הנמצא בה בשני פנים, האחל, מה שהרשות כוללתו בה, וזה גדל כמה שהוא חלק מעשר לבריים הנמצאים בה (או יכולים להימצא), והשני, כמה שהוא נמצא בתוך רשות, וזה בדבר עצמו וביחס לרשות לעומת מה שלא שלא היה בה (ולא ביחס לעשר לבריים שיש לרשות לכלולם).

שני פנים בהשפעת הרשות על החפץ - הכנסת החפץ בכלל הרשות והיותו מוכל במקום מסויים

והמשל בזה כמו מה שמצאנו לכלי מלרף שני עיסות לענין חלה, ואין גדל בעיסה אחת יותר מן השניה, שהשיעור הוא לירוף שניהם, ואין סיבת לירופם מחמת עצמם, אלא הוא מעשה לכלי בכל עיסה ועיסה שהיא בתוכו שהיא במקום שהוא חלק ממקום כולל, וכיון שני עיסות אלו בתוכו מקום הנ"ל, יש להם להצטרף, וגדל היות העיסה האחת בכלי (ובלי גדל הלירוף), הוא כמו המשמעות הראשונה, והמשמעות השניה, היא כדוגמת מה לכתב רש"י בדעת ב"ש בשיטת כליס, דגאלים הנמצאים בכלי, הרי זה חשוב שהכלי עושה בהם מעשה שהם מונחים בתוכו, ולף שאין בהיותם בו שינוי במה שהגאלים מגמרים הכליס, יש בהם מעשה שהם בכלי לעומת מה שלא היו (ולבל זה מובן יותר במיס, וכלשתב רש"י לאין נחיס אלא בדבר שיש לו תוך (וזהו גדל ניחם לדבר לבר, ואין בעל התוך אלא כלי), לבל מאתנו גדל זה בכל ענין, כהא לכלי שרת מקדשים וכו').

וכן בענייננו שיהיה משמעות בדבר הנמצא ברשות שני גדלים, האחל, מה שהוא בתוך רשות, והוא כלול בכלל מקום הרשות, ויהיה גדלו אחל עם כלל הדברים הנמצאים ברשות, והשני, הוא במה שהוא נמצא במקום שהוא גם רשות, והוא מוכל ברשות.

ואחר העיון נראה לגדלים אלו בחפץ תלויים בשני גדלים שיש ברשות, האחל, בהיותה כוללת, וזה מעלה שיש בכל רשות שתהיה, וזה מחמת מה שהיא משמשת לאחת, ויש גדל לאחל בכל מקומותיה (וזה מחמת שהיא מוכנה לשימוש, לעומת מקום סתם שאין שימוש שבו קיום מוכנותם, אלא בשעה שמשתמשים), והגדל השני הוא בסוג השימוש שהיא מוכנה לו, ויש בכל המקומות שבה משמעות כוללת שאינם תלוקים בגדל זה, ובכל מקום ומקום שהוא מוכן לזה. וביחס לחפצים הנמצאים בתוך רשות, נראה

תליית גדרי החפץ בגדרי הרשות - כוללת ומשמשת כאחת לעומת סוג השימוש המיוחד לה

שזהו חילוק בין גדל החפצים כנמצאים ברשות, שיש בזה גדל הכנה לשימוש (מה שאין כן אם היו במקום שתם, שאף שיהיו רשויים לו יחשבו כמוכנים), ובין גדל החפצים כנמצאים ברשות המסויימת, שיש בזה גדל הכנה לשימוש המסוים שהרשות מוכנה להם (וכגון, ברה"י, שהם מוכנים לתשמיש, וברה"ר, שהם מוכנים להעברה).

ומעתה יש לבאר חילוק לענ"ד בין ר"ע ור"י, דלפי"ז שניהם מיירי בקלוטה, דהוא גדל מה שיש לרשות לתפוס החפץ (היינו, דלא ביחס למקום הינוח, שיש בחפץ עצמו סיבת שייכות דהוא מונח ע"י מקום זה), אלא נחלקו בזאיזה גדל יש לקליטת הרשות לתפוס החפץ.

מחלוקת ר"ע ור' יהודה בקליטה - אי מהני קלוטה לכלל הרשות או אף למקום מסויים

והיינו, דר"ע סבר דלא מהני קלוטה אלא לענין היות הרשות גדל כולל לכל הנמצא בה, וקלוטה כמי שהונחה למיא, וכמו שאר חפצים הנמצאים בה, וגדל זה אין הוא גדל ביחס למקום המסוים שבו נמצא החפץ, אלא ביחס כולל כנמצא ברשות, וע"כ לא יחשב המשך תנועת החפץ כעקירה ממקומו, כי אין לו הקליטה כתפיסת המקום המסוים שנמצא בו, שיש לקלוטו מקומו, ובודאי שאין להחשיב העברה ברשות עצמה, שהרי הרשות אחת היא.

ור' יהודה סבר שמהני קלוטה אף לענין המקום המסוים, ומשום דס"ל שהרשות קולטת ע"י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת לסתם מקום, הוא גדל בכל מקום ומקום להרשות, וכיון דגדל מקומות הרשות הוא, ואין הוא ביחס להנחת חפצים, אלא לשימוש בהם, לא בעי שיהיה החפץ מונח, דזה גדל בסתם מקום, ולא מקום שיש לו חשיבות לרשות, וע"כ יהיה גדל בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע"י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

ביאור השמטת דעת ר' יהודה לגבי מתניתין - לשיטתו חייב אף בפשט ידו ונטל אחר מתוכה

ולפי"ז יש לבאר מה דלא הביאו לעת ר' יהודה לגבי המשנה לילן, לכיון דסבר ר' יהודה שיש ברשות להגדיר כל מקומות שבה כמקומות הרשות, הרי שיש לחייב גם בפשט יד ילו והניחו בתוכה (ולא נימא כמה דלמר תום' בדעת ר"ע דכשנמצא בידו אין נחשב קלוטה, והיינו, דלר"ע אין הקליטה גדל במקום אלא ברשות, וע"כ אם תהיה תפוסה ע"י מקום מסוים וכביל לאדם, אין בקליטה להגדירה, אבל לר"י דחשובה קליטת הרשות גם ביחס למקומות, הרי שיש בזה גם להגדיר יד אדם כמקום הרשות).

דקדוק לשון הגמרא בר"ע ור' יהודה - לישנא דכמי בר"ע לעומת לישנא דכמה בר' יהודה

ואם כנים הדברים יבוא ליתנא דגמ' כמין חומר, דבדעת ר"ע למדו קלוטה כמי שהונחה למיא, ולשון כמי ולשון דימוי, היינו, ביחס לחפצים אחרים, וזה כמו שלמדנו לר"ע ביבר ביחס לרשות ככוללת דברים הנמצאים בה, ומבר לקלוטה דומה לחפץ שכן הונח ברשות לגבי גדרם הכולל, אבל בדעת ר"י למדו לשון לקלוטה כמה שהונחה, והיינו, שאין זה גדל ביחס להיות הרשות כוללת כל הנמצא בה, אלא ביחס למה שחשוב דבר הנמצא בה שהוא בתוך רשות לעומת חוץ לה, וזה לשון מה שזה גדל בדבר עצמו (ולא כמו לשון מי להוא ביחס לדברים אחרים שכן הונחו), ומשום דס"ל שהיותה קלוטה כמו שם הונחה, וע"כ לא למדה הגמ' ליתנא דדימוי כי הוא גדל בדבר עצמו.

בירור בגדר קלוטה לדעת ר"ע - גדרו שימוש רשות ולא תבולת מקום חפץ הממלא הרשות

והנה דזה יש לדקדק דמה שלמדנו בדעת ר"ע שגדל קלוטה הוא ביחס להיות הרשות אחת וכוללת כל מה שיש בתוכה, דאין הכוונה ביחס לחפצים הנמצאים בה מחמת שהיא מקומם, ובגדרי מקום חפץ, אלא ביחס לחפצים כנמצאים ברשות לבד, ובגדרי רשות שימוש, שזהו גדל שימוש, וכדלמדן, ולא גדל רשות הינוח חפצים (כדוגמת עמידה לכתף שאינה חשובה כהנחת חפץ משום שאין היא עמידה לנוח אלא עמידה לשימוש), כי אין גדל ברשות כמקום חפץ אלא שימוש. אבל אם היה ברשות גדל שהיא מקום חפץ, היה לפילו ר"ע מודה לר"י דכמה שהונחה, שהרי מקום חפץ הוא גדל קבוע, ואם יש ברשות לכלול מה שיש בתוכה בגדל זה, אז יהיה משמעות חיובית בהיות החפץ נקלט, ומשום דהוא ממלא הרשות, דביחס למקום חפץ יש לרשות גדל תכולה, וכיון שיש גדול לתכולה יהיה חפץ הנקלט ברשות (אי נימא דחשובה קלוטה כהונחה), כדבר שמונח במקום, ואף דאין קליטה כמקום הינוח, שאין לוויר מקום הינוח,

לגבי תכולה אין משמעות להינות, שהרבה המונח ושאינו מונח ימלאו את הרשות בשווה.

יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא

ולפי האמור לכאורה יש לבאר לעת רבי (לחייב שתייס ברשות מקורה, ומשום דביתא כמאן דמליא למיא, וכתב רש"י לנחשב כל המקום כמלא חפלים), והיינו, ללף שאמרנו שאין רשות מקום חפץ, אבל אם תהיה הרשות מוגבלת בתכולתה ומשום להיות מקורה יהיה משמעות מילוי להחשיב החפץ כמונח, לף שאין זה גדר לוויר הרשות.

ביאור דעת רבי בביתא כמאן דמליא - רשות מקורה מחשיבה תפיסת החפץ כחפץ מונח

וביתר ביאור המשמע ללף לסבר ר"ע שאין גדר קליטה כשהחפץ ביל לגם, וכמו שכתבו בתוס', הרי ולמי מולה עכ"פ לגי הוה ילו בתוך שלושה להחשיב כמונח, כי יש גדר בקרקע הרשות שהיא מקום הנחה יותר מן הלוויר, והיינו, שאין מה שאמרנו בגדר הרשות לר"ע שהיא לחת, לגא ביחס לקליטת לוויר שאין בו משמעות מקום, אבל גם יהיה משמעות מקום מגי לחר, גם ר"ע מולה שיהיה חשוב כמונח, כי אין המקום סתירה לרשות.

וכך היה נראה לומר בתחילה, ושוב זכיתי לראות לשה"ק לרש"י לכתב (פז. ד"ה כאמן למלי) בגדר שיש בביתא למימר לכאמן למלי וז"ל מתוך שהוא חשוב ומלא הבלא. ע"כ. ומבואר שלא כדבריו, ול"ב מה שאין רש"י זשה, ובפרט לחר לדברים מסכתין כתב (ה. ד"ה כאמן למלי) בגדר הנ"ל וז"ל לדבר הסתום מכל לד הרי הוא כמלא חפלים. ע"כ. וזה משמע לכאורה כדלאמרן לעיל.

הקושי מלשון רש"י חשוך ומלא הבלא - גדר מקום חפץ סותר הרשות והסברא בשימוש

ואחר העיון נראה לאיין בזה משום לגדר מקומות הרשות כמקום חפץ הוא לכן סתירה למשמעות הרשות, ולף דבמקום מוגבל יהיה משמעות כזאת, אין זה גדר ברשות, לחר שאין היא לגא משום שימוש, ולף שיהיה גדר מילוי במקום מקורה אין זה מקום הרשות שהיא משמעותה שימוש, וגדר כולל שיש לה להכלול כל מקומות הרשות הוא רק במשמעות זו, וע"כ כתב לכאורה כדלאמרן לעיל.

ואחר הבלא, והיינו, זה סברת ביחס לשימוש, ובמה שיש לסברת זו להגדיל לת לוויר הרשות.

וביאור לדברי הק' לריך לכמה הקדמות. הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבלוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שלקלקנו לין זה גגא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, וגגא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר לחר, ולגא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין ליחוד הרשות משום שהיא לחת ממש, והיינו, שלף שלגא יהיה בלוויר סיבת חילוק, לבל גם לגא יהיה בו סיבת עילוב, לבל בקרקע יש בה סיבת עילוב יהיה גדר בחפץ הנמלא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות משאר נמלא בלוויר, ולענין המלאה לו שחשובה הנחה.

הקדמת ביאור ללשון רש"י - חשיבות הקרקע לאיחוד הרשות לעומת קלוטה באוויר הרשות הכללי

ומיניה שזה גדר משום לרשות ולגא לשות עלמה, והיינו, ללגא כמו שאמרנו בדעת ר"ע לכלל לגא בעינן הנחה במקום, ודי בקליטת הרשות, ולוויר חשוב בקרקע לעניין הרשות (וע"ע מש"כ לעיל לאין ליצנע לתופסת עד עשרה נאמרה אלא לגבי כרמלית, ומשום אלא הוה מרשויות לאורייתא, אבל בזה"ל אין זה גדר תפיסת קרקע את לווירה, ואין בזה יותר מזה), וזה גדר לקלוטה, אבל מאן אגא ס"ל קלוטה וכו', אלא חשיב הנחה אלא במשום שהוא חלק מהרשות, ובזה יש עדיפות לקרקע, וכללאמרן, שיש בזה משמעות חיובית לאחר כל משומות הקרקע כרשות אחת.

ועוד יש להקשות כמה לדברים הל"ב בסוגיות. שיש להקשות לאי סבר רבי לביתא כמאן דמליא, לכאורה לא בעינן לאין קלוטה כמי שהונחה, וכמו שמשמע בדברי רש"י לאמר לאין לוויבו חשוב לוויר, אבל זה אינו, דהא בגמרא גיטין הובאו דברי רבי בלשון הקלוטה כמי שהונחה. וכן יש להקשות לאי עיקר הסברת הוא משום ביתא כמאן דמליא, הרי עיקר חסר מן

בירור הצ"ב בדעת רבי בכמה סוגיות - ראיית חצר שאינה מקורה ועיקר דעת רבי בקלוטה

הספר, והיה לפרש לחיירי במקורה. ועוד יש להקשות דבגמ' עירובין משמע לכ"ע סברי להא דביתא כמאן דמליא דמיא (ולפ"ז אתם הוא לענין רשויות דרבנן, אין לחלק, ועכ"פ היה לגמרא להקשות זה, וכמו להקשו לגבי החלפה). ועוד יש להקשות (וכן הוא בתוס') למה לזיה הביאו אתם מרבי לענין חלר, שהרי אינה מקורה, והכא משמע דלא מהן לפליג להעמיד דעת רבי בלא מקורה. ועוד יש לי להקשות ומכמ"ל. ולי נזה להוכיח לעיקר דעת רבי הוא בקלוטה כמי שהונחה, ומה לחמרו לחייבי במקורה, הוא בתוספת למה לסבר קלוטה וכו', ומשום ליוק לחלקו בלבך רה"י ולא לבך רה"ר או בהעברה וכו"י.

ועוד יש להקדים מה דמשמע לתוספת שיש במקורה אינו שייך למושגי רשות היחיד וגדליה, שלא לחו להעמיד הולאה דבהע"ב משום הא, אלא משום דלא דמי לדגלי מלבר.

ועוד יש להקדים בהא לחמר רבא לתוך ג' לרבנן בעינן שינוח ע"ג מקום, דמשמע שאין גדר לתוך ג' משום מקום חפץ, והל"ב ל"כ לחמי חייב בדבילה שמינה כיון דלא הוי תוך ג' (ולא יועיל זה סברות תוס' במקום ל'), וברש"י לא ביאר רק מה דלא חשיב רשותא לחבריתי כיון דאינו מסויים, אבל לא ביאר לחמי לא בעינן שיהיה תוך ג' (והוכחנו שאין בחפץ נח לחייב לבד, דהא לחמר רבא לבעי שתיהם, וכן ברוח דכתב רש"י לחייבי תוך ג'), וכן יש להקשות בחורי רה"י לאבעי דכרה"ר דמי.

הצ"ב בדין תוך שלשה לרבא - אמאי חייב בדבילה שמינה ובחורי רה"י כשאינו תוך ג'

ואין לתרץ דבדבילה שמנה חייבי שנחה בשופן קבוע יותר, דברש"י משמע דלא לחמר כ' יוחנן הא, אלא משום דלא תקפוץ לתוך ל', וגם ליתנא דר' יוחנן, והא לא נח הוא כשאר מקומות, והתם לחייבי לווקא תוך ג', ובחמת זה קושית גדולה בעיקר הסוגיא לעקירה והנחה מע"ג מ"ל, היינו, למה מועיל לחשיב ידו כמ"ל הרי לא הוה תוך ג', ואי נימא לאין מדם חולק רשות ואפילו יותר מג' וכעמוד ט', יותר יש לומר זה בלחזתו הרוח, ולמה בעי שיהיה בתוך ג', ואי נימא לבעי ג' משום הנחה על גבי מקום ל', לחמי חייב בכותל בתוך עשר בדבילה שמינה.

ועוד יש להקשות בהא לחמר ר' יוחנן בקיבל מי גשמים, והקשו והא בעינן לעקירה מע"ג מ"ל, ותירלו מעל גבי כותל, והקשו ללא נח, ותירלו בכותל משופע. ולא נתבאר היטיב להא ע"ג כותל משמע ברלשו יקר, ואי לא חשיב ליה נח, כ"ש לכותל משופע לא יחשב נח, ואי נימא ללא בעי למימר דנח ע"ג רחב כותל, לא"כ מה חילוש אית ביה, והרי גם בכותל משופע נח, וגם משמע ללא לחמרו כן משום חילושו אלא שנלחקו לזה.

הצ"ב בדין כותל משופע לקבלת גשמים - אי חשיב נח וסברת מיא לא עבידי דנייחי

וגם ל"ע אי חייבי בכותל משופע הרי שוב ליכא לעקירה מע"ג מ"ל, ללא משמע שהות מתלקט, וגם אין לומר דזה לתלי ביה מילי, וגם אין לומר לחפשר מנח עליה מילי, לכל אלו נאמרו רק במקום יקר, ולעניין טילוף, אבל לא לעניין כותל משופע.

ועוד קשה במה שאמרו דמיא לא עבידי לנייחי, ומשמע לאין זה משום ללא נח בכותל משופע, אלא כגדר כללי שאינם נחים, אלא בדבר שיש לו תוך, ולכאורה יותר היה להקשות דבאמת לא נחו, גם לריך ביאור בזיזה לופן חייבי בכותל משופע, דהא לאמרו כותל משופע בגלילת ספר שפיר, דהוא נמלא ברה"י והכותל משופע לרה"ר הנמלא למטה ממנו, אבל הכא אי חייבי להוא נמוך, הרי שיפועו בתוך חלילו, ולא חלר חביבו, ואי נימא להוא גבוה לוך יטול מכותל המשופע למטה הימינו. ול"ל לחייבי בשוחה, אבל לא נתבאר לוך יכה ויניח בילו ככה.

והנה בגמ' עירובין שאלו והא לא נח, ותירלו בכותל משופע ואחר כן שאלו לימא רבא כתנאי, ומשמע ללגבי הא ללא נח הי במה להוא תוך שלושה, ובלבתב שם רש"י להוה מרעא סמיכתא והוי כמונח לף בכותל שאינו משופע, אבל לא חשיב כהנחה ע"ג מקום, ול"כ הכא נמי למה בעו לכותל משופע, הוה ליה למימר להוא בתוך ג' לכותל, וגם אי נימא ללא הוי תוך ג', למה נחשב עקירה מעל גבי מקום ל', וגם מאי שנא מהא לאחזתו הרוח לבעי תוך ג'.

יישוב חילוק כותל מאחזותו הרוח ברש"י - כותל חשוב מקום אוויר משא"כ ברוח לבדה

ומרש"י משמע לקמן דלמ"ד כותל חשוב מקום מסויים, ולא הוי אלא לאוויר לשות הכלים, חשיב מקום, ולא הוי כמחזתו הרוח, והווי מקום לוויר לשות הכלים, אבל במחזתו הרוח אין מקום שמחזתו שם חשוב מקום, למ"ד הוא שם אלא מחמת הרוח, וע"כ בעינן שיהיה תוך ג' לקרקע, לחשיב מקום הקרקע, אבל אין זה נחשב להוא במקום זה, אלא אם כן ע"ג מקהו, ותרתי כי זה גדר בחפץ, והיינו, דאם יהיה המקום מניחו כבותל לבדילה שהוא מחזיקה, כבר חשוב להחפץ נמצא במקום, אבל תוך ג' לקרקע לף שהוא במקום הקרקע, כיון שלא נח, אין חשוב מציאותו שם כנמצא במקום זה, ובזה חילק רבא בין מתגלגל בלוויר, שאין במצבו הנוכחי סיבה שיהיה נח, שבזה ולאי אין לומר שנמצא במקום לקרקע אם לא שיהיה נח ע"ג מקהו, או שתתחזו הרוח, אבל בסופו לנוח, הכי שהיה לומר לכיון שהוא כמחפץ מקום מנוחה, והכי בתוך ג' לקרקע המחפצת זאת, יחשב כנמצא בה, ולף שבכוחו הנ"ל יצא מן המקום הזה, בזמן שנמצא במקום יחשב שנמצא, וזה אינו, ובעי להנחה ע"ג מקהו.

דקדוק שינוי הלשון שינוח והנחה - חילוק בין זורק למקום מכוון לזורק שלא נתכוון

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון דלמ"ד כ' יוחנן שינוח ע"ג מקהו, ורבא אמר בבעי הנחה ע"ג מקהו הוא בלווקא, דכ' יוחנן חייבי במי שזרק למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא דגלגלתו הרוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא דאין לו להתחייב רק אם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוח ע"ג מקהו, אבל בהא דרבא הכי אין מעשה שלו להניח במקום זה, בבעי לזכות לרה"י, ולף דזרק בתוך ג' לרה"ר לחשיב הנחה במקום חיוב, אין חשוב הנחה אם לא נח ע"ג מקהו (ויש להסתפק אי בעינן למחשבתו בזה, או לאין מחשבתו אלא במקום ולא בהנחה).

ובזה יבואר חילוקי הדיון דנח, והנחה בחיסקופה, והיינו, דלמה בעי כ' יוחנן שיהיה עומד במקום, הכי בחזיתו אין הדבר הוא נמצא במקום, ואם יצא מידו לף אין לו לנוח ויפול רגע קטן שיעמוד מקום מחזיה קולמת הוי כמו הרוח, אבל לרבא בבעי להנחה ע"ג מקהו, בכדי להיחשב הנחה בלותו מקום, הכי ולאי אין קיום רגעי שיש לאחר עזיבתו נחשב כהנחה ע"ג מקהו, להנחה היא מעשה, והכי זה כתוב ג' ולא נח, ואם יחטוף לאחר עזיבתו אין חשוב כעקירה, אלא ביטול העזיבה.

יסוד החילוק בין הנחה לנח - הנחה מעשה חיבור חפץ ומקום ונח הוא מצב

ובית ביאור להנחה היא פעולת מיקום חפץ, וזהו מעשה בחפץ ומקום, כחיבורם זה לזה, ולא רק עזיבתם לעצמם (ובמה שיש לחפץ ומקום להתמיס אחד לאחר), אבל גדר נח הוא במקום וחפץ לבדם, ואחר הנחת החפץ והנחייתו למקום מסויים, וכיון שכן הכי זה מעשה למקום בחפץ, שהמקום קבוע והחפץ נע, ובזה לא בעינן רק שיהיה החפץ ראוי להיות במקום, והיינו, דלמר כ' יוחנן לעון נח (שאין נח מעשה בדבר, אלא מצב דבר).

מה דלא הביאו דינא דרבא בקיבל גשמים - במי גשמים ליכא מעשה הנחה אלא עקירת המונח

ובזה יבואר מה דלא הביאו לדרבא בקיבל מי גשמים, דהא התם אין ההנחה מעשה דיליה, אלא הכי רק עוקר דבר מונח, וע"כ יועיל לזה כותל מקופע, אבל הקשו אזה כי לף שיש במנוחה רגעית לשייך חפץ למקום לעניין עקירתו, זה הגדר הוא ביחס לחפץ, ומה שיש לו לנוח, אבל חפץ שאינו עשוי לנוח אין בעמידתו הרגעית גדר עמידה כלל, וכמו סברת אין סופו לנוח, שהוא גדר בחפץ אם רצוי מצבו להגדיר מיקום, וזה שנתחדש בדברי רבא למיס ע"ג מיס זהי הנחתן, והיינו, לף בניידי ולאלי המקום עצמו, היינו, מיס התחתונים, כיון שאין ניידות חפץ חיסרון ביחס למקום כזה, היינו, הנחתן.

החילוק בין כותל משופע לרוח - שלילת דימוי מים לספר משום דלא עבידי דנייחי

והנה יש לנו לבאר חילוק מה נח לכותל משופע לא בעי תוך ג', לעומת לאחזתו הרוח בבעי תוך ג', והיה לומר נח לכותל משופע הוא כמו בבילה שמינה, שהוא נח בלופן קבוע, וע"כ חשיב הנחה לפילו בלווירה, אבל מגמרא דמי גשמים משמע לכותל משופע אין הוא מחמת שנח לאורך זמן, דאי משום הא מה קס"ד למיוי מים לספר, ולף שאכן לאחת הגמ' הדימוי משום דלא עבידי דנייחי, לא משמע דשהחילוק הוא שספר נח ולא זז בכותל משופע ומים זזים, דהיה לגמ' לומר בפשטות לספר נח ומים לא נח, וגם ברש"י שאמר לאין מים נחים אלא בדבר שיש לו תוך, ולאחת הגמ', משמע

שאינה דווקא לכותל מקופע, אלא לפילו לגג כותל, מהא אלא תרלו כן (דבמשנה לספר ניחא אלא תרלו כן שהרי בעינן שיהיה ברשות הרבים, וגג הכותל הוי רשות היחיד, ואלא מחייב, אבל הכא בעינן שיהיה ברשות היחיד, וגג הכותל הוי רשות היחיד, והוה ליה למימר לחייבי שנח לגג לכותל), ומשמע אלף גג הכותל לא הוה חשיב נח במיס, כיון אלא עבידי לנייחי אלא ניידי.

וא"כ אין לחייב הגמ' משום לכותל מקופע אינו ככותל יצר ואין מיס נחים עליו לאורך זמן (ואפשר לעל לשם כותל לכן יחשבו כנחו, אלא למשמע ליה לגמרא לאיכא חילוק בין גשמיס, וברישא הו"א לחילוקו הוא לקלט חשיב עקירה (היינו, כמו שאמרו לעקר ממקומו חשיב הנחה למי שנח בידו, כן הוא בעניינו לכיון לקלט ועיכבו מהילוכו יחשב עקירה), ואי נימא לחייבי ברשם כותל ליכא חילוק שהרי נח, והוא עוקר ממש, אבל בכותל מקופע אם הניח ידו על הכותל וקיבל הגשמיס השופעים עליו יש לומר אלא חשיב עקירה אלא בקלט, והיינו חילוקא דר' יוחנן, וזה שאמרו לפילו קלט לא מחייב כיון אלא נח, ואלא עקר מרשות), ולכאורה אף בספר אין הכוונה שנח ועומד במקומו, אלא נח ונגרר עליו עד שנופל לארץ, וחשיב נח ומחייב לפילו בתוך י', וא"כ קשה מאי שנא מרוח שאינה ע"ג מקום ניחא, דבעי לווקא תוך ג', כלשנת ברש"י עילוקין למעלה מג' הוה מקום פטור אלו כרמלית).

יישוב חילוק כותל מרוח בשני גורמים - מקום הנחתו וגדר כח התומך בחפץ באוויר

ונראה שהוא תלוי בשנים, האחד, הוא מקום שיבת מה שנח, וזה בשני לופנים, האחד, בחפץ לבד, היינו, שאינו זז, והשני, בחפץ ומקום יחד, שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו נפילה שתם, ויש חשיבות בדבר שנח על מקום יותר מדבר שנח שתם, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיחשב שנמצא במקום הקרקע, ודי רק במה שאינו זז, אבל בשאויר בעינן גם שיהיה נתמך, ולף שאין זה תמיכה כדי אי תזוזה, כיון שמה שהחפץ זז הוא על מקום, כבר חשוב כנח (לעומת קלוטה לעלא), אבל אין הגדר שהוא נח לכותל והכותל מקומו (וכמו לאמר ר"ת בטח על פני לבינה דבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, אלא מקומו הוא לאויר רה"ר לשולט על עשרה (ומקום ד' דיליה, ל"ל אי להוא תחתיו (ונלטרך לומר לעלא בעי תוך ג' לענין הנחה מע"ג מקום ד'), אי לעלא בעי מקום ד' אלא בדבר שהוא שטח חלוק מעיקר הרשות כמו יד וכו', אבל המונח באויר הרשות חשיב הנחה ברשות (ולא במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט' שאינו רחב ד').

טו. בגדר הנחה תוך ג'

והנה אמרו לתוך ג' כ"ע אמרו (חכ' וכ"ע) לחייב, ובפשטות משמע אלף אלא סברי דבנן אין קלוטה כמי שהונחה לגבי י"ט, לגבי תוך ג' אמרו לקליטת תוך ג' לקרקע כמי שהונחה ממיא, משמע לאמרו זה אמי שזרק מרה"י לרה"י דרך רה"ר תוך ג' כמו תוך י' דר"ע, וזה אמר רבא דבנן דבעו תוך ג' גם בעי הנחה ע"ג מקום, וכתב רש"י, היינו, אלא נימא לתוך ג' דחכ' כתוך י' דר"ע, וקליטתה כמי שהונחה, ואלא בעינן הנחה כלל אלא בעי, וע' בתוס' שהקשו לסתמא דבריית לחייב לפילו לא הונח, וכאמרן.

ביאור המוסכם לחכמים ולר"ע בתוך ג' - חלוקת גדרי אוויר רה"ר לשלושה מקומות חלוקים

והנראה לומר בזה להבריית לא בזה אלא לבאר חלוקת הבעות בשלושת מקומות אלו בשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא לאמרו לר"ע מודו לאמעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות לחייבי להולאה מרה"י לרה"ר, ולמעלה מי' הוא מקום שרק כמותיט, לליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והבריית אמרה אינו אסור אלא מקום שבות, וכתב רש"י, היינו, מקום עירובי חצירות, וזה לא מקום שעובר דרך רשות הרבים, ואסור לפילו בלי הפסק), אבל לא להשוות פרטי דיניהם, ולאמרו למעלה מי' לא חשיב רשות

הרבים כלל, ולמטה הוא מח' וכו', לעיקרה של בריתא בלה לחלק לווייר רשות הרבים שהוא בשלוקה וכו'.

ולכאורה ביאור הדברים הוא לתוך ג' לף לי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג', לתוך ג' חשוב שנמצא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוך ג' לרבנן לריך הנחה ע"ג משהו) משמע דר"ע לא בעי שינוח תוך ג', ואפנס פשיטא לר"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג משהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ לישנא נפק"מ, דהא אמרו דר"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתיים (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם לפשר דס"ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו').

עדיפות תוך ג' מלמעלה מג' - חשיבות כקרקע ממש ונפק"מ לר"ע בחיוב שתים בתוך ג'

ואמר רבא לרבנן לריך הנחה וכו', והיינו, דמה לר"ע ורבנן לא פליגי הוא רק לענין לחשיב כמקום קרקע ולא לוויר, אבל מלבד זה ליכא מח' לי לריך הנחה וכו', וכמו לאמרו ללא אמר רבא זה אלא בזורק אבל במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, וזה יתכן לפילו לר"ע, והיינו, דהא אמרו בתוס' לף ר"ע מודה לאי הוה ביה עני ובעה"ב לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר לאפ' רבי יהודה דס"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מאלמנו דבעי למיעוט דזה עוקר וזה מניח, ובעירובין אמרו דס"ל הא לרבא, ומחלק בין כותל משופע לשאינו לענין תוך עשרה ונח ע"ג משהו, וכן לרבי לחילק עקירת גופו ומילו ושתים שעשאוה, ומשמע דס"ל מתניתין ולא מחייב אמה שביל עני ובעה"ב, ולפילו במקורה, כדבעי הגמ' לאוקמי מתניתין כוותיה).

ויש להקשות לכיון דאמר רבא לרבנן תוך ג' במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, והרי תוך י' לר"ע הוה כתוך ג' לרבנן, י"ל דגם לא בעי הנחה, ואמאי פטור ביד עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דס"ל אגד יד שמיה אגד, אבל לאבוי קשה, ואף לרבא אם נראה לומר דלא פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות דלא חייב עד שיניח גופו), ול"ל דלף לר"ע שאני למטה מג' מלמעלה מג', והיינו, מה דאמרו בבריתא דר"ע מוקו תוך ג'.

הקושי ממעביר תוך שלשה לר"ע - אמאי פטור ביד עני ובעה"ב באגד יד לאו אגד

ועוד יש לדקדק בדעת ר"ע אי ס"ל דאמרינן קלוטה כמי שהונחה בהעברה ד"א ברשות הרבים (ונפק"מ בעקר אחר וקיבל או בנקף וכו', דאי אמרינן קלוטה כמי שהונחה הרי ליכא הנחה, ואי ללו ליכא), ואם נאמר דלא אמרינן יש ללון בזורק תוך ג' וכו', והיינו, דאיך שייכה בעינן לחלק בין שלושת גדרים אלו דלי שייכות לדברי רבא שהוא אין נוסף על מה דבעינן תוך ג' (ובפרט לפשיטת רש"י דזיז כל שהו לרבי חייב, ולא פטרינן כמו במקום פטור, דיש לחלק בין תוך עשרה למעלה), וכ"ע לא פליגי דעדיפי תוך ג' מלמעלה מג', דזה חשוב כנמצא בקרקע הרשות, וזה אינו אלא בלווירה.

חקירה בגדר אוויר לעומת קרקע - דקדוק לישנא דרש"י דאין אווירו חשוב אוויר במקורה

והנה בהקדם הנ"ל יש לחקור בגדר לווייר לעומת קרקע למשמע לענייו הולאה להוא מקום גרוע, מקום לאין לווייר מקום הינוח, אם זה חוסר חשיבות לענייו הנחה, או שהוא גם גדר חיובי, והשוביס לווייר וקרקע שני סוגי מקום. והנה בביאור ביתא כאלו למליא לרבי, כתב רש"י, דדבר הסתום מכל לד אין לווירו חשוב לווייר, ומלשון זו משמע דיש גדר חיובי בלווייר, ומקום מקורה חסר גדר זה, דאי בעי למימר להוא יותר מסתם לווייר היה לו לומר לחשוב כקרקע, ולא שאינו חשוב לווייר, ומשמע דקרקע ולווייר שניהם סוגי מקומות דרשות. ובאמת דכן משמע מדין דדבילה שאינה דאי לא נימא כתום' להוא מקום כותל, או קרקע שתחתיה, אז יהיה ביאורו שאין חסרון בלווייר דשות הרבים במקום דרשות, אלא הוא חסרון בהנחת החפץ, אבל אם יהיה בלופן דליכא חסרון דלא נח, חשוב הלווייר ככל מקומות הרשות.

ומעתה יש לומר דאף חשיבות שיש בקרקע, אין זה מקום שהוא עיקר מקום הרשות, אלא רק לגבי הנחת חפץ, ואין הנחת חפץ מעיקרי חשיבות רשות (ולא אמרו לעון תופסת אלא בכרמלית ולא ברשות הרבים, שאין

לוויר רשות הרבים נתפס ע"י קרקע, אלא משום דאלטו ניה רבים).

בק' הגמ' דהנחה ביד לא הוי הנחה מעגמ"ד - יד אדם מקום נפרד מקרקע הרשות אף שאינה חולקת

וביתר ביאור שהנה בקושיא לגמ' להנחה ביד אלא הוי הנחה מע"ג מקום ד', לכאורה צ"ב להיה להקשות ביותר אלא הוי הנחה ברשות, דאין היא קרקע הרשות אלא תוך ג' לה, ואי תימא דאין יד אדם רשות לעצמה משום שגופו נייח מקרקע, למה לא נימא הכי גם לגבי מקום ד', דהנחה ליד אדם חשובה כהנחה ע"ג קרקע לגופו עומד עליה, ולכאורה ביאור דבר זה הוא שאין הנחה החמורה גדר ברשות, אלא במקום הרשות, ויד אדם חשובה ברשות, ואינה חולקת רשות לעצמה, אבל לגבי מקום להרשות הרי היא מקום לעצמה.

וביאור שני גדרים אלו הוא, אלא שתהיה הרשות כולה דבר אחד (כמו לענין הנחת שתי חצאי שיעור (לדעת הבבלי בכל הרשות, ולדעת הירו' בתוך ד"א), אין חשוב החפץ מונח על כל הרשות (והעבירה צ"ל בהכ"ר תוכיח), אלא רק על מקום המסויים שמונח בו, והנחה החמורה היא מעשה להנחת חפץ במקום מסויים זה, וע"כ הנחה ביד אדם אף שהיה חשובה הנחה לגבי הרשות כמו הנחה בקרקע ומשום דגופו נייח, לגבי הנחה למקום חשובה הנחה ביד כמקום נפרד מקרקע הרשות.

חילוק למעלה מי' דמשא בני קהת מבעיא דאביי - חילוק גדר יד אדם לפי מקום עמידת גופו

ויש לדקדק בזה להא דאמרו לילפינן ממשא בני קהת דהמוליך בידו למעלה מי' חייב, והקשה רש"י מהא דהזורק למעלה מי', ותירץ דזה דווקא בהזורק, אבל במעביר חייב. ומקושייתו משמע דחייב אפילו בהנחת גופו ועדיין ידו למעלה מי' (דאל"כ הוה ליה לתרץ דלגבי הנחה בעינן למטה מי', אבל העברה עלמה אפילו למעלה מי', וכמו במעביר דרך כרמלית).

והנה בבעיא לאביי ידו של אדם מהו שתעשה בכרמלית חילקו הכא למעלה מי' והכא למטה מי', וכתב רש"י, דלמעלה מי' הוא דווקא מקום פטור, וכמו דאמרו בהזורק למעלה מי' דאל הוי רה"ר למעלה מי', וקשה להא הכא הוא כמו מעביר דהא המוליך, היינו, מרה"י לרה"ר, ונדל"ל דהתם דגופו הוה ברה"ר, גם חפץ המונח בידו למעלה מי' חשוב ברשות הרבים, אבל היכא דגופו אינו ברשות הרבים, אין חפץ המונח בידו חשוב ברה"ר (ומזה נלמה דסבר רש"י דאל כתוס' דפסיטא ליה דאם החזיק טרסקל למעלה מעשרה והניח בעה"ב בידו פטור משום שאין רה"ר למעלה מי"ף אלא כיון שהוא מונח בידו וגופו נייח יש לחייב כאילו הוה ברשות הרבים, לולי דיב"י דהוי רה"י).

וטעם זה הוא לכאורה כדאמרן, כי לגבי שם רשות אין ידו חשובה להיחלק מקרקע דגופו מנח עליה, אבל שם אין גופו ברשות אין ידו חשובה להיחשב כקרקע הרשות, אלא כאווירא, וזה דווקא תוך י'.

וכל אלו הם גדרים במקום ועתה נחזינה לרשות, ומה דאמרו קלוטה כמי שהונחה דמיא דאמרינן שהרשות הריהי ככלי והיא מכילה החפץ (כמו שאמרו לא תוכל ומתרגם לית לך רשו), ואין בהיות בה חפץ תוספת, ומ"כ לכאורה לי במה שיעשוך חפץ, ותהיה הרשות תופסתו, וזה הנחה דילה, היינו, דזה מעשה שיש לאדם לעשות במקום חפץ ברשות, אלא שלכאורה אין שייך גדר זה כיחס למי שרק מעביר חפץ ברשות לצורך הנחתו ברשות אחרת, דזה לא נחשב שעוזב החפץ לתפיסת הרשות אלא הריהו מבריח אותו ממנה.

טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב

פטור זה עוקר וזה מניח - קושיא ממ"נ אי אסור מאיסור מלאכה או שלא עשה

גמ' (ג.) שניהן פטורין והא לתעבידא מלאכה מבינייהו תניא ר' אומר מעשה בחרש בעשותה העוקה את כולה ולא העוקה את מקלתה יחיד ועשה אותה חייב שנים ועשו אותה פטורין מיתמר נמי מ"ר חייא בר גמלא נזרקה מפי חבורה ולמדו בעשותה יחיד שעשאה חייב שנים שעשאוה פטורין. ע"כ.

והנה במה לילפי פטור דזה עוקר וזה מניח מפרשת חטאת לכתיב בעשותה ולא

העושה מקלתה, קשה לממ"נ לי לסוד מקלח ללא תעשה כל מלאכה, הרי עשה מעשה האסור וחטא בשגגה בעשותו לותו וכו', ולי לינו לסוד מקלח ללא תעשה כל מלאכה, הרי זה כלא עשה כלום (וכמו לכתב רש"י ללי פטרינן מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת, לא בעינן למיעוט לשאר חטא בה, והיינו, כי לין זה חטא כלל).

גדר מלאכה כחפצא דאיסורא מוגמר - מיעוט בעשותה הוי בחוטא ולא בהגדרת מעשה האיסור

והנה בהא לתמהו לממי שניהם פטורין לממו לחייב משום ללתעבלת מלאכה מבנייהו, ולכאורה זה לכר חילוק, לכיון להלי לא עביד כולה והלי לא עביד כולה, לית נחייב האחד על מעשה לחבירו, ומהו לפשיטא ליה. וכבר בילרנו במק"מ עיקר גדרי לילוף שניס שעשו, ומה שהוא לבר פשוט ללין האחד תלוי בחבירו לגבי לסור, ולי חייבין, כל לחד חייב חטאת לעלמו, ולין שיתוף לאיסור, והיינו, למינח ללא תעשה כל מלאכה היה לחייב כל לחד על מעשה שלו לבד (בהיותו חלק מסידת תולאת כל המלאכה).

וביאור הדבר הוא להמלאכה עלמה לינה המעשה האסור אלא עשייתה, והעשייה לינה המלאכה עלמה, והמלאכה היא כמו חפלא לאיסורא, ועשיית העושה כאילו היא בדבר מוגמר (וכמו שנאמר בנבילה שאף שאיסורה בכולה יתחייב על אכילת כזית ממנה, כי לין סיבת היות הנבילה חפלא לאיסורא, גם סיבת איסור אכילתה, וזה לעומת איסור אבר מן החי למאן דס"ל ללין חייב אלא באכילת אבר שלם בשת אחת, והיינו, שגדר איסור חפלא לאבר מן החי הוא אותו גדר לאיסור אכילה (עכ"פ ביחס לאבר)).

גדר חפצא דאיסורא אמעשה – דימוי הנ"ל לשיעור כזית כדי אבילת פרס

אבל לבר זה ל"ב שאמנם יש להבין גדר חפלא לאיסורא ביחס לבר הקיים לפני שיעשה האיסור, וכאלב ודם שהם לבר אסור וקיים אף בלא אכילתם, אבל קשה איך יהיה מלאכה הנעשית ע"י מעשה, שהובה חפלא לאיסורא קודם המעשה שעושה אותה. ואין זה קושיא, לאין הכוונה שיהיה התולאה שטרם נהייתה החפלא לאיסורא, אלא לי במה שאסרה תורה מלאכה, שיהיה גדר מלאכה בנפרל מהמעשה.

וזה למי לאכילת חלי זית חלב המלטרפת לאכילת חלי זית תוך כדי אכילת פרס, שאף שאין חלי זית אסורה (לענין חטאת וכרת), תלוף אכילה זו לאכילה שעשתה בתוך כדי אכילת פרס, כי אין האיסור בליעה, אלא אכילה שאינה מתחלקת ע"י בליעות הרבה, ואף זה יהיה בכמה אכילות הרי שהאיסור ילרפס (ואין זה כמו באיסור מזיק לבענין שיהיה מעשה אלו סיבה מספקת לתולאה המחייבת, והתחלשות מעשה הרי היא כמעשה נפרל ואין להס להלטרף), כי אחר שהתורה אמרה אין אכילת כזית תוך כדי אכילת פרס הרי זה כמושג קיים קודם מעשה של העושה, ולא תהיה הבליעה אלא לרך לעשות האיסור, ולא המעשה עלמו (וכמו לכתב רש"י לעיקר איסור לאכילת כזית נאמר בכזית איסור המעורבת בפרס להיתר, וכאילו אסרו לאכול פרס שיש בו כזית מבבריס האסורים).

ואף לגבי מלאכה הוא כך שאחר שאמרה תורה שם מלאכה בלי יחס לעושה ולמעשה, יהיה האיסור הוא לעשות מעשה מלאכה, היינו, מעשה שיש להגדירו כמעשה מלאכה, ואם תהיה המלאכה בנויה מכמה מעשים נפרלים, הרי שכל מעשה ומעשה יחשב כמעשה מלאכה לעלמו, כי אין המלאכה מעשה האיסור שנאמר שחשובים כלל המעשים כמעשה אחד (וכמו עיוני ליוה"כ שחשובים כל חלקי היום כאחד ומעשה אחד, לענין קיום עיוני ובילול להנפש אשר לא תעונה), וא"כ הרי שבשם המלאכה נעשתה אף שיהיה קיומה מעול סיבות יש להגדיל את העושה מקלתה כעושה איסור. ואף שהוא יהיה רק סיבה אחת מיני כמה סיבות, שגרמו את היעשות המלאכה ובזה יש להגדיל מעשה שלו כמעשה למלאכה, וזה גדר האיסור האמור בקרא אלא תעשה כל מלאכה (וכמו לא תעשה לך פסל).

ובגדר זה בשאת לא נאמעט העושה מקלתה, כי אף העושה מקלתה אם הוא אדר עשיית המלאכה, אשר כעושה מעשה מלאכה, ומימלא יש לחייב בשף בשניס שעשאוה, ומיעוט אחטאת אין הוא מיעוט במעשה האיסור, שאין

נחשב מעשה מלאכה אלא במעשה שהוא סיבת כל המלאכה (כי אין זה שייך לדיני חטאת, אלא להגדרת איסור מעשה מלאכה, ואין ללומדו מדיני חטאת וגם אם היה זה הגדרה במעשה מלאכה לא הוה בעינן לכמה מיעוטים, דזה עוקר וזה מניח וזה אינו יכול וכו'), אלא בחטאת העושה, היינו, בעיקר גדר העושה כחוטא, ומשום חשוב העושה כחוטא אלא בהיותו עושה יחיל, וביחס לאיסור עצמו, היינו, המלאכה, שהרי אין פרשת חטאת מיוחדת לאיסור שבת, אלא לכל מצוות ה' אשר וכו', והמשותף הוא הדבר האסור, דהוא מלאכה בשבת וחלב בחכילה וכו', וכיון שכן אין זה מיעוט ביחס למעשה אלא ביחס לעושה (וכמו שנאמר שאין שני שומרים שנגנב מהם הפקדון חשודים חוטאים, כי אין השמירה מוטלת על אחד יותר מהשני, ואין האחד אלא חלי חוטא, לעומת מקרה שכל השמירה עליו, ואין זה גדר ביחס לגדרי שמירה שודאי שאם היה שומר לבדו, היה חשוד פושע וחוטא בחלי שמירתו, כי לא היה לו להטיל חיזה אחריות על חברו, ואפשר אין זה שייך לחיובים הנודעים משמירה שהם דיני ניזיקין, אבל ביחס להגדרת השומר כחוטא יש בזה קולא, ויהיה בזה נפק"מ בחיוב השמירה, וכמו שמלאנו שגם בזה נפלגו ש"ח וש"ש, ולא רק ביחס לאחריותם, כי המקבל שכר יש לו לשמור ביותר).

וע"כ יהיה תלוי גדר החטאת הנעשה בשניים במה שיש לחייב האחד על לפי היות השני חלק מהמעשה, ויהיו מיעוטים הללו גדרים בחיוב שמירת העושה עצמיתו, שלא תיעשה ממנה מלאכה ביום השבת.

יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו

בעיית ר' יוחנן בזרק וקיבלו - ספק בצירוף שני כוחות באדם אחד ולא בחלוקת המעשה

והנה בגמ' לקמן (ה.) איתא בעי ר' יוחנן זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו מהו מאי קמבעיא ליה אמר רב אלא בר אחבה שני כחות באדם אחד קא מבעיא ליה שני כחות באדם אחד כאדם אחד דמי וחייב או דילמא כשני בני אדם דמי ופטור. ע"כ. וכתב רש"י (ד"ה כשני בנ"א) וז"ל דהוו להו שנים שעשאוה לכיון שלא הניח החפץ לילך על מקום הילוכו ונוח אלא רץ אחריו ועכבו הויא ליה עקירה קמייתא בלא הנחה. ע"כ.

והנה זה פשוט לאין זה מקום שחילוק העשייה לשני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב כמעשה אחד, אלא גרע ממעביר למי שלהלוריה, והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעביר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פטור דשנים שעשאוה, אלא שלא עשה מלאכתו בשת אחת, אלא ודאי המעשה אחד הוא, ואף בשני כוחות.

אלא שנסתפקו שכיון שאין זה צורת מעשה של אדם אחד, שהמניח דבר הריהו פועל בחפץ ביחס למקום קיים, והיותו פועל גם במקום עצמו, מכריח שלא יחשב הנחה לזריקה הנחה, והרי אין קליטתו חשובה הנחה, שלא עשה מעשה בחפץ, ובעינן להחשיב זריקתו להנחה זו כהנחה, ולריך לירוף שני המעשים, וש לדון אם זה חשוב כעושה אחד או שנים, ומיניה שאין גדר שנים שעשאוה מקום ללא עשה כל המלאכה מכוחו, אלא מקום שבעינן לצירוף שניהם ע"מ להגדיל מעשה אחד.

וביתר ביאור בהקדם מה שביארנו דגדר הנחה, היינו, חיבור להחפץ והמקום, והיה לומר ללא חשיב הנחה אלא במי שפועל בחפץ, אבל הכא ההוא לעקר רגליו אינו מניח החפץ במקום, אלא מביא המקום אל החפץ, אבל זה אינו נראה, דכיון דהנחה הוא מעשה חיבור לחפץ ומקום, מה לי הביא חפץ אל המקום, מה לי הביא המקום אל החפץ. ומשום ולדאי אין זה קרוי הנחה בכל מקום, אלא קבלה, אבל הרי אי נימא דהנחה אינה אלא חיבור לחפץ ומקום, הרי איתא גם בקבלה. אלא שיש לומר דלף דהנחה היא חיבור לחפץ ומקום, לא חשיב הולאה אלא שם במעשה לחפץ במקום, והיינו, שיהיה המקום דבר קבוע, ומעשה שלו בחפץ שיהיה לו מקום.

הבחנה בין מקום מסויים לרשות - הכנסת חפץ לרשות אינה מעשה הנחה ביחס לרשות

ויש להבחין בין שני גדרי מקום הנמצאים בכלן, הן מקום המסויים כיל לחם, והרשות הכללית, והיינו, דולחי עיקר שם הולחה הוא ברשות, ולא במקום המסויים (היינו, מקום ד' וכו'), ואי לא לחמרינן קלוטה כמי שהונחה, הרי לליכא גדר הנחה ברשות, חלא רק במקום, ובילוור גדר הנחה למקום המסויים, שההנחה במקום שהוא חלק מהרשות חשובה כהמצחתו ברשות, אבל אין חשוב מעשה הנחה לגבי הרשות, כי הרשות הרי היא כעומדת לקבל החפץ, ואין חשוב הבלה למקום מוכן ביחס לעצם מציאותו שם, אם יש גדר ברשות שהיא תופסת החפץ (היינו, שהיא חשובה להחציב חפלים הנמצאים בה), דזה חשוב כמעשה להרשות, ואין הבלה לגדר זה חשובה כמעשה להמביא, ואין המביא עושה חלא פעולת קירוב לחפץ למקום שיעשה בו מעשה להרשות (היינו, לכיון שחציבות היות חפץ ברשות לעומת שאינו הוא לא בגדר זהות מקום הרחוי לחיזה דבר, חלא הרי זה כהכנת החפץ והטבת מצבו, מקום שהוא ברשות שימוש, וזה גדר כללי במקום לרשות, והרי זה כמעשה להרשות, וכמו מי שנותן לוכל בפי חבם, שביחס לחציבות לכילה אין מעשה הקרבתו חשוב כלל, שהלכילה היא מעשה שעושה מי שלוכל במה שלוכל, כן הדבר הזה, שלגבי חציבות שנותנת הרשות בחפץ אין מעשה הנחה בה חשוב כמעשה).

וא"כ אף לגבי מקום מסויים חשובה ההנחה, אין היא חציבות ביחס למקום, כי גדר המקום הוא חלק מהרשות, אבל יהיה חציבות ביחס לחפץ שהוא נמצא במקום מסויים, וע"כ אין מעשה במקום חשוב כמעשה הנחה, כי ביחס למקום הרי עיקר חציבות הוא מחמת היותו חלק מהרשות, ודזה אין חציבות במעשה ההקרבה שע"י קירוב המקום.

בירור הספק בעקר רגליו וקיבל - חסרון בהנחה משום שהמקום לא עמד בשעת הזריקה

ואריכות דבריס זו רק לבאר למה לא יהיה מעשה הנחה, היינו, חיבור לחפץ ומקום מסויים חשוב כמעשה, חלא לם הוא פעולה במקום לא יחשב כהנחה, כי אין המקום חלא ביחס להיותו חלק מהרשות, וההימצחות ברשות אינה גדר במעשה הממציא בחפץ, חלא ברשות המקיימתו, ות"ל י"ל דבעקר רגליו וקיבל לם למנם שאין חשוב המקבל לגבי ההולחה כמנים לעשותה, כי לא עשה מעשה בחפץ, אבל יהיה הקבלה ביטול מצמעות הנחה להזורק, כיון שלא היה המקום עומד בזמן עשייה שלו, ואין זה חשוב כהנחה שלו, לחיבור הנעשה לבסוף בחפץ ומקום לאו מכוחו הוא (והיינו, לחיירי אף אי לא בעי לה במקום שזרק לווקא, וכמו לא לחשביה ובעי לה ברשות סתם, וכלומר כל מקום שהלכה תנות, לאי בעי שתנות במקום מסויים לווקא הרי פשוט מטעמא לחרינא דלא נעשית מחשבתו, וכמו דלמרינן לקמן בממ' כח' וכ' יהודה בזרק ועברה ד"ת וכו').

אלא שמעתה יש להקשות לממי לממרו דאי זרק ועקר וקיבל בשתי כוחות אי חשיב כשני בני אדם הוי כשנים שעשאוה, ולם כשנים הלבריס דלעיל היה לומר דלא עשה הנחה בזריקה שלו, ומה שעקר וקיבל אין זה הנחה, וכדלממרן.

ונראה דאף לגבי שני כוחות חשוב כשני בני אדם, עדיין יש להחציב מה שקיבל כהנחה מחמת דהוא הזורק, וכאילו לממרו דמצטרפת קבלה שלו לזריקה להיחשב הנחה, אבל כיון שעקר וקיבלה הרי שהנחה זו נעשית בשני כוחות וחשובה הנחה, כיון שהוא אדם אחר, ואעפ"כ יש להגדירה כשנים שעשאוה, וכמו במתניתין דפשט העני ונטל בעה"ב מתוכה, שאף שהעני הכניס החפץ לרשות, אין חשוב הנחה דבעה"ב על שמו, אחר שהנחת המקום המסויים נעשית מכוח בעה"ב, כי אין שייכות בין הולחת החפץ לרשות בלא הנחה, להנחתו במקום המסויים, ויחשב זריקה וקבלה דידיה כמעשה הנחה, ואעפ"כ יהיה לנון שחשוב כשני בני אדם אחר שמקום ההנחה נעשה בכוח חבק.

יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.)

ברייתא דאחרים בעמד וקיבל ובעקר - חקירה אי החסרון בשינוי מקום או בחידוש המקום

וביתר ביאור והקדים דברי ר"י ובריית' (שם) ז"ל מדבין ז"ל מילעתי ז"ל יוחנן עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור תניא נמי הכי מחריס לומריס עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור. ע"כ. וכתב רש"י (ד"ה פטור) פטור הזורק דלא עביד הנחה.

ויש לחקור בהא דמצע דכיון דעקר מחר וקיבלה פטור לא חשיב הנחה להזורק, מהיזה טעם אינו חשוב. וכבר אמרנו שמין זה מקום מחשבתו, היינו, דבעי לה במקום מחר והיא הגיעה למקום מחר, דזה פטור מטעמא מחרינא, אלא ודאי חיירי בדאמר כל מקום שתרלה תנות, ולישא מחשבה במקום המסויים, אלא הוא גדר במעשה עצמו, היינו, במה שיש להחשיב מעשה שלו כהנחה מחמת תולאתו שנת.

ובזה יש להסתפק מהו החסרון שיש בעקר וקיבלה מאילו לא קיבלה, האם הוא מקום שלא הגיע למקום שהיה חמור להגיע בזמן שעשה המעשה, או שנאמר דאין חסרון במה שהגיעה למקום מחר, אלא החסרון הוא במה שמקום שהגיע אליו, שלא היה קיים בזמן הזריקה, אלא נתחדש מחריה, וע"כ אין להחשיב זריקה כהנחה ביחס למקום שהתחדש (ויהיה זה נפק"מ בלופן שזרק והיתה עתידה לנוח ביד אדם מחר, ועקר אדם מחר ודחף האדם הרחשון וקיבלה במקומו, שבזה אין חסרון שהחפץ הגיע למקום שלא היה לו להגיע בזמן הזריקה, אבל אילא לחסרון שלא היה המקום קיים במקום עומד בזמן הזריקה).

ונראה לי שעיקר כלל שני כי אין להחשיב חסרון במעשה הזריקה מה שאינו שייך בו בזמן המעשה, והיינו, שלפי הלל הרחשון אין מצמעות בזריקה אם בהתברר התולאה, היינו, אחר שנת, וכיון שזריקה מטבעה אינה מכוונת למקום שנת, שהרי כבר זרק, ואין זה בכוחו, אין לומר שיהיה שינוי המקום חסרון בה, אחר שהוא נתון לשינוי, וכיון דלא אכפת ליה, אין בתולאה להגדיל גדר בזריקה עלמה, אבל ביחס למה שחשובה הזריקה כמעשה להנחה, היינו, שהיא נעשית במלא קיים, הרי זה נעשה בזמן הזריקה, ושינוי בזה יחשב שאין מעשה הזריקה נעשה ביחס למלא זה.

דקדוק לישנא דעמד לעומת עקר - גדרי הנחה נאמרו ביחס לרשות שבה נעשה מעשה הוצאה

והנה יש לדקדק בלישנא דברייתא לאמרו עמד במקומו וקיבל לעומת עקר ממקומו וקיבל, אמאי תלו זה בעמידה ועקירה, לכאורה אפילו אם פשט ידו וקיבלה אחר שזרק הזורק, כבר לא הוה הנחה מכוחו, ולמה לדקדקו לומר עקר, ומי לווקא, כ"ל לאין חשוב תנועת ידו בלא עקירה לגבי הנחה להזורק, וזה ל"ב.

ונלענ"ד בהקדם מה שבירארנו שלא בעינן למעשה הנחה אלא מקום חשיבות שיש בזה ביחס להולאה, והיינו, דבאמת עיקר מעשה המלאכה הוא מה שנמלא החפץ ברשות, ולזה לא בעי הנחה כמעשה, למילות החפץ ברשות היא אף בלא זה, אלא לכיון שאין לך הולאה בלא הנחה אין חייב במעשה הולאה לבד, אבל לעפ"כ אין הנחה אלא כגדר חשיבות להולאה, היינו, עצם מילותו, וע"כ גם גדרי הנחה אינם ביחס להולאה, וא"כ אף מה דבעינן מקום להחשיב מעשה כהנחה אין זה אלא ביחס לרשות שבה נעשה מעשה ההולאה.

העדר חסרון בפשט ידו בקיבל - בפשיטת יד אין חידוש מקום ברשות משא"כ בעקירת גופו

ומעתה יבואר שפיר שולאי לגבי הנחה לבד אין הבדל אם פשט ידו או לעקר גופו, שביחס לאניהם לא היתה הזריקה, אבל כיון שאין הנחה אלא ביחס להולאה לרשות, הרי שאם לגבי הרשות יש להחשיבם כאותו מקום, גם לגבי הנחה יחשבו כך, והיינו, דבפשט ידו אף שעתה נתחדש המקום, ולא היה בזמן הזריקה, אין זה חשוב חידוש, כיון שעיקר חשיבות ידו במקום הוא ביחס לרשות, ומקום שעומד ונייח עליה, וביחס לרשות אין בפשיטת ידו חידוש מקום, אחר שעומד באותו המקום לרשות. אבל אם עקר ממקומו הרי שנתחדש מקום אף לגבי הרשות (כי אין אדם בטל לרשות), והוי זריקתו לרשות בטלה.

ובזה יבואר ביתר מה שאין חשוב אחזתו הרוח (אף אם נתחדשה אחר שזרק והוא

פסטות המקרה) כקיבלה לחב, כי אין הכוח מקום, אלא כוח מה שנח, והמקום הוא הקרקע להוה תוך ג', וזה לא נשתנה מזמן זריקתו, ובלילוף מה שבילכנו לעיל שאין חסרון בעקר וקיבלה מקום שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקום לחב, ואי לא לכפת ליה בחיזה מקום ינוח, אין חסובה זריקתו מחמת תולאת הזריקה, אלא החסרון הוא כמה שאין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקום קיים ולא שנתחדש, ובלחזתו הכוח אין זה מקום חדש אלא סיבת נח חדש, ואין נח גדר בזריקה אלא כתולאה, והתולאה תלויה מטבעה בשינוי העתיד, וזה אינו מוגדר בזריקה (אם לא ע"י מחשבתו, ומקום ליתא למלאכת מחשבת ולמפרע, ולא מקום גדר זריקה כהנחה, שהוא גדר עכשווי התלוי בקיום).

ספק בשאלת הגמרא והא לא נח - חסרון שיהוי או ייחוס המעשה למקום שלא נח

ואחר כל זה יש להסתפק כמה לבעו והא לא נח, כלבר פשוט אם הוא מקום שאין חשוב שנמלא החפץ במקום הנ"ל בלא נח אם מעט, או לילמא שאין להחשיב מעשה זריקה למקום הנ"ל לאחר שלא נח אלא במקום לאחר, ובדס"י כתב גם ברוח וגם בזורק בכותל שמלאת הגמ' הוא ביחס למעשה, היינו, לכיון שבשוף המעשה נמלא החפץ בתוך ד"א אין להחשיב זה כהעברה, וברוח כתב דס"י ולמה חזלינן בתרה, היינו, כמה שהיה חוץ לד"א, אחר שסוף המעשה שחזר לתוכה, ובזורק לכותל כתב להיא קופלת חזרה לתוך ד"א, והיינו, לאמר רבא דלא בעי כ' יוחנן שינוח אלא בהא לאין סופו לנוח, והיינו, שלגבי מה שיש לחייבו משום סוף מעשה שלו ואאין להחשיב מעשה שלו כהעברה ד"א, אאר שאין מעשה שלו פעל תולאה זו לבשוף, אבל לגבי מעשה שלו ושיחשב כמעשה הולאה או העברה, כי כמה שנכנס לפילו בלא שנח (ונפק"מ אי עקר אאר וקבלה, לכיון שסופו לנוח כבר נעשה ההנחה ואין בקבלת אאר חסרון כאאור).

ובית כיאור שהנה היה להקשות מה לאמר רבא לאיהו אייבי בשופו לנוח, לאי כוונתו שינוח לבשוף, הרי אף בדר' יוחנן אייבי שנח לבשוף, ואין לומר לאתגלגל בשוויל יהיה יותר גרוע מהנזרק, דבתרוייהו איכא לכוח המונע מלנוח עתה ושופו ליבטל, ואי כוונתו שסופו לנוח במקום חיוב, הרי איהו אייבי בדבנן לר"ע לזרק מרה"י לרה"י, ושופו לנוח בדשות היחיד אינו מקום חיוב, ולמה יחשב סופו לנוח יותר מהא לר' יוחנן במתניתין לסופו לנוח בתוך ד"א.

חילוק ר' יוחנן מרבא בסופו לנוח - תוצאה שקבעה מעמד מול גדר מעשה הנחה ברשות

ולפי האמור יבואר לר' יוחנן לא אייבי אלא כמה לחשיב תולאה להחשיב המעשה כבעל תולאה לסורה, ואין כמה שיחשיך החפץ לעוד רשות חסרון בהיותו ברשות, למעבר ברשות גם חשוב כהולאה חשובה, ומה שינוח ברשות השניה מחשיב העברה ברשות כתולאה קיימת, משא"כ בהחזירתו הכוח, שנוחו בתוך ד"א הוא ביטול מה שהיה בחוץ, ואין בנוחו תוך ד"א להחשיב היותו חוץ לד"א כחלק מתולאה לתוך ד"א, אבל רבא לאייבי למעשה הנחה, אין זה גדר תולאה להמעשה, אלא גדר המעשה עלמו, דבעי שיעשה מעשה הנחה ברשות המחייבתו, ולגבי זה אין מה שינוח ברשות אחרת מועיל, להנחה היא ביחס למקום.

(ויש לבאר לפי לרבא לסבר לגד גוף לאו שמיה לגד יש לפטור בפשט ידו תוך ג' ונטלו מתוכה, אי לאו לאמרינן דילו חשובה כמקום ד', לכיון שאינה חשוב מקום לגבי הנחה הרי אלא נגמרה הנחת החפץ, וכמו מי שזורק ד"א תוך ג' שאין לפוטרו משום שחשוב כנח (ולעיל אמרנו לפי במעשיר הדין כן, והעבירה לרך עליה הוא בדווקא), וזה ביאור מה אלא לחה רבא לוקימתא לתוך ג', משום שיש לחייב פשט הענין אף ידו לגד יל לאו שמיה גד, כי אין זה אלא בהלטרף דין דילו אל אאם חשובה וכו'.)

סימן ד

המוציא מחנות לפלטיא (ה:)

א. דברי הגמ' והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים

מוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו - שלושת דימויי ר' יוחנן הנדחים וקושיות תוס' עליהם

גמ' שבת (ה:) ת"ר המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב וכן עזאי פוטר. בשלמא כן עזאי קסבר מהלך כעומד למי אלא רבנן נהי נמי דקסברי מהלך לאו כעומד למי היכא משכחנת כה"ג לחייב. מ"ר ספרא מ"ר למי מ"ר יוחנן מידי דהוה למעביר חפץ ברה"ר התם לאו אע"ג דכמה לנקיטו ליה ולזיל פטור כי מנח לי' חייב ה"נ ל"ש. מי למי התם כל היכא למנח ליה מקום חיוב הוא הכא לי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא. אלא מידי דהוה למעביר חפץ מתחלת ד' לסוף ד' התם לאו אע"ג דלי מנח ליה בתוך ד' למות פטור כי מנח ליה בסוף ד' למות חייב ה"נ ל"ש. מי למי התם לגבי דהאי גברא מקום פטור הוא לכ"ע מקום חיוב הוא הכא לכ"ע מקום פטור הוא. אלא מידי דהוה למוציא מרה"י לרה"ר דכך לדי רה"ר התם לאו אע"ג דלי מנח ליה אלדי רה"ר פטור וכי מנח ליה ברה"ר חייב ה"נ ל"ש. מתקיף לה רב פפא הניחא לרבנן דאמרי לדי רה"ר לאו כרה"ר למי אלא לר' אליעזר דאמר לדי רה"ר כרה"ר למי מאי איכא למימר. מ"ל רב אחא בריה דרב חיקא אימור דשמעת לר"מ דאמר לדי רה"ר כרה"ר למי היכא דליכא לליכא חיפופי אבל היכא דאיכא חיפופי מי שמעת ליה. הלכך להא למיא. מ"ר יוחנן ומודה בן עזאי בזורק. תניא נמי הכי המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב אחד המוציא ואחד המכניס ואחד הזורק ואחד המושיט בן עזאי אומר המוציא והמכניס פטור המושיט והזורק חייב. ע"כ.

ובתוס' הקשו מאי בשלמא שייך הכא הא לא מחייב כלל, ועוד הקשו מאי לנקוט במעביר ברה"ר יותר מכל מוציא אלא חייב על שניהן, ועוד הקשו לתירוצא דהוה מקום חיוב, והא במעביר חייב אפילו ביותר מי', ותירצו דאיירי בקרקע. והקשו עוד לתירוצא דלדי רה"ר מאי פשיטא ליה הא יותר מהא לליהווי דליה. וע"ש.

והנה סוגיא זו צריכה תלמוד מכמה פנים. הנה לימוי קמא דמעביר חפץ ברה"ר למדוהו מדמיה לר"י, ויש להסתפק בהא דשקו"ט מיל דהוי וכו' מי למי וכו', אי הוה לוקימתא בהא דלמר ר' יוחנן, או דאיהו למר מידי דהמעביר ונדחתה.

הצ"ב בסוגיית המוציא דרך סטיו - דימויי ר' יוחנן וקושיית רב פפא מדעת ר' אליעזר

והא דלמרו מנקיט וזיל ל"ב גדרו, ומאי אזלינן בתר מה דאי מנח ליה, ובתר דמה שלמרו דלכ"ע הוה מקום חיוב, ומאי יהיה זה תלוי בכ"ע, ועוד דכ"ע איירי בהעברה ד"א אחריס, ולמה ניזל בתרייהו.

עוד ל"ב מה להקשו מר' אליעזר דסבר לידי רה"ר כרה"ר, ומאי קושיא מרבנן, ואף ר' אליעזר הרי לא פליג משום הא, ואפשר להוא נמי ס"ל. ואף לתוס' לכתבו דמסתמא הכי הוה במשכן, היינו, לידי בתיס מה יועיל למולה כ"א

בחיפופי, כיון דלא הוה במקכן חיפופי (ובדקצ"ל כתב דהיינו דלמכן כי לכן היו במקכן חיפופי, ובדק"י לכתב דהוא מקום שמירת כתלים לא מקמע כן, ובכלל לא מקמע מהדק"י דהיינו דילפינן), וכן מה דלמכו התוס' דצ"ע מודה דלכן הוה במקכן ואעפ"כ פטור, מקום דעומד כמהלך, ולא נתבאר למה יהיה סברת לפסוקי דשותא פחות סיבה לפטור מעומד כמהלך, ועוד דהיכות הסוגיא דילפי מלידי כמו שרצו למילף ממעביר ולמכו הילכך להא למיא, ולתוס' אין זה דימוי אלא הוא הוא.

ועוד ל"ב סברת תוס' דהבדלי לא ס"ל דצ"ע פוטר בהעברה אף אי מהלך כעומד (והביאו דכן לר"ע בקלוטה כמי שהונחה דמחייב, אי זרק ר"ח חייב (ובמעביר לא מיבעי ליה כלכתבן לעיל דביד אדם לא אמרינן), וקשה דלכאורה הוא גמ' מפורשת דר' יהודה מחייב אחת מקום מוליך ואחת מקום מעביר וס"ל קלוטה כמי שהונחה, ולא חלקו בזה רבה ורב יוסף אלא מקום תולדה במקום אב, וע"ע למה לא הביאו גמ' זו), וכתבו דזה מקום דר"ח הילכתא גמירא לה, ואעפ"כ כתבו דיש להסתפק בעמד לפוף, ולא נתבאר גדרו, ועוד לאם מקום הילכתא היא מהו דמדמינן דרך סטיו למעביר מסוף ד' לתחילת ד' לרבנן, אחר שאפילו לב"ע להקיל עומד חייב בזה.

ובעיקר קושיא דגמ' מדעת אב' דהיכא דאקצחנא כה"ג לחייב, ל"ב, מה לפקיטא ליה לגמ' לאין לומר דזה מעיקר גדרי הולאה. ובדק"י כתב דקושיית הגמ' הוא מקום דמיפסקא דשותא, וקשה מ"כ מאי דמדמינן למוליך דרך לידי דה"ר, דעדיין יש לחלק לידי דשות הרבים חינם כדמלית, משום דהוה דשותא לנפשיה (כמו בסטיו דהוא גבוה ג' ורחב ד"ת), אלא מקום לא הוה דה"ר אלא דרסי בה רבים, ולא הוי דה"י דלית ליה מחילות, אבל סטיו דהוה דשותא ביותר.

ועוד קשה בהתקפתא דרב פפא דלר"ח לידי דה"ר כדשות הרבים, מאי קושיא היא זאת, דהא לא פליג ר' אליעזר אלא בדין לידי דה"ר, ויתכן דאף דיהו מודה לו יהי דלא הוי כדה"ר דחייב במעביר דרכו, ואין זה דרך להקשות, ועוד קשה לי מה לעשו דימוי למעביר מתחילת וכו' כדימוי חדש, אחר דבכלל מחתים מנה, וכל מעביר יותר מד"ח הרי הוא מעביר בתוך ד"ח ואי מנח ליה פטור, ובדק"י עוד דקדק לומר במלומלמות, ומשמע דלא סגי בלא הא. ול"ב דבריו הק'.

ב. ביאור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא דשותא

חסרון מיפסקא דשותא בדרך סטיו - שלושה חסרונות בין מעביר בהדיא למעביר דרך כרמלית

ובאמת יש לבאר מה חסרון איכא בהא דמיפסקא דשותא ולישנא דגמ' היא, דלפי אי נימא דמהלך למו כעומד היכא דאקצחנא כה"ג, והיינו, דלפי אי למו כעומד הוא, יש גדר הנחה במקום הילוכו, הרי הילוך עצמו דהוא מעשה ההולאה נעשה דרך דשות פטור, ואולי לא חייבה תורה אלא במוליך להדיא מדה"י לרה"ר, ואמרו בגמ' יש למצות דזה שלושה חסרונות, אחד, דבעת שעובר בסטיו ומניקיט לחפץ אזיל בפטור, והשני, דאי מנח ליה בסטיו פטור, והשלישי דלכ"ע הוה מקום פטור, ואלו שלושה הבדלים יש למצות בין מעביר בהדיא למעביר דרך סטיו דיחס למעשה הולאה, וש דהם כדי להפסיק את מעשה ההולאה דבעינן דליהווי המשך אחד.

יסוד הצורך בהמשכיות מעשה ההוצאה - שינוי מקום החפץ כמעבר רציף מעקירה להנחה בלא עמידה

והנה במה דמשמע דבעינן שיהיה מעשה ההולאה המשך אחד בלא הפסק, יש לבאר שהרי מעשה ההולאה הוא מעשה במקום החפץ, וזה הוא ולאי חלוק שבתחילת המעשה היה מקום חפץ דרה"י ובסופו הוא דרה"ר, והרי אין היות החפץ ברשות זו המשך אחד עם היותו ברשות שניה ביחס למקום החפץ, ולא יהיה המעשה המשך אחד אלא ביחס לשינוי עצמו, היינו, המעבר מרשות לרשות, וכאמור תחילת המעשה למקום החפץ הקודם הוא בעקירתו ממש וסופו הוא בהנחתו, וזה ולאי חשוב הפסקת המעשה, אלא דבהילוך לרבנן כל שלא

עמל לפוס חשובה הנחה לעקירה לחשונה, וליכא חסרון כמה למיפסקא לשותא.

הפסק רשות ביחס לתוצאת המעשה - שלילת חיוב ההנחה מחמת הפסק רשות ולא ביטול עקירה

וביאור דבר זה כי העקירה היא ממקום, ולא במקום, וע"כ לא יהיה חסרון כמה למיפסקא לשותא, לחין עקירה לריכה מקום כלל, ואחר שעקר הוי החפץ עקור ממקום ורשות זו, וכיון שלא הונח אלא ברשות שניה (ללאו עומד דמי), הרי עקירה והנחה בחופן המחייב, ושלושת הגדרים האמורים חינם מקום שים במיפסקא לשותא להגדיל את סיום המעשה (לחין לך מיפסקא לשותא יותר מיולא ונכנס, ואעפ"כ חשיב הנחתו לעקירה לחשונה), אלא כמה לפף אי נימא להוה הנחה לעקירה לחשונה חין לחייבו אהנחה זו, והיינו, שחין הנחה לעקירה זו מחייבת אחר למיפסקא לשותא (וזה משמעות הפוכה לחין שניס שעשאוה, דשם לף שהעוקר הניח ביל חבירו וכו' לגבי מעשה הולאה חשובה כמלאכה הנעשית בבת אחת כיון שהיא מלאכה אחת, וכאן לף שהמעשה אחר הוא אינו חשוב מלאכה אחר למיפסקא לשותא).

שלילת מיפסקא רשותא בדיני רשויות - גדר במעשה העברה ואין הרשויות צריכות להיות סמוכות

והנה בפשטות חין גדר מיפסקא לשותא משום לישי לשויות, היינו, אלא חשיבא לשויות אחת במקום אחד להחשיב מעבר שביניהם אלא אם יהיו למולות, שהרי חין ה"י חשובה משום ה"י שלילה וכן להיפך, אלא זהו גדר במעשה העברה משות לרשות, ומי ליכא ליעותא במעשה העברה לא בעינן שיהיו הרשויות אלא (ומין לך הפסק גדול ממחילה).

ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור

מהלך הגמ' לפי גדר הפסק - דימוי למעביר ברה"ר שהילוך אינו מפסיק כוונת הנחה

ולפי האמור יש לנו לברר מהלך הגמ'. ותחילה לנו במה למנקיט לחפץ ולזיל בפטור, ובילוכו שהיה לומר שחין הליכתו אלא הפסק ממקום עקירה למקום הנחה חשובה להגדיל העברה בין שתי מקומות אלו, ובעינן שיהיה העברת החפץ נעשית רק ביחס לרשות, ויהיה גדר העברה במה שהחפץ היה ברשות זו ועתה הוא ברשות שניה, ושין הליכתו מועלת אלא לכלף שתי מלדים אלו להיות מעשה הולאה לשינוי מקום, אבל במועיל לבך שטיו כיון שהעברתו מרשות לרשות הנעשית ע"י הליכתו מופסקת ע"י הליכה שאינה בשתי רשויות אלו, שין הליכתו שם לף שהיא ברשות שניה חשובה הליכה להעברה.

וזה הוכיחו ממעביר ברה"ר שכשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"א לחוץ לד"א חינה למלד המחייב, ואעפ"כ כשאר יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנשאר שהוציאו להיכן שהוגח, ושין ההליכה לדיני ודיני מפסיקה, וא"כ גם במועיל לבך שטיו י"ל כן, כי לף שמועיל מרה"י לסטיו ושין ההליכה בסטיו מלד המחייב כשיניח ברה"ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח ברה"ר נשאר שהוציא מרה"י לרה"ר, ושין ההליכה בסטיו מפסקת דיני ודיני.

דחיית דימוי מעביר ברה"ר לסוגיין - חילוק בין מקום חיוב לחובת שמירת מעמד עקור בסטיו

ודחו ללא למי כי במעביר ברה"ר כל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא, אבל במוציא לבך סטיו אי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא, ובילוכו, שאכן יש להוכיח ממעביר ברה"ר שאין הליכה עלמה מפסקת, אבל עדיין יש לומר שתהיה נשיאתו את החפץ בסטיו מפסקת. והיינו, שאמנם יש בהליכתו גדר המשך אחר, אבל יש לומר שאין מועלת הליכתו אלא ביחס למה שאין מקום שהולך בו חשוב כיולא אליו, וביחס להחשיבו כמוציא לרה"ר ולא כמוציא לסטיו, אבל יש גדר הפסק בעצם מה שנמלא בסטיו.

ואף שאינו מונח שם אלא עקור, יש להבחין שגדר החפץ כעקור הוא לשני פנים, לגבי מקום שממנו נעקר, ולגבי מקום שעתיד לנוח, והיינו, שלף שעקירה עלמה כאמור אינה גדר במקום, אבל מלד החפץ כעקור הוא אכן ביחס למקום, ואמנם לגבי מקום שממנו נעקר הרי נעקר כבר ממקום חיוב, וזה גדר שכבר אינו במקום ההוא ונסתיים בעקירה, וכאמור אין הליכה מפסיקה, אבל לגבי מקום שעתיד להניחו שם, הרי מקום זה הוא ביחס לשאר מקומות, היינו, שמניחו כאן ולא כאן, וזה גדר שאין החפץ נח אלא במקום זה, ועד שמניחו הרי הוא עקור משאר מקומות, וזה הגדר בעינן שיהיה לכל

לזרך מעשה העברה, היינו, שמירת החפץ במצב עקוב וביחס למקום שחפצך שיונח, שבכל מקום שעובר בו יש גדר שהוא עקוב ואינו מונח במקום זה (וכמו שביארנו בהעבירה לרך עליה, שלי במה שהוא עקוב ממקומה לחייבו) ומימלא יהיה גדר ביחס להנחה לעקירה הן מה שאין החפץ מונח כאן, והן לגבי שמה שהוא הונח לבסוף שהונח ממקום לאשון ולא שאר מקומות שבינתיים, וזה גדר המשכיות שיש לכל לזרך המעבר, ובזה שייך שיהיה מיפסקא לשותא. וזה אין להוכיח כלעיל ממעביר ברה"ר, להתם כל מקום שיניח הוא מקום חיוב, ויש לומר שכבר חשוב שהגיע למקום, ומה לבעינן שיונח ממש הוא מיני הנחה ולא מיני לשויות, והעברה נסתיימה בסוף ד"ת, אבל הכא אי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא, ומיפסקא לשותא.

וזה הוכיחו ממעביר מתחילת ד' לסוף ד', שהרי אם יניח בשמלא ד' פטור, וולאי אינו חשוב במקום חיוב, ואעפ"כ כשמניח בסופו חייב, ומוכח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל במוציא לרך סטיו אף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נשיאתו את החפץ אם הפסק אם הניחו ברה"ר, וחשוב כמוציא מרה"י לרה"ר בלא הפסק.

ודחו לזה למי כי במעביר מתחילת ד' לסוף ד', שמנם להוא גברא חשוב כמקום פטור, אבל לכ"ע הוי מקום חיוב, משא"כ בסטיו לכ"ע הוי מקום פטור, וביאורו, שאין יש להוכיח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום חיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וזה אינו נדל ביחס למעשה שלו, אלא עצם זה שהחפץ עובר לרך לשות פטור הוי הפסק, והיכא שהונח כהאי גוונא.

דחיית דימוי מעביר ד' אמות - חילוק בין מקום פטור לגביו למקום פטור לכו"ע

וזה הוכיחו מהמוציא לרך לילי לשות הרבים לזע"ג לאי מנח ליה לגילי רה"ר פטור, וכי מנח ליה ברה"ר חייב, ואין מה שהחפץ עובר לרך מקום פטור חסרון בהעברה, כן הדבר הזה.

ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים

והנה לעיל נסתפקנו אי לחו לדר"י לומר מילי להמעביר, ולהיפוכא הדברים לאן נלחו ל"ב מאי קסבר. וכן לפ"ז לריך ביאור בחילוק שיש בין דימוי שלימה כ' יוחנן לשאר דימויים, לאיהו מיירי בהא לאין היכוכא לדיני ודיני מיפסק, ושאר דימויים מיירי באי מנח ליה, ויש לשמוע לזה בעי כ' יוחנן לדימויי למעביר מתחילת וכו'.

יישוב קושיית תוס' מכל מוציא - דימוי ר"י בהפסק מעשה העושה ושאר דימויים בהפסק מקום

ונראה בהקדם ביאור זה שהנה נתקשו התוס' למאי לא דימו לכל מוציא מרה"ר לרה"י לזה מחייב עד שיניח, וכבר רמזנו לעיל לתרץ למהא לכל מוציא פטור על שיעשה הנחה אין רחיה לדבר סטיו, לאין קושיית הגמ' היכא משכחנן מקום שאין חייב דבר סטיו עד שיזה לרה"ר ויניח, ואיכא הפסק בין העברה להנחה, אלא מקום לבדבר סטיו איכא הפסק בהעברה עלמה, שאין העברתו לבר סטיו חלק מהעברה

מרה"י לרה"ר, ונרלה דע"כ מיקן ר' יוחנן בדיעבד למעביר מתחילת וכו', לכיון שמעשה זה הוא גופא העברה, ולפי זה הפסק במעשה העברה, וליכא למוכחי מינה, אבל דיעבד להמעביר יותר מד"ח הרי זה הפסק.

ונראה לומר עפי"ז, היינו, דיש חלוק בין דיעבד דר' יוחנן לשאר דיעבדים למוציא דרך בידי רה"ר, בעינן להא דר' יוחנן, כיון לחיובו חייבי בהפסק במעשה העברה ומלד העושה, ושאר דיעבדים חייבי בהפסק מקום ומלד החפץ.

ביאור דיעבד ר' יוחנן במעביר - מעשה העברה מהאחד ממעשה האדם בלא תלות ברשויות

וביתר ביאור בהקדם ביאור קושיית הגמ' לפי מנח ליה מקום חיוב הוא וכו', וכבר התבאר לעיל למה יהיה תלוי בפי מנח לף לחייבו לא מנח, ושהוא גדר ביחס למה שיש בנשיאתו סיבת טילטול ומניעת הנחה. ולפי כניס הדברים לעיל בביאור קושיית היכא לשכחנא, ל"ב מה שהקשו כן לדר' יוחנן.

והנראה לומר לעיקר דיעבד ר' יוחנן למעביר הוא, לומר שאין מעשה העברה כגדרי עקירה והנחה, ולף שהנחה תלויה בעקירה לשקונה, אין העברה, היינו, הגעה לרשות שניה, תלויה בילילת רשות לשקונה, וגדרם המלוחד נודע רק ממעשה הדרם.

וע"כ כל שנעשה המעשה בלחת בגדרי מעשה לדרם, חשובים בגדר לחד לגבי הולאה, וליכא הפסק, ובלחת אין ילילת החפץ מרשות שהיה בה והיותו עתה ברשות שניה גדר לחד, והיינו, שאין חשיבות ילילה נודעת מקום להוה ילילה לרשות שניה, וכן לגבי הכנסה שאין חשיבותה מקום שהיא כניסה מרשות שניה, והם גדרים נפרדים, ומשמעותם כדבר לחד, הוא דיחס למעשה לדרם, וכנ"ל.

ראיית ר' יוחנן ממעביר יותר מד' - העברה ברה"ר תלויה במקום ואינה צריכה המשכיות ברשות

וע"כ לייתי ר"י לרלה מחיוב דהמעביר יותר מד"ח, ודהקדם שאין העברה לרה"ר חשובה העברה אלא לאחר הנחה, ות"כ הוה העברת ד"ח כילילת רשות בלא הגעת שניה, וכיון לחזינן שאף שחיובו תלוי בהנחתו, ות"כ אין לנטילתו גדר למעשה לחיוב אלא מעשה לפטור, וכמה שיטול לת החפץ וילך לף לאחר שהעביר ד"ח לא חשיב הפסקה, לף הכא וכו'.

ויתבאר מה לשא הביא רלוה מכל מוכיח שאין חייב עד שיניח, להתם כיון שסם הולאה הוא ליליה הוא מחמת שינוי הרשות, ובאיזה מקום שיניח הרי כל המקומות הוו אל רשות, ליכא נפק"מ באיזה מקום הניח, ושם לומר להנחתו היא הנחת הרשות וסיום ילילת רשות קודמת והכנסתו, וליכא הפסק, אבל בהעברה ברה"ר שאין הולאתו גדר ברשות, שהרי העברתו כולה באותה הרשות, ושם הולאה שיש בהעברתו היא במקום הרשות, ומה שיש במהות לרה"ר ליחלק למקומות (ולא הוי כולה כל"ח), מ"כ אין מקום העברה לח"ח כמקום העברה דד"ח.ושיש להביא רלוה לשא בעינן שתהיה ההנחה במשמעות הגעתה למקום, המשך אחר עם ילילתה ממקום קודם.

ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

דחיית דיעבד ר' יוחנן בגמרא - יציאת מקום נחשבת רק למקום חיוב ובסטיו מיפסקא רשותא

ומעתה יש לבאר מהלך הגמ' ביתר ביאור. ויתבאר הא דלחו לדיעבד דר"י כך, דלמנס אכן יש להוכיח לשא בעינן שתהיה הנחתו במשמעות הגעת מקום המשך אחר עם ילילת מקום קודם, אבל עדיין יש להקשות דעכ"פ בעינן שתהיה ילילת המקום למקום חיוב, כי יש לומר דאין ילילת מקום חשובה אלא ביליה למקום חיוב (ולהגדיר משמעות שינוי ולא חיבור למקום קודם), וע"כ במעביר דכל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא חשובה ילילתו מיד כשילא מד"ח, דכל היכא שיניח מקום חיוב (ולף לשא נסתיימה העברה, שזה חשיבות ילילה לבד, אלא שהיא נחשבת מחמת מקום שאליו יולאת), אבל במוכיח דרך סטיו אין ילילת רה"י חשובה, שהרי אם יניח בסטיו מקום פטור הוא, ולא חשיבא אלא כשיעבור הסטיו ויכנס ברה"ר, ות"כ בעינן שיהיה הילילה המשך אחר עם הגעה לרשות חיוב וליכא, למיפסקא רשותא כאמור, ואין להוכיח ממעביר דילילתו חשובה מיד כשילא מד"ח, דכל היכא שיניח מקום חיוב

הוא (וזה כמו שמרגנו במוליח ביחס להסיבות יליחה לבד).

וע"כ לא סגי ליה להביח רליה מאי מנח תוך ד' לליכא במעביר יותר מד', לחית לן למימר לכא הסובה יליחה אלא בסוף ד"ח, והילוך לתוך ד' הוא הילוך ליליחה, וולאי לא מיפסיק (וכמו במוליח להביח, לחין הילוך לרה"י מעקירה עד שילא הסובב, לזה הילוך ליליחה), משמ"כ בהילוך לסטיו שכבר נגמרה יליחת רה"י כו',

ראיה ממעביר ד' אמות מצומצמות - העברה הכלולה מיציאה והגעה מעשה אחד של האדם

אבל ממעביר ד"ח מלומלמות ומנח ליה בסוף ד"ח, הרי לא נסחיימה העברה אלא בהנחה, ואין גדר יליחה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, ולילכא למימר לחסובה יליחה לעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ד"ח מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"ח חייב, והלילכת ד"ח לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא מקום שפס העברה הכלול מיליחת מקום והגעת מקום, הוא במעשה ליליה שהוא חד, ואע"כ לף במעביר יותר מד"ח כן הוא הגדר, ואעפ"כ הילוך למנקיט ואזיל לא הוי הפסק, ויש להוכיח מזה למוליח לדך סטיו.

דחיית ראיית מעביר ד' אמות - אחדות שני המקומות קודמת למעשה ואינה מוגדרת על ידו

ודחו מקום ללהאי גברא מקום פטור לכ"ע מקום חיוב, משמ"כ סטיו לכ"ע מקום פטור הוא. ובחינת מפמעות הדברים הוא בהגדרת מקום העברה עלמה, ומה שאינו תלוי במעשה שלו, וזהו גדר חדש. כ"ל שעל עתה ליבר בהפסק מעשה ובהפסק מקום חיוב הנוגע למעשה, ועתה מדבר בגדר הפסק למקום העברה, היינו, מה שחסובים שתי המקומות כאחד, שהרי אין העברה אלא בשני מקומות חיוב ובעקירה מכאן והנחה כאן והגדרה אחת שיש להם להיחשב מקומות חיוב, וגם זהה שייך הפסק, והיינו, שהרי המעביר ד"ח אף שהעברתו היא ממקום למקום, אבל שתי המקומות הם מקומות רה"י, ואף כשאין חייב אלא במעביר ד"ח ואי מנח בתוך פְּטוּר, אין זה מקום שמקום לתוך ד' אינו רה"י ואינו מקום חיוב, וולאי הוא מקום חיוב, ואין למלוא גדר פטור אלא לגבי מעשה העברה זה, ומה שחשיב העברה ד"ח כדבר אחד.

וע"כ אין להביח רליה מזה שהחפץ עובר במקום פטור, שאין העברת ד"ח אלא, ומה שהיא אלא זה חשוב מקום פטור, שהרי אם יטול החפץ ד"ח ויניחהו כאן יתחייב, וא"כ יש לומר שאין במעשה שלו להגדיר היות החפץ בכמה מקומות כמשמעות אחת של העברה אלא מה שחשוב החפץ כעובר במקום ולא ביחס להיותו במקום, ויש בהעברה גם גדר מה שהוא נמלא בכאן בכל המקומות, וזה גדר קודם למעשה (שהרי אינו נמלא באחת בכל המקומות), ואינו מוגדר ע"י המעשה שלו.

וא"כ יש לומר אלא מהני מעשה ליליה בהיות החפץ בשתי המקומות כאחת, אלא כשהוא מעביר במקומות החשובים להיות כך מלכתחילה, ובמעביר ד"ח אי"ה כיון שאין חשוב העברה אלא ביחס למעשה ליליה, שנטלו מכאן והניחו כאן, יש במעשה אחד לאחר להגדיר ד"ח, ואין חסרון בזי מנח בתוך שהרי אין תוך מקום פטור אלא לגבין, אבל סטיו חשוב כמקום פטור בכל לופן. וע"כ אין לומר בזה שקודם שהוליח יש משמעות הולאה לדך סטיו, וא"כ הרי בעי שיהיה חשיבות ההולאה מקום קלוותיה, והלילכת סטיו הוי הפסק בזה, שיש לומר שאין משמעות הולאה אלא אי"ה הלמולה לרה"י וכל הפסק שאינו מחמת ההבדל שיש בין הרשויות חשוב כהפסק, וכאילו נאמר שיש בכל רשות משמעות שהיא מחודשת לרשות שניה, ויהיה גדר בעלם הרשות שהיא מקום הולאה של רשות שניה.

ראיה אחרונה מצידי רשות הרבים - אין הוצאה צריכה חיבור מוקדם בין רה"י לרה"ר

וזה הוכיחו אלא כן מהמוליח לדך לידי רשות הרבים, ואין זה כמו סטיו, שאין גדר לידי רשות הרבים כרשות נפרדת, אלא הם כחלק מרה"י, ואמנם אין להוכיח מזה על סטיו שהרי אין זה רשות לעלמה, ויש לומר שלווקא בזה לא חשיב הפסק שהרי היא בהילוך אחד עם רשות הרבים. אבל יש להוכיח מזה שאין הולאה מרה"י לרה"י חשובה כן מחמת גדר מוקדם שיש בין הרשויות, שהרי אם היה מניח שם פטור, וכשהניח ברה"י שלילו חייב. ואם אין יש שיהיה ההולאה מוגדרת ברשויות, הרי זה כהעברת ד"ח

ברה״ר (ומקום לרה״ר כמו רשויות), וקל חזינן שאין הילוך מפסיק בהעברת יותר מד״ת, ומזה יש להוכיח להילוך לכרמלית.

וזה ביאור מה לתלו זה במח׳ ר״מ וחכ׳ בלילי רה״ר, היינו, לכיון לסבר ר״מ לילי רה״ר כרה״ר, הרי עדיין יש לומר לבעינן שיהיה ההולאה מוגדרת בחיבור הרשויות, ולזה למרו ללא למר ר״מ להוי כרה״ר אלא בלילי חיפופי, אבל בלילי חיפופי מי שמעת ליה, והיינו, שאין הכוונה לסבר להוי כרמלית, ואפשר להוא סבר להוי כרה״ר, אבל בלילי חיפופי פשוט שאין זה חשוב כהמשך לחד לרה״ר, ועדיין יש להוכיח.

ו. חילוקי הגמ׳ שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו

בגדר מה שאין בהילוך בכרמלית חסרון - שלושה פנים במעשה, מעשה האדם, החפץ, והרשויות

והנה נתחדש לנו בזה שאף שחלק ממעשה ההולאה היתה נשיאת החפץ ברשות פטור, כיון שאין היות החפץ עובד במקום כמונח בו (אי לאו למהלך בעומד), אין בזה חסרון בהגדרת המעשה כהולאה מרשות לרשות.

ויש לנו לדון בזה משלושה פנים הכלולים במעשה הולאה, האחד, במעשה לאדם, שיחשב מוציא בהולאה זו. השני, בחפץ, ליחשב שנשתנה מקומו בתופן החסור, היינו, יציאה. והשלישי, ברשויות, ליחשב ההולאה מרשות לרשות.

והכל תחילה להנה ברשויות לעשים לכאורה שפיר למי, שהרי איך שיהיה רשויות נפרדות הן, ואין רה״י חשובה כמקור יציאה משום רה״ר לאיתא בהדה, וכן בהיפך. וכן במקום חפץ נמי אין זה חסרון, לעיקר מה שנעשה בחפץ הוא השינוי מקום, וכיון דלא נח ונעקר מרה״י והונח ברה״ר שפיר למי, ולית לן למימן דיה אלא משום מקום מעשה לאדם, שיחשב מוציא בהולאה זו, ולריבוי חלקי המעשה ולקות גדרם נפרט מה שכבר בילונו בלשון אחר.

והנה גדר זה המעשה כלול מדיני מעשה כלליים, מדיני רשויות, ומדיני מקום חפץ, דהא לא חשיב מעשה כהולאה (היינו, במובן שנחשב כמלאכה) אלא בחפץ ובמרשות לרשות.

בסברא דהוצאה דרך כרמלית פטורה - שם הוצאה תלוי ביחס ישיר דפנים וחוץ ברשויות

והנה לגבי מעשה שעושה ברשויות (היינו, שיש להחשיב מעשה כהולאה זה משום שהוא הוציא חפץ מרשות לרשות) יש לומר לכיון שהוא דרך כרמלית אין זה הולאה, לכיון שעיקר שם הולאה הוא בשינוי מהכא להתם אין זה שייך בהדגה, וכמו מה שמשמע בשם הולאה והכנסה, היינו, שאין שם הולאה שינוי מקום חפץ כל דהוא, ומה לאלא מחייב אלא מרה״י לרה״ר הוא משום לאלא חשיב מקום משמעותי אלא בשני רשויות אלו, אלא משמע להוא לווקא בשני רשויות אלו, ומטעמא דיש משמעות לחילה ברשויות אלו לגבי מעשה שלו לגבי שיחשב שנשתנה גדר מקום החפץ בחיזה משמעות ועדיין יהיה נכלל בגדר כולל שהיה במקום הקודם, ובהיפך. ובהולאה מרה״י לרה״ר יהיה תלוי בגדר החפץ בהיותו ברשות המסויימת, והיינו, שיש בחפץ הגמלא רה״י משמעות שהיה בפנים ועתה שהוא ברה״ר משמעות שהוא בחוץ, ומעשה הולאת חפץ הוא בגדר זה.

ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ״ל

הפסק כרמלית כביטול שם הוצאה - ביטול מקום פנים וחידוש מקום חוץ כבורר ע״י פיזור

וע״כ אם זה נעשה לכך מקום לאחר הרי שאין כאן מעשה הולאה, ואף שעתה החפץ נמלא בחוץ, ולפני כן היה בפנים בלא הפסק, אין זה נחשב שהעושה עשה הולאה במשמעות הרשויות, אלא הרי זה כביטול מקום פנים, וחידוש מקום חוץ (וכמו שמלאנו בבורר, למי שמלא כלכלה לפירי ואחר כך לקח האוכל מהמפוזר, שאף שהיתה תערובת, ואף שלבסוף יש לבר בורו, אין זה נחשב בורר שהוא מעשה מתערובת לבר בורו). וכיון שאין פנים אלא ביחס לחוץ, ולהיפך, אין מעשה זה חשוב הולאה לרשויות.

ואף מי נימא להקשיב מעשה הוללה, ולפ שהוא דרך כרמלית מקום שפוף סוף החפץ עבר מהכא להתם (וכיון שאין כרמלית רשות ממין אלו הרשויות, ואין בה משמעות הוללה והכנסה), עכ"פ היה לפטור מקום ליתא לחפץ, היינו, לכיון שאין נחשב כמוליך אלא מקום יציאה לחפץ, לפ שלא נח, ולא נחלק מעשהו מקום הא, אבל גם אין להקשיב מחמתו את המעשה כהוללה, לכיון שאם היה מניח החפץ במקום זה לא היה יציאה לחפץ, הרי שאין מעשה שנעשה בחפץ יכול להגדיר את המעשה עצמו כהוללה.

הפסק כרמלית כביטול חשיבות יציאה - המעשה אינו מוגדר כהוצאה כשהנחתו שם היתה פוטרת

ואף אם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיר את המעשה שנעשה בחפץ כיציאה, ואין גדר זה נובע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומיהלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכללעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה החיל יגדיר יציאה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחידוש כוחו בכל עת, ואין היציאה מרשות לרשות בכוח אחד, אין במעשה שלו להגדיר מעשה שנעשה בחפץ כיציאה, שהרי כוח שהוציא מרשות לא הוציא אלא לרשות שאינה רלויה להחקיב החפץ כיוצא אלא בכוח נוסף, ואין לכוח זה להגדיר כוח שלפניו למפרע.

הפסק כרמלית בחילוק כוחות במעשה - חידוש הכח בכל עת מונע הגדרה למפרע של הקודם

ואף אם נאמר דאין זה כמה כוחות, אלא הכל חקשיב ככוח אחד אחרון (להגדיר יציאה בחפץ והוללה ברשויות), יש לפקפק בזה, לכיון שכוח אחרון זה מופסק במעבר ברשות שאין בה משמעות הוללה כלאחור, אין במעשה שנעשה ביחס לרשויות להיות מוגדר כהוללה, לכיון שאין הכוח מסתיים אלא בלחריתו, הרי שמהלך המעשה עצמו הוא בזה אחר זה, ואין זה אלא זה, והוא מהלך מרשות היחיל לכרמלית ומכרמלית לרשות היחיל ומנין שזה חשוב הוללה.

הפסק כרמלית בביטול אחדות המעשה - הפסק הכח האריך ברשות שאין בה משמעות הוצאה

ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל

ומעתה יבואר גדרים אלו בדברי הגמרא, דהנה אין הוללה שונה מהעברה דהוה באותה רשות, ואלא הוה מעשה השינוי אלא ביחס למקום החפץ, דהוללה יש בה שינוי רשות, וע"כ אין גדר המעשה מוגדר ע"פ שינוי מקום החפץ, אלא שינוי רשות מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב משום שינוי הרשות, שההרשות כוללת ותוכנת המקומות, וחשיבותה בהם.

חילוק הוצאה כשינוי רשות מהעברה - שיטת בן עזאי וק' אחב' מסטיו כרשות מפסקת

ובאמת שהיה לומר שביחס לשינוי רשות של החפץ אין חשיבות למקומו כלל, וע"כ אין משמעות לעקירת חפץ ממקומו שאין סופה שינוי רשותו לגבי הוללה, וע"כ אין הילוך אלא עמידה המועיל למנוע הנחה ביחס לחפץ יועיל ביחס לשינוי רשות, היינו, שיכנס לרשות ואלא ממנה וכאילו לא היה בה, לכיון שעצד רשות בהכרח שנעקר לגמרי מהמקום שהיה לו בה, ואין לך לכך שאין לו מקום, והרי מקומו ברשות זו, וכשיעבור לרשות השלישית הרי הוא עוקר מהשניה, ומניח בשלישית (וזלה"ק לרש"י ונמלא נעקר מרה"י ומונח בסטיו ועוקר מסטיו ומניח ברה"ר), ומ"כ מבואר היטיב למה יפטור בן עזאי לפילו שנעשה הכל במעשה אחד ובמחשבה אחת.

אבל לדעת חכ' ל"ב, דאף למנס לסברי דמהלך לאו כעומד דמי ואין מקום החפץ נגרר אחר הרשות, אך עדיין יקשה שאין חיסור הוללה ממקום למקום, אלא מרשות לרשות, ואף שהוציא החפץ ממקום לרה"י למקום לרה"ר בלא הפסק מקום אחר, אבל הרי חיתא להפסק לרשות אחרת (במובנה השלילי, שאין זה מרשות לרשות בדת אחת), ואין חיסור אלא בהוללה מרשות לרשות, ולא ממקום למקום.

המשך ביאור מהלך סוגיית הגמרא - ראיות ממעביר ברה"ר ומצידי רה"ר להמשכיות מקום החפץ

וזה הביאו רלוה ממעביר ברה"ר דכל כמה דנקיט לה וחזיל פטור וכי מנח לה חייב, היינו, דהרי העברה כולה ברשות אחת, ובהכרח שיש במקום שנעקר החפץ ממנו להגדיר גם רשות, וחזינן שאף שיש בד"א חלקים ברה"ר גדר רשות אחדה, אין אנו אומרים שבטל כוח מקום החפץ, וכע"כ נחשב מונח במקום זה, ויש בהילוכו למנוע הנחת מקום ברשות, והרי זה כמי שאין לה רשות, ועתה שמניחה אין אנו

מומרים שהילוך שלזו ברשות מפסיק ולא יחשב כמהלך ל' לרה"ר.

וזה הקשו שממנס כן מוכח שאין בהילוך שלא ברשות להפסיק, אבל כל זה במובנה השלילי של הפסקה, ואכן כן הוא ברה"ר, בהילוך יחד ברה"ר, אבל כאן הרי כל מקום שיונח יתחייב, וא"כ ממנס מיהא הפסק, אבל גדל החפץ כעובר מגדיל את המעשה כאחד, וכלמור, ואין לזה שם המשכיות למקום החפץ בנפרד מהרשות, משא"כ בסטיו שהרי שם יונח החפץ יפטר. וא"כ אין הגדלת המעשה כמרשות לרשות, אלא לבעבור המעשה, והמעשה חלוק כלמור, ובעינן להאי חילוק, ומהיכי תיתי.

ואמרו להביא לזה ממעביר ד"ת שאם יניח בו יפטר, ושאין לומר בזה המשכיות מקום גדל החפץ, ואעפ"כ חייב, ואין ההילוך מפסיק, ובהכרח שהוא מקום מקום החפץ, ובלי שייכות לרשות. ולחו שאם אף לדלילה הוי מקום פטור לכ"ע הוי מקום חיוב, וא"כ כל הל"ת אשוב כרשות לאחת, ואין מזה לזה להמשכיות מקום החפץ לאחר שיצא מרשות, שהרי הוא עדיין ברשות הקודמת, וכיון שהגיע מעבר לד"א, כבר יש גדל העברה בחפץ, ויש להתחייב משום הא.

והביאו לזה מלילי רשות הרבים, ואיירי שלא הניח רגלו שם (דלא"כ מאי קולמיה האי מהאי), וחזינן שאין בעזיבת הרשות הכרח לביטול מקום החפץ הקודם, ואף שכאן כן הולך ברשות, הרי חזינן ממעביר ד"ת שאין זה חסרון (וכיון דילעינן לזיתא להמשכיות מקום החפץ, אין לתלות זה במקום חיוב), ואף שכאן הולך ברשות לאחרת, הרי חזינן ממעביר הרבה לאות ברשות הרבים שאין בהילוך הפסקה (וכיון דילעינן לזיתא להמשכיות מקום החפץ, אין לתלות זה בגדל יפיה כנ"ל (ובזה יש לחלק בין חיפופי לחיפופי להקשו בתוס', ולף אי נימא לפליג, אבל אין זה מקום להאריכ ליה רשות לאחת עם שלילה, וא"כ הרי רשות לאחרת, ואף שיהו לא אמר אלא למחייב במניח בה, אבל במניח ברה"ר שלילה חייב מקום לזיהי)).

ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת

חקירה בהונח ממש החפץ בסטיו - חלוקת המעשה לשניים או ביטול שם הוצאה מכל המעשה

והנה בהקדם כל הנ"ל יש לחקור בהונח ממש מהו החסרון, אם הוא מקום חלוקת המעשה, שכיון שהונח במקום פטור נגמר המעשה הראשון, ועתה הוא מעשה חדש, ואף היתה הולאה מרשות לרשות בחזיזה מצני מעשים אלו. או דילמא כיון שלעתו להעבירו אין בהנחתו לחלק המעשה וחשיב מעשה אחד (וזה מובן יותר בעומד לפוף מאשר בהניח או כרבי ברה"י מקורה בהיפך), והיינו, שאף הראשון אין מאמעות להולאה מפנים חוצה אלא מחמת מעשה שלו ובחלוקתו חינה. אך לפי הצני מאמעות זו קיימת לעצמה, שזה פנים וזה חוץ, אלא חסרון שיש בהונח הוא מקום שיש בזה ביטול שם הולאה מהמעשה, אחר שהיה מעשה זה כולל מאמעות נוספת הרי זה ביטול הגדלת המעשה כהולאה.

ויש לך להבחין בדברי הגמרא במה שאמרו במוניא לרך כרמלית חסרון מה שהוא לרך מקום פטור, ולנו בזה מאלוצה גדליס, גדל המעשה שעושה במקום, היינו, שאין הילוך עצמו מחייב, וזה כמו מי שמעביר יותר מד' שאינו חייב עד שיניח. ומאי מעשה ההולאה שאין בה חלוקה, וכמו מי שמעביר ד' שאין מחלקים את מעשהו לחלקים. ומאי מה שאין חסרון שהוא לרך מקום פטור וכמו לידי רה"ר וכמו מעשה דבריתא.

סיכום שלושת הגדרים שנדונו בגמ' - מקום ראשון, מקום שני, והמעבר ביניהם במעשה הוצאה

וביתר ביאור הנידון והוא תלוי בהגדרת מעשה הולאה, ושיש בו הרבה שלושה חלקים, מה שהחפץ במקום זה, ומה שהחפץ במקום שני, והמעבר בין שני המקומות. ולנו לא המעבר הוא גדל במעשה ההולאה או לא, שהיה לומר שאמנס אין לורך בעצם מעשה העברה, ולי כמה שהחפץ משתנה מקומו. אך כיון שהוא בהכרח חלק ממעשה הולאה, יפטרך שלא יהיה בו חסרון ושלילת מאמעות הולאה, וכמו מי שהניח במקום פטור שפטור, לפי הנ"ל שחקרנו שיש בו חסרון בשם הולאה.

י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

ומעתה יש להוסיף תוספת ביאור במהלך הגמ', והיינו, לפמשנ"ת היינו לומר שמדין העברה יותר מד' מוכח עכ"פ שאין דין חיוב בהילוך, והיינו, שאף שהשתנה מקום החפץ אין בזה חיוב אם שינוי זה נעשה ע"י הילוך, ונלמד מזה שאין במעבר שייכות עם מה שמשתנה מקום החפץ, שהרי אין נחשב שינוי לגבי הוצאה.

תוספת ביאור במהלך סוגיית הגמרא - מעבר הכרחי בהעברה ברה"ר כדימוי למוציא דרך סטיו

והנה מה שלא הוכיחו זה מכל מוציא מרה"י שחייב אף שאם יניח ברה"י יהיה פטור, משום שאין המעבר ברה"י חלק מההוצאה, כי אין הוא מועיל לשינוי מקום החפץ, וכן במעבר אחר שהגיע לרה"ר אין במעבר חלק מגדל ההוצאה. אבל מהעברה ברה"ר שהמעבר בהכרח חלק ממעשה הוצאה, יש לכאורה לימוי לנידון דילן.

ודחו כי יש לומר שאף אם נאמר שהמעבר המעבר הוא חלק משינוי מקום החפץ, יש למנוע חילוק במעבר עצמו, וכי מעבר הנדרש לפעולת ההוצאה וכמו בסטיו אכן לזיך שיהיה נעשה בגדרי הוצאה. אך המעבר שאין הוא חלק מפעולת ההוצאה, וכמו במעביר יותר מד', שהרי אם יניחו יתחייב, אין לזיך שיהיה בגדרי ההוצאה. וזהו שהבילו רמיה ממעביר ד' שבזה הרי המעבר הוא חלק מפעולת ההוצאה.

דחיית הראיה ממעביר ד' אמות - חילוק בין מעבר הכרחי להוצאה למעבר שאינו הכרחי

והנה בטעם מה שלא הביאו רמיה בתחילה ממעביר ד' נראה לבאר כך, שהנה יש להבחין במעביר לפי סטיו מה שיש בזה שני חלקי מעשה שהם חסרים מאחר כל מעשה הוצאה. האחד, הוא בעצם ההפסקה של הילוך במקום פטור. והשני, הוא מה שהילוך זה הוא חלק ממעשה ההוצאה. ואמנם ממד' חכ' ובן עזאי חזינן שאין הילוך מהווה הפסקה, אך כאן שההילוך הוא במקום פטור, יש לדון שאף שאין הוא הפסקה הרי שהוא גם חלק ממעשה ההוצאה, ומ"כ הרי הילוך זה הוא הילוך פטור.

ונראה לזה סיבת מה שאמר בן עזאי דין שלו דווקא במקרה זה, היינו, שאמאי היה לומר לגבי העברה ברה"ר, היה לומר שדווקא במקום שהמעבר הוא מעשה ההוצאה יש לומר בו חסרון שיש בהפסקת הילוך, שאין ההילוך אחד, אבל הוצאה שיש בהיות החפץ נח שינוי ממקום למקום, אין המעבר חלק ממעשה השינוי, ואין לומר שההילוך מפסיק. ומזה שאמר בן עזאי דיינו לף בהוצאה חזינן שהוא גדר בהילוך שנחשב עמילה. ולפי"ז יתבאר תמיהת הגמ' לדברי חכ' לבעו היכא לאשכחנא, היינו, שלא רק שהילוך אינו נחשב כעמילה להפסיק, אלא גם לא נחשב שהחפץ נמצא במקום ההילוך.

בסיבת העמדת דינא דבן עזאי בהוצאה דרך סטיו - בגדר מהלך כעומד ובתמיהת הגמרא היכא אשכחנא

וזה הוכיחו מהעברה יותר מד' שאינו חייב כל זמן שהולך ואפילו שאם היה מניח היה מתחייב, והיינו, שאין החפץ נחשב במקום ההילוך. ועל זה הקשו שאמנם זה מוכח שאין גדר חפץ מונח במקום ההילוך. אך עדיין היה לומר שנחשב החפץ ברשות לענין שלא יחשב שנשתנה מקומו מרה"י לרה"ר, ובזה אין להוכיח מהעברה יותר מד', כי שם לף אם נחשבהו ברשות, הרי זה רשות חיוב, אבל הכא כיון שהוא רשות פטור, אם נאמר שהוא נחשב ברשות הרי זו סיבת פטור.

העדר החפץ במקום ורשות הילוך - ראיה ממעביר פחות מד' ומצידי רה"ר להוצאה דרך סטיו

וזהו שהוכיחו מהעברה פחות מד' שאין נחשב שהוא ברשות, שאם כן היה לו להיפטר שהוא העברה פחות מד', ודחו שאין זה דומה לחכ', שהרי לף אם נאמר שהחפץ נחשב ברשות ההילוך, אין זה חסרון לגבי העברה, שהרי אין גדר העברה שינוי ביחס לעצם רה"ר, אלא ביחס למקום חפץ, אם כן יש לומר שהחפץ נמצא ברשות ההילוך אך לא במקום ההילוך, ומ"כ בכרמלית יש לומר שהוא נחשב ברשות ההילוך, ובזה יש חסרון בגדר הוצאה מרשות לרשות.

וזה הוכיחו מלידי רה"ר, והיינו, לף שקונה אין כרמלית לגידי רה"ר שהרי אינו נחשב למקום נפרד מרה"ר, אלא יש בו חסרון להיקרות רה"ר מאיזה סיבה, מאחר"כ סטיו שהוא מקום אחד וקרקע נפרדת, לאו פירכא היא, שאין אנו צריכים רק להוכיח שאין גדר מעבר להילוך חלק מדין הוצאה ברשות, היינו, שאין נחשב שהחפץ נמצא ברשות ההילוך, וזה יש

להוכיח מלילי רה"ר שאף שאין היא רה"ר אין דה הפסקה לענין הוצאה. ואף בכאן לא יהיה חסרון. ומשום שאין נחשב שהחפץ לענין שינוי רשויות נמצא בשעת ההילוך, ואף שאין לילי רה"ר מקום נפרד כמו בסטיו, בהלטרף דין עומד ללו כמהלך דמ,י גם אין נחשב שנמצא במקום.

סיכום שלושה גדרי מקום בהוצאה - מקום הינוח, מקום חפץ, ומקום רשות באדם ובחפץ

וא"כ מלאנו מה שכבר היה לנו, לחיכא למיסכא בדין הוצאה שלושה גדרי מקום והן, מקום הינוח, היינו, לעומת לוויר, וזה מקום חפץ מסויים היכן שמונח. ומקום חפץ סתם, היינו, לעומת מקומו של חפץ מסויים, וזה מקום ד'. ומקום רשות, היינו, רה"י והרבים.

וכן מלאנו שיש בלאם יחס שני גדרי מקום, האחד, ביחס לעצמו. והשני, ביחס לחפץ שהוא מחזיק. וביחס למעשה לאם עצמו מלאנו שני גדרים, מהלך שאינו נחשב שהוא במקום הינוח, ועומד שנחשב במקום הינוח. וביחס לחפץ, היינו, מה שנחשב שמקום האדם הוא מקום החפץ, מלאנו לף בו שני גדרי מקום, האחד, מקום הינוח, שנחשב שהחפץ מונח היכן שהאדם מונח. והשני מקום רשות, שנחשב שהחפץ במקום רשות שהאדם נמצא.

וכן מלאנו שני גדרים במקומו של אדם לענין חפץ, גופו, וילו. גופו, היינו, מקום שהוא מונח עליו. וילו, היינו, מקום שהוא נמצא בו. ומלאנו שאין גדר מקום הינוח של חפץ המונח על האדם בלותו גדר למקום חפץ, שמקום הינוח הוא מקום שעומד בו, ומקום חפץ הוא בילו (וכן מלאנו בדברי רבי לגבי לילן שגדר מקום חפץ נחשב בעיקרו, וגדר מקום הינוח נחשב בגופו).

יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.)

סוגיא דצידי רשות הרבים - מחלוקת ר"א וחכמים וקושיית תוס' בחילוק חיפופי לרש"י

והנה לכאר יותר לאיה שהבילו מלילי רשות הרבים נקלים בילור בעיקר סוגית הנ"ל. לאיתא שם (עירובין לד.) מתני' חצר שנפרצה לרשות הרבים המכנים מתוכה לרה"י וכו' חייב דברי ר"מ וחכ"א וכו' פטור מפני שהיא ככרמלית. גמ' וכו' ואי"מ בלילי רשות הרבים קמיפלגי דר"מ סבר לילי רשות הרבים כרשות הרבים ממו ורבנן סברי לילי רשות הרבים לאו כרשות הרבים ממו. ולילוג בלילי רשות הרבים בעלמא. אי חילוגו בלילי רשות הרבים בעלמא הוה אמרינן כי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר הני מילי היכא לאיכא חיפופי אבל היכא לאיכא חיפופי אימא מודו ליה קא משמע לן וכו'. ע"כ.

ובתוס' הכא (שבת ו. ד"ה היכא) הקשו למגמ' הנ"ל לפלוגי ר"מ וחכ' אפילו בלאיכא חיפופי, וע' ברש"י (עירובין שם ד"ה הני מילי) פירש להא לחלקו בנפרצה ולא בלילי רה"ר, הוא משום לסתם לילי רה"ר איכא חיפופי, וכן סתם רש"י בכתובות (לא: ד"ה לילי) דר"מ אמר לילי רה"ר כרה"ר שיירי בלאיכא חיפופי. והנה מלבד קושיית תוס' הנ"ל ל"ב בעיקר מה לאילקו בין לאיכא חיפופי לליכא, ומשמע שיש בזה שני גדרים נפרדים במשמעות לילי רה"ר לאי הוי כרה"ר.

גדר צידי רה"ר בליכא חיפופי - חסרון עיקר שימוש הילוך הרבים בלא מחיצה מרה"ר

והנה בלילי רה"ר ליכא חיפופי הרי אין חלוק משמש מרה"ר, ועיקר חילוקם הוא במה שאין הס מעיקר שימוש רה"ר ליתי בהו הילוך כברה"ר, וכללמו לאין לך להתחכך בכתלים (ובגמ' ב"ק (כט:) הו"מ למשונה הוא), ול"ל לגס בנפרצה חצר ליכא כתלים אימא להאי טעמא, ועיקר הטעם הוא שאין לאין הילוך לילי לרבים חשוב הילוך לרבים, ובללאיכא חיפופי הוא מקום שאינו לאוי להילוך לרה"ר ומובדל בזה מרה"ר עצמה.

בגדר דין צידי רה"ר - ביאור לישנא דגמ' (כתובות לא.) זימנין דדחקי רבים ועיילי להתם לשבת

(והיה להסתפק אי איירי במקום חיפופי שאי אפשר ליכך ביומר, וכללמו בדין העמודים, או שיש מקום לפני החיפופי שאפשר ליכך שם, ולא הולכים משום חיפופי שלפניו. וברש"י בכתובות (שם) כתב שמקום שלפני חיפופי קרוי לילי רה"ר. ואיך שיהיה לריך לומר ליתי בהו שיעור מחיצה.)

והנה בטעם דין לילי רה"ר איתא בגמ' כתובות (לא.:) לשקלו וטרו בבירור דינא דבריית להגונב כים ואמרו שם בבירור טעם

פטור מגניבה במגרל ויומא (מסוס קלב״מ) ולחפקיה להיכא. מי לחפקיה להה״ר וכו׳ לא צריכא לחפקיה לצידי רשות הרבים. וכמאן מי כר׳ אליעזר לחמר לצידי הה״ר כהה״ר למו חיסור שבת היכא חיסור גניבה ליכא. מי כרבנן לחמרי לצידי הה״ר לאו כהה״ר למו חיסור גניבה היכא חיסור שבת ליכא. לעולם כר׳ אליעזר וכי חמר ר״ח לצידי הה״ר כהה״ר למו הני מילי לענין חיובא דשבת דזימנין דלחקי רבים ועיילי להתם, אבל לענין מיקנא קני. מ״ט דהא לא שכיחי רבים. ע״כ. והנה פשטות לופן זימנין לחקי בני הה״ר ועיילי להתם, היינו, שלף לחין דרך להלך התם, כיון שבזמנים דהה״ר לחוקה בריבוי הולכים נפנים לילך שם חשיב ליה כהה״ר לענין שבת.

ויש לדון מי הא דעבדי כן מסוס דוחק הה״ר הוא סיבה שיחשב הה״ר לו לא, לאי נימא דהוא סיבה להחשיב כהה״ר ביחור הגמ׳ הוא לחמנם אין בהילוך שהולכים שם לעשותו הה״ר, לחין זה הילוך קבוע ומכוה, אבל כיון דסיבת ההילוך לחית ביה הוא מחמת לחקות הה״ר עצמה, הרי שים בהילוך מועט זה לכרפה להה״ר. או דנימא לחין דוחק הרבים סיבה אלא עצם ההילוך חשוב להגדילה כהה״ר, ומה לחתו עליה מסוס דוחק הוא רק לומר שים בזה סיבה קבועה.

חילוק גדר דחקי בצידי רה״ר ממבואות מפולשין - דוחק רבים מועיל רק במה שהוא חלק מרה״ר

והנה בגמ׳ ב״ב ליתא (יב.) אמר רב ענן אמר שמואל מבוחות המפולשין להה״ר ובקשו בני מבוחות להעמיד להן לבתות בני הה״ר מעכבין עליהן, סבור מינה הני מילי בד״א בכר׳ זירא אמר רב נחמן לאמר רבי זירא אמר רב נחמן ד׳ אמות המסוכות להה״ר כהה״ר דמיין, ולא היא התם לענין טומאה אבל הכא זימנין דלחקי בני הה״ר ועיילי טובא. ע״כ.

ובפשטות חייבי במבוחות דלא חשיבי הה״ר (וכהא דאמרו בגמ׳ עירובין (ו:), וכן משמע בכל מקום דהה״ר לטומאה קיל מלשבת, כאלו דאמרו (עירובין כב:) דהוו רה״י לשבת ורה״ר לטומאה וכו׳), ואע״ג דזימנין דלחקי עיילי טובא, ול״ע מי שנא מצידי הה״ר לר״ח. ונראה לי דלא, והא דאמר ר״ח דזימנין דלחקי וכו׳ הוא סיבה לעשותו הה״ר, היינו אלא דמה שמהוא חלק מרה״ר ממש, אבל במקום חלוק כמבוחות הללו לא מהני מה דזימנין וכו׳.

ויש דזה כמה גדרים, האחד, הוא שימוש הרבים, והשני, הוא מקום הרגיל להיחשב הה״ר. דולמי אין חשוב הה״ר אלא דמה שמשמש את הרבים, וכמו שאין סרטיא אלא בחלק שהולכים בו, ואף דליתא לגבול לכתלים וכו׳, וכן מקום שאינו רגיל להיחשב רשות הרבים (מחמת גובה או מחיצה או קירוי), אף שמשמש את הרבים לא חשוב הה״ר (ובדקעי רבים בפסין ותל נחלקו ר״י וחב׳).

ביאור מחלוקת ר״א וחב׳ בגדר רשות הילוך - הילוך הרבים באמצע הדרך ושינוי צידי רה״ר לתשמיש

ולפי״ז נראה שמחלוקת ר״א וחב׳ הוא בעיקר גדר רשות הילוך, והיינו, שהילוך הרבים מטבעו הוא בדרך הפרוצה, וע״כ יהיה עיקר הילוכם בחמצע הדרך, ולא בצידיה, ובמקום שאין כתלים, גם אין לדדין, וע״כ היכן שיהיה הילוכם הוא רשות הרבים, אבל במקום שיש כתלים אף אם יהיה לידי הה״ר לאו להילוך לא יהלכו בו רבים, כיון דהוא פחות פרוץ מחמצע הרשות (ונראה שזה מטעם שאין הילוך לחלם ביותר, הן מקום שאינו מהלך לבדו, ולריך לנטות ימין ושמאל, והן מקום שאין רוצה להיות מקפיד על לעדיו), וע״כ יתנעו מהליכה בצידי הרבים, ובזה יתחנה רשות להילוך מרשות תחמים, וסברי רבנן דכיון שאין דרך להלך בצידי הה״ר, אין זה חלק מרשות הרבים, ואחמנם בכל הה״ר אין לומר שלידיה לא יהיו הה״ר, דכיון שאין הילוך ביותר גם הילוך שליל לידי הה״ר הוא הילוך דהם, אבל במה שיהיה חלוק מאיזה סיבה, ושאין לומר שהילוך שלידו הוא הילוך דו אין הוא הה״ר.

שיטת ר״א דרשות הרבים במקום - שילוב מקום המשמש באחד עם רשות הרבים כעמוד ט'

וזה ביאור מה שלא מלאנו שנחלקו רבנן בסתם בכתלים), ולא מלאנוהו אלא בחבר שנפרלה ובאיכא חיפופי, ובתרוייהו פליג ר״ח וסבר לכהה״ר למיא, והיינו, לסבר ר״ח לאחמנם אין לדך הילוך הרבים בצדדין, אבל אין רשות הרבים תלוי בזה, לסם רשות הוא גדר מקום, וכל שיהיה אחד בגדרי מקום חשוב כרשות אחת. וע״כ רשות הרבים הוא כולל כל המקום שהוא

להילוך הרגיס, ולפ שיהיה הילוך חלק מהמקום חינו קווה כשאר המקום לגבי רשות, חשוב רשות אחת, ובאחר שנפרלה הרי זה רשות הרגיס גמור כאמור, שאינו חלוק, אבל בדאיכא חיפופי כיון שהוא חלוק, ויש בו סיבה שלא יהכו בו הרגיס אין זה חשוב כרשות הרגיס, שהרי מניעת הילוך הרגיס שם אין הוא אחמת דרך הילוך הרגיס, אלא אחמת שאין המקום ראוי להילוך כשאר הרשות, ואין זה רשות אחת. ומה לפלוג ר"ח לפ זה הוא מקום לכיון שאין בין רשות הרגיס מוגדרת ע"פ דרך הילוך הרגיס אלא בגדרי מקום כאמור, הרי זה גם סיבה לגרף מקום שאאחם כאחד עם הרשות, וכיון דזיאנין דאחקי רגיס ועיילי להתם הוי כרה"ר, וכאו עאור ט'.

ובזה יבואר לפ מי נימא דר"ח פליג באיכא חיפופי, אין זה מקום להוי רה"ר בעצאו, אלא מקום שהוא תאאיצה, ואין המוציא דרך שם ומניח ברה"ר חשוב כאניח באקום אחד עם מקום לידי רה"ר, וזה גריך להקדאה אצ"כ באק"ח בגדרי קרקע רשות ואווירה. ואכא"ל.

יב. בגדר דעת בן עזאי דאהלך כעומד דאי

בגדר טעאא דבן עזאי דאהלך כעומד - לשון רש"י וספק אי רגליו בשתי הרשויות חשיב הרצאה

והנה בגדר שאארו בגא' בטעם בן עזאי לפטור לס"ל לעומד כאהלך לאי. ע' אצ"כ רס"י (כאובות שם ד"ה אהלך) וז"ל הק', אהלך כעומד לאי. ועקירת כל פסיעה הויא עקירה והנחת הרגל היא הנחה. ע"כ. ופירוש לפירושו, לסבר בן עזאי לעאילת שאי רגליס שיש בין פסיעה לפסיעה חשובים כעאילה.

והנה לא נתבאר איך הוא באוציא אריה"י לרה"ר, והיינו שיש להסתפק אי כוונת רס"י שכשעומד בשאי רגליו בפאח רה"י הוי החפץ כאונח, ובעוקרו רגל אחת הוי עקירה, והנחתו את הרגל ההיא ברה"ר הוי הנחה, או שכשעומד בשאי רגליו אחת ברה"י ואחת ברה"ר ועוקר רגלו ברה"י הוי עקירה, והנחתו לותה ושאי רגליו ברה"ר הוי הנחה. והנה לעיל (אס ד"ה אלא) כתב רס"י לעקירת גופו אל פסיעה אחרונה כשיולא אן הבית הוי עקירה, ולכאורה יש לשאוע אזה כאל שני. ויש לדחות.

ועכ"פ ואיך שיהיה אצ המחייב בהולאה הרי לשני האדיים יש לרחות אצ שבו רגלו אחת ברה"י ורגלו שניה ברה"ר כחלק ממעשה הולאה (עקירה או הנחה), וזה ל"ב באחר שאין שאי רגליו ברשות אחת לאה שיהיה נחשב הולאה. והיינו, לכאורה הרי זה אאי לאי שהוליא חאי חפץ והניח ואחר כן הוליא כולו שהוא פטור (וכדאיתא רס"י בשאת (לא: ד"ה עד) לעד שיוליא כולו, היינו ברשות)[א].

חקירה בהא דעקירת גופו בעקירת חפץ - אי אקום החפץ באדם או ברשות אחלוקתם

ונראה בהקדס אה שהיה לחקור בכל עקירת גופו לאארו לעקירת חפץ אאי, אס הכוונה שאקום החפץ הוא האדס, וכיון שעקר גופו הוה כעוקר כלי ובתוכו חפץ, או לאקום החפץ הוי ברשות, וכן הולאתו, ואין עקירה לגופו אלא ביחס לאעשה שלו. ויהיה נפק"א בהא לאארן, לאי נימא שאין אקום גופו אקום חפץ, הרי שאין בהיות רגלו אחת ברה"ר שייכות לחפץ, וע"כ בעקירת רגלו הוה עקירה, והנחתה ברה"ר עס רגלו השנית הוה הנחה. ויהיה ילול אח' ב"ע וחכ' בגדר אקום חפץ, היינו, לחכ' סברי לאקום החפץ הוא גופו, וע"כ כיון שאהלך הרי הוא עקור, וב"ע סבר לאין גופו אקום החפץ אלא הרשות, ולאנס ביחס לעקירה יהיה עקירת גופו עקירה, וכן הנחתה, אבל ביחס לרשות אין עקירה אלא לבסוף.

יישוב לשון אהלך כעומד לב"ע - חילוק עאידת רגל אחת אהילוך וביאור קושיית בשלאא

ובזה יבואר הא לאארו לסבר בן עזאי אהלך כעומד להוה כעומד, שהרי אין אס עומד אלא ביחס להילוך, והרי זה כאומר ליכא הילוך כלל, וגס אין לומר להילוך, היינו, עאילתו על רגל אחת, ופשיטא לי לאי שיקפוץ על רגלו אחת לא יחשב כאהלך לב"ע, ודיותר לאפילו לחכ' יש לומר להוי עומד, כיון שאין עאילת רגל אחת

א. ואגב ריהטא היה לומר דאי נימא כצד שני לא קשיא, דאיכא למימר דסבר ב"ע למקום שרובו הוא נזרק (וכאחרים במוציא רגל אחת חוץ לתחום (עירובין נא:)). ולא נראה כן. והיה לפרש

חסרונות ההולך דרך סטיו בחפץ - מעבר ברשות שלישית לעומת חלוקה טבעית של שתי רשויות

כשהי רשויות, אלא שיהם למקום חפץ, ומ״כ לא חשובה הליכתו כהעברה אלא על שיניח, והרי שגדר המעבר הוא כמה שיונח בריחוק ד״ת, והרי עקירתו נעשית בד״ת רשויות, ואחר שיצא מד״ת נגמרה עקירה, והרי שהילוך שאחר כן על שיניח הוא כמפסיק בין עקירה להנחה, ואין זה כמו המוציא מרה״י לרה״י בהיות שגדר העברה שלו הוא ברשויות, ויש להגדיל את הליכתו שאחר העברה כשורך הנחה, להא הכא ליתא למשמעות העברה אלא על שיניח, ומ״כ הליכתו היא הליכה שאינה חלק מגדר העברה, שכל זמן שהוא מהלך הוא סיבת פטור, שלא נגמרה העברה, ואע״פ כן כשיניח חייב, ובהכרח שהוא משום שהליכתו עם החפץ חשובה כאינה, ויש לנו ללמוד מזה גם על ההולך לדך שטיו.

ודחו ואמרו כי זו אינה ראיה שהרי במעביר ברה״ר יותר מד״ת בכל מקום שיניח יתחייב, ויש לומר שחשובה הליכתו כשורך הנחה, אבל במוציא לדך שטיו אם יניח שם יפטר. ומעתה יש לומר שאף במוציא להיות גדר העברתו היא שאחר שהעביר לרשות שניה היא שורך הנחה.

יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה

וביתר ביאור ובהקדם ביכור גדר מעשה להוללה. להנה יש למצוא במעשה להמוציא חפץ מרשות לרשות בעצמו (בהליכתו, למעוטי זורק ומושיט (היינו מעביר בידו בלא גופו)) כמה משמעויות, ועיקרן שלושה, ההליכה, המשא, והמעבר, ואף שנמצאם בעת ובמעשה אחד אין בינם שום.

ביאור משמעות ההליכה במעשה הרצאה - מעשה קבוע המאחד שתי הרשויות למעשה אחד שלם

ההליכה היא מעשה אחד בכל הזמן (למ״ד למו כעומד למי), והוא קודם לגדר מעשה הוללה כמעשה ברשויות, שאף שע״י זה יצא מרשות לרשות אין זה חשוב כשתי הליכות, ולדרכה לגדר הליכה שהיא כאחת היא המגדירה את המעשה בשתי הרשויות כמעשה אחד, אחר שהיא מטבעה במשמעות אחת (היינו, שאין הכלל בהליכה עצמה אם היא ברשות אחת או בשני רשויות).

ביאור משמעות המשא במעשה הרצאה - מעשה חלוק המתייחס לעתיד וגדר אחדות המשא למפרע

המשא, היינו, מה שהאדם נושא את החפץ, ועצם המושג משא לחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ נישא בחלק אחד להמעשה, שייך להיותו נישא בחלק אחר, כיון שגדר נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא אותו שיהיה עימו, ומ״כ הרי שגדר המושג נישא הוא בית לעתיד, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ נישא מאשר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על האדם לגבי ההוא, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות בית לעקירה והנחה, אך בית להעברה, היינו, היותו נישא, אין זה בית להיותו במקום האדם עכשיו, אלא בית להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל אחד זמן שהוא נישא הוא חלוק, והוא בית לזמן שאחריו, היינו, עתידו אבל אין משמעות אחד זמן זה לאחד זמן זה, שברגע אאמן גדר נישא הוא בית לרגע הבא, וברגע הבא יש שני גדרים, אחד שהוא העתיד לרגע האאמן, והוא מחובר לו במשמעות זו, והבא שהוא סיבת המצב ברגע שאיצי (ואמנם יצא גם משמעות אחידה לכל הזמן, שהרי היותו נישא ברגע האאמן הוא סיבת כל הרגעים שאחריו, וזה גדר למפרע שאחר שנישא יתברר שהכל בגדר אחד, וזה יהיה נפק״מ לגדרים התלויים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו בית למעשה האדם, שהוא חשוב כמעשה אחד של משא, בית לחיוב שיש במעשה כזה (היינו, למזה למחייב להוללה להילוך, הרי שיש גדר אחד למשא שהוא כולו מעשה אחד בית להוללה, כמו לחילות רבות בכדי לחילת פרס)).

ביאור משמעות המעבר במעשה הוצאה - ביטול מקום ראשון וקיום מקום שני בחידוש ובשינוי

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה לף בזורק ומושיט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום הראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החילוק, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר

עלמו, והוא הקידוח שיש במעשה למלס, ומלב החפץ הוא היכי תימלי לזה (שזה מעשה של חילוק לבר, ולא שינוי מלב, וכמו בכותב שהקידוח הוא חילוק קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא חילוק ביטול הבנין, ובהולאה יהיה בו שני מקמעויות אלו ביחס לרשות קולמת וביחס לרשות נוכחית כלמור, וביחס לשניהם יחד, ובשני פנים שביחס למעשה שעושה המלס במקום חפץ יהיה בזה הקידוח פחותה אחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה בזה הקידוח יתרה, כי לא יהבד המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שבותר בין שני לפסקרוות שבחירתו הקובה לעומת מי שיש לו לפסקרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה למילוי המקום שלו, לכיון שאין הקידוח מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכוחו אין מילוי מקום מעשה הקוב, לף שהוא תולאה הקובה), והמקמעות השניה היא, שינוי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסויס, ויהיה גדל שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדל שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייל ויהיה גדל בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.[א]

ומעתה יש לזון בזאת גדל מעשה המלס עושה את הולאת החפץ מרשות לרשות, וזה פשוט שגדל מה שנחשב ברשות הוא גדל בחפץ, ומה שהוא מונח שס, ואלו שני קלוות המעשה, אבל מעשה העבדה עלמה שאין החפץ

חקירה בגדר פעולת האדם בהרצאה - אי ההליכה מאחדת עקירה והנחה או שהמעבר מחייב

ממעביר ל"ח מלומלמות שאחר שאמרנו שיש בהליכתו גדל שהיא להניח, ח"כ בהכרח שאין בהליכה לגרף, ולמה יתחייב ע"י הליכה זו, ובהכרח שהוא מקום שיש בעקירה והנחה להגדיל העבדה, אלא שיש לדחות שאין גדל הליכה כהנחה במקום ההילוך אלא ביחס לרשות, ולף שאין מקום הילוכו מקום חיוב, אבל מונח, ובהליכתו שאם יעזוב החפץ יפטר, ובהכרח שזהו המסכיות מעשה בחפץ, ויש לזון בזאת גדל נעשה המעשה בחפץ.

ולכאורה היה נראה לומר שמעשה העבדה הוא בעבדו מרשות לרשות, היינו, מה שקולס היה ברשות זו ואח"כ ברשות זו, אבל ל"כ יקשה למאי חייב אחר שיש הפסק הילוך שבתוך הרשויות בין עקירה והנחה, ולבן עזאי ניחא לסבר מהלך כעומד דמי, ואכן אין הפסק, אבל לרבנן דמהלך לאו כעומד, בהכרח שאין הליכה זו הפסק בין עקירה והנחה, אלא שעדיין יש לזון אם זה מקום שהיא מעשה אחד עם עקירה והנחה, ויש בה להגדיל את העקירה והנחה כהעבדה מרשות לרשות, או שהעבדה חשובה העבדה בגלל מעבר עלמו, ושהליכה אינה הפסק.

ביאור הראיה ממעביר ד' - הליכה מצרפת עקירה והנחה להעברה ברשות חיוב

ויש להוכיח זה מהא דמעביר ברה"ר יותר מל' אמות חייב, דהנה אם הרי מקום העבדה הוא כל' אמות, ואין גדל העבדה כחלייתו גבול, ואם כן בהכרח שכל המעשה חשוב כהעבדה, והרי אין זה מקום מקום ל' אמות שהרי אם ימשיך ללכת יהיה פטור, ובשמניח חייב, ובהכרח שיש בהליכה לחבר עקירה והנחה, ושמשמעותם יחד הוא העבדה, אלא שיש לדחות דבאמת אין עקירה והנחה מגדילים את העבדה, ובמעביר באמת העבדה מסתיימת אחר ל' אמות, אבל כיון שאם יניח מיד יהיה חייב, הרי שיש להחשיב הליכה זו כהליכת הנחה, כיון שיכול להתחייב אם יפסיק. אבל יש להוכיח

ודאי חשוב רשות חיוב, שהרי אחר שיעקור ל"ח ויניחהו כאן יתחייב, ואין חסרון בגדל מה שהליכה כהנחה. אבל יש להוכיח כן דמי שמוליח דרך לילי רשות הרבים שאף שאם יניח שם פטור, ע"י הילוך חייב, אלא שעדיין יש לזון דמי שעובר דרך רשות אחרת שאף שיש בהילוכו להחשיב עקירה והנחה כהעבדה מרשות עקירה

א. אבל בלא מקום אחר אין זה גדר נייד, שיש להשליך מצבו בלא מקום, אחר מקום שנמצא, בין לגבי מקום קודם שאין במצב אי מקום לבטלו, שיש להגדיר את מצבו כחסרון מקום קודם, ובין לגבי מקום נוכחי, שיש להגדיר את מצבו בלא מקום, שעדיין לא הגיע אל המנוחה, אבל במעבר ממקום למקום יהיה משמעות בחפץ שהוא נייד. והמשל בזה כמי שעובר ממקום למקום שאין מי שיוצא מביתו לרחוב העיר מחשיבו כאדם שאין דירתו קבועה, אבל מי שעובר מבית לבית חשוב כאינו קבוע. ויהיה משמעות שני המקומות יחד מגדירה את המעבר להגדיר את המועבר כעובר, ואת המעשה כהעברה ואת העושה כמעביר

ולשון הנחה, לאו דווקא, אלא ה"ה לכל לשון שמורה על הנחת הדבר, ובהקלסתר העברה אחת (היינו, שעובר מתחלת ד' לסוף ד' מה שאמרנו שיש בהליכה לצדדין ד"א לגדל ולא מלפני ד' לאחר ד'), וזה כזה.

סימן ה

העבירו דרך עליו (שבת ח:)

א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש

גמ'. אמר רבא המעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד' ברשות הרבים אע"פ שהעבירו דרך עליו חייב. ופרש"י (ד"ה עליו וכו') וז"ל שהגביהו למעלה מי' ללא שליט ביה לוי רה"י והוי מקום פטור. חייב. כי הלך לנחיה ואע"ג דלרך מקום פטור לזל. ע"כ.

והנה לקמן אמרו להמוציא משלוי למעלה מי' חייב, שכן משמ בני קהת (ובהזורק משמע לית מאן דפליג בזה), ומשמע לחייב אפילו בהנחת גופו. וקשה מה חילק רבא במה להעביר למעלה מעשרה, ועוד יש להקשות להא לקמן בעי בזורק מרה"ר לעמוד י"ט (ולילכא מאן להוכיח התם ממתניתין דבור וחולייתו. ע"ש. ועכ"פ עיקר המיבעיא היא), ול"ל לאילכא יותר חילוק במה שהוא דרך עליו.

והקדמה לזה מה ליש לחקור במי שמעביר ד"א ברשות הרבים ע"י עקירת גופו (כגון במי שהלך ד"א לאבל קירב החפץ לאבל גופו או שריחקו וכו'), אי מחשבינן ד"א במקום החפץ, או במקום גופו, ולכאורה מהא דמחייבנן במעביר בידו לבד אפילו בלא שעקר גופו, הרי דמחשבינן האי ד"א ביחס לחפץ, דביחס לגופו הרי לא עבר כלל. אבל יש לדחות דהתם כיון דעקר והניח מקרקע דהיא מקום חפץ איכא למיחשב ד"א ביחס לחפץ, אבל בעקר גופו הרי חשוב שעקר ממקום גופו ולא ממקום החפץ.

חקירה במדידת ד' אמות במעביר בגופו - אי נמדדות ממקום החפץ או ממקום גופו

והנה אי נימא דמחשבינן ד"א ביחס למקום גופו, ואף שכאמור איכא למיחשב ממקום חפץ, יהיה ביאור מה דלא מתחשבים במקום חפץ משום שאין החפץ נחשב במקומו, כיון שאינו תוך ג', ואין חשובה יד כמקום חפץ משום דלא נייח, אבל נגררת אחר גופו נייח.

ואם כן יש לשמוע חילוק דברי רבא במי שעקר והניח בקרקע, דכאמור יש לחשב העברתו ביחס למקום חפץ, אבל מאחר שהעביר דרך עליו, בזמן שעובר תהיה יד נגררת אחר גופו, לכיון דלא הוי עקירה והנחה אלא במעל אין להם להגדיר.

והנה בהקדם ביאור האמור יש לנו לחלק משמעות חפץ הנח משאינו לאדם, לכאורה גדרים, האחד, בחפץ עצמו, והשני, ביחס למקום, ומשמעות שניהם ביחס לאדם. והנה משמעות חפץ הנח ביחס לחפץ עצמו ביחס לשימוש אדם, תימצא תועלתו בשתים, האחת, במה שהנח ראוי לתפיסה (ובדמיון דבר שטבעו לנוע הנקרא ניידה), כי חפץ הנע יטרך לדיפה לתופסו. והשניה, במה שהוא ראוי לשימוש שע"י קירבה, כי חפץ נע הרי הוא מחוסר השגה (ולא עדיפא מחפץ המרוחק).

חילוק משמעות חפץ נח משאינו לאדם - תפיסה וקירבה בחפץ ביחס לאדם וגדר סוגי מקומות

ושני אלו אף שאינם קיימים אלא ביחס למושגי מקום, אינם גדר במקום חפץ לבד, כי האדם והחפץ שוויס בזה, ואין זה מקום

חפץ יותר מאשר מקום לדם. ולא יהיה בהם גדר בחפץ אלא ביחס לדם, כי אין לחפץ עצמו תועלת בנוח על פני נוע, אלא רק ביחס לדם שרצונו בחפץ (וע"כ תמצא קיום חציבות זו ביחס לדם המסויים, כי ביחס לכלל האנשים אין לי קביעות המקום חשובה חיסרון, שהרי אין כללם במיקום מסויים, ולאחר תהיה התנועה סיבה המחייבת לרוץ ולרוץ, ולפני תהיה התנועה סיבת תפיסה והשגה (מחמת כיוון התנועה ומקום סוף כוחה), ואף שתמצא תועלת לכלל האנשים בחפץ נח במה שהוא נוגע לחיפוש ומציאה, אבל מאחר שגדרים אלו לו שאינם ביחס למקום לדם (שהחיפוש יהיה בלי קביעות מיקום הדם), לו שאינם ביחס לחפץ מסויים (שהמציאה בדבר מסוים היא בדרך מקרה בו), וביחס לחפץ שרצוי לזה וביחס למקום שרצוי לזה (והלק דבוקל הדם למרה תורה ומצא לותו, ובחבילה למרה ומצאתה ולא ומצא לותה, כי אין זהות החבילה מוקדמת למציאה, וכן הוא במה שאמרה והבאתו לא תוך ביתך, ולא אמר והבא לותו, ובבן סורר למרה והוציאו לותו), והמשותף שאין גדר מקום הדם והחפץ בזה שווים שנון חציבות מקום חפץ משום מיקום דקירבה וכו' (אבל ביחס למאבד הוא אכן חסרון במיקום, וע"כ אמר תאבד ממנו, ולא אמר מציתו כי גדר החבילה היא במיקום שיש בו מנו, היינו, שהמקום מוגדר משום שליטה שיש לדם בו, ולא כקירבה שהיא גדר מקום בדם ובחפץ יחדיו), וכן אם אין החיפוש בחפץ מסויים אלא במשמעותו הכללית כדבר בעל ערך (כמי שמחפש מים לשתות, שאין זהות המים או מיקומם מסויימים), אין גדר בחפץ אם נח או נע, כי אין מיכות נוח אלא בדבר שנגמר זהותו, שבזה לבחון מיכותו.

אבל יהיה משמעות כזאת אם גדר הנח הוא כזהות הדבר, וביחס לסוג חפצים (כחפץ שהוא מחוסר לילה), וכן ביחס לסוג מקום (כמקום שהוא מחוסר מציאה כשטף נהר קורותיו וכו') והיחס ביניהם (כלוויר שאין סופו לנוח), והיינו, שאמנם החפץ והמקום מסויימים אלא תהיה התנועה והמנוחה משמעות במיקום עצמו שהוא היחס ביניהם, ואלא ביחס לדם מסויים.

ביאור גדר נח בדבר עצמו - קיום ושביתה מתנועה וביאור לישנא דותנח בגדו אצלה

(והנה נמצא עוד גדר בדבר נח במה שיש תועלת לדבר הנח בעצמו, וזה בשני לופנים, בקיום, ובשביתה, בקיום, במה שיש בהיותו נח לו תנועה, ובשביתה ביחס לתנועה מסויימת בהיעדרה. ולוגמא לגדר הראשון היא, היונה שאלא נוח אלא מצאה מנוח, שתועלת היותה נחה הוא מצום לו תנועה (שהתנועה תופעל בכח המוגבל). והגדר השני הוא כמו שאמר בהניח וכו' מכל לויבך וכו' בארץ וכו', שתועלת נח הוא בהפסקת תנועה המסויימת, ומה שיש בנח ממנה משמעות לדבר עצמו (שמיל מחייבו במעשה מחיה והרי שאינו נח, אבל תהיה תועלת בהיותו נח מתנועה מסויימת, כי היא היתה מונעתו מרצת הארץ, מצא"כ המחייה).

ומשמעות קירבה לדבר מסויים קרויה אצל, כמו ותנח בגדו אצלה, והיינו, שאף שהקירבה מעצה שני לדברים היאף אם יהיה מצמעותה בלחל יותר מן השני, או שתהיה תועלת הקירבה בדבר לחל יחצך המקום כמקום הדבר ההוא, ותועלת הקירבה הוא שזה אצל זה, וזהו שאמר ותנח בגדו אצלה, ואף שבבר תפסה בגדו בידה, אבל התפיסה הרי לריכה למעשה, והיא לעתה להניח הבגד בלא שתתבטל תועלת התפיסה (שיחזור ויקח ממנה), ע"כ הניחתו אצלה, ובזה אינו לריך לתפיסה והוא כתפוס בידה. וזהו מה שאמרנו שהנח רצוי לתפיסה, שאין הכוונה לתפיסה ממש שזה דבר הנצרך בדבר שטבעו נע (או שיש סיבה המניעתו בבגד לבוש הנע עם לובשו), ולא בדבר שטבעו נח (וכמו אחר שעזב בגדו אצלה והלך, ואין הוא חשוב תפוס אלא אצור), אלא במה שאין לריך להתופסו. אבל עליון גדר זה הוא בגדרי קירבה שאין אומר על אצלה או באצלה.)

ב. בגדר חפץ נח

גדר נח בחפץ הנזרק – מניעת מעבר ממקום למקום והיותו נתמך ואינו נופל

והנה יש לחלק בין שני גדרי נח לחפץ, המחל, מה שעומד על מקומו, והשני, מה שהוא נתמך ומינו נופל. והגדר הרלוון הוא ביחס למקום מסויים, והשני ביחס למה שמינו נע, והיינו, לכל חפץ הנזרק ינוח בשני פנים, המחל, מה שנעצר במקום ומינו מתקדם עוד כדזמן הזריקה. והשני, מה שיש לו כסים, ומינו עף כדזמן הזריקה. והגדר הרלוון הוא ביחס לזריקה לו העברה, היינו, שכבר מינו במצב של מעבר ממקום למקום כמקודם, אלא כבר הגיע למקומו.

וכמו שבירלנו בדעת רש"י לקף להמניח ביד אדם חשוב כמניח, מי שעוקר ומוליך בידו לא יתחייב אלא בהנחתו לקרקע, ואפילו שנח בידו, ואזלא בתר גופו לנייח, וחשובה ידו כמקום הנחה ביחס להולאה שנעשית ביד זו, אין זה חשוב הנחה כי לא נשתנה מצב ההינוח ממה שהיה עקור, וההנחה ביחס לעקירה היא, אבל מי שזרק ונעקר וקיבל יחשב כהנחה, כי ביחס לזריקתו חשוב שנח, וכמשל שמי שעומד שלא יחשב מעשה שינוח אלא ביחס להילוכו. אבל הגדר השני אין הוא ביחס למעשה שלו, אלא הוא גדר מצב כללי מתי נחשב חפץ כנמצא ברשות, הן לענין הנחה, והן לענין שנטילתו ממצב זה תחשב כעקירה מרשות ההיא.

ספק בעוקר מיד העומד לכתף - חילוק בין מעשה דעומד עצמו, למעשה דאחר הנוטל מעמידתו

וביתר ביאור שנסתפקנו לעיל בעוקר מיד העומד לכתף, לאין עמידתו חשובה עמידה להנחה, הן לענין הנחה, והן לענין עקירה, שאין עקירת גופו מעמידה זו חשובה עקירת חפץ. ויש לדון בלחר העוקר, לי חשוב עקירה לגביה, או לא, ונטינו לתחשב עקירה, כי מה לגביה העומד לכתף אין עמידה זו חשובה הנחה, הוא משום שהנחה היא ביחס למעשה שלו, והיינו, עקירה והנחה, וכיון לעקירתו היא ע"י עקירת גוף להילוך, לא תחשב הנחה לעקירה זו אלא בעמידה מהילוך, וביחס לזה אין עמידה לכתף חשובה כעמידה, שזה דרך ההולכים, אבל לגבי לחר הנוטל מידו אין להתחשב לי הוה עמידתו לכתף או לפוס, כי זה מעשה חדש, וביחס למעשה שלו היות החפץ ביד העומד חשוב הנחה (והילקנו למה לכתב רש"י בעמד לכתף ונטל לחר מידו לשניהן פטורים, הוא רק לגבי ר"ש דרשאין דכיון שאין חשובה הנחה זו כהעברה אלא לגבי ר"ש שהעביר הרלוון, גם עקירה והנחה למעשה זה מוגדרת ע"פ מעשה דהרלוון, אבל אם לחר שיטול מידו ילך עוד ר"ת, לגביה העברה זו אינו צריך לצירוף חלק המעשה דהרלוון, יהיה חייב, וכמו בפשטו ונטל למתניתין, כי אף שחשוב חפץ שביד בעה"ב כעקור אם נתן, ומשום דבעי לעקירה דבעה"ב (משום דאין עקירת ידו חשובה עקירה אלא נייח), אם נטל יחשב עקירה, וכיון דאית ליה עקירה לא בעי לצירוף מעשה דבעה"ב, וחייב לבדו (וזה מוכח, שהרי לחרו דידו לא נייח, ומשמע דאי הוה נייח היה לו להתחייב, ואלא הוה שנים שעשאוה).

ואגב נאמר מה שהיה להסתפק בגדר עמידה להמורה, והחבדל בין עמידה לכתף או לפוס. ובפשטות אין חילוק בעמידה עצמה, היינו, שעמידה עצמה שוה בין לפוס או לכתף, וכן נראה שאין נחשבת עמידה לכתף או לפוס בשם אכן כיתף וכו', ואם עמד לכתף ונאלך והמשיך ללכת הרי זה כעומד לכתף, וכן להידך, וכן נראה לשם עמד לפוס ונאלך לכתף, הרי כבר עמד לפוס.

ספק בעמד לכתף ונאלך לפוש - חילוק גדר הנחה כאצב לעקירה שהיא כמעשה

אבל יש להסתפק באי שעמד לכתף ונאלך לפוס שם חשוב כהנחה, והיינו, שלפי מה שאמרנו שההנחה היא ביחס להעברה, וע"כ אין מעשה שהוא חלק מהעברה חשוב הנחה אלא הנחה ביחס לאלו, הרי כאן כבר היתה הנחת גופו לכתף לאינה חשובה עמידה, ולכאורה אין מחשבתו החדשה לפוס שינוי מעשה, שנאמר שעתה עמידתו עמידה וחשובה כהנחה (וכמו בעני המוליך לסבר רש"י דבעינן שיניח לקרקע, אף דולאי חשוב הנחה בידו כהנחה, ולא גרע מהנחת גופו), ויש לחלק דזה בין הנחה לעקירה, שאחר שעמידתו עתה לפוס עקירת גופו הוה עקירה, כי אין הנחה לגבי עקירה מעשה אלא מצב, ועקירה היא המעשה. ומה אלא נסתפקנו בעמד לפוס ונאלך לכתף לגבי עקירה, היינו, אלא יחשב עקירת גופו אחר שעתה עמידתו

לכתף, הוא משום שאין עקירתו מעמידה אלא מהנחה והא נייח.

כוונת לכתף בגדר חיובי - ביטול משמעות הנחה בהעברה שאינה מועילה במעשה חדש

ומעתה יש לבאר שאין גדר עמידה לכתף אלא חשובה עקירתו ממנה כעקירה, גדר שלילי, היינו, שאין הנחת גופו הנחה אלא בכוונת לפוש, ולכתף אין נחשב כלפוש, דולחי עמילתו עצמה לפילו בלא מחשבה חשובה כהנחה (גופו נייח), אלא לגבי מעשה העברה שעושה יש במחשבת לכתף גדר חיובי לבטל משמעות הנחה, וביחס למעשה העברה.

וההבחנה זה במה שיש לזון במי שעקר מזויות לזווית ועמל לכתף ועקר להוליך (בהניח, שאין מחשבת עקירה כלפוש), ללכאורה היה נראה לבאר חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחשיב לותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברס. אבל בזה שעושה מעשה חשק להולאה אין מחשבת כיתוף מועילה.

ביאור לישנא דאביי לאפוקי מדאמר מר - חידוש רבא דאף בירצא ונכנס בעי לפוש

ונראה למזה אתי אביי לאפוקי מדאמר מר וכו', והיינו, דר' יוחנן לא אמר אלא שיעמוד, והיה לומר בזה בעמידה לכתף להועיל להמשך המעשה, אין זה אלא במעשה אחד אבל ביולא ונכנס שהם מעשים שונים (וסותרים), מה יועיל מחשבת כיתוף, ואזה אמר רבא דזה אינו אלא אף בזה בעינן למחשבת עמידה, היינו, לפוש.

ובזה נראה לבאר המשך דברי הגמ' לאמרו מאי קמ"ל וכו' הא אמרה וכו', ומשמע דלא קשיא להו אלא משום אביי דאמר והוא שעמד לפוש, והיינו, דאי הוה מחייב ר' יוחנן אפילו בעומד לכתף וכדאמרן, היה לומר דאין זה משום להכל חשוב מעשה אחד ועקירתו דהיתר או שלא לצאת היתה, אלא משום דלא הוה עקירה כיון שלא נח, וחילק ר' יוחנן דאף ביולא ונכנס, שיש לומר שכיון שאין הילוכו אחד אזה להיכנס וזה לצאת, יחשב מחשבת חזרתו כהנחה בעינן שיעמוד, כי ליתא לעקירה בלא עמידת גופו ואין זה כהא דאמרה וכו', אבל אחר דאוקים אביי בשעמד לפוש בהכרח שאין זה משום דליתא לעקירה, ומשום הילוכו, אלא משום דאחשיב המשך לעקירה לאשונה שהיתה מזווית לזווית, ומ"כ הא אמרה אלא זימנא וכו'.

במימרא דאביי ורבא - עקירה והעברה והנחה כולם בגדר אחד ביחס למעשה מלאבה דהוצאה

ולבאר יותר שהנה דין זה כלול משני כללים, האחד, מה לאין עמידה לכתף חשובה עמידה, ואין עקירת גופו מעמידה זו חשובה עקירה, והשני, שאחר דליתא לעקירה הרי שמעשה העברה זה תחילתו בעקירה לאשונה, והיא לא היתה במחשבת הולאה, והרי שאחק ממעשה ההולאה אינו במחשבת מלאכה, ולא הוי מלאכת מחשבת.

ולאורה היה להקשות להא אמר ר' יוחנן נכנס ויולא, ולכאורה משמע אפילו בנכנס ויולא לבד, היינו, דעקר מרה"ר ונכנס לרה"י ויולא ועמל לכתף ברה"י (ובדש"י משמע לגרס להיפך, היינו, יולא ונכנס), ובזה הרי אפילו אי הוה מחשבתו משעה ראשונה לכך לא הוי מחייב, דלא הוה הנחה ברה"י, ובהכרח דר' יוחנן לא מיירי אלא להולאה שניה, היינו, דאמנם להולאה ראשונה בנכנס אינו חייב אחר שהיה טעון כבר כשחשב להוליא, אבל להולאה שניה היה לומר שיתחייב, ואמר ר' יוחנן שאינו חייב אלא אם יעמוד בתחילתה, וקשה ש"כ מאי רבותא לכל היום, לכלאורה אין רבותא לכל היום אלא או משום לליתא אפילו לאחד חיוב, או משום שאין בתריכות הזמן כדי לבטל עקירה ראשונה ממנו, ושני אלו לכאורה אינם מגדרי הדין שאילך, דהוא בעי שתהיה עקירה, ואי לא הוי עקירה בלא שיעמוד, ומ"כ אין רבותא בכל היום כלל.

ונראה לבאר כל זה בהקדם מה שאמרנו שגדר עקירה והנחה הם ביחס למעשה העברה, היינו, כמו שאמרנו בדעת רש"י דילו לא נייח, שאין ביאורו לאין החפץ חשוב נח, אלא לאין עקירת היל חשובה עקירה, והיינו, לכיון שהיתה העברה בידו, אין מקום ילו חשוב לגבי עקירה, וע"כ אי לאו לאחשיב שעקר ילו עצמה, אין כאן עקירה, והעברה דיליה בחפץ עקור כבר (אבל אם יעקור אחר ויוליא, או שהוא עצמו יזרוק, חייב), וזה משום שעקירה והעברה

והנחה כולם בגדר אחד דיחס למעשה מלאכה להוצאה.

ביאור רבותא דכל היום בר"י - שלילת הסברא שאורך הזמן לבדו יחשיב כיתוף בעמידה

ולפי"ז היה לומר לחס היה יוצא ונכנס כל היום כולו הרי שאין הוצאות שלו בעקירה והנחה, והוה הוצאה חשובה אף בלא עקירה והנחה (וכמו לחמר רש"י בזרק בפי כור וכלב לשוויא לה מקום), ואמר ר' יוחנן יוצא ונכנס בדווקא כי יש בזה להגדיל משמעות העברה לשני המקומות, וההוא גברא נפק משלות כלבבו מרשות לרשות, וכן מה שאמר כל היום, היינו, לחס היה מניח בחמצע היום, היה לומר שאין הוצאות שלו חשובות הוצאה כיון שלא הניח, אבל כיון להוא יצא ונכנס כל היום בלא הנחה, היינו, הוצאה דיליה, ואמר ר"י לחעפ"כ אין חייב עד שיעמוד, כי אינו חייב אלא בעקירה והנחה, ואין גדרי הוצאה תלויים בחחשבתו ולאונו.

אלא שעדיין היה לומר לאף שאין גדרי הוצאה תלויים בו, זה אינו אלא במה שהוא גדר הוצאה לכל העולם, אבל במה שהוא תלוי בחחשבתו, יש לו להחשיב, והיינו, לאף לעמילה לכתף אינה חשובה עמילה, אבל זה שיצא ונכנס כל היום בלא עמילה לפוש, יש להחשיב עמילת כיתוף שלו כעמילה (היינו, להא גופו נייח ברשות, ויש לומר לאין חסרון דמחשבת לכתף אלא דיחס להילוך אחד, אבל דיחס ליוצא ונכנס, לא), ואזה אמר אביי אלא כן, והוא שעמד לפוש, ועל זה אמרה הגמ' אפי' אלא כאביי ניחא שנתחדש אלא כלאמרן, אבל אי בעינן עמד לפוש, בהכרח לאין גדר עקירה והנחה דיחס לכלל מעשיו, לאין גדר לפוש אלא דיחס להליכה זו, ומה שחשובה הליכה אחת לפניה ולאחריה, ואי בעינן לה, ולאי שאין לומר כלאמרן, ומה נתחדש בר"י, ואין לומר שנתחדש דבעינן עמידה לפוש, אלא שהעיקר חסר מן הספר, וע"כ ל"ל להא קמ"ל וכו, והקשו לאמרה אלא זימנא וכו', ותירלו לאכן עיקר דברי ר"י נאמרו בסתם ואמוראי אמרו לה וכו'.

דקדוק לישנא דאביי ממאי מדאמר מר - חילוק בין עמידה באמצע ובסוף לתחילת מעשה

אבל יש לדקדק ליישנא לאמר אביי ממאי כלאמר מר וכו', ומשמע שאין זה דברי רבה ממש, אלא שיש להוכיח מיניה, וזה ל"ב, לדלכאורה עיקר דברי רבה הוא בגדר מה חשובה עמידה, ומ"כ היא היא. ובאמת שיש לדאר דבה עצמו למה לא אמר דינו בקילור, לפוש חשיב עמידה ולכתף לא חשיב עמידה, אלא שיאמר רק לגבי תוך ד"א או חוץ לד"א, ונשמע מיניה, ומשמע שהיה לחלק בזה ותרוייהו לריכא, וזה ל"ב.

והנה דברי רבה נאמרו בשני חלקי המעשה, האחד, בחמצע המעשה, שתהיה עמידתו חשובה לחלק המעשה (שלא עשה העברת ד"א יחד), והשני, בסוף המעשה, שתהיה עמידתו חשובה לסיים המעשה, ודברי אביי אר' יוחנן הם בעמידה הראויה להיחשב תחילת מעשה, דהא לאמר רבה תוך ד"א לפוש פטור לכתף חייב חוץ לד"א לכתף פטור לפוש חייב נוגע להפסק המעשה, והא לאמר בחוץ לד"א נוגע להשלמת המעשה הנ"ל, ואמר רבה לגבי מי הוה מעשה אחד או חלוק לשנים ע"י עמידתו, תלוי אי הוה עמידה לפוש או לכתף, וכן לגבי השלמת המעשה תלוי בזה.

ג. בירור בגדר עקירה

חקירה בגדר עקירה לענין הוצאה - אי הוה חסרון במקום החפץ או גדר במעשה ההוצאה

וביאור הדבר הוא בהקדם מה דכתב רש"י לקמן (קנג:) דאי עקר מקרקע תוך כדי הליכתו הוי עקירה לפילו בלא עמידה וכו', והיינו, שהו"א דמה דבעי עמידה, אין זה רק משום דבעינן עקירת חפץ ולא חשיב עקירת גופו כעקירת חפץ אלא מעמידה להילוך, ובעי לה לפילו בחיתא לעקירה, שהיה לומר דכיון שהעברת החפץ נעשית ע"י הליכה זו (היינו, שאחר שנעקר החפץ בעינן שיאחר עקור על להנחת במקום חיוב וכמאן), הרי שעקירת החפץ היא ממנד מונח מקרקע למנד שניתן בהליכתו.

ולפ"ז יש לדון בגדר עקירה אם הוא במה שאין החפץ במקום שהיה, וזהו גדר בחפץ לבד, או שהוא גדר במעשה אלו, שאין

להחשיב המעשה כהולמה בלא עקירה, וזהו גדר ביחס לכל המעשה.

ביאור גדר עקירה במקום החפץ בלבד - ביאור דברי רש"י ודין עקר תוך כדי הילוכו

וביתר ביאור שאם הגדר הוא רק ביחס לחפץ, ביאורו, שאין נחשב הולמה אלא בחפץ שהיה מונח במקום אחד, ומוציאו למקום אחר, אבל אם אין החפץ מונח במקום, אין שום כהולמה, להוי כמוציא ממקום פטור. אבל אם נאמר שזה גדר במעשה הולמה, הרי שהעקירה היא ביחס להעברה, אלא שאינה העברתו אלא בעקירה (ושאין העברה רק שינוי המקום של החפץ), וכל מעשה העברה היא בגדר עקירה עד עת הנחתו את החפץ, וכיון שמעבירו בהליכתו בעינן תהיה העקירה בהליכתו, ואם עוקר תוך כדי הילוך אין זה עקירה (שהילוכו לפני ולאחרי הגבהת החפץ, הילוך אחד הוא), וכתב רש"י להוי עקירה, והיינו, שנתקשה רש"י במה ללמדנו שבגופו חייב חטאת בהבירו לאסור, לאין זה דומה, למה לבגופו חייב חטאת הוא רק ע"י עקירה, וכאן אין הבירו עביד עקירה, ובהכרח שכוונת הגמ' ביחס להעברה בלא עקירה, ועדיין יקשה, שיש לומר דבלא עקירה אין חשוב כמעשה העברה כלל, וכלאמרן, וזה אמר רש"י שאם עקר תוך כדי הילוך חייב, שאין העקירה אלא בחפץ, וא"כ גם העברה היא ביחס לחפץ שעובר, וע"כ אם עקר, והבירו מעבירה חשוב העברה.

ביאור גדר משא בהרצאה - משמעות חפץ נע ככלל לעומת חפץ עובר במקום מסוים

וביתר ביאור סברת הרמ"ן שאין הילוכו חשוב העברת החפץ אם אין תחילתו חשובה עקירה, וכמש"כ במק"מ בגדר משא, שיש בהולמה בגופו, שהנה לכאורה יש להקשות אחר דילענין לחייב אפי' בזריקה, מ"כ אין בהולמה בגופו אלא מה שחפץ עובד מכוחו, וא"כ מהו גדר משא השייך כאן, וכתבנו לכיון שבהולמה בגופו מצי להתהדורי, אין להחשיב המעשה כאחד אם לא שיש בעצם החזקת החפץ גדר הולמה.

וביאורו, שיש בהולמת החפץ, שני גדרים, האחד, מה שהוא נע, והשני, מה שהוא עובד. ומה שהוא נע, הוא ביחס למקום בכלל (שאין משמעות למקום המסוים שהוא נע בו, אלא ביחס לתנועה), והעברה היא ביחס למקום מסוים (ואין משמעות למה שהוא נע), וע"כ ביחס למה שהחפץ עובר, כיון שאין משמעותו אלא בהלטרף מה שהיה במקום זה ומה שהיה במקום קודם, ואין משמעותו אלא למפרע, אין חסרון במה שמצי להתהדורי, אבל ביחס למה שהחפץ נע, לכאורה יש חסרון, ואמרנו שאין בהולמה זין שיהיה החפץ נע, וכל גדרי הולמה הם ביחס להעברה, ומה דבעינן אלא יהיה החפץ נח, הוא משום זין העברה שהחפץ נח הוא הפסק המעשה, ויש בזה חילוק כמו שאמרנו שגדר העברה משוך על כל מעשה ההולמה, וזה גדר משא האמור (ושם חילקנו שיש בזה שני מיעוטים, האחד, שלא יהיה נח, והשני, שיהשב עובר, ולמיעוט תכשיט).

ובזה יבואר שהיה לומר שאין חשוב החזקת החפץ בכל לוכך העברה במשמעות אחת, אלא ביחס למעשה העברה שלו, וכיון שהוא מהלך, אין משמעות עקירה ממקום בעקירתו, כיון שאין משמעות מקום להחשיב עקירה אלא במה שהוא קבוע, וזה הולך, והמקום מהלך כנגדו. ואכמ"ל.

העברה בהליכה כתנועת חפץ בזריקה - עקירת גופו כעקירת חפץ משום גדר משא באדם

וא"כ הרי שיש בהעברה שע"י הליכה גדר כמו שיש בתנועת חפץ שע"י זריקה, וכיון שאין החפץ נע אלא ביחס להעברה, והיא נעשית ע"י הליכה, אין זה המעשה בחפץ אלא בלשם הנושא אותו, והמעשה המחייבו הוא מה שיולא טעון מלשות לרשות (ובזה יבואר שאין העברה למעלה מי' הגלמל ממשא בני קהת רליה למי שמניח ביל אלם למעלה מי', או במי שמעביר בידו למעלה מי' בלא גופו), וכיון שאמרנו שמה שנחשב העקירה הוא ביחס למקום החפץ, ולא ביחס למעשה העברה, הרי שגדר עקירה מעמידה שאחר הילוך תלויה בהילוך לבד, היינו, שעמידה זו חשובה עמידה ביחס להילוך, וע"כ חשוב החפץ עומד ומונח במקום, וע"כ עקירתו הנעשית ע"י עקירת הגוף להילוך חשובה עקירה.

ביאור שני חלקי דברי רבה - תוך ד' אמות וחרץ להם נצרכים בחפץ ובמעשה

ויש כאן עירובי גדרים, שביחס למקום החפץ מזלזין בתר חפץ, וביחס למעשה העברה מזלזין בתר הילוך למלם, ולי אמר רבה דיינו בתוך ד"א לבד, הר"מ דלווקא בזה יהיה תלוי אי עמד לפוף או לכתף, כיון דד"א הוא בהכרח

ביחס למעשה העבירה, שאין לנקף ל״ח לגבי מקום החפץ (ולעולם יהיה כפחות פחות), אבל לגבי הנחה לפילו עמד לכתף יהיה חייב. ולפי האמר בחוץ לל״ח, הו״ח דלוקח לגבי הנחה שהוא סוף מעשה העבירה, והוא ביחס למעשה העבירה, יהיה תלוי בפי לפוק או לכתף, אבל תוך ל״ח שהוא גדר במקום חפץ, לפילו בלכתף חשיב עמידה ויהיה פטור. ומתרוייהו נלמד דבין לגבי הנחת חפץ, ובין לגבי מעשה העבירה, תלוי עמידתו בפי לכתף או לפוק, ואף לגבי תחילת המעשה לליחשב עקירתו עקירה, והעברה שלאחריה העברה, לעקירה זו תלוי בפי עמד לכתף או לפוק.

וביתר ביאור החילוק שיש בין הוללה להעברה ל״ח, שמה שהוללה מרשות לרשות חשובה שינוי מקום, הוא מחמת גדר המקום, ובלי שייכות לחפץ, שאין רשות היחיד שונה מרשות הרבים מחמת היות החפץ בזה, או שאינו בזה, אבל שינוי מקום לחוץ לל״ח הוא מחמת מקום החפץ (וכדלעיל, לגבי ההוא גברא מקום פטור וכו׳), כי אין חשוב מקום עקירת החפץ ומקום שתוך ל״ח למקום זה כמקום לחד מינה מקום מקום חפץ, וכן בחוץ לל״ח, ולפיכך ביחס לחפץ מסויים ומקרא מסויים לא יהיה נפק״מ בזה (היינו, שלגבי חפץ הנמצא במקום מסויים יהיה מקום שחוץ לל״ח שלו חשוב כרשות לחרת כמו בשתי רשויות), אבל ביחס למעשה להעברה יהיה תוספת משמעות בהעברת ל״ח מהוללה מרשות לרשות, להמוליא מרשות לרשות פועל מעשה שינוי ביחס למליחות קבועה שקיומה אינה תלויה במעשה שלו, אבל המעביר ל״ח פועל שינוי ביחס למליחות שקיומה תלוי במעשה שלו, ולפיכך זה אינו שייך בסוגיא דילן (והוא ענייניה של סוגית המעביר דרך סתיו), אבל יש להעמידו בגדר הדברים, ומה שאינו תלוי בזה.

ביאור חילוק הנמצא בהרצאה מהעברה - שינוי במציאות קבועה לעומת שינוי התלוי במעשהו בעצמו

ויש לדון אם גדר עמידה זו הוא מחמת דעת המעביר בהנחת החפץ, או לגבי הנחת החפץ אין לעתו חשובה, ומה לפמרו לכתף, היינו, ביחס לעמידתו כעלירת ההילוך, והא לפפני לגביה הוא כיון להנחת החפץ היא ביחס לעמידתו, ויהיה נפק״מ בזה בפי שאינו עומד מדעתו, אלא מחמת דבר אחר, דלפי ניפא לחשובה דעת המעביר לגבי גדר הנחת החפץ, הרי בעי לדעת הינוח, ועמידה שלא מדעתו אינה בדעת הינוח, אבל אם אין חשובה דעת המעביר אלא לגבי עמידתו מהילוך, אף לתהיה העמידה בע״כ, לגבי הנחת חפץ הוי עמידה.

חקירה אי עמידה תלויה בדעתו - עמידה כהפסקת המעשה אינה זקוקה לכוונה כעמידה בע״כ

ובאמת מצאנו לקמן לפמרו לאף עמידה בע״כ חשובה עמידה, שפמרו סוף סוף כי מטא לביתיה אי אפשר וכו׳, ולפי״ז ל״ל למה לפמרו לפוק הוא רבותא, לאף שהיה לומר לעמידה לפוק אין היא עמידה גמורה, שהרי אין דעתו לעמוד כאן לזמן, ולא היה הילוכו לעמידה במקום זה, והיה סברא לומר לא חשובה עמידה, קמ״ל לאף זו חשיבא עמידה, והיינו, שאף שפמרנו שעקירה והנחה הם ביחס להילוכו, אין זה תלוי בגדרי הילוך, כי אין בין העברה בין הילוך, זה בחפץ, וזה בגוף, וכל מה לתלוין ביה הוא מקום שהילוכו הוא מעשה העברה, ואין מעשה העברה מגדיר רק העקירה והנחה, ואף לותם אין הוא מגדיר אלא כהתחלה והפסקה להמעשה, ולא בפמעותם לגבי מקום מסויים (היינו, הנחת החפץ), וע״כ לא יועילו אלא ביחס למחשבת עשייה, ולא במה אלא בעי למחשבה, וכמו במקרה שעשייה מפסיקה בע״כ (וכמו מחשבת היכן תנוח שאין גדרה בהנחה, היינו, אלא חשיבא הנחה במקום אלא בגוף רואה שתנוח שם, אלא גדרה שגוף רואה שתנוח במקום זה לווקא, יהיה זה גדר במעשה שלו כפועל התוללה, ואי לא נחה שם אין מעשה התוללה קרוי מחשבת, וזה גדר כללי ביחס למעשה כפועל תוללה, ולא כמעשה למלאכת הוללה, וע״כ אי אומר כל מקום שתרלה תנוח יתחייב, כי כלל כל התוללות במחשבת המעשה.

סימן ו

העבירה דרך עליה (שבת פ.)

א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה

מימרא דרבא בחצי גרוגרת דרך עליה - חילוק בין תוך ג' לקרקע לצירוף מקום

גמ' (שבת פ.) ואמר רבא הוציא חצי גרוגרת והניחה וחזר והוציא חצי גרוגרת והעבירה דרך עליה חייב וכו', ורבא אמר לפילו פיסלא ולזלא וכו'.

ומבואר דבלא חלוקה לפיסלא חייב, ול"ב ס"כ הכא לאמי בעי עליה, ולכאורה ל"ל להתם הניח החצי ברשות, והכא רק העבירה בלא הנחה, אלא ליע לבאר להכא אמרו לחלק בין זורק למעביר, וכתב רש"י דבידו (לעומת חויב) הוה כמונח, ואי הוה כמונח (וליתא לפיסלא או הדומה לו), ובתוך ג' לחשוב כמונח בקרקע, אמאי בעי דרך עליה, ונראה מזה דלף לתוך ג' חשיב כמונח בקרקע, היינו כמונח לענין שיהיה המקום מצרפם, וע"כ בעי דרך עליה דווקא, דבזה לף שאין לירוף ברשות (היינו, שהיות שניהם ברשות אחת חשיב לצרפם לצירוף כלי וכו'), אינא לירוף לעצמם.

וצ"ב גדר מה דבעי דווקא דרך עליה (היינו, מקומות שהם על שלה, ולעיל ביארנו גדר על גבי, דהוא חשיבות מקום מה שאינו בעל, והיינו, ליע לו חשיבות מקום ביחס למקום דבר, ולא ביחס לתפיסת מקום) ולא סגי בקירבה ג' מאיזה לד שיהיה (וכן הוא בהא לאמר דבעי דרך עליו. וע"ע לקמן), והיינו, דמשמע דאין זה לירוף לקירבה שהם, כשני דברים שווים, דגדל קירבתם בשניהם, אלא בעי שיהיה זה קירבה להחצי השני אל הרשות, והיינו, להחצי שיעור המונח חשיב כקבוע, והשני כרב אלו.

והנה לכאורה מה לחשיב החצי שיעור הרשות קבוע, ל"ל שזה משום שהוא מונח ממש, וביחס לחשיבות קירבה, היינו, שאין קירבתם מחמת להוו בחד מקום שהם, אלא משום לחד המקורבים, ולווקא מקום זה חשיב לצרפם, שהוא מקום החצי שיעור הרשות, והשני הרי הוא בא אל המקום המוכן לצירוף מכח הרשות, ואין חשוב מקום הנ"ל אלא במקום המסויים שבו מונח (ומשום דאין לחלק מקום זה מכלל המקום משום היות בו החפץ, שהמקום קבוע ולא החפץ), וזה לא ימצא אלא במקום שעליו.

חקירה בהעבירו דרך תחתיה - אי מעלת עליו הוי בקירבה לבד או תפיסת אוויר

ולכאורה היה לי בזה, אבל הנה יש לחקור בחצי שיעור הדבק לכותל תוך ג' והעבירו דרך תחתיה, אי חייב או לא, והוא לכאורה תלוי בזה, דאי נימא דליכא מעלה בדרך עליו, אלא רק במה שהחצי השני נמצא במקום הרשות, יש לומר דחייב, אבל אי נימא דאיכא מעלה בעליו דווקא, יש לדון אי איכא החצי מעלה גם בתחתיו.

ולבאר הלד השני ל"ל דמקום עליו חשוב כמקום להחפץ עצמו, וכאילו הוה קרקע (ומאחר אין הוא חשוב כן לגבי חילוק רשות, וכמו לאמרו בכלי אלא חשיב כרמלית,

אבל לגבי מי שכמותו, היינו, החצי השני, ולגבי לירוף, הוה חשוב) ותופס לויל שעליו לקרף מי שעובר בו.

צורך תוך ג' לקרקע ודרך עליה - הנחת החצי הראשון מחשיבה הנחה לשני עליו

וביתר ביאור שיש להסתפק לי בעי שיעבור החצי שיעור השני בתוך ג' להקרקע, או לא, ואפילו הוה רחוק ג' מהקרקע, כיון הוה בתוך ג' להחצי הראשון גם חייב, ובפשטות משמע דבעי שיעבור בתוך ג' לקרקע, וכן הוא ברש"י, ומ"כ הרי שיש כאן שני גדרים, לגבי מה שיחשב שנמלא ברשות ולהיווי מעשה הוללה, בעי שיהיה תוך ג' לקרקע ובלא זה לא סגי, אבל לגבי לירוף שני מעשי ההוללה להחשיבם כמעשה בשיעור שלם, בעי גם שיהיה דרך עליה.

ואם כן יבואר שמנם לגבי לירוף שם שין לריך שיהיה דרך עליו, אבל הכא דרך העבירה ברשות ולא הניחה, והרי לחסר בעיקר מעשה הוללה להחצי שיעור השני (להא משמע שלף שהעביר החצי השני בתוך ג' לקרקע לפני שהעבירה מלטרף, שדוחק לומר לשחה רק כשהגיע מעל החצי הראשון, ומ"כ הרי לא חשיב הנחה לף בעביר, ומה הועיל לירוף מה שלא הונח, ולקמן בגמ' בעו מי מיכא לליחוי בשבת. ודו"ק) לליכא להנחה גביה, וזה שמר רבא לכיון להחצי הראשון מונח, יש לו להחשיב החצי השני העובר עליו גם הוא כהונח.

ויש לדמות זה למי שמוליא כמה דברים שהם שיעור לחד וכשיניחם יהיה כללם גבוה יותר מג', ולא הוו שיעור לחד להטלטלות החלק שגבוה מג', שאין לנו לומרים דזה הונח ע"ג מקום ד', וזה לא. ואין לחלק להתם מונחים זה על גבי זה ממש, ומנוחת כולם מחמת קרקע, ויש לומר שאין זה מקום לירוף לחלק תחתון, אלא מקום להוו כחד, והרי הם ע"ג מקום ד', אבל הכא דרך מעביר עליו אין זה חשוב לקרף, דהמי טעמא ליתא אלא רק לחר שיונחו, אבל לא לענין מעשה הנחתן, ונחשבים כך מקום שהן נמלאים במקום עליו לחלק המונח, והיינו, ללף לאין מעשה הנחה התלויה במקום שמעליו הונחה מסתיים אלא כשינוח החפץ בתוך ג', והכא לא נח כלל, אבל כיון שחלק ממנו מונח אלא בעי רק שיהיה מלטרף וזה ע"י שנמלא מעליו.

ביאור חילוק הא בזורק והא במעביר – שאין במעביר מניעת סיבת הנחה במקום

ויש בזה כדי ביאור למה לחמרו הא בזורק והא במעביר, שיש לבאר להנה בפשטות המעביר ד' אמות בפחות מג' חייב, ואין לומרים בזה לכמונח למי, והוה כפחות פחות, והיינו, לכיון שהוא ביד אדם אף שיש בזה נוח לחפץ יותר מחפץ הנזרק, אבל הרי יש בזה גם חיסרון לגבי הנחה במקום זה, ליד האדם מעבירתו ממקום למקום, אבל זה אינו אלא ביחס למקום בלתי מסויים ביחס לחפץ, אבל באדם יהיה סיבה במקום מסויים (אף שאין היא סיבת מקום) להנחת החפץ, אין במה שהאדם ממשיך להעבירו חיסרון.

ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם

שלושת אופני אי-מנוחת החפץ - חילוק בין זריקה, רוח, ואדם, ביחס להמשכיות חלקי המעשה בהוצאה

ולבאר היטיב נקיטת ביאור במה שיש למנוע כמה לופנים במה שיהיה אין החפץ נח, בזריקה, ברוח ובאדם. והנה בזריקה תנועת החפץ היא בעצמו, היינו, שנפעל בחפץ כח שמונע הנוח, וברוח הלוחפת אין התנועה מכח שבחפץ עצמו אלא בדבר אחר, ובאדם המעביר גם תנועת החפץ מדבר אחר, אבל יתכנה מלוח מקום שהתנועה מתחדשת בכל עת, ומלי לאהדורי.

ולאורה זה הדבר תלוי בחלקי מעשה הוללה, היינו, החפץ, המקום (מקום שהחפץ היה מונח בו, מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההוללה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף) והרשות. ומה שיש לחשב מצד זה ביחס לזה.

ולבאר זה יש להקדים בחילוק שיש בין חלקים אלו ביחס למעשה, והיינו, שיש מהם שהם נמשכים לכל לורך המעשה, ויש שאינם שימשכו

רק בחלקים מן המעשה שלא בהמשכיות, או בחלק לחלק, ונפרטם.

החפץ, כגון שיהיה בכל המעשה גם בזהות חפץ מסויים, וגם בגדר המעשה כמשקל או העברה וכו'. ולגבי זהות חפציהם, מלאנו לעיל בעי לתהוי במחשבה לחת, וכן בזהות שיעורו. ובהיות לו שיעור מלאנו לנסתפקו מי מיכא ליחוי לשבת, ובעי שימשך כלחת בכל, מי לאו.

המקום, בגדר המעשה, היינו, במושגי מקום, בעינן להווי בכל המעשה, בין במה דבעינן להווי בבת אחת (ולא תלו זה בזיחוי), ובין במחשבת המעשה, ולגבי זהות המקום לא בעי.

הרשות, בגדר המעשה ומושגי רשות לא בעינן להווי בכל המעשה, וכמו במעביר דרך עליו, ולגבי מושיט, והוא לכאורה תלוי בבעיא לעמוד בריה"כ. ולגבי חציבתו גם לא בעינן, וכמו לעת חכ' דבן עזאי, ולגבי זהות חציבתו, ולפי לא שזה עיקר שינוי שיש במעשה הולאה.

והנה בחלוקת החלקים עצמם שלא ביחס למעשה, החפץ, מצד החפץ עצמו לא כולל המעשה שלא הגעה (שהרי אין היותו נח ברשות הרשות ואין היותו נח ברשות השניה מעשה להמולידה דברשות בעינן לעקירה). ומצד החפץ ביחס למקומות הוא שנעקר ממקומו שהיה מונח בו ועבר ליד המוליד ומונח בה על שהוא מונח במקומו החדש ברשות ומצד החפץ ביחס לרשויות הוא מה שעבר מרשות לחת לרשות שניה.

גדר המקומות ויחסיהם בהוצאה - ההנחה וההוצאה עצמן הן גוף מלאכת שבת

ומצב המקומות לעצמם הוא כך, מקום שהחפץ היה מונח בו הוא מקום, נוח (מנוח), קבוע, מסויים, וחשוב, מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההולאה הוא מקום, מסויים, וחשוב, ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף הוא מקום, נוח, קבוע, מסויים, וחשוב.

ומצב המקומות ביחס לחפץ הוא כך, מקום שהחפץ היה מונח עליו הוא מניח, מלחל מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההולאה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף.

ומצב המקומות ביחס לרשות, מקום שהחפץ היה מונח בו, מסמך שימוש לחל עם שלל מקומות הרשות, קרקע. מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההולאה, ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף כמו הרשון.

ולפי"ז יבואר גדר שהיות החפץ נח לא בעינן שיעשה המוליד, ולפ כשנעשה ע"י לחל לו הרוח חייב, וכן יבואר מה שהיות המקום מניח החפץ, לא חשוב חלק מן המעשה (ונסתפקו בשתי כוחות בלאם), וכן יבואר מה שלין משמעות בהיות החפץ מונח במקום ביחס למקום, ולין חלק מן המעשה רק ההנחה שהוא מעשה בחפץ, וההולאה לו העבירה שהוא מעשה במקום ע"י חפץ והוא עיקר המלאכה.

ועוד יש להקדים זה מה שכתבנו שלפ למנס שמלאכת הולאה היא מעשה לשינוי בגדר קבוע, והיינו, שלין בהולאת המעשה חידוש לבד שלא היה קיים, וע"כ לא יהיה גדר במלאכה ביטול המצב הקודם, לו חידוש המצב הנוכחי (ממה שלין הולאה מרשות היחיד לכרמלית לשורה, ולין לשורה הכנסה מכרמלית לרשות הרבים, וכן בהיפך), שלא גדר המלאכה הוא שינוי במצב קבוע, ושים בו לכלול שני המצבים שנעשה בהם המעשה בגדר לחל, ושלין המעשה מבטלו, לבל הוא שינוי חשוב (היינו מלאכה) להגדיל לת מי שעושהו כעושה מעשה שים בו חילול.

שלילת גדר קבוע בחפץ בהוצאה - דחיית מקום קודם המשפיע לאחר יציאה כגזילה וכלי

ועדיין יש לנו למלוח גדר הקבוע הנ"ל וכבר הוכחנו שלין גדר זה בחפץ (היינו, המסויים), ושלין מלאכת הולאה מעשה לשור מקום תולאה שים בחפץ, והיינו, שיהיה גדר קבוע בחפץ שלינו משתנה ע"י מעשה הולאה, ולין תולאת המעשה, היינו, השינוי מרשות לרשות משפיע עליו, שבזה יש למלוח שני גדרים, האחד, הוא היות לחפץ מקום, וזה לינו, להת בעי עקירה ובטל ממנו מקומו, והשני, הוא היות מקומו של חפץ, והיינו, שהיה לומר ללף שנעשה בו עקירה, עדיין יהיה שם רשות קודמת עליו, והגדרת תולאת המעשה בהיותו ברשות

לחלק כמצב שהוא חסרון בגדר הקבוע (וכמצל מצב חפץ הנמצא ביד הגזלן, לפני שעשה בו קניני גזילה שאין בגזילתו מיד הבעלים להסקיע על מה שהוא של הבעלים, ויש גדר בהחזקתו שהוא מחזיק בדבר שהוא של אחר. וכן היה לומר שחפץ הנמצא ברה"י יש עליו שם הרשות, ולא לאחר שיוציאו מן הרשות ויניחו ברשות אחרת, הרי זה חפץ ברה"י הנמצא ברשות שאינה רשותו (וכמו אין כלי בית לעירובין)), שלז נאמר שאיסור הוצאה הוא המלאת דבר ברשות שאינה שלו, וגם זה אינו, שהרי אין האבידות יתר בהיות הרשות האחרת רשות חשובה, בניהם למה שעתה החפץ אינו במקומו (ואמנם יבואר בזה מה שאין איסור בהכנסה מכרמלית, אבל ר"כ היה לאסור הוצאתו לכרמלית, דולאי נחשב בהנחתו שם כאינו במקום קושם, וכמו לפטור במוציא מרשות לרשות אם הונח בכרמלית, ללא הוה בבת אחת), ותלוה שלחיות אלו שייכות גם בשם נאמר שגדר הקבוע הוא ברשות שנמצא בה החפץ (ככלי ריק ומלא), וכן מוכח מהא דלא בעו במוציא שתי חלאי שיעור אלא לצירוף שניהם לגבי מעשה. וביטול סברא זו מוכח מכמה מקומות.

ובעבור כל זאת ביארנו שגדר הקבוע שיש בזה הוא המיקום, והיינו, שיש לאדם אבידות במיקום דברים במקומות, ומעשה שיש להאבידו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא אשוב כהוצאה. וביארנו גדר אבידות זו כגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כדבר אחד לאדם, ומעשה להוצאה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסויים, ולא בחפץ המסויים.

גדר הקבוע בהוצאה הוא המיקום - שינוי במיקום הכללי של חפצים להחשיב המעשה

וע"כ לא יהיה נחשב זהות המקום החלוקה לחלק המעשה (היינו, שאם היה גדר המעשה במקום מסויים, הרי לא נעשה מעשה זה אלא בחלק מכלל מעשה ההוצאה, שהמעשה במקום הראשון נסתיים בעקירה ממנו, או בילילה ממנו, והמעשה במקום השני נעשה בהכנסה אילו או בהנחה בו, ולא קרב זה אלא זה), וכן לא יהיה הפסק קיום מקום לחפץ כדי לחלק המעשה מקום אי המשכיותו (והיינו, שאם היה גדר המעשה שינוי בסוג האבידות שיש לחפץ מחמת מיקומו, היה בעצם עקירתו או במעבר שעובר ברשות פטור כדי להפסיק האבידות זו, ואין זה מעשה שינוי אלא סתירה ובנין וכאמור), וכן לא יהיה בהיות המעשה בשני כוחות חסרון אלא נעשה בבת אחת (וכמו מה לחייב על הוצאת שני חלאי שיעור, אף שהמעשה היה בשני פעולות שונות כי ביחס למשמעות מיקום כללי, אין בזה כדי חילוק כאמור).

ואם כניס הדברים הרי שאין המעשה אסור משום מה שנעשה בחפץ, אלא משום מה שנעשה במקומות, אלא שאין שייך מעשה במקומות אם לא ע"י החפץ.

ואולי בזה נחלקו לגבי מוציא מת, והיינו, לאף שביחס למעשה שבמקומות, הרי זה מעשה חשוב, אך ביחס לחפץ, כיון שאינו לריך לו, אין זה מעשה בו.

מח' ר"ש ור"י במוציא מת - חשיבות המעשה במקומות לעומת צורך הגוף בחפץ המוצא

ויבואר לכ"ע אין מעשה להוציא הרשות מן המת חשובה מלאכה, לזה לא בעי שתהיה הרשות השניה רשות חיוב (ולא כרמלית), וולאי שגדר המלאכה הוא משום ההוצאה מרשות לרשות כמעשה שינוי במיקום שאינו שייך אלא ברשויות חיוב (ועוד יבואר), אלא טעם למאן דס"ל לחייב הוא, שאין האבידות המעשה תלויה בלורך, אלא בעצם העשייה שהיא חשובה לעצמה (וכמו שאין בחי לורך במות הנרצח לפטור משום רציחה, כגון בזורק אבן משום שלריך שיהיה האבן במקום מסויים וזורקו לאדם, אף שיודע שנמצא במקום זה אדם שיהרג על ידה שחייב, כי אף מעשה שרק אינו מתחשב בחיי אדם גם הוא חשוב לרציחה).

ובאמת אף לפוטרים לא בעי שיהיה הלורך בהאבידות המלאכה עצמה, שאף שאין חייבים אלא מרשות חיוב לרשות חיוב, אין לריך שיהיה הלורך תלוי בגדר רשות החיוב, וכמו לורך המתקיים ברשות הרבים לווקא (וכמו מה שאמרו בחופר גומא שאין הפטור משום שאין לריך לחריצה או חפירה שיש בה, אלא אפילו אי בעי לה משום לורך אחר כבר היה בזה לחייב, וכמו שחלקו בין חופר בשדה לחופר בבית, ואי בעינן ללורך במשמעות המלאכה מה שייך לחלק

בזה, וכי לי בעי לזריעה בבית אין לחייבו משום בונה וכו', אלא ודאי לך למאן דפוטר בחינה לריכה לגופה אין זה משום שחסר במשמעות המלאכה, אלא משום חיסרון בחשיבות המעשה שלה. ולחכמ"ל).

וא"כ המעשה במעשה מלאכה הוא חשיבות שאינה תלויה בעושה, והיא חשיבות קיימת (והיינו, חשיבות להועלה מהמ"י לרה"י, והכנסה מרה"ר לרה"י, והוצאה מרה"י לרה"י לרך רה"ר).

ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה

גדר חשיבות המעשה שאינה מדעתו - ראיה מדעת רבא במכווין לזריקה בעלמא דחייב

אבל לבר זה ל"ב שאחר שהוכחנו שאין בתולדת המעשה גדר חיוב, מלוע יהיה חשיבות הנ"ל חשיבות שאינה תלויה במעשה (והיינו, שבזה אין שייך סברת לחיכא בריאיהה כי מעשה לריאיהה הוא משום חשיבות שיש חיי לחם, וממילא בחשיבות ביטולו, ויש בה לחייב לחם אלא תהיה נעשית תולדה גרועה זו על ידו, לפילו בלא רצון לה, ולחייבו לשמור מעשייתה, אבל במעשה הולדה כיון שאין תולדת היות חפץ ברשות תולדה חשובה, שהרי אין חיסור בהולדה יותר מבהכנסה, ועיקר המלאכה הוא המיקום עלמו שהוא מעשה חשוב, הרי יש להלות לבר זה בעושה).

וביותר יש לבאר לדעת רבא למחייב במכווין לזריקה בעלמא, והרי אין בדעת העושה לעשות כלום, ואם גדר החיסור הוא משום מעשה ולא התולדה, מה יש לחייב בזה. והרי לף למאן דלא בעי כוונה למעשה החסור, בעי כוונה לתולדה המסויימת, ולף שאין היא החיסור, וכמו דלמרו דלי בעי שתנוח במקום זה ונחה במקום אחר פטור, ולף שהיות החפץ בשני המקומות יש כדי לחייב.

ומכל זה מוכח שעצם חשיבות המעשה במלאכה בגדריו אינו תלוי במחשבת וכוונת העושה, כי המעשה הנ"ל לף בלא מחשבה זו יש בו כדי לקיים תולדה חסורה, והיינו, חילול השבת.

גדר עושה מלאכה במה שאינו שובת - משמעות אי שביתה כחפצא דאיסורא קבוע

וביאור לבר זה הוא שיש גדר בעושה מלאכה שאינו שובת, וזו התולדה החסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר דין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קלושת יום השבת בשביתת החלם ביום השבת, וע"ז נאמר דין שמירה ודין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסויים, אלא בשמירת מצב שביתה לחלם.

וע"כ כל מעשה שיעשה החלם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על אי שמירתו, וכיון שגדר החלם כשובת הוא גדר כללי ביחס לקלושת השבת שאין הוא עושה לותה (וכמו בריאיהה שאין הוא סיבת חיות הנרלח), ע"כ גם לא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ לף מי שאין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שביחס לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמלות השבת גם הוא גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

ולפי זה יהיה גדר איסורהלאו דלא תעשה כל מלאכה (דהקדם לשבת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לחלם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא אלא בגדר זה), לאין שביתה ועבודה החמורה גדר למלאכתך, אלא כל מלאכה חסורה. ומשום שאין השביתה החמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעלמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדם השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה החמורה היא ביחס לרלוי להיות מעשיך, ויש באיסור להגדיר המעשים עלמם. ושים באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא איסור בתוך מערכת קיימת (ודוגמא לזה בדיני ממונות שים שר"ל שאין התורה מגדירה את גדרי משפטי הממון עלמן, אלא רק נותנת הולדה עליהם, כמו שאין חלק מאיסור אכילת שקלים הגדרתם, אלא החיוב מסויימת וקיימת קודם איסור התורה, והתורה רק תאסור את אכילתה, ואע"פ זה אינו כמש"ת במק"א, דוגמא השקום).

וע"כ לא שייך לומר שיהיה עצם חשיבות המעשים כמלאכה החסורה תלויים

בעוקה, אלא המלאכה לפני העוקה הרי היא כחפלא לחיסורא, וכל פטורים לחיא בה הוא מקום גדר העוקה במלאכה, וכמו פטורי למלאכת מחשבת לחין גדרם הגדרת מלאכה, ושהעוקה בדרך הנ"ל חינו עוקה מלאכה (ושביתת כלים לצ"ע רחיה), אלא שהתחדש בדין מלאכת מחשבת שלא נאסר עשיית מלאכה אלא בחופן זה. וע"כ יהיה גדר בחלקי המלאכה שחינם בדרך זו כחילו לא עשאם, אבל חין זה להגדיר המלאכה עצמה כחמור.

גדר המקומות במלאכת הוצאה - שני המקומות עומדים כדברים קבועים ומוכנים בפני המוציא

ואם חכן למלאכת הוצאה היא מלאכה במקומות, ואם כלאמרן שחין המלאכה לירוף מעשה נפרד במקום הרחשון ומעשה נפרד במקום השני, אלא כחילו שני המקומות עומדים בפני המוציא כדברים קבועים, והם דבר אחד ביחס לעוקה (וכלשון בעלמא מי שהוא מסדר את כלי ביתו, שאף שהוא מעביר דברים מזווית לזווית, יהיה גדר אחד לכלל המקומות שהם בית אחד, וע"כ יהיה גדר אחד בהעברתו דבר מזווית לזווית שהוא סידור הבית, ואף שיהיה משמעות יותר במקום שבו הונח הדבר ביחס למקום דבר עצמו, הרי ביחס לצורך הבית, חין זה תוספת משמעות).

וגדר מוקדם זה הוא שנראה בכל המקומות רצויים להיות בהם החפלים, ואין ההוצאה רק כפעולת מציאות דבר שהיה כבר בכח ויצא אל הפועל, ואין בהיותו בפועל באופן אחד לבטל היותו בכח באופן הקודם.

ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום

חשיבות שינוי מקום החפץ בהוצאה - שונות המקומות ביחס לאדם בזהות ואיכות המקום

והנה אגב ריהטא העמדת הוצאה בזה הגדר יש בו לכאורה להמעיט מחשיבות מלאכת הוצאה במעשה חשוב, לכיון שיש שיתוף המשמעות בשני המקומות (היינו, היות החפץ במקום הראשון לו) הרי שאין להגדיל שינוי בהם כשינוי חשוב (וכמו שכתבו התוס' לזה מלאכה גרועה), ולכאורה יהיה זה כמו שאמרו בהלעת המיטה שאין היא מלאכה שיש עמה מחשבה (ובילחנו שאין המחשבה אלא בדבר שאינו).

אבל נמלא חשיבות זו ביחס לחפץ, ובילור חשיבות זו הוא, שאמנם יהיה כלל המקומות כדבר אחד ביחס לשימוש אדם, אבל אין זה הגדר ביחס לחפץ, לכיון שאין חשיבות מקום חפץ אלא ביחס לאדם וקירבתו, יהיה חשיבות גם למיקומו במה שיש בו קביעות יותר מסתם היות האדם מהלך מכאן לכאן (והיינו, שבהיות האדם מהלך ואינו נייח אין משמעות היותו במקום אחד כקביעות שיש בה להמעיט מיכולת הימלאותו במקום אחר אם לא במקום שמיועד לשימוש ארעי).

וע"כ יהיה גדר בהעברת חפץ בין שני מקומות לאדם שינוי חשוב ביחס לשימושו בגדר מקום הכולל, ובמה שיש בזה שינוי מקום ביחס לאדם (ויהיו הרשויות חשובות יותר ממקום חפץ, ומחשיבות אותו כעיקר בנוף), וחשיבות השינוי תהיה בשני אופנים, הזהות, והאיכות, הזהות, במה שיש להחשיב שני מקומות כשונים מחמת זהותם, שאין זה הוא זה, ובאיכות, שכל אחד מהם משמש את האדם לשימוש שונה.

ביאור גדר זהות ואיכות ברשות - איכות המקום ביחס למיקום חפץ בשינוי זהות המקום

ונבאר שני גדרים אלו לפמש"ת לעיל, והיינו, שיש להבין מה שאין חשובה מחשבת העוקה ביחס למקום אחד ביחס למקומות, כמו שאמרו ביחס למקום ד' וכו', ואם היה מעשה הוצאה רק במקומות השונים מחמת זהותם ניחא, שזהו גדר קבוע במקום, אבל שונות שהיא באיכותם (היינו, שאין חשובה השונות בזהות המקומות לגבי חשיבות המעבר, אלא רק באם יהיו שונים (גם) בסוג המקום) הוא לכאורה תלוי ביחס במטרת העוקה, שאם יהיה לו צורך בשינוי איכות המקום מחמת שהוא צריך לשימוש זה השייך במקום זה, אז יש לומר שמעשה זה חשוב, אך אם אין לו צורך בזה (ואלא בעי אלא שיהיה החפץ עימו, ובשינוי זהות לבד לא מחייב), הרי לדידיה אין המקומות שונים, ואין להחשיב המעשה כשינוי (וכמו שאמרו בבורר לאלתר, אלף שאין שינוי במעשה והוצאה ממי שבורר לאוכל, ועדיין תלוי במחשבתו אלא ימלך לאוכלו, יש במחשבת לאלתר למעט מחשיבות הבריכה), ומבואר שאין גדר זה חלק מעשייתו (ואף לר"ש לא בעי אלא לקרוא בו, ובפשטות

לא מקום לבעלי לקריאה זו דווקא בדקות שלאיה הוליח, אלא מקום קידבה לו).

וביאור דבר זה הוא, שגדר איכות האמורה הוא ביחס לשימוש אדם בה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובלשת שיש לכאורה חשיבות יותר בדה"י מרה"כ לגבי הינוח חפץ, להמניח כלו וכו', ואין זה בכני סוגיס, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברא למה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הולאה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה בדקות שהיא ביחס לשימוש אדם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיר חשיבות בדקות, וע"כ יהיה גדר שינוי איכות הנ"ל ביחס למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

שונות הרשויות לאדם ולחפץ – ראיה מהעדר איסור יציאה באדם

ועדיין צריך ביאור שיש להקשות שאם אכן אין שונות הרשויות משמעותית ביחס למקום חפץ, למה יהיה בה להגדיר חשיבות במעשה שינוי מקום חפץ, וביאורו לכאורה משום שלפ מקום חפץ אינו חשיבות אלא ביחס לאדם, וכיון שיהיו הרשויות שונות ביחס אליו, גם יהיו שונות ביחס למקום חפץ.

אלא שיקשה הא אין חשובות שונות ביחס לאדם, והא ראיה שאין איסור יציאה מרשות לאדם, וצריך לומר שאכן חשובות כשונות אף לאדם, ומה שאין איסור יציאה בזה הוא משום שאין בהילוך לעומת עמידה חשיבות באדם למקום, וחשיבות זו שייכת רק בדבר שהיותו נח הוא קביעות מקום, אבל אדם שאינו אסור במאסר המנוחה, אף כשהוא עומד במקום אין הוא נח, ואין מעשה חשוב אלא בדבר קבוע.

סיכום חילוק רשויות ממקום חפץ - המלאכה היא במיקום והמעשה הוא במקום החפץ

והנה מה שחלקנו בין חשיבות שינוי במעשה הנוגעת משונות המקומות בין זהות (מקום שאינו זה שהיה בו) לאיכות (מקום שהוא משוג שונה ממקום שהיה בו), ואמרנו לגבי מקום חפץ אין חילוק, זה דווקא לגבי רשויות (כמקומו של חפץ), שגדרם הוא בחשיבות המעשה, אבל מה שנוגע למקום חפץ (כתולאה) יהיה חילוק, דהא פטרינן בנתכוון לזרוק מרבע וזרק שמונה אי לא אמר כל מקום וכו', שהוא גדר זהות (אף אלא הוי ביה יותר איסור), ובנתכוון לזרוק לרה"י ונמלא רה"י או שתים ונמלאת מרבע חייב, שזהו גדר איכות (היינו, ריחוק המקום, דחשיב לגבי שם רשות דד"א, ואף למאן דפטר אין זה מקום אלא נעשית מחשבתו, אלא מקום דבעי לזריקה לאיסורא).

וביאור זה כמש"ת שאף שאלא יחשב מעשה הולאה אלא בשינוי הרשויות, אין מחשבת העושה שייכת בגדר זה, וכיון דבשבת בעינן מלאכת מחשבת, היינו, אלא חשיבת מעשה אלא במחשבת עשייתו, וקיום מחשבתו בתולאה (היינו, במה שהיה רצוי המעשה לגרום לתולאה זו) מחשיבה המעשה כרצוי להיחשב מעשה מלאכה, אבל המלאכה גדר לעצמה, והמעשה גדר לעצמו, והמעשה הוא במקום חפץ, והמלאכה במיקום.

סימן ז

בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.)

א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא

מימרא דרב נחמן ובעיות דרבא - שינוי מחשבת אכילה וזריעה ושיעור החפץ באמצע הרצאה

גמ' (שבת נא.) למר רבא למר רב נחמן הוליח כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה לי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה חייב. פשיטא זיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא. מהו לתימא בעינן עקירה והנחה בחלל מחשבה והא ליכא קמ"ל. בעי רבא הוליח חלי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה מהו. תא"ל התם הוא למיחייב דזיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא הכא כיון דבעידנא לאפקה לא הוה ביה שיעור אכילה לא מיחייב או דילמא כיון דאיזו איפתיק ולא חשיב עליה מיחייב ממחשבה לזריעה השתא נמי מיחייב. ותא"ל כיון דאיזו איפתיק ולא חשיב עליה מיחייב ממחשבה לזריעה השתא נמי מיחייב הוליח כגרוגרת לאכילה ומקה ונמלך עליה לזריעה מהו. הכא ודאי כי איפתיק ממחשבה קמייתא לא מיחייב או דילמא בתר השתא אזלינן ומיחייב. ותא"ל בתר השתא אזלינן ומיחייב הוליח כגרוגרת לאכילה ומקה וחזרה ותפחה מהו. יש ליחוי לענין שבת או אין ליחוי לענין שבת תיקו. ע"כ.

ביאור מימרא דהוציא לאכילה ונמלך - חשיבות החפץ אינה חלק ממעשה הוצאה אלא בו עצמו

והנה יש לבאר במימרא דרבא ובהא דבעי בשיתוף עניינים, ובמתחלק בכל חד וכדותא שיש בו יתר על קולמו. ולפוס רייהטא נ"ל כך. בעיקר מימרא דרבא בהוליח כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה, לי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה, ואמרו בגמ' בגדר המתחלק בדברי רבא להו"א לבעינן עקירה והנחה בחלל מחשבה והא ליכא. ואמר רבא לחייב לף בלופן שנשתנה משמעות השיעור של החפץ בין עקירה להנחה.

ביאור בעיא דחצי גרוגרת לזריעה ותפחה - מחשבת האדם בתחילה מגדירה חשיבות השיעור לכל המעשה

והביאור בזה, שהיה לנון, אם לריך שבעקירה והנחה יהיה חשיבות החפץ מחמת שיעורו שווים, והיינו, שלף שהחפץ עלמו לריך להיות אותו החפץ בכל ההולאה, ואין משמעות להולאה בלעדי זה, אך זה הוא לכאורה רק ביחס לחפץ ולא ביחס לחשיבותו, שאין חשיבות החפץ שיש בשיעורו חלק מזהות החפץ (והגע עלמך לאל"כ הרי בתפחה הוי כחפץ חדש, או עכ"פ חלק הנתפח).

אלא שהיה לומר, שכיון שמעשה ההולאה הוא לחל, וכיון שיש משמעות למה שיחשיב האדם את החפץ, וכיון שחשיבות החפץ היא משמעותית לחלקי ההולאה, אזי בכדי להחשיב את ההולאה כאחת לריך שמחשבת האדם ביחס לחפץ תהיה לחילה.

וזה המיעונו אלא כן, כי אף שמחשבת האדם היא הקובעת את חשיבות החפץ, וחשיבות החפץ היא חלק ממעשה ההולאה הכללי, אין היא חלק ממעשה ההולאה אלא רק חשיבות החפץ עלמו.

ואח"כ בעי רבא הוליח חלי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה, ונסתפק

בחפץ שנשתנה שיעורו בלופן שלא היה בזה משמעות לחשיבותו של החפץ בכל שלב משלבי מעשה ההולאה, כיון שנשתנה גם מחשבת האדם. אלא שנו בזה משום שבתחילה היה שיעור החפץ לא חשוב כיאם למחשבת חשיבותו בשלב אחר.

והיינו, שלפ שלמרנו שאין צורך בתחילות מחשבת האדם כיאם למעשה ההולאה, עדיין י"ל שזה רק במשמעות מעשה ההולאה, אך כיאם לחשיבות החפץ עלמו, לילמא הוי חסרון, ונבחין כי חסרון זה היינו מחמת מחשבת האדם, אלא מחמת תחילות חשיבות החפץ. שלפ שהחפץ היה חשוב בכל אחל משלבי המעשה לעלמו, יש ללון שכיון שמשמעות חשיבותו העכשווית מגדירה את החפץ באחל מהשלבים כלא חשוב, הרי שיש כאן חסרון בתחילות המעשה.

אלא שיש לומר שלפ שכיאם למשמעות החפץ בשלב זה החפץ בשלב ההוא לא היה חשוב, על כל פנים במשמעות החפץ בשלב ההוא החפץ בשלב הזה הוא חשוב. אלא שזה מחייב לראות את מחשבת האדם בשלב ההוא כיאם לכל המעשה. והרי למרנו שאין מחשבתו חלק מהמעשה, ואיך תגדיר מחשבה בשלב אחר שלב אחר.

אלא שיש לומר שבמקרה זה אין צורך שמחשבתו תתייחס לכל המעשה, אלא שמחשבת האדם תגדיר בשלב ההראשון את משמעות חשיבות החפץ. וכיון שכיאם לזה גם בשלב האחרון יש לו חשיבות, הרי שיש לאחל את החפץ בחשיבות שיעורו בכל המעשה.

ואח"כ בעי רבא את"ל וכו' הולינן כגרוגרת לאכילה ולמקה ונמלך עליה לזריעה מהו, והיינו, שיש להסתפק במקרה שבו בשלב האחרון של ההולאה, החפץ לא היה חשוב במשמעות חשיבות החפץ בתחילת מעשה ההולאה. והנה זה אין לומר כללעיל, שהרי אם אין מחשבת האדם חלק מהמעשה האחל, אז אין לפשרות להגדיר את השלב הראשון למפרע. אלא שיש לומר שבאמת אין צורך כלל בתחילות חשיבות החפץ כלל, אלא בכל שלב יש צורך שיהיה החפץ חשוב בנפרד, אלא שכמו שכתבנו הרי חשיבות החפץ נוגעת למשמעותו כמונח, ומיניה בעי שאחרי כן.

ביאור בעיא דכגרוגרת לאכילה וצמקה - חשיבות החפץ בכל שלב בנפרד בלא צורך באחידות החשיבות

ואח"כ בעי לתא"ל וכו' הולינן כגרוגרת לאכילה ולמקה וחזרה ותפחה מהו. ונסתפקו בדבר שנעקר כשיעור ונפחת, ושוב נעשה כשיעור, והניחו, ותלו לה בתי יש ליחוי אלל שבת, או לא. והיינו, לשם אכן כאמור שאין צורך בתחילות חשיבות החפץ, הרי שאף שם איבד את חשיבותו לגמרי בחלק ממשך מעשה ההולאה, כל זמן שיש לחשיבות בזמן עקירה והנחה שהם החלקים במעשה הנוגעים למשמעותו כמונח, יש לומר שלא יהיה זה חסרון במעשה ההולאה.

ביאור בעיא דצמקה וחזרה ותפחה - שפק אי יש ליחוי אצל שבת מחמת חשיבות ההנחה

אלא שיש להסתפק בזה מפן אחר, שהרי כחלק מהמעשה הכולל גם שלב למעני זה הוא חלק ממעשה ההנחה העתידי, שהרי מעקירה ועד הנחה הוא מעשה אחד, ועקירה והנחה הם ולאי משמעות אחת, שהרי הם מאחדים את משמעות היות החפץ בשני הרשויות להיחשב כמרשות לרשות, וכמו שמלאנו ללא חשיבת עקירה אלא בהיותה לצורך הנחה ברשות אחרת וכו'.

ואי"כ יש ללון בזמן זה שאיבד החפץ את חשיבות הנחתו, ואי"כ אין הוא חלק מהמשמעות האחידה של הנחה ברשות שיש במעשה ההולאה, ואי"כ יש ללון שיהיה זה הפסק במעשה ההולאה.

ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה

הצ"ב ממוציא לרה"ר דרך כרמלית - אמאי לא הוי הפסק במעשה דהוצאה כספק דיחוי הנ"ל

והנה לבאר יותר מש"כ נקדים מה שיש לשאול שלכאורה מלאנו בבר מעין ספק הנ"ל בגמ' (שבת ה:) בסוגיא מרה"י לרה"ר דרך כרמלית, ולכאורה הא דלנו לה בגמרא היכא שמכחנת הוא כספק הנ"ל היינו, דכיון דכרמלית היא מקום שאין להתחייב בו במלאכת הולאה, וכיון שיש לומר שבאם חלק ממעשה ההולאה כולל מקום שלא חייבים בו, הרי שאין זה מעשה

הוללה לחל, ופשטו לחייב. ולריך ביאור מאי שנא, וכן מהו גדר ליחוי המאור מלמלו שלא לממוהו שם.

יישוב הצ"ב ממוציא דרך כרמלית - חילוק בין מקום פטור באמצע לדין שיעור התלוי בהנחה

ונראה לבאר ע"פ מה שכתבנו במק"מ שעיקר הוללה מרשות לרשות היא במהותה שינוי מקום חפץ, וכיון שכך הרי שמעשה הוללה מרשות לרשות מיועל להגדרת חפץ כנפרל מגדר המקום שבו הוא נמלא, ושיהיה מקומו מלבו. ות"כ יש לומר שמעשה זה כולל גם אי התחשבות במקום שבו עובר החפץ לאחל את מקום עקירתו והנחתו.

אך לעומת כן לגבי שיעור שהוא משמעות חשיבות נוספת שיש לחפץ מלבל משמעות חפץ ורשות הבשיטיים, יש לומר, שהרי כמו שהתורה לא חשרה אלא הוללה מרה"י לרשיס, למרות שהוללה מרה"י לרה"י גם היא הוללה מרשות לרשות, גם לגבי שיעור יש לומר שאף שבשים למקום פטור בחמלע מעשה ההוללה, אין זה חשרון בהנחה, לגבי שיעור יש לומר שהוא גדר בהנחה, ות"כ הנחה עלמה היא הנחת שיעור החפץ הנעקר, ות"כ חשרון בשיעור יהיה הפשק בין עקירה להנחה, וכאילו נגמרה העקירה.

ואמנם אף בזה יש לומר שכיון שהשיעור חזר וניעור, והיינו, שהרי מעשה ההוללה (שכמו שכתבנו משמעותו הבשיטית אלא מחמת איסור מלאכה אינה כוללת שיעור ועקירה והנחה) החל לא הפשיק ביחס לחפץ זה אף שנתמעט משיעורו, ות"כ יש למעשה לאחל את העקירה, וההנחה אחר שעמל על שיעורו.

אלא שיש לזון שהרי לא נאשרה הוללה אלא בשבת, וכיון שכן ביחס לזמן האיסור, יש לזון שאפשר שילא מכלל איסור הוללה בשבת, יקרא שנאשה כבר מאיסור שבת, ולא יהשבו העקירה וההנחה למעשה אסור.

ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה

היוצא דשיעור עקירה והנחה מאיסור מלאבה - הגדרת חשיבות המעשה ע"י מחשבת האדם כחלק מהאיסור

ואם אכן יש ללמוד מזה שגדר שיעור ועקירה והנחה נובעים ממשמעות נוספת של איסור מלאכה בשבת, ולא ממעשה ההוללה עלמה, והיינו, שאף שכמו שאמרנו שעקירה והנחה, וכן שיעור החפץ נוגעים לחשיבותו של החפץ, אין זין חשיבות זה גדר במעשה ההוללה, אלא באיסור שנאסר האדם לעשות.

ונמצא כמו כן לומר שאם היני חשיבות אלו נאסרו כחלק מאיסור האדם לעשות, הרי שיהיה ניתן ע"י מחשבת האדם להגדיר אותם כחשובים, ואף ששיעור הוללה הוא גרוגרת, אם ינויע אדם פחות מזה יחשב כגרוגרת. וכן שאף שמלאנו שלא יעבור אדם על הוללה אלא אם עקר והניח במקום ד', עכ"פ יהיה ע"י מחשבת האדם להגדיר מקומות אחרים כחשובים כמו יזו וכו', הרי שיחשוב אותם כעקירה והנחה, וכן במשתין ובזורק לאור וכו'.

סיכום חילוק גדרי הוצאה - הבחנה בין דינים הנובעים ממעשה ההוצאה לדינים מאיסור מלאכת שבת

ונמצא זה חילוק גדרים בדיני מלאכת הוללה, דהיינו שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההוללה, ומהם נמלא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובאחסונם אל יחשב המעשה כלל. ודהיינו שגדרם נובע ממשמעות כללית לאיסור מלאכת הוללה בשבת. ואף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ואלא יחשב כן בהעדרם, ולכאורה אומר יהיו חלוקים בדבר הנגדר על ידיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד כשניים או חפץ כלא נמלא במקומו). ואף אמנם שאין דיני האיסור חלק מהגדרת המעשה, ואאי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה דווקא, וכמ"ש ששיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

חילוק ספיקות הגמרא לפי הנ"ל - שיעור גרוגרת כמציאות החפץ או כחשיבות איסור השייבת בדיחוי

וע"פ זה נבאר את דברי הגמרא, כי היה להסתפק בשיעור גרוגרת אם הוא חלק ממעשה ההוללה עלמה, וזה אמרה הגמרא שאין לריך שיהיה השיעור אחד בכל המעשה, אלא שעדיין היה להסתפק שאפשר שהשיעור הוא גדר במציאות מגדו של החפץ במקום, ואף אם נאמר שאין גדר החפץ במקום, יש לזון אם

זה גדל במלילות החפץ עצמו, ואם נאמר שאין זה גדל במלילות החפץ, ל״כ זה גדל של הקיבות המיסור, אזי יש להסתפק אם שייך בזה ליחוי השייך במיסורין, אבל בספק זה לא היה שייך בלליים הקודמים כי אין ליחוי במלילות.

ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור

חקירה בצירוף שני חפצים לגרוגרת - אי הוי גדר בחפץ המונח או במעשה ובשינוי הרשות

ובזה יבואר עוד ענין, שהנה מלבד גדל שיעור הנמלא בכאן והוא שיהיה החפץ בשיעור זה, גם מלאנו גדל שיעור שאין למולאו כגדל בחפץ מסויים, וכמו בהולאת שני לבריס שמסתכמים יחד לשיעור גרוגרת, לענין שילטרפו למלאכה אחת, ואף שאין למצוא לירופם זה לזה (שנאמר לבזה נחשיבם לאחת). ולכאורה בזה יוכרח לומר שאין זה גדל בחפץ מבחינת הנחה, ושמעשה בפחות משיעור יש לו כל משמעויות הולאה, אלא הוא גדל במעשה וביחס לשיעור מצד חפץ.

והנה לכאורה משמעות גדל שיעור במעשה הוא שיגרום שינוי חשוב בעולם וכמו שיעור שתי לותיות. או שהוא שינוי ברשות שאליו הגיע החפץ, והיינו, שיהיה משמעות ברה״ר שיש בה חפץ מרה״י או ההיפך. ולהיחשב שינוי ברשות לריך שיהיה זה ביחס לכמות מסוימת של חפץ, וזה כלעת ר׳ יוסי לפטור בהוליא לשתי רשויות הרבים. או שהוא שינוי ברשות ממנה יצא, שיש משמעות בילילת חפץ ביחס לרשות שהיה בה, וזה כלעת ר״ח בשיטת ר׳ יוסי.

ויהיה לריך בילור במה שנסתפקו שכיון שילטרפו שני חלקי שיעור בשני מעשי הולאה, והרי ביחס לחלי הרלשון אין לך ליחוי גדול מזה. ואם לתה לומר שילטרפו שני מעשי הולאה לליון שיעור לחד, מהו שנסתפק לומר שלא ילטרפו עקירה והנחה למעשה לחד. ובוודאי לכאורה כ׳ יוסי בשני מעשים ילרפו השיעור להיות לחד, מלוע שתי רשויות שאינם שוות לגבי המיסור לא ילטרפו.

היוצא דדין שיעור מתנאי האיסור - צירוף שני מעשים בהעלם אחד ואי צירוף שתי רשויות

ועי״פ מה שביארנו לעיל נמלא לומר שגדרים שלה אינם רק ביחס למעשה ההולאה עלמה. לך אין שיעור כיון שהוא מתנאי האיסור ולא חלק ממעשה ההולאה, הרי שמעשי הולאה שיחשבו כמעשה לחד לעניין האיסור ממילא יגדילו את התנאי כנמלא במעשה לחד, ויהיה בו השיעור חפץ. אלין שיעשה במעשה לחד הוא מגדרי איסור הנלמדים מקרא למלאכת מחשבת, ולא במשמעות ההולאה עלמה שאין בה חסרון שיעשה בשני מעשים. אך ביחס לשתי רשויות, אפילו שבגדרי האיסור הם נחשבים למקום לחד, כיון שביחס למשמעות מעשה הולאה יחשבו לשתי רשויות, הרי שיחלקו, אף אם עשה זאת במעשה לחד.

ונמצאנו ל״כ אלין שיעור הוא מתנאי האיסור, ואינו מגדר שם המלאכה עלמה, ומשמעותו הוא השיעור החפץ, ובהשיעור זו תלוי מה שהוא יחשב כמונח ברשות.

ה. מח׳ ר״ח ותוס׳ בדעת ר״י (ב״ב נה:)

מחלוקת ר״ח ותוס׳ בדעת ר״י - ק׳ תוס׳ מדין מחוסר קריבה דכתיבה ותירוץ

ונראה לבזה יש לבאר מח׳ ר״ח ותוס׳ בב״ב (נה:), לכתבו שם בתוס׳ (ד״ה בהעלם), וז״ל, והקשה ר״ח לרבי יוסי דב׳ רשויות לחמי פטור והלמר בפ׳ הבונה (שם קף קד:) כתב לות לחת בטבריה ולות לחת בלפורי חייב מחוסר קריבה למו מחוסר מעשה למי וגרם ר״ח מרשות לחת חייב משתי רשויות פטור אם הוליא חלי גרוגרת משתי רשויות לרשות הרבים פטור אבל אם ברשות לחת לקחה לפילו חלקה והולילה לשתי רשויות חייב למחוסר קריבה למו כמחוסר מעשה למי ולכ״ע נראה למו פירכת היא אלא למי להתם שם המלאכה כתיבה וכתיבה נגמרה כשיכתוב שתי לותיות ולפי׳ רחוקות זו מזו אבל הכא שם המלאכה היא הולאה ובשהולילה לשתי רשויות אכתי לא נגמרה הולאה על שיקבצם. ע״כ.

ביאור יסוד מחלוקת ר״ח ותוס׳ - אי גדר הנחה ביציאת החפץ מרשות או בהיותו ברשות

ולפי האמור יש לבאר מחלוקתם, שלעת ר״ח שגדל הנחה הוא לא גדל בחשיבות החפץ להיות ברשות, אלא בחשיבות ההולאה שילא מרשות, שלא נחשב שילא מרשות זו עד שיונח

בדשות לחבת, וכיון שכן הרי ניחם לשיעור כחשיבות החפץ הוא חשיבות החפץ המונח, ומ״כ אם ינח מדשות לחת לף שהונח בשתי דשויות יטרפו ההנחות לחשיבות החפץ המונח. אך אם ינח משתי דשויות, הרי לף שהונח במקום לחד לא תועיל ההנחה אלא להחשיב חלקי שיעור ופטור. ולעת תוס׳ כמ״ש שגדל ההנחה הוא גדל בחשיבות החפץ להיות בדשות, וכן בעקירה, וממילא השיעור כחשיבות החפץ הוא החפץ היונח בכלל מעשה ההוצאה, ומ״כ אם הונח בשתי דשויות המחלקות לא תחשב ההנחה להיות לחת, וממילא לא יחשב השיעור לחד.

ו. תוספת ביאור בדברי רבא

ביאור מימרא דרבא אמר רב נחמן - דיוק ממחני׳ דנחלקו רשב״א וחכמים במוציא שהחשיבו חבירו

ואחר כל זה יבואר למה שלמר דבא לחמר דב נחמן מוסב למתני׳ דנחלקו דשב״א וחכמים במי שהוציא חפץ שהחשיבו חבירו, ומעשה המח׳ לומדים מנו שלין מחשבת האדם בחפץ חלק ממעשה ההוצאה, שהרי חייבי שלין חבירו מחשב על חשיבות החפץ, לאל״כ למה לא יהיה חייב. ובהכרח שלף מי שכן החשיב אין לריך לחשוב בשעת מעשה, שלין דין מחשבת אדם בחשיבות החפץ חלק מהמעשה, אלא שיש לאדם לפשרות להחשיב חפץ, ואז נעשה החפץ עלמו חשוב. וע״ז אתי לדבי דבא לומר דב נחמן שלף מה שהחפץ חשוב, היינו, משום לאיזה דבר, אין זה חלק ממעשה ההוצאה. אלא רק מה שנחשב החפץ עלמו לאוי למקום וההוצאה.

ביאור דעת חב׳ דפילגי אדרשב״א - חשיבות חפץ מחמת מחשבת המצניע

וביאורו שבמעשה הוצאת חפץ אין בחפץ הגדרה למה הוא מיועד, ואין בחפץ הגדרה שמחשבים בו. ואחר שמלאנו שטעמו של דשב״ל הוא שנתחייב זה במחשבתו של זה, והרי פשוט שאין הכוונה שמחשבת הלשון תועיל במעשה השני, שהרי אינו, לאיירי שכבר הניע, ולא שמחשיבו עכשיו. ומ״כ נלטרך לומר שהוא גדל בחפץ שהוא חשוב, והשני מוציא דבר חשוב, וכמו שכתבנו נלטרך לומר שאין חלק מחשיבות החפץ סיבת חשיבותו, ומ״כ גם אם יוציאו אחר, יחשב שהוציא דבר חשוב. כי סיבת החשיבות אינה חלק מהמעשה, והרי הוציא דבר חשוב לרשות.

וא״כ מה שנחלקו עליו חכמים הוא בגדר חשיבות החפץ במעשה ההוצאה ושסיבת חשיבותו היא חלק ממעשה ההוצאה, וע״כ כיון שמי שהחשיבו הוא אחר, אין מעשה זה מחייב אם יש טורך במחשבתו של אחר, ומ״כ כיון שסיבת חשיבות החפץ היא חלק מהחשיבות חפץ במעשה ההוצאה, יש לאדם לפשרות לשנות את סיבת החשיבות. ויש לנו לדון במי שהוציא תחילה במחשבה זו וסוף במחשבה זו, ואמר דזה דב נחמן שהוא חייב, ותמהו שזה דבר פשוט שהרי בשתי מחשבות אלו יש שיעור, ואמרו שהיה לומר שלריך שיהיה זה במחשבה אחת.

ז. דברי רבא בהוציא חצי גרוגרת וחזר וכו׳ (שבת פ.)

דין רבא בצירוף שני חצאי שיעור - חילוק בין הגביה ראשונה קודם הנחת שניה להשלמתם

והנה לעיל זכרנו דין לירוף שיעור בשני מעשים, והוא מה לאיתא בגמ׳ (שבת פ.) ואמר דבא הוציא חצי גרוגרת אחת והניחה וחזר והוציא חצי גרוגרת אחת והניחה לאחונה נעשה כמי שקלטה[א] או שנשרפה ופטור. ואמאי הא מנחה הכי קאמר ואם קדם והגביה לאחונה קודם הנחת שנייה נעשית לאחונה כמי שנקלטה או שנשרפה ופטור. ע״כ. ומדברי דבא ובהקדם המאור נסכית גדל בשיעור ועקירה והנחה. להנה במעשה הנ״ל יש שיעור הנעשה בשני מעשים, ועקירה והנחה הנעשים בשני מעשים, ומלטרפים. אך אם עשה אוב עקירה והנחה, אבד לא יחשב זה כעקירה והנחה.

דין צירוף חצאי שיעור לחטאת - אמאי לא נחשבו שני המעשים באבל בבדי שני פרסים

והיינו, כי לכאורה היה לאחול למאחר שמלאנו בזה שהעלם אחד מלרף שני מעשים להשלמת גרוגרת, ושני מעשים אלו הרי

א. כלב

כוללים שני מעשי עקירה והנחה, אם כן אף אם הגביה קודם שהניח שוב יש לו להתחייב, ואעפ"כ משמע בכור שאם יוליך כשיעור בחלוקת עקירה והנחה לא יתחייב.

ועל כן יש לנו להבין גדר מה שאני המעשים מצטרפים למעשה הוצאה אחד, ולמה לא יחשבו שני המעשים כאכל שני חלאי בכדי אכילת שני פרסים שפטור, אף בהעלם אחד. ויש בזה טעם לפטור משום בעשותה ולא חלי לבר, וכן שאין להחשיב זה כמעשה אחד, שהרי משמע שאם יוליך החלי שיעור השני אלא ע"י עקירה יהיה פטור, וא"כ אין זה מעשה אחד.

והנראה לכאורה שגדר האיסור הוא שיגרוס חפץ מוגמר, והיינו, שבאמת אין כל מעשה ההוצאה כולל שינוי הרשויות ע"י עקירה והנחה חלק מהאיסור עצמו, אלא רק מה שבסוף המעשה יהיה חפץ שיצא, וכל גדרי מעשה ההוצאה הם בכדי להגדיר את החפץ כיצא. ולכן ביחס לאיסור אין הבדל אם זה נעשה בשתי הוצאות, שהרי גרס שיהיה חפץ שיצא כשיעור. וביחס לאיסור שתי מעשי ההוצאה הם כמו שיאכל חלב בשתי אכילות, שאם זה נעשה בכדי אכילת פרס חייב, ואף שבאליעה היא מעשה האיסור, אין זה האיסור עצמו, אלא ההנאה ובכדי אכילת פרס נחשב הנאה אחת. וכן בעניינו, שאמנם מעשה ההוצאה הוא מה שגורם שיחשב החפץ שיצא, אך אין זה האיסור אלא רק החפץ שיצא, וכיון שאני המעשים יחד גרמו הוצאת חפץ כשיעור, הרי שיעור זה הוא כמו שיעור כזית בחלב, ולירוף חלאי החפץ בלותה נשות הוא כמו אכילת פרס לענין ר"י, ולהחשיב את שני החלאים כחלק מאיסור אחד.

חילוק דין הנ"ל מצירוף דהוצאה - איסור הוצאה גרימת חפץ שיצא ודימוי לצירוף כזית בכדי פרס

ויותר מזה מצאנו לענין ר' יוחנן בירושלמי (עי' פ"ח ה"ח) שאפילו הוליך חלאי שיעור והכניס לותו חייב, ובילור הדברים בהקדם המשל שכיון שהאיסור הוא לעשות חפץ שיצא, והשיעור הוא לינו גדר במעשה, אפשר לומר שהוא גם לא גדר בחפץ, אלא גדר בכמות העשייה של חפץ, והיינו, שאסור לעשות שיעור של חפץ שיצא, ולא שאסור לעשות חפץ שיצא בשיעור כזה.

דעת ר' יוחנן בירושלמי בהוציא והכניס - האיסור בכמות עשיית חפץ שיצא ולא בגוף החפץ

ח. בירור בגדר מחשבת שיעור

אך לכאורה יש להבין, שהרי בהוצאה יש שיעורים שונים לחפצים שונים, ואם הוליך לזרע הוי ככל שהוא, ולאכילה בגרוגרת וכו', ואם כן איך שייך לומר בשיעורים אלו שיצטרפו לאיסור אחד.

בגדר צירוף שיעורים חלוקים בחפץ דהוצאה - מחשבת האדם מייעדת החפץ ואינה יוצרת חשיבות עצמית בו

ונראה שבאמת אין בשיעורים אלו השיבות של החפץ, והיינו, שביחס למעשה ההוצאה שיעור כל שהוא יחשב כהוצאה, וכן מסתבר שהרי ביחס לחפץ הרי יצא, ולא כמו שאמרנו שחפץ לא חשוב לא יחשב עשה אלא אם הוא שיעור חשוב. והיינו, שאין הפירוש במציע שחשב לזרע, אז נחשב החפץ חשוב שיש בשיעורו זרע, ואז יהיה חייב על הוצאת חפץ כזה כי נחשב הוצאה חשובה. אלא שכיון שחשב לזרע הרי שחפץ זה מיועד לזרע, וכיון שכך נחשבת הוצאתו כעשייה לזרע, וזו עשייה חשובה, ובזה יבואר ביותר לעת רשב"ם.

ונראה לפי זה שעיקר איסור שבת במלאכת הוצאה מתייחסת לעשה ההוצאה, והיינו, שהאיסור הוא לעשות ולא יצירת ההוצאה, אלא שאם נאמר כך הדרן לקושיין איך יצטרפו שני מעשים לעשייה אחת, ויש לומר שאמנם האיסור הוא לעשות אך אין הכוונה לעשות מחשבת מעשה ההוצאה, אלא מחשבת מעשה האדם, היינו, במה שיש לאדם לעשות בשבת, וזה יהיה ע"י ביטול עשייה, אלא שעשייה תחשב בחשיבות ההוצאה, וחפץ שיצא יהיה הוצאה חשובה רק אם הוא בשיעור, אלא שחפץ יצא עושים ע"י הוצאה וכו'. ובזה יבואר יותר מה שהזכרנו שלין שיעור הוא מגדרי מלאכת מחשבת. וכמו שכתב רשב"ם שם (ב"ב נה:)

בגדר איסור מלאכת הוצאה - האיסור במעשה האדם ושביתתו והתוצאה מחשיבה המעשה כביטול שביתה

והנה יש להסתפק בשיעור למלאכת שבת אלא מחייב בפחות, והיינו, אלא נחשב מעשה

חקירה בחלק המעשה דבעינן ביה שיעור - האיה מצירוף שני חצאי שיעור דאינו במעשה עצמו

מסור בלא זה מקום ללא חציב, ויש לדון בחיזה חלק להמעשה בעינן להחי חציבות (וכמו לנסתפקו במחכלות לסורות חי בנהנה גרונו לו מעיו וכו').

והנה ממרו להוליח חני שיעור ומחר כן הוליח עול חני שיעור מחייב, ויש ללמוד מזה שחין השיעור חציבות במעשה מלחכה עלמה, היינו, כמו שחמרו שחין חייב בהולחת תכשיט ובכלי (ללא הוה ביה דבר כשיעור), מקום ללא הוה מקח, ונלמה היה לומר שזהו גם גדר חציבות בשיעור, ללא חציב מקח, ומימלא לח חציב מעשה הולחה בפחות מכשיעור,

ומהא לחייבו בהוליח בשני מעשים יש להוכיח שחין חציבות השיעור במעשה עלמו, ואיכח למלחכה לפילו בפחות, ובפשטות משמע להוח לין בהולחה לבד, והיינו, שלף לעיקר חיוב למלחכה הוח במעשה עלמו ויחשב כזה בכל להו (ומזה הגדר לח יתמעט ללא שחין להחייבו לגבי מעשה וכמו דלנו בשלהבת וכו'), וחוץ לזה לענין ליסור וחיוב גם בעינן שיהיה תולחת זה המעשה חשובה.

ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה

בירור בשייכות תוצאת המעשה למעשה - אחדות בשני מעשים משום הערשה

אבל יש לדון מה שייכות יש בהולחה לגבי מעשה, ללין לומר שהוח גדר חציבות במעשה הולחה עלמו, להוליח והוליח הרי שיש לנו שני מעשים שאינם חשובים ללא בהלטרפותם, ובהכרח שחין זה גדר במעשה עלמו, לחיזה מהן יחשב מעשה ההולחה וחיזה יחשב תוספת לחציבותו, היינו, שנאמר למעשה הרחשון הוח מעשה ההולחה, ומה ללא הוה ביה שיעור הרי לע"י תולחת מעשה השני יש להחשיב המעשה הרחשון, שהרי פשוט דבעינן לכל היני המעשה גם במעשה השני, ואי הוה שלא בבת אחת לו בשנים שעשוחה לא יתחייב.

והיינו למשמע שיש גדר כולל לכלל שני המעשים ובהכרח שהוח מקום העושה לותם (וכמו בכל הולחה דבעינן לעקירה והנחה ולא לאמרינן דהוו שני מעשים בשני כוחות ואין מלטרפים), לכיון שנעשו ע"י לשם אחד (ובהעלם אחד) הרי חשובים כמעשה אחד.

אלא לח"כ יש לנו לבחר מהו דבעינן שילטרפו שני החלאים לאמר דבא ללא מחייב אלא אי הוה לאי לחשון בשעת הנחת השני. וכן מה לאמרו בבריתא דר"י דבעינן דיהיו בבשות אחת וכו'.

בירור בגדר צירוף דהעלם אחד - חקירה אי בעינן שיהיו שני המעשים במחשבה אחת

והנה גם בפשטות הגמ' משמע ללא בעינן שיהיו במחשבה אחת, והיינו, שהיה לומר שאין לשני מעשים אלו להלטרף אלא בשם היתה לעתו להולאתם מתחילה, וע"כ יש לנקף שני המעשים (והיינו, מקום מלאכת מחשבת, למנאנו להעוקר מצוית לזווית לא מחייב מקום שלא היתה עקירתו להולאה, ואף שאין עקירה אלא בבשות קודמת ואין היא שייכת להולאה לבשות השניה. וכן לחיוב למלאנו שחייב בזורה ורוח מסייעתו. וכן לגולא קרא לחטאת היה לחייב זה עוקר וזה מניח וכו'), אבל אין ליתנא דבריית ר' יוסי משמע כן, ללאמר דבהעלם אחד חייב, ומשמע שלא היו שני מעשים אלו במחשבה אחת (ויש להסתפק אי מעשה אחי שיעור השני היה במחשבת הרחשון, היינו, שהיה זכור באחי שיעור הרחשון שהוליח ובפשטות מהא ללא מפרקי משמע ללא בעינן לפילו לזה).

חסרון בת אחת בהוציא שני חצאי שיעור - חסרון שייכות המלאכה למעשה העושה ולא בעצם המלאכה

והנה כבר כתבנו מה שהיה להקשות לפטרו המוליח לם בלאלע מניח במקום פטור מקום ללא עשה מלחכתו בבת אחת, ותמוה, איך נחייב בהוליח שני חלאי שיעור להוו בשני מעשים (לעקירה והנחה), וע"ש מה שבילאנו. ולענייו מה שיש לדייק בלשון ללא עשה מלחכתו, ומשמע להחשיב מלחכה (וכמו לאמרו בשנים שעשוה לאיתעבדא מלחכה מבנייהו), ללא שהוח חסרון בשייכות המלחכה למעשה שלו, לאי לא הוה בבת אחת אין במלחכה שנעשית לחייבו.

והיינו, שעיקר האיסור הוח במעשה שלו, והמלחכה היא המחשידה את המעשה כאיסור לעומת היתר (וכמו בלוכל חלב לעומת לוכל שומן שאין למנוע שינוי במעשה עלמו

מלבד מה שהנאסר נעשה בחפצא למיסורא, כי לא נאסר מחמת המעשה לבד, אלא במעשה הנעשה בדבר מסויים כאלב), וע"כ אין הקיבוץ דבת אחד אלא ביחס לגדר מלאכה ולא ביחס למעשה. וע"כ אם יהיה גדר המלאכה בדבת אחת והמעשה לא, יש לו להתחייב עכ"פ.

וא"כ היה לומר שכן הוא הגדר כאן, דהיינו, לגבי אם מלאכה אפילו בחצי שיעור, וחציב מלאכה אפילו בחצי שיעור, אבל לגבי מעשה שלו אין חשוב מעשה אלא בכשיעור.

ביאור גדר בדי אבילת פרס - דין באוכל ולא באבילה והשוואתו לצירוף מעשי הוצאה

והנה כתבנו במק"א גדר לאכילת פרס שאין הוא גדר באכילה (היינו בשלילת מה שהיה לאחוב שאכילה בזמן זה חשובה לאכילה אחת, וכאילו אוכל הכל בבת אחת), אלא באוכל כזית (ובאמת אין דין כשיעור באכילה כלל, ואין מצטרף לאכילה זו לאכילת דבר אין זה מעשה הבליעה אלא ההנאה, וההנאה דכדי לאכילת פרס חשובה הנאה אחת (והיינו דאכל חצי והקיא וחזר ואכל כאלי חייב משום הנאת גרונו, או משום הנאת מעיו, שגרונו ומעיו גדר הנאה שבהם חלוקה, דהנאת גרונו היא הנאת המעבר, וכבר נעשית ונגמרה. משא"כ הנאת מעיו שהיא הנאת מילוי והכלה, שהיא מתקיימת וההקאה ביטולה (ולפ"ז בעינן קיום ההנאה דכל דהו כדי לאכילת פרס ותועיל ההקאה ואכמ"ל).), וכן הוא בעניינו כי לפ שיהיו מעשי ההולאה חלוקים משום שנעשו בזמני כוחות לפ ביחס למה שחשובה ההולאה להחציב עושים כמולית הוי דבר אחד.

י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה

ביאור דחשיבות שיעור קודמת לדין מלאכה - גדר המעשה הנובע מגדרי מלאו דשבת

וביתר ביאור בהקדם מה שיש לבאר בגדר דברים המצטרפים לשיעור אחד, שהנה אמנם בחלק השיעור האחרון יש להבין שיש בו חציבות כל החלקים כאילו נערמו והוא עליהם, אבל הרי חלקים הראשונים אין בהם חציבות זו, והרי אין לומר שגדר חציבת השיעור הוא רק בחלק האחרון דהרי בעינן להעלם אחד וכו', ובהכרח שיש גדר לירוף המוקדם למעשה ושיש בו לגרף מעשים רבים לגדר אחד, וכדוגמת דין אכילת פרס שיש לומר שהוא גדר סעודה אחת, דכיון שדרך בני אדם לאכול אכילות רבות (היינו בליעות והנאות וכו') שהם כולם בגדר אחד לסעודה (או שם אחד ולא דייקינן בשמא), הרי שקודם שיאכל חלק מן השיעור יש גדר כללי שיש לחלק הראשון להיות קיומו, ואין באחרון חציבות יותר לגבי גדר כולל זה (ולפ שהיה נראה שזה יותר מובן בדי הגדר הוא הנאת מעיו שהוא כולל כל האכילות, אין זה נכון דלפ למ"ד הנאת מעיו אין הלירוף משום שהוא האוכל במעיים, דאין זה שיעור לאכילת פרס, וכמש"ת גדר הלירוף הוא לגבי מעשה ולא התולאה).

ונראה שאין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי אמרנו דבעינן שיעשה המלאכה בבת אחת. אלא גדרו במעשה למש, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין חיסור שבת אלא במעשה כזה, ואי אינא להאי אין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וכן הוא בעניינו שיש גדר מוקדם למעשה הולאה שאינו מוגדר ע"י בכוח המעשה, וביחס אליו אין מעשה למש חשוב אלא

וביאור דבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה דשבת, והיינו, דכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך בלופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים האסורים משום תולאה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תולאה אין גדר במעשה אלא מה שהוא גורם את התולאה וע"כ יהיה חייב למש להיאמר בכח שיש בו להגיע לתולאה זו, אבל דברים האסורים משום מעשה גדר האמירה הוא במש עצמו וביחס להיותו עושה.

חילוק שיעור גרוגרת משוה פרוטה - חילוק בין שיעור התלוי בתוצאה לשיעור התלוי בחשיבות מעשה

ובזה יהיה גדר האיסור ע"פ מה שיחשב מעשה למש (והיינו שאין שיעור גרוגרת לשבת כשוה פרוטה לגזל לשוה פרוטה אין זה

משום שאין בפחות מזה חציצה מעשה גזל, אלא משום שאין נחשב תוספת לחסרון שהרי פרוטה כתוספת חשובה, אבל גרוגרת לשבת אין זה משום חציצה התוספת, אלא משום חציצה המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום חציצה מעשה כללית, היינו, שאין לדם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה אם משום שאין זה מלאכה ואם משום שאין זה מלאכה אין עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו אלא לעשות מלאכה הרי שגם גדל העשיה כלבד אחד הוא ביחס לעשיית מלאכה, וכיון לעשיית מלאכה היא עשייה ממחשבה אלא יפחת החציצותה במה שהיא נצויה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים במה שאין הוא חסרון בשם מלאכה.

הקושי בצירוף שני חצאי שיעור - אמאי לא הוי הנחת חצי הראשון כהפסק כרמלית

אלא שעליין יש לנו לבאר מהו גדר מוקדם זה לגבי הולאה איך בו להגדיר שני מעשים אלו כגדר חציצות אחת, שהרי הנחה בכרמלית חשובה לחלק המעשה אף איך לומר דזהו שלב במעשה אחד למלאכה, ואי נימא לכיון שהניח כבר נסתיים מעשה שלו, ואין מה שעוקר ומניח כעת בשום חיוב מלטרף, ממאי שני חצאי שיעור יצטרפו כיון שנסתיים מעשה לחצי שיעור הראשון בהנחתו.

יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכניס והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א)

דברי הירושלמי בדעת ר' יוחנן - קושיית הגמ' מדר' יוסי ותירוצי ר' אילא ור' יודן

ולבאר זה נקדים הא לשיטת ירושלמי ריש מסכתין אמר ר' יסא בשם ר' יוחנן הכניס חצי גרוגרת והוציא חצי גרוגרת חייב. והקשו למה לאמר רבי יוחנן הוא ללא כרבי יוסה. לתני הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת בהעלם אחד חייב בשני העלמות פטור רבי יוסי אומר בעלם אחד ברשות ר' חייב בעלם אחד בשתי רשויות או בשתי העלימות ברשות ר' פטור. ומשיין שיטו הולאה והולאה אינן מצטרפות כהא לאמר ר' יוסה לא כ"ש הכנסה והולאה כהא לאמר ר' יוחנן, ול"ל שיטו אמר ר' יוחנן ללא כר' יוסי. ואמר ר' שילא לא קשיא דבר שני פתחים פתוחים לשתי פלטיות אלא חפי' פתוחין לפלטיות אחת אוף ר' יוסי מודה דר"י מדמי רשויות להעלימות לחיוב. כמה דר"י מדמי רשויות להעלימות לפטור כך מדמה רשויות להעלימות לחיוב שאם הוציא כגרוגרת בפתח זה וכגרוגרת בפתח זה בעלם אחד שאע"פ שאינו חייב אחים. אמר ר' יודן ר' יוסי מדמי רשויות לאכילת פרסיים שאם אכל חצי זית בתוך כדי אכילת פרס הזה וחצי זית בתוך כדי אכילת פרס הזה שאע"פ שאינו פטור אכל כמה זיתים בכמה פרסיים בעלם א' אינו חייב אלא אחת. רבנן דקיסרין אמרין עד לאת מדמה לה לחלבים דמינה לשבת שאם אכל חוט א' בתוך בגד זה ואחר חוט א' בתוך בגד זה שאע"פ שאינו פטור אכל כמה חוטין בכמה בגדים בעלם אחד אינו חייב אלא אחת. ע"כ.

ובפשטות גורת הסוגיא הוא להקשו אר' יוחנן מתני לר' יוסי ור' אילא ור' יודן נחתו לתירוצי, ולא נתבאר ליו במפרשי הירו'.

והנה לעת ר' יוחנן לחייב בהוציא חצי שיעור והכנים חצי שיעור הוא לכאורה דומה לשיטתו בבבלי (חולין קג:) באכל חצי שיעור והקיאו ואכל חצי שיעור חייב למחייב להנאת גרונו והרי נהנה בכזית, וכן יש לומר בהולאה לסבר ר' יוחנן למחייב להעברה עצמה להעביר גרוגרת ולא במה שנמלאת ברשות, והקשו מהא לר' יוסי לפטור בהוציא לשתי רשויות לחי ליתא להא לר' יוחנן כיון למחייב להעברה עצמה לשתי רשויות אמאי פטור הרי העביר כשיעור, ומה לי אם העביר לרשות זו או לרשות אחרת, ותירץ ר' אילא למדמי ר"י רשויות להעלימות לחיוב.

ביאור מהלך סוגיא דהירושלמי - דעת ר"י דחיובא אהעברה ולא אהיותו ברשות

ונראה ביאורו כך לר' יוחנן לכאורה אמר דבהו בשתי רשויות, היינו, שהוציא מרה"י לרה"ר והכנים בחזרה מאותה רה"ר לאותה רה"י, ובקושיא סברי להא לאמר ר' יוסי לפטור בשתי רשויות הוא ברה"י הפתוחה לשתי רשויות הרבים, לכיון שאין חצי שיעור הזה נמלא

יחד עם חלי שיעור הזה אינן מצטרפין, ומ״כ ולפי שיפטור בהא דר׳ יוחנן, כיון דחלי שיעור לחד הוא בדשות היחיד וחלי זה בדשות הרבים, ואם אין ר׳ יוסי מלרף שתי החלאים לף שאניהם הוה מעשה הולאה כיון דלא הוו בלותה דשות, כ״ש בהא דר׳ יוחנן דהוו זה בהולאה וזה בהכנסה.

ואמר ר׳ חילא לדחות הקושיא דר׳ יוסי דפטר אין זה משום שאין שני חלאים הנמלאים בשתי דשויות מצטרפים, אלא אפילו אם יהיו בדשות אחת אבל הוציא משני פתחים פטור, לכיון שמעביר דרך שתי מקומות העברה, הרי זה דומה לשתי העלימות, והיינו, שאין הולאה דרך פתח זה והולאה דרך פתח זה חשובים כמעשה דומה שיש להחשיבם כמעשה אחד ובהעלם אחד, אבל הא דר׳ יוחנן דייקי בפתח אחד וחשיב מעשה אחד, וכ״ע מודו דמחייב מהעברת גרוגרת ולא מהיותה בדשות אחת, ובשני פתחים לף ר׳ יוחנן מודה משום דהוי שתי העלימות ואין מצטרפים שני החלאים.

והקשו מר׳ חילא דמ״ש דשויות חשובות בהעלימות ויש בפתחים לחלקם, יש לומר זה גם לחיוב, דמי שהוציא גרוגרת בפתח זה וגרוגרת בפתח זה בהעלם אחד שיתחייב שתיים, והרי זה פשוט דאינו חייב אלא אחת, כיון דהוה שגגת מלאכה בהעלם אחד.

וע״כ תירץ ר׳ יונן דודאי אין דשויות וחילוק פתחים חשוב כשתי העלימות, ומה דפטר ר׳ יוסי הוא משום שהוציא לשתי דשויות, ועכ״פ לא הוי מה למר ר׳ יוחנן דלא כר׳ יוסי, דר׳ יוסי מדמי דשויות לפרסיים, והיינו, דכ״ע מודו למה דמחייב מהעברת גרוגרת הוא דמחייב, אלא דאין העברה לשני דשויות חשובה העברה אחת, וכמו מי שאכל כזית חלב ביותר מכדי אכילת פרס, דאף דהוי בהעלם אחד אין מצטרף חלקי הזית, אבל הא דרי׳ יוחנן כיון דהוי בחותן דשויות חשובה הולאה והכנסה שלהם להצטרף.

וע״ז למדו רבנן דקיסרי שאין לריך להרחיק להמות זה לאכילת חלבים דאיתא כזה גם בשבת עלמה במי אדג חוט אחד בבגד זה וחוט אחד בבגד זה שאין מצטרפים לשיעור אריגה ופטור ואע״פ כן באדג כמה חוטים בכמה בגדים בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת, וכן הוא בדשויות דכל שני דשויות חשובות כבגד אחד והעברה ביניהם חשובה כמעשה אחד ואע״פ שי בהעלם אחד לכלול העברה בכמה דשויות.

והנה לבאר זה ביותר ובהקדם דברי רבא המובאים בגמ׳ דילן להמוציא שתי חלאי שיעור אף בדשות אחת אי הגביה אחת קודם שהניח שניה הוי לחשונה כנאדפה ופטור, ולכאורה נראה דזה תולק אהא דאמר ר׳ יוחנן בירו׳, דמשמע מדברי רבא דבעינן שיהיה מצטרף שיעור אלא בדשות אחת, וכמו פשטות דברי ר׳ יוסי, והיינו, דשני המעשים חשובים להצטרף כמעשה אחד דהולאת כל השיעור, משום שנמלאים יחד בדשות אחת, דאם הגדל הוא בהעברה עלמה כדאמרן בר׳ יוחנן, ולירוף דבעי ר׳ יוסי משום דהוי שני הדשויות בגדל אכילת פרס אז בגד אחד, אאלו בעינן שיצטרפו חלאי השיעור אחד עם השני אחר שמעשה העברה בחותן דשויות, וכדאמרו הולאה והכנסה מצטרפי הולאה והולאה לא ב״ש.

השוואת דברי רבא לדר״י בירושלמי - אי צירוף שיעור תלוי בהעברה או בהיותם ברשות אחת

ולבאר זה נקדים מה שיש להסתפק בדעת ר׳ יוחנן אי הוציא והכנים דאמר אייני בשתי חלאים נפרדים דלא הקשו אלא משום הולאה והכנסה ולא משום דלא הוו בחד דשות (ועכ״פ אי לא נימא בר׳ חילא), ואם אכן יש לתרץ דף ר׳ יוחנן דא אמר אלא בשם אותו חלי דהוציא קיים בשעה שהכנים השני ומה דאמר רבא דאי הגביה הוי כנאדפה לאו משום דבעינן לצירופם החלי אחד עם השני אלא משום דבעינן שיהיו שני המעשים חלקי מעשה אחד דהולאה ואין חשובה הולאה שניה כמעשה אחד עם הראשונה אלא בהיות שני ההולאות קיימים ביחד, אבל אי הוה זה בהכנסה וזה בהולאה לא בעינן אלא שיהיה כל אחד במקום חיובו בשעה שעה.

חקירה בדעת ר׳ יוחנן בהוציא והכניס - תלות הדין בקיום החצי הראשון בשעת עשיית השני

יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם

גדר שיעור דגרוגרת שבת לר' יוחנן - גדר שיעור בחשיבות העושה ולא בחשיבות מעשה או תוצאה

ומעתה נראה שיש למצוא בזה כמה שיטות בגדר שיעור גרוגרת דשבת.

האחד דהנ"מ להירו' בדעת ר' יוחנן, דמשמע דשיעור גרוגרת הוא בהעברה לבד, ואין בדשויות כדי לירוף (דלא נחית למימר לחייבי לוקה בלותן דה"י וכה"ל).

וביאור גדר זה לכאורה הוא דלא חשיב מועיל אלא במי שפועל בסכום חשוב של דברים, וביחס למעשה למיקום בלופן כללי (וכמשל שלא נחשיב מישהו כשומר אם לא יהיה תחת ידו נכסים בערך חשוב), וזה גדר חשיבות בעושה ולא במעשה, כי הרי אין הדבר שנעשה בו דבר אחר, וגם אין המקום אחר, ואין המעשים מצטרפים אלא ביחס לעושה, ואין גדר בעושה אלא במה שיש להחשיבו משום מעשה, ויהיו המקומות והחפצים כעומדים לפניו להצטרף, כמו חפצא לחיסורא, משום חשיבות הולאה להחשיב העושה לותה כעושה חשוב (ביחס לשביתת שבת).

וזה לכאורה הגדר גם אחר תירוץ דר' חילא (דאמר דלא בעינן לותה דשות אלא משום דין העלמה, והרי אין העלמה גדר במעשה עלמו דמלאנו גופים מחלקים ותמחויין וכו' ואין בכל אלו להגדיר גדרים בחיסור).

ביאור דעת ר' יודן בדימוי פרסים - גדר שיעור בחשיבות המעשה כפעולה בין שתי רשויות

אבל בתירולת דר' יוחן דאמי לפרסים (וגדר דחילת פרס לף שאין הוא גדר בעשיה עלמה, אבל יש לו להגדיר השיעור כיון דהוא גדר בעושה) וכדבילהנו אין גדר השיעור בהעברה לבד, אלא בהעברה בין שתי רשויות מסויימות.

וביאור זה לכאורה הוא משום דלא חשיב המועיל אלא במי שפועל מיקומים רבים (וכמשל שאין נחשב סוחר אלא מי שעשה מסחר רב בין לקנות ובין למכור), וזה גדר חשיבות במעשה, אך לא בתולאה כי אין התולאה שנעשתה במעשות אחת ואין התולאות מצטרפות אלא ביחס לעושה ויהיו שתי רשויות אלו כגדר אחד שבו עושה המעשה והשיעור כסך שינוי שנעשה ברשויות אלו כגדר אחד כהורקת כלי למשנהו.

(ואם נאמר לדעי ר' יוחנן הולאה בשני חלקי שיעור שונים יהיה השיעור חשיבות במיקום החפצים לשני הרשויות כחפצי מקום אחד ואי דעי שיהיה קיימים המעשים יחד יהיה גדר המיקום לשני הרשויות גדר מקום אחד כמי שמזיז דברים מזווית לזווית לסדר ביתו).

בירור בשיטת הבבלי בדר' יוחנן הנ"ל - ראיה מספק דיחוי דגדר שיעור בכל מעשה ההוצאה

ואי נימא דלא כר' יוחנן, והיינו, דאין מצטרפים הולאה והכנסה וכפשטות ר' יוסי דבעינן שיהיה החלקי יולאים לחותה רשות ויהיה הגדר לא משום שיש בשתי רשויות לחלק בחופן חיובי (כשתי העלימות ושני פרשיים) אלא משום דלא מיטרפי לשיעור אחד, יהיה גדר השיעור חשיבות במעשה מחמת תולאתו.

אבל אין נראה, דהרי נסתפקה הגמרא בנטמק ותפח משום ליחוי בשבת, ואי לא הוה בתחילה כשיעור הרי פשוט דלא חייב. ומשמע שגדר השיעור הוא גם במקום שממנו נעקר וגם במקום הנחתו, ובהכרח שהוא גדר בכל המעשה להולאה ולא בתולאה לבד.

אבל עדיין יש לומר לצירוף השיעור לא בעי אלא בתולאתו, והיינו, שיש חשיבות בשיעור מחמת סכום שעולה אבל אינו מצטרף כאחד, וזה חשיבות במעשה, ויש חשיבות בשיעורו כולו כאחד, וזה חשיבות בתולאה. ויהיו שני חשיבויות אלו כשני גדרים לגבי העושה, האחד, בטרם המעשה, היינו, אלא יחשב המועיל כמועיל אלא בעשייתו בדבר חשוב, ולזה לא בעי צירוף. והשני, בסוף המעשה, והיינו, דלא יחשב עשיית מעשה אלא במעשה שיש חשיבות בתולאתו, ולזה בעינן צירוף.

יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור

גדר המוקדם באיסור אבילה - קיום כח קבוע כמציאות באדם לעניין צירוף

והנה מה דבאנו לעיל בגדר שיעור שמצטבר

בכמה מעשים וכמי שמוכל כזית חלב בכמה חכילות, דבהכרח לחיכא גדל מוקדם הנודע מחיסור לאו, ואף לכא מחייב חלא בהשלמת השיעור, אין זה נוגע לחיסור, דמתחילה הרי הוא מסור בחכילת זה, וכיון שכן הרי שחיסורו הוא בכדי חכילת פרס, והיינו, לכמו שיש חיסורים הנוגעים לזמן כשבת וכו' יש חיסורים הנוגעים למקרה כללי, וכאילו יהיה בחלם יכולת לכדי חכילת פרס כמלאות בו, וכמו בית הבליעה.

יישוב דימויי ר' יודן ורבנן דקיסרי - עדיפות דימוי אריגת בגד על דימוי אבילת חלב

וגדר זה הוא גדל אחד ביחס לחיסורי חכילה ואינו חלוק וככוח אחד הוא, ומעשה דחלם, היינו, בליעה וחכילה כאילו נכנס לבית בליעה לכדי חכילת פרס, וזה פשר דימוי דר' יודן דשויות לזה, וזה ביאור מה דאמרו רבנן דקיסרי עד שאתה מדמה לחלבים תדמה לשבת, כי יותר יש להבין גדל מלאות זו ביחס לדיני שבת וכמו בגד אחד, משאר כדי חכילת פרס, ונראה לבאר דעת ר' יודן דעדיף ליה לדמות לחלב, משום דבבגד אחד ניחא דשיש לו לשרף חריגות רבות, אבל בהולאה דהוו דשויות שונות ודעי למימר דכולם גדל אחד ביחס להולאה, יש בדימוי לחכילת פרסיים יותר הבנה.

סימן ח

בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:)

א. דברי הגמ' בילפותא דמעשי הוצאה והצ"ב

גמ' שבת (צז:) מכלי זריקה וכו' והיכיתת הסוגיא כך. למכו לזריקה הוי תולדה להולאה ולא בעי קרא, ולהולאה גופא בעי קרא, ובתחילה סבכו לאף להכנסה בעי קרא, ולמכו סבכרא הוא ולא צנא מהולאה, אבל הולאה אב והכנסה תולדה, ולמכו לנפק"מ להעלם אחר, ולכ"ע למחייב לתרוייהו למכו להוא מקום להוי הקוב במקכן או כתיבא בקרא (והיינו, לאף לגיתא בין הולאה להכנסה, והוי שני פניס שב לותה פעולה, הוי הולאה אב והכנסה תולדה, לקרא בהולאה כתיב, והקשו למאי נפק"מ ותרלו וכו' וכ"ל וכו' לי נמי וכו', היינו, היא גופא למקום לכתיבא בקרא קרלו אב), ובעו זרק ל"א בריה"כ מנלן למחייב וכו', וקשה למאי לא בעו זריקה סתם לסליק מיניה מנלן למחייב, ומשמע לזריקה להולאה סבכרא, להיא תולדה להולאה, אבל זריקת רה"כ מנלן למחייב.

ועוד קשה מה לא בעו אלא לזריקה ולא להעברה (דברים"י (ל"ה גבי הללי) גיאר בקושיית הגמ' לילמא גבי הללי הוו יתבי, היינו, למה לאת ולא בעו לזרוק, אלא להוציא, והיינו, למין קושיית הגמ' לגיתא לל"א אלא לגיתא לזריקה, ול"א בעו לה לקמיה) ומשמע להעברה עלמה הרי זה כמוציא או מוציא בהילוכו מרה"י לרה"ר, ולא בעי למילף (או מקום מאן בני קהת, ויל"ד), אבל זריקה בעו, והנה לעיל (ת. ד"ה לחבה ו') כתב רש"י גבי זריקת כוורת בציעור רה"י וז"ל להוי רקות לעלמה ואין ממקכן גמרינן שהיו זורקין מחטיהן במלאכתן זה לזה ולא היו זורקין רקויות. ע"כ. ולכאורה ליירי לף בזורק מרה"י, ומשמע לף זריקה להולאה יליפין מינה.

ועוד קשה במה להקשו לילמא בתוך מרבע הוו יתבי, מאי קושיא, ואדרבה מיניה נילף למחייב לפילו בפחות מד"א, ולמסקנא למכו לכל ד"א ברה"ר הלכתא גמירי לה, ולרש"י ז"ל זריקה עלמה יליפין מזריקת מחטין, וציעור ד"א מהלכתא בין לזריקה ובין להעברה, ומשמע לבהו"א סבכו לבעינן למילף זריקה דד"א לף מי הוה ילעינן לבין העברה ד"א, ולמסקנא לא יליפין מינה אלא למעשה זריקה, וכיון לא יליפין אלא למעשה זריקה, ליכא למילף מינה לף לזריקה מרה"י לרה"ר, והיינו, לבהו"א סבכו זריקה הוה תולדה להולאה, משום שהוא מרה"י לרה"ר כהולאה ותליא בציעור הרקות, וא"כ ליכא למילף מזריקת מחטין להוה ברה"ר, ולמסקנא לאיכא למילף לזריקה עלמה חשובה כמעשה, יליפין מינה לכל זריקה, ולף לזריקת רה"י לרה"ר.

והנה בעיקר מה לכתב רש"י (ת. שם) לילפין מזריקת מחטין, ל"ב שלכאורה הוי ליה למילף מזריקת בוכיאר לשולליהן שהיא המוקימתא המחרונה בסוגיין. והנראה ללפי מה

בדברי רש"י דלפי זריקה ממחטין - הקשה מזריקת בוכיאר ובירור במעבר במקום פטור

לכתב לפירוש לימלח גבי הדדי הוו יתבי, היינו, ויש להם להוסיף ל״כ הרי מה שנדחה שכן בוכיחר לימלח שחלפי שלחופי, היינו, ועכ״פ גבי הדדי הוו יתבי ויש להם להוסיף, וכן מה ללא ילפינן מזריקת בוכיחר דלחו לה מקום דבמקום פטור קא חזלה, ולולו הקושיות היגם מתורלות ע״י הלכתא דל״ל, אבל לוקימתא לתופרי יריעות דנדחתה מקום לימלח בתוך מרבע הוו יתבי מה״נ, ולעפ״כ ללו ליחוי הוא, ללא בעינן למילף אלא לזריקה לבד שהיתה במקן, ולינא דל״ל דברה״ר מהילכתא היא. אלא לקשה ל״כ למה לא נילף מזריקת בוכיחר ביריעה לכיון דאית בן למילף ממחטין אף להוה בתוך ל״ל, הכא נמי לא שנא, ומשמע לזריקה למקום פטור הוא חסרון במעשה עצמו.

ועוד קשה בהא לכתב רש״י לשין רחב ד׳, דכי הוה רחב ד׳ שפיר והא לא הוה אלא כרמלית, וממ״נ קשיא. ובתחילה היה נראה לומר דבילוזו כמו לכתב רש״י בעירובין (פה: ד״ה ליתי) להמניח במקום פטור לא חשיב הנחה כיון דלא הוה מקום חשוב, וע״כ ליכא למילף מינה, אבל מלישנא דגמרא משמע דשין הדחיה מקום שנח במקום פטור, אלא מקום שהולכת במקום פטור ושין זה העברה דרה״ר, ויתכן דבאמת נחה ברשות הרבים (והכי משתברא להוא זורק והבוכיחר נופל).

ועכ״פ יש לבאר מאי שנא זריקה להולאה מזריקת ל״ל דרה״ר, ולפוס ליהטא נראה לכיון דשיעור ל״ל תלוי במקום החפץ המוקדם, ובזה גופא נעשה מעשה לילה, הרי שאין חשיבות המעשה שים בהעברת ל״ל נמדדת אלא ביחס למעשה שלו (וכמו מי שהרג את הנפש בעשר הכאות, אלא מיפטר לרבנן לריב״ג מפוס להכאה שהמיתתו הוה בגוסס ולא מת מהכאת גסיסתו), והיה לומר דשין זריקה מחייבת בזה, אחר שאין היא פעולה אלא בתחילת ההעברה (אף ללגבי התולאה יש משמעות יותר במה שנעשה מכח אחר ולא בכמה כוחות, אבל ביחס למעשה שאין תולאתו חשובה בלי משמעות לכל אורך המעשה, יש חסרון במה שאין הוא פועל לכל אורך המעשה, וזה היפך סברת לא מלי לאהדורי).

וזה לחו שאין גדר ל״ל כלילוף שיעורים, אלא הוא גדר במקום עצמו, היינו, שבעוד החפץ נמצא במקום הקודם, יש לין שמעבר ל״ל הוא מקום הרלוי להחשיב מי שיניח חפץ זה בו כעושה מעשה העברה, והיינו, אלף ל״ל הם שיעור מרחק, אבל אין זה גדר במעשה עצמו, היינו, שאין המיסור העברה כל זמן, ול״ל הם חשיבות במעשה המלטרף להחשבון גדול, אלא ל״ל הם חשיבות במעבר החפץ, ומעשה שלו הוא במעבר חפץ בלחת.

ויש להלק בין שלושת מעשי המשכן דבעו למילף מיניהו, לזריקת מחטים זה לזה הוה בשני חשים, וחלק ממעשה לחל, אלא לומרו דיה לשולליהן. וזריקת בוכיחר ביריעה הוא בלשם לחל, ובמעשה לחל, וזריקת בוכיחר הוא בשני חשים, שלא במעשה לחל.

חקירה בחילוק זריקה מהעברה - כח התנועה בגוף הדבר או במעביר ביחס למקום

והנה בעיקר חילוק זריקה מבהעברה, ל״ב גדר החלוק לעניין הולאה, והיינו, לאף ששינוי לורת המעשה לזריקה מבהעברה ברורה מאיליה, לא נתבאר היטיב ליזה מן ההבדלים שים בה להעברה חשוב להבדילה על דבעינן לילפותא לו הילכתא.

(ועיקר חילוק שים למלוא בהשקפה לחשונה הוא שבזריקה שכח התנועה בדבר עצמו (לעומת מעביר שהכח במעביר ולא בדבר), אבל זה לינו ברור לשם הוא מדברים שטבעם לנוח, לין זה נחשב פעולה בדבר, שהרי הוא לעצמו עליין טבעו לנוח, וע״כ גם לין מה שדבר עצמו נח נחשב לפעולה בדבר ולף בעלירת דבר הנזרק, והוא פעולה בכח המניע ולא בדבר עצמו, וכן בדברים שטבעם לנוע, והוא פועל בהם כח קלוד שינוחו, ובהיחלף הכח יחזרו לטבעם, לין זה נחשב פעולה בדבר, וכן בהסרת הכח המניח, שהוא פעולה בכח. ולא יחשב פעולה בדבר, אלא בשם עשה פעולה שים בה שינוי טבעם הנ״ל, ולז לא יחשב כפעולה בטבעם המסויים, אלא בהם עצמם.

בירור בחיוב זריקה לעומת העברה ד׳ - ד׳ אמות גדר במעבר החפץ ולא צירוף שיעורים

ואם יהיה טבע דבר מתקייס רק בהיות דבר מחר, יהיו בזה שני משמעויות, האחד, שאם יהיה הטבע הנ"ל מתקייס ע"י פעולת בעל הטבע, יהיה משמעות בדבר השני כמשרת ביחס לעורך בעל הטבע הנ"ל, וכמו המנוח לדבר שטבעו לנוח (כמו לת מלאה מנוח). והשני, אם יהיה מתקייס הטבע ע"י פעולת הדבר השני, יהיה משמעות בדבר האחר כפועל ביחס לבעל הטבע, וכמו המנוע לדבר שטבעו לנוע ופעולה בדבר השני בלופן שיש לו לבטל או לקייס את הטבע הנ"ל, תחשב למעשה בדבר עלמו (וכמו שאם ביטול המנוח כאילו הניע הנח, ואם ביטל המנוע הניח הנע).

וכל זה הוא רק ביחס למשמעות דבר לדבר, שכל אחד מהם חשוב מקרה לחבירו, אבל אם יהיו שני הדברים בעלי משמעות ביחס לדבר שלישי, הרי שיהיה משמעות אחת לשניהם, ובכל אחד ביחס לחבירו, והיינו, שאף שהיות הנח נח במנוח מטבעו, יהיה משמעות בפעולה המביאה לזה כהנחה, ועשיית מעשה יחשב פעולה בדבר, אבל יהיה משמעות פעולה בהגעת דבריס הדוממים שהיא שלילת היותו נח, אבל כיון שאין פעולה זו מתקיימת באלו אין זה נחשב למעשה בהם, אבל ביחס להיות חפץ במקום מסויס יהיה משמעות בחפץ בהיותו שהוא ממוקם יש משמעות עשייה בחפץ, לך אין המשמעות במילואתו במקום שזה כאמור אינו הרי הוא מהלך ועומד מעביר ומניח.

ויש לדון אס יש בזה גדר מונח או לא, ואי בעי לנוחו להגדיר סיום למעשה הנחה, כיון להוא ביחס למעשה האדס, הרי שאין במה להוא בפעולה מתחדשת, סיבה שיחשב מונח בכל עת ונעקר מחדש.)

ובהדקם ביאור סוגיא זו מה שמלאנו שזריקה היא תולדה להולאה, וכן מלאנו שהכנסה היא תולדה להולאה, וכן מלאנו שהעברה ד' ברה"ר היא תולדה להולאה. והנה שני סוגי תולדה אלו הס שונים זה מזה שהנפעל בזריקה הרי הוא ממש כבהולאה, אלא שנעשית בלורה אחרת. אבל הכנסה והעברה שונות מזריקה בנפעל בה עלמה.

שני סוגי תולדות במלאכת הוצאה - שינוי בצורת המעשה לעומת שינוי בנפעל במלאכה עצמה

והנה מלאנו בזו המלאכה מרבעה מקורות שונים ללימוד, והיינו, לימוד מפסוק על הולאה, לימוד מסברא על הכנסה, לימוד מזה שהיתה במשכן, ולימוד על מרבע לאות ברה"ר מהלכה למשה מסיני.

ובירושלמי (הובא בר"ח) ילפי להו בלופן אחר, ואמרו להכנסה אף היא כלולה בפסוק, אבל על זריקה והושטה משמע שנלמדו ממה שהיו במשכן, אך זריקה ברה"ר, וכן העברה נלמדות מהלכה. וכל זה לריך ביאור.

והנה לשון הפסוק שבאמור משה ליקרחל שלא יעשו מלאכה פשוט להביא בני יקרחל את התרומה. והנה בלשון הפרשה שם שם מלאכה בא בשלושה אופנים, במשמעות האומר, והמלאכה היתה לייס. ובמשמעות המעשה, מלאכת עבודת הקודש. ובמשמעות התולאה, עושי המלאכה. ומשמעות לא יעשו עוד מלאכה, הכוונה שלא יביאו עוד תרומה. והיינו, שעשס הבאת התרומה נחשבה למלאכה במשמעות האומר, והיינו, כי אף שנתחייבו בתרומה זו, אך עשס ההבאה שתהיה התרומה במקום המוכן למלאכת המשכן נחשבת למלאכה. וכך הוא בכל מלאכות המשכן, שכל שלבי הכנת סממנין נחשבים הס לעשיית מלאכה, אף שרחוקים מהתולאה האחרונה הנדרשת. ואף הבאה אף שהיא נפרלת ובשלב מוקדס, הרי שהיא נחשבת כשלב נפרל, וממילא תולאתה תחשב למלאכה, והיא מיקום חפץ במקום שיש בו משמעות.

משמעויות לשון מלאכה האמורה במשכן - תרומת המשכן נחשבה מלאכה מצד מיקום חפץ בעל משמעות

ואמנם לשון הבאה היא לשון שלי קירוב אל דבר לעורכו, אך כיון שזה רק משמעות במביא, אין זה חלק מהמלאכה, אלא רק ההולאה מרשות לרשות, ושינוי מקום חפץ יש בהס גדר של עשיית מלאכה, שמקום חפץ הוא בעל משמעות ביחס לחפץ.

ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה

והנה בעיקר מה דצעו למלאכת הוצאה ילפותא מקרא, לעומת שאר מלאכות שלימודם די ממה שהיו במשכן, כתבו בראשונים שהוא משום שמלאכת הוצאה מלאכה גרועה היא. וכן לגבי הכנסה שאין לומדים מזה שהיה במשכן משום שהוא מלאכה גרועה. ולכן צריכים לסברא שהיא חלק מהוצאה. וכן נמצא בתוס׳ בכמה מקומות למלאכת הוצאה נחשבת למלאכה גרועה.

הא דבעינן לילפותא במלאכת הוצאה - טעם הראשונים משום היות הוצאה והכנסה מלאכה גרועה

ובביאור חילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות מלאכות גרועה, שבשאר מלאכות שבת יש למצוא שינוי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתוצאה חשובה, ומשעשה שכזה יחשב כעשיית מלאכה.

חילוק הוצאה משאר מלאכות - מנוחת שבת כהיות בתכלית ועשייה בלא יצירה אינה מלאכה

וגדר זה יש להבין דהלא, שאפשר עשייה לכשעצמה תחשב לפילו לללא תוצאה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תוצאה, שאין עניין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כאמצעי לחזור כח למלאכת שבת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה׳. אלא משמעות מנוחה האמרוה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התוצאה הנרצית התכלית, והעשייה אותה לאמצעי. וככל שתהיה התוצאה חשובה, כך תחשב העשייה אותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהאדם כבר נמצא בתכלית.

אך עשייה שאינה מביאה ליצירה, לא תבטל את המנוחה ואכילה ושתיה והנאה בשבת הם עשייה של תכלית, שהם במשמעות של שימוש במוכן כבר, והם עשייה של מנוחה.

ובזה יבואר שכל מלאכות שבת הם ליסור אחר של עשיית מלאכה, ובזה יבואר מה שהן נלמדות ממלאכת המשכן שהוא היה התכלית הנרצית, וכיון שלא נצרך בעל משכן זה לזולתו, בהכרח שעשייה שייווה אותם לעשות היתה לתכליתם. ועל כן כל תהליך במלאכת המשכן נחשב לתכלית למרות שהוא שלב אחר שלב. וכן, בזה יבואר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והיינו, שהמעשה יכוון לתוצאה החשובה. שכן זה משמעות ליסור העשייה, ואם לא יכוון לתוצאה ליז בזה העשייה האסורה שהיא עשייה לתכלית.

ועוד יש להקדים חילוק שיש למצוא לכאורה במלאכת הוצאה משאר מלאכות, והוא שיהיה תלוי מעשה שלה בהצטרפות שני דברים, ולכאורה כן ביחס לשם מלאכה לילה, שלא תחשב תוצאתה אלא בהצטרפות שני דברים, היינו, מקום ודבר (שרובן של מלאכות הם בדבר או במקום כדבר).ויש בחילוק זה יסוד ביאור כמה וכמה דיניס למלאכת הוצאה, ועוד יתבארו בע״ה.

הקדם חילוק הוצאה בהצטרפות מקום וחפץ - מקום וחפץ לעצמם קבועים וחיבורם תלוי בדעת העושה

ובדרך קצרה, למאחר שמעשה להוצאה הוא בהצטרפות שני דברים, יהיה גדר משמעות המעשה שהוא מעשה שינוי, שאין זהות מקום נחשב לתכונת חפץ, ואין חפץ תכונת מקום, ושימוש האדם הוא תכונת שניהם יחד, וכל אחד בנפרד. וע״כ יהיה המקום מקום במה שהוא לשימוש האדם, וחפץ גם במה שהוא שימוש לאדם, ומקום הרצוי לחפץ במה שהוא שימוש לאדם, וחפץ הרצוי למקום במה שהוא שימוש לאדם, אבל המקום לעצמו והחפץ לעצמו אינם חלק מעשיית הוצאה, וע״כ לא יהיו תלויים באדם העושה, לא במצבם בעשיית המעשה, ולא במצבם בתוצאת המעשה, אלא בדעת כלל בני אדם. אבל גדר מקום חפץ, וחפץ הרצוי למקום, שהן כאמור מיוחסים במה שהן חלק משימוש האדם, יהיו תלויים בדעת העושה להחשיב עשייתו.

ועתה תבוא כי מאחר שהשתלשלות של חשיבות חפץ ממוקם ברשות שימוש הוא אכן, אין השימוש תלוי בדעת בני אדם, היינו, שאין גדר במעשה בחילול אלא מחמת שנעשה מעשה מלאכה, ואין מלאכה אלא בחפץ, ואין גדר מלאכה בחפץ אלא מחמת היותו מקומו, ואין גדר במקומו אלא מחמת שהוא רשות, ואין גדר ברשות אלא מחמת שהיא לשימוש מסויים, אין סוג השימוש תלוי בדעת בני אדם, והשתשתם את השימוש.

השתלשלות חשיבות בחפץ – ברשות – חשיבות השימוש, המקום והחפץ לאדם

ויהיו סוג השימוש, וממילא גדרי הרשות היוצאים ממנו, וגדרי מקום היוצאים

מגדרי הרשות, וגדרי חפץ ממוקם היוצאים מהם, כמה שהחציבה התורה כרלוי לקימוק (כמו חלב ודם). אבל היות דבר רשות לקימוק הנ"ל היא בדעת בני אדם והסכמתם המוקדמת, וכן בכל המתחלפים מזה כנ"ל, והיות מקום רשות לקימוק זה היא במתמעים וכן וכו', והיות חפץ ממוקם ברשות לקימוק הנ"ל היא בדעת העושה וכו', וחציבות חפץ היא בדעת בעליו. והקימוק החמור הוא גדרי רה"י ורה"ר (היינו, מה רלוי להיחשב רשות ונתמעטה כרמלית וכו'), והיות דבר רשות החמורה הוא גדרי מה שדבר זה הוא רה"י ורה"ר הנ"ל (כדיני עיר של רבים ועיר של יחיד ועוד). והיות מקום חלק מרשות הנ"ל הוא גדרי מקומות שאינם חשובים להיות רשות בעלמא (כדיני עמוד ט' וקרן זווית ובקעי דיה רבים וכו'), והיות חפץ ממוקם ברשות הוא בגדרי חציבות המעשה (כדין ידו של אדם חשובה לו, וחחציבה למקומו, ועקירת גופו וכו'), וחציבות חפץ, (היינו, המנויע וכו'), וגדרי רשות היוצאים מגדרי הקימוק (כדין ס' ריבוח), וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות (לגלי מדבר ומחילות), וגדרי חפץ ממוקם (דיחת כמלן למליח, וקלוטה כמי שהונחה), וגדרי חציבות חפץ (הרלוי להכנה וכו')(וקילקלנו בטרם יולדך, כי גם הלח מנח, ועין כה מזה, ויבואר ביתר בירורו יח').

ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה

בהא שאין צורך למלאכה ברשות - המלאכה כחפצא דאיסורא כשלעצמה ורק עשייתה תלויה בדעתו

ולבאר יותר נקדים מה שמלחנו בדין מלאכה הצריכה לגופה שאין הדבר תלוי בגדרי הרשות, וכמו מה שלמדנו לקרות בו ולעשות לו טס, שאין אלו דברים שיש בהם שייכות לרשות שבה יעשו, שאין רה"ר טובה לצרכים אלו יותר מרה"י, וכן בהיפך. ועוד למה משמע דלינא דרבי ור"י דמחייבי שהייס תלוי בזה, היינו, כי היה להקשות כיון דלא בעי לה אלא ברשות המחרונה, הרי למה להיא קלוטה בלמלע חשיב אינה לריכה לגופה, ואף אי אמר כל היכא שתלה תנות, אין זה רק בכדי שלא יחשב אחד מהם שלא נתכוון לה, אבל לענין צורך ולאי צורך אחד אית ליה בה.

וכן פשוט, כי אין גדר מה שאין הולאה רק ברה"י ורה"ר משום לעתו, ולא פטרו נתכוין להגיבה ואחך משום מלאכה שאינה וכו', כי אין זה גדר במלאכה, אלא במעשה, והמלאכה נחשבת כן אפילו לא לריך לה כלל, אבל אינו נחשב מעשה שלו. כי אין לעת האדם מחשיבה את המלאכה אלא במה שיש לו חלק בעשייתה, וכאילו היתה המלאכה חפלא לאיסורא לעלמה, ואף שהוא העושה אותה. והיינו, להחותך את הפרי אין מעשה שלו אינתוך, כי האיתוך הרי הוא כאילות בפני עלמה, ורק אמרו בכוונתו שלריכה להיות לאחיכה.

ונראה זה נלמד מקרא לכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות להרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא בילוי שיש בהם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפלא לאיסורא בעלמו, וכמו שכילה שאף שהיא מעשה אדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוא חשוב כמגע ולא פעולה גרילא, וזה שוו שכילה ומלאכה להדדי.

דקדוק לישנא דקרא דלא תעשה מלאכה - מעשה המלאכה כיוצרת תוצאה

וכמו שמלחנו שקלקולו הדבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ותימה הוא איך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והנראה מזה לגדלו כמו אין שביתת כלים דצ"ע בלאונין של פשתן (יח.), לכתב ברש"י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרה שני דבריס המשפיעים אחד על משנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרה, היינו, מעשה דילים. וזה גם גדר מלאכה, היינו, שהיות אדם משפיע על חפץ הוא גדר המעשה, ואף שאין זה מגע קבוע, היינו, שי"ל שמעשה לכלי בדבר המונח בו הוא קבוע, שהרי הדבר מונח, והכלי מניחו, אין זה נכון, כי גדר מעשה אין הוא מגע קבוע, ונחשב תמיד שהכלי בכוחו העכשווי, יוכל תולאה עתידית.

נתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע - זריקת ארבע אמות היא המעשה והצריכה לגופה בעשייתו

וע"כ קללו לנתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע שנתכוון לזריקה, ולא נתכוון לזריקה לחיסורא, והיה לתמוה שאין זה רק שלא נתכוון לזריקה לחיסורא, אלא יש לחלי כמות זריקה שלא נתכוון אליה כלל, והוי כנתכוון לזה ועשה זה. ובירושלמי שזריקת אלס חפץ ארבע אמות הוא המעשה, ולא העשיה, וכמו היות חלב בגרונו או במעיו. וזריקה, היינו, היות כוח הנ"ל פועל בחפץ כחץ יכוי, וע"כ גדל המלאכה הרי היא לעצמה, ואין צורך שלו גדל בחשיבות המלאכה, אלא שלעת ר"ש שחשיבות עשייה שלו במלאכה היא בתולדתה, ואם אין לו צורך בתולדה הוא חסרון בעשייה שלו, אך לא חסרון במלאכה, וכמ"ש.

ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה

שינוי רשות החפץ גוף המלאכה - חילוק מקנין חצר שאינו נחשב כמעשה מלאכה בשבת

ולענייננו היות הולדת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדל המלאכה עצמה, ומה להוא לווקא מהי"י לרה"י וההיפך, אין זה מקום התולדה, אלא מקום המעשה עצמו, וכמו אלא חשיב מעשה לכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הולדה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמלילות חלב אינו תלוי בדעת בני אלס, כך מלילות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אלס, ותהיה הולדת ספר מהי"י ולרה"י לקרות בו חשיב מעשה, והולדת חפץ מחלר חבירו לחלרו לקנותו בקנין חלר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לצורך האלס (וחלר חברו מונעת הקנין וחלרו פועלת הקנייין), ובזה לא.

חילוק שתי דיוטאות מדיוטא אחת במושיט - הכנסה מסברא והעברה מהלל"מ

ולפי"ז יש לבאר מה שלא יצפי שתי דיוטאות מדיוטא אחת במושיט, והוא כמו שלא יצפי שומן המותר מחלב החסור, שכל שיש למצות שינוי לפשר שהוא גדל החפלת לחיסורא, ובעי לפירושת בקרא.

אבל יש לדקדק לחריני שהרי למרו להכנסה סברא הוא, ואם כלמור הולדה מרשות לרשות הוא החפלת לחיסורא, מה שייכא בזה סברא, וכדלמרן.ובלמת שהיא גופא רלויה שגדל המלאכה הוא שינוי שיש בחפץ מהיותו ברשות זו לרשות זו, וכי בשינוי אין משמעות לחיזה לל יהיה.

וזה ביאור מה שלמרו בזורק ד"א, לכיון דבעינן הלכתא למעביד תו לא בעי לזורק לליהוי במקום, והיינו, כי מה שיש למצות שינוי גדל במעביד מזורק אין זה גדל במלאכה, אלא במעשה, וע"כ אין זה תלוי במה שהיו במקום אי

הא דלא בעינן קרא לסידורא דפת - היות דבר מוגמר במשכן כולל כל מעשי הכנתו

ובזה נרלה לבאר מה שלא בעו קרא מפורש בסידורא לפת, דהא לא כתיבא בקרא אלא תכלת וארגמן, ושמנס קרי להס מלאכה אבל אפשר שלא קרו מלאכה אלא בעבור בגיעתס וכו', וביאורו כך דולאי פשוט שלא חשיב תכלת וארגמן אלא למר גזוז מלובן מנופץ וצבוע בצבע מסויים העשוי מעמח הנזרע וכו', או בצבע העשוי מחלזון שניטול וכו', ומהא דבעי דווקא לו, וקרי ליה עשו דבר מלאכה, הרי החשיב כל תכונות לחית ליה כמלאכות, וממילא כל מלאכות המבילות לתכונות אלו חשיבי מלאכה, וכמו בהבאת חפץ להיותו במחנה לוויה

חשיב תכונה הקרויה מלאכה, ולא בעינן קרא אלא לזה.

ה. במח' הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה

מחלוקת הבבלי והירושלמי בלימוד הוצאה - מקור הכנסה ולימוד דיום אסור

ואחר כל זה נראה ביאור במח' בבלי וירושלמי בלימוד להוצאה, שמצינו בזה שני חילוקים, האחד, דבירושלמי יליפי להכנסה מהבאת גזברים לעושי המלאכה, ובבבלי למדו להוה סברא, והשני, דבבבלי חיישי ללימוד ליום אסור ובירושלמי לא. וע' בר"ח שנטה לחד הירושלמי בשניהם (וע' מה להקשה שם למאי בעינן ללימוד ליום אסור יותר משאר מלאכות).

בגדר תכונת חפץ הנמצא ברשות - לימוד הכנסה ופרטי דיני הרשויות מגילוי מילתא

וביאור כל זה הוא כמש"ת שאמנם לא בעינן קרא מפורש אלא למה להחפץ במצבו עם תכונה זו חשיב מלאכה, אלא שהיה לשאול למאן יימר לן שגדר תכונת החפץ הוא להוה ברשות זו, וגדר המלאכה הוא מה שעשו את מקומו, דילמא גדר המלאכה הוא במה לחייב ליה מקום שתם, וגדר המלאכה הוא יצירת חפץ ממוקם, וכיון שכן הרי שאין גדר המלאכה בשינוי סוג מקום אלא ביצירת מקום, וא"כ כיון דלא כתיבי אלא הוצאה, יש לומר שאין נחשב מקום חשוב אלא כלכתיב, והיינו, הה"ר. ומנלן הכנסה להה"י, וכל שאר דיני הוצאה מרשות, כמו עקירה, והיות הרשות הה"י, ולא כרמלית וכו'.

שיטת הירושלמי בלימוד דהכנסה מגזברין - גדר המלאכה כשינוי מקום ולא יצירה

ובדרך ביאור הנ"ל נחלקו הירושלמי והבבלי, דלעת הירושלמי לפי הכנסה כתיבא, דהא לגזברים הביאו להה"י לעושי המלאכה, ואין הכל השווה בזה אלא הוצאה מרשות לרשות, היינו, שינוי. לפי הוה גדר יצירה, כיון דהה"ר והה"י תלוייהו הוו מקום חשוב, אין זה נחשב יצירה, אלא העמדת דבר על חשיבותו, ולא הוי ליה למיחשב עשיית מלאכה, והוה ממי למי שמוציא מרה"י לרה"י, ובהכרח שגדר המלאכה היא שינוי מקום חפץ, ומקום תכונת חשיבות מקום לחיתא בחפץ.

שיטת הבבלי בלימוד מקרא דוהמלאכה היתה דים - החפצים עצמם נקראו מלאכה

אבל הבבלי אלא ס"ל הא לגזברים קשיא ליה, ולמאי לכיון לכתיבא והמלאכה היתה ליס, והיינו, שהחפצים שהם קרויים מלאכה היו מספיקים, והרי שקילו את החפצים עצמם מלאכה, ומה שהיו שם ולא רק ביחס למקום מסויים.

והיינו, שאם גדר המלאכה הוא תוספת תכונת מקום חשוב, אין לשייך זאת לעשיית המלאכה, היינו, מה לחמר אל יעשו עוד מלאכה. ומהא לקרי ליה מלאכה, הרי שאין זה גדר תוספת ויצירת תכונה חדשה, אלא שינוי תכונת מצב, ויש להוכיח מזה הנ"ל.

וע"ז למאן יימר למייתי לחפץ, וביאור, אולי הכוונה על כלל החפצים, ושלימות המלאכה שהיה על יקראל לתרום כולם, ואל יעשו עוד, היינו, משום שנשלם סכום הנדרך, ואין זה עוד עשיית מלאכה, ואם מלאכה משום הבאה, אלא עשיית עוד מלאכה, ואם מלאכה משום החפצים החשובים.

וזה למאן לאי מה לחמר אל יעשו הוא משום להוי יום אסור ואל יעשו מלאכה משום איסור, והיינו, משום שיש בעשייתם מלאכה האסורה ואמר על זה לשון עור, הרי שגדר מלאכה הוא לא בשוב המקום אלא בשינוי המקום, ותליה מלאכה בעשייתם, וכיון שכן לא בעינן לקרא להכנסה לביתם לשינוי מצב תכונת חפץ, אין משמעות לשוב, ואין משמעות ליצירה לבד.

ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות

חילוק הוצאה משאר מלאכות כבורר - ברירה יצירת תכונה חדשה בדבר צבור ולא במפוזר

ועפ"ז יתבאר לנו מה שמצינו שינוי במלאכת הוצאה משאר מלאכות שהוא מלאכה בדין בורר שאמרו (עד. רב אסי וכו') שהזורק תערובת בתוך שיועיל לבטל צורך בברירה, היינו, ביטול העירוב, לא חשיב מלאכה, ואף שעושה מלאכה בתוכל ובפסולת, שעתה אם יבורר ליזה מהם לא יהיה חשיב ברירה, לחשיב בבור כבר, ואעפ"כ אין זה בורר.

וביאורו שגדר מלאכת בורר אין היא ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שלבר בורר מוכן לזה, ולבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב לף במפזר שהרי גדר המצב הוא התערובת, וגדר בריה הוא שינוי ממצב תערבות לשאינה, ובגדר זה יחסר לף עירוב (ולא בעינן לכלם), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מצב בורר הוא כיצירת תכונה חדשה, וולאי שמעורב אינו שייך לבורר, ולא יועיל פיזור התערובת שאין בורר תוספת תכונה, אלא בדבר לבור ולא בדבר מפוזר.

ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך אוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא לבור, וכן יבואר גדר למלתר שאין משמעות תוספת תכונה בלבור אלא בדבר שעומד להתקייס, אבל אם הדבר שבו בריה הוא תוספת תכונה אינו עומד להתקייס, אין תוספת תכונה חשובה מלאכה. וכן יבואר מה שזה לווקא בכלי, לכיון שגדר המעשה הוא בכל הלבור, אין נחשב מעשה שהוא רק בחלק מסיבת אי היות התכונה, מעשה לתוספת תכונה, ובבריה לפחות מכשיעור תחשב חלי שיעור ולף שאחר כן יעשה עוד שיעור, ואין זה רק חלי שיעור בתולאה שיש לו להלטרף, לכיון דגדר המלאכה הוא תוספת תכונה בדבר לבור, הרי שאי חשיבות החפץ הוא מימלא אי חשיבות תוספת תכונה (אלא לף מלאכת חלי שיעור נאסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, אלא רק בתולאה, ואין זה חוסר חשיבות לגבי תוספת תכונה לאיש זיה).

אבל מלאכת הולאה גדרה שינוי מצב חפץ, וביחס למצב החפץ הוי סותר ודונה, וביחס לחפץ הוי שינוי, וע"כ לא יהיה שיעורו גדר במלאכה עלמה, אלא רק בעשיה, שאין שינוי אלא ביחס לחפץ הקיים, ואי חשיב חשיב, ואי לא לא. ולא יהיה חסרון בשתי עשיות וגם לא יהיה חסרון בשני עושים בזה אחר זה, והיינו, שאם גדר המלאכה היא תוספת תכונה הרי לחלי מעשה אינו נחשב מעשה כלל, אלא נשתנה החפץ ולא נוספה לו התכונה, והעושה חלי השני, כיון שבמעשהו נתוספה תכונה, הרי שעשה מלאכה, כי לגבי תוספת התכונה הרי זה כיצירה חדשה וזה יולא וזה נכנס, אבל במלאכה שגדרה הוא שינוי, הרי אין ערך לחלק אחד מן המלאכה יותר ממשנהו, וזה בלא זה לא עבד שינוי, וע"כ כיון שעכ"פ נעשתה מלאכה הרי שיך לחייבו, ואין משמעות לגמר מלאכה בזה, כיון שאף הראשון נתכוון לכל המלאכה, והמתכוון לעשות מלאכה שפסק אם תעשה חייב.

והנה איתא בגמ' הוריות (7.) לאין ב"ד חייבין על שיורו בדבר שאין הלמוקין מורין בו, והקשו מן המשנה למאכו למס הורו בהולאה משות לרשות לפטור חייבין, והרי הולאה כתיבא לכתיב לא תוליאו משא מביתיכם. ותירלו להורו בהכנסה, ולאב"ש להורו במושיט וזורק. וכתב רש"י לא כתיבי בהדיא (ובגמ' שם הובא גי' לאב"ש בהכנסה בהסגר מרובע, ורש"י לא פירש בה, ולא נתבאר לי גרס לה או לי לאו).

וכבר הובא בדברי הירו' שאף הכנסה חשובה ככתובה, בגיזברין לעושי המלאכה, והכא משמע להלמוד דילן לא סבירי ליה, וכמו שאמרו בהזורק להוא מסברא למה לי עיולי וכו', ואמרו לכל"ש הוה הכנסה תולדה משום לא כתיבא בהדיא בקרא, או לא הוה במשכן חשיבא, ומושיט וזורק כתבו בתוס' שם להיינו מה"י לרה"ר, ומשמע ולא במושיט מרה"י לרה"י לכך רה"ר, ובגמרא דילן משמע שהן נלמדים ממלאכת המשכן לזריקת מחטין (לכרש"י נשאר למסקנא, וכלכתב בסוגיא לכוורת), והושטה מרה"ר לעגלות (לא משמע שהעלוס תוך כדי עליה אלא בהושטה), ואי נימא למושיט, היינו, מרה"י לרה"י לכך רה"ר, גם בהא אמרו להוא נלמד ממלאכת המשכן להם עשו ואתם לא תעשו, ובילור הגמרא לא כתיבא, היינו, לכיון להולאה נלמדת מהבאת העם, והתם הוי בהולאה ובהעברה ביד לבד, ע"כ מושיט וזורק חשיבי אין הלמוקין מורין בה.

אבל יש להקשות לכיון שהוא סברא אמאי אין הלמוקין מורין בה, ועוד קשה מה להבילו קרא לא תוליאו משא מביתיכם להוא לבבי

סוגיא דהוריות בהוצאה מרשות לרשות – הכנסה, מושיט וזורק שאין הצדוקין מודין בהן

גדרי תנאי איסור בורר לפמשנ"ת - תכונת הברירה בעומד להתקיים ושיעור כגדר בהתוצאה בלבד

גדר הוצאה כשינוי מצב חפץ - אין חסרון בשני עושים בזה אחר זה

בירור וביאור בגדר הוצאה האמור שם - גילוי מילתא במשבן אינו מועיל להכנסה וזריקה ללא גו"ש

קבלה ולא הביאו לימוד להזורק לחל יעשו עול מלאכה, והרי לא ילפינן חיסור מדברי קבלה, ולי הוה כגילוי מילתא, דקא חמתי לא הביאו זה הפסוק בהזורק לנתקשו שם לי קרוי מלאכה, וילפי העברה העברה וכו'.

ובהקדם החמור לעיל נראה לבאר לחכן לדיין לא גרע גילוי מילתא למקשן מהא דלא תוליאו מאש וכו', אלא דעכ"פ זה לא יועיל רק לדין הוצאה, ובמקשן החמור, ולא ללמוד מיניה דין הכנסה, ומלא בהעברה. וע"כ לא ילפי מינה בהזורק אלא מג"ז להעברה וכו' וכדלמדן, ולזו סברת היא. אלא כיון דלדין הלוקין מוזיס בג"ס וכלמוד שם לענין נידה, וע"כ לחמרו דעכ"פ יש להם ללמוד מגילוי מילתא מהא דלא תוליאו, ותירצו מקום הכנסה דבעינן לג"ס דתיהוי בסברת, ומקום זריקה והוצאה דילפינן מג"ס דמלאכה וכו'.

ז. בגדר אבות מלאכות מניינם זהותם וחילוקם

שלושה נושאים בעשיית מלאכה בשבת - העושה, המלאכה, והמעשה המחברים

והנה לעיל חילקנו בדיני מלאכת הוצאה בחלק שגדריו קבועים מעיקר מלוות התורה, ובמה שהוא מוקפע ע"י דעת בעל החפץ, ובעל המקום, ובמה שהוא תלוי בדעת בני אדם, ובמה שהוא תלוי בהגילות שימושם, ובמה שהוא תלוי בדעת העושה.

ולבאר יותר נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השלישי, היינו, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. וליני העושה נלמדו בפרשת חטאת, וליני המלאכה נלמדים מהמשכן. וליני המעשה נלמדו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה.

וגדר המלאכה הנעשית עצמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמצאנו המוגמר השוב להיקרותו מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת.

לימוד המלאכות ממשכן מלשון מלאכה - נוטע אב מלאכה אף שלא ניטע בפועל במשכן

וכבר נתבאר מה שלא נכתבו בתורה סוגי המלאכות החסורות כמעשים, אלא הרי הם נלמדים ממה שקראה התורה לדבר הנעשה בעשייה החסורה בשם מלאכה, ואנו למדים שחפץ שהתורה קראתו מלאכה, עשייתו היא מעשה מלאכה. וע"כ כמה שקראן לתרגמן מלאכה, נודע כי כל המעשים הנקראים לדבר מוגמר זה נחשבים כמלאכה.

ויש לדקדק כי לימוד זה, היינו, מלאכה מן המשכן, אינו מקום שהיא נעשית במשכן דווקא, שאפשר שכבר היה מוכן בשעת ציווי המשכן ולא נקרבו לעשותו, אלא ממה שקראתו התורה מלאכה אנו למדים שהוא הנאמר בחיסור עשיית מלאכה בשבת. וזה נלמד בגז"ש אז בהיקש שבת למשכן. וע"כ נוטע אף הוא אב מלאכה, לכיון שעלי שיטים נקראו מלאכה, הרי שנטיעתם גם נחשבת למעשה מלאכה, ואף שלא היתה נטיעה במשכן, אלא הביאו עימהם או ניטע ע"י אחרים.

מחלוקת ר"י וחכ' במנין מלאכות - מקור ל"ט מלאכות וחילוק הנושאים

והנה בגדר אבות מלאכות ומניינם מצאנו כמה נידונים, לגבי עיקר מנין ל"ט מלאכות מצאנו מח' ר' יהודה ורבנן, דר"י מוסיף השוחט והמקלקל וס"ל דמ"ח מלאכות חיכא, ורבנן סברי ל"ט חיכא. ולימוד המניינא ל"ט מצאנו דר' נתן לומד אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות דנאמרו למשה בסיני (דלא כתיב אחר כן אלא ויום השביעי יהיה לכם קדש וכו' כל העשה וכו' לא תבערו וכו' וכיון להבערה (או ביחוד) בכלל היתה, אין שייך שיקרא זה הדברים), ומזה הלימוד משמע שהוא מנין לבד ולא במהם זהות וחילוק המלאכות, דהא היי לימוד ליתא בהזורק משמיה דרבי, ובכלל גדול למדו לליפוק חד מהנך (בורר וזורה ומרקד) וליעול כותם.

ולגבי זהות אבות המלאכות מצאנו למדו בברייתא דאין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן, וכן מצאנו שדרשו גזירה שווה מלאכה מלאכה ממלאכת המשכן.

ולגבי חילוק אבות מלאכות יש בזה כמה נפקמים. התחל, לענין המנין האמור לעיל שבזה נתחייב ל"ט מלאכות, ולענין חיוב חטאת בעושה אחת מהן חייב אפילו על תולדה וכ"ש אב (ומלאנו לת"ל על אחת מהן אין חייב מיתה), ולענין עושה כל המלאכות בהעלם אחד מפמע לחייב ל"ט חטאות.

והנה מלאנו מלאכות לחקיבי אבות ואעפ"כ חקיבי מלאכה אחת, וכמו בזורע לחקיבי זורע ונוטע ומבריך ומרכיב כולן אבות, וכן בחורש וחופר וכו', וכן בקולר וכולר וכו'. וכן מלאנו בבורר וזורה ומרקד לכולן אבות, וכן בכותש ודש, וכן בתולה ומעבד, וכן במיסך ושובט, וכן בתורג ומלקלק. ואעפ"כ מפמע לאין חייבין בנפרד אם עשה כולן אלא בבורר וזורה ומרקד, וביותר בתולה ומעבד לאפוקי אד ועיילו לאירטוט. ודש"י חילק בין בורר וכו' לבין שובט ומלקלק ללא חקיבי מל"ט, משום דשובט ומלקלק הרי הם כמיסך ותורג ממש, אבל זורה וכו' חלוקים זה בקצין וזה בצרורות וכו'. ולא נתבאר אמאי ליתא חילוק זה בזורע ונוטע שאמר רש"י זה בזרעים וזה בתילנות. וכן בכותש יש לומר זה בקבלים וזה בחיטין, ול"ד למה לא יתחייב עליהם בנפרד. ועוד כיון דולאי מולח ומעבד הוו במקצת אמאי לא נחקיב לה לא"ג דלמי. ונוטע וכו' וחופר וכו' ובולר וכו' לא נתבאר אי הוה במקצת (ובולר ומסיק לכאורה בעו ליין נסכים וקטורת ושמן זית למנורה). והנה בזורע וכו' כתב רש"י לכלוהו לאמאוחי, ובחורש וכו' כתב לכולהו לרפויי ארעא, ובזורה וכו' כתב לכולם להפריש פסולת מן האוכל, ובמולח ומעבד כתב לאף מליחה צורך עיבוד הוא.

מלאכות החשובות כאב אחד - חילוק בין מלאכות הדומות ותבליתן המשותפת

ובעיקר מה לילפינן ממשכן לא נתבאר אי זה קיומו. והנה סילורא לפת ובגד ועור ומבעיר ומכבה ומכה בפטיש הוו בהכנת המשכן, אבל כותב ומוחק ובונה וסותר ומוליא לכאורה לא נחקבים חלק בהכנת המשכן, לכותב ומוחק אקראים לבעת בן זוגו הוא לכאורה בבניית המשכן, ואפשר גם שהיה צריך לחדשו, ובבונה וסותר ומוליא (ולמאו ממשא בני קהת דולאי לא חקיב הכנת המשכן כלל) ולאי לא הוו מהכנת המשכן ונתחדשו.

ספק בלימוד המלאכות מעבודת המשכן - אי דווקא הוו בבנייתו או אף אלו דהוו בקיומו

ח. בגדרי הנלמד ממלאכת המשכן

והנה מלאנו בהא דיליפינן לשבת ממשכן כמה גדרים. התחל, הוא בגדר שם מלאכה האמור בשבת, דילוף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה לחקיב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. התחל, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב לא יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סילורא לממנין ולמר ולעור והמולית. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סילורא לבגד וקבקים וכלים. והשלישי, במה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שאף שנאמר על תרומת תכלת ושש וכו' מלאכה, והיינו, למר לצוע לא נתפרשו כל המלאכות המבילות לזה כזורע וגוזז וכו').

שלושה גדרי לימוד ממלאכת המשכן - שם מלאכה הכללי, פרטי המלאכות, ודינים כלליים במקלקל

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף אף ללא כתיבת המלאכה בפירוש, לכיון דילעינן להכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כלעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סילורא לפת מממנין, וסילורא לחוט שמר, וטוויתם וסילורא לבגד מיריעות, וסילורא לעור מתחשים, וכותב ומוחק אקראים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מביקול סממנין, ומכה בפטיש מטפיס, ומוליא מהבלה).

והגדר השלישי, הוא מה דילוף בגדר המלאכות עלמס, ובזה לא בעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הולאה דילפי מהבלת יקרבל, אך גדרי המלאכה כהולאה והוצאה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין (או ממוציא לעגלות), והעברה למעלה מי' ממשא בני קהת, ורקויות מעגלות, וגובה

רשות מלכות, ומה שרצו למילף ק"ל. והרי לא נאמר מלאכה בעגלות דבני מרי אלא עבודה, וגם לא יליף מלשון מלאכה לאיתא בבני קהת, ומשמע שאין מלאכה זו כמלאכה לעשיית המשכן. ונחלקו רש"י והתוספת אם פת איתא במשכן, ומשמע ללעת רש"י שאין ללמוד מעבודת המשכן שאינה נוגעת לבנייתו), וכן גדרי מלאכה הכלליים (כמו גדר מלאכת קילקול שהיא צורך תיקון שמלאנו שלמדו דין מכבה מגדר ע"מ לבנות לסותר, לף למכבה למשכן יליף מכיבוי שם שתתת דוד לסממנין, וכמו לכתב רש"י שם, שהוא גדר אחד של קלקול שיש בו תיקון. ונחלקו שם אי יזה תיקון יחשיב הקלקול למלאכה, והיינו, אלא יליפינן בהיפך מקורע להוה במקומו).

והנה מלאנו בשבת מלאכות שרבעים וכו' כנגד מי, ואמרו בזה לו שהם כנגד עבודות המשכן, לו כנגד שם מלאכה שנאמרה בתורה. והנה פשטא לכוליה מסכתא לאיתא למאן דלא גמיר ממלאכות המשכן, ובפרק שני אמר רבה מכדי כל מלאכות ממשכן יליפינן ליה, והקשה על ר' יוסי דהא במשכן הוה סותר ע"מ לבנות שלא במקומו וכו', והכא משמע לחלקו בזה.

בירור בהא דבעו מלאכות בנגד מי – דקדוק לישנא דכנגד מי כמנין ולא בסיבה

וגם יש לדקדק בלשון דכנגד מי שלא מלאנוהו אלא לגבי מנין דבר ולא בסיבת עיקרו, וכן משמע מהא דאמר דשביב"ל דהוה כנגד מנין מלאכה החמורה בתורה. אבל מבריית דסייעו לר' חנינא משמע דהוא בעיקר דין מלאכות, דתני אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן. ויש לדחות אלא הביאו רחיה אלא ממה שאמרה הבריית, דהם זרקו ואתם לא תזרקו, והיינו, שיש בזה גדר לכנגד שהם עשו אתם לא, וכן הוא בדמצ"ן.

ובאמת שזה מוכרח, דהא דיליף מלאכות ממשכן הוא פשוט בכולה מסכתא כאמור, ומשנה היא דהמניע שכן משא בני קהת, ובהזורק שכך היתה עבודת הלוויים, וא"כ מה בעי להאי בריית, ובהכרח כאמרן.

וכן נראה, שלא אמרו כנגד מלאכות המשכן אלא כנגד עבודת המשכן. לכיון שמלאנו שיש לרבעים חסר אחת בדווקא, ואף כשנחלקו על מה חשיב מלאכה, בעו להאי מניינא. משמע להאי מניינא אינו נובע מהגדרת המלאכות, שהרי אפשר להוי מלאכה ועכ"פ לא חשיבא מהאי ל"ט (וכמו שאמרו באינו חייב על אחת מהן), וזה אמרו כנגד זה אז זה.

וכן משמע להא ממה שאין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא וכו' אין רחיה לעשם הדין, להא ר"ח סבר לחייבין על תולדות כמו אבות, ואין לזה שייכות למניינא דל"ט.

(ולפי"ז יהיה ביאור הסוגיא להתם כך הוא, דזריקה לגבי הולאה ביד כיון שיש דברים שלכך לזורקם לא בעי קרא, כי אין זה גדר גוף המלאכה, היינו, החפץ. אבל הכנסה אי לאו סברא לא ידעינן לליהווי תולדה, אבל אחר הסברא לריך ביאור למה הוה רק תולדה. ובהפך זריקה הוא דין ד"ת, דבזריקה להולאה אין הבדל רק במעשה, אבל בד"ת הוא גדר המלאכה עצמה.)

והנה מלאנו בגמ' שאין עשיית מלאכה בשבת שבמזיד חייב כרת ובשוגג חטאת נחשבת לעשיה אחת, ואף שלשון כרת וחטאת נאמר בכללות על אלו דלא תעשה כל מלאכה, ישנם חילוקי חטאות בין סוגי המלאכות, והיינו, דבכל חייבי חטאת יש דיני חילוקי חטאות בגופים וכו', ואלו הן גדרים בחילוקי עשייה, ומבבד זה ישנם בשבת גם חילוקי חטאות לסוגי המלאכות (ויותר מזה מלאנו שיש חילוקי עונשים שמלאנו מי שיסבור למלאכת הבערה בללו יגלה, וכן שאחת מן המלאכות תגא מן הכלל שאין חייב עליה סקילה, אבל אין זה שייך לגדר חילוקי חטאות הנובעים מחילוק צורת ומטרת המעשה). והעושה שתים חייב שתים, והעושה אחת כמה פעמים חייב אחת, אם אין חילוקי חטאות במעשים עצמם. וכן שנחלקו בזהות המלאכות, וכמה הם, שמלאנו בעת רש"י לשובט ומלקלק גם חשובים לאב מלאכה לעצמו.

חילוקי חטאות בסוגי מלאכות שבת - הבחנה מחילוקי חטאות בגופים ושתי מלאכות מחייבות שתים

וחילוקי המלאכות, היינו, מה נחשב לסוג שונה מחבירו, נלמד ממהותם ומנלרכותם, ומהיותם במשכן. וזה חלוק לשני גדרים, האחד, במהות המלאכה, היינו, במה

שני גדרי חילוק בין מלאכות - חילוק גדר מלאכה עצמה לעומת חשיבות תוצאתה במשכן

שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות מצום חשיבות תולאתם. שאחי מלאכות הנלרכות לעשות שתיהם בכדי להגיע לתולאה סופית, וגם היו במקבן בתותו חופן, נחשבות למלאכות נפרדות.

ובגדר הרלשון, היינו, מה שמתרו לזורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשובט ומלקלק, לרבי שבר לשובט בכלל מיסך וכו', ור"י חולק.

ובגדר השני הוא מה שמתרו בזורה ובורר וכו', לאף שהם דומים כיון שהיו במקבן נחשבים לאחת, וכן בכותם ודש שמתרו שאף שהיו במקבן, כיון שאינם חשובים ככלל שעני תוכל פתו בלא כתיצה, אין חשוב להיחלק מדם. וכן במה שמתרו למולח לורך עיבוד הוא, ואף שמולח הוא שלב מוקדם, הרי בכלל מעבד שהוא לורך עיבוד, ואף להוה במקבן אין נחשב תולאת מליחה, כיון שהיא עיבוד, ויש לחריה עוד עיבוד, הרי שאף שהעושה אותה לבדו חייב שהיא תולאה חשובה, אין היא חשובה ביחס למעבד והיא כשלב מוקדם שלו.

ומלאכות שהן דומות ועשאם בהעלם אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה אף למי שמחייב על אב ותולדה שלו אתיס, שמין גדר תולדה לימוי ממש שהדומה הרי הוא אב.

סיכום לימוד ממלאכות דמשכן - גדר חילול שבת שאינו קדוש לה' ולא כחשיבות לאדם

והנה כבר חילקנו שהמלאכות החסורות נלמדו מן שם מלאכה הקבוי לדבר שיש בו תכונות הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולאותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יכול שנעשה במקבן, והיינו, לאחר שאנו יודעים להולאה נחשבת מלאכה, וגדר המלאכה הוא הולאת חפץ מרשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המקבן, ויש לחלק בין מלאכת המקבן שהיא נוגעת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו', לבין עבודתו.

והנה למדו בין העברה וזריקה ברי"ב מהולאה וגם הם חשובים כתולדה להולאה, ובילוד הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר חיסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדם את הזמן לשבת בשי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת ליזראל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עלמו, אלא במה לחשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקידוש, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה

בגדר מלאכת מחשבת בשבת - מעשה שיש בו הכנה ושלילתו מהדחת כוס והצעת מיטה

והנה נמלא יש בחיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנאסרו וגם חיסורם, וכיון שלא נאסרו אלא מלאכות שהיו במקבן, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, ובלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למלוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהדחת הכוס והצעת המיטה וכו'.

וגדר מחשבה הוא בשני אופנים או בחשיבה שקורם המעשה כילד לעשותו, או בבקשת לורכו, והנה בקשת לורכו כבר אמרנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שאף שהדחת הכוס והצעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

גדר מחשבה כשלב מוקדם במלאכה - רדיית הפת חבמה ואינה מלאכה כי אינה לדבר אחר

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורל לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורל לבגד הוא הכנה ללביסה, ואין לביסה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתחיל תולאת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

וזהו שלמדנו לעיל בהא דחכמה ותבונה מלאכה, היינו, שלפי שלולי לרייתו יקרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שייתחיל לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

מלאכת מחשבת במלאכת הוצאה - חשיבות המקום כהכנה לצרכים אחרים וחשיבותה כשאר מלאכות

ונראה לכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הולאה, היינו, אלא מהני מה שרוצה לעשות דבר במקום זה אלא לריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, וזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים אחרים, ע"י זה יש להגדיל הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות שייחם לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדל חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדל מגביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל כיחם לגדל שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הולאה כשאר מלאכות.

(ובאמת יש לתמוה על דברי התוס' שכתבו להוה מלאכה גרועה למה בין מולילת מרה"י לרה"י למולילת מרה"י לרה"י, שבאותו לופן היה להקשות מה בין חותך מחובר לחותך תלוש, שאין גדל הולאה משום הנעת והילוך החפץ, אלא שינוי הרשות, וכן הוא בחותך.)

י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה

במשמעות צריכה לגופה האמור במלאכה - צורך בדבר שבו נעשית המלאכה ולא בצורך הערשה

והנה לפ"ז נראה לקקק במה למדנו במלאכה שאינה לריכה לכ"ע דקמ"ל אלא בעי לגופה ולגופו, אלא לי בלריכה לגופו (ובלריכה לגופה ולאי חייב, ומוליל את המת, אף שהיא לגופה, אך אין זה לורך שלו, כמו מי שלו לעשות לו טס), והנה במתני דילן למדי לחיכא הולאה לעשיר והכנסה לעני, ובזה הרי לא הוי לגופו, ומשמע אלא פליג בהאי, ולשון לעני ובהע"ב משמע שהוא מענייני לדקה או כדומה, ואין לומר למשוס מלוה חשיב לריכה לגופה, דהא אף קבורה חשיב מלוה. אלא שיש לומר דאף דקבורה הוה מלוה אין זה נחשב שעושה במלוה בדבר שלו, דהא ס"ת לקרות בו לא הוה אלא מלוה, ומאני משוס דבזה חשיב מקומו של חפץ לריכה לגופו, והוי מלאכה הלריכה לגופה שהוא לריך לגוף המלאכה, היינו, תולאתה שהיא החפץ במקום.

וזהו כי גדל לריכה לגופה אין הוא גדל בעצייתו, שנעשית לצורך, שכל מעשה נעשה לצורך, אלא לריכה לגופה, היינו, שהמעשה נעשה לצורך שיש בדבר שבו נעשה המלאכה, והיינו, כדלמדנו בחופר, שאף שחופר הוה בגוף הקרקע ונטול ממנה, כיון שהמלאכה, היינו, התולאה הלריכה היא העפר, ובו אין מלאכה, והקרקע שבו נעשית המלאכה החסורה אינה נלרכת, הרי שנעשית מלאכה ואין לריך לגופה.

צריכה לגופה במלאכת הוצאה לר"ש - הנחה ברשות כגוף המלאכה וחילוק בין מת לס"ת

ובמלאכת הולאה המלאכה היא מה שהניח ברשות, וכיון שאין לריך לקיום המת בקבר, אין נחשב לצריכה לגופה, ומה שמקיים בזה מלוה אין זה במקום הדבר אלא במת, ואין הוא לריך לו, אבל ס"ת לקרות בו (אם מחמת שרולה לקרות דווקא אם, או מחמת שרולה להיות אם ורולה לקרות) הרי זה מעשה במקום הדבר הלריך לו.

ועיין לה כי עירוד לרכים שנו כאן, שיש לורך של העושה, ויש לורך של הדבר שנעשה, ובשניהם ר"ש פוטר. ואלא חייב ר"ש אלא ביש לורך של העושה בדבר שנעשה ובהולאה, היינו, מקומו של חפץ, ולורך, היינו, לקרות בו וכו', ופשוט למולילת מחמה לגל חייב, אלא גרע לורך בקרילת החפץ מלורך בקיומו.

ויש להוכיח מכל זה שגדל המלאכה בחפץ הוא במה שיש לחפץ השיבות יתר בהיותו במקום ההוא, ולענין זה ולאי לורך המת בקבורה לא גרע מלורך המר בטס ולורך הספר בהגהה, אלא אלא חייב ר"ש רק כשהמעשה נחשב מלאכה לאדם, וזה מת קבור אינו לורך לאדם, אבל מר לעשות לו טס וכו' אי הוה שלו ולאי חשיב מלאכה לאדם.

גדר דבר העומד להתקיים במלאכת הוצאה - חשיבות קיום לרגע ומחוסר קריבה כמחוסר מעשה בהוצאה

ואמנם אין שייך דבר זה בכל שאר המלאכות, ולדרכה לורך האדם מקפיע על גדר המלאכה כמו בורר לאכילה, שיש בזה פחות

מקמעות בריכה כיון שאין זה עומד להתקייס, וכן בכותב, וזה כי לבר בכור חציבתו נובעת מהיותו מוכן, ובדרך מכילה אין זה נחשב הכנה, אבל בהולמה אין גדר המלאכה אלא במקום חפץ, היינו, היות לחפץ מקום, וזה לבר שאיך לפילו לרגע אחד, כי חציבת קיום היא לכל רגע ורגע בנפרד, ולא הוה כהכנה.

וע"כ גם לא יגרע מה שמחשבתו למי קיום, וע"כ במניח אבי ואית ולפני שהניח אבי אחר הגביה הבני להוה כנשרף, ונשרף עצמו ממרו לחייב אמי שזרק לאש (כשיעור), כיון שרצה שיהיה במקום האש אפילו שיתקייס לרגע אחד כבר חייב, כי קיום אף לרגע כבר חשיב מלאכה, כי אין זה נוגע לקיום דבר לעצמו, שבו אכן יש חציבות לאורך זמן קיומו, אלא לקיום דבר במקום מסויים, ולא מצאנו שאמרו על דעת ר"ע בקלוטה כמי שהונחה מרה"י לרה"י דרך רה"ר להוא דבר שאין מתקייס.

ובזה יבואר מה שלא אמרינן דמחוסר קירבה גם הוה מחוסר מעשה, דזה שייך רק בדבר שמשמעות המלאכה שבו אינה מקום ככותב וכו', אבל מלאכת הולמה כולה רק משמעות מקום, ומחוסר קירבה הוי כמחוסר מעשה[א].

ואחר כל זאת נראה לולמי אף ר"ש יודה לבנתינה לאחר חשיב לריכה לגופה, לכיון שאינו מפקיל הדבר סתם אלא נותנו למי שהוא רולה שיהיה לו, חשיב לורך לו בשינוי מקום הדבר[ב]. ולא אמר ר"ש דבעי שיהיה זה לורך לו, אלא במניח בדבר, וכדוגמת בקולר שאין הכוונה הפרי הקלור במקום שאין לו לורך שיונח לווקא בו, ואכן מי שמוליא מת ורולה שיונח במקום מסויים לווקא שיש לו לורך בזה גם ר"ש יודה לחייב, דשינוי מקום הוא גופה של מלאכה, אבל לא יועיל לורך מלוה לקבורת מת, להוא מלוה במת ולא במקום.

דקדוק בלשונות רש"י בגדר משצל"ג - צריכה לגופה בחשיבות העושה ולא ברצון בתוצאת המלאכה

וביתר ביאור להנה בהגדרת מלאכה שאינה לריכה לגופה כתב רש"י בכמה מקומות שנחשבת אינה לריכה מקום שבלעונו לא תעשה (או לא בלה לו), ואינה לריך לה (או לעיקר תכליתה), ולא הוי מלאכת מחשבת לר"ש. והנה ל"ב דקדוק רש"י במה שכתב שני הגדרות אלו, שלכאורה פשטות משמעות לריכה לגופה הוא כמו שכתב בראשונה, היינו, שאינו לריך לדבר שבו נעשה המלאכה, וכמו בחפירת קרקע שאינו לריך אלא לעפרה, שהמלאכה היא בקרקע ואינו לריך לה, או כמו במת לקובדו שאינו לריך את המת או קבורתו.

ונראה ביאור דבריו הק' כי אין שמלאכה תהיה לריכה לגופה הוא מגדרי חשיבות העושה מלאכה, היינו, שאין נחשב שעושה מלאכה אם אין לריך לגופה, והיינו, שלא נאמר שהוא מגדרי לשון תולאת המלאכה, כי אין השובה מלאכה בלא תולאה, וכיון שאין רולה התולאה אין המעשה מעשה מלאכה, דולמי כיון שהתכוון לעשות המעשה, ומעשה זה הוא מלאכה, הרי שעשה מלאכה, ואין זה חסרון בתולאת המלאכה, אלא דס"ל לר"ש שמאחר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והוא שיש במעשה המלאכה מחשבה,ומחשבה ביאם למעשה שנעשה ע"י היא שרולה במה שנעשה, וגדר מה נעשה האמור כאן, אין הוא התולאה אלא החיתוך, היינו, התולאה במעשה, ובלי משמעות פרי לאיזה ליה שהיא התולאה.

א. וצ"ל דדעת ר"ח דלא הוי מחוסר מעשה הוא רק בשיעור הדבר, ובמק"א הארכתי

ב. וכן נראה דאמרו ידו של אדם חשובה לו כד"א, והנה מצאנו מח' אי הצנעת אחד חשיבא לאחר, ואם רצו לומר דיד אדם חשובה כד"א לא היה לומר חשובה לו, ותימה מהו שהחשבת יד דאחד תחייב את השני. וצ"ל דביאורו שידו של השני חשובה לו עצמו כד"א, כיון שרוצה שיהיה לו, וע"כ לא הביאו ראיה מהא דזרק לאש, דהתם יש לו צורך שישרף, וע"כ יש לו להחשיב את המקום עצמו, אבל כאן שאין לו צורך בהיות הדבר אצל חברו אלא רק בנתינה, אין הוא מחשיב את המקום עצמו אלא רק את מונחות החפץ. ובדקדוק דאחשביה אינו גדר בהחשבת המקום להיות החפץ נח במקום אלא החשבת ההוצאה עצמה, אבל מה דאמרו דידו של אדם חשובה לו אין הוא בחשיבות ההוצאה אלא בחשיבות המקום, ואפילו אין מיקום החפץ שם דווקא חשובה לו, אבל היות היד מקום חשוב יש בה להגדיר את החפץ כנמצא במקום דרשות. ובמק"א הארכתי

והנה תרתי כי הלכון במעשה יתכן בכמה לופנים. ובזה נחלקו ר״י ור״ש, דלדעת ר״י כל לורך לחית ליה ובא לו ע״י מעשה מלאכה הוה מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, וחשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ולעת ר״ש שאין נחשב מלאכת מחשבת אלא אם המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקובע, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר״ש אין זה משום חשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא משום חשיבות החיתוך, כי אין הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תולאתה, ומה דבעי לריהווי התי חיתוך בפרי הוא משום דע״י שיש לו צורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה שלו כמלאכת מחשבת. וע״כ אף אם אין הוא לריך בפרי חתוך דווקא, אלא אפילו לצורך שאין לפרי תוספת חשיבות במה שהוא חתוך, כבר חשיב מלאכת מחשבת.

מחלוקת ר״י ור״ש ברצון המעשה הנצרך - לר״י כל צורך ולר״ש דוקא צורך בגוף המלאכה

ובתוספת ביאור ע״פ מש״כ לעיל, דהיה אפשר לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק אם לריך למעשה ותולאת המלאכה עלמה, וכמי שחותך כי יש לו צורך בפרי חתוך דווקא, אלא לכאורה אין זה חלק שבעבודו נקרא מלאכה, שאין זה אם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

דקדוק לישנא דקרא דלא תעשה כל מלאכה – איסור מלאכת שבת הוא במעשה ואינו במלאכתך

והרי אין גדר איסור מלאכה משום עינוי למנוע שיהיה לו מה שהוא לריך, אלא הוא משום קלוסת היוס, וע״כ אין חשיבות מלאכה במה שהוא לריך לה, אלא במה שהיא מעשה חשוב (ובבר בינארנו במק״א גדר זה בעניין מה שלא נמנו מילות מלאכתו דברשית ומלאכתך, במנין ל״ט מלאכות הכתובות), ומיניה לעיקר גדר האיסור לחית ביה במלאכה הוא במעשה.

ובזה יבואר מה שאמרו שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה, ונתמעט מזה הלחת הכלי והלעת המיטה וקניבת הירק, וכלאמרן לאלו המעשים אין קרויים מלאכה, שאם מלאכה הוא גדר הכנה, אלא שאין בהם מחשבה, היינו, שאין עשיית אלו נחשבת לצורך לבר אחר, להמיטה והכלי עומדים בחשיבותם אף בלא עשיית הלחה והלעה.

מלאכה שיש עמה מחשבה - מעשה חשוב בעצמו ולא מחמת צורך שלשמו נעשה

ומלאכה שיש עמה מחשבה, היינו, לצורך לבר אחר, והן מלאכות למשכן, אבל לימוד זה רק בא להורות את המעשה החשוב כמעשה ולא כתולאה, שהרי אמר לא תעשה כל מלאכה, ומשמעותו כאומר לא תעשה כל מעשה, והיינו, שנחשב העושה בנפרד מהדבר שנעשה, וע״כ אין ללמוד מהמשכן אלא המעשים החשובים, ולא הצורך שלשמם נעשו (וע״כ לא למדו דין מלאכה שאינה לריכה לגופה מהמשכן).

ויבואר היטיב מה דלא ילפינן ממה שכתבה התורה מלאכת מחשבת דינים שהן גדר בתולאת המלאכה אלא רק במעשה. ובזה יבואר מה שכתבנו לעיל בעי ר״ש שצורך שיהיה לו בהולאת לבר הוא משום חשיבות דה״ר המבוקשת לצורך זה, והיינו, כי גדר הולאה שאינה אלא מה״י לה״ר הוא משום מעשה לחית ביה, ולא משום התולאה.

ותמצא ביאור לשון מלאכת מחשבת החמורה במשכן, שעשו את המלאכה, היינו, הנעשה בצופן שיש בו מחשבת התולאה, להם התם לא היה חשיבות המעשה אלא בתולאה, וכיון שלמדנו לגבי שבת אין לריך לזה, דון מינה ואוקי בלתריה שיהיה המעשה עשוי במחשבת העושה.

ומעתה נבוא לבאר דברי רש״י במה שכתב שתי גדרים הנ״ל, היינו, מה שבלשונו לא בתה לו ומה שלא לריך להתכליתה, וביאורו לפי לר״ש אין חשיבות המלאכה משום תכליתה, אלא רק במה שיש בצורך תכליתה להחשיב המעשה, אבל ולפי אם יש לו לצון במעשה עלמו, הוי חשיבות לפחות כמו צורך בתכליתו.

ביאור דברי רש״י הנ״ל לר״ש - אין חשיבות המלאכה משום תכליתה

ומעתה י״ל לפי לר״ש אם רוצה במעשה לא בעי שיהיה לריך לתולאתו, והיינו, עני ובעל הבית, והבתה לישראל, לכיון שרוצים להוציא אף שתהיה צורך ההולאה לתולאה שאין היא צורך עלמו, הרי זה מלאכת מחשבת.

ובזה יבואר מה שאמר רש"י לכיון דס"ל לר"ש משאלש"ג פטור לא מהני מה שלריך לאפוקי במבעיר, שהיה להקשות למה לא יחשב זה כלורך, והרי אפר זה הוא מגוף מה שהובער, ובילורו כאמור דלא מהני לר"ש לורך גיש לו בתולדת המלאכה, אלא במה גיש בה להחשיב את המעשה, וכיון דהאי אפר לא בא ע"י מלאכת הבערת הדבר, לא מהני מה שלריך לגופו להחשיב את מעשה מלאכת ההבערה, שמבעיר הוא מה שבוער ולא מה שנשרף, והוי גוף דבר אחר ולא גוף המלאכה האסורה, וכן י"ל בלריך לכלבו, דאף דהוא לריך לדס למשמע דהיא גוף המלאכה, כיון שאין לריך זה אלא לכלבו, הרי שגוף הדבר הנלרך הוא אכילת כלבו, ואין זה גוף המלאכה.

ומעתה יש לבאר מה דאמרו דחשיב הנחה בזרק לפי כבשן ופרש"י שקלטה שלהבת ונשרפה, וזה תמיה רבתי דהא אפילו ר"י לא חייב משאלש"ג במקלקל, ולמשנ"ת כיון דבעי למעשה המלאכה הרי זה חשיב מלאכת מחשבת אפילו אין לו לורך בתכליתה, ואפילו תכליתה קלקול.

והנה לפי האמור יש לחקור בגדר מלאכת הולאה מה חשיב גופה של המלאכה, אם הוא החפץ לבד, או החפץ ומיקומו (ומיקומו, היינו, אפילו רק מה דבעי שיהיה עימו). וצ"ע.

חקירה במה חשיב גוף מלאכת הרצאה לר"ש - אי בחפץ לבד או בחפץ ומיקומו

(והנה מלאנו דבעי למיעוט לפרשת חטאת בשניים שעשאוה, והתם חיירי אפילו בעקר בעל הבית והניח בידו הפשוטה של העני, והנה אף אם נאמר כדלעיל לנתינת לעני חשיבה לגון במלאכה עלמה, הרי לא בעי אלא לתת לעני ונתן, ואין הולאת העני לורך לו אלא לעני, והוה כמת לקודבו. וי"ל דכיון דלא עדיף אלא חצי מעשה לא בעינן אלא שילוה אותו, ואין נראה. והיותר נראה הוא שאין גדר מעשה מלאכת הולאה אלא מלשות לרשות, יסוד המלאכה הוא העברה ממקום למקום, ואין גדרי לשויות אלא מקום חשוב. וצ"ע.)

והנראה בזה ולבאר הא דשקלו וטרו בגמ', ליסוד מח' רש" ור"י היא בסבר שחשב המלאכה למלאכה, דר"י סבר שמלאכה, היינו, דבר הרלוי לשימוש בני אדם ור"ש סבר שמלאכה, היינו, דבר הנלרך לשימוש העושה, וע"כ אין במה שכל המקלקלין פטורין חילוק, שהרי אין זה תלוי כלל בדבר עלמו, ומה שהוא משמש לאחרים, ור"ש כל מקלקל הוי דבר שאינו לריך, ור"ש אי אפשר לומר שחובל ומבעיר יצאו מכלל זה, שזהו אין בעשם מה שנחשב מלאכה. וע"כ אמר ר"ש לאייבי שהוא לריך לתולאה.

ביאור דמח' ר"י ור"ש היא בגדר מלאכה - ראוי לשימוש בני אדם או נצרך לשימוש העושה

אבל לר"י שאין זה תלוי במה שהעושה לריך, מ"ש בהכרח שמה שכל המקלקלין פטוריס, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, ומ"ש לא יועיל מה שהוא לריך את תולשת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת בורכו מועילה להגדיר דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולאה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, דלר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולאה הנלרכת לו, ור"י הוא מחמת תולאה הנחשבת למעשים.

וא"כ גם לגבי מתעסק יש לחלק בזה, דלר"י כיון שגדר המלאכה הוא במה שנחשב למעשים, הרי שיש לומר שזה תשיבות בחפץ עלמו, וא"כ אם יתעסק בחפץ אחר ויעשה מלאכה בחפץ אחר יהיה השוב מתעסק, אבל לר"ש לא יהיה זה תלוי בחפץ אלא במה שלריך לחפץ, וע"כ אם יהיו שני החפלים שווים לענין בורך אלו, אין זה נחשב מתעסק.

סימן ט

בגדר מתעסק (כריתות יט:)

א. בירור בדברי הגמ' וחילוקי השיטות

מימרא דרב נחמן אמר שמואל במתעסק בחו"ע ושבת

איתא בגמ' (כריתות יט:) לימר רב נחמן לימר שמואל מתעסק בחלבים ועריות חייב קסבר נהנה מתעסק בשבת פטור מלאכת מחשבת מסרה תורה ל"ל רבה לרב נחמן והא תינוקות דכי מתעסק למי ותנן וכו' עד כאן לא פטר רבי יהושע וכו' ל"ל הגח לתינוקות הואיל ומקלקל בחבורה חייב מתעסק בחבורה חייב.

והנה לכאורה הא לימר רב נחמן לא יהני כל"ק שהרי אין לך מקלקל בחבורה אלא במה שאין הוא צריך לזה, ובהכרח לפי בחבורה חייבי קסבר, וכיון שאין שינוי בין חבורה זו לחבורה זו לענין מה שצריך לפסי היה חייב. וזה התירוץ אינו אלא לר"י. דלר"ק כיון שגדל מה שנחשב תולדה כמלאכה להגדיל המעשה כעבודה הוא בחפץ הגדל בו, אז אין גדל שונה בחובל, שזה כמו בכל המלאכות שיש תולדה והוא צריך לה, ואם מלאנו פטור למתעסק בהכרח שהוא דיחס לשני צריכים שיש לו, והוא התכוון לעשות תולדה לצורך זה ועשה לצורך אחר מכוונתו, וא"כ אף במילה יש לר"ח לפטור. אבל לר"י שגדל מלאכה היא במה שהדבר עצמו רצוי ומתעסק, היינו, דיחס לדבר עצמו, וע"כ בהכרח לפטור למתעסק הוא במה שאלא נתכוון לחפץ זה, וכיון שחייבה תורה על חובל בהכרח הוא משום שמלאכה זו, אף שאין היא תולדה החשובה לשימוש אדם, מעשה שלה נחשב לעבודה, וא"כ הרי אין מלאכה זו תלויה בחפץ. וא"כ אין במה שהתכוון לחפץ אחר פטור למתעסק.

תיובתא דרב יהודה

ואיתיביה רב יהודה לשמואל שר"י מחייב אף לר' יהושע בנתכוון ללקט ענבים וליקט ענבים אחרות, ותירצו שבליקט אחרות פטור לר"י, ולימר ר"י בנתכוון לענבים וליקט ענבים ומה לחייב ר' יהושע הוא בלותם ענבים שלה, ולאו משום מתעסק אלא משום שאבד מלקט מליבו (והיינו, שבתחילה רצה את הענבים, ואשר ללקטם אך בשעת המעשה חשב שאלו תאנים ואעפ"כ ליקטם, ואף שלא היה צריך לתאנים אלא לענבים, כשעשה המעשה לא זכר שהיה צריך לענבים), וא"כ מעשה שלו היה בדבר שביקש לעשות בו, אך לא בדבר שאשר שעשה בו. ור' יהושע סבר שאף שאניהם מחשבת מלאכת קולר, ואניהם מעשה בדבר אחר, ואין זה מתעסק, כיון שמחשבת המעשה שונה פטור, לסבר ר"י לבעינן למחשבת מעשה שלו.

תיובתא דרב אושעיא

מתיב רב אושעיא וכו' ר"י מאי אתא לאשמועינן אלא לאו מתעסק היכא דאניהו וכו'. והיינו, לכיון שמתעסק הוא במה שלא נתכוון לחפץ זה, ל"ל לחייבי כלעיל, ור"י סבר לבזו חייב, ואלא פטר ר' יהושע אלא בנתכוון ללקוט ענבים ולקט בשמת לתאנים, ומשמע לר"י סבר למתעסק חייב, והיינו, לאין לפטור מתעסק

מקום מלאכת מחשבת. וכ״ש לסברי שגדל תולעת מלאכה הוא ביחס לעורך, פטור מקום שזה מתעסק בעורך זה ועשה עורך אחר, והוה כמלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל לכ״ש שזורי הוא מקום למתעסק פטור, וע״ז חלק ר״י.

פירוקא דרבא

לא מתעסק לדבי הכל פטור וכו׳ דבעו מינה ליקדש ליכא דינייהו והתניא היו לפניו וכו׳. והיינו, למייבי כלעיל לאבד מלקט מליבו, דלכ״י לף במין אחד פטור כ׳ יהושע, וכ״ש שזורי סבר דבמין אחד חייב לכ״ע, מקום שאין נחשב מחשבת איסור שונה, וגם לא נחשב מתעסק, וכ״ש שזורי שיתכן דס״ל למלאכה שאין צריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור כ׳ יהושע מקום מתעסק, שיש לומר שיפטור שלקה ללקוט זו וליקט זו, דין בשם אחד ודין בשני שמות, אבל לכ״ש דסבר שהוא תלוי בלורך, כיון שאפילו בזו וזו אם הלורך הוא אחד חייב, וכ״י אפילו בזו לומר שפטר כ׳ יהושע, אין לכ׳ יהושע שום מקום שיפטור בשבת.

והנה לכאורה האי תירולא לא אתי שפיר אלא לאבדי דס״ל למתעסק הוא ביחס למעשה האסור, ובלי שייכות להיות הדבר אסור, אאז י״ל לכ״ש שאין מקרא שיהיה חייב, אבל לרבא שפטר אפילו בנתכוון לאחוך, הרי שגדל מתעסק הוא גם בדבר עצמו, וא״כ אף לכ״ש יש לפטור בנתכוון ללקוט זו וליקט זו לכ׳ יהושע מקום מתעסק, ומה יש לתמוה.

ואם אכן י״ל דהיינו לאמר רבא שאין מחלוקתם במה אשב ללקט לבזה אפילו כ״ש פוטר, אלא מחי בלהקדיש, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין אסרון לאבד מלקט מליבו, וחלקו בלהקדיש, לכ״י פטר כ׳ יהושע אפילו בשם אחד, היינו, ללקוט זו ואחר זו, ולכ״ש וכ״ש שזורי דווקא בשתי שמות, היינו, שתי מלאכות, אבל בחותה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי אף כ״י מודה לאסור לכ׳ יהושע, לכיון שאין גדל בדבר האסור דהוא מקלקל, וע״כ לא כתבה הגמ׳ לכבות ולכבות.

סיכום חילוקי נושאי מח׳ אביי ורבא ומח׳ ר״ש ור״י - מעשה האיסור לחטאת לעומת התוצאה ושגגת חטא בה

וא״כ יהיה חילוק הנוקמים לפליגי בהו לאבדי ורבא מלפליגי כ״י וכ״ש הכי, לאבדי ורבא פליגי במה נחשב מעשה איסור לגבי חטאת, אי רק מעשה שלו או גם מה שהוא עושה זה בדבר, וכ״י וכ״ש פליגי במה התולה האסורה, אי הוא הדבר עלמו, ובחשיבות שימושו, וביחס לעולם. או בלורך המתקיים על ידו, וביחס לבעל המעשה.

והנה מלתו בחיוב חטאת שאינו חייב לכ׳ יהושע על שיחטא בה, היינו, שהרי אין חיוב חטאת אלא על מה שלא נזהר שלא יהיה במעשיו איסור, ומהא לכתיב לשם חטא בה, יליפינן למעט בשופן שאינו חוטא בה, היינו, שחיוב חטאת בא על מה שהיה לו לדעת, אבל בשופן שלף אם היה יודע לא היה נמנע, אין זה נחשב שחטא באיסור, ואין זה בה, היינו, באיסור שלא בדבר אחר, וע״ז לא יש חיוב חטאת וכפרה לחטאת (ואמנם לפשר שיהיה חיוב לדעת מה עושה, כמו לגבי נזיקין ורליחה, אבל בחיובי חטאת אין חייב על התולה, אלא על המעשה, ואם לא ידע המעשה אין לחייבו חטאת).

והנה לכאורה זהו גדר בידיעה שכתבו שלנו בשגגת שבת ומלאכות אם הוא שב מקום ידיעת זה או זה, היינו, שיש בחיוב חטאת משמעות שאי ידיעתו היא חטא, אבל זה לגבי ידיעת חטא, ולא לגבי ידיעת המציאות, שבזה אין לריך ואין מועיל חטאת. אלא שיש לנו לדון אם לריך את ידיעתו כדי לעבור האיסור, והיינו, האם חוסר ידיעתו את המציאות יש בה כדי להגדיל את המעשה שהוא האיסור.

ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק

פטור מתעסק בשבת ובחלבים וערירות - פטור משום מלאכת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

והנה ברים למתני׳ קתני לבבין המשקות פטור כ׳ יהושע ולא תלו זאת במתעסק, והיינו, שאין זמן עשיית האיסור חלק מהמעשה, ואף שאין חייב בלילה על שבת, ואין חייב ביום על יוה״כ, אין זה נחשב מתעסק, כי גדר מתעסק הוא במעשה האסור, ולא בידיעתו שאם.

וע״ז אמרו שחלבים וערירות גדר מעשה האיסור הוא הנאתם, וע״כ לא יהיה בזה

מתעסק, וכמצ"ת כי לין ההנאה מעשה בדבר אלא מהדבר, וע"כ לף זהות הדבר, לו גדל המעשה, לין בו פטור למתעסק, שלין מתעסק בהנאה, אלא כמה שקורם כוונתו (ולמנס שייך כוונה בשם להגות לו לא, אבל לין זה כוונה המגדירה מעשה, אלא המגדירה מציאות של הנאה).

וכן למדו שלין שייך פטור למתעסק בשבת ולף שכמו בחלבים ועריות מעשה של שבת הוא במציאות המלאכה, והיה לכאורה לחייב כיון שנעשתה מלאכה, וזה לסרה תורה, עכ"פ כיון שמלאכה האסורה היא מלאכת מחשבת, היינו, שיחשב ביצירת המלאכה ומתעשה למחשבתו, הרי שים למנוע בזה מתעסק, היינו, שלא היה במעשה שלו מחשבה ליצירת המלאכה, אלא שזה לא נתמעט ממיעוט דבה, היינו, פטור לחיוב חטאת, אלא ממלאכת מחשבת, והיינו, שלין גדל הפטור מקום שלין נחשב יציעת חטא, אלא מקום שלין זה חטא כלל, שלין זה מלאכה האסורה, וממילא לין מעשה שלה חטא, שלזו מעשה מלאכה.

אבל למדו שלמנס לין שייך פטור מחמת נתכוון לזו ועלתה לו זו, בזה כלמור נתמעט מלתא למלאכת מחשבת, אבל שייך מתעסק במעשה עצמו, שהתכוון לזו, היינו, לתולדה זו, (או שלמר כל שתלה לעלות ניחא), אבל לא נתכוון למלאכה, ובזה לין לפטור מקום מלאכת מחשבת, שהרי חשב בתולדה זו, אבל יש לפטור מקום מתעסק, מקום שלין שב מיציעת האיסור, אלא מיציעת המציאות.

ובזה חלקו מה נחשב מעשה האיסור שים לומר בו מתעסק, אם הוא בדבר האסור במעשה, או במעשה שים לאסור בדבר האסור. והיינו שני המקרים למדו, דבנתכוון לאתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחד, האיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהדבר מחובר, ושזה הדבר האסור לעשות בו מעשה איתוך. ולמנס כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ולאי לין לריך שידע שהוא אסור, דאמן מחייבין חטאת על לא ידע ונועל. אלא שנחלקו אם היות הדבר ממין האסור באיתוך, הוא יציעה הנלרכת ליציעת המעשה איתוך עלמו.

גדר מתעסק בחלבים ועריות - חייב שכן נהנה מגוף הדבר משא"כ בשבת שיצר מלאכה

והבן כי זה הענייו הרי למור לף בחלבים ועריות, ובהכרח שלא נחלקו אם נחשב יציעת איתוך בדבר שלזו מחובר יציעת איתוך, ופשיטא לאין איתוך בלי שיהיה הדבר הנאתך מחובר, אלא שנחלקו אם מה שנחשב איתוך הוא גדל במעשה עלמו, או שהוא גדל רק בדבר הנאתך, היינו, שים בתולאת הדבר להחשיב את המעשה כאיתוך, ומ"כ לין הוא חלק מיציעת מציאות המעשה, וכן לגבי אכילת חלב שנחלקו אם מה שנחשב מעשה אכילה לחלב הוא מיציעת המעשה או לא, וכללעיל.

אבל בנתכוון להגביה או לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שיציעת איתוך ואכילה, ולאי שהם גדל במעשה עלמו (אלא שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, לכיון שלין מעשה אכילה חשיב לאיסור מחמת עלם מעשה אכילה בחלב, אלא כמה שנהנה באכילה זו שסוף אכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עלמי בלי המעשה, שלין המעשה אכילה רק מעשה קירבה לגבי הנאה, ע"כ לין נחשב האכילה לקיחת האיסור, ומ"כ מה שכתבה תורה שחטא בה, היינו, ההנאה. וכמצ"ת לין שייך מתעסק בזה), וכיון למלאכת מחשבת לסרה תורה, והיינו, שלין המלאכה הגמורה העומדת לעלמה (כדבר אחוך), תשיבא גוף האיסור אלא כמה שחשב בה, הרי שים במעשה גדל שעושה את מציאות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

חסרון גדר מלאכה במתעסק בשבת - ביאור חילוק חבורה לר"י ברצון ולר"ש בנטילת נשמה

והנה בגמ' לקמיה כתבו לגון בדברי שמואל מה שלין לין מתעסק בשבת מקום מלאכת מחשבת (והנה גדל מה שלמרו שלין בזה מתעסק, לף שלמרנו לעיל לאיתא בנתכוון וכו', היינו, מקום שעיקר פטור למתעסק מחטאת, הוא מקום שלין חיוב חטאת אלא לגבי חסרון יציעת איסור, וכמו שלמרו שגגת תלמוד עולה זדון. אבל חסרון יציעת המציאות לין בו לורך כפרה לחטאת, לך היה לגון בזה לכיון שים לו לבעת יש לו גם להיזהר במעשיו שלא יחטא בה, והיינו, שגדל הפטור הוא כמה שים להגדיל כלל מעשים של אדם לזה שיעשה כמותיים או

לאסורים, וזה הרי תלוי במליחות לבריס האסורים שיש לעשות בהם איסור, וע"כ עיקר גדר הפטור למתעסק הוא לא במה שיש לו לעשות מעשים שאין לאסורים, אלא במה שיש לו לעשות מעשים המותרים. ובזה יש במתעסק שנתחלף לו ממותר לאסור יותר גדר הפטור מהעושה בלא כוונה כלל), והיינו, לכיון שגדר מלאכה האסורה אינה רק בדבר המוגמר העומד לעצמו אלא במה שהוא מחשיב לעצמיותו, וממילא במתעסק לצני לבריס חסר בדבר שנעשה גדר מלאכה, והוי כמי שלא יצא מלאכה כלל ממעשיו.

וע"ז למרו לשאני חבורה למקלקל בחבורה חייב, והנה לפי ס"ל כר"י לפטור למקלקל (יותר מכל שאינה לריכה לגופה) נפקא ממלאכת מחשבת, ובמלאכת חובל נתחדש שאין בו חסרון למלאכת מחשבת ניחא, לע"כ גם אין בו פטור למתעסק (והיינו, לבכל מלאכה שאינה לריכה לגופה פטור, לפי גופה הוי קילקול משום מלאכת מחשבת, לבל חובל אין לריך למלאכת מחשבת, אלא לי שיהיה לריך שלא לגופה כמו בשאר מלאכות).

אבל לר"ש (לאין מועיל לריך שלא לגופה, והוא חסרון למלאכה סתם, ואלו בחובל אין לריך ואין מועיל מה לריך שלא לגופה, וחידושו הוא שאף שאין בו לורך חייב, על מליחות דבר חבול נטול נשמה), הרי הפי קילקול הוא המלאכה, וע"כ למה שיהיה בזה גדר לגבי מתעסק, ול"ל לר"ש אין הגדר למלאכת חובל ומבעיר חייב אף שלא לצורך, ומשום שהשיבה תורה תולדת הדבר המוגמר אף שאין הוא לורך אלא סם בו, אלא שגדר המלאכה הוא במה שיש בעשם המליחות לנטילת נשמה ובריפה גדר מלאכה. וכיון שאין שייך בזה גדר למלאכת מחשבת שאינו לקיום בהכרח, שאמרה תורה שבזה עשם נטילת הנשמה ובריפה היא התולדה, והרי זה כמו נהנה בחלבים ועריות.

דין מילה שלא בזמנה - דחיית שבת במילה ובגדר זמן המצוה

(וביתר ביאור ליש להקשות ללרש"י למאן דלריך האי לא לריך האי, ות"ל ליתא לדשמואל אלא לר' יהושע, אלא ס"ל מתעסק פטור אלא ממלאכת מחשבת, ות"כ עדיין יש להקשות לר"ת אלא ס"ל דילפינן ממלאכת מחשבת, ואין שייכות בין פטור למתעסק לדין מקלקל, ואלא בחדא מחתא מחתינהו, ול"ל דבתכוון לזה ועשה בזה לפילו לר"ת הוא משום מלאכת מחשבת, דהא ס"ל לר"ת דליכא פטור זה לגבי ידיעת איסור, וזה ביאור המשך הגמ'. וע"ש. ובדש"י כתב דשוגג חיירי שנתכוון לזה, אלא שחשב שנולד בשבת, ובשה דהרי יש לתלות זה במח' תני ובבא, דבזה תני ס"ל לחייב, ואף לאחר פטור למלאכת מחשבת, ולרבא פטור אף לאחר מלאכת מחשבת, והנה רבא פוטר אף בחשב שהוא רשות לאחרת, ולכאורה זה ממש כאן, היינו, שנתכוון לזריקה, ונתכוון לזריקת מרבע, אלא שטעה בידיעת מהו המקום שזורק בו, ואמאי לר"ת חייב, ואמאי לריך לסברה דלבר מצוה, ול"ל שאין גדר לחייב יום השמיני את השבת, גדר בילוד, אלא הוא ספירה מעת שנולד לקיים בזמן זה מצווה למילה, וע"כ אין שייך בזה מתעסק כלל.)

ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה

גדר מעשה מלאכה שיש במהלכו משמעות בתוצאה - חיוב כמהלך ולית ביה מתעסק

ואפשר לזה הגדר אף לר"י, והיינו, דבמלאכות שיש בעשם תהליך העשייה משמעות לגבי התוצאה כמבעיר וחובל ומבשל, יש למצוא המלאכה בתרבעה חלקים. האחד, הוא התהליך. והשני, הוא הדבר המוגמר. והשלישי, הוא משמעות הדבר המוגמר כלורך לאדם. והרביעי, הוא מה משמעות התהליך כנגרך לדבר אחר. ונמלא גדר מלאכה שאינה לריכה לגופה בחלק השלישי, דר"ש בעי לה, ולר"י לא בעינן לה ודי ברביעי, שהוא משמעות ברשאון להחשיב את השני. ופטור למקלקל הוא בחלק השני, ולכ"ע, אלא לר"ש יש לפטור אותו גם משום לשיתא לחלק השלישי, שהוא כאמור גדר בחלק השני, ובשריפה ליתא לשני משום מקלקל, ולשיתא לשלישי כנ"ל, אלא רק לרשאון. ולר"י שהחלק הרביעי מועיל לחייב, אם השני אינו מקלקל, גם מה שחשבה תורה לליכא מקלקל בחובל ומבעיר, אין זה אלא בהלטרף

הרביעי שהוא גדר ברשות. ולכ״ע לריכא לרביעי, והיינו, שלין מתעות לוכך ביחס לרשות, הרי שחייבה תורה על הרשות לבד.

ובזה חלקו בגדר הלימוד מקריפת בת כהן ומילה, דלכ״ע שלין מועיל הגדר הרביעי, שהוא חסידות ברשות לגבי השני, ממילא יש ללמוד שלין לוכך בשני. לבל לכ״י שיש בזה גדר הרי שלפסר שע״י הרביעי יהיה גדר ברשות להחשיב השני.

וא״ת מה יועיל להחשיב השני כיון שלינו מלאכה, היא גופה מנע לך, והיינו, לומר לכ״ע מקום סברת לילית במלאכה שלינה לריכה לגופה. לבל לכ״ע לליתא להאי סברה שפיר קלמר, ומכל זה נלמד לדכ״ע עיקר גדר מה שיש לחייב בחובל, הוא מקום החלק הרשות, והיינו, נטילת הנשמה והקריפה שהוא התהליך, והוא המחייב. ות״כ יש לומר דלפ לכ״י ולפ לכ״ע, כיון שזה גדר המלאכה, וכמ״ש לין בזה גדר למלאכת מחשבת, דלפ לכ״י לין מועיל לריך לעפרה במקלקל. על כן לכ״ע לא יהיה פטור למלאכת מחשבת בזה.

במה שהקשו ברישא מדברי ר״י ולא מר״ש רש״ש - חיוב במין אחד משום אבד מלקט מליבו במחשבת קיום

והנה אחר זה שלמו בגמ׳ מר׳ יהודה, והנה מה שלא שלמו מכ״ם ורס״ק מקום שהיה להעמיד דבריהם רק לגבי ידיעת האיסור שאחר מעשה, ולא בידיעת המלוות שבמעשה, וע״כ הבינו קודם דברי ר״י דליקט וליקט, דבזה ודאי לין לפטור מקום ידיעת איסור גרידא, אלא מקום מתעסק ומשמע דבאחד מינה, היינו, ענפים וענפים חייב, ומאחי הרי לין זה מלאכת מחשבת, וכדאמרן שלריך שתהיה המלאכה נחשבת להיעשות.

ותרצו באחד מלקט מליבו, וזה גדר במלאכת מחשבת, והיינו, דעד עתה לא בילרנו מה שייכות יש בין מחשבת המלאכה, היינו, שתיוולר, לבין המעשה כגורם לה, שבזה יש לפטור מקום מתעסק.

וזה לאמרו לר״ח סבר לאחר לין שייכות, אלא שבלרך כלל בנתכוון לזה ועשה זה, בשני מינים ממילא ליתא למחשבה, והיינו, שאחר ביקש לעשות המלאכה, והיינו, שהיה חפץ בקיומה, ובזה לי לגדר מלאכת מחשבת, היינו, מחשבת הקיום, אבל לר׳ יהושע בעינן לבקשתו, וזה מחשבת הקיום הנלרכת לעשייה, ובעינן למחשבתו, היינו, מחשבת הקיום הנלרכת לגרימת המעשה.

משמעות קיום בקשתו במלאכת מחשבת - גדר רצון האדם בעשיית המלאכה שיש בה מחשבה

והיינו, זה פשוט אלא לייני במי שרק רלה בענפים, ולא חשב לוקטם, אלין לומר כלל שיהיה זה גדר במעשה, ולא היה לר״ח לחייב לפילו זה, אלא ודאי בקשה המחוברה היא בקשה שע״י מעשה, היינו, שהתכוון ללקוט ענפים, והועילה בקשה זו שיעשה מעשה, והיא סיבת פעולתו. ואף כשהתכוון ללקוט התאנים היה זה קיום לבקשת המעשה, אלא זה לבד אינו מועיל, שהרי בישר לזו ועשה זו, ואכן לא עשה זו אלא מה שבישר. והרי יש כאן תולדה המבוקשת ע״י מעשה שנפעל לשמה, רק שהוא לא כוון לשמה.

ובזה ר״ח מחייב ור״י פוטר, והיינו, שהלריך ר״י שיהיה תולדה המבוקשת ע״י מעשה שנפעל לשמה, והמחושבת ע״י כוון המעשה לשמה, וגדר זה בתולדה הוא במעשה, היינו, דלכ״ח לריך שיהיה המעשה נפעל לבקשת התולדה שילאה. ולכ״י לריך שיהיה המעשה נפעל ומכוון לתולדה שילאה.

ומחלוקתם בלימוד לאסר חטא בה, לחטא המלובר ליירי המעשה, ומה שקראו חטא כמו לא יחטיא, היינו, שיש במעשה שלו חסרון, משום שהגיע לתולדה שאינה רלויה. וזה מיעטה תורה שחטא בה, היינו, שיהיה החטא בתולדה, ולא במעשה, וחסרון המחשבה לתולדה שילאה הינו נחשב שחטא בה, שחטא שלו בדבר אחר, ותולדתו דבר אחר לגבי מחשבה.

ביאור מחלוקתם בילפותא דאשר חטא בה - חטא בתוצאה המבוקשת ולא במעשה עצמו באבד מלקט

וביאור הדבר לר״י שהקפילה תורה שלא בירר מלילות האיסור בעשיית מעשיו המכוונים והמחושבים, והיינו, שיש בזה ליעותא גדולה יותר שבישר וחישב הדבר המסויים ולא בירר לישורו, יותר ממי שלא חישב, וגדר פטור חטאת באבד מלקט מליבו הוא מקום שהוא מעשה גרוע שעושה בלא מחשבה (ולאמנם יתכן

שיש בזה קפידא כללית, אבל לא ניחא לעבירה מסויימת, והיינו, בה).

אבל ר"ת סבר לכיון דבין כה וכה הוי איסור, הרי שמעשה שלו יש בו חטאת, והיה להיזהר, אלא שאין להחשיב כמלאכה דבר שלא בקש בקיומו, וממילא אין במעשה למלאכה שלא בקש בקיומה גדר מעשה מלאכה.

מחלוקת ר"י ורש"ש באבד מלקט מליבו בשם אחד - בגדר שם מלאכה המתקיים בבקשתו לר"ש

והנה יש לנו לדון בגדר זה לר"י ולר"ש לשיטתן לעיל דמשמע שמניהם סברו לגבי שם מלאכה די בבקשתו. והנה גדר בקשתו כאן ובשונה מענפים וענפים הוא רק במה שיש להחשיבם כשונים מחמת עצמם, ולר"י לסבר שגדר מלאכה לגבי הדבר המוגמר הוא במה שנחשב צורך כללי ניחא, אבל לר"ש לסבר שגדר מלאכה בדבר המוגמר הוא בשיהא לצורך של העושה הרי שאין גדר בליקוט אלא מה שהוא צורך לאכילה, ותימה מה יש לפטור משום שלא נעשתה מחשבתו, והיינו, שהרי כשעשה המעשה ידע שעושה ליקוט, שלא"כ היה לפוטרו משום לבני ובנה, והרי ידע שאלו תאנים, ואין ליקוט תאנים אלא לצורך אכילה, ומדוע יש לפטור משום מחשבה, היינו, מחשבת תאנים, והרי אין במחשבת תאנים אחרת מענבים שהוא לצורך אכילתו.

ונראה דבאמת גם זה סברת ר"ש, ובזה לא היה לר"י לשוב ולחלוק, וע"כ כשתלתה הגמ' סיבת חלוקת ר"י תלתה בדש"ס, והיינו, שאלו סבר מלאכה שאינה לריכה לגופה פטור, וא"כ למה לחמר שתי שמות, היינו, ענבים ותאנים, אין זה אלא משום להוא לחמר בחבד מלקט מליבו, ומשמע לסבר לבנתחוון לזה ועשה זה פטור משום מתעסק, ור"י סבר לחייב, ותירלה הגמ' לר"י ורש"ש חלקו בחבד מקלט מליבו בשם אחד.

סימן י

דבר שאין מתכוין

א. בירור ביסוד מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכוין

במח' ר"י ור"ש בהנאה הבאה לאדם בע"כ - הנאה שאינה באה דרך מעשה

הנה בענין מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכוין, מלתנו בגמ' (פסחים כה:) לחלקו לחצי ורבא בהנאה הבאה לו לאדם בעל כורחו אם מותרת או אסורה, ותח"כ תלתה הגמ' מחלוקתם במח' ר"י ור"ש דר"י סבר לאו תלוי בכוונה ור"ש סבר לתלוי בכוונה.

והנה לכאורה עניין המשותף לזה ולמלאכת שבת ולכלאיים ולנזיר הוא, באם יש להחשיב את המעשה כמעשה של התולאה, והנה בהנאה הבאה לו לאדם בעל כורחו אין זה תועלת, ואפילו לא שוגג, שהרי מכניס עצמו לזה, וגם לא שייך לומר זה בלאפשר. וגם ממה שחלקו אם היא מותרת או לאו, משמע שיודע שעושה, ולשון בעל כורחו המורה כאן הוא שאין הנאתו בזה לרך מעשה המיועד להשיג הנאה זו.

בגדר חיוב מתעסק בחלבים ועריות שבן שנהנה - הנאת גרונו ומעיו בלא חסרון כוונה במעשה האבילה

והנה לבאר זה נקדים ביאור בהא לחמרו בגמ' דבחלבים ועריות אין פטור למתעסק משום שנהנה, ובגמ' משמע שאין הנאה החמורה בשכילה עצמה, היינו, שנהנה מטעמו, אלא במה שהוא נזון מאכילה זו, דהא חייבי אפילו שתחד לו בבית הבליעה. ולכאורה אין זה הנאת הפה, אלא רק הנאת הגרון או המעיים (וחלקו בזה ר' יוחנן וריש לקיש אי הוא משום הנאת גרונו או מעיו בחולין קז:) והנה אם לא חילקו אם לפשר לו או לא, והיינו, דאם אין ההנאה רק גדר במעשה, שלפ שיש לפוטרו משום שאין זה מעשה אלא מתעסק, וע"ז אמרו שאין חסרון כוונה במעשה לאכילה משום הנאה שיש בה, והיינו, לכיון שאין אכילה נחשבת אכילה אלא במה שהיא ממלאת גרונו או מעיו, אין במעשה האכילה עצמה חסרון למתעסק.

בגדר פטור דמתעסק בחטאת - אין נחשב שעשה מעשה בדבר האסור כלל בשגגתו

וביתר ביאור שפטור למתעסק אינו בשגגת האיסור, אלא במה שאין נחשב מעשה שעשה לאסור, כיון שלא נתכוון לעשות מעשה בדבר האסור, ויש בזה חסרון לפילו לגבי שוגג שהרי אין שוגג חייב אלא משום שהיה לו להיזהר ממעשה איסור ולבדר אם תאיכה זו לאסורה ומתחייב על אי שמירת מעשיו, אבל במתעסק אין נחשב שעשה המעשה בתאיכה זו. וע"כ לא שייך לחייבו שהרי לף אם היה רולה להיזהר, והיה יודע שתאיכה זו לאסורה, לא היה מועיל לו הילייעה לגבי התעסקות זו.

אבל באכילת חלבים וביאת ערווה אין המעשה לאסור אלא משום הנאה לאית ביה, שהרי לא נשתנה מעשה ביאה ואכילה המותר מהאסור, אלא במה שהבדר עצמו לאסור, ויהיה גדר האיסור שהנאת אלו לאסורה, וע"כ יהיה לאסור מעשה שמביא להנאת אלו, וחיוב חטאת לשוגג, היינו, במה שהיה לו להיזהר שלא יהנה מאיסור.

וא"כ אין גדר מה שנחשב המעשה כמעשה איסור אלא בהנאה, והרי לגבי הנאה אין

לחלק לס מתעסק לו לס, שזה גדר במעשה, משום שע"י כוונה יש לעשות מעשה בדבר זה לו לחכר, לבל בהנאה לין שייך כוונה, שתמיד ההנאה הוא מגוף הדבר בין יכוון ובין לס[א].

ב. ביאור מח' ר"י ור"ש

חילוק גדר קול מראה וריח מאכילה - אין לקיחת הנאה בלא מעשה המיועד להשגתה

אבל בדבר שאין בו מעשה כהרחה ושמיעה ולאיה שאין נחשב שהוא עושה מעשה בדבר יותר ממה שהדבר עושה בו, לס יחשב לקיחת הנאה אלא במעשה, וכיון שכאן אין הוא עושה המעשה בשביל זה, אין זה לקיחת הנאה. ומה שאין נחשב עשס מה שבא למקום ההנאה דבר שאין מתכוין לר"י, שהרי אין לס לאדם לכאן לונס עשייה לעומת מי עשייה, משום שאין להחשיב עשייה שלו בלקיחת הנאה בלי שיחשב שהנאה שלו היא הנאה, והיינו, לכיון שעשס מה שנחשב הנאה הוא רק בדבר עלמו, וכמו בחתיכת חלב שהיא לסורה גס מבלי שיאכלנה שהרי ליסור שלה הוא מחמת זהות עלמה, וע"כ מעשה בה אין לריך אלא לכוונת מעשה שלו, אבל בהנאה כיון שהיא נולרת רק ע"י מה שיש מי שנהנה, לס לס יחשב הנאה מחמת חסרון חיבור עס מי שנהנה, גס מעשה שלה לס יחשב לקיחת הנאה. וע"כ לס שייך לומר שלא יעשה משום להוי לבר שאין מתכוין לר"י, ואין בבעל כורחו סיבה לחיוב כמו בפסיק ריש[ב].

ובזה יש לבאר גדר פטור דרך הנאתן, וזיעה בעלמא, דהנה מלאנו למשיחת שמן בוסר לס הוה כדרך הנאתו, משום שאלא התבשל ויצא שמנו בבית הבד. וזה תמוה שהרי אין הנאה זו לריכה לבישול, ומ"כ ואלו חשיב הנאה, והרי בוסר חשיב ערלה, ומ"כ הרי נהנה מבר האסור בהנאה. וכן יש לאמול בזיעה דולאי האי זיעה חשיבא דבר אסור שהרי מצטרפת לאכילת איסור, ונהנה מאיסור, ואיך יהיה תלוי ההנאה עלמה בדרך המלאת הדבר.

בגדר פטור דרך הנאתן וזיעה בעלמא - גדר חפצא דאיסורא דהנאת דבר תלוי בדרך שנהנים ממנו

וביאור זה הוא כמה שאמרנו בחילוק אכילה מהנאה, דכמו שיש לגבי המעשה לאכילה והנאה הבלל גדר, משום שאכילה היא מעשה אלס בדבר, והנאה היא מעשה בשניהס, כך לגבי הדבר הנאסר יש הבלל, דכיון שאין הנאה מעשה לאלס בחפץ, גס מה שנחשב הדבר דבר אסור בהנאה, אין הוא בגדר הדבר לבד (ולאוגמא בערלה מה שהוא פרי לשלוש שניס), אלא ביחס להנאה ואין הנאה אלא באלס. וע"כ יהיה תלוי בדרך שאנשים נהניס, ומאחר שאין דרך לנשים להנות מדבר זה אלא כשהוא בצורה מסויימת, וממילא הוי זה הגדר כמו חפצא לאיסורא למעשה.

הנאה במקום שנאמר בו אכילה - זיעה בעלמא אינה חפצא דאיסורא אף לענין אכילה עצמה

ובזה נחלקו, לס גדר זה שייך רק במקום שלא נאמר בו אכילה, אלא יש לומר דכיון שלגבי אכילה הרי גדר חפצא לאיסורא הוא בחפץ לבד, ומ"כ יחשב חפצא לאיסורא אף לגבי הנאה, או דאף במקום שנאמר אכילה כיון שרק נהנה, לא חשיבא חפצא לאיסורא לגבי הנאה, אבל בזיעה בעלמא אפילו למאן דאמר דבמקום שנאמר אכילה גס חפצא לאיסורא להנאה הוא כאכילה, זיעה אין חשיב חפצא לאיסורא אפילו לענין אכילה.

(ויש לברך לזה מה דחשיב חמץ בפסח איסור הנאה אף לס יצא מתורת אכילה לאדם, ולפני פסח בטל ממנו דין חמץ, שלא רצו לאכילת כלב, שעדיין יחשב חמץ, ואף שיש לומר דזה להוה זיעה בעלמא, והוא משום שאין איסור הנאה לחמץ שייך לאיסור הנאה שבו.)

סדר השיטות בדבר שאין מתכוין - חילוקי אביי ורבא באפשר ולא קא מכוין ולהיפך

ועכ"פ הנה מוסכם לבני הש"ד דבאפשר ולא קא מכוין לר"י אסור, ובלא באפשר

א. וע"כ היה לחייב בשבת, דגדר מעשה איסור דשבת הוא משום מלאכה שיוצאת ממנו, וכיון שלגבי תוצאה אין שייך מתעסק, היה לחייב אפילו במתעסק, דזה כמו הנאה דאכילה וביאה, אלא שמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאף שלא שייך כוונה בתוצאה, מחשבה שייך, וגדר מחשבה הוא מה שרוצה בתוצאה שתהיה לו, והרי כמ"ש אין בדעת האדם משמעות לגבי עצם מציאות התוצאה, ובהכרח שהוא גדר במעשה, וע"כ יהיה שייך פטור דמתעסק אף לגבי שבת, אבל אין שייכות בזה להנאה שאין מלאכה אלא היפך הנאה, שיעמוד הדבר לעצמו כדבר מוגמר, וביתר ביאור יש לומר שהרי לא אסרה תורה רק מלאכה, ואף שנלמד מלאכות רבות מן המשכן עדיין גדר המעשה האסור משותף לכולם שנאסר לעשות מלאכה

וקא מכוין לר"ש אסור, ובלא אפשר ולא קמכוין שרי לכולי עלמא, ובאפשר וקא מכוין לכולי עלמא אוסר, ונחלקו לא"ד בתרא בדעת ר"י בלא אפשר וקא מכוין, ללאביי ר"י מתיר, ולרבא ר"י אוסר. ולא"ד קמא בדעת ר"ש באפשר ולא קמכוין, ללאביי ר"ש מתיר, ולרבא ר"ש אוסר.

גדר כוונה בהרגשת ההנאה גופה - אין שייך משצל"ג או פסיק רישא אלא בהתקרבות לאיסור

והנה לכאורה מח' לר"י ור"ש היא בכוונה וכבר ממרנו שגדר כוונה כאן, היינו, לתוצאה ובהנאה, היינו, מה שהוא עצמו נהנה מדבר זה, וכבר ממרנו שבמה שנהנה אין זה גדר מעשה וכוונה כלל, שכיון שנהנה הרי התוצאה האסורה נעשית, ואם לא נהנה אין כלל איסור, וכיון שדבר זה הוא בעצמו אין שייך אינה לריכה לגופה או לא פסיק רישא (ובכלל שאין למצוא גדר פסיק רישא בתוצאה, שאם נעשית הרי נתגלה להוה פסיק רישא, ובהכרח להוא גדר במעשה, והיינו, דלי הוה בפסיק רישא, אין מעמעות לכוונה), דבמתכוון אין היתר דלא הוה פסיק רישא ואינה לריכה לגופה.

ועיקר גדר כוונה הוא כמו שנתבאר שמי שרוצה להגיע למקום מסויים מכוון הליכתו לשם, וכן ביחס לכוונה במעשה שהשיבותו הוא מחמת התוצאה. אבל אין גדר זה ביחס לדבר שבו נעשה המעשה, שזה גדר של מתעסק, והיינו, שאין גדר אינו מתכוון שגרירת דבר עושה חבירו, שגם זה לא שייך שלא יהיה פסיק רישא. אלא כוונה האמורה כאן היא במה שמכוון לעתו בהרגשת ההנאה, וע"כ בדלא אפשר לו להיבדל מההנאה יהיה הכוונה שחביב הוא לו, ובאפשר לו יהיה הכוונה להתקבב, ואף שאין ההליכה למקום שיבוא לו הנאה חלק מהאיסור, שהרי הולך לעורך דבר אחר, אבל כיון שאפשר לו בדרך אחרת יש כוונה במעשה שעושה, שהוא מתקרב לדבר ההנאה, וגדר קירבה אף הוא כמו שאמרנו נודע מהגדרת מעשה לקיחת הנאה, כגורם חיבור בין שני דברים, היינו, הרגשתו, ודבר האיסור. תול"נ.

סימן יא

שנים שעשאוה

א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה

ואם נפק לחת תחטוא בשגגה מעם המרץ בעשתה לחת ממצות ד׳ לשק לש תעשינה ולשם.

דיני פטור וחיוב הנלמדים מפרשת חטאת - עיקר ומניח, זה וזה יכולין, ואינן יכולין במעשה סתם

הנה מלשנו בפסוק זה לינים הנוגעים לחיוב חטאת במלאכות שבת בכמה מנפין, ללמדנו מזה לין זה עיקר וזה מניח פטור, ולמדנו בזה יכול וזה יכול להוה מח׳ ר״מ ור״י, ובזה לינו יכול וזה לינו יכול להוה מח׳ ר״י ור״ש, ומלבד זה מלשנו דזה יכול וזה לינו יכול כ״ע מודו לחייב זה ליכול, וזה לליבו יכול פטור להוה מסייע, וכן מלשנו שלמדו מזה לחייב רק מי שעשה כולה ולש מקלתה, ויש לחלק גדרי מח׳ זו, וכמש״כ לעיל דלינים שנלמדו בפרשת חטאת, גדרם הוא במעשה סתם ולש ביחס לשם מלאכה לחית ביה.

והנה בזה עיקר וזה מניח הרי שכל לחד עשה חלק מן המלאכה, וכתבו בתוס׳ לגבי שלש מלאכות כמו כתיבה, מי כתב לחד לות לחת וכתב שני לות שניה, לין לריך פסוק חלש רק להועלה לליכת להועלה והכנסה בחד, והו״ש ללחייב, לפילו ליכת הנחה, והיינו, למלאכת הועלה לין היש כשלש מלאכות שיש בעשיית חלק מהם חסרון בשיעור המלאכה, וזה חסרון במלאכת מחשבת שלין רלוי להיחשב בפחות מכשיעור, וכיון לכתיבה ועוד מלאכות לין בהם חלש ילירת הדבר המוגמר (בכתיבה היינו, הדבר

גדר עשייה דעיקר ומניח - חילוקה מכתיבה שתוצאת המעשה הוי דבר מוגמר בפני עצמו

הכתוב) הרי שוולשי לבכתיבת לות לחת נגמר המלאכה ללות לחת, ות״כ מלי ללש מחייב ללש ע״י לות שניה, הוא משום חסרון בחשיבות התועלה להחשיב מעשה כזה כמלאכה.

והנה מלשנו להכליל פטור דזה יכול וזה יכול יחל עם שלש מלאכות, כגון בכותב שלחזו הקולמוס יחל, וכיון לפשוט הוא ללין גדל בכתיבה, בלחיזת הקולמוס, ללינו חלק ממלאכת כתיבה, אלא חלק ממעשה כתיבה המסויים, הרי שלין זה גדל במלאכה מסויימת, אלא בגדלי מעשה, והיינו, שתועלה זו המסורה שנעשית ע״י שניס לין חיישים עליה, ומהא דר״מ מחייב לפילו בזה, משמע דר״מ סבר לפילו בכתיבה יהיה חייב, ות״כ מה לפוטר בזה עוקר וזה מניח לין מחמת שנעשו ע״י שניס, אלא מחמת שלש עשה לחד מהם מלאכה שלמה, וממה ללש לריך פסוק לכתב לחד לות לחת ושני לות שניה לף לר״מ, משמע שהוא נילון נפרל, והיינו, דבכתיבה לף שע״י שניהם נעשה מלאכה, לין זה חשוב לגרפס, משל״כ בהועלה דזה עוקר וזה מניח שהיה הו״ש לחייבם.

פטור שנים שעשאוה בשאר מלאכות – אחזו קולמוס בכותב ומח׳ ר״מ ורחב׳ בזה יכול

וביאור זה בהקדם מה שכתבנו לשלני מלאכת הועלה משלש מלאכות, שהיא מעשה שש שינוי מצב שש חפץ, היינו, שחשיבות המלאכה היא בשינוי, ולא בחיזה מעלה שיש

הרצאה כמעשה שינוי מצב של חפץ - עשיית מלאכה בשני מעשים אינה חסרון בעצם איסור המלאכה

בלחד מהמלבים (וכמו בבורר), ולי"כ כיון שחייבה תורה על מלאכה זו, בהכרח לכל המעשה נחשב למעשה לחד.

ותהיה משמעות הנ"ל נוגעת בנידונים החמורים, בזה עשה הולשה בחלי שיעור וזה בחלי שיעור פטור, לף שיחיל שעשאם אין לריך שיעשה במעשה לחד, שהרי בכחיבה אין שייכות בין כחיבה לאות לחת לכחיבה לשנית, וכן בהולשה הולילו חלי שיעור וחזר והולילו עוד חלי שיעור חייב, שלין חלי שיעור חשרון במעשה לולו בתולשה, שלו נחשב בזו מעשה מלאכה, כיון שלין הוא מביא לתולשה חשובה, לחשרון זה הוא בלחם שמעשה בעל תולשה כזו לינו חשוב לו כמלאכה, וכיון שבשה"כ עשה תולשה חשובה, הרי שלף מעשה שעשה בחלי השיעור הוא חשוב בגלל התולשה הסופית, ויחשבו שני מעשיו למלאכה לחת, ולם לכן הרי שלין עשייתי מלאכה בשני מעשים חשרון בשם מלאכה, ות"כ לפילו מעשה בחלי שיעור נחשב מעשה, וע"כ לם השלים לשיעור חשוב חייב, לפילו שלין כל השיעור נעשה על ידו, וכמו בהשלים לות לחת בספר, כי גדר שיעור הוא גדר בחשיבות המעשה להיחשב כמלאכה, והרי חלי מעשה כזה חשיב כמלאכה וחייב.

ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה

פטור זה עוקר וזה מניח - עקירה והנחה במשמעות הוצאה שלמה

וא"כ פטור לבזה עוקר וזה מניח לין הוא פטור לחלי מעשה כגדר בעשם המלאכה שלו נעשית ע"י לחד מהם, והיינו, שלין עקירה לבד חשיבה מלאכה וכן הנחה לבד, שלו שהיה לנו לומר שכיון שנעשתה מלאכה מבין שניהם יתחייבו, והיינו, שלף שכל לחד עשה חלי מעשה, הרי יש במעשה חשיבות שהוא חלק ממלאכה.

והנה בתוס' כתב שלו נשלמה מלאכה על העוקר, כיון שלו נשלמה מלאכה על ידו, לבל ברש"י משמע שגדר הפטור הוא משום שזה עשה חלי וזה עשה חלי, והיינו, שבשלמת לולי המיעוט הו"א לשניהם יתחייבו, והיינו, לכמו שלמרנו לעיל זה פטור לחלי מעשה, כי יש בעוקר לבד כל גדר ההולשה וההכנסה, וכן מלאנו לחלי עקר להעביר מזווית לזווית הוא חשרון בעקירה, והיינו, שיש בעקירה עלמה גדר שהיא הולשה, וכן במניח יש גדר שהוא מניח חפץ שנעקר מרשות לחרת, וע"כ לין חשרון בכל חלי מעשה מה שהוא חלק ממלאכה, והיה לחייב שניהם. וע"ז לתת הפסוק לפטור משום שלריך שיהיה מעשה שלו בכל המלאכה.

וזה שכתב רש"י לליכא חד למסייע בכולה. והיינו שהיה לתקלק בלשון מסייע כמן שכתב, דיקשה הא בגמ' לקמן כתבו לתף לר"מ מסייע פטור, למסייע לין בו ממש, והיינו, שפטור למסייע הוא גדר במעשה, שלין זה מעשה, לבל בזה עוקר וזה מניח כיון שבמעשה שכן עשה יש משמעות מלאכה, הרי שכבר לין חשרון במעשה להחשיב המלאכה כנעשית על ידו, חלא לאמרה תורה לריך שכל המלאכה תהיה נעשית על ידו, ולא רק חלקה.

וא"כ שם היה מסייע כבר היה מתחייב שיש לו מעשה בכל המלאכה, לבל גדר פטור להעושה כולה ולא העושה מקלתה, לין פטור משום חשרון בעשיית המלאכה חלא במעשה, לכיון לזה וזה יכולים הרי שיש חשרון בגרימה להמעשה, והיינו, לתף שלין חשרון במלאכות שבת במה שלין נגרמות ע"י מעשהו לבד (וכמו בזורה לרוח מסייעתו וחייב), לבל כלן הרי יש חשרון בעשם המעשה שלין הוא רק סיוע, והיינו, שגדר גרימה למלאכות שבת לין הוא גדר שיהיה התולשה שלו, שהרי לין בתולשה חשיבות מה שהיה שלו או של לחר, חלא גדר גרימה הוא ע"מ שיהיה שייכות בין מעשה שלו ליצירת התולשה, וע"כ לי בסיוע שהוא שהיה גרימה שלינה מחייבת התולשה, והיינו, שזה גדר בתולשה.

דקדוק לישנא דרש"י דליכא דמסייע בכולה - חסרון בגרימת המעשה ולא בשם המלאכה שנעשית

וביתר ביאור גדר זה שהוא החילוק בין דיני נזיקין לדיני שבת, שבנזיקין החיוב הוא במה שנחסר חבירו ממון על ידו, וכיון שלין לחייב לדם על חסרון ממון חבירו לבד, שלין

חילוק דיני שבת מדיני נזיקין - אי שביתה בתוצאה המגדירה מעשה וגדר חיוב אינו יבול לר"י

הוא שומר שיהיה לו חיוב להעמיל לחבירו ממון זה, הרי בהכרח שגדר החיוב הוא במה שנחשב שלקח ממון חבירו, וזה יהיה ע"י שהממון ילכו, ולפ שבהיזק אין הממון נלכו אלא הוא נאבד, צריך שיהיה המעשה כאילו לקח הממון ואיבדו, וגדר מעשה זה הוא פעולה בממון, היינו, שיהיה המצב האבוד נעשה על ידו, וההבדל בין מעשה לחוסר שמירה ומעשה ללקיחה הוא במה שהוא יהיה הגורם היחיל למצב הנ"ל, וע"כ במקרה שהמצב נעשה גם ע"י דבר אחר יש לפוטרו, אבל בדיני שבת אין גדר התולדה אלא בחשיבות המעשה, היינו, להחשיב מעשה שלו כמלאכה. וע"כ לפ שתהיה התולדה ע"י דבר אחר, אם לא יהיה גרימת הדבר האחר נחשב בלהגדיר את המעשה הכולל כמלאכה שלו אין לפוטרו.

וכיון שכן אין חסרון בעשה זה שמעשה המלאכה נעשה גם ע"י דבר אחר, וע"כ אם יש לומר שהמעשה שלו הוא מעשה מלאכה, יש לחייבו אפילו אם הוא רק מסייע, אלא שבאינו יכול אין נחשב מעשה שלו כמלאכה. אלא שמ"כ יש להקשות כיון שבאינו יכול אין נחשב מעשה שלו מלאכה, למה יתחייב לר"י, וע"ז אמר רש"י שכיון שבניהם אין יכולים הרי שכך הוא לכך עשית מעשה זה, וגם המסייע יתחייב כאמור, אבל בזה שהשני יכול הרי שאין במעשהו שם מלאכה.

וזה ברור, והא פשיטא לכל המקרים הנ"ל חייבי שמעשה המסויים שעושים, שניהם גורמים, והיינו, שולאי שאם אחד מהם יחדל מלעשות יבטל השני להגביל את פעולתו, ומ"כ אין הבדל בעשם גרימת המעשה, וולאי שאף בזה יכול וזה אינו אין היכול עושה מעשה לבדו, והמעשה בלורתו נגרם גם ע"י השני.

ביאור בשקו"ט דגמרא בפטור שנים - חילוק גרימת המעשה בפועל מחשיבות המעשה ביצירת המלאכה

ומה לתלו הכא גדר המעשה המסויים במעשה אפשרי, הוא משום דאין אנו בוחים לדון בעשם גרימת המעשה, אלא במה שנחשב הגרימה כמעשה ביחס לעשיית מלאכה, וע"כ לא יהיה החיבות עשיית המעשה בפועל, אלא בגדר מה שהמעשה חשוב ביצירת המלאכה, וזה גדר בכל אחד לבדו אם נחשב מעשהו מעשה מלאכה.

וע"כ אם יחשב שכל אחד עשה חצי מלאכה ולאי שאין לחייבו, וזה אין צריך פשוט נוסף על מה לכתיב כל העושה מלאכה, שרק מי שעשה מלאכה חייב, ואין חצי מלאכה נחשבת למלאכה, ואין זה נחשב אפילו חצי שיעור.

העברה שתי אמות ושתי אמות - פטור עוקר ומניח אינו במלאכה עצמה אלא בגדרי מעשה

וכן להא לגבי העברה ד"ת ברה"כ, פשיטא אלא יעביר זה ב' אמות וזה ב' אמות אין זה כלום, ומה שאנו לניס הכא הוא משום שזה העוקר וזה המניח אין זה גדר במלאכה עצמה, שהרי הונחה מאליה גם פטור אף שאין שם אחר, אלא זה גדר רק במעשה, היינו, שלא נחשב המוציא בלי להניח לו לעקור כעושה מעשה הולאה, ולכאורה זה גם מוכרח מעצם מה לעוקר ומניח הם בחני מעשים, והיינו, שאין זה מעשה אחוך, אלא זה גדר במה שנחשב ההולאה נעשית, ולא מאליה, היינו, שלולי ההנחה אין נחשבת יציאת החפץ אחת, אלא כאילו היה חפץ זה כאן ועתה הוא כאן, ואין מלאכת הולאה אלא בחפץ שהיה בפנים, היינו, שיש משמעות במה שהוא בחוץ זה שלפני כן היה בפנים, וע"ז היה אפשר לומר, שהרי ע"י השני נחשב שחפץ זה שלפני כן היה בפנים יצא, וכן להיפך, וכמו שכתבנו זה שייך רק במלאכת הולאה שהיא גדר מעשה דאינו מצב, וכיון שכך יש להחשיב אף מעשה שגורם חצי מהמלאכה כמעשה מלאכה (וכמו בזורה ורוח מסייעתו).

ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה

מיעוט פרשת חטאת בעוקר ומניח - אין היחיד מתחייב בחטאת ע"י מעשה שנעשה ע"י חבירו

ומילא בזה עוקר וזה מניח אי לאו דלאיתא לקרא היה לחייב שניהם, והיינו, לכל חד הוה כרוח מסייעתו לגבי חיבך, וגדר הלימוד דיחיל ולא שניים, היינו, ממה שאמרה תורה שגדר חטא שלו, הוא בעשייה שלו, אין זה גדר בפטור משום שניס שעשאוה, היינו, שיש חסרון בעשם זה שיש אחר שעושה עימו, זה אינו פטור בחד, וגם אין שייך שיהיה בזה הבדל בין יכול ולא יכול, אלא הרי זה כמראה מקום בגדר החיוב שבריך שיעשה ע"י אחר.

ופטור לזה עוקר וזה מניח הוא בגדר המעשה
גו לף עשייתי המלאכה היא חלק מהחטאת, וזה הרי גדר בכל עבירות שחייב עליהם חטאת, ואין לזה שייכות עם מעשה מלאכה, והיינו, שאין היחיד מתחייב ע"י מעשה חבירו, וכיון שבלי הנחת או עקירת חבירו לא היה מתחייב אין עשייתו מחייבתו, שאין זה מעשה המחייב חטאת.

לימוד מיעוטי הנ"ל הוו היחס לחטאת היחיד - יחיד שעשה בהוראת ב"ד ופטור זה עוקר וזה מניח

וראה ללימוד זה אינו אלא ביחס לעשיית היחיד, שעשייתו מחייבתו, והיינו, שלימדה תורה שאין חייב חטאת אלא בעשייה שיש בה חטא היחיד, וזה גדר מה שיש ללמוד מפסוק זה גם יחיד שעשה בהוראת ב"ד, היינו, שזה גדר בחטאת הכתה ע"י יחיד, שלא בתה אלא אותו חטא שעשה בעשייה שלו, ויש בזה גם (כדי לימוד) מיעוט יחיד שעשה בהוראת ב"ד, לגדר פטורו משום מה שאין החטא עשייה שלו לבד, שהרי החטא הוא בשגגת הלב ובעשייה, וכשנאמר שע"י עשייה חטא בשגגה, היינו, שעשייה שלו היא בעקבות מה ששגג, וכיון שכך הורו ב"ד הרי שאין זה עשייה שלו לבד, אלא חלק מכלל עשיות להוראת ב"ד. וכן לגבי פטור לזה עוקר וזה מניח לכיון שמעשה זה אינו אלא ע"י אחר אין חשיב עשיה שלו, והיינו, שהיה לכתוב ואם נפש תחטא בשגגה בעשות וכו'.

חילוק זעוז"מ משנים שהוציאו יחד - ביאור דברי רש"י שאין דרך לעשותו בשנים ביחס למלאכה

אבל בשנים שהולילו יחד, היינו, שעקרו והניחו, וים לכל אחד עשיית מעשה בכל המלאכה, כיון שכמו שאמרנו אין פטור לשנים שעשאוה מקום שנעשה בשנים, אלא מקום חסרון שיש בכל אחד במעשה שנעשה ע"י שנים, אלא לילפינן לה ממה לכתב בלשון יחיד, וים בזה הגדרה של מעשה של אחד לעומת שנים, דהא במעשה המסויים הרי תמיד כל אחד חשיב אינו יכול, כלאמרינן בתום' לחייבי שאוחזין את הדבר בצורה שהוא נסמך על שניהם, ומ"כ לא יהיה נפק"מ למעשה זה במה שיכול לבד, אלא הוא גדר במעשה לאחד. וכתב ברש"י שגדר החסרון לזה וזה יכולים מקום שאין דרך לעשותו בשנים, ולכאורה לפי מה שאמרנו, היינו, פירושו שכיון שהאחד יכול לעשותו לבדו, הרי שיש במה שהשני מסייע גירוע בחלק עשייתו, והיינו, שכיון שדרך לעשות זה בחד, הרי שגדר מעשה להאי מלאכה לגבי חד הוא בעשיית כולו, וכיון שחלקו נעשה ע"י אחר הרי אלא עשה מעשה הגורם למלאכה.

ד. ביאור דברי רש"י בזיוז"י דאין דרך בשנים

בירור בדברי רש"י דאין דרך לעשותו בשנים - אמאי מחייבינן בזה יכול וזה אינו יכול

אך זה קשה שהרי בזה יכול וזה אינו יכול, חייב זה שיכול לכולי עלמא, והרי גם הכא לגבי אין דרך לעשות מלאכה זו בשנים, ומאי נפק"מ, לחיוב הוי רק מסייע, לזה רק סיבה לפוטרו, ולא לחיוב זה שיכול. ובאמת לעיקר דברי רש"י ל"ב, לכיון לאיתא לזה יכול וזה אינו יכול בהכרח לגדר יכול הוא ביחס לשני אלא, ולא ביחס לכל העולם, ומ"כ אין זה שייך לדרך עשיית המעשה שולאי אינו נקבע ע"י שני אלה ויכולותם.

וע"כ נראה דולאי אין כוונת רש"י במה שאמר אין דרך, כמו שאר אין דרך למסכתין, אלא כוונתו ביחס לשני אלה, ומ"כ יקשה ביותר אמאי מחייבינן בזה יכול וזה אינו את מי שיכול, ואיפכא מסתברא דבהאי ליכול איכא חסרון לאין לדרכו בכך ויש לפוטרו, ובהאי לאין יכול הרי לדרכו בכך ויש לחייבו.

גדר מעשה באחד לעומת שנים - מעשה מלאכה אין בו מעלה לגורם יחיד

וע"כ נראה להכי פירושו, להנה הרי הפסוק לשייך בחיוב חטאת לאחד, וקרא יתירה לכתיב הכא מתייחס לגדר מעשה האחד לעומת מעשה לשנים, וכיון לכמו שאמרנו אין חסרון לגבי מלאכה במה שאין העושה הגורם היחיד, או המספיק לתולאה, לעיקר גדר מלאכה הוא מלאכת מחשבת, היינו, שיש בתולאה היולאת יותר ממה שגרם המעשה (וכמו מה שעיעור מלאכה הוא גרוגרת ופחות מכאן פטור, לף אלא יהיה שינוי מעשה לצורך תוספת העיעור הנ"ל, וכו'), ואין המעשה אלא חלק ממחשבת תולאה, ובהכרח לאין מעלה בחד על שנים מה שבאחד הוא הגורם היחיד ושנים אינו.

וא"כ הלכך לדוכתן שהגדר הוא בשניהם יחד, וזה קשה כנ"ל להרי אין זה בין בשנים אלא בשחל, ולמאן דמחייב, שניהם חייבים חטאת נפרדת.

ונראה לומר שאיסור עשיית מלאכה בשבת, היינו, מאי לכתיב לא תעשה כל מלאכה יש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא כמה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על החלש (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שתש יהיה שיש לה משמעות אלא החלש, אלא הוא גדר בעשיית החלש מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שבניגוד המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה, ולא"כ לגבי פטור לשניים שעשאוה יהיה גדר המעשה הפטור מה שבשניים אין זה אי שביתה, וכיון לאיתעבדא מלאכה מבינייהו הרי שהיה לחייבם, שתולדה זו שחשובה מלאכה מגדירה את מעשיהם כאי שביתה, ואם מלאנו גדר פטור למעשה בקרא, הרי שיהיה זה לפי מה שהוא פחות אי שביתה בשנים מבאחד, והוא שע"י שגם השני עושה המעשה נחשב אחד פחות לא שובת, והיינו, לכיון לאיתעבדא מלאכה מבינייהו ממילא מוכרח שהיה במעשיהם חוסר שביתה, וכיון שאין חוסר השביתה גדר בכמות המעשה, הרי שיש לחייב שניהם, אלא שבתו.

גדר איסור לא תעשה כל מלאכה - התוצאה מגדירה מעשיהם כאי שביתה וגדר המיעוט דשנים שעשאוה

ובזה אין למצוא חסרון במעשה לשנים מבאחד לגבי חד אלא במה שאין המלאכה שנעשית רלוויה לשנים, היינו, שאין היא תשובה

חסרון מעשה שאינו ראוי לשנים - חילוק עושה מקצתה מזה עוקר וזה מניח שאינו אלא חציה

היה שיעשוה שני לגמרי, וע"כ כל אחד מהשנים לא נחשב אלא שבת ע"י עשייתו מלאכה זו, והנה גדר זה קלוהו בגמ' עושה מקלקלה ולא עושה את כולה, ואין זה לוותו הגדר כמו זה עוקר וזה מניח, שזה אינו גדר למקלקלה אלא חליה, והיינו, דזה עוקר וזה מניח הרי המלאכה עלמה חלוקה, שהרי מלאכת הולאה עשויה משני מעשים, והוא עשה רק אחד מהם, וזה חליה. לך שניהם שהיו מוחזים וכו' הרי יש לכל אחד חלק בכל המלאכה, ואין למצוא חילוקה אלא משום שנעשית ע"י שנים, היינו, לתולדת המלאכה מגדירה את המעשה המשותף הנ"ל כמלאכה, אלא כיון שאין לחייב אחד אלא על מה שעשה, הרי שעשה רק קלת מהמלאכה.

ועתה נשוב לגדר זה יכול וזה יכול במה שכתב רש"י שיש בזה חסרון מה שאין לרכס לעשות זאת בשנים, וכמו שכתבנו זה תלוי בשני אלה לווקא, דגדר הפטור הוא מה שאין נחשב אלא שבתו בעשייה זו, ע"י שאין מלאכה זו חשובה שתהיה רלויה להיעשות ע"י שני אלו, והיינו, שנמצא כאן שני גדרים למה שבפועל שניהם עושים את הדבר יחד, היינו, שאם יעזוב עתה אחד מהם יהיה הדבר נופל מיד השני, הוא מה שמגדיר את המלאכה כנעשית ע"י שנים, אך גדר אי שביתה שיש שבעשייתם ע"י שנעשית המלאכה הוא גדר שני ואינו תלוי במעשה בפועל, כיון שהוא גדר בחיוב כל אחד בנפרד, והיינו, שאין במה שבפועל עושים יחד ואין אחד עושה לבד סיבה לומר שאין מעשה האחד אי שביתה, לכיון לאיתעבדא מלאכה מבינייהו הרי שהיה במעשהו אי שביתה.

גדר זה יכול וזה יכול – חילוק בגדר מעשה הנעשה בשנים ממשמעות אי שביתה דכל אחד

ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה

ובביאור זה יש להקדים מה שיש לחלק בין עשיית מלאכה ע"י כוח אחר, לבין ע"י חלש אחר, להא זורה ורוח מסייעתו ולהי שלף מה שעשתה הרוח נחשב מעשה שלו לגיכך לזורה בלא זה, וגדלו הוא לכיון שמלאכת מחשבת אסרה תורה הרי שלף כוח שלו אינו נחשב מעשה מלאכה, אלא משום שיש בו כוונת עשיה למלאכה, וע"כ לף מעשה הרוח לף שהיא כוח אחר כיון שיש בה כוונה שלו למלאכה חייב, והיינו, שיש במעשה שני חלקים, האחד, הוא כוחו, והשני, הוא הכוונה.

חילוק בעשה ורוח מסייעתו משנים שעשאוה – בזוהר"מ די בכוונתו אך באדם אחר צריך גם כוונתו

ואמנם שונה כוחו מכוח הרוח, שאינה ממנו, אך הרי אין מעשה הרוח בזריתה אלא ע"י שכיוון התבוננה בלופן שהרוח תועיל לזריה ע"י הגבהת התבוננה ופיזורה, וע"כ נחשב שלף מעשה הרוח שלו, שזה גדר מעשה מלאכה.

לך בלשם לחד הרי לין לי בכוונתו, ולריך שגם הלשם החחד יכוון לת מעשהו למלחכה, ול"כ יש כלן שתי כוונות בכל לחד, כוונת המעשה למלחכה, וכוונת מעשה שלו שיפעל עם השני למלחכה. ול"כ החסרון בשנים שעשאוה הוא מה שלין לי בכוונת החחד ליצירת המלחכה (ובפרט ליכושלמי ללף בהולחה ליכח לחיובי בדוח מסייעתו).

דעת ר"מ בחילוק הנ"ל משנים ומועח"מ - דבריו בוחו הוי בכל המעשה ודי בכוונתו כמו בזור"מ

ודעת ר"מ שלמנס לין זה כזורה וכוח מסייעתו, כיון שלריך לכוונת החחד, לך זה חיסרון רק במקרה כמו זורה שלין לו שייכות עם המעשה הלורך כוונה, היינו, שלין לו שייכות בכוח שעושה הרוח חלא רק בכיוונה, וכן בזה עוקר וזה מניח שלין לו שייכות עם כוח המעשה להנחה, ולין לי בכוונת עקירתו להנחה, וזה עשה מלחכה שלמה, לך בשנים שהיו לוחזים כיון שיש לו כוח בכל המעשה, וממילא גם במעשה חבירו, לי בכוונתו ולין זה שנייס חלא כל לחד לחוד.

דעת ר"י בחילוק זה וזה יכול מאינו יכול - חלוחם יוצרת מעשה אחד משא"כ ביכולים שעושים בנפרד

ודעת ר"י ללין לי בזה, וכיון שלא יעשה המעשה בלי כוונת השני הרי שנחשב שעשאוה שנים, חלא לדעתו שלין חסרון בעשאוה שנים, לס יהיה זה מעשה לחד של שניהם, והיינו, לכיון ששניהם מתכוונים למעשה לחד, הרי שיש לכל לחד שייכות עם כוונת השני, לכיון שלף לשני לא לי בכוונת מעשהו לבד, חלא הוא לריך לכוונת הרלשון, הרי שיש לרלשון שייכות גם עם כוונת השני, וכל לחד חייב לעלמו. לך לס היגם לריכים זה לזה ויכול כל לחד לעשות המעשה לבד, הרי שלין זה מעשה לחד, ללין לרלשון שייכות עם כוונת השני, ול"כ הרי כל לחד עושה לת מעשהו בנפרד, וביחס למלחכה זו נחשב שעשה רק מקלתה וזה נתמעט לפטור.

דעת ר"ש בפטור שנים שעשאוה - צורך בכוונת השני פוטר וחילוקו מאחד יכול ושני אינו

ודעת ר"ש לשנים שעשאוה פטורים, והיינו, לכל שלריך לכוונת השני הרי נחשב שלין זה מעשה שלו לבד, וכמו שכתבנו ללין זה כזורה וכוח מסייעתו, לכיון ללריכים לכוונת כוח השני הרי שלין לי בכוונת החחד, ולין מלחכה זו נעשית ע"י כוונת לחד חלא ע"י כוונת שנים, ולין מתחייב חלא יחיל ולא שנים. לך לס יהיה לחד יכול והשני לא יכול שלין הרשות לריך לכוונת השני, הרי שנחשב מעשה שלו לבד, ולין זה מעשה של שנים.

ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה

שייכות גדר מסייע דטומאה לשבת - טומאת מדרס מגדירה מעמידיה כדריסה ומלאכה מגדירה המעשה כאי-שבירתה

והנה בילוד שייכות גדר מסייע לטומלה כלן, הוא בהקדם מה שכתבנו, שולחי לכל היני התורה השייכים במעשה לין גדר במה שזה יכול לבד לס לא היה זה, לכיון שעשוהו יחד הרי זה מעשה של שניהם בשווה, חלא לכלן כיון שלין גדר המעשה החסור, חלא במה שהוא לי שבירתה, וזה ע"י מה שהוא עושה מלחכה, והיינו, שלין החיסור חלא בלי שבירתה, ולי שבירתה נחשב ע"י שעושה מלחכה, וכמו בזורה וכוח מסייעתו שנחשב שזרייתו והכוח יחד עושים מלחכה, וע"כ מעשה זרייתו לבד נחשב ללי שבירתה.

וזה לחרו בגמרל לכן מלחנו בענין מדרס, היינו, ללין זה גדר מעמיד דזב לו שנדרס ע"י הזב, חלא מה שהזב דורס עליו, ומה שמעמיד לריסה זו נחשב כמדרס הזב, והנל השווה שבהם שלין גדר המעשה כגורס הוא שם המעשה, חלא המעשה עלמו מוגדר ע"י התולחה, והיינו לכמו שחשיבות המלחכה מגדירה לת המעשה כלי שבירתה, כך טומלת הזב מגדירה לת מעמידיה כמדרס.

ראיית הגמ' מדין שיעור זיבה וטביחה - שיעור חשיבות תוצאה המגדיר המעשה כטביחה וכאי שבירתה

ובזה יבולר הוכחת הגמ' ללין לריך שיעור לזה ושיעור לזה, מהא ללין לריך שיעור זיבה לזה ושיעור זיבה לזה, לכמו לשיעור גרוגרת הוא חשיבות המלחכה, כך שיעור זיבה הוא חשיבות הטומלה, וכן הוא לגבי טביחה, וכמו שכתבנו בתום' לליכא בכפל, לגדר כפל לין בו משמעות מלבד גדלו הממוני של הקרן, לך טביחה לין הוא גדר ממוני ולין בטביחה יותר מסתם ליבול ביחס לממון שבו, ול"כ לין גדר מה שטבחו גדר ממוני, חלא דלין לרבעה וחמיסה מגדיל לת מעשיהם כטביחה וכו'.

מה שלא נסתפקו בגמ' אלא בו"יוז"י לר"מ - חילוק בין מעשה שיש בו כדי חיוב נפרד באחד מבשנים

והנה מה שלא נסתפקה הגמ' אלא בזה יכול וזה יכול לעשות כ"מ, ולא בזמ"י וזמ"י לכ"י הוא כמ"ש לעיל בשעת כ"מ אין גדר המעשה המחייב כל אחד שייך אחד לבני, וכל אחד חייב על מעשהו בנפרד, שמין הוא לריך לחלק המעשה של חבירו. וע"כ היה להסתפק שנעשרך המעשה מלאכה לכל אחד בנפרד, אבל לכ"י בזמ"י וזמ"י הרי גדר המעשה הוא בשניהם יחד, אלא לעשות כ"י לעכ"פ כל אחד חייב על מעשה כזה, וא"כ ולמי שמין לריך שיעור לכל אחד.

ז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח

חסרון זה עוקר וזה מניח - חסרון עשה מקצתה וחסרון דעביד פלגא לר"י ולר"מ

והנה אחר כל זה נראה לבאר גדר פטור דזה עוקר וזה מניח, דאיתא בירה תרתי לריעותא, האחד, מה לעביד האי לא עביד האי, דאף מי נימא דאין פטור דשנים שעשאוה וכר"י, ויש להחשיב זה כמעשה אחד של שנים, הרי יש לפטור משום שעשה כל אחד רק מקלתה ולא עשה כולה. ואף לר"מ לריכא לפטורא דעשה מקלתה אין זה אלא במקום דסייע בכולה, אבל הכא זה עביד פלגא וזה עביד פלגא, אבל לר"ש אין לריך לכל זה, דכיון שליתא למלאכה אלא ע"י שניהם פטור מ"מ.

דקדוק לשון הברייתא ברייש מסכתין - גורם התוצאה ומבטל השביתה כשני גדרים במלאכת מחשבת

ונראה זה דקדוק דברי הגמרא בריש מסכתין בברייתא דרבי להביאו לגבי פטור דזה עוקר וזה מניח גם אין להעושה מקלתה וגם אין לשנים ועשו אותה וגם לאין לשנים ועשאוה.

והנה בגמרא משמע דאין חיוב יכולים לר"י קשור לפטור להעושה מקלתה, דהגמ' הביאה אין שנים שהיו וכו' ואחר כך ר"י אומר את כל האין מחדש ומחלק בין לא יכולים ליכולים, ומשמע דלא יכול הוא סיבה לחיוב, ואי ליכא פטורין, ואהא קאי ר"ש דאע"פ שלא יכול פטור, ומשמע שחולק לגמרי להעושה ומקלתה, ואומר דלכך נאמר בעשאוה שנים וכו'. ובברייתא יש שינוי לשון בדר"מ מחייב ור"י אומר חייבין ופטורים.

והמעשה האסור אין בו משמעות כגורם התולדה, וזה גדר מלאכת מחשבת[א].

ונראה ע"פ מש"כ לאין גדר הפטור בכל הני לר"ש כגדר ר"י, וכן לר"מ, דלר"מ ליכא לפטורא דעשה מקלתה, ויותר מזה מלאנו דגדר חיוב זה יכול וזה יכול לר"מ הוא משום כל אחד בנפרד דיש בתולדת המלאכה להחשיב מעשה שלו כמעשה מלאכה, והוכיחו דלא לריכא לשיעור לזה ולזה ממטה דזב, ומשמע לאין בגדר חיוב זה שייכות לאין חטאת.

והיינו, שהרי קרא דחטאת לא חייבי דווקא בשיעור שבת, ובהכרח לאין גדר הפטור במלאכה אלא במעשה ככלל, והיינו, דאף למעשה מלאכה יש בו גדרים נפרדים, כמלאכת מחשבת וכו', אך יש שיתוף בגדרי המעשה הנוגעים לחיוב חטאת בין כל חייבי חטאות, וכמו שכתבנו גדר מעשה מלאכה הוא גדר במה שהוא מבטל שביתה, היינו, שתולדה שנעשית יש בה להגדיר את העושה אותה כמבטל שביתה, וכיון שאין במעשה עלמו גדר חיסור אלא בתולדתו, ואין בתולדה אלא מה שהיא גדר במעשה, הרי שיש כאן שני גדרי מעשה, לאין המעשה כמחשיב את העושה כגורם התולדה בלותו הגדר עם המעשה האסור, לגדר המעשה המחשיב את העושה כגורם התולדה, אין בו משמעות חיסור,

גדר מעשה שבת לגבי חיוב חטאת - מיעוט שנים אינו בגרימת התוצאה אלא בחצי מעשה האסור

וא"כ הרי שגדר מעשה שבת במה שיש להשוותו לשאר חיסורים ולגבי חטאת,

---

א. ודמי לדין שיעור מלאכה דילפינן שיעור גרוגרת מדין מלאכת מחשבת, והיינו, דאין שיעורו כשיעור דאכילת איסור, דשיעור דאכילת איסור הוא גדר במעשה האסור, היינו, שיחשב כאכילה שהיא המעשה האסור, אבל בשיעור דגרוגרת אין לזה שייכות עם גדר המעשה כאסור אלא זה שיעור בתוצאה, וזה ברור, שהרי לית לן למימר דגרוגרת היא שיעור מעשה דקוצר ובורר וכו', אלא הוא גדר בתוצאה חשובה, ואין גדר דתוצאה חשובה לגבי המעשה, אלא ביחס למה שיחשב עשיה של מלאכה, וע"כ לא יהיה שיעור בדבר הראוי לשימוש אלא בדבר הראוי להכנה.

אין זה מעשה הגורם, אלא מעשה האיסור למי שבידה. ובזה נמצא גדר לאחר בשנים שעשו מעשה איסורים בשני מובנים, האחד, במה שתולמת המעשה עומדת לעצמה. והשני, שהאיסור הוא המעשה עצמו ולא גרימת התולדה.

ועי"כ יהיה מיעוט לשנים לגבי חטאת לא ביחס למעשה כגרימת התולדה, היינו, מה שאין הוא הגורם לתולדה לבד, אלא למעשה עצמו להוא האיסור, וע"כ לא יהיה חסרון במה שיהיו שנים חייבים על תולדה אחת, ושנאמר שלא עשה כל אחד אלא חצי תולדה, אלא במה שיחשב המעשה שעשה חצי מעשה.

ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה

חילוק גדר מעשה דאחד משנים שאינו גרימה - תוצאת המלאכה מחשיבה מעשה כל אחד כמעשה איסור

וביתר ביאור לכיון שאין גדר במעשה האסור גדר גרימה, הרי שאין הגדרתו כאסור נבחנת לפי חלקו במה שגרם, אלא במה שעשה, וכיון שכן הרי שנמצא שני גדרים לפשריים במעשה לאחד שהוא חלק מעשים, או באחי מעשה לאסור, או בחלק מועט במעשה האסור.

ושתי גדרים אלו לא שייכים במעשים שאינם בגדר זה, היינו, לכמו שנתבאר גדר הנחשב מעשה לאסור הוא בחשיבות התולדה להגדיר המעשה, דבמעשים שגדרם גרימת תולדה לאסורה, אם יהיה מעשה שנים בזה לאחר זה, הרי אין במעשה הראשון גדר גרימה כלל, שכיון שבשנגמרה גרימתו לא נעשתה התולדה, אין לה שם גרימה כלל, ואם יעשו שניהם מעשה יחד הגורם לתולדה אחת, יהיה זה תלוי בשם שפשר לחלק התולדה לשנים שיחשב שכל אחד עשה אחד.

אך במעשה שאין גדר תולדה שלו אלא בהחשבתו כמעשה לאסור, הרי שיש גדר בכל המעשה כמעשה לאיסור לאחד, מחמת התולדה שהחשיבה המעשה כאסור, וע"כ יהיה גדר מעשה לכל אחד מעשה לאסור. וע"כ יש בחשיבות התולדה למלאכת הולדה להחשיב זה עוקר וזה מניח כמעשה אחד לאסור, וממילא להחשיב כל אחד כעשה מעשה איסור, וכן בשנים שהוציאו בנחשב מעשה שניהם יחד כמעשה לאסור, וממילא כל אחד חשוב שעשה מעשה האסור.

גדר פטור מקרא דאחטאת בכוחו דאחד במעשה - מיעוט פעולת אחד ולא שנים בסיבת המעשה

אך הנה גדר לפטור מקרא לחטאת הרי אינו נוגע לגדרו המיוחד של מעשה מלאכה, וע"כ גם מיעוט שנתמעט אינו נוגע לגדר זה, והיינו, דאמנם אין המיעוט לגבי מלאכת שבת אלא בגדר מעשה שלה, אבל מיעוט לאחד ולא שנים שנים הוא גדר בכוח המעשה, וכאמור שאמנם אין גדר האיסור בשבת גדר גרימה, אך החלוקה בין אחד לשנים אכן נוגע לכוחם במעשה, והיינו, לכמו דבאיסורים שגדר מעשה שלהם הוא גרימה, היינו, מה שהתולדה נעשית מכוחו, גדר העושה בגרימה הוא מה שכוח פעולתו הוא סיבה מספקת לגרימת התולדה, כך לגבי שבת גדר העושה במעשה הוא מה שכוח פעולתו הוא סיבה למעשה.

חילוק גדר מעשה דעושה בגרימה מגדרו בכח דמעשה - שייבות דין שנים שעשאוה אף בזורה ורוח מסייעתו

והנה הבללנו בין גדר מעשה כגרימה, שאם אין מצטרפת בכוח אלא כסיבה מספקת, אך כמו שכתבנו כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התולדה, אין לזרך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעשה גרימה לתולדה, אך בכוח למעשה עצמו, מצטרפת כוח לאחד הוא במה שנחשב המעשה לשלו, ולדוגמא דדין שנים שעשו יהיה שייך לף בזורה ורוח מסייעתו, והיינו, דאף שאין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל אחד בגדר כוחו בזרייה לבדה.

יסוד החסרון בזה עוקר ומניח - הוצאה מורכבת משני מעשים והמיעוט ממעט חצי כח המעשה

ועתה יבואר מה שיש בזה עוקר וזה מניח יותר סיבה להיכלל במיעוט דקרא הנוגע לכח העושה במעשה, והיינו, דכמש"ת אין מלאכת הולדה כאחד מלאכות, שמעשה דהולדה כיון שגדרו שינוי ממצב לאחד למצב שני, הרי ששייך לחלק את המעשה לשתי כוחות, וכמו שכתב תוס' דאין שייך זה בכתיבה, שאין שתי אותיות גדר אחי מעשה, אלא זה שני מעשים חלוקים, ואף שבאחד יש בהם יחד להחשיב את המעשה הכולל כמלאכה, אין גדר חלוק במעשה עצמו, שאפשר שיעשה זה במעשה אחד שיכתוב שניהם בכוח אחד. אך בהולדה כיון שהיא עשויה

מצני מעצים, הרי שגדל שלה כמעשה לחם הוא מעשה עם שני כותות, וכיוון שכך לא נמלא שמיעטה תורה לחם ולא שניים יהיה המיעוט במעשה כזה שיש להגדיל את כח כל לחם כחצי כח המעשה, שיש בזה חסרון בכל לחם שאין לומר עליו שעשה את המעשה, ולפ שכמו שלמדנו בזורה וכוח מסייעתו מלמדנו שאין חסרון במה שאין כוחו עושה כל המעשה ומשום שאין שם מעשה על כוח הרוח ואין זה חלק ממעשה האסור, וכלעיל.

וזה גדל מה שחייב בזה יכול וזה אינו יכול, ולפ לשם לומר לכל חד לא הוי רק מסייע, והיינו, שאין חסרון למסייע בגדל כח, דזה כל משמעות כח שהוא מסייע, אלא חסרון למסייע הוא במה שאינו נחשב חלק ממעשה האסור, ואין עליו שם מעשה כלל, והיינו, לכיון שגדל מעשה האסור במה שהוא לי שביתה תלוי בחשיבות התולדה כמלאכה, ויש גדל בתולדה להגדיל המעשה, הרי שאין מעשה שנעשה ע"י סיוע נחשב חלק מהמעשה כשיש כח חשוב ממנו, והיינו, לכמו שלמדנו הרי אין לפטור לו לחייב חד מקום לחיוב, ובהכרח שאין גדל מסייע לאין בו ממש גורם שיהיה חשני חייב, אלא הפירוש הוא למה שהשני פטור הוא מוכיח שאין כוח שלו נחשב חלק מהמעשה, וגדל המעשה הוא רק במעשה של הראשון, ול"כ הרי נחשב שעשה כל המעשה האסור, ואין השני אלא כרוח מסייעתו ודזה לא נחלקו.

חיוב בזה יכול וזה אינו - מסייע אין בו ממש והוא דמעשה ראשון נחשב אכל המעשה

ומעתה יבואר גדל מחלוקת רכ"י ורכ"ק, והיינו, להרי גם בשניהם יכולים, וגם בשניהם אין יכולים אין גדל מעשה שלהם אלא מסייע כמו לגבי זב, אלא שאין גדל מסייע במעשה למלאכה פטור בעושה, אלא במה למעשה נפעל ממנו חשיב כמעשה למלאכה. ול"כ כיון שאיתעדא מלאכה מבינייהו יש להגדיל איזה מעשה כמעשה להאי מלאכה, וכיון שאין להעדיף זה מזה, יש להחשיב שניהם בגדל מעשה המלאכה, ואין מסייע חסרון.

מחלוקת ר"י ור"ש בזא"י וזא"י - אין להעדיף כח דאיזה חד ושניהם חשיבי כעושי המלאכה

וזה לכיך לומר לף לכ"מ לכתב רש"י לאי הוה מסייע חד בכל המלאכה דזה עוקר וזה מניח היה חייב, ויתכן דזה לף לם יהיה סיוע זה באינו יכול לעומת יכול, כי חסרון דכ"מ אין הוא מקום להוי מסייע, אלא מקום להוי חלי מעשה להאי לא עדיד האי, אבל אי הוה חד מסייע לאידך פלגא יש להחשיב מעשהו כרוח מסייעתו, וכמו בכל זורק, ויש לחלק.

ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים

ועכ"פ כיון שליכא לפטורי מקום מסייע, וכיון שגדל הפטור בגדרי מעשה, היינו, שאין נחשב כח שעשה להגדיל זה מעשה האסור כמעשה שלו, וכיון שגדל הפטור הוא בחד ובלי סייכות לאידך, הרי שיש למצוא במעשה של שנים שני חסרונות, או במה שאין כוחו פועל כל המעשה, וזה חסרון במה שנחשב כל המעשה שלו, או במה שאין די בכוח שפעל לעצות המעשה,וזה חסרון בכל חלק מהמעשה שיחשב שלו.

שני חסרונות במעשה של שנים - אין כוחו פועל בולו או אין די בכוחו לפעול

וגדר לשניהם יכולים הוא במה שאין כוחו פועל כל המעשה, לכיון שיכול, היינו, שיש בכוחו לפעול כל המעשה, הרי שיש לו שם עושה על כל המעשה, וכיון שעשה רק מקצת מהמעשה, יש בזה חסרון במה שנחשב שנעשה שלו. אבל אין זה חסרון במה שאין די בכוחו שפעל בפועל, שאין זה חסרון בכוחו אלא במה שנעשה ע"י שנים יחד.

וגדר לשניהם אין יכולים אינו חסרון במה שעשה מקצתה דזה גדל בכל המעשה, והרי אין בכוחו לעשות כולו, אלא שיכא חסרון בכוחו שאין בו די לפעול כל המעשה.

ולבאר יותר שני גדרים אלו, נקדים מה שיש לבאר מהו גדל כוח שפועל במעשה שיש בו להחשיב את המעשה כמעשה שלו, והיינו, לכמו שלמדנו הרי אין בגדרים אלו חסרון בהגדרת מעשה דחד כמעשה אסור, היינו, מעשה שיש בו משמעות דאי שביתה, אלא הם חסרון בגדל המעשה עצמו שיחשב שנעשה מכח זה, והיינו, שאנו מחשיבים את המעשה עצמו כמו תולדה, וכיון דאיכא בהאי תולדה

הבחנה בין שני גדרי כח - כח הפועל בכל המעשה מול כח הנבחן בכל חלק

חסרון שנעשית ע"י שנים, היינו, מה שכח לחל הוא רק חלק מגורמי המעשה, יש בזה שני חלקים, החל, במעשה כולו. והשני, בכל חלק מהמעשה.

והחלק הראשון הוא זה גדר בכח עצמו, שלא בגדר מעשה השלם, דהרי אין מקטעות בכח הפועל בכל המעשה, שכל רגע ורגע יש להחשיבו ככח נפרד, והיינו, מה שנחשב המעשה של השלם, כיון שנעשה מכח שלו, וכיון שכך יש לחשב זה ביחס לשלם, היינו, מה נחשב לשלם מעשה שלו, וכיון שיש בכוחו לעשות המעשה כולו, הרי שלא עשה שלא מקצתו.

אבל גדר החלק השני, היינו, כל חלק מהמעשה, אין זה גדר בשלם שלא בכח, ואין משמעותו ביחס לכלל המעשה, שאין זה מגדרי כח, שלא כל חלק נבחן לעצמו וביחס להיותו כח הפעולה.

וא"כ יבואר לכאן לגי"י גדר המיעוט הוא ביחס לשלם, ומה שיחשב מעשה שלו, הרי שאין חסרון באין יכולים מה שאין בכח לעשות כל חלק מהמעשה, לאין זה גדר בשלם. אבל לר"ש להמיעוט הוא ביחס לכח עצמו, בהכרח לפיכוקו הוא שיש חסרון בכח שאינו רשוי לעשות את המעשה לבדו, ואין זה גדר בכלל המעשה, וזה שאמר בעשותה, היינו, שאין זה מיעוט לגבי נפש אחת, שלא המיעוט הוא ביחס למעשה שלה, היינו, גדר כח שלה במעשה, ובזה לא יועיל מה שנחשב המעשה לשלם בכל העשייה משום שדרכו בכך, כיון דיש מיעוט בכח, ואין כח שלו נחשב להגדיר המעשה.

מחלוקת ר"י ור"ש במיעוט מיעוט באדם לעומת מיעוט בבח עצמו גבי מלאכת שבת

ונמצא גדר מעשה מלאכה לר"ש כך, להתולדה החשובה מגדירה את המעשה כשלם, והמעשה החסור כולו, וכח שפועל במעשה זה, מגדיר את חלקי המעשה כשל השלם, והשלם מגדיר את המעשה כולו כאחד.

ואחר כל זה נראה לדקדק לשון הפסוק לכתיב נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה, להנה מיעוט לנפש, אין זה מיעוט במעשה לשנים, רק להפסוק ליירי לחטוא לאחד, והיינו, שאין חטאת הנ"ל נאמר על כל יחיד ויחיד, ואין לחייב שתי נפשות בחטאת אחת ומיעוט לאחת הוא מיעוט לנפש, היינו, לאין חטוא שלה חלק מחטוא לשנים. ומילות מעם הארץ הבאים אחר תחטא בשגגה, לכאורה אין זה מקומם, לשם הוי מעם קאי לאחת, הוה ליה למימר אחת מעם הארץ, ומשמע להו קאי גם על תחטא בשגגה, והיינו, לנפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ שחטא, או שלא חטא. ומיעוט לבעשותה, היינו, בעשייה שלה להוה ליה למיכתב בעשות או בעשייתו. והנה לר"ש ולר"י ליכא שלושה מיעוטים הנ"ל, ולר"מ נפש אחת אין הס אלא מיעוט אחד, ואיכא תרי מיעוטים.

דקדוק לישנא דקרא בפרשת חטאת - נפש אחת, מעם הארץ, ובעשותה, כשלושה מיעוטים נפרדים

סימן יב

היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:)

א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא

מימרא דרבא בחילוק ארבעת המקרים - דיני העברת ד' אמות ברה"ר בעקירה, הנחה, והעברה

אמר רבה היתה לבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמל ונפלה לענין נזקין חייב לענין מרובעה דברים פטור לענין שבת מלאכת מחשבת לסרה תורה וכו', הכיר בה ושכחה ועמל ונפלה לענין נזקין חייב וכו', נתכוין לזרוק שתים וזרק מרובע לענין נזקין חייב לענין ד' דברים פטור לענין שבת מלאכת מחשבת בעינן וכו', נתכוין לזרוק מרובע וזרק שמנה לענין נזקין חייב לענין ד' דברים פטור לענין שבת בלאומר כל מקום שתרלה תנוח אין לי לא לא וכו'.

והנה הא למר רבה בשבת, היינו, לגבי מלאכת הולאה, או על כל פנים לפי לגבי מלאכת הולאה. ויש לנו להגדיר בזה את כל החלקים המחורים כאן. ולפני לנקט לעניין שבת מיירי בהעברה ד"א ברה"ר, ולגב ייהטוא יש למצוא במעשה להמעביר שלושה חלקים, עקירה, הנחה והעברה.

סדר ארבעת המקרים במימרא דרבא - הידיעה במעשה ובתוצאה ביחס לנזיקין וד' דברים

והנה יש להקיש בסדר בחינת המקרים וחסרון שיש למצוא בהם ביחס למעשה. ויובחן שבכל המקרים לא היה חסרון לכוחו, שולאי כוחו היה הגורם להמעשה מתחילה ועד סוף, ובשני המקרים הרחשונים לא היה כלל ידיעה בשעת מעשה בנוגע לעשיית המעשה המחייב, ואם נחייב במקרה הרחשון הרי בהכרח שגדר המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת כוחו, וזה מטעם שהכוונה המחייבת היא לי שמירת עלמו (וכיוון שגדר זה הוא גדר שלילי, יש ויועיל כוונה שיש בה שמירה וכמש"כ בתוס').

ובמקרה השני היה ידיעה בחלק מהמעשה שלא בשעת מעשה, ואם נחייב הוא משום הטעם הקודם, או משום שגדר המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת מעשיו, והכוונה המחייבת היא, לי שמירת מעשיו (וחלוקת הכתוב בגלות לרואה, שזו הגדרת מעשה ע"פ תוצאה, ומכה נפש בשגגה שזו הגדרת מעשה ע"פ כוונה, מוכיחה שגדר שגגה אינו ביחס לאיסור, או לתוצאה שנאסרה אלא ביחס למעשה, וע"כ נתמעט מזה גם לומד מותר).

ובמקרה השלישי היה ידיעה בכל המעשה, אך לא בתוצאה שנאסרה. ואם נחייב הוא מהטעמים המחורים, או משום שגדר המעשה המחייב הוא עשיית המעשה, והכוונה המחייבת היא מעשה לתוצאה (ובגלות כיון שגדר המעשה הוא לי שמירת מעשיו, וזה נתכוון למעשיו, ולא מכלל מעשים שאינם שמורים, צריך ריבוי לגלות).

ובמקרה הרביעי היה ידיעה בכל המעשה, אך לא בתוצאה המסויימת. ואם נחייב הוא מהטעמים המחורים, או משום שגדר המעשה המחייב הוא עשיית המעשה, והכוונה

המחייבת היא מעשה הגורם תוספת שנאסרה ומגלות הוא כלעיל, ובשבת יש דין גם בכוונה למעשה הגורם תוספת לצויה, ולא רק בכוונה למעשה הגורם תוספת, וע"כ אי לא אמר לא).

ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה

מימרא דרבא בחילוקי כוונת מעשה - חילוק כוונת המעשה מרצון התוצאה בנזיקין ובשבת וגזירת שמונה

ויש לפקפק לעיקר מימרת רבא הוי בחילוקי גדרים בכוונת מעשה, ולא רצון תוספת, לפיולו במקרה הרביעי לא הוצרך רבון שתנוח אלא בשופן שלילי, שאין לו בזה רצון משויים, וע"כ אין במעשה חסרון שלא ברצון[1].

ואף מה שהביאו לגבי אי אמר כל וכו', לא אתי אלא משום שבזה יהיה גדר במעשה דבעינן שיעשה שמונה, ומ"כ חסר בכוונת המעשה, וזה גדר מה שכתבו בתוס' לגבי פלוגתא דרשב"ג ורבנן, דלפי נתכוון להזיק יוצא, והיינו, שאין אין הוא חייב על המעשה משום גרימת התוספת, דכיון דנתכוון להזיק חייב על התוספת, גם בלי כוונת מעשה לפי היא מכוחו, ובזה לא מיירי כלאמרן.

בשאלת תוס' אמת' רבי וחכ' בנשמט הברזל - כוונת מעשה המחייב בנזיקין לעומת חסרון אי שמירה

וכן יש לבאר מה שאמר תוס' במת' רבי ורבנן בנשמט הברזל וכו', דבהא אין זה גדר בכוונת המעשה, אלא הוא גדר במה נתשב מי שמירה, וע"ז לא מיירי, וכולה מיירי בכוונת מעשה המחייב מיירי.

וזה פשר מה שכתבה הגמ' מת' רשב"ג ורבנן בכל המקרים, והיינו, דיש במת' שתי קצוות, דרבנן מחייבים אפילו בנתכוון למעשה אחר, ושתוספתו אחרת, וזו מחייבתו וזו אינה, שבזה יש נפק"מ לגבי מי שמירת כוחו, ומי שמירת מעשיו, ורשב"ג אלא מחייב על שיתכוון לשחתה, ויש בזה נפק"מ לנתכוון לשניים או שמונה, שהוא גדר במה שעושה המעשה את התוספת. וזה גם חילוק לנזיקין ול' לבריס.

שייכות שאמר מימרי דרבא להנ"ל – גדר מעשה היזק בכח הראוי להזיק וחובת שמירת ממון חבירו

ובזה יבואר שייכות המשך לבי רבה בגמ' שם בגדר מעשה המחייב בנזיקין, והיינו, לאחר שבילר שאין כלל גדר כוונה במעשה לטוב ולרע, בהכרח לגדר מעשה לנזיקין הוא כוחו הגורם לנזק, בילר שיש בנזיקין שני גדרים שאינם גדרי כוונה, אבל יש בהם גדרי מעשה יותר מסתם כוחו הגורם לנזק, וזה לגבי מנח תבירא, ולגבי פסוקי מפסיקי, והיינו, שהיה לחשוב לכיון שאין ליני כוונה במעשה נזיקין, ואף אין בהם ליני שוגג ואונס, היה לומר שאין כלל גדר במעשה היזק, טרם שהוזק אלא שאחר שהוזק אנו מבררים מכח מי הוזק, ובזה לאמר שני גדרים, האחד, שאין נחשב מעשה היזק אלא כמה שמזיק, היינו, שיעשה מעשה בדבר שעייך להזיקו. והשני, שאין נחשב כוחו מעשה היזק, אלא בכוח שיש בו כדי להזיק.

ושני גדרים אלו נובעים ממה שאין התוספת המסורה, היינו, סוף כוחו גדל בכוחו, אלא גדל בחסרון הבעלים. וע"כ יהיה משמעות בכוחו בגדר מה שניזוקו הבעלים, וכיון שאין בנזיקין גדל כוונה, בהכרח שגדר זה הוא כמה

א. וחילוק גדר כוונת המעשה מרצון תוצאתו מבואר בכמה מקומות, ומצאנו דאמרו אדם חייב בין אונס ובין רצון בין שוגג ובין מזיד, ויש שהביאו רש"י בענין אחר שזה לאו דווקא, ויבואר בחילוק הנ"ל דאכן במקומות בהם גדר האיסור הוא התוצאה בלבד כמו בחלבים ועריות אין אונס שהוא מזיד, דכיון שלא נעשה מרצונו אין שייך בזה מזיד (ושם הרי יש דין נהנה, ואין תלוי במעשה), אבל בנזיקין כיון שבאונס גמור פטור, בהכרח שגדר דמזיד ושוגג ואונס ורצון, הוא גדר בכוונת מעשה לתוצאה, וכיון דמעשה דנזיקין הוא עשייה שלא בכוונת שמירה מלהזיק, שייך כולם בנפרד, דאונס ורצון הוא ביחס לתוצאה, אך לא במשמעות היזק, ושוגג ומזיד הוא ביחס לתוצאה במשמעות היזק, אך לא התוצאה המסויימת, ואין זה בכבל שאר מקומות שהוא ביחס לעבירה, דזה אינו אלא במקום שחילק בין שוגג למזיד, אבל בנזיקין חייב אפילו תינוק וכן להיפך דאם היה אנוס על התוצאה עצמה, וכגון שאין במעשה שלו גדר שמירה מפני כזה תוצאה פטור, ומה שכתב תוס' בנתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע לאביי דמחייב אין זה קשה (לדעת רש"י שם), דלאביי אין זה משום שנחשב שעשה הארבע אלא משום שלא צריך לעשות הארבע, אלא דרבא סבר שהוא חסרון בכוונת התוצאה דזריקה דאיסורא, וזה נוגע לאיסור, ולחיוב חטאת, ופטור דמתעסק מחטאת, וזה לא איירי כאן כלל, כמו שלא פרטו אם נתכוון לרצוח וכו', אלא רק בכוונת המעשה.

שנחשב כוחו למזיק. ובזה יהיו שני נפק"מ לשי מנא תבירא תבר אין הוא מזיק, ושי לא היה לו להיפטר בשעה שנגמר כוחו אין הוא מזיק.

ובאמת שאין זה גדר בכוחו, אלא זה גדר בפועל, למזיק לפועל אין זה גדר ממונו שהוא נוגע להיתר שימוש וכו', אלא זה גדר מזיק המיוחד, וגדר זה הוא שישמור עצמו מלחסר ממון חבירו, ושני גדרים אלו כלולים בזה.

סימן יג

סיכום

סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת

דבר שאינו מתכוון

ונמצאנו כמה דינים בעשיית מלאכה בשבת, שאין שמיני מתכוון (שהוא אין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה אסור), להיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיר את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הגידון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו עניני פסיק רישיה להגדיל אותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא ע"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המלאותית מחשיבה אותו למלאכה רק הכוונה.

משאצל"ג

ועניין מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהוא אין בשבת הנלמד מהכתוב "מלאכת מחשבת", והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הרצון (ורצון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת ריצת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לחלק מלא שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נצרך.

מתעסק

וכמו"כ אין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא אין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), להיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעצם הבנת המלאותית הקיימת כשייך בו מלאכה, ע"פ שלעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

מקלקל

והנה נראה שמלאנו עוד חסרון שהוא מהלכה למלאכת מחשבת בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מלד הכוונה למעשה או לתולדה או בהבנת המלאותית, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני צרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני אינו ועשיית המעשה לכוונה השניה מגדיל את המעשה כמעשה אחר לגמרי וזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כלמינו בהלכות בורר ועוד.

וא"כ מלאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסוים (לשפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

רשויות

סוגיות

תוכן עניינים מפורט

בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי ..... רמט
א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב ..... רמט
ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי ..... רנא
ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת ..... רנא
ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר ..... רנג
ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו ..... רנד
ו. בדין אמלתרא ..... רנה
בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה ..... רנז
א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים ..... רנז
ב. מח' הטור ורבינו יואל ..... רנח
ג. סיכום חילוקי הדעות ..... רנט
מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים ..... רס
א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב ..... רס
ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה ..... רסא
ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה ..... רסב
ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו ..... רסג
סוגיא דרוחב מיעוט (ד:) ..... רסה
משך חקק (ה.) ..... רעה
מבוי שנפרץ (ו.) ..... רפב
מבוי עקום (ו.) ..... רפה
מבוי שצידו א' ארוך (ח:) ..... רפח
בין לחיים (ח:) ..... רצא

בגדרי רשויות ..... רצג
א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי ..... רצג
ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות ..... רצג
ג. ביאור גדר עירוב רה"ר ..... רצד
ד. ביאור גדר גזירת אתי לאחלופי ..... רצה
ה. ביסוד חילוק תיקון דלו"ק מדין מחיצה ..... רצו
ו. במשמעות מחיצות להיות גדר במקום ..... רצז
ז. חילוק העניינים בדברי הגמ' לפמשנ"ת ..... רצח
ח. ביאור יסוד חילוק גדרי רשויות דאורייתא ודרבנן ..... רצט
ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות ..... ש
י. במשמעות מחיצות להגדיר קרקע מקום ..... שא
יא. בגדר ג' מחיצות ..... שב
יב. בגדר מחיצה עצמה ..... שג
יג. בגדר קרקע מקום ..... שד
יד. הצ"ב בבריתא דיתר על כן ..... שו
טו. סוגיא דמעלות ומורדות דא"י ..... שז
טז. ביאור גדר שימוש הרבים ותנאיו ..... שח
יז. בגדר מקום רה"ר ..... שט
יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר ..... שיא
יט. גדר קרקע הראויה לשימוש ברה"ר וברה"י ..... שיב
כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות ..... שיב
כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות ..... שיד
כב. בגדר קרקע דרשות ודריסתה ..... שטז
כג. בגדר בקיעה ..... שיט
כד. ביאור במח' ר"י וחכ' לפמשנ"ת ..... שכ
כה. גדר מחיצות רה"י ..... שכא
כו. במשמעות מחיצות ובגדר הנפעל ע"י במקום ..... שכג
שם מקום ..... שכו
א. בגדר מושג מקום ושיעוריו לענין הוצאה ..... שכו
ב. בגדר מקום לעניין הוצאה, עקירה והנחה ..... שכז
ג. קדימת גדר שטח לחלל ודין ד' מחיצות ..... שכח
ד. גדרי רה"י במשמעותה השימושית ובפסי ביראות ..... שכח

בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח ..... של
א. חילוק הנמצא בגדרי מקום ביחס למקומות שסביבו ..... של
ב. בגדר שם ד' מחיצות ..... שלא
ג. בגדר ד' צדדים דמקום ..... שלב
ד. ביאור משמעות דיני מקום לפמשנ"ת ..... שלג
ה. בגדר גבוה י' טפחים ..... שלה
ו. ביאור גדר שיעור י"ט ..... שלז
ז. בירור בגדרי שטח ומקום ..... שלט
ח. בחילוק גדרי שטח וקרקע דמקום ..... שמא
ט. בירור בגדר קרקע ואווירה ..... שמב
י. בירור גדר מחיצות לפמשנ"ת ..... שמג
יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים ..... שמד
יב. גדר דיני ותנאי מקום דרשות ובביאור מח' ר"י וחכ' ..... שמז
יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים ..... שנ
יד. בגדר דין גובה י"ט כשיעור דבר ..... שנא
חוד קורה ופי תקרה (ירו' עי' פ"א ה"א) ..... שנד
א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית ..... שנד
ב. ביאור מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה בגשרים ..... שנה
ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י ..... שנו
בגדרי פירצה במחיצה ובמקום ..... שנז
א. גדר מקום ורשות בד' רשויות דשבת ..... שנז
ב. גדרי מעשה הוצאה, הכנסה והעברה ברשויות ..... שנח
ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע ..... שנט
ד. השתלשלות המושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי ..... שס
בגדרי שיעורי הוצאה ..... שסב
א. דברי הרמב"ם בגדרי הוצאה והכנסה ברשויות ..... שסב
ב. בגדר איסור העברה ד' אמות ברה"ר ..... שסג
ג. גדר שיעור ד' אמות בהעברה ובשטח ..... שסד
בגדר שיעור ד' אמות (מח.) ..... שסז
א. מחלוקת ר"מ ור' יהודה בשיעור שבו איש תחתיו ..... שסז
ב. חקירה בארבעת גדרי איסור העברה ברה"ר ..... שסח
ג. איכויות רה"י שאינן ברה"ר וסדר התהוות שטח ..... שסט

גג הסמוך לרשות הרבים (פד:) ..... **שעב**

א. תורף הסוגיא והשיטות במימרא דשמואל בגג הסמוך ..... **שעב**

ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם ..... **שעג**

סימן א

בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי

א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב

מקור דין גובה מבוי כ' אמה -חכ' ילפי מפתחו של היכל ור"י מפתחו של אולם

הנה בריש מסכתין לנו במקור דין שמבוי הגבוה למעלה מעשרים לאמה ימעט לרבנן ולר"י אין לריך. ותורף הסוגיא לאמר דב יהודה אמר רב רבנן למדוה מפתחו של היכל שהיה גובה עשרים אמה ורחב עשר, ור"י למדה מפתחו של אולם שהיה גבוהו לרבעים אמה ורחב עשרים. ונחלקו בדין אולם ואי חשיב אוהל מועד לקרא או בפירושי לקרא. ע"ש. ושאלה הגמרא היכי ילפינן מהאי קרא כיון דלחייבי במשכן, ואמרו מקדש לזיקרי משכן, והכריחו כן דהא ילפינן מהאי קרא דין דלתות היכל פתוח לגבי שלמים. והביאו להא דמשכן לזיקרי מקדש וההפך. ושאלו לרב אמה לא למדוה מפתחו של שער החלר לכתיב ביה לשון פתח והיתה מלתו חמש גובה ועשרים אמה רוחב. וע' בתוס' בשם ריצב"ח דהיינו, שנלמד שמבוי שהוא בגובה חמש יחשב פתח לפילו אם רחבו עשרים. ותירלו לכתיב ביה פתח שער החלר ואין ללמוד מפתח שער לכל פתח. ועוד תירלו שים לפרש הכתוב בלופן אחר ולא היה פתח שער החלר ברוחב עשרים. ושאלו לת"כ יחלוק ר"י גם ברוחב, ותירלו לאה"נ גם זה חולק ר"י. ובתוס' הקשו ללקמן לאמרינן לקף ר"י לא התיר יותר מיג' אמה ושליש. ושאלו בגמ' מדרייתא דר"י אמר עד מ' ונ' דבשלמא מ' הוה כפתחו של אולם אבל נ' מניין. והסיקו דר"י לאו מפתחו של היכל למד אלא מפתחם של מלכים. ושאלו לרבנן שגמרי מפתחו של היכל לליבעי לאתוי כהיכל. וכתבו בתוס' שאין להקשות שהרי במשכן לא היה לאתוי, משום שבמשכן היה גובהו עשר אמות, אך במבוי שהוא עשרים אמה ליבעי לאתוי כבמקדש. ועוד תירלו לע"כ אין פתח אוהל מועד נחשב פתח שהרי הוא פרוץ במילואו. ובגמ' תירלו ללאתוי להיכל לפניעות הוא לעבידן. ושאלו שלא יועיל לורת הפתח שבהיכל היה לורת הפתח ואע"פ כן היה רק עשרים. והקשו בתוס' שכל הול"ל בללאתוי ותירלו להא ללאתוי מהניא פשוט הוא להוו מחילה מעולה. ועוד כתבו שם שאין להקשות לליבעי לורת הפתח שאין לורת הפתח אלא לנוי. ותירלו בגמ' לאה"נ לרב לא מהני. ושאלו שלא יועיל למלתרא ביותר מכ' ללהיכל היה למלתרא ואעפ"כ לא היה אלא עשרים. ותירלו דאין למלתרא כתנאי ומאן דס"ל ללמדו מפתחו של היכל לא מהני למלתרא. ואמר רב נחמן בר יצחק דבריתא דקתני כפתחו של היכל לסיומא בלבד. ורבנן משום היכרא שיותר מכ' אינו ניכר. ולקמן נחלקו בזה אם קורה משום מחילה או משום היכר. ושאלו לכבר נחלקו בזה במשנה סוכה ותירלו לחלק בין היכר במקום העשוי להילוד ובין העשוי ליעיבה. ופליגי חכ' ור"י בתרוויהו.

הנצרך ביאור בילפותא דפתח - בגדר שם פתח והצורך בלימודו ובדין קורה

וסוגיא זו לריכה ביאור מה בעו למילף והיכי ילפי. והנה במשנה אין מוזכר כלל שם

פתח ולא נתבאר למה מקום קורה תלוי בסם פתח. ועוד ל"ב מה למשמע ללי ליתא בקרא סם פתח על פתח קטן וגדול ילפינן מגדול והלא תפסת מרובה וכו'. ועוד ל"ב בר"י דגמיר מפיתחא למלכים, ומלכים רובא דעלמא נינהו, והא כ"ע לא פליגי דפתח חולם מרבעים ועכ"פ לא גמרי מיניה כיון דלא ליקרי פתח. ועוד ל"ב בדלמר רנב"י דסימנא בעלמא הוא, ת"כ רוחב עשר מנין, דהיכרא הוה רק בגובה דקורה. וע"ע בגלה"ק שהקשה למה שהקשו דין לחכ' ודין לר"י מפתח שער החצר ללר"י אה"נ למהני וכליתא בגמ' בסמוך. ועוד ל"ב מש"כ בתוס' מריגב"ח דגובה ורוחב הם כגדר לחד של פתח ת"כ היכי ילפי גובה ורוחב בנפרד מהיכל וחולם. וגם ל"ב מש"כ בתוס' בפסיטות לפרוץ במילואו לא חשיב פתח עד שלמדו דשלא כדין נכתב בתורה עליו שם פתח, ועוד קשה למי כתיב פתח במה שלינו הרי שלין פתח לחורייתא כפתח מבוי ליכא למילף מיניה כלל. ועוד קשה לכל מבוי ליה ליה גיפופי ופרוץ במילואו הוא, ולי קשיא הא קשיא להול"ל בגמ' לליבעי גיפופי כהיכל. ועוד ל"ב בפסיטות לתוס' דלתות מהני מקום מחיצה, ת"כ מהיכי תיתי לליבעי לתות כיון שלינם מלינו פתח. ועוד ל"ב דהא הן להיכל והן לחולם היתה תקרה וליבעי. ועוד ל"ב בליבעא דגמ' בשלמא מ' מחולם גמר חלא נ' מנלן למשמע שלם הוה לן הוה ניחא. ועוד יש לדקדק מה שלא נזכרה לעת ר"י בהיתר פרלת עשר שהוא כפתח. ועוד יש לדקדק בליבעא למהני' מבוי שהוא גבוה, ללכלורה לין זה דין במבוי חלא בקורה, וכמו שבילר רש"י. ועוד יש לבאר מה לחיתא לקמן בתיקון מבוי שהוא גבוה עש"י הגבהת הקרקע, ובין למ"ד היכרא מבפנים ומ"ד מבחוץ ל"ב מה מהני כיון דקורה למעלה מכ'. וע"ע מש"כ בדשב"ח דהא דר"י התיר רוחב עשרים ובגמרא משמע למ"ד דלא יליף מפסי בילחות הוא משום דהוא קולא ומבוי חמיר טפי, ות"כ ליכא למ"ד.

וגדר פתח ותיקון מבוי בו ל"ב, ובתוס' משמע דעשר גדר פתח הוא ברור ולא בעינן לקרא, וכן משמע במהני' לקמן בהיתר פרלת עשר משום שהוא כפתח, וכן מה שפתח בקרן זווית לא עבדי לינשי, ויש לבאר גדר פתח הכולל וגדלו מבוי ולמה בעינן קרא, וגדלו המחיל והחלוק ברוחב ובגובה.

ותראה כי שם פתח הובא בגמרא בכמה פנים. בדין פתח החמור לגבי תיקון מבוי, בדין פילגה, ובדין צורת הפתח. ובדין מבוי גדלו בגובה ורוחב, ובדין פילגה רק ברוחב, ובדין צורת הפתח הוא בלוך ורוחב ולית בגמ' לכ סבר לברוחבו לינו בעשר כמבוי לבל בגובה משמע ללף רב מולה ולין לו שיעור.

דין שיעור דגובה קורה ורוחב פתח מגדרי מבוי - דין קורה עד עשרים דין במבוי כולו ולא בקורה

והנה כלמור בליבעא למהני' משמע דליני גובה קורה ורוחב פתח הם גדר במבוי עלמו, והיינו, שדין לקורה עד כ' הוא דין במבוי עלמו, ומבוי יותר מכ' לין לו תקנה, ולא דין בקורה ללא מהני ללא עד כ'. וכן מלאנו לקמן במת' לבני ורב יוסף בשך חקק במבוי פחות מי' לפליגי בעיקר דין למשך מבוי. וכן בדין ללין קורה מועילה ללא במבוי שלרכו יתר על רחבו ושבתים וחלירות פתוחים לתוכו (וכן מדוקדק מלשון ר' זירא לקמן לחמר למה שלא מועיל בלין לוכרו וכו' הוא משום להוא חלר), ומשמע שהקורה היא גדר במבוי כולו ולא רק במקומה (ועכ"פ בפני המבוי, ללא בעו לבני ור"י רוחב מיעוט ומשך חקק בלופן שיגיע למחילה שליעית).

גדר תנאי מבוי הניתר בלו"ק - בתנאי היתר קו"ח במבוי שארכו יתר על רחבו

ובעיקר דין מבוי והיתרו בלחי וקורה ללין קורה מתרת אלא במבוי שלרכו יתר על רחבו ושבתים וחלירות פתוחים לתוכו, ל"ב לכיון למבוי הניזון הוא הלומה לרה"ר והיא סיבת קלקולו, הרי שבמיעוט הלימוי יש לנו יותר להתירו, ות"כ למה לומרו אלא ניתר אלא בלופנים הנ"ל שהם לכלורה המלמים אותו לרה"ר. וגם יש לבאר בעיקר מה שהקשו במבוי יותר מכל רה"י שלי לו בלחי לו קורה. ועוד יש לבאר הא לליתא בשבת (קכ:) לבעו מי שרי לטלטולי במבוי המתוקן בלחי וקורה בלא שיתוף, ומעתה זה שנסתפקו בזה משמע שלין תקנת לחי וקורה גדר לחד עם תקנת שיתוף (ולמנס ע' ברש"י לסבר אלא בעו כן אלא לגבי כלי בית ללתו בכומתא וסודרא, ות"כ יהיה גדר היתר עכ"פ).

ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי

גדרי גידור ומחיצה במבוי – גדר המתווסף בתקנת חכ' אדאורייתא בהגדרת שימוש שבמקום

והנראה בהקדם מה שיש לחלק גילוי ומחילה שנאמרו במבוי לשאר מקומות. ולכאורה ביאורו כי עיקר גדר מבוי הנלמד תיקון ודין שהצריכו חכמים תיקון נוסף על מחילות לאורייתא הוא משום משמעות השימוש שבמקום. והיינו, שלפי שמדין התורה מקום יחשב לרה"י בשלושה מחילות, תקנו חכמים שמלבד דין זה יהיה לריך תיקון שע"י יהיה למקום גילוי במשמעותו השימושית. והיינו, שדין התורה לשלוש מחילות הוא בכדי להגדיל שטח כנפרד משאר מקומות שסביבו, לך בכדי להגדיל מקום כנפרד לעצמו אין זה מספיק.

שני גדרים במקום חלוק לעצמו – היותו נפרד מסביבותיו והיותו מיועד לשימוש בנפרד

והיינו, שמוסג זה שיהיה דבר חלוק לעצמו הוא בשני גדרים. האחד, בגדרי מה שהוא חלוק הימנו ובדין מקום זה יעשה ע"י מה שיהיה נפרד מהמקומות הסמוכים לו, כמו ע"י הפרש גובה ומחילות. והשני, בגדר נוסף על גדרי מקום, וכמו מה שהוא מיועד לשימוש לחד ממקומות שסביבו. ודין שהצריכו חכ' תיקון נוסף ללאורייתא הוא משום גדר השני, וע"כ גם תיקון הנלמד הוא באותו הגדר. וכמו בנד"ל לכיון ששימוש הנעשה במבוי דומה לשימוש הנעשה ברה"ר, יש בזה כדי להעלים חילוקם זה גדול במחילות וזה היינו, וע"כ תיקון שהצריכו בגילוי הוא כמה שיהיה בו כדי להגדיל שטחו שימושו כשימוש רשות הרבים. וכן בשאר רשויות למשמעותם ולגדרם. וע"כ יחלקו הגדרים לכל מקום בשימושו.

שם רשות הנובע מאופיה השימושי - חילוק רה"י מרה"ר במקום המוכן לשימוש לעומת שימוש

וביתר ביאור שלפי למנס שגם בדיני התורה נמלא כי יש גדר ברשות מקום שימוש שיש בה, ולכאורה הרי זה הבדל שיש בין רה"ר לכרמלית. רשות היחיד היינה כן ומיינה דינים נובעים מגדרי שימוש (ולפילו אין שייך לאחד ואינו משמש לכלום כלל שבים). שגדר רשות היחיד הוא בהיפך, היינו, שבעצם היות המקום נפרד (ע"י מחילות וכו') יש משמעות שימוש של רה"י, שהרי הוא מוכן לשימוש נפרד. משא"כ ברה"ר שאין בה משמעות מלבד השימוש, ולפילו גדריס שיש בלורתה הס מקום שיש בהס להגדיל שימושה שלא במשמעות רה"ר. וכאמור כיון שימלא שישתמשו ברה"י שימוש שהוא לומה וכו' תקנו חכ' וכו'. ותקנת חכ' על שתי פניס בתיקון לורתו להגדרת המקום במשמעות שימושו, ותיקון שימושו באותו הגדר. והרשון היינו, שמלבד מה שהוא מקום נפרד תהיה לורתו מתאימה למשמעות שימושו בעצמו.

חילוק אופי השימוש בחצר ומבוי – יעוד חצר לתשמישה ויעוד מבוי למעבר ומבוא

ובגדר זה נראה לבאר חילוק חלר ממבוי, כי יובללו בגדר שימושם, ולף לשווה משמעות שימושם במה שרשות לשימוש זה רלויה להיחשב רה"י, לך לגבי תיקונם בגדר האמור יהיה בהבדל השימוש שביניהם להפרילם. והבדל הנ"ל הוא שחלר מיועדת לתשמיש, לך מבוי כשמו הוא רק מבוא לחלירות ובתים. וע"כ חלר שמשמעות שימושה בתוכה, לריכה גילוי שיש בו יותר משמעות לסתימה, לך מבוי שמשמעותו שימושו מעבר אין גילוי לשימושו לסותמו, שאין זה משמעות למעבר. וזה ביאור דשני התנאים הנ"ל, וכי יש בהם גדרי מעבר. בלורתו כמעבר, וזה במה שיהיה חרכו יותר על רחבו. ובשימושו כמעבר, וזה במה שיהיה מרובה בניסות. שמקום שהוא מיועד רק לחלר אחת אין בו משמעות מעבר יותר משאר החלר. וזה יבואר מה שנשתנו בתיקון שלהם. וכאמור לתיקון מבוי אינו בגדר שהוא סותם את המקום, אלא רק המגדילו כמעבר ובחילוקו מרה"ר.

ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת

משמעות מבוי כפתח לחצרות – כיון דגדר מבוי כפתח לית ביה חסרון בהיותו פרוץ במילואו

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחלירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון כמה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ואולם, דאינו מהאולם או ההיכל, שהרי הם כבית או חלר. אלא רק מפתחם. ובאילו אמרנו שיהיה המבוי לחלר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר

לגלגל מההיכל עצמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל לתיקון לקורה לאינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, צורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחלוקות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא לחצרות. ודין גובה הקורה ורוחב המבוי הוא דין במבוי בגדר פתח לחלוקות.

בדברי תוס' דלא ילפינן ממשכן - חילוק בין פתח ביחס למקום לשער במקום עצמו

וע"כ לא ילפינן מהמשכן גדרי פתח וכלכתבו תוס' משום שהוא פרוץ במילואו, ודין מחילות היה יכול לנו זה מכבר, ומקום הפרוץ במילואו חסרונו הוא בגדלו כמקום מגולה, ול"כ גם פרלתו לא נחשבת לפתח שהרי אין מקומו נחשב למקום מגולה, ומימלא אין להוכיח גדר פתח הפחות ביותר ממקום שהוא פרוץ ממילא, כמו לכא ילפינן מכל מקום פרוץ כך. וזה גדר סיבת מה שלא נלמד דין פתח ממקום שנקרא שער, שדין פתח הוא ביחס למקום שלו הוא נפתח, והוא פתח במקום. לכך אין שער הוא דין בפתח עצמו, כמו שנלמד ויצאו בשעריך, היינו, מקום הכניסה עצמו. והוא של המקום כמו רחבה של מקום. ויש לומר שמידה הראויה להגדיר שער, היא גדולה ממידת פתח מקום, לו שנלמד שאין מידה כלל לשער (שלא מצאנו הגבלה כזו ביחס לדינים הנלמדים בשער).

חילוק גדר פתח ופירצה במבוי - דין פירצה במחיצות ודין קורה אבולה מבוי

וכן הוא בדין רוחב מבוי דרבנן ילפי מפתח היכל דהוה בשער, דזהו גדר בפתח. ואינו שווה לדין פרלת שער שער הנלמד במחילות. וע"כ יתכן לכך למ"ד מפתחו של חולם גמרינן מיכא לדין פרלת שער, כיון דמבוי הוא רה"י נלמדו בו דינים הנוגעים לכל רה"י, לכך בדין מבוי, היינו, מה שמועיל בו קורה לפילו יותר מעשר עליון יחשב כפתח. ובזה יתורץ קושית תוס', והיינו, שבלמת לגבי מה שמבוי לריך להיות גדול לעצמו יהיה שיעור הפילה י' או יג' אמה ובלים ויהיה לריך לסתום פילה זו במיזה דרך (וכדלמרן בגמ' שם), לכך לגבי הקורה שהיא מדין מבוי מועיל עד עשרים (ונפק"מ בחופן שסתימת הפילה לא תועיל לקורה). ולכך שדינים אלו דרך כלל יבואו במקרה אחד, אין זה דין אחד, שדין פילה הוא ביחס למחילות (ובפשטות פילת שער היא פילה בכל המקום ולא רק בתחילה הנפרלת), ולרוחב גובה עשרה. ודין קורת מבוי הוא ביחס לכל המבוי המוגדר ע"י הקורה, וכדלעיל.

בדברי הגמ' בק"ו דמבוי מחצר - דין עשר דקורה נלמד מגדר פתח ולא מסתימת פירצה

וכן משמע לקמן בק"ו מבוי מחצר שאמרו לפרוך דמה לחצר שפרלתה בשער תאמר במבוי שפרלתו בחרבעה, והוקשה להה לף במבוי בתחילה לדיעית פרלתה בשער, ובתחילה זו ליירינן. ומבואר דדין שער לקורה אין הוא מדין סתימת הפילה, אלא מדין פתח החמור (ולעת רב הונא לפילתו בחרבעה, הוא דין במבוי מפולש, והא לאיה למועיל ביה גידודי מה שלא מצאנו בשאר פרלות, וכמו דין דקה לרבעה שנבאתו בעז"ה). וכן נראה בדעת ר' ישמעאל ורשב"ג בחילוק בין מבוי שהוא רחב לרבע לאמות לפחות שבדיעי פילה לא מצאנו שיעור לחרבע לאמות ובהכרח שהוא גדר בפתח.

בקושיית רע"א בילפותא דשער החצר - חילוק בין פתח לבית לפתח לחצר לר' יהודה

ועפ"ז נראה לתרץ קושיית רע"א להה להקשו בין לר' יהודה מפתח שער החצר, והקשה להה לעיל משמע דאי פתח החולם מיקרי פתח אית לן למילף מיניה ולא מהיכל, ומשמע דאית למילף מהקשיעור הגדול, וכיון דר' יהודה יליף מחולם שהוא גובה חרבעים, מה יקשה לניליף משער החצר הא חולם גדול ממנו. וי"ל דלפמ"ש דגדר הלימוד הוא ממבוי גופא יהיה כפתח לחצרות, ז"ש יש לנו לדקדק דלף שם פתח החולם מיקרי פתח, ואית לן למילף ממבוי דהוא משום פתח, יש לחלק דפתח דהיכל הוא פתח לבית, ואולי יש לחלק שפתח לבית אינו בחותו גדר דפתח לחצר, וכיון שכן אולי יש לנו ללמוד דוקא מפתח החצר שהוא דומה ביותר, ואף לר' יהודה שיש לומר בזה סברא בין להחמירא ובין לקולא. לכך זה רק ביחס לפתח החצר, לכך ביחס לחולם והיכל הרי שניהם פתח בית, ואי כתיב פתח בשניהם, לכן יש לנו ללמוד מהגדול ביותר.

ביאור מה דמסקינן דר"י מפיתותא דמלכים גמר - גדר פתח הוא בכלל המבוי

ונראה דזה גדר מה דמסקינן לר' יהודה גמר מפתחי מלכים, והוקשה מהו לשייך קרא וגמר מפתחי מלכים, ולפמ"ש מבואר די"ל דהפסוק מיירי בפתח בית, ואנן מיירינן בפתח לחצר, וס"ל לפתחי מלכים דומים יותר. וכן נראה לגדר פתח הנ"ל הוא גדר ביחס לכלל

המבוי, דהא ליתא לן לחלק פלוגתא בעצמה, ופסי בירלות פלוגתא ביג' לחמה ושלשים, ודין עצמו הוא מקום דהוא כפתח ויותר מזה ליכא ואיך יועיל בפסי בירלות. ובגמרא לא למילף מניה לדין מבוי לר"י, ודהו דיש לומר לכיון דפסי בירלות קיל דשרי פרוץ מרובה ע"כ קיל לגבי יג' לחמה ושלשים, וע"ש. ברש"י לכתב דהוא קיל לחשיב פתח. והנה הרי פסי בירלות הוא דין דלורייתא, וע"כ היי סברא כוותו דגדר פסי בירלות שהוא סיבה שאין פסול לפרוץ מרובה הוא סיבה לשיעור פתח ביג' לחמה ושלשים. ומשמע דגדר פתח הוא ביחס לרשות, וכדלמדן.

ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר

תיקון מבוי אינו תלוי בהיכר או מחיצה – הא דלא מהני לבוד בקורה לענין היותה ע"ג מבוי

ונראה שגדר זה התמור במבוי הוא לכולי עלמא דין למ"ד מקום היכר ודין מקום מחיצה, שהנה מלשון שמע"פ שמועיל דין לבוד בקורה אם אין הקורה ע"ג מבוי אפילו שהיא בתוך ג' אינו מועיל, והיינו, שאיכות הקורה עם המבוי הוא חלק מצורת ההיתר לקורה. וכן משמע להא דר יהודה לתמר בשם דר שמואל מבוי ילפינן מפתח היינו גופיה סדר לקורה מקום היכר. ואף אי נימא דרב יהודה טעמיה דרב קתמר וליה לא ס"ל, הרי רב גופא לתמר דתמר למותר להשתמש תחת הקורה בעו למימר לסדר לקורה מקום היכר. והיינו, שאף מ"ד קורה מקום היכר לא תמר רק שאין גדר פתח מקום מחיצה. אבל בתמת לאף הוא יסבור לקורה להוי היכר הוא בגדרי פתח, וכדלמדן. ואף דמה לתמר דר נחמן בר יצחק דגובה עשרים הוא מקום הכירא, היינו, בשיעור הגבלת הגובה, אבל עצם היתר קורה הוא מקום פתח. וכן משמע ברש"י שדקדק לכתוב דהאי טעמא הוא לדין גובה עשרים.

דברי רש"י בג' גדרי היכר במבוי - היכרא שלא יחליפו, היכר דרנב"ן, והיכר דמח' רב

והנה בדין קורת מבוי מצאנו ברש"י דנקט שלושה גדרים נפרדים להיכר. לבריש מסכתין כתב רש"י דלחי וקורה הוא מקום היכרא, שלא יחליפו וליתי למשרי רה"ר גמורה. והיכר זה לא היכרא דרנב"ן שהרי מיד לחרי כן כתב דטעמא דיותר מעשרים מפרץ בגמרא. ועוד דהרי כתב כן גם לגבי לחי דקיימ"ל דהוא מקום מחיצה, וכמ"ש בריע"ת. והיכרא דרנב"ן גם לאו היכר התמור בלו"ק מקום היכר, דהא לקמן בתמ' לחבי ורב יוסף דתלינן בדין שימוש תחת הקורה כתב רש"י, דהוא תלוי בחי דמרינן חוזו החילון או הפנימי יורד וסותם, וזה הסברא היא לכתורה שייכת רק למ"ד דמרינן דקורה מקום מחיצה, ולפ"כ כתב דהוא תלוי בזה שיש היכר לעומת תחת הקורה כדרנב"ן (ודלא כתום' (ג. ד"ה ורנב"ן חי ס"ל) דכתב דמי למקשוי בדרבה גופא דס"ל קורה מקום היכר וס"ל סוכה מקום הכירא, ודפלוגי בתרתי ל"ל).

ביאור חילוק ג' גדרי היכר - במטרת התקנה, בגדר קורה הראויה לתיקון, ובגדר התיקון עצמו

והנראה בביאור ג' גדרים חלוקים הנ"ל בשם היכר להן חייבי לחי נוקמים בדין תיקוני מבוי. במטרת התקנה, בגדר קורה להיות תיקון ובגדר התיקון. והיינו, דמה שכתב רש"י בריש מסכתין הוא עניין למטרת התקנה, דכיון שסיבת הגזירה היא חי ההבחנה בין מבוי לרה"ר, הרי שתקנה הדלוויה לזה היא שמודילה להבחנה הנ"ל, והיינו, היכר. ועניין מח' רב ורנב"י הוא דמה שיש לקורה להוות תיקון, אם הוה מקום שיש בה לתת שם פתח למבוי (או לתהווי תיקון לפתח), או מקום היכר שיש בו (במבוי) על ידה. ועניין מח' אי הוה מקום היכר או מקום מחיצה, הוא בגדר תקנת קורה עצמה, היינו, מה משמעות קורה כשלעצמה להיות בה כוח לעשות התיקון הנ"ל (היינו היכר, ואי מקום מחיצה, היינו, דלא יוכר המבוי להיות מובדל מרה"ר אלא ע"י נתינת מחיצה בו).

וע"כ לא יפלא לרב יסבור לעיקר תיקון מבוי הוא מקום היכרא, היינו, שיובחן ויוכר הבדל בין מבוי לרה"ר (וכדמשמע ברש"י), וכן שגדר תיקונה הוא היכר בעלמא, אבל לגבי מה שתיקון זה יהיה מועיל במבוי ס"ל לריך שהוא בגדר המבוי כפתח, ואין פתח גבוה מעשרים וכו'. אך אין חסרון בהיכר ביותר מעשרים ולא מהני ביותר אפילו אי איכא היכרא ע"י דמלתרא שאין הקורה פתח, ואנן פתח בעינן.

ראיה מצריכותא דגמ' בסוכה ומבוי - היכר דרנב"י אינו נוגע לגדר תיקון דקורה

ובאמת מה שאין דין היכרא לרנב"י תלוי בגדר תיקון לקורה, הוא לכאורה

מוכח מלריכותא לגמ' בפמ"ג כ"י וחכ' לסוכה ומבוי. וזה הרי ולאי לבסכך ליכא למ"ל שהוא מקום היכר (לתקנו למען כתיב), וולאי שגדר ההיכר התם הוא רק ביחס לדין לגובה עשריס ולא ביחס לגדר הסכך עלמו.

וכן י"ל בדעת רנב"י שהרי ולאי אינו חולק בהא לאין מועיל קורה אלא בפתח, וכלכתב רש"י שאין מועיל קורה ברוחב יותר מעשר לאנן פתח בעינן. וכתב כן לכ"ע, ללא מלאנו לחסרון היכר ברוחב. אלא דס"ל לליכא לחסרון לפתח ביותר מעשריס לאין הגבלה לפתח בגובה, וע"כ יועיל למלתרא אף ביותר מעשריס.

יישוב קושיית תוס' דרבה ארבה - דין קורה משום היכר אינו חסרון בהכירא דיותר מכ'

ובזה יתורץ קושיית תוס' למאי לאמרינן הניחא מי לא ס"ל הא לרבה והקשו תוס' להא רבה אית ליה לקורה מקום היכר וקשיא לרבה אדרבה איך שיהיה. ולמאי לאמרינן מדוחר היטיב דאין קורה מקום היכר, אינו נוגע לחסרון ליותר מכ' בהכירא. (ועכ"פ משמע בתוס' ללא כלאמרן, ועוד יש להקשות על מה שכתבנו לאיכא להו"א דס"ל לרב דקורה מקום היכר ואעפ"כ לא הקשו הניחא וכו' אלא לרנב"י ולא בסתמא לאמרן דס"ל מקום היכר. ויש לאחוק).

ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו

גמ' (ב.) משכחן מקום לאיקרי מקדש ומקדש לאיקרי מקום. לאי לא תימא הכי הא לאמר רב יהודה אמר שמואל שלמים שנחטו קודם פתיחת לתות ההיכל פסולין שנאמר ושחטו פתח אהל מועד בזמן שפתוחין ולא בזמן שהן נעולים. והא כי כתיב ההיא במשכן כתיב. אלא משכחן מקדש לאיקרי משכן ומשכן לאיקרי מקדש.

הצריך ביאור בילפותא דדלתות פתוחות - אמאי לא חשיב פתח אהל מועד כשהן נעולות

והנה לריך תלמוד מהו שהביאה הגמרא הפסוק הנ"ל בדווקא, להרבה פתח אהל מועד איכא בקרא. ועוד קשה במה להקשו להאי במשכן כתיב, והא בתב"ש לאייר במקדש ואית להו פסוק במקדש למר כדמפרש ליה ולמר כדמפרש ליה, והיה לגמרא להביא קודם השאלה להאי קרא במשכן כתיב, ואח"כ התב"ש. ועוד קשה במה שלחו רבנן לר' יהודה ללכלוהה ליעני בקרא משמע כר' יהודה (לפוס גירסת דגמ', ועכ"פ לא לחו לה מקום זה), ומנין הוכרח להם שפתח האולם לא לאיקרי פתח, שילחקו הפסוק ללא לאיירי ביה. ועוד יש לבאר בגמ' מה נתוסף יותר במימרא דרב יהודה לאמר שמואל ממה שאמר רב יהודה בשם רב.[א]

הצריך ביאור במימרא דשמואל בשלמים - הצ"ב בילפותא מדלתות ההיכל ובדחיית ר' יהודה

ועוד יש להקשות בעיקר הדרשה לכיון דס"ל בקרא לאיירי אף לאמקדש, הרי שנקרא פתח ההיכל בשם פתח אף שיש לו לאתות, ומהיכי תיתי ללא תשיב פתח אהל מועד כשהם נעולות. אלא מה איית לך למימר לכיון לאייר במשכן ושם לא הוי לאתות, גם במקדש הוא דווקא בלא לאתות, היינו, פתוחות, ובאמת בנעולות לא איקרי פתח. וזה ללא כתוס' הנ"ל, וגם בלשון הדרשה משמע ללא חשבינן לפתוחות כאמן לליתיה.

חקירה בפסול שחיטה קודם פתיחת דלתות - אי דין במקום השלמים או בשחיטה עצמה

והנה יש לחקור בדין האמור אם הוא דין במקום שחיטת השלמים, והיינו, שיהיה המקום פתוח להיכל, או דהוא דין בשחיטה עלמה, דבעינן שתעשה כשלאתות ההיכל פתוחים. ולכאורה ממה דילפינן מהאי קרא עוד ליאמרים לגבי מקום שחיטה, נראה שהוא גדר במקום שחיטה, וכן מוכח מסוגיא ליומא.

וביתר ביאור לאי אין זה דין במקום שחיטה אלא בשחיטה עלמה, הרי שאין משמעות לפתח ביחס לשחיטה אלא רק ביחס להיכל, וגדר הדין הוא שהשחיטה תעשה כשההיכל פתוח. אך אי נימא להוא גדר במקום שאין שיהיה פתח דין ההיכל למקום השחיטה. והנה גדר זה של פתח אינו במשמעות פתח

א. ומה שכתב תוס' בשם הר"ר נתנאל דבהכרח דעיקר דרשה למקדש, נראה דאין כוונתו דמוכרח דהאי קרא נכתב למקדש, דהא ודאי ילפינן מהאי קרא דינים השייכים למשכן, לגבי מקום שחיטה, ועוד. אלא כוונתו דאין צריך שני פסוקים לדינא דשמואל דליתיה להאי דינא במשכן.

למקצן כלל, לפתח לאי ליה לאתויי נעלות אינו בגדר מי שאין לו גם בשעה שפתוחות, ללאתויי נעלות הוי מחיצה מעלייתא. והיינו, לאי נימא דאין זה הוא רק בהיכל בלי יחס לחוץ, הרי שמשמעות הדבר לאנו לריכים שלא יהיה פתוח, והרי שלאתויי פתוחות הוי כמאן לליתיה ביחס לסתימה, ובזה אין לאתויי פתוחות במקצן דומה לאין המקצן, אלא הוי ליה לאתויי כלל, ואיכא למילף מינייה. אך אי נימא להפתח הוא ביחס למקצן כלל, לפתח אי ליה לאתויי נעלות אינו בגדר מי שאין לו גם בשעה שפתוחות, ללאתויי נעלות הוי מחיצה מעלייתא. והיינו, לאי נימא דאין זה הוא רק בהיכל בלי יחס לחוץ, הרי שמשמעות הדבר לאנו לריכים שלא יהיה פתוח, והרי שלאתויי פתוחות הוי כמאן לליתיה ביחס לסתימה, ובזה אין לאתויי פתוחות במקצן דומה לאין המקצן, אלא הוי ליה לאתויי כלל, ואיכא למילף מינייה. אך אי נימא להפתח הוא ביחס לחוץ, אין דומה פתח המקצן להוא פרוץ, לאלא פתוחה לחשיב כפתח, ואי נימא דאין זה נאמר גם במקצן הרי שהוא אין שונה, ואיכא למילף מינייה, אי לאו דהאי קרא גופיה לייירי גם במקצן. ולפ"ז יש לדחר שלא הובא דין זה להלות למקצן לאיקרי מקצן לכאורה לא בעינן לה, אלא הוא תוספת גדר במשמעות פתח לאוהל מועד, ובמק"א האריכתי.

ו. בדין אמלתרא

בגמ' לקמיה. אלא מעתה לא תיהני ליה לאמלתרא להא היכל לאמלתרא הויא ליה וכו' והאי מאי תיובתא וכו' והאי מאי קושיא דילמא תבנית היכל כתבנית חולם וכו' אמר רב יוסף לאמלתרא מתניתא היא מאן קתני לה וכו'.

והנה זה ל"ב מה לבתחילה שאלו מאמלתרא להיכל, ותירלו דהאי לאמלתרא בחולם היתה, ולהו דילמא תבנית היכל כתבנית חולם. וכי מקשינן מדילמא, ואי אתינן לבאר לעת המקצה הוה ניחא, אבל להעמיד קושיא על רב בדרך דילמא זה ל"ב, ונימא לרב ס"ל לאין תבנית היכל כתבנית חולם. ובהמשך הסוגיא כתבו להקשות מדברי רב נפשיה דאמאי אמאי לאמלתרא, ואמר רב יוסף עליה וכי מתניתא היא מאן קתני לה. וזה תמוה, הא רב גופא אמרה. ולקמן אמרי לרב אמר לך לך לא שנא מהכא ושנאי היא, וזה תמוה ביותר הא רב גופא סבר לרבנן לא למדוה אלא מפתחו של היכל, והוא גופא ס"ל לאמאי מאמלתרא, ומה מאני ליה תנאי כיון דס"ל שני הלינים.

הצ"ב בשקו"ט דגמ' באמלתרא - מהו להקשות בדרך דילמא ובסתירת דברי רב

ולגר' ר"ח וכן משמע ברש"י ניחא להיא גופא דאמר רב יוסף דאין אמלתרא לאו רב אמרה אלא מתניתא היא, והא אמרי בגמ' לדעת רב לאמדוה מפתחו של היכל קאה. ואמר רב הא דרבנן ילפינן מפתחו של היכל הוא גם מתניתא, וא"כ הוא מח', ולי ס"ל כהא תנאי. ולפי גר' זו באמת לא יועיל לרב אין אמלתרא, אך לגר' דיקן קשיא. ולפוס מה לאמרינן לרב לא מאני אמלתרא אכן קאה למה לא לייתנן לה בסוגיא לקמן כמו לאייתנן ליה בהא דלא מאני לורת הפתח. ול"ע.

כתב רש"י (ד"ה מקום היכר ובד"ה לק') בטעמא דמאני אמלתרא ליותר מכ', לכיון דמסתכלי בה חזו לה לקורה. והנה בגמ' הקשו לדעת רב דילפינן דין כ' מפתחו של היכל לא תהני אמלתרא שהרי היכל היה לו אמלתרא ואעפ"כ לא היה אלא עשרים אמה, וזה ל"ב דבלא זה יש להקשות מברייתא אדב דאי מהיכל ילפינן אמאי יהני לזה אמלתרא, דהניחא לרנב"י דפסול למעלה מכ' מקום היכרא איכא למימר דתהני אמלתרא דע"י איכא היכרא, אבל אי אב דמהיכל ילפינן וגדר הפסול למעלה מכ' מקום לליכא לפתח וליכא לקורה בפתח, ליכא למימר דתהני אמלתרא. ולכאורה משמע אלא ברש"י דהא דמהני אמלתרא היינו מקום היכר הקורה אלא מקום היכר פתח. וכן משמע מסוגיא לקמן דבעי אי מהני אמלתרא לגבי פסול דרחב יותר מעשר, ופשה הרי פסול דרחב מעשר הוא לכ"ע מקום אלא הוי פתח, וכדמשמע בפרש"י דמתני' לגבי פסול דגדוה מכ' כתב (ד"ה ימעט) דטעמא מפרש בגמ'. ופשטות כוונתו דהוא תליא במח' רב ורנב"י. ולגבי פסול דרחב מי' כתב (ד"ה ורחב מי') דיותר מי' לא הוי פתח, ואין פתח בעינן. ומשמע דהוא לכ"ע כנ"ל, ואי הא דמהניא אמלתרא מקום דחזו לה לקורה, מה הו"א דיהני לגבי רחב מי' דפסולו מקום דליתא לפתח.

דקדוק לישנא דרש"י בטעמא דאמלתרא - אמאי מהני אמלתרא לרב דגמר מפתחו של היכל

ואחר הדקדוק נראה דאף דרש"י עצמו מאין שני טעמים באמלתרא, לגבי פסקי

המשמע ברש"י תרי טעמי באמלתרא - חילוק בין ראיה בפסקי דארוא והסתכלות דקיני לקורה

לחרוש כתב (ד"ה פסקי) ולחילי לנפיש מסכיה חזו ליה לינקי והוי הכירה למבוי. ולא הזכיר קורה. ולגבי קיני כתב (ד"ה כ"ק קיני) לכיון דהוא מילתא דתמיהא מסתכלי בהו לינקי וחזו לקורה.

ולכאורה יש למעוט בדבריו שני גדרים למהניא להיכר, לחיה, והסתכלות. ולחיה כפשוטו, והסתכלות היא הרחיה הכוחנת והממוקמת. ופסקי לחרוש לאתא רק לרחיה, וע"כ לאו זה מועיל רק לפסקי לחרוש עצמם, ולא לקורה, ואעפ"כ סגי בזה למהניא להכירא למבוי. אבל בקיני לחיתא להסתכלות מהני לף לגרום לחיית הקורה ולהכי להיכר קורה.

ונראה לומר דלאו למלתרא לא מכשרת אלא בהיותה מועילה להיכרא לפתח מבוי, אלא שהיכר זה יתכן בשני אופנים, או למלתרא גופה הוי הכירא לפתח מבוי, או דהוי הכירא לקורה וקורה מועילה להיכרא לפתח מבוי. ופסקי לחרוש הוו היכר ניחם לפתח מעצם קורתם, וקיני למנם אין בהם היכר פתח, אך מהני לזה משום שהסתכלותם גורמת לחיית קורה שהיא גופא יש בה המשמעות הנ"ל[א].

ביאור מ"ד קיני לפמשנ"ת - חילוק בין היכר לפתח עצמו להיכר לקורת המבוי

ולפי"ז יהיה פירוש הגמ' למאן דס"ל למהני קיני, והיינו, להסתכלותם מועילה לרחיית קורה לא יסבור פסקי לחרוש די"ל לאין מועיל להיכר פתח רק ע"י קורה שנתקנה לזה, אבל פסקי לחרוש לאו הוי ע"י קורה לא, אך מ"ל פסקי לחרוש כ"ק קיני כמבואר. והשתא לאתיגן להכי י"ל לאף לרב דס"ל לפסול כ' הוא משום פתח יהני ליה למלתרא.

והנה יש לדון לדעת רב הנ"ל דלא מהני למלתרא, מה הדין בסוכה, דהא לחיגן לסברת נפיש מסכיה בלמלתרא משום דלא מועיל בסוכה. ומשמע למלתרא מהני בסוכה. והנה לגבי פסול לסוכה למעלה מכ' למדינן לטעם לעת רב דהיתר מחיצות מגיעות לסכך אתיא לרבה להוא משום הכירא.

א. ולפ"ז יש לבאר מה שיש להקשות ארש"י דכתב בפסקי דארוא טעם דנפיש משכיה, ולכאורה משמע בגמ' דדחו להאי טעמא ולא מהני להיכרא, דבסוכה אף דנפיש משכיה לא מהני להיכרא, וע"כ מסקינן בגמ' דהוא משום דאית ליה קלא. ולמש"כ יבוארו דברי רש"י כמין חומר כי דנו באמלתרא משני פנים, בסיבת היותו ניכר, ובגדר ההיכר דעביד, דגדר היכר דפסקי דארוא הוא משום צורתו דנפיש משכיה והוא גופא היכר פתח, אך נידון הגמ' הוא בסיבת היותו ניכר וע"ז אמרו דמה דנפיש משכיה אינו סיבה, והביאו ראיה מסוכה, והסיקו דהוא משום דאית ליה קלא, אך פשוט דסיבת ההבחנה הנ"ל דקלא לא מהני להיכר דפתח ופסקי דארוא אינו מעורר הסתכלות שתוביל ראיה, וע"כ צ"ל דהוא לבדו עושה היכר פתח

סימן ב

בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה

א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים

סוגיות נר חנוכה סוכה ומבוי – במח' טעמא דפסול למעלה מכ' אמה

שבת (כב.) למר דב כהנא דרש דב נתן דב מניומי משמיה דרבי חנוחס נר של חנוכה שהניחו למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבוי. ופרש"י ללמ שלטת בית עינת למעלה מכ' אמה, ולא חזו ליה אינשי, וליכא פרסומי ניסא. ואין לפרסומי ניסא בעינן (שם וב"ק סב:).

כסוכה, לחיכא ג' טעמי (סוכה ב.) בפסול למעלה מכ'. דבה, ללמ שלטת בית עינת. כ' זירא, לחינו יושב בצל סכך. ורבא, להוי דירת קבע. ופסק רי"ף כרבא. וכן משמע ברמב"ם. וכן בטור ושו"ע (תרלג).

כמבוי, לחיכא ב' טעמי (עי' ה. ח:) בפסול למעלה מכ', אי קורה מקום מחיצה, ללמ אמרינן יורד וסותם יותר מכ' (רש"י שם ה. וע' ריטב"א סוכה ב. ד"ה מנא). ואי קורה מקום היכר, ללמ שלטת בית עינת (שם וגמ' ג. ותוס' שם). ופסקינן להוי מקום היכר, וכן פסול למעלה מכ' (רמב"ם פי"ז הט"ו, טוש"ע שסג סכ"ו).

ומפשטות לשון הגמרא משמע שהוא דבר אחד, שכל המונח בגובה יותר מכ' אמה לא שולטת בו העין, וחסר יציעת יציבה תחת סכך, והיכר קורה, ולאית ני"ח.

דעת המאירי בטעם דלא שלטא - אין דרך להשליך ראשו לאחור ומשמעות ידיעת צל

ובמאירי (ב.) כ' בטעם ללמ שלטת יותר מכ', שאין אדם מצוי להשליך ראשו לאחוריו כל כך לראות למעלה. ובטעם שמגיעות לסכך כ' אמי סבות. אחת, שמתוך שאין שם חויר מפסיק נותן לב על לאו שלא מחמת לפנות לבד הוא בא אלא לף מחמת סכך. ועוד, שכשהוא נותן עיניו בכותל אינו מפסיק בהבטתו על צילתה את כולה, וכשמביט בראש הנופן המחובר לסכך הרי קצה הסכך הסמוך לנופן נראה וכו'.

והיינו, שללמ השלכת ראשו אינו רואה ואין דרך בכך, וכשלפנות מגיעות לסכך, או זה אין מיוחד ללף בלא ראיה הרי מרגיש שנמצא במקום מקורה (ויש לדייק ממנו לאינו רווקא סכך לגילולו וכו', ובריטב"א שם הוסיף זה יזכור לו סכך. ולכאורה הוא לא אין בראיה אלא בידיעה. וע"ע ר"ח (ב.) שצריך שתהיה ידיעה בסוכה ממש.) או שהמציות הנופן מובילה אותו להביט על למעלה.

דברי תוס' בגודל הדבר הנראה – חילוק קורת מבוי ונ"ח מסוכה

ובתוס' (סוכה ב: ד"ה וכיון) כתב לקורת מבוי לא חשיב היכר למעלה מעשרים, אף על פי שהקורה על גבי כתלים, לקורה טפח לא שליט בה עינא כמו בסוכה לראבה טובא. וה"ה לנ"ח.

ונוסף לנו שמיעור לכ' אמה תלוי גם בגודל הדבר, ונשמע מתוס' שלא שלטת וכו' אינו מקום שאינו רואהו כלל כהמחירי רק שאין שם לבו אליו, ועפ"ז כתב בראב"ד (עירובין ג. ובעבוה"ק ק"א ס"ד) יראה לי שאלו היתה

הקורה רחבה שבעה לף על פי שאינה בריאה, כשרה, שכל שרחבה שבעה העין שולטת בה. (והוא בביה"ל שם). ולפ"ז יש לדון בנ"ח שהוא רחב שבעה.

מח' רש"י ותוס' בתועלת המרחק לשליטת העין - אי הוי חסרון באי ראיה או באי שימת לב

ובגמ' סוכה (ב:) כמאן מזלף הא דר"ה ל"ר וכו' כר' זירא וכו' וברש"י (ד"ה משום) דלא כרבה דבטפי מל"ת פורתא לא משלט עינא. ומשמע שמרחק מועיל לרוחב יותר מכ' רק לא בפורתא יותר מל"ת. ובתוס' כ' אבל לרבה אפי' רחבה טובא לא משלט עינא. ומשמע דלא כרש"י.

ונראה למח' תלוי במח' המאירי והתוס', דלדעת רש"י למרחק הוי מעליותא לשליטת עין הוא משום דסובר לחסרון לשליטת עין הוא משום שאין רואה כלל, ולא משום שלא יכיר לב שהרי המרחק יגרע שיעת הלב. ותוס' דסובר דלא הוי מעליותא לשיטתו שהוא משום שהחסרון בלמעלה מכ' הוא שיעת הלב, ולא מי הרואה, ולכן לא יועיל לזה המרחק. (ועכ"פ זה פשוט, שחסרון לכ' למה הוא ברואיית דבר גבוה.

צריכותא דמח' ר"י וחכ' במבוי וסוכה - תלות שליטת עין בצורת הראיה ומצב הרואה

ובגמ' עירובין (ג.) לריכותא למח' ר"י וחכ' במבוי וסוכה, דהא קאמר כ' יהודה, כיון דליכא עבידא, שלטא ביה עינא, אבל מבוי דלהילוך עביד לימא מודה להו לרבנן וכו'.ומבואר, שחסרון שליטת העין כ' למה מלבד הגובה, תלוי גם בצורת הרואה (והיינו לשיטת המאירי ורש"י נימא ליכא מקלה על הבטה למעלה), או במצב הרואה (ולשיטת תוס' נימא שביכא נחת יכיס לב יותר, או בזמן מכובה.).

ב. מח' הטור ורבינו יואל

מחלוקת הטור ור"י הלוי בנ"ח בבית - חילוק דפנות מגיעות בין מניח בבית למניח בחוץ

ובטור (ס' תרעח) כתב בשם רבינו יואל הלוי דאפשר כ' למה הוא לוקח כשמניחה בחוץ, אבל כשמניחה בבית אפי' למעלה מכ' למה כשירה, כלשמרינן גבי סוכה אם לפנות מגיעות וכו' (ואף לא פסקינן כרבה בסוכה, בנ"ח ולאי הוא משום שליטת עין (דרכ"מ) ועיין פמ"ג. ול"ע.) וכתב הטור שאין הגילון דומה לרואייה, דהתם בעינן שתשלוט עינו בגג, וכיון שמחיצות מגיעות לגג, על ידם ישלוט עינו בגג, אבל הכא שריך שישלוט עינו בגרות, כיון שהוא למעלה מכ' לא משלטא ביה עינא, מאי נפקא מינה בגג שהוא עליון למעלה ממנו וכו'. והיינו, לאיירי בבית גבוה יותר מכ', ובנ"ח המונח גם הוא מעל כ' אלא ע"י הלפנות, שלעת ריה"ה למשך לפנות גורם שירואה כל הגובה עד הגג, ולעת הטור, לא יועיל רק לרואיית הגג כהלא לסכך ולא כל מה שבגובה. (ולפי ביאור המקרא לאיירי שאין הנ"ח ע"י הלופן וזה חלקו, יש לדון בלעת הטור אם יהיה הנ"ח על הלופן ואינו חסרון של רואיה למרחק שמאחנו בו שיעורים לאחרים, ט"ז מיל (או חצי) לרואיית רועה (בכורות נ.). וריס לרואיה שיש בה פגיעה בפריקה (ב"מ לב.). ורואיתי לומות להא דר"ה (כג.) שיעור ח פרס'. ואינו דומה. ומכמ"ל. ורואיתי משם ג"ח לאסור בנ"ח פחות מכ' שבלירוף מרחק רה"ר יהיה לאכסונו יותר מכ', וק"ל לתף לתוס' לכתב לרוחב לא הוי מעליותא לשליטת עין, אבל לגריעותא מאן לכר שמיה. והוא תמוה מאוד.)

דברי מהר"י אבוהב בביאור ר"י הלוי – חקירה בכוונתו באוויר המזיק בראייה או בשימת הלב

ובב"י שם הביא דברי מהר"י אבוהב בביאור (דברי ריה"ה (וכן מלאתי שפירש ר"י מלונייל בסוכה שם), שבירור לא שלטא היינו, שיש בין לפנות לסכך לויר, והאויר הוא מזיק לעינים, וע"כ אין האדם יכול להביט למעלה כל מה שירלה, ולזה הביא רואיה מסוכה שאם הלפנות וכו'. וזה לכאורה שיטה שלישית, והוא שאין חסרון בעצם הרואיה לדבר גבוה, ולא בשימת הלב רק שהאויר המזיק מונע מלרואות. ויש לבאר דברי מהרי"א בשני לרכים הנ"ל, או עצמו או בנר שהוא עצמו גבוה יותר מכ'.) ובב"ח הביא דברי תוס' הנ"ל וכתב שנאחו דברי הריי"ה והיינו שאף בלופן שמועיל אין לפנות מגיעות יש חסרון אחר בנ"ח להוא אינו רחב. ונ"ל שאפשר לחלקו בחו' הנ"ל לאי הוה חסרון לאינו רואה הרי סיבת בלפנות לגג יועיל גם לבבר אחר ואי הוה החסרון בשימת הלב הרי הרי שמאך לפנות יועיל רק להמאך אליו ולא לבבר אחר.

שכוונתו לחוויל שלמעלה היינו רקע המרחה שלמעלה שמקשה לרחות (משום ריבוי חור וכל', ולי משום חור זה קשה שהרי הוא יחסי למרחק ומעלות מלכסון, ויש ליישב. ועכ"פ קשה לנ"ח מלוותו בלילה. ולולי גם בסוכה.), ובביה זה ליינו. או שנאמר להחוויל היינו רוחב המרחה הגדול בהבטה למעלה משקשה על היכולת ליתן לב לפרט. ובביה סגור יש לו ליתן לב.

ובב"ח כתב בביאור מח' הרי"ה (לפי בי' מהרי"ל) והטור, שלעת הרי"ה שאין חסרון בעשס בגובה כ' אמה, וגם שס שלטת ביה עינא, אלא שיש שמפריע לחוויל, ובדפנות מגיעות יתבטל המפריע ותשלוט העין לפילו ביותר מכ' אמה. ולעת הטור לביותר מכ' יש חסרון בשליטת עין גם בלי מפריע, ודפנות מגיעות הוי עזר לרחות יותר מהרגילות בגלל התמשכותו מגובה הרחוי לרחות על גובה שאין רחוי, וממילא י"ל זה שייך רק לדבר שהדופן נמשכת אליו כגג, ולא לשאר דברים שאם מעל כ'.

ביאור הב"ח במח' הטור ורי"ה - הסרת מפריע האוויר לעומת עזר לראיה יתרה בגובה

ובט"ז כתב בלפ"ל מהרי"ח שם יהיה משך לופן מתחיל רק קרוב לסכך מגובה פחות מכ' על למעלה מכ' קרוב אל הסכך לאין חוויל המזיק למעלה מכ' ולטור כיוון לשם הוי משך אחד שם יועיל (ממנס נרחה דיש לחון לפילו להרי"ה שאפשר לשף לחוויל לפחות מכ' מפריע למרחה דבר שהוא ביותר מכ' ושף לעת הטור יש לחון שיש לומר שלעתו למעליותא למגיעות לגג הוא רק לגג ולא לדבר אחר אבל בנ"ל יועיל). ועוד הוסיף הט"ז לכיון דזמן הילקת נ"ח בלילה לא יועיל הלופן שאינו נרחה.

נפק"מ בט"ז לפי מהר"י אבוהב - חילוק אי משך הדופן סמוך לסכך ובלילה בנ"ח

ג. סיכום חילוקי הדעות

נמצאנו בשיטת חסרון שליטת עין בכ' אמה יש ג' שיטות. המאירי (וכן י"ל בטור), שאינו רואה מעל כ' אלא דרך להסתכל שם (ויש לשאול לפ"ז אין תועיל למלתרת בקורה אי אינו רואה וי"ל דהרי מרחוק יש לו לרחות גם לגובה ומלתרת תועיל להכיל גם בקרוב. ולפ"ז י"ל שלא תועיל בסוכה.). תוס' ורשב"א, וטור לשעת הד"ח, שאף שרואה, שאין שם ליבו על דבר המונח שם. מהרי"ח בשיטת הרי"ה, שחוויל המזיק מונע מלהסתכל (ולפי הט"ז הכוונה לחוויל למעל כ').

ג' שיטות בחסרון שליטת עין מכ' - המאירי באי ראיה, תוס' בשימת לב, ורי"ה באוויר

ובסיבת הכשר דפנות מגיעות לסכך מלאנו ג' שיטות. מאירי וריטב"א, שע"י הלל המוחלט יודע שהוא תחת סכך. מאירי וטור ועוד, שע"י הלופן נמשכת הרחיה על לסכך. מהרי"א בשיטת הרי"ה, שהלופן חוסס חוויל המזיק ורואה על למעלה מכ'.

ג' שיטות בהכשר דפנות מגיעות - ידיעת צל מוחלט, המשכת ראיה, וחסימת אוויר מזיק

והיה נרחה לחון דזה תלי גם בשטרת הרחיה. דבסוכה, הוא למען יודע בשעת יביאתו שהוא בלל סכך. ובמבוי, הוא למען יזכור הבלל המבוי מלשות הרבים (ממנס ע' רש"י עירובין ז: ד"ה מאן). ונ"ח, לזכור הנס. ויש לחלק ביניהס, ובפרט לי זכירת סוכה הוא סוכה למעוה, והרי זכירת גבול ע"י קורה אינו לריך להתבוננות, ולכאורה נ"ח הוא כסוכה, ולולי זכירה כזאת לריכה רחייה מובהקת (ולחי"כ רחיתי בהערות לגרי"ח שבת עיי"ש). וכן יש להקשות למה לא יסלוט העין בנר למעלה מכ' כיון שהאור הוי כהלל למלתרת, ובפרט בלילה (ועיין שם). וכן יש לחון שם לריך לרחות המרחה בפרטיו או לא (ולולי יש להביא רחיה מדין מספר נרות בקערה וכפית כלי שאם זה משום מה לחזי לינשי, יש להוכיח שיש לורך במרחה לפרטיס, ולולי יש לתלות זאת בלי מועיל כפה אחר שהלילה. ויש לחלק.) ולכמ"ל.

עכ"פ נמלאנו לחיכה בפסול הלא שלטא וכו' כמה חלקיס. בשטרת הרחיה (בסוכה, ירושת יביבה תחת סכך. במבוי, הפרלת רשויות. ובנ"ח, פרסומי ניסא.) בדבר הנרחה (גבוהו, גודלו, הבלטתו,) ברוחה (דרך ההבטה, מהלך, יושב,) וברחיה (מרחק, חוויל המזיק, שיעת הלל, זמן הרחיה, רחיית הפרטיס.). תול"ל.

סיכום חלקי הפסול בלמעלה מכ' - בשטרת הראיה, בדבר הנראה, ברואה, ובראיה עצמה

סימן ג

מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים

א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב

סוגיית מקצת קורה וסכך למעלה מכ' - בדברי רש"י ותוס' בגדר קלוש ואי קלשת הוי וכו'

איתא בגמ' (ג.) מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים מקצת סכך בתוך עשרים ומקצת סכך למעלה מעשרים. למר רבה וכו' עד סוף הסוגיא.

וברש"י פירש בגדר מה שלא מועיל קורה הניטלת ברוח, שהרי שיעורה חכמים שתהיה ברייתה לקבל מריח ואי לאו הכי שדי ליה זיקא, הלכך לא חשיב קורה להתיר. ובביאור מה שממירת קלוש אינה מפסילה דין לילתה מרובה כתב, לממירת קלוש הוא שאנו רק רואין כאילו שנקלש, אבל לא שקלינן מינה מידי, וע"כ נחשבת לילה מרובה מחמתה, וגם במבוי יש לחשוב את הקורה כשיפולין כבדין, שלפי שהם קלושים ודקים אינם ניטלין ברוח, שהרי לא נטלנו את עוביה, אלא רק למרנו שרואין כאילו ניטל עוביה. ובדברי רבא לחלל תנן כתב, ד' המוזכרים בסוכה ומבוי ליירי על הללס.

ובתוס' כתבו לפי ר"י דמאי לממרינן בגמ' דאי קלשת הוי חמתה מרובה מלילתה לא משום שאין בחלק הנותר למטה לא מרובה, אלא שלולא מה שלמעלה יתפזר הסכך שלמטה עד שיהיה חמתו מרובה, שפיר נימר שאין בחלק הנותר כדי ריבוי לא חיך מכשיר רבה בלישנא בתרא, הרי סכך שלמעלה הרי הוא סכך פסול ואינו מלטרף כמ"ש לגבי סוכה שתחת האילן, וע"כ חמתה מרובה. והקשו בתוס' לליטנא קמא דבסוכה פסול הרי לממרינן להולין יורדין לתוך עשרים אי הוה לילס מרובה כשר, ואי תלית במדברי יש לומר שהולין מדברי יותר אבל אי תלית בדלוריתא קשה, ותירלו דבהולין לפילו קלשת לפשר שיעמדו. ועוד לממרו בתוס' דלא כר"י והכא אירי דאי קלשת לא הוי לילתה מרובה, וסכך שלמעלה מלטרף לאין סכך יותר מכ' חשיב סכך פסול. והקשו ר"ת למכשיר כאן למה בהולין פסול, ותירלו להולין לגולין יחד ביותר ואי קלשת הכל יפול משא"כ כאן. ועד כתבו בתוס' לדרך שילפינן מפתחו של היכל פשוט דכשר דהרי חללו כ'. ועוד כתבו לדרבא לשון הולין יורדין לתוך עשרים לאו דווקא אלא הכוונה לתוך הכשר לעשרים, דהיינו שפת עשרים ולמעלה. ועוד כתבו בסיוע דר פפא מדיומוי לחלל ההיכל דלף דבמבוי אירי בעלבות, אמת גם בהיכל אירי בעלבות. ולפילו לאבייי שבמבוי בלמה בת חמשה, יש לומר דילפינן מהיכל רק לחלל, וכל אחד בלמות דידיה. ע"כ תורף הסוגיא.

הצ"ב בפרש"י בגדר קלוש - מה חסרון יש בעצם קיום הקורה שלמעלה מכ'

והנה לאמור בגדר מה לממרינן קלוש כתב ברש"י שרואין כאילו ניטל אותו העובי, ול"ב מה חסרון יש בעצם קיום הקורה למעלה, שם נאמר שאין בחלק הנותר כדי ריבוי לל אין מכשיר רבה בלישנא בתרא, הרי סכך שלמעלה הרי הוא סכך פסול ואינו מלטרף כמ"ש לגבי סוכה שתחת האילן, וע"כ חמתה מרובה. והקשו בתוס' לליטנא קמא

ולא בעינן כלל להאי רוחין, והיה לי שנאמר שהמבוי ניתר בחלק שלמטה.

והנה בהא דכתבו בתוס' ללעיל דף פשוט לכאורה לשיעור כ' הוא בחלל להא יליף מהיכל ופשיטא כ', ל"ב דבלאו הכי יש לומר דרך יכשיר, להא ללעיל פסול למעלה מעשרים אין הוא בקורה אלא במבוי (אי לאו להיינו כוונתם), וכמו"כ יקשה בגמ' למה לא תלתה הגמרא אין זה בגדר הפסול למעלה מכ' ובמח' רב ורנב"י.

אמאי לא תלו הדין במח' רב ורנב"י - אמאי לא מהני היכר החלק שבתוך עשרים

ואף אם יש טעם לאנו לנים את כלל הקורה כדבר אחר, ל"ב לאמאי לא מהני מקצת למעלה מכ' ללעיל רנב"י, לכאורה דגדר פסול למעלה מכ' הוא משום היכר, הרי כאן יש היכר לף בקורה שלמעלה ע"י קורה שלמטה ומאי שנא מאמלתרא (ולף אם נאמר להיכר לאמלתרא אינו להבחנה אלא הוא חלק ממשמעות הפתח, ולאי לא גרע קורה שבתוך כ' לעשות הבחנה בחלק שלמעלה מכ', להא החלק הגורם להיכר הוא קורה. וזה לכאורה לפילו יותר מדין מחילות מגיעות לסכך שבכאן זה הקורה עצמה).

ועוד יש להקשות לכיון למדאינן להא לרבה בסוכה, והכא רבה היא, והתם לאינן ללרבה מהני מחילות מגיעות לסכך, ל"כ ה"נ לאמאי לא יהני מקצת סכך לבתוך עשרים עכ"פ כמו מחילות, וכן במבוי. וביותר להא לאמלתרא מהני במבוי, והיכא לאמלתרא הוא לכאורה פחות מדין מחילות מגיעות לסכך (ובאמת זה קשה בעיקר פסול למעלה מכ' בקורת מבוי, לכיון לקורה ע"ג מבוי בעינן הרי זה כמחילות מגיעות, לאיתא לכאלי מבוי).

דימוי דין מקצת סכך למחיצות מגיעות - שייכות טעם רב לגזירת רבה

ועוד יש להקשות לכיון למדאינן להא לרבה בסוכה, והכא רבה היא, והתם לאינן ללרבה מהני מחילות מגיעות לסכך, ל"כ ה"נ לאמאי לא יהני מקצת סכך לבתוך עשרים עכ"פ כמו מחילות, וכן במבוי. וביותר להא לאמלתרא מהני במבוי, והיכא לאמלתרא הוא לכאורה פחות מדין מחילות מגיעות לסכך (ובאמת זה קשה בעיקר פסול למעלה מכ' בקורת מבוי, לכיון לקורה ע"ג מבוי בעינן הרי זה כמחילות מגיעות, לאיתא לכאלי מבוי).

ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה

חקירה בגזירה דרבה אי שייכא בקורה שבולה למעלה - חילוק בין סברא דמדברי לדרמי אנפשיה

ואמנם יש לעון בהאי גזירה אי שייכא גם בקורה שכולה מפסת עשרים ולמעלה, שהיה לומר שמה שלא מלכרי הוא לווקא בעניין כזה שחלק מה הקורה למטה, ובזה מסיר לעתו ביותר ללאוג על גובה. אך בקורה שכולה למעלה רמי על נפשיה ביותר, כיון דלי במעט לפסול. ולכאורה זה תלוי בתרי ליתנו, דללישנא קמא להוא משום דמלכרי, כיון דיחיל לא מילכר, אף הכא לא מילכר. אבל ללישנא בתרא להוא משום דרמי על נפשיה, ל"ב במה שיש יותר חשש שיפסל יש לומר דיותר רמי על נפשיה.

ביאור סיבת גזירת רבה לתרי הלשונות - ריבוי ראיה באקראי לעומת ראיה בכוונת השגחה

וביתר ביאור לחילוק לישנא קמא נוגע לרואיה במיעוט הקורה שלא מתוך כוונת השגחה, אלא דע"י הרואיה האקראית יבחין, וכל שיש יותר מנשים יש יותר רואין שיתכן שיבחינו ומזכירים אחד לאחר. אך חילוק לליסניה בתרא נוגע לרואיה מתוך כוונת השגחה, ובזה ככל שיש יותר אחריות על מי שאמור לתקן יש יותר היתכנות שיעורר עצמו להשגיח, ובזה גדול כח היחיל וכו'. ולפ"ז יש לבאר את סיבת הגזירה בשני אופנים. ללישניה קמא אין לסמוך כלל על מה שיעוררו עצמם להבחין במיעוט הקורה ובפסולה בהתעוררות הקודמת לרואיה, אלא רק על הרואיה שתוביל להתעוררות, ובזה ריבוי הרואיה תועיל, ובריבוי הרואין תתרבה הרואיה. אך ללישניה בתרא יש לומר בהיפך לאין לסמוך שהרואיה תוביל להתעוררות, וכ"ל דס"ל שרואיה שאינה מתוך השגחה לא מועילה כלום

להבחנה, לכיון דלמ עליה רמיא למו מלעתיה, אלא שיש לסמוך על כוונת המגחה שתוכיל לרשיה ולהבחנה, ובזה ביבוי העול יוכיל לריבוי ההשגחה, וזה שייך ביחיד יותר מברבים.

ובזה יבואר גם שינוי לעת רבינא בליקניה בתרת דקמי מקני גדרים אלו בגזירה, דלמי נימא כליקניה קמא דמין סומכים על רשיה מתוך כונה, מ"כ ולמי מין שייך לסמוך על חומרת הפסול, כיון שמנו חוקמים שלא ירשה כלל, ואם ירשה ולמי יתקן, מ"כ מין משמעות בחומרת הדין ביחס למדם, אלא שיש לחלק ביחס לעצם חומר ההפסד בחס לא ירשו, ובזה גודל ההפסד מחייב גזירה ביותר. אך בליקניה בתרת למנו סומכים רק על רשיה שמתוך התעוררות מוקדמת, ולמי שחוזק ההתעוררות תלוי בחומרת הענין בדעת המדם, וע"כ יש להקל דוקא בדין החמור בדעתו למין לריך חיזוק. ולפ"ז יש לבחר גם דעת רבה בר רב עולא למין למנו סומכים כלל לא על זה ולא על זה.

ביאור דעת רבינא בשתי הלשונות – חילוק אי מהני חומרת הדין לפמשנ"ת

והנה לימוי דקורה וסכך משמע שהוא בהמשך למי למרינן שתרוייהו משום היכרא ועבדי לריכותא. וכן משמע בתוס' לעיטת רב לילפינן לה מהיכל ליכא למיפסל, ומשמע לסיוע לרב פפא הוא מלשון הברייתא ליותר ולמו לם"ל כרב.

ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה

והנה במש"כ בתוס' דלא כר"י דהכא לייכי דימוי דין בריאות קורה לצלתה מרובה – בריאות קורה הוי דין בעצמה אבל צל תלוי בסוכה

לחלק שלמטה יין לל מרובה, ל"ב מלי למלמינן יין קורה בריאה לדין לצלתה מרובה, דלכאורה דין קורה בריאה אינו דין במבוי אלא יין בקורה, משמ"כ דין לל להוא ולמי דין בסוכה ולא בסכך שלעצמו, ואיכא לחלק דקורה שאינה בריאה הרי שהיא פסולה בעצמה וזה דין בחלק שלמטה מכ', אבל ליצתה מרובה למין חסרון בסכך, והסכך שלמטה הוא ככל סכך כשר. ולמיוך גיסא לל סכך שלמעלה אינו שייך לסכך שלמטה אלא לסוכה, ודיון שאינו מועיל מחמת גבוהו לסוכה הרי הוא כמי שאינו, וולמי לא יועיל להחשיב את הסכך שלמטה כלל מרובה. אבל קורה שחלק שלמעלה מועיל לעשות את החלק שלמטה בריא שהרי אינו ניטל ברוח. ובזה שמה שאין לל הסוכה מרובה אינו משום קלוש, אלא משום שהלל מגיע מסכך שאינו רשוי לסיכוך וכמו לל לפנות, ואין זה חסרון בסכך שלמטה, אלא אי תועלת. מה שאין כן בקורה הרי שהחלק שלמטה בריא, אלא שיש בזה חסרון שבריאותו הוא משום החלק שלמעלה, ולא קרב זה אלא זה.

ואף אם נימא כר"י שהחלק שלמטה לבדו ליכו מרובה אלא שיש חסרון שעמידותו הוא ע"י סכך שלמעלה, לכאורה הרי עמידות לסכך אין זה אין בסכך כדבר המסכך, אלא אין במה שהוא נחשב כקבוע כאן, מה שאין כן בקורה שאין בריאותה הוא חלק ממשמעות קורה עלמה, כלורת בנין המבוי. למנם זה י"ל רק לדעת רש"י דאין קורה הניטלת ברוח הוא גדר בבריאות קורה, אך זה לכאורה ל"ב שאמנם אין בריאות הוא בקורה עלמה (עכ"פ לדעת מי שסובר שמעמידי קורה אינם לריכים להיות בריאים), אבל מה שאינה ניטלת ברוח אינו אין בקורה, שהרי אם הקורה בריאה לקבל אריח, אך עשויה מחומר קל שניטל ברוח, לכאורה יהני לקובעה ע"י דבר אחר שאינו חלק מהקורה.

דעת ר"י במקצת סכך שלמטה - עמידות הסכך מחמת מה שלמעלה אינה גדר בסכך

ובאמת שיש להסתפק בדש"י אי כוונתו שזה משמע מדש"י שזה חלק מדין שתהיה לשוה לקבל אריח, ולכאורה אין זה אין בריאות המוזכר לקמן, שאם משמע שבריאות האמורה בקורה מתייחסת לעצם החומר ממנה עשויה, שלשו להחזיק אריח, והא פלגינן התם אי גם מעמידי קורה בעינן שיהיו לשוים, וזה ולמי הכוונה לכובדו של אריח, ואילו הכא אייכי בעצם הקורה שתהיה לשוה להיאחז עומדת על המבוי, שזה לכאורה ולמי אינו אין בחומר הקורה, ולמי קבעה במסמרים מועיל כמו שמועיל בכל מחילה הניטלת ברוח, ומלוע שלא יועיל החלק העליון. ולולי דבדי דש"י יבואר

בכוונת רש"י בראויה לאריח - אי הוי מדין בריאות קורה או תנאי נפרד

היטב דברי ר"י, לך לעת תום' כנ"ל ולכאורה כך לעת רש"י קשה.

והנה לעת רב חסדא לפי מעמידי קורה לריכין לקבל מריח לפסק לבאר דבאמת אין בריאות קורה אינו אין בקורה עצמה, אלא אין במשמעות הקורה ביחס למבוי, והיינו, שמה שקורה מועילה להגדיל מבוי משום שרואיה לקבל מריח, שמבוי שיש לו מבנה כזה הראוי לקבל מריח יש בו היכר או גדר כיש לו מחיצה. ועוד יש לבאר מה למיתיבה רב שימי בר רב לרב פפא והא רב פפא בריתא תנא ובכלל שהיה לו להקשות לרבא.

ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו

חקירה בגדר שיעור כ' אמה - אי הוי שיעור במבוי, בקורה, או ביחס שביניהם

ועכ"פ מלשון רבא משמע לכאורה מלבד מה שאין עשרים הוא אין בקורה ובסכך עצמו כמבואר, גם אין שיעור לכ' מגדרי מבוי ומוכח כלל אלא ביחס לפתח גופה, והיינו, שאפשר לבאר שיעור לעשרים בשני גדרים, או להוא שיעור במבוי עצמו, שאין מקום גבוה מכך נחשב חלק ממבוי, או להוא שיעור בקורה, שקורה הגבוהה מכך אינה קורה. ותת"ל להוא אין בקורה, יש לדון אם הוא אין גובה כללי ובלי שייכות לקורת מבוי, או להוא שיעור גובה ביחס למבוי, וכעין שיעור מרחק אין קורה למבוי.

שיעור עשרים כגבול דבר הניכר - חילוק בין גבול ראיית גבוה לגבול תפיסת מרחב

וביתר ביאור שבשיעור עשרים כהגבלה כי מעבר לזה אין היכר, והיכר אלו בראיית הדבר יש לחקור, אם הכוונה שהאדם הנמצא דרך כלל על הקרקע אינו מכיר בדבר שהוא גבוה מעשרים ובעינן שיכיר, או שנאמר שההגבלה האמורה אין היא גבול לראיית דבר גבוה, אלא גבול תפיסת מרחב ולכל זה שייך לומר שני גדרים בתפיסת חלל המבוי, ובתפיסת מבנהו. ותפיסת מבנה, היינו, שאף אחנם שהרואה יראה גם דבר הגבוה מכ', לא תהיה ראייתו אותו שהוא כדבר אחד עם הקרקע, וכן בתפיסת חלל וביחס לאוויר המוגבל עצמו, שאלל שרחב משיעור זה אינו נתפס כאלל אחד.

ביאור צריכותא דגמ' בסוכה ומבוי - חילוק ישיבה מהילוך בתפיסת המרחב של המקום שתחתיו

ובזה יש לבאר דברי הגמרא בצריכותא דרבנן, שהיה לומר דשיעור כ' הוא בשי ההסתכלות בדבר גבוה, וע"כ י"ל זה שייך רק בהילוך, אבל ביחיבה אפשר שיהו שאלם מסתכל אפילו גבוה מכך, וע"כ אלקו גם בסוכה, והנה לכאורה קשה מ"כ מלוע נאמרו שיעוריהו, ובהכרח שאין גדר השיעור ההסתכלות עצמה, שזה יש לאלות בלורת השיעום כלאחרן, אלא גדלו הוא בתפיסה של הדבר עם מה שתחתיו, ובזה אין לאלק בין יחיבה להילוך שהם נושאים של עצם ההסתכלות. וכן לר' יהודה שאין כלל אסכון לא של ההסתכלות, ולא של התפיסה.

שליטת עין במקום הילוך וישיבה - תפיסת המקום כדבר אחד אינה תלויה בהילוך וישיבה

אמנם אחר הלקדוק נראה לכאר בצריכותא נאחנין להאי סברא, להא לשון הגמרא היא לסוכה ליחיבה עבידא, ויש לדקדק בזה, דלף אחנם דעבידא ליחיבה אך כיון דגם מהלכים בה (ולטייל וכו') הרי שיש להצריכה שיעור להסתכלות גם במצב זה, ול"ל דודאי נאחנין להאי סברא דשיעור כ' הוא בתפיסת כלל המרחב, אלא שיש לאלק בין יכולת תפיסת המרחב של מקום העשוי ליחיבה, לבין מקום העשוי להליכה, והיינו, שיש לומר שגבול תפיסת המרחב של האדם תלויה בסוג המרחב עליו הוא מסתכל, ובמקום העשוי להליכה כיון שהוא מטבעו בעל כיוון אין לאדם מכוון לעתו לכיוון אחר, וזה סיבת מה שאין המהלך מסתכל למעלה. אך לתפיסת מקום העשוי ליחיבה, אף שהאדם מהלך בו, אין תפיסת המקום מכוונתו ודלטוח בה עיקר בסוכה על כל צורתה. ומסקינן שאין כוונת הדליטה בעצם תפיסת כל לדדי המקום, אלא בתפיסתו כדבר אחד, וע"כ אין מה לליחיבה או להילוך עבידא נפק"מ.

חילוק מבוי ממחיצות מגיעות לסכך - תפיסת קרקע רה"ר למחיצות המתחילות ממקום ישיבה

וכן משמע מהא דמייתינן רחיה מסוכה דלא מהני לנפיש מסכיה. וכן משמע דאינו גדר בהגבלת רחיה כמשמעה, דל"כ מה מהני למלתרא כיון דאינו רואהו, ואף אי נימא דמשום מה רואהו יותר מקורה, משום קול הלא אין לזה שייכות עם רחיה כלל. והיינו, דבהו"א סברה הגמרא שבשיעור כ' הוא ביחס לתפיסת המרחב של הקורה ביחס לקרקע, ובזה יש לדון בשם חלק מהקורה נמצאת מחוץ למרחב העשרים כי יש לומר שתפיסת חלק שמתחת נמשכת אחר

חלק של מעלה, וזה מסתבר יותר שהרי הוא דבר אחד עם חלק של מעלה, לעומת גדול המבוי התחתון, והוי יותר מהשיעור. וזה ניתוך פסול סוכה שאלם צריך לדעת שהוא יושב תחת סכך, והיינו, שאין הכוונה ידיעת השכל, אלא תפיסת הרואה שיושבתו במקום זה היא בתפיסה אחת עם היות לו סכך. ובזה יבואר חילוק דין מבוי מדין מחיצות מגיעות לסכך, להתם כיון דהמחיצות מתחילות ממקום ישיבה, אין לו לתפוס חלק הגבוה שלהם בנפרד מהתחתון. וע"ז שאלה הגמרא מדוע לא אמרינן כן במבוי, דהא תנינן התם היכרא בהתי היכרא, וכיון שכן הרי בהכרח שדין זה הוא בכל הקורה.

סימן ד

סוגיא דרוחב מיעוט (ד:)

גמ'. היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו כמה ממעט, כמה ממעט, כמה לריך ליה, אלא רחבו בכמה. רב יוסף אמר טפח, אביי אמר אמה מרובעה. לימא בהא קא מיפלגי, דאמר טפח סברא מותר להשתמש תחת הקורה, ומ"ד מרובעה סברא אסור להשתמש תחת הקורה. לא, דכולי עלמא סברי מותר להשתמש תחת הקורה, ובהא קא מיפלגי, מר סבר קורה מקום היכר, ומר סבר קורה מקום מחילה. ואיבעית אימא דכולי עלמא קורה מקום היכר, והכא בהיכר של מטה ובהיכר של מעלה קא מיפלגי, דמר סבר אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה, ומר סבר לא אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה. ואיבעית אימא דכולי עלמא אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה, והכא בגזירה שמא יפחות קמיפלגי. ע"כ.

והנה ל"ב בתוקימתא דל"ע סברי מותר להשתמש תחת הקורה וקמיפלגי בקורה אי הוי מקום היכר או מקום מחילה, וכתב ברש"י בטעמא דמ"ד מקום היכר סגי ליה בטפח, דהרי יש כאן היכר בכניסתן כשמשתמשין תחת הקורה, ובדקדוק לשונו ל"ב מק"ב בכניסתן כשמשתמשין ללכלוכה בכניסתן משמע בדרך הילוכם כשנכנסים (וכדלקמן בגמ' לעיל בחילוק סוכה ממבוי לסוכה ליכידה עבידא ומבוי להילוך עביד), ומשתמשין משמע בהיותם שוהים בתוך המבוי, וכן לעיל בתוקימתא דמ"ד טפח ס"ל מותר להשתמש כתב דיש היכר לעומד תחת הקורה. ועמידה, הילוך ושימוש לאו היינו הך (ע' שבת ק. בחילוק הילוך מתשמיש לע"י הדחק. גם יש לשמוע מגמ' לעיל (ג.) גבי חילוק יכיבה מהילוך, דעמידה יש לדמותה ליכיבה יותר מלהילוך (עפרש"י שם)).

בסתירת דברי רש"י בהאי היכר דבעינן – אי הוה בעמידה ובשימוש או בכניסה

ועוד קשה מה שנקט היכר לתחת הקורה, ולקמן (ח:) לאמרה הגמ' בתוקימתא דבין למ"ד מותר להשתמש ובין למ"ד אסור כ"ע סברי קורה מקום היכר ופליגי אי הכירא מלבר אי מלגיו, אבל הכירא מלתחת לא משכחן למ"ד. ועוד להכא משמע לגירסת אי איתא להכירא אי לאו, תלוי בזאי סבר להשתמש, והתם משמע ליהפך, לגירסת אי סבר לאיסתומי תליא בזאי איתא להכירא.

בירור במשמעות היכר מלתחת הקורה - הא לא אשכחן להכירא אלא מלגיו או לבר

ועוד יש להקשות אמה דכתב דמ"ד אסור להשתמש, והיינו מקום לחודו הפנימי יורד וסותם, בעי ר"ט, לכיון לאפיקתיה מתחת הקורה לריך שיהיה מקום הניכר וחשוב, ולא נתבאר למה לא די שיעשה הטפח מלגיו, לכיון דלא נחתינן השתא לדין היכר של מטה, הרי שאין למעוט טעם בשיעור מקום שממנו יש היכר (וביחוד למשמע לאמ"ד קורה מקום מחילה ליתא לענייו היכר של מטה כלל, ולא מצי למיתלי בהכי, דלא"ה הוי ליה לאוקמי פלוגתייהו בהכי (דכ"ע קורה מקום מחילה ופליגי בזאי אמרינן היכר של וכו')), ומשמע דהא דבעינן מיעוט תחת הקורה הוא לכ"ע, ואף אי חודו הפנימי יורד וסותם, ואף אי נימא להכירא

בגדר תיקון דטפח תחת הקורה - דמשמע דבעינן לכ"ע וחשיב אחד מד"ט

מלגיו, ומיעוט לתחת הקורה מהני לעניין מסויים לכ"ע בשווה (וכן מבואר ברש"י לכתב וז"ל ולמשתמשים במבוי אין להם היכר במבוי שהרי בנמוך הן הלכך לריך שימשך וכו'. ע"כ. והיינו, לנקט טעמא דמ"ד ד"ט בהא ללא מהני מיעוט טפח, ול"ב למה לא ניחא בפשטות טעמא דהאי מ"ד בד"ט, ומשמע ללף להאי מ"ד ד"ט מהני טפח לחיזה עניין, רק ללגבי הכירא דהמשתמשים במבוי לריך שימשך האי מיעוט טפח לתוך המבוי), ול"ב מהו עניין זה, ואי איתא, אף אי אסור להשתמש, אמאי לא די בו לבד. ועוד ל"ב דבפשטות משמע ללמ"ד ד"ט הוה טפח אחד מהם תחת הקורה, וקשה לאי בעינן ד"ט משום שיהא מקום הניכר וחשוב ודאי למישתמושי ביה, היכי מהני האי טפח למיטטופי אחר לאסור להשתמש בו.

והדק היטיב מה דקשה לשונו הטה', הכא מלקמן (ד"ה גזירה) בחשש דשמא יפחות, להתם כתב בטעמא דבעינן לשיעור ד"ט (אף להיה אפשר לאפוקי מחשש בפחות מכן), וז"ל וכיון דאפיקתיה מהיכר של מעלה לוקמיה אחרבעה דחשיבי בכל לוכתא. ע"כ. ולשון זו משמע דאין למנוע חשיבות בד' ביחס לחשש דשמא יפחות, רק דכיון דבעינן דליהווי ביותר מטפח, הרי דשיעור חשוב שמלאנו היותר מטפח הוא ד"ט (ואמנם עדיין יש לדקדק מה שנקט דאפיקתיה מהיכר של מעלה ולא כתב סתם דאפיקתיה מטפח. ול"ע). אבל הכא כתב דלריך שיהא מקום הניכר וחשוב, ומשמע דהוא מגדרי היכר המבובר, ופירוש דפירושו דכיון דאפיקתיה מתחת הקורה, היינו, דלא נוכל למנוע תועלת היכר שימוש, במיעוט הממעט תחת הקורה, לא יהני מיעוט במשך טפח במקום המותר לשימוש, דהאי שיעור טפח לא מהני להיכר שימוש אלא מקום שהוא תחת הקורה, אבל אי אפיקתיה מתחת הקורה ותלה להכין מקום אחר, לריך שיהיה זה המקום בשיעור הנודע מגדרי חשיבות מקום, והיינו ד"ט. כך נראה לכאורה. ול"ב תועלת מה להוי מקום שימוש בתחת הקורה לגבי שיעור מקום.

דקדוק לישנא דרש"י בפ' בין דאפיקתיה וכו' – הא דשינה פירושו בתרי לישני דגמ'

ועוד ל"ב פשטות הגמ' בחוקימתא דכ"ע ס"ל קורה מקום היכר ופליגי בזאי לחברין היכר של מטה כהיכר של מעלה, ולא נתבאר היטיב, דהיכר של מטה מאן דכר שמיה, הלא אין פסול למעלה אל' אלא רק מקום גובה הקורה, ואין גובה הקורה אלא בהפרשו מקרקע המבוי, ואין זה שני דברים. וגם ל"ב מה לא לשכחן בשום לוכתא עניין זה להיכר של מטה כלל, ובמבוי שמתחילתו נמוך אל' אמה היכר של מטה היא הוא, ואלא שתאמר דבמבוי נמוך אל' כל המבוי חשוב היכר של מטה, ל"ב הרי זה דין במבוי והוי ליה למיתלי שיעור היכר של מטה בשיעור מבוי, וכלשון בחקק. וגם ל"ב מה ללמ"ד לא לחברין היכר של וכו' לא נתבאר פשר שיעור ד"ט, דהא לעיל דבעינן למימר דפליגי בקורה אי משום היכר אי משום מחילה, ניחא לן במה למ"ד משום היכר סגי ליה בטפח, ול"ב הול"ל טעמא דמ"ד ד"ט, וגם דרש"י לא פירש. ויותר מהכל ל"ב מה מהני מיעוט ד"ט לעניין היכר של מטה אחר שאין רלוי לקורתו מיעוט כיון שאין הוא ממעט דבר, דאלל שעליו עולה על הרקיע.

בירור מ"ד היכר של מטה כשלמעלה – בגדר היכר של מטה ושיעורו בד"ט

עוד ל"ב למה לא פירשו (גמ' ורש"י) דלחוקימתא קמא כ"ע דסברי קורה משום מחילה, וגם ל"ב למה לא נקטו סדר דבאי פליגי דנקטו התם (ח:), היינו, דבתחילה יעמידו מת' בזאי קורה משום היכר או משום מחילה, ואחר כן וכו' כדלקמן.

והנה בתוס' הכריחו פירוש רש"י להעמיד מת' זאי מותר להשתמש אליבא דמ"ד קורה משום מחילה, ואמרו דאין להקשות ל"ב מ"ט דמ"ד טפח, הא אמרו לקמן דאי קורה משום מחילה בעינן ד"ט, ופרש"י דהוא משום דאין מחילה לפחות מד', וכתבו בתוס' דאין לחוש ע"פ מה דכתב ברש"י לקמן דהכא איתא לדופן, והנה ברש"י לקמן משמע דעיקר חילוקו דבפחות מי' אין מבוי לקורה, והיינו, דהכא אין החסרון אלא בקורה לבד, ולא במה שהקורה אינה עומדת במבוי (היינו, בשיעורו דגובה י"ט ואוכך למבוי כל אל לשיעורו), ול"ב עדיין יקשה

בתי' תוס' דאף למ"ד משום מחיצה לא בעינן לד"ט – בהא דדימו להא דכ' רש"י לקן דאיתיה לדופן

ללא יהני התי סברא לבתר תמתי לא בעינן הכא ד"ט הנלרכים לקורה לבד תי הוה מקום מחילה.

וכבר הקשו תוס' מה ללא תתי לה תלא מקום מ"ד טופח, ולדברי רש"י לקמן להא ללמ"ד קורה מקום מחילה מהני מיעוט ד"ט הוא רק תי למרינן לחולה החילון יורד וסותם, וע"י מיעוט ד"ט הוי מחילה העשויה לד"ט, תבל לתוקימתא להכא הרי למ"ד ד"ט סבר לחולה הפנימי יורד וסותם, ולא יהני ד"ט הללו לחד מינייהו הוי מחרי המחילה.

בד' רש"י דמשמע לק' דטעמא אי מותר להשתמש תליא באיזה חוד יורד וכו'

ובריש"י גופא כתב במקורו לטעמא למ"ד מותר להסתמך הוא מקום לתמר חולו החילון וכו' כלמשמע לקמן, והמלייניס ליינו לקף ח ע"ב, ולא נתבאר תיך משמע כן, תי ללו בהלטרף לברי תוס' להוכרח כן מהא ללא נתתו לכ"ע ס"ל לקורה מקום היכר (וכן לפליגי בתי הוה מקום היכר לו מקום מחילה לתיתא להתי לוקימתא, וכן ללהתי לוקימתא כ"ע סברי מותר להסתמך), תלא ללי"כ תין לומר בזה כלמשמע לקמן.

באיזה היכר למרו בשל מטה – ומחיזה מקום בעינן שיהא ניכר

והנה בפשטות משמעות היכר של מטה כמי"כ לעיל הוא שיעור המקום הנלרך שבהיות בו תהיה הקורה ניכרת, היינו, למלבד מה לבעינן שיהא ניכר שיש קורה למבוי, וזה במה שיש לרלות המבוי עם הקורה (ומה לבזה מהני לחלק מבוי זה משאר רה"ר), יש לדון מחיזה מקום בעינן שיהא ניכר, וזה כ"ב בתרתי, חדא, לכלהורה בהא גופא פליגי (לחד לוקימתא) לקמן, תי היכרא מלבד תו מלגיו, ועוד דלף תם נשמע תיזה טעם בהיכר של מטה להוא בדווקא בית לגובה כ' למה, ושהוא ותיקונו חלוק מגדל היכר קורה סתם, עדיין יקשה ללמ"ד הכירא מלבד מה מהני שום תיקון שבתוך מבוי, תחר ללגבי בני רה"ר הוי גבוה כ' למה, ולא שלטא בית עינא.

במה דלכ"ע לא בעינן היכר קורה בכל המבוי

עוד כ"ב מה למכוליה סוגיא משמע דעכ"פ לא בעינן שיהא שימוש כל המבוי ניכר שהוא שימוש תוך כדי היכר קורה, והנה מתחר לסיבת תקנת לו"ק הוא מקום השמש לתתי לתחלופי, ת"ל מה מהני היכר למקומות הנ"ל לבד, הא בהיות שתר מקומות שתין תקנת לו"ק ניכרת בהם, עדיין תיתא להשמש לתתו לתחלופי.

בהא דאוקמוה לחשש דשמא יפחות בדב"ע משום היכר

עוד כ"ב מה לתוקמוה לפלוגתא לתי חיישינן לשמא יפחות תי לתו, תי בעית לימא כ"ע קורה מקום היכר, ללכתורה הא השמש תיכא למיתק תף למ"ד קורה מקום מחילה ומותר להסתמך תחת הקורה, ובותר מה לתיכא למידק דנתתו לתוקמיה תלא ללכ"ע למרי היכר של מטה כהיכר של מעלה, ולכתורה תין שייכות בתי הוה טעמא לבעינן טפח תו לסגי בטפח, לחשש לשמא יפחות. ותמנס זה לא יקשה תלא בהלטרף קושית קמא, לתי לא למרי היכר של וכו', ליכא לתוקמי להוה רק מקום השמש למ"ד קורה מקום היכר.

בביאור תמיהת הגמ' הבא כמה ממעט ולק' בכמה חוקק

והנה יש להבין מה שקקקה הגמ' הכא ובסוגיא לחקק לקמן (ה.) בלישנא לבעית לכמה ממעט לתמהו תי בעית כמה ממעט הרי ממעט כמה לגריך לה, והיינו, דיש לשמוע מיניה לסברה הגמ' לגדל כמה ממעט, היינו, שנרלה לומר לגדל מיעוט ושיעורו תינו גדל עלמי, תלא ביחס לבבר לחבר, ובעו כמה ממעט, היינו, ביחס למה הוי התי מיעוט, לנחשוב שיעורו בהתאם לכך, ותזה תמהו, לגדל התי מיעוט בשמו, פשיטא להוא מיעוט המרובה, היינו, חלב, לתליא הפסול ברובו (בהרבה ממנו), ושיעור המיעוט הוא כמה לגריך ליה, ומשמע להתי בעית ליכא, לליישנא דנקטו תלא רחבו בכמה משמע להוא תיקון הבעיא, והיינו, לגדל מיעוט עלמו ותתי תינו נמדד שלעלמו, היינו, שתם גובה המבוי עשרים ותחת למה, ונמעטו בהגבהת הקרקע למה, תין ביתור הבבר לגובה המבוי נפעל מן המיעוט שנחשוב תותו כגדל נפרד מן המיעוט, היינו, לגובה המבוי המשתער רק מגדיל שבתם נרלה לתקנו נלטרך למיעוט הגמדל לפי זה, תלא ביתורו שבהיות המיעוט ליכא לגובה מבוי, וגבהו הוא מה שיש מן המיעוט ולמעלה, וזה למרו תלא רחבו בכמה, והיינו, כי ביחס למיעוט החלב, הרי מיעוט בדוחב כל להוא תשוב מיעוט גמור ביחס לתותו

הרוחב, ואם יהיה גדל רוחב המיעוט ביחס לחלל עצמו (היינו, כלבעינן למימר לגבי גובה המיעוט), הרי לכאל להו כבר ליכא להאי חלל, ולאי נימא דבעינן יותר רוחב, הרי בהכרח שאין זה גדל בחלל (היינו, במשמעותו המחילה בכל רוחבו, וזהו ברוחב שווה בכל החלל שיוגדל כחלל לחלל), אלא הוא גדל ברוחב חלל, והיינו, דכאל להו רוחב כבר חציב חלל, ואי נימא דבעינן מיעוט חלל ברוחב מסויים, בהכרח להאי לשיעור רוחב הנ"ל בחלל אינו בגדלו כחלל (היינו, כלעיל, ודוגמתו בלהבל טפח על טפח ברוס טפח), אלא שיעור ברוחב חיזה דבר, ולבעינן שיהיה החלל הנרצה קיים ברוחב מסויים.

בירור בלשון רש"י בתוספת הגבהת הקרקע - אי הוה גדר בגובה חלל או בהעדרו

ואחר העיון נראה לכן יש לפקפק בשינוי לשון שכתב ברש"י בתחילה (ד"ה ובלא) כתב למה לעבידא הגבהת הקרקע היא למעט גובה החלל, ולחי"כ (ד"ה כמה לפריך ליה) כתב להמיעוט הנדרש הוא עד שלא יהא החלל יותר על עשרים, והיינו, דבתחילה יחס המיעוט לגובה החלל, וביחס לחלל שכאמור הוא בגדל לחד בעצמותו, הרי שלבר בגובהו הוא כביכול שנראה למעוט הרבבו הבסיסי בלורך ורוחב וגובה, וליחס זה היה לו לומר לחי"כ במיעוט הנדרש שהוא עד שיהא גובה החלל על עשרים, ול"ב מה ששינה לשונו לומר עד שלא יהא וכו'.

והנראה בזה בבא להבין תמיהת הגמ' לאמנם שביחס לעשיית המיעוט יש לשמוע שיעורו בגובה החלל, אבל ביחס להיות המיעוט די ושנמצא החלל רלוי הרי זה ולאי גדל בחלל עצמו, וביחס לחלל עצמו יהיה ריבוי הגובה או מיעוטו גדל עצמי והרי הוא לו שאינו, והיינו, שנקט לישנא דשלא יהא החלל יותר, דביאורו שילא חלל כזה, לעומת יחס גובה שהוא יחס מחלק לחלל המסויים (היינו, שנחשיב גובהו כנפרד מעצמותו, ושאפשר שיהיה גבוה כך או כך), יחס היות החלל כזה או כזה הוא ביחס שלילי, ובעינן שלא יהא ואין זה כזה.

שינוי לשון רש"י במשמעות מה דעבידא קורה לתיקון המבוי

ויש לפקפק שינוי לשון שכתב ברש"י במשמעות מה לעבידא קורה לתיקון המבוי, דלמ"ד קורה מקום היכר כתב (ד"ה לא לכולי עלמא) קורה שתיקנו חכמים למבוי מקום וכו', ולעומת כן למ"ד קורה מקום מחילה כתב (ד"ה ומ"ד לרבעה) קורה המתרת במבוי טעמא מקום מחילה. ומשמע למ"ד מקום מחילה אין גדר קורה שהיא מתקנת חכ', והיינו, שהיות קורה לעבידא היכר הוא בגדר גזירת חכמים, דבלא הא לחיישנן לאתי לאחלופי לא בעינן להיכר וגם לא הוי היכר, אבל היות קורה לעבידא מחילה אינו מגדרי עצם התקנה, ויותר היה לומר דלא חיישי רבנן לאתי לאחלופי אלא במבוי שאין לו קורה, דקורה עבידא מחילה ובאיתא למחילה ליתא לגזירה, ואזה שייך ליפנע לנקט קורה המתרת, הויינו לכתב שם אח"כ בגדר פסול דלמעלה מכ' לאמרו חכ' דבטפי מעשרים לא למרינן יורד וסותם, והיינו למאחר שיש לקורה לעבידא מחילה להיות מתרת בלא תקנת חכ', וכיון דפסול טפי מכ' אינו פסול במחילות, הרי אלא הוה שוס פסול בטפי מעשרים ובהכרח להוא מתקנת חכ', והיינו, דבעו להיכר לעבידא האי מחילה, והם שאמרו דבטפי מכ' אינו יורד וסותם.

וזה לכתב ברש"י למ"ד קורה מקום היכר להיכר בעלמא הוא אלא ליתי וכו', והיה להקשות להא לכ"ע הוא כלמשמע ברש"י לעיל (יש מסכתין), וכן לאחר תקנת חכ' לא מהני מחילה סתם (ומ"ד למהניא בעי לק"ו), וולאי לאף לי הוה מקום מחילה, בעינן למחילה לשיש היכר אלא ליתי וכו', אלא היינו כוונתו, דאי קורה מקום היכר היש בקורה עצמה בהיות דבר היכר להועיל לאחשאת אלא ליתי וכו', אבל אי קורה מקום מחילה (אף יש במחילה זו היכר), אין ההיכר מקורה עצמה במשמעותה כמחילה (והגע עצמך להילך מחילה זו תהני לאא ליתי לאחלופי אחר דג' (או ד' לאמור) מחילות גמורות לא אהנו), אלא עיקר ההיכר הוה במה אלא שריון מבוי אלא בהיותה (במה שאין היא מצורת מבוי כלל או במשמעותו הלומה לרה"ר).

המתבאר לפי"ז דברי רש"י דנקט היבר אבניסה כשמשתמשים תחת הקורה

ולפי"ז נראה לבאר מה לכתב ברש"י בהיכר שיש במיעוט טפח למ"ד קורה מקום היכר יש כאן היכר בבניסתן כשמשתמשים תחת הקורה, והיינו, דאאחר דגדר היכר שיש בקורה

הוא בית לחסקא לאתי לאחלופי, ומאחר דהא לאתי לאחלופי הוא מקום שימוש דבית שית במבוי, היה לומר דבעינן שיהא ההיכר בכל המבוי שית בו שימוש הנ"ל, והיינו לכתב דבשימוש הניכר (כשמתמצין תחת הקורה) יש מקמעות היכר לכל המבוי, מקום שהוא בכניסתן למבוי, וזה ניחור מה שלא הזכיר הא דמהני היות קורה שהיא בפתח המבוי בשאר סוגיא, לפי לכ"ע מהני האי קורה להיכר, אין מקמעות מקומה מקום היכר אלא מקום מחיצה וכו'.

הצ"ב במה דתלה ר"י שיעור ד"ט דרה"י בדבעינן שתהא המחיצה ראויה לד"ט

כתב ברש"י בלוקימתא דמ"ד ל"ט סבר קורה מקום מחיצה, דהיינו, דבעינן שתהא המחיצה רחויה לל"ט, דבלא כן לאו מחיצה היא, וכתב דהיינו טעמא דאין רשות היחיד פחות מד"ט לף שמוקפת מחיצות עשרה, וזה קשה ללכאורה גדר שיעור ל"ט ברה"י הוא במקום שלה דבעינן שיהא מקום חשוב, והגע עצמך ברה"י שית לרבע בה ל"ט אלא שהיא רחבה בלד אחד וארה בלד שני כזה ומי איכא למימר דאאו רה"י היא, ואי הוה ליה חסרון במחיצה עצמה מה שאין שמינה לל"ט, הרי חלק מחיצה שבצידי תורכה של רשות אינם לל"ט מרובים, מי נימא דאאו רה"י היא, אלא ודאי שאין חסרון דל"ט במחיצה עצמה, אלא הוי חסרון במקום דאאו מקומות, ומאחר דהוי חסרון במקום, הרי בכמה מקומות, ומאחר דהוי חסרון במקום, הרי לכל המחיצות יחד בגדר אחד, והוו כולן מחיצות הרחויות וכו', ול"ל מיבו ענין להכא לאיכא לחסרון מקום דע"ז אלא מצד אחד וביחס למחיצה הנעשית ע"י קורה. ומינה דעיקר ניחור שכתב בסברת מיעוט ל"ט שפיר, ליש לשמוע דבעינן שיהא למחיצת קורה מקום ל"ט לעצמה ולעניין גובה דעד כ', אבל מה שאלה בזה אין ל"ט ברה"י קשה.

בראיה שהביא רש"י מגזוזטראות דחנניה בן עקביא

עוד יש לפקפק דהרי כמש"כ ברש"י אין שיעור מקום ברה"י דהוה ל"ט מפורש בכמה מקומות, ול"ל מהו שהביא הא דגזוזטראות דחנניה בן עקביא, כיהודה ועוד לפרש, והנה עפ"מ שהביא אין גזוזטראות דחנניה בן עקביא לא קשיא לאכן יש לומר דהיינו לענייננו, להא דאם נמי לייני בגוונא לאיכא מחיצות ממש, אלא דבעינן למימר דכוף קרקע גזוזטרא סביב הנקב לאיהוו לה מחיצות, ומי להכא דבעינן למימר חור קורה יורד וסותם, ואיכא לאיה לף בלופן לאחר שנאמר כוף לו יורד וסותם יהא המחיצה רחויה למקום ל"ט (הכא בשאר מבוי, והתם בגזוזטרא עשה לף לאמרינן כוף הא לאיכא למקום לע"ל) לא מהני, ובעינן שיהא מקום לע"ל קודם שנאמר לאיהוו מחיצות, וזה ליתא למיסמע מדין ל"ט ברה"י, וזהו לכתב בתחילת הדיבור דבאותר מכ' לא לאמרינן יורד וסותם, היינו, דאי הוה יורד וסותם, וטעמא דיותר מכ' הוי מטעמא דאחרינא (היכר וכו'), ול"ב.

חוץ ופני דבר האמורים מכח דבר ושיעורו

והנה בהקדם דבר הכלול דלכ"ע, היינו, דין למ"ד דחורה הפנימי או החיצוני יורד וכו', הא פשיטא דאין מסמעות בהאי חור, אפי' שיהיה, אי אאו מקום דהוי חור דרוחב קורה טפח, וכן דהאי לא שנית אי נימא היכרא מלגיו או מלבר (דמסתמא דההיכר הוא פני הקורה), בלא דהאי הכירא הוא מקורה דרחבה טפח (וכדאיתא בקורות המתאימות, דבעינן דאהוי כולהו בתוך כ', ולא פלגינן בהי מלבר דהסקיר אי קורה דמלבר תוך כ' וכו'), וכן הוא בכל מקום שנקטו חלק דבר שהוא מהיות חלק הדבר הסלם (כמו פי תקרה וכו').

המתחייב לפי"ז דעכ"פ בעינן מיעוט תחת הקורה

ועי"כ בכל מיעוט שנבוא למעט בדור הוא דעכ"פ ניבעי דיהא מיעוט תחת כל רוחב הקורה, היינו, טפח, ודאי לאו הכי ליכא לקורה ולחורה דנימא דיה שיכל ויסתום, וכן דבלא כן ליכא להיכרא לפני הקורה, לף דיהני להכירא אין זה הכירא לקורה (היינו, בכל דיניה, רוחבה, ובריאותה, וכו'). ומינה לגדר תיקון נפרל שית במיעוט דתחת הקורה לבד, והיינו, דבית לפסול לקורה למעלה מכ', הס כ' לאמה הגמדיים בחלל מבוי, די בדעביד מיעוט תחתיה לכל רוחבה, דדהווי חשיב לליכא לחלל כ', ודאיתא לקורה במקומה.

היינו טעמא דלכ"ע לא בעינן היכר בכל המבוי

וזהו גם טעם מה דלכ"ע תיקון המועט מהני (היינו, דאי בעינן היכר בכל מקום שימוש, אלא סגי בעינן שיהא ההיכר בכל מקום שימוש, אלא סגי

בקלת מקום שימוש וכו'), ולכן נראין שיהא מיעוט בכל לוחך (או בהכאר) המבוי, והיינו, למחר לחיתא למיעוט תחת הקורה, כבר ליכא לקורה, והרי אין תיקון קורה אלא לפתח מבוי, היינו, לכף שיש בהנחת קורה גדר תיקון לכל המבוי, אין זה מקום שיש להחי טפח חציות או יכולת השפעה בכל לוחך המבוי, אלא מקום חציות שיש בפתח למבוי (במשמעותו העלמית, וקולם תיקון קורה) לכל מבוי, וע"כ אין תיקון לקורה חשוב בכל המבוי, אלא רק במקומה, והא למהני בכל המבוי הוא מקום חציות המקום ולא חציות התיקון.

אלא למחר להחי קורה לאו לתיקוניה מחיצות המבוי, ומשמעותה לפתח אינו ביחס לגידור המבוי, אלא במה שיש להועיל ביחס להגדרת מקום שימושו, ולהבחנת שימוש בו משימוש בית"כ, וביחס לשיעור כ' להוא מקום הכירה, יהא גדרו בשימוש לקרקע, היינו, בשעינן דיהני החי טפח להיכר ביחס למשמעותו בקרקע היא מקום שימוש. ולזה לא יהני מה שיש לרוחה לרוחת החלל דבין קרקע לקורה, לאין בגדר חלל הנ"ל משמעות שימוש.

בחלקי דין גובה מבוי ומה שיש לחקור בזה

וביאור זה לריך להקדמה, דהנה דין גובה מבוי הוא דין בשייכות שני דברים, היינו, קרקע, קורה, וגובה חלל כ' המשייכם, וכל דין שהוא בשייכות שני דברים יש למצוא גדרו בשלושה פנים, או בדבר אחד מן הדברים או במשייכם זה לזה, ובענייננו שיש למצוא דין גובה מבוי עד כ', או בקרקע. או בקורה, או במשייכם, היינו, גובה חלל עד כ', והנה עכ"פ שנאמר יהיה גדר גובה האמור בחלל, וכלשיטת בגמ' לגובה חלל תנן (כ"ל לכף אי נימא להוא דין בקרקע יהיה גדר גובה כ' בחלל המשוייך לקרקע, ולא בריחוק קורה מקרקע). וכשתימצי לומר יהיה חילוק לעל איזה מאלו מוסד הדין האמור גם חילוק גדר הדין עצמו.

בגדר הנ"ל אי הוה דין בקרקע ובחסרון דיותר מכ'

והנה אי הוה דין בקרקע, יהיה גדרו הדין דבעינן דלהווי קורה עליה, ויהיה שיעור הגובה בכדי שיש לקורה להיחשב עליו למבוי. ובלשון הפסול, היינו, יותר מכ', יש למצוא שני חסרונות, או בחלל קרקע, או בהיכר קרקע.

חלל קרקע, היינו, לאין לקרקע להחשיב חלל כעליה (שלה) אלא עד עשרים (ולוגמת מה דרה"ק תופסת לווירה עד י"ט, ואין להקשות מה שייך לומר במבוי שכתליו גוביס יותר מכ', שאין החשוב לווירו אלא עד כ', דהאי לוויר האמור אינו במבוי כמקום, אלא בקרקע, ומה שעליה (ולכתב רש"י לקמן (ה. ד"ה רב יוסף), דבלמעלה מכ' חשיב אויר לדופן, והיינו, לאין זה חסרון בקורה לאינה ע"ג מבוי)), ויהיה טעם הפסול ביותר מכ' לאין הקורה על לוויר הקרקע.

היכר קרקע, היינו, לאין היכר קרקע אלא עד עשרים, ואנן בעינן שתהא הקורה תוך היכר של קרקע, היינו, שיש לרואה לרואת בקורה כנותנת משמעות בקרקע, רק אם היא בתוך מקום שיש לרואה קרקע לתור אחר דברים המייכים לה, ובקלייתם חשובה רואה אחת עם קרקע שרואה (ולפי"ז יבואר מה אלא מהני היכר להמציע מרחוק דלרך שרואה אף בדברים הגבוהים, והיינו טעמא, דבריחוק אין חשוב היכר של קרקע (היינו, שנחשוב להחי קרקע אית לה קורה, לאגבי המציע מרחוק הוה כשני דברים בעלמא, ואנן בעינן שיהא ניכרת קרקע במשמעותה כעיקרית, וקורה עליה במשמעות גה, ולא שני דברים במשמעותם הנפרדת ובחיבור לקרבה) לאף לאייתו את הקרקע אינו במשמעותה וחשיבותה, וכדלאיתא למי מי שעומד בקירוב לה).

ואי הוה דין בקורה יהיה גדרו לבענין קורה עלמה ומה שיש לה לפעול בעינן שיהיה תחתיה קרקע, ושיעור הגובה הוא במה שיש לקרקע להיחשב תחתיו לקורה, ובלשון הפסול, היינו, יותר מכ', יש למצוא שני חסרונות, והן היפך מה שאמרנו בקרקע, היינו, או לאין חשוב תחתיו לקורה אלא עד עשרים (ודמיא לדין עשרים לסוכה לר"ז לעד עשרים אמה אלא יושב בלל וכו') וטעם הפסול לאין הקרקע נחשב להשפעת הקורה, או לפסולו משום שאין הקרקע תוך היכר של קורה, היינו, יש לרואה לרואת פעולה שיש בכח קורה לפעול רק בדברים שנמצאים תוך היכר של קורה וכו' כהנ"ל.

בגדר הנ"ל אי הוה דין בקורה ובחסרון דיותר מכ'

ותראה חילוק שני פנים אלו, שהוא נודע מהבדל שבעצם משמעות קורה מקרקע, היינו, אלו ליתא לגדר קורה שלעצמה, פירושו, שקורה לבד יש בה משמעות לפעול, ואין היא צריכה למקום שתחתיה להיות משמעות זו, ואי ליתא לגדר קרקע שלעצמה, פירושו, שבקרקע לבד יש משמעות להיות נפעלת ואין היא צריכה לקורה שעליה להיות בה משמעות זו. ומשמעות החמורה בקורה, היינו, כדבר החוסם ומפסיק אף בלא מקום שיש להפרידו, ומשמעות החמורה בקרקע, היינו, כמקום הנפרד אף בלא דבר החוסם.

ואי הוה דין בחלל יהיה גדלו לבעינן חלל שיכול לקבל משמעות המלמלמת והגובלת (הניתנת ע"י קרקע וקורה כגבולותיו), ושיעור גובה הוא שיעור חלל שיש בו עלמו משמעות כזו (או שאין בו משמעות הסולקת), שיועיל בו קרקע וקורה כתוספת משמעות (או שאינה נסלקת עכ"פ), ובלופן הפסול, היינו, יותר מכ', יש למלוא יש למלוא שתי חסרונות, או בחיוב דביותר מכ' יש בו משמעות לאף לי יהני היה עניין קרקע שיש עליה קורה (היינו, שנאמר בו בחלל זה הוא חלל קרקע שיש עליה קורה), מאחר שיש בו גובה כ' אין למשמעות זו להועיל בו, מאחר שבגובה זה כבר יצא מגדר חלל הנגבל ע"י עניין זה. או בשלילי, דביותר מכ' הוי חלל שאין גבולותיו תשובים להתחבר יחד להיות בו גדר שיש בגבולו התחתון קרקע ובגבולו העליון קורה, והיינו, לאין לקורה על קרקע להועיל אלא במשמעותם יחד כגבולות החלל, ובזה החלל יתפרדו.

בגדר הנ"ל אי הוה דין בחלל ובחסרון דיותר מכ'

ותראה בחילוק שני גדרים אלו בזאי הוה דין בחלל במשמעותו החיובית או בשלילית, למיניה יהא גם חילוק במשמעות מחילות של חלל זה, היינו, לאי ניתא שפסולו משום משמעותו החיובית, וניתא למשמעותו הנ"ל (כמו הפשטות), היא בגובה ורוחב ועומק, הרי אלא בעינן אלא לבטל לאחד מהן, היינו, למשמעות חיובית הנ"ל לא תמצא אלא בחלל בעומק מבוי ורוחב טפח וגובה יותר מכ', ומיעוט אינה מהן כבר יתבטל משמעות זו, ואלא ניבעי אלא למעט גובה במיעוט רוחב (אבל מיעוט עומק לא יהני לאין העומק לעומק החלל אלא לעומק המבוי, היינו, רוחב פתחו), ואלא מצאנוהו בתלמוד לידן (היינו, לליתא לנ"ל דייהני מיעוט רוחב כל שהוא), אבל ליתא בתלמוד דבני מערבא (פ"ק ה"ח) אבריית אמרין כל שהו הרי אין כאן גובה עשרים אמה על רוחב טפח. ע"כ. אבל אי ניתא לפסולו משום משמעות שלילית שיש בו לתיקון לחי וקורה, הרי שיצא גדר זה אבל משהו ומשהו גובה בנפרד להיותה משמעות שוללת אמה שיש בתיקון לקורה וקרקע להועיל.

ובהקדם זה נבוא לקדק דברי רש"י מה לעל לוקימתא לפליגי בקורה משום היכר או מחיצה, לא הזכיר חסרון דיותר מכ' רק משום היכר, ובלוקימתא לפליגי בקורה משום היכר או מחיצה, הוסיף לנ"ל משום מחיצה אין זה רק חסרון בהיכרא, אלא גם במחיצה עצמה, לאמרו דבנן דבטפי מעשרים לא אמרינן יורד וסותם, ויותר מזה יש לקדק לעיל כתב בטעמא דמ"ד לבעינן ל"ט ולא סגי בטפח, מאחר לחורה הפנימי יורד וסותם, רוחב הקורה הוי חוץ לסתימה, ומשמע לאכן אמרינן יורד וסותם ואף במיעוט טפח גרילא, ומ"ד אלא סגי בטפח משום היכר אלא מהני אפי טפח להיכר להמשתמשים במבוי (ואין לומר אמה שכתב לרוחב הקורה חוץ לסתימה, לייבי למבואות לעלמא אלא גבוהים יותר מכ', אהא כתב למשתמשים במבוי שבנמוך הן, היינו, אלף לאיתא להגבהה לתחת הקורה, אלא יהני למשתמשים במבוי וכו').

בדקדוק דברי רש"י בגדר חסרון דיותר מכ' למ"ד משום מחיצה

ולכשתמצי לומר הרי הן שני גדרים בפסול אלמעלה מכ', דבלוקימתא קמא סבירו למימר אלף אי ניתא לקורה משום מחיצה, פסול אלמעלה מכ' אינו חסרון בגדרי מחיצה לקורה, אלא בהיכר קורה לעבדא להאי מחיצה, ובלוקימתא תניינא סבירו אלמ"ד קורה משום מחיצה, חסרון היכר קורה לאיכא בלמעלה מכ' הוא חסרון (גם) בהיכר מחיצה (וכמו אין מחיצות ניכרות), דביותר מכ' אף אי איכא למימר דיש

והן שני גדרים בפסול דיותר מכ'

קורה למבוי זה (היינו, ע"י היכר לטפח), אין להלן קורה למיעבד מחילה.

שתי משמעויות בהא דאמרינן קורה משום מחיצה ותו' קושיית תוס'

ואם תאמר הרי שנינו שתי משמעויות בהא דאמרינן קורה משום מחילה, וכן שנינו גבי נוסף בתיקון קורה למ"ד קורה משום מחילה, והיינו כדאמרן לעיל שמייתי גבי מחילה לתיקון בקורה (היינו, דיש לקורה למיעבד מחילה), אינו גבי לחל עם מה למהני התי קורה לתיקוני למבוי (ולא מהניא אלא בהיותה על גובה חלל מבוי עד כ'), ולכאורה ביאור זה כי אף לשיטת לקורה למיעבד מחילה לקרקע שתחתיה בלא הגבלת גובה (היינו, ולעין היכרא יתכון או חסרון בקורה בשמעותה הנ"ל), לא תהני התי קורה לגבי תיקון מבוי, ומשום להיכר מבוי אינו אלא עד גובה כ', והיינו, דלא שמרו להיות המבוי ניתר ע"י קורה ומשום מחילה, אלא בהיות הקורה ניכרת בחלק מן המבוי.

ותראה מה שיש בזה למעט בשמעות גבי מחילה למ"ד קורה משום מחילה, והיינו, דבפשטות היה לומר למ"ד קורה משום מחילה, הא למהני תיקון לקורה הוא משום דגזירת חכ' למבוי משום לחתי לאחלופי, היא בהיות מבוי חסר מחילות, ותיקון קורה הוא משום תועלת מחילה לחיות בה. אבל אי נימא דלא מהני קורה ביותר מכ' משום היכר, ואף בחופן שיש להתי קורה למיעבד מחילה, הרי בהכרח שבחופן המועיל אין זה משום מחילה גרידא, אלא בשמעות התי קורה לגבי עניין אחר שהוא סיבת גזירת מבוי (היינו, ולעין מה לחיישינן לחתי לאחלופי נודע מחסרון מחילות).

ובזה יתורץ קושיית תוס' לשיטתם דמי לחי סבר מ"ד טפח קורה משום מחילה אמאי לא בעינן מקום ד"ט משום לחין מחילה אלא וכו'.

וזא תליא במה דעבדא האי תקנתא דקורה

ואם תאמר, היינו, דפשוט למעלה מכ' הוא על אף לחיותה לקורה לעבדא למחילה, והתי מיעוט דעבדינן דלהווי היכר, אינו בהיכר קורה בשמעותה לעבדא מחילה, אלא בהיכר מבוי שיש עליו קורה (ובחם לקורה, היינו, שתהא ניכרת בשמעותה כעליו למבוי), הרי שיש להתי מיעוט להיות חשוב כיחם לזה. ול"כ יהיה תליא במה לעבדא התי תקנתא לקורה למ"ד קורה משום מחילה בהיותה היכר אלא לחתי לאחלופי.

הצ"ב במח' אי חודרה הפנימי או החיצון יורד וסותם

ולבאר שייכות זה עם עיקר סיבת הגזירה, וגדרה לחיקון הנגלה, יש לנו להקדים ביאור במח' אי חודו הפנימי יורד וסותם או החיצון, דלכאורה עיקר פלוגתתם ל"ב, דמאחר שיש לחודה לקורה הרחבה טפח לרוח ולסתום, למה תהיה מוגבלת לסתימה מלד אחד, ולמה לא יהו שני חודיה יורדים וסותמים (וכדמלינו בפי תקרה), והיינו, לקולא (דלא לחמרינן מחילות להחמיר), וכן ל"ב טעמיה דכל חד לומר דדווקא חוד זה יורד וסותם ולא זה.

מח' הנ"ל אינה בגדרי קורה וחודה אלא בגדר תקנתא דקורה

ונראה דלחמנם כן יש לשני חודיה של קורה לרוח ולסתום, ופלוגתתם דאיזה מהן יורד אינו בגדרי קורה וחודה, אלא הוא תליא בגדר תקנתא לקורה, ובהקדם מה שיש לחקור בגדר תיקון לקורה העומדת בראש המבוי, אם הוא תיקון במקומה של קורה (תחתיה), ושאר מבוי מיתקן ממילא, לאחר שראשו מתוקן (ודמיא לגדר חלילה למחילה), או שהוא תיקון בכל המבוי, ומהני קורה לכולה מבוי כתיקון לראש לכולו (ודמיא לגדר היקף למחילה), ונראה דזה תליא פלוגתתם הנ"ל, היינו, דאי לא הוי גדר תיקון לקורה רק למקומה, הרי לגבי מקומה הוא חשובה סתימה לף בחודה הפנימי (ולגבי מבוי יהיה משמעות רק בחודה הפנימי), אבל אי הוה גדר התיקון בכל המבוי, אין משמעות סתימה אלא בחודה החיצון.

ביאור מה דתלו דין אי מותר להשתמש תחת הקורה בהנ"ל

וזה שאתו אי מותר להשתמש תחת הקורה או לא, דמח' אי חודה החיצון יורד וסותם או חודה הפנימי, והיינו, דלכאורה היה לומר כלעיל, דלף אי חודה הפנימי, יורד וסותם אין זה סתירה לומר דלף חודה החיצון, ולף אי גדר תיקון לקורה למקומה, יהני התי תיקון לגבי מקומה בנפרד ממה דמהני לגבי מבוי, ובאורו דלחמנם כאמור ודאי כמו דמהניא מפנימי מהניא מחיצון, אלא דמאחר שהוא גדר בתיקון קורה שתקנו חכמים, היינו, לגבי מבוי מהניא כטפח החוסם, הרי דאין תחתיה לקורה מתוקן בתיקון מבוי שאמרו חכמים, ולף יש להחוליה כולם

לדלת ולסתום, לין זה מהני לגבי גזירה, לתיקון קורה הוא בהיות קורה ומקומה הנסתם כדרכה קיים בקלה המבוי, וזה לינו תחת הקורה (ולולי יהיה בזה נפק"מ דלמי ליתא דשרי להסתמך על גבי קורה עצמה היא שרי לף למ"ד חוזו הפנימי. ויש לדחות).

גדר הנ"ל ביחס למיעוט הנרצה

ומעתה יבואר לקף פסול דלמעלה מכ' דשיעורו משום היכר, לא יתוקן במיעוט חלל כמה שיש לו להועיל כנ"ל, והיינו, דלמי חזרו החילון יורד וסותם, וגדר קורה במקומה חשיב לכולה מבוי וכתחילתו, הרי למעשה מה לתיקון קורה מהני להיכר ולף לזינו רק לטפח הרחשון, י"ל דלף לגבי מיעוט יהני מה שממעט טפח הרחשון, שהיות טפח הרחשון מהני לכולה מבוי כבר למוד בעשר התקנתא, אבל למי חזרו הפנימי יורד וסותם, והרי רוחב קורה חוץ לסתימה, וכלמוד גדר התיקון הוא כמה שיש למקום שטום טפח ברחשן המבוי, להיות סתימה לכל המבוי, הרי שלין למלוא גדר היכר הלמוד ושנלמד ליו שיהיה במקומה של קורה, חלח הוא גדר במקום המבוי שיש מקום שטום זה ברחשן, ומלחר שכן הרי לגבי היכר זה בעינן שיהא המיעוט עביד מקום (בר הכירא) הנמלח בו משמעות שיש למלוא בשלר מבוחות, והיינו, מקום מבוי במשמעות העלמית כמקום שימוש.

תוספת גדר היכר דאיכא למ"ד אסור להשתמש תחת הקורה

ובזה יש להוסיף דזה שלנו לומרים דלמ"ד לסור להסתמך תחת הקורה לחורה הפנימי וכו' לריך שיהא גדר היכר בקורה למבוי (היינו, שלא תהא חשובה הקורה ניכרת חלח דהיותה ניכרת למבוי, וכלמוד משמעות מבוי דזה הוא כמקום שימוש, ותהא נבחנת בהיותה ניכרת למשתמשים במבוי), הרי יש בזה תוספת גדר היכר על עיקר היכר לקורה עלמה, שלא נמלחה למידך מ"ד, והיינו, דלמ"ד מותר להסתמך תחת הקורה לחורה החילון וכו' ולפמשנ"ת למשמעות היות קורה ברחשן מבוי היא בכל המבוי, הרי שלין להבחין גדר מקום שתחת הקורה ממקום שלר מבוי במשמעותם העלמית, ולא נמלח הבחנת מקום שתחת הקורה חלח במה שהיא תחת הקורה, ומימלא הרי שלא נמלח לין היכר קורה חלח בקורה עלמה, ויבואר מה דלא בעינן למיעוט חלח תחת הקורה, שביחס לקורה עלמה מהיכי תיתי לומר שנלטרך שתהא נבחנת ממקומות לחרים (ובלמור למה שלי לנו במקום טפח הוא נובע מעיקר לין קורה דלא בעינן דתהא חלח טפח), חבל למ"ד לחסור וכו' לחורה החילון וכו' הרי שלין מקום שתחת הקורה בגדר לחד עם מקום הניתר על ידה, למקום שתחת הקורה הוא כמקום מחילה עלמה (כעובי מחילה), ומקום המבוי הוא מקום הנפעל מן מחילה (היינו, מקום הנמחץ על ידה), וגדר היכר הלמור בקורה הוא ממקום הנפעל על ידה (ולוגמתו בסוכה דלמס יודע שהוא דר בסוכה, היינו, דיש ברלייתא הסכך תוספת משמעות ביטיבת מקום הסוכה), דהוא חשוב מקום קורה, ובעינן שתהא ניכרת למבוי, ולמנס כלמור לעיקר היכר דבר מלתחת הוא ממקום שתחתיו, חבל מלחר לעיקר משמעות קורה ותחתיה הוא במה שיש בהם סתימת מקום המבוי, לריך שימשך מקום הקורה (החשוב כן ע"י מיעוט חלל מכ') לתוך המבוי.

הצ"ב להנ"ל בתועלת המשכת המיעוט למקום שלא תחת הקורה

ובזה יש לדקדק למין גדר היכר דלריכא במיעוט הנמשך לתך המבוי שווה לגדר היכר דלריכא במיעוט שתחת הקורה, דהא ודלי שעיקר היכר דבר מלתחת הוא מתחתיו ביותר, וגם למין שיעור היכר כנ' נמדד חלא בזה (היינו, דלעומת בקלה הפנימי של מיעוט ד"ט תהא מדידת כ' בתוספת מלכסון לטפח וחומש לחוד הפנימי או טפח וקלוקה חומשים לחוד החילון), ובהכרח למין המשכת מיעוט הלמורה לתוך המבוי מהני להיכר קורה דשיעורו בכ' במיעוט לתחת הקורה, וע"ב ל"ל מה מהני המשכה זו.

גדר האי מקום בכמקום הקורה (ולא חלק ממקום המבוי)

והנראה לומר דלף למנס דלא מהני מקום המשכה זו כמקום שתחת הקורה, חבל מהני לגבי מקום עלמו, היינו, מה למקום זה שיש בו (בחלק טפח שתחת הקורה) היכר קורה, יש בו גם שימוש מבוי, וגדר זה הוא לפמשנ"ת דמה דבעינן לליהווי היכר למשתמשים במבוי הוא מחמת שהן מקום הקורה, היינו, דקורה דעבידא לסתימה היא לסתימת מקום זה, ולף דלריכא למיעוט מקום

לתחת הקורה להועיל לגבי מקום הסתימה, לא יחשב מקום שתחת הקורה לגבי סתימה אלא בחיבורו עם מקום שהיא סותמת, ותהא המשכת המיעוט לתוך המבוי להוא מקום הנסתם מועילה לגבי סתימה הנעשית במקום שתחת הקורה להיא סותמת מקום שלילה.

שינוי גדר ד"ט באוקימתא דקורה משום מחיצה מאוקימתא דלעיל

ואם כנים הדברים הרי לשמני גדר ד"ט המשמר בהאי לוקימתא מלוקימתא לפליגי בקורה משום היכר או משום מחילה, ללוקימתא קמא גדר ד"ט היום ד"ט למקום שימוש אלא ד"ט למקום סתם (ומה למהני שיהא מקום סתימה שתחת הקורה מחובר עם מקום הנסתם), אבל ללוקימתא לקורה משום מחילה היה גדר ד"ט להיווי מחילה למקום שימוש וכו'.

ובזה יבואר מה דעכ"פ בעינן למיעוט טפח שתחת הקורה, וכן יבואר מה למהני האי טפח למילטרופי לד"ט אע"ג דהא דבעינא להו (ולא סגי בטפח) הוא משום מקום המותר להשתמש. ויבואר דברי רש"י בדקדוק חמור.

והנה גדר היכר שיש במיעוט הנ"ל, היינו, מיעוט לתחת הקורה, זה הוא בהיכר קורה שלעצמה, וחשיב כל חלק למיעוט טפח כנגד קורה שמעליו, וחשיבי כל החלקים הנ"ל דבר לחד להיותם מקיימי קורה הניכרת ודהיא בשיעור טפח.

ולא פליגי לחדי וכד יוסף אלא ביחם להיכר דהנ"ל, היינו, קורה לחלל (ולחשיבא קורה כמה שהיא קורה לחלל, בחלל שאינו יותר מכ'), ולחשיבא תחתיה פתח, כמה לריך שיעשך המיעוט ליהני להיחשב האי פתח פיתחא למבוי. ותס הנח ועט הונס ועון ינשס מתנת חנס.

סימן ה

משך חקק (ה.)

גמ' (ה.) היה פחות מעשרה טפחים וכו' משכו כגמה כ"י למר בר' לדיי למר בר"ח לימא וכו' התם סוף מבוי הכא תחלת מבוי וכו' למר לדיי מנח למינח לה וכו' וכ"י לשפוקי מתורת לחי עד לשיכא לרבע לחות למיהוי מבוי לפי' בלרבעה טפחים נמי הוי מבוי.

ומבואר לשיעור משך חקק לא תליא בכל המחזיק בסוגיא לעיל, היינו, לי מותר להשתמש תחת הקורה לי לאו ולא תליא ביסוד הדין הנ"ל דלמי חזקו הפנימי או החיצון יורד וסותם), ואי הוי קורה משום היכר לו מחיצה. ול"ב לכיון דברש"י הוכרח לשוקמי לוקימתא דמ"ד ד"ט ס"ל קורה משום מחיצה דס"ל נמי חזקו החיצון יורד וסותם, ומשמע דלמי הוה חזקו הפנימי יורד וסותם הוה בעינן להוות דאי ד"ט הימנו והלכה (ולמנס ליתכן דניבעי גם תחת הקורה כמשנ"ת שם), מ"כ הכא לף למנס דהלו לפלוגתייהו בשיעור משך מבוי, הול"ל דלכ"י הוי זה בהשטרף למותר להשתמש תחת הקורה, ויש לדחות דכיון דליכא לשוקימתא דכ"י ס"ל לאסור להשתמש תחת הקורה לא בעי למימר.

בהא דלא תלו לשיעור משך חקק דתלו לשיעור רוחב מיעוט

והנה פסול לקורה בפחות מי' מקורו בתוספתא לעיל (ג:) דלמטה מלמעלה מה למעלה חללה כ' לף למטה חללה י', והנה למ"ד חזקו החיצון יורד וסותם ניחא, דכיון דחלל קורה הוה תוך הסתימה, הרי לי"ל דהמבוי מתחיל מתחת הקורה והלאה ומכשיר בגובהו, ואי ליתא לשיעור משך מבוי וכו', אלא למ"ד דחזקו הפנימי יורד וסותם ס"ב לאמאי לא יהני בחללה פחות מי' בלופן למקלת קורה תוך עשרה ומקלתה למעלה (או עד גובה י'), דליתא למשך מבוי בגובה י', ולף אי ניחא כללמרינן לעיל דבטפי מעשרים לא אמרינן יורד וסותם, לא ניבעי אלא חקיקה ד"ט מחזק הפנימי ולפנים לף לאבוי (ואי ניחא לא חשיב קורה אלא בדאית לה חלל עשרה לא ניבעי אלא ה"ט), ולמה חלל שתחת הקורה יהיה נותן גדר להוות חלל המבוי אחר שאינו חלק מהיתר המבוי, ובהכרח שאינו מוגדל חלק מלורת המבוי הנעשית ע"י קורה.

היות קורה אמבוי הוי דין קודם לנפעל על ידה

והנה ברש"י (ד"ה רב יוסף) ביאר טעם מה ללף לר"י דס"ל לעיל בבטפח סגי הכא בעי ד"ט, וז"ל להתם לאיתיה לגופן ולמעוטי קאתי בהיכר בעלמא סגי הכא להשתא הוא למשוי ליה לופן וכו' בעינן לאיתחזי האי לופן לשיעור הכשר לורך מבוי שלם. ע"כ. ומבואר בבטפי מעשרים לף לפסלינן מטעמא להיכר לו פתח, אין גדר הפסול לקורה למעלה מכ' להשיבא כאן קורה, וכיון דהאי חילוק בעינן לף לאבוי ולף לשוקימתא דמ"ד ד"ט ס"ל קורה משום מחיצה, בהכרח שיש משמעות בהיות קורה למבוי לף בגופן שאינה פועלת סתימה, ומשמעות זו אינה בפחות מי', ומשמעות זו קולמת לסתימתה, והיינו, כללעיל ללכאורה להיות חול הקורה יורד וסותם לא

גדר חלל מבוי דקורה למ"ד חזרו הפנימי יורד וסותם

בעינן מלא שתהא רלויה לל"ט, ומהא ללא מהניא משמע להיות הקורה חשובה להיות חורה יורד וסותם במקומה (היינו, לל"ט), תליא בהיות הקורה חשובה כלופן, וזה בהיותה רלויה לשיעור הכשר לורך מבוי שלם. ול"ב גדר זה.

והנה יש לדקדק בדס"י הנ"ל מה שאינה לשונו בגדר למה בעינן לדיתחזי לתי קורה, מגדר מקור שיעור זה, דבגדר מה דבעינן ליתחזי לתי קורה כתב שיעור הכשר לורך מבוי שלם, וזה תליא בשיעור משך מבוי. ול"ב מה שדקדק לקמן לתליא בשיעור משך מבוי, והיינו, דמשך הוא בלורך התמשכות רוחב המבוי, דיתם למה דבעינן שתהא הקורה רלויה לין זה רק בגדר לורך לבד ולא בהתמשכות רוחבו.

דקדוק דברי רש"י דבעינן דליתחזי קורה להכשר אורך מבוי ולא משך מבוי

ואמנם לכן יש לשמוע מגמ' גופא דבעו למתלי בדב לתי ורב לסי, ולקמן שהיה לחלק להתם לא הוה פירלה אלא בלל לחל ועדיין יש למלוא משך מבוי בכולו ע"י מחילת לל שני, משמ"כ כאן, וכן מהא דלייתי לבי רלויה מלחי הבולט, היינו, דיש למלוא מדין לורך כותל לבד ולקמן שאינו ענין למשכו אל מבוי, אלא לשיהו גופא תליא במשכו אל מבוי.

כן משמע מדברי הגמרא

וביאור גדר זה הוא לכאורה משום שאין דין משך מבוי מגדרי שטח כמקום לע"ל, אלא הוא דין בלורך לבד, ולמנס שהוא דין בגוף המבוי, היינו, דבעינן שיהא גוף המבוי מתמשך לשיעור לורך הנ"ל, יש למולאו בפירוד דיתם לדבריס שאינם אלא בלורך, כמחילת הלדדיס, ומימלא בשיעור דבעינן שתהא קורה רלויה למחילות הנ"ל להחשיבה כלופן.

גדר דין משך מבוי באורך ולא בשטח

ואם לכן יש לבאר בזה מה אלא לשכחן שכחלק מהיות הקורה חשובה כקורה למבוי ניבעי גם שתהא מגעת על מחילה למלעית, היינו, דאם גדל י"ט דבעינן הוא שלא תשיבא מבוי לתית לקורה רק מגובהה ומטה, ומימלא בעינן שהיא המבוי לתחת הקורה כולו בחקיקת גובה עשרה, למאי לא בעינן שתהא החקיקה מגעת על לופן המלעי (או תוך ג' לו וכלמלינו בסוכה), ואם כאמור להאי ליגא דבעינן לדיחזי הקורה למבוי אינו בכל ליניו למבוי אלא רק דיתם לשיעור הכשר לורכו ניחא. וכאמור זה ל"ב, היינו, משמעות היות הקורה רלויה לאורך מבוי, וכאמור תליא בחילות, וכדכתב בדס"י דבזה הוי לופן.

הצריך ביאור בדברי הגמ' דאביי ור"י בדר"א ור"א קמיפליגי

והנה בעיקר דברי הגמרא לריך ביאור מה שנקטו לומר לבר"ח ור"ח קמיפלגי ולא לאמרה רב יוסף מנא לאינא לה וכדלתיני לקמן, ויותר יש לשמוע רלויה מדין פס ד' לר"ח ור"ח דלייכו בשיעור לורך מבוי, משכר חשבון ג' פתחים ולתי הבולט, ומהו דניחא לגמ' למימר לדבי ליה לר"ח ור"ח, ולא ניחא למימר לרב יוסף ליה לר"ח, ולא ניחא למימר לרב יוסף ליה לרב נחמן (לאנס בזה יש לומר לרב נחמן לאו מימריה דיליה אלא כדאמר נקטינן ופרס"י מסורת מאבותינו ומנהג ומרבותינו, דבזה אין לומר ליה ליה לרב יוסף) ודרמי רב חמא אאמר רב הונא.

ועוד ל"ב דלכאורה אף אי ניחא דיש לשמוע מהאמרה דר"ח ור"ח שיעור לורך מבוי בד"ט, אלא אין זה עיקר דברי ר"ח ור"ח דשייך למימר דבהם פליגי, וע' רס"י לקמן (י: ד"ה ומאי שנא) דפשטות הדין הוא דאין פירלה פחותה מי' אמות לוסרת במבוי, וקאסרי ליה אינהו (ר"ח ור"ח) משום דאמר עיילי וכו', ומה שייך להביא דאיה מפס ד' המועיל והגדר לענין חשאל דר"ח ור"ח לעיקר דין משך מבוי (דמשמע דאי לאו חשאל דר"ח ור"ח ליכא פסול במה דמחילה שעליה מונחת הקורה לא חשובה כמחילת מבוי אלא בהלטרף שאר מחילה שאחר הפירלה).

ויש לדקדק מה שכתב בדס"י בגדר מה דבעינן דליתחזי ומה חשיב בדליתא, דהנה בביאור מה דפס ד' מתיר בפירלה להו"ח דאאביי פליג כתב (ד"ה מתיר פירלה) וז"ל אי נמי שבקו בני מבוי פתחא קמא ונפקו ועיילי בההיא פירלה משום דדרך קלרה היא להם אפ"ה לא בטלה תורת פתח וקורה מן הראשון משום דהוי פתח לד' הסמוכין לו הואיל וד' לורך לאויין לקורה ליש בהן הכשר מבוי. ע"כ. ופירוש לפירושו דאאחר דהכשר מבוי בד"ט, ואאבוי כזה נאאר דקורה מתרת, הרי דבילאו לד' לורך חשובים להיות עליהם קורה, ואאחר דאיכא הכא לד' הרי דחשיב פתח להיות רלוי עליו קורה, והרי

סתירת דברי רש"י בחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר אורך מבוי

הא דלא בעינן שיהא חקק עד דופן האמצעית דאין זה מדיני אורך מבוי

קורה, ואף ללא חשיבת קורה, אלא מחמת ד' אלו, לגבי מבוי די בזה, ולא בעינן להווי קורה אכולה מבוי, אלא אלא רק להיווי למבוי קורה בפתחו. ועכ"פ משמע לחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר אורך מבוי הוא בחשיבות מבוי שאינו ראוי לקורה. וכן לקמיה (ד"ה מתיר) בחופן ללא מהני כתב וז"ל חיישינן לילמא שבקי פתחא רבה ועיילי ונפקי בההיא פילגא ובטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה דיליה ואין קורה למבוי זה. ע"כ.

והנה לקמיה בבירור הו"ח לאביי פליג אזה כתב (ד"ה ואביי ליתי ליה) וז"ל להא הכשר מבוי בד' אמות קאמר והכא נמי אי ליכא פס ד' אמות אין קורה זו ראויה לאותו הפס ואין כאן קורה. ע"כ. ופירוש לפירושו למאחר שהכשר מבוי בד"א, אי ליכא להאי קורה פס ד"א, הרי שאין לקורה זו מקום הראוי לקורה, ואין להחשיבה כקורת מבוי, ואין קורה זו, היינו, קורה המקבלת חשיבותה ושמה ממקום שלפניה, ראויה לאותו הפס, היינו, להיחשב כחלק ממבנה כללי הכולל לפסי הלל וקורה, שמשמעותו היא שיש לפס זה קורה, ואין כאן קורה, לכיון שחסרון זה הוא ביחס להיות קורה לפס זה, מאחר שאינה, הרי זה כאין כאן קורה, ולמי לקורה שאינה ע"ג מבוי, לאין זה רק חסרון בהיות הקורה פועלת פעולתה, אלא אין חשוב שיש לקורה כלל. ועליין ל"ד היך חסרון שיעור בפס עביד לקורה לאינה ראויה לו. ועכ"פ משמע לחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר מבוי הוא בחשיבות קורה שאינה ראויה לפס (היינו, מחיצת הלל). ול"ע.

בדברי רש"י אי ד' אורך מהני לתורת קורה עצמה או לתורת פתח דהוא מהני לתורת קורה

ואחר העיון נראה לפף בדברי רש"י הרחשונים בפירוש דכד ימי וכד חסי לחיבא דכד יוסף גופייהו יש למלוא שינוי לבריס, דבתחילה כתב דמה ללא בטלה תורת פתח וקורה מן הרחשון הוא מקום להוי פתח לד' הסמוכין לו, ובילאר דמה לחשיב פתח לד' הסמוכין לו הוא הואיל וד' אורך ראויין לקורה שיש בהן הכשר מבוי, ומשמע דבפחות מכן לא הוי הלי ד' ראויין לקורה, אבל לקמיה בבירור פסול לפחות מד' כתב דבטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה דיליה, ומשמע דבטלות קורה תליא בבטלות פתח, היינו, ללף לחיתא לקורה מלד עלמה, מאחר שאין קורה חשובה אלא בהיותה על הפתח והרי בטיל ליה פתחא קמא, מימלא בטלה קורה להאי פתח הבטל, ואם כאמור שמה שחשוב פתח לד' הסמוכין לו הוא משום שד' ראויין לקורה, למה לי למתלי בטלות קורה בבטלות פתח, תיפוק ליה שאין פחות מד' ראויין לקורה.

והנה לכאורה היה לדקדק בדברי רש"י קמאי גופא מה לכתב להוי פתח לד' הסמוכין לו, למשמע לתליא הכשר שיש בהיות ד' משום לחשיב פתח, ובבלא חשיב פתח ליתא לקורה, וא"כ מהו שכתב שסיבה שחשוב פתח הוא משום היות ד' אורך ראויין לקורה, אבל זה לא קשה שיש לומר דבעינן לתרוויהו, היינו, דבעינן שיחשב פתח ושיהיה המקום ראוי לקורה, אבל מה שכתב בלופן הפסול דבטלה קורה דיליה, משמע דלולא דבטל לפתח הוי שפיר, דליתא לפתח וליתא לקורה דיליה, וזה כאמור קשה לעכ"פ בטלה קורה משום דאין פחות מד' אורך ראויין לקורה.

ונדצ"ל בבירור דבריו דד' אורך ראויין לקורה, אלו למימרא לחשיבא קורה המתרת בגדרי תיקון מבוי, אלא רק לחשיבא קורה סתם, אבל דליתחזי הלי לקורה להתיר המבוי בעינן שתהא בפתחו של מבוי, וזה תליא בהיות מקומה ראוי להיחשב פתח, ומ"כ אין כוונת רש"י לכתב בטעמא דהוי פתח לד' הסמוכין לו דהואיל וד' אורך ראויין לקורה, רק כגילוי מילתא למאחר שהכשר מבוי בד"ט וכזה מבוי מהני קורה, ומאחר דאין קורה חשובה אלא בהיותה בפתח (ודעבידתא להגדיר הפתח), הרי בהכרח דבהיות ד' כבר חשוב להיקרות פתח, וכיון דהוי פתח קורה שעליו הוי קורה.

הצריך ביאור בסברת סוף ותחילת מבוי

ותרצו בגמ' אמר לך אביי התם סוף מבוי הכא וכו', ופרש"י וז"ל (ד"ה סוף מבוי ושם) כגון הא דר' אמי ור' אסי שכבר היה מבוי ואירע בו פסול ה"נ דלמיהדר לעשייה מבוי סגי בד' טפחים. תחילת מבוי. כגון גבי חקק דהתם קאתי לעשייה מבוי. ע"כ. ובתום מיאנו לומר

דיהני מה שהיה מבוי קודם שנפסל ופירצו וז"ל (ל"ה סוף מבוי) שלא נפסלה שנשתייר שם פס ד' למבוי כשר היינו יוצא מתורת הכשר על שיפחות שלא יעלה שם ד' אבל תחלת מבוי להיינו שלא נשתייר שם פס ד' שצריך לעשות לו הכשר לריך ד' לחמות. ע"כ. ולחנם לקח דברי תוס' ל"ב מה שייך לומר תורת הכשר לחחילות (וע' תוס' רי"ד מה שלימה זה לגרדומין) דברי רש"י ל"ב ביותר.

והנה מה לכתב ברש"י לחייבי לף בלא נשתייר, ולחמול כתבו בתוס' חזה להוא דוחק ולפשטות לשון לחם יש שם פס ד' הוא שנשאר שם ולא לעביד עתה (ולכאורה כן משמע ברש"י, שבתחילה פירש לופן שנשתייר מן הכותל, ויש לדחות), הוא דוחק בכפל להא בתירולא לחבי כתב לסוף מבוי היינו שכבר היה מבוי ולירע בו פסול, ומשמע דלא בעינן לתרולי רק מה דמהני ד"ט לחר שנפסל, אבל בנשתייר לא קשיא (או דחיכא לתרולי יותר בשופי וכדלימתא בתוס'), ול"ב מה שנדחק להוסיף לופן שלא נשתייר, ולפרש לעיקר תירולא לחבי בעינן לחופן זה, ומילן לחוקמי בנשתייר לבד וכתוס', ודקושיא היא מהפחות שיש לשמוע מדברי רב לחמי ורב חסי.

(אמנם יש להקשות לדברי תוס' דחס חכן דמשמעות חס יש פס ד' הוא בנשתייר, קשיא לף לרב יוסף דלידיה מין משמעות בנשתייר, וי"ל דסברה הגמ' דחיכא לפרושי דחייבי לף בלא נשתייר שלא דיכא לשקשויי לחבי שלא מהמוכרח, היינו, בנשתייר, ושז תירלו. שלא דלפי"ז לף לחר תירולא לחבי חיכא לנפק"מ דלחבי לא שרי שלא בנשתייר ודרב יוסף לף' בלא נשתייר. ויש למלוא בזה עילא מילון רש"י בפירוש זה.)

והנה לולי דברי רש"י היה לפרש בדרכו (דמהני עשה פס ודחו דווקא בנשתייר), דלף שיש בפירצה וחשש שבקי דחית ביה, לנתק ודבטל השפעת הקורה מפירצה והלאה, אבל מין זה חסרון דמין מקום להחי קורה. אבל גם על זה יקשה דמ"כ לא ניבעי לפילו ד"ט, ובחמת דהא חיכא לשקשויי לף דברי רש"י, וכן דחי מהני סברת סוף מבוי להחשיב כחיתיה לדופן וע"כ לא בעינן לדדחזי החי דופן להכשר דורך מבוי שלם, יקשה מה לדרב יוסף בעינן ל"ט ודא די בטפח כבסוגיא לעיל. ודי פליג רב יוסף לחסברת סוף מבוי, ל"ע די הוה מח' נפרדת דו שהוא תליא בעיקר מחלוקתם.

עוד יש לדקדק בדברי רש"י מה שכינה לשונו דבתחילת הסוגיא כתב בגדר חשש (להשלים לי' החלוק ממיעוט מכ') דהשתא הוא דמשוי ליה דופן, והכא כתב דהשתא קחתי לשוויה מבוי, ויש לשמוע דחין מה שכבר היה מהני לגבי דופן. ובחמת שהוא מוכרח דכחמול משמע דסברת סוף מבוי לחבי לא מהני רק דסגי בד"ט כדב יוסף, ודא דחשיב חיתיה לדופן, והדרן דמחלוקתם לגבי רובא מיעוט.

ביסוד מח' אביי ורב יוסף בשיעור משך מבוי אי הוי בשיעור אורך אחד או באיזה אורך בעינן

ולבאר כל זה נקדים מה שיש לחקור בעיקר מח' דחבי ורב יוסף בשיעור משך מבוי, אי דייבי לגדר דחב, היינו, דתרוייהו סברי דבעינן לגדר דורך במשמעות מסויימת ורק פליגי מה שיעורו, או דילמא דפליגי בחיזה גדר דורך בעינן, דתרוייהו מודו בשיעור שני המורכים דזה ד"ט וזה ד"ל, רק פליגי בחיזה מן המורכים הוה משך מבוי. והנה כחמול לעיל שני שיעורים הללו חיתא לכ"ע, היינו, ד"ט לחבי לגבי סוף מבוי (דלא מהני סברת סוף מבוי לפחות מד"ט), ול"ל לרב יוסף לחפוקי מתורת דחי. ויש לשמוע מזה דלא פליגי דגדר דורך מסויים מה שיעורו, רק דדין משך מבוי די הוה בחורך זה או דחב.

והנה שני שיעורים הללו מלחנוס דדיני דשויות, היינו, ד"ט דהוא שיעור מקום חשוב, ול"ל דהוה שיעור מקום לגבי הולחה (דלא חשיב העברה בתוך ד"ל, וגדר היתר טלטול ברה"י דכולה כד"ל) ולגבי מקום שביתה דתחומין, ובמק"ל דיחרנו גדר שני שיעורים חלו, דד"ט הוא גדר מקום הינוח לחפץ, ול"ל הוא גדר מקום שימוש לחדם בחפץ (ושם נתבחר בחורך שני גדרים חלו), והנה כחמול חין גדרים חלו שוויס להא הכא דיכא למ"ד דניבעי ל"ל ברוחב (ולחנם דחיכא למ"ד לקחן דלא פליגי ב"ש חב"ה חלא במבוי שהוא יותר מל"ל, חין זה ענייו לכחן. ויתבחר בע"ה), ובהכרח דהכא דא

הוו שיעורים הללו מגדרי שיעור שטח, אלא הוה שיעור לחוך לבד, ול"ג גדרי שיעורים הללו ביחס לחוך לבד. ואם יש שייכות בין שיעורים הללו כשהן בריבוע לכשהן בחוך או רוחב לבד.

והנה ע"פ משנתנאל שם בחוך לכל שיעור שטח שהוא מרובע, לא הוה גדר שיעור מקום גדול שטח, לגבי שטח ליכא מעליותא בהיותו בריבוע דווקא, והוכרח לנו להאי שיעורים גדרם בחוך או ברוחב לבד, רק לגבי שטח בעינן שיהא שיעור חוך או רוחב בכל השטח. ועכ"פ לפי"ז אכן יש לומר דהוו שיעורים הללו בחותו הגדר (ואמנם לא אמי גדר חוך המוסב על שטח לגדר חוך סתם, דנראה שיהיה בשטח חוך כלשהו, הוא מקום חשיבות שיש בזה בשטח במשמעותו, אבל ע"פ לא יצא מכלל גדר חוך), ויש לפרש לפי"ז גדר מחלוקת אבני ורב יוסף.

והנה בלשון נתנאל גדר שיעור מקום לע"ז טפחיים, שהוא מקום שימוש הגחה, והוא במשמעות שימוש אחל בכל המקום, וכן שגדר שיעור לע"ז לשות שהוא מקום שימוש לאדם בחפץ, וביחס לחפץ לא הוה מקום שימוש אחל כהגחה, אלא ריבוי שימוש לחפץ שהוא חשוב שימוש אחל לאדם בחפץ, יש לדון ע"פ זה מה יהיה גדר שיעור ל"ח לאבני הכתף, אי הוה בריבוי השימוש וביחס לחפץ או בהיות מבוי נשמר ביחס לשימוש אחל לאדם בחפץ.

ועוד יש להקשיש להגה בלשון כתב רש"י בחילוק החילוק בין תיקון קורה לעשרים (לר"י טפח ולאבני ז"ט), ובין תיקון לעשרה, (לר"י ז"ט ולאבני ז"ח). דבקורה יותר מעשרים אינה לדופן, וע"כ מיעוט גובה החלל הנלרך הוא בחלל שלה, ובלי שייכות לכלל המבוי. אבל בפחות מעשרה החסרון הוא בגדרה כדופן, ותיקון הרחבת החלל הוא בחלל למבוי. וכן הוא בגמ' סוכה למאני לאמי לשא לאמרינן דופן עקומה בחקק להשלים לי'. וזה ל"ש למשמע להאי אינתחזי האי דופן לשיעור הכשר חוך מבוי שלא (היינו, לחקק במשך כרחוי), חשיבא האי קורה רחויה לכל המבוי, ואף במקום שאין גובהו י"ט עד הקורה, ואם כן הרי שאין חסרון בחלק זה שגובה י"ט שלו אינו תוך חלל גובה הקורה שלא יחשב חלק ממקום שיש לו קורה, ול"כ למה שלא נאמר לחשיב למיתחזי האי דופן לגבין מתחילה.

ג' גדרים בדין מחיצות מקום

ונראה לבאר זה בהקדם גדר מחילות מקום ומה שיש למנות בהן כמה פנים. האחד, המחילה שלעצמה, וזה נמצא לינים הנוגעים לבריחות המחילה, ולינו שתי וערב, וגדר זה הוא נוגע לכל חלק וחלק מהמחילה בפני עצמו (ואולי לאחבעה טפחים כתחילה אחת). והשני, במה שחוללת, ובינם לגד מחבעה לגדי מקום, ושהיא גורמת חלילה לחותו לד (וזהו גדר מחילה ביחס לגד אחל בלבד ולא משום שהמחילה היא חלק מחבעה או שלום מחילות, אלא זה גדר במחילה אלא במקום). והשלישי במה שהיא חלק מכלל המחילות, במה שיש בה להוסיף בהם גדר ולהיפך (ועולנו מדבריש בגדר מחילות עצמם וקולם גדר הנובע מן המקום), היינו, שמחילה לגד אחל היא בגדר אחל וכולל עם מחילה לגד אחר.

חילוק דין דופן ממחיצה בב' גדרים הנ"ל

ונראה לחילוק האמור בין יותר מכ' לפחות מי' הוא בשני פנים האחרונים, דאחרון שיש בגדר הקורה בדין מחילה הוא ביחס לגד שחוללתו, ואחרון לדופן הוא במה שהקורה היא חלק ממבנה דקורה ושני מחילות הגדדים ובגדרם הכולל. וזה מבואר היטיב בדין סוכה שיש במחילותיה מלבד מה שהם פועלות בגד שלהם גם גדר כולל ביחס לסכך. וכן הוא בדין קורה, והיינו, שאף שתיקון להיכר או מחילה הוא ביחס לגד אלא (לחובה יורד וסותם, ולגבי שם מחילה בעינן דק לליחזי לר', וכללו לעיל למ"ל רוחב מיעוט ז"ט), משמעותה לגדור לד שלא הוא משום שהיא כתקרה להמבוי (היינו, תחילת בנין (ע' רש"י יג: ד"ה רחבה)), ויהיה זה הגדר נובע משאר המחילות. והוא שם דופן (ובאמור אין זה גדר בכולם כאחד, דזה אינו גדר במחיצות אלא במקום, אלא הוא גדר כולל שיש בכל אחת לעצמה).

ביאור חילוק הנ"ל דמיעוט והגבהה הוו בב' גדרים נפרדים

וזה חילוק בין חסרון דיותר מעשרים לחסרון לפחות מעשרה, מכיון שאנו רואים שיהיה גדר במבוי כפתח, הרי שמחילות המבוי הם

דברי רש"י בביאור חילוק שיעור מיעוט גובה מבהגבהתו בחקק

כמזוזות הפתח, והקורה כמשקוף. ועבידלא להמי הפתח ללא יהיה חסרון מקום מחיצתו הרביעית הפרוצה וככל פתח, וזה הוא ממשמעות המבוי כפתח שמין לריך להיות סתום (וכי לסותמו הוא לריך), אבל חסרון דהיותה גבוהה יותר מעשרים אין הוא חסרון בצורת מבוי הנ"ל, אלא בקורה ובגדלה הנפרל לגל שלה כגבול, וזה כמו גדר לפירלת מחילה לגל אחל, שאין המחילה הקיימת מועילה לחלל שתחתיה. וע"כ אין זה שייך לכלל המבוי, שאין חלל פרוץ זה גדר בצורת המבוי. אך בחסרון של פחות מעשרה הרי שאין כאן כלל קורה, וממילא אין כאן צורת מבוי. שגדרה כלופן, היינו, שיש בקורה שהיא מקיימת צורת מבוי, וע"כ לל רביעי שלה אין לריך מחילה ממשית. אך אם הקורה מתחת לגובה עשרה טפחים, אין לה משמעות קורה שנגדילה כתקרת הפתח, שאין פתח נמוך מעשרה טפחים, ולא יועיל לתקן את גובה הקורה לבד, שאף אם הקורה תהיה גבוהה עשרה, ואף אם נאמר שתהיה מחילה לגל זה (וכמו שכתבנו אין זה נכון), עליין לא תהיה הקורה חלק מצורת פתח של כלל המבוי. וע"כ יהיה חסרון לצופן תלוי בדין משך מבוי, ולא יועיל משכו בלא חקק, לקורה הוא לופן משום שמחוברת בשני לידיה.

אבל עליין אין זה מלוקלק לאם כאמור, היינו, להיעלר משך מבוי הוא בחסרון מחילות הגלדים, הוא ליה לרש"י לכתוב בפשטות דבעינן שתהא קורה ע"ג מחילות, ולא הוא מחילות אלא בל"ט או בל"א. והוא ז"ל לא כתב כן אלא דבעינן לליתחזי לשיעור הכשר לוכך מבוי, וזה הלשון מוסב על מקום המבוי ולא על מחילותיו. וע"ל לאמנם כאמור גדר שם לופן לקורה הוא דהיותה חלק מכלל מבנה לקורה ומחילות הגל, אך שיעור ל"ט או ל"א דבעינן אינם שיעור במחילות עלמם אלא בלוכך מבוי, ומה דבעינן שיהא הלופן (היינו, מבנה הקורה ומחילות הגל) בשיעור זה הוא להיחשב שיש כאן (במקום שיש לקורה להגדילו) מבוי שיש לו להיות ניתר בלאי וקורה. ויהיה שיעור הכשר לוכך המבוי דין בקורה להיות לאויה לפעול כחלק ממבנה הכולל לקורה ומחילות הגל.

גדר קורה ומחיצות במבנה הכולל וגדר שיעור אורך במבוי

ובזה יש לחקור במה דבעינן שיהא שיעור זה לאורך מבוי מוגדל ע"י מחילות, היינו,שהיה להסתפק לאם אמנם שלריך שיהא שתילאה קורה כלופן לשיעור הכשר לוכך מבוי, אבל לולי זאת נראות למשך כוללת מחילות הגל, ויהיה סגי בחקיקת לוכך מבוי ברוחב ד"ט, ולא נלטרך שיהא משך החקיקה רחב ברוחב המבוי ושיגיע על מחילות הגל (חוץ ממקום שתחת הקורה (או במשך ד"ט כלסוגיא לעיל) דבעינן ליה לליהוי קורה ע"ג מבוי). והנה להיטת הלבלים לאכן בעינן שיהא רוחב משך החקיקה מגיע על המחילות. וספק זה תלוי לכאורה, בשייכות לוכך המבוי עם קורה לכאורה אינה פועלת אלא במקומה (בין למ"ד היכר לגיו או לבר ובין למ"ד מחילה בחורה הפנימי או החילוני), והיינו, האם גדר דבעינן לליתחזי האי לופן להכשר לוכך מבוי הוא ביחס למקום, ולמילא להא דבעינן שתהא מחילה רלויה למקום ד', או דילמא הוי גדרו במחילות.

בשייכות קורה לאורך מבוי

ובזה נסוד לחילוק שאמרנו לעיל בין שיעור ד"ט לשיעור ד"א, ולעננו לומר דשיעור ד"ט הוי שיעור המועט, ושיעור ד"א הוי שיעור המרובה. והיינו, דשיעור דד"ט גדרו במקום המועט להיחשב מקום חשוב, אבל שיעור ד"א אף אי בעינן ליה אין זה גדר דבפחות מכאן ליתא אין הוא מקום אלא שנראה שיהא מקום המרובה. וזה יש למלוא טעם דשיעור ד"ט לא לריך לגדרו כמקום חשוב למחילות, דאדרבה כיון דהוה שיעור המועט לא חשיבי ליה מחילות אלא כגבול, ולא יועילו דו מחילות אלא לענין היותו נפרל, אבל שיעור ד"א כיון דהוה שיעור המרובה אף לאמנם שבאין סיבת חלוקה במקומותיו יש לראות כל מקומותיו כמחוברים, לא יחשב כמקום אחל אלא מחמת היקף מחילות.

חילוק גדר שיעור ד"ט מד"א ונפק"מ לגבי גדר מחיצות להן

ואם כנים הדברים הרי ל"ל אף דשויס אבני הבית יוסף לגדר משך חקק להשלים לעשרה הוא משום דהשתא הוא למשוי ליה לופן, ובעינן לליתחזי האי לופן לשיעור הכשר מבוי שלם, ומחלוקתם בשיעור תלית בשיעור משך מבוי, מלבד מה דפליגי בשיעור עלמו י"ל

משמעות חילוק הנ"ל אמנה דבעינן דליתחזי האי דופן לאביי ולרב יוסף

לגס פליגי בהיכי עבדינן לאיתחזי התי לופן, ובמה איש להבדל גדר שיעור למשך מבוי בד"ט לו בד"ח מסמעות בהמגדיל לוכך זה בלמור.

והיינו, ללכד יוסף לשיעור משך מבוי הוי בד"ט, הכי לגלר שיעור זה הוא במה לאיתמ למקום, היינו, דבלמ כן אין לוכך זה לאוי לקורה, ומקום למ למקום שאינו לכוך ליו ואינו חשוב, ומ"כ גדר מה דבעינן לאיתחזי התי לופן הוא במה שיש במקום השיבות להיותו לאוי לקורה, ומה דבעינן שיהא זה בהמשך מחילות עשרה אין זה מקום לשייכי התי מחילות בשיעור לוכך ד"ט אלא בלמור מקום לגדר לופן הוא במה דהתי קורה הוי חלק ממבנה הכולל עם מחילות הלר, ואי בעינן שיהא זה נרחה למקום מבוי בעינן שיהא שיעור זה נמשך בד"ט, מקום דבלמ כן אין כאן מקום ואין כאן קורה.

אבל לאחיי לשיעור מבוי בד"ח, הכי שלף שמה דבעינן לאיתחזי היינו קורה ביחס לאורך מקום, אך בזה לא אי במה שיהא לוכך מקום ד"ח (היינו, שהוא מקום רחב ואינו מלומלס), שהכי מקום ד"ח אינו מוגדר אלא ע"י מחילות, ואי בעינן לאיתחזי התי לופן למקום מבוי, בעינן לאיתחזי מקום המוגדר במחילות, ומ"כ מלבד מה דבעינן למחילות הלר לגדר מבנה הכולל קורה ומחילות, בעינן להו גס מקום דבלמ כן לא חשיב מקום ד"ח, ושייכי התי מחילות בשיעור לוכך ד"ח, להיחשב קורה בשמעותה להגדיל מבנה הכולל קורה ומחילות הלר בעינן לוכך מבוי, ולא יחשב לוכך מבוי אלא ע"י מחילות, ובעינן למחילות ד"ח.

ובזה יתבאלו לבכי רש"י מה לנקט בחסרון פס ד' לומות להוא חסרון בהיות הקורה לאויה לפס, ולא במה לאין הפס לאוי לאין בו ד"ח, ולפ לומנס שיש חסרון באין ד"ח בפס, אבל אין זה חסרון לגבי קורה, דד"ח לפס הוא שיעור הנובע ממקום המבוי בשמעותו הסופית לשימוש בו, וחסרון לקורה הוא במה להוי לופן למקום מבוי, ורק מהיות קורה חלק ממבנה הכולל לפס וקורה, ולפ למקום המבוי אית בית שיעור לוכך, אחר לאין קורה חשובה לגבי מקום המבוי רק מחמת פס, ופס לבשעלמו אית בו שיעור כבי מחילת לוכך מבוי, הכי שאין היות קורה עליו מחשיבתה ביחס לכל לוכך המבוי, ומ"כ אין קורה זו לאויה לאותו הפס, היינו, בשמעותו כפס לכל המבוי (אחר להוי עומל אחר עס שאר עומל המבוי), ואין כאן קורה כלל.

ויתבארו לבכי הגמ' לסוף מבוי הכי נמי, והיינו, לכיון שבבל היה מבוי, והיה בפס זה גדר אחל מבוי בשמעותו לעביל כל המקום אחר, אין פסול לפילה ושבקי פתחו חשוב פסול לגבי זה, היינו, בשמעות היות התי לופן לאויה לכל לוכך המבוי, אלא רק בהיות המבוי לאוי להיות ניתר ע"י לופן זו, וזה בלמור לגבי יוסף תליא בס פתח במקומו, אבל בחקק מאחר דלא הוי מקום עשרה ולא אחשיב חלל מקום כלל ובעינן לאיתחזי לופן, ולזה בעינן לשוויה מקום הלופן מבוי, הכי לגדר מבוי הנ"ל הוא בשמעות המוקלמת ובגדר פס הלמור.

ויהיה פס תחלה וסוף התמורים כאן, לא בשמעות תחילה ושיור אלא בשמעות השתלשלות היתר המבוי, להתס הוי פסול בסופה והכא בתחילתה.

סימן ו

מבוי שנפרץ (ו.)

גמ' (ה: ו.) למר דכ חנין כר רבח למר דכ מבוי שנפרץ מלילו בעשר מרחקו כד' מלי שנח מלילו בעשר למר פתחח הוח מרחקו נמי נימח פתחח הוח ס"ר הוגח בריה דכ יהושע כגון שנפרץ בקרן זוית לפתחח בקרן זוית לח עבדי לינקי ודכ הוגח למר לחל זה ות' זה בלרבעה. ופרכ"י וז"ל מלילו. בכותל לרכו ולח לחל לרחקו ללח שיש לרבעה עומד מן הפתח על הפרלה. מרחקו. שהיה מבוי רחב כ' למה ושתמו עשר למות כלתנן והרחב מעשר ימעט ונפרלה פירלה בלותה שתימה. ע"כ. ובתוס' (ד"ה לחל זה) וז"ל לס נפרץ בקרן זוית וכו' ומלילו להוי בד' היינו משום דקח ממעט בהילוכח לחל כשהפירלה ברחקו לח ממעט בהילוכח דלח שבקי פתחח רבה ועיילי בפתחח זוטח. ע"כ.

והנה במש"כ בתוס' דלף ר"ה מודי למרחקו בעשר ול' ליירי לקרן זוית, וכן לסברת מלילו בד' הוח משום לממעט בהילוכח ושבקי פתחח רבה. יש לשמוע דשיעור ד"ט החמור בדברי ר"ה לאו שיעור פירלה הוח, והיינו, דרחב"ר דלמר מלילו בעשר, הרי ליירי בשיעור עשר החמור במתני' לקמן (טו:) וגדרה שהיח כפתח (שם), וכן משמע הכח דלמרו משום פתחח הוח, לחל בקרן זוית משמע דהוח מטעם לחר, וכן במש"כ בד"ט מלילו הוי מטעם דשבקי וכו', לאין לומר דהוח שיעור פירלה.

מפירכא דגמ' לעיל משמע דהוא שיעור פירצה

ואם לכן יש להקשות לפירכח דגמ' לעיל (ה:) מליבח דכ הוגח מה לחלר שפירלתו בעשר תחמר במבוי שפירלתו בד', דלי ד' החמור במבוי ליירי מרחקו וכדלתב בתוס' דהייבו בקרן זווית, דשם דהוח הדין בחלר כדליתח לקמן (לד:), ודי ליירי מלילו, לין זה מטעם דפירלת מבוי בד' דק משום דשבקי וכו', ודי תימח דלעש"כ ליכח למיפרך, ליפרוך כדכ למי ודכ לסי דלסברי בפירלה ג', ודזה לס יהני לומר דר"ה בר"י טעמח דנפשיה קלמר.

סתירת שיעור פירצה לענין שבקי

ובאמת דהיח גופח קשיח דלמי סברת ר"ה משום שבקי וכו', דמשי הוה בשיעור ד', והח למרינן דכ למי ודכ לסי דבג' כבר הוה פירלה, ולקמן למרי' דר"ה לס פליג דלדכ למי ודכ לסי (ובויותר דלמינהו ליירי בדליכח גילודי ולעש"כ הוי בג', ות"כ כ"ש בדר"ה דליכח גילודי וריע טפי דהול"ל בג'). ולמנס כלמור פרכ"י דמלילו ליירי דליכח לפס ד', וכן מוכח מגמ' דהקשו מדכ למי ודכ לסי דמתיר בפירלה עד עשר, ות"כ היה לומר דע"כ הוי פירלתו בד' ולס בג', דלס דלפ"ד תוס' הנ"ל דטעמח דר"ה משום שבקי וכו', ולע"ג דכ למי ודכ לסי למרו דבדליכח פס ד' ליכח לחשש דשבקי, ולכלורה כ"ל דר"ה ס"ל דלגבי חשש דשבקי וכו' בדליכח פס ד' וליכח גילודי הוי כבדליכח פס ד' וליכח גילודי, ודשיח מה דשמני שיעורייהו כנ"ל.

חקירה בגדר הפסול דשבקי

והנראה בזה בהקדם מה ליש לחקור בגדר פסול החמור בדכ למי ודכ לסי בשבקי וכו', לי הוה משום ליש חסרון בשם פתח

לפתחא קמא במה שאין הוא דרך הכניסה למבוי, לו מקום למגדלי מבוי לתת ליה פתח עיקרי, ובו ימרו למהני לחי וקורה, ובדמבקי לפתחא קמא ועיילי בפירלה הרי למעלה הוי הפירלה פתח העיקרי.

בגדר הפירצה לשיני צדדים הנ"ל

ותראה חילוק שיש בין שני לדרים לזה, דלכל הרמתון לית גדר הפסול נודע מחשיבות שיש בפירלה לעיילי ונפקי בה, אלא מגריעת חשיבות שהיתה בפתחא קמא לתין הוא פתח לעיילי ונפקי ביה, אבל לכל שני גדר הפסול הוא בחשיבות שיש בפירלה, והיינו, לומר לפתח מבוי המאוד לגבי תיקון לזו"ק הוא בפירלה ולא בפתחא קמא.

הנפק"מ בזה לענין שיעור הפירצה

ולפי"ז יש למצוא נפק"מ בשיעור הפירלה דייהי להיות בה גדר הפסול, לכל הרמתון לכא הוי מקום חשיבות שיש בפירלה הרי דבפירלה כלפהי (ולכא חשיבא כסתומה מטעם לבוד) כבר תהני לזה, אבל לכל השני מאחר דבעינן לומר לחשיבות שהיתה בפתחא קמא כבר אינה בו אלא היא בפירלה, הרי דבעינן שיהיה בפירלה שיעור שתהא חשובה להיות פתח המבוי, וכיון דשיעור המועט לפתח מבוי הוי בד', לכאורה גם פירלה לא תחסר לגדר פסול הנ"ל אלא בשיעור ד'.

ביאור שיעור ד' דר"ה וג' דר"א ור"א לפי הנ"ל

ולפי"ז יש לבאר חילוק שיעור הפירלה הנ"ל לומר דו פסול דלפלפי וכו' בין דב אמי ודב אסי דאמרו בג' ולכ"ה לאמר בד', דדב אמי ודב אסי לתייני בלליתא פם ד', פסלות לפירלה היא בעצם מה דע"י הפירלה לא עיילי ונפקי בפתחא קמא, ולזה די בג', אבל לכ"ה לתייני בית שם פם ד', פסלות פירלה לא תהא אלא במה בית להעדיף פתח לפירלה לפתחא קמא, ולומר דזהו פתחו של מבוי, וא"כ הוי הפסלות תלוי בחשיבות הפירלה להיות פתחא למבוי, וזה אינו אלא בהיות לה שיעור פתח, היינו, ד'.

פירצת ג' מהני רק דלא עיילי ונפקי בפתחא קמא

והנה כאמור מאחר דלא חשיבא לדב אמי ודב אסי מה דלפלפי וכו' לפסול אלא בלליתא לפם ד', הרי בהכרח דגדר פסול הנ"ל אינו בעצם מה דליתא לפתחא קמא חשיבות לעיילי ונפקי בה, והיינו, בית לזו"ק להתיר המבוי אף בהיותם בפתח דלא עיילי ונפקי ביה (וע"ל דהא לקמן (י:) בעו לחזקה דרלפ"מ דאין אדם מניח וכו' אף דאיכא לפם ד' מקום לעיילי לפתחא זוטא אית ביה ד', ומה להביאו לדב אמי ודב אסי הוא קושיא רק לחזקה. ויבואר יותר בע"ה).

בגדר פחות מג' מתיר באין שם פס ד'

אלא דאם אכן ל"ב מה דבליתא פם ד' פסלי מקום שבקי וכו', וי"ל דאכן מה דפסלי בלליתא פם ד' לאו מקום לעיילי ונפקי ביה הוי מתנאי פתח דמהני ביה לו"ק, אלא דהיפך דפסול פתח שיש בחסרון פם ד' מיתקן בדם הוי האי פתח פתחא לעיילי ונפקי ביה. אלא שיש להקשות ל"כ מה מהני דין לבוד לאיתא בפחות מדאוקמה, והיינו, דאם אכן דבליתא לפם ד' בעינן לעיילי ונפקי ביה, מה אכפת לן דהאי פירלה חשובה כסתומה מטעם לבוד, הא ע"פ ליתא ליתרון מה לעיילי ונפקי ביה, וי"ל דפסול שיש בפתח בתין אם פם ד' לא הוי אלא בגדרו כפתח להיות עליו קורה להיותה תיקון ביתם לכל המבוי במדמעותו כגדול ודבמבוי כזה איכא למעליותא אלא ליפסל בריבוי פתחים.

גדר היתר פירצה שהיא כפתח

וגדר הנ"ל בקורה לחשיבא תיקון ביתם לכל המבוי במדמעותו במקום גדול, ולתלישא במדמעות זו מה שמבוי אינו נפסל בפתחים הרבה לריך להקלמה. דהנה כנ"ל דין פירלה וגדר היתר בפירלה על עסך הוא מהלל"מ ותני במתני' (לקמן טו:) כל פירלה שהיא כעסך למות מותרת מפני שהיא כפתח יתר מכאן אסור. ולאון שנקטו בגדר זה לכאורה ל"ב, דאי אם פירלה הוי במדמעות פסול ואם פתח במדמעות היתר, אין לומר דהוי פירלה ומותרת שהיא כפתח, ואי אין אם פירלה הוי במדמעות פסול, דאמאי בעינן לומר שהיא כפתח, ודי במה שנאמר שהיא פירלה המותרת, ואי גדר היתרה מקום פתח היה לומר דאין זה פירלה אלא פתח. ובמקום אחר האריכנו דאין היתר פירלה מקום פתח בגדר אחד עם פסול פירלה שהוא דיתם לעומת, דגדר פירלה האמור הוא דיתם לכל לד בנפרד ואכן הוי פירלה בהאי לד, ומה דניתרת מקום פתח הוא בגדר פתח להמקום, ובמה שקולם גדר המקום לגדר מחילותיו, ולענייננו לי דזה.

שייכות הנ"ל עם תורת פתח דקורה והנפק"מ

ויבואר גדר שמעמנו בפתח החשוב להיות עליו קורה לחשיבה תיקון ניכר לכל המבוי, ולבמבוי כזה ליכא למעליותא ללא ליפסל בריבוי פתחים, והיינו, למאחר להיותר פתחים תליא בהיות למקום שם מבוי, ומאחר לאין מקום מבוי ניתר אלא בקורה, ואין קורה חשובה כן אלא בהיותה לפתח, ובלליתא פס ד' מאחר לאין למצוא שיהא מקום הקורה חשוב כפתח אלא בהקלס לחילות המקום, ומאחר לחילות המקום הנובעת מהיותו גדול היינה, יהיה תלוי בחילותו הנובעת משימושו, היינו, היות המקום משמש שימוש אחד, וחלק שימוש המבוי הנוגע להגדרת פתחו הוא מה לעיילי ונפקי ביה, והנה היות שימוש זה לעיילי ונפקי ביה חשוב לגבי אחדות המקום הוא מעצם היותו מבוי ולא משימושו בפועל, וזהו גדר היתר בלליתא פס ד' להתיר פירצה על עצר אי לאו חשיבא לשבקי. ויהיה בגדר זה נפק"מ לגבי היתר פירצה שניה בהמשך המבוי בלופן לליתא פס ד' ופירצה שאחרי פס ד' פחות מג'. והבן.

סימן ז

מבוי עקום (ו.)

גמ' אמר רב נחמן בר יצחק כוותיה דרב הונא מסתברא לאיתמר מבוי עקום רב אמר תורתו כמפולש ושמואל אמר תורתו כסתום במאי עסקינן אילימא ביותר מעשר בהא ליתא שמואל תורתו כסתום אלא לאו בעשר ואקשה רב תורתו כמפולש אלמא פירצת מבוי מצילו בד' ורב חנן בר רבא אמר התם דקא בקעי בה רבים מכלל דרב הונא סבר לע"ג אלא בקעי בה רבים מ"ש מדר' אמי ורב אסי התם לאיכא גילודי הכא לאיכא גילודי. ע"כ.

בגמ' דתלו דין מבוי עקום בדין מפולש – משמע דאין לחשוב פילוש במה שאינו פירצה

והנה בעיקר תלית הגמ' דינא דמבוי עקום אי חשיב מפולש בפירצת מבוי להוי בד', והיינו, דפשיטא להו דאין לחשוב פילוש במה שאינו פירצה לא נתברר מקורו, ומנסס איתא לקמן בדינא דפתח דצעי לתיקון דלו"ק דאמר רב אחלי עד מרבעה, והיינו, דפתח הפתוח מארבעה לא בעינן תיקון, אבל התם אייכי למבוי סתום, ואיכא למידק מיניה לדין פילוש, ועוד דלפ' אי נימא דשיעורם שווה, הא דרב אחלי מוקמוה אתנאי, ולאו תירוצא התם לא סבר שמואל להא דרב אחלי.

וברש"י כתב מבוי עקום. וקני פתחיו לרשות הרבים. תורתו כמפולש. ומבוי המפולש לרה"ר צריך צורת פתח מכאן ואחי לו קורה מכאן כלקמן אף זה צריך לקני פתחיו לגד רה"ר לחי לכל רוח ובעקמומיתו צריך צורת פתח לפילוש שהוא מפולש לחבירו הוי כמפולש לרה"ר. תורתו כסתום. ואין צריך בעקמומיתו כלום אלא אלו עושין לחי לפתחן ואלו עושין לחי לפתחן דלא מצרכינן צורת הפתח אלא לפתחים מפולשין זה כנגד זה לרה"ר ל"ש תורתו כסתום תורת מבוי סתום וצריך לעשות לחי לעקמומיתו והיינו לחי שעושים במבוי סתום וזה קבלתי ממורי הזקן ז"ל. ע"כ.

דקדוק דברי רש"י בגדר האוסר מבוי עקום – אי הוי בחד פילוש ולרה"ר או למבוי חבירו

ויש לתקק בדבריו הק' דבתחילה משמע דחשיב מבוי עקום כחד מבוי, דקרי הפתחים הפתוחים לרה"ר בשם פתחיו, וכן משמע בדיומיו הסוכך בצורת הפתח, אך במשך דבריו בדרך התיקון דלא סגי ליה בצורת הפתח מכאן ולחי מכאן משמע דחשיב כשתי מבואות הצריכים תיקון כל חד לחודיה, וכן שבישר גדר הפילוש במבוי עקום בפילוש שמפולש לחבירו, וכן במה שפי' דעת שמואל דמשמע דגדר תורתו כסתום חייבי לכולה מבוי ומחילך בדרך התיקון דלאו עושין לחי לפתחן משמע דחשיב ליה כשתי מבואות, ובהמשך דבריו בפי' הגמ' דמי ליתא שמואל דיאמר הכרח הגמ' דלכ"ק תלה גדר מפולש דאיכא ביותר מי' אף לשמואל במה דהוי כחד מבוי. וכ"כ.

בירור בכוונת רש"י בביאור דעת שמואל – אמאי בעי לכלל דצו"ה אחר דהוי כמבוי סתום

ובעיקר פירושו לשמואל קשה לי דבתחילה דיאמר למבוי עקום חשיב לשמואל כסתום ודיאמר דרך התיקון כשתי מבואות סתומים, ולכאורה לי דזה לבאר למה לא בעינן לתיקון דרב, ומעפ"כ בהמשך הוסיף בללא לשמואל דלא מצריכנן לו"ה אלא לפתחים המפולשין זה כנגד וכו', ועוד קשה דלא אתי

שפיר הוי כללא למה שפי' לקמיה דלי ביותר מעשר הוי כחד מבוי וכו' ולי כדקאמר דלא מלריכנן לו"ה וכו' מלי קושיא.

בירור בעיקר כלל הנ"ל - דלא מצריכנן צו"ה אלא לפתחים המפולשין זה כנגד זה

ובאמת לעיקר דבריו הק' דלא מלריכינן לו"ה ל"ב, דהרי דין דלורת הפתח הוא לכלורה תיקון פתח לחד, ומה שייך לתלות גדר נלריכותו כגדר בשתי הפתחים כחד (היינו, דמין למלוא גדר דזה כנגד זה כגדר נפרל בחד פיתחא), ולי לאמר גדר זה במבוי עלמו היינו דלא מלריכינן לו"ה אלא למבוי המפולש, ולא חשיב כמפולש בהיות לו פתחים וכו', הוי אתי שפיר, דהוא גדר בכל המבוי כחד דבעי לו"ה (אבל יהא אתי שפיר וגם יקשה ביותר מה שהקש' לעיל מפירושו לק', דכיון דהוי יותר מעשר הוי כחד מבוי וחשיב כמפולש לף לשמואל), גם ל"ב מה שקרא שם מפולש אבל פתח ופתח (והרי לא שייכי לפתחים דעלמא דריבוי פתחים לנקט הוא משום זה כנגד זה), והיינו דלכלורה אין לחשוב מבוי אלא פתח כמפולש אלא בהלטרף שני הפתחים ושני רה"ר שאליהם הם פתוחים, דאם לא כן הרי כל פתח מלורתו הוי מפולש דלאיכא מקום שלפניו והוא פתח למקום.

והנה מה שהקשינו ממש"כ ביותר מעשר, הנה לקמן (ח.) גבי מבוי הכלה לשידי דחבה כתב ברש"י (ד"ה אבל זה כנגד זה) וז"ל ובשידי דחבה לפיכך זה אלא כנגד זה אסור משום דכותל דחבה מאריך המבוי והוי כמבוי אריך על כותל דחבה שכנגדו ואסור מידי דהוה למבוי עקום שיש יותר מעשר בעקמומיתו דלכולי עלמא אסור ואף על פי שאין פתחיו מכוונין הכא נמי מקנכנס לדחבה הרי כל דוחב הדחבה הוי עקמומית גדולה ודחבה הרבה ודמי כמבוי המפולש דרך עקמומית. ע"כ. ומבואר דאפילו במבוי עקום יותר מי' חשיב לשמואל לף שאין פתחיו מכוונים, ומשמע שאין גדר שכתב בנלרכות לו"ה שייך לאיסור זה, והיינו, דלף אמנם אלא יותר מבוי זה לשמואל אלא בו"ה אין גדר בתיקון דלו"ה זה כתיקון לו"ה דשאר מבוי המפולש. ול"ב גדרס החלוק.

ספק בגדר המוקדם דמבוי עקום אי חשוב אחד וגדר צורתו ביחס לדין ארבו יתר על ארבו

והנה יש להסתפק בגדר האי מבוי לולי פסול למבוי מפולש לרב (ומבוי סתום לשמואל לל"ב דרש"י) אי חשוב כמבוי אחד או כשני מבואות.

ואי הוי כמבוי אחד יש להסתפק אי חשיב מרכו יתר על רוחבו אחד דמאיזה לד מן הפתחים שנמלוד הרי בהשכו הוי רחבו יתר על מרכו, ובאמת שיש להסתפק כן מקושם במבוי שאינו עקום (שאין לו אלא פתח אחד), היינו שבתחילתו הוא קלר ובסופו הוא רחב כזה והיינו, שאם נרחה רחבו הכולל לפי רוחב המועט, יהיה חשוב מרכו יתר על רחבו, אבל אם נרחה רחבו הכולל לפי רוחב המרובה, לא יהיה חשוב מרכו יתר על רחבו (והיינו מבוי עקום דנהרלעת לפירוש אחד בתוס' (ד"ה רב), אלא דהתם כדהכא משמע דפתחים שיש לו בשתי לדדיו יש לומר דחשוב כשניים, ושפיר טפי משאי דלית אלא פתח אחד).

ספק באי חשוב כשני מבואות באופן חלוקתם ופילוש האמור בכל אחד

ואי הוי כשני מבואות יש להסתפק אין יש לחשוב חלוקת המבואות, ולפי"ז יהיה גדר הפילוש האמור דקושם תיקון, והנה אי חשוב מבוי אחד הרי פשוט גדר פילושי שהוא בעקום כזה. אבל אי הוה כשני מבואות יש לומר חילוקו בשלושה פנים. האחד, שיהיה חלוק בשווה בחלכסון, ולפי"ז יהיה גדר הפילוש לף הוא בחלכסון כזה. והשני, שיהיה חלוק כל מבוי עד מקום הפילה, ובלא חלק האחרש, ויהיה גדר הפילוש ביושר כזה. והשלישי, שיהיה כל מבוי נמשך על לופן האמלעית ביושר, והיינו, שיהיו משותפים במשך מבואם בקרן, ולפי"ז יהיה גדר הפילוש בעקום על חלק מבוי האחר שאינו משותף כזה.

ספק בגדר פילוש דרב אי הוה פילוש לרה"ר או פילוש למבוי האחר

עוד יש להסתפק אי נימא לחשוב כשני מבואות לרב לתורתו במפולש מה גדר פילושו (היינו, אלו חשוב כמבוי אחד פשיטא לפילושו בשני פתחיו לרה"ר), אי הוה גדר פילושו היותו מפולש לחבירו, ונלטרך לומר שנתחלק בדברי רב לפילוש למבוי חשוב פילוש (ואמנם אין זה אלא בפילוש למבוי הפתוח לרה"ר, אבל אין גדר הפילוש לרה"ר אלא למבוי, ונתחלק גדר חלק במבוי הפתוח לרה"ר, לפילוש אליו חשוב

פילוס), או לכמה הוה גדל פילוסו לרה"י, ונתחלק בדברי רב שלין מבוי המפולש לרה"י ואינו מגדרי גבול מבוי (היינו, כמו שיש למטה בדין נפרצה למקום המסור לה, ובדין מצא מין את מינו ועוד), ואין הפסק מבוי האחד השוב הפסק לענין היות רה"י שמעבר לו בגדר פילוס אחד עם רה"י שבצד שני, להחשיב מבוי שביניהם כמבוי המפולש (ומאחר שאין למטה גדל זה מלורת מבוי עלמו (ולאי הכי היינו גדל מבוי אחד שאמרנו), נלטרך לומר שהוא גדל מוקלס לזה, היינו, שהוא מגדרי רשויות, ויהיה גדל מבוי המפולש חלוק בעיקר ענייניו ממבוי הסתוס, כחילוק חלל ממבוי. ויתבאר בע"ה).

סימן ח

מבוי שצידו א' ארוך (ח:)

גמ' (ח:) למר רב כהנא רב תחליפא משמיה דרב כהנא רב מניומי משמיה דרב כהנא רב מלכיו משמיה דרב כהנא רביה ואמרי לה רב כהנא רב מלכיו היינו רב כהנא רביה דרב מבוי שצידו לחד ארוך ולידו לחד קלר, פחות מלרבע לאות, מניח את הקורה בתלכסון. מרבע לאות, היינו מניח את הקורה לגלי כנגד הקלר. רבא למר לחד זה ולחד זה היינו מניח את הקורה לגלי כנגד הקלר. ואימא טעמא דידי, ואימא טעמא דידהו, אימא טעמא דידי, קורה טעמא מאי משום היכר, ובתלכסון לא הוי היכר. ואימא טעמא דידהו, קורה משום מאי משום מחיצה, ובתלכסון נמי הוי מחיצה. למר רב כהנא הוחיל ושמעתתא דכהני היא אימא דה מילתא, הא לאמרת מניח הקורה בתלכסון, לא למרן גלי שאין בתלכסונו יותר מעשר, אבל יש בתלכסונו יותר מעשר דברי הכל היינו מניח גלי כנגד הקלר.

והנה מהא דנקטו ליתנא למבוי שלידו לחד ארוך ולידו לחד קלר, משמע דגדר לופן זה הוא בצורת המבוי (דאין גדר לד בכל כותל כשלעלמו, ואף לא בשניהם יחד, אלא במקום מבוי ובגלדיו המוגדרים ע"י כתלים), אלא ליש לעיין אם גדר זה מוקלם לגדר הנלרך במבוי המתוקן, והיינו, לכולי לתקנו אבי אין לחי וקורה, אבן היה לראות מקום המבוי שלידו ר' וכו', אבל לחד דבעינן לתיקוני רוח רביעית, כבר אין למלוא גדר במקום המבוי ובגלדיו מחמת כתלים שבשתי רוחות (דהא גדר לד המחור כאבוך או כקלר הוא ביחס לאידך גיסא), אלא אי אינו שמניח קורה בתלכסון יהיה גדר מקום המבוי כולו בחחת, וקורה העומלת בתלכסון היא יוצרו של מבוי (היינו, ביחס לגדר מקומו של מבוי, לכאורה אין משמעות בחוכך הכתלים כשלעלמם, אלא רק במה שיש להם להגדיר מקום המבוי, ובהיעדר מחילה לרוח רביעית לא יוגדר מקום המבוי (בד' לדדיו) אלא בהם, בהיות קלותם מסיימים אותו הצד, אבל בהיותו מתוקן ברוח רביעית, יהיה מוגדר ע"י התיקון), ואי אינו להניח כנגד הקלר, הרי שעד כאן הוא מקומו. או שנאמר דזה גדר מקום המבוי עכ"פ. ולפ שאמרו חכ' לתקן רוח רביעית, אין התיקון רשאי להיות מגדיר מקום המבוי, אלא בהיפך לגדר התיקון ומקום הנחתו הרשאי מוגדר ע"י מקום המבוי. ועכ"פ הא משמע שהוא גדר במקום המבוי.

דקדוק לישנא דגמ' ביחס אריכות וקוצר – חקירה בגדר אריכות צד אחד

והנה ברש"י (ד"ה לידו) כתב וז"ל לידו לחד ארוך ונמשך כותלו לרה"ר יותר מכותל השני. ע"כ. ואם כאמור ל"ב מהו שנקט גדר לופן הגידון בהימשכות הכותל ביחס לרה"ר (ובפרט לשיטי שיעור ד"א אכן נקט מדידת השיעור ביחס שבין שני הכתלים (ד"ה אם פחות וכו' עוקף זה על אבידו)).

פירוש דברי רש"י בגדר האי מבוי – הצ"ב בפ' ובגדר מקום אלכסון

(ובאמת לעיקר דבריו ל"ב, אמנם נקט הימשכות הכותל ביותרת יש לשמוע לאף כותל השני חשוב כנמשך לרה"ר, ובשוין

יהיו חשובים נמשכים לרה"ר בשווה, ולכאורה אין מקום המבוי יכול לקבל שתי שמות, למי מבוי הוא אין זה רה"ר, ולהיפך (ואין לומר דגדר רה"ר נמדד במקום שבלילי המבוי (היינו, לורך רה"ר הקיימת קודם למבוי ואחריו) לא"כ הוה ליה למימר נמשך לתוך רה"ר.)

ולכאורה יש למלות בזה נפק"מ, לשם גדר תריכות הלל הוא ביחס למקום המבוי ולדדיו המוגדרים ע"י כתליו, הרי שתריכות תחשב ביחס לכל המבוי, ומאחר שאין לד וקלה אלא ביחס לצורתו, תהיה תריכות הלל תלויה ביחס לכל שכנגדו, וביחס כל אחד לכל המבוי האמצעי (המוגדר ע"י מחילה שלישית), ואם יהיה גדלו ביחס להימשכות לרה"ר, לא תהא נחשבת התריכות אלא בחלק הנמשך לרה"ר.

נפק"מ בין שני הצדדים הנ"ל - ובאופנים השונים שיש למצוא גדר אלבסון

ואמנם בלופן הפשוט כזה, לא יהיה נפק"מ כזה, לבל יהא נפק"מ בלופן שתהא צורת המבוי המוגדרת ע"י כ' המחלצי בשווה, לא יהא חשוב כמבוי שלילו' לאחד לרוך ולילו וכו' אע"פ שיהיה כותל שבלילו האחד נמשך לרה"ר יותר על השני (היינו, גדר תריכות הנמדד רק ביחס לחלק הנמשך לרה"ר) כזה, לבל אי תליא ביותרת הימשכות הכותל לרה"ר, אין צורת המבוי מועלת בזה, וכן הוא להיפך, בלופן שהימשכות הכתלים לרה"ר יהיו בשווה (או שלא תהא התריכות נמשכת לרה"ר כלל), וביחס לצורת המבוי יהיה אחד עולף על חבילו כזה, ללא יחשב כמבוי שלילו וכו', ולכל לשון כן.

ואחר העיון נראה לשף לי נימא כל לשון יש למלות נפק"מ בזה לשני פניו, היינו, לכאורה אף אי נימא דגדר תריכות לא לשמעתה הוא ביחס למקום המבוי יש לומר דגדר מקום המבוי כנ"ל, היינו, שאי נימא דגדר מקום המבוי אינו מוקלם לגין הנחת הקורה, אלא חשיב כן ביחס להנחתה, היינו, בהשלם תיקון לקורה, הרי יתכן שאף שביחס למקום המבוי בלא קורה יהיו הכתלים מסתיימים בשווה, יהיה חשוב המבוי כלילו אחד לרוך וכו', מאחר שביחס לקורה כן הוא, היינו, כזה או בהיפך כזה.

ושם בדש"י (ד"ה אם פחות) כתב וז"ל אם פחות מל' לאות עולף זה על חבילו מניח קורה בלולכסון ויסתמך כאן בלרוכה וכאן בקלרה. ע"כ. והיינו, לעולף הנ"ל הוא ביחס שבין שני הכתלים, והוא פשוט לשף אי נימא כלקלוק הנ"ל בדש"י דגדר תריכות האמור הוא ביחס לרה"ר, שיעור שיש לתלות בו חשיבות התריכות להיות שני הכתלים נפרדים מלהניח עליהם קורה, הוא ביחס שבין שניהם, שהרי בהכרח להכא לאיירי בגדר מבוי הרלוי להניח עליו קורה, וביחס לקורה יהיה משמעות הנ"ל שיש בהיות הכתלים מקום הנחתה, גדר מוקלם, ולא יימלא אלא בפחות מל"א (והיינו, לא למי להא דכ כהנא ללקמיה בשיעור לולכסונו, להתם אין גדר פסול הקורה משום מקום הנחתה, אלא ולאי חשובה כמונחת לכתלי מבוי זה, ופסולתה הוא בגדרי קורה להיות מגדירה חלל שתחתיה, שאינו אלא בחלל פתח).

בירור בשיעור ד"א האמור בסוגייתנו - בירור במשמעות מקום ד"א והשייך לדידן

והנה לא נתבאר בדש"י גדר שיעור ל"א החמור כאן, והיוצת הדברים היא שהוא שיעור מבוי (וכלאיתא בלחי המשך עם לופנו של מבוי (לק' י.)), ואמנם לשיעור מבוי הוי בפלוגתא לרב יוסף ואביי, י"ל להכא אתי שף לרב יוסף למשך חקק כמשך מבוי ל"ט (ה.), וכלתרלו התם לגבי לחי הבולט ללאפוקי מתורת לחי על לאיכא ל"א.

אך הנה לעיל כתבנו לתירולי סתירת רב יוסף ללאפוקי, מלרב יוסף דילף ממימרא לרב הונא בלחי המושך דש"מ משך מבוי בד"א, דבלחי הבולט גדר הניתן בלחי ל"א הוא ביחס לכותל מבוי זה, היינו, לאפוקי מתורת לחי, ולהחשיבו כאחד מכותלי מבוי (דהא ליכא למימר בטעמו משום לאת למקום מבוי ושיחשב כמבוי בפני עלמו, למקום מבוי לכותל זה, הוא הוא מקום לכותל זה), אבל בלחי המושך גדר הימשכותו הוא ביחס להיות פועל במשך מקום בעל חשיבות מבוי בפני עלמו, וגדר זה אינו שייך לגין משך מבוי המועט לרב יוסף לעיל, ולא בעי אפילו לתירוץ זה.

תירוץ סתירת דעת רב יוסף בלחי הבולט והמושך - הנראה לחקור לפי חילוק הנ"ל בסוגייתנו

ולפי הנ"ל יש לדון הכא אם גדר שיעור ד"ח הוה כלחי הבולט לו כלחי המושך, והיינו, דכיון דעולה כותל לחד לחדיהו ד"ח, וחשיב להיות כותל למקום בלא שיתוף, אין בלחודות כותל האחוך ושיתוף בחלקו, למשוך מקום הכותל העולה, אלא חלק העולה חשיב להיות כותל למקום בפני עצמו.

בדימוי גדר כותל העודף ללחי הבולט - אין שיעור ד"א דמקום הכותל גדר בחשיבות המקום

אבל לחד העיון נראה דיש למצוא גדר בכותל העולה, דלמי יותר ללחי הבולט, והיינו, שאין שיעור ד"ח למקום הכותל גדר בחשיבות המקום להחשיב כותל שבנידו בנפרד מהמשך הכותל לתוך מבוי, אלא בהפך לחד דיש לחלק כותל העולה להיות לידו למבוי סתם, אין לחלוחות המשכו עם חלק השווה, להיות מחלוקת גם מקומות שהוא לידותם.

ונראה לבזה תליא לי מהני שיהא כותל כנגד לפנים מרחק כותל האחוך על פחות מד"ח או לא. דאם גדר שיעור ד"ח הוא במקום החשוב בפני עצמו, הרי להאי כותל כבר נפרד מהמשכו דבתוך מבוי, אבל אם גדר שיעור ד"ח הוא בכותל, הרי שאין משמעות זו בכותל שייכת אלא בהנחת הקורה ואם כנס על פחות מד"ח, אין כאן כותל (וכמניח קורה לאמצע מבוי למהני לי לאו).

ולאורה בדס"י נראה כגד לאשון להא כתב (ד"ה ד"ח) וז"ל לרבע לאמות לאינו מניח קורה על רחב כותל האחוך אלא כנס לפנים מרחבו כנגד רחב כותל הקצר ומניחה. ע"כ. ולקלק לומר כנגד רחב כותל הקצר, וכ"ל להחשיב להיות המקום מעורב, להיות הכתלים נגדרים בחלא כצידו של מבוי.

דקדוק בפ' רש"י הר"ח בחקירה הנ"ל – אי הוה גדר במקום או בצורת המבוי וכתליו

ובר"ח כתב וז"ל מבוי שצידו לחד וכו' פי' אם עולה הגג האחוך על הגג הקצר ד"ח כאילו מבוי בפני עצמו הוא, ולריך מחילות כנגדו. פחות מד"ח חשוב כמו פירצת מבוי, ומחילות של מבוי פוטרות אותו. ע"כ. והנה מבואר דם"ל דיש בגג האחוך להחשיב כל מקום שכנגדו כמבוי, וחסרון המחילות שבגג הקצר שכנגדו כפירצת מבוי, ובהכרח דס"ל שיש בצורת המבוי עצמו (ובלא יחס לגג האחוך), להגדיר צורת המשכה הרחוי, עד שבהיות מחילה בגג לחד אינו רואים המשך המבוי ביושר ולא הקצר בפירצה (ואמנם מה שתלה חיסור פירצת ד"ח בחשיבות המקום להיות מבוי בפני עצמו, הוא תימה לחד לעיל כתב להלכתא כרב הונא דבין כך ובין כך בד"ט, וכן לחפילו לר"ה בדר"י לא שרי אלא כר"ח ור"ח בנשתייר ברחבו ד"ט, וי"ל לאכן לא בעי למיסרי הנחת הקורה ביושר אלא בחלכסון ומימלא ליכא להחי פירצה).

סימן ט

בין לחיים (ח:)

גמ' (ח:) למר כך חסלת הכל מודים בבין לחיים שלאסור. ופרש"י (ד"ה הכל מודים) במצוי שלין בו קורה והכשירו בלחי, שלאסור להשתמש בין לחיים, כלומר כנגד הלחי. והלי לנקט בין לחיים למצוות טובא קאי. ע"כ. ובגמ' לקמיה (ט.) תני ר' זכאי קמיה דר' יוחנן בין לחיים ותחת הקורה נילון בכרמלית, למר ליה פוק תני לבבלית. למר לבני מסתברא מילתיה דר' יוחנן. למר פוק תני לבבלית אלא מותר הוא לתחת קורה קאמר ליה דקסבר חוזו החילון יורד וסותם. אבל בין לחיים. במצוי שלין שם קורה מודה לאסור. ע"כ.

וריהטת הלבריס להא לאבני היא היא דבר חסלת להא דר חסלת למח' למי מותר להשתמש תחת הקורה לייני ולמר לאף מ"ד מותר, והיינו, דר ור"ח ור' יוחנן, בין לחיים לאסור. וברש"י לא נתבאר סברתם לדר חסלת ולבני, ולייקו בראשונים למהא לכתב לאבני לבני למסתברא מילתיה דר' יוחנן לתחת הקורה דקסבר חוזו החילון יורד וסותם, משמע דאלא ס"ל כן בלחי, ואלא בלחי חוזו הפנימי סותם. ולולי דבריהם מהא לסתם ולא כתב כן בפירוש אלא דק כתב דבמצוי שלין שם קורה לאסור, נראה לנזהר מלומר כן, היינו, דלקלק לומר דק לבמצוי שלין שם קורה ולילא למימר חוזה החילון לקורה יורד וסותם לאסור, ולא לתני להכניע לליסור למר לבני בלחי הוא מטעמא לחוזו הפנימי סותם (ולמנם ללק' בגמ' (טו.) למרו בטעמא למבני ללחי העומד מלליו הוי לחי ללחי מקום מחילה, לבל כלמור לק' לין זה הכרח למרי' בזה לחוזו הוא הסותם, גם לא נתברר לי רש"י גרס ליה בגמ').

ואם לכן נלטרך לומר למה לגבי לחי לא נחתו לתלות בלחיזה חוד סותם, הוא מקום למין גדר היתר ללחי בסתימה הנעשית ע"י חוזו, אלא גדר סתימתו הוא בכולו, ומימלא יהיה גדר הנילון לבין לחיין בבין מקום עובי המחילה (ולמי להא להזורק (שבת לט:) לבעי ר' יוחנן בנח מכותל, ולהא למר ר' זירא (לק' כה:) בקרפף שנפרץ לחצר למוויר מחילות מייתבו).

וכן בלעת רבא י"ל לפליג עליה דבר חסלת. וברש"י לא נתבאר בפירוש טעמא דרבא. ולי תליא במח' לק' (טו.) י"ל בפשטות דרבא סבר דלחי מקום היכר, וכדבעו למיתלי נילון לתחת הקורה בזה, למוקמא לעת המתיר דס"ל קורה מקום היכר, למנם למהא לילף רבא להיתרא מלינא למקום פטור, ומהא למולה רבא בד' טפחים ובפתוח לכרמלית, משא לאף לזיהו ס"ל שלין היתר הלחי מועיל למקום שכנגדו.

אבל הנה ברש"י (ד"ה ובלבד) כתב להא דלימה רבא בין לחיין למקום פטור, וז"ל ובין לחיין נמי לפילו חשבת ליה מקום בפני

עצמו בטל וכו'. ע"כ. ויש לעמוע למין זה לעתיה לרבא עצמו, ובמתא לליליה היתר הלחי מועיל לף למקום שכנגדו, ולא בעי להא למקום פטור אלא לאביי דס"ל אלא מהני לחי למקום שכנגדו, והוה ליה מקום בפני עצמו, דיש להתירו כמקום פטור. ואם אכן הרי התירולא לרבא בפתוח לכרמלית וכן הכרח אביי במניעת חוקימתא לרב בחית ליה ד"ט, לא אתו אלא לאביי לחשיב מקום בפני עצמו, ולא כמקום פטור, אבל לרבא גופיה לאו מקום בפני עצמו הוא, אלא חשוב משאר מקום הניתר בלחי זה יהיה מותר (וכן משמע מהא להשקה ר"ה בדר"י ממבוי שרלפו בלחיין, ואי ס"ל לרבא גופיה ההיתר רק בלית ליה ד"ט מאי קושיא, הא היא ליה (ולחוקמיה הא לרבב"ח אר"י בב' לחיין לליתיה לד"ט הוא דוחק)).

ולפי"ז נעטרך לומר להא לתריץ רבא אתוך הפתח לחיירי בפתוח לכרמלית לא אתיי אלא לעתיה לאביי, אבל לעתיה לרבא לא למי תוך הפתח לבין לחיין, וכן י"ל בהא לכתב רש"י (ד"ה תוך הפתח) למחילות שיש לפתחו הן הן לחיין שלו, אלא כתב כן אלא לאביי לאביי, והיינו, לגבי מה למהני היות המקום כנגד הלחי להחשיבו כמקום בפני עצמו, שווה תוך הפתח ואי בעינן בתוך הפתח לחי אחר להתירו, כן הוא במקום בין לחיין, אבל לאביי לרבא נעטרך לחלק לף שיש ללחי להתיר מקום שכנגדו, אית ליה במקום שתוך הפתח טעמא להחשיבו כמקום בפני עצמו.

אלא זה קשה לש"כ מהו לתריץ רבא לק' להא להשקה ר"ה בדר"י ממבוי שרלפו בלחיין התם נמי בפתוח לכרמלית ומלא מין את מינו וניעור, ואם לעתיה לרבא למהני לחי להתיר מקום שכנגדו, מה מהני היות המקום זה פתוח לכרמלית יותר מכל מבוי הפתוח לכרמלית, וכי לף במבוי זה נימא שאחר שניעור מקום שבין לחיין יהא הוא מעורב השאר (ולא יהני לזה תירולא לרב חשי (לומר דס"ל לרבא כהך תירולא), להא קושיא הקשה ר"ה בדר"י לרבא עצמו, ותירולא לפתוח לכרמלית הוא לכאורה דברי רבא גופיה. ואמנם לענין הלכה י"ל דקיימ"ל כרב אשי, ולאו מטעמיה לרבא ליש להחשיבו כמקום בפני עצמו ובלית ביה ד"ט ובפתוח לרה"ר חשיב מקום פטור).

(ואמנם כן י"ל לשא"ר דס"ל חילוק לפתוח לכרמלית לף לגבי היתר קורה).

ועוד אם בגמ' אמר רבא מנא אמינא לה דכי אתא רב דימי א"ר יוחנן מקום שאין בו ד' על ד' מותר לבני רה"ר ולבני רה"י לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו. ופרש"י (ד"ה מקום שאין בו) מקום שאין בו ד' על ד' עומד בין רשות הרבים לרשות היחיד הואיל וליכא מקום חשוב ללאו רשות בתנאי נפשיה הוא ובטיל להכא ולהכא והיינו מקום פטור. לכתף. משמע. ובלבד שלא יחליפו. דלא ליתו לקא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד ואתי למיתבי הוצאה בשבת ובין לחיים נמי לפילו חשבת ליה מקום בפני עצמו בטל להכא ולהכא ושרי. ע"כ.

והנה בעיקר דימוי לרבא מקום שבין לחיין למקום פטור, הנה לעין היתר הטילטול למקום פטור הרי בעינן לשני גדרים, האחד, מה שהואיל ואין לו מקום חשוב לא הוי רשות בפני עצמו, והשני, למאחר לאינו רשות יש לו להתבטל לרשויות, ובהעטרף מה שכתב רש"י דבין לחיין לפילו חשבת ליה מקום בפני עצמו, יהיה גדר מקום פטור מקום שפרל שחשוב להיות מקום בפני עצמו, אבל אינו חשוב להיות רשות בפני עצמו. והנה לכאורה דימוי דבין לחיין לזה, הרי לא שייך אלא ביחס לגדר הראשון, היינו, שאינו מקום חשוב ולא הוי רשות בפני עצמו, לגבי מה שמקום פטור בטל להכא ולהכא לכאורה ליכא לאמויי, דהא בלא לחי פשיטא ללא בטל לרה"ר, והא דמהני לחי לכאורה אינו שייך לרה"ר, אף אי נימא לחי מקום מחילה וחולו הפנימי סותם, הא חול פנימי לגבי מבוי הוא חילון לגבי רה"ר (וכן נראה דמבוי עקום למ"ד נותן לחי בעקמומיתו, אי בין לחיים לסור, יהיו שני המבואות נאסרים בעובי הלחי), ומ"כ בהכרח דהא בטל להכא ולהכא אין הגדר בראשת, אלא שביחס לטילטול מהכא בטל להכא וביחס לטילטול מהכא בטל להכא.

סימן י
בגדרי רשויות

א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי

והנה לכאו' יותר גדר מבוי עצמו ובמה להחשיב להיות מותר בלחי וקורה, היינו, מה שמלאנו שדין לחי וקורה הינו מועיל אלא במבוי שיש לו תנאים מסוימים.

מחלוקת ר"י וחכמים אי רה"ר מיערבא - מחלוקת בעצם המושג ולא רק בצורת התיקון

ובהקדם לזה ביסוד מח' ר"י וחכ' לי רה"ר מיערבא. ומלאנוה בשתי סוגיות בגמ' ובתלוויהו משמע לר"י וחכ' חלקו בעצם המושג לי רה"ר מיערבא, ובלי שייכות לצורת התיקון, דבגמ' לעיל שד יחיל ורבים נחמרה דעת ר"י כדין כללי דלעתו רה"ר מיערבא, ולדעת חכ' אין רה"ר מיערבא, וכן הוא בגמ' פ"ק דמשמע דעיקר מחלוקתם הוא בלי רה"ר מיערבא או לא, ובירושלמי, לישנא שם בגמ' להוכיח דאין רה"ר מיערבא לפילו בדלתות מהא דבעינן לדלתות נגעלות בירוסלים ובמחוזא בכדי שלא יתחייבו עליה משום רה"ר, והיינו, דפשיטא ליה לגמ' דמה דרה"ר מיערבא ע"י דלתות נגעלות אין זה בגדר דרה"ר מיערבא, אלא הוא ביטול רה"ר ועירובא דרה"י הוא. ופשיטא ליה דדלתות שאינן נגעלות הוא רק לי רה"ר מיערבא, ומזה הכריחה הגמ' דהאי דרך רה"ר הוא במקום אחר מרה"ר, והיינו, דהוקשה לגמ' לשון דעירוב בדרך רה"ר דהא אין רה"ר מיערבא, ופשיטא ליה דאין לחי או קורה או לוח הפתח או לא שאין נגעלת מועילים להחשיב המקום כאינו רה"ר. וע"כ שאלו היאך מערבים רה"ר הרי לעת חכ' לאין רה"ר מיערבא כדתני בברייתא דיתר על כן.

הצריך ביאור במחלוקת עירוב רה"ר - קושי היאך מועיל לו"ק להפוך רה"ר לרה"י

והנה זה ל"ב דהלא מלאנו דמח' זו תלויה בדין אחי רבים בשני מחיצות מעלייתא, ובדין מחיצות לחורייתא, ובדין לחי וקורה לי הוו מקום מחיצה, ול"ב היכי משמע לגמ' דהוא מח' נפרדת לי רה"ר מיערבא. ועוד ל"ב דהרי אין עירוב הוא לכאורה אין ברה"י, שתקנו חכ' לאף במקום דהוא רה"י לחורייתא בעינן להכשרו מקום לאחי לאחלופי, אבל מה שיהיה המקום הנ"ל רה"י ולא רה"ר אינו מדין הכשר מבוי, ול"ב הרי ולאי דלא שייך תיקוני מבוי ברה"ר, דבזה איכא לדין לחורייתא להעברה ברה"ר. וכל דין הכשר מבוי הוא אחר שיש לנו רה"י לחורייתא רק לאיכא לאחשב לאחי לאחלופי האי מקום ברה"ר. וע"כ תקנו חכ' דינא לאחי ולחי וקורה לאהוי היכרא. ול"ב בהכרח דמה דאהתיר ר"י בלחי וקורה מכאן ומכאן, או דלעתו דאהאי מקום חשיב רה"י, או דלעתו לאחי וקורה עבדי לתלוויהו, היינו, דמבד דמהני להכשר מבוי, מהני גם להפוך רה"ר לרה"י.

ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות

ואחר העיון נראה זה אינו מוכרח, דהא עיקר הסוגיא אי לחי וקורה מקום היכר או מחיצה נאמרה לגבי מבוי שאינו רה"י, ופליגי אם יש בלחי וקורה לעשותו רה"י ולענין הוצאה מרה"ר לרה"י. ומ"כ הרי שמצינו לף בכרמלית שהותרה לטלטול ע"י הכשר מבוי. ומוכרחים אנו לומר בדעת מאן דס"ל לחי או קורה מקום היכר (ולא מצינו למורח לחמר מפורש לשניהם מקום מחיצה, ואף אי הוה הרי בעצם המח' משמע שאין זה עיקר בגדר הכשר לו"ק), לאין הכשר מבוי שייך לשינוי מקום לרה"י. ולפ"ז י"ל למה לתקנו חכ' הכשר קורה אין זה דווקא ברה"י לאתי לאחלופי ברה"ר, אלא הוא בכל מקום לאתי לאחלופי ברה"ר (ואין תקנתם ז"ל להבחנת הבדל שבין רה"י ורה"ר, אלא להגדרת רה"ר).

תיקון מבוי לעומת תיקון רה"י - הכשר הקורה מועיל בברמלית ואינו הופכה לרה"י

וכן משמע בהקדמת רש"י לאין המקנה בריש מסכתין, לכתב להאי מבוי לייחי במקום שאינו חשיב רה"ר, וכמו למבוי שאינו רחב ט"ז או אינו מפולש. והנה מבוי מפולש לכאורה יש להקשיש ולסותמו מלא אחד ע"י קורת הפתח וכו' (עכ"פ להילכתא), ואף היה לרש"י להביא מקרא כזה שאינו לוגמא לאין הכשר קורה ולחי. וגם מזה נראה להוכיח לאין הכשר למבוי בגדר שם רה"י שלו כחיזוק מחילותיו וכו', ועיקר תקנת מבוי נאמרה בכלל המקומות לאתו לאחלופי ברה"ר, לשם יתכן להכשיר מבוי בלחי וקורה (ומשמע להוא נעשה כאין) ולקיים התקנה הנ"ל, ואף שאין נעשה המקום רה"י, ולאי שאין

דקדוק לישנא דרש"י בריש מסכתין - מבוי מפולש שאינו רה"י כלל נקט לדין קורה

לומר דאין הכשר מבוי הוא לחיזוק גדר רה"י שיש לו, לחזק לבר שאינו קיים. ומיניה לחשיבי הכשיר ובעינן להו, להוחילו האי לחי וקורה להוציאו מחשש לאתי לאחלופי.

וזהו לאמר רב יהודה מבוי שאינו לאו לשיתוף, היינו, מפולש להכשירהו בקורה, ועדיין חשיב כרמלית לעניין הכנסה, והיינו, דהאי הכשר אינם הועיל מקום היכר, אך לא הועיל להופכו לרה"י. ומוכרח לאין הכשר מבוי נוגע להגדרת המקום כרה"י, ואין לריך שיהיה המקום רה"י ע"מ שיועיל בו האי הכשר (וזה לכאורה גדר מפולש למבוי, דמצינו שיחשב המבוי מפולש אף שהפילוש הוא לרך אחר לאינה נאסרת ע"י האי פילוש. ואם היה פילוש נוסף הנוגע לרה"י אין יתכן שיהיה הפילוש לרך רה"י, הרי ולאי אין רה"י אסרה בפילוש לעצמה).

מבוי שאינו ראוי לשיתוף בר"י - הכשר קורה משום היכר ועדיין כרמלית לענין הכנסה

וכן נראה מדין טלטול במבוי שאינו מפותף לס"ל לרב לאסור (לדעת מי שאינו סובר כרש"י להוא בכלי בית), דקשה ל"כ מה הועלנו בהכשר לחי וקורה אם אין בהם להתיר טלטול למבוי, ואף למבואר שם לאיסור הנ"ל הוא משום תקנת שיתוף ואיסורי ליורין, אינה למשמע מינה לאין הכשר ענין להיתר טלטול, דאי אכן הוה כגזירה לגזירה. ול"ל דגדריהם אלוקים לתקנת שיתוף נאמרה ביחס לרה"י, והכשר מבוי במקום שהם, ואין זה נוגע להגדרת המקום כרה"ר או רה"י.

איסור טלטול במבוי שאינו משותף - הכשר קורה אינו נוגע להיתר טלטול דשיתוף

ג. ביאור גדר עירוב רה"ר

ובזה יבואר אין עירוב רה"ר, ואמנם ואלי אין מקומות בהכשר הנ"ל לעבדינן ברה"ר אם היא עדיין נחשבת רה"ר, ובהכרח לעכ"פ עצה ההכשר שלא יהיה מקום זה נחשב רה"ר, וכלכתב ברש"י דזה ההכשר לא מהני אלא במקומות שאינם רה"ר. אבל יהיה מקומות עירוב רה"ר ביחס לגדרה כרשות היחיד לרבים, והיינו, דכאמור אין שייך ההכשר הנ"ל במקום רה"ר לאי מהני הרי אין זה רה"ר, ואי לא מהני אלא כלום הוא. והם כשני הפכים ואין שייך לומר

משמעות לישנא דעירוב רשות הרבים - שייכת לרשות היחיד ולא לעצם גדרי מקום דרה"י

דזה לגוף עירוב רה"ר (וכמו שלא נאמר שמי שגילה מקום רה"ר בתרבע מחיצות שהוא התיר ע"י זה לטלטל ברה"ר), אבל הוא שייך ביחס לגדרה כרשות להיחוד הרבים. וזה יתלא במקומות אלין בהם תנאי מקום דרה"ר ותשובים כרה"ר מחמת היותם מחובדים לה או מחיזה סיבה שהיא, שבהכשרם בלו"ק יהיה כדי לבטל שייכותם לרה"ר.

יסוד מחלוקת ר"י וחכמים בלו"ק - חילוק בין הגדרת מקום בצורתו להגדרת שימוש הרבים

ובזה נחלקו ר"י וחכ' ברה"ר לי מיערבא או לא. דר"י סבר לכיון דיש בלחי וקורה

להגדיל מקום בצורתו יש לו להגדיל גם משמעות לשימוש בו, ואין בהילוך הרבים שהוא רק משמעות בשימוש המקום לבטל גדר הכשר הנ"ל שהוא בצורת המקום עצמה. וחכ' שכרי להכשר לחי וקורה לפ שהוא בצורת המקום אין הוא כמחיצות ולא מהני להגדיל שימוש למקום אלא בשימוש שתם, ולא כזה שיש בו סיבה עצמית להגדלתו כשימוש הרבים (היינו, שהרי הוא המשך שימוש הרבים). ובילושו בהקדם משנ"ת במק"מ בתריכות דנמצא מדיני רה"ר (היינו, במה חשוב מקום כרה"ר), דינים שהם במקום עצמו, ודינים שהם בשימושו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ריבות, והיותו שרטיה לו פלטיה לו פתוח להם וכו'.

שני גדרים במקום להכשרו בלו"ק - במקום עצמו לרוחבו ובשימוש המקום המחובר לרה"ר

וא"כ נמצאנו שני גדרים במקום לענין הכשרו בתיקון ללחי וקורה. אלא, במקום עצמו, וזה שייך לרוחבו עד ט"ז, ומפולם משער לשער וכו'. ולפ"י מולה בזה ברוחבו כי' לו בינ' ושליש לו עד ט"ז וכו'. והשני, בשימוש המקום, וזה שייך במקום המחובר לרה"ר וכו'. וזה ביאור שאמר כ"י דינו בשני בתים בלילי רה"ר, והיינו, לפ שיהו שם"ל לשתי מחיצות לתורייתא מולה להוי רה"ר מחמת היות מחובר לרה"ר, וכמו מה לאמר לגבי פסי בירות, אבל סבר ליועיל הכשר לשו"ק להגדיל רשותו.

שייכות לשון עירוב לתיקון לו"ק - הכשר מועיל בברמלית אף שאינו עושה רה"י

ובזה יבואר מה שנקטו בדבריהם ובגמ' לישנא דעירוב רה"ר, דלכאורה אין לומר בהכשר לו"ק לשון עירוב (ולא נקטו כן במבוי אלא בחצר לשיתוף הדיורין וכמו בכל מערבין, דשיתוף למבוי כעירוב לחצר, ואין שייכות בין זה להכשר ללחי וקורה). וכן יש לבאר בזה מה דמהני הכשר ללחי וקורה בברמלית, ואף שלא יועיל ההכשר ללא יהא חציר ברמלית.

ד. ביאור גדר גזירת אתי לאחלופי

ביאור גזירת אתי לאחלופי בברמלית - איסור העברה דין ברשות המחייב הגדרת חלל המבוי

והביאור בזה שהרי חיסור העברה ד"ת ברה"ר הוא דין ברה"ר לחציר העברה כזאת להולאה' דיש במקום רה"ר גדר להעברה ד"ת בו חשובה כהולאה, והא לליתא ברה"י הוא בחסרון גדר זה. ול"ב מה שגזרו חכ' טלטול ד"ת בברמלית הוא בדקות שתיחשב כרה"ר. וכן משמע דדין טלטול והולאה מברמלית ולברמלית הוא בגדר אחד, וזה כי הוא גדר בדקות דיחס לאתי לאחלופי. וכן משמע מהא דדין רה"י שאינה ברמלית כיון לכולה כד"ת, ול"ב הרי שיש לומר לגדר עירוב הוא נושא כללי הנוגע לחיבור רשויות. וגזירת חכ' במבוי הוי ברמלית נוגע לגדר זה, וגם הכשר מבוי הוא דיחס לזה. וכיון למלכורייתא גדר זה נוגע לתנאי השימוש, דהרי אין ברמלית חסרת תנאי מקום לרה"ר, הרי שמה שתקנו חכמים לתקן גדר ברמלית למבוי, הוא נוגע לגדר זה., והיינו, לשימוש למבוי דומה לשימוש לרה"ר, ואתי לאחלופי. ויועיל היכר ללחי וקורה לא אתי לאחלופי. וכיון שכן הרי שזה יועיל לפ לברמלית, להכשר זה יש בו להחציד בכל המקום כמקום אחד שאינו מחולק. וזה גדר שם עירוב לחיכת בהכשר מבוי. ונחלקו חכ' ור"י שם אפשר להכשיר מקום שיש עליו שם רה"ר מחמת שימושו, שלעת חכ' לאין לפקרות לערב רה"ר היא מחמת שימוש דרה"ר. שנחלקו שם שייך בכלל להגדיל שימוש של רבים, ע"י הגדלת מקום שאין לה משמעות לגבי השימוש בפועל.

גדר דלתות ננעלות בירושלים ומחוזא - הגדרת שימוש המקום שלא כחלק משימוש רה"ר

ובזה יבואר מה שפשוט לגמרא שגדר לתות ננעלות שונה מגדר לתות שאינם ננעלות, כי אין זה רק בלשת מקום נעילה עצמה לבדה אין נעולות, אלא הכוונה דיחס להגדלת השימוש במקום, שלתות ננעלות בלילה חשיבי להגדיל את גדר השימוש במקום עצמו. וזה דיאור מה שהביאו מהר' יוחנן ושהיה להקשות הא ליהו פליג עלה ולא ס"ל כחכ' לגבי לחי רבים, והוכיחו זה מהאי מימרא, ול"ב הרי שים לומר דס"ל לליכא למחיצה, ועל כן לריך ללתות ננעלות. ומוכח מזה דגדר לתות ננעלות יותר משאין אינו מקום מחיצה. ויש דהאי מימרא שני נושאים. אלא, שם שימוש רה"ר במקום מבטל המחיצות, וזה ס"ל לר' יוחנן כר"י, ועל כן חשיבא רה"ר וחייבין עליה. והשני, וממנו הוכחת הגמ', הוא ממה שאמר ר'

יוחנן דללתות ננעלות מועיל למקום כזה, והרי אין גדר ננעלות חלק ממשמעות מחיצה לגבי לחי רבים, וכמו שם ל' מחיצות לרבנן, ושתי מחיצות מעלייתא לר"י. ובהכרח דזה ניחם לשימוש הרבים בדשות, ושלא יחשב שימוש זה חלק משימוש רה"ר ע"י הגדרת המקום, וממילא ליכא לבקעי דה רבים, אלא אין שימוש הפנימי לחד עם שימוש שבחוץ. וכיון דס"ל לרה"ר לא מיערבא, והיינו, אלא שייך לערב מקום שיש בו שימוש הרבים ע"י הגדרת המקום, אלא רק ע"י הגדרת השימוש עצמו, הרי זה בלותה משמעות לחי רבים, ומוכח לאין זה ניתר אלא בדלתות ננעלות, וכן הוא גם לעירוב הנ"ל, לך אין זה חלק מדין לחי רבים.

ה. ביסוד חילוק תיקון דלו"ק מדין מחיצה

חילוק לחי וקורה משאר מחיצה - שתי מחיצות דר"י אינן מועילות בלא לחי וקורה

ואחר העיון נראה שזה סיבת שינוי בין הכשר מבוי למחיצות, דהרי אנן ס"ל כאחדי דלחי משום מחיצה, ולא"כ למאי לא מולו חכ' עכ"פ בלחי. ובילמדו כי אין גדר מחיצה לחי והכשר מבוי שווה למחיצות לו לגדר רה"י. וזהו לכ"ע, דהא חזינן דאין שם לחי שייך לשם קורה, דאיכא למ"ד דזה משום היכר, וזה משום מחיצה. וזה מוכח מעצם לחיית הגמ' ההוכחה מדעת ר"י דהוא ס"ל דשתי מחיצות לאורייתא, וזה קשה לעכ"פ בלא הא לחי לו קורה לפ הוא ס"ל דהוי רה"ר, ולא"כ אין מועיל שני מחיצות אלו, ועדיין יש להוכיח דלחי וקורה משום מחיצה, אלא בהכרח לפ למאן דס"ל דלחי משום מחיצה, אין זה שייך לגדרי מחיצה דרה"י.

שתי משמעויות שימוש בהגדרת מקום - מחיצות המגדירות מקום נפרד מול תיקון המגדיר שימוש

והביאור בזה הוא דמחיצות רה"י מגדירות את המקום כדאוי להיחשב נפרד, ובלי משמעות ביחס לשימוש עצמו, אלא בהיפך שהשימוש במקום נפרד יוגדר כשימוש היחיד. לך גדר הכשר מבוי כאמור נוגע למשמעות השימוש עצמו, היינו, שע"י הכשר ללחי וקורה יחשב המקום כדאוי לשימוש מסויים. וזה גדר שאינו בדשויות דאורייתא לא בדה"י ולא בדה"ר, לפ גדר תנאי לשימוש הרבים בדה"ר הוא בהגדרת המקום, היינו, שע"י שימוש הרבים המקום מוגדר אחרת, ויש בזה תוספת ביאור במ' לכיון דהכשר מבוי בא להגדיר את המקום כשימוש מסויים, וזה לפ במקום שהשימוש בפועל הוא גדר זה(השימוש מבוי אינו שימוש רשות הרבים), אלא שאנו רואים שיהיה שימוש הנ"ל מוגדר בדורת המקום, וסבר ר"י שיש לומר שהכשר זה מועיל לפ כשהשימוש בפועל אינו בדאותו מובן של ההכשר, וכמו בשימוש הרבים.

דקדוק לישנא דברייתא במילת בכך - כוונת חכמים להגדרת מקום ולא להגדרת שימוש בדלתות

וזה בילמוד מה שקייקו מילת בכך, לכאורה קשה ללם אכן יש לקייק, הרי זה הוכחה אלא כר' יוחנן, ובילמדו להוציא שאלו תאמר דבכך מתייחס ללחי וקורה ומשום אלו מחיצות מעלייתא נינהו, אלא כוונת חכ' בכך, היינו, ע"י הגדרת המקום ואלו בשימושו, ואפילו אלתות אין הם אלא בגדר זה.

חילוק עירוב רה"ר מאתי רבים - נפרדות נושא הכשר מבוי מנושא ביטול מחיצה

ומעתה יבואר מה שאמרנו לחלק נושא מחלוקת ר"י וחכ' בעירוב דשות הרבים ממחלוקתם אי אתי רבים ומבטלי מחיצתא, דהנה הרי מחלוקתם הוא בדיני דשויות דאורייתא, דפסיס רה"י דאורייתא נינהו, וזה ל"ב שהרי גדר רה"י הוא מקום נפרד, וזה נובע ממחיצותיה ואלו ע"י השימוש, ובהכרח שאין חסרון אם יהיה בה שימוש שהוא שאינו בגדר זה (היינו שימוש נפרד), כי יהיה מקומה מגדיר את השימוש ואלו בהיפך, ולא"כ אין בבקיעת הרבים לאסור הרשות ובדלי שאינה מגדירתה כרה"ר, וכמו דאמרינן לר"מ וכי משום דנפלה לרה"ר הויא ליה רה"ר. שעצם שימוש הרבים בתוכה אינו נוגע להגדרתה, שהרי הגדרתה בנפרדותה ואלו בסוג השימוש, ולא"כ שגדר אתי רבים פוגע בעצם נפרדותה, היינו, שהוא מגדיר את המקום כחלק ממקום אחר, אלא דאחר שנפרדותה נובעת ממחיצותיה, י"ל דכל עוד מחיצותיה קיימות הרי שהיא נפרדת, ולא"כ לכאורה לא ניתן לפגוע בנפרדות רה"י, ואם המקום חשוב רה"י בהכרח שהוא נפרד, דהרי אין רה"י אלא מחיצות.

ו. במשמעות מחיצות להיות גדר במקום

והנראה מזה חילוק גדול לחלק בגדרי מחיצות למקום לענין מה שיש להם להגדיל את השימוש בו, והיינו, למאן גדר מחיצות הוא מפני שהן מפרידות, לך יש בזה שני צדדים הנובעים משני גדרים. האחד, במחיצת כל צד. והשני, במחיצת המקום הכוללת. ולמאן שהיות המקום נפרד נעשה ע"י כלל המחיצות, ובזה אכן לא יועיל בקיעת הרבים, כי יש להגדיל שימוש הרבים עצמו, לך ניחם לגדר כל מחיצה לעצמה, שאין כוחה להפריד את המקום אלא לחוץ לו שלה, אין בכוחה להגדיל שימוש הנוגע לכלל המקום, ובהיפך שמשמוש הנוגע לכלל המקום יגדיל את המחיצה שלא כחלק מכלל המחיצות, וזה גדר לחי רבים ומבטלי מחיצתא.

חילוק מחיצת צד ממחיצת מקום - מחיצה על כל צד מול הגדרת כל המקום

והיינו, שלמאן בקיעת הרבים במחיצה לבדה כמה שיש במעבר הבוקעים משמעות שהיא סותרת את המחיצה הנבקעת במובן ליחוד הרשות הפנימית והרשות שחוצה לה, אין זה יכולת לבטל המחיצה, לעצם זה שמחיצה זו עושה רה"י בכל מקום, הרי בהכרח שהיא מגדירה את המקום כנפרד ניחם לגד שלה, ואין שייך בזה בקיעה. לך לאחר לחי רבים ברשות, הרי שניחם למחיצה הנבקעת יש לרבים משמעות יותר, שאין המחיצה חוצצת אלא את הבקיעה ולא את עצם משמעות המקום. וע"כ הבקיעה במחיצה עם משמעות השימוש ברשות תבטל את המחיצה.

גדר בקיעת הרבים במחיצה וברשות - שימוש הרבים מגדיר המקום באינו נפרד בכל צד

אלא שעדיין ל"ב שיש לומר למאן לכן שיש לבקיעה שהיא ברשות לבטל המחיצה, מכל כיון שהמחיצה היא חלק מכלל המחיצות הנוגעות למקום, הרי שיש בה משמעות בכל המקום, ובמשמעות זו לחמור אין שימוש הרבים יכול לבטלה, שזה יחם הפוך. והיינו, שלמאן המחיצות לכל לי פועלות בנפרד לגד שלהם, מכל הרי יחד הם מגדירים מקום, ובהכרח שזה אינו חלק מכוח המחיצות בנפרד, אלא מכוח מושגי מקום. וכיון שאין המקום מתבטל ע"י שימוש הרבים, שזה מגדרי מקום הרשוי לרה"י, הרי שלכל המחיצות יש שם יחד ניחם למקום.

גדר שך כל המחיצות במקום - שם אחד לכלל המחיצות שאין שימוש הרבים מבטלו

ומשם זה אין בכח לשימוש הרבים לבטל, כיון שהוא נוגע למקום עצמו ולא לשימושו.

ובזה יבואר במה נחלקו ר"י ורמב"ן, דלדעת ר"י אין גדר פסי בירלות לכל לי חשובים להיות יחד מקום גדר מקום אלא מקום שימוש שיש בו, היינו, שע"י אלו הפסים יש משמעות שימוש אחת במקום, וע"כ הוא נחשב נפרד. אך אין בפסי בירלות לבד בלא משמעות שימושם גדר במקום עצמו (ובזה בירורנו אין עד ב"ם), אך במחיצות עובות שיש בכל מקום הרי הם כלשון גדר במקום. וזה גדר מחיצות מעלייתא לשאר לר"י. והיינו, שניחם למחיצה אחת, ואין כוונתם לשני המחיצות יחד יש להם משמעות במקום לזה גדר בכלל המחיצות, לזה אף בפסי בירלות שיהא אלא שכל מחיצה לעצמה בגלל שהיא בכל המקום יש לה משמעות בעצמה להתאחד.

יסוד מחלוקת פסי בירלות לר"י - פסין משום שימוש ולא משום מחיצות מעלייתא במקום

והיינו, לר"ל אף לר"י למעלת מחיצות מעולות הוא כמה שהן פועלות יחד, שלולי כן לא היה שייכות בין מחיצה שהיא ניחם לגד, לבין הגדרת המקום, אבל כיון שהמחיצה היא חלק מכלל המחיצות המגדירות מקום הרי שיש בה משמעות ניחם למקום, אבל סבר ר"י שאין משמעות זו שייכת אלא במחיצה שהיא על פני כל המקום, אך במחיצה שהיא רק על חלק מהמקום, אף שאר שהיא חלק מהגדרת מקום אין לה משמעות מקום לעצמה (ויבואר לק' זה הגדר הוא ניחם לחלל הרשות, והיינו, שגדר המחיצות הרשמון הוא ניחם לקטנה, וגדר המחיצות האחרון הוא ניחם לחלל). ושאר סברי לשאר להוגדר המקום ע"י כל מחיצה בנפרד במקומה, הרי שמשמעות המחיצות גם היא ניחם לכל המקום והיא חלק מכלל המחיצות, וזה גדר שם ד' מחיצות.

חשיבות שתי מחיצות מעלייתא לר"י - מחיצה בכל המקום חשובה לעצמה להתאחד עם חברתה

וזהו שלמרו כאן הודיעוך כוחן של מחיצות, היינו, לשיא להו משמעות לחיצה ניחם למקום. וע"כ לא למרה ר' יוחנן לר' יהודה לבריתא. דס"ל ללדעת ר"י אין זה גדר נוסף במחיצות אלא במקום (ולפמש"כ, היינו, לאין זה

ביאור כאן הודיעוך כוחן של מחיצות - משמעות המחיצות ביחס למקום ולא רק לצדדיו

גדר בחלל לחלח בשטח), וכמ"כ לעיל לולחי לף לכ"י לין מועילות שתי מחיצות הללו לבד, שהרי לבדם לף לס"ל לכ"י לשתי מחיצות לחורייתא, כיון שהוח בדרך הכ"כ הרי הוח הכ"כ (וזה פשוט להרי כל הלין להכ"כ לריכה רוחב ט"ז הוח ביחס לגבול הנעשה ע"י שתי מחיצות, ולף לט"ז הוי פירכה לין זה גדר ביחס למספר המחיצות), חלח לע"י לחי לו קורה הרי הם חשובים להגדיר המקום.

ארבעה שלבים בהיתר מבוי לר"י - מרה"ר לנפרד ע"י לו"ק ועד מחיצות מעלייתא

וראה כי יש בזה מרבעה שלבים, לולחי לחי וקורה מקום זה נחשב לחד עם הכ"כ, וע"י לחי וקורה הוח נחשב לעשמו, חלח שעליין בקעי בה רבים ושתי ומבטלי מחילתח, חלח שכשמור לין זה מבטל מחילות טובות, והדרן לריסיה. ובשלב הרשמון כשמור לח פליגי וכ"ע ס"ל להוח הכ"כ. לך בשלב השני חלקו חכ' כי לח מועיל לחי וקורה במקום שיש שימוש סותר, וזה בין לי עבדי זה המקום כרמלית, ובין לי עבדי ליה הכ"י. וזה כשמור מה שנחלקו לי הכ"כ מיערבא (וע"כ לין להוכיח בדעתם לי לחי וקורה מקום מחילה לו היכר וגם לין להוכיח לי שתי מחילות לחורייתא לו לח חלח לגן ילעיגן זה רק מתנח לרשויות להוה הכ"כ), חלח לכיון לחגן ילייענן לכ"י ס"ל לשתי רבים ומבטלי מחילתח בהכרח להוח ס"ל להוי הכ"י, וע"כ היה להוכיח שהוח סובר לשחי וקורה מקום מחילה, וע"י מועיל שתי המחילות להפוך לותו לכה"י. ולשו מקום לשתי מחילות לבד מספיקים לחוץ מקום, ולח עבדי לחי וקורה חלח היכר.

ז. חילוק העניינים בדברי הגמ' לפמשנ"ת

בירור המוברח מברייתא דשני בתים - שתי מחיצות דר"י צריכות לו"ק להגדיר המקום

ובזה יש לבחר מה לבעו לחוכחי מיניה לשחי וקורה מקום מחילה, דיש להקשות מה למשמע בגמ' למהחי ברייתח מוכרח לכ"י ס"ל שתי מחילות לחורייתא. והנרחה לגדר מה לכ"י ס"ל לשתי מחילות לחורייתא לין פירושו לבזה לבד יהיה המקום לכה"י, זה לח מלחנו בכלל. חלח פירושו למחילות במשמעותם כגילוך לך שלהם לין לריך רק בשתי לדדים, לך ביחס לכלל המקום ובמשמעות כלל הלדדים, לח לי בהם, חלח יש להגדילו ואם לח ע"י מחילות לסגי בתרי יהיה ע"י דבר לחר. (והיינו ביחס למשמעות המקום לחלל). וזהו לין הכ"י, היינו, הגדרת המקום כנפרד שזה רחוי להיות הכ"י.

גדר שלוש מחיצות ברשות היחיד - תל וחריץ רה"י גמורה שיש להם ארבע מחיצות

וזה למוכחינן חלח לכ"י מדברי התנח לרשויות בחומרו הכ"י גמורה, והיינו, לבתל וחריץ לחשיבי הכ"י יותר גמורה ממקום בעל שלושה מחילות כי יש לו מרבעה מחילות, ומוכח מזה שגדר ג' מחילות גם הוח בגדר מרבעה מחילות. ובחמת כל לדדי הכ"י היה להם להיות מוגדרים, חלח שג' מחילות מגדירים כחילו היתח למחילה רביעית גם. וע"כ יהיה תוספת חשיבות ברשות בעלת מרבעה מחילות, וע"כ לחמר התנח לחם יש מרבעה מחילות הוי הכ"י גמורה. וח"כ בהכרח לחח יהיה משמעות כלל בב' מחילות, וע"כ הרי זה כרה"כ. לך מעשה מה שכתב התנח לתל וחריץ הוי הכ"י לין להוכיח לחח כר"י, להיה לומר לכוונתו ביחס להגדרת כלל המקום וביחס לטלטול בפנים, חבל ביחס לין מחילות, היינו, מה שרה"י מוגדרת ע"י מחילות די בשתי מחילות, והגדרה לחרת בשני לדדים הנותרים. ובחמת חכ' סובריס למקום זה הוח הכ"י לחית ליה לחי וקורה להם מגדירים חת המקום, לך ביחס לעילוד הרי שלין בזה די להגדיר שימוש הכ"כ. וע"כ כתב גמורה, דיש משמעות מחילה בכל ד' לדדים. וח"כ כיון שלין מועילים לחי וקורה להגדרת המקום מחמת שיש בו שימוש הרבים, הרי שלף לי ס"ל לרבנן לחי וקורה מקום מחילה, כיון שלין מועילים להגדרת המקום לח יועיל מה שיש להם שם מחילה.

ראיה מספיקא דתל המתלקט באתי רבים - אין דין אתי רבים תלוי במספר המחיצות

וכן יש להוכיח ממה שהסתפקה הגמ' בתל המתלקט לעניין לתי רבים, להנה מה שחלקה הגמרח בין תל המתלקט לפסי בירחות לבעת רבנן, לתל לח ניחח תשמישתיה, קשה, להח בתל לישה ד' מחילות מעלייתח, והלי ק"ו לעדיפח, ובוחר להח לכ"י לי בשתי מחילות, ומה הספק. ובהכרח שלין לין לתי רבים תלוי במספר המחילות, חלח למשמעותם כגודלים חת

המקום. ובגדל זה יתכן שלא יועילו מחילות לחל כמו ללא מועילים בסוכה.

ח. ביאור יסוד חילוק גדרי רשויות דאורייתא ודרבנן

חילוק גדרי דאורייתא מדרבנן ברשויות - רשות דאורייתא נוגעת רק למקומו של חפץ

וביתר ביאור מה שנראה לגדרים שלו נובעים מההבדל בין רשות לחוריתא (היינו, הדינים שנלמדו בתורה שביחס להם יש להיות בין רשות), ובין רשות דרבנן. כי הרי מן התורה אין משמעות לרשות מלבד לגין הולאת חפץ, וכל גדרי רשויות לחוריתא נוגעות רק למשמעותם כמקומו של חפץ, ולפי זי נימא דחל יהא חיש ממקומו, היינו, חל יוליח, הזי מקומו הוא מקומו של חיש, וזה לכאורה גדל במקום חלם ולא במקום חפץ. אין זה אלא משום דגם גדל חפץ הוא מושג בשימושו של חלם, וע"כ יהיה גדל מקומו ביחס למושגי מקום של חלם. אבל אין זה משום דגין הולאה במקום חלם, והיינו, שנלמד דגדל הולאה הוא הרחקת החפץ מחלם, והרחקה מחלם ביחס לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדל מקומו של חלם, וכמו שהיה לפשל לומר בגין ליגודו בידו, ובזה נשתנה גדל העברה ביל מזריקה. זאת אומרת, לבאה הבי אין משמעות לשינויי רשויות דרה"ר והיחיל, וגדל העברה ברה"ר בגדל אחד, שנימא דגדל אחד לשניהם ביחס להולאה.

גדר מקום וההרצאה מגדרי חפץ - אין דין הוצאה במקום אדם אלא במקום חפץ

ובהכרח דגדל מקום והולאה הוא גדל במקום חפץ, ואין גדל מקום חלם בגדל מקום חפץ אלא משום דאין חפץ אלא משום דאין ביחס לחלם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס לחלם ומקומו. וזה מוכח גם מעצם שינוי שיעור ד"א להעברה משיעור ד"ט דרה"י ומקום חפץ, ובהכרח לחיכא לגין מקום חפץ (וכן משמע ממה לחמרינן יהו של חלם חסובה וכו' וגדל אחשביה ביחס למקום ד"ט, דאם היה הגדל ביחס לחלם, הבי היה לומר בהיפך דכל גין ד"ט למקום חפץ הוא ביחס לחלם, ויש בזה דיוק רבות. ואכמ"ל), והיינו, גדל הכנסה והולאה והעברה, וזה גם משמעות שם הבאה לשון תורה, דאין משמעות הבאה ביחס לעצם התרומה, ואם הבאה, היינו, שאף דאין חסרון בעצם התרומה, הבי שביחס להבאת התרומה הבי לי למלאכה. וזה הבי בהכרח גדל בחפץ.

גדר הרצאה בחפץ בנפרד לאדם - השוואה לגדר קנין הנפרד ממשמעות החפץ ביחס לאדם

ועכ"פ נלמד דגדל הולאה וחשיבות מלאכת הולאה הוא ביחס לחפץ בנפרד למשמעותו ביחס לחלם (ודומה לזה כמו מה דקנין הוא בנפרד למשמעות החפץ הנקנה ביחס לחלם, דאמנם כל גדל קנין חפץ משמעותו הוא ביחס לחלם, אך אין קנין מתייחס לגדל זה דבזה אין שינוי משמעות בין חלם לחלם (וזה שייך לעצם משמעות החפץ וכמו בחיסורי הנאה), אלא דגדל קנין הוא אחר משמעות חפץ לחלם שיש לחלק משמעות זו בין חלם לחלם וזה בגדל נפרד (ואכמ"ל וע' סוגיא לחיסורי הנאה)).

גדרי רשויות הנובעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

וא"כ הבי שגם גדל רשויות נובעים ממשמעות זו ביחס לחפץ, וע"כ עצם גדרי רשויות (היינו, לפני חלוקת רשויות, ומה שמשותף לרה"ר והיחיל) הוא בגדרי מקום חפץ, וזה פשל השיווי למקום ד"ט ביחס לעקירה והנחה ברשויות היחיד והרבים, כי משמעות רשות עצמה ביחס להולאה הוא ביחס לחפץ, ובגדל מקום חפץ, ושאר תנאים הם ביחס לגדל שינוי הרשות, והיינו, שעצם משמעות חפץ היא ביחס לחלם במה שחפץ נלרך ורלוי לו וכן עצם גדל מקום גם הוא ביחס לחלם, לך גדל מקום חפץ הוא גדל מסדר שני, והיינו, שאחר לחיכא משמעות לחפץ ביחס לחלם, ואחר שיש משמעות למקום ביחס לחלם, הבי שיש משמעות למקום חפץ ביחס לחלם, וזה משמעות כללית במושג חפץ ומקום. אך ביחס לסייכות חפץ לחלם אין זה ביחס לחלם, אלא בשניהם, דאין משמעות חפץ ביחס לחלם אלא בחלם, אבל עצם החפץ בלי משמעות זו הוא דבר נפרד, וע"כ גדל הסייכות הוא לא ביחס לחלם. וע"כ אף דגם גדל מקום הוא רק ביחס לחלם, גדל מקום חפץ בנוגע לסייכות חפץ לחלם יהיה משמעות בחפץ בגדל נפרד.

גדר מקום ביחס למקום חפצים - שינוי מקום דהוצאה הוא ביחס למקום חפצים בללי

וכיון דגדל הולמה הוא ביחס למקום חפץ, לא יהיו גדלי מקום לגבי הולמה ביחס לאדם, אלא ביחס לחפץ. וכיון שכן יהיה משמעות במקום עצמו בנפרד ממשמעותו ביחס לאדם, וגדל זה הוא ביחס לגדל מקום לחפצים, דהיינו, שהרי גדל הולמה מתייחס לשינוי מקום שאינו מגדלי חפץ מסוים, דהרי ביחס לחפץ מסוים, אין הבדל בין מקום למקום, לכל מקום שבו הוא נמצא הרי הוא מקומו בלופן קווה, אלא לגדל זה הוא ביחס למקום חפץ בללי, וע"כ לא יהיה נחשב שינוי מקום אלא ביחס לזה, וזה הרי במושגי מקום לחפצים בלופן בללי, וע"כ לא יחשב הולמה אלא ביחס למשמעות מקום חפץ הבללי, וכיון שכן הרי שעצם מושגי שינוי מקום יהיו ביחס לגדלי מקום אלא במושן חפץ, וזה גדל מה שאין ליני לשויות כמקום חפץ בלותו הגדל למשמעות המקום כמקום שונה, שעיקר ליני לשויות הם ביחס לחפץ מסוים להגדילו כנמצא במקום, לך גדל השינוי במשמעות המקום הוא ביחס למקום חפצים בלופן בללי.

וא"כ יש פה כמה לרגות. א. אדם וחפץ ומקום. ב. מקום אדם ומקום חפץ וחפץ אדם. ג. חפץ ביחס למקום אדם. ד. מקום חפץ ביחס לאדם. ה. מקומות שונים ביחס לאדם. ו. שינוי משמעות במקום חפצים במקומות שונים הנ"ל.

ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות

גדר רשויות דאורייתא במקום חפץ - שייכות אדם וחפץ ומשמעות מקום חפץ בשינויי רשויות

וכבר בירכנו לעיל את מושגי אדם חפץ ומקום, ועכ"פ אם כנים הדברים הרי שגדל רשויות שמן התורה הוא בשני מובנים. האחד. הוא ביחס לשייכות שבין אדם וחפץ ביחס למקום, וזה גדל מקום חפץ. והשני, הוא במשמעות מקום חפץ ביחס למשמעות המקום לאדם, וזה גדל שינויי רשויות. וע"כ יהיה גדל רשות כמקום חפץ בסים לגדל רשות ליזה שתהיה (וכיון שמלאנו גדל בשינוי מקום חפץ ביחס לרשות שאין בה שינוי (העברה), בהכרח שאין גדל שינוי מקום לחפץ מרשות לרשות, יותר מגדל שינוי במקום חפץ, ויהיה יין הולמה יין בשינוי מקום חפץ, וכיון לאין זה יין בעצם השינוי, היינו, לאין מקום זה כמקום זה, בהכרח להוא גדל במשמעות המקום עצמו כמקום חפץ, וביחס למשמעות חפץ במקומות שונים, וזה סתירה, ע"כ בהכרח לגדל השינוי הוא ביחס לאדם, ואכמ"ל). והיינו שאין רשויות שמן התורה אינו אלא ביחס לחפץ ומקום חפץ, וע"כ גדלי רשויות עצמם יהיו ביחס למושג מקום לחפץ (וע"כ יהיה גדל קרקע מקום בסים לכל רשות, כי זה משמעות מקום ביחס לחפץ, לעומת שימוש בחפץ שאינו ממושגי מקום חפץ עצמו אלא ממושגי אדם ביחס לחפץ, וע"כ לא יהיה תנאי ברשות התורה שאינו גדל במקום החפץ, היינו, הקרקע).

ביאור חילוק רה"י מרה"ר בהגדרה - רה"י מוגדרת בקרקעה נפרדת ורה"ר מוגדרת בשימושה

ובזה יבואר מה לאיכא ברה"י לאיכא ברה"ר ביחס לגילור, ומה לאיכא ברה"ר לאיכא ברה"י ביחס לשימוש, והיינו, דולאי אין גדל שינוי מקום חפץ להולמה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדל רה"י הוא גדל במקום אדם יחיד, וממילא גדל מקום חפץ הוא ביחס לשייכות אדם וחפץ, וגדל זה במקום הוא גדל סיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדל שקרקע זו נפרדת. אך גדל רה"ר אינו ביחס לאדם מסוים, שאין אדם אחד מגדיר רה"ר, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע במה שהיא נפרדת, ויותר מזה לאין כלל הגדרה בקרקע דרה"ר בנפרד משימושה, דרוחב רה"ר ואורכו הם גדרים שליליים לחוסר הגבלה. ומ"כ אין כלל הגדרה בלורת רה"ר, אלא כל משמעות רה"ר הוא בשימושה, וע"כ לא תוגדר אלא בשימושה, וע"כ תנאי רה"ר הוא בשימוש. אלא דכיון שהולמה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדל שימוש הרבים אינו רה"ר עצמה, אלא ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע, וזה בלותה המשמעות כמו ברה"י. וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו,

שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"י, ומי יודע שלא יהיה הכי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ומין מקום חפץ בכל הרשות חלה בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים חלה ביחס לקרקע. וע"כ לא יהיה גדר מחיצות דרה"י חלה גדר בקרקע, והיינו, שלפי שיש ברה"י מה שמין ברה"י שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה על הרקיע, מין זה חלק מהגדרת הרשות, שמין הגדרת הרשות חלה בקרקעה, והיא מינה חלה ביחס לגופה עצמה. וגם מין יועיל בה גדרים שמינם נוגעים לקרקעה בתופן חיובי, ואם נמצא בדיניה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהם גדרים שליליים כמניעה וכו'.

אך גדר מה שתקנו חכ' הוא ביחס הפוך, למין הם דינים ביחס לקרקע, חלה ביחס לרשות עצמה, היינו, חללה. והיינו, שרצו חכ' שלפי שקרקע רה"י מוגדרת היטיב כדינה מן התורה, הרי שהתייחסות המנסים לחלל הרשויות כזהות הרשות יביא להחליף את משמעות זהות הרשויות ממשמעות הקרקע למשמעות החלל. והרי מין דיני רשויות מן התורה מיועדים ומועילים להגדיל את החלל. וע"כ תקנו דינים הנוגעים לחלל הרשות, והיינו, שאם היה ברור גדר זה למין רשות חלה ביחס למקום חפץ, ומין רשות חלה בקרקעה, היה הכלל הרשויות ברור למנסים. לך כיון למין זה ברור, הרי שאנו נצרכים להגדיל לפי את חלל הרשות, וזה משמעות מה שתיקוני מבוי שוויס, כלי שייכות למין מחיצות התורה, ובין אם יהיה הדין ד' או ג' מחיצות לחוריתא, יהיה דין להכשיר את המבוי מלרבעה לדלים.

חילוק תקנת חכמים ברשויות מדאורייתא - תקנת חכמים ביחס לחלל הרשות ולא לקרקעה לבד

י. במשמעות מחיצות להגדיר קרקע מקום

מחלוקת מספר המחיצות והכשר מבוי - הגדרת קרקע מדאורייתא לעומת הגדרת חלל בארבעה צדדים

וזה ביאורו, כי גדר המח' ביחס למספר המחיצות הוא ביחס להגדרת קרקע, לך גדר הכשר מבוי נוגע להגדרת חלל, ובזה כ"ע מודו למין הוא מוגדר חלה ע"י מרבעה לדלים, וזה גדר תיקון למחיצה רביעית. למין הכוונה לחכ' גזרו לתקן עוד מחיצה לו ד' בשותו הגדר למחיצת תורה, חלה גדר מחיצה בזה הוא במשמעות ביחס לחלל, ובזה ולמי שהוא במרבעה לדלים. ובזה המשמעות יהיה שם מפולש, והיינו, לביחס לקרקע מין משמעות פילוש חלה רק בחסרון מחיצות, ולפ בבקעי בה רבים מין החסרון בעצם הפילוש חלה בביטול המחיצה, והרי גדר מפולש הוא, היינו, הך, ובלי שייכות להיכן הוא מפולש. והוא כמו שאמרנו שגדר תקנת חכ' במבוי הוא ביחס לחלל הרשות, וביחס לחלל הרי כל לוויר הרשות במשמעות אחת, ויהיה משמעות בעורת הגדלים, ובזה יבואר גדר לחי ומה למין לו שיעור רוחב, וגדר פס מרבעה ומה שהוא בלי שייכות לרוחב הרשות, והיינו, לתיקון שהוא ביחס לקרקע המקום ולמי שהוא בלוי ברוחבו למין גובה הרשות חלה ביחס לקרקעה, והיא ברוחב. אבל כיון דגדר תקנת חכ' כלשון הוא ביחס לחלל, ובזה הרי שלין עדיפות לרוחב על הגובה, להם בלותה משמעות, וע"כ יתכן להגדיל את החלל ע"י משמעות גובה כללית.

חילוק גדר לחי מגדר פס - פס מחיצה עצמית ולחי מחיצה רק עם כלל המבוי

(ויש לפרש לזה הא לחיתא גמ' (יב:) לשמר רב יהודה לשמר רב מבוי שאורכו כרחבו לינו ניתר בלחי משהו לשמר רב חייא וכו' לינו ניתר בקורה טפח. לשמר רבי זירא כמה מכוונן שמעתא לסבי כיון לאורכו כרחבו הוא ליה חלר וחלר לינה ניתרת בלחי וקורה חלה בפס מרבעה. לשמר רבי זירא לי קשיא לי הא קשיא לי ליהוי הלי לחי כפס משהו ונשתרי. לישתמיטתיה הא לשמר ר' יוחנן פסי חלר לריכין שיהא בהן מרבעה. והנה משמע דלין פס לף להו"א להוא משהו לינו בגדר לחי, וזה לף למאן דס"ל ללחי משום מחיצה, וכן נראה לשין בפס חסרון ללחי העומד מלליו, והיינו, דפס הוא גדר מחיצה בעלמו, לך לחי לין חשוב מחיצה חלה במה שהוא חלק מלורת כלל המבוי. וכן משמע מלשון לחי. ומשמ"כ פס שמלאנוהו לף כשלינו מחובר למחיצות שבלדדיו, כמו ביבוי

פסין בבאר. וע"כ נראה שהוא גדר עצמי של מחיצה, ויהיה שייך בו דין מחיצה העשויה מחיליה להוי מחיצה.

ואף למאן דס"ל דלחי מקום מחיצה אין הכוונה שלחי עצמו חשיב מחיצה, לפיכך לגבי שם ד' מחיצות לא חשיב, אלא ביאור גדר שום מחיצה דיליה הוא מקום דבלירוף הלחי למבוי נחשב שהמבוי חלוק מרשות שלפניו כאילו היתה לו מחיצה, וזה גדר לחי מקום מחיצה, היינו, שתיקון לחי הוא מקום שע"י יחשב שיש למבוי מחיצה. ולפי"ז ל"ל ביאור חילוק גדר לחי מי מקום מחיצה מי מקום היכר הוא, לגדר מחיצה הוא עצם החלוקה שנעשית ע"י המחיצה. אך גדר היכר הוא מה שניכר לוכת הרשות, ואף לחנם שאין לחי לו קורה חוצצים למעשה את המבוי מרשות שלפניו שהרי ניתן לעבור בו אבל מורים על הפרדת הרשויות.)

ובביאור גדר הנידון במספר המחיצות הנדרש לרה"י, ובהקדם מה שאמרנו לגדר גובה לרה"י הוא ביחס לקרקע ומ"כ הרי שאין משמעות שלילית בחסרון מחיצה, אלא משמעות חיובית, היינו, שיש להגדיר קרקע גם ע"י גובה, והיינו, דולאי לכ"ע די בהגדרת הקרקע ע"י שתי מחיצות שלמות, או ליומלין, דזה מוגדר ביבוע לקרקע היטיב, ובזה לכאורה לא היה לאמר להיות שינוי בין שבת לסוכה, ואם היה, לא היה מועיל מיגו. ובהכרח דביבוע לקרקע מוגדר היטיב ע"י שתי מחיצות בין לעניין ובין לא, וכמו המסתבר.

בירור מספר המחיצות הנדרש לרה"י - שתי מחיצות שלמות מגדירות היטב את ריבוע הקרקע

ובהכרח ל"ל למלבד שיש במחיצות משמעות הגדרת הקרקע, יש משמעות בעצם המחיצות ביחס לכל חלק בקרקע, ומה שיש בזה משמעות ביחס להגדרת הרשות, והיינו, לפי למאמרנו שגדר גובה עצרה הוא גובה לקרקע, לך הרי סיבת מה שגובה בכלל נוגע לקרקע הוא כי היא עצמה מוגדרת ביחס לחלל, וכן משמע מדברי רש"י בסוכה בילפותא דר' שמעון מזרש, שיש שייכות בין גדר הרשות לסיבת מספר המחיצות, והנה מדברי רש"י הנ"ל יש לבאר עכ"פ גדר מאן דס"ל ד' מחיצות לאורייתא הוא שלא יהא חדירה לתוך הרשות דבזה כל לך הוא משמעותי, ולא יועיל לך לחד לגד שני.

משמעות מחיצות לכל חלק בקרקע - מניעת חדירה לרשות מול הגדרת הקרקע ע"י גובהה

וביחס לרשות לשבת יש לומר להוא במשמעות מניעת פריצה לרשות, וכן משמע בפרוץ מכותה בדוח לחת, ובשם נפרצה במילואה, ולכון נפרצה מד' רוחות, למשמע להוא חסרון בכל לך בנפרד. ובזה יהיה שייך חלוקת הדין בלאו מרשות. והיינו, שלף שאין מחיצות רה"י במשמעות הגדרה שיש בהם יחס לפירצה מסויימת, הרי שיהיה משמעות במחיצות ביחס למוקצי עירוב, וזה יהיה משמעות פירצה. וכיון שאין המחיצות רק כהגדרה לנפרדות הקרקע, יהיה בזה גדרים של רוב ובמילואה וכו'.

גדר מחיצות ביחס לרשות שבת - מניעת פריצה לרשות ומשמעות חלוקת הדין בצדו מראשו

יא. בגדר ג' מחיצות

ובגדר ג' מחיצות מאמנו לגבי עירוב בפועל זה הוי בקעי דה רבים, ולגבי הגדרת מקום זה קרוי מפולש, וכבר כתבנו לאין משמעות מפולש בלי בקיעה ביחס לרשות לאורייתא, וגם אין חסרון במפולש שווה בכל הלכות, ולף לי ס"ל למבוי עקום דינו כמפולש, אין הוא מפולש, ואין זה שייך למספר המחיצות. אך גם ביחס לבקיעה בפועל לא מאמנו אלא משמעות לשם ד' מחיצות, משמע לאין בקיעה גדר בשלום מחיצות, וגם שם בקיעה הוא ביחס לבבר עצמו ולא לבדיו. ועוד מאמנו שנקרא נכנסים לה בזה ויוצאים לה בזה, והיינו, זה גדר מעבר, לך גדר זה הוא גדר רק ביחס לבקיעה בפועל. וזה לף ביחס לשלום מחיצות יחד ולא כל לחד לחוד. ועוד לאין זה במשמעות המחיצה עצמה, ובפרט זה נאמר במקום להוא מועיל לשבת, והרי אין כניסה או יציאה חסרון בג' מחיצות.

משמעות שלוש מחיצות ברשות שבת - בקעי בה רבים ומפולש ולישנא דנכנסים ויוצאים

וע"כ נראה לבאמת אין משמעות לג' מחיצות בשום המובן שיש לא' וב' וד' שיש להם משמעות לחת, אלא יש בזה שני גדרים. האחד, בב' מחיצות לבד, ובגדרם הכולל יחד. והשני, במחיצה ג', ובמובן של מחיצה לחת. והיינו, כשאמרן לביחס להגדרת הקרקע, היינו, כל חלק

חילוק ג' מחיצות מב' וד' - שתי מחיצות לסתימת אורך ושלישית להגדרת אי פירצה

שמין לו לדלים ביחס לשטח רשות, לחית כה ד' לדלים ויש משמעות במחילה לחת לגבי פירצה, ובשתייס לגבי סתימה, ובשלוש יהיו השתייס סתימה ביחס לאורך, והשליסית ביחס לפירצה. והיינו, שגדר סתימה דצ' רוחות יגדיר רוחב המקום, ועומד לשליסית יגדיר מי פירצה ביחס לכל המקום להיות בקיעה.

ואחר העיון נראה לגדר מספר מחיצות אינו שייך בגדר המקום עצמו, למאחר שד' מחיצות הן סיבה לחילוק בין היתר טלטול לרבנן בחצר לעומת מבוי, כי בחצר יש ד' מחיצות. והנה חצר לא נשתנתה ממבוי אלא לבחצר צריך פס, ולא די לחי, והרי אין פס מחיצה למקום, שאינו בדוב המקום, ואין בו דין עריבן. אלא הוא מחיצה לעצמו, ולעפ"כ נחשב חצר כיש ד' מחיצות, וכן הוא בפסי ביראות לנחשב שיש למקום שם ד' מחיצות, אף שאינם ביחס לכלל מקום, ואף שיש בשני אלה הגבלה ביחס לגודל המקום, עצר בחצר, ויג' ושליש בפסי ביראות, הרי אף אם נאמר שיש לשיעורים אלו גדר בהגדרת פירצה, אין זה מועיל לגדר המקום כבעל מחיצה, לבזה היה לומר רוב ושאר רוניס.

העדר שייכות מנין מחיצות למקום - פס בחצר ודיומדין בפסי ביראות כראיה לגדר המקום

וע"כ נראה לאמנם לכ"ש לסוכה (אי נימא להוא יליף מזרס, וכפרס"י) נראה שזה אכן גדר במקום, אך בשבת אין לזה שייכות למקום, ויותר מזה אף בסוכה איתא להאי גדר, שהרי אף אי איתא להילכתא, יש גדר במחיצת טפח מבלעדיה. ויש לבאר גדר זה שאינו שייך לגדר המקום, ובפרט שלא מצאנו שתהיה אח' במספר המחיצות, ביחס לאין לאורייתא.

גדר ארבע מחיצות לר"ש בסוכה - שייך בסוכה ולא בשבת ואינו דין במקום דאורייתא

יב. בגדר מחיצה עצמה

והנה בגדר מחיצה עצמה (בלי שייכות לגדרי גודא המקום או לרוחב הקרקע) מצאנו בתוס' שחילק בין שבת וסוכה, לגדר מחיצת שבת הוא למנוע רגל רבים, וע"כ אין חסרון מרחק יותר מג' ביחס לגודא עשרה, מה שאין כן בסוכה שמחיצתה הוא משום למניעה לסכך. וכוונתם, לגדר עצם המחיצה עצמה הוא מניעת רגל רבים, ולא נתכוונו זה גדר רשות המחולה, שהרי אין פתח מונע רגל רבים, ולא צורת הפתח, ולא ג' מחיצות. וגם אין משמעות מגיעות לסכך שייך ברוחב או לד, והיינו, שהרי אין זה גדר השייך למחיצה עצמה לבד, אלא רק ביחס לגודא, דברוחבה היא ביחס לקרקע, וברוחבה וגובהה יחד יש לומר, שזה גדר בגודא שתח. אלא כוונת תוס' לעצם המושג מחיצה שאם לא יועיל למנוע רגל רבים, לא יחשב כלל מחיצה ולא יועיל לפיולו ללחי, ואין כוונתו למניעת כניסת רבים דבזה אין משמעות לרבים, ובוודאי אין משמעות לעצם המחיצה, זה כאמור גדר ביחס לרשות, אלא כוונתו למאי דאמרינן דלא דרסי לה רבים, היינו, שאין הרבים משתמשים במקום זה ביחד עם השתמשותם ברה"י, דהשתמשות רבים היא השתמשות מחיצה ללא מניעות.

חילוק מחיצת שבת מסוכה בתוס' - מניעת רגל רבים בשבת לעומת מחיצות מגיעות לסכך

וזה גם משמע בגדר גבשושית פחות מג', דאי אלו סברת דאי אפשר להילקט אז אין לבוד סברה הגמ' אלא הוה לה אין רה"י, וכן משמע מעושה וכו', וזה לפיולו במשהו, וזה חומר דמחיצה בשבת (וזה פשר מה דעבדינן לק"ו בעל גדי מחיצה, והיינו, דמשום מחיצה עצמה אין היא רק מקום פטור, דאין בה משמעות גודא עשרה, זה רק לירוף לגדי הרשות, והק"ו הוא ביחס לזה, ותבמ"ל). וע"כ שייך שיהיה לחי משהו, ולא יהיה בו חסרון דכתותי מיבתת שיעורה, שביחס לגודא אין זה חשיב שיעור, שזה ביחס לרשות. ואין בלחי עצמו אף למ"ד משום מחיצה אלא מה שהוא חומר המונע רגל רבים, וזה משמעות שלילית, ולילא חסרון להוא לשריפה.

חומרת מחיצה בשבת במשהו מגבשושית - מחיצה המונעת רגל רבים ולחי שאין בו כתותי

אך גדר דמחיצת סוכה הוא גדר במחיצות מגיעות לסכך, היינו, דבעצם החומר של המחיצה יש משמעות בזה שהוא חיבור של הקרקע לסכך, ואף שאין יגיעו לסכך ממש, זהו משום שאין אין מחיצה אלא בגודא הקרקע, אך חומר המחיצה צריך שיהיה לו משמעות הגעה לסכך. ומ"כ אין זה רק לירוף חלקים נפרדים, אלא יש משמעות בהמשכיותו, ויש לו חורך בעצמו, ומ"כ אי אלו להוי לבוד, הרי אינו

במקך לחב. ויש בזה תוספת בילוך בגדר לופן לחית במחילה לסוכה. וכן נראה לזהו גדר טפח לסוכה ולהבדיל ממקהו לחי, דזה גדר בחלל, היינו, שביחס למקעות מחילה שהיא מחברת קרקע לסכך, יש בדוחבה מקעות לגבי גדר חלל דהוא בטפח, ויבואר מה דלא מועיל בהחי טפח לבוד, דזה לא שייך רק על הדוחב הנוגע לקרקע, אבל בהגדרת המחילה את חלל הקרקע כמסובך חינו דוחב ואין בו בילוף (מקמ"כ בלוהל שהוא יחם ישיר לגבי חלל).

חילוק לחי מפס בגדרי מחיצה - לחי משמעותו ביחס למחיצה שבצידו ולא בעומד לעצמו

והנה לחי הוא ביחס למחילה שבצילו, והיינו, דלאין בו כח להיחשב מחילה ע"י עצמו, וגם אינו מחילה ביחס לכל שהוא נמצא בו. והיינו, דפס חשיב מחילה, וחשיב שיש למקום ד' מחילות, אך לא ביחס לכל לד, שהרי פרוץ מרובה, וגם אין מקעותו מחילה לעצמו, היינו, ביחס לשטח שהוא נמצא בו, דהא נראה מבחוץ גם חשיב לחי. ובלחמת זה מבואר מעצם שמו כלחי שפירש רש"י שהוא ביחס למחילה שבצילו. היינו, שהוא תוספת הגדרה במחילה שבצילו שתהיה נחשבת גם ביחס לצידה.

משמעות לחי בהגדרת מקום מבוי - חילוק בין מקום שאורכו יתר על רחבו לחצר

וכמו שמצינו בבילוך לעת מלן דס"ל שתי מחילות לחוריית, לאף הוא מודה לחילכה למקום ד' לדדים, ומ"מ יקשה לזך שייך שיוגדל המקום ע"י שתי מחילות, ובילחנו שלבעתו דין מחילות הוא ביחס לעצם הגדרת המקום, לכיון שהוא מבואר הרי שמתי מחילות יגדילוהו, דיש בעצם צורת המקום המוגדרת בשתי מחילות וגבול השפעתם, הגדרה לכלל המבואר, אלא שאין זה הגדר מכוח המחילה עצמה לבדה אלא רק מכוח מה שאנו מתייחסים למקום כמבואר, וע"כ לא יהיה זה הגדרה לכלל שטח הקרקע.

וזה גדר לחי, שע"י לחי יש במחילה שבצד עצמה הגדרה לצד שבצילשה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבואר במה שאין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחילות לד במקום שמוגדר בצד אחד יותר מצד אחר, והרי שאין לדליו שוויס בחשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יתירה למחילות הלדדים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת לד מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. לך בחצר מבואבת שאין משמעות יתירה לדדים מסויימים, לא תועיל תוספת משמעות במחילה לגבי לד זה, שאין כלל משמעות מחילה בצד זה, וע"כ יצטרכו לפס להגדיר מחילה בצד זה.

יג. בגדר קרקע מקום

עירוב דקרקע בכלאים לעומת שבת - עירוב קרקע בכלאים נוגע למושגי גידולים ולא לקרקע

ובזה הגדר נמצא חילוק שיש בין מחילת מקום למחילת כלאיים, והיינו, כי אין דין עירוב לכלאים מחמת היות המקום עצמו מעורב, היינו, שקרקע מחוברת לקרקע שבצילה, דבגדר זה לא יועיל הרחקה, אלא הגדר הוא בעירוב הגידולים. ולך חיבור הגידולים שייך בשני לופנים או בעירוב של הגידולים עצמם, או במה שהגידולים מגדילים את הקרקע, וממילא כל שיהיה יחד בלותה קרקע יוגדר שהוא מעורב בגידולים אלו ע"י קרקע. וכיון שמקמעות קרקע הוא ביחס לגידולים, גם מקמעות עירוב קרקע הוא ביחס לגידולים, וע"כ לא יהיו שני קרקעות מחוברים לעניין זה אלא ביחס למקמעות קרקע לגידולים. ובזה הגדר יהיה חילוק הדין שבין כלאים לכרם לכלאים דזרעים, דשם כרם מגדיר את כל המקום שלו כקרקע אחת לכרם, וע"כ יהיה בקרקע גדר כרם. והיינו, דגדר קרקע לכלאים בזרעים אין הוא שם בקרקע במושגי קרקע כשלעצמה, אלא רק במושגי גידול שיש בה, וע"כ לא יהיה עירובו נובע מהגדרות השייכות למקום. לך אין כרם לתלית בגדרי מקום, והיינו, למלבד מה שבקרקע זו יש גידולים מסויימים שגדר כלאיים לגידולים מוגדר על ידה כי הם בקרקע, יש גדר בקרקע עצמה שהיא קרקע של גידולים אלו, אבל גם בגדר זה אין מושגי עירוב קרקע ביחס למושגי קרקע הכלליים (כמקום שימוש שתם), אלא ביחס למושגי קרקע לגידולים.

משמעות מחיצה לגבי עירוב בלאיים - מחיצת כלאיים במשמעות הרחקה וניתוק ולא הגדרת נפרדות

וע"כ יהיה גדר העירוב דקרקע ביחס לשימושי קרקע לצורך גידולים, וע"כ יהיה מקמעות זו כמו במקמעות עירוב לגידולים,

וכיון לעירוב דגילולים נוגע לחיבור שני דברים, ודיחס לכל לחד מהם הרי זה בגדר קירבה והרחקה, הרי שגם משמעות קרקע שלהם תהיה בגדר זה. וע"כ יהיה משמעות מחיצה ביחס לעירוב קרקע זה גם בגדר הרחקה וניתוק, ולא במשמעות הגדרה ונפרדות. וע"כ גם כשתהיה הגדרה למקום, לא תהיה משמעות המקום לחד מלא ביחס לזה.

אבל גדר עירוב דקרקע ביחס לרה"י אין הוא במשמעות מסויימת בשימוש קרקע, אלא מעצם עירוב דקרקע במשמעותה השימושית (וזה עיקר משמעותה לעירובה), והיינו, לכיון שגדר רה"י בקרקע אינו נוגע לעצם הגדרת רשות, שהגדרת רשות היא בעצם מה שמיועדת לשימוש, וכמו ברה"ר, אלא הוא נוגע להיותה רשות נפרדת, והרי אין גדר זה של רשות נפרדת במובן רשות המיועדת לשימוש שייך אלא ע"י הגדרת המקום כנפרד, הרי שזה שקוד כגדר בקרקע עצמה, וביחס למושגי קרקע עצמה יהיו כל הקרקעות אחת. וע"כ ע"מ להגדיר קרקע נפרדת ע"י מחיצה, נצטרך להגדירה כאחת. שהרי זה משמעות קרקע הבסיסי שהיא אחת, והיותה נפרדת גם פירושו שהיא אחת נפרדת. וע"כ יהיו גדרי מחיצה למקום רשות במשמעות אחת, ולא כגדרה בכלאיים.

גדר עירוב דקרקע ברשויות שבת - עירוב ביחס למשמעות שימושית בללית ולא לשימוש מסויים

ואחר העיון נראה שאין זה מוכרח, והיינו, שמדברינו משמע דגדר עירוב קרקע דרשות הוא במשמעות קרקע עצמה, ולא במשמעותה לגבי רשות (לעומת כלאיים שאינו בגדרי קרקע עצמה, אלא בגדרי קרקע דגילולים), והיינו, שמשמעות עירוב קרקע הוא כמו מה דאמרי' לגבי קנין דסנהדרין אחד הוא. ולכאורה י"ל זה תלוי בסיבת מה שאין כולי עלמא דרה"י דמקיף ליה לוקיינוס, אם הוא חסרון במחיצה או חסרון במקום. והיינו, שאם הוא חסרון במחיצות (או בגדר היקף, או בגדר לא, אך לא בגדר מניעת רגל רביס), ביאורו שאין בכוח מחיצות להגדיר מקום בגודל כזה, ואף שביחס לקרקע אין חסרון בהגדרת קרקע גדולה כזו, שהרי כל משמעות מחיצות הוא ביחס לקרקע, וכיון שקרקע זו אחת היא יש לפקפק להגדירה, אלא שזה אי מחיצות (או מחיצות דגילות בכל לופן). או דילמא אין זה חסרון במחיצות וכי כל גדר מחיצות הוא ביחס לקרקע ומשמעותה, ואם קרקע עולם אחת היא, הרי שיש למחיצות להועיל בה, אלא שאין קרקע עולם אחת, והיינו, אלא כמו שכתבנו דגדר הגדרת רה"י, הוא ביחס למושגי קרקע עצמה, וכמו גדר סלנט לחרעה חד הוא, אלא בחמת גם גדר קרקע לרשות, כמו גדר קרקע לכלאיים, מוגדר ע"י מושגי רשות עצמה., והיינו, טעמא אלא הוה רה"י, לכיון שאין משמעות רשות אחת ביחס לכל העולם, הרי שאין שלא יועיל בזה מחיצות. ויש חסרון בעצם הקרקע להיות אחת.

חקירה באוקיינוס המקיף כולי עלמא - אי החסרון בכח מחיצות או בעצם אחדות הקרקע

(ובעיקר הא לחמרו כולי עלמא מקיף וכו' ומשמע לנלחה, מלאנו ליש מי שאומר שהוא חסרון דווקא במחיצות שאינם נעשות ע"י אדם (ובתוס' כתבו להוא לרבנן דלא אתי דביס, וזה קשה דלפ לכ"י הרי ליכא הכא ג' מחיצות מעלייתא. ות"ת שאין חשיבי מעלייתא משום גודל המקום, או שאין נעשות ע"י אדם, מ"כ יש לומר דגם לא חשיבי אם ל' מחיצות, ומהיכי תיתי לחלק, ובפרט להכא ליכא יותר מטז' למה ולא כבפסי בירלוות). וזה ל"ב שלא מלאנו גדר בגודל מקום ביחס למחיצה, אלא ביותר מב' סאתיים. ואף בזה מחיצה העומדת מאליה חשיבא מחיצה ופה לא מלאנו שיעור אחר. ובחמת יש לבאר לשון כ"י למין חייבין עליה משום רה"ר, שהרי לא מלאנו שיש למחיצות גדר ברה"ר אלא ברה"י. והווה ליה למימר דהוי רה"י לזכות, ואף אי נימא דיש חסרון ברה"ר שיש לה מחיצות לפילו ביותר מטז' למה (ולא כהרשב"ם בדין פלטויא), הרי בשני מחיצות ולאי ליכא חסרון, ואף לבאר יקראל יש לחבעה מחיצות (היינו יס וירדן ויש לבאר למה לא פירשו זה בגמ'), הרי הקשו בגמ' מבבל לליכא ליה אלא שתיים. ובחמת זה קשה איך שלא יהיה, ואף אי נימא דהוא לבעת כ"י, הרי מודה ללא חשיב רה"י ביותר מטז' למה. ומעצם דברי הגמ' משמע למין זה חלק מגדרי רה"ר עצמה, שהרי אין מחיצות דרה"ר ביותר מט"ז, היה לדון בו בלי שייכות לארץ. ולפמש"נ לק' יתבאר קלת.)

וע"כ נראה לומר דגדר הקרקע רשות גדר קרקע סתם, וכמו מה דלמדינן סדנא דלרעא חד הוא (וגם בזה היה לחקור מי מהני למיים שבים, ובפשטות נראה שהוא ביחס להגדרת קרקע כמינה נגזלת, ומכמ"ל), אלא הוא גדר נפרד ביחס למושגי רשות, היינו, משמעות שימושים שיש בקרקע. וחסרון דמחיצת לוקיינוס מינו במחיצה, אלא בקרקע, והיינו, דבותח דלוקיינוס לכולי עלמא לעומת בבל, דהרי ודאי לא נאמרו דיני התורה ביחס למקום ללא גבול, דזה מינו במציאות, ובהכרח דגדר קרקע ומקום קרקע לגבי רשויות, הוא ביחס למשמעותה כמקום שימוש, ומכן שוו בזה להדדי גדר כרס וגדר רשות, אלא הכלל שיש ביניהם הוא מקום שגדרי קרקע לכרס וקרקע לשבת שונים זה מזה, וכמש"כ.

גדר קרקע דרשות לגבי מחיצות - חסרון אוקיינוס בעצם היות הקרקע אחת למקום שימוש

וע"כ לא יהיה משמעות קרקע לגבי רשויות כשלעצמה אלא ביחס להיותה מקום שימוש, וכך יהיו גם גדרי רשות ורשות נפרדת, שמשמש אדם מגדיר קרקע, וקרקע מגדירה רשות, ורשות מגדירה מקום, ומקום גדר בחפץ. ובזה יהיה כדי ביאור מה דאין חסרון למפולש משער לשער בסרטיא, והיינו, דלמ"כ לא היה גדר זה בעיר, דממה נפשך אי אין סרטיא אלא המפולשת, הרי בהכרח לעיר חשיב רה"י, ואיך אפשר להגדיר עיר במה שמפולשת לסרטיא. אלא בהכרח דגדר מפולש אין שייך בסרטיא, ואפילו יהיה רה"י בשתי רחשיה חשיבא רה"י, כי משמעותה בהיותה דרך הרבים בעלמא, ולא במה שהיא מחוברת למקום אחר.

גדר קרקע ביחס לרשויות שבת - שימוש אדם מגדיר קרקע וקרקע רשות ורשות מקום

יד. הצ"ב בבריתא דיתר על כן

ובעיקר הבריתא דתני יתר על כן ר"י יהודה מי שיש לו שני בתים בשני לילי רה"י עומד בחי מכאן ובחי מכאן ורואה מכאן וכורה מכאן ונותן בחמלע, לאמרו לו אין מעברין רה"י בכך. ע"כ. הנה לייני במקום שהוא חלק מרה"י שיש בשני לילי דרך הרבים בתים, ובתוס' דנו בדוחבה ע"ש, ועכ"פ משמע דשני לשמיו רה"י, ואף הוא עלמו חשיב רה"י, וגם לא נראה לר' יהודה פליג בזה, לשון שני בתים בשני לילי רה"י הוא מלישנא דר"י.

חמש סיבות במבוי שאינו רה"י - ברייתא דיתר על כן ודברי ר' יהודה להתירו

ומצאנו בגמ' כמה סיבות במקום הנ"ל לענין ללא הוי רה"י ולמיסור טלטול בו. הא להוא רה"י, והוא פרוץ לרה"י, ואין לו ג' מחיצות, ובקעי ביה רבים, ולית ליה תיקוני מבוי. ועל זה לאמר ר"י דעושה לו לחי או קורה מכאן ומכאן, ונעשה המקום רה"י, וניתר לטלטל בו, ואמרו לו דאין מעברין רה"י בכך. והנה לכאורה הא לאמרו לו לייני רק לגבי מה שהתיר ר"י לטלטל בו, דע"ז אמרו לו דאין ניתר בלחי או קורה.

ובגמ' ביאור דעת ר"י להיתר בכמה פנים, דהכשר מקום רה"י ולמקום הפרוץ לרה"י, בגדר תיקון לחי וקורה מקום היכר או מחיצה, בענין מחיצות לרה"י, בחי בקעי רבים ומבטלי מחיצתא ובחי רה"י מיערבא. וכן מלשנו לר"י לחשיבי שתי מחיצותיו מעולות, ובחיכא לחי אחד חשיב מבוי מפולש, בשניס נחשב למבוי מתוקן.

והנה ליתא בשבת דביארו בהא דתני בבריתא לרשויות לחל וחריץ הוי רה"י גמורה, לאתי לאפוקי מדעת ר"י דיליף. ללשון גמורה דתני אחל וחריץ לאמועינן ללא פליגי דבנן רק אי הוה רה"י לטלטול אלא לף לפטור מזריקה מרה"י לשם. ומזה להתנא בא למעט מקום זה מגדר רה"י, משמע לאית ליה חסרון בעשס הגדרתו כרה"י, וגם בלי שאר נילונים המבוארים.

הצריך ביאור בסוגיית חל וחריץ - קושי בלשון גמורה דתני לאפוקי מדעת ר' יהודה

והנה ל"ב בעשס מה לנקט התנא חל וחריץ ולא סתם מקום המוקף מחיצות, לכאורה הוא עיקר לינא דרה"י, דבחל הלא בעינן לזין גוד לסיק (ולף בחריץ לכאורה לריך לגוד לסיק ביחס למוויר שכנגד רה"י). ועוד קשה למה נקט בחל וחריץ לאיתא להו ד' מחיצות שלימות, והוה ליה למינקט עיקר הדין דג' מחיצות עם לחי או פס, ועוד ל"ב לכיון לאית להו ד' מחיצות אין נמעט מהס לעת ר"י לאית ליה רק ב' מחיצות, ויותר היה משמע למעט ג' מחיצות, ועוד דהלא

ביאור דעת ר' יהודה להיתר - הכשר מקום הפרוץ לרה"ר בלו"ק וב' מחיצות מעולות

מח' כ"י וחכ' לינה בדין מחיצות הר"י לבד מלא היא תלויה כלומר גם בגדרי הכשר מבוי וגדרי לחי וקורה דבתל וחריץ לא בעינן להו. ועוד קשה לית דייקינן מלשון גמורה לתני הכא לחמ' לר"י וחכ', ומי תני גבי הדלי לנמעט (והיא תוספתא דעירובין), ולי הוה לחמר לפוקי ניחא לבל הרי פשטות מילת למיעוטי הוא ניחם לדין ולא למקרה המסויים. והנה ברש"י כתב לשון גמורה הוא ניחם לל' מחיצותיה, וקשה ביותר ל"ק נמעט לפילו ג' מחיצות, וכללעיל (ובעיקר דברי רש"י קשה דלי ליידי לממחיצות מה שייך לומר לחיידי זה כתב לשון גמורה תרה"ר. וע' בתוס').

והנה לגבי מה דנמ' לי תשיב מבוי מתוקן ליתא בגמ' דהא לחלקו חכ' לר"י הוא מקום לשערב רה"ר לא לי בכך, והשתא סוגיא זו ל"ב מכמה פנים, דעיקר לשון מערבין תרה"ר לינו ברור, דלי מהני המי עירוב הרי לא תשיב רה"ר, וביותר קשה דהא לשמן לבר"י מהני, ולי תימא דלשון מערבין חיידי לגבי הכשר דמבוי לא לבקיעת הרבים, הרי שהיה להוכיח מדברי חכ' בפסי בירלות ההיפך דהתם ליתא לבלתות, ולי תימא דשם ל' מחיצות הוי כמו לבתות, קשה לים לומר כן לפילו בלשון נגעלות, ובפרט לחר לבעו לבייק דווקא בכך הוא לבא מיערבא, לפ"ז מה מהני דברי ר"י לחיא לר"י, ועד שבלמד מר' יוחנן לגבי חכ' להקשות לשברייתא, יש להקשות תר"י מדיוקא דבכך, וכן משמע מסוגיא דעיר שלא יחיל לשון זה לין בבקיעת רבים.

הצריך ביאור בסוגיית עירובין ברישא - קושי בגדר אין מערבין רה"ר בכך ובדלתות ננעלות

ועוד יש לבאר לכיון דהו"א לומר דבעת ר"י מקום לבחי וקורה מקום מחיצה, ז"ל מהיכי תיתי לבחכ' לא יהני לותה הפתח ולבא לבל"ע הוי מחיצה. וגדר מחיצה מעלייתא החמור בתוס' ל"ב, דביתם לשתי מחיצות דר"י ניחא, אבל מהיכי תיתי דבלת שבנעלת רק בלילה שתחשב מחיצה מעלייתא גם ביום, ובפרט לי נימא לחשיב הר"ר לו בקיעת רבים.

והנה לשון מותבינן לרבא לומר לחי מקום היכר מר"י דהו"א דס"ל ג' מחיצות לשורייתא, והשתא בתוס' דעד לאתה מקשה מר"י סייע מרבנן, ותירלו דרבנן לא לשרו לבא מקום לשדרבנן בעינן ג' מחיצות גמורות, והיינו, דמח' כ"י וחכמים הוא רק להיתר מבוי ולכ"ע הוי הר"י, ולכ"ע לחי וקורה מקום מחיצה, ואיתא ל' מחיצות, בבא לרבנן סברי לתקנו חכ' לשון מועיל תיקון לחי וקורה רק ברוח רביעית. ולבעת תוס' ל"ל לחלק מאיסור מבוי הוא שבא יועיל לחי וקורה בלי ג' מחיצות, וא"כ שין לחי וקורה תקנת חכ' בבא עיקר השין, ולפ"ז ל"ל גם לתקנו לשון מועיל בחבר מכובעת. וע' ברע"א. ועכ"פ משמע בתוס' דזה פשטות הברייתא (לחל"כ מאי קושיא) וכמשר כך גם משמע מלשון לשון מערבין, דהוא בהיתר גזרת מבוי.

והנה בגמרא שם תירלו דהא לר"י לינו מקום לל"ק מקום מחיצה, בבא לס"ל לר"י ד' מחיצות לשורייתא, ולפ"ז ל"ל לרבנן לשסרי הוא מקום לס"ל ג' מחיצות לשורייתא. והנה בעיקר הסוגיא ל"ע למה הקשו זה רק לרבא ולא לכ"ע לר"י נקט גם קורה. ועוד קשה דבגמ' שבת הנ"ל לשמרו לפליגי לף בלזרוק וקשיא למ"ל לחי מקום מחיצה (ולחולי י"ל לבעתו לפליגי בלחי בלטלטל וקורה בלזרוק, ומה שלמרו שין מערבין, היינו, לכל הפחות).

והנה לקמן מותיב לבי לרבה מהאי ברייתא דבהכרח לס"ל לר"י ד' מחיצות לשורייתא ושולי ליה, וקשה להבא משמע לשיבא למימר לפליגי בלו"ק, וי"ל לכיון למותיב לרבה ורבה הרי ס"ל לקורה מקום היכר, ל"ב מוכרח לומר להוא מקום ד' מחיצות בעינן לכל הפחות לללתות ננעלות בלילה והוכיחו כן מלר' יוחנן ועולא וזה קשה.

טו. סוגיא דמעלות ומורדות דא"י

ארבעה דינים נפרדים בסוגיית מעלות - דגלי מדבר, אתי רבים, ניחא תשמישתיה, ומסור לרבים

איתא בגמ' (כב.) לשמר ר' יוחנן למעלות ומולדות לשרץ ישרשל שין חייבין עליה מקום רה"ר. ובעי רחבה בתל המתלקט לר"י ודין שבילי בית גלגול לכ"ע וכו'. והנה בטעמת לר' יוחנן שמרו לשינו דומה לדגלי מדבר, ומשמע להוא גדר לשורייתא, ושין מעלות

ומורלות דלמ"י בכלל דה"כ. ומלילך בקבילי בית גלגול מקמע למלינת מכן היה להם להיות דה"כ, ולף דלמ ניחת תקמיקתיה. וטעמת דלמ הוו דה"כ, מינו מלמ מקום שיהוקע למ מסרה לרבים, ומסרה ליחיד. ויק כמן מרבעה דינים נפרדים דיני דה"כ דלגלי מדבר. ודין מתי רבים. ודין ניחת תקמיקתיה. ודין מסור לרבים. ומקמע דדין מעלות ומורלות מינו שייך לדין דה"י, שדינת דלגלי מדבר הוא בהגדרת דה"כ, ובלי שייכות למחילות וכו'. ודין תל המתלקט הרי יק בו סיבה לדה"י, מלמ לכיון לבוקעים בו בלו לדון מי למרינן בו דין מתי רבים, וזה יהיה תלוי בניחת תקמיקתיה. ובקבילי בית גלגול גם יק בהם גדרי דה"י, ולמ למרינן בית מתו רבים מקום שלמ נמסרו לרבים מלמ ליחיד. ומקמע בגמ' דלמו נילונים נפרדים, ולמ נתבאר גדרם היטיב.

והנה גדר בניחת תקמיקתיה כבר מבואר במקומות מחרים כשמין בוקעים בו דלמ הוי דה"כ, ודין מתי רבים הרי לא תלוי בתקמיק מלמ בהילוך, והילוך ע"י הדחק הוי הילוך בפחות מי', מבל כמן מפילו בי' הוה הילוך, והיינו, דהילוך ע"י הדחק במקנה דרקק הוא בית למים, ולמ בית לגובה הרקק קשם הוי המי רקק לא במתלקט, ובחריץ י' ליכא למ"ד דהוי דה"כ, ודין הילוך הרבים מועיל לדין זה נתקב הילוך מחד. מלמ דהכא לף לפיכא י' כיון דפיירי במתלקט לדין חסרון דהילוך, מלמ רק מה שיק לו מחילה, ולמ"ד מתי רבים היה להם לבטל המחילה, מלמ דלמ ניחת תקמיקתיה דהמי תל, דהיינו, בו עלמו, והיה לומר שלף למען דס"ל דין מתי רבים, היינו, דווקא כשקמיומם במקום שבוקעים בו הוא נוח, וע"כ יק להגדירו כחלק מדה"כ, מבל במקום שעלמו מינו נוח לשימוש דילמ למ. והבקיעה היא בכלל המקום ומקום זה הוא דה"י, וזה למדנו לר"י ס"ל דמתי וכו'. מבל ניחת תקמיקתיה הוא בית לעלם השימוש.

ביאור הילוך רבים ותשמיש ברה"ר - הילוך מגדיר קרקע ותשמיש מחבר מקום למשמעות הקרקע

והיינו, דכמו שכתבנו הילוך הרבים הוא גדר דה"כ עלמה, והוא מגדיר מת הקרקע כדה"כ. דך שימוש הוא בית לחיבור המקום המשומש שיהיה במשמעות מחת עם שימוש הקרקע, וממילא יחשב דה"כ (ודכן הוא דמ תופס לוויר עקרה). ומכנס מקום הילוך שע"י דהחק נחשב להילוך, מבל יק לדון במה דר"י סובר דמתי רבים, מי כוונתו להילוך הרבים הוא דמבטל מחילה, או שימוש הרבים הוא דמבטל המחילה. והיינו, שלף ליק להילוך הרבים להגדיר מת קרקע הרשות, הרי כמן יק מחילות, ואין לו להגדיר יותר מחריץ, מלמ במה דס"ל ר"י דהשימוש של הרבים מבטל מת המחילה, יק לדון מי הילוך עלמו שמין בו חסרון דע"י דהחק יספיק בזה, וזה רבותא לחבל ובית מרון.

ניחא תשמישתיה דשבילי בית גלגול - תנאי בהגדרת רשות הרבים עצמה ולא בביטול מחיצות

אך גדר דשבילי בית גלגול נוגע להגדרת דה"כ עלמה, והיינו, דלף דגדר דה"כ בכל מקום נוגע למצב המקום בפועל, ושבילי בית גלגול מצבם בפועל הוא דהוו דה"כ כדחזינן מטומלה (לף לטומלה מינו מוגדר בשימוש ע"י דהחק ב"ב יב:). מבל הרי מין גדר מצב זה מלמ ניחם לחפץ, וזה משום גדר מקום דה"כ לגבי הולמה המוגדר כך ע"י הגדרים החמורים. דך כיון שחלק מתנאי דה"כ הוא שימוש הרבים, בשם לא יוגדר שימושם לא יועלם תנאי זה.

טז. ביאור גדר שימוש הרבים ותנאיו

שימוש הרבים כתנאי ברשות הרבים - הגדרה מוקדמת לשימוש בפועל בקרקע ולא מעצם המשתמשים

והיינו דכמו שלמדנו שימוש הרבים הוא תנאי במקום שבלי זה מין קרקע המקום תחשב כדה"כ, וב"ב מה גדר שימוש לרבים, שהרי מין שימוש לכל מחד מלמ לעלמו, והרי הוא יחיד, ומהו שיגדיר מת המקום כדה"כ, ומ"ת דזה נעשה ע"י כלל המשתמשים יחד, הרי מין גדר מוקדם לדה"כ מלבד שימוש הרבים, ושם יק לומר דזה ששימוש כל מחד הוא בגדר שימוש היחיד, דמה יק לכלול כולם. ובהכרח ס"ל דשימוש לרבים הוא הגדרה בכל יחיד ומה שהוא משתמש במקום של הרבים, והגדרה זו היא הגדרה מוקדמת לשימוש בפועל, שנגדיר מת שימושו כשימוש של הרבים (ובפרט לרש"י דס' ריבוא), וכיון שמין הגדרה זו ברורה מעצם השימוש, הרי שס"ל שהיא הגדרה בקרקע עלמה. דע"י שימוש הרבים נעשה גדר זה בקרקע,

ונעשה בחלל מחתח עם גדר הקרקע כמשמעת בפועל, וכמו שנבאר. וע"כ יהיה זה שייך דווקא במקום שאין לו משמעות רבים ויחיל.

אך בארץ ישראל כיון שיהושע חובב ישראל היה עמל ותיקן להם דרכים ופרטיות, ועשה תקנת יהושע היתה לעורך הרבים שלא יהיה היחיל תופס מקום ומונע מעבר הרבים, וכיון שעשה זה בתנאים מסויימים, יש לנו ללמוד מה נחשב מקום הרחוי לרבים. ולזאת שקבע שמקום שתשמישו נח יהיה לרבים ואם לאו יהיה ליחיל, משום דסבר שדבר שתשמישו זמני נח רחוי לרבים. ואמנם ודאי שיהיה שייך רה"ר בכל מקום ואין תלוי במה שהוא של רבים, וכמו בחומה לארץ לגבי אחי רבים. אך ביחס להגדרת מקום ע"י שימושם של רבים, חזינן מיהושע מהו גדר שימוש של רבים ושבמקום שתשמישו זמני נח אין זה נחשב זה תשמיש הרבים, שלא תשמיש היחיל. ואין זה רק יחידת יהושע בדיני הולאה ורה"ר, שלא מעשה מה שקבע יהושע לרבים רק במקום שנח תשמישו, ממילא הוגדר שזה גדר שימוש הרבים לע"י, ושימוש שאינו נח לא יחשב כשימוש של רבים. והיינו, שביחס למשמעות שימושם של רבים כהגדרה של קרקע, הרי שניטל מהם כח זה במקום שלא ניחא תשמישתיה (אך זה רק ביחס לשימוש הרבים, אך ביחס לרה"י כמו שאמרנו אין השימוש בפועל מגדיר את קרקע רה"י, וגם ודאי לחילק ליחיל גם מקומות שתשמישם נח, שלא שמזה שכשתיקן לרבים וכשנמלא מקום שלא נח תשמישו נתנו ליחיר, חזינן שאין רחוי זה לרבים).

ויצא לנו בזה עוד גדר ביחס להגדרת רה"ר. שאף שמשמוש הרבים בפועל הוא מתנאים המגדירים את המקום, אין זה (רק (רש"י)) במשמעות שימוש של הרבה מנשים, שלא בסוג השימוש. שיש בשימוש הרבים משמעות שונה משימוש היחיד, ובשאר מלאות כיון שלא הוגדר שימוש הרבים, כל שהרבים משתמשים נחשב שימוש הרבים ביחס לקרקע, לך בע"י נוסף גדר בשימוש הרבים עשמו שהוא נחשב כך ביחס לנוחות השימוש בקרקע. ות"כ לף שגדר קרקע להיות נחשבת רה"ר הוא ביחס לשימוש, יש חילוק במה נחשב שימוש המגדיר קרקע, ובהכרח אין זה ביחס לקרקע במובנה במקום חפץ, שהרי זה נעשה ע"י השימוש בפועל, שלא הוא ביחס לקרקע לעניין השימוש של המלם.

וא"כ מעתה כמה שלבים בהגדרת מקום כרשות (להחשיב חפץ הנמצא במקום). הראשון, הוא לאין מקום נחשב במקום ביחס לרשות שלא בקרקע, וע"כ נצטרך להגדיר קרקע, וקרקע רה"י מוגדרת כך בנפרדותה, וקרקע רה"ר נחשבת כך בשימוש שיש בה (ובזה יש שני סוגי שימושים שימוש להילוך, ושימוש סתם. וברה"ר ביחס להגדרת הקרקע כנ"ל הוא ביחס לשימוש הילוך), היינו, שימוש הרבים (ולף שביחס לשימוש המלם אין שימוש הרבים מעלה שלא חסרון ביחס לשימוש היחיר, ביחס לקרקע המשמשת הרי זה חשוב כשני סוגי שימוש).

ושימוש הרבים מוגדר כך ע"י השימוש בפועל, היינו, שהשימוש כל שלא נחשב כשימוש הרבים מגדיר את הקרקע (ולרש"י לבעי ס' ריבוא ל"ל שלריך גם כמות שימוש כזה, או שבזה הכמות יוגדר שימוש לכל חל), והיות נחשב שימוש זה כשימוש הרבים חלוק, לבשאר שלאות גדר זה הוא בעשם השימוש של הרבים, ואין זה גדר בעשם השימוש, וע"כ שימוש היחיל והרבים הוא רק ביחס זה לזה, ובזה הרי אין הבדל שלא בלאות השימוש עשמו. לך בארץ ישראל כיון ליהושע הגדיר מקומות לשימוש הרבים, הרי שיש גדר חיובי בשימוש לרבים ויחיל, היינו, שבזה שהגדיר מקומות לשימוש הרבים, נעשה גדר בשימוש הרבים שהוא ביחס למקום.

יז. בגדר מקום רה"ר

אלא שהיה לשאול כיון שדין התורה לרה"ר נאמר שפיכו בלי גדר זה, שהרי דינו תלוי בדיעות לנגלי מדבר, והמדבר הרי לא הוגדר כנ"ל, שלא היה לורך בהגדרתו שלא היה קבוע.

גדר תיקון יהושע בארץ ישראל - קביעת דרכים לרבים במקום שתשמישו נח וליחיד באינו

שלבי הגדרת מקום כרשות בשבת - מקרקע כמקום הינוח חפץ לשימוש הילוך או תשמיש

הגדרת שימוש הרבים בקרקע בפועל - חילוק בין א"י שיש בה גדר חיובי לחו"ל

שימוש הרבים במשמעות סוג השימוש - חילוק בין ריבוי משתמשים לסוג נוחות השימוש בא"י

בירור מקום להיחשב רשות הרבים - קושי כיצד יגדיר יהושע דין חדש מחוץ למדבר

וז"כ בהכרח שאין גדר ליהושע במה שעשועם הרבים מגדיר את הקרקע וכאילו אמר שאין שימוש הרבים מגדיר קרקע אלא ניחא תשמישתיה, דז"כ היה לריך לף בשאר תלוות גדר זה שזהו גדר מוכרח, וזה לא מצאנו. וע"כ ל"ל שגדר זה הוא בעצם שימוש הרבים, שהגדיר יהושע מה יחשב שימוש הרבים, וגם זה קשה שהרי לכאורה גדר רה"ר לתורייתא ומה שהוא מוגדר ע"י שימוש הרבים אינו דווקא בשימוש במקום המסור לרבים, ואין המסירה גדר בשימוש, והרי ודאי אין חלר היחיד נחשבת מסורה לרבים, ואיך יעשה יהושע גדר חדש בדין רה"ר (ובפרט למשמע דלא עביד אלא תיקון לרבים וסרטיא).

משמעות שימוש הרבים לגבי קרקע - הרבים מגדירים משמעות שימוש הקרקע ולא הקרקע עצמה

והביאור בזה בהקדם מה ל"ב איך בכלל יגדיר שימוש הרבים גדר בקרקע, אחר שהקרקע אינה מושפעת ע"י שימוש בה. ובהכרח שאין זה דין בקרקע עצמה, אלא במה שיש בה אפשרות שימוש, ובזה יש לרבים להגדיר את משמעות שימוש הקרקע, והיותה מוכנה לשימוש, שהרי גדרה הנ"ל הוא מכוחם (שאין משמעות שימוש בקרקע בלי משתמשים). וע"כ עצם גדר הקרקע אין הוא מוגדר ע"י הרבים, וההפך שהוא מגדיר את השימוש (והרי זה ההבדל בין רשות לסתם לוויר מקום שאין שייך רשות בלוויר אלא בקרקע).

גדר תיקון יהושע בהנחלת הארץ - כח יהושע להגדיר סוג הקרקע לשימוש הרבים והיחיד

ולפ"ז יש למצוא גדר במה זה תלוי במסירת יהושע ובכוחו להנחיל את הארץ, כי דין התורה במה נחשב רה"ר הוא בקרקע שאין לה משמעות שימושית בעצמה, שבזה אמרה תורה שעשועם הרבים בה יחשיבה כרה"ר, ובאמת בזה אין ליהושע לחדש דין (יותר ממה שאין לחכ' בכל דור), דבהגדרת שימוש הרבים עצמם ודאי שאין ליהושע כח, שלא ניתן לו כח בתנאים, ואף בקרקע הרי לא ניתן לו כח אלא לחלוקתה, ואין לו בה קניין, ואין לו כח להגדילה בגדרים קניניים, וגם אין גדר רה"ר תלוי בקניין (דל"ב לא אתי מה דאמר ר' יוחנן בירושלים אלא למ"ד אלא נתחלקה לשבטים, ואף לי נימא דאין קנין השבט כמו קנין יחיד לגבי זה, הרי שהיה לבדר בכל מקום מה הונחל ליחיד ומה לא. וגם אין לפשוט לבדר זה בקרקע שאין נוחות תשמישה קבוע, וגם בדור דאין זה גדר תפיסת שבט או תפיסת יחיד דשבט, דזה שייך לגדרי אחוזת אבות ולא לגדרי קנין, דלמי חוזרת ביובל. ואכמ"ל). אלא שכיון שניתן לו להנחיל ולחלקה לכל ישראל, היה לו גם כח להגדיר מקום לכל ישראל, היינו, מה שזה לוכסן, וגם זה בגדר חלוקה, שזה שיהיה מקום שהוא לשימוש הרבים אין זה גדר של זכות וחובה הסותר לזכות היחיד, וכולם לריכים לזה, וע"כ גם זה הוא מדין חלוקה. וחלוקת הארץ לשימושים לכן היה בכוחו, ובזה שחילק סוג הקרקע ביחס לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגדיר שבארץ ישראל יש משמעות בסוג הקרקע לשימושים, וזה כמש"כ קודם לדין רה"ר לאורייתא שבדין התורה גדר הקרקע לרה"ר הוא גדר שלילי (ושאין זה חלק מדיני התורה שהרי אינו אלא בקרקע לארץ ישראל ואין דין הולאה תלוי בארץ), ודין התורה שיחשב קרקע רה"ר ע"י שימוש הרבים הוא ביחס לקרקע, ותקנת יהושע הוא ביחס לשימוש, אך הגדרת השימוש תשפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ שימוש, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהנחלת יהושע את הארץ, ולא בשאר אלות אף שיהיו חוקקים חוק דומה, כי אף שיהיה להם שלטון על מנשים (ודינא דמלכותא דינא), אין זה גדר ביחס לרבים ככלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון במעלות ומורדות דל"ש הוא חסרון בדיני התורה, ובמה שאין דומה קרקע למעלות ומורדות דל"ש לדגלי מדבר.

סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע - שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

וא"כ מצאנו כמה תנאים ברה"ר, זה לפנים מזה, דגדר הקרקע כמקום הרלוי להנחת חפץ הוא תנאי ראשון, וזה אין לוכך שיהיה תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מושג קרקע לעומת אוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדילו כמקום לרשות. ורה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, ורה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרד הוא במשמעותה ביחס לתשמיש, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ביחס להגדרתה כמקום

שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, שמימוש הרבים מגדיר את הקרקע כמשמעותה השימושית כמקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ניתן לשימושי לדם כלשהו כללי. ובזה נחלקו מ"י וחו"ל שבמ"י אין נחשב שימוש לרוב יחידים במקום ללא ניתוק תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ניתן לשימושי לדם כלשהו כללי, ושאר תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (שלא בגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה המתוארת, ושאר דיני הנלמדת חפץ שווים בכל הרשויות.

יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר

הצריך ביאור ברש"י בדגלי מדבר - קושי אמאי יוחד חסרון מישור למדבר לבדו

אלא לפ"ז יקשה הא לכתב רש"י בביאור מה שאמר ר' יוחנן שאינו דומה וכו' שהוא מקום לדגלי מדבר היו במקום מישור. ולפמש"כ אין כלל חסרון במעלות ומורדות במדבר ובכל מקום מלבד מ"י, ואם יש הרי שהיה לריך להיות חסרון זה בכל המלכות. ועוד יש לבאר להרי לף פסי בירושלמי אינם דומים לדגלי מדבר, ומה זה שייך לאתי רבים. ועוד ל"ב מה שכתבנו לעיל בגדר הילוך דרה"ר לאין בו חסרון לע"י הלחק, ולמה שכאן יהיה בו חסרון. וכן יש לבאר עפ"ז גדר לתשמיש והילוך ביחס לרה"ר.

והנה בגמ' שם מבואר לף לאיכא הילוך, ואף שבמקום פחות מי', אי הוה האי מקום פחות מרוחב ד"א לא חשיב רה"ר, וכן אי לא הוה בשוכך ד"ט מקום שאין הולכים בה, ובירושלמי לאין זה שייך לנידון לאתי רבים דשם איכא לרה"ר לפני ולאחרי הלקק, ואין הלקק חלוק לעצמו, והילוך ותשמיש הוא רק להחשיבו כחלק מרשות זו. לך גדר לאתי רבים הוא ביחס לרשות שהיא נפרלת (היינו לפני שנתבטלו המחיצות) ויש להגדיר את המקום הנפרל בהיותו נפרל שיחשב שאתי רבים לענין ביטול המחיצות. והיינו, לחסרון להילוך ותשמיש בלקק לחשיב ע"י הלחק, אין הכוונה ביחס לרקק עצמו (לש"כ מה לאיה יש לגומא), אלא הכוונה ביחס לשאר הרשות, והיינו, במה שיש חסרון במשמעותם כחלק מכלל הרשות כיון שמימושם כחלק מרשות הוא רק ע"י הלחק (משמעות לחק, היינו, שלא משתמשים בהם מקום לחק הקיים בפועל בפועל) וע"י הלחק הוא בחיבת החייבות, היינו, שבאי קרקע שהיא בחילוק יותר מג' כבר לא נחשבת כקרקע אחת עם זו שלילה, והוה ליה להיות כרמלית (ולא מלאנו אין תל המתלקט לגבי זה), ושייכותה הוא רק מקום שיש בה הילוך לאחל לרה"ר ויש להחשיבה כחלק מרה"ר, וכיון להאי הילוך הוא רק מחמת הלוחק יש לנון אם יש בזה לחבר את שני המקומות ולהגדירם כקרקע שימושית אחת. וע"כ יהיה בהם חסרון לפחות בד"א, והיינו, לאין זה שיעור בחשיבות הרקק (לאז הוה ליה להיות במרובע), אלא בשימוש הרבים ומקום שהקפת ל"א לא חשיבא להם, וכן הוא גדר פסעי לה בד"ט.

חילוק הילוך מתשמיש בהגדרת רה"ר - הילוך בקרקע עצמה ותשמיש בכיתוף מחבר המקום לקרקע

ובזה חלקה הגמרא בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עצמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר מקום שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בכיתוף שהאדם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ואף שאין זה להגדיר את העמוד כקרקע, אבל יהיה זה השימוש לבטל ממנו דין קרקע נפרל שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי רה"ר במה שאין הם בגובה ט', לכיון שאין בחוריס לוכך בהגדרת שימושם עם קרקע, שזה נלכך רק כלכיך להגדיר קרקע נפרלת בתשמיש הרשות, אבל בחוריס שאין גדר קרקע נפרל לא יהיה לכיך אלא שישמשו את רה"ר, ויהיו כאווירה, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר מי איכא ברה"ר גדר שלא ביחס לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחיצות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עצמה והילוך אחיל מחשיב את הקרקע כאחת, ולא מקום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרלת בעצמה כמו ע"י מחיצה, לא יועיל זה הילוך, שנפרלות הקרקע תגדיר את ההילוך כנפרל ולא ההילוך אותה, שהנפרלות גדר בקרקע, וההילוך גדר בשימוש בה (ולא שלה).

היילוך ותשמיש בסוגיא דרקק ברה"ר - שיעורי הרקק תלויים בחיבורו לרשות שלפניו ולאחריו

אבל תמיד הרי הוא בקרקע, וגם הוא מגדיר את המקום כקרקע אחת, וע"כ לפסק שע"י שימוש המוגדר לחד עם שימוש הקרקע דהה"ר יחשיב המקום כחלק מרה"ר לכ"ע.

פעולת אתי רבים בביטול מחיצה - בקיעה ושימוש כשני חלקים בפעולת אתי רבים ברשות

וא"כ יהיה בפעולת אתי רבים שעושים ברשות כאן שני חלקים, האחד, הוא מה שבוקעים בו, ויעוקו בזה שיהיה שייכות למקום שבוקעים בו עם מקום הרבים. והשני, הוא בשימושם במקום. ופשיט דלהצד הוא בתולדת פעולה הנ"ל, והיינו, שביטול מחיצה ע"י לאתי רבים הוא בשלושה שלבים, בקיעת הרבים הנ"ל, וביטול המחיצות, דבזה מתבטל שם רה"י, ורה"ר, היינו, מה שנאסף חלק מרה"ר. וכיון להיות המקום ניתוך תמיסתיה הוא תנאי ברה"ר, לף בלישה מחיצות, וכמו בקרן זווית, לא יהני בזה מה לאתי רבים, ומאידך כיון שזה תנאי רק בשיוך מקום לרה"ר, ור"י ס"ל לע"י בקיעת רבים המקום משוייך לף כנגד מחיצות שלין לך מפריל גדול מהם, כ"ם כאן.

יט. גדר קרקע הראויה לשימוש ברה"ר וברה"י

חילוק קרקע דרה"י מקרקע דרה"ר - ברה"י התשמיש בחפץ וברה"ר התשמיש באדם בכיתוף

והנה מה שכתבנו בענין תמיסת הרשות יש לבאר בזה כי יש הבדל בין גדר ראוי לשימוש לקרקע רה"ר וראוי לשימוש לקרקע רה"י, לגבי רה"י מצאנו שגדר תמיסת הוא ביחס לחפץ, ולא ביחס לאדם. וכן מצאנו שלין לריך שתהיה הקרקע ראויה לשימוש בפועל, אלא די שתהיה ראויה לראויה, והיינו, לחפץ לתלי ביה מידי, שהוא ביחס לחפץ. וכן מצאנו שדי שתהיה ראויה להניח עליה חיזה דבר שאין תהיה ראויה לשימוש. ולין זה מחרון לינו לריך דרה"ר כלל. וגם שונה גדר ראוי לשימוש דרה"ר דבעי לשימוש דכיתוף, ודרסי ליה רבים, ומסגי בהדיא, שכל אלו גדרים בשימוש אדם במקום. וגם גדר דניחא תמיסתיה הוא רק ביחס לשימוש אדם, ולא להנחת חפץ, שזה לפסק בכל דהו, כדחזינן דרה"י, או לכל היותר בד"ט.

עיקר גדרי רשויות בהוצאת חפץ - קרקע רשות ביחס למקום מנוחת חפץ בשיעור נפרד

והנה כמו שבילאנו במק"מ עיקר גדרי רשויות הם ביחס להולאת חפץ, היינו, ביחס למה שיש לרשות לאת משמעות בחפץ בהיותו במקום זה, וביחס לזה יהיה ראוי קרקע להיות לה שם רשות, אדם היתה משמעות קרקע בגדר אחר, הרי היה לומר בזה לבוד או ביטול, ולא מה לתלי ביה מידי. והיינו, שעצם מושג קרקע לעומת אוויר, והיותו תנאי ברשויות הוא ביחס לגדרי חפץ. וזה לראוי ביחס למקום מנוחת חפץ, שלין בקרקע גדר מקום יותר מאוויר אלא בזה, וע"כ לריך שיהיה לרשות קרקע, וגדר זה של קרקע הוא בנפרד בכל חלק מהקרקע, שהרי זה ביחס לחפץ כל שהוא, ולין גדר זה גדר של הכלת חפץ, דאי הוה רק חלקו ברשות לין מספיק (והיינו שאם היה הגדר בגודל חפץ כל שהוא, הרי שזה גדר חיובי בהכלת חפץ, והיה להגדיר חפץ כנאלא ברשות אפילו אם חלק ממנו לינו, ולין זה הדין).

דין ד' על ד' טפחים בקרקע - תוספת גדר על מקום מנוחת חפץ לשימוש אדם

אבל לין ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, והיינו, שיהיה קרקע בגדרה כמקום מנוחת חפץ בשיעור של מקום הראוי לשימוש אדם, ושיהיה נלרך תוספת גדר זה ולא די שיהיה ראוי לחפץ המסויים להולאה הוא לכאורה ברור, שאף שלגבי מקום חפץ עלמו הרי די לו במקומו, אך לגבי מעשה הולאה שהוא שינוי משמעות מקום בחפץ גדר מקום הוא ביחס לגדרי מקום כללי. שהרי לין לין הולאה בהנחת חפץ לבד, ובהיות לו מקום, אלא בהנחת חפץ במקום שיש לו משמעות מלבד עלם היותו מונח, ובהכרח שלין זה ביחס למקום חפץ אתם. וכיון שכל משמעות חפץ ומקומו היא ביחס לאדם, הרי שגדר קרקע במקום בעל משמעות יהיה ביחס למקום שימוש של אדם. ומ"כ הרי שלין זה נוגע לגדרי קרקע במקום הינוח, אלא לקרקע במקום הראוי לשימוש. וביחס להינוח חפץ יהיה זה גדר קרקע במקום הראוי לשימוש אדם להנחת חפץ.

כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות

גדרים חלוקים במקום ד' טפחים - ריבוי מקומות הינוח לעומת שיעור שימוש כולל באדם

וא"כ הרי שמקום ד"ט חלוק בגדריו, שביחס

להיותו רשות לשימוש חדש כולו לחלק, וביחס להינוח חפץ הוא חלוק. ויהיה גדר שיעור ל״ט ריבוי מקומות הינוח הרשויים לשימוש חדש. וע״כ מקום הינוח הוא גדר בקרקע, לך שיעור ל״ט הוא ביחס לשימוש. וכיון שמנחים חלו הם בהגדרת קרקע עצמה, לא שייך בהם דין לבוד, שאין לבוד אלא במקום שיש גדר מוקדם לחיבור וכסיבה לו (והיינו כאן ביחס לחוויר). לך כיון שגדר מקום הינוח הוא ביחס לקרקע עצמה ואין חוויר רשות (י״ט) אלא במובן קרקע, הרי שאין זה שייך להגדיל קרקע עצמה ע״י חוויר שעצמו מוגדר ביחס אליה. וע״כ לא יועיל בזה לבוד (ואין זה שייך לדין גבשושית להחשב ליכא לרשות כבר, ואין זה חוויר קרקע אלא חוויר רשות. ויתבאר בעז״ה). אבל כיון שכל שיעור ל״ט בגדרו המחייל הוא ביחס לשימוש חדש, שם יהיה המקום יחד רשות לאיזה שימוש חדש להנחת חפץ לי בזה שיחשב זה המקום אחד.

אלא שעדיין היה שייך לדון להמנע שיעור ל״ט הוא ביחס לשימוש חדש, אבל אין שטח של ל״ט על ל״ט הרי זה כבר אין בשטח הקרקע. ואמנם ביחס למקום הינוח אחד שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע משום שרשות לשימוש, לך שם השטח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע״ז אמרו לכיון שאין שיעור שטח דל״ט שיעור בעצם חשיבות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הרשות לשימוש, כיון ששטח זה רשות להניח עליו דבר ויהיה רשות לשימוש, לפ ביחס לרוחב הנ״ל יש לו להיות נחשב אחד. ומבואר לעצם גדר קרקע לרשות (היינו לעומת חוויר) הוא ביחס להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדר שיעור רוחב ל״ט הוא ביחס לשימוש חדש, וגדר שטח ל״ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע״כ אין זה רשות דרשות שביחס לרוחב ל״ט הוא דרשות מקום לחלי היה מידי, וביחס לשטח קרקע הוא רשות ע״י שיניח שם חיזה דבר ויסתמס.

וביתר ביאור כי אין גדר ל״ט ברוחב שווה לגדר ל״ט בשטח, והיינו, לפ שמה שגדיל שיעור ל״ט ברוחב הוא משום רוחב קרקע הרשות לשימוש חדש, אין זה משמעות שטח שעמו שהוא בגדר קרקע הרשות לרשות שהיא פני השטח. ששיעור רוחב הוא שיעור תפיסה, ופירושו שכשילו אנו רואים שמקום זה מלא, וע״כ שם יהיה יתד שאינו באותו גדר שימוש הרי שהוא ממעט ברוחב שעכשיו אין רשות שיהיה במקום זה דבר בעל רוחב זה. לך שיעור השטח הוא שיעור מקום והוא ביחס לחפץ, ואין בו חסרון שהוא מחולק. וביחס לשטח הרי החסרון במקרה הנ״ל הוא רק במה שאין בשטח זה רוחב כזה, וע״כ די שיניח דבר. והיינו, שלפ שהנחת דבר יש בה משמעות שטח אחד ולא זה, אין זה חסרון, כי אין החסרון בשטח, ואין התיקון בשטח, לפ לולי הלי מידי נחשב הלי שטח כשטח אחד, אלא שיש בו דין שיהיה רשות לשימוש, וזה מועיל מה שרשות להניח וכו׳.

ועכ״פ מלאנו בגדר קרקע הנאדך לרה״י הינו ביחס לשימוש לשם להנחת חפץ. לך אין זה הגדר בקרקע לרה״ר, והיינו, לפ שאדיך שיהיה מקום לרה״ר רשות להנחת חפץ, אין זה משמעות חפץ המונח ברה״ר עצמה. כי אין משמעות חפץ המונח ברה״ר (היינו, תוספת המשמעות המורה לעיל המוגדרת כהולאה) גדר רה״ר עצמה. ובגר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה״ר אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, לפ״כ לא הוי בית דין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעצמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה רה״ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ דין רה״ר הוא דין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מלאנו לעת כ׳ יוסי לפ שתי רשויות הרבים נפרדות הוי לחד לגבי הולאה).

וא״כ הוא שאין רה״ר גדר מקום חפץ, וע״כ הוא שביאלנו שדין רשות להולאה הוא דין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת אינוי שיש בדין הולאה יהיה זה גדר שלילי, והיינו, שמה שמותר להעביר ל״ח בכרמלית זה משום שאין לנו לומר שיש הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה משום

גדר שטח ד׳ על ד׳ טפחים - חילוק בין מקום הינוח בקרקע לשיעור שימוש בשטח

חילוק רוחב ד׳ משטח ד׳ טפחים - רוחב שיעור תפיסה ושטח שיעור מקום לחפץ

חילוק קרקע רה״ר מקרקע רה״י - חפץ המונח ברה״ר אינו בכלל הרשות שלא כברה״י

שיתוף גדר רה״ר ורה״י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות היותו ברשות

שכמו שלמרנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, היינו, עצם מה שחפץ תופס מקומו, וזה מקום חציצות חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאינו מונח. והגדר השני, הוא משמעות שיש בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקדמת לעצם מקום חפץ והיא המגדירה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסויים, וכיון שזה למור ביחס לקרקע לעומת לוויר, וכיון שאין ברה"י אלא הגדרה זו, בהכרח שגם רה"ר הוא בהגדרה זו. שאם אין הם בלותו גדר לא יתכן לקרותו שינוי, אלא תוספת, וזה ברור.

כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות

משמעות מקום חפץ בקרקע רה"י - מקום רה"י מוגדר כנפרד ומאוחד ומקום רה"ר מחולק

וביתר ביאור שאם היה ברה"י גדר שימוש, לא היה לומר שגדר תוספת משמעות במקום חפץ הוא ביחס לגדר שימוש שבקרקע, אך כיון שאין השימוש חלק מהגדרת רה"י, אלא רק מה שהוא מוגדר כנפרד, בהכרח שאף משמעות שימוש שמאלאו ברה"ר, אין היא אלא ביחס לגדר זה. וכיון שאין גדר היותו נפרד גדר שינוי המסור עצמו, דא"כ היה למסור הולאה לכרמלית, בהכרח שאף מה שנחשב רה"י נפרד, אין זה גדר תוספת המשמעות למקום חפץ המסורה. וכדלעיל.

וע"כ מוכרחים אנו לומר שמשמעות שיש ברה"י ביחס למקום חפץ הוא בגדר אחר. ואין למצוא זה אלא שני הפשרויות, והיינו, שגדר מקום רה"י כנפרד מגדירו במקום אחר, שיש בכל המקום משמעות אחת, וא"כ גדר רה"ר יהיה מה שאין היא אחת, וכיון שאין זה גדר ברשות (שהיא ודאי אחת), הרי בהכרח זה גדר במקום חפץ, היינו, שאין נחשב חפץ המונח במקום כנמלא במקום מלוחל, דאף שגם ברה"ר הרי ליכא לגדר מקום חפץ, ויותר מזה שאין דין העברה אם לא יצא החפץ ממקומו, ובהכרח שזה גדר במקום, שאף בזמן שהחפץ במקום אחר ביחס לתוספת משמעות המסורה, אין הוא נחשב במקום אחר ביחס לרשות. וכיון שמאלאו שאין דין העברה בכרמלית, בהכרח שזה דין חיובי בקרקע רה"ר, שאותו גדר קרקע הגורם שיחשב החפץ במקום אחר לענין הולאה מרה"י, הוא הגדר בקרקע להחשיב העברה ד"א ברה"ר כהולאה. וכיון שגדר זה הוא באחת בכל רה"ר, שאל"כ לא היה גדר העברה ד"א בגדר אחר, וכיון שגדר זה הוא סותר בעצם למשמעות מקום חפץ במקום אחר, בהכרח שאין זה גדר בקרקע עצמה אלא בשימושה, והרי אין רה"ר נעצית אחת אלא ע"י השימוש המחייל בכל הרשות, היינו, שימוש הרבים. וא"כ יהיה הגדרת רה"ר במה שאין נחשב קרקעה במקום אחר ביחס להיותו חפצים, וזה הגדר ביחס להנחת חפץ הוא משמעות שלילית, היינו, שאינה רלויה לשימוש להיותו חפצים, וזה גדר תנאי לשימוש הרבים.

מקום חפץ והנחתו ביחס לשימוש - חשיבות שימוש דהנחה קיימת דוקא ביחס לשימוש הרבים

ונבאר שהרי אין משמעות למקום חפץ אלא ביחס לשימוש אדם, כי אין משמעות חפץ בכלל אלא ביחס לאדם החפץ בו. וגם גדר מקום הרי לף הוא ביחס לאדם, שאין משמעות למקום אלא ביחס לאדם. וא"כ אין משמעות שימוש להנחת חפץ (היינו תוספת המשמעות שיש בחפץ מונח במקום משאינו) במקום אלא ביחס לשימוש האדם. ולף הגדרת מקום עצמה, היינו, רשות, היא ביחס לשימוש האדם. וע"כ ביחס לשימוש להנחת חפץ יהיה הגדרת מקום, היינו, רשות, או רלוי לו או לא. וע"כ יהיה משמעות שימוש המגדירה רה"ר משמעות שלילית ביחס להנחת חפץ, כלומר, שאין מקום זה רלוי להנחת חפץ, וכיון שביחס לאדם לאדם אחד הרי אין זה משמעות חיובית (ולאדבה הרי זה גדר רה"י מה שהוא רלוי לשימוש אדם בהנחת חפץ כי אין לאדם היחיל אלא יתכן בהיות מקום רלוי להנחת חפץ), וכיון שאין רשות אלא במשמעותה החיובית, הרי שאנו נצרכים למשמעות שימוש חיובית במקום שהיא סותרת להנחת חפץ, וזה שימוש הרבים. שכיון שאין משמעות הנחת חפץ אלא בחפץ, ואין חפץ אלא ליחיל (שזה ההבדל בין קרקע לחפץ, היינו, השימוש המסויים), הרי שקרקע במקום הרלוי

לצימוק הרבים יהיה בסתירה להנחת חפץ. וכיון שאנו חפצים בהגדרת קרקע (שהיא מגדירה מקום ביחס להנחת חפץ), לא יהיה הגדרת קרקע דרה"ר אלא בצימוק להילוך, היינו, שהוא גדר שלילי ביחס לחפץ, וחיובי ביחס לצימוק אדם. וכיון שגדר אחדות לקרקע דרה"ר היא ביחס להילוך, היינו, צימוק אדם. לא יהיה זה הגדרה מאחדת ביחס לחפץ המונח במקום זה, ותהיה הרשות אחת ביחס לצימוק האדם להילוך, אך ביחס לחפץ המונח ברשות אין הרשות אחת, שאין אחדותה מיועדת להנחת חפץ. ואמנם חפץ מסויים המונח בה הרי זה מקומו, אבל ביחס למשמעות הרשות, כלומר, הגדרת הקרקע, יהיה זה נחשב כאילו הוא מונח במקומות רבים, שהרי אינם מיועדים להנחה. וזה יהיה משמעות הולאה מרה"י לרבים, לעומת הנחה, היינו, שאון מעשה השינוי, יש בקרקע דה"ל משמעות שאילית לאון לעומת פנים.

סיכום גדר קרקע לעומת אוויר - ראויה להנחת חפץ בגדר באחדות המקום ושיעור ד'

ונסכם לגבי קרקע לעומת אוויר הוא במשמעות היותה ראויה להנחת חפץ, להוא עצמו גבי באחדות המקום, היינו, מה שהמקום משמשו באחת לעומת אוויר שמשמשו בנפרד. וגבי זה מגדיר את עצם המושג קרקע כגבי יציב לעומת אוויר. וגבי צימוק בקרקע הוא ביחס לאדם, וע"כ יהיה גבי אחד בכל הקרקע ביחס לצימוק אדם, וזה גבי ד"ט רוחב, וגבי מקום לעצמו הוא ביחס לזה, שגבי שטח במקום יהיה אחד ביחס לצימוק אדם, היינו, בהיותו בעל רוחב ד"ט, אך שיעור ד"ט על ד"ט הוא בהשוואת מקום, ולא בתפיסת רוחב, וזה גבי מקום הקטן ביותר ביחס להגדרה מוקדמת למקום לחפץ מונח, שנגדיר שחפץ נאלא במקום לעומת חפץ התופס מקום, וע"כ כשנרצה להגדיר שינוי בחפץ ביחס למקומו, יהיה זה בהגדרת מקום המוקדם לעצם מושג קרקע התפוסה ע"י חפץ מונח, והיא ביחס למקום אדם. וזה בקרקע ד"ט על ד"ט, וזה אינו משמעות רשות.

גדר קרקע ואוויר ברשויות שבת - מקום תפיסה ומקום חלל ומקום הינוח לעומת הילוך

ושם רשות הוא בהגדרה נוספת אל מקום צימוק, ובזה מצאנו שני משמעויות, מקום צימוק במובן תפיסה, ומקום במובן חלל, שיש מקום הרשוי להנחת דבר, והוא מקום הרשוי לתפיסה, היינו, שיהיה מלא. ויש מקום הרשוי למעבר דבר, והוא מקום חלל, היינו, שיהיה ריק. ובמשמעות צימוק אדם הס, מקום הינוח, ומקום הילוך. מקום הינוח, היינו, צימוק חיובי במקום, ומקום הילוך הוא צימוק שלילי במקום. וביחס לקרקע, היינו, לעומת אוויר, שניהם חיוביים. אבל שביחס לצימוק חיובי, היינו, תפיסה, תהיה הקרקע שהיא ביחס למקום תפיסה, וביחס לצימוק שלילי תהיה הקרקע נפרדת, והגדרת קרקע דרה"י תהיה ביחס למושגי קרקע כנפרדת משאר קרקעות, והגדרת קרקע דרה"ר תהיה ביחס לצימושי קרקע כנפרדת משאר קרקעות, והגדרת קרקע דרה"י היא ע"י הגדרת הקרקע עצמה, והגדרת קרקע דרה"י היא ביחס לצימוק בקרקע. וקרקע המוגדרת כרה"י תהיה אחת ביחס לקיום חפצים בה, וקרקע המוגדרת כרה"ר תהיה מחולקת ביחס לזה, ואחת ביחס לצימוק בה, וביחס למקום חפץ מסויים, היינו, היות בה למקום, יהיה שני משמעויות. משמעות קרקע ביחס לחפץ והיא המקום התפוס ע"י החפץ, ומשמעות קרקע כמקום לחפץ והיא המקום הרשוי להיתפס ע"י חפץ.

גדר שימוש רה"ר בהילוך ותשמיש - דריסת קרקע ללא תפיסת הייחיד ברוחב ט"ז אמה

וא"כ גבי דה"ר הוא ביחס לצימוק אדם, וצימוק אדם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמידה. וגבי צימוק הרבים הוא בהילוך, והילוך אדם אחד הוא ברוחב ד"א, והילוך לרבים ברוחב ט"ז אמה, והילוך ליחיד לד"א הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו רוחב ד"א הנצרכים לו. והילוך לרבים לט"ז אמה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה, ופסיעה אחת לאדם היא בלורך ד"ט (לבושתר מזה אין נחשב פסיעה, אלא קפיצה מהילוך להילוך, ואין נחשב ההילוך אחד, ואין קרקע נחשבת לצימוק אחד אלא בהילוך), והילוך הוא ביושר, והילוך ביושר הוא בתוך רוחב ד"א, ויותר מזה הוא עיקוף. והילוך הרבים הוא הילוך הנוח והמיידי (היינו ללא עמידה), ואין דה"ר כמו דרה"י מוגדר בקרקע,

והיינו, קרקע המשמשת להילוך הרבים, וכיון דאין הילוך הרבים אלא בט"ז אמה, יהיו כל ט"ז אמה אחד בדה"ר ביחס להילוך, וע"מ שיהיה נחשב הקרקע כקרקע המשמשת לדה"ר צריך שיהיה בה ט"ז אמה, והיינו, שהקרקע עצמה אינה מחוחלת בט"ז אמה אלא שימוש הרבים אינו נחשב ככזה אלא ברוחב קרקע זה, ובפחות אינו נחשב הילוך הרבים. אך קרקע דה"ר אינה אחת בט"ז אמה, ואין לה רוחב, וע"כ גדר ההילוך ביחס לקרקע הוא ע"י לריסה, היינו, מה שדורסים בה הרבים בהילוכם, שאין משמעות בכל חלק מהקרקע במשך ההילוך, אלא בלריסה, וע"כ כל מקום שיהיו הרבים דורסים כחלק מהילוכם יחשב כדה"ר, וע"כ לא יהיה עמידה חסרון בהגדרת קרקע כדה"ר, אלא בהגדרת שימוש כזה כשימוש הרבים, וע"כ לא יהיה עמידה שהיא מוגדרת כשימוש הרבים לריסת קרקע זו, גם תחשוב את הקרקע כדה"ר.

כב. בגדר קרקע דרשות ודריסתה

קרקע דרשות האמור ביחס להילוך - קרקע רשות להנחת חפץ אינה מוגבלת לגדרי הילוך

ודין קרקע האמור לגבי רשות הוא ביחס להנחת חפץ כאמור, ואין זה שייך לגדרי הילוך, וע"כ אף אלא יחשב שימוש המגדיר דה"ר אלא בלריסת קרקע להילוך קרקע, הרשות עצמה לא תוגבל בגדר זה, וע"כ שימוש הרבים אינו מגדיר ביחס לקרקע הרשות כדין בהילוך, וכל שימוש שיחשב שימוש הרבים יגדיר את הקרקע כמקום הנחשב כדה"ר. והיינו, שאמנם דה"ר המוגדרת כך היא ע"י שימוש הרבים, והמושג שימוש הרבים הוא בהילוכם, וכל שימוש אחר אינו מוגדר שימוש הרבים אלא שימוש היחיד, אך אין הילוך עצמו הגדרת קרקע דדה"ר, אלא עצם העמידה שביחס להילוך נקרא לריסה, אך כל שימוש שיחשב שימוש הרבים יגדיר את המקום המשומש כדה"ר, וע"כ שימוש שנחשב אחד עם הילוך גם הוא יחשב שימוש הרבים, וע"כ עמידה שהיא חלק מהילוך כמו עמידה לכתף גם היא נחשבת לשימוש הרבים, כי אין גדר הילוך הרבים כסוג שימוש גדר חיובי על שימוש אדם, אלא גדר שלילי, היינו, שימוש המועט שאינו מבטל שימוש הרבים, שהרי אין הרבים אלא הרבה יחידים, ואין שימוש במקום אלא שימוש היחיד, והגדרת רבים אין היא חיובית ביחס ליחידים, אלא ביטול היחיד.

גדר שימוש הרבים ביחס למקום - שימוש שאינו סותר היות המקום לרבים בהילוך וביתוף

וע"כ יהיה גדר שימוש הרבים ביחס למקום גדר ברבים ולא בשימוש, והיינו, עצם מה שהמקום הוא לרבים. ואם היה אפשר שיהיה הגדרה במקום שהוא לרבים, בלי היותם לא היה צריך את השימוש. אלא כיון שאין הגדרת המקום כדה"ר אלא ע"י היותם, ואין היותם אלא ע"י שימושם, אלא שאין היחיד משתמש אלא לעצמו (ואף בהילוך), וא"כ אין שימושו ראוי להגדיר דה"ר, ע"כ יהיה השימוש המגדיר את המקום שימוש שאינו סותר את היות המקום לרבים והיינו, הילוך, אלא שהרי הילוך ליחיד הוא תפיסת המקום ע"י יחיד, ואמרו בבט"ז אמה אין נחשב שהיחיד תופס המקום, דאין בשימושו כח לתפוס כזה רוחב (וזה גדר להתפשטות ד"ח ליחיד ביחס למקום המיועד לשימוש הנ"ל). וא"כ יש כאן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש הרבים שפילו ביחיד. ואמנם אין עמידה לפוש נחשבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, אך עמידה לכתף אף היא נחשבת שימוש הרבים, שאף היא חלק מהילוך, וע"כ כיתוף יחשב כשימוש הרבים להגדיר את המקום הראוי לכיתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט'. ואף שאין הוא חלק מהקרקע דדה"ר כמובנה כמקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עצמה כמובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בלריסה להילוך. ובזה יבואר גדר תשמיש, דהרי אף הילוך אינו אלא תשמיש ביחס להגדרתו את הקרקע כנדרסת, וכך הוא נקרא בכל מקום, אלא שהילוך נחשב לתשמיש ביחס להגדרת קרקע דרשות ביחס למקום חפץ, אך ביחס להגדרת שימוש הרבים הרי שהוא נחלק בזה מתשמיש, שתשמיש הוא במקום מסויים, והילוך הוא השימוש ההמשכי. ובזה יבואר מה שאין תשמיש מגדיר את הקרקע כהילוך דקרקע, דהילוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדרת קרקע הרשות, אך תשמיש רק מגדיר את המקום כמקום הרשות, וכמו לווירה, ולא כקרקע

הרשות. וזה במשמעות קליטת רשות, היינו, שגדר קרקע הרשות הוא במשמעות קולט לרשות, לך קליטת הרשות הוא רק לחל שיש רשות, שחפץ הנמצא במקום הרשות יחשב כמונח ברשות.

דרישת הרבים בהגדרת קרקע רה"ר - עמידה לכתף חלק משימוש הרבים כמו הילוך ממש

וא"כ הרי שדרישה ביחס לקרקע קולט הגדרת הרשות הוא בגדרי שימוש, וע"כ יחשב לדרישה שאינה נוחה כלל ניחא תשמישתיה, היינו, ביחס להגדרת קרקע כמשמשת לרבים, שאין שימוש כזה נחשב לשימוש לגבי דרישה, ולא נחשב לדרישת רבים לפילו שרבים דורסים, לכיון שזה חסרון בצורת שימוש של רבים, אין זה רבים אלא הרבה יחידים (וזה גדר רבים מכתפיס לה בכומתא וסודרא ברה"י, שאף שודאי אין לזה גדר רה"ר, לכיון שהוא רה"י גם שימוש רבים נחשב לשימוש יחידים, אבל לגבי עירובי חצרות הרי לף הרבה יחידים הוא חסרון. ועוד יתבאר בעז"ה), לך בזה יש גדר שני, והיינו, שלף אחר שיטעם התנאים בקרקע להגדרת שימוש כשימוש הרבים, הרי אין הקרקע נחשב לקרקע רה"ר אלא ע"י שימוש הרבים, ובזה אינא הבדל בין רה"ר ליחיד, שכיון שאין רה"י אלא בנפרדותה, וזה גדר חיובי, אין שייך שזה יתפשט למקום אחר, שאין נפרדות מתפשטת בחיבורה עם מקומות אחרים (אלא אדרבה היא נפרדת ע"י החיבור), מאידך כיון שהגדרת רה"ר היא ע"י שימושה, וזה הרי שייך שיתפשט, והיינו, שכל מקום שיהיה משמש את הרבים בשאת עם מקום שימוש הרבים, יחשב גם הוא רה"ר. וגדר זה הוא בכל רה"ר, שכיון שאין רה"ר מוגדרת אלא ע"י שימוש הרבים, הרי שכל מקום ומקום מוגדר בנפרד ע"י שימוש הרבים.

התפשטות שימוש רבים למקומות סמוכים - עמוד תשעה נחשב רה"ר מחמת שימוש אחד עימה

וע"כ יהיה שייך שלף במקומות שאין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים כשאת עם רה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נצטרך לתנאים לעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרד ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לרה"ר לף שהוא נחשב מקום נפרד מלך קרקע, לך הוא אחד עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה רה"ר נפרדת ביחס לגבי הגדיך חיבור כמו הנאת חפץ, היינו, שלף שאני מקומות יחשבו לרה"ר ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לא יחשב לרשות שימוש אחת.

גדרים בהתפשטות שימוש הרבים לרה"ר - חסרון בהתפשטות הבאה מכח הדחק כבקרן זווית

ובהתפשטות שימוש הרבים לעול מקומות נמצא כמה גדרים, וכמו ע"י הדחק, היינו, שלף אם יהיה מקום המשמש את הרבים בשאת עם רה"ר שלילו, והיה לו להיחשב כאחד, כיון שאין זה מכוחו אלא מכח התפשטות של שימוש שלילו, לגיך שהוא יהיה משמש בשאת, ומקום שמתפשט שימוש הרבים אליו מקום הדחק איך ברה"ר, הוא חסרון בעצם ההתפשטות להגדיל את השימוש אחד עם שימוש שלילו, ושימוש שהוא מקום שאין מקום ברה"ר, אין הוא נחשב שימוש אחד. ועל זה אמרו שהילוך שע"י הדחק נחשב הילוך, ותשמיש שע"י הדחק אינו נחשב תשמיש. וביאורו שכיון שמשמוש הרבים בהילוך הוא עיקר שם שימוש הרבים, לף שנעשה ע"י הדחק, אבל שנעשה אין הבדל בינו לבין שימוש מקומו לו. לך תשמיש שאין הוא נחשב חלק משימוש רבים לקרקע, ואין הוא משמעות שימוש הרבים עצמו, אלא רק בזה שהוא מחובר להילוך שלילו, אם נעשה שימוש זה ע"י הדחק, אין נחשב להיקרות מחובר. לך הילוך כזה נחשב הילוך, וזה גדר קרן זווית, שאמנם יש בה הילוך ע"י הדחק, ונחשב הילוך אבל, לך מקום קרן זווית עצמה יש בו חסרון בהילוך אלא נוח תשמישו. וזה חסרון בהגדרת שימוש הרבים, ולא יועיל ההתפשטות. וזה גם גדר מאי דאמרי בגמ' בהלילא, שאין זה נחשב שימוש אבל אלא שימוש אחר, וכיון שאין במקום עצמו גדר רה"ר אין זה נחשב שימוש הרבים.

גדר בקיעת רבים במקום נפרד - חילוק בין מקום שקרקעו נפרדת למקום בעל מחיצות

מלבד זה מצאנו גדר בהגדרת מקום ע"י שימוש הרבים הנקרא בקיעה, והיינו, לאין זה מחמת עצם השימוש שנחשב שימוש אחד עם שימוש הרבים, אלא הוא ביחס למקום, והיינו, שלף שיהיה המקום נפרד ממקום שימוש הרבים, ושימוש שבו לא יחשב שימוש אחד, כיון שאין הוא מפסיק את שימוש הרבים, המקום עצמו נחשב כחלק ממקום שימוש הרבים. וגדר

זה הוא ביחס למקום, היינו, חיבור המקומות, שגדר הילוך לחד מגדיל את קרקע המקום ע"י שימוש שיש בו, משום שגם הוא נחשב שימוש הרבים, היינו, שדריסת הקרקע נחשבת לדריסת הרבים. לך גדר בקיעה אין זה בשימוש, שאין בו שימוש או שאין שימושו נחשב שימוש הרבים מסיבה אחרת, לך כיון שהרבים בוקעים בו הוא נחשב חלק מרה"ר. ובזה חלוק הדין, שאם אין המקום נפרל לעצמו אלא רק קרקעו נפרל, היינו, ע"י שאין משתמשים בו, בזה איתא לרב שגי דחשיב רה"ר, לך אם המקום עצמו נפרל ע"י מחילות בזה ליכא למחלוקת ר"י ורבנן אי אתי רבים ומבטלי מחילתא, והיינו, שלא שמשום המקום אינו נחשב שימוש הרבים בגלל מחילותיו, כיון שבוקעים בו רבים אין נחשב המקום נפרל, ואין הקרקע נפרלת, ממילא שימוש הרבים בו נחשב שימוש רבים, ומגדיל את הקרקע כרה"ר. ובזה נסתפקו בתל לעלא ניחא תשמיטתיה, והיינו, שהרי במקום לאין מחילות, ואין צורך לביטול מחילות, אין נוחות השימוש במקום חסרון בבקיעה, שהרי אין אנו מחברים את המקום בגלל השימוש במקום עצמו, אלא בגלל חוסר חשיבותו השימושית ובקיעת רבים בו, לך כאן כיון שהמקום נפרל, הרי שים לומר שמה שמבטל את המחילות הוא שימוש הנחשב חלק משימוש הרבים ע"י הבקיעה, ואם השימוש עצמו אינו נוח, יש לומר שאין זה מועיל. והיינו, לשימוש אלא ע"י בקיעה כמו בקרן זווית אינו נחשב שימוש רבים משום שלא נוח תשמיטו, לך בבקיעה הרי אין חסרון בשימוש, וכמו בגודל לגמלא. אלא שאם אין מחילות, אבל כאן הרי יש מחילות, ואנו רואים לבטלם ע"י בקיעה, ולהגדיל את השימוש כשימוש הרבים. ובמקום שנוח תשמיטו וכמו בפסי בירלות, יש לומר שאף שהשימוש לבד אינו מספיק, שהמחילות מגדירות את השימוש כלא שימוש הרבים, לך ע"י בקיעה יש להגדיל את השימוש. לך בתל שהשימוש עצמו לא נוח היה להסתפק בדעת ר' יהודה אם הבקיעה רק מגדירה את השימוש כשימוש הרבים, ביחס לחסרון שהמקום נפרל ומתירין שהשימוש אחד עם שימוש הרבים, וע"כ בטלים המחילות, לך השימוש עצמו להחשיב המקום רה"ר לגבי שיחשב שימוש בלי גדרי בקיעה, וכמו בקרן זווית. לו לאמת הבקיעה מגדירה גם את השימוש עצמו, אלא יהיה בו חסרון לאו נוח תשמיטו, וכמו שכתבנו לעיל הרי בלא נוח תשמיטו יש חסרון בחשיבות השימוש כשימוש של רבים הנצרך להגדרת קרקע ע"י דריסה, אלא לדעת ר' יהודה שבקיעת הרבים מגדירה את השימוש עצמו כשימוש הרבים, ונחשבת דריסתם את המקום להגדיר את הקרקע, וזה משמעות מה שאמר ר' יוחנן במעלות ומורדות דמ"י, והיינו, שבארץ ישראל חפילו במקום שים לו תגאי רה"ר (היינו ואין צריך לבקיעה או הילוך ע"י הלחק), ויש בו עצמו שימוש רה"ר אין זה חשיב רה"ר, אלא נמסרה לרבים. לך בחו"ל אין חסרון בזה לגבי רה"ר. ואפיק דרחבא הוא לאחר דברי ר' יוחנן, שהוא נסתפק אלכ"י אף בארץ ישראל יחשב כן עכ"פ בגדל בקיעה, או לא יחשב אף בחו"ל, כיון אלא ניחא תשמיטתיה. וזה פשט לו שבמ"י אף ברשות עצמה לא נחשב מקום אלא נמסרה, ובחו"ל אף בלא ניחא תשמיטתיה נחשב רה"ר מקום בקיעה.

סיכום גדרי רשות הרבים ושימושה - עיקר שימוש הרבים בהילוך ותוצאתו בהגדרת קרקע הנדרסת

ואי"כ מלאנו לעיקר גדר רה"ר הוא במה שהרבים משתמשים בו, ועיקר שימוש הרבים הוא הילוך, היינו, לדריסת הרגל, להוא שימוש היחיד שאינו נצרך למקום נפרל, כי אין חסרון לגבי מקום לדריסת רגל ליחיד במה שאף מחרים דורסים בו, וכמ"כ אין נחשב שימוש הרבים אלא במקום שאין שימוש כל אחד תופס הרשות, וזה שיעור ט"ז אמה. לך אחר שיחשב המקום לאחד לשימוש הרבים יהיה זה גדר בשימושם שיחשב שימוש הרבים, וכל קרקע שיהיו רבים משתמשים בה תחשב כקרקע הרבים, אף אם אין בה שיעור זה (וזה הדין בכל רה"ר ואף בט"ז אמה שלה) וכמ"כ אף שעצם שימוש הרבים הוא בכל הרשות תהיה הגדרתם ביחס להולאה רק בקרקע שהיא נחשבת לגבי מקום הראוי להנחת חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, לך כיון ששימוש הרבים הוא בהילוך צריך שיהיה זה המקום מסמך כחלק מהילוך, וכן אין קרקע רה"ר נפרלת אלא ביחס לשימוש, היינו, הילוך, וכל מה שיסמך הילוך אחד עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

כג. בגדר בקיעה

בירור מושג בקיעה ומשמעותו ברה"ר - שייכות הילוך לשני גבולותיו וגדר קפנדריא ברש"י

והנה גדר בקיעה עצמו, היינו, מצמצום מה דרכים העוברים במקום חשובים כבוקעים, ל"ב, ללכלוכה ביחוד מצוי שהוא חלק מהילוך שבשני גבולותיו, וכמו גדר מפולש. אך מלשון ברש"י סוכה שהזכיר מושג קפנדריא ביחס לבקיעת רבים, והוא לכלוכה גדר נוסף.

הנבקע ע"י חיבור שני השימושים - צורת שימוש דבקיעה מגדירה את ההילוך באחד ברשות

והיינו שהיה לנו מהו המחבר בין שני השימושים להגדיר את המקום כנבקע, שהרי יש ביניהם מקום שאינו בחותו גדר שימוש. ואין בדבריהם גדר שימוש הרבים. ויש לומר שצורת השימוש של בקיעה היא המגדירה את ההילוך כאחד, ויש בהילוך זה שם שימוש הרבים, ויש בדבריהם להגדיר את הקרקע. אלא שגדר זה מלשון לף במקום שאין כלל לריסה וכלשיטת גדולה דגמלא, ויש לומר שבמקום שאין בו סיבה נגדית להגדרת השימוש כשימוש הרבים, אכן לי בעצם הבקיעה, היינו, ההילוך, אך לגבי מקום שיש בו סיבה כנ"ל הרי בעינן לריסה המוגדרת ע"י אחדות ההילוך, אך אין ההילוך עצמו מוגדר כך. וגדר זה אין לו שייכות לקפנדריא, שגדר קפנדריא הוא חילוף העיקוף, היינו, שלולי זה היה מקיף המקום, וזה חסרון שיש בעצם השימוש במקום, שכיון שאין השימוש אלא חלופת העיקוף, אין הוא נחשב שימוש במקום (והיינו שלף דין קפנדריא בביהכנ"ס, יש לומר שם רק כניסה שאין נכנס להתפלל נחשב קפנדריא, וכגון שרוצה לקרוא למישהו שאם החסרון הוא בעצם השימוש במקום אלא לגרי תפילה וכו', לפילו זה לסור. אבל שם הוא חסרון רק במה שאינו שהוא חילוף העיקוף אינו נחשב שמשתמש במקום, אין כניסה שתם קפנדריא, שזה שייך בעצם לשימוש בביהכנ"ס שם מותר שימוש כזה, ואין זה שייך למה שהגיע מבחוץ, ובזה לא יועיל מה שיאהה, או ילמד בעצם השימוש אלא לתפילה לסור. ומה יועיל עוד שימוש להכשיר השימוש, אלא שיש לומר גם זה גדר בשימוש במקום ביחס למקום תורה ותפילה. וצ"ע). ולף כאן היה שייך לומר שגדר שימוש הרבים בבקיעה (היינו, לשיטת לרה"ר מצני לדייה), משאינו בבקיעה, הוא מה שהשימוש אינו במקום, היינו, בעצם המעבר במקום, שהיו יכולים לעבור במקום אחר, וכמו יסלקנה לגדיים. וע"כ אין השימוש האחיד נחשב תלוי במקום הנפרד, וע"כ אין הוא חסרון בתחילות השימוש. ואין עצם הבקיעה גדר בשימוש, אלא שאחר שאין חסרון כזה, ויהיה במקום שימוש שהוא חלק משימוש אחד של הרבים, לא מועיל בו מחיצות להגדילו. ונתלקו ר"י ות"כ אי עצם שימוש הרבים אחיד לבטל מחילה.

גדר בקיעת רבים בקפנדריא ברש"י - חילוף עיקוף מגדיר השימוש באינו תלוי במקום הנפרד

אך מהגדלת רש"י בקיעה בקפנדריא נראה לומר שאין ביכולת העיקוף רק חיבור לשני השימושים, אלא הוא גדר בצורת השימוש עצמו. כלומר, שכיון שאין מעבר הרבים במקום רק חלופת העיקוף, יש בשימוש כזה משמעות שאינו מוגדר ע"י המקום, וזה גדר חיובי בבקיעת רבים, היינו, שהרי אין שימוש במקום נפרד נחשב שימוש הרבים, ולף אם יהיה שימוש זה חלק משימוש הרבים לפני ואחרי אין לי בזה בהגדלת השימוש, משום שבשימוש במקום נפרד הוא גדר חיובי בשימוש שאינו נחשב שימוש הרבים (וכמו שכתבנו שלהחשיב שימוש הרבה יחידים כשימוש הרבים הוא מחמת חסרון בגדר שימוש היחיד אין בכל אחד), אלא שכיון שאין השימוש במקום זה רק כחלופת עיקוף הרי אין בשימוש כזה סיבה אלא יוגדר ע"י מקום השימוש, וע"כ לף שבדר"כ יהיה בנפרדות המקום סיבה להגדלת השימוש בו, אין זה מועיל לכזה שימוש.

שימוש הרבים בסוגיית רקק ברה"ר - שימוש שהוא חלופת עיקוף אינו חסרון בהגדרת מקום

והנה סברת כזו כבר ראינו ביחס להגדלת שימוש רבים במקום כרה"ר ביחס לרקק, דלמאינן התם שהיה לומר שאין שימוש רבים ברקק מחשיבו לרה"ר, רק שם הוא עד ד' אמות רוחב, אבל שם הוא ד' אמות הרי יקיפוהו, וקמ"ל אלא. וכתב רש"י שכיון שהוא פחות מד' אין זה טורח לעבור בו מלהקיף. וקשה לי דלמדבה שם הוא רחב ד', אז יש לומר שזה הוא טורח להקיף, וע"כ עוברים בו וי"ל דהוי רה"ר. ובילחוו כמו שכתבנו שהרי ממה נפשך שם

בחמת כשהוא רחב ד' אין עוברים אלא מקיפים, אז ודאי לא הוי ליה להיות רה"ר, שאין רה"ר מהלכת בו, וזה הרי כל הסיבה להגדירו כרה"ר, וא"כ בהכרח לחייבי שלף בד' לא מקיפים לותו. אלא חידוש המשנה הוא בהגדרת השימוש עצמו, שלף שבשני המקרים (רחב ד' ופחות) המציאות היא שרה"ר מהלכת בו, יש הבדל בגדר השימוש. והיינו, דלף שלמרנו שמשום ע"י הדחק הוי שימוש, יש לומר שזה נוקא שימוש שהוא במקום, וכדלמרן, דך אם הרקק רחב מרבע למות, כיון שיש לומר שאין הרבים עוברים בו אלא משום שיש להם טירחא בעקיפתו, אין זה נחשב שימוש במקום, וזה יותר מסתם ע"י הדחק. וזה למרנו שאין זה חסרון בשימוש המגדיר מקום.

ובאמת כמש"כ הרי זה יולא מההבדל בין גדרי רה"י ורה"ר, שאין נחשבת קרקע כרה"ר ע"י תנאיה בהגדרה כוללת לכלל המקום, אלא כל חלק וחלק מרה"ר יש בו גדר רה"ר בנפרד. מש"כ ברה"י שכל גדריה הוא הגדרת המקום כאחד. וזה פשר שיש ברה"י חסרון ברוב גוללה שהוא ביחס למחילות המקום.

הבדל רה"ר מרה"י בכלל מקומם - רה"ר מוגדרת בכל חלק בנפרד ורה"י כמכלול אחד

וא"כ הרי בהכרח שאין גדרי מקום ברה"ר אלא גדרים בשימוש, ולא ביחס לקרקע עצמה. שלף אחר הגדרתה כרה"ר אין היא במשמעות רשות אחת ביחס לקרקע. וכמ"ש, שביחס לעצם הקרקע אין משמעות שימוש הרבים. אלא לריסה, ולא הילוך. אזה גדר שימוש להילוך ביחס לכל חלק וחלק בקרקע (וזה גדר לריסת הרגל בכל מקום וכמ"ש במק"א). וכיון שכן הרי שעיקר הגדרת קרקע ע"י שימוש הרבים, הוא עצם מה שמשתמשים בה הרבים, ואין בה משמעות של סוג השימוש (ובאמת זה ברור בכל הגדרת קרקע שאין לומר בה סיבה מוקדמת לאחדותה).

גדרי מקום רה"ר בשימושה בפועל - הגדרת קרקע ע"י שימוש הרבים היא בעצם המשתמשים

כד. ביאור במח' ר"י וחכ' לפמשנ"ת

ולפי זה, היינו, שם נאמר שגדר בקיעה הוא כקפנדריא, יש לבאר לעת ר"י לאחי רבים ומבטלי מחיצתא בתוס"א, כלומר, שאין פירושו שהשימוש הרבים שלפני ולאחרי המקום מגדיר את השימוש כשימוש הרבים במובן חיובי, אלא הוא מגדיר את השימוש במקום במובן שלילי, ושאין השימוש נחשב שימוש במקום אלא שימוש שתם, שהיות השימוש חלק משימוש הרבים מגדיר את השימוש כשימוש שאינו במקום, וממילא אין משמעות למחיצות, כיון שכל גדר מחיצות רה"י הוא להגדיר את המקום כמשמש שימוש אחד, ושם בקיעת רבים תשובה להגדיר את השימוש כשימוש שאינו במקום, הרי שביחס לקרקע המקום יש גדר שאינה משמשת שימוש אחד, היינו, רה"ר (כי הרי אין המחיצות מגדירות אלא קרקע וכמ"כ).

ביאור מחיצות רבים לפי קפנדריא - בקיעה מגדירה שימוש שאינו במקום וממילא מבטלת מחיצות

וא"כ זה פשר מה דס"ל לר"י לאחי איכא שתי מחיצות מעלייתא חשיבי אלא יחשב אחד לרבים, והיינו, שולאי אין משמעות במה שאני מחיצות אלו שלמות ביחס לעצם בקיעת הרבים במקום, למשתני להו להדיא. אלא, היינו, טעמא, לכיון שביחס למקומות שחוץ למחיצות אלו מגדירות המחיצות את שימוש המעבר במקום, כשימוש נפרד ממעבר שלידו, הרי שיש להם משמעות של מעבר נפרד, ואין מעבר הרבים נחשב לשימוש שתם, אלא שימוש במעבר מסויים. ובגדר זה יש להבחין כי שני המחיצות אינם פועלות יחד, אלא כל מחיצה מגדירה את המקום בנפרד ביחס למעבר בצד שלה, וביחס למקום הכולל הרי שזה גדר שלילי. אלא שביחס לשימוש הרבים לחילוף העיקוף זהו גדר חיובי, שנחשב שעוברים במעבר מסויים, ואין זה שימוש שתם אלא שימוש במקום.

שתי מחיצות מעלייתא לר' יהודה - מחיצות המגדירות מעבר מסויים אינן בטלות ע"י בקיעה

וא"כ אין מה דצ' מחילות עדיפא ליה תלוי בגדר רה"י, שמה שעושים ג' המחילות רה"י זה ביחס להגדרתם יחד את הקרקע, ובזה הרי ס"ל לר"י לאחי רבים, שאם אין זה נחשב לשימוש במקום אלא לשימוש שתם, אחי ומבטלי מחילתא, דאין הגדרת הקרקע שייך לשימוש. אלא זה דווקא בגלל שמחילות אלו לאורך הרשות, ויש להם להגדיר את שימוש הרבים עצמו כמעבר מסויים, וכדלמרן.

דעת חכמים החולקים על ר' יהודה - מחיצות מגדירות קרקע נפרדת ולא רק צורת מעבר

ולפ"ז י"ל לחלקו דבנן על ר"י בתרי לגנפי, והיינו, דלפ' דבנן מולו למשמעות מחיצות דרה"י דיחס למקום, היא רק במה שהם מגדירים את הקרקע כנפרדת, ולזין מטרתם להגדיר קרקע בלורה שמיומן בה יחשב שימוש דרה"י בעצם לורת השימוש במקום, אלא המחיצות רק מגדירות קרקע נפרדת, וממילא שימוש בה יחשב שימוש היחיד (והיינו, שלכן המוסגים הנ"ל הם מוסגים שימושיים, שמוסג קרקע לעומת לוויר הוא דיחס לשימוש בחפץ, ומה שהיא נפרדת הוא דיחס לשימוש שעושה האדם בקרקע נפרדת, ולאינו עושה בקרקע שלאינה. וכן מחיצות לשבת יש בהם משמעות שימוש שלילית למניעת רגל רבים, לך לזין זה הגדר הנעשה ע"י מחיצות. היינו, שנאמר שרה"י הוא מקום שלזין בו רגל רבים וזה נעשה ע"י מחיצות, שהרי מן התורה לזין לאנו לריכים להגדיר השימוש עצמו, אלא רק את הקרקע כרלויה לשימוש. וע"כ לפ' שגדר השימוש זה עיקר משמעות מחיצות דיחס להגדרת רה"י, לזין הם עושים רק הגדרה לקרקע). אלא לדעתם שעכ"פ יש במחיצות גם הגדרה בקרקע במה שחוללים לותה, וזה במובן כל מחילה בנפרד, וכדלקמן.

ביאור כאן הודיעוך כוחן דמחיצות - משמעות חיובית למחיצות להגדיר קרקע ולא מניעה בלבד

ולפי זה יבואר מה שלמרו כאן הודיעוך כוחן של מחיצות, כלומר, שלזין מחיצות רה"י רק במשמעות שלילית למניעת רגל רבים, וממילא קרקע זו המנועה מרגל רבים נחשבת נפרדת מבחינה שימושית, אלא יש למחיצות גם משמעות חיובית להגדיר קרקע.

העדר כוחן דמחיצות בב' לר"י - שתי מחיצות מגדירות מקום שלילי ואינן מגדירות קרקע

ולפ"ז מבואר למה לא למרו ר"י ור"ש משלמר זה דיחס לשתי מחיצות מעלייתא דר"י (דלכאורה הוא ריבוי כוחן), למה שתי מחיצות דר"י מועילות זה כלמור בגדרם השלילי, כלומר, שלזין מקום זה מחובר למקום שלילו וכדלעיל. ולזין בזה כוחן של מחיצות, שבגדר זה לזין להם כלל התנגדות ע"י דבקעי בית רבים. לך חכ' הרי סוברים כן לף דיחס למחיצות הלד הנבקע (שלזין מי שיתיר פסי בירלות בלי דיומדין), והיינו, דלפ' דאית לן למימר דב' מחיצות דאורייתא, לזין זה אלא במשמעות המחיצות בהגדרת המקום יחד, וזה גם דבנן וגם ר"י מודו דבקיעת רבים ושימושם חשיב להגדיר את המקום כרה"ר, דלזין הגדרה דכלל המחיצות עושה אלא מקום נפרד, ולא קרקע נפרדת, ושימוש הרבים הרי פועל בדריסת קרקע, ולם לזין בכח המחיצות להגדיר הקרקע עצמה, אלא רק ע"י הגדרת מקום כנפרד מסביבותיו, הרי שימוש הרבים עליף בהגדרת המקום, שבזה לזין משמעות המחיצות אלא משמעות שלילית (מניעת רגל רבים), דיחס לשימושיות הקרקע כשימושית בלופן חיובי (שימוש נפרד ליחיד), ושימוש הרבים הוא חיובי (רגל רבים) דיחס לשימושיות הקרקע בלופן שלילי (שימוש הרבים שלזין מוגדר). אלא שבזה לדבנן הוא דיחס למחיצות כל לד בנפרד, מה שיש בהם הגדרה לקרקע שחוללים (וזה גדר דיומדין שמחיצות כל לד לדיומדין פועלות בנפרד דיחס לכל לד, ודיחס לחוץ, ועילובן בדיומדין חשיב לאחלם להגדרת הקרקע).

מחיצות כל צד להגדרת קרקע - דיומדין בד' מחיצות מגדירים קרקע בפני שימוש הרבים

ואמנם כלאמרן עצם הגדרת המקום דדיומדין לא חשיב כנגד שימוש הרבים, דשימוש הוא בקרקע, ודיומדין הם במקום. לך ד' מחיצות, היינו, מחיצות כל לד חשובים להגדיר את הקרקע עצמה. ויחד יש בהם הגדרה מד' לדדים, וכיון שהם מגדירים קרקע עצמה לזין בכוח שימוש הרבים להגדירה (שיהיה זה יהיה חסרון בשימוש הרבים עצמו). לך כ"י ס"ל שלזין במחיצות עצמם הגדרה לקרקע, אלא שיחד, היינו, דיחס למקום השימושי, הרי הם מגדירים קרקע. לך אם תבוא סיבה להגדרת קרקע עצמה, לא יועיל מחיצות המקום וכלעיל.

כה. גדר מחיצות רה"י

גדר מחיצות רה"י בקרקע וברוחב - קרקע ביחס לחפץ בכל חלק ושיעור ד' ברוחב

ואחר כל זה נבאר גדר מחיצות רה"י, לכמו שלמרנו הרי לזין קרקע דיחס להנחת חפץ להולאה בעלת גדר מקום, אלא רק מה שהיא קרקע לעומת לוויר שרלויה להיות, וכיון שזה דיחס לחפץ, ולזין גודל חפץ שתם, הרי שיהיה כל חלק וחלק מהקרקע בגדר קרקע

לגד. וע"כ לפ"ז נראה להגדיר קרקע כזו דיחס לצימוקיות, היינו, קרקע הרלוויה לצימוק סתם, ולא דיחס לחפץ מסויים. יהיה זה בגדר כמות דיחס לקרקע, וכיון שבהגדרת קרקע לעומת חוויר, אין לנו להגדיר שטח, היינו, כגודל לחל, שאין לוכך לזה דיחס לחפץ סתם, הרי שיהיה גודל הקרקע בדוחב לגד. והוא דוחב ל"ט, היינו, שיעור חשיבות של קרקע (במובנה לעומת חוויר). אלא שביחס להגדרת רשות, היינו, קרקע מקום, הוא קרקע ל' על ל'. וע"כ תהיה הגדרת קרקע זו כמקום לחל דיחס לצימוק, וע"כ גם גדר מחילה דלה"י, וצימוק דלה"ר הוא דיחס לקרקע זו. ויהיה דזה משמעות לכל חלק מהקרקע בנפרד ובלוכך ודוחב בנפרד (וכמו פס משהו דר' זירא, היינו, דיחס יציר לקרקע המועטת).

ביאור דיני מחיצה לאורכם ורוחבם - משמעות בכל צד בנפרד ובכל רוחב בחלוקת הקרקע

וע"כ יהיה גדר לכל מחילה, בכל לר, ובכל דוחב, בנפרד, שהרי יש בקרקע מקום לוכך ודוחב כלחילות לכל חלק וחלק דה, והיינו, שכל חלקי הקרקע שבלוכך מסויים יוגדרו בנפרד, ותהיה המחילה עליהם בנפרד, דיחס לפרילת לר, ושתי מחילות נגדיות דיחס להגדרתם כסתומים, וגדר לשתי מחילות שלמות יהיו רק בהגדרת הלוכך של כל הקרקע, ול' מחילות יהיו רק הגדרת כל הלוכך והדוחב בנפרד, ואם יהיו ערבין הרי שיש מחילה לחת לכל השטח יחד. ודעת ר"י שאין שום משמעות למחילות לוכך קרקע לגד, ומ"כ לעתו שאין המחילות עושות כלום, לא דיחס לפרילה, ולא דיחס לסתימה, חוץ מהיותם מגדירים לת כלל השטח יחד. וכמו שאמרנו שהי הגדרת שטח מקום, המגדירה קרקע. ואף בפסי דירלות אין גדר של ל' מחילות שהרי אין זה בכלל השטח, אלא לאוכך ודוחב, וע"י דיומדין יוגדר שטח כמקום שע"י זה יוגדר כל הקרקע. אך לדעת חכמים שיש משמעות בהגדרת כל לוכך בנפרד, ומ"כ יש משמעות לד' מחילות מה שאין בג', שבג' אין הגדרה רק לאוכך ולא לרוחב, אך בל' יש הגדרה לאוכך ורוחב, ויש דזה תוספת הגדרה לחלקי הקרקע, וכל חלק בקרקע מוגדר לאורכו ורחבו. וכן בפסי דירלות אף שגם ר"י מודה שהוא רה"י לאורייתא, אך לעת ר"י שאין זה מחמת הגדרת הקרקע, אלא מחמת הגדרת השטח כמקום המגדיר לת הקרקע. אך דבנן שבכי שיש במחילות פסי דירלות גם הגדרת הקרקע עצמה, והיינו, שע"י שם ל' מחילות יש גדר בלוכך ורוחב הקרקע עצמה, וממילא יש הגדרה בקרקע, ואין כאן שימוש הרבים. אבל בג' מחילות טובות, אף אי נימא לשבכי רבנן דל' מחילות לאורייתא, יהיה זה בלותו גדר דל"י, היינו, שאני מחילות המגדירות לת כל חלקי הקרקע בלוכך, חשובות להגדיר לת כלל המקום כאחד. אבל אין גדר בקרקע, שהרי אין בהם אלא הגדרה לאוכך, ואין זה הגדרת מקום. ודריסת הרבים בכל חלק בקרקע פועלת בקרקע להגדיר מקום.

משמעות מחיצת צד למרחק מקומה - קושי מהו שיעור ההשפעה של כח המחיצה במרחק

והנה לאוכך דיאור החמור לעיל, נקדים מה שכ"כ בגדר משמעות מחילת דלד דיחס למרחק מקום שהוא חוזק, והיינו, דבמחילה דכלאיים ניחא שהרי אין אנו לריכים אלא לחוזק מפני דבר מסויים, ודיחס לזה הרי ממה נפשך אם ישנה השפעה, הרי מחילה תועיל, ואם אין השפעה אין לוכך במחילה, וממילא אין לוכך בהגדרת השפעת מרחק מחילה. ובאמת כך הוא שבכלאים אף המרחק מוגדר, ודיותר ממנו אין לריך מחילה, ואין גדר כה מחילה דיחס לחיבור מקומות, אלא במרחק זה. וכמו בגדר דכרס. אבל מחילות שבת שהן דיחס להגדרת מקום שלהם, הרי היה לריך שיהיה דזה חיזה שיעור. ואמנם מלאנו שיעור לדית שאתיים, אך אין גדר דית שאתיים דיחס למחילות, אלא דיחס לשטח, ואף למ"ד שהוא בלורה מסויימת, אין זה גדר בכל מחילה בנפרד, דמ"כ הוה ליה להיות בריבוע, ואף לר' יוסי לעיקרה ריבוע, הרי מועיל גם במלבן. ואף לפר"ח הוא גדר במקום, דאין מלכסון גדר במחילות בחופן שלילי, שהרי יש מחילות על כל חלק מהאי מלכסון ביושר, ובהכרח שהוא גדר בקרקע, ואיך שלא יהיה ודאי שאין זה גדר בכוח מחילה אחת (אלא בשניים, ואין משמעות שניים אלא כגדר בקרקע לגד, ולא כגדר בכח מחילה).

גדר מחיצת צד ביחס למקום - אין הגבלה לפירצה בישור אלא בכלל הצדדים יחד

ובאמת הרי במחילה כגדר במקום, היינו, מה שהיא פועלת בכל שטח מקום שלה

יחד, יש הבדל לפילפה, שהרי ככל שהמקום מרוחק, כך יתייקרו פרילות ולכסון, ולכלורה ביחס למקום יין להגביל פרילה ביושר, ולדרבה הרי למרינן לפיתחא בקרן זווית לא עדיף ליגעי, והיינו, ולף להתם הוא ביחס לכלל מחילות מקום, דזה גדר פתח, הרי יש לבאר דעכ"פ יין פרילה ביחס לכל לא, ולאינו ד', וזה הרי לפילו ביחס לכל מסויים. לך נראה לאין זה דומה, דשם גם משמעות מחילת הלל הוא ביחס לכלל המקום, וממה נפשך ביחס לכל אחד, יין היא הגדרה במקום, וביחס לכלל לדלי המקום, הרי יש לה לפעול ביחד עם המחילות, וע"כ איכא פועלת אלא ביושר. ולף כאן יש לומר דאין גדר מחילת לא רק ביחס למקום, ורק ביחס ליושר מחילה, ובאמת אם נראה לחוץ מקום, יהיה פרילת אלכסון פרילה. ועדיין יש לנו לבאר גדר מחילת לא ביחס למקום.

ואין להביא ראיה מהיתר לחי וקורה בשורכו יתר על רוחבו, דלומר, לאמנם שם מוכח דיש להגביל מחילת לחי וקורה (אי הוה משום מחילה), רק שם משמעותם השובה זה שלא שהם חוללים הוא חשוב משאר לדדים, אבל הרי פם להוא מחילה אין לו גדר זה. ועוד יש לומר שזה שייך רק ביחס למקום שיש לו צורה, שאז יש להחשיב לא ע"פ חלקו ביחס לכלל הלדדים, אבל בנידון דילן שהוא ביחס למחילת לא אחד לא מאלנו זה. ובפרט, שלף בכלאיים שגדר מקומו הוא מרחק, מועיל מחילת מרבעה לחומרא ולקולא, לפילו לגבי מקום אחוך עד ד', ומוכח שאין משמעות במחילת לא ביחס לשאר לדדים, אלא יש במחילת לא חשיבות לחוץ לבדה, ואי איך שלא יהיה גדר קרקע לכלאיים, הרי אינו שיעור במחילה, אלא בחשיבות קרקע במקום בעל חשיבות מרחק. ויש לומר שגדר זה יגביל גם משמעות מחילה לחומרא. אבל הרי חשיבות קרקע במקום הוא חשיבות תפיסה, ולא מרחק, היינו, רוחב ד"ט, וכמש"ת בתריכות, וע"כ אין לזה משמעות במחילות כלל אלא במקום (ובמחילות שחשיבותם ביחס למקום כמו בהיקף לדירה). ובאמת בור וחולייתה מלטרפים שאין חסרון במחילה, המגדירה מקום מה שאין לה מקום ד' שהרי היא מגדירה את המקום, ולא המקום אותה, ואנחנו דנים במחילה כזאת (ולא במחילה ביחס למקום קיים, שבזה אין חשיבות המחילה אלא למקום, וכמו בקורה משום מחילה לגבי מיעוט גובה, או במחילת קרפף. והרי בחריץ בין חלילות בעינן לסברא לפסעי לה, שזה גדר בלחילות הקרקע במובן חיובי ולא בחסרון כח מחילה. וז"ב) ואיך שיהיה פשוט שאין גדר ד"ט במרחק מחילה, ואין לפעולת מחילה להגדיר מקום גדר חיובי בד"ט.

וביתר ביאור שאם היה שיעור ד"ט שיעור מרחק אכן היה לומר שמחילה להגדיר מקום לא תועיל אם אין לה ד"ט מקום, שהרי מרחק הוא מקלה השיעור לקלהו השני, והיה גדר במחילה שהיא בקלה המקום, ולא יהיה חשיבות קלה המקום בלי שיעור שיחשב קלה, ולאחר שאין זה גדר שיעור מקום, אלא שיעור תפיסה וכמש"ת לעיל, דהכרח שכל חלק וחלק בקרקע יש לו משמעות עצמית של תפיסה, ושיעור ד"ט הוא כמות תפיסת דבר חשוב לעניין מקום דרשות (וכתבנו שלא מאלנו גדר בד"ט אלא בכוחב מעבר אדם ונלטרך לומר שגדר זה הוא היות המקום חשוב לשימוש אדם). וכיון שאין למחילה כמגדירה מקום גדר ד"ט, הרי שכל חלק וחלק בקרקע מוגדר בנפרד ע"י המחילה. והתחדד לנו גדר החקירה, היינו, דכיון שאין המחילה מתייחסת למקום כאחד, הרי שכל חלק וחלק בקרקע מוגדר בנפרד ע"י מחילה זו, וא"כ אף שאין זה גדר ד"ט, אבל יש לנו לדון על היכן תהיה המחילה האחת, מגדירה את הקרקע המחולקת, שהרי אין היא מגדירה את כל המקום באחת, אלא זה פועל יוצא אחר שיש מחילה, וא"כ יש גדר מרחק מהמחילה.

כו. במשמעות מחיצות ובגדר הנפעל ע"י במקום

והנה מאלנו בסוגיית ח"י אין חייבין עליה משום רה"ר, שהיה לא לומר שזה משום שמקיף לה תל וחריץ, ופשטו שזה אינו משום שגם ארץ בבל יש לה זה, ועוד דאו דא"כ כל

חילוק אורבו יתר על רחבו - לחי בצד המיוחד לעומת מחיצה כללית בבל שטח

שיעור ד' טפחים במחיצה ובמקום - שיעור בתפיסת קרקע ביחס לחפץ ולא מרחק מחיצה

סוגיית ארץ ישראל אינה רשות הרבים - דחיית הגמרא שאין הבדל בגודל בין א"י לעולם

העולם מקיף לו לוקיינוס. ומשמע שזה תוספת לחיה מה שלא יתכן שיהיה זה גדר לגבי רה"י מאחר שאין מקום בעולם שאין הוא נכלל בזה. והנה לפ"ז שאין לומר שיועילו מחיצות בכזה גובל ומרחק, ומשמע שאכן אין שיעור כזה. ועכ"פ מלשונו שאין מחיצות מרץ נחשבות מחיצה לפטור שטחה משום רה"י, אבל אין להוכיח משם גדר במחיצות. להנה מעצם הוכחת הגמ' מזה שאין יתכן שיהיה העולם כולו חסר דין רה"י על דין מ"י משמע שלא חלקה, ואף שיש הבדל ביחס למרחק, והיינו, שפשיטא להו שאין הבדל ביחס לגובל. ומ"כ גם מסקנת הגמ' הוא לא ביחס לגובל, ואכן יש לדון בזה אם הוא משום חסרון במחיצות שהם חלק מצורת קרקע של העולם, או משום חשיבות מקום הרשות להיות בו רה"י כמו מרץ, אבל לא משום גובל כלשון.

חילוק מחיצות רה"ר ממחיצות רה"י - מחיצות הקרקע לעצמן מול מחיצות המגדירות מקום נפרד

ובכלל גם אין להוכיח גדר מחיצות המבטלות דין רה"י למחיצות רה"י, שהרי לא פרטו בגמ' ובכל רק שני מחיצות (ומחיצה לגדר הוא לכאורה בלא מזרח וסולמא לצור הוא בלפון וזה לא מועיל ברשות רבים), ואין זה שייך לענייננו, שהיה לומר שזה גדר שוקק במקום קיים, היינו, שיש ברה"י גדר שלא יהיה לה מניעת התפשטות, ומסקנת הגמ' לאין כזה גדר כלל. אבל מחיצות רה"י אין המקום מגדירם, אלא הם מגדירים את המקום, וזה יתכן לומר שיש שיעור מרחק שאין מחיצות פועלות, או שנאמר שזה רק ביחס למחיצות שאינם בידי אדם, אבל מחיצות רגילות יועילו על כל מרחק. ולא מלשונו בגמ' גדר בזה.

דעת הראשונים בשיעור מחיצות ניכרות - צורך שיוכל לראות המחיצות המגדירות רה"י דאורייתא

ובראשונים מלשונו שיש שלמדו שהשיעור הוא שלריך שילע שהוא בתוך מחיצות, ובריטב"א דימה זה לאין מחיצות ניכרות בסוכה, והנה יש לדון על מקום רחיתן, אם די שירחה לותן בחיזה מקום, או שלריך שיוכל לראות בכל מקום. ובר"ן כתב שלריך שירחה חלק מכל מקום שיש ברשות. והנה עצם הנידון הוא ביחס לרשות, דביחס לקרקע הרי סלנת לארעא חד, או שכל חלק וחלק נפרד. וכן עצם גדר רחיה הרי לא נוגע לקרקע לבד, אלא לשימוש בקרקע (והנה גדר רחיה למנם נתבאר בכמה מקומות ביחס לחבילה ולרעיה, אבל הרי לחבילה ולחי אינו שייך לכאן שהוא רחיה שיש בה התעלמות, ובדועה זה ביחס לרחיית דבר מסוים. ובכלל יש לדון להרי אין מחיצות ניכרות הוא לפילו בחל שלא נחשב ניכר כיון שאין רואה אותם, אבל בשבת כיון שחל חשיב הרי שלי ברחיית גבולות הדבר. ויש לדון מה נחשב רחיית מחיצות, ואם לריך שירחה את כל המחיצה, או די חלקה. ואולי יש לרחות את חיבור המחיצה לקרקע דווקא, שזה גבול המקום, ועוד דולחי שבכל שיגבהו המחיצות ירחה ביותר. ועוד יש לדון מי ברשות מקום נמוך או גבוה במקום שאין בגבוהו להתלקט ואין יכול לרחות. והנה בר"ן כתב שלריך שיוכל לרחות כל המחיצות הדרושות לאין לחורייתא, ובזה יש לדון במחיצות העשויות כמרזב אם די שרואה חלקן או שלריך לרחות כולן). וע"כ ל"ל שאין זה גדר בכוח מחיצה, אלא בגדר מקום לרשות, וע"כ זה ביחס לכל המחיצות.

דברי הר"ן במחיצות שיראה בכל מקום - יכולת ראיה בכל מקום ברשות כגבולות המקום

אלא דבר"ן לכתב שלריך שירחה זה בכל מקום ברשות, ומשמע שזה ביחס לכל מחיצה, והיינו, שלא לחל שרק במקום שרואים נחשב שיש לו מחיצות, אלא שלריך שיהיה בכל המקום יכולת לרחות, וזה גדר בקרקע בנפרד, ולא בהגדרתה כרשות, והרי ביחס לזה כל מחיצת לד פועלת נפרד. ובר"ן לחנם כתב שלריך שירחה המחיצות וכמו ניכרות, והיינו, שאין זה גדר מרחק רחיה בין שני דברים, וכמו בכלאיים דזרעים, אלא זה גדר בקרקע, כמקום שימוש לחם, שלא תחשב שיש לה מחיצות. וכיון שאין זה שיעור מרחק, בהכרח שהוא דין ברחיית מחיצות במשמעותם כמחיצות. וכמו גדר לוויר מחיצות, וכיון שאין מחיצות אלא לקרקע, יהיה זה גדר במחיצת עשרה, ולא יועיל רחיה של שאר מחיצה, וק"ל. ונרחה שאין זה גדר במחיצות עלמם, וכמ"ש הרי בכל תל אין זה חסרון, אלא זה גדר בגבולות המקום,

שני דינים נפרדים במחיצת רשות - מחיצה להגדרת קרקע להנחה ומחיצות יחד להגדרת שימוש

והיינו, שיש כאן שני דינים נפרדים, דין במחיצה כהגדרת קרקע להנחת חפץ, ובזה יש דין מניעת רגל רבים וכו', וסוג המחיצה

וכו', ומלבד זה יש לין במחיצות יחד, כהגדרת מקום שימוש לחם, ובזה יש לין שיהיו מחיצות ניכרות. וכמ"כ לין זה לין במחיצות עצמם, אלא כמה שהם גבולות המקום. וזה יובדל מלוד ביחם לחל, והיינו, שולאי מחיצות לחל כהגדרת קרקע הם בלילי החל וכל החל עצמו, ובזה לין חסרון אלא נרלה. אך גדר מחיצות המקום, היינו, גבולותיו, לין זה גוף החל אלא עצם הבדל הגובה, והיינו, שביחם לקרקע במובנה כמקום הנחת חפץ, לין גובה עשרה למחיצות הוא לא לין בגובה אלא בתפיסת קרקע לת לוויכה, ובזה לין משמעות אם זה למעלה או למטה ממנה, וגדר מחיצות הוא גדר חיובי, היינו, שנלטרך להגדיר קרקע ע"י שנגדיר לת לוויכה, ובזה גדר המחיצה מניעת רגל רבים. אך ביחם להגדרת הקרקע במקום שימוש לחל, לין המחיצות רק גבולות, ולין למחיצה עצמה משמעות, ובחל יהיה זה הפרש הגובה, והלי לינא להר"ן יהיה בחלק זה, היינו, שלריך שילאה לת הפרש הגובה.

חילוק גדר מחיצה בשבת ובסוכה - פירצה כגבול מול בקיעת גדיים כדין חיובי במחיצה

ובזה יהיה ההבדל בין מחיצת רה"י ומחיצת רה"ר שמחיצת רה"ר לין לה משמעות רק בהיותה גבול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחיצות ניכרות שיש בדין מחיצת סוכה מה שלין בשבת, דולאי ביחם למחיצה כהגדרת קרקע עצמה שתהיה נפרדת, ובלי שם מקום, שוו ביניהם. אלא שביחם למחיצה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה ביני תקרה, ומ"כ יהיה לין שתהיה גם גבול ביחם לתקרה, וע"כ לריך שתהיה ניכרת ביחם לסכך, וזה משמעות גוד לסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחם לחל. וזה הבדל הגמלא בין גדר פירלה לגדר בקיעת גדיים, לפירלה היא לין במחיצה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה לין רוב שזה ביחם למקום שהוא אחל, אך בקיעת גדיים הוא לין במחיצה כהגדרה לקרקע ע"י לוויכה, שזה לין חיובי במחיצה ועל זה אלא יועיל רוב. ובזה יבואר גדר היקף לליכה, והיינו, שמלין התורה אין גוף המחיצה למקום, אלא כיון שגזרו חכ' שיהיה מחיצה למקום, היינו, שאף שיהיה מקום מוגדר בגבולותיו, והיינו, שאין בלין מחיצות רק להגדיר קרקע ע"י לוויכה, ואין משמעות במחיצות עצמם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו לינים במקום עצמו, היינו, ביחם לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדרת רה"י, וזה גזרת מבוי שאימושו נרלה כרה"ר, וזה משמעות יותר מבית סאתים, שאין המחיצות מגדירות לת המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית אלא תובדל מרה"ר אלא בשימוש.

ביאור הגמרא בהכשר מבוי לב"ש - צורך בלחי וקורה יחד עם ג' מחיצות דאורייתא

וזה ביאור הגמרא בהכשר מבוי להו"א למה לבעי לב"ש גם לחי וגם קורה זה אינו מקום גדר ההכשר, אלא מקום לבעי ד' מחיצות, וע"כ לריך לחד למחיצה ולחד להכשר מבוי, ולריך שניהם. ולחתה הגמ' זה נלרך לטלטול (ויש להסתפק אם עדיין כל לחד עושה גדר לחר), והיינו, שלריך לחי או קורה לפילו במקום שהוא רה"י, ולח"כ שאלה הגמרא למה לריך לחי או קורה לפילו ברה"י במה דב"ה לריכי לחי במבוי סתום, יש לדייק דג' מחיצות לאורייתא, והיינו, שסברה הגמ' דאין מועיל לחי או קורה אלא ברה"י, וזה לחתה הגמ' דלי בב' מדאורייתא אלא דלטלטול בעינן ג'. והיינו, דהלטרך לחי או קורה. והנה לכאורה סותיל זו היא בין למ"ד מקום מחיצה ובין למ"ד מקום היכר, ומאחר דלמ"ד לחי מקום מחיצה מועיל הלי לעשות רה"י, ולא יהיה לחי גדול ממחיצה מעלייתא. אלא דהכרח לעבין תרוויהו, אך לא מועיל אלא במבוי סתום. וכן יש להקשות למ"ד מקום היכר אין יועיל לחי וקורה יחד ומשמע דזה אפשר להגדיר לת שימוש הרבים במקום. ובזה יש ללמוד ממי דס"ל דהלי מחיצות אינם מועילות להגדרת מקום רה"י, אין ניתן בכל לופן להגדיר לת השימוש עצמו, וממילא יועילו המחיצות. וזה משמעות ההבדל בין בקעי בה רבים לבין רה"ר, דבקעי בה רבים נוגע לשיוך המקום לרה"ר שמחוץ למקום וזה משמעות בקיעה, אך גדר רה"ר הוא בעצם השימוש.

סימן יא

שם מקום

א. בגדר מושג מקום ושיעוריו לענין הוצאה

עצם מושג מקום בקיום אפשרי - הגדרת מקום ברוחב, אורך וגובה, בנפרד לכל צד

הנה הרי רשויות לשבת ודיניהם הם דינים במקום, וכיון למדין לך קיום בלא מקום, הרי שמין במציאות חסרון במקום עצמו (שנתמר למקום מסויים מינו מקום), ומ"כ בהכרח לכל דין הנוגע למקום לא יהיה גדר במקום כשלעצמו, אלא רק בחשיבותו לותו מקום ביחס לדבר אחר, היינו, היות המקום רמוי ומכון ועומד לדבר אחר.

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום המפשרי, היינו, ברוחב ואורך וגובה כל אחד לבדו, וזה מוכרח מהיות בריים שמינם מרובעים ומעוקבים, דדבר לאורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר באורך מברוחב, כי מין מקום מגדרי חלל (לגדלו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי דיש לנו לתון בגדלו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמצא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו'.

שם מקום בשני מובנים נפרדים - מקום המאפשר קיום דברים ביחס לחפץ וביחס לשאר מקומות

ויש להבחין כי שם מקום במשמעות שהוא דבר המפשר קיום דבריס יבוא בשני מובנים. האחד, ביחס לדבריס הנריכים מקום, ויתכן שביחס לדבר אחד נחשב מקום, וביחס לשני לא, וזה גדר נפרד מעצם משמעות מקום, וכגון מה דקיימ"ל למין מקום חשוב פחות מד"ט על ד"ט האמור ביחס לשטח, דביחס לגדל מקום עצמו בתופן כללי כמפשר קיום דבריס, הרי שמין מקום שמינו ד"ט על ד"ט להרי כל העולם הוא מקום, אלא מקום חשוב האמור הוא חשיבות ביחס להיותו מפשר קיום דבריס מסויימים או סוג מסויים של קיום, ובמקום ד"ט שכמש"כ במק"א שגדר חשיבותו הוא ביחס לקיום דבר מרעי, וביחס לקיום דבר לאורך זמן, וע"כ בעינן מקום שיש לו קרקע המפשר קיום לאורך זמן, וזה גדר מקום הינוח, שלף שוללי שגם לוויל חשוב מקום, אנן בעינן מקום קיום לאורך זמן. וביחס לדבר מרעי, שיהיה המקום מפשר קיום לדבר שהיותו במקום אינו חלק מקיום המקום כדבר המפשר קיום לאורך זמן, אלא גדר היותו במקום שהוא נח, וזה ימעט דבריס שהם בגדר קיום המקום לאורך זמן. וזה ליכא למילף מהגדרת המעשה האסור שהוא לא להוליא דבר ממקום למקום, שיש למצוא בזה הכרח שיש מקומות חלוקים ואין כל המקום אחד, והכרח שאין היות הדבר המונח בגדרי המקום. שחלוקת מקום ממקום וגדר מקום עצמו נעשה ע"י דבר שאינו בגדרי הדבר המונח, וזה גדר קרקע למקום, שבזה יהיה המקום חשוב קבוע ביחס לחפץ, שהוא עשוי לנוע ולנוח והיא עשויה לאורך זמן, ואלא כן הרי בהינוח החפץ יתהנה המקום, ואין זה הולאה אלא יצירת מקום חדש (ועוד יתבאר בעז"ה).

גדר מקום ביחס לשאר מקומות - דין לבוד כחוסר חשיבות המקום להבדיל בין דברים

והשני, ביחס לשאר מקומות, וכמו שמצינו בדין לבוד האמור לגבי שייכות דין

דברים הנמצאים במקומות שונים, שמשמעותו היא במי תשיבות מקום להגדיר כלל המקום. וגדר זה הוא ביחס למקום עצמו (היינו, בכלל משמעותיו), שמשמעות מקום לשייך דברים נפרדים הוא בשני פנים, האחד, כי יהיה גדר מוקדם למקום לשייך דברים שנמצאים בו, והשני, בחוסר תשיבות המקום להבדיל בין הדברים משום מקומם, ולדוגמא בגבשושית גבוהה ג' ברה"ר, שלפ ברה"ר תופסת על עשרה, אין בזה להחשיב את קרקע גבוהה ג' כחלק הימנה, כי גדר לוויר עשרה טפחים הוא גדר מסדר שני בתפיסת קרקע את לוויה, וחסרון דגבשושית ג' הוא בעצם הקרקע שלא תיחשב לקרקע לאת, וכיון דסברת מי לפשר לרה"ר דתילקט ברהיטני נלחתה, ואין זה הדין דיחס להכללת מקומות, דהכרח שגדרו הוא במקום עצמו במה תשוב מקום לאת אין עשרה, ומזה נלמד בהכרח לאין אין עשרה דין בסיום שטח אלא בסיום לוויר שטח, ועל נאמר שיעור ד"ט על ד"ט למקום וביחס לדברים שהם עצמם אינם מקום לריך. שעצם הגדר הוא מקום הרלוי להינות וביחס לדבר מסויים שהוא רלוי להינותו, שאם אינו לי להנאתו שנופל ממנו, או שנח על עוד דבר, אינו מונח במקום זה. ושיעור זה אינו במקום עצמו אלא כמות לורך ורוחב למקום. ואם מקום עצמו הוא במה שמאפשר קיום לדברים. והיות לו קרקע הוא במה שמאפשר הנחת לדברים, ושיעור רוחב ד"ט הוא בתפיסת לדברים, ובידוע לשיעור זה בשטח הוא שיהיה תשוב מקום המאפשר קיום תפיסת הדברים, (אף שיתכן גם בד"ט על פחות מד"ט, להגדילו ביחס לתשיבות מקום הוא בגדרי המקום עצמו ושאינו מכוון וזה בהיות לו שיעור זה בכל כיווניו), ושיעור עשרה טפחים הוא ביחס לתפיסת השטח לאת לוויר שבשיבו.

ב. בגדר מקום לעניין הוצאה, עקירה והנחה

גדר מקום לעניין הוצאת חפץ - בכל מקום לעצמו בהינוח וביחס לכלל המקומות בהוצאה

ועוד יש להבחין כי גדר מקום ביחס להולאת לדברים ממקום למקום יבוא בשני פנים. האחד, בכל מקום לעצמו וביחס לדבר המונח בו. והשני ביחס לכלל המקומות שנאמר להוא הולאה ממקום למקום. והגדר הראשון הוא כאמור מקום שאינו בגדר מונח בעצמו, ורלוי להינות לדברים, שזה גדר בכל מקום לעצמו ביחס לדבר המונח בו. והגדר השני במה שיחשב שדבר שהיה במקום זה והונע למקום אחר כנע ממקום למקום, היינו, היות לדבר זה שני אפשרויות, היינו, נח ונע ושינוי מצב הנח שלו.

שני גדרים במקום לענין הוצאה - הגדרת מקום שיחשיב דבר כנח והגדרת מקום מנוחה

ויוצא לנו מזה שני הגדרות, האחת הגדרת מקום שיחשיב את הדבר כנח, והשנית הגדרת מקום הרלוי להיות מקום מנוחה. וראה כי אין יחס שני הגדרות אלו זוו, שההגדרה הראשונה היא רק ביחס לדבר המסויים שנאמר בו שנע ממקום למקום, וההגדרה השניה נוגעת לעצם מקום שיחשב רלוי למנוחה. והיינו, שביחס לגדר מה שחפץ זה נחשב כנע שלריך שיחשב לפני כן כנח, הרי שגדר המקום הרלוי להינות נוגע לשינוי שיש בין נח לנע. אך ביחס להיות החפץ במקום זה, גדר המקום הרלוי להינות נוגע לקביעות החפץ בו.

עקירה והנחה ממקום ד' טפחים - לא יחשב דבר כנע אלא אם נח במקום חשוב

וא"כ כיון שביחס למקום הרלוי להנחת לדברים למרינן לאין מקום תשוב פחות מד' (וגדלו התבאר במק"ח), הרי שלא יחשב לדבר כנע ממקום למקום אלא אם היה מונח במקום תשוב, לאז יחשב כהיה מונח ועתה נע. וכן יהיה מזה עוד גדר שלא יחשב לדבר שנח במקום אלא אם נח במקום הרלוי להינות.

נפרדות גדרי מקום מגדר רשות - גדרי היות דברים במקומות אינם מענייני רשויות שבת

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות לדברים במקומות בלופן כללי, והיינו, שאין לורך לדבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הרלוי לקיומו אם. וכיון שאין מנוחה אלא על דבר, הרי שאין גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטחו אלא שיעור, היינו, שאחר שאנו לריכים לגדר העברת דבר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הולאה בנפרד, היינו, יולא ממקום. ושיעור ד"ט אינו חלק מהגדרה זו. וע"כ בהכרח לשיעור ד"ט

לינו במקום, לחין מקום חלח לדבר, ולכן חין למלוח חסרון במקום עלמו חלח לי היותו.

וזה גדר כל שיעור שהוח חורך על רוחב שמקומו בחורך לו ברוחב לדבר, וכנ"ל. וכמו שמלחנו לינים הנוגעים לשטח בלי גדר עובי, היינו, רק ביחס למורכו ורוחבו, וזה פשר שיעור ד"ט על ד"ט שהוח שיעור בשטח מלוזן ומנכי בלוחתו משמעות, שהרי שיעורו הוח לפילו ביחס למורך לדבר, ולף לחר שפשיענו בו שטח, נשחר גדרו כשיעור נפרד למורך ורוחב. וכן לגבי מקום בעל עובי. ולו"ק.

ג. קדימת גדר שטח לחלל ודין ד' מחיצות

קדימת גדר שטח לחלל

הרשות - גדר שטח דהרשות קודם לגדר מרחבו הכולל גובהו

ובזה יבולר מה דבעינן לגדר שטח קודם שנגדיל לת חללו, וכמו מה דלח לממינן גדר קודה משום מחילה לם לח שיש לו שטח לרבעה טפחים, ולף לחית ליה לרבעה טפחים שלח ע"י הקרקע. כי גדר שטח להרשות קודם לגדר מרחבו הכולל גובהו, ודזה לייבי על חורכו לדבר.

דין ד' מחיצות בפנים ובחוץ - גדר היקף ביחס לפנים וגדר צד ביחס לחוץ המקום

וא"כ נמלח דין ד' מחילות יש בו שני גדרים הנובעים מגדר מקום, היינו, גדר היקף ביחס לפנים הרשות, וזה גדר כולל בכל ד' לדדים. וגדר לד ביחס לחוץ, וזה גדר בכל רוח בנפרד. וע"כ יהיה גדר זה שייך בדה"כ לי שיעור טז' למה הוח מכובע, וכן ביחס לרה"י לחית ביה תרתי, עם סיום המקום, וגדר שלינו שייך לווקח לרה"י חלח למקום בכלל, ובו שייך שיעור ד"ט על ד"ט וגובה עשרה. ולחו הם שוויס גם בדה"כ, שלין הם יינים בחלוקה מסביבתו, חלח במובן מקום, והם יינים חיוביים.

גדר מקום בריבוע בלא מחיצות - כל מקום שגודר לעצמו מאיזה סיבה יוגדר ע"י ריבוע

וכיון שגדר ריבוע זה הוח בעצם המובן מקום המסויים, הרי שהוח שייך גם במקום בלח מחילות. שכל מקום שיגודר לעלמו מלידה סיבה שהיח יוגדר ע"י ריבוע. ומלמח גדר זה שייך בדבר שגדרו משום משמעותו הפנימית, כמו בעיר ביחס לתחומין שמדברים לותה. וע"כ גם ביחס לרה"י הרי לחית ביה גדר מוקדם למחילותיו, והוח גדר מקום, וכגדר זה הוח מכובע. וע"כ סתם מקום היח מכובע, וע"כ

ד. גדרי רה"י במשמעותה השימושית ובפסי ביראות

גדר מקום נפרד ברשויות שבת - רשות היחיד נוגעת למקום מסויים ורשות הרבים בלתו

ואחר גדר מקום זה יבוח גדרי מקום הנפרד מסביבתו כרה"י וריניהם, וריניס ללו נוגעים גם לגבי היות מקום מסויים רה"י. ובזה כלול דין מחילה, ובזה יהיו שני הגדרים שלמרנו, היינו, סיום הרשות, וזה כמו משמעות סיום מקום ביחס לרשות, ועתה תמלח סבר מה שדין זה לינו ברה"י לחית בה סיום מקום, ולח סיום רשות. כי משמעותה כרשות היח שלינה מסויימת.

סיום מקום ביחס לכל המקומות - גדר מחיצות במשמעות זו אינו קשור לדיני פירצה

ונבחין כי גדר מחילות במשמעות זו לינו קשור לדיני פירלה, שכמו גדר סיום מקום, הוח ביחס לכל המקומות, וללו דווקח למקומות שמסביבתו. ועל כן דיניו יהיו תלויים בחורך למיימו לעלמו, ולח ביחס למקומות שמסביבותיו. ובבית וחלר וכו' יהיה בב' ג' חו ד' מחילות. ובמבוי יהיה בב' ולחייס וכו', ובבירלות יהיה בדיומדין למה, ובסוכה בב' ושליסית לפילו טפח. וביחס לגדר זה של מחילה יחשב שיש מחילה בכל הרשות, היינו, שכל הרשות מסויימת. ועל כן שייך לומר בזה מיגו להוי מסויימת לזה וכו' (להח לח למרינן מיגו למהני לכללים, וכמו למוכח בסוגיח לקונדסין וע"ש בתוס'.)

דין רה"י במשמעותה השימושית - תנאי שהרשות המסויימת תהיה בעלת משמעות שימושית דיחיד

חך מלבד דין זה נלמד עוד דין והוח דין רה"י במשמעותה השימושית, היינו, שתהיה הרשות המסויימת הנ"ל בעלת משמעות שימושית של יחיד. ודין זה שווה לדיני הנוגעים למשמעותה השימושית של רשות מסויימת של רבים. ובזה כלול דיני לחי רבים, ודין ס' ריבוח. ודיני חלו מתייחסים לכל מקום ומקום ברשות

בלופן נפרל, שהרי יסוד משמעותם לינה משמעות מקום, אלא משמעות קימום. ובדינים אלו יהיה משמעות מחיצות רבות. אך במה שצייך לדינים אלו אין גדרי מחיצות ביחס לסיום מקום. אלא מחיצות קימום.

הגדרת מקום בדין הוקף לדירה - כוחן של מחיצות בפירצת עשר הסתומה לשם דירה

וכמו שנמצא לגבי דין הוקף לדירה מצאנו למועיל להגדיר מקום ע"י פירצת עשר, היינו, שיפרוץ יותר מעשר במחיצות ויסתום לשם דירה, והיינו, שגדל דירה לינו תלוי בגדל המקום. וזה כוחן של מחיצות, היינו, להיות למה למקום שצייך נפרל מסביבותיו ע"י מחילה ממנס הוא דין במקום, אך שייכות כלל המחיצות ביחס לגורת המקום הוא כוחן של מחיצות.

גדר מחיצות דפסי ביראות בחקיקה - כוחן של מחיצות והקושי במחלוקת ר' יהודה וחכמים

ובזה יבואר לינו פסי בירלות, מה למרינן בהן חקיקה וכו' דזה לא מצאנו במחיצות כלל (וע"ג מחיצות בעינן לק"ו). ומה שהיה להקשות מהא למרנו ר"י ור"ת כאן הוליעוך כוחן של מחיצות, והכריחה הגמ' לר"י גופא לא ס"ל אלא כר"י. ויקשה לכיון שאף ר"י ס"ל כן בשתי מחיצות מעלייתא, ת"כ יש לומר כן לגבי שתי מחיצות, ולמה לא למרה ר"י במקרה זה להוא גופא ס"ל. וכן מה להקשה התוס' למאי קושיא לר' יהודה הא אית ליה שתי מחיצות לאוריתא. והוא קשה ביותר לכיון דס"ל שתי מחיצות לאוריתא הרי ממילא אין זה חשיב רה"ר, ואיך יתחיל אין אתי רבים. וכן לרבנן, לממה נפשך אי ס"ל לאי וקורה משום מחילה הרי אית לשם ד' מחיצות, ואי לא, הא ליכא לרה"י כלל, ומאי קושיא, אף כאן אין המקום נחשב לפרוץ. ועליין ל"ב.

סימן יב

בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח

א. חילוק הנמצא בגדרי מקום ביחס למקומות שסביבו

הפרדת המקום ממקומות שסביבו - מחיצה פועלת על הרשות שהיא משמשת לה בלבד

הנה לכאו' מש"כ בחילוק גדרי מקום במשמעות כנפרד לעצמו מחילוקו ממקומות לחברים (ובילקוט בזה שני גדרי פתח הנזכרים (למנם יש מלמנו שם פתח במשמעויות נוספות. פתח שלעצמו, וכמו בדיני מזוזה ונזכר גם בשם שער, וגדר פתח ביחס למקום שע"י נחשב המקום פתוח, וכמו בית שמוש לגבי טומאה (לרש"י)), המחב, ביחס לרשות שחולה לו שאפשר שיהיה פרוץ לה ואפשר שיהיה פתוח לה ע"י פתח, וזה גדר פתח ביחס לרוח רביעית, וביחס לעומד מרובה, ושאר מחילות המועילות, והשני בגדר נפרד, היינו, בלא משמעות מחילה כלל, אלא הוא גדר נוסף ביחס לחיבור בין שני מקומות).

ויבואר בהקדם חילוק גדר מחילה מחילה (ע' עירובין עח:) שמלמנו שמש ביחס להגדרת מקום, אבל שאני פעולת מחילה מהמחילה, שהמחילה היא פועלת אלא על הרשות שהיא משמשת לה מחילה, והיינו, שחילוק המקום בעל המחילה מן המקום שחולה לו ע"י מחילה הוא גדר במקום בעל המחילה בלבד שהוא לעצמו, וגדר פירצה הוא שאין המקום בעל המחילה נחשב נפרד ע"י המחילה משום שהוא מחובר למקום אחר, ואין זה מכח המקום שחולה לו אלא מחסרון כח שלו.

ובזה יהיה גדר והבדל בין פירצה לבין דין אחי רבים ומבטלי מחילה, שבדין אחי רבים סיבת אי הנפרדות של המקום הוא מכח המקום שחולה לו, וזה לשון מבטלי מחילה, ולא אמרו לאחי רבים ופרצו לה, לגדר פירצה נוגע לחסרון בכח המקום להפריל עצמו, וגדר אחי רבים נוגע לכח החוץ לפעול עירוב, ופירצה נעשית ממילא. והיינו, שהרי בכדי להפריל המקום מחולה לו די במחילה, ולא קרב זה אל זה, שאין למקום שחולה לו שום גדר חיובי בנוגע לעירוב רשויות, ואין בכח שום מקום לחבר עצמו למקום אחר, אלא זה שייך רק ע"י כח מערב חיובי, וגדר אחי רבים הוא, שהשימוש המחיל שעושים הרבים בשתי המקומות משמעותו ביחס לשימוש ברשות שאין היא נפרדת מחולה לה, אבל זה אינו די להפוך את המקום לפרוץ, דהא אית ליה מחילה, ואין כח המערב הג"ל נוגע לנפרדות הנעשית ע"י מחילה. לכיון שהמקום נחשב לנפרד ע"י מחילתו, יש לו להגדיר את שימוש הרבים כשימוש נפרד מהשימוש במקום שחולה לו. אבל כיון שאין מחילה עצמו משמעותו מניעת רגל רבים, הרי שהשימוש המחיל מבטל את משמעות המחילה כמונעת רגל רבים, וזה חסרון במחילה עצמה. אך גדר המקום כפרוץ הוא נעשה ממילא אחר לגמרי למחילה, וע"כ אין זה תלוי בביטול מחילה.

חילוק משמעות פירצה מאחי רבים - פירצה חסרון בכח המקום ואחי רבים כח החוץ

ולכאורה זה מוכרח שהרי אין המקום כנפרץ הוא אין תמידי, ואתי רבים אינו אלא בשעתו הזמן לאתי, ויש לדון שבשעתו הזמן לא אתי עכ"פ יחשב המקום כנפרץ, ובהכרח שהוא אין במחיצות, אלא שיש לבאר למה לא יחשבו המחיצות עכ"פ בזמן לא אתי, וכן יש לבאר לפי זה אין במחיצות למה יהיה זה תלוי בשם ד' מחיצות, או בגדר שתי מחיצות מעלייתא, הרי משמעות המחיצות יחד הוא משמעות ברשות, ולא במחיצות כמונעות רגל רבים. ונראה מכאן לכאורה למבלד מה לחית ביה במחיצות המשמעות הפשוטה למניעת רגל רבים, יש בהם משמעות במחיצות כולן יחד ובלי שייכות לרשות.

בירור מעמד מחיצה בלא רבים - אמאי לא תחשב המחיצה כמפרידה בעת דלא אתי

ואחר העיון הוא מוכרח להא דורת הרשות, ולחי קודמת לרשות, לפי שם ג' מחיצות לאורייתא, מי יגביל הרשות בדוח רביעית שלא נאמר להיא ממשיכה עוד וליכא למחיצות, ודיותר לר"י דב' מחיצות לאורייתא. אלא בהכרח שיש גדר במחיצות יחד במשמעות דורת המקום, וגדר זה קודם לקיום הרשות, וגדר זה גם אינו שייך למשמעות הרשות, להוא בשעתו משמעות ביחם לדורת רה"ר (לגבי גבול טז' לחמה ומפולש משער לשער ועוד), וביחם לדורת רה"י הלחורה.

צורת הרשות קודמת לקיום הרשות - מחיצות יחד מגדירות צורת המקום קודם קיום הרשות

ב. בגדר שם ד' מחיצות

ובזה יבואר גדר שם ד' מחיצות, לליכא למידק לכיון לקיימ"ל לג' מחיצות לאורייתא, מה מעלה יש בד' כלל והו"ל למימר שם ג' מחיצות. אלא הביאור בזה דודאי כיון דליכא ד' רוחות שית ד' לדדים למקום, אלא לפי ב' מחיצות מגדירים מקום, ונילון דב' ג' וד' מחיצות אינו נוגע ליצירת דורת המקום, אלא להפרדתו שזה יין במקום, ולא במחיצות, וכדלעיל.

אתי רבים לביטול מחיצה ולא לפירצה - שם ד' מחיצות נוגע להפרדת המקום ולא לצורתו

ולעניין אתי רבים הנוגע לביטול מחיצה ולא לפרילת מקום ודאי שהוא תלוי בד' לדדים, וזה גדר שתי מחיצות מעלייתא לר"י לאין כוונת הגמ' לעשת ר"י דב' מחיצות לאורייתא, דזה ילעיינו הרי מעשה דברי הברייתא וכדמוכח לקמן (לה.) לאין יין ב מחיצות הנ"ל מועיל לאתי רבים כנ"ל, דיין אתי רבים מבטל את גדר מחיצות כיולרים מקום. אלא לסבר ר"י דביחם לדורת המקום, הרי דורת מקום שנולרת ע"י ב' מחיצות מעלייתא לא בטלה ע"י אתי רבים. וגדר דורה זו הוא גדר פתח לאמרן במבוי, היינו, משמעות המחיצות הקיימות כמגדירים דורה.

ובזה יבואר דברי הגמ' הנ"ל לאמר רבה דלטעמא דר"י בשרים המפולשין משום פי תקרה ולא משום ב' מחיצות, ולותביה מברייתא דיתר ע"כ, ותרלינן דאה"נ מההיא אין אבל מהכא ליכא למשמע. ולא נתברר מאי תיובתיה היא הא התם ליכא לאתי וקורה והכא ליכא, ודתשובת רבה משמע דלא חזר בו וכן דייק רב אשי בשרים משום פי תקרה. והוא תמוה לכיון דמסקינן לאית ליה ב' מחיצות למה ליה פי תקרה, הא במבוי ליכא פי תקרה, וכן דיוק רב אשי עלמו לא נתברר דדייק מהא דכתיב ועוד אין עירוב במבוי מפולש, ואלבבה משם דאיה דאף דישא משום ב' מחיצות. אאף רבה לודי לדייקינן מינה, ועיין רש"י, ול"ב. ועוד קשה דמדברי המשנה מוכח כרבה דהא אייריי במקרה דאיכא פי תקרה, ואי לאו הוה אלא דינא דשרים היה שייך לומר דהכי הוה עובדא אבל הלא נקט תרי לאית דהו פי תקרה, ובהכרח דהוא מדין פי תקרה. ומכל זה משמע לאין שייכות בין שני הנושאים, ואף אחר דילעיינן דסבר ר"י דב' מחיצות לאורייתא בנידון דברייתא אין זה דאיה דיועיל לשרים, ואף דבדור במשנה דמועיל משום פי תקרה, יתכן לדריך לדין ב' מחיצות לאורייתא. ולפמ"כ יבואר לאי לאמרינן דב' או ג' מחיצות לאורייתא בהכרח לתקנה דרבנן לדדים הנותרים אין הוא בגדרי מחיצה. אלא היא בגדר לתוספת הגדרה לשני המחיצות, היינו, דכיוון אין שני המחיצות מגדירות את המקום לדורתו, תקנו חכ' להוסיף להם דורה המגדירה.

דברי רבה בטעמא דר"י בשרים - ספק אי פי תקרה יורד וסותם או ב' מחיצות

ויש לדון בדברי המשנה ובמה שמועיל פי תקרה אם הוא מקום ליש בו תוספת הגדרה לב' מחיצות, ומ"כ ג' המחיצות הן המחיצות ופי תקרה רק מועיל לתוספת הגדרה. או שנאמר שאין פי תקרה מועיל כתוספת הגדרה, ומ"כ בהכרח שהוא דין עצמי שיורד ומותם. ומי נימא כלל זה לכן אין הכרח לומר דב' מחיצות לאורייתא, דהא איתא לד' מחיצות. וזה שאמר רבה. ומהר כן מותביה רבא דבהכרח לומר דב' מחיצות לאורייתא, דהוא פשוט לאין לחי וקורה מועילים בעלמא אלא רק בתוספת הגדרה למחיצות הקיימות. ואמר רבה לשמנס שם אכן לחי וקורה מועילים בתוספת הגדרה, ואכן מוכח דב' מחיצות לאורייתא. לך עדיין יש לומר לאין בפי תקרה רק משמעות תוספת הגדרה, אלא הוא עצמו יורד ומותם. וזה דייק רב חסא לגירסא קמא, לפי גדר הדין דקורה ופי תקרה כתוספת הגדרה לב' מחיצות, היינו, לאמרינן ועוד לאייבי לאין ג' מחיצות למועיל גם יחד עם קורה, וגם יחד עם פי תקרה. ועל כן לריך גם שיחלקו חכ' על שני הדינים. אבל אם הדין הראשון הוא משום פי תקרה, והשני הוא כתוספת הגדרה. הרי אלו שני מחלוקות שונות. ובזה יבואר דולפי לכל לוורך הסוגיא היה פשוט לסידת ההיתר היא התקרה אלא שאנו בגדר היתרה.

תועלת פי תקרה בגשרים לר"י - תוספת הגדרה לב' מחיצות או סתימה בפני עצמה

וביתר ביאור החילוק בין גדר המחיצות כיולרים לורת מקום לבין גדר המחיצות למנוע רגל רבים, לכאורה הרי כל עניין המחיצות הוא להגדיר מקום כנפרד לעצמו ובזה גדר לורת מקום ומניעת רגל הוא, היינו, הך, לאף לורת מקום הרי משמעותו להמקום נפרד מסביבותיו, ואם פילוה לוסרת הרי פירושו שאין המקום נפרד, ומה מועיל שהוא נפרד משאר לדדים, דגדר המקום כנפרד הוא גדר מוחלט, ואין שייך בזה הדרגה, דדי שאינו נפרד אלא לאד שיחסב שהוא מקום לאד עם מקום שבלל זה, והיינו, שלאחוץ בין שני מקומות וכבכלאים ניחא, דשם אין לריך להגדיר מקום זה כנפרד, לאין אין שכל מין יהיה לו מקום. אך לגבי דשויות הרי בעינן לליהוי האי דשות לעלמה, ובגדר זה אף דקיימ"ל לאיכא ד' לדדים, הרי פירושו כמו בכלאים במקרה לאיתא עירוב אל' כיוונים.

חילוק צורת מקום ממניעת רגל - קושי אמאי לא יספיק שהמקום נפרד משאר צדדיו

ג. בגדר ד' צדדים דמקום

והנה דבר זה לאיכא ד' לדדים למקום אינו ברור, לשמנס מלאנו לל' רוחות איכא בעלמא, ולפי זה היה לומר שגדר ד' לדדים דמחיצות מקום הוא מקום שלריך להגדיר את המקום ממה שסביבו, והרי הוא בל' רוחות, אך זה אינו, דהרי דשות דשבת אינו תלוי בל' רוחות העולם (וכמו לאיתא בדיני תחומין, ואף בתחומין הרי איכא ריבוע העיר בלי סיוכות לל' רוחות העולם, ובהכרח אאף ריבוע לל' רוחות לא הוי אלא התחמת ד' לדדים המוקדים לל' רוחות), והוא גדר של מרבעה לדדים במקום, וע"כ ל"ל לאין זה גדר במקום ביחס לחוצה לו, אלא במקום עלמו, היינו, שסורת מקום היא בל' לדדים. ואין לומר שהוא גדר בהיקף מקום, כיון לאהיקף כל להוא די בג' לדדים ולא מרבעה, דמקום הגדול במשולש חשיב מקום, ויותר מזה בעיגול. וכן במקום שהוא משושה הרי ולאי לכל שבתוכו חשיב מקום לאד (לשמנס י"ל דבמקום שהוא מוגדר כבר אין משמעות ל' לדדים, ואינו גדר אלא רק לגבי הגדרת מקום חדש).

מקור דין ארבעה צדדים למקום - קושי אי נלמד מד' רוחות העולם או גדר עצמי

(ומצאנו בגדר מקום המוקף גדרים חלוקים, וכמו בשבת וסוכה אאף אאו דיניהם להדדי דסוכה אית לן שתי דפנות או שלושה דפנות כהלכתן ועוד אחת לפילו טפח, ובשבת איכא למ"ד ב' או ג' או ד' מחיצות לאורייתא, אעפ"כ ילפינן מיגו האי להאי לגבי דופן לסוכה ולגבי לחי למבוי ולגבי פסי בירות, ול"ב דכיון אאל אין דיניהם זה גופא איך אמרינן בהו מיגו. ועוד מלאנו דדינא דר"מ לגבי דבר שיש בו רוח חיים אא אמרה אאא בדופן דסוכה, ואחי למבוי ופסי בירות, ול"ב מאי האי דשוו להדדי. ועוד יש לדקדק במה דשבות שני מחיצות מעלייתא ושם ד' מחיצות האמורים בשבת לגבי מקום דשבת דיה דיים שייכים גם לגבי מיגו דשבת דסוכה. ובפרט ל"ב דמשמע

להם במחלוקת י״י וח״כ ומעפ״כ שייכי לגבי מיגו לכ״ע (היינו, שהיה לומר לכיון דקימ״ל כח״כ לא יהיה לריכותא לגבי שם ד׳ מחילות, דהא לח״כ שם ד׳ מחילות עדיפא).

גדר ד׳ צדדים במקום עצמו - ריבוע המקום נדרש אף בהיקף ששלושה צדדים מקיפים

ומשמע שהוא גדר במקום שלעצמו, שלורתו היא בעלת ד׳ לדדים, וח״כ כ״ל לגם ד׳ רוחות דעלמא הוא לאחר שאנו יודעים שיש למקום ד׳ לדדים. (וכן משמע להא ד׳ רוחות דמזרח ומערב ולפון ודרום הרי הם ביחס לחמה, וחמה עצמה אינה אלא בשתי רוחות, לפון ודרום אין להם משמעות מלבד מה שהם ימין ושמאל דמהלך החמה, ועוד דהרי משמעות מהלך החמה מועילה רק ביחס לתפיסת אדם את סביבתו מנקודה מסויימת, והרי זה משמעות של התפשטות, והתפשטות שווה של נקודה תהיה בעיגול, ואף אם נאמר דמהלך החמה מגדיר לורך (וזה לכאורה אינו לאין מהלך החמה יפה שנגדיל לורך, ואף במקומות השווים אין מהלך החמה אחד, ואף במקומות השווים, ח״ל כן, שיהיה לורך מהלך חמה ביחס לממוצע, מהיכי תיתי להגדיר בזה ממוצע לורך), הרי ביחס להתפשטות השווה אין יתקבל ביבוע דד׳ לדדים, ומלבד זה לא נראה לגדר זה שייך למקום שהרי גדר ד׳ לדדים ביחס להגדרת מקום הוא מצמצם, והיינו, לולי הגדרה הנ״ל לא יהיה המקום מסויים, ולולא סיום לא היה לו לורה. וח״כ גדר מקום הוא בהכרח גדר מצמצם (וזה הרי משמעות לשון מחילה, מלשון למוחץ המקום, היינו, שעושה אחר המקום חוץ), ולימלום הוא הפך ההתפשטות, וע״כ לאינו תלוי בהתפשטות, וח״כ לא יועיל מהלך לורך לבד להגדיר לורת מקום). וכן מוכח מהא דמלאנו לאף במקום שמוגדר בעלמו ביחס לסביבתו, לגבי הגדרת גודלו ביחס לשיעור היותר קטן בעינן לאפוקי ריבועא מגו עיגולה (כמו בסוכה), ומשמע דגדר ד׳ לדדים אינו גדר המקום ביחס לחומה לו, אלא למקום מחמת עלמו הוא מרובע ממילא אית ליה ד׳ לדדים. וזה מוכח ביותר ממה דלמרינן דין זה גם ביחס לחלון לנכי ובגדר חיובי שיהווה פתח, וזה אינו משמעות ביחס לחוץ אלא לגורתו העלמית. ולסיכום מלאנו שיתכן בזה שלושה גדרים, יחס דבר לחומה לו שהוא בגדר התפשטות, ויחס החוץ למקום שהוא גדר למלום, ויחס מקום עלמו שהוא גדר לורה והיא בד׳ לדדים.

גדר ד׳ צדדים בסיום מקום - סיום מקום לעצמו ביחס לכל המקומות ולא רק לסביבותיו

וע״כ נראה לגדר ד׳ לדדים הוא גדר במקום כמסויים, והיינו, דבמשמעות מקום כנפרד, יש כלמור שני גדרים, האחד, הוא מה שהוא נפרד מסביבתו, והשני שהוא נפרד לעלמו, וגדר זה השני, הוא סיום מקום, והוא ביחס לכל המקומות, ולאו דווקא למקומות שסביבתו. ולכאורה זה גדר רשות לאורייתא דהולאה (המותרת והאסורה) מרשות לרשות, שאין הוא שייך להיות הרשויות חלוקים בחיוב ע״י מחילה, דהא אינתא לף בדה״כ, אלא להיותם מסויימים כל אחד לעלמו, וזה אינו גדר של חלוקה מדבר, אלא של סיום והגבלת דבר, היינו, שאין הגדרת מקום לעלמו שלילת מה שהוא מחובר עם אחר, אלא הגדרה חיובית שלעלמו.

צורת המקום הפחות בריבוע - סיום מקום הפחות בצדדיו בריבוע מחמת אורך ורוחב חיוביים

ולפי זה נראה לאף גדר מקום בעל ד׳ לדדים הוא בלורתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון לאין הגבלה אלא ביותר, היינו, ביחס לכח התפשטות אחד, ויותר מקום הוא בלורכו ורוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא בלורך אחד, ורוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בלדדיו הוא בריבוע. ואף שיתכן לחלקו ביותר מזה אין זה משום גדרו, והיינו, שכיון שמקום מסויים ביחס לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. לביחס לגודה אין זה משמעות מקום לווקא. ח״כ זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי לאין אלא שני גדרים שהם אורך ורוחב חיוביים, ואף דביחס למקומות שבחוץ מלאנו דבאים מד׳ לדדים, כ״ל לאין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה במובן גופהו שיש לו משמעות פירלה וחיבור מלד ללד.

ד. ביאור משמעות דיני מקום לפמשנ״ת

וכן משמע מהא דגדר עשרה טפחים הוא גדר התפשטות פני השטח לגובה האוויר, וכמו מה דהה"י עולה על לרקיע, והי"ל תופסת על עשרה, והיינו, למשמע למקום עצמו הינו השטח, והגובה הוא ביחס לפני השטח, וגדר חורך ורוחב שטח, הרי אינם במושגי שטח, שהרי אין בכותל חורך רק לחורך, ואיך נאמר בו גדר ביחס לגובה. אלא שמקום היינו, השטח, כיון שיש לו פנים, היינו, פני שטחו, הרי שיש לו שייכות לאוויר שפניו פונים אליו, וזה לא נודע ממושגי חורך ורוחב דשטח, אלא ממציאות המתחלפת בשטח יותר מחורך ורוחב, וזה ביחס לכלל השטח. והיינו, כמו שיעור ד"ט למקום אף שהוא ביסודו ממושגי רוחב ד', אחר שיש לנו שטח חשוב ביחס למושג רוחב זה, הרי שהשטח עצמו הוא כבר בגדרי שטח, ולא מחולק לחורכו ורוחבו. וע"כ יהיה בו גדר פני שטח, שמופנה לאוויר שמולו. וזה לכאורה מוכח מהא דילפינן גובה עשרה להשמים שמים וכו', וגדר למעלה מעשרה לארץ, כגדר למטה מעשרה לשמים.

גדר עשרה טפחים בגובה - מקום התפשטות פני השטח לגובה האוויר ולא גדר בחלל

וביתר ביאור ומוגד גם זה נאמר לגדר חורך בכל מקום הוא גדר התמשכות דבר, וגדר רוחב הוא גדר תפיסת דבר, ובכל שיעור יש לבבר אם גדר משך או גדר תפיסה, דבזה יתחנו, דאם השיעור הוא גדר תפיסה, הרי שמשמעותו הוא הדבר עצמו, והוא שיעור המועט. אך אם הוא בגדר התמשכות, משמעותו הוא התפשטות, והוא שיעור המרובה, וביותר לא יתווסף. וכן ביחס למקום המשוער ע"י שיעור אחר לחורך ורוחב, יש לבבר אם הוא בגדר חורך או רוחב. שאם הוא שיעורו מרובע הרי בהכרח שהוא גדר ברוחב, אך אם הוא שיעור רק לחורך או רוחב, הרי שבהכרח או שהוא שיעור מרחק, והוא שיעור המרובה. או שהוא שיעור תפיסה, והוא שיעור המועט. וכמו מרובעה טפחים שהם שיעור המועט, ומרובע אמות שהם שיעור המרובה. כי שיעור מרובעה טפחים הוא שיעור ברוחב, וכמו למלאנו בחלון לעירוב וטומאה, וע"כ הוא שיעור המועט, והוא שיעור מרובע. אך שיעור מרובע הוא לכאורה שיעור בחורך. וע"כ יבוא בכל מקום כשיעור המרובה ובהתפשטות.

גדר אורך ורוחב במקום ובשיעורים - אורך גדר התמשכות ורוחב גדר תפיסת הדבר במקום

ועכ"פ הרי שגדר גובה מקום לאינו חלק מההגדרת מקום עצמו, אלא יהיה גדרו מסדר שני, היינו, שאינו אלא ביחס לשטח. וע"כ לא יקווה שיעורו לחורך ורוחב. ועוד י"ל לפ"ז דבמקום שיהיה שיעור חורך או רוחב לבד, הרי שאין הם שיעור במקום עצמו, היינו, בהשיבותו להיקרות שטח. ולהנמק אין חורך מבוי למ"ד שהוא ד"א אף לרוחב מבוי הוא רק ד"ט, והיינו, כי רוחב ד"ט הוא ביחס לשטח עצמו. ובאמת בכל מבוי אף למ"ד לחורך מבוי ד"א, יש לנו למנוע שטח שהוא ד"ט על ד"ט שהוא משמעות השטח עצמו. שהרי אין גדר ד"ט ביחס למקום שאין הוא מכובע, שהרי הוא שיעור ביחס לרוחב כלאמרן. וכן הוא ביחס לגובה לאין יש גובה חלק מגדרי השטח עצמו. וזה יתחנה יש חלל מדין מקום, דיין מקום הוא כמ"ש גדר שטח לבד, וגובהו הוא יש מנובע משטחו ומשמעותו. אך יש חלל גובהו הוא באותה משמעות כמו חורכו ורוחבו. וע"כ בשם נמצא מקום שחורכו ורחובו וגבוהו בשיעור אחד, בהכרח שהשיעור זה הוא גדר בחלל ולא במקום. וכמו שיעור טפח לאוהל לשיעורו שווה לכל שלושת כיווניו. ובהכרח לאין הוא יש בשטח, או בגובה שטח, או באוהל, היינו, השפעת פני שטח הסוכך. אלא הוא יש בחלל, היינו, באוויר במשמעותו כמקום בעל שלושה כיוונים.

גובה מקום הנמשך משטחו בחלל - שיעור גובה אינו שווה לאורך ורוחב אלא לשטח

ומעתה נאמר, דבאמת אין מקום עצמו בגדרו כשטח לגיד יותר מהגדרת חורך ורוחב, ואפילו אם גדרו ביחס לחוץ, היינו, מחילה. אלא דמחילה אינה גדר בשטח לבד, ואית לה שיעור גובה הנוגע לאוויר (אמנם אחר שנגדיר מקום מהקרקע בגובה עשרה הרי שיש לנו הגדרת חלל), וביחס לשטח הרי אין אנו צריכים אלא להגדרת חורך ורוחב, אך כיון לגובה עשרה מכריח הגדרת חלל למקום, הרי דבמובן זה יש לנו מרובעה לדדים נפרדים (וזה גדר מוחלט ביחס לשטח, היינו, שכל מקום שנרצה להגדיר גובה לשטח הרי שיש לנו

הגדרת מקום כשטח באורך ורוחב - שטח עצמו אינו צריך יותר מהגדרת אורך ורוחב

להתייחס אליו ע״י ד׳ לדדים, וע״כ יקווה גובה עשרה בכל מקום).

משמעות מחיצות במקום מרובע - שתי מחיצות מגדירות מקום ומחיצות במשמעותן העצמית בצד

ולפ״ז יש לבאר משמעות מחיצות ביחס למקום בעל ד׳ לדדים, ומה לומית ביה שני גדיים, גדר לד מסויים לעצמו, וגדר כל הלדדים כאחד. והיינו, שאף לגדר מקום המוקדם כמובנא הוא ביחס לאורך ורוחב כאמור, וא״כ הרי כל לד מהווה הגדרה עצמית לאורך ורוחב לכל אחד, ואם נרצה להגדיר כל לדדי מקום בתופן גמור נצטרך לארבעה מחיצות. הרי שביחס למקום עצמו יהיו כל לדדיו בגדר אחד, ואם נרצה להגדיר המקום בתופן המועט, נצטרך לשני מחיצות. והיינו, שיש בשני המחיצות הנ״ל שני גדיים, האחד, הוא הגדרת המקום, כי יש בהגדרת שני לדדים יכולת להגדיר ביבוע למקום. והשני, בגדר מחיצות עצמם, שיש במחיצה משמעות נוספת בהגדרת מקום, לבשבת הוא מניעת רגל רבים, ובסוכה הוא חיבור מקום לסכך.

דיון מחודש בגדרי מחיצות המקום - אי משמעות המחיצות מספיקה להגדרת מקום שבת וסוכה

ובזה יש לתון מחדש כי לף שביחס להגדרת מקום (כריבוע) לי בהגדרת שני לדדים, יתכן שביחס להגדרת מקום במובן של המחיצות לא יהיה לי בהם. וכמו בדיני שבת למנם לי בשני מחיצות להגדרת המקום, לך כיון למשמעות המחיצות הוא במניעת רגל רבים, ואם לזה אין לי במשמעות לשני מחיצות, ממילא גם אין להם להגדיר מקום אזה משמעותו. וכן יש עוד גדר במחיצות ביחס למקום, והיינו, שאף ששני מחיצות משני עברים מגדירות מקום, הרי ביחס למשמעות המחיצות, אין זה אלא לאחר שנאמר שהמחיצות מועילות, אך אם נרצה שהמחיצות עצמם יגדירו מקום, היינו, שיהיה צורת המקום מוקדמת לפעולת המחיצות, נצטרך גם לשתי מחיצות לעריבן.

ה. בגדר גבוה י׳ טפחים

ביאור דגובה עשרה אינו חלל - אילו היה חלל היה שיעורו מעוקב בכל צדדיו

וביתר ביאור משמעות מש״כ לגובה עשרה אינו אין בחלל המקום, אלא בגובה מקום, כי אם אכן היה גדלו חלל, היה שיעורו מרובע ומעוקב ובעל ו׳ לדדים, משא״כ אם הוא אין במרחק אלו תפיסת גובה של שטח. וא״כ הרי שגם שיעור המועט אלו המרובה לגובה מקום אינו ביחס לחלל, ואם נמצא גדר חלל לגביו, ביאורו שע״י הגדרת גובה ביחס למקום ממילא יש לנו לפקרות להגדיר חלל, ואין גדר החלל גדר במקום בעצמו אלא מסדר שני.

תקרה וגובה עשרה ברשות שבת - ביטול חלל הרשות ע״י תקרה בדין רה״ר מקורה

וע״כ יהיה לומר לאף במקום שחללו מוגדר כבר ע״י תקרה, ואיתי לן שני לדדים המגדירים רוב חלל, אין זה מועיל לאין גובה עשרה. ואמנם מאחנו שגובה עשרה הוא גם שיעור המועט ביחס לחלל המקום, ותקרה מבטלת חלל זה, אבל אין זה אין במקום אלא ברשות, שגדרה הוא במשמעות הכוללת להאי מקום, ויש בגדרה מה שהיא חלל. וכן ל״ל במקום שתקרה היא חסרון (כרה״ר מקורה) שלא יהיה זה תלוי בגובה עשרה של המקום, כי עצם גדר תקרה כחסרון היא משום חסרון בהגדרת מקום כחלל (ביאתא כמאן דמליא), שאז גדר מקומו שווה בכל עוביו, משא״כ במקום בעל גובה שהמקום הוא השטח ואין גובה עשרה גדר חלל אלא גובה, וכלעיל. וכן לגבי מקום שאין תקרה יתרון לו חסרון כי אין משמעות חללו מוגדר לו מוגבל לא יהיה שייכות בינו לגדר גובה עשרה למקום הנ״ל. ובזה יבואר דין גובה לסוכה, ודין דרה״ר מקורה, וגדר דרה״י עולה על לרקיע, וגדר לוויר מחיצות.

מקור דין גובה עשרה טפחים - שתי דעות ילפינן מארון או הלבה למשה מסיני

והנה במקור דין גובה עשרה מצאנו בגמ׳ שתי דעות, או דילפינן מארון או דהוה הלל״מ, דלדעת מי דשיעור ארון היה עשרה טפחים ילפינן ממה דכתוב ה׳ שכן על הארון, לף דקימ״ל דלא ירדה שכינה למטה. ולדעת מי דאין שיעור ארון י״ט ילפינן דין עשרה מהלכה למשה מסיני דשיעורין חלילין ומחילין. וכיון שלא מצאנו נפק״מ בין האי להאי, ל״ל שגדר הגלמד שווה.

גובה עשרה טפחים אינו במחיצה - נלמד לדפנות סוכה וברה״ר שאין לה מחיצות כלל

והנה יש להבחין דהאי דינא דגובה י״ט אינו רק במחיצות דה״י דשבת, דמהא ילפינן גם לדפנות דסוכה. ויותר לף אינו רק במחיצה, דהא דרה״ר תופסת על עשרה הוא לכאורה מאותו הדין. וגם אין לנו ללמוד דינא דרה״י

מלמעלה, ועוד להמי מחיצה כריך שיהיה בה סיכוך. ובזה יבואר לעת כ' יתשיה לתף לתית ליה דין לגל לפנות לת מלתנו שחולק על דין שתים כהלכתן, ות"כ בהכרח לתינו דין במקום.

גובה עשרה אינו בחלל מקום - צורך בילפותא נפרדת לחלל סוכה לבר מסככה

ועוד יש להבחין שתין הוא דין בחלל מקום, להא בעינן לילפותא תחרינא לדסוכה חללה לבד מסככה. והיינו, לחמנס מוכח מתרון ושכינה שיעור עשרה טפחים, לך הרי דין זה חלל במקום וגובה לוויהו, ולא בחלל סתם. ועל כן לדיני מחילה תיכא למילף מיניה כי יש לומר שלא נחשב שיש למקום מחילה תם דין היא בכל גבוהו, לך לגבי סכך סוכה להוא תקרת מקום ושייכות שיעור בו הוא בגדר מרחק, הרי לדרבה דמהתי ילפותא תית לן למימר שיהיה הסכך בקירוב מקום, היינו, בתוך גובה מקום. וע"כ בעינן למילף בדין סכך עלמו שיהיה לו עשרה טפחים תחתיו, לתז יש לחייב גובה עשרה בסוכה מחמת סככה.

גובה וסכך בשני לימודים נפרדים - גובה מקום עשרה טפחים וסכך מעל עשרה טפחים

(ואלו שני לימודים נפרדים, היינו, לימוד לגובה מקום הוא עשרה טפחים, ועוד לסכך הוא מעל עשרה טפחים. והיינו, לדקרע דוגעדתי כתיב מעל לכפורת שהוא בתחילת מה שנחשב על הכפורת, וביחם לקרקע המשכן הרי ממילא לתית לן עשרה, וגדר שיעור זה ביחם לתפיסת קרקע מוכח מהא להשמים שמים, לבד מה דילפינן לגבי סככה לכתיב סוככים על הכפורת הוא שסיכוך הוא על גובה עשרה, ופחות מזה תין זה חסרון בעל, ולדרבה הוא יותר על, ללא הוא חסרון בשם סיכוך. ובזה יש לבאר להרי משמעות סכך ביחם למקום הוא תקרתו, היינו, שהוא מלמעלה, ות"כ כיון לחזינן לתין חסרון בזה מלד גובה מקום, ת"כ לף לחר למלתנו לבפחות לא חשיב סיכוך, הוא רק דין בסיכוך. ות"כ גדר מקום עם סכך תין הוא בגדר סיכוך, וכיון לבעינן דיהיה המקום עם סכך בהכרח זה בגדר מחילה. ותית לן בזה שני דינים, להמקום יש לו דין שיהיה לו מחילה מלמעלה, ועוד להמי מחילה כריך שיהיה בה סיכוך. ובזה יבואר לעת כ' יתשיה לתף לתית ליה דין לגל לפנות לא מלתנו שחולק על דין שתים כהלכתן, ות"כ בהכרח לתינו דין במקום.

והיינו, כמ"ש לתית בית תין מחילה ביחם למקום, ועוד להמי מחילה תהווי ליה סכך. וש כתן שלושה דינים, דין במקום שיהיה לו מחילה, ודין במחילה שתהיה סכך, ודין במחילה העליונה שתהיה מסככת. וכיון דילפינן לדין סכך שיהיה מעל עשרה מהדבר לותו הוא מסכך, תיך זה שייך ביחם לדפנות שהם לגילו של המקום, והיינו, דדין זה תינו במקום לתא במחילה. דביחם למחילה עליונה מלתנו לחשיב סיכוך במעל עשרה, ובמחילות הגדיים לא נתמר זה, ובהכרח שהם מחוברים למקום, דתי לתו הכי לא יחשבו חלק מהמקום. ות"כ בהכרח שתין שייך בהם שיעור עשרה, ותי שייך סיכוך לד לכ"י הכי שזה נכלל בשם סוכות התמור בפסוק, ומשום לסוכות התמור בקרא תינו ביחם לסיכוך לתא ביחם למקום. ובזה יבואר דדין תעשה ולא מן העשוי תינו סיכוך לעשרה, דזה תמור ביחם למקום ומחילותיו, היינו, לתף סכך הוא בגדר מחילה. וע"כ יהיה שיעורו טפח הנוגע לשיעור מועט לחלל מקום, והיינו, מחילה עליונה. ותף לדין גדר מקום סוכה חלל, להא בטומאה תף רוחבו ותורכו הוא בטפח, כיון להמי טפח תמור בסכך ביחם לכלל המחילות, ובזה תין גדר הסכך סיכוך, לתא מחילה ככל מחילות (וביחם לתעשה תין זה לפילו גדר מחילה רגילה, שהרי השייכות בין מחילות לדליות לסכך, תינו נוגע לגדר מחילת עשרה, שהרי תינה בסכך, תלא רק לגורת סכך ומחילות. ות"ק) ועוד להוא פשוט מסברת לדינים התמורים לגבי מחילות וסכך, כמו לפנות מגיעות לסכך, ודין גוד תסיק, לכתורה לא שייך לומר דינים תלו בדברים שתין להם משמעות שם מחילות. וכן דין דופן עקומה חשיב דין במחילות, ובהכרח לתף לסכך יש דין מחילה כמו שתר מחילות. ועוד להרי תית היה בסכך דינים ממה יהיה עשוי, וביחם למקום לסוכה עלמו הרי ולהי לתין משמעות ממה יהיה עשוי, ובהכרח לסכך העליון יש דין מחילה ביחם למקום וכחלק מכלל המחילות, ויש דין שיעשה סיכוך, וזה ביחם לקרקע לבד, לך תינו חלק מדיני מקום בגופהו, ולא במשמעות חלל, תלא ביחם להשפעתו על שטח המקום. ותכמ"ל)

ו. ביאור גדר שיעור י"ט

שיעור עשרה כאורך בפני המקום - מיעוט השייכות בין דבר לדבר שאינו באותו הגדר

ויש לבאר גדר שיעור זה למשמע להוה דין שיעור מורך כללי ביחס לפני מקום, והיינו, כמו במה שלא ירדה שכינה ולא עלה משה, לגדל הגבלה זה הרי אינו כלי יכולת לליתא כלפי שכינה, שלא הגבלה עצמית, שאינו רלוי שיעלה לפס השמים או שתרד השכינה לארצה, ובזה ההרחקה היא המבדלת, ולמדנו שמיעוט ההרחקה הוא עשרה טפחים. והיינו, שאלמ היתה יורדת תחת עשרה לא היה לנו לומר כבר לאינה יורדת.

שיעור עשרה כשייכות שני דברים - שייכות גובה עם מקום שאינם באותו גדר כלל

ולפ"ז יהיה גדלו כך, שמיעוט השייכות בין דבר לדבר שאין הוא באותו הגדל הוא בעשרה טפחים, ומשמעות זו ביחס למקום תהיה שאין שייכות בין גובה לשטח באותו גדל, היינו, לעומת גובה למקום ומקום למקום. ומשמעות זו היא בשני פנים, האחד לשני דברים שהם באותו גדל יהיה שיעור שייכותם שלוי בגדלם לחומרא וקולא וכן לגבי שני דברים שאינם שייכים כלל, לך שני דברים שיש לשייכם לך אינם באותו גדל יהיה שיעורם עשרה טפחים. וזה הגדל שייך לגבי גובה למקום וכן לגבי שם שהי"ל תוספת על עשרה, היינו, שייכות גובה עם המקום. ועל לף שלגבי שייכות באותו גדל יהיה השייכות בג"ט, כמו לגבי הנחה, ולגבי גבשושית ועוד (ובזה ביארתי לי גדל שלא לחד עשרה לאיתא בירו' לגבי כלאים).

דקדוק במשמעות שייכות הג"ל, לשפמ"כ למשום כן למטה או למעלה מעשרה היה נחשב שירדה שכינה ועלה משה, הרי משמע שגדל עשרה הוא גדל חיובי, והיינו, שהיה לשאול לף שקימ"ל שלא ירדה ולא עלה, הרי ולאי שאין למעלה מעשרה נחשב שמים, ולכאורה כן הוא ביחס לשמים (להרי שאלו המלאכים מה ליולד משה בינינו ומ"כ בהכרח למשה היה במקום לעכ"פ אינו נחשב ארץ), וי"ל להקפידא הוא לא ביחס לאי היות בארץ או בשמים, וודאי לף מעל עשרה חשיב ארץ (והוא פשוט בכל לינים השייכים לארץ), ומ"כ יקשה מה גדל חיובי יש בגובה י"ט הנ"ל.

שני גדרים בשייכות קרקע לאוויר - אוויר כחלק מכלל הארץ מול אוויר פני השטח

וצ"ל לגדלו הוא למקום מסויים זה שתחת לעשרה אלו חשיב חל עם העשרה כהגדלתו, והיינו, לכלל שייכות של קרקע למעל לה יש למצוא שני גדלים, אחד, הוא מה שאוויר של מעלה נחשב חלק מכלל קרקע ואווירה, ובזה הרי אין לריך שיהיה שייכות חיובית של הקרקע לאוויר וכבר כלולים יחד, היינו, לאין משמעות בשטח הקרקע יותר מאווירה, ועל כן שיוך האוויר לקרקע שתחתיו אינו לריך שיהיה אין חיובי, ושייכותם הוא שייכות מוקלמת, ולא בעינן רק שיהיה סיום לאויר זה לקרקע זו. ובזה הגדל ולאי כל לאויר שמעל קרקע לפילו למעלה מעשרה חשיב עם הקרקע. והשני, הוא מה שאוויר הג"ל שייך לקרקע, היינו, לא במשמעותם הכוללת שהינם חלק מהארץ, אלא במשמעות של הקרקע עלמה, היינו, פני השטח. ובזה הרי היחס הוא לאויר ביחס לאוויר, שנאמר שאין לאויר זה כאויר שלמעלה, ואין זה מעלם גדל האוויר להוא אינו מחולק אלא מגדל הקרקע. ובזה אכן תהיה השייכות חיובית מלל הקרקע.

שיעור גובה כמרחק תפיסת קרקע - כח הקרקע לתפוס אווירה עד עשרה ולא הגבלת רשות

וכיון שאין שיעור זה תלוי בגדלי קרקע, ואיתא לפילו לגבי שייכות האוויר לשמים, בהכרח שהשיעור הוא שיעור מרחק. וביחס לקרקע יהיה גדלו כך, שבכל התלוי בשייכות בין קרקע לאוויר והוא נובע מקרקע, יהיה מוגבל ע"י כח הקרקע לתפוס את אווירה. וזה ילפינן לכח קרקע הנ"ל הוא עד עשרה. ולפי זה אין להי"ל תוספת על עשרה אין זה הגבלה בגדלי רשות, אלא בגדלי קרקע (לאין עמוד תשעה מגביה הרשות). וע"כ לא יהיה זה שייך למושגי לאויר עלמם, לזה הוא מגדלי מה שקרקע ואוויר חלק מכלל אחד, ושייכותם מעלמם, וממילא לא יוגבל ע"י שיעור עשרה, ומ"כ הא דקיימ"ל שהי"י עולה על לרקיע אין זה ביחס לשייכות האוויר לקרקע הנ"ל, ואהוא מוקלם לגדל רשות. וע"כ יהיה שייך הכלל בין

לוויר מחיצות לצמר לוויר לף ברה״י. וזה מצמעות לצון עולה לחין ת״ל עולה, חלמ, היינו, שדין זה הוח מסדר שני, שחחר לחיתת לרה״י שהיח נחצבת כרה״י בגדרי קרקע ולוויהה הנ״ל, תהיה גם שייכת בכל שלמעלה לה. ויבואר עוד בעז״ה.

ויש לדקדק בגדר זה דגובה י״ט הוח ביחס למקום מסויים, שחין גדלו חלק מסיום המקום עלמו, שכמ״ש גדר עשרה בגובה מקום שטח הוח גדר חיובי בתפיסת קרקע לת לוויר שעליה, וכמו ברה״ר. ול״ל לח יתכן שיהיה מחמת זה חסרון בעצם סיום הקרקע, היינו, שנלמד שחין הקרקע מסויימת חם לח בהגדרת גובהה, ולדרבה לי לומר בהיפך, שקרקע המסויימת מכבד תשייך לווירה חליה. ויותר מזה שלף חם נרלה לסיים קרקע וגם לוויר שלה, הרי שלח יהיה סיום הקרקע בלותו מצמעות לסיום גובהה, להלח לחר להקרקע נסתיימה יש בזה גם גדר סיום ביחס לגובהה, ויהיה בזה למעט הלורך בטיב הסיום לגבוהה. וכן הוח לגבי גדר חלל שנולר ע״י סיום הקרקע עם גבוהה, שחם נרלה לסיימו שלעלמו, יהיה בזה גדר נפרד. לחר שכבר נסתיימו קרקע וחלק גובה לחלל. ויהיה בזה שלושה גדרים, סיום הקרקע, וסיום גובה קרקע, וסיום חלל לגובה קרקע. ויש לנו לבדר גדר כל דין הנלמד בחיצות למיזה מהן הוח שייך.

והנה זה לגדר גובה האמור בדשויות שבת הוח בלוויר לקרקע, ולח בחצבות כוללת לקרקע ולוויר, הוח לכלורה מוכרת. והיינו, ללכלורה יש לבחר האי הינח בדשויות לשבת לף חם היה זה בחצבות הכוללת הנ״ל ולומר שגדר עשרה הוח מושג שימושי, היינו, ששימוש בלוויר קרקע הוח על עשרה. חלח לזז היה לנו לבחר גדר רה״י עולה, ושם עולה הרי שצוד נדרשים חנו למחיצות להאי לוויר. ובפרט שהרי לף ברה״ר שעשרה הוח הגבלת גובהה, חם נעשה שימוש מעל עשרה נחלקו, חם יש להחשיבו כשימוש ברה״ר. ושם הוח שייך למה לח יחול מלכתחילה. ובפרט ללח מלחנו מצמעות לשימוש על עשרה, שיש להגדילו בנפרד מצימוצים למעל. וחלוקת חלר מחלר ומרה״ר הרי היח בכותל לרבע לחות וכו׳.

דקדוק בגדר גובה עשרה טפחים - שיעור ביחס למקום מסויים ולא לסיום המקום עצמו

ואמנם לכן הוח לחין דיני מחיצות על סיום קרקע לבדה, ודין התורה הוח שיהיה דין לסיים חת הקרקע ע״י סיום גובה, וע״כ שייך לומר לשון מחיצין הלכה למשה מסיני למצמעות הלכה די״ט הוח ביחס לגובה מחיצות. וזה גדר מה שדיני לחוריתה חינם דינים בחלל, דבגדר חלל הרי כל שלה לדיים שווים, וזה חין לריך בצבת ובסוכה וכ״ב בכלחים. ולדרבה חלל פחות מעשרה הרי הוח גרוע, חלח כל דיני מחיצות נועדו לסיום לקרקע ע״י גובהה. וע״כ חין דיני סיום קרקע חל עם גובהה. לסיום גובה כשלעלמו הוח בגדר בסיום חלל. וזה מצמעות לשון ההלכה לחגמריה רחמנח למשה גדול רובח חו לח תפרוץ רובח, והיינו, לחם היה חין מחיצה מדיני חלל לרשות, היה לומר פרוץ מרובה וכו׳ שהוח במצמעות לחת. ובילחוזו כנ״ל כי גדר דיני התורה הוח רק במקום, והחי רובח נוגע לשטח, שיהיה גדול חו לח פרוץ בגובהו, וחינם נוגעים לחלל כלל. חלח שלחר דקמ״ל הח הרי דזה חית לן רשות. והיח הרי ביחס למקום עם גובה ושהוח מוגדר יחד ע״י הדינים החמורים, והיינו, שגדר סיום קרקע ע״י גובהה חין הוח דין שבלעדיו חין הקרקע מוגדרת, חלח בהיפך, שהתחדש שניתן לחלק קרקע ע״י גובהה. ובזה יבואר מה ליש דינים השייכים למחיצה ביחס לגד לחד וכו׳, והיינו, כי ניתן לחלק קרקע לח רק ע״י חלוקתה מסביבתה, וכמו בגבשושית ג׳, חלח לף ע״י פני גובהה.

דיני מחיצות על סיום קרקע - חידוש התורה שניתן לחלק קרקע ע״י גובהה ואווירה

וראה כי גדר זה בצבת ובסוכה לחד הוח, היינו, שעל לף דדין עשיית רה״י ועשיית סוכה נפרדו בהילכותיהן, שכן חין מקומם מיועד למותו הענייו, ובהכרח שיהיה שינוי ביחס לדיני המקום ועשייתו. וזה מוכח מעצם זה ברה״י לצבת היח בגדר לחד עם רה״ר, ברה״ר לף הוח הגדרה למקום, ומלבד תנחי שימושו הרי בעיו שיהיה בו תנחי מקום. וסוכה ורה״י הרי יש ביניהם הבדלי יעוד, וממילח הבדלי הגדרת מקום, לצבת חין

אחדות גדר מקום בשבת ובסוכה - עצם המושג מקום שווה בשניהם אף שנפרדו ביעודם

גובה עשרה באוויר דקרקע ברשות - אילו היה כולל קרקע ואוויר לא הוצרכו מחיצות

מחילותיה אלא לקרקעה, וסוכה הרי מחילותיה לקרקע וסככתה. וממילא יובללו ביחס לדינים הנובעים מזה, ולפ״ז בהיות המקום מוגדר, לא יועיל היות המקום רה״י לעניין סוכה, וההפך. ולעפ״כ הרי מלאנו שדיני מחיצת שבת וסוכה נלמדים מלותו הפסוק ולותה ההלכה, והרי כמ״ש עפ״י המוקף מקום הוא שווה בשניהם, היינו, שיש לו ד׳ לדדים, ושהגדרת המקום נעשית ע״י מחילות שעל פני גובהו של המקום. ולדקדוק הגדרים יש לבאר במה נחבדו גדריהם ובמה נפדדו.

ז. בירור בגדרי שטח ומקום

גדר מקום בקרקע בשלושה פנים - שטח, אורך, ורוחב, ומשמעות השטח בכולל ולעצמו

ונפרט, לכמו שלמדנו גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, לורכו, לרוחבו, ושטחו. ולפ שמוקף שטח נפרד ממוקפי לורך ולרוחב, ויש בו מה שלין בהם, שלין גדרי לורך אלא בלורך וכו׳, לבד השטח הוא בכח אחד גם בלורך וגם ברוחב, וע״כ יהיה שייך להגדירו בלחת, שכל לורכו ולרוחבו הוא משמעות אחת של שטח. לך רלה נא, כי גדרו הנ״ל לינו מבטל את מוקפי לורך ולרוחב, ולפ השטח יש לו לורך ולרוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, לורכו, ולרוחבו. ולכן מלאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל הלורך והרוחב, כמו לין ד״ט על ד״ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ד״ט, ולפ שד״ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנלמה להגדיל שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנלטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עלמו ובהיות לו כמות שטח, ולפ שלפרכי מדילה נשתמש במוקפי לורך, לא יהיה זה גדר השטח עלמו, וכמו בשיעור שיש שלחים שלינו שיעור בלורך או רוחב השטח אלא בשטח עלמו, היינו, גולמו.

שיעורים באורך וברוחב השטח - שיעור באורך אינו שיעור בשטח עצמו אלא באורכו

והנה למנס נמלא שלמדנו בשטח שיעורים בלורך או רוחב לבד, אך אין שיעורים בשטח עלמו אלא רק בלורכו ורוחבו של שטח, והיינו, לולי להם מוקפים על שטח, ובהכרח שהם מתייחסים לכל השטח, אין שיעורם בשטח אלא במה שיש לכלול לורך ורוחב, ולא שיהיה שטח עלמו מוגדר ע״י לורך או רוחב, שכך הוא שטח שיש בו לורך מסויים. אבל שיעור שטח שהוא בלורך לבד אין זה גדר בשטח, אלא גדר בלורך, ולפ אחר שיהיה כזה שטח לא יהיה לורכו פועל בשטח עלמו, היינו, שיהיה שיעור לורכו מוגדר בנפרד משטחו (ובזה יבואר גדר סוף מבוי). וכמו שמלאנו בחלל, שביחס לחלל הרי שמלבד מה שנוסף לנו גדרי לורך וגדרי רוחב וגדרי שטח ביחס לרום חלל, ושיעורים הנוגעים רק לאחד מגדרים אלו. גם נוסף לנו גדר חלל עלמו, וכמו גדר נפח שלין לו משמעות בגדרים הקודמים.

גדר רשות היחיד וסוכה בחלל - מושגים הנוגעים לחלל אך תנאי קיומם מוקדמים לחלל

והנה למנס גם רה״י וגם סוכה הם מוקפים הנוגעים לחלל, שהרי רשות ושירת סוכה לין להם מובן אחר מלבד חלל, וגדרים הנוגעים למוקפי חלל יקפיעו עליהם, וכמו רה״ר מקורה, ודית כמלן למלי למית. לך לין גדרים אלו נוגעים ליכירת רשות, והיינו, שעצם הרשות לשבת וסוכה היא לכן בחללם, אבל תנאי קיום לזה החלל מוקדמים לחלל עלמו, והם מצכן לו. ועל כן לא יהיו גדרים חיוביים שהם ממוקפי חלל ביחס לרשות שבת וסוכה.

תנאי סוכה ושבת בשטח ובגובה - שיעור ד׳ טפחים בשבת ושיעור ז׳ טפחים בסוכה

ואע״ב הרי שגדר תנאי סוכה ושבת נוגעים רק לאורך ורוחב ושטח, ונוסף זה מוקף גובה אלא במובן חלל, אלא במובן לוויתו של שטח, וכמ״ש. והנה ברשות שבת מלאנו שיעור שטח שהוא ד״ט על ד״ט, ובסוכה מלאנו שיעור ז״ט על ז״ט, וכמש״כ במק״א שיעור מרובעה הוא שיעור רוחב שהוא תפיסת אדם, ושיעור שבועה הוא שיעור שאפו רובו ושולחנו של אדם, ואלו שיעורים מועטים, היינו, שפחות מהם לא יחשב השטח רלוי לפילו בהלטרך כל התנאים. ואף שמקורם במוקפים הנוגעים לחלל, לא יהיו תנאי מקום כמכילם מגדר זה.

גדרי חלל רשימוש בסוכה ובשבת - השימוש ויכולת המקום להכילו מגדירים את חלל הרשות

וביתר ביאור דולקי הן גדר סוכה והן גדר רשות הינם גדרים הנוגעים לחלל, שאין יסיבת סוכה או שימוש רה״י בשטח, וגם אין משמעות בלורך או רוחב או שטח לבד, ואין

דזה שייכות לחלם. ומיהו לפי זה שפיר יש לומר דבר שאין לו נפח. וע"כ ולפי זה הגדרים אלו הן גדרים בחלל לכל הפחות (והיינו דביחס למציאות השימוש הרי גם חלל אינו מספיק שהרי לריך גם צורה לחלל זה, והיינו, לישיבת הלשכה וכדומה הרי אינם שווים לכל לישיבה לפיו רוחב חלם ז"ט וולפי לפיו תפיסתו את החלל מרובעת וכו'). ומה שפיו אנו גדרי מקום מוגדרים דזה הוא משום שפיו המקום מיועד לישיבת החלל דזהו נוגע לשימוש עלמו (וכמו ההבדל בין שני מחלוקות ב"ש וב"ה לגבי סוכה), והשימוש עלמו ויכולת שיש במקום להכיל שימוש זה, הוא המגדיל את החלל, ולא החלל את השימוש. שפיו עשיית סוכה חלק ממלוות ישיבת סוכה עלמה, ופיו מבנה רה"י חלק מדין הולחה עלמה.

ובזה יהיה ביאור מה שפיו חלוקת משמעות הרשות גמורה, היינו, שפיו אנו מחלקים רשות גמורה לחלקי שיעור רשות, ושפיו כל ד"ט ברה"ר והיחיד, או ז"ט בסוכה מוגדרים לעלמם בנפרד (ולפי חלוקת ד"ש לברה"ר אינה נוגעת לגדר הרשות, אלא למשמעות השימוש, לאל"כ הרי היה לה להיחלק לד"ט שהוא שיעור מקום, או טז"ש וכו'). והיינו, שגדר יכירת מקום שרצוי להיות סוכה או רשות אינו הרשות עלמה, דהרשות עלמה היא משמעות השימוש שיש בה, וזה אינו תפילו בהגדרת חלל (אפשר נרחה לגדר נפח הוא אכן משמעות השימוש עלמו. ואכמ"ל). ומ"כ פיו לנו להגדיר במבנה הרשות את משמעות השימוש, אלא רק בגדריו שהם בעלי משמעות עלמית ביחס למשמעות השימוש. וע"כ יהיו גדרים שנוגעים רק לאופן דבר מבחינת שימושו, וביחס למבנהו יהיו מרובעים, כיון שאנו רולים שיהיה מבנה הרצוי לשימוש במוצגי מבנה, ולא הרצוי לשימוש עלמו.

ונבאר מה שפיו גודה שיעור לחלל, לכיון שמהרנו שאין בעיון למיגדר מקום ביחס לשימוש, ובהכנתו לקיום השימוש (ופיו זה אוה להכנה לרשות לזה יש גדר אחר. ויבואר בעז"ה), ולהיות המבנה רצוי להכיל רשות שימוש. הרי שיש לנו לבדר מהו המקום הפחות שיהיה רצוי למשמעות זו. ובזה יש לנו לבדר מהם התנאים הנדרשים לזה. והנה היות למקום קרקע הוא התנאי הרשון, היינו, שפיו שימוש לחלם במקום בלי קרקע, שאף אומנם יש שיתמש החלם גם באוויר מקום לבד, אך כיון שהגדרת מקום הוא ביחס לשימוש במקום ולא לשימוש סתם, נמלרך שיהיה המקום רצוי לעלמו. ובילוקו כי גדרי רשות נוגעים להיות המקום עלמו רצוי לשימוש בלעדי כח החלם, ומ"כ התנאי הרשון הוא היות למקום קרקע שתהיה רצויה לעמוד בפני עלמה, וגדר זה הוא בעלם המשמעות השימושית של מקום ובלא שייכות לעלם מבנה רשות וכו', וע"כ יהיה קרקע המקום עיקר שם מקום ואחריה יתמשכו כל התנאים למקום ורשות. כי כאמור קרקע הרשות היא השייכות היסירה והיחידה בין משמעות שימוש בכלל למקום כרצוי לשימוש.

וקרקע זו משמעותה היא בשטח המקום, יען כי אין משמעות בקרקע כמציבת השימוש מלבד בפני שטחה. ומ"כ יהיה שטח מקום גדר רשות בו, וביתר ביאור שאף אומנם וכמש"כ שיעורי השטח אינם מוכרחים להיות בגדרי שטח עלמו, והם זה כגדרים כמותייס ביחס למשמעות דקרקע עלמה, אך עלם משמעות קרקע מוגדרת ע"י שטח, היינו, שאין קרקע הוא בכל נקודה ונקודה בשטח, וכשנגדיל גודל שטח הרי מוכח שיהיה לכל נקודה ונקודה גדר קרקע בפני עלמו, וכמש"כ הרי משמעות זו של קרקע היא בפני שטחה. ואף שיהיה השטח חלק מגוף עבה אין זה שייך לגדר קרקע כי קרקע היא פני השטח לבד, ומשום כך גם היותה נפרדת ומלוחלת תיבחן ע"י גדרי שטח, וזה אף שאין לשטח זה לבדו עמידה במציאות.

ואין לתמוה כי הלמת היא שכן הוא בכלל הגדרים השייכים בחלקי המציאות, וכמו שאף שאין מציאות של לוך או רוחב או שטח לעלמם, ואינם עומדים לעלמם אף ביחס למשמעות שימושם, עכ"פ נמלא שיהיה להם גדר ומשמעות בנפרד (וכמו מה שיש שיעור לוך הרצוי לנענוע ביחס לד' מינים, שאף שד' מינים אינם גוף בעל לוך לבד, ביחס לנענוע שלהם יהיה הלוך בעל משמעות נפרדת משאר

העדר חלוקת משמעות ברשות גמורה - גדר יצירת מקום נבדל משימוש ואינו מתחלק לחלקי שיעור

משמעות קרקע כפני שטח

המקום - קרקע פני השטח בלבד ונפרדותה

תיבחן ע"י גדרי שטח

גדרים בחלקי המציאות

בנפרד - כאורך ורוחב שאינם עומדים לעצמם אך בעלי משמעות נפרדת

קרקע כתנאי ראשון לרשות שימוש - בירור המקום הפחות הראוי להכיל רשות שימוש בעצמו

גוף הבבל וכו'). וכך י"ל ביחס לפני שטח של מקום שהוא גדר הקרקע לרשות, היינו, היות לרשות יסוד יציב הרשוי לשימוש (ומזה זה הגדר בלקלוק לך יש בזה לקרבו לא השכל).

ח. בחילוק גדרי שטח וקרקע דמקום

גדר שטח כגבול תחתית לקרקע - קרקע נתינת גבול תחתית ואינה מגמרי מבנה הרשות

וכיון לגדר זה של פני שטח הרשות היינו בגדרי מבנה שלה, ומזה הוא רק נתינת גבול תחתית לרשות, יש"נו דיני משלר דיני מבנה הרשות הנוגעים לגבול הרשות, כי גדרם ביחס למושג המקום הוא בבר ביחס לבבר (מקום לעומת שלר מקומות, או ביחס למקומות שסביבו), לך קרקע המקום הרי היא הבבר עלמו. וע"כ יהיו בה דיני שלוש נוגעים לגדר גבול (וכמו בדיני ביטול קרקע, שלף לגבי יצירת גבול די בכל להוא וכמו לשמרינן לתבן הוי מחיצה ולא הוי קרקע, והיינו, שגדר מחיצה היינו לומר שקרקע שבתוך המחיצה, היינה חלק מקרקע שמחוץ לה, דזה סלנא לשרעא חד הוא, אלא הוא רק נתינת גבול, וזה אין לריך שיהיה מוחלט, כי הוא רק ביחס לחלוקת קרקע ביחס לגובה, לך לומר שזה קרקע המקום שזה נוגע לקרקע עלמה וכמ"ש שזה עלם המקום, הרי לריך שיהיה חשיבות הקרקע הרלויה לכל הפחות כמו הקרקע שהיה לרויה, שלז אין הקרקע שתחת תהיה חשובה לחר שיש עליה קרקע לחרת בלותה המשמעות (ובזה יבומז גדר מחיצה ביחס לבית שלחייס שהוא כמו קרקע לרשות. ועוד יבואר בעז"ה), וכיון שקרקע מקום היא בעלם משמעותו כבר שימוש, הרי שלחר שנגדיל מקום שאין לריך אלא לקרקע יוגדל המקום ושם רשות שעליו לפי הקרקע, שהיא עלם שייכות הרשות עם המקום שנגדיל, וע"כ לא יהיה זה גדר הניתן להגדרה פחותה, ולא יהיה לי בשימון הקרקע, ועוד יבואר בעז"ה)

וא"כ ממילא מבואר לכיון שגדר מקום לרשות הפחות הוא בהיות לו קרקע, הרי שלמר גדרים במקום ובשמו כרשות הם ביחס לקרקע שלו, והיינו, שמלבד מה שלמרנו בגדר קרקע מקום שהוא ביחס למשמעות שימוש הרשות עלמו, הרי שלחר שנרלה להגדיל קרקע מסויימת להיות הרשות הנילנת, נלטרך להגדילה ביחס לרשות, והיינו, שכמו שלמרנו שעלם המושג רשות הוא בחלל, וכיון שכך הרי שים לנו להגדיל קרקע זו ביחס למושגי חלל, היינו, משמעות קרקע ביחס לחלל. והנה כיון שהרי אין לקרקע שהם פני שטח לבד משמעות חלל, שהוא תוספת משמעות הנוגעת להכלת לבר ויש לו תוך וכו', יהיה משמעות בגובה הקרקע.

גדרי מקום ביחס לקרקע הרשות - שאר גדרי רשות ביחס לקרקע ומשמעותה כמושג חלל המקום

ולבאר הלבריס נגדיל לת שני המושגים הקודמים לגדר חלל לרשות, והיינו, לכמו שלמרנו יש לקרקע משמעות מקום נוספת ביחס לסתם מקום, במה שהיא מקום קבוע ויליב, וע"כ יש לה משמעות כיסוד ביחס להיות מקום לרשות שימוש, וביחס למה שיש ברשות משמעות שימוש חשובה (עוד יותר ביחס לסתם שימוש קבוע), והנה שם מקום שלין לו משמעות זו קרוי בכל מקום לוויר, וכמו שלמרנו לף לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ו"כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום לשימוש, וכיון שלין שימוש בעלם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמושג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ"ל, היינו, לוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יליב וקבוע, ו"כ ביחס למושגי מקום לרשות יהיה משמעות לקרקע במה שהיא יולרת קביעות שימוש לוויר שעימה, וע"כ כשנרלה להגדיל רשות לף שלין לורך לשימוש כל להוא לווקא בקרקע, הגדרת מקום עלמו כרשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמושג רשות הוא גדר במקום כמוקם שימוש קבוע.

רשות כגדר בשימוש הקבוע במקום - גדר רשות שימוש אינו בשימוש ארעי אלא בקבוע

ובזה יבואר שלף למנם שימוש כל להוא הרי הפקרי בכל מקום פנוי, ובכלל שהוא אינו לריך להכנה (במובן כן ולא במובן הקלמה), לך גדר רשות שימוש אינו ביחס לשימוש כזה אלא ביחס לשימוש הקבוע, והוא בהכרח גדר נפרד ממושגי שימוש סתם, וכמו בקנין לחפץ שנאמר שחפץ שייך לאדם מסויס, שלף אין שייכות בין חפץ עלמו (בקיומו ובסגולותיו

יסוד ואוויר כשני מושגים במקום - יסוד ואוויר קודמים לגדר חלל ומשמעות קביעות ברשות

השימושיים) למושגי קנין לחם הוא, אלא הוא מתקיים לחר שיהיה שייכות בין לחם לחפץ, והוא גדר מגדיל ביחס לעצם מושג חפץ הכולל, וכן הוא ביחס לשימוש ורשות שמושג השימוש עצמו אין לו הגבלה לרשות, אלא שביחס לשימוש בלורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ולכן גם גדרים החמורים אינם לווקא במקום כרשות לענין שבת, ויש למלותם גם ביחס לשאר מקומות שמשמעותם מקומות שימוש), וכן בגדרי מקום הרי שמשמעות מקום ביחס לרשות שימוש, מוגדרת בגדרי מקום עצמו (ולזה כי זה משמעות שם רשות בכל מקום, היינו, השייכות בין לבר שבעצמו אינו מוגבל ביחס לבר לחר שמגבילו ומגדילו), והיינו, לוויר. וביחס לקרקע כמכון ברשות נדבר ממושגי לוויר של קרקע, וכמו שכתבנו שלף שעצם גדר לוויר קרקע אינו נוגע לעצם המושג שימוש בקרקע, אלא שייך לפילו יותר מלוויר קרקע, כיון שרשות נוגעת לשימוש בקרקע, יש לנו לבאר על היכן נחשב לוויר שאינו קרקע, כחלק מקרקע.

ט. בירור בגדר קרקע ואווירה

שייכות קרקע ואוויר ברשות שימוש - שימוש בפני השטח בקרקע ושימוש במקום שהוא באוויר

וביתר ביאור שכמו שכתבנו גדר קרקע הוא פני השטח, וביחס לזה כל שיהיה השימוש בפני השטח בקרקע, היינו, יסוד, יש להגדירו כשימוש בקרקע. לך כיון שאין רשות גדר שימוש הפשוט אלא גדר בהכנה לשימוש, הרי שגדר זה בקרקע מוגדר ע"י הקרקע, וכיון שגדר רשות נוגע למקום, הרי שלוויר הוא המקום, ושייכות קביעות ברשות למקום ברשות, היינו, השייכות בין קרקע לוויר, והוא ביחס לקרקע. וע"כ נצטרך להגדיר ליזה לוויר יש לו שייכות עם קרקע, שגדר זה נוגע לעצם המושג מקום, היינו, היות דבר במקום להיחשב שנמלא במקום של קרקע, לכיון שגדר קרקע הוא מה שנוגע להיותה מקום קבוע ביחס ללוויר, הרי שבהכרח אין היא רק לוויר, ואין לה שייכות עם לוויר, אלא שעצם שם מקום הוא משותף לשניהם, וזה הענין הוא חשיבותה ביחס להיות עליה שם רשות.

ואם כניס הדברים שגדר קרקע הוא ביחס לפני השטח, הרי זה פניה, וגדר השייכות בין קרקע כשטח ללוויר שמעל לה הוא במשמעות של כיוון תפיסה מפני הקרקע כשטח לחובה לה כלורך, ולף שביחס לרשות אין משמעות כזו, שהרי רשות היא לחילה ביחס לחלכה, ואין זה כיון, לך כיון שאין הלוויר לחוי לשם רשות אלא משום היותו לוויר לקרקע, והרי לה יש כיון, גם בנוגע לרשות יהיה הלוויר בזה הגדר (ותשמע מזה גדר רשות עולה על לרקיע, ועול יבואר בעז"ה), וע"כ יהיה גדר גובה קרקע בכיון מעלה (ובטרם הגדרת הרשות), והרי שכל חלק מפני השטח יגדיר לת תפיסת הלוויר בנפרד, ואין זה גדר גובה חלל שהוא חסר כיון, אלא גדר גובה בלורך (ולא כמו ביחס לחלל טומלה שכוס שלו טפח כמו לורך ורוחב והוא גדר בחלל, וכמשנ"ת, ותמלאהו שם סכך ומחילותיו בגדר הפוך), וכמו שנלמר שלורך לוויר קרקע הוא עשרה טפחים (ובזה הגדר יבואר מה שמלאנו דין לבוד בגובה ביחס לקרקע שהוא ביחס לקרקע עם לוויר שלה, שזה לכלורה אינו שייך לא בגדר קרקע עלמה שהיא שטח, ולא בגדר חלל רשות שאין בו הגבלת גובה), וזה הדין לפני שטח למקום תוספים לוויר שלהם בי"ט שייך לכל הכיוונים, שאם נרלה להגדיר שייכות לוויר קרקע מהלל גם יהיה חורבו בעשרה טפחים, וכן בכל פני שטח בהגדרת לוויר.

גדר אוויר מקום בתפיסת קרקע - שייכות בין קרקע כשטח לאוויר שמעליה בכיוון גובה עשרה

וביתר ביאור שהנה לכלורה יקשה לית שייך לומר גדר התפשטות לקרקע ביחס ללוויר, אם אינם בלותו הגדר, וביאורו דולמי דבהגדרתם כל לחד עומד לעלמו ואין שייכות ביניהם, אלא שאין אנו ניכים בגדר לקרקע כשלעלמה אלא בהגדרתה ביחס להיותה מקום, ומקום כלמור אין הוא מושג לשטח לווקא, ע"כ כשנרלה להגדיר לת מקום השטח, כיון שפשטח הוא בעל פניס הרי שפני מקום שטח הוא בעשרה טפחים. ויהיה מזה הגדר שני

התפשטות קרקע לאוויר בתפיסת עשרה - שייכות האוויר לקרקע כגדר אחד ומשמעותם כמקום נפרד

משמעויות, הלחד, מה שלמדנו שקייכות של לוויר כמקום לקרקע במקום הוא בתפיסת עשרה וכלמור. והשני, בעשם המקום שהוא מין לו כיון ומשמעותו לינה בכיון, אלא בעשם הקיום. וממילא יש שביחם לקייכות אלו העשרה לקרקעם הרי הם בגדר לחד, לך ביחם למשמעותם כמקום אין הם בגדר לחד (וע"כ ביחם לקרקע עם גובהה אין קרקע מתחברת לחת לשניה, לם יש הפרשי גובה המובים שהרי אין הם לחד ביחם לגובהה, לך ביחם למקום הרי שאין משמעות להפרשי הגובה שהרי מקום זה הנמלא בגובה חמש מקרקעו, ומקום זה הנמלא בגובה שתים מקרקעו הם בתותו שם מקום, ועוד יבואר בעז"ה).

איחוד קרקע וגובהה בחלל הרשות - צירוף שטח וגובהו ביחס לרשות מגדיר ד' צדדים

ועתה תרלה, לחר שמלמנו שגובה קרקע הוא עשרה טפחים, ולחר שמלמנו שגדר קרקע כפני שטח הוא בריבוע, הרי שביחם לגדרי רשות שהם בחלל, יהיה כל מקום בעל מרבעה לדדים. והיינו, שלף שלמדנו שגדר גובה עשרה הוא מפני השטח, ואין לו שייכות עם לדדיו, וכן שגדר מקום זה אין הוא בעל צורה, וכל מקום ומקום הוא במובן נפרד, לך הרי ביחם לרשות שהיא בחלל יהיה משמעות בכל המקום שהוא לחד, ואם נרלה להגדיר מקום זה ביחם לרשות, הרי שזה יהיה בלויחוד קרקע וגובהה, וזה גדר כל מקום המוגדר כלחד ביחם לעניין מסויס, וזה גדר ד' לדדים, היינו, היות כל הגדרים הנ"ל יחד ביחם לרשות מגדיר ד' לדדים בגובה י', לבל אין לומר שזהו גדר בחלל, כי אין חלל מוגדר במרובע, או בגובה י', אלא גדר הנ"ל הוא בהיות שטח מוגדר כך, ועל כן גדר ד' לדדים יהיה שייך במובן שטח בגובה י'.

ובזה יבואר מה שלמ יהיה תקרה גדר חיובי ברשות עשמה (ותהיה רה"י כזו בלי יחם לליה, ועוד שיהיה בתקרה גדר נוסף לף שלכלורה היא חלק מעשם גדרי חלל, ולגביו אי לא בעי לא מהני), כי אין גובה הלמור גדר בחלל אלא בגובה קרקע, וע"כ אם תמלא גדר בתקרה הרי בהכרח שהוא גדר נפרד ברשות, ולא מגדרי מקום שלה, כי אין גדר גובה קרקע רק גדר תפיסה, ואין לו לד עליון כלל, כי גבולו העליון אינו אלא העדר ואי יכולת תפיסת קרקע לוויר שמעל לה יותר מגובה עשרה. ומה שמלמנו גדר של גובה טפח אין זה חסרון בגדר קרקע, אלא בגדרי חלל. וכן מה שמלמנו בין רה"י מקורה אין חסרון בעשם תנאי למקום רה"י, אלא בגדר נוסף לאיכות ברה"י, והיינו, שביחם להיות קרקע הנ"ל מקום הראוי להיות רה"י אין חסרון בהיותה מקורה, ואין יתרון, אלא ביחם לרשות הרבים במשמעותה בחלל, ובמשמעותה השימושית, יהיה זה יהיה חסרון, וכן הוא הגדר ביחם לדין סכך לסוכה. וע"כ אם תמלא שיהיה תנאי הנוגע לכל לדדי מקום הרשות כלחת, לא יהיה שיעורו בגובה קרקע, שזה בהכרח דין נפרד הנוגע למשמעות הרשות כשלעלמה, ולא למקום הראוי להיות עליו שמה.

גדר מחיצות באוויר להגדרת קרקע - מחיצות מגדירות את האוויר ומניעה מגדירות גם את הקרקע

והנה מזה תמלא הכרח לאין דין מחילות הנוגע להגדרת קרקע רשות גדר בעשם הגדרת הרשות, שאם כן לא היה מועיל בו הלכות ללבוד וכוד וכו', אלא רק במה שהוא מגדיר את קרקע המקום, היינו, לכיון שמשמעות רשות היא החלל, הרי שאם נרלה להגדיר מקום ביחם לרשות נצטרך להגדיר את לוויר הקרקע, שנגדיר את הקרקע לעניין רשות. ומ"כ אין גדר המחילות ביחם למקום כהגדרת המחילות עלמם, כי המחילות מגדירות את הלוויר עלמו, ואין זה צורך ביחם לקרקע, כי עשם שייכות הלוויר ביחם לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את לווירה לבד ולא לוויר לקרקע לחרת, וכן אין לקרקע לחרת להיות תופסת את לווירה (וזה יש עוד לקדוק ויבואר בעז"ה), אלא גדר מחילות הוא בהיפך שלחר שיש לו להגדיר את הלוויר, הרי שיש לו גם להגדיר לותה עלמה, במה שהיא ולווירה שוויס, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

העדר תקרה בגדר חיובי ברשות - גובה קרקע גדר תפיסה באוויר ללא צד עליון

י. בירור גדר מחיצות לפמשנ"ת

שלוש משמעויות במחיצות מקום הרשות - ביחס לקרקע, ביחס לגדרה הכולל אווירה, וביחס למקום

ואם כן הוא, הרי לנו מבוא לבוא לגדר

מחיצות, לאחר שהתבאר שגדר קרקע וגובה קרקע אינם מגדירים רשות עצמה, יען כי אין הם גדרים בחלל, וכיון שאף מחיצות הם חלק מהגדרת מקום להיות ראוי לרשות, הרי שלא יהיה גדרם בחלל, אלא ביחס לקרקע, וגובה קרקע, ומקום שלהם, ובמובנם הכולל. ואם כן יהיו המחיצות נחלקים לשלושה מובנים, ביחס לקרקע עצמה, וביחס לגדרה הכולל לווייה, וביחס לגדרם כמקום. ולינים למחיצות יהיו כלאמור ביחס לגדרם כמכון לרשות הנילת.

גדר דין מחיצות באוויר מקום - חלוקת אוויר המקום בכיוונים השונים ביחס לגובה קרקע

והיינו, שדין מחיצה אינו דין ברשות או בחלל, אלא הוא דין במקום במובנו הפחות (היינו, לווייר), ויהיה לו משמעות בכל כיוון שהוא בין מקומות. והיינו, שאף שאמרנו שלגבי רשות יש דין בקרקע, וגדר גובה לרשות הוא גובה בקרקע, אבל עצם גדר לווייר עשרה הוא גם גדר בלווייר לבד, כשיעור לווייר שהוא ביחס לבד אחר (היינו, הקרקע), ובהיות כך הרי שיש משמעות במחיצות בחלוקת לווייר לעשרה. ואמנם שנראה להגדיר לווייר קרקע הרי שמשמעות עשרה טפחים אלו הוא כמו שאמרנו שהם מכוון פני שטח הקרקע, לך ע"י מחיצות יש לנו להגדיר שטח עצמו ע"י לווייר עשרה, ועוד יבואר. ועכ"פ מצאנו לגדר מחיצות הינם ביחס לגובה קרקע.

גדר ד' צדדים במחיצות הרשות - הגדרת שטח ביחס לרשות מחייבת מחיצה בכל צד בנפרד

ואחר כל זאת יבואר גדר ד' לדדים ביתר, והיינו, לכיון לאנו בעינן להגדיר רשות, ורשות היא משמעות אחת בכל החלל, הרי שהגדרת השטח ביחס לרשות אינו אלא ביחס למשמעות המשותפת שבהם, ויהיה צורך חלל הרשות גדר בשטח, ומ"כ שהוא גדר בשטח, הרי שהוא מוגדר בכל כיווניו, ומ"כ גדר השטח הוא בצורך לו רוחב, וע"כ יהיה גדר השטח מרובע. וכיון שגדר זה נודע משיעור לורך, הרי שכל לד יוגדר בנפרד. והיינו, שאף שכשאנו מגדירים לורך בשטח הננו נדרשים להגדירו בכל כיווניו, אך ביחס לשיעורו הרי שנמצאנו ד' לדדים, כי גדר חשיבות השטח שהוא ביחס לאורך שיעור הוא ד' לדדים, וביחס לחלל הרי הוא ד' לדדים, וכיון שאנו נדרשים למחיצות שאין הם אלא בפני גובה השטח, הרי שהם מחולקים לד' לדדים בנפרד (ואמנם ביחס למחיצות עצמם (היינו, במה שיש להחשיב דבר כמחיצה) יהיה גדרים נפרדים לכל המחיצה, היינו, בכל חלק שבה, כי הרי גדרה כמחיצה שייך בכל להוא, אבל ביחס להיותה מגדירה המקום וכו' הרי כנ"ל).

משמעות חלוקת מחיצות בגובה וברוחב - כל חלק פועל באוויר בנפרד וביחס לשטח יחד

וא"כ תמצא שיהיה משמעות במחיצות הן בגופם לבד, והן ברוחבם לבד, והן בשני אלה יחד. וכן יהיה משמעות בשני אלה יחד עם קרקע שהם מחיצות לה ושכל הלדדים הם גדר אחד בה. והיינו, שביחס לאוויר המקום כל חלק מהמחיצה פועל בנפרד, ותנאיו יהיו תנאי החלוקה הנדרשת (וכמו עצם קיומה, וגובה עשרה, ושתהיה עומדת בכוח וכו'), וביחס לאורך המקום הרי שהמחיצה פועלת על כל לד בנפרד (וכמו עצם היות לו מחיצה, ופרצת עשר וכו'). וביחס לשטח המקום הרי כל המחיצות פועלים יחד לכל גופם וכוחם (ומיניה יין רה"י וסוכה וכו', ומיניה שמה כלופן).

חילוק מחיצות רה"י מסוכה - בשבת הגדרת קרקע נפרדת ובסוכה הגדרת חלל לסכך

והנה זה יש להבחין ולחלק יין מחיצות רה"י לסכת מיין מחיצות לסוכה, דבסכת בעינן להגדרת הקרקע בנפרדת, ומ"כ הרי אלא בעינן להגדיר את כלל לדדי המקום יחד ביחס לחלל כלל (אלא רק מקום הרצוי להתקייס בו שיעור חלל דרה"י), אך בסוכה כיון דבעינן שיהיה המקום מוגדר אף הוא ביחס לסכך, הרי דבעינן שיהיה במחיצות גם גדר בחלל לענין שנאמר לעליו מסוכך הסכך, כי אין סכך למקום אלא בגדרו כחלל, כי אין סכך תקרה למקום (היינו, מחיצה לד עליון), אלא סכך לשיעור המקום (היינו אחר לאיתא למקום, ואחר לאית להלי מקום שם למקום שיעור, הרי שיש בסכך להיות מסוכך על המקומם), ומ"כ הרי שיש למחיצות להגדיר חלל קודם לאיתא לסכך, ואלא על ידו (וזה לכאורה סיבת מה דקיינן לכל מחיצה לסוכה בנפרד בשם לופן).

יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים

וא"כ נלפ"ד לכאר למה שמועילים מחיצות שבת לסוכה הוא גם רק לחר להיו המי מקום רשות לגבי שבת, והיינו, שלף שמין במחיצות לאו להגדיר המקום כרשות להתקיים בו חלל לסוכה, אבל לחר שלגבי שבת הרי ניתש במקום יין רה"י, והוא יין בחלל להמי מקום, הרי שיש לחלל הנ"ל להגדיר שם לופן לממחיצות, וחזר היין להמי מחיצות יש להם להועיל לגבי סוכה (ובזה יבואר מה לישתמ למיגו בחל, והיינו, לכיון ללף לגבי שבת בעינן לגוד לסיק, הרי שמין רה"י מאחדתו, ולף לחר לישתמ לרה"י יין שייכות בין המחיצות, ובזה יבואר מה שפרשו תל כגדר רה"י גמורה לשבת, כי הוא הגדר הפחות ביותר ביחס לחללה).

הכשר מחיצות שבת לסוכה במיגו - מועיל רק אחר דהוי רשות שבת בחלל המקום

והנה לכאר מש"כ נקדים מה שמלמנו בדין רוחב מחיצות כמה שיעורים נפרדים, והיינו, ללף ששיעור גובה מחיצות בעשרה הוא שוה בכל מחיצות, ברוחבם מלמנו כמה שיעורים. והן שיעור משהו בלחי, ושיעור טפח בסוכה, ושיעור לרבעה טפחים בשתם מחיצה, ושיעור חמה בפסי בילחות, שיעור ז"ט בסוכה (לענין שלשית בסוכה העשויה כמבוי, ולענין תעשה ולא מן העשוי), ושיעור ל"ש בכותל מבוי (לענין כותל הבולט לכ"ע, ולענין חקק י"ט בהכשר קורה לאביי). ונראה למשוח בכל חד גדר ביחס לחמור לעיל, היינו, בגדר מחיצה עשמה, ובגדר מחיצת לד, ובגדר מחיצות מקום.

שיעורים נפרדים ברוחב מחיצות הש"ס - משהו בלחי, טפח בסוכה, ד' טפחים, ואמה בביראות

והנה שיעור משהו בלחי, בילמו, לאו בעינן שיעור כלל אלא רק מה שבעי לעשם היותו (וע"כ לא פוסל בו מה לשקריפה שלי), ולי ניתש ללף מלן לישת לחי לשם מחיצה לאו מקום שם מחיצה הוא לפליג (אלא פליג רק לגבי תיקון לחית בה לגבי מבוי), הרי שיש למשוח בזה לגבי שם מחיצה לעשמה ליכא שום שיעור לרוחב.

שיעור משהו בלחי משום מחיצה - העדר שיעור רוחב כלל לגבי שם מחיצה לעצמה

ושיעור טפח בסוכה כיון שמלמנו אלא מלמנוהו אלא בסוכה ל"ש להוה מחיצה כלחי (למלן לחי מקום מחיצה, וכן י"ל לף למלן לפליג, וכאלעיל), בתוספת גדר לדופן חלל, והיינו, שלין שיעור טפח שלו מקום יין מחיצה למקום אלא מקום לופן לחלל (ושיעור רוחב טפח הוא כרוחב לטומאה).

שיעור טפח בסוכה כיון שמלמנו אלא מלמנוהו בסוכה ל"ש להוה מחיצה כלחי בתוספת גדר דדופן חלל ולא מקום

ושיעור ד"ט הוא לכאורה שיעור במקום, היינו, שיהיה זה תוספת גדר להחשיבו כמחיצה למקום במחיצת לד לאחר, וכמו לאיתתא לגביה כלאים (ובפרט אי נימא למהני לכלאים לף בחלכסון. וע' חזו"א), והיינו, שלף לודאי אין למחיצת ד"ט להועיל כלום לגבי מקום שהוא יותר מד"ט (וכן הוא בכלאים אי הוה עירובו בתוך יותר מכאן) כיון לחשיב מחיצת לד אחר לגבי מקום ד"ט דיליה הרי לאיתת ליה שם מחיצה למקום (ולא רק שם מחיצה כשלעשמה וכלאיתתא בלחי ובשליפת לסוכה), ויהני בכל מקום בגדר נפרד, היינו, בכלאים מקום שלא בעינן אלא לגדור מקום זה, ובפס לחשב שלהווי מחיצה חשובה (כאחור להוה מחיצה למקום) בדוח רביעית, ובסוכה לר"ם ור"ת ריב"ל עוד יבואר בעז"ה).

שיעורי ד' טפחים במחיצת מקום - תוספת גדר להחשיב מחיצת צד כמחיצה למקום ד'

וכמו שלמדנו בד"ט בכלאים י"ל הן בשיעור ל"ש במבוי, והן בשיעור ז"ט בסוכה, בלכאורה יין הם שיעורים במחיצה עשמה, אלא משום מקום שהוו לו מחיצה (ובאמת די"ל שין הם שפילו שיעור למחיצה חשובה לגבי מקום (לעומת ד"ט בכלאים שהתם לא תלי שיעורם בגודל העירוב ובעינן לד"ט שפילו במשהו (ובפרט אי נימא שלחי משום מחיצה), וכן נראה מהא שאיתתא שיעור ד"ט בפס לחבר), היינו, שלגבי לחי הבולט י"ל שהוא משום שהוה ככותל מבוי ושין בו היכר לחי, וכן י"ל בחקק שהוא רק משום בעינן קורה ע"ג מבוי ולא הוו כותל למבוי בלא כן. וכן בסוכה לענין תעשה ולא מן העשוי די"ל שלא הוו אלא שיעור לסוכה לגבי סכך ולא משום מחיצה (וזה לכאורה מוכח מיניה שלא בעינן בגובהו רק טפח). ולענין סוכה העשויה כמבוי עוד יתבאר בעז"ה).

שיעורי ד' אמות וז' טפחים - שיעורי מקום שיש לו מחיצה ולא במחיצה עצמה

אבל שיעור שמה לפסי בילחות לא נתברר גדלו (ושין לומר שהוא ביחס לפילגה הניתנת בו למר כלאיתת ליה וכו', למלבד מה דבעינן ליה לפילו בפחות מכן, גם משמע בהיפך שהוא סיבת קולת וחומרת פילגתו (כלאיתתא בגמ' י. ע"ש), וגם קשה למשוח בזה גדר משום אחר

שיעור אמה בדיומדי פסי בירואות - ספק אי שיעור ד' טפחים שהוחל על חלל

דבעינן לה בסתי קלות הרוח ובעריבן דווקא, וכן משמע מלישנא דליומד וכלפירקן בגמ' (וכן בגמ' סוכה) לגדלו בלורתו ושינו דין נוסף), ושולי הוה כשיעור ד"ט לגבי חלל. וע"ע.

חקירה בשיעור מקום אדם ברוחבו - חילוק שיעור אמה לגופו מד' טפחים למקום עמידת רגליו

(דהנה למנס מלתנו שמיעור חכמים מקום לדם לגבי מקום להוה לחמה על לחמה כרוס ג', והיינו, למשמע לרוחב זה רלוי לדם שהוא לחמה, וביחס לשטח הוי לחמה על לחמה, ובגופהו הוי ג' (וגופה לדם בג' לחות כבר מלתנו במח' ר"מ ור"י לגבי שיעור ד"ל). וכן מלתנו בגמ' לנקטו בפשיטות (סוכה ז:) למקום יציבת לדם הוא בלחמה (וכ"ה למסקנת שם). וכן מלתנו בגמ' (זבחים נח:) למקום הילוך רגלי כהניס למזבח הוה בלחמה, לבל לא מלתנו שתלו זה בזה. ומלבד זה יש לעיין דבמסכתין (ל.) משמע דנקטו לסתם רוחב לדם הוה לרבעה טפחים (להא בעו למות דין שיעור פתח לעוג מלך הבשן בלרבעה לדין שיעור סעורה ברעבתן וחולה בבינונית), וכן היה נרלה לומר בפשיטות דדין ד"ט לשיעור פתח ומבוי ועוד הרבה (וכן היה לומר בהו"א לגמ' לתלתא גברא בתרי לחתא יתבי, אלא דהתם משמע לחיירי לחורך יציבתם דלח"כ לחתו מקום גברי לא קחשיב. ע"ש). ולעצם הענין היה לחלק דשיעור ד"ט הוא שיעור המועט דרוחב לדם (היינו, המעט הרלוי לו בדוחק) ושיעור לחמה הוא מקום הרלוי לדם סתם ותפסינן המרובה ברוחבו (וכמו בשיעור מקוה לדין הוא שיעור לדם עלמו אלא שיעור מקום מים שיקיפוהו וכו' ללזה לריך שיהיה המקום רלוי לדם ברווח וכו'), ועוד נרלה לחלק דד"ט הוה שיעור מקום עמידת דם, והיינו, מקום רגליו וזה שיעור בקרקע, אבל שיעור לחמה הוא ברוחב דם כלל וזה יהיה ברוחב לחמה וכמו דין כתפיו וכו'. וע"ע)

גדר שיעור אמה בדיומדי ביראות - שתי מחיצות בירבן עריבן המגדירות חלל מוגדר בשני צדדים

ואחר העיון נרלה זה ביותר להרי דין דיומדין הוא לכלורה ולאי ביחס לחלל, דמשמע מכולה סוגיה דמחיצת דיומד פועלת יחד, ולפמנ"ת הרי בהכרח שזה מקום היותה מתייחסת לשטח וגופהו כולו להגדירם יחד, דביחס למקום בעל ד' לדדים דין למלוח משמעות בשני מחיצות לבד, דהרי ביחס להיות הלדדים מחולקים הרי יש להגדיר כל לד לעלמו, ולף דין דכל הלדדים הוא במשמעות כל הנפרדים שלעלמו, שהרי לחדות כל הלדדים במשמעות לחת הוא כלמור רק ביחס לחללו, היינו, שטח וגופהו. ובזה יהיו שני גדרים לפשריים, החחד, בשני מחיצות שבשני לידי המקום, והשני, בשני מחיצות דעריבן. ובילור הגדר שבין שני אלה ביחס להגדרת המקום הוא, שבשני מחיצות משני לדדים לף שהם מגדירים חלל הרי שמין זה רק לחר שנחבר לת משמעותם יחד, והיינו, שהמחיצות הרי אינם מחוברות בלשון לופן שנאמר שהם מגדירים יחד מקום, ות"כ אין הפירוש שהמחיצה מגדירה המקום אלא שלחר שנגדיר שטח ביחס למחיצה לחת, היינו, מקום השפעתה הרי שהמחיצה השניה תגדיר מקום זה מלד הנותר, לך שני מחיצות דעריבן הרי שיש בעצם טורת המחיצות הגדרה לחת לשניהם, ויש להם להגדיר מקום, ות"כ הרי שיש בשני גדרים אלו יחד להגדיר חלל. ובזה יבולר שיעור לחמה המחמור, והיינו, למנס גדר מחיצה לחת ביחס לכל לחד של מקום הוא בד"ט, לך זה כלמור ביחס לשטחו ובאופן שלי לנו להגדיר השטח שהוא יגדיר החלל, לך שם נרלה להגדיר חלל הרי שנשטרך לשיעור הנוגע לחלל, ואולי יש למלוא בזה גדר דשיעור לחמה כלמור.

גדר דיומד טפח בסוכה להלכה - שיעור טפח ביחס לגדר החלל שבמחיצה השלישית בסוכה

ואם כנים הדברים עפ"ז יש לבחר גם גדר דיומד טפח בסוכה, והיינו, לכיון דמלתנו דבסוכה בעינן למחיצות דעריבן, הרי שיש להם (עכ"פ גם) גדר ביחס לחללה, ות"כ י"ל דשיעור טפח המתמעט בהלכה לף הוא ביחס לגדר זה, היינו, שבלא ההלכה היה הדין להגדיר חללה משלושה לדדים, וע"ז לתרה הלכה דבשלישית די בטפח, והיינו, לגבי חל סוכה די בזה (ועדיין ל"ב), וע"כ יש לומר דביחס לדיומד יהיה השיעור טפח.

הצ"ב בשם ד' מחיצות בדיומדין - שטח המקום מוגדר ע"י חללו בריבוע קרנות המקום

ובאמת זה הבילור לריך לגדר דיומד גופו דמבואר בגמ' דיש לו שם ד' מחיצות, ולא נתבאר מה גדר שם זה, דלכלורה אין למלוא גדר במחיצות אלו שנאמר שיש להם לפעול יחד, ואיך שיהיה הרי אין זה שמס,

שקיומל הוא כלמול רק ג' מחילות, וגם לין שני מחילות ללו פועלות בכל המקום. וגם לין לומר לכוונתם בשם ז' מחילות להיינו לחר שנגדיל לת מקום ע"פ לורתם, לל"כ מלי שנת מד' מחילות (לי מהני, ולף לי ללו, הרי ליכא ללחי, ולמה לל יחשב לליכא עכ"פ שם ז' מחילות) שלף הם מגדילות לת המקום, ומהו השם המלמור.

וע"פ מש"כ מבולר היטיב ללמנם לין מחילות הפשוט הוא להגדיל מקום בשטח (ובמה שיש בזה הכנה לחלל), ובגדר זה לכן לל יועילו ליומלין שכלמור לינם מתייחסים לכלל השטח, ובודלי שלין להם להגדיל לת המקום ביחס לליו לשות שהוא בחלל המקום (שהרי לין הם מתייחסים לכלל המקום), ללל שכמש"ת גדר ליומלין הוא ביחס הפוך שיהיה שטח המקום מוגדל ע"י חללו, והיינו, לכיון שכל ליומל מגדיל חלל שלו, היינו, ריבוע הקרן, לף שלין זה פועל בכלל חלל המקום, עליין יש לו להגדיל לת השטח. ובגדר זה הרי לין משמעות לליומלין לחר לללא ביחס לגדלי השטח שהם ד', וזהו גדר שם ז' מחילות.

ובזה יש לבלר מה שהיה להקשות דמה מהני בעינן בשבת ל' מחילות כלל, וע"פ האמור יבולר, דלמנם לכן הוא בגדר המחילות ומשמעותם להגדיל מקום ביחס לשטחו, דבזה הרי כלמור יהיה משמעות דכל מחילה לגד שלה בנפרד, וע"כ לל בעינן לכל ז' מחילות, וגם לל יהיה בהשלמם מעלה. לבל ביחס לחלל החמור הרי ודלי שיש משמעות לכל הגדלים יחד, וע"כ לם נרלה להגדיל השטח ע"י הגדלת חללו, הרי שיהיה משמעות ד' מחילות. ויהיה גדר ליומלין הפועלים בחלל הנ"ל ביחס להגדלת שטחו משום חללים המוגדלים בקרן השטח ושיש בהם להגדיל השטח.

שם ד' מחילות בדיומדי פסין - חילוק בין הגדרת שטח לצד להגדרת שטח בחלל

דקדוק בגדר חלל מקום ברה"י - חלל מקום בללי המגדיר שטח בהבנה לרה"י ולא ברשות

(ובדקדוק, לשין חלל החמור במשמעותו כרה"י, היינו, משמעות הרשות עלמה ללמרנו שהיא בחלל, דבמשמעות זו מי קיימת ועומדת שין לוכך לל במחילות ולל בשיעור מקום וכו', להיא עולה עד הרקיע וחובייה כמוה, ומי לל קיימת (והרי לל קיימת) לל יהני כל חלו, חלל הגדרת החלל החמורה היא רק במה שיש בה להגדיל שטח לחלל כדלוי לרשות, וזה נעשה ע"י הגדרת השטח במחילה ובשיעור מקום וכל החמור לעיל (ובחמת לחר לליכא כבר לרשות, גם שין משמעות ברשות בשיעור ל"ט, ומדרבה ממלנו דגדרה כל"ח שזהו שיעור שביחס לשימוש, ולל לגדר הרשות וכמו ברה"י), וחלל הנ"ל הוא חלל מקום כללי, וע"כ הוא לל יועיל חלל ביחס לשטח, ולל בחופן יקיר כהכנה לרה"י)

יב. גדר דיני ותנאי מקום דרשות ובביאור מח' ר"י וחכ'

גדר משותף למקום ולרשות בחלל - שוויון מקום ורשות בגדר הממוצע שהוא חלל המקום

וביתר ביאור, לכיון שכלמור גדלי דיני ותנלי מקום מטרתם להיות שטח מסויים בגדליו שלעלמו רלוי להיות עליו שם רשות שלף היא גדריה נפרדים לעלמה, הרי שיש להתהות החיך נתחיש זה המקום למה שלינו תולמו בכל חופן, ומשמעותו בקיומו לינו נוגע היומנו. והתשובה בזה היא שיש שניהם בגדר הממוצע להוא חלל, ללגבי מקום יהיה משמעותו חיובית בעבור שיש בגדלי מקום להקיש זה החלל, ולגבי רשות יהיה משמעות לפקריות שזה החלל רלוי לקיים בו זו הרשות (ובגדר זה יהיו רה"י ורה"ר שני רשויות מחוייבות ומוחלטות ביחס לקיומם בחלל הנ"ל, היינו, שלל יתכנו בו רשויות לחרות, ושכל הרלוי לחת מהן יהיה הן), וכלמור לין לנו עוסקים במשמעות חלל לגבי רשות, ללא רק ביחס למקום, וכיון דלין לשטח עלמו משמעות חלל, יהיו גדלי חלל מיוחסים לגופהו (ולף שלין גופהו גדר חלל, רק משמעות היחילה שייכת לחלל בשטח), לבל כיון שלין משמעות בהנ"ל חלל ביחס לחלל, הרי שיהיה בהגדלת חלל משמעות בו עלמו. ע"כ.

פסי ביראות ודיומדי סוכה בשיעורם - חילוק בין שיעור טפח בסוכה לשיעור אמה בביראות

וכיון שפסי בירלות הרי מגדירים שטח היטיב, הרי שיחסר לנו בזה רק משמעות חלל שבשטח, ולזה יועילו דיומדין לומה, שלחר שיש למחילות חלו משמעות חלל חיובית בלורתם, הרי שיש בזה לתת משמעות בשטח המוגדל

הנ"ל דמה שיש לו ליתן גדר בחלל. ובזה נפרדו שיעורי טפח ומחה, דשיעור טפח נוגע למקום שיש עליו שם חלל, ועי"כ יהיה השיעור טפח שיעור חלל הפחות. ושיעור למחה נוגע למקומות שאין עליהם שם חלל, ועי"כ יהיה השיעור שיעור חסוד למקום דיחס לחלל, והיינו, שיעור החמור. ועוד יתבאר בעז"ה.

ולפ"ז י"ל דלפ שני מחיצות מעלייתא, יש בהם שני גדרים כנ"ל. והחת, בהיותם מגדירים שטח בגופהו, דבזה ליכא למחלוקת ר"ת וח"כ אי ב' או ג' מחיצות לחורייתא. והשני, בהיותם מגדירים את החלל. והנה חסרון שאמרנו בשי הגדרת שני מחיצות הלא עריבן הוא דיחס לשטח שאין הם מגדרים את השטח אחר שאין פועלים בגדר אחר, וכאמור שהרי המחיצות הן לגופה, והגדרת השטח הוא מסדר שני דיחס לגופה לחוידו. אך דיחס להגדרת החלל אין בזה חסרון, דשייכותם היא בעצם היותם פועלים בחלל אחר. וע"כ יהיו הב' מחיצות פועלים להגדרת חלל שביניהם, ובזה להגדיר את השטח כרחוי לרשות, וכללאמרן. וזה גדר ב' מחיצות מעלייתא.

גדר שתי מחיצות מעלייתא במקום - הגדרת שטח בגופהו והגדרת החלל המאחד את השטח

ויבואר כנ"ל לגבי שם ד' מחיצות, שאף בזה היה להקשות לאחר שביחס להגדרת שטח אין גדר במחיצה להיות מעלייתא, דמה דמהני מהני וכו'. וכנ"ל אף הגדרת מעלייתא היא דיחס לחלל, שבו אכן יש משמעות לסתימה, ומה שאין בשטח (לאין משמעות סתימה דיחס לשטח לאף כיסוי פני שטח (היינו תקרה) אינו במשמעות סתימה, וגדר סתימה התחדש רק בחלל שיש לו משמעות פורה חיצונית. ואכמ"ל), ושני מחיצות הסותמות את החלל יש בהם כח יותר ממחיצות הסותמות חלק מהחלל כמו בדיומדין, ובזה יבואר מה דביחס לזה אין בכלל משמעות ללחי, שהרי אין לו שיעור ברוחבו, ובהכרח שאין הוא מוסיף משמעות דיחס לחלל (ולכאמור גדלו אינו רק דיחס לגופה המגדיר את השטח).

שם ד' מחיצות וסתימת החלל - משמעות סתימה בחלל המבדילה מחיצה מעלייתא מלחי שאין לו

ואם אכן הרי שיש לומר למחלוקת ח"כ וכ"י היא בשני פנים. החת, הוא בגדר מחיצות רה"י דיחס לשטח שבזה פליגי אי שתי מחיצות לחורייתא או שלוש. והשני, אף אם נאמר שאין המחיצות מגדירות את השטח, יש לומר שיהיה השטח מוגדר ע"פ החלל המוגדר ע"י המחיצות, וכללאמרן גבי פסי בירות, ובזה ליכא לחסרון לג' מחיצות.

שני פנים במחלוקת ר"י וחכמים - מחיצות רה"י ביחס לשטח מול הגדרת שטח ע"י חלל

ולפ"ז יבואר יותר מחלוקתם לגבי אחי רבים, והיינו, דולאי אליבא דר"י שהשטח מוגדר ע"י מחיצות לא יהיה בו חסרון לבקעי בה רבים, כי אין פעולת הרבים במה לעבידי המחיצות, שהמחיצות מגדירות את השטח, ובקעי בה רבים היא בשימוש הרשות שהוא בחללה, והרי מעצם אין מחיצות הוא שיש בכוח הגדרת שטח להגדיר החלל, וממילא אי אית לרה"י ליכא לרה"ר, ולהדבה שיהיו הרבים מוגדרים כמשתמשים ברה"י (ויהיה זה לכל היותר כרבים המכתפים בכותפא וסולדא). ולא פליגי ר"י וח"כ אלא דיחס להגדרת המחיצות את החלל המסויים ומה שיש בהחלל להגדיר את השטח הכולל, דבזה הרי שעצם הגדרת השטח תלויה בחלל, ואי בקעי רבים הרי שהם מבטלים את הגדרת החלל עצמו, וממילא מבטלים את הגדרת השטח, וליכא לרה"י, ואיתא לרה"ר.

ביאור מחלוקת אחי רבים ומחיצתא - שימוש הרבים מבטל הגדרת החלל וממילא הגדרת השטח

וגדר זה שייך בין בגדר חלל הנעשה ע"י שתי מחיצות מעלייתא, ובין חלל הנעשה ע"י גדר שם ד' מחיצות. אלא שעדיין יש לחלק ביניהם שהרי שתי המחיצות המגדירות חלל מגדירות את כל החלל, וממילא גם את כל השטח של החלל. אבל דיומדין אין מגדירים אלא את חללם, ולא את חלל כל השטח, והיינו, לפ לאמן בעינן לשטח מוגדר ודיומדין כאמור מועילים לזה, אך מה שהן מועילים הרי זה בגדר פסין, היינו, להאי פסים בכל לד מועילים בהגדרת השטח, והיינו, להאי מעליותא דדיומדין הוא במה לאין חסרון לפרוץ מרובה בהאי פסין, ופירשת עצר לר"י, וחסרון זה הרי שייך בכל לד בנפרד, וכמו בכלאיים, וכמש"כ הרי זה גדר בגופה השטח, ולא בשטח עצמו, אך ביחס למחיצות אפשר שהוא שייך לגדר השטח.

חילוק שתי מחיצות מדיומדין באתי - שתי מחיצות מגדירות כל החלל ודיומדין חלל הקרן

והיינו, לכיון למשמעות השימוש הוא בחלל הרשות במקום, ומקום בשטח, ע"כ נצטרך להגדיר שטח לחלל, ומשמעות חלל

מחיצות כל צד להגדרת קרקע - יחסי מחיצה, גובה, ושטח, בהשתלשלות המחיצות להגדרת שטח

בשטח הוא בגובהו, והגדרת גובה ביחס לשטח הוא בפניו, והגדרת פניו הוא במחיצה, והגדרת השטח להוא לחד ביחס לד' לדדיו ומחולק ביחס לגובהו, מוגדר ע"י הגובה להוא מחולק לד' פנים ביחס לשטח ולחד ביחס לגובה, והוא מוגדר ע"י מחיצה שעל פניו, ומחיצה שהיא בפני גובה מחולקת ברוחבה ביחס לגובה ובאורכה ביחס לשטח, ולחת ברוחבה ביחס לשטח ובאורכה ביחס לגובה, ולחת בשטחה ביחס לעומק להוא הגובה והשטח יחד, ויחסה לגובה השטח הוא יקיר, ולשטח ע"י הגובה. וע"כ היני רוב רוחבה יהיו ביחס לגובה שביחס לשטח. ורוב אורכה יהיו ביחס לגובה. והיני פירצתה ברוחב יהיו ביחס לשטח, ופירצתה באורך ביחס לגובה, ופירצת עומק בעצמה. וכיון שהיניס אלה משתלשלים ממחיצה לשטח, בשם יהיה השטח מוגדר לא יהיה חסרון בכל שאר גדריס, ואם יהיה הגובה מוגדר לא יהיה חסרון במחיצה, אך חסרון במחיצה מכריח חסרון בגובה ובשטח, וחסרון בגובה מכריח חסרון בשטח.

חילוק פרוץ מרובה מפירצת עשר - פרוץ מרובה בגובה לשטח ופירצת עשר בשטח בנפרד

(והרווחנו בזה ביאור לחין חסרון לפרוץ מרובה כחסרון לפירצת עשר, לחסרון לפרוץ מרובה בשטח הוא בגובה ביחס לשטח, ואם נגדיר הגובה יועיל אף לשטח. אך חסרון לפירצת עשר הוא בגובה והשטח בנפרד, ואף אם נגדיר את גובהה לא יועיל זה לשטח (וגם יבואר ההבדל בין עומד מרובה ביחס לשטח ובין ביחס לערך). וע"כ אם נרצה לומר לפסיס מתיריס גם פירצת עשר, היינו, שהם מועיליס גם לשטח, משא"כ בפרוץ מרובה שדי להגדיר את הגובה, וממילא מאן דסבר למתיריס פירצת עשר הרי שניהן לומר דשני פסיס לא מועיליס יחד בעניין זה שיש להם שייכות ביחס לשטח, או שהם פועליס בנפרד ושוויס ביחס לפירצת עשר, וזה גדר הספק אי מועיל ריבוי פסיס, אבל למאן דסבר לחין מתיריס פירצת עשר הרי שאינם מועיליס לשטח אלא ע"י גובה ביחס לשטח, ובזה מסתבר לחין שני הפסין פועליס יחד לשייכותם הוא ביחס לשטח, וא"כ יתכן שלא יועיל להחריך בדיומדין, שאין החרכת דיומד אחד מועילה לחבירו, או שנאמר שאפשר חין הפסיס מועיליס לשטח, אך היות ודיומד מגדיר שטח, יש לארך הפסין לעניין פירצת עשר, וצ"ע)

גדר בקעי בה רבים במבוי - שלוש דרגות בהגדרת שטח בגדרי שטח ובגדרי חלל

ואחר כל זה יבואר גדר בקעי בה רבים ביחס למבוי, והיינו, לכיון מלאורייתא הרי יש במבוי תנאי רה"י, היינו, שיש בו להגדיר שטח כלשהו לרשות שהיא חלל הרשוי להיתלא ע"י שימושי היחיד, אלא שתקנו חכמים שיהיה מבנה המבוי בעל משמעות חלל ולא רק לשוי לחלל, וע"כ יהיה שייך לין בקעי בה רבים גם במחיצות לשויות. וזה גדר מפולש במבוי, להוא הגדרת בקיעה החמורה (כפועלה לרבים) ביחס למקום עצמו, וע"כ יהיה בו חסרון לחלל כמו בסוכה. ויש בזה שלושה לרגות. האחת. היא הגדרת השטח בגדרי שטח, ואף גובהו אינו אלא הגדרת השטח. והשנית, הגדרת שטח וגובה בגדרי שטח. והשלישית, הגדרת שטח בגדרי חלל.

שייכות עירוב מבוי לאתי רבים - שייכות בין עירוב דמבוי למחלוקת ר"י וחכמים ברה"ר

ובזה יבואר שייכות שיש בין משמעות עירוב למבוי לבין לין לאתי רבים, ובין מח' דשני לילי רה"ר ומח' לאתי רבים, שמלאנו בו כמה וכמה נילונים. והיינו, דבמבוי שבמחלוקת הרי יש בו כולן, להוא רה"ר, ואית ליה ג' מחיצות ואתי רבים, ויש לו לורך בכמה תיקונים שלא יהיה רה"ר, וכן שיהיה רה"י ושיהיה מבוי מתוקן. ומליצנא לאין מערבין רה"ר בכך למלנו אלא מחיב רה"י, וחשיב רה"ר, ושבתיקון לשוי היה מועיל.

גדר מחיצות רשות בחלל המקום - מחיצה בעלת עובי ופנים וגידור פניה מגדיר עוביה

ומעתה יבואר דולאי גדר מחיצה הוא גדר בחלל, לאין משמעות למחיצה אלא בחלל שיש לו עובי ופניס בגדר אחד, וע"כ גידור פניו יגדיר את עוביו.

ובזאת יש כדי לבאר גדר מחיצות רשות, והיינו, אלא אחר שמלאנו שחלק מהגדרת מקום לרשות הוא כמה שהוא בקרקע, וקרקע לשוירה היא בגובה עשרה, הרי כבר הקדמנו דגדר שטח עצמו אינו במרובע, ושיעור שטח גם אינו במרובע לווקא. אך הגדרת שטח כלשוי לרשות הוא ביחס למשמעות הרשות, ומשמעות הרשות מיוחסת לשימוש, ושימוש הרי אינו בשטח אחיד, ולהגדיר משמעות שימוש בשטח הרי היא בכלל השטח והיא במרובע, הרי

שקטח הרלוי לרשות יהיה מכותע, ול״כ הרי שיש לו לכבעה לדלים.

ארבעה צדדים ודין מיגו ברשויות - מיגו בתוצאת הגדרת המקום ע״י המחיצות ולא בהלבה

והנה יש להבחין כי גדר לכבעה לדלים אלו הם בשים לעצם השטח ובשים לגובהו, וכן בשים לשטח בגובהו יחד, ואמנם בשים לשטח שין הדלדים נפרדים (וגם שין הם לדלים), ובשים לגובה הרי כל חויר ואויר הוא נפרד, אך בשים לרשות, היינו, משמעות כל המקום על מורכו ורוחבו וגובהו יחד, הרי כל לדדיו במשמעות אחת והרי עומדים הלפנות גדר אחד על מקום אחד וזה פשר מה שאמרינן מיגו וגדר מה להוא רק בזמן שאחל כי שין הכוונה שיועיל שין מחיצות לשבת לסוכה וההיפך, להיא גופא חילוקי ההלכות לאיכא בינייהו, אלא מיגו הנ״ל הוא על בתוכלת מה לעבדי האי במחיצות. והיינו, לכיון למחיצות אלו הקובות להגדיר מקום זה עם גובהו כאחד לשין שבת, או סוכה, יועיל זה אף לאידך.

יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים

חילוקי דינים במחיצות שבת וסוכה - מחיצת שבת בקרקע לבד ומחיצת סוכה בקרקע וסכך

וביתר ביאור להרי מחיצות סוכה ושבת מלבד מה שהלכותיהן שונות גם פעולתם שונה, דלין מחיצות לשבת אינו אלא בקרקע, היינו, גדירת קרקע בלווירה, ודין מחיצות לסוכה הוא בקרקע ותקרה, דזה שם לפנות למחיצת סוכה עושה קרקע מסוככת, ויש להאי מחיצה משמעות גם בשכך, והיינו, לסוכה דינה במקום המסוכך, ואף אמנם שבשכך לבד המקום מסוכך, אלא לבעינן למקום מוגדר בלי השכך, וע״כ יש במחיצות גם שייכות לשכך. ואמנם בהאי מחיצות מועיל גוד לסיק, להרי אין דין שיהיה מחיצות לשכך, אלא מחיצות למקום. אך כיון להאי מקום בעינן להיווי מקום עם סיכוך, ממילא איתא למחיצות דין שהם גם לשכך (וזה מה שאחלקו בתוס׳ דין שבת למחיצתה למנוע רגל רבים לסוכה למחיצות מגיעות לשכך, ומשמע אלא די לו שאיכא לדין מחיצות מגיעות לשכך בשבת, והיינו, כי אם נתשבות למחיצה הרי היה להם להועיל אף בסוכה, וע״כ ביאור לעצם דין מחיצה שונה דין שבת לסוכה).

השוואת מחיצות שבת וסוכה בדופן - מחיצות הפועלות יחד להגדרת מקום מועילות אף לאידך

ומעתה יש לשאול מ״כ מאי לנשווה דיניהם, ובפרט להרי לגבי תל שין מקויים דיניהם, ואף שהוא רמ״י גמורה, דאיתא לה מרבע מחיצות. ועוד יש לבאר מה דקאו למחיצות שבת בשם דופן, ואלא מאחנו זה מלבד פה, ולפי מה שבאיארנו גם שין דין דופן בזה. ובאיאורו לבגדר מחיצה שלעצמה לעניין גובהה וכו׳ שויים הם, ומה שנאחנה דינם הוא רק לגבי פעולת המחיצות יחד להגדרת הרשות, להחסרון בשאיס ושליטת טפח בשבת הוא בשים לכלל המקום למיהו די בזה להגדיר גובהו, וזה לשנו חסרון בשאי מחיצות אלא חוסר יתרון שאין הם מגדירים את המקום ואינם פועלים יחד בשים לכל המקום. ושין מחלוקת דצ׳ לו ג׳ מחיצות דאורייתא בסוך לגדר לד השליטי, אלא בגדר המחיצות יחד להגדיר המקום, ושאיס ושליטת טפח אינם מגדירים. אך כיון לגבי סוכה מועילים יחד להגדיר המקום מועילים גם לשבת, וזה שם לופן לגבי שבת, היינו, דולאי דג׳ מחיצות שבת מועילים אף׳ אי לית להו גדר לופן, כי שין המחיצות הוא רק בשים לגובה המקום, אלא דגדרם הכולל בשים לכלל המקום הוא בלאחת. ושם לופן הוא במה שכבל מחיצה יש משמעות לאיזה יחד עם שאר מחיצות. ובזה מבואר לאאי לא אמרינן מיגו בתל, דבתל אף לאחר דאהני לידי התל לעניין שבת, ואף אי נימא דגוד אסיק הוא שנדאה המחיצות כאילו הן למעלה, וכאאמר חשוב המקום גדול בגדרם כאחד, שין בגדר המקום האחד לעשות שייכות בין המחיצות, שהרי בשים לאקומם שין התל עצמו חשיב מקום, ובשים לעל פני התל שין לומר גוד ואסיק וגוד. ואולי י״ל כן גם במה לאמרינן בסוכה למחיצות ניכרות בעינן, כי הוא חסרון במה אלא מהני להיות חשובים כל המחיצות בגדר אחד.

מחיצה שלישית טפח בסוכה כהלבתה - חלק משיעור ז׳ טפחים וסתימת מחיצה ולא סגירה

ומעתה יבואר לשאיס ושליטת טפח בסוכה הוא לא שין בסגירת המקום, להא לרבנן ליתא מקום זרס, ובעשויה כמבוי ועבדי ליה לורת הפתח אלא עריבן עליין לריך לטפח. להאי טפח הוא חלק משיעור דז״ט, ומועיל

לפילו בחלוקתו. ולפי זה יבואר גדר המיעוט דגרעי הילכתא, דהא כ״ע מודי דהאי טפח הוה חלק ממחיצה כהלכתה ולחתא הלכתא ומיעטתו, והיינו, דלכאורה צורת לימוד זו קשה, למה למרה תורה דין מחיצה שלימה והלכתא בכדי למעטו, והיה לי בלימוד לטפח בתחילה, ובימוד הדברים כי יש גדר בטפח זה שהוא חלק ומקצת ממחיצה שלימה, ודזה יש לדון אם הוא כהתחלה של מחיצה, ולמרה הלכה לחסיד כממשיך. או דהוא רק חלק ממחיצה והאי טפח בלא משמעות המשכו יש לו לסגור לכל המקום, ויש להוכיח מזה למהני גם ביולא וגם בטפח שוחק ובתוספת צורת הפתח בחלוקת הטפח דהוא עצמו חשיב כמחיצת שבעה. וזה בהכרח גדר במחיצת שבעה עצמה, דאין היא במשמעות אחת ביחס לכל הלא, אלא היא לירוף, ומשמעות זו אין הוא גדר סגירה אלא גדר סתימה, וזה ליכא בשבת כלל. וכדאמרו וכי לסותמו אני לריך. וכיון דאין שתים ושליסית טפח סותמים מקום, ובהכרח שהוא גדר במחיצה עצמה ביחס לכל לא, דהיא מחיצה הסותמת, וגם זה אינו בשבת אף ביחס למחיצה עצמה. ואכמ״ל.

ובזה יש ליתן גדר במה דר״מ בעיא לאין בו רוח חיים רק בדופן סוכה ולחי מבוי ופסי בירלות, והוא כי שלושה אלה אינן ככל מחיצות אלא גדרם סתימה כמו בסוכה וכלעיל, ובימוד למחיצות עצמם משמעותם סתימה, וגדר מחיצה של שבת הרי למונע רגל רבים וודאי דזה גדר מחיצה עצמה, אך ביחס לפעולתה בלא למקום משמעותה סגירה ולא סתימה, ודזה מועיל פתח, ודזה מועיל לבוד, שכל משמעות המחיצה ביחס למקום היא בסגירתו, אך סתימה היא גדר בעצם הדבר, וע״כ בטפח לסוכה לא מועיל לבוד כי אין זה טפח סתום.

וכיון שכן הרי שיש לנו בסוכה ושבת דיניס שווים לגבי ד׳ לדדים, ולגבי דין מחיצה שלעצמה (כמו שיעור לרבעה טפחים וסוג המחיצה), ורק נשתנו גדרם ביחס לשדים הנפרדים. ושדר הדברים הוא כך, גוף המחיצה, גדרה ביחס לכל הלא להמקום בנפרד, וגדר כל המחיצות יחד בגידור המקום, ובסוכה בשהר ימים אית חסרון במחיצות דשבת שאינם פועלים יחד, שהרי לירוף המחיצות הוא לסוכה, וכמו גדר רשות בשבת, וגדר סוכה קודם לצירוף מחיצותיה, וכיון שאין מחיצות אלו יוצרת צורת סוכה, הרי שאינם מגדירות מקום. אך בשבת כיון שמחיצות אלו מצטרפות יחד לגדר רשות לשבת, ומגדירות מקום גם לגבי סוכה יצטרפו להגדרת המקום.

והעולה מכל האמור, שדר משמעות למקום, א. מקום שהם בגדרו הכולל לוויר וקרקע בשהת. ב. קרקע בגדר שם מקום קבוע, ודזה יהיו שיעורי לורך ורוחב הנפרדים. ג. שטח בגדר קרקע האמור וביחס לחשיבות הינות, ויש דזה משמעות ללורך ורוחב בגדר עצמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית שהתייס. ד. לוויר המשוייך לקרקע ובגדר הקרקע, ודזה יהיה דין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעצמה לא בעינן מחיצות, ויהיה די בסיום כל דהו אף בהבדל שע״י סיבות שאינן גידור כמו ברה״ר או בדרכים מחרות הנוגעים לשטח. ועל השטח הנ״ל יהיו גדרי מקום שהוא דד״ט על ד״ט, והוא גדר ברוחב המוקף על השטח, שכשנדלה שיהיה שטח (שהוא בגדר נפרד מלורך ורוחב) בעל רוחב כזה, נשטרך שיהיה כך בכל כיון. גדר מחיצה אין הוא גדר בשטח לבד, אלא הוא סיום שטח הקרקע לגובהה, וכדאמרן אין זה דין חלל לאית ביה שלושה עודיים וששה לדדים ושיעורו שווה בשלושת אורכיו לגבי גדר רוחב המוקף על חלל, ואפי היתה מחיצת עשרה ביחס חלל הרי שהיה שיעורה בעשרה מעוקב. וגדר גבוה לוויר לקרקע גדר של קרקע וביחס להשפעתה על לוויר שלילה, ועכ״פ ביחס לאוויר שמעליה.

גדרי מקום ומחיצה השווים בשבת - שווים בגוף המחיצה ובצד ונשתנו בצירוף מחיצות למקום

רוח חיים בדופן סוכה ולחי - דופן סוכה, לחי, ופסי בירלות, משמעותן סתימת מקום

סדר השתלשלות גדרי המקום והרשות - מקום, קרקע, שטח, אווייר, מחיצה, גובה, וסיום המקום

גדר שיעור בחשיבות נוספת בדבר - שיעור אתרוג אינו בעצם זהותו אלא בחשיבותו למצוה

יד. בגדר דין גובה י״ט כשיעור דבר

וביתר ביאור מה שאנו אומרים לשיעור י״ט אינו אלא בגדר גובה שטח ולא חלל, וכן בשאר, ואגב נבאר גדר שיעור שהם. והנה מעצם שמו כשיעור לדבר נשמע שאינו מגדרי

הדבר עצמו, אלא רק כמה שיש לדבר המציאות יותר לעוד עניין, וכדבר המיועד לדבר. וכמו שיש למצוא בדין שיעור לאתרוג, דולמי אין שיעורו נוגע לעצם היותו אתרוג שנאמר שבלתו יהיה דבר אחר ולא אתרוג, לאין שיעורו נוגע לגדלו העצמי שהוא כדבר שנאמר במה לאמרה תורה פרי עץ הדר (ואמנם אכן יש לדון האם פרי עץ הדר לאמרה תורה הוא שם מין פרי המסויים, היינו, דדין התורה הוא במין לאתרוג ומשו בלשון התורה הוא פרי ומין שיהיה עליו שם פרי עץ הדר, ולא יהיה הדין במין לאתרוג, רק לאתרוג נכלל בפרי עץ הדר, היינו, שאף שיתכן לאליבא לאמת אין לף מין אחר הנכלל בפרי עץ הדר, עדיין גדר דין התורה באתרוג אינו משום מינו אלא משום להוי פרי עץ הדר, ועל פי זה היה לדון אי חסרון למורכב הוא חסרון בזהות הפרי, או בשלמות הפרי. ולשם הדין הוא במין האתרוג מורכב הוא חסרון לאין זה הפרי להתורה, אך אי נימא דדין התורה בפרי עץ הדר כללי יתכן לף המורכב חציד פרי עץ הדר, אך חסרון למורכב הוא בחי היות הפרי ממין אחר וכו') היינו, דדין לאתרוג הוא במין זה, והיות הפרי שלפנינו ממין האתרוג הוא דין עצמי בו ובזהותו, אך שיעור בגודל לאתרוג אין הוא שיעור הדבר עצמו, דהרי מה שהוא עצמו (אי נימא דהוא עצמו, היינו, מין לאתרוג) לא יוכווח או יופסל בשינוי גודלו, ובהכרח לשיעורו הנ"ל הוא ביחס לדבר אחר, כגון, בהיותו רחוי לאכילה, או נענוע, או בהיות לו תוספת שם הדר וכו', וממילא לא יהיה השיעור גדר במין לפרי עצמו, היינו, שנאמר לשיעור האמור בו הוא שיעור כמות לפרי, אלא גדר השיעור הוא במה דבהיותו בשיעור הנ"ל יתווסף לו המציאות ביחס לדבר אחר. וע"כ לא תמצא שיהיה שיעור דבר בעצם שם הדבר, ויהיה השיעור הנ"ל לאו דבר חילוק וחיבור, ולא נמצא בזה דין חצי שיעור, אלא בהיות בו השיעור הרי הוא כשר ובלא חינו.

והנה אמנם מצאנו לאיכא למ"ד דחצי שיעור אסור מן התורה, ולכאורה יש בזה להוכיח דלא כאמרן, היינו, דאי נימא דגדר השיעור הוא כמות הדבר האסור ניחא, דנימא דבכל שיעור שלא איכא הצטרפות חלקים ובהכרח לכל חלק איכא שם דבר האסור, אבל אי נימא דאין שיעור לאיסור בעצם הדבר, הרי אין בחצי שיעור כלום דשמו העצמי הרי איכא לפילו בפחות ואעפ"כ לא אסרה תורה אלא שיעור שלם, ואין לחלוק שם דשלם כלל. ואמנם נכון שכן הוא מוכח כאמור, אבל אין זה עניין עם האמור לעיל, דמה שאמרנו דחצי שיעור אסור מן התורה אינו בשיעור שהוא חציד דבר שלעצמו, היינו, שיש בהיותו בשיעור זה שם בדבר עצמו, אלא רק בשיעור שהוא חציד לגבי איסור מעשה (וכדלאמר' התם דחזי לאילטרופי), וכמו במעשה אכילה ובמעשה מלאכה, דבשניהם השיעור הוא בחציד המעשה, וחציד המעשה היא איכוף חציד התולאה הנעשית ע"י שיעור הדבר עם חציד דבר בעל שיעור זה, אבל בשיעור שנותן חציד בדבר כשלעצמו הרי לשיעורו הוא גדר הדבר האמור בתורה עצמו, ולא מעשה הנעשה בו (היינו, לאיכא למימר דחלב פחות מכזית יש בו חסרון בשם חלב, אלא רק כמה דהחוכלו אינו חשוב שאכל ובגדר מעשה כשלעצמו, ולזה החילוק נתכוונו מי שחילקו בין חצי שיעור לדבר המבושל לבין חצי שיעור לביטול דבר, והרבה טעו בזה), ודקדק בזה שאין לומר שיעור שהוא חציד דבר לשיעור שהוא חציד המעשה, ועמש"כ בזה בסוגיא דלייחוי במצות.

ועתה תלמה בדבר גופא יש לחלק בין דינים הנוגעים לעצם זהות הדבר, לבין אלו הנוגעים לשמו ביחס לדבר אחר. וכמו שמצאנו בלילית ובחזוב (וסוף מבוי) דיש חילוק בין שיעוריהם להיחשב שמם כלילית וחזוב, ובין שיעוריהם לגבי היותם גדיל וכו', וכן מעשה זה דיש לין שונה לשיעור שייריהם להרי מוכרח לאין שיעורם ההתחלתי שיעור בעצמם, אלא רק ביחס לדבר אחר.

ובזה יבואר לשון מהני לשקריפה קאי רק לעיון כהיותה שיעורו ולא לביטול עצמותו (היינו, שנאמר לאתרוג אמרה תורה ולא אפר), וזה כי ודאי כמה להוא לשקריפה קאי אין לבטל מציאותו הקיימת (להוא אתרוג), אבל ביחס

חילוק זהות הדבר משיעורו למצוה - ציצית ואזוב ששיעור שמם חלוק משיעור שייריהם למצוה

הצ"ב מחצי שיעור אסור מה"ת - חצי שיעור בחשיבות מעשה ולא בשיעור חשיבות דבר

ביאור דאמרינן לשריפה קאי באתרוג - ביטול חשיבות שיעור המצוה ולא ביטול עצמותו באתרוג

לשיעורו למשמעותו כי לתרוג בשיעור זה יש בו תוספת חשיבות במה שהוא רחוי לחזיה לבר יהני מה לשקריפה קאי, לעל שאתה אומר דיהני שיעור לתת בו חשיבות מחמת שהוא רחוי לעניין כנ"ל, תאמר שתבטל חשיבות זו במה שהוא עומד לשקריפה.

שיעור עשרה טפחים בלחי אשירה - התאמת המחיצה לגובה קרקע ולא שיעור בגוף הלחי

וכן במה שמלאנו לליכא האי דינא בלחי של משירה, לשיאורו כי אין עשרה טפחים ללחי אין בשם לחי, כמו לאין רוחב מחיצה בישם לגובל רשות שהיא גוברת אינו אין ברוחב מחיצה, וכי זה אינו חשוב שיעור כלל, לאין הוא שיעור בגוף הלבר, אלא בלבר אחר, היינו, גובה קרקע, ואין לאית בזה הוא משום לבעינן שיהיה תואם לו, ולא משום להוה האי שיעור חשיבות בלחי עלמו. ובזה יבואר גם מה לאמרינן אתי לווירא למחיצת ערב בשירוף לוויר לשמעלה מי"ט, והוא משום לאין לווירא להאי גיסא וכו' הוא אכן אין במחיצה, ובמחיצה כאמור לא מלאנו אין עשרה טפחים, וכי שיעור הנ"ל אינו אלא משום התאמת המחיצה (ושמה הוא כן בכל חלק וחלק) לגובה קרקע מסויימת או שתסתיים.

גדר שיעור בקרקע ביחס לשימושה - שיעור בקרקע כחצר ארבע על ארבע נוגע לשימושה

וזה הגדר הוא בשיעור קרקע שאמרנו להרי ולאי שקרקע כל שהוא גם חשיב קרקע, ואם מלאנו שיעור הרי בהכרח להוא בגדר הקרקע שהוא ביחס לבר אחר מעשם הגדרתה כקרקע, וכמו שימושם וכו'. וכמו מה לאין אגר פחות מארבע על ארבע, דולאי אין זה אין בקרקע, אלא אין בשימושה, היינו, היות הקרקע לאויה לשמש שימוש מסויים, שיעורו בארבע על ארבע (לאין אין ארבע על ארבע שיעור בקרקע כלל אלא רק במקום וכו', ואכמ"ל).

סימן יג

חוד קורה ופי תקרה (ירו׳ עי׳ פ״א ה״א)

א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית

הצריך ביאור בירושלמי בפי תקרה - קושי בשייכות פי תקרה לקורת מבוי למעלה מעשרים

ירושלמי עירובין (פ״ק ה״ה) למד ר׳ מנין לרבי יהודה כלעתיה וכו׳. וביאורו לכמו שאתה אומר בגזרים פי תקרה יורד וסותם (והיינו למלתרא שהיא פני עובי התקרה), כן הוא בקורה לאת אומר להתקרה יורד וסותם.

והנה זה לי״ב להא דבנן מודו בפי תקרה לגל אחד, והכא במבוי לד אחד הוא, וכן שאין מחלוקתם בגובה, והכא בתוך כ׳ רבנן מודו, ומה שייכות יש בין שני דינים אלו. ויש שכתבו להיינו פירושן, דל״ו סבר לקורה משום מחיצה וכמו פי תקרה, אבל קשה לעכ״פ אין זה תלוי במח׳ לפי תקרה בגזרים מפולשים וכלאמרן. ועוד הא לפ׳ אי יודו חכ׳ לר״י בפי תקרה יש לקיים מח׳ במבוי, ובאי קורה משום מחיצה או משום היכר, וכמו שנחלקו בבבלי. ולמה תלו זאת בהאי פלוגתא.

ולבאר זה נראה שיש להקליס בעיקר גדר לאת רואה כאילו יורד וסותם, ללכאורה ממ״נ אי בעינן שיהיה סתום ולהחשיבו כסתום אין לי בהיות פי תקרה לבד, הרי אין לנו אלא פי תקרה ואינו סתום. ואי לא בעינן, למה לי למימר יורד וסותם, ויותר היה לומר לבהיות שם פי תקרה הוא לי, ומלישנא דגמ׳ לא משמע להוה כסתום סתם, לר״ב היה לומר לפי תקרה סותם כמחיצה, ולא ליורד וסותם.

גדר את רואה כאילו יורד - קושי אי בעינן סתום ממש ומאי יורד וסותם

ונראה לנראה בהקדם חילוק לגוד אחית מחיצתא מפי תקרה יורד וסותם, לדגוד אחית איתא למחיצה אלא שאינה במקום הנצרך לאחיצה, משא״כ פי תקרה, אלא שם היה בכאן לא היה מועיל (אלא שיעורו אלא טפח לכל היותר). וזה נתבאר במק״א לאחיבות פי תקרה הוא בתקרה ולא בפניה, היינו, שיש בתקרה כדי לחוץ מקום שתחתיה ממעל לה, ומימלא להגדיל מקום שתחתיה כחלוק מסביבתו במה שהוא מקורה וסביבתו לא, אלא שאין די בחלוקה זאת ליחס מה שצריך מחיצה שהוא חילוק מן הצד.

חילוק גוד אחית מפי תקרה - גוד אחית במחיצה קיימת ופי תקרה בתקרה לבדה

והיינו, לשמנס ביחס לקירוי הרי שחלוק מקום זה, אבל ביחס לחילוק הנעשה ע״י מחיצה אינו חלוק, ואף שאין מחיצה עשויה אלא לצורך חילוק המקום והרי הוא חלוק מחמת קירוין, אין חילוקיהם שווים, לחילוק למחיצה הוא חילוק הנוגע לשימוש לאחר, לולא המחיצה היו שני המקומות משמשים כאחד, ובהיותה שימושם חלוק (וכמו גדר נתפס בגנב). אבל חילוק לקירוי הוא נוגע לשימוש כל מקום לעצמו (היינו שחילוקם הוא מחמת שימוש לקירוי כמעלה שיש בו, ואינו מעיקרי השימוש).

חילוק מקום במחיצה ובתקרה בשימוש - חילוק בשימוש אחד מול חילוק בשימוש כל מקום

ואמרו אף בקירוי איתא לחילוק הנוגע לשימוש אחד והוא בפי התקרה, והיינו, במה שהוא מונע שימוש דבלא קירוי (ומי

שיתמם בשימוש שקילוי מונעו, לא יוכל לטעון במקום זה בשימוש לחד עם סביבתו), אלא שאין זה חשוב מחיצה, כיון שאין זה אלא הגדרה חיצונית, היינו, שאין הוא מחובר למקום שסביבתו, וזה חלילה. ולא יחשב מחיצה לעניין רשות היחיד אלא כמה שהוא גדר פנימי כמו מטעמות רשות היחיד שהיא מקום המיועד לשימוש היחיד כגדר חיובי ולא כגדר שלילי (ואין זה שייך למה לכתבו התוס' למחיצות לשבת הם למנוע רגל רביעי, אלא למרו כן אלא ביחס לגדר מחיצה עצמה, ובמה שמועילה לעשות רשות היחיד. אבל גדר רשות היחיד הוא ולאי גדר לעצמו, ואינו רק שלילת שימוש הרביעי). וכיון שכן הרי לף מה לפי תקרה מונע שימוש שאינו מקורה לא מהני לעשות רשות היחיד.

פי תקרה בהגדרת רשות - התקרה כולה מגדירה רשות לעצמה ולא רק חורצת שימוש

וזה שאמרו לפי תקרה יורד וסותם, היינו, ביחס להגדרת הרשות לעצמה, וזה ע"י שפה זה הוא לתקרה כולה שהיא מגדירה הרשות עצמה, היינו, שאין החיצה המחורה רק ביחס למניעת שימוש הרביעי כאמור, אלא יש לה גדר מחיצה שהיא פי תקרת הרשות שהוא גדר ברשות (היינו להבדיל מאם היה אם אחרע קורות ובלא תקרה ביניהם).

ב. ביאור מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה בגשרים

גדר פי תקרה בכל צד ובכולם - חילוק בין חציצת צד לחיבור הצדדים לסתימת מקום

ובזה יש למצוא שני גדרים חלוקים, האחד, מה שיש בכל פה ופה לכללי התקרה גדר חיצה בלא שלו, והשני, מה שהוא שייך עם שאר כללים (כלומר מה שיש בו תועלת לכל לא מן הכללים להחשיבם כסתימת מקום שלא יועיל מה שחוצץ לא אחד מהם יהיה הלא השני פתוח. וזה יותר ממה שעושה בלא שלו לבד לף שיש מטעמות בחיצה לא אחד לבד ביחס לכל המקום שלפניו, לך ביחס לגדר חיצה למקום עצמו הרי הוא כלול מכל כללין. ובזה יש תוספת מטעמות לחיצה כל לא גם במה שהוא מוסיף לחשיבות חיצה לשאר כללים כאמור. ויש לפקפק שאין זה גדר שווה עם מה שאמרנו ביחס להגדרת רשות לעצמה שהיא מטעמות חיובית ולא שלילית. והבן).

מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה - ר"י סובר פי תקרה חציצה לבולם ורבנן לצד

ובזה יש למצוא מקום למח' ר"י וחכ', היינו, לר"י סבר שיש בפי תקרה להגדיל חיצה גם בגדר השני, וע"כ תועיל היא גם בשני כללים, ורבנן סברי לאין בפי תקרה אלא הגדר הראשון, היינו, ביחס לכל שלה לבד, וע"כ לא תועיל אלא במקום שהוא כבר חצץ משלושה כללים, ויש גדר בחיצתם ביחס לכלל לכללי המקום, ויש בהם חסרון במה שאין חוצצים הלא הרביעי, ולזה יועיל פי תקרה (ומימלא יועיל לף לעצמו במטעמות פי תקרה, היינו, שלא שלו מונע שימוש לבלא קירוי בלא חסרון שאמרו לשאר כללים שהרי לף הם חלוקים ביותר).

שורש מחלוקת פי תקרה בגשרים - תלות במחלוקת אי שתים או שלוש מחיצות דאורייתא

ונראה למח' זו שורשה במח' אי שתים או שלוש מחיצות לאורייתא, וכבר נתבאר במק"א מעלה שיש בשלוש מחיצות על שתים ביחס הכוללים היחד, בדיאור סוגיית הבלאי בסוף פ"ח (למטעם לן התם שיש למצוא שתי דיאורים בדעת ר"י למהני פי תקרה בגשרים בהלטרף לעתו בב' מחיצות לאורייתא ובלאתה). ובקיאור מה שהתבאר לאן בעי ר"י אלא שתיהם לפילוש אחד, ובמה שיש בה להגדיר המקום כאינו פרוץ לשלילת חסרון שאין רשות היחיד שייכת בהיותו (וזה הגדר לא יוצג לחכ' אלא בשלוש מחיצות). ולף למורה ר"י לבעינן שתהיה חציצה משאר לכללים אין חציצתם נוגעת לגדר הכולל שיש במחיצות, ויהיה פי תקרה לשתי מחיצות לר"י כפי תקרה אחד לרבנן ע"כ תורף הענין.

מעלת שלוש מחיצות על שתים - תוספת גדר במקום שתהיה חציצה אף לר"י דב' דאורייתא

ומעתה יש לנו להוסיף בזה ונקדים גדר לסברת, והיינו, אלף לסבר ר"י לשתי מחיצות לאורייתא תורת שלוש למחיצות לא בטלו, היינו, אלף ר"י מודה שיש בכלל לשלוש מחיצות גדר נוסף ביחס להיות המקום מחוץ (היינו מעלת מקום שיש לו מחיצות), אלא לכיון לשתי מחיצות לאורייתא אין גדר כולל זה מגדרי מקום רשות היחיד עצמו, אלא כתוספת גדר (היינו שכבר ע"י שתי מחיצות יש במקום עיקר גדר הנ"ל, וחסרון מחיצה שלישית הוי חסרון בהשלמתו).

משמעות מחיצת צד לכלל המקום - ראיה מר"ז דפי תקרה מועיל לגדר כולל דג'

ומהא לסבר ר"י למהני פי תקרה לף ביחס לזה הרי רואים שהוא סובר שיש בחלילה שאינה משמעות אלא לכל שלה להגדיר המקום בכללותו, כי יש בכל לכ עיקר גדר שיש בהיות בכללות הכלים יחד. ומזה יש להקיש לדין קורה, והיינו, שלף אם נאמר לקורה מקום מחיצה, אין ביאורו לשווה דין קורה למחיצת עשרה, אלא שיש בקורה להועיל יחד עם שאר מחיצות להוסיף בהגדרת המקום כמחוץ (משא"כ למ"ד להוי מקום היכר שאין הקורה נוגעת להוסיף גדר במחיצות המקום אלא להיכר בעלמא), וכיון שכן הרי שהיה לומר שאין משמעות לקורה אלא בהקלם היותה חלק מכלל המחיצות, וזה דין לכ' לאמה לביותר מכן אין הקורה נכללת עם שאר מחיצות, והרי היא לעצמה, ולעצמה אין לה להועיל כלל כמו שאין מועילה במקום שאר מחיצות.

ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י

צורך קורה ע"ג מבוי לר"י - תנאי בקורה כחלק ממבנה המבוי ולא כהגדרת מחיצה

אלא שבזה יש לבאר שהרי מלאנו שני דינים הנוגעים לצורך היות הקורה חלק מכלל המבוי, דין לכ' לאמה, ודין לבעינן קורה ע"ג מבוי. וחלוקים שני דינים אלו, שדין לכ' לאמה נוגע להיות הקורה חלק ממקומו של מבוי, ודין קורה ע"ג מבוי הוא נוגע להיות הקורה חלק ממבנה המבוי, ובדין השני הלא כ"ע מודו דבעינן ליה. ומ"כ יש להקשות למה לא אמר ר"י לף בזה לאת רואה כאילו יורדת וסותמת. וביאורו שאין לומר דין יורדת וסותמת אלא ביחס לדין הנוגע למשמעות מחיצה שיש בקורה, ובגדר הכוללה עם שאר מחיצות, ובזה יש לה משמעות לעצמה. אבל ביחס למה לבעינן שיהיה הקורה חלק ממבנהו של המבוי אין שום משמעות לקורה בפני עצמה (שדין זה נוגע למה שיש בקורה משמעות שהיא תקרת כתלי המבוי ולא קירוי סתם).

ביאור דימוי קורה לפי תקרה - גדר לקורה לעצמה קודם הכללתה עם שאר מחיצות

ומעתה יש לבאר הדימוי האמור, והיינו, שאחר שמלאנו לסבר ר"י שלף ביחס לגדר שבכלל המחיצות יחד יש גדר מוקלם לכל לד לעצמו, לף לגבי קורה במה שהיא בכלל המחיצות יש גדר לה עצמה, והוא מוקלם להכללתה. וע"כ יש לומר שלף בקורה שאינה ניכרת עם שאר המחיצות שנאמר בה גדר שיש בה לעצמה, היינו, ליורדת וסותמת (ויש לה משמעות לכל שלה), ואחר כן יש להכליל בגדר אחד עם שאר מחיצות (היינו, שאחר שאמרנו שלעצמה יש לה להגדיר לד שלה עד לקרקע שכנגדה, הרי שיש לה שייכות יחד עם שאר מחיצות עשרה הנמלאים למטה). וקילקתי במקום לאמרו להאריך.

דעת ריב"י ברואין בקורה וגשרים - חילוק רואין בקורה כהקדם דהקדם כמו יורד וסותם

ונראה לי לבאר בזה מה שאמרו לר' יוסי בר' יהודה סבר כאידו בחלל ברואין וחלוק מאידו בחלל בלמעלה מכ', והיה קשה לי מה שייכות יש בין שני דינים אלו שבכלוס יחד, וע"פ מה שכ' י"ל להת כהת, היינו, לכמו שדין רואין בקורה עצמה הוא הקלם להקלס, שהרי עיקר קורה היא הקלס מה שרואיה (רואין) לקבל אריח וכו', היינו, שהיא הקלס לתקרה ולומר זה רואין הוא הקלס להקלס. וזה כמו שאמרנו בדין למעלה מכ' לקולס אנו אומרים שיורדת וסותמת ואחר כן אנו אומרים שיש להכליל יחד עם מחיצות למטה.

סימן יד

בגדרי פירצה במחיצה ובמקום

א. גדר מקום ורשות בד' רשויות דשבת

גדר מקום מכלל דין הוצאה - שם הוצאה ביציאת הרשות וביציאת החפץ מרשות לרשות

הנה ע"מ לבאר מושגי פירצה (פרקת י', נפרץ במלואו וכו') יש לנו לבדר מהו גדר פרקה וגדירה, וכן גדר מקום גדול ופרוץ, וכן גדרי מקום עצמו ומקום רשות, וגדרו כנפרד, ומשמעות שיש במקום כנפרד, ומיניה מה יחשב כפורץ את המקום. ואלו גדרים מוקדמים במועיל מרשות לרשות שיחשב שעשה מעשה, כי הרשות הנפרדת החמורה מגדירה את הדברים שנמצאים בה כנמצאים בה.

הנה לחקירת הדברים יש לבאר מהו גדר מקום הרשות עצמו שמייך לומר עליו שהוא גדול או פרוץ (היינו, ושאין שמו בטל לו מתקיים בשתי מקרים אלו). וענין זה הוא מגדרי דין הוצאה שמסור להועיל מרה"י לרה"ר. וההוצאה מרשות לרשות משמעה פעולה בחפץ, כי אם הוצאה שייך בין ביחס לעשה יציאת הרשות שהיה הדבר בה, ובין ביחס ליציאת הדבר מרשות לרשות. וההוצאה אם המעשה הכולל, שהוצאתו מרשות שהיה בה חינה במובן הסרתו ושי קיומו בה וביחס לרשות עצמה, אלא בחפץ וביחס למה שאין הוא (או גדר הוצאה שמייך בו) בטל אחר הסרתו מרשות שהיה בה, ושאין הוא מתחשב (או גדר הוצאה וכו') בהיותו ברשות שבא אליה יותר מרשות שהיה בה. וגדר זה לריך כמה הקדמות.

גדר רשות כמקום המיועד לשימוש - רשות מקום נפרד המיועד לשימוש ולא נפרד סתם

ונחל בגדר המושג רשות כשם כללי, ומה שיש משמעות לדבר כנמצא בה. והנה המושג רשות ביחס למקום נפרד אין הוא רק מעשה היותו נפרד מאיזה סיבה שתהיה, אלא נקרא כך משום השימוש שבתוכו. היינו, שאין הוא חשוב יותר מסתם מקום אלא מחמת משמעות השימוש שבתוכו. ומושג שימוש ביחס למקום הוא שכשיהיה בו שימוש בעשם שהוא של חפץ או כל דבר אחר שיקרה בו ונאמר שהוא במקום הרי זה רשות. והיינו, שנעשה המקום משמש לשימוש זה. ובאמת שזה רק היכן שנעשה השימוש הנ"ל ובזה חפץ מקומו מרבע לאות וכדומה ובשהמקום נפרד, היינו, הפרקה שהיא לורך הכללה שהפרקת מקום משאר מקומות מכלילה את מקומותיו בגדרו המרובה למקום אחיל, ובשיהיה מקום זה מיועד לשימוש הרי שכלל המקום נעשה כמשמש ליעודו, וזוהי הרשות.

גדר הכולל ריבוי רשויות נפרדות - חילוק גדרם כמקום וכרשות ובכל אחד בקיומו ובנפרדותו

ובגדר זה אין להכליל ריבוי רשויות נפרדות, והיינו, שבמה שאמרה תורה שלא להועיל מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעצמם (היינו, שגדרם כרשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה הוצאה, וגדר כולל שיש למנות בהם הוא במה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק רשויות בגדר זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם כמקום. והשני, בגדרם כרשות.

ובגדרם במקום יש למצוא שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, היינו, בהבדלת מקום ממה שאינו. ובנפרדותו, בהבדלת מקום ממקומו. וכן בגדרם ברשות, בקיומה, בהבדלת מקום המיועד לאיזה דבר ממה שאינו, ובנפרדותה, בהבדלת יעודם שזה לשימוש זה ומשנהו לאחר.

ארבע רשויות שבת בגדרי מקום - רה"י ורה"ר מיועדות לשימוש, כרמלית ומקום פטור אינן

ונמצאם כולם בחלבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), ורה"ר היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור אינו מקום וממילא אין שייך בו יעוד (ולפ שיהיה מיועד אין זה מקום המיועד). וממילא יש להבין חילוק דיניהם, שדין טלטול חלבע לחמת הוא עניין הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוא בכל ד' אמות שסביבו, ובאחידות המקום, היינו, שכשהמקום אחיד, לא יהיו שני מקומות לחפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יאסר לטלטל בריה"ר ובכרמלית שאינם מקום אחיד, ולא יאסר בריה"י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יצא ממקום ולא נכנס לא מקום.

דין הרצאה ברשויות לפי הנ"ל - איסור מרה"י לרה"ר ולכרמלית משום שוני מקומם ושימושם

ודין להוציא מרשות לרשות נוגע למקום החפץ כלעיל, ולשינוי הרשויות במובן השימוש שבהם, ולכן יהיה אסור להוציא מרה"י לרה"י והפך, כי הם רשויות שונות מבחינת שימושיהם, וע"כ גם יקראו מקומות שונים ביחס לחפץ. וכן מרה"י ורה"ר לכרמלית שהיא אינה בעלת שימוש, ולכן יקראו מקומות שונים ביחס לגדר הרשות כמקום שימוש, אך למקום פטור שהוא אינו מקום כלל, יחשב כאילו הניחו בלא מקום.

שייכות רשות עם אחידות המקום - שימוש אחד מגדיר רשות אחת ומקום מאוחד מחיל רשות

אך כמבואר גדר הרשות במקום המיועד לשימוש, ואחידות מקום הרשות נוגעים זה בזה, שכיון שהמקום מאוחד, רשות שימושו תחול על כל המקום, ותהפוך לרשות אחת. וכן שימוש אחד בכל המקום, יגדיר את כל המקום כרשות אחת. אך אם המקום אינו מאוחד, הרי שיעודו לשימוש לא יהיה בשם אחד על כל המקום, וממילא לא יהיה זה רשות אחת. וכן אם המקום מיועד לשימוש נוסף ושונה לא יהיה חשוב רשות אחת.

ב. גדרי מעשה הוצאה, הכנסה והעברה ברשויות

גדר רשויות הכולל הרצאה במעשה - משמעות מאחדת בחפץ המוצא עצמו הכולל שלוש מצבים

ועדין יש למצוא גדר הרשויות הכולל לענין שמעבר ביניהם יקרא הוצאה והכנסה, היינו, למאחר שאין איסור על הוצאה מרשות כלי הכנסה לרשות אחרת, הרי בהכרח שיש משמעות המאחדת את שתי הפעולות הללה לכלל מעשה אחד, והנה במעשה הוצאה יש למצוא גדר זה בשני פנים, בדבר העובר ביניהם, ובאדם המעביר, ומאחר שאין איסור להוציא דבר אחד מרשות אחת בלא הכנסה, ובאותו מעשה להכניס דבר שני בלא הוצאה, לכך לומר שגדרם המאוחד הוא במשמעות שיש בדבר המוצא עצמו. לך ממנ כן הוא כשאני בני אדם יוצאו ויכניסו דבר אחד, שיש לומר שגדרו המאחד הוא מגדרי איסור לגברא, ולא מגדרי ההעברה לבד.

חקירה במעשה דההעברה מרשות לרשות - אי גדר האיסור בעצם עזיבת מקום החפץ בלבד

והיינו, שיש לנו לעון בגדר איסור הוצאה הנאמר שאסור להוציא מרשות לרשות, שהיה לומר שגדר האיסור הוא להוציא מרשות, ומה דבעי שילא לרשות אינו מגדרי האיסור, רק שלא יחשב הוצאה מרשות בלא הגיע לרשות אחרת, וגדר האיסור שהוא להוציא, הוא בעצם עזיבת דבר את מקומו. ולפי"ז לריך לומר שהוצאה מרה"י לרה"י החלוקה ממנה שאינה נחשבת להוצאה, הוא מקום שהונחה בתוכה הרשות, והרי זה כאילו מעביר חפץ ברשות לחבת.

חילוקי שמות במעשה הרצאה והעברה - הרצאה, הכנסה, העברה, וחילוקי מעשים בזריקה והרשטה

ומצאנו בשם המעשה כמה שמות נפרדים. הוצאה, היא הוצאה מרה"י לרה"י. הכנסה, היא הכנסה מרה"י לרה"י, ובלשונם לקרוא נקראת הבאה. העברה, היא במעביר חלבע חמות ברה"י. ובאלו מצאנו שמות נפרדים ביחס לצורת המעשה. העברה, היא במעביר ע"י עצמו שעובר מרשות לרשות. זריקה, היא בהעברת החפץ לבד. הושטה, היא במעביר בידו והוא עצמו אינו עובר.

השוואת הוצאה והכנסה מול העברה - הוצאה והכנסה שוות בסברא והעברה זוריקה צריכות לימוד

וכאמור העבירה, זריקה והושטה, אין בהם מקומות שונה ביחס למעבר החפץ ממקום למקום אלא ביחס למעשה להעושה. לך הכנסה, הולאה והעבירה, הינם מקומות שונה במעבר עצמו. והנה בגמ' למדו להשוות הולאה והכנסה לענין שאין צריך לצני לימודים נפרדים, וכיון שמלאנו לימוד בהולאה מרשות היחיד לרשות הרבים, יש לנו לסבור לימוד לף בהיפך (ובגמ' למדו כן לגבי הכנסה, ויל"ד אם י"ל כן גם בהיפך). לך בהעבירה וזריקה למדו לחייב לימוד לכל לחד, ולף שלגבי מעבר החפץ, היינו, היות החפץ ברשות לחת לפני המעשה, והיותו ברשות לחרת לאחר המעשה הם שווים.

שלושה חלקים במציאות מעשה הוצאה - רשות ראשונה, רשות שניה, ומעשה המעבר המשנה ביניהם

ועכ"פ מבואר שיש במעשה ההולאה שלושה חלקים. הלחל, בהיות החפץ ברשות לחת. והשלישי, בהיותו ברשות לחרת. והשני, במעשה הפועל שינוי מזה לזה. ול"ד מה מקומות יש לחלק השני שלמדנו במעשה ההולאה, לחר שאין בו אלא פעולת שינוי הנ"ל. ולמנם בהעבירה לרבע למות ברה"ר יש למלוח מקומות בהם נלמד שקיעור ד"ל הוא קיעור המהלך, ובגדלו הלחל עם היות הדבר נח (היינו, הנעת הדבר הנח במקום ותנועת הדבר לנוח במקום), לך ביחס להולאה מרשות לרשות ל"ב, והיינו, שלמנם יש שיהיה שם הפעולה (ההולאה) שם כולל לשני חלקים אלו כעבר ועתיל לך הוא שינו בלותו הגדר, שהרי מיל שהחפץ עוזב רשות זו הוא כבר נמלא ברשות זו, ואין זה יותר מכל שינוי שהם, ואין למלוח בו מקומות ביחס לשם הולאה.

חלק השינוי במרציא דרך רשות - משמעות מעבר החפץ ברשות האחרת דרך רשות הרבים

ואמנם יש למלוח בזה מקומות לגבי הולאה מרה"י לרה"י דרך רה"ר, שהמעשה כולל גם מה מעבר החפץ ברשות האחרת, לך לכאורה אין גדר זה שווה להולאה והכנסה שהרי אין זה רק שינוי שבין שני החלקים הנ"ל אלא הוא עוד מצב כמותם. ול"כ אין למלוח מצב מצילותי של מעבר.

גדר חלק השינוי בהיערך מקום - מצב החפץ בשעת המעשה כנעזב, ללא מקום, ולמקום

ואולי י"ל שמקומות אלו, היינו, היות החפץ במקום, והקשר בין החפץ למקום, אינו בעצם מצילות היותו במקום, אלא בהיותו מונח במקומות הנ"ל, וזה גדר כמה שהוא נחשב במקום, ומה שנחשב שילא ממקום כשאינו מונח כבר. וע"כ יהיה משמעות בפעולת השינוי הנ"ל בזריקה ובהולאה, היינו, ביחס לעת שהחפץ אינו במקום (החשוב כן בהיותו מונח) כלל, ומשמעות זו לכשתעשה בלופנים שונים (העבירה הושטה וזריקה), תהיה שונה ביחס לכלל המעשה בגדר כשינוי מצדיק הנ"ל.

חיבור עקירה והנחה במעשה הוצאה - שלוש משמעויות בחפץ בשעת המעשה המאחדות את העושה

ולפ"ז יש לשוב ולדון בגדר הכולל כל המעשה, והיינו, בשני המעשים הנפרדים לעקירה ממקום לחל, וההנחה במקום לחר, וכלל המעשה שמחבר ביניהם. שנראה שאין גדר המעשה הנ"ל רק בשינוי עצמו. וכיון שהשינוי עצמו אינו קיים ברשות מסויימת, נלטרך לומר שמלבד מה שיש במעשה גדר שינוי הנודע משינוי הרשויות הנ"ל, יש משמעות במעשה ביחס להגדרת העושה, ולכלורה ל"ל שגדר זה הוא בחפץ. שיש בשעת המעשה שלוש משמעויות בחפץ. הלחל, שהוא נעזב ממקום. השני, שהוא ללא מקום. והשלישי, שהוא בדרך למקום. וגדר הכולל לרשויות הנ"ל הוא במשמעות לחת ביחס להנ"ל.

ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע

גדרם הכולל והחלוק דרה"י ורה"ר - צורת הרשויות במחיצות ופילוש וסוג המשתמשים והשימוש בהן

וא"כ יש לבחר מהו גדרם הכולל של רה"י ורה"ר להיות חשובות כנ"ל לענין הולאה מהן ולהן. ומהו גדרם החלוק שיהיו חשובות כמובדלות זו מזו לענין חשיבות השינוי שיש במעשה הולאה מזו לזו. ובגדרם החלוק מלאנו שני גדרי דין. הלחל, בצורת הרשויות, שרה"י גדלורה במחילות, ורה"ר פרולה. והשני, ביעור שימושם, וזה יבוא בשני פנים. הלחל, בסוג המשתמשים, שרה"י משמש ליחידים, ורה"ר משמש לרבים. והשני, בסוג השימוש, שרה"ר משמש למעבר, ורה"י משמש למנוחה (מעבר הוא שימוש ממצעי, ומנוחה היא שימוש תכליתי). ובע"ה יתבחר אין זה שינויים נפרדים אלא הם נובעים זה מזה.

ונקדים מה שיש לבאר בחלקי המעשה הנ"ל להגדיר מצד בחפץ ובמקום או במעשה הולאה או בחלס העוקה. וכמו שיש למצוא בהכילת חלבים, שהחוטם והרצון הוא נוקח בעוקה. ובהמעשה יעשה בפעם אחת הוא נוקח במעשה. והיות החתיכה חלב הוא נוקח בחפץ. וגדרים אלו יאתנו מאיסור לאיסור, וכל איסור יש בו גדרים שונים. ואף אמנם שהמצד המציאותי הוא עיקר ההבדל בין האיסורים השונים (כחלב ודם וכו'), אך גם בחלק המעשה והעוקה יהיו הבדלים. וכמו לגבי המעשה, שיש שיהיה המעשה גרימתו של המצד האסור שהינו גדר במעשה בכוד איסורים, אינו בחלבים ועריות שהמעשה האסור הוא ההנאה. וכן יש שאיכות המעשה ביחס לתולאה האסורה הוא בפעולת גרימה לבד, אינו בשבת שהמעשה הוא מלאכת מחשבת. וכן לגבי העוקה, שיש שאיכות המעשה לעוקה אינה אלא כשיעשה המעשה בדעת אינה בנזיקין.

חלקי המעשה להגדרת מצב באיסורים - חלוקת גדרים בין עושה, מעשה, וחפץ, בכל איסור

והנה בהולאה יש למצוא את נוקח חפץ האיסור בשנים, בחפץ המולא ובמקומו, ויש למצוא בזה מרבעה פנים, בחפץ, במקום, במה שיש לחפץ מקום, ובמה שיש במקום חפץ.

נושא חפץ האיסור במלאכת הוצאה - חפץ, מקום, מקומו של חפץ, וחפץ במקום

ונחל בגדר מקום המוזכר בדינים אלו, ויש למצוא בזה שני גדרים. האחד, מקום שלעצמו, היינו, מה שיכול להכיל דברים. והשני, מקום של דבר, היינו, שדבר זה נמצא במקום הנ"ל, ובגדר זה אין למקום משמעות עצמית.

גדר מקום המוזכר בדיני רשויות - מקום שלעצמו המכיל דברים ומקום של דבר ללא עצמיות

והנה אף שלגבי מקום שאם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי אם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמצא חשוב ברשות, מצאנו שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

שני תנאים בשם מקום רשות - שיהיה קרקע ולא אוויר ורחב ד' על ד'

ותנאי הראשון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שיהיה לו בסיס להנחת דברים. והיינו, אף שלוויר שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לגבי היות המקום חשוב כרשות לריך שיהיה בו גם יכולת הינוחס, ובילור הדבר הוא כי אין גדר מקום כרשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא לריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים ללא תנועה אינם יכולים להתקיים שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. ובילורו כי משמעות מקום לדבר הנמצא בו במקומו הוא בשני גדרים. האחד, בעצם הקיום, שאין קיום לדבר ללא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדרים אלו משמעות במקום שלעצמו, האחד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

תנאי קרקע להנחת דברים ברשות - בסיס קבוע המאפשר קיום דברים ומיקומם ביחס למקומות

ד. השתלשלות המושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי

וביתר ביאור כי מאלו בדינים אלו שלושה גדרים במקום, חלל, מקום, ורשות. שם חלל הוא משמעות מקום כדבר שלעצמו (לעומת חומר), וכיון שגדר זה הוא ביחס למה שאינו חלל, הרי שאין חשיבותו נובעת מדברים הנמלאים בו או שיתכנו להימלאות בו, וע"כ אין הוא חלוק או מוגדר לפי יכולתו להכיל איזה דבר ויהיה כולו אחיד, וגדריו ביחס לשאר חללים בגבול גולל ומורה. שם מקום הוא משמעות החלל כמאפשר קיום דברים, ויהיו הדברים קולמים לו וחשיבותו נובעת מהם, ויהיה חלוק ביחס לרוב מפשרויות שיש בו להכיל שאם דבר, שכיון שדברים נפרדים מטבעם, גם החלל שחשיבותו היא ביחס לדברים יחשב מחולק. שם רשות הוא ביחס לדבר המסויים שנמצא בו. שדברים נפרדים נחשבים גם לשונים אחד מהשני מעצם הפרדתם, וע"כ גם גדר מקום שביחס אליהם יחשב נפרד משאר מקומות, וזה רשות. וע"כ ביחס לחפץ האמור יהיה שלוש הגדרות במקום, חלל, במשמעותו חסר היחס לדברים. מקום הוא המשמעות ביחס לדברים. ורשות היא המשמעות ביחס לדבר מסויים.

שלושה גדרים במקום בחלל ורשות - חלל כשלעצמו, מקום כמאפשר קיום, ורשות לדבר מסויים

וכן יש למצוא שלושה גדרים אלו בחפץ, דבר, חפץ וכלי. שם דבר הוא במשמעותו כלי יחס למקום. שם חפץ, משמעותו ביחס למקום, וגדר זה יפריד דבר ממשהו, שהוא במקום אחר ממשהו. וכלי שמשמעותו ביחס למקום מסויים,

שלושה גדרים מקבילים בחפץ שבת - דבר בלי מקום, חפץ ביחס למקום, וכלי לרשות

ובזה יובנו הכלי ככלי של המקום. ובניין המוקפים הכולל חפץ ומקום הוא כך, חלל, דבר, מקום, חפץ, רשות, כלי.

בניין מושגי חפץ מקום ורשות - השתלשלות מושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי בית

ואמנם חלל ודבר המוזרים לזה שייכים לגדרי הוללה שהם בחפץ ומקום, לך יהיה גדרם מוסכם ביחס לחללי מקום, והגדרה של מקום נטול דברים, וכן גדר חפץ ומקום יהיה מוסכם למקום שיש לו תפקודת מעשית להנחת דבר עליו, וכן המוסג יהיה גדר כלי ורשות מוסכם למקומות שמוגדרים לשימוש מסויים בחפץ. וכן בעניין הדברים שנגדיר דבר שלא נח כלל נמצא ברשות, והוא מקביל לחלל, וגדר דבר שנמצא ברשות לא מוגדרת כנמצא בלוויר, הוא מקביל למקום, ודבר שנמצא ברשות מוגדרת יחסב שהוא כלי שמייך למקום, והוא מקביל לרשות. ובזה הדינים כך חלל מקום, לא נח, מקום ל', דבר בלוויר, רשות מוגדרת, כלי בית ויש להמשיך בזה שלחר היחס של כלי למקום מסוים נגדיר רשות כמיועד לחפצים מסוימים, ויבדלו החפצים לשונותם השימושית. וכיון שהגדרנו כזה מקום נוכל לומר שרק כלי שנמצא במקום שרוי לשימושו נחשב כנמצא ברשות. וכיון שהגדרנו כך תפקד להגדיר רשות כמקום שתופס כלים הנמצאים בו. וכיון שכך נוכל להגדיר כלים ככלים שלף שעבדו רשות עליין נחשבים ברשות שתפסה אותם. וכיון שיש כלים חוץ לרשות שנחשבים כברשות כך נוכל להגדיר שרשויות יוכלו לתפוס רשויות לחלות להיות נספח אליהם. וכיון שהרשויות התפוסות נחשבות כנספח נוכל לומר שכלים הנמצאים בהם לף נספחים לרשויות אלו. וכיון שכך נוכל לומר שיש רשויות שלף שיש בהם כלים לא יוכלו להגדיר הרשות, וכיון שכך נוכל לומר שיש כלים שנחשבים שאינם ברשות גם כשהם שם, וכו'.

ועכ"פ יהיה גדר במקום ביחס לקיום חפצים בו, וע"כ דברים הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך אותו המקום ישנם דברים המוגדרים כדבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הדבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שדברים הנמצאים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש דברים שיש להם מקום נפרד, הרי ביחס לדברים אלה יוגדר המקום שנמצאים בו הדברים כמקום של דבר. וכיון שהדברים נמצאים במקום שיש בו גדר עצמי כמקום של דבר, הרי שיוגדר מקום שנמצאים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימצאו דברים שאיך שיהיה מקום שהוא מקומם, אז יהיה שייך במקום עצמו גדר שהוא מקום שמיוחל לדבר, וכיון שדברים נמצאים במקום שאיך שיהיה מיוחל לדבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחל להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לדברים מקום מיוחל בלא שנמצאים בו, הרי שיחשבו כנמצאים במקום אחר. וכיון שבמקום ישנם דברים שנחשבים כנמצאים במקום אחר, אז יהיה גדר במקום עצמו שהוא מקום אחר, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום אחר, הרי שגם דברים שנמצאים בכל מקומותיו יחשבו כנמצאים במקום אחר.

רשות המשמשת לדם. מקום לדם ל"ת. מקום ל"ט המשמש לדם. מנוחת חפץ לצורת שימוש לדם במקום. תשיבות חפץ לשימושי הדם.

סימן טו

בגדרי שיעורי הוצאה

א. דברי הרמב"ם בגדרי הוצאה והכנסה ברשויות

לשון הרמב"ם בדיני שיעורי הוצאה - עקירה והנחה ושיעור המועיל בהוצאה מרשות לרשות ובהעברה

כתב הרמב"ם (שבת פי"ב ה"ט) לשון המועיל מרשות לרשות חייב על שיועיל כשיעור המועיל, מרה"י לרה"ר או מרה"ר לרה"י, ויעקור מרשות זו ויניח ברשות שניה, אבל אם עקר ולא הניח או הניח ולא עקר או שהועיל פחות מכשיעור פטור, וכן המעביר מתחלת מרבע לסוף מרבע ברה"ר אינו חייב עד שיעקור כשיעור מלא זה ויניחנו בלא לאחרת.

דקדוקים מלשון הרמב"ם בהלכות שבת - חילוק בין הוצאה לעקירה והנחה ולדין העברה ברה"ר

והנה מלשונו יש לדקדק כמה גדרים במלאכה זו. תחלת מה שהגדיר הרמב"ם את המועיל מרשות לרשות ככזה בכלל, וקולס שפרט בין הוצאה מרה"ר לרה"י והחיפך. וכן יש לדקדק מלשונו שבין שיהיה עקירה מרשות זו והנחה ברשות שניה אינה הגדרה במלאכת הוצאה מרשות לרשות. וכן הוא לעניין שיעור ההוצאה. וכן יש לדקדק שאין המעביר כלול בגדר להמועיל התמור. וכן שמעביר מתחלת ד' לסוף ד' ברה"ר היא הגדרת המעשה, ובין עקירה והנחה והשיעור הוא לא מכלל הגדרת העברה כנ"ל.

איסור הוצאה ברשויות דאורייתא בלבד - שינוי מקום כנוס ברה"י למקום מרצא ברה"ר

וביאור מה שבין שההוצאה תהיה מרה"י לרה"ר וההיפך הוא לא מעשה שם הוצאה (היינו, שיהיה שם הוצאה מרשות לרשות כולל גם הוצאה מרה"י לרה"י החלוקה ממנה), הוא כי גדר מעשה ההוצאה מרשות לרשות הוא שעייה שחפץ הנמצא ברשות אחת יהיה ברשות שניה, והיותה רשות שניה מוגדרת כך במופרדות השטח, וזה שייך לף בשני רשויות היחיד ובשאר רשויות. לך חיסור התורה נאמר רק על הכנסה או הוצאה (במובנה היחסי להכנסה). והיינו, שבפשטות היה לומר שגדר המלאכה האסורה היא כל שינוי מקומו של חפץ, ומה שאין כלל בזה הוצאה מרה"י זה לרה"י זה, הוא משום שאין חשוב מקום זה שונה ממקום זה אלא רק בשינוי רשויות הנ"ל. אבל מלשונו לא משמע כן, אלא כל רשויות הנפרדות חשובות כמקומות שונים לגבי שם הוצאה, וגדר מה שאסרה תורה לווקא ברשויות הנ"ל הוא משום שרק בזה יהיה שם מלאכה. ולכאורה זהו גדר במשמעות מקום חפץ, היינו, שהיות חפץ ברה"ר מלבד מה שהוא במקום מסויים (עצם הגדרת מקום הוא מסויים), יש לו משמעות שהוא מוצא, ולהיפך שהיות חפץ ברה"י יש לו משמעות שהוא כנוס.

גדרי הוצאה והכנסה במצב חפץ - כנוס ומוצא כמצבים קיומיים בחפץ וסברת מה לי

ועשיית חפץ כנוס למוצא הוא הוצאה, וההיפך הוא הכנסה. ושניהם גדרים במצבו של חפץ, והיינו, שגם כנוס וגם מוצא הם חלק ממושג כולל שאחד מהם הוא קיום של מושג, והשני הוא ביטולו. לך בגדרי מצב חפץ יש משמעות קיומית לשניהם. שאין גדר חפץ הנמצא במצב מוצא הוא בהיעדר משמעות של היות כנוס או ההיפך, אלא יש לו משמעות עצמית שונה ולא חסרה, אלא שהיות מצבים אלו קיום וביטול אלא עצמם הריהם נחשבים

כמלבים שונים של נוסח אחד בחפץ (ואפשר שבגדלו של חפץ תהיה הגדרת הביטול משמעותית יותר, אלא שזה כלשון שייך בשניהם). ובזה יש לבאר לסברת הוא מה לי הולאה ומה לי הכנסה ואין לנו לריכים לשני לימודים על הולאה והכנסה.

והנה משם הכנסה הנאמר במעביר לרה"י ומשם הולאה הנאמר במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עלמם. והיינו, שיש ברה"י חיכות שחפץ הנמלא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמלא ברה"י הינו ביחס למקום שהוא נמלא בו ממש, ושהוא נמלא במקום שיש עליו שם רה"י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא חיכות נוספת בחפץ חוץ מהמושג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד.

איכות רשות הרבים בהפרדת מקומות - רה"ר מפרידה מקומות ואין חפץ המונח בה במקום אחד

וכן לרה"ר שחפץ הנמלא בה חשוב כמולא, כי יש חיכות ברה"ר שאין כלל מקומותיה חשובים להיות אחד, ואלברה שהיא מפרילתם, והיינו, שאמנם ביחס לגדל כנוס שיש ברה"י הרי משמעות זו ברה"ר היא שלילית, אך יש גם חיכות חיובית להחשיב כל מקום ומקום בה לנפרד, אפילו במקום שיש להחשיבו כאחד מאד עלמו וכמו מקום הנחתו של חפץ (היינו חפץ המונח כבר לגבי כלל המקום שעליו מונח), אף יחשב להיות מקום אחד ואף יהיה נפרד משאר מקומותיה, והרי זה חשוב כמי שנמלא בכמה מקומות ואין לו מקום.

גדר רשות כרמלית באיכויות הרשות - אין בה איכות רה"י ולא רה"ר והמוציא אליה פטור

ובזה יש לנו להגדיר רשות כרמלית שהיא לא ברה"י ולא ברה"ר, והיינו, שאין בה חיכות רה"י להחשיב את כלל מקומותיה כמקום אחד, ואין בה חיכות רה"ר להחשיב מקום המשמש חפץ אחד למקומות נפרדים. וע"כ המולית מרה"י לכרמלית פטור ולא חשוב כמולית, כי אף שביליחתו אליה בטל ממנו שם כנוס כיון שבהיותו בה הינו חשוב מולח אין זה מלאכה שנאסרה, וכן למידך.

ב. בגדר איסור העברה ד' אמות ברה"ר

העברה ד' אמות בלשון הרמב"ם - העברה ברה"ר צריכה עקירה והנחה ושיעור מגדר מעשה

ועוד כתב שם המעביר מסוף ד' לתחילת ד' ברה"ר לריך עקירה והנחה ושיעור. ע"כ. ומשם כליקלוק הג"ל הרי מבואר ברמב"ם דד' אמות להעברה והיות העברה ברה"ר הוא מעשה גדר מעשה העברה, והיינו, שהעברה ד' ברשות אחרת אינה רלויה להגדיר את החפץ כעבר ממקום למקום, וכן בהעברה פחות מד' ברה"ר.

חקירה באיסור העברה ד' אמות - אי משום שינוי מקום ברה"ר או התקדמות במקומות

והנה מלאנו שאין העברה ד"א ברה"ר נלמדת מהכנסה או הולאה, ולפמ"ש הוא פשוט שכיון שאין החפץ חשוב ככנוס בהיותו במקום ברה"ר כי היא כולה חוץ, הרי שאין העברה משום גדר להולאה והכנסה.

וכן מלאנו שלא נאסרה העברה ד"א אלא ברה"ר ולא ברה"י, ובהקדם מש"כ לעיל יש לחקור אם זה מגדרה השלילי של רה"ר או מגדרה החיובי. והיינו, אם זה מגדרה השלילי ביאורו שגדר איסור העברה הוא משום שינוי מקום, וזה שייך רק ברה"ר שאין מקומה אחד, אבל ברה"י כיון שחשובה כמקום אחד הרי שלא שייך העברה. או זה מגדרה החיובי, וביאורו שגדר העברה הוא גדר של התקדמות וגדר המיעור הוא משום שיש בד"א בה התקדמות רובי מקומות, וזה שייך רק ברה"ר משום גדרה החיובי שכולה חוץ ואין מקומותיה מתאחדים, אבל ברה"י כיון שאינה כן וכנ"ל הרי ללא שייך בה התקדמות, והוי כפחות פחות מד"א, ולכאורה יש לפשוט זה ממה שלא נאסרה

חילוק מלאכות שבת לסוגי תוצאות - עילוי חפץ, יצירת דבר חדש, ושינוי מצב כהוצאה

ולבאר זה נקדים מש"ת לעיל בחילוק שיש לחלק מלאכות שבת, שיש מן המלאכות שגדר תולאתם היא עילוי חפץ קיים, ויש מהן שתולאתם היא יצירת דבר חדש, ויש שהגדרתם היא שינוי מצב חפץ, וכמו שהתבאר שם אין למלוא במלאכת הולאה מרשות לרשות גדר עילוי או יצירת דבר חדש, אלא היא מעשה של שינוי מצב החפץ במה שהוא ברה"י או ברה"ר, אבל יש לחקור בגדר העברה ברה"ר אם היא בגדר שינוי גרילתו או שיש בה יצירת דבר חדש.

העברה בכרמלית, ואף שהיא אינה מקום לחל כרה"י. ונראה שאיסור העברה ברה"ר הוא משום שיש בזה גדר התקדמות.

גדרי רשויות קודמים לצורת מקומן - רה"י ורה"ר עומדות לעצמן ודיני צורתן התאמה להן

וביתר ביאור שהרי גדרי רה"ר ורה"י החלוקים אינם נובעים מלורת מקומם, אלא רשות בעלת מחיצות יש למצוא שתחצב רה"ר, ואף רה"י בעל גובל טז' אמה תחצב רה"י, כי דינים הנוגעים לצורת הרשויות אינה גדר הרשות עצמה ואין גדרה נובע מצורתה, אלא בהיפך שגדר הרשות עומד לעצמו, ודיני צורת הרשות הם התאמה לגדר זה. ברה"י עצמה יש לה משמעות אף בלא תנאיה, אלא שלהגדיל מקום ברה"י אנו נדרשים שיהיו לו מחיצות וכו', וכן ברה"ר להגדיל מקום בשמה נדרש טז' אמה וכו'. והנ"ל לכאורה תלוי בגדר הרשות עצמה.

מקור חילוק רשויות משני תשמישין - רה"י מובנה לתשמיש קבוע ורה"ר מובנה למעבר והילוך

ובגדר הנ"ל ולקדוקו מלרכנו במק"ח, וקילור הדברים הוא שגדר רשויות אלו נובע משני סוגי תשמישין שיש לאדם, ולורך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

ותראה כי שני סוגי תשמישין אלו יגדילו את מקום הרשות בלופן שונה, כי מקום שימוש הוא קבוע, ומשמעותו שווה בכל המקום, ומקום מעבר הוא מלרעי, ואין משמעותו אלא במקום שעובר בו, וע"כ יהיה נובע מזה גדר חפלים המונחים ברשויות אלו, שבבר הנמלא ברה"י עומד לשימוש במקומו, ובבר הנמלא ברה"ר עומד להעברתו. שבשימוש ברה"ר הוא שימוש ממלעי, ובשימוש ברה"י הוא שימוש תכליתי.

והיינו, שכיון שרה"ר היא המשמשת כמעבר לרשויות אחרות אין בה מקום להינוח דברים, אלא למהלכים של דברים, ואם יונח בה דבר לא יוגדר זה כמקומו של דבר. לך רה"י שהיא לשימוש דבר המונח בה יחשב הדבר כנמלא בכל המקום, וכן לא יהיה בה מקום למעבר, ואם יעבור בה דבר לא יחשב כדבר שהתקדם.

הכנסה והוצאה בשימוש תכליתי ואמצעי - רה"י מקום שימוש תבליתי ורה"ר מקום שימוש אמצעי

ובזה יבואר יותר גדר הכנסה והולאה שלמדנו, שכיון שרה"ר היא מקום שימוש ממלעי, גדר מקומה אינו מקום של דבר כי אם גדר תכליתי, ודבר המגיע אליה גם בשעת הנחתו יחשב כעובר ומיועד ליליאה, ולכן גדרי לורת רה"ר יהיו גדרים המתאימים לשימוש זה כרוחב ומכוון משער לשער וכו'. אבל רה"י כיון שהיא מקום שימוש תכליתי, הרי שהיא משמשת לדברים הנמלאים בה, וע"כ דברים המונחים בה יחשבו שבאו אל מקומם, ולכן גדרי לורת רה"י יהיו גדרים המתאימים לשימוש זה כמחיצות וכו'.

ג. גדר שיעור ד' אמות בהעברה ובשטח

גדר שיעור ד' אמות בהעברה - החפץ במצב התקדמות ואינו מתקדם למקום מסוים ברה"ר

והנה יש לבקר בגדר שיעור ד"א שלמדנו בזה חשוב החפץ כמתקדם שלין כוונתו שהוא מתקדם לאיזה מקום, שלמנם רה"ר משמשת כמעבר למקומות אחרים, אך אין בה הגדרה שהיא מובילה ממקום למקום, אלא היא מעבר לכלל המקומות. אלא הכוונה שהוא במצב של העברה, ועל כן ההתקדמות המובנת אינה שייכת בשאר רשויות, שכיון שאין שטחם משמש להעברה אין חפץ המועבר בהם מוגדר כמתקדם, אלא יהיה גדר בכל זמן העברה שהוא מתקיים ומתחדש ביחס למקומות שעובר בהם. ובזה יבואר גם מה שדין ד' אמות הוא חלק מהגדרת המעשה, שכיון שהגדרת המעשה היא התקדמות אז ההתקדמות המעשית היא המעשה בעלמו, היינו, התזוזה ממקום למקום.

ביאור שיעור ד' אמות בהעברה - מעבר במעשה אחד המבטל חשיבות היות הדבר במקומות

ולפ"ז יש לבאר גדר שיעור דד' אמות, והיינו, משום שלמדנו שבטח רה"ר אינו מתאחד למקום אחר, ומ"כ כל תזוזה תחצב ממקום למקום, ושתחצב תזוזה זו כהתקדמות יש כביכול כוח בביטול המשמעות של המעשה כתכלית להגיע למקום, וזה ע"י המעבר ללא מנוחה במקום, והוא נעשה ע"י מעשה אחד של מעבר ללא מקום. ושיעור ד' אמות הוא שיעור חיובי להגדרת המעשה, שפחות מד' אמות אין גדר המעשה כמעבר של התקדמות, אלא ככמה

מעבירים ממקום למקום, ובשיעור לל׳ לחמות יהיה כחות מקומות שמעבר בהם במעשה לחד, יבטל את השיעות היות הדבר במקומם.

והנה עוד יש לפקפק בלשון הרמב״ם שכתב שהות העברה מתחלת ל׳ לסוף ל׳, שיש בזה לכאורה משמעות שמעשה העברה הוא טלטול בכל חוכנו של השיעור מתחילה ועד סוף. והיינו, שמשמע מלשון תחילה ועד סוף משמע שלרבע לחות אלו השעות לגדל לחד, והיה לומר שכוונתו שיילא ממקום. לך לחד הלפקוק אינו נראה, שאם היה זה רק גדל יציאה ממקום, לא היה לו לכתוב מתחילה ועד סוף אלא רק עד סוף, ולשון מתחילה ועד סוף הוא לשון של המשכיות, דהיינו שיהיה החפץ בכל הל׳ לחות מתחילה ועד סוף. וכיון שאם העברה היא לא משמעות מיקום, נשטרך לומר שהיות החפץ במעשה לחד בכל הרבע לחות וזה אלא נח אם אלא שעבר אותם הוא אם העברה.

דקדוק לשון הרמב״ם מתחילה ועד סוף - היות החפץ בהעברה בכל הל׳ אמות ברצף

ובזה יבואר גדל מקום המותר בטלטול על בית שאתיים ואסור ביותר, והיינו, שיש בדשות זו סיבה לגזירת איסור טלטול, ואעפ״כ בפחות מבית שאתיים אינה אסורה, למה שגזרו חכמים טלטול יותר מל׳ בכרמלית מקום שדומה לרה״ר, הוא בגדל מה שאמרנו שאין חפץ תופס מקום ברה״ר, ואף בכרמלית גזרו מקום הקושי להבחין בגדל זה ולהבדיל, ומ״כ איסור טלטול הוא בגדרי המקום. לך כמו שכתבנו לף אם רשות אינה תופסת מקום הרי שאין משמעות למעשה העברה אלא אם העביר ל׳ לחות, ובפחות מבית שאתיים יחשב מקום המוקף במחיצות כמקום ל׳, משום שיש משמעות במקום המוקף מחיצה לבד שהיא מחלת כל הרשות למקום לחד, לך ביותר מבית שאתיים אין המחיצה רלויה לחד המקום, ומ״כ אין הוא כמקום ל׳, והלכן לגזירת כרמלית משום רה״ר.

גדר טלטול בבית שאתיים בקרפף - מחיצה מאחדת שטח עד בית שאתיים ולא ביתר

ובזה יבואר ההבדל בין שני גדרי רה״י שאין שייך בו העברה, החלל, שהוא נחשב מקום לחיל. והשני, שהוא מקום מנוחה ולא העברה. וזה לכאורה כפילות. אלא כמש״ת זה נוגע למשמעות המקום וממילא למעשה, וזה נוגע לתחילות המקום וממילא לשיעור ל׳.

וביתר ביאור גדל שיעור ל׳ לחות שמלתנוהו בכמה דינים וכמו מקומו של אדם לגבי תחומין, ומשמע בגמ׳ שהוא לותו השיעור (אלא שלגבי שביתת אדם צורת ל׳ היא לחלת לחלק מהלעות), ולחר שבירלנו שהוא גדל בהעברה יש לבאר ליזה משמעות יש בשיעור זה לגבי מקום לחד, והיינו, שאם גדל העברה הוא הולאה של חפץ ממקומו, אז יבואר גדל השיעור השווה בהעברה ובשאר דינים כי ל׳ לחות הוא שיעור תפיסת מקום של אדם, אבל לחר שבירלנו שהעברה היא מעשה של התקדמות, ול׳ לחות הוא שיעור של רובי מקומות, כ״ב ליזה שייכות יש לזה למקום של אדם, ובפרט שנראה שהשיעור זה נוגע רק לאדם והשתמשותו במקום, שהרי הוא שיעור גדול אדם לדעה לחת, או שיעור התפשטות שימוש אדם במקום. וזה לכאורה מגדרי לחילות כלל המקום, ולין זה שייך לגדל העברה הנ״ל. וכן יש לבאר בתל המתלקט שהשיעורו הלקיטו הוא ל׳ לחות, ולכאורה לא יועיל פה משמעות של מקום, ובפרט שיש לשמוע שהשיעור ל׳ לחות לינו שיעור לשטח, אלא שיעור לורך לשטח, וכמו שיש למלוח שיעור זה בלורך לבד ואלא בריבוע.

שיעור ד׳ אמות במקומו של אדם - חילוק בין שיעור תפיסת מקום לשיעור מרחק בהעברה

והנה יש לחלק בגדרים הנוגעים לשיעור בשטח. שיעור שטחים שהשיעורם בלורכם ורוחבם הוא משמעות שיעורם הוא שיעור בלורך לבד, והחלתו על שטח היא אלא שני. או שלין הם שיעור בהתפשטות שטח במובן של ריבוי מקום, אלא חיבור של שטחים שמשמעותם לינו הוא מגדרי השטח המתקבל, אלא מדבר לחר שנעשה בשטח. והיינו, שיש כלן שני דברים שהם שיעור לחיתי בשטח, וממילא לין שיעור שונה מחבירו. לך לעומת זאת גדל שיעור בשיעורים שאינם לחילים ברוחב ולורך, יש משמעות שונה לשני השיעורים, וכמו ברה״ר שיש שיעור חיובי לרחבו, לך לא לאורכו. כי יש שיעור שהוא השיעור של איכות הרשות, ושנו שיעור שהוא כמותי. והיינו, שרה״ר היא לורך רה״ר ולכן הוא שיעור איכותי. שאם לין בו כשיעור אינו נחשב רה״ר בכלל. לך שיעור הרוחב הוא שיעור כמותי, היינו, שלריך שיהיה רה״ר הקיימת לעלמה ברוחב כזה. ובזאת יבואר

שיעורים בשטח באורך וברוחב שווה - שיעור אורך המוחל על שטח מול שיעורים איכותיים

מה שלא למדו מושיט אלא בצורה שהייתה לפס לא היה הבדל לא היה צריך לימוד בעגלות, כי יש הבדל בין לורך רה"ר לרוחבה, נוסף. וכמ"ש.

סימן טז

בגדר שיעור ד׳ אמות (מח.)

א. מחלוקת ר״מ ור׳ יהודה בשיעור שבו איש תחתיו

מחלוקת ר״מ ור״י בשיעור ד׳ אמות - תפיסת מקום האדם בטלטול כלי ברה״ר ובתחומין

בגמ׳ (עירובין מח.) איתמר מח׳ ר״מ וחכמים

בענין מי שנמצא מחוץ לתחום עיר ולא התכוון לקנות שביתה, אי יש לו מרבע לעמוד או שמונה לעמוד. עיי״ש. ואמר׳ בגמרא דעכ״פ לגבי טלטול חפץ לכ״ע הוי רק מרבע לעמוד. ובעו בגמ׳ הני ד״ח היכא כתיבא, ואמרו כדתניא שבו אין תחתיו, כתחתיו, וכמה תחתיו, גופו כלפי לעמוד, ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו דברי ר׳ מאיר. ר׳ יהודה אומר גופו כלפי לעמוד, ואמה כדי שיטול חפץ מתחת מרגלותיו ומניח תחת מראשותיו. מאי בינייהו, איכא בינייהו מרבע לעמוד מלומלמות. ע״כ.

גדר שיעור ד׳ אמות באדם - מקום תפיסת פישוט איברים מול מקום השתמשות בחפץ

ואף להתס ליירי בטלטול ד״ח לתחום

בפשטות הגמ׳ משמע דבעו כן על כל דין דד״ח ולפ לטלטול. וכן הוא בדמצ״ס (פי״ב מהל׳ שבת הל׳ טו) לכתב וז״ל מותר לאדם לטלטל בדה״ר בתוך מרבע לעמוד ואפי׳ הקבלה לאמרו שזה שנאמר בתורה שבו איש תחתיו שלא יטלטל חוץ למרובע זה אלא במרובע זה שהוא כמדת תורך אדם כשיפשוט ידיו ורגליו בו בלבד יש לו לטלטל. ע״כ. והיינו, כר״מ.

והנה נראה כי בין לר״מ ובין לר״י גדר מידה

זו הוא במידות הנוגעות לגולגלו של אדם ושטח השתמשותו, ואין זה מגדרי מקום לחפץ עצמו אלא מקום האדם. ללעת ר״מ שיעור המידה הוא במקום שתופס אדם בפשוט לבדיים, ולעת ר״י המקום שיכול אדם להשתמש בחפץ. ויש לדקדק בדבריהם דר״מ הוסיף גם שיעור לפשוט לבדיים ור״י הוסיף גם מקום חפץ השני (היינו, למשמע ללהת למניח תחת מראשותיו הוא תוספת מקום).

שני פירושים בפסוק שבו איש תחתיו - תנאי במקום ישיבה עצמה או הגבלת מעשה ישיבה

ובביאור הדבר נראה, שהנה כלמור תרוויהו

ילפו לה מליצנא דקרא שבו איש תחתיו כתחתיו. ויש למצוא בזה שני פירושים, או דלייבי למקום ישיבה שאמרה תורה שמקום ישיבתו של אדם היא כתחתיו, והיינו, שלולי לימוד לתחתיו היה לומר כיון שישיבת אדם היא בשמה או פחות (וכדלאיתא בגמ׳ סוכה ז: ושם), הרי שזה נחשב מקום ישיבתו ולא יותר, וע״כ לאמרה תורה שישיבה היא כתחתיו של אדם וכו׳. או דלייבי לשיווי שמה שאמרה תורה בשיווי ישיבה הוא שישב אדם כתחתיו, והיינו, שאין זה גדר דישיבה עצמה, וישיבה עצמה יתכן שהיא בפחות וכדלאמרן (או יותר ושתהיה ישיבה בכמה מקומות גם כישיבה לחת), אבל אמרה תורה שישיבה האמורה היא במקום כתחתיו. ואין גילוי לתחתיו ודין ד״ח הנלמד הימינו התאמה של מקום ישיבה לגדר מקום אדם, וכי אין ישיבה מגדירה מקום. אלא דין המגביל ישיבה כמעשה שאינו שייך לגדרי מקום לאדם, שאף שיתכן שהוא מגדיל את הישיבה בגדר זה אין זה גדר ישיבה.

ויהיה נפק״מ בין שני הגדרים הנ״ל בגדל למקום ל״ת למעוד בכל מקום שם הוא גדל בתפיסת יציבה את מקומה, או הגבלת מעשה יציבה למקום למדם. והיינו, שלפי הרמתון יציבת מדם לף שהיא עצמה תיתכן במקום שהוא פחות מארבע אמות, הרי לגבי תפיסת מקום היא תופסת ל״ת. וממילא הגדל בדין התורה שלא לעמת מעם (לגבי תחומין) או בין שלא להועיל מעם (לגבי העברה) היא שלא להועיל (המדם או החפץ) ממקומו שכבר נמצא בו למקום שאינו תפוס זה מכבר. ולפי שני אין הדין מעם תפיסת מקום אלא דין התורה הוא שלא לעשות מעשה שיש בו חציבות לגבי מקום, ואמרה תורה למקום לענין זה הוא מקומו של מדם.

נפק״מ בין פירושי שבו איש תחתיו - תפיסת ישיבה את מקומה מול הגבלת ישיבה למקום

ולענין טלטול לחפץ יהיה בזה חילוק שאם הגדל הוא שלא לעמת ממקומו, הרי שאין מידת ל״ת מידת מרחק אלא מידת מקום, וגדל טלטול חפץ בתוך ל״ת שאינו אסור הוא מעם שאף בטלטולו למקום אחר מהווה בגדרי מקום לחפץ אין חשוב טלטול ממקום למקום, כי מקום השני הוא אך עם מקום שהיה בו קודם, דדין מקום לגבי טלטול הוא במקום למדם ולא במקום חפץ (ויש להבין כי אין שיעור תפיסת מקום אחד עם שיעור יכולה ממקום שלאי יכולה די במעט הסייכות). אבל אם הגדל הוא שלא לעמת ממקום למקום ואין השיעור ביחס למקום החפץ המסויים שהיה בו, יש לומר בזה שני גדרים, האחד, כמידת מקום ויהיו כל הל״ת שיעור אחד למקום. והשני, כמידת מרחק ויהיו כל הל״ת כאלקי שיעור המלטלפים למרחק המחייב.

חילוק טלטול חפץ בתוך ד׳ אמות - שיעור ד׳ אמות כמידת מקום או כמידת מרחק

ולפ״ז יהיה חלוק גדל היתר לטלטול פחות פחות מד׳ אמות, דלפי הרמתון שגדל ל״ת הוא במקומו לחפץ אין זה מקום שיש בהנחתו חילוק המעשים אלא חילוק המקרים שבהנחה לשעונה החפץ כבר שינה מקומו ועתה יש לו מקום אחר, ולפי השני שהוא גדל של מרחק לריך לומר שאלוקת המעשה לשנים מפרידה את המרחק הכולל לשני מרחקים כאכילת שני אלמי זיתים בשני זמני אכילת פרס.

היתר טלטול פחות פחות מד׳ אמות - חילוק מקרים במקום אחד מול הפרדת המרחק לשנים

ולפי הנ״ל נראה לבאר מד׳ ר״מ ור״י, דר״מ לשיער מידת ל״ת בגופו שלם למות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו, והגדל הוא שאדם תופס מקום בשיעור ל״ת, והרי של״ת היא יחידת מידה שמוגדרת במקום אחד. לכיון שיש לאדם לתפוס כל המקום הנ״ל בבת אחת, הרי שבשאני רוצה להגדיל מקומו של אדם יש לי להגדיל ל״ת במקום אחד, וכיון שהמקום נחשב לאחד אין טלטול או יציאה ממקום זה או ממקום בתידה זו תחשב לשינוי מקום. וכיון שזה הדין אינו לווקא במקומו הנוכחי של האדם שהרי אין אדם למות הוא אפילו אם נמצא במקום אחר, בהכרח ל״ל שגדלו מקום אחר, דמשום הנ״ל יש גדל במקומות שאם זה חשוב כאחד.

מחלוקת ר״מ ור״י בגדר ד׳ אמות - ר״מ סובר מקום אחד ור״י סובר שיעור טלטול

ור״י לשיער בגופו שלם למות ואמה כדי לטלטל אחד מרגלותיו ומניח תחת מרגלותיו, והגדל הוא במעשה טלטול, והרי של״ת הוא אידה למעשה טלטול שלא לאסור, לכיון שיש לאדם לפשוט להזיז חפץ מרחק ל״ת ללא שיזוז הוא ממקומו הרי שזה מעשה שאינו לריך לשינוי מקום, ופחות מל״ת הם מקום שאינו חשוב מקום טלטול, והעברה ממקום למקום בתוך מקום זה תחשב לשימוש מקומי בחפץ.

גדר ר׳ יהודה בשיעור ד׳ אמות - מקום שאין הזזת חפץ בו נחשבת שינוי מקום

ב. חקירה בארבעת גדרי איסור העברה ברה״ר

וביתר ביאור שיש לחקור בגדל הלין שאסור להעביר חפץ מרבע למות ברה״ר וכו׳. והרי יש במעשה זה מרבעה נושאים, מעשה ההעברה, החפץ המועבר, ומרחק ההעברה, והרשות שבה נעשית ההעברה. ומלשון הלין ניתן לחלק בין הנושאים שהעברת חפץ הם שני חלקי המעשה, אך אין מרבע למות הוא לכאורה לין של שיעור, והיינו, שהרי גם בתוך מרבע למות יש להעביר חפץ לסיבה ותועלת, אך הגאסר הוא להעביר מרבע למות, ובשיעור זה ואמה שיש

חקירה בארבעה נושאים במעשה העברה - מעשה, חפץ, מרחק, ורשות, ושיעור ד׳ אמות ביניהם

לו להחזיק המעשה והנעשה יש לנון אם הוא שיעור של מקום או שהוא שיעור של מרחק.

צדדים בחקירת שיעור ד׳ אמות - מקום החפץ, חילוק מקום, כמות העברה, או מרחק ממקומו

ובשני לדדים אלו יש לנון עוד, שלפי שהוא גדר של מקום יש לנון אם הוא שיעור מקום של החפץ, או שהוא חילוק מקום שמעבר לד״ת שאסור להעביר. ולפי שהוא גדר של מרחק יש לנון אם זה שיעור במעשה העברה וככמות של העברה, או שהוא רק במקום חפץ שעכשיו הוא במרחק מסויים ממקומו הקודם.

גדר מעשה העברה לפי צדדי השיעור - הזזה כל דהו למרחק או מעשה שינוי מקום

ולפי״ז יש לחקור מהו גדר המעשה להעברה, שאם הוא שיעור של מרחק אז העברה היא מעשה של הזזה כל דהוא והמרחק הוא כמות ההזזה. ואם הוא שיעור מקום אז העברה היא מעשה לשינוי מקום, והשיעור הוא שיעור מקום, וכן אם נאמר שהוא רק בחפץ יש לחקור שאם הוא שיעור של מרחק אז מקום החפץ הוא במקומו המצומצם והאיסור הוא להרחיקו ממקומו, ואם הוא שיעור מקום אז מקום החפץ הוא בכל הל״ת והאיסור הוא להוליכו ממקומו.

ארבעה גדרים אפשריים באיסור העברה - להזיז ד׳ אמות, לשנות מיקום, להרחיק ממקום, ולהוציא

וא״כ נמצא לנו ארבעה גדרים לפקפייס באיסור העברה. א. לאסור להזיז חפץ ארבע אמות ב. לאסור לשנות מיקומו של חפץ ממקום אחד למקום שני ג. לאסור להרחיק חפץ ממקום שבו היה ד. לאסור להוליך חפץ ממקומו.

חילוק בארבעת הגדרים האפשריים בהעברה - מקומות נפרדים מעצמם מול מקומות שמשמעותם ביחס למעשה

וביתר ביאור שבגדר הרחקה אין משמעות למקום החפץ קודם העברה ומקום החפץ שאחריה אלא למקומות תזוזה שביניהם וביחס למעשה. ובגדר השני יש משמעות לשני המקומות קודם המעשה כנפרדים ואלא מחמת היות החפץ בהם. ובגדר השלישי יש משמעות רק למקום שהיה בו קודם וביחס לריחוקו. ובגדר הרביעי יש משמעות לשני המקומות כנפרדים מחמת מקום הרחקתו כמקומו של חפץ ומקום השני לענין יכולתו.

המשותף והחלוק בארבעת גדרי העברה - זיווג הגדרים בזוגות לפי מקורות השינוי ביניהם במעשה

ויש להבחין כי הגדר הרחקה והשלישי שוויים במה שהמקום שביניהם מגדיר את המעשה אלא שבגדר הרחקה אין משמעותם בגדר לחד אלא ע״י המעשה, ובגדר השלישי משמעותם כן לף קודם למעשה אלא שאין זו משמעות לעצמם אלא לגבי המעשה.

וכן יש להבחין כי הגדר השני והרביעי שוויים במה שהשני המקומות הסובבים נפרדים לף קודם המעשה אלא שבגדר השני נפרדותם היא בגדרם העצמי ובלותה המשמעות קודם ואחר המעשה, ובגדר הרביעי נפרדותם הוא משום החפץ ואינה בלותה המשמעות אחר המעשה שקודם זה היה מקומו של חפץ ואח״כ זה.

וכן יש להבחין כי הגדר הרחקה והשני שוויים במה שגדר השינוי הנובע מהם הוא מחמת נפרדות הזהות שבעצמם אלא שבגדר הרחקה אין בזה רק לתת שם למעשה האסור, ובגדר השני הוא סיבת האיסור שבמעשה.

וכן יש להבחין כי הגדר השלישי והרביעי שוויים שגדר השינוי הנובע מהם הוא מחמת נפרדות הזהות שיש ביחס לחפץ אלא שבגדר השלישי אין בזה רק לתת שם למעשה האסור, ובגדר הרביעי הוא סיבת האיסור שבמעשה.

ג. איכויות רה״י שאינן ברה״ר וסדר התהוות שטח

שלוש איכויות ברה״י שאינן ברה״ר - כולה כד׳ אמות, כנמצא בכל הרשות, ומקום אחד

והנה מן התורה אין העברה נאסרה רק ברה״ר, ומדרבנן לף בכרמלית, וכן נאסרה בכרמלית לרבנן (יותר מבית סאתיים וכו׳) ולא ברה״י. ויש לנון אם תנאי זה הוא מגדרי האיסור ע״פ הגדרים שכתבנו, והיינו, שאם נאמר שגדר האיסור הוא להזיז חפץ ארבע אמות, יש לומר שברה״י שכולה חשובה כארבע אמות אינו נחשב שהזיז ארבע, ואם נאמר שגדר האיסור הוא לשנות מקומו של חפץ יש לומר שברה״י כולה נחשבת מקום אחד לגבי מקום החפץ, ואם נאמר שהוא איסור להרחיק חפץ ממקומו יש לומר שכל מקומות שברה״י קרובים זה לזה ולא נחשב שהתרחק, וכן אם נאמר שהאיסור הוא להוליך חפץ ממקומו יש לומר שמקומו בכל רה״י ולא נחשב שילא.

ויצא לנו שיש שלושה איכויות ברה״י שאין ברה״ר וכרמלית, א. שהיא כולה כארבע אמות ב. שחפץ הנמצא בה נחשב כנמצא בכל

הרשות ג. שהיה נחשבת מקום לחד (לגבי יציאה ולגבי מעשה).

איבויות רה"י בשאר רשויות השבת - איבות חיובית ברה"י או איבות שלילית ברה"ר וכרמלית

ועלינו לשבח הנפרד ברה״י מרה״ר וכרמלית וכרמלית לרבנן שמין בהם לחיובות חלו, ובגדר הרשות שרה״י נחשבת שהיא כולה כמרבע לחות, ורה״ר וכרמלית חלוקות, הוא בשני פנים לו שהוא לחיבות חיובית שיש ברה״י שגדורה במחיצות, כי שיעור ד״ל שיש ברה״ר וכו׳ הוא ולחי קיים גם ברה״י, והנה גדר זה ברה״י לענין לחיסור להזיז חפץ ושיש בד״ל שיעור מעשה להזזה, והיינו, שהשיעור הוא ריבוי התזוזה הנובע מריבוי מקומות שיש בד״ל, הוא ביחס לגדר מקומות הנ״ל ברה״י, שכל המקומות ברה״י חשובים כמרבע לחות. חלח שא״כ יש לשבח מדוע אין לחיסור העברה בכרמלית מן התורה לחד שאינה גדורה וכו׳ כלחור, ולכאורה נצטרך לומר לחת משנים, לו שאין היא נחשבים מקומותיה כמקום כלל להגדירם כמקומות הזזה, וזה מחסרון חשיבות מקום שלה. לו שנאמר שאין חשוב מעשה העברה חלח ברשות וזו אינה רשות להחשיב הזזה למקומות שלה כמעשה מלאכה, וזה מחסרון חשיבות מעשה הזזה בה. והיינו, שיש שני חלקים בחשיבות מעשה העברה שנאסר, במקומות ובמעשה הנעשה בהם, ולפ״ז גזירה לרבנן תהיה לו ברשות לו במעשה. לו שנאמר בהיפך שאין זה משום לחסות חיובית שיש ברה״י חלח ברה״ר שמקומות רבים שבה חשובים כל לחד לעצמו ואין לחפץ וחשיבות מקומו לחלח מקומות לברה״ר, וגדר זה ברה״ר לענין לחיסור להזיז חפץ הוא משום שהזזה המחוייבת הרי היא מהלך מתמשך ולחיל וע״כ כל תוספת מעבר תהיה חופפת עם המקום הקודם של החפץ, ולם חשיבות מקום זו מוגדרת ביחס למקום החפץ לח יהיה זה הזזה ממקום למקום, וגדר זה במעשה שהוא לחד להחשיבו בריבוי חלקים לח יהיה שייך כי לם ברה״ר שמקומות רבים שלה נפרדים מחמת עצמם, ולפ״ז יבואר מה שאינו בכרמלית מן התורה, וגזירה לרבנן תהיה ברשות לו במעשה לבד ובלח גדר ברשות. ולם הוא שיעור מקום ושיעור מקום הוא גדר במקום לגבי טלטול חפץ, לם הוא גדר של מקום החפץ, והיינו, שחפץ תופס מקום להיקרות מקומו לעניין שכל עוד הוא בתוכו הוא עדיין נחשב במקום לחד, ומשום כך לפשר לטלטל לותו בלרבע לחות, שהוא נחשב שלח זז ממקומו, ולח יותר כי לסור להוציא חפץ ממקומו. ולפ״ז יש בחפץ גדר למקומו ושינוי זה בחפץ הוא גדר החיסור. לו שנאמר שלרבע לחות הם גדר של טלטול כללי, שבתוך ד״ל לח נחשב טלטול, לך ביותר מזה אין רלוי להיקרא לותו המקום, והזזת החפץ נחשבת טלטול. ולפ״ז אין משמעות של המקום בחפץ שלעצמו, חלח רק ביחס לטלטולו, וביחס למעשה החלם שנחשב להיקרות טלטול. ועשיית טלטול למרות שאין היא עושה דבר בחפץ נאסרה. לו שנאמר שאין לרבע לחות הוא גדר של חלוקת שטח כללית, שלרבע לחות על לרבע לחות הם יחידת שטח לחת.

וביתר ביאור שאין הכוונה שכל שטח (כרה״כ) מחולק לחלקי מקום בגודל לרבע לחות כהגבלה דשם מקום, לו ששטח על גודל לרבע לחות חשוב להיקרא מקום לחד כהגדרה נוספת בשם מקום, שחלו הגדרים הם נושאים של מקום שהוא המשמעות של שטח, ולחרי הגדרת השטח. חלח הכוונה ביחס להגדרת שטח עלמו, ובמובנו החלוק לחורך ורוחב, היינו, שחלקי חורך של לרבע לחות ברוחב לרבע לחות נחשבים ליחידת שטח לחת.

סדר התהוות שטח מקום מרובע - אורך חשוב ברוחב חשוב יוצר שטח ומקום נפרד

וסדר הדברים הוא שנמלח חשיבות בחורך לבד, וכן נמלח ברוחבו, וחורך חשוב ברוחב חשוב יחשב שטח, ושטח בעל משמעות לחילה כלשהי יחשב מקום לעניין ההוא. וממילח הגודל הינו גדר במקום חלח בשטח, והוא, משום גודלו חשוב להיקרות שטח, והמעביר חפץ מרחק יותר משטח זה הרי הוא כמעביר משטח לשטח. וכל מקום שמלינו שיעור שטח שהוא בחורך ורוחב שווים ולח יחשב גודל השטח בשם לח יהיו מרובעים, בהכרח שמקור שיעור זה הוא בחורך לבד, ומשמעות חשיבותו כשטח הוא מה שהשטח הוא חורך חשוב משום כמות רוחב שלו, והרוחב הוא רק חשיבות לחורך. וע״כ מלחנו בשיעורים כלשו שהם שיעור

גם לאורך לכל, וכמו במקום ל״ט שיצאנו בכוחב מחיצה בלי אורך, ולכול ל״ט לרשב״ג, וכן בכוחב פתח, וכן לגבי ל׳ אמות לדופן עקומה.

סימן יז

גג הסמוך לרשות הרבים (פד:)

א. תורף הסוגיא והשיטות במימרא דשמואל בגג הסמוך

שיטת רש"י בגג הסמוך לרה"ר - רשות שלישית נשלטת ע"י שתי רשויות הסמוכות בתוך עשרה

גמ' ת"ש שתי גזוזטרלות וכו' למר מבעי לקיימי וכו' והנה בבילמור סוגיא קשה זו כמה פיטות. וברש"י כתב לסיבת האיסור הוא שכיוון שאני רשויות נמלאות בקירבת גובה של עשרה, הרי שתין לרשות אחת מהן שליטה (רשות) על רשות שליטית הקרובה אליה בלא שליטת השניה, ולגדל זה דימה שתי גזוזטרלות שיש באחת מהן פתח ליש שתחתיה שהיא הרשות השליטית האמורה, וכן במרפסת הסמוכה לרשות הרבים בתוך עשרה יש לה פתח לגג שהיא הרשות השליטית האמורה.

והנה במרפסת כתב רש"י שיש לה מחילה המועילה ללא פרצת עשר, ולכאורה גם בעניין שתי גזוזטרלות י"ל שמלבד מחילות לנקב יש לה גם מחילה לעצמה, וכן בעניין מרפסת לגג שכתב שהם בגו עשרה י"ל לגס בפתח הנקב תין מחילה המפרילה בין הגזוזטרא לפתח, וכבר פקפק בזה בספר גמון יעקב דבמשנה כתוב להוי המחילה בין למעלן ובין למטן, ואם מדובר שיש מחילה למעלה הרי שתין הרשות השליטית נשלטת ע"י הרשות לקיימי בגו עשרה, ולמה תשלוט עליה גם הרשות השניה, ועוד ברש"י כתב לסולם קבוע לשמרינן למועיל הוא מן העליה (ומשתמע ה"ה מחבר), והיינו, שלא יועיל סולם ממרפסת כיון להיות הרשות לקיימי בגו עשרה וכבר הוי בפתח ולא יועיל סולם יותר. ועוד ברש"י טרח וכתב לאיסור לקיימי בגו עשרה הוי ללא סוס טעם תשמיש, ולמה לומר שתין מטעמי לזה בקשה ולזה בנחת, ולפי מה לכתב רש"י לגג הוי למרפסת בפתח הרי פשוט, לך ברש"י בטעם תיקון לסולם כתב להוא מטעם לגלי לעתיה לניחא ליה לאיתמוקי ביה, ומלבד מה שלא מלאנו לגילוי לעת לשימוש יסלק שימוש אחרים, הרי כתב רש"י לשון מטעם תשמיש להרי הגג הוי למרפסת בפתח, וא"כ מה יועיל עוד מזה.

קושיית ר"י על פירוש רש"י - לא מצינו שיהיו אוסרין בין רשויות דרך מחיצה

ובתוס' הקשה בדברי רש"י ללא מלינו שיהיה לוסרין בין רשויות לרך מחילה, וכיוון ללרש"י לייתי למרפסת מגופיה עד עשר ל"כ הרי מחילה יש כאן ואיסור אין כאן.

שיטת ר"ת בעיר של יחיד - איסור בני מבוי אחרים דרך רה"ר ומחיצה בלתי גמורה

והנה מלאנו עוד שיהיה איסור לרך רשויות בעיר של יחיד, לפי חילוק הגמ' בין מבוי מבוי לבין עירוב לרחבה וברחבה כתב רש"י לכיון למעיקרא של יחיד הוה והיו מערבין את כולה והורגלו להיות לאחד אסרי להדדי ואפי' היכא לאי אין קורה למבוי לא מהני, וזה לא מלאנו שיהיה לוסרין בני מבוי אחרים על מבוי שאפ' אינו פתוח להם רק פתוח לרה"ר משתפת שיאסרו, ועוד מה לעבוד דקה שלכאורה אינה מחילה גמורה מה יועיל בזה. והנה מלאנו עוד רמז לאיסור בני רה"ר על מקום שהוא מופרל מרה"ר בעניין שני זיזים זה למעלה מזה, וכתב שם בריטב"א לזיז תחתון לפשר שנאסר ע"י בני

רקות הרבים ואף שהוא למעלה מעשרה, והנה עוד לא נתברר לברי ר"י לחב שהקשה על רש"י שלא מלאנו שיחסרו דרך מחיצה, ויהיו שם בשם ר"י סברא לחברת לחיסור, ואף לחייבי בחיסור דרך מחיצה. ולא נתברר מה הוטב ביאור זה מביאור רש"י לעניין שאלת ר"י כנ"ל.

הצריך ביאור במימרא דשמואל בגג - חמשה עניינים הצריכים ביאור בגג הסמוך לרה"ר וסולם

ובעיקר הסוגיא לחמר שמואל גג הסמוך לרשות הרבים לריך סולם קבוע להתירו. ויש בזה כמה לברים הלריכים ביאור א. מהו המלילות של גג הסמוך לרשות הרבים. ב. מה הבעיה הנולרת מהסמיכות לרה"ר ג. מהו החיסור הנולר על הגג. ד. בחיזה לופן מניח הסולם קבוע ה. מה מועיל סולם קבוע להתירו, וכן כ"ז בדחיה דבר פשא. ומשאנו כמה שיטות וחלקי שיטות בעניין.

ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם

ביאור שיטת רש"י בגג ומרפסת - מרפסת פתוחה בתוך עשרה וסולם קבוע מן העלייה מתירו

ברש"י כתב לחייבי בגג גבוה י' ומוקף בחלר מלבד לד לחב שיש לו מרפסת פתוחה לו בתוך י', והמרפסת מגופפת בתוך י' לרה"ר. והבעיה בזה שמרפסת זו בתוך י' לרה"ר, והרי קרה"ר שולטת בה, וכיון שהמרפסת פתוחה לגג, אין המרפסת יכולה להשתמש בגג, שכל רשות הסמוכה לחברתה בתוך י', הרי ברשות שליש הסמוכה נשלטת ע"י שתי הרשויות הסמוכות, והשימוש של המרפסת לגג נאסר. ואסור לטלטל מן המרפסת לגג. ולא נתברר האם הוא לווקק כלי בית לו לפי' כלי המרפסת, ועכ"פ משמע שבגג עלמו מותר לטלטל, וכן מותר משאר מקומות חוץ ממרפסת לגג. ולריך סולם קבוע להתירו שלריך סולם מן העליה, שעי"ב מגלה דעתו שמשלך לכח רה"ר מהגג, ונוח לו להשתמש בגג. ונרלה שלקלק רש"י לכתוב שלריך סולם מהעליה שאז כוחו בגג לא מן הרשות שסמוכה לרה"ר, ובסיבת סולם קבוע ולא חרעי כתב, שהוא דין כללי שלא הוי דבר קבוע הרשוי לסלק בו כח רה"ר. ובדחייה רב פפא חזר רש"י מעניין תוך עשרה, ולפי' המרפסת שלא בתוך עשרה. ומשמע שלפי' אין מרפסת כלל רק גג גבוה עשרה, כיון שבני רה"ר משתמשים בו בכומתא וסולרת הוי כיתוף, ואין על כיתוף זה דין שיעור ט' טפחים, כיון שהוא כיתוף קל בני רה"ר מכתפים לפילו גבוה ממנו.

שיטת ר"י בגג הסמוך לרה"ר - גג גבוה עשרה שבני רה"ר משתמשים בו ונעשה קרפף

ודעת ר"י לחייבי בגג שהוא גבוה י', ומשמע שלא חזר מדברי רש"י שהוא מוקף בשלושה לידיו בחלר וחלקו נמוך מי', לו שהוא בתוך י' ומגופף עד י' לממש, ובני רה"ר שהרגילו להשתמש בו מבטלין ממנו תורת דיורין, ומשוי ליה קרפף שאסור להכניס לו כלי בית לו כלי חלר לרבנן דר"ש, ולריך סולם קבוע להתירו, שאחר שיש שם סולם קבוע הרי שמחזיר שם תורת דיורין, ויולא מדין קרפף, ובדחייה רב פפא לחייבי שהוא כולו גובה עשרה וכטעמא דרש"י לעיל.

שיטת ר"ת בגג הסמוך לרה"ר - גג פחות מעשרה הוי כרמלית וסולם קבוע ממעט כחה

ודעת ר"ת לחייבי בגג שהוא כולו פחות מי', והבעיה הנולרת היא שכיון שאינו גבוה עשרה הוי ככרמלית, ומשמע שאסור לטלטל לפי' בתוכו. ולריך סולם קבוע להתירו, שכיון שתוכו רה"י אינו ככרמלית גמור, וע"י סולם קבוע ממעט כח הכרמלית לגמרי, ומותר להשתמש בגג. ובדחייה רב פפא כתב רק להוי להם תשמיש בנחת.

שיטת הרמב"ם בגג הסמוך לרה"ר - גג בתוך עשרה בעמוד תשעה שרבים מכתפים עליו

ודעת הרמב"ם לחייבי בגג שהוא בתוך י'. וממקומו בין הלכות עמוד תשעה, וכן מה הזכיר שרבים מכתפים עליו, יש לחייק שהבעיה הנולרת היא להוי כעמוד, והוי רה"ר, וכתב שאסור לטלטל לפי' בגג, ולא נתבאר מה יועיל סולם קבוע.

סיכום נידוני עירוב ומחיצה בארבע השיטות - סילוק רה"ר, ביתוף בומתא וסודרא, ורשות סמוכה

וברשב"א כתב לחייבי בגג שהוא בתוך י לרה"ר ויותר מי' לחלר ורבים משתמשים בו בכומתא וסודרא. ומחילוק הרשב"א בין זה לעמוד, ומדיוקו לחוליית הבור משמע שאינו כרמלית אלא הוא רה"י, ולא נתברר אם כוונתו רק לחב תיקון סולם, או לפי' לולא התיקון, והאיסור כולל להשתמש בגג מהחלר. ומשמע שבגג מותר ותיקון הסולם הוא מהחלר, והוא משום שמייחד הגג לעלמו ומסלק לח הרבים ממנו.

והנה משיטות אלו יש לנו להוסיף כמה גילונים בדיני עירוב ומחיצה, ובהם דין בתוך עשרה ואפ' עם מחיצות לגבי דיני עירוב דרה"י ולגבי רה"ר (רס"י), וכיתוף לכותחא וסולרא (רס"י), ודין כיתוף בעמוד גובה י' (רס"י), ודין כיתוף בעמוד מט' עד י' (רסב"ח ורמב"ס), ודין שליטת רה"ר על רשות היחיד (רס"י), ודין רה"י עולה על הרקיע בגג (ר"ת), ודין סילוק לסולם (רס"י), ודיני תשמיש בנחת ובקשה לגבי בני רה"ר (ר"ת).[ג]

א. חסר ההמשך וחעדול"מ

עירוב תחומין

תוכן עניינים מפורט

בגדר חלקי ותנאי קניית עירוב ..... שפ
א. בגדרי קניית שביתה וזמנה ואיסור מיקני שביתה ..... שפ
ב. בירור ספק זמן הנחת עירוב וספיקא דרבנן לקולא ..... שפא
ג. הנחת עירוב לשניים בבין השמשות ושיטת רבא ..... שפג
ד. דין תרתי דסתרי בהנחת עירוב וגדרי הכנה ..... שפז
ספק עירוב ..... שפט
א. ארבעת מקרי ספק עירוב במשנה והשתלשלות הספקות ..... שפט
ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות ..... שצ
ג. בירור חזקה במקרי המשנה ושיטת ר"מ בתרומה ..... שצא
אלפיים אמה ..... שצד
א. מקור דין אלפיים אמה ושלבי הגזירה שווה ..... שצד
ב. גדרי עיר מקלט ותחום גבול הרוצח ..... שצו
ג. לימוד חוץ ממגרשי ערים ומחלוקת בריבוע תחומין ..... שצח
שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ..... ת
א. שני דיני מקום איש בתחומין וקניית שביתה ..... ת
ב. ביאור שבו איש תחתיו וקנין בית באיסורי הנאה ..... תג
ג. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל וד' אמות לנותן ..... תו
ד. דקדוק הפסוקים שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו ..... תי
תחילת היום קונה עירוב ..... תיג
א. קניית עירוב בבין השמשות משום תחילת קדושת היום ..... תיג

יוצא חוץ לתחום ..... תיד
א. שביתת ד' אמות מול תחומין וגדרי אוויר מחיצות ..... תיד
ב. מחלוקת התנאים בדין ספינה וסוגיית רגלך ..... תיז
ג. שיטת ר"א בד' אמות באמצען ויוצא ברשות ..... תכא
ד. הבלעת תחומין לדבר מצוה במחלוקת רבה ורחב"א ..... תכד
ה. גדרי יוצא בשוגג ושלא לדעת ודין אלפיים פסיעות ..... תכד
ו. ד' אמות בדיר וסהר ובספינה ובירור סוגיית הירושלמי ..... תכז
ז. היתר הוצרך לנקביו ושבת באוויר מחיצות מבעוד יום ..... תל
ח. אחידות מקום מוקף ושיטת רבה בד' אמות דספינה ..... תלב
ט. שביתה בספינה נעה, גדר חזי להילוך, ויוצא ברשות ..... תלד
י. הבלעת תחומין ביוצא ברשות ויסוד מצי למשקליה ..... תלח
תחומין דאורייתא או דרבנן ..... תמא
א. שיטות הראשונים בתחומין דאורייתא וסוגיית הבאת יבלת ..... תמא
ב. דין מחנה בתחומין, לאו שבאל, ומלקות בתחומין ..... תמג
לאו שבאל ..... תמו
א. אזהרה לעינוי ביוה"כ ואיסור לאו שבאל ..... תמו
* שיטת רבי עקיבא בתחומין דאורייתא ..... תמח
א. תחומין דאורייתא לשיטת רבי עקיבא ורבי אליעזר ..... תמח
אלפיים אמה עגולות ומרובעות ..... תמט
א. מחלוקת עגולות ומרובעות ומקור הריבוע מפיאות ..... תמט
יצא ברשות ..... תנא
א. דין יציאה ברשות בירושלמי והבלעת ד' אמות ..... תנא
שביתה בישן ..... תנג
א. דעת ריב"נ בישן וחזרה מקביעת שביתה ..... תנג
תקנה לי שביתה בקרפף ..... תנד
א. שביתה בקרפף לר"ע וסברת מלאה מים וטיט בעיר ..... תנד
עיר ..... תנה
א. שיטת רש"י בערים שאינן גמורות ועיר חריבה ..... תנה
ב. גדרי ישיבת עיר, כמאן דמליא, ועיבורה של עיר ..... תנז
עירוב תחומין ..... תנט
א. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל ושביתתי במקום פלוני ..... תנט

שם עירוב תחומין ..... תסא
א. משמעות לשון עירוב כערבות וחילוק תחת האילן לעיקרו ..... תסא

פתח בחרז לנתמך בארז

אב הרחמן, הנותן בלב לשמור ולעשות. יכניסני בגבולו, להציל מריבות ומסות.

השובת בשביעי, מכל אשר ברא לעשות. יושיבני תחתיו, ויתנני תחום מים לכסות.

הנותן לי משנה, ללחום בעבור לנסות. יצילני מנשבר, ושיקוי תרעלה מכוסות.

המוליכני בתורתו, אמות מילים ופרסות. יגמלני מלשכוח, וכח, להסיק הנדרסות.

המושיב לי בסוכו, ובכנפו לחסות ולכסות. יקדיר לי גיא והרים, ויפתח שער חרסות.

המחזק את ידי מרפיון, ויום יום עמוסות. יאלפני אלף ואלפים, ומקומות מניסות.

המגרש מצחק מיצחק, יתנני מגרש ומיכסות. המדבר ועושה, יטע נשמה, וידייר נהרסות.

סימן א

בגדר חלקי ותנאי קניית עירוב

א. בגדרי קניית שביתה וזמנה ואיסור מיקני שביתה

יסוד החילוק בין עירוב פת לרגליו - גדר שביתה משותף התלוי בקביעת מקום שביתתו

הנה משמע ברמ"י שני גדרים, בעירוב בפת ובעירוב ברגליו, לעירוב בפת יש קולס לתת שם לפת שהיא עירוב, והיינו, שהרי היא ליה עוד פת בבית, ולריך שייחד שמקום שלו הוא במקום הפת הזה, וזה שם עירוב שבפת. אבל בעירוב ברגליו אין לריך, דולמי כיון שהוא כאן יש לומר שכאן הוא מקומו, ויש לו ד"א.

אך מלבד זה יש בשניהם גדר שווה לגבי שביתה, והיינו, שיהיה מקום העירוב מקום שביתתו, ובפת כיון שזהו גדר הפת שמקומה מקומו לענין מקום שביתה, אין לריך לומר כלום. אבל ברגליו היה לומר שלריך לומר שמקומו הוא שביתתו, וזה לאו לומר רבה הוא. אך מה שקונה שביתה ממש, היינו, שיש לו להלך אלפיים אמה אין זה בידו כלל, אלא זה מדיני עירוב שתיקנו רבנן.

בירור זמן קניית עירוב שביתה - מחלוקת אי קביעת שביתה בסוף יום או בתחילתו

והנה בזמן קניית שביתה נחלקו אם הוא בסוף יום קולס או בתחילת יום הזה, והיינו, זה ולאי שלריך שיהיה העירוב קיים ביום קולס, שהרי אין מועיל עשיית עירוב בשבת, שגדר כל עירובין שיש הוא במה שע"י שמייחד במיזה חופן דבר אחד מהדברים יש לו להגדיל את כלל הדברים כהגדרת אותו דבר, והגדרה נותנת לכל אורך השבת, והרי מה שאין יחוד זה מועיל אם ביטלו בתחילת שבת, הוא משום שכבר נתקע, ובהכרח שלריך שיחוד הדבר יהיה ביום קולס. אלא שנחלקו אם מה שעשה ביום קולס כבר קובע הגדרת שאר דברים, והשבת קובעתו, או שהגדרת שאר דברים נעשית בתחילת היום.

ובעירוב תחומין יהיה גדר הנ"ל שייך בהגדרת מקום והגדרת שביתה וקביעת שביתה לכל השבת. והגדרת מקום חייב שתעשה ביום קולס. וקביעת שביתה ולאי נעשית ביום זה. ונחלקו אם הגדרת שביתה נעשית בתחילת יום או בסוף יום. ואיך שיהיה גדר מה שהגדרת מקום קובעת שביתה הוא בשניהם, וזה נכנס וזה יולא. וזמן קניית עירוב הוא בדין השמשות, שזה זמן לנכנס ויולא. אלא שאין נכנס ויולא אלא ברגע אחד מזמן זה. וע"כ אם נרלה לאחת מספק, לריך שיהיה מונח העירוב כל זמן בין השמשות.

ביאור גדר איסור מיקני שביתה - חילוק בין איסור עשיית מעשה עירוב לתוקפו בעשאו

ומה שקראו מיקני שביתה לאסור לעשות בשבת, היינו, מעשה עירוב של יחוד בדבר אחד שיש לו משמעות לשאר דברים. ובעירובי תחומין, היינו, הנחת עירוב, היינו, הגדרת מקום שיש לו משמעות שביתה לצורך קביעת שביתה, ודין זה נוגע לאיסור לעשות, אבל לא במה שמועיל, שהרי כתב רמ"י לאין מערבין תחומין בדין השמשות, ואעפ"כ אם עירב מועיל. ודבר שאמר כאן לאסור למיקנא שביתה אמר התם אחא, וע"כ לא הזכירו זה בסוגיא שלנו, לטוב

יותר דין הכנה שמין מועיל לף לחם עצמה, להרי כאן לזה מקום נולדה בזה לסורה בזה שמין בו חיסור, אלא שלא נחשב מוכן לענין מוקצה, ואסור לף לי נימא שתי קדושות הן, וכן הוא במה שאמרו שמין מערבין מיו"ט לשבת, ואי ללו מקום קדושה לחת, היינו, מקום הכנה, ושם ולאי לא היה להם לדבר ממה שאסור לקנות, שמין זה מוכיח דהוה שתי קדושות, דבביצה מ"ד מתני בעירובי תחומין ס"ל דשתי קדושות הן (ולפ"כ לא היה לו לעשות ביום הראשון), ואעפ"כ ס"ל דאסור, ושם הרי אין הכנה לאיכא לאוכל שיכין ממה שנפשך, וע"כ היה צריך לטעם דמיקני שביתה. ועוד דהכא אייירי דמתנה ומהא דמהני לעירובי תבשילין דהכרח דלא ס"ל דקדושה לחת הן, ומ"כ מה חסרון יש כאן הרי אין קונה שביתה ביו"ט אלא באוכל, והיינו, שכוונתו דבעצם מעשה ההנחה גם בלי שיקנה יש לאסור למיקנא בשבתא.

וזה גם ביאור המח' דרבי ורבנן, דהא נסתפקו אי רבי סבר שתי קדושות הן אף לא, וגם דהכרח שלא מטעם שתי קדושות הן אתי הכא, דהא רב ס"ל שתי קדושות הן, ועכ"פ היה לומר דפסק כרבי ולאומרא, והכי נקטינן. ולקמן אמרו בשם רב דמערבין אפילו עירובי תחומין במתנה בשני יו"ט. וגם ל"ב לשון רבי אתה אוסרו בדבר האסור לו, ואיזה איסור יש בעירוב אלא, ודהכרח דלא אייירי על עצם העירוב, ומה שמניח שם, דמשמע דאפילו בראשון אוסר. וההבדל היחיד שיש לומר דין זה לדין מי שעירב ביו"ט, הוא לגבי השביתה עצמה, היינו, דלפלפיים למה שיהיה לו מקום עירוב זה, ולגבי עירובי חצירות מה שיהיה לו שייכות בזכות חבירו בחצר.

מחלוקת רבי ורבנן בעירוב ביו"ט - דיוק לישנא דרבי אתה אוסרו דאיירי במעשה ההנחה

וביאורו שיש לנו לאסור עשיית עירוב כיון שיש בזה תיקון שמכשיר המקום ליליחתו ולהוליחתו, והיינו, דאף שמין נקנה לו אלפיים, וזכות חבירו בחצר לענין יציאה והולאה אלא בשבת, אבל מעשה לעירוב יש בו עוד טרם קנייה לתחלת היום משמעות שהוא קנה שם שביתה לענין אדבע לחות (וכמו שכתב רש"י במשנה לנתגלגל דל"ח שיש לו נקנו לו עוד טרם חל העירוב). וכן בחצר לענייו הולאה למבית שהניחו בו את העירוב (אי משום דירה אי משום קנין, לחצר משועבדת לו מיוחלת לבית זה). וזה לאמרו לדבר האסור לו, היינו, תחומין לאסורים אף ביו"ט, כיון שיש משמעות דל"ח אלו אף לגבי יו"ט עצמו, הרי שיש בזה שנראה כאתקן לותם ל"ח. אבל בחצר כיון שמין איסור הולאה, אין בזה תיקון כלום. אבל אף לגבי תחומין אי שכבר קנה עירוב ביום קודם אין גדר בהנחתו, אלא ביחס ליום הבא, לגבי ההוא יומא כבר קנוי מבעוד יום קודם, ולכן אף אי נימא להא למעשה בהגליו ופת שלא נאכלה הוא רבי, אין לחיה לכאן. וכן לחילך לאף אי נימא לסבר רבי קדושה אחת, יש להתיר בעירובי חצירות, לחיכא ביו"ט קדושה כלל לגביה. וכמש"כ תוס'.

ביאור טעם איסור עירוב בשבת - גדר תיקון הנעשה במקום העירוב לד' אמות ולהוצאה

ומעתה יבואר שקדושה האמורה כאן, היינו, מה שיום השבת מיוחל מאלי ימים, ואמנם דבר זה תלוי בדיני שבת האונים מבאר. וע"כ אף בדין השמשות כיון שיש לנו להידבל ממלאכה מספק, הרי שנאחד שבבר התחילה קדושת השבת. וע"כ יש לקנות עירוב הנוגע לדיונים הנוגעים למה שיום השבת מוגדל בנפרד, ויש לקבוע בו גדרים נפרדים ע"י יחוד שאינו מועיל לגבי כל הימים. וע"כ מי שהניח עירוב קודם זמן בין השמשות יש לקנות, היינו, לקבוע יחוד שייחל לכל השבת, וזה גם מבלי שנאמר שקדש היום בודאי, אבל מי שהניח אחר בין השמשות בהכרח שיש לומר בו לחל מקום שהוכן באוכל, וע"ז לאמרו שמי שהניח רק עירוב אחד לפני בין השמשות יש לומר שגדר הנאתו כמש"כ בתחילה, אבל מי שהניח גם אחרי בין השמשות, בהכרח שגדר הנאתו הוא מקום אוכל לאיתא בבין השמשות, ומ"כ אף מה שהניח לפני הוא בגדר זה, ומ"כ הוה תרתי לסתרי, ללאי הוה בין השמשות יממא וכו'.

ביאור גדר קדושת שבת בעירוב - חילוק בין המניח לפני בין השמשות למניח אחריו

ב. בירור ספק זמן הנחת עירוב וספיקא דרבנן לקולא

תירוץ הספק בזמן הנחת עירוב - יסוד ספיקא דרבנן לקולא בדין בין השמשות עצמו

וע"ז למדו לספיקא הוא וספקא לרבנן לקולא, והיינו, ללף דולמי ללחר שלמדו חכ' להניח עירוב לריך להניח בולמי ולא בספק. לך כיון דבין השמשות הוא ספק שמינו שייך לביני עירוב לווקא, אלא הוא ספק כללי, דזמן זה אין מבורר אם הוא מן היום או מן הלילה, וע"כ יש להתנהג בו לחומרא לתרי גיסא, לומר שהוא מן היום, וכן לומר שהוא מן הלילה. אבל לגבי לרבנן כיון לספיקא לרבנן לקולא, והיינו, שבכל מקום שיש לנו ספק במציאות לגבי דיניס לרבנן אנו מכריעים לקולא שהמציאות היא החינה לסורה הרי שלף לגבי ספק המציאות המסויס אנו מכריעים כמו זה הלל לך אין הוא משום שאין לחייב מספק, ומ"כ לף לחר ההכרעה הרי הוא מוגדל כספק, ואין בו גדר התנהגות מוכרע.

ביאור יסוד ההכרעה בספק עירוב - גדר תקנת חכמים בקניית מקום שביתה ע"י עירוב

וא"כ לף כאן יש לנו לומר לספיקא הוא ונשאר בספק, ואין זה אלא הכרעה לגבי תחומין לרבנן לכל חל, וספיקא לרבנן לקולא, ואין זה תלוי במה שאיסור יגיאה חוץ לתחום הוא לרבנן וקל איסורו (וכמו מה לאמרינן דבשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו משום לאף אס לא עשה לא הוא חמיר איסוריה), אלא נחתינן לאי תחומין לרבנן אי אלו (וכמו למשמע ברש"י דהאי סוגיא אפ' למ"ד תחומין לרבנן ואלו לווקא), אלא הוא משום מה לעירוב הוא דין לרבנן, שאמרו שאין לקנות מקום שביתה אלא בנתינת עירוב (וכמש"כ הרמב"ן למן התורה די בדעתו). ודין זה הוא בגדר דבריהם (שיש לשמוע לזה), ובזה מלהתחילה אין מקום לתקן על ספק, וכיון שבין השמשות הוא ספק שאין לפוטטו, יש לחכ' לתקן בו דין מוחלט (ואף לרבנן דרבי לגזרו ביה"ש, היינו, משום שזהו דין בשבת עלמה, אבל הנחת עירוב זמנה בזה יולא וזה נכנס), אלא כיון שגדר עירוב הוא שביתה, היינו, שמייחל דבר לאוכל יום השבת שיש בו קביעות לדינו זמנו הוא בכל בין השמשות, דזהו זמן תחילת קבוסת היום, וזה כאילו היה זמן שאינו מן היום ואינו מן הלילה, שיהיה מונח העירוב להכין ליום השבת. וע"כ גדר זמן הקנייה תלוי ביום ולילה, ובזה נכנס וזה יולא.

חילוק ספק עירוב בשר מסדר"ל - גדר כשרות העירוב אף בלא הכרעת יום ולילה

ואמנם קימ"ל לספק עירוב כשר, וזה אינו מדיני ספיקא לרבנן לקולא שהוא הכרעה לקולא, אלא, היינו, ללף בלא הכרעה העירוב כשר, וע"כ אין אנו נדרשים להכרעת יום ולילה, אלא בתרתי לסתרי, והיינו, דבזה אין זה ספק, אלא ודאי שאחד מהם לא עירב, כיון שאחד עירב לשניהם אין זה מדיני ספק עירוב שכשר (וכמו מה שמלאנו שאס יש לנו להכריע בענין טומאת העירוב לגבי טומאה, לא יועיל מה שספק עירוב כשר), והרי זה ככל ספיקא דרבנן שאין לנו לפסוק תרתי לסתרי. וע"ז אמרו לכיון שבין השמשות הוא ספק בעצס, ולא רק לגבי האי עירוב, הרי שאנו לניס ספיקא דרבנן לקולא בדין בין השמשות עלמו. וע"כ אין זה תלוי במי הניח (שבזה יש לומר תרתי לסתרי שיש לנו להכריע לגבינו לי הוה יממא או לילה).

ביאור גדר ספיקא דרבנן בספק - חילוק בין דין הספק עצמו למקרים הנובעים ממנו

וזה גדר לספיקא לרבנן לקולא בספק עלמו (וזה יהיה ללף לר"מ לולי שסבר לספק עירוב אינו כשר (ללא כהו"ל לגמרא לתלוי באי תחומין לאורייתא), והיינו, דיש שני דרכים להתייחס לספק, או לפי מה דינו של ספק עלמו, היינו, ללא הכרעה, או לפי מה דינס של המקרים הנובעים מן הספק. והנה לגבי הספק עלמו הרי אין נפק"מ בין לרבנן לאורייתא, שהרי ללף לאורייתא אזלינן לחומרא, אין זה נוגע להכרעת הספק, שאס יוולד נפק"מ נוספת עתה, אין לומר שכבר הוכרע הספק וניזל לקולא, לאין זה דין לגבי הספק עלמו, אלא רק לגבי דיניס הנובעים ממנו, וכן הוא בלרבנן, ואס היה לגמרא הו"א שאין זה תלוי באי תחומין לאורייתא בהכרח שזה דין בעירוב עלמו (ולכאורה לרבא אין זה תלוי בזה), והרי עירוב עלמו הוא גופא הספק, ולר"מ וכ' יהודה ניחא להוה חמר גמל, והיינו, שאין אנו פוטטים הספק כלל, ואנו הולכים הכא לחומרא והכא לחומרא.

ביאור דברי ר' יוסי בספק - יסוד שספק עירוב בשר אף אי תחומין דאורייתא

אבל הרי לר' יוסי אין אנו הולכים לקולא לתת לו שני תחומין, וכיון שאין לפטוט הספק ואין הולכים לקולא (והיינו, שלף לר"ה בר חיננא שזה תלוי באי תחומין לאורייתא, אין הכוונה להוה ספיקא דרבנן לקולא, דזה לא שנא טומאה לרבנן מעירוב, אלא כוונתו שלא תאמר

שמה שטיעמת ר״י, הוא משום דס״ל שספק כזה אינו שקול, אלא בחמת הוי ספק השקול, וע״כ חשיב ספק עירוב לכשר ושפיר, ומה שטיעמת ר״י בדרבנן לף שיש ללכת בזה לקולא הוא משום לחומרייתא, והיינו, שאם נקל בדבר זה יטעו ויאמרו שאין זה משום שהוא דין דרבנן, אלא הוא משום שאין זה ספק שקול, ומ״כ יאמרו כן לף בדאורייתא. וע״ז השיגו מ״כ הרי לף תחומין הוי לחומרייתא ויש לגזור ותירצו דס״ל לתחומין דרבנן, והיינו, שאף לר״ה בר חיננא מה שאמר ר״י שספק עירוב כשר אינו תלוי בתחומין דרבנן, ואף אי הוה תחומין לחומרייתא י״ח לספק עירוב כשר, אלא אר״י דס״ל דגזרו יאמר כן רק אי תחומין דרבנן. ובזה יבואר מה שחלקו במשנה לגבי ספק עירוב בתרומה ונטמאת, דלולי מש״כ שפיר, הרי אין זה מח׳ אי ספק עירוב כשר, אלא אי תחומין לחומרייתא אי לאו. אבל למש״כ אתי שפיר לאמר ר״י לר״מ לדידי אי הוה תחומין לחומרייתא שפיר י״ל חמר גמל, אבל לדידך שאינך גוזר לגבי טומאה אף אי תחומין לחומרייתא, י״ל שספק עירוב כשר, ושפיר אין ר״ה בר חיננא תלוי בחי ר״מ סבר תחומין לחומרייתא וכהו״ל לגמ׳), מ״כ בהכרח שלעת ר״י הוא שאף ספק עירוב כשר.

וא״כ אף מה שחלקו ר״מ ור׳ יהודה זה בזה אם ספק עירוב אינו כשר, וכולא סוגיא לא אייתי לספיקא לעירוב עצמו, שבזה אי לא ס״ל לכשר יש להתנהג בספק וחמר גמל, אלא למברייתא משמע דר״מ סבר לכל ספק לחזינן לקולא, ומדוע כאן לא נלך גם לקולא, ויש להתיר לו שני תחומין לר״מ, והיינו, דבהו״ל לא נתחינן כלל מה סבר לגבי תחומין אי הוה לחומרייתא אי לאו, אלא לף אי סבר לחומרייתא, כיון דספק עירוב ספק יש ללכת בזה לקולא, כמו לגבי טומאה קלה.

מחלוקת ר״מ ור׳ יהודה בספק - בהו״א דבכל ספק תחומין דרבנן אזלינן לקולא

ודחו שאין מה שטיהר בטומאה קלה משום שסבר שספיקא לקולא, אלא משום דהתי ספיקא אינו נפק״מ אלא לטומאה דרבנן, אבל עירוב נפק״מ לתחומין לחומרייתא, וע״כ הוי ספיקא לחומרייתא לקולא. וע״כ לא נחתא הגמ׳ למיברר חזקה בהו״ח שמה שהוא תלוי בחזקה, והיינו, שלגבי טומאה אין זה ספק שקול, וזה ידעינן רק מרמי לחומרייתא מלחומרייתא.

דחיית ההו״א בטומאה קלה לר״מ - חילוק בין נפק״מ דרבנן לנפק״מ דתחומין דאורייתא

וא״כ מלאנו כאן שלושה גדרים בספק, והיינו, הראשון, הוא ספק אי היה מונח עירוב דאתי בזמן הגדרם, או לא, וזה ספק שאינו תלוי בשום דין, לא עירוב ולא טומאה. והשני, הוא האם עירוב זה הועיל, היינו, בדינו, וכיון שזה גדר דיני גם דין טומאה שלו נפק״מ, וזה לאמרו שיש חזקה או לא. והשלישי, הוא האם מותר למי שהניח ללחת לתחום זה שאם היה עירוב קיים כראוי היה לו ללחת לשם, וזה גדר התנהגותי, והיינו, שאף אם לא נפשוט הספק, לא המציאותי ולא הדיני, יש לדון אם מותר לעשות מעשה בספק.

סיכום שלושה גדרים בספק עירוב - ספק מציאותי, ספק דיני בהועלת העירוב, וספק התנהגותי

ומח׳ אי ספק עירוב כשר נוגעת לגבי הספק הראשון, והיינו, שאף אם המציאות מסופקת, ואין לנו לפושטה, יש להכשיר עירוב זה שהונח (וזה מחלוקתם לגבי נשכח). ומח׳ ור״מ לגבי אי גזרינן גם תלוי בזה הספק, ומח׳ ר״י ור״מ לגבי אי אזלינן בתר חזקה ואי אימת בתרי ותרי וכו׳, הוא בנוגע לגדרו הדיני של העירוב (ורק לגבי תרומה ונטמאת שהוא תלוי בדין, אבל לגבי נשכח שאין זה גדר דיני אין מועיל חזקה כלל, לאית לן חזקה להשתא כנגד, והוה ספק השקול, וזה קיים בכל ספק מציאותי שיש לנו לברר מצבו עתה) ותליית לעת ר״מ (בלבד) בתחומין לחומרייתא נוגע לגדר השלישי, היינו, שיש לתלות זה בחומרת המעשה על פי הספק החל.

חילוק הנושאים לפי גדרים הנ״ל - מחלוקת ספק עירוב כשר נוגעת לספק המציאותי בלבד

ג. הנחת עירוב לשניים בבין השמשות ושיטת רבא

ובזה יבואר מאי דשאלי לן בין עירב אחד בדין לספק עירוב כשר, ובין עירב לשניים דבעינן למימר אי יממא אי לילה, ומה שהוא תלוי בהמשמעות דכתב רש״י להוא לר׳ יוסי בעירב אחד לשנים, והיינו, דאף אי נימא כר״י לספק עירוב כשר, והיינו, דאין שאין מנו מכריעים אם זמן שהונח בו הוה יום או לילה כשר, אבל זה אינו אלא לגבי העירוב

החילוק ברש״י בעירב לאחד ולשנים - ספק בשרות העירוב מול ודאות הכרעת יום בקונה

עצמו, ולא לגבי מי שעירב, והיינו, לגבי מי שעירב יש לנו לומר שקדם היום בכדי שיקנה, והיינו, שאם יש ספק אם היה העירוב קיים בדין הצמצום, יש לומר ע"ז שספק עירוב כשר, לפי שאם יתוע לנו שלא היה קיים, אין על זה דין לספק עירוב.

המשך ביאור הספק בקניית עירוב - השוואת מניח עירוב אחד לשניים לשני מניחים נפרדים

וכן בענייננו יש לומר שיש להסתפק אם זמן שהיה מונח בו היה רחוי לקנייה עירוב לחף בספק מהני, והיינו, שיש לומר שאלם זה עצה עירוב, דעירובו כשר, אבל לגבי קנייה עירוב, כמו שאנו אומרים שקנה והולך לרוח זו לבד ולא לכיוונגדה, כך יש לנו לומר שכבר קדם היום ונקנה לו תחום. אבל בהניח אדם אחד שתי עירובין לשני אנשים, אף לגבי קנייתם אין שייכות ביניהם, והיינו, לגבי שאחד על שקדם היום הוא הלילה, אבל לגבי הנחתו ביום, הרי שיש כאן גדר אחד שהוא שליח שניהם, ומ"כ אין זה תלוי בקדם היום אלא בהנחה מבעוד יום, וממ"נ וכו', וזה ודאי ולא ספק.

יישוב הספק בהנחת עירוב לשניים - יסוד ספיקא דרבנן לקולא בגדר זמן ההנחה עצמו

וע"ז אמרו לכיון דבין השמשות הוא ספק בעצמו י"ל כאן ספיקא דרבנן לקולא, והיינו, לאין זה לגבי מה שנקנה להם תחום, שכאן איתא אח' אי הוה לחורייתא או דרבנן, וגם אין זה לגבי אי האי עירוב כשר, לאין זה גדר דספיקא דרבנן, אלא הוא רק לגבי מה שנחשב הנחה בזמן רחוי, שהיה לומר לאין זה ספק עירוב כיון שהנחתו בספק, ולזה לא יועיל שהם שנאמר שכ"ל, לזו י"ל שיש חזקת ביתו לגבי העירוב, אלא, היינו, שכ"ל שבין השמשות עצמו, כיון שהוא ספק, לגבי אין הנחת עירוב אמרינן להוא לקולא, ועי"ז יחשב העירוב ספק וכשר.

ספק דרבנן לעומת ספק דאורייתא - איסור דאורייתא תלוי במציאות ודרבנן תלוי בגזירת חכמים

וזה ביאור גדר ספק דרבנן, להיינו, למלחורייתא גדר האיסור נובע מהמליאות, היינו, שיש מציאות קיימת ואמרה תורה עליה שלא לעשות בה מעשה וכו', וא"כ שנסתפק אם דבר זה אסור, הרי תלוי במציאות, וכיון שכך, בכל מעשה יש לנו לברר עם יש במעשה זה איסור, וכיון שאין לנו לדעת אין לעשותו. אבל מדרבנן אין איסור זה תלוי במציאות, שאין הכלל הרי תלוי בהכלל מציאות איסור והיתר, אלא רק מעשה שאמרו חכמים שלא לעשות, ואין זה תלוי במציאות כלל, אלא למחר שהתברר המציאות הרי שאסרו חכ', אבל במקום שלא נתברר מציאותו אין כאן ספק מציאות איסור, אלא ספק אם אסרוהו חכ' שיש לומר שע"ז לא אמרו חכ' דבריהם.

גדר ספק בתחומין לפמשנ"ת - דחיית שייכות ספיקא דרבנן לקולא מאחר שתחומין דאורייתא

אבל לגבי קנין שביתה לתחומין הרי מציאות תחומין הוא דין לחורייתא לילפינן מקום ממקום וכו', וא"כ גם גדר מה שקונה עירוב הוא ביחס למציאות, ויש לנו לברר המציאות אם קנה או לא, ולא יועיל מה שדין תחומין דרבנן, שאם לא קנה הרי שמקומו בביתו, וכיון שיש להסתפק אם קנה יש לו להישאר בביתו. ואף שספק עירוב להקל זה הרי בספק מוחלט, וכמש"כ תוס', שאין דין זה במקום לליכא חזקה, והיינו, מקום שאחר שלולי עירוב זה תחומו בביתו, לא שייך בזה ספיקא דרבנן לקולא, שהרי אין מי שיקנה שני תחומין מקום ספיקא דרבנן. וא"כ אף לגבי קניית עירוב שיש בה הכרעה היכן מקום שביתתו, אין שייך ספיקא דרבנן לקולא.

הקושי מהנחת עירוב יחיד בביה"ש - חילוקו מהנחת שני עירובין שהוא ודאי ולא ספק

אלא שיש לשאול שמלשון למי שהניח בין השמשות קנה, ומשמע לכיון דבין השמשות ספיקא הוא, יש להגליל בו שביתה הנוגעת להגדרה אחת לכל השבת, והרי בעירוב חלירות מהני לכו"ע אף בין השמשות, ובהכרח שלענין גדרים הנוגעים לקדושת היום מדרבנן מועיל ההכנה לזמן בין השמשות, ולא שאלו בכל מי שקונה בין השמשות. אלא לכאן חייבי על מי שקונה שני עירובין, שיש לנו להכריע יום ולילה שלו לענין קניית שביתה שהועיל להאי תרי, ובזה לא יועיל מה שמועיל קנות שביתה בכל בין השמשות, שגדר מה שמועיל בחד הוא משום שאנו אומרים שלגבי דין דרבנן לתחומין ספק עירוב להקל, ולמרו חכ' שיש לקנות עירוב ע"י ספק מציאות קניית עירוב, אך אין זה שייך בתרתי לסתרי, דזה אינו ספק אלא ודאי לחד מהם לא קנה, ובזה לא יועיל ספיקא דרבנן. שאין גדר ספיקא דרבנן שאין צורך בהכרעה (ולדרכה במקום שאפשר בחי הכרעה אף בדרבנן יש לאסור, וכמו בדבר שיש לו מתירין

לרב משי, שזה גדר בהכרעת ספק עצמה), אלא, היינו, שאנחנו אומרים שיש לנו להכריע שהוה בזמן המועיל, אבל בתרתי לסתרי לא.

קניית העירוב בביה"ש בלא הכרעה - גדר תחומין ודין ספק עירוב בשר לר' יוסי

וזה למרו למה שקונה בדין השמשות אין זה מקום הכרעה, לאין זה ספק שנולד לאחר תקנת עירוב, ובהכרח למה שקונה חל, הוא לא מקום שיש להכריע שהמילות היא מה שיועיל לקניית עירוב, היינו, יום, אלא הגדר הוא שאין עירוב תלוי בהכרעה זו, ומועיל אף בלא שנכריע. ומ"כ חזרנו לעיקר לין תחומין, היינו, מה שאסרו חכ' לצאת חוץ לתחום, וזה הרי אין למה שעירב חד שני עירובין יותר ממה שעירב עירוב אחד, וספק עירוב כשר, והיינו, שמה שנתחדש בדעת ר' יוסי שספק עירוב כשר, הוא לא מה שתחומין לרבנן, שזה לכ"ע מלבד ר"ע, ובפרט לקיימ"ל בעירובין אחר המיקל, אלא שזה אינו מועיל לגבי ספק עירוב, שאחר שתקנו חכ' תחומין אין קולא, שהרי אין זכין בעירובי תחומין, שאם יש לו תחום זה אין לו תחום זה, ומה שתקנו שספק עירוב כשר, היינו, שאחר שרצה לקנות עירוב כבר עקר שביתתו מביתו, וכמו למ"ד להוי חמר גמל, אלא שיש לנו ספק אם קנה עירוב, או שעיין הוא בתחום ביתו, ובזה אמר ר' יוסי לספק עירוב כשר, והיינו, שאין זה גדר נגד מה שיש לומר שהוא בתחום ביתו דבזה אין לומר ספק עירוב לאין זה ספק עירוב אלא ספק תחומין, ובזה אין להכריע לקולא, דמ"כ היה לומר גם שיש לו שני תחומין, אלא ולמי לגבי תחומין אין שייך ספק עירוב כשר, ורק ביחס להכשר יש לומר זאת.

ספק בשרות העירוב מול מהותו - חזקה קמייתא בתרומה ונטמאת ולא בבין השמשות

וע"כ גם בעניינו אמה שיש לומר שקנה עירוב, הוא מקום לספק עירוב כשר, היינו, שאף שאין לעירוב להועיל אלא בקיומו לפני כניסת השבת ואחריו זה נכנס וזה יוצא, ובבין השמשות הוי ספק, היינו, שהעירוב בספק כשרות אי הועיל לקנות שביתה או לא, וכיון שזה עיקר לין לעירוב ע"ז למרינן ספק עירוב כשר. אבל לגבי עירוב שבעצמו יש להסתפק אם היה ראוי להיחשב עירוב, כתרומה ונטמאת וכו', הרי מלבד מה שיש להסתפק אם הועיל לקנות שביתה, יש להסתפק בעצמו אם נטמא או לא, ובזה אין זה ספק השקול כמו אי קנה עירוב או לא, וכיון שקניית עירוב תלוי בזמן טומאתו, יש לומר שלא יהיה לו עצמו סיבה להכריע שהוא טמא, והיינו, לגבי קניית עירוב ולאי הוה ספק השקול, שאם קנה עירוב ליכא לחזקה לתחום ביתו, שזה גופא מסופק אחר שיש ספק אי הועיל, ובזה גופא למרינן שספק עירוב כשר, אבל לגבי אי הוה טמא בשעת קניית עירוב, בזה הרי ליכא לחזקה למעיקרא. ובזה יועיל חזקת תחום ביתו, היינו, שנאמר להיה העירוב טמא, מקום העמד אדם על חזקת תחום ביתו. ואין זה לגבי עצם מה שהעירוב הועיל, אלא לגבי זמן טומאה להאי תרומה, שיש לומר לספק טומאת העירוב תלוי בדין זה. אבל כיון שאין לנו לומר חזקה למעיקרא, ואין לנו להכריע בטומאת דבר זה, הוי לגבי הדבר, ספק אי הוה עירוב, וספק עירוב כשר, ובזה אין שייך חזקת תחום ביתו וכללעיל.

יישוב הספק בעירוב בחלק מביה"ש - הכרעה לקולא מדין ספיקא דרבנן ולא כשרות עירוב

וכן הוא לגבי עירוב בחלק מבין השמשות, שיש לנו להסתפק אם הועיל לו לעירוב, שיש לומר שספק עירוב כשר, לאין ספק דבין השמשות גדר בעירוב עצמו, אלא בזמן קניית עירוב, וספק אי עירוב זה קנה או לא לנו פוסקים לכשר. אבל אי הוה שני עירובין, והיינו, לאם שניים הניחו כל אחד לעצמו, אין שייכות ביניהם לומר אי יממא קני וכו' שאין לכל אחד צורך להכריע בזה בין השמשות, שאף אי הוה ספק הועיל, כמו כל ספק עירוב שכשר, אבל כשהניח אחד שני עירובין, יש להסתפק שהרי כשאנו אומרים שספק עירוב כשר, יש זה הכרעה לגבי המילות שהיה עירוב זה זה נכנס וזה יוצא, ואיך יהיה הכרעה הפוכה. וע"ז למרו לכיון דבין השמשות הוי ספיקא לעצמה ולי שייכות לעירוב, אין גדר מה שאנו מחירין בזמי שהניח עירוב בבין השמשות, שאנו אומרים ללגבי הוי יממא, אלא עדיין ספק הוא, אלא לספיקא דרבנן לקולא, מקום לעירוב תחומין הוא לין לרבנן.

ספק עירוב כשר בגוף העירוב - יישוב כשרות העירוב אף אי נימא דתחומין דאורייתא

(והיינו, אף למ"ד תחומין לאורייתא לין עירוב הוא מניח עירוב במקום, שם תהא שביתתו.

וכן משמע להדיא שפק עירוב כשר, לף לי הוה תחומין לחומרא, והיינו, שזה ודאי בעירוב שיש בכח לחכמים לקבוע שיעקור שביתתו מביתו, ושיהיה במקום עירובו ע"י שמניח שם עירוב, ודין זה הוא לף בספק עירוב שכשר, והיינו, שגדר מה שספק עירוב כשר, הוא דין בעירוב, ולא דין בתחומין, דולמי לגביה מי מותר לו ללמת מלפיים לגד הוא דין לחומרא, דהוה ליה ספיקא לחומרא לחומרא. אבל כיון דמהני עירוב מדאורייתא, אחר שיהיה לזה דין עירוב, יש לו להתיר לף מדאורייתא (או משום דלי בדעתו, כמו דמשמע דמי שאמר שביתתי במקום פלוני מועיל מדאורייתא, אלא דלא הקלו רבנן וכו'. וכן משמע להנותן עירובו יש לו ד"ת לף לפני שקנה, היינו, שלא תלו חכ' בהנאת עירוב אלא דין מלפיים אמה, ולא עשה דין מקום אלא זה די בנאכוון), אבל דין נתינת עירוב הוא דרבנן, ומה דבעינן חזקה הוא משום ספיקא דטומאה, ודי לא מהני, היינו, דאלה שביתתו בעירוב וכו'.)

והיינו, דכמו שאנו מכריעים בכל מקום שיש להסתפק לקולא, שלא לאמרו אכ' דברייתא במקום ספק, כך לגבי מה שאמרו חכמים שקניית השביתה דע"י עירוב תלויה בכניסת שבת דזה נכנס וזה יולא ודינו מועיל לי לא, דין זה אלא בוודאי. וע"כ יהיה די במה שיהיה העירוב דזה נכנס וזה יולא המסופק, אך לגבי מה לגריך שיהיה העירוב רווי לסעודה, כגון בתרומה ונטמאת וכו', בזה דין לומר להועיל מספק לדין זה גדר בזמן קניית עירוב, ודין זה דין בעירוב כלל, וע"כ יהיה גדר להעמד אדם על חזקת תחום ביתו, לכיון שזה ספק בדבר עצמו, שיש להסתפק אם הוה תרומה ונטמאת, יש לנו לדון בזה ככל ספק, ויהיה הספק לגבי היתר תחומין לעבד האי עירובא, והיינו, לדמלן דס"ל דלעת כ' יוסי הוא משום דתחומין דרבנן, יהיה הגדר לדין לנו דורך בדיבור ודאי לדורך היתר תחומין, אבל לרבא דין זה הגדר, אלא היתר תחומין אכן לריך דיבור ודאי, ולא אמר כ' יוסי לספק עירוב כשר משום דתחומין דרבנן, אלא משום עירוב עצמו. וכיון שכן יש לנו לדון בעירוב עצמו לכיון דאית ליה חזקה דמעיקרא וכו', אבל אין גדר מה לדמרינן דליתי ליה חזקה רק לעשותו ספק עירוב ולא ודאי, ועכ"פ מועיל לכ' יוסי.

ההיתר בתחומין אף באי דאורייתא - חילוק בין ספק בזמן קנייה לספק בגוף העירוב

ואחר העיון נדאה לרבא דזה אחי לשיטתו, דהנה מדאנו שאמאלה הגמ' (שבת כתובות) לגבי ברכה וחיזוק בספק דברייתא, ואיכא דזה מח' אביי ורבא אי אמרינן לגבי ספק דדברייתא, והיינו, דהתם אייכי לגבי תקנות דרבנן שתקנו על הספק כדמאי ויו"ט שני, וס"ל לאביי שיש לחלק בין תקנות דרבנן לעבדי משום ספק דאית ביה כמו דמאי ויו"ט שני, לבין תקנות שאין הס משום הספק כמו נר חנוכה וכתובה. ונדאה שהוא משום שלף להס משום ספק דאורייתא, כיון שתקנו חכ' שיעשום כבר לא נחשב ספק אלא ודאי דברייתא, ויהיה זה נפק"מ לגבי ברכה וחיזוק, והיינו, שלף שיש להסתפק מן התורה דיו"ט שני, זה אינו אלא לגבי דברים האסורים בעשייה, אבל אין להחליט על שני הימים שהן קודש, והיה לומר דזה ספק ברכות להקל, ושב ואל תעשה. אבל מי נימא שתקנו חכ' יו"ט מדברייתא הוי כמו נר חנוכה, ושמאלנו שליוותה תורה לחכ' לעשות משמרת למשמרת, וזה משום ליתא לאורייתא, אבל אינו אלא אסור או שאל אביך, אין זה משום ליתא לאורייתא, אלא שיש בכח חכ' לתקן לדברים חדשים, ואנו מחוייבים לשמוע להס.

מחלוקת אביי ורבא בספק דברייתא - חילוק בין תקנות שנתקנו משום ספק לשאינן משום ספק

וא"כ לרבא יהיה גדר במקומות אלו כמו לאורייתא, ואין לומר דהס סדל"ל, שאחר שחייבו חכ' ולריך לשמוע להס אם יש בעשייתו ספק, הרי לא יצא ידי חובת שמיעה שאין לומר עליו שעשה (ומה שנשתנה דין דמאי, הוא משום שאין לפקל לעשות תרומה אחר תרומה, והרי רוב עמי הארלות מעשרין, ואין גדר התקנה לעשות זה החלק תרומה, אלא לתקן השאר. ובזה הרי יש ספק לאורייתא, והוי כמעשים האסורים דיו"ט שני). וא"כ לף לגבי עירוב בבין השמשות לרבא כיון שתקנו חכ' לעשות עירוב, אין מועיל מה שבין השמשות הוא ספק. ולריך לומר שזה משום לספק עירוב כשר, ובשני עירובין הוי ודאי.

שיטת רבא בעירוב בבין השמשות - רצ"ל הטעם משום ספק עירוב כשר ולא מביה"ש

ד. דין תרתי דסתרי בהנחת עירוב וגדרי הכנה

וע"כ נ"ל שגדר ספק דין השמשות הוא גדר בתקנה עצמה, והיינו, שיש כאן שתי תקנות, האחת, שלא יקנה בכוונת שביתה לבד (וכמש"כ הרמב"ן בזה), והשני, שע"י עירוב יקנה שביתה. ובתקנה השניה לא מועיל מה שדין השמשות הוא ספק, שלא משום שספק עירוב כאן, ובשנייס הוי ולאי. שלא שי"ל לכיון שאין דין הנחת עירוב אלא במקום שאמרו שלא מועיל כוונת שביתה לקנות (שהרי הועילו מכלל זה מי שבא בדרך שיכול לומר שביתתי במקום פלוני), בזה י"ל שגדר מה שלא מועיל אלא בעירוב בדין השמשות הוא ספיקא לרבנן, ועל כן זה אין לריך כלל עירוב, ואין תלוי בקניית עירוב הנעשה ע"י אחר זה, וע"כ גם לא יהיה בזה תרתי לסתרי, שאין זה נוגע למניח העירוב, אלא למי שקנה העירוב. אלא שעדיין יש לומר שלא יצא ידי עירוב משום ספק זמן הנחה, וע"כ כתב רש"י שדין זה הוא משום לספק עירוב כאן, ואין לריך כלל להכרעה שיהיה בזה תרתי לסתרי.

בירור הצורך בהכרעה בשני עירובין - חילוק בין קניה בכוונת שביתה למהני ע"י עירוב

וזה מה שהביאו רמיה לבית שער לזה ובית שער לזה, דשם אין מועיל מה לספק עירוב כאן, שהרי אינא תרתי לסתרי לאמקום הרצוי להניח בו (להוי כטומאה וטהורה לר' יוסי דאין מועיל), ואמרו דיש להביא רמיה מדבא שאף לגבי זמן קניית העירוב הוי תרתי לסתרי, אין עירוב תלוי במאנהו, לאמרינן בזה סדר"ל, ועירוב עצמו כאן. וחלקו דמה שאנו אומרים לגבי בין השמשות להוי ספיקא בעיקר סיבת חיוב הנחת עירוב ולא בעירוב עצמו, משום שאין ניכר זמן בין השמשות אם הוא יום או לילה, וע"כ אין בסדר"ל הכרעה לגבי כולו, אבל התם ניכר הוא, ואף אי נימא סדר"ל יש בזה הכרעה, ומ"כ הוי ספק זה והכרעה זו גם לגבי הנחת עירוב עצמו, ומה שהוא רלוי להיחשב עירוב משום מקומו, וזה הרי מועיל משום לספק עירוב כאן. אבל כאן הוא ולאי לאחר לא קנה, ואף שאין זה תלוי בזה כיון שניכר חשיב חוכא ואיתלולא.

ראיה מדין בית שער לזה - חילוק בין ספק שאינו ניכר לניכר לגבי תרתי דסתרי

ומה שהוסיף רש"י גדר זה ולא די לו במה שהוא ניכר, שהיה לומר לאף שכאן ניכר הוא, אבל הרי אין בניכר זה גדר לגבי שני העירובין יחד, והיינו, שיש במה שבין השמשות אינו ניכר חומר וקל, שחמור הוא שמשום שאין הוא ניכר, יש לחוש בלאחת והכרעה בו היא הכרעה בכולו, אך קל הוא שאין אי הכרעה ניכרת בו. אבל התם אף שהכרעה ניכרת בו, אבל הרי אין העירוב במקום אחד, שנאמר שהכרעת זה יסתור לזה. וזה הוסיף שאמנם לגבי קניית עירוב עצמו אין סותר, אבל יש לאחשש משום שנראה כחוכא ואיתלולא, והיינו, שבזה נשתנה תחומין מעירובי חצירות, שתחומין הם אין בלאש, אבל עירובי חצירות הוא גדר במקום. ואמנם קניית עירוב הוא ביחס לעירוב המונים שמשפיע על גדר רשות המקום, והיה להועיל כתחומין, אבל כיון שיש בזה הגדלת חלוקה וחיבור ברשות, יחשב בזה לתרתי לסתרי (ובאמת שהיה לומר לכיון שכל סיבת הגדלת רשויות הוא לגבי גדר מיוחד התלוי בלאש, וזה הרי גדר מוקלש לגיני הרשות, ומשום זה מועיל עירוב, וולאי אין לבטל עירוב זה שהוא תיקון בגדר המוקלש משום חילוק רשויות, שהוא נפק"מ. אלא משום שעיקר תקנת חכ' הוא במה שגדר מוקלש זה מהני בחילוק הרשויות, העמדת תקנת חכ' זו עליפא).

תוספת רש"י בטעם חוכא ואיתלולא - חילוק בין תחומין באדם לעירובי חצירות במקום

והנה לאחר העיון נראה שאין זה מדוייק מה שכתבנו לחשיב תרתי לסתרי, והיינו, שאמנם הוא תרתי לסתרי לגבי הגדלת בין השמשות למניח, אבל אין זה סיבת מה שאלו לאי הוה יממא קמא לא ליקני, והיינו, שתרתי לסתרי בכל מקום כוונתנו, שאין הדבר המובר נפרך, שנאמר שיש מקום לשני גדרים בו, וע"כ אפילו אחד לא יועיל משום הספק. אבל הרי כאן אין בהנחת עירוב להגדיל זמן בין השמשות למניח, שאין הוא קונה, אלא המניח עצמו מגדיל את שתי הקניות שהם במקום אחד, וגדר קניית עירוב הוא האחד והגורם לסתירה, וזה הרי מה שאמרנו למהני היה סדר"ל. וזו"ק.

תרתי דסתרי בהנחת עירוב לרבא - המניח עצמו מגדיר שתי הקניות וגורם לסתירה בזמן

ביאור גדר הספק וחסרון ההכנה - יסוד ההכנה בהגדרת מקום שביתה ולא בקדושת היום

ובזה יבואר מה שנחסך האי עירוב ספק, והיינו, שגדר מה שנחסך זה ספק עירוב הוא משום דלמ"ל ידעינן אי נטמא בבין השמשות אי משחשכה. ומה שאמר רבה שיש בו חסרון להכנה, היינו, מה שקביעת שביתה שלו הוכנה ביום שאינו יום חול, וכיון שבכל יו"ט ושבת למ"ד שתי קדושות הרי יש לו קביעת שביתה בביתו, ולא מהניין שהוא הכנה, בהכרח שגדר הכנה האמור הוא בהגדרת מקומו כמקום שביתה, לכיון שקביעת השביתה במקום נעשית מחמת הגדרה זו נחשב שהוא מכינה. אבל בביתו אין צורך בהגדרת מקום שביתה, שביתו של אדם הוא מקום שביתתו מבלי צורך ביאור. וע"כ לפ"ז אם נאמר שסוף יום קונה עירוב, היינו, שמקום העירוב מוגדר כמקום שביתה, ולפ"ז אי ס"ל הכנה, אין כאן הכנה, שהרי שביתו הוא מקום שביתה הוא גם לפני היו"ט.

ומה שחלקו לענין קדושה אחת או שנים הוא לענין קביעות השביתה, האם היא קביעה אחת לשני הימים או לכל אחד לחוד, שגדר קדושה האמור אין הוא נוגע לעיקר היום, אלא למה שנחשב יום זה שונה משאר ימים, והיינו, שהיה להקדות כיון שביתו של אדם הוא מקום שביתתו בלאו, ואין צריך להגדרה, ואם יגדיל מקום אחר שאין לו לקנות שביתה, הריהו חוזר לביתו, איך ניתן להגדיל בהיפך מזה ע"י הנחת פת וכו', ולפ"ז היא אין אלא רק לתחילת היום. ובילפוי זה הוא מה שנחשב יום השבת ליום אחר משאר ימים, ומלכתחילה אין הוא נעשה אלא ליום אחד, ולפ"ז שעיקר קביעותו של אדם היא כמה שעושה לרוב, כיון שאין גדר מה שבת קבועה רק ביחס ליום אחד, יהיה לי בתיקון מועט להגדיל בה גדר, שאין זה קביעה לכל הזמן אלא רק ליום אחד, ואין יום אחד בשבוע גדר בגוף הדבר, אלא בשימושו הנוכחי. וע"כ יש לומר שעירוב יחול בזמן ספק והקדש לא, שהקדש הוא בגוף הדבר ועירוב הוא רק בשימושו הנוכחי, לך זה רק כמה שעירוב מגדיר שביתה, אבל כמה שהוא מגדיר מקום, הרי זה שליך שיהיה, זה בכל הזמן.

מחלוקת שתי קדושות בקביעת השביתה - חילוק בין עירוב בשימוש נוכחי להקדש בגוף הדבר

ובזה יתבאר ההבדל בין ספק דבין השמשות לספק תרומה שנטמאה, שספק בין השמשות הוא כמה שיש למקום זה המוגדר לקנות שביתה, אבל ספק תרומה הוא כמה שנחשב מקומו ע"י שיש לו שם סעודה, וגדר מה שחלקו בין שבת ויו"ט ושני ימים טובים לר"ה ולגלויות, שזה ביחס למה שמשום שהם למודים יש להגדיל להם גדר זמני בלחת, לפ שאין הם בלותו הגדר ליו"ט ושבת יש בהם חסרון שאין מה שהם למודים לבר קבוע, ור"ה לפ יותר שפ שהוא מחמת לותו דין הרי אין קיום ליני לשניהם יחד, ושבתי ימים של גלויות שמעיקרא נתקן על ספק מחמת ידיעת המלילות הקיימת.

חילוק ספק ביה"ש מספק תרומה - גדר קניית שביתה לעומת הראוי במקום סעודה

אבל דין הכנה יש בו שתי גדרים. האחד, מה שיש דין להכין את לרכי שבת ביום קודם, והשני, מה שאסור להכין לרכי יום אחד ליום שאחריו. ודין הראשון אינו דין איסור כלל, אלא הוא רק גדר מה שיש במעשי יום קודם משמעות הכנה ליום השבת. לך לגבי עירובין ומוקצה שיש בהם משמעות מה שהגדרת יום קודם נקבעת בכל השבת, יהיה בזה גדר של הכנה. אבל אין זה שייך למה שאסור לקנות שביתה בשבת, שזה דין ביום השבת עצמו, שיש ליתא למלאכה במעשה כזה (ולפילו בשתי ימים של גלויות אסור). אבל הדין השני אינו נוגע למה שמעשי יום קודם נחשבים להכנה ליום זה, אלא למה שהכנה ליום הבא יש בו זלזול ביום זה, ובגדר זה יש לומר בהיפך, שליום חול יש בו זלזול. לך ליום השבת אין בו זלזול, שלפ הוא יום קדוש. אלא שהם משותפים במה שגדרם הוא מה שזה מכין לזה, אבל דין השני אין הוא מטעם הכנה לרבה.

סיכום שני גדרים בדין הכנה - הכנה הנוגעת לכל השבת מול איסור הכנה משום זלזול

סימן ב

ספק עירוב

א. ארבעת מקרי ספק עירוב במשנה והשתלשלות הספקות

סוגיית ארבעת מקרי ספק עירוב - הקדמת הצריכותות במקרי המשנה וצידוד שהם עיקר המחלוקת

הנה מלתו לגבי דין ספק עירוב שחלקו בו ר״י ור״מ שהובא במשנה, לרבעה מקרים של ספק. נתגלגל, נפל עליו גל, נקרף, ותרומה שנטמאת. ובגמ׳ הלריכו שניס החכרונים לנקרף, להוליעך כוחו לר״י, ותרומה ונטמאת להוליעך כוחו לר״מ. ובלריכותא לשני המקרים הרלשונים בנתגלגל ונפל עליו גל ממרו, דגל חשיב ליתיה גביה, ונתגלגל זימנין לאתי זיקא, ואלו לריכותות במה שאין נחשבים עירוב כאר. ומשמע שאני מקרים אלו הס עיקר המח׳, וזה ל״ב. וגס בליענא למתני׳ יש לעיין, שנחלקו שניס משניס בהפסק אלו (בגי׳ המשניות ליכא גס אי בין נקרף לתרומה, ועיין משמע שחלוק גדלס).

דקדוק לישנא דרש״י בנשרף ונטמאת - דיוק בלשון מיתסר וחזקת טהרה קודם בין השמשות

והנה כתב רש״י בביאור הלריכותא לנקרף להוליעך כוחו לר״י, לאע״ג שאינו בעולם לא מיתסר. ולא נתבאר מהי כוונתו, אס הוא ליעותא בגדרי ספק, או לענין אחר. וגס לא נתבאר לשון מיתסר, ובפשטות כוונתו דלא מיתסר תחום לעירוב, וזה לשון משונה. והנה בלריכותא דתרומה ונטמאת להוליעך כוחו לר״מ כתב רש״י דיקנה בעולם, וי״ל העמידה בבין השמשות על חזקתה, וקודם לכן טהורה היתה, ואף״ה סבר ר״מ דלא ממרינן חזקה לקולא. והנה יש לבאר להרי עליין לא נחיתא הגמ׳ להעמיד דברי ר״מ דס״ל תחומין לאוריתא, ומ״ל ממאי ס״ל לר״מ דלא ממרינן חזקה לקולא, וכי לא סבר ר״מ למזלינן בתר חזקה, והא לפילו בדאוריתא מזלינן בתר חזקה.

בירור עיקר הנידון בספק טומאה - התלות בין קניית העירוב לתחום ביתו וחמר גמל

ונבאר הספק החמור כאן, דאיתא בגמ׳ לר״ע ס״ל דלא מהני הנחה לספק, היינו, ספק תרומה טמאה, ומשמע בגמ׳ דלא בעינן לטעמא דסעודה הראויה מבעוד יום, אלא אין זה נחשב ספק עירוב לכאר. וכתב רש״י להוא מקום דלא היה שם חזקת הכאר עירוב מעולם, ולעיל כתב רש״י לגבי ספק נטמאה מבעוד יום דאיכא חזקת תחום ביתו, ואיכא חזקה הנ״ל להעמד תרומה על חזקת טהרה, וספיקא דרבנן לחומרא. ומדר הדברים כך, שעיקר הנידון הוא האם חיש ליה תחום לעירוב או תחום ביתו, וזה מה שאמרו ר״מ ור״י להוי חמר גמל, היינו, שהוא בספק תחום ביתו ספק תחום עירובו, ואינו הולך אלא בתחום שיש בו מקום שניהם. ונידון זה תלוי בשם קנה עירוב, שאם קנה עירוב הוה ליה תחום עירובו, ואם לאו הוה ליה תחום ביתו (וכתב רש״י לקמן דמה דאיתא ליה תחום ביתו אף שנתכוון לשבות במקום עירובו, הוא מקום דמסתמא ניחא ליה למיקני שביתה בביתו אי לא מהני עירובו. ומ״כ הרי זה כמו מי שנתן שני עירובין שיש לו לקנות כאן או כאן, אלא להכא אי קנה עירוב ממילא נתבטל שביתת ביתו, ובדר הספק תלוי בשם קנה עירוב או לא).

בירור דעת רש"י בספק טומאה - הוכחה משתי ככרות שגם ר' יוסי מודה בזה

והנה בספק טומאה, למדנו בגמרא לעיל זה ספק עירוב ככר. ולא נתבאר אי הוי חמר גמל, או שביתתו בביתו. וברש"י לקמיה לגבי שתי ככרות לחת טמאה ולחת טהורה, למדנו ללא מהני מקום ללא הוי סעודה הרשויה מבעוד יום, כתב לשם' חמר גמל לא הוי, ומשמע דבספק טומאה לף ר"י ס"ל להוי חמר גמל, וכ"מ ור"י בספק נטמאה. והיינו, ללא חלק ר"י אלא בספק עירוב כזה לכאר, אבל בזה שעין לומרים בו שפק עירוב כאר, מודה, וכלעמור. ומ"כ עיקר מחלוקתם הוא בדין עירוב עצמו, האם ספק עירוב קונה או לא, ואי לא נמרינן ספק עירוב קונה או בספק טומאה, הרי בעלו לכלל ספק אי קנה עירוב או לא, ואי הוה ליה תחום ביתו או תחום עירובו, ומספיקא אינו מותר אלא במקום שיש בו משניהם.

סיכום השתלשלות שלושת הספקות - הכשר עירוב, קניית עירוב, ותחום, וייחוד ספק עירוב בשר

ואי"כ יש לנו שלושה ספקות המשתלשלות זו מזו. הכאר עירוב. קניית עירוב. ותחום שלו. וכלעמרן אין מח' ר"י ור"מ לגבי הכאר עירוב עצמו, דזה ספק שאין ידוע, ורק נחלקו אי ספק כזה קונה או לא. והנה מה שאמר ר"י לספק עירוב כאר וקונה עירוב, ל"ב מאי שנא מכל ספיקות, שאמרו בו דין מיוחד שיהיה כאר בספק, ובפרט שהרי אין זה ספק אי אית ליה תחום או לא, שיש לומר בזה קולא וחומרא, וכמו בשאר טעמא, אלא רק אי אית ליה תחום לעירוב או לביתו.

ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות

יסוד תקנת עירוב תחומין - בעיקר דין שביתה אי מהני במחשבה וחידוש תקנת חכמים

והנה היה לכאורה להבות זה דמה שיש לנון, מה היה לולי שהיו מתקנים חכ' דין עירוב, האם מעיקר הדין היה די שיאמר ויקבע שביתתו במקום ההוא, ותקנו חכ' זה לא מהני, אלא אם יש לו שם סעודה, שיש בזה חיזוק לקביעת שביתה במקום ההוא, או למעיקר הדין אין לו לקבוע שביתה אלא במקום שבו הוא נמצא, ותקנו חכ' שע"י שמניח שם העירוב שהוא מקום פיתו, יקנה לו מקום שביתתו שם. והנה ממה דמהני עירוב לף למאן דס"ל תחומין לאוריתא להא ר"מ לאמרינן הכא דס"ל תחומין לאוריתא, אמר לקמן לעיקר עירוב בפת, והקלו בשבת ובאומר שביתתי במקום פלוני לעני ומהלך בדרך, והיינו, למעיקר הדין די שיאמר שביתתי במקום פלוני, ולא בעינן לפת, ותיקנו חכ' זה לא מהני אלא לעני אבל לעשיר בעינן עירוב בפת. וכמו הגר הרשקון שאמרנו.

תקנת חכמים בסעודה לקביעת שביתה - מחלוקת אם תקנה זו מועילה אף במקום ספק

ואי"כ לף כאן יש לומר למעיקר הדין היה לו לקנות לפילו בלא עירוב, כיון שנתכוון לשבות שם (ויש לומר שהנחת עירוב תשיבה כמקום מסויים, לף שאין זה בלא גדר וכו', וכמו במי שסומך על חבירו שמכיר, ולף אחר שנתגלגל. ומה אלא מהני בלאמר בשביתתי במקום לא מסויים, הוא משום שאין מסיים שם אינו מכיר, אבל כאן לף שאין זה מקום מסויים, כיון שהגיה שם העירוב הרי שסייס), אבל תקנו חכ' שלא יקנה אלא ע"י שיהיה לו שם סעודה (וזה ל"ל לכ"ע, דהא ר"י לכאן ס"ל כר"מ פליג התם אר"מ וס"ל לעיקר עירוב ברגליו, ובפרט למש"ל לף בשביתתי במקום פלוני פליג). ונחלקו בתקנת עירוב אי מהני לפילו בספק, והיינו, שאמנם מקום שנתכוון לשבות שם קיים (וכלאמר דבא להנותן עירובו יש לו ד"א, וכתב רש"י להיינו במקום שנתכוון לשבות שם, וזה לף' לר"מ ור"י), אלא שתקנו שצריך לעירוב, היינו, שיהיה גם מקום פיתא, וזה נמצא בספק אי הוה האי מקום גם מקום פיתא או לא, ואי לא הוה לא מהני.

עירוב דרבנן בתחומין דאורייתא - תקנת עירוב לביטול חשיבות כוונה ודמהני אף לדאורייתא

ואם כנים הדברים יש לבאר למה תלו דין זה במי תחומין לאורייתא או לא, הרי מלאורייתא מהני לף בלא עירוב, ולף לר"מ אין זה אלא דין דרבנן. ובאמור זה הוא כך, שלף שהלוך בעירוב הוא מדרבנן, הרי כיון שתקנו אלא מהני אלא בעירוב, הוא נפק"מ לדאורייתא, שהרי לא חלקו במי שנועץ לחבר כן שנפסל מבעוד יום, דודאי אית ליה תחום ביתו לכל רוח, ובהכרח שחלק מתקנת חכ' היתה, שבלא עירוב אין זה נחשב כוונת שביתה כלל, ואין שביתתו שם, לף שנתכוון לקנות שם. ול"ב לף שדין עירוב דרבנן, הרי זה נפק"מ לתחום שלו

לכל״מ הוי ליה למוריית (ולכך זה שבטלו חכ׳ לעתו לף בדברים שהם נפק״מ ללמוריית מלחנו בכמה מקומות, ובלחשונים מלחנו שבילחו שלף שלין חכ׳ עוקרים לבר שמן התורה, לם לבר זה תלוי בלעתו לו בקניינו (בקלוקי בילה וקילוקי כסף), יע לחכ׳ כח בזה. וזה נחשב לעיקר סיבת הלין למוריית, ולין זה נחשב עוקרים לבר מן התורה. למנס בילו׳ למרו לשון לעירוב לבר תורה, ובילחנו זה כבר בלריכות, ותוכף הלברים כמו שלמרנו כלן שלין לקנות שבילה שלא בביתו הוא לין למוריית).

ביאור דעת ר״מ בספיקא לחומרא - חומרא לענין אלפיים אמה שלאחר מקום העירוב

וא״כ הרי שלא נחלקו אלא בלם תקנת חכ׳ שעירוב קונה לו הוא לווקא בולחי או לף׳ בספק, אלא שיש לנו לבאר למה למרו למשמע מכאן לסבר ר״מ ספיקא לחומרא, שלכאורה י״ל שלין זה משום חומרא, אלא משום שהרי יש לנו ספק ליזה תחום קנה, והוי קולא להאי וחומרא להאי, והי מינייהו נתיב ליה, והרי לף לר״י לין זה ספיקא לקולא, שהרי לא מתיר ר״י ללכת גם בתחום ביתו וגם בתחום עירובו, ולין שייך פה לשון חומרא וקולא. ול״ל שכיון שהניח עירוב ונתכוון לשבות שם, ולף במקרה שלא מהני, ולית ליה תחום ביתו, לין זה עיקר לצורו כיון שבלה ליכך למקום ההוא, חשיב חומרא לגבי אלפיים שלאחר העירוב, שלי נימא אלא קנה לית ליה, אבל ליכא אלפיים לאחר ביתו לין זה חומרא.

המשך ההוכחה משתי בכרות ברש״י - חידוש שאין זה חמר גמל אף לדעת ר״מ

(וכן נראה להא למרו בשתי בכרות דבין לר״מ בין לר״י לא מהני אלא הוי שעורה הרחויה מבעוד יום, וכתב רש״י ולפילו חמר גמל לא הוי, ולף לר״מ לית ליה תחום ביתו (והיינו מה שהוכרח רש״י לומר לכאן הוי חמר גמל, אלי לאו הכי מהו שלמרו בין לר״מ, אלי לתי למימר להוי חמר גמל, לא הוה רבותא אלא בדר״י ולא בר״מ, ודי שילמרו לשין זה ספק עירוב כשר).

ג. בירור חזקה במקרי המשנה ושיטת ר״מ בתרומה

ביאור דברי הגמ׳ במקרי המשנה - קושיא אמאי לא נימא חזקה בנתגלגל ונפל גל

ועתה יש לנו לבאר סוגיא דגמ׳, שכמו שלמרנו יש כאן ספק לם היה עירוב כשר, היינו, שלמרו בו חכ׳ שע״י יש לקנות שביתה ויהיה לו תחום לעירוב, ולמרה המשנה שרבעה מקרים, ושנים הרלשונים לינם נוגעים לגדר הספק, היינו, לית בהו ריעותא לשינו בעולם כנשרף, ולית בהו מעליותא ליפנה בעולם וחזקה לתרומה ונטמלת. ויש להקשות שהרי לף בזה יש לומר חזקה, היינו, לכיון שהניחו בתוך התחום ושלא תחת הגל, י״ל העמידנו בדין השמשות על חזקתו ובתוך התחום היה ולא תחת הגל היה, ולכאורה זהו לין חזקה הנלמד מרלית כהן נגעי בתיס שהרי רלה לת הנגע וילא ויש לו לטמלות לת הבית משילא, ולף שעתה הוא בספק שמא נתמעט מכגרים ולין הסגרו הסגר, ונלמר ליש לו להסגיר, ולני מעמיד דבר על חזקתו כשהיה. וי״ל להתס לין הסגרו על מה שיש שם עתה, אלא על מה שרלה להא לא מהני אלא רלית כהן, ולא למרו משם אלא שלין לומר שנשתנה ולין הסגרו הסגר, אבל לגבי לשיתו לי במה שרלה.

וביאור דברי רש״י בנשרף לאע״ג לשינו בעולם לא מיתסר כמו שלמרנו שסוף הכרעת הספק הוא בהיתר אלפיים שלאחר עירובו וזה הגדל הוא אחר שעבר זמן קניית העירוב שיש לנו לבאר מי שרי בהם או לא ובנתגלגל ונפל עליו הגל לשיתיה לעירוב בעולם ויש לנו לצון עליו מתי נשתנה מקומו או המשכות לקחתו הרי שגדל הספק הוא בעירוב זה ובהכשרו לקנות שביתה ויש להחשיב ספק זה כספק עירוב אבל בנשרף לין הוא בעולם והספק הוא רק ביחס לאי הותר לו תחום עירובו והיה לומר דבזה לא אמר ר״י שספק עירוב כשר קמ״ל לף בזה אמר וביתר ביאור שכמו שלמרנו יפנס כאן שלושה שבשים הנחת העירוב וסעורה הרחויה מבעוד יום, קניית העירוב בזה יולא וזה נכנס, והיתר תחום העירוב ביום השבת, ואמנס זה תלוי בזה אבל לגבי הכרעת הספק יהיה הדבל שם ישנו העירוב בעולם הרי יש לצון עליו עצמו ויהיה תלוי היתר התחום ביום השבת בעירוב ובזה יש לומר שספק עירוב כשר, היינו, שלף לם לא

נכריע כמלא העירוב בזמן הקנייה הרי ספק כאן לכל חין הוא בעולם חין לתלות היתר התחום בעירוב עלמו שהספק הוא חם היה קיים בזמן שיש לפקחות לקנות והיה לומר שלח התיר ר"י ספק עירוב חלח לגבי הכאן ולח לגבי היתר תחום שבת בגללו.

סיכום שלושה שלבים בגדרי עירוב - מקום ראוי לשביתה, קביעת שביתה כוללת, ודין תחומין

והיינו, שהיה לנון בחיזה חלק נחמר דין לספק עירוב כאן לכמו שלחמרנו הרי יש כחן שלושה שלבים החל הוא היות העירוב במקום שנתכוון לקנות שביתה מבעוד יום שעי"ז יש להחשיב חת המקום כרלוי שיקבע בו שביתה לענין מה שלעתו של חדם על פיתו (וזה גדר הנותן לנותן חת עירובו ד"ל במקום שהניח עירובו) ולחר שנחשב מקום זה מקום חשוב לגביו יהיה גדר השני מה שיש לו לקבוע שביתת שבת כולה במקום זה (וזה כולל כוונת שביתתו במקום רלוי) ולין בשלב זה גדר מבוחר ביחס לעירוב וכשרותו חלח כל שנחשב המקום רלוי לשביתה ונתכוון לשבות בו יש לו לקבוע שביתת שבת שלמה במקום זה והחלק הלחרון הוא מדיני תחומין, היינו, שמי שקבע מקום שביתה יש לו חלפים לכל רוח ממקום זה.

שלושת השלבים במקרי ספק המשנה - שתי כברות בראשון, נתגלגל בשני, ונשרף בשלישי

וזה שלושת הגדרים החמורים בסוגיין, היינו, לשתי כיכרות הן בחלק הרחשון, והיינו, שלין לוכל זה רלוי להחשיב המקום כרלוי לקבוע בו שביתה, וע"כ לין שייך כלן לין לחמר גמל, שלין זה מקום הרלוי לשבות בו.

ודינא לנתגלגל ונפל עליו גל הוא בחלק השני, היינו, שהרי מקום זה, כיון שהוא מלוכף לפיתח, הרי הוא מקום רלוי לקבוע בו שביתה, שיש למקום זה סעולה המוכנה לו, חלח לכיון חלח מלי למיסקליה, לין לו לקבוע מקום זה כשביתת שבת זו. וזה לחמר ר"י לספק עירוב כאן, היינו, שלחמרו חכ' שלפילו בספק מלי למיסקליה, לי להחשיב מקום זה כרלוי לשביתת שבת.

אבל בדינא לנשלך הרי זה ספק לם היה בכלל עירוב לפילו מבעוד יום, ולין לומר בזה שיש לו להחשיב המקום כמקום הרלוי לשביתת שבת, והוא ספק גמור. ולמנס לין זה נחשב חסרון בסעודה הרלויה מבעוד יום, כיון שהניח לם סעודה רלויה, חבל לין לומר בזה שהוא רלוי לקבוע שביתת שבת, שהרי לא נודע לם היה קיים בכלל בזמן שהיה רלוי להגדיל קביעות. ולי נימא ללף בזה לחמרו ספק עירוב כאן, נלטרך לומר שהוא גדר בעלם קניית התחום, היינו, שלחמרו חכ' ללף שלחמרנו שלין קונים תחום חלא ממקום שרלוי לקביעת שביתה לכל השבת, וע"י עירוב, לף ספק מקום כזה רלוי לקנות תחום, היינו, שלף שלין יודע לם מקום שנתכוון היה רלוי למדול ממנו, ויהיה לו חלפים לכל רוח, גם מהני.

(ובזה יבולר שיטת רש"י למהני בין השמשות, לבזה לא גרע מנשלך. ובהכרח למה שהכריחו חזקת כשרות, היינו, במה שיש בו ריעותא בעירוב עלמו, ושיבה להכריע לגביו, שלז לין מועיל ספק עירוב לנשלך, חבל בבין השמשות לין שום ריעותא מלבד הספק עלמו, לי ליתא לעירוב לי ללו.)

הרבותא בתרומה ונטמאת להודיע ר"מ - דלא סמיך אחזקה דלית ליה ספק עירוב כשר

והיינו לבותא לתרומה ונטמלת להודיעך כוחו דר"מ, שהיה להקשות, מה לבותא הוא, כיון שלחר כן מבחרת הגמ' שנחלקו לי הוה ללורייתא, ובחיקובי חזקה לקולא ולחומרא. ולפי החמור יבולר היטיב, שלין גדר להודיעך החמור כלן נוגע לדיני ספק, חלא הוא נוגע לווקא לדיני עירוב, לכיון שבתרומה ונטמלת יש לומר חזקה בעירוב עלמו, לפילו חקיב מלי למיסקליה, לף לי לא מהני החי חזקה להכריע הספק, וכלמשמע לקמיה דזה לכ"ע, יש לומר דזה ספק עירוב כאן ביותר. וזה לומרם להודיעך כוחו דר"מ, דלא ס"ל החי כללא דספק עירוב כאן כלל, ולפילו בדחיכא חזקה לקולא, היינו, שלין זה ספק השקול.

קושיית הגמ' וכי סבר לחומרא - נפרד ממחלוקת ספק עירוב כשר ותלוי בספיקות לקולא

אבל מה להקשתה הגמ' וכי סבר ר"מ ספיקא לחומרא לין זה שייך לדין ספק עירוב כלל, דזה כבר למרנו דלית ליה לר"מ עדות לספק עירוב כאן, חלא דשלחה הגמ' לף לי נימא כן, יש לר"מ להכשיר משום דבספיקא חזלינן לקולא, והביחה הגמ' דין לספק טבילה, והנה יש להקשות, כיון דלא נחית למי סבר ר"מ תחומין לחורייתא חו דרבנן, למחי הקשה מסיפא בטומלה קלה, ולא הביא רלוה מרישא.

השוואת הגמרא טומאה קלה לעירוב - יסוד ההיתר משום קלות התקנה ותירוץ תחומין דאורייתא

ונראה להו ולמי כ"ע ס"ל לתקנת עירוב עשו הוי לרבנן, ומלשוניהו סגי במקום פלוני, וזה לא גרע. ויש למות זה לדין טומאה קלה, והיינו, שטבילה דידיה הוי מדרבנן, והוי כמו הכא. וסברו להו למהני המי טבילה מין זה מקום קלות הטומאה, אלא מקום קלות הטבילה אלא בעי אלא מדרבנן, ומשמע דבספק מהני לר"מ, והיינו, לסבר ר"מ דבספיקא דעשיית תקנה דרבנן, מזלינן בתר חזקה לקולא. וכן היה לו לסברו הכא, אלא למין ספק עירוב כשר, כיון דליכא חזקה להעמד תרומה בדין השמשות על חזקתה, הוה לן למיזל לקולא.

ואמרו שבר ר"מ תחומין לשונייהו, והיינו, אלא לתקנה לעירוב הוי מדרבנן, כיון דלמי לא הוי עירוב, הרי תחומו לשונייהו הוא בדיוק, ולהיפך, לא שמכינן לחזקה לקולא. וביתר ביאור להנה מין אנו לנים בתחומו ממש, להו לי הוי עירוב ולמי מהני, אף לי תחומין לשונייהו, והו ס"ל לר"מ עיקר עירוב בפת, ולא שאלה הגמ' אלא לשמי לא מזלינן בתר חזקה, והיינו, לספק לעירוב עשו ספק גמור הוא, לי בשעת קניה הוי טהור. אלא שיש לנו להטות הספק משום חזקה לטית ביה, שאם נאמר לא הוי עירוב מפקינן מחזקת טהורה, ואזה לשמו אכן, אלא לכיון לנפק"מ קולא בדינא לשונייהו, אין לסמוך לחזקה.

והנה שואלת הגמ' לכיון שאייתי התרומה ונטמאת, הרי מלבד מה שיש ספק לי הוה עירוב, יש להסתפק בדין התרומה עצמה, שם היתה טהורה או טמאה, וכיון שלגבי דין טומאה וטהרה יש להעמידה על חזקתה, יש לומר גם לגבי הכשר עירוב שהיה כשר. וזה לשר רש"י לכיון לשית ליה חזקת תחוס ביתו, והיינו, שלולי הנחת עירוב כשר היה נשאר בתחום ביתו, ולף שאין שייך האי חזקה אלא בדלית לעירוב, אין זה נוגע לגבי אי הוה טהורה בזמן קניית עירוב, שהרי אנו רואים שתהיה חזקת טהרה שלה מברירת היות העירוב כשר, ולא היותו לשם תחום לעירוב, וכמו שאין נוגע טהרת התרומה לדין קניית עירוב, כך אין חזקת תחום ביתו נוגע לזה, שזה רק יולא מזה. והיינו, שאין גדר חזקה לטהורה היתה לומרת שהעירוב היה כשר, אלא שם תאמר שאין העירוב קנה, הרי שאתה מכריע שהיתה התרומה טמאה, ובזה הרי ליתא לחזקה לטהורה היתה, וכן לגבי תחום ביתו שם תאמר שהעירוב קנה, הרי שאתה מכריע שאין השם בתחום ביתו, ובזה הרי ליתא לחזקה לתחום ביתו, וזה חזקה הפוכה, היינו, שאין לך להכריע שהעירוב קנה. וזה כמו שאמרו שחזקת טומאה לשם משפיעה על הכרעת כשרות המקוה, שכלל שהנפק"מ מן הכרעתך גדולים בשינויים כך הספק.

שאלת הגמרא מחזקת טהרה בתרומה - יישוב רש"י שהיא חזקה הפוכה לחזקת תחום ביתו

סימן ג

אלפיים אמה

א. מקור דין אלפיים אמה ושלבי הגזירה שווה

מקור דין אלפיים אמה בתחומין - שלבי הגזירה שווה מן הפסוקים בתורה

איתא בגמ' (עירובין נא.) לא לינו מכיר מקום לו שלא היה בקי בהלכה ולמד שביתתי במקומי זכה לו מקומו לאלפיים אמה לכל רוח. ושאלו בגמ' הני אלפים היכן כתיבן, ולמדו אל ילא איש ממקומו. ושאלו מנלן להוה לאלפיים אמה, ולמדו מקום ממקום וכו' (ת. אל ילא איש ממקומו ב. ושמתי לך מקום ושב שמה ג. ואם ילא ילא הרגה את גבול עיר מקלטו ושב ינום שמה ד. ומלא אתו גאל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ה. ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים בלמה).

בירור הצורך בשלבי גזירה שווה - הוכחות שדין תחום עיר ודין שובת נפרדים

והנה לכאורה הלי לימוד לא נלרך בשביל עלם דין עיר שהשובת בה יש לו תחומי העיר שהם אלפיים אמה, ללזה לי במה לכתיב בערי הלווים שנתנו להם אלפיים אמה, וכמו דמשמע בפרק ללקמיה (נו:) בתחום ערי הלווים, וכמו דלרך ר"ע (סוטה כז:) דמגרש אלפיים הוא תחום שבת. וכן משמע שלא חלקו רבנן ורחב"א אלא בשובת. וכן אמרו בירו' (פ"ל ה"ו) דרחב"א אע"ג דפליג בחמות מודה הוא בעיבורי הריס. וכן משמע בש"ס דילן שאחר שפירטו ריבוע העיר חישבו רביע מגרש שאינו אלא במרובעות ומשמע דלא פליגי (ואמנם הא חשבון רביע הוא דר"ח בנו של ר' יוסי הגלילי והוא בר פלוגתיה דר"ע (סוטה שם) אבל בחמת זה שייך גם לר"ע וכן משמע בכוליה סוגיא שקראו לאלפיים בשם תחומין ולא מגרש שלענין חשבון רביע אין נפק"מ אם זה משום תחומי שבת או שדות וכרמים). וכן משמע להא אמר שמואל אמי שאינו יודע תחומו מהלך אלפיים פסיעות וכו', ובעיר אמרו מדילת אבל נ' אמה וקילור והבלעה ומומחה וכו', ולמה לי כל זה. ועוד שלא מלאנו בתחומי ערים אין כלתה מידה בסוף העיר, ולמאן דס"ל לאית ליה אחר העיר תחום שלש (היינו בריבוע) אין נעלם אין עיבור זה מסוגיא לעיבור עיר, ולא אמרו עיבור אלא בשאת וקרפף וג' כפריס וכו' (וכן נראה לר"ת לפירש לעת אב' דרחב"א להוו ענולות עם אלכסונן אין יכולל סוגיא דרביע מגרש שאישבו גם העיר בחשבון וזה אין לומר עם אלכסונן). וכן משמע משינוי לשון המשנה כאן מבריתא לעיר לבאישבוד קרנות לעיר אמרו לשון הפשל בזוויות והכא אמרו לשון נשכר, ולכאורה מבואר לאין אין תחומי עיר כאלפיים דשובתי שבת וע"כ אין לנו ללמוד אלפיים דשובתי שבת מדין תחומי עיר ונלרכו להאי ג"ש.

יסוד החילוק בתחומי עיר ושובת - תחום עיר דין בישיבה משא"כ שובת שאינו במרושב

ובפשטות ביאורו שגדר תחומי עיר הוא אין בעיר לחשב לה תחומין ולא בחנשי העיר, וזה אייך רק בישיבת עיר שהיא ישיבה חשובה, אבל הכא לא הוה שביתה לעיר ואפילו אינו מקום מסויים אלא לאיש, לריכי להאי לימוד להוות ליה אלפיים אמה לכל רוח.

חילוק תחומי עיר משובת שבת - עיר תפיסת מקום קודמת לישיבה ושובת צריך לימוד

וביתר ביאור שאין זה חיסור יציאה לחיץ מתחומין לעיר מקום יציאה לילה, היינו, שמתרחק. אלא זוהי תפיסת העיר והיא מוקדמת ליציבתו ושביתתו, וכמו שיש לה קרפף חומה ומגרש סביב וכו'. אבל בשובת אלא בעיר שמקומו אינו רשוי לקבל כל אלו, עליה בעו מנ"ל לחית ליה אלפים אמה. וכן נראה שהרי למדו אלפים אלו מחוץ למגרש, ואמרו כזה יהיו כל שובתי שבת. ולכאורה הוא ממ"נ דלכ"ע כוליה קרא בהאי חייבי, ולחולקים ליתא לתחומין כלל ומה נצרך לנו לימוד לכזה יהיו אלא אין זה עצמו אלא מקום תחומי שבת. ולפי זה יהיה ביאור שובתי שבת דווקא בשבת בדרך, והיינו, שגדר תחומי העיר המחורים בערי הלויים הם מקום ערים לשבת, ועל כי יש גדר שֶׁבֶת בעיר. אבל שובתי שָׁבָת לבד, היינו, שאין שֶׁבֶת שלהם קבועה אלא לשבת זו (וגם אם אם היו קבועים הרי אין רשוי שיחשבו כשֶׁבֶת לעיר לאפילו לריפין לא חשיבי) ואין זה כזה.

פירוש שלבי הגזירה שווה בתורה - מקום ממקום, ניסה מניסה, גבול מגבול, וחוץ מחוץ

ואמרו לילפינן מקום אלא יציאה חיץ ממקומו ממקום לומשמתי לך מקום אשר ינוס שמה, ואיירי אלומא בשגגה שאמר רחמנא שיהיה לו מקום שינוס שמה מגואל הדם שלא יוכל להורגו שם, ואנו אומרים שאל יצא חיץ ממקומו האי מקום החמור הוא כמקום הניתן לרוצח בשגגה, וילפינן ניסה מניסה, היינו, האי ניסה שאמרנו מניסה החמור ברוצח בשגגה שיצא מעיר מקלטו לכתיב בה ושם יצא רוצח את גאל עיר מקלטו אשר ינוס שמה. והתם כתיב במקום החמור שיועיל לנוס שמה רוצח בשגגה עד גאל העיר, היינו, תחום שהיועיל לותו לא יחשב כאר במקום שאמו לו לנוס. וילפינן גאל מגאל, היינו, האי גאל החמור מגאל החמור בפסוק לקמיה וכו כתוב ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגאל עיר מקלטו וכו', והיינו, שאזה שיצא הרוצח מחוץ לגאל עיר מקלטו כאר אינו נחשב שנמצא במקום אשר שמו לו שיועיל לו לנוס שמה מגואל הדם. וילפינן חוץ מחוץ, היינו, חוץ החמור בהאי קרא מחוץ החמור במידת עיר מקלטו, לכתיב התם ומדתם מחוץ לעיר לפאת קדמה אלפיים וכו' והאי פסוק חייבי שיהיה לערי הלויים החמורים מלבד העיר עצמה מקום סביב אלפיים אמה.

מקור אלפיים אמה מחוץ למקלט - יסוד שנתנה תורה מקום יתר על תחתיו דאדם

ואף שאין לעיר המקלט עצמה מידה, והיה לומר שאם נתנו עיר גדולה אין לוכך לתת גם מגרש אין זה נכון, ואמרה תורה שיש לתת מחוץ לעיר אלפיים אמה. ואנו אומרים למה לכתיב שמצאו גואל הדם מחוץ לגבול, היינו, תחום עיר מקלטו, האי חוץ הוא אלפיים אמה מן העיר מקלט, והרי אמרנו שבזה נחשב שיצא הרוצח מן אשר ינוס, ואמרו שזה מקום שאם לו תורה. וממילא יש לנו ללמוד שמקום החמור באל יצא הוא באלפיים אמה. ובזה שאמרה תורה שאל יצא ממקומו ולא אמרה שלא יצא אשר אבנו שיש תחתיו נלמד שנתנה לו תורה מקום יתר על תחתיו שממנו נאמר אל יצא, וכן שלא נאמר שיש אל יצא ממקומו אשר היה לומר שמקומו, היינו, מקום שנמצא בו ויהיה בו שבו ואל יצא, אלא אמרה שיש ממקומו, והיינו, שמקום זה הוא שלו.

בירור הצורך בכל חלקי הג"ש - אנאי לא סגי ליה בגזירה שווה מרוצח בשגגה

והנה יש לבאר מה נצרכנו לכל זה, שהרי אם אין זה אלא לרך ללמוד בג"ש ממקום לחוץ היה אפשר בפחות מהחמור, להא כתיב עיר בניסה ועיר במלותם. ובפרט זה הרי אין ברורה, ובכל ג"ש כיון דילפינן לחיתא להאי לינא בנגזר אלא בעינן לכל לימודי הדין עצמו, ודי שהיה לומר דילפינן מקום ממקום, והרי רוצח בשגגה כבר למוד שדינו בעיר מקלט שהיא כעירי הלויים שהחומש באלפיים אמה. ומשמע שהאי מקום ממקום וניסה וגבול וכו' כולם נצרכים לגימול, ואין לי במה שאנו יודעים ליציאה לרוצח הוא באלפיים. ויש לנו ללמוד גדר המושגים החמורים כאן, היינו, יציאה, מקום, ניסה, גבול וחוץ.

עומק הפסוק אל יצא ממקומו - הגדרת מעשה האיסור בהיזמצאות מחוץ למקומו הידוע של איש

והנה ביאור מה שאמרה תורה אל יצא חיץ ממקומו, שגדר מעשה האיסור הוא יציאה, ואמר ממקומו, היינו, שאף שיש לאיש לילך ולנוח במקומו, נאסר לו להימלות ממקומו. והיינו, שזה במקום שאין להחזיקו במקומו אלו למקומו, ומצאנו שיש לו מקום, וכל שלא נחשב המקום ממקומו נחשב שלא יצא, וחוץ למקום זה נחשב שיצא והוא האיסור

לעשות. אלא שמין אנו יודעין מה נחשב מקומו, ובפשטות מקום החומר היא גדר ילוע, ומה שהוא מקומו הוא משום שיש לשייכו אליו יותר משאר מקומות, וכאומר בשוכת בעיר הרי עיר מקומו שאסור לצאת חוצה לה ואלפיים של עיר כעיר, וממילא אין זה נחשב שיולא חוץ למקומו כל עוד נחשב מקום זה כעיר, שהרי שבת שם. אבל בשוכת במקום שאינו כן, וגדרו כמקומו הוא מעשה זה שנעשה בו, ואין להחשיב למקום זה תחום, שאינו מקום יפוד שיש להגדיר לו תחום ולהמתם וכו' (וזה הרי ברור שבמקום שאינו מסויים אין לומר תחום, דלא"כ אין לך הבלעת תחומין ובהכרח שאין תחומין אלא במקום מסויים). ולא"כ זה שנשבת במקום שאינו מסויים, יש לנו למילף שיש לו תחום אלא מחמת המקום אלא מחמת עצמו, היינו, שיש לכל אחד לקנות סביבו אלפיים אמה והם יהיו מקומו ויהיה אסור לצאת ממקומו.

שאלת הגמרא ביוצא במקום לא מסויים - מעלת מקום מסויים הנלמדת מגזירת מקום ממקום

והנה ממה שאלא שאלה הגמ' אלא בזה, היינו, דמי אלא היה מכיר מקום מסויים ואמר שביתתי במקומי דווקא, משמע שבשאר מקרים אין לריך לפסוק. והנה כאמור עיר ותחומה ניחא שזה אין עיר הלוויים, אבל באומר שביתתי בעיקר גדר או עץ פלוני שאינן מקום יפוד ל"ב אמאי לא לריך לפסוק, ובגמ' אמרו שיש לו לסיים ל"ת, והיינו, שזה מקום ממקום. ונראה שגדר זה למסיים מקום ממקום הוא גדר בסיום מקום, והיינו, שאם אינו מכיר המקום כלל ואומר יהיה שביתתי באלפיים אמה פחות שתים ממקום שביתתי לא מהני, כיון שאין לומר שביתתה במקום שאינו מסויים, והיינו, שיש במקום מסויים מעלה לגבי שביתה שאם משום שמעשה אין תחומין מצאנו שאין מקומו הנוכחי של אדם מקום אחר שיעל לסיים מקום לתחום לפי מרחק מרגליו, שהרי אנו רולים שיהיה מקום זה חשוב יותר ממקום רגליו, ויהיה לו להגדיר מקומו אף שמקום רגליו עתה שונה מזה. וע"כ אם יש למקום שרולה לשבות שם גדר מקום מסויים יש לומר שזה מקומו, ויש להגדיר מקום רגליו הנוכחי על פיו, אבל במי שאמר שביתתי במקום פלוני, אלא אמנם הרי בירר לו מקום תחתיו, אבל יש לנו לומר שאין זה נחשב מקום שיש לו להגדיר תחום, היינו, שאף בעוזבו מקום זה יהיה מקום רגליו שאחר כן מוגדר ע"פ מקום זה (ובזה יבואר שבשת ר"ת לנותנים לו אלכסון ואף שבעיקר תחומין לעיר אין נותנין לו כן. והנה רש"י כתב דמה שנותנין אלכסון בהעברה ולא בשאר דברים הוא משום שאין העברה משום מקום קבוע שיש להגדיר יציאה ממנו, ובהכרח שלימוד אאמור בזה יהו כל שובתי שבת הוא ביחס למעשה, והיינו, אלכסון. ונראה דר"ת שבר כן גם לגבי תחום לשבת כמו שאמר רש"י בהעברה. וכן מצאנו בראמב"ם שלמד שאין ליסור תחומין ביום כ"ם מהעברה, וודאי אין כוונתו שאין תחומין אלא בריה"ב, דהא אמרו במגרש הוה תחום, וזה כמו בקעה להוא כרמלית שדות וכרמים. וכן משמע שלא ליבר אלא ממיעוט דלגבי מדבר שמצאנו שנחשבים כעיר (ולא כלריפין), וכמו שמיעטו רה"ב מקורה, דהתם ודאי הוה השאר רה"ב חוץ ממקום מקורה, והיינו, שאין זה מיעוט השייך לגבי רשות הרבים, אלא לגבי העברה, שאין נחשב שמעביר. וע"כ דיבה דין זה ליגיאה מתחום). וע"כ הולרכו למצוא שיש גדר מקום כזה.

ב. גדרי עיר מקלט ותחום גבול הרוצח

יסוד גדר עיר מקלט ברוצח - הוכחה שהוא דין באדם הרוצח ולא תפיסת העיר

וזה הגלמד מדין עיר מקלט, ובהקדם שהיה לקור בגדר עיר מקלט בדין שאסור לגואל הדם לרוצחו אם, אם הוא משום העיר שאין לגואל הדם לרדוף בה, וכמו דמשמע מלשון מקלט. או שהוא משום שנתנו לרוצח בשגגה מקום שאלא יהא חוצה גואל הדם רק בדם שאחר במקום מסויים. והנה לכאורה כל גדר גלות החמור בקרא משמע שהוא דין ברוצח, והיינו, שאין לו דם אלא לחיות בעיר מקלט, ואין לו זכות לחיות בחופן חפצי היכן שירלה. והיינו, מקום שאר יגוס שמה, והגראה בגדר ניסה הנ"ל, שהרי יש ביכולת רוצח בשגגה שאלא יהרגהו גואל

הלם גם ע״י שלח ימלח לו, ושינוס ממנו בכל עת, אלא שאמרה תורה שתשים מקום שבהיות הרוצח שם יחשב כנס, וכאילו הינו בשליטת גואל הדם. וזה גדר ושמתי לך מקום ינוס שמה, וזה מקום ממקום, היינו, מקום שהינו מקום גואל הדם, שהרי אין מקום לגואל הדם, ובהכרח שמשמעות מקום זה הוא בגדר מקום משאר מקומות. וזה לשון שמתי שהוא שיום מקום, וזה כמו גדר לאל ילא איש ממקומו, היינו, שאמרה תורה שיהיה מקום מוגדר משאר מקומות שנחשב מקום החיים. וכן משמע שהרי אמרו למעט שאם ילא בשגגה יש לו דס, ואם היה זה דין בעיר ותפיסת גבולה, לא בעי למעט שוגג.

חילוק מקום ניסה מערי הלווים - צורך בהוכחה שהמקום עצמו נחשב מקום אשר ינוס

ואמנם מלאנו שנחשב עיר מקלט מקום כזה ויש לו אלפיים אמה, אך עדיין יש לומר שאין זה נחשב מקום אשר ינוס שמה אלא המקום אשר ינוס הוא רק העיר, ומה שיש לה אלפיים הוא דין בערי הלווים, והיינו, שאחר שניתן לו העיר, גדר תחום העיר הוא גדר בעיר, ומה שנחשב שלא ילא מהעיר. אבל אין זה מקום האמור דושמתי לך מקום, וע״כ אין ללמוד ממה דאיתא לפש ערי מקלט אלפיים אמה.

יישוב הראיה מגבול עיר מקלטו - גבול העיר נחשב חלק ממקום הניסה דאשר ינוס

וע״כ הבינו לפסוק דגבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, ובינורו, שמה שגבול עיר המקלט נחשב מקלטו הוא גדר באשר ינוס שמה, והיינו, שתחום העיר הניתן לו אין הוא מקום עיר, אלא מקום שנחשב חלק ממקום אשר ינוס, והוא גדר במקום.

הדיון בגדר תחום עיר מקלט - שמא הגבול הוא תחום העיר ולא תחום לאדם

אלא שעדיין יש לדון שאף אמנם שאין זה שייך לגדר תחום עיר עלמה, אבל עדיין היה לומר שגבול עיר מקלטו הינו מקום תחום שלו, אלא מקום תחום העיר עלמה שנחשב כולו מקומו, ונאמר שמקום האמור כולל תחום העיר, והרי זה בכל שטח העיר ותחומה. וע״כ אין ללמוד מזה, שיש לומר שזהו תחתיו דיליה, וגם אין זה באלפיים אלא בארבעת אלפים מלבד עיר עלמה, ומנין לנו לומר דמי שתחתיו הוי ארבע אמות שיהיה לו תחום שלו.

הראיה מפסוק מאחרון לגבול עיר - גבול הרוצח תחום פרטי הנוגע למקום שביתתו

וע״כ הבינו הפסוק מאחרון לגבול עיר מקלטו, והוא מקום אלם. וע״כ כמו שאנו אומרים שמקום דושמתי לך מקום (שהרי אין ניסה בעלם העיר) אית ליה תחום, כך לגבי מקום לשביתה אית לה תחום שכל עוד הוא שם עדיין נחשב במקום שביתה. אלא שאין אנו יודעין שהאי יכיאה נחשב חוץ לאלפיים, והיינו, שהיה לומר שלגביו חשיב חוץ לניסה אפילו במשהו מחוץ לעיר, ואלפיים האמור הוא בעיר ולא בו.

לימוד חוץ מאחרון במגרשי ערים - הוכחה שהאחרון מוגדר ביחס למקום ולא לעיר עצמה

וע״ז אמרו דילפינן חוץ מאחרון, והיינו, שאף לגבי עיר עלמה אין נחשב אלפיים עיר עלמה אלא רק חוץ לעיר, ואם היה גדר לחוץ לגבולו אפילו משהו לא היה לאחוץ העיר להועיל, ובהכרח שגדר חוץ האמור הוא מקום מקומו שיש להחשיבו כנס. וע״כ מלאנו שגדר רואה הנמלא חוץ לתחום עיר המקלט הוא שילא ממקומו שהוא העיר, ולא נחשב יכיאה אלא מאחוץ, והמקום הוא מקום ינוס דיליה, והוא גבול. וגבול הוא גבול של חוץ.

ביאור גדר חוץ וגבול בעיר - חילוק בין מקום הניסה לגבול שהוא תוספת יחס

ועדיין יש לנו לבאר גדר חוץ האמור כאן, ומה שאלא נאמר לשון גבול בערי הלווים. ונראה בהקדם ביאור גדר מה שאמר רחמנא ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, היינו, שיהיה מקום זה חלף ניסה מקום שאלא יותר לגואל הדם להורגו שם, ומהא לכתיב גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה ילפינן דהאי מקום הוא עיר מקלטו, ואית לו גבול, הוא תוספת על מקום זה, והיינו, שעיר עלמה היא מקום ניסה שאמר הקב״ה ושמתי לך מקום, וגדר גבול הוא מה שיש תוספת על מקום מכח הבדל מקום זה משאר מקומות. דהיינו שאם היתה העיר לבדה בכל העולם לא היה שייך גבול, אבל כיון שיש עוד ערים, ויש ערך בערים על מקומות שאינם ערים, יש להגדיל העיר ביחס לשאר ערים, וזה גדר גבול, היינו, מקום שיש להחשיבו יותר שייך לעיר זו משאר סתם מקום מרוחק, אבל אין הוא נחשב המקום עלמו, שהמקום עלמו יש לו סיבה עלמית להיחשב כך, אבל הגבול הוא רק מקום חלוקה שיש לחלק העיר משאר מקומות שאינם העיר. וע״כ יש ללמוד מזה על יכיאה ממקומו האמור בתחומין, שהרי כבר אמר שבו שיש תחתיו, והיינו, שמקום תחתיו נחשב מקום לעבת, אך אל אלא שיש ממקומו, היינו, מקום

שאינו לשבת, אלא שיש להחשיבו שיהיו יושבי אלא כנוס, וזה גדר מקום לשב ינוס. ומהא דכתיב שמלאו חוץ לגבול עיר מקלטו משמע דעיר מקלטו היא מקומו, וגבול זה הוא גבול מקומו, ומלא לותו במקום מן המקומות שהם נחשבים חוץ למקום הנחשב גבולו, והיינו, כמו שאמרנו שגדר גבולו אין זה גדר מקום החמור שהוא נם שמה, שאינו שמה. אלא שעדיין לא נחשב שיצא ממקומו, וגדר זה הוא לא מקום שהוא במקום לשב ינוס שזה עיר המקלט, אלא מקום שאינו חוץ למקום זה.

ג. לימוד חוץ ממגרשי ערים ומחלוקת בריבוע תחומין

דיוק בקרא דמחוץ לגבול מקלטו - דיש חוץ הנחשב גבולו ויש חוץ שאינו גבולו

וא"כ גדר מה שנאמר מחוץ ביאורו מקום שהוא ממקומות שהם נחשבים חוץ, לך לא כל חוץ, אלא חוץ לגבולו, היינו, שיש חוץ שהוא נחשב גבולו, ויש חוץ שהוא שאינו גבולו. וזה מקום שלא כתב חוץ גבולו. ולפי היה כתוב חוץ גבולו היה לריך ביאור מה הוא גבולו, ומהו חוץ של גבולו, והיה מוגבל מקום זה רק מה שנחשב חוץ גבולו ולא יותר מזה. ולפי היה כתוב חוץ לגבולו היה הכוונה במילת חוץ שמה שהוא נחשב חוץ הוא מקום שאין הוא גבולו, והיינו, כל מה שמעבר לגבולו, והיה לריך ביאור מהו גבולו. לך עתה שנכתב מחוץ לגבולו הרי שגבולו נחשב חוץ, לך לא הותר למו אלא בחוץ שאינו גבולו, היינו, לגבולו. ויש לנו למלוא חוץ למקומו שיש להחשיבו כגבולו.

מקור לימוד חוץ ממגרשי הערים - חילוק בין אלף אמה סביב לאלפיים כשיעור חוץ

ואמרו לחוץ זה נלמד מחוץ למגרשי הערים, היינו, מה שנחשב חוץ זה בחוץ שלהם, והוא לאלפיים לפה. והיינו, דפה נאמר ומלותם מחוץ לעיר, שמילת מגרש הוא במקום שהוא חוץ, לבד לא כל חוץ אלא מחוץ, היינו, חלק מחוץ. ובערים, היינו, לאלפיים לכל רוח, וגדר זה לאלפיים לכל רוח אין הוא כמו מה שאמרנו בחוץ לגבולו, דגדר חוץ החמור במגרשי הערים הוא מקום לעצמו שיש לתתו תוספת לעיר, היינו, שנאמר בלד זה מקום לאלפיים לפה ונתנו ונאמר בלד זה מקום לאלפיים לפה ונתנו. וע"כ כתב זה בכל פאה ופאה, כי אין זה גדר מרחק מעיר, אלא מקום בעל גודל מסויים שיש ליתנו לעיר, ויש לתת לרבע מקומות כאלו לרבע רוחות השמים, ועל כן פרט כל הרוחות, שאם יהיה העיר מחומשת או משושה לא יתן לה בכל פאה, אלא יעשה לה לרבע פאות לרוחות השמים ויתן לה כנ"ל. וזה גדר והעיר בתוך, היינו, שאלא יהיה מקום המגרשים גדר חוץ של העיר, אלא המגרשים לעלמם, ומקום שבאמלע שהוא תוך שלהם יהיה מקום העיר. אבל מה שכתב לעיל אלף לפה סביב לעיר זהו כמו מה שאמרנו בדומה, היינו, שיהיה האלף סובב כל העיר איך שתהיה צורתה, וזה גדר חומה, היינו, חוץ שלה. אבל אלפיים הוא חוץ כללי, היינו, שיעור מקום שאין בו סיבה חילונית להגדילו כמו קירבה לעיר וכו'. והיינו, דשיעור אלף הוא שיעור רוחב לאורך העיר, ואורך ריבוע הוא היקפה, והוא אחד לכל סביבות העיר. ושיעור אלפיים הוא שיעור אורך לרוחב העיר, ורוחב העיר בארבע וכו'.

גבול הרוצח משיעור חוץ דמגרשים - הבדל בין גדר הגבול לתוספת השטח של המגרש

ומהאי מקום חוץ נלמד גדר מה שנחשב חוץ לענין גבול, היינו, שיהיה גבול למקום רואה כשיעור מקום לחוץ. אבל אין זה שיעור כמו שאמרנו שיש להחשבו לפחות המקום, שאין זה גדר גבול. לגבול הוא תפיסת המקום עלמו את סביבותיו וכמש"ת לעיל. אלא ששיעורו כחוץ הנ"ל, היינו, שסיבת שיעור אלפיים למגרשים הוא סיבת שיעור חוץ לגבול.

השתלשלות הלימוד באל יצא ממקומו - גבול מקומו נמדד באלפיים אמה כדין חוץ במגרשים

וא"כ יהיה גדר יציאה ממקום שאר ינוס מקום גבול, וגבול הוא בשיעור חוץ, וחוץ הוא החמור במגרשי הערים. ולפי כן מה שכתוב אל יצא איש ממקומו, היינו, שלא יצא ממקום שעדיין יש להחשיבו כמקום שאינו מקום אחר. ולמדנו מקום ממקום למה התם מקום יש לו גבול, היינו, שאינו מקום אחר, ושיעור גבול זה הוא חוץ. לף הכא יציאה ממקום, היינו, מגבול מקום שהוא בשיעור חוץ, היינו, שלא יצא אלפיים לפה שאמרנו שם בשנמצא שם.

הסבר דין עיר כולה כד' - יסוד והעיר בתוך המגדיר שיעור העיר כתוך ולא כחוץ

והנה מזה גם יש ללמוד מה שנחשב עיר כולה כל', והיינו, מקום שגדר מה שאמרו שם

לוקח לכל לגבי שובתי שבת לא ושובתי שבת בתחומין לעיר ניחא שזה ממש כמו בערי הלווים, היינו, שתחומין הם לעיר ותחום שובת בהם הוא מקום עיר ולא מקום עלמו לכל בתחום למדם, היינו, שאין המקום חשוב לעלמו אלא מקום שביתתו שם מלן יימר ומה שיש לו תחום זה מקום שיש לו מקום וכלמור לכל ריבוע הוא גדל פיאה ולא למור וע"כ היה לריך ללימוד נוסף לכזה יהיו כל שובתי שבת ויש להסתפק לי רחב"ח יחלוק גם לגבי ריבוע עיר סתם ולא משמע וכו'

ובזה יבואר מה שאין מרבעין לריבוע עולם עיר מלובעת שלא לריבוע עולם, והיינו, שגדל ריבוע העולם ביחס לערי הלווים הוא בלי יחס לעורתם והוא גדל בכל עיר שתהיה לכל עיקר גדל זה לגבי גבול העיר הוא במה שאין נחשבת העיר בתוך התחום, היינו, שיהיה התחום לעלמו והעיר בתוכו לכל בעיר שהיא מלובעת הרי שיש להגדיל תחום שתהיה העיר בתוכה ואין לריך לריבוע העולם לכל לענין נתינת מגרש הרי אין זה מקום גבול, היינו, שהוא נספח לעיר ולא הוא דין נוסף שיהיה מגרשים לערים ויהיה ברוחות העולם והעיר בתוך וכו'

שאין מרבעין לריבוע עולם בעיר - חילוק בין גבול העיר למתן מגרשים סביב לה

ומעתה יבואר מה שנחלקו אם הוי אלפיים

מחלוקת רחב"א וחכמים בריבוע ליחיד - חילוק בין ריבוע גבול הרוצח לריבוע השובת בשבת

שנותנים לאומר שביתתי במקומי הוא בריבוע או לא שהיה להקשות שהרי אלפיים להתם הוא ולאי בריבוע העולם ואי יליפינן למה לא יליפינן אף לזה ולמה לריך לימוד נוסף אלא לרבנן אין למדים אלא מקום לאמרינן כזה יהו כל שובתי שבת, ובילמו, שהיה לנון אם יהיה גדל גבול למקום האמור בשבת כגדל עיר או לא וכלאמרן זה אין לאמוד מחוץ שהרי גדל גבול הוא סביב ולא לפאות אלא מקום לגבול לרואה ואלי הוי בריבוע מקום שמקום שלו הוא בעיר

סימן ד

שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו

א. שני דיני מקום איש בתחומין וקניית שביתה

שני דיני מקום איש בתחומין - ד' אמות משבו איש תחתיו ואלפיים מאל יצא

הנה מלשון שני דיני מקום לשון לענין תחומין, ד"ה, הנקרא מקום שביתה. ולפיים לשון, להם תחום. ולמרינן בגמ' דלין ד"ה נלמד משבו לשון תחתיו, ולין לאלפיים נלמד מאל יצא לשון ממקומו. ויש גדר מקומו של לשון יותר בד"ה מאלפיים לשון, שבתוך ד"ה חשיב יציבה משום שהוא תחתיו, אבל באלפיים רק נחשב שלא יצא משום שהוא מקומו, ויש לנו לבאר גדרים אלו.

שני גדרים בשם מקום בתחומין - מציאות הנשואה לדין וגוף הדין בקניית בית ותחומי עיר

והנה מלשון לקניית שביתה שע"י עירוב בבית הקבורת יש בו משום הנאה האסורה לולי למצוות ללו להנאה נתנו, וקרלוהו קונה בית באיסורי הנאה, ומשמע שלין זה משום הנחת עירוב, היינו, שמשתמש בקרקע המיועדת לבית הקבורת, אלא לווקא משום שקונה בית. וזה ל"ב שלכאורה מה שנחשב בית לין זה קנייה שלו, אלא משה שהקנו לו חכמים ע"י הנחת עירוב, לו התורה כמה שאמרה תחתיו, ולכאורה יש לשמוע מזה שהלי בית ליתא לף טרם שקנה, והיינו, שיש מעשה לקניית בית עול לפני קנייה תחומין לאלפיים, היינו, קנייה עירוב דבין השמשות, וזה לכן מעשה שלו. ומעשה זה הוא כמה שעושה המקום ההוא לביתו, והוא נעשה ע"י הנחת עירוב, והיינו, שגדר מה שעירוב קונה הוא שביעת מקום לענין תחום, ושמה שהיה הוא שיהיה לכל השבת.

קונה בית באיסורי הנאה בעירוב - הוכחה למעשה קנין בית הקודם לקניית תחום אלפיים

וע"כ יהיה בשם מקום המחוייבים שני גדרים, המחד, כמליחות שעליה נאמר הדין, היינו, תחתיו ומקומו. והשני, הוא הדין עשו. והגדר הראשון הוא בכדי שיהיה בזה דין לשבו ולא יחשב יולא (ויש לדון לי יהיה לישוב לקנות גם בלומר שביתתי במקום פלוני לו שביתתי במקומי, לכאורה הלי לחשיב בית לא תליא בית לו ל"ה, זה דין לחר קניית עירוב). וכן נראה, שהרי דין זה הוא לווקא לגבי ל"ה לחשיב מעשה שלו, מהא לנפש וקבר מהני לדין פיגום (וכל מבנה שלהם חשיב חלק מהעיר, ולא רק בית דירה לחית בית, והיינו, כל"ל), שהיה לשחול לחלי לא נאמר שיש בזה קניית שביתה בחיסורי הנאה, והנה בהנחת עירוב ליכא למימר להוי מקום מלווה, וכלחמרו למקום הא יש להחיל הנאה שם לכ"י, אבל תחומין לעיר הרי לין תלוי בכלורך מלווה לכ"ע, וזה קשה ביותר שהרי דין עיר הוא כמו ל"ה לקניית בית. ונראה ביאורו שקניית בית לענין שביתה לחלן לשבת בעיר היא בעיר עלמה (ואולי רק בביתו לי ליח בית בה), אבל פיגום למעברה הוא אינו דין בבית, אלא בשביתת עיר, והוא ממילא לכיון שקנה בית ונתנה לו שביתה בעיר, ויש להחשיב מקום זה כחלק מהעיר, ממילא חשיב שביתתו על מקום זה (והיינו, שהרי אף לחלן לס"ל לנותנין קרפף לפיגום לין לומרים דקנה קרפף בחיסורי הנאה, והיינו, דלין שביתתו

במקום זה, אלא מקום שביתתו כולל אף מקום זה, כיון שכל העיר כחדא לענין לשבת), אבל אין בית שקנה בכל העיר כולל כבר זה מקום קניה שלו, אבל בקניין בית לאית ליה מרבע לחמות הוא מעשה לילה, ומעשה זה הוא מה שמחשיב לת מקום הקבר כבית שלו, היינו, שע"י שחושב לדור שם, ויש לו שם סעודה לילה, הרי שנחשב המקום כבית (וע"כ יהיה חשוב קניית תחומין שע"י עירוב שהוא נהנה מבית זה, כי לא היה קונה לולי להוי מקום סעודה, וע"כ אי הוה לבבר מצוה מותרת הנחת העירוב, וניחותא מזמן הנחה, אפילו לפני זמן קניית עירוב, דבעינן סעודה הרלוה מבעוד יום).

וא"כ משמע שיש בד"א לתחתיו מעשה שלו, ומעשה זה הוא טרם קנית עירוב התחום. וכן משמע לקמן שאין להניח עירוב מחוץ לאלפיים אמה שנמלא בהם בשעת קנייתו עירוב, אם הניח תוך אלפיים ונתגלגל חולה להם אם לא יצא מאבע לחות למקום הנחת עירוב שפיר, להנותן לת עירובו יש לו מרבע לחות. וכתב ברש"י דמה שיש לו ד"א, היינו, דמה שנתכוון לשבות שם אף בלא עירוב, ואף במקום שלא הקלו לקנות בלא הנחת עירוב (למ"ד לקולא היא), ואף לפני זמן קניית עירוב (לו עכ"פ לפני קביעת תחומיו) כבר יש לו מרבע לחות לגבי שלא יחשב שנמלא העירוב חוץ לתחום, ואף שאין מועיל זה לענין הנחת עירוב עלמו מחוץ לאלפיים (למשמע לאם הניח מחוץ לתחום ונתכוון לשבות באלפיים ואחת לחות, היינו, שהניח שם עירובו אף שנותר שם לא לאמרינן לקנה עירוב, משום לאחר שיניח הרי יש לו ד"א ונמלא בתוך התחום), והיינו, שמה שנחשב ד"א להנחת העירוב מקום אחד לגבי לילה, די בכוונה, ואפילו במקום שלא מועיל בלא עירוב זה, וזה מעשה שלו, והוא מקודם לקניית תחומין שסביבותיו.

(ולפ"ז נראה לדין זה דבתוך ד"א למקום הנחה הוא אף לכ"א דד"א שקנה הוא בשמלען, דזה גדר בשבו שיש לקבוע ד"א שלו לפי מקומו. אבל אין בהנחת עירוב קביעה בזה, והוה כמו לכ"ע לפני בירור. ול"ע.)

וביאור דבר זה הוא שלמנם ולאי אין לקנות שביתה שיחשב מקומו וממנו ימדוד לאלפיים אמה במקום שאחוק ממנו עתה לאלפיים, אבל מקום קניין שביתה שע"י הנחת עירוב הוא במקום שהניח העירוב בתחילה, ואין לריך עתה העירוב אלא מקום שיחשב מקום זה מקום סעודה הרלוי להיות מקום שביתה אף בלי עירוב ברגליו, אלא שלמדנו שיש לין לגבי זמן קניית עירוב שיהיה הוא ועירובו במקום אחד, והיינו, שאף שאין קונה אלא ע"י הנחת עירוב אין מקום העירוב מקום קניית השביתה (ודאמת זה פשוט שהרי אין לחפץ כלל לקנות מקום שביתה דד"א, ואפילו כהגדרה בעלמא משמע שאין לו, ואכמ"ל), אלא גדר מקום קניית השביתה הוא ע"י מה שחשב לשבות במקום זה, אלא שאמרו חכ' שלא יקנה אלא ע"י הנחת עירוב, והיינו, כמו שאמרו במח' ב"ש וב"ה לי עירוב מועיל לו שלריך להוליא כליו וכו', שגדר הנחת עירוב הוא לחיזוק קביעת מקום שאינו נמלא בו כמקום שביתתו, שהרי גדר מקום שביתה הוא כמה שאמרה תורה שיהא שם תחתיו. ואמנם יש לו לקבוע מקום יביבה שלו אלא במקום נוכחי שהרי אמרה תורה תחתיו, היינו, תחתיות שלו. ואי הוה לווקא במקום שנמלא עתה אין זה גדר כמה שהוא שלו, ומשמע שיש תוספת גדר במקום זה שהוא שלו ממקום של אחרים ואינו שלו, ולא תלתה התורה הדין בתחת כאילו היה חפץ שאין להזיזו מקום, אלא כמה שזה תחת שלו (שהנה נסתפקו בגמ' אי הוה כאמה לילה לו בכל לדם, ואי הוה באמה לילה פשוט שאין ד"א הללו מקום שתם אלא מקום שלו, והיינו, שלכל שאמרו להוה בכל לדם היה לאפשר לומר שמה שאמרה תורה שבו, היינו, שיעבו ולא יאלו, ותחתיו הוא גדר ביביבת מקום, היינו, שכיון שיש לאדם להשתמש או לתפוס מקום כולו ביביבה אחת חשיב שימוש אפילו שלא ע"י יביבה בגדר יביבה, אבל אין נחשב ביביבה ממש. וזה י"ל שהוא בשיעור כל אדם, שהרי אין גדלו כמה נחשב יביבה לגבי, אלא כמה נחשב יביבה לגבי מקום. ואין להגדיר מעשה אדם מסויים אלא לפי רוב בני אדם, כיון שאין זה גדר במעשה שלו אלא במקום, והמקום

מעשה קנין ד' אמות קודם - ביאור רש"י ביש לו ד' אמות לפני ביה"ש

ד' אמות למקום הנחה לר"א - שייכות ד' אמות למקום הנחת עירוב כבר לפני בירור

גדר קניית שביתה ע"י עירוב - מקום שביתתו נקבע ע"פ כוונתו ולא ע"פ מקום העירוב

מגדיר את המעשה כישיבה. אבל לי נימא שמיעוטו בלמה דיליה, הרי מוכח שאין זה גדר במעשה שלו, שאיך נשער בו גדר ישיבה לגבי מעשה שאינו ישיבה. אלא הוא גדר במקום, והיינו, שאין ביישיבה גדר ביחס למקום כלל, אלא שיש במקום להגדיר ישיבה. ואי הוה בלמה דיליה, היינו, שאין מקום זה מקום ישיבה, אלא גדר אחר שיש בו להגדיר מעשה שאינו של ישיבה ממש כישיבה. ולכאורה הוא מוכח בלשון הפסוק עצמו שאמר שבו איש תחתיו, ואם היה שיעור ד"א שיעור ישיבה, היה לי לומר שבו. ובמה שאמר תחתיו משמע שגדר ישיבה לבד אינו תלוי במקום (וזה גם ברור משם ישיבה הכתוב בשאר מקומות), ובמה שאמר תחתיו הלה הישיבה בתחתיו, והיינו, שאף שאפשר שישיבה עצמה תחשב ביותר לו רק בפחות (אי עביד כמו רמח וזקפיה רמח וזקפיה, שיש להחשיבו ישיבה אחת, או שאין יושב במקום אחר. ובעניינו לא יועיל, שאלתה התורה בתחתיו ולא בישיבה סתם, או שישיבה לאורה, ולא שלילת אי ישיבה חלשה), לאורה תורה שישיבה המצווה היא ישיבת תחתיו. וממה שלא הוכיחו מעשם זה שכתוב תחתיו, לכאורה משמע תחת שלו, מוכח שאין הכוונה שהוא שלו במה שנחשב זה תחת, אלא ביחס למקומות אחרים שאינם שלו (וזה גם ברור מלשון שבו בבתים, ושיש תחתיו ביחיד, היינו, שיושבו כולם כל אחד בתחתיו שלו, ולא של חבירו, והוא מעט מן המרובה), ומעתה פירוש זה בכתוב י"ל אף אי נימא להוא בלמה לכל לדם), וזה שהוא שלו אינו תלוי בהימצאותו במקום, אלא במה שהוא מייחדו לעצמו. ולאורה חכ' שזה, היינו, תחתיו שלו, יש לקבוע ע"י מה שיש לו שם לושב, היינו, במה שיש בזה חיזוק למחשבת שבישה שם. ובזה יש יותר גדר לקנייה שבישה מאשר בהגליו, שאם הוי שבישה ואין צריך לקנייה.

(ונראה שבזה חלקו ב"ש וב"ה לחנניה, דב"ה סברו שאין שום עליפות לגבי קנייה שבישה בשיעו משאר מקומות אלא בשתם, וא"כ אין גדר בעירוב אלא במה שנחשב מקום זה מקומו יותר משתם מקומות, ובדבר השקול די במשהו כדי להכריע. אבל ב"ש סברו שיש עליפות לבישו לגבי קניין שבישה, וע"כ יהיה לריך העירוב להכריע כנגד בישו (וזה כמו מי שלשה לשבות בעיר ולא ידע שנמצא בתחומה וכהו"ל לתוס'), ואמרו זה, היינו, ההכרעה כנגד בישו לאפשר רק ע"י הוספת כלי (ונראה לגם זה אינו רק משום שאין השבישה אלא ליום אחד, שאל"כ לא היה מועיל לאפילו הוספת כלי כיון שנמצא בבישו.)

מחלוקת ב"ש וב"ה בקביעת שבישה - צורך בהרצאת כלים להכרייע כנגד מעלת שבישת ביתו

וא"כ גדר מה שאם שבישתו הוא בעצם מחשבתו, היינו, קביעת מקומו במקום העירוב, ומה שלריך גם שיהיה שם עירוב לשעורה, אינו שייך לעצם הקביעה, ורק במה שיהיה לאפשר לאוכלו שם, היינו, עירובו במקום אחר עימו.

קביעת מקום שבישה במחשבת האדם - הצורך בעירוב תוספת גדר ואינו חלק מעצם הקביעה

ובאמת שזה דבר ברור ממה שאמרו שנתכוון לשבות למטה ועירובו למעלה, ואי הוה קביעת מקום שבישה שלו ע"י עירוב, מה שייך שיחלק זה לשני מקומות, אלא ודאי תרתי ניהו, למקום שבישה תלוי בדעתו, והנחת עירובו אינה אלא תוספת גדר לקביעת מקום שבישתו, להיווי הלי מקום מקום שעורה.

חילוק בין קביעת שבישה לעירוב - נתכוון לשבות למטה ועירובו למעלה חשיבי תרי מילי

ועי"כ איכא בהאי עירוב (ע"י אחר) יש שני גדרים, לגבי מקום הנחתו הראשון, גדרו הוא קביעת מקום שבישה, ואחר שהניח והלך לו כבר קבע. וגדר שני, מה שמקום הנ"ל יש בו חשיבות מקום שיש לו שעורה בו, ולאוי לקבוע בו שעורה. אבל אין לריך שיהיה שם בזמן קניית עירוב לגבי קביעה, ודי במה שחושב שהוא נמצא שם. והוא שמצאנו שהאומר שבישתי בעיקר אינו אלא גדר שלריך שיאמר כן בזמן שעדיין יכול ללכת לשם, ולהגיע לפני השבת, ודיאור מה שהיה להקשות שהרי קניית עירוב בבין השמשות, ומה מועיל שיכול ללכת בזמן לאיחר שלו. ואם הגדר שאינו יכול לקנות שם אינו יכול להגיע, לא היה לקנות כלל, שקניית עירוב בזה יולא וזה נכנס. ואם נמצא שם ממש הרי נמצא, ואם לאו הרי אינו. ואולי שיש גדר במחשבת קניית שבישה עוד לפני שקונה העירוב תחומין, והיינו, לגבי קניית תחומין אין לריך שיהיה שם, דהיא גופא קונה שיהיה לו מרחק אלפיים, והוא הרי נמצא בתוכו. אבל לגבי קניית

שני הגדרים בעירוב ע"י אחר - קביעת מקום בהנחה מבעוד יום וחשיבות סעודה בקנייה

שביתה דל"ח אין מועיל מה שאחר שיקנה יהיה בתחומם, שאין זה מדין תחומין, אלא הוא מוקדם להם. אבל כיון שהם לפני בין השמשות והיא במחשבה בעלמא (משום קולא ומשום מעלותא לסיום מקום), לי שיכול לבוא לשם עד זמן קניית עירוב לפ' בהיט, אבל בנמלא חוץ לאלפיים אין מועיל שיכול להיכנס תוך אלפיים עד זמן קניית עירוב, דשיעור אלפיים הוא בדיני תחומין, והוא שייך רק בשבת, ובזמן זה הרי שאינו יכול לבוא. שאין קנית עירוב דבין השמשות הוא קניית תחומין למקומו, ואלא לקביעת מקום למחתיו.

עירוב שמות קנייה בדיני שביתה - חילוק בין קנין ד' אמות לתחומין הנמדדים הימנו

(ויש כאן עירוב שמות לקנייה, דגדל ל"ח אין הם קניית מקום ביחם לאי קנייה, היינו, מה שיש להחשיב מקום זה אלי לף שאינו ברשותו, אלא קניה ליחול, למקום אלי, היינו, שנתנה לי תורה הוא מקום זה, והוא קבוע ביחם לשאר מקומות.)

ב. ביאור שבו איש תחתיו וקנין בית באיסורי הנאה

דיוק לשון שבו איש תחתיו - הוכחה מלשון שבו שהמקום מוקדם לציווי ואינו נקנה

וכן נראה, שמה שאמרה תורה שבו איש תחתיו מעמע, שמה שתחתיו הוא שלו אין זה חלק מהלין לשבו, שאם היה זה גדל של קניית מקום, היה לכתוב בלשון עתיד, היינו, ישבו איש תחתיו, ולשון זה הוא מקום שגדל תחתיו הוא מציאות קיימת ביחם לשבו, היינו, שמקום ל"ח זה הרי הוא תחתו (ולפ"ז י"ל שגדל לרבע לשבו איש תחתיו אף שהוא מקום שיעור אין זה שיעור לגולל מקום, אלא זה מקום כלל, שאין גדלו נפרד מסיבתו, היינו, היותו תחת האדם, ויש בזה גדל שהוא נמלא בכל הל"ח שכולם תחתיו. ועוד יוגדר בע"ה) ובנמלא בדיתו אין לריך לשום קניה או כוונה, אבל מי שנתכוון לשבות במקום אחר ממקום שבו הוא נמלא, ושאין לומר שגדל מקומו שם הוא כאילו נמלא שם, שיהיה המקום מקום שביתה מחמתו, אלא הוא מקום המקום, היינו, איש לו שם מקום מוכן לו. וזה גדל לקניית בית. ובמקום דבעי להנחת עירוב הרי זה נעשה ע"י העירוב, כיון שזה נעשה ע"י מה שמקום זה הוא מקום סעודה (שזה גדל בהכנת המקום להיות ראוי לקבוע בו שביתת שבת), שבהנחת עירוב חשיב כמוכן ליושבתו.

(וזה מה שאמרו שאסור לקנות בית באיסורי הנאה, שהנה הרי לף שימוש עצמו לא אסרו בבית הקברות, דמסוגיא דברכות (יח:) מעמע שאין איסור להלך ולישן שם, וכן לא אסרו אלא תשמישים שיש בהם קלות ראש כההיא דמגילה (כט.). ול"ל לכאורה אין כלל איסור להנות מקרקע דבית הקברות (וע' במשנ"ב בדיה"ל מה שכתב שם), ולכאורה ביאורו שאין נחשב תשמיש מת שאין קרקע נחשבת תשמיש, והאי איסור לאמרינן הכא הוא דווקא במה שנחשב קניית בית שזה במקום בית הקברות. וכן משמע ממה שנקטו לשון בית שאין ת"ל בית. ואין לריך בית כלל, ובכל מקום שיעבות אדם הוי שביתה, וביאורו, שאמנם בעצם היעידה אין איסור (וכן בשבת ברגליו במקום שאין לריך לאמירה), אבל הכא כיון שאינו נמלא במקום, ואלא הוי מקום שביתה משום שיושב שם, אלא במה שנחשב מוכן ליושבתו, היינו, בית, וזה אסור משום שמיוחד מקום זה לבית הקברות, והוי כתשמיש המת.)

מחלוקת ר' יהודה ורבנן באיסורה ורבנן"נ - יסוד רבנן דחיישינן דניחא ליה דלינטר לאחר קנייה

וכן נראה לבאר להנה לאמרו לשבת ר' יהודה הוא משום לאותר לקנות בית באיסורי הנאה, ולאמרו ללבד יוסף הוה מצווה, ומצוות לאו להנאה ניתנו, ובטעמא דרבנן לאסרי לאמרו לשבי לניחא ליה לליטר גם לאחר קניית עירוב. והנה אנן פסקינן כרב יוסף וכרבנן אלא קנה עירוב, וקשה לכיון אלף לרבנן בזמן קניית עירוב ליכא איסורא לאמאי לא קנה, ואי הוה לאמרינן לאסור להניח ניחא, אבל אלא קנה עירוב מנלן. וכן הקשה רע"א. ובאמת שכן מוכח מגמ' עח: שאינו דין זה לסולם האסור, והתם הוא לענין שמועיל ולא לאיסור בלבד. ולפי מה שאמרנו יבואר שגדל מה שזה השיב קניית בית, היינו, מה שמקום זה מוכן לו ע"י סעודה לאית ביה, ואי הוה רק לצורך קניית עירוב, יש לומר שזה מצוות לאו להינות ניתנו, אבל אי ניחא ליה לליטר אחר קניית עירוב הרי זה בית אחר לגמרי, ואף בשעת קניית עירוב לא מהני, כיון

שנעשה בחיסור, והיינו, לכיון ללא מהני עירוב לקנות תחום אלא ע"י לחית ליה בית התם, ובית זה הוא בחיסור, לא מהני הא בית לענין קניית תחום, כיון שאין לומר לחשיב מקום שביתתו כיון שאין לו זה אלא ע"י חיסור, וזה כמו טבל, היינו, שאין לומר קביעות במקום מקום שעושה שאינה רצויה. וזה שייך גם בדבר שאסור לאוכלו, וגם במקום שאסור לשעות בו.

שיעור ד' אמות בתפיסת מקום - משמעות תפיסת מקום ביחס לקביעת שביתה הנדרשת לתחום

אבל יש לדקדק לשיעור ד"ת גם בגדר זה, היינו, מקום המוכן לשביתה, הוא לא שיעור מקום, אלא בשיעת האדם עצמו היינו, תפיסת מקום (וכמשנ"ת במק"א שמצאנו שיעורי מקום הנוגעים לשיעור מקום פנוי, ולשיעור תפיסת מקום. ובשיעור ד"ת עצמו, לגבי אדם חשוב מקום תפוס, ולגבי חפץ חשיב מקום פנוי. ואף לגבי אדם עצמו, לגבי הילוך חשיב מקום פנוי, ולגבי תשמיש חשיב מקום תפוס. ואכמ"ל. אבל נרמז בזה לגבי תחומין שמצאנו לשיעור ד"ת לית ביה חסרון לפחות מד"ת, וכמו במי שנתכוון לשבות בחילן לית ביה ד"ת למהני, ואית ביה חסרון ליותר מד"ת, במי שלא סיים ד"ת מתוך מקום גדול). וגדר זה התמור הוא מקום שביתה הנדרש לקביעת תחום.

מחלוקת התנאים בישן בד' אמות - חילוק אי ציווי שבו באדם או במקום לר"א

(והנה לכאורה נראה לחלקו בזה במשנה אם יש גדר מקום בהאי ד"ת, והיינו, במשנה במי שיש בדרך, למשל אלא ס"ל כריב"נ, ולית תחום אלא מקום שביתה. שמצאנו בזה שלוש שיטות, לר"ת סבר לחית ליה ד"ת והוא בתמצנן. ור"י סבר לחית ליה ד"ת לכל רוח שיברר וממנו והלאה. וחכ' היינו, ר"ת, סבר דיש לו ד"ת ואין צריך לברר, היינו, שמונה על שמונה, לחפילו אחר שקדם היום אין צורך לקבוע מקום האי ד"ת. והיינו, לר"ת אין ציווי לשבו התמור בשבו שיש תחתיו אין במקום אלא בשימוש, וע"כ אין בזה בירור, שאין בירור אלא במה שיש בו להגדיל מקום, אבל אם אין זה אין במקום, אין להילוכו צורך בהגדרה, ואין זה מוגדר. ולר"ת ס"ל שאין שבו הוא אין במקום, ואין לתחתיו הוא האי מקום. ור"י סבר לתחתיו הוא כר"ת, היינו, שהוא תפיסת שימוש, אבל לציווי לשבו הוא במקום. והיינו שגדר המילות לתחתיו שעליה נאמר שבו אין לר"ת ואין לר"י הוא במדם ולא במקום. אלא שנחלקו אם גם ליווי לשבו הוא במדם, לר"ת הוא במדם, ולר"י הוא במקום. וע"כ לגבי עשה קביעת נקודת תחתיו למדם. שניהם מודים שאין הוא במקום, אלא לכיון שגדר לשבו לר"י הוה במקום, הרי שיש לו לברר מקום יציבה מתוך תחתיו. וזה מה שאמר רבא למף שנחלקו לגבי גדר שבו, זה רק בתחומין, שיש לומר שאין הילוך במקום, אבל לטלטול חפץ, היינו, חיסור הולאה, הוא ולאי במקום. שאין ת"ל טילטול, ומאן לכר אמיה, אלא היינו טעמא, שהרי אף גדר ד"ת לטלטול הוא מקום תחתיו, היינו, שאין זה חשיב שינוי לגבי שימוש אדם במקום, והיה לומר למף כאן כיון שתחתיו תלוי באדם, ולר"מ אין לו צורך בבירור, גם לגבי טלטול לחפץ יהיה כן. ואף שבכל מקום אין הוא אלא בד"ת, היינו, מקום שאין לו לקנות יותר מזה, ופה יש לומר שקנה, וע"ז אמר למף שאלאדם אין גדר בירור, אבל זה אינו אלא מקום לר"מ אין ליווי לשבו מקום מקום, אבל בהולאה יולה. ונראה לעיקר מחלוקתם הוא בתחתיו עצמו, היינו, שנחלקו אם שימוש לתחתיו הוא שימוש במקום, ר"מ סבר לאין תחתיו כלל מקום, שנאמר לשבו יהיה גדר במקום. אבל ר"י סבר לאמנם תחתיו עצמו הוא גדר שימוש לאדם, אבל זהו גדר שימוש במקום. וע"כ יהיה שייך לציווי לשבו הוא ביחס לגדר מקום שיש בשיעור זה. ולפוס ייהטא נראה לאזלי לשיטתם, היינו, מה שנחלקו בגדר שיעור לתחתיו, לר"מ הוא מקום פיקוח ידיו וגליו שזה אינו שימוש במקום, ולר"י שהוא מקום נטילת חפץ הרי שזה גדר שימוש במקום (ואין זה סותר למש"כ לעיל בשיעור ד"ת להוה שיעור תפיסה. ולו"ק). וע"כ יהיה שייך לנוות לזה ציווי הנוגע למקום. וביתר ביאור שפיקוח הוא אינו שימוש במקום, אך נטילת חפץ הוא שימוש במקום, והיינו, שבמה שפוקח גופו אין הגדרה נפרדת לחלקי מקום שתופס, וכולו בחדא מחתא מתחיל, אבל בנטילת חפץ הרי יש שינוי מקום לגבי חפץ, אלא שביחס לאדם לכל חלקי מקום זה חשובים אחד, והיינו, מקום שיש במקום כזה כדי לחיות כלל המקומות. וע"כ

לכ״י יש לפרש הפסוק לתחתיו, היינו, ריבוי לתחתיו (היינו, למשמע שיש לו כמה תחתו), שהוא ביחס לחלקי מקום זה, ולמילה תורה שיצא בתחתיו הנ״ל, והוא גדר ביציבה, והיינו, לתחתיו הוי שמונה על שמונה, ושבו הוי מיעוט, וע״כ יש בזה ביאור. אבל לכ״מ הרי אין זה תחתיו, שכל גדר המקום הוא לחד, ובהכרח שמה שלמילה תורה שבו תחתיו, היינו, בכמה תחת החמור, וכנ״ל. ולכ״ש לכיך לומר בפירוש הפסוק לעיווי דשבו הוא מקום תחתיו, היינו, דשבו הוי העיווי, וזה גדר במקום, ושיש תחתיו הוא גדר שבו לחד, להבדיל מהחמור בעריס לשבת, היינו, יציבת רביס. וכגון לח לכיכח רבה.)

שני גדרים במקום שביתה ותחומין - מקום שביתה הנקבע בכוונה ומקום סעודה הנצרך לקנייה

וא״כ נמצאנו בזה שני גדרים, הרחקון, מקום שביתתו, וזה נעשה ע״י יציבתו, או במה שרצונו לשבות שם, אלא שאין מקום יציבה זה רצוי להיחשב מקום שביתה לענין קניית תחומין בלא שיהיה מקום סעודה, וזה גדר מוקדם למקום שביתה הרצוי לקניית תחומין, היינו, שאין נחשב מקום זה כמקום הרצוי לשביתה שנאמר עליו לא יצא איש ממקומו, שאף שיש להחשיבו כתחתיו, שהרי נתכוון לשבות שם אין חשיב מקום, כיון שאין זה מקום סעודה (ומעתה אף תוך ד״מ למקום שנתכוון לשבות שם יהיה אסור, כיון שאין זה מקומו, והוא חוץ לתחום מקומו דביתו). והשני, מקום סעודה, והוא בכדי שיהיה מקום יציבה זה רצוי להיחשב מקום שביתה לענין קניית תחומין.

שאין מקום סעודה תלוי בכוונה - תקנה נפרדת המחזקת מקום השביתה ולא חלק מהכוונה

והנה מה שמקום שביתה תלוי בכוונתו לבד, ומקום סעודה לא, היינו שאף בשם יהיה חושב שנמצא שם סעודתו לא מהני ואין תלוי בכוונתו, כ״ב, והיינו שהיה לומר שאף שאין קניית תחומין נעשה אלא במה שמקום שביתה זה הוא מקום סעודה, אבל הרי כאמור אין זה אלא לחיזוק כוונת שביתה במקום שאינו מקום יעוד, וא״כ כיון שחשב שיש לו שם סעודה, למה לא יהיה לי בזה להגדיר מקום שביתתו לעניין קניית תחומין, ולמה לא יהיה זה תלוי בכוונתו. ולפום ריהטא היה נראה שמה שאמרו חכ׳ שאין לי שיתכוון לשבות שם אלא לכיך שיהיה לו שם סעודה אין זו הגדרה בעצם כוונת שביתתו (היינו, שלא חשיב כוונת שביתה אלא במקום סעודה), ובאמת חשיב כוונת שביתה אף בלא זה, ואין גדר מקום סעודה הנ״ל אלא מגדר כוונתו, והיינו, שלא תקנו שלא יחשב כוונת מקום שביתתו כלל, אלא בכוונת מקום סעודה, אלא כוונת שביתתו לי לה בעצם כוונת שביתתו, אלא שחוץ לזה תקנו שלא יחשב כוונת שביתתו במקום להגדיר המקום כמקום שביתה לעניין קניה, אלא במקום סעודה, ובילורו, שאין סעודה זו חשיבות כמה שהמקום שביתתו שלו, אלא כמה שהמקום חשוב להיות מקום שביתה בכלל. וע״כ אין זה תלוי בכוונתו (וגדר זה לכאורה מוכח ממה שמועיל לערב ביין לנזיר ותרומה ליטרלא, אף שאין זה רלוי להיות סעודתו של מניח העירוב, ואין לו על מה לסמוך בזה (ואף לסומכוס מהני ביין לנזיר אף לחייבי שבשעת קניית עירוב לא חיתשיל עליה ולא הוי אלא רלוי)), וזה כאילו אמרו חכ׳ שלא יועיל כוונת שביתה אלא במקום הרלוי לשביתה חשובה, היינו, מקום סעודה. ונראה גדר התקנה שתקנו שיהיה כוונת שביתה יותר מהנלרך, ואין היא רק כוונת מקום לעניין תחומין, היינו, תחתיו, אלא יש בה חשיבות יותר להיותה רלויה לשבו.

יסוד תקנת חכמים בהגדרת שביתה - דבעינן מקום ראוי כבית להבדיל בין שביתה ליציאה

והיינו, שגדר תקנת חכ׳ זו היא בהעמדת המושג שביתה ומה שהוא נקבע בתחילת שבת, למן התורה גדר תחתיו מועיל לעניין אל יצא איש ממקומו, במה שזה תחת שלו, ומה שמי שנמצא מחוץ לביתו בשעת קניית שביתה חשיב ביתו תחתיו, ולא מקום שנמצא בו הוא מקום שדעתו לשוב שם, וכאילו הוא בשם יציאתו לכל מקום. ויש להחשיב המצלותו במקום זה עתה כיציאה, ולא כיציבה לתחתיו. אלא מאחר לאין לבר זה ניכר להבחין בין מי שקנה שביתתו במקום זה וזהו ביתו, למי ששביתתו בביתו וזה רק חשיב ליה יציאה, ע״כ קבעו שתהיה קביעת שביתה רק במקום שיש להחשיבו כביתו, ושבזה יהיה להבדיל בין מי שקבע שביתה למי שנחשב לו מקום זה כיציאה ועדיין שביתתו בביתו.

שלא תקנו עירוב אלא למצוה - יסוד עשיית המקום לבית תלוי בהיתר דבר מצוה

(וע"כ יחסך מניח עירוב כעומד בית, והיינו, שמניח העירוב עם בכלי שיחסך במקום הרלוי לליור, ושעי"ז יהיה המקום רלוי לקנות עם שביתה מתקנת חכ'. ולכן מכוון לקנות עם שביתה, לבל יון עצם כוונת השביתה לבל נחסך לעצמית המקום בית, ובזה יבואר מה שהוא תלוי בהא דאמר רב יוסף שלא תקנו אלא לבבר מצוה, והיינו, שגזרו חכ' שלא יהיה רלוי לקנות שביתה ע"י כוונה לבל כלאמרן, ולף ע"י עירוב, שיש בזה מצוה היתר שיחסך מקומו שלא בביתו (היינו, במקום כל תשמישו כב"ש), והתירו ע"י הנחת עירוב רק לצורך מצוה, וע"כ יחסך עירוב עצמו מצוה. שלכאורה היה לשאול למה לא העמידו לחייבי באופן שהוא לצורך מצוה, ואתי שפיר לף למאן דפליג אדב יוסף, ומשמע שאין מועיל הא ללצורך מצוה אלא אם זה בעיקר תקנת עירוב, והביאור בזה כי אין להגדיל את עצם מה שנחסך המקום כבית במצוה, משום שהוא לצורך מצוה, שאין זה מצוה עצמה, אלא הכנה למצוה, שקונה בית בכדי שיוכל לקנות תחומין שהם צורך מצוה. אבל אי לא תקנו עירוב אלא לבבר מצוה, הרי שגדר זה שחסיב האי מקום כבית הוא משום מצוה, ושאם היה מניח שלא לבבר מצוה לא היה מועיל העירוב, היינו, שבמה שיש לו כאן מקום סעודה רלוי להיחסך מקומו כנגד ביתו, ומ"כ גדר מה שחסוב בית הוא משום מצוה. אבל אי הוה עירוב אפילו שלא לבבר מצוה, לא יועיל לף באופן שעשה זה משום מצוה, שגדר בית הנעשה ע"י עירוב הוא גדר לעצמו, ואינו תלוי במצוה. וכן נראה שיש לומר לגירסת קמא דרש"י לעיל בנודר, והיינו, לף לבב יוסף שלא הותר עירוב אלא לבבר מצוה, אין זה מועיל אלא לגבי קניית בית, אבל לא במה שיש לו להחסיב האי בית כמקומו, והיינו, לאמרינן למערבין לו בה, וזה הרי גדר שמי שהניח העירוב עשה המקום לבית ולא מי שנעשה בשבילו, והמניח לא נדר, ומ"כ חסיב האי מקום כבית בהיתר, אלא לגבי מי שעירבו לו ורוצה לקנות שם שביתה, הרי נהנה מבית האסור לו, וזה לא יועיל אפילו לבב יוסף, שזה גדר בהיתר תחומין, שהרי אף אי לא מערבין אלא לבבר מצוה, כיון שאל העירוב מהני ליה להיות הולך אפילו שלא לבבר מצוה, ולכל לדדי התחום (והוא פשוט, שהרי קנה תחומין ואין הס לגל אחד בלבד, לאין זה תחומין), ובהיתר ביאור להגאה לקניית בית שלא בביתו הוא נושא לגבי מה שקונה כאן ולא כאן, אבל עצם מה שיש לו תחומין ממקום זה אין זה שייך לעצם תקנת עירוב, ולא יועיל מה שהוא לבבר מצוה, לאין זה מועיל אלא לגבי עיקר דין עירוב, היינו, מה שחסיב האי ל"א כמקום שביתתו, ולא מה שקונה ע"י זה תחומין, ומ"כ הרי שהעירוב עביל תרתי, האחד, מה שחסיב בית שיהיה רלוי לקנות שביתה כאן ולא בביתו. והשני, מה שע"י זה יש לו לקנות שביתה כזו שקונה לו תחומין בשעת קניית עירוב. והנה אם היה גדר מצוה לאית בעירוב שהוא רק לבבר מצוה, ומשום קניית תחומין לאית בית, הרי אינו קונה אלא בזה נכנס וזה יוצא, ולמה שיהיה מותר לו להניח לפני כן, וכן שהיה לשאול למה שקונה אין זה משום עירוב, אלא משום דינא לאורייתא, למאן לאית ליה שביתה אית ליה תחומין, ודינא לאורייתא ולאי לא מוגבל רק לבבר מצוה, וגם לא היה שייך בזה לשון קנייה, שאין זה הוא משום מקומו, ולא בעי למיקנא דבר, כמו שלא בעי לקנות שהוא בביתו (ולילא משום קניית שביתה בשבתא, דהתנה בשני יו"ט). ולפ"ז י"ל שיש בהנחת עירוב שני גדרים, האחד, במקום שביתה למקום סעודה, היינו, שבו. והשני, במקומו לתחומין. ויבואר עוד בע"ה)

ג. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל וד' אמות לנותן

מחלוקת ר"נ ור"ח בעיקר עירוב - יסוד עירוב בפת וברגל לר"מ ולר' יהודה

וביתר ביאור נקדים שהנה מלאנו מח' ר"נ ור"ח, לר"נ שבב לבר"מ עיקר עירוב בפת, והקלו לעני ברגל, ובשביתתי במקום פלוני. ולר"י עיקר הדין הוא עירוב ברגל, ובעירוב בפת הקילו משום עשיר שיהיה בעירוב ברגל, ושביתתי במקומי היו אלא לעני. ור"ח שבב לבר"ע עיקר עירוב ברגל, והקלו לעשיר בפת, ונחלקו בעשיר בשביתתי במקום פלוני. והנה לדעת ר"נ לחלקו מי עיקר עירוב בפת או ברגל, יהיה ביאור מח' ר"מ ור"י כי יש בעירוב

בפת ובדגל בכל חד, מילתא לית בחבריה, דבפת הוה שביתה במקום סעודה, לכל שלא במקומו, ובדגל לא הוה מקום סעודה, לכל הוי מקומו (ולכלהוה יהיה תלוי דזה כמה נחלקו ב"ש וב"ה, לכ"ח לעיקר עירוב בדגל, יש לומר שלא נחלקו אלא בפת משום שאינו נמצא במקום השביתה. אבל לכ"נ לכ"מ דס"ל לעיקר עירוב בפת, ודזה הרי לא מועיל לחנניה לב"ש, וכ"ש עירוב בדגל בלא הולאת כליו).

ועוד נקיים שהנה אם נסתפקו בנותן את עירובו אי שית ליה ד"ת, ולא הסתפקו כן בשבת. ויש לנו לחקור אם פשיטות זו דשבת שית ליה ד"ת, הוא רק למ"ד לעיקר עירוב בדגל, ומה שהוכיחו מלא אמרו הוא משום דזה דווקא לכ"י, או אף לכ"מ במקרה שמועיל בדגל יהיה פשיטות דזה. ואם תמצי לומר דבשבת אף לכ"מ לכ"נ יהיה דזה פשיטות, יש לחקור האם שפיר שנסתפקו בנותן הוא רק לכ"י, אבל לכ"מ הוי בכ"ש, או שאף לכ"מ כיון שאינו נמצא אם, עדיין יש להסתפק. והנה לעיל אמר דבפת בנתגלגל, דהיינו, חוץ לד"ת, הרי אמר זה לכ"מ ור"י, דלכ' יוסי לפילו שפיר בשר (אמנם אפשר דזה לריך רק לכ"י אבל לכ"מ הוא כ"ש וכדלעיל).

הספק בד' אמות לנותן עירובו - פשיטות בשבת אי הוי לר' יהודה או אף לר"מ

ואיך שלא יהיה יש לדון דזה מה שייך שיהיה תלפיים בלא ד"ת, והיינו, דכיון שגדר תחומין שנותנים לו הוא משום שהוא גבול מקום שביתתו, הרי שים כאן שני גדרים מקום שביתתו, ותחומו, ואיך שייך שיהיה לו תחום בלא מקום. ועוד יש לדאר שלעיל אמר דבפת זה בפשיטות, והכא נסתפקו בזה. ואף אם נאמר דרבפת לא ס"ל האי לחיה דלחו, עכ"פ לרמי בר חמא שנסתפק ולא פשט אין זה מוחלט, והיה לגמ' להזכיר זה, והרי אין ד"ת לנותן את עירובו הרי הוא בכל פרק שליש לגבי הוא ועירובו במקום אחר, ולא רשינו בזה מת'. ועוד לאמרינן הא אהא דיתיב חייא בר אשי וכו', והיה לגמ' לפרש האי כיון דאמר רבפת דהוא לחייא בר אשי בספק, ובכלל אי הוה נפק"מ לענין הוא ועירובו במקום אחד היה לגמ' להסתפק בזה מקולם, ולא רק לגבי אי שית ליה ד"ת לבד מתחומו.

תחום בלא ד' אמות שביתה - נותן עירובו ודאי יש לו ד' אמות והספק בתחומו

ומכל זה משמע שולאי הנותן את עירובו ונתכוון לשבות שם שית ליה ד"ת לכ"ע, ולא נסתפקו לקמיה אלא בשם תחום שקנה הוא מלבד ד"ת אלו או לא.

(וכן משמע בדש"י דגדר מה שנותן את עירובו יש לו ד"ת אין זה שייך כלל למה שקונה שם תחום, שהרי כתב שזה מועיל הוא משום תחום בית אלו, שע"י שקנה שם שביתה הוה ליה כמקום אחד, ומיבלע האי בתחום ביתו, שהיה להקשות שהרי בכדי שיחשב לותן ד"ת בתחומו לריך לגין תחומין, והרי אינו רולה לקנות תחומין דביתו אלא תחומין דמקום העירוב, והיה לרש"י לבאר שביתו נאלא בתחום העירוב ולא ההיפך, וכן יש לבאר במה שפרש"י במשנה שממה נפשך לא מצי למיסקליה בין בתחום ביתו ובין בתחום לעירוב (ובאמת שלא יתכן לפרש כן שהרי הכא חיירי שנתגלגל לפילו לקלה ד"ת, שזה אי אמרינן דלא כר"ת, היינו, לפילו חוץ לב' אמות. ות"ל הרי תחום לעירוב אינו כולל את ביתו, ונרחה לפילו לר"ת האי תחומא מקלה ביתו משחינן ליה, והניח בקלה לגפיים, וממה נפשך הוה ביתו חוץ לתחום עירובו. ובהכרח שמה שמועיל הוא משום תחום ביתו), והיינו, דהכא אין אנו דנים משום תחום שיקנה לו, אלא במה לחשיב מצי למיסקליה, וכמו לאמרינן מצי למיסקליה בכרמלית, אע"ג דלא שקיל ליה, וכן במצי בשאלה דנזירות, אע"ג דלא שאל. וזה גדר לפני שקונה עירוב, ובמה שיהיה חשוב לקנות עירוב. ועי"ע לקמן.)

ד' אמות לנותן עירובו ברש"י - ד' אמות מדין תחום ביתו משום דמצי למישקליה

וביאור זה הוא, שהרי אמרנו שגדר ד"ת אלו מיניה יליפי גם למי שלא קנה תחום כלל, וא"כ הוא אין נפרד מדין תחומין, אלא למעשה יש לשאול בכלל מהו שינתן לו התחום בתוספת לזה, אלא היינו ביאורו, למה שנתנו לו ד"ת חוץ לזה הוא משום שנחשב שהוא יושב בכל ד"ת אלו, ואין הם חלק ממקום וכדאמרן, אבל אין תחומין הרי הוא במקום, היינו, מה שאינו תפוס. וע"כ נסתפקו אם גדר מקום שביתה שע"י נתינת עירוב הוא נחשב כשבת שם ממש או שלא, אבל מה שנותן את עירובו יש לו ד"ת במה

גדר ד' אמות כנפרד מתחומין - יסוד הבלעת תחומין ואי תלות ד' אמות בקניית תחום

שנתכוון לשבות שם, וכן כמי שלמד שביתתי במקום פלוני שלריך לבדר לו ל״ת, הוא רק לגבי גדר שביתה לשבו למיתת בל״ת, ולא לגבי קניית תחומין (והיינו, כמו מה שלמד רבא לקף למ״ד שיש לו שמונה למות לגבי טלטול הוא בל״ת), והיינו, לגבי הנחת עירוב. שכמו שאנו לומרים שלין נחשב מי שהולילו תוך ל״ת שהולילו ממקום, כך לגבי נותן את עירובו יש להחשיב את הל״ת במקום של העירוב, ומשום שנתכוון לשבות שם (ומעתה י״ל לקף לכ״מ וכ״י ל״ת לעירוב הרי הוא בלמלטן שלין גדר ל״ת במקום אחד לכיון שיולילו אלא אחד שירים את החפץ שיש להגדיר ל״ת לפי האדם המולילו אבל לפני זה הרי מקום המוגדר לפי החפץ הוא בלמלטן וכן כתב ברמב״ם לבתוך ל״ת האמור בנתגלגל היינו שתי אמות וע״ע בדעת הרמב״ם בלא יעמוד אדם ברה״י ויטלטל ברה״ר וכו׳), והשיב כל הל״ת במקום אחד, כי זה גדר במקום שנתכוון לשבות בו, ואף שאין זה מועיל לגבי תחומין, שהרי הוא מחוץ לתחום, יש בזה להועיל להגדיר כל המקום כאחד. ובילור מה שכתב רש״י דהוה כמובלע בתחומו נראה שהנה מלאנו בין הבלעת תחומין בשני לופנים, האחד, לגבי עיר, שע״י הבלעה נמלל התחום ממקום ההבלעה, והשני, במערה שיכול ללכת יותר מאלפיים כיון שנכנס לתחום מערה שני, והיינו, שלולא גדר הבלעת תחומין היה לומר שכיון שנתרחק ממקום יליאתו אין לו יותר מאלפיים, אבל כיון שאם היה יולא מיליאה זו הרי היה בתוך אלפיים יש להחשיב כאילו עילא משם, וזה הבין הוא משום שאין להגדיר תחום שהוא משום תפיסת מרחק לגבי מקום שיש להחשיבו כקבוע מחמת דבר אחר, ואף כאן כיון שיש לו שם ל״ת מאיזה סיבה והם מובלעים בתחום ביתו, השובים כתחום ביתו, שהרי אין בהם חסרון למרחק לכולם אחד (ואמנם נהלקו אם שייך הבלעת תחומים משום שתי מקומות שביתה, אבל מה׳ זו היא רק לגבי תחומין, ולא לגבי מקום שביתה עלמה, שאין תחום זה סתירה למקום שביתה זו). ועכ״פ משמע ברש״י שגדר מקום שביתה הנ״ל הוא בלי שייכות לבין תחומין, וכלאמרן הוא מוכרח שהרי אין להגדיר שני תחומין הסותרים, ות״כ בהכרח שגדר ל״ת לשביתה הוא גדר שאינו סותר לתחום, שהאחד הוא משום תחתיו (או הדומה לו בתקנת עירוב), והשני, משום מקומו.

ונראה שזה ביאור מה שמיאן רש״י בביאור התוס׳ שאמרו דמה לא מהני עירוב הוא משום דלא תקנו עירוב בתופן שיגרום לו שלא יוכל ללכת משום דהוא מחוץ לתחום. והנה מה שכתבו תוס׳ ביאור זה הוא משום דלא ניחא להם בפרש״י לכתב שחיסרון לחוץ לתחום הוא משום דלא מלי למיסקליה, שהרי אי תחומין דרבנן יש להתיר משום דרבי דלא גזרו וכו׳. אבל ביאור דברי רש״י כך הם, דזה שיקנה במקום העירוב אחר שנתגלגל, הרי אמרו בגמ׳ שאי אפשר משום דליתא גביה, ואין זה משום תקנה. ומה שהקשה תוס׳ שאין אנו אומרים הא דרבי, י״ל דהא דרבי מהני רק לגבי דבר שיש לומר שאילו עשאו והרי היה עוד שהות לקנות בשאר בין השמשות שיועיל, אבל לגבי תחום עלמו הרי כשנקנה נקנה. (וזה יהיה ביאור למה שלכאורה היה להקשות דמה לריך להא דרבי כלל בכל המקרים, שהרי ליירינן אף במניח עירוב לפני בין השמשות, ות״כ יש לו להועיל גם לרבנן ומה לריכא להא דרבי (ועכ״פ שיועיל לסומכוס במקרה זה), וביאורו כך דמה שמועיל הא דרבי הוא לענין תנאים הנלרכים בעירוב כמה שעירוב מועיל לקניית תחומין עלמם, שאלות שלו בין השמשות, והוא ביאם למה שנאבד העירוב כהכנה לכל השבת, ובזה יש לומר לרבי שיקנה אף בדבר זה שאינו רלוי כעת, ומה שאין הוא רלוי לענין שבת הרי יש לו עדיין שהות אחרי קניה לתקנו, שהרי הוא עדיין בין השמשות, וע״כ לא יהיה כלל חסרון בדברים אלו, לגבי שנאבד דבר זה דבר הרלוי לו. אבל לגבי דבר שאינו רלוי מאמת דיני תחומין, הרי בהכרח שגדרו הוא לא תנאי במה שנאבד עירוב זה מוכן לכל השבת, אלא משום דבר הנלרך שיהיה בשעת קניית התחום, ואם יש לומר הא דרבי יש לומר כן על אחת מן הדרכים, או שתחומו כאן, או שתחומו במקום העירוב, והוי תרתי לסתרי בדבר אחד. וכמו שכתב רש״י. אבל לעלם זה שיש לו להועיל משום תחום ביתו, לא בעינן

אי ניחותא דרש״י בתוספות - חסרון דליתא גביה בעצם ולא משום תקנת חכמים

להם לרבי כמו שמין לריך לסומכום לגבי נזיר ביין, ויבואר עוד בע"ה)

קניית מקום שביתה קודמת לתחום - אין למדוד מקום שביתה עצמו לפי תחום אחר

וביאור דבר זה לכאו"ת להם שקונה מקום שביתה אין הוא מדיני תחומין, אלא שיש לתחומיו לקנות ממקום שביתתו, כנקודה שממנה יש להגדיל מרחק (אלו דווקא נקודה, ואלו דווקא מרחק), ומקום שביתה זה אין לו לילון מקום תחומין, היינו, מה שתחום זה רחוק מזה, שהוא גופא הרי מגדיל תחומין, ולא שייכא כיה לתא לתחומין, שנאמר שמקום שזה נמלא אלא בתחום ביתו אין לו לקנות, שאין למדוד תחום זה מקום תחום אחר, כשאין הם דרים בכפיפה אחת, וכמו שאמרנו אין זה גדר לדברי רבא, דולאי אין קונה רק במקום שנתכוון לשבות שם, ורק לגבי מה שיש להחשיב מקום זה כמקום הראוי לקנות מקום עירוב, שזה בהיותו מקום סעודה, והרי אין זה מקום סעודה, כיון שרחוק ממנו אין שיהיה. ואחר שאמר רבא לאיתי ליה ד"ת, הרי שיש לדונו אף מקום תחום קודם, שזה אינו דין במקום שביתה עלמו, היינו, מה שהוא נקודת התחום, אלא כמה שהוא ראוי להיות כזה, וזה קודם קניית התחום, וע"כ כיון שיש להחשיבו כך מקום תחום קודם.

מחלוקת ב"ש וסומכוס ביין לנזיר - חילוק בין ראוי במקום שביתה לראוי בקניית תחום

ואחר העיון נראה לבאר זה חלקו ב"ת וסומכוס ביין לנזיר, והיינו, לאמנם תרוויהו בעי שיהיה העירוב ראוי לו, אבל נחלקו מקום מה בעינן לזה, לכ"ת אין זה הוא כמה שנחשב לו מקום שביתה, היינו, שתקנו חכ' שאין נחשב כוונת שביתה במקום שאינו מקום סעודה הראוי לו, ולכן לא יועיל הא לרבי, לו שאלה בנזיר, לכיון שהוא בעלם מה שנחשב מקום שביתה (לעומת ביתו, וכללעיל), הרי שלריך שיהיה זה מבעוד יום, ובשעת קניית התחום. אבל לסומכוס אין זה אין במקום שביתה, ומולי לב"ה לגבי מקום שביתה אין לריך רק שיחשב מקום סעודה, ומאי אלא אזי לאחל אזי לאחריני. אבל פליג אדרבן לגבי קניית תחומין, היינו, שאין עירוב קונה תחומין אלא בחזי ליה, וכיון שכן הרי זה גדר בדין השמשות ביחס לכל השבת, וע"כ אי הוה סבר כרבי היה לו להועיל. אבל לגבי מה שנחשב מקום שנתכוון לשבות בו מקום סעודה, הרי הוא אין המוקדם לקניית עירוב, והוא לריך שיהיה לפני קניית עירוב שהוא הגורם לו, וזה לפני בין השמשות (אי לאו לספק עירוב כשר), אבל דבריס דבעינן מקום קניית תחומין הוא במה שלאוי לכל השבת, וזה מועיל אף בדין השמשות, וזה מועיל אף בלא ראוי בפועל, כי אין חסרון לאין ראוי לו לשבת, אלא במה שיש לו קביעות חסרון לכל השבת. וכדלאמרן. וזה מה שנחלקו ב"ש וב"ה לגבי גדול ביוה"כ, דב"ה סברי להא דבעינן שיהיה ראוי לו הוא אין לכל אותו היום, וא"כ ממה שמועיל ביוה"כ, מוכרח דגדר סעודה לעניין מקום שביתה הוא אף בחזי לאחריני, אבל ב"ש סברי שאין שייכות בין שני הדינים, שמה שיחשב מקום סעודה די במה שהוא סעודה הראויה מבעוד יום (ולפ"ז לא יועיל עירוב בדין השמשות ביוה"כ), ולגבי אין עירוב שיהיה ראוי לו אין זה תלוי בהכילתו בפועל, וזה מה שאמרו אלא כחנניה. והיינו כדלאמרן. כי עלם מה שיועיל עירוב ביוה"כ ע"י הוללת כליו אין זה שתירה, שאפשר שלא הלקו אלא בזיזה לוכל יהיה לריך להוליא חוץ מכליו, אבל במה שאמרו שבעינן לסעודה מבעוד יום, והיינו, שאין לוכל לביום הכיפורים עלמו לריך להיות ראוי לגרכיו, הרי בזה יש לחלוק על דברי חנניה, דלחנניה אין לורך כלל בלוכל ביוה"כ, שהרי לא יצטרך לזה. והוא בילור גדר מה שאמרו דנצטרך לזה וכו', שהיה להקשות הא שבת כיון שהותרה הותרה, וכמו שכתב רש"י במשנה דנתגלגל, ואמאי יתבטל העירוב מקום שפתחום נצטרך, ובילורו, שכל מה שאנו לומרים שבת הואיל והותרה אין הוא רק לגבי מה שמועיל עירוב לקניית תחומין, אבל לגבי מה שנחשב מקום זה מקום שביתתו אין מועיל. ולדעת חנניה מחלוקתם הוא לגבי מה שנחשב מקום שביתה, והיינו, מה שאמר חנניה אלא היו מודים בעירוב, היינו, במה שיש לעירוב להגדיל תחומין בנפרד ממקום שביתה. דלכ"ת אין תחומין הולכים אלא אחר מקום שביתה, ואף אם נתברר אחר כן שאין זה מקום שביתה, בטלו תחומין אלו. והיינו גדר הגילון בסוגיות דלילה לגבי בירה למקום שביתה, וזה אכן יועיל גם בשבת.

גזירת הולכת עירוב ליו"ט סמוך - הובחה שהפת אינה קונה אלא מחשיבה את המקום

והנה מלשון הלח למרו לבעי להוליך עירובו למקום שביתתו, הלח מקום גזירה ליו"ט שלאחר השבת. והנה הא ולאי לבעינן שיתכוון לשבות במקום מסויים, ומ"כ נצטרך לומר לנתכוון לשבות בעיקר לילן הילוע לו, כלומר שביתתי במקום פלוני, ויועיל לקנות בלותו מקום כמערב בפת לף לליתא התם, הוחיל ולאי בעי למטעויי מלי, וכמו למרו בכלכלה ליכול לנטותה, והיינו, למשמע שנאמר ליכול לנטותה יותר ממה שנאמר בשלה בנזיר ומעשר בתרומה, לף לגס בהס בעינן למימר כיון למלי בשלה וכו' לא הוה ילפינן מיניהו הא למלי למטעויי, להוחיל הנאמר בהלו הוא בגדר מה שעירוב רלוי לו, והיינו, במה שיש להחשיב מקום שביתה לנעשה ע"י עירוב בפת, במקום הרלוי לקבוע ממנו תחום לכל השבת, ומזה נעשה ע"י שיש לו בו מזון כדי ג' סעודות לשבת. אבל מה לבעינן שיהא הוא ועירובו במקום אחד, זהו חשיבות במקום עלמו שיחשב רלוי לשביתה בכלל, והיה לומר לזה לא מהני הא למלי למטעויי, ואמרו לף לזה מהני, בכלכלה ליכול לנטותה, ו"ש ה"ה לענין הולכת עירוב. ומזה יש להוכיח שאין גדר פת אלא מקום חשיבות שנותנת במקום להיות מקום שביתה, אבל אין פת המונחת עלמה קונה לו התחום.

סיכום שלושת הגדרים בעירוב תחומין - קביעת מקום, חשיבות סעודה, וקניית תחום לכל השבת

ודרך קלרה נמלאנו כמה גדרים בעירוב, האחד, קביעת מקום שביתה כאן ולא כאן (וכמו שאמרו שלריך לסיים המקום), וזה נעשה ע"י שנתכוון לשבות במקום. והשני, הוא כמה שיש לו להחשיב מקום השביתה כמקום סעודה (היינו, לגבי מקום שהתכוון לשבות שם, וזה מועיל כמו לילן וגדר), וגדר זה נלרך על שעת הקניה, היינו, בזמן זה יולא וזה נכנס. והשלישי, הוא בקניית התחום, וכמה שיש להחשיב מקום זה כמקום שביתת כל השבת, ומקום סעודה המוכנה לו שם לשבת. וגדר זה נלרך בשעת הקניה, ולריך שיהיה רלוי להיות לכל השבת.

ד. דקדוק הפסוקים שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו

דקדוק קרא דשבו איש תחתיו - משמעות הפסוק מגבילה מעשה הישיבה למקום אחד לשביתה

ואחר כל נדון לבילור לשון הפסוק לשבו יש תחתיו. והנה כבר למרנו למה שהתחיל בדברים והמשיך ביחיל כי יהיה הלילוי לשמור לכולם, אבל אין תחתיו לא יהיה אלא לפי תחתיו לכל יחיל. ומה שאמר שבו ולא יצאו, מקום שאין גדר בישיבה שהיא תחתיו, שנאמר יהיו במלב של ישיבה תחתיו, שאין זה גדר חלוק בישיבה, יש ישיבה תחתיו, ויש ישיבה שלא תחתיו, ליישיבה אינה מוגדרת בתחתיו, ולומרו שבו יש תחתיו, היינו, שמעשה ישיבה שלכם יהיה מוגבל, יש תחתיו. וזה לפשל לף אם נאמר שישיבה היא בלי מעשה במקום, היינו, כמו הילוך, שהלומר לכו יש תחתיו, היינו, שמעשה הילוך שהוא מעשה של תזוזה ממקום למקום, לא יהיה אלא בתחתיו, ואז הולאת מילת תחתיו היתה גדר סך כמה מקומות שבהם מותרת התזוזה. אלא למר שבו שהוא מעשה של אי תזוזה, ואין הוא פעולה במקום שתהיה בתחתיו, היינו, כמה ישיבות בהגבלת מקום לתחתיו. ואין תחתיו גדר במקום ישיבה, אלא בשביתה החמור למעלה, היינו, יש ישיבת מקומות רבים ביטול שביתה. לעומת אם יהיו הישיבות בתחתיו שאין זה ביטול שביתה, כי אין ביטול השביתה במה שיושב בהרבה מקומות, היינו, חוסר קביעות לאדם. אלא במה שאינו יושב במקום אחד, ויש בזה קיום השביתה לאדם. ותחתיו הוה מקום אחד לכלול כל ישיבותיו לענין שביתה (ושם תחת כמו עולה תחת בנו, והיינו, שנפרל שם תחת משם מקום, שתחת היינו, יש לו במקום זה כבר תפיסה, משום שהוא תחתו, ואין תפיסתו החת מחמת המקום, אלא מחמתו. אבל גדר מקום הוא במה שיש מקום בעולם, ויש לו לתפוס חלק מהמקום שיהיה שלו). וכיון שאמרו הל"ל הוא משום שבות, הרי שבזה נאמר שאין לו להוסיף בשבו, וע"כ לא ניתן לו אלא תחתיו, היינו, מה שיש לו כבר תפיסה בו משום פיסוע דבר קיים, או שימוש של דבר קיים, וכדלעיל.

ביאור פסוק אל יצא ממקומו - אין ביציאה ביטול קביעות שאינה ביחס לקביעות שבישיבה

אבל ליווי לאל יצא איש ממקומו אין הוא משום מה שיש לו כבר, אלא משום מה

שיש לו לתפוס יותר, היינו מקום. וגדר מקום הוא כמה שיש בו להקימו, והיינו, שיש בילוכה ממקומו ביטול שביתה רק ביחס לגבי שאינו מקום קביעות מקום, והיינו, שממנו שיש ביציבה (היינו, קביעות מקום) גדר שביתה ביחס להליכה שהיא ביטול הקביעות, אבל אין בילוכה ביטול קביעות מקום שאין היא ביחס לקביעות, שיש למלא לקבוע מקום ביציבה וחוץ מזה יש לו עוד למלא ולבוא שלא בקביעות, ואין זה חסרון בקביעות ליציבתו. וע"כ בהכרח שאין גדר ביטול שביתה שיש בילוכה מקום שיש לו בזה להוסיף מקום חדש, לכיון שאין בזה קביעות הרי הוא במקום זה כמו שהוא במקום אחר, ואין זה גדר לאל יצנה שיש ממקומו, כי אין לו מקום אם יצא. וכן משמע שהרי היפך יציבה עמידה, ולא אמר אל יעמוד מתחתיו, כי אין גדר ביטול שביתה מקום עמידה, היינו, שאין לו יציבה, אלא מקום אי יציבה במקום אחר, ומכאן מוכח שיש לו יציבה מכל מקום, ואין חסרון בעמידה, וכללקמן. אבל גדר לאל יצא הוא מקום שביציאתו הרי הוא בלא מקום.

סיכום הפסוק אל יצא ממקומו - מעשה האיסור, שיובו לאדם, וביסודו במקום המבורר שלו

והנה גדר יציאה מבבר לעומת ביאה לבבר, הוא במה שנחסר עתה ממה שהיה לו כשהיה בבבר, אך כיון שאין החסרון ממנו, אין לחייבו על עצם מה שהוא חסר, וע"כ לא אמר לא יצא שביאתו לא יהיה לא, שאין זה גדר האיסור, שהרי שביתה האמורה היא בו ולא במקומות, ואין הוא יוצא בעצמו, שהרי הוא במקום זה כמו שהוא במקום קודם, וע"כ אמר אל, היינו, שמעשה האיסור הוא מעשה במצד אל יציאה, ולא עצם היציאה, היינו, מה שאין הוא עתה במקומו. וזה גדר מקומו, שכמו שאמרנו שגדר מקום הוא בבבר ולא בחלל, והיינו, שאין הכוונה שמקום זה כולו נחשב כבר שנמצא בו, שנאמר שכל חלק וחלק להאי מקום הוא בגדר אחד עם חבירו, שאז היה לומר יצא אין במקומותיו, ולמעט שלא יכנס לתוך מקומותיו. שאם יש לאחד מקומות הרי הם מקום אחד כבר. ולא מצאנו לשון ריבוי למקומות אלא ביחס לבבר שאין תלוי במקום, כמו מקומות של מנשים רבים, שכל מקום הוא אחד בהגדרת מקום, והריבוי הוא ביחס למנשים, ולא לגבי לי יציאה, שאין היא גדר אלא במקום אחד.

בירור גדר איסור יציאת תחומין - האיסור במצב היוצא ולא בעצם החסרון מן היציאה

וא"כ ביאור אל יצא, היינו, שלא יעשה בבר יעשה בבר אחר כשהוא במצב של יוצא ממקומו, וכיון שגדר יציאה ממקום הוא גדר שינוי, שלא נאמר אל יהיה לא במקומו, בהכרח שתוך המעשה האסור הוא במעשה שינוי, שנחשב יוצא ממקומו, וזה בהילוך. ולא אמר אל יצך מיש ממקומו, משום שאין הילוך ממקום, אלא למקום, ואין גדר האיסור בכל שאר המקומות מחמת עצמם, אלא כמה שאין הם מקום זה, היינו יציאה, אלא יהיה ההילוך כמה שיש בעשייתו להגדיר את היציאה כמעשה ולא כתוצאה, והמעשה הוא כמה שהיה כנוס, ועתה הוא מוצא. ואמר ממקומו ולא ממקום, והיינו, שאין גדר היציאה מבבר שהגדרתו במקום אחד נובעת מגדרי מקום כלליים, אלא ביחס למלא המסויים, והיינו, שאם היה גדר מקום האמור אחד לענין יציאתו מחמת גדרי המקום, ולא מחמת עצמו, וכמו בהוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, היה להגדיר מקום כללי, כמו ארבעת אלפים אמה מרובע, אבל אמר ממקומו, היינו, ביחס למלא היוצא. ומנם אין גדר מקום עצמו שלו, היינו, שכיון שאמר אל יצא ממקומו, היה לומר שכל אחד יגדיר את המקום שלו. ואמנם אין זה תחתיו, אבל הכא לא מיירינן במקום שיש לוכך שיחשב כולו אחד מחמת המלא, וע"כ היה לומר שיש לו להגדיר בעצמו מהו מקומו. וזה אינו. והוא לומרו שיש, היינו, שאין מקום האמור תלוי בו, אלא לגבי ביאור איזה מקום, אבל גדר מקום עצמו ומה נחשב למקום אחד לענין יציאה, אינו תלוי בו. וע"כ יהיה שייך שיהיה גדר המקום ביחס לרבים או לגדר כללי, ואעפ"כ יהיה קבוע שלו, היינו, שיש, והוא שלו רק ביחס למה שבבר מקום זה משאר מקומות. וע"כ לא סמך על שיש האמור בשבו, היינו, שיהיה כתוב שבו שיש תחתיו ואל יצא ממקומו, לאין גדר שיש זה כשיש זה לשיש לתחתיו הוא אכן ביחס אליו, אבל שיש המוסב לאמקומו, אינו לומר שיהיה גדר מקומו מקום, משום גדר בלא עצמו. וע"כ לא יהיה זה תלוי בו. וא"כ יהיה ביאור לאל יצא שיש ממקומו כך.

לא יעשה מעשה שגורם שדבר יהיה במצב של יצא (אל יצא), וגדר יצא הוא לפי חיש (יצא חיש), ויציאה האמורה נחשבת כך משום מקום (יצא ממקום), ומקום האמור הוא המבורר במה שיש לשייכו לחיש היוצא (ממקומו).

שלושה גדרים במקום בתחומין - גדר המקום לעצמו, חלוקתו משאר מקומות, ובירורו ליציאה

ותראה כי נמצא דבר שלושה גדריס במקום. האחד, גדר המקום לעצמו, והוא במה שנחשב מסוג חוץ לדבר. והשני, גדר המקום החלוק משאר מקומות, והוא במה שיש להגדירו כיחידת חוץ של דבר. והשלישי, המקום כמבורר לענין שיחשב המעשה כיציאה, ולא כשינוי מקום, והוא במה שיש לשייכו לחיש.

שלושה גדרים במעשה איסור יציאה - גדר המעשה עצמו, החשבת הגורם בעושה, ויחסו למקום

ונמצא דבר שלושה גדריס במעשה. האחד, גדר המעשה עצמו, והוא במה שיש בו ביטול שביתה. והשני, גדר המעשה שיש להחשיב גורמו כעושהו, והוא היציאה. והשלישי, גדר המעשה ביחס לדבר שבו נעשה, והוא במקומו.

שלושה גדרים בדבר שנעשה בו - גדר הדבר לעצמו, גדר חלוקתו, וגדר בעלות האיש

ונמצא דבר שלושה גדריס בדבר שבו נעשה המעשה. האחד, הוא גדר הדבר לעצמו, והוא במה שיש להחשיבו יוצא. והשני, גדר הדבר החלוק, והוא במה שיש להחשיבו של חיש. והשלישי, גדר הדבר המבורר, והוא במה שהוא בבעלות חיש בעל מקום.

סימן ה

תחילת היום קונה עירוב

א. קניית עירוב בבין השמשות משום תחילת קדושת היום

בין השמשות קונה עירוב ברש"י - קדושת היום והוכחה מתרומה דאיכא זמן דמצי מבעי"י

והנה כתב רש"י להלן לגבי המקוה קונה עירוב, להוא תחילת קדושת היום. ומקשע מרש"י דזה לזה לאו תלוי בעיקר דין בין המקוה, היינו, מה שהוא יום או לילה, אלא עכ"פ זמן הספק, יש בו גדר שהוא תחילת קדושת שבת, משום ספיקא דלית ביה (וע' לקמן רש"י בברכות ב: דקדק היום מספק), והיינו, לכיון שיש לנו להתנהג בו כיום השבת מחמת הספק נחשב כקדוש (וזה כמו שכתבנו במק"ח, הוא גדר במה שנחשב השבת מיוחל משלמ ימים), וזהו שכתב רש"י לסוף היום, היינו, תחילת בין המקוה. ותחילת היום, היינו, סוף בין המקוה. וכן לריך לבאר שהרי לאמרו ללא מהני תרומה ליקרלל אלא לרבי, ואפילו בשופן שהניח העירוב לפני בין המקוה, וממה נפשך לי מהני מה למלי, יש להועיל לפילו לרבנן, ומשום למלי להיקלל ולעשר לפני בין המקוה, ובהכרח לאית ביה בבין המקוה זמן למלי, קולם קניית עירוב.

סימן ו

יוצא חוץ לתחום

א. שביתת ד' אמות מול תחומין וגדרי אוויר מחיצות

הבדל שביתת ד' אמות מתחומין - שביתה במקום מול שביתה למקום ושילובם ביוצא חוץ

הנה כמו שכתבנו שני דינים לגבי שביתה דל"ת ושביתה לתחומין, תרי שביתות הן. דל"ת הוא שביתה במקום, ושביתה לתחומין הוא שביתה למקום. שבשביתת ד"א, היינו, שמקום מדם מינו רק במקום שעומד, אלא בכלל ד"א שסביבו. אבל שביתה לתחומין אינה שביתה אלא במקום עומדו, אלא שלגבי מה שנחשיב שילא ממקום זה, כל עוד הוא בתוך התחומין הרי שלא ילא. וע"כ נמצא שאף במקום שלא נתנו לו חכמים רק ד"א, יהיה לל"ת גבי שני דינים, גם שביתה דל"ת, וגם תחומין. וכגילגו גזרו שיהיה תחומו קטן, ובל"ת.

יסוד אחידות מקום באוויר מחיצות - היות המקום כאחד לתחומין תלוי בשביתה מבעוד יום

והנה לבאר יותר נקדים מה שמצאנו חילוקי גדרים בשחיטות מקום, ונמצאם בדין שבת בלוויר מחיצות מבעוד יום, והיינו, שאף שיהיה חשוב מקום זה אחר לגבי שאר דברים, ויותר ראוי לגבי תחומין יהיה נחשב אחר, למי שבת שם מבעוד יום. לגבי מי שלא שבת בו מבעוד יום אין נחשב לו המקום אחר, ולא מיבעי לגבי שלפיים אלא חשיבא כולה כאחד, אלא אפילו לגבי שביתה דל"ת לא חשיבא כאחד. והיינו, שהיה לומר לכיון שכל המקום אחד לא יחשב יגיאה חוץ לשלפיים בו, ליגיאה, וכן שהיה לומר לכיון שכל המקום אחד יחשב השובת שם כשובת בכל המקום, ושיהיה לו שלפיים חוץ ממנה, ושניהם אינם. וכן במי שהגיע סוף תחומו לאמצע מערה, שלא נחשב מקום לאחד משום תחומין, ואף שמקום המערה אחד הוא, יהיה נחשב יוצא.

הקושי מעיר שכולה בתוך תחומו - נחשבת לו כד' אמות אף שלא שבת באווירה

אלא קל"ב גדר זה שהרי מצאנו שהמולד ובא לעיר שנמצאת כולה בתחומו נחשבת לו כל"ת, ומשמע לאף לגבי תחומין נחשב המקום לאחד, ואף שלא שבת בלוויר מחיצותיה. והיינו, שהיטת הדברים לומר שגדר מה שלא נחשב מקום המוקף מחיצות לאחד לגבי תחומין, הוא משום שאין שלפיים מותרים משום שנחשבים מקום לאחד כולם, אלא המקום הוא רק במקום השביתה, ושלפיים הוא משום מרחק ממקום זה שנחשב יגיאה, וע"כ לא יועיל מה שסוף תחומו נמצא במקום אחד כשמצא מערה, אחר שכבר התרחק ממקומו. אלא זה קשה לל"כ כך היה לנון גם בעיר הנמצאת בתוך תחומו, לשם שיעור שלפיים הוא בגדר מרחק ממקום, מה מועילה לזה העיר שהיא כאחד לעצמה.

הספק אי איתא לתחומין למעלה - חילוק בין רשות קרקע גמורה לגדר קרקע בללית

והנה נסתפקו בגמ' מי ליתא לתחומין למעלה מי', ומייגו דבעמוד שהוא רחב מרובעה לא תיבעי לך לליתא לתחומין, דהוה כאוירא סמיכתא, והיינו, שגדר מה שנסתפקו בלמעלה מי' הוא משום חסרון שיש בזה שלא הוי רשות לקרקע, אבל אין הכוונה לאוויר למטה מי' הוי רשות לקרקע שתחתיה אלא קרקע כל שתהיה, וע"כ אף שמקום גבוה עשרה ולמי אינו נחשב חלק מהקרקע שלידו, אבל לגבי הגדרת קרקע

סתם חצובים שניהם נחצבים קרקע אחת. והיינו, שלף שלגבי שטח שאינו מוקף מחיצות, מקומות שאינם בתוך עשרה טפחים אינם נחצבים מקום אחד, אין זה אלא לגבי הגדרה נוספת שיש בהם, היינו, שאלמלא נבחנם לומר שהם רשות אחת, הרי הם חלוקים. אבל לגבי גדר קרקע עצמה אין בגובה י"ט לומר שאין זה קרקע, והא דבעינן רשויות יש בי"ט הפרלה, הוא מפני שדינים אלו נוגעים להגדרת מקומות מופרדים, היינו, ההבדלים שיש בין רשות אחת לשניה, ולשאינה, וזה גדר מפריד, היינו, שהוא מתייחס לחלוקת קרקעות זה מזה, וכיון שהוא תלוי בקרקע הוי עשרה טפחים שיעור נפרדות לגבי קרקע. אבל אם יהיה גדר הדין כמה שאינו נוגע למקומות נפרדים, אין שום גריעותא כמה שאין המקום אחד. וכן הוא לגבי תחומין שאין גדר אלפיים לתחומין הגדרת מקום לעצמו, היינו, אלפיים אלו, אלא גדרם הוא ביחס למקום אחר, היינו, מקומו של אדם.

חלקי קרקע באחד במדידת תחום - חילוק בין דיני חלוקת רשויות למדידת מרחק תחומין

וע"כ יהיו כל חלקי קרקעות אחד לגבי זה, ויש במדידת מרחק לכלול כל חלקי הקרקעות, ואלף זה ואלף זה יהיו אחד לענין מדידת אלפים, וע"כ כל שיש להחציבו בקרקע יחשב לענין זה, אבל במקום שאינו רחב מרובעה, ואין הוא מוגבל בקרקע לעצמו, יש לומר שם נחשב כנ"ל לענין מרחק אלפים, ואם יהיה בתוך עשרה לא מיבעי לן אף שאין הוא קרקע לעצמו, כיון דלית ביה ד"ט הרי הוא ברשות לקרקע עולם, והיינו, אלף לגבי רשויות כל שגבוה ג' כבר אינו נחשב חלק מקרקע שלידו, הכא לא הוי חלוקה, וכמשנ"ת לחלוקה הנ"ל חשובה רק לגבי הגדרת רשות לקרקע שהוא גדר מפריד, היינו, להחציב קרקע מסויימת, שאין גדרה רק קרקע, אלא ביחס לרשות אחת, ושם בגובה ג' להפריד. אבל לגבי קרקע כללית, וביחס להגדרה שאינה תלויה בקרקע שנלטרך להגדיר חילוק קרקעות, אין בגובה ג' כדי להפריד, ויחשב כחלק מהקרקע (והוה כמו עמוד תשעה), וכן הוא בתחומין, שאמנם גדר תחומין הוא ביחס להליכה, ובאינו רחב ד' אינו חשוב מקום הילוך, אבל הרי אין אנו לריכים להגדיר מקום הילוך, אלא הילוך שיש בו התרחקות ממקום, אלא לכיון שאף מקומו, היינו, נקודת שביתתו שממנה מודד לאלפיים הרי היא בקרקע, יש לדון אם דבר שאינו קרקע ואלא רשות קרקע, יש לו יחס מרחק לקרקע הנ"ל. וכן מי שחצב במקום כזה, אם נחשב שביתה לגבי תחומין שנחשב מרחק לאלפיים מנקודה זו.

עומק גדר מרחק אלפיים אמה - שיעור המקום שיש בו התרחקות ולא מרחק מנקודה

והביאור בזה, כי אין מרחק לאלפיים אמה כנגד התרחקות מדבר סתם, היינו, שנחשיב מקום שביתתו כנקודה שאין להתרחק ממנה, שבזה הרי היה לומר שאף התרחקות בגובה הוה התרחקות, ואם יעלה השמימה לאלפיים גם הרי התרחק. וזה אינו, שאין מקומו דבר, אלא מקום, ואין מקום אלא בקרקע, וע"כ לא תהיה התרחקות ממנה בהיעלמות, אלא בהלטבר מקום שיש בו התרחקות. וע"כ יהיה לאלפיים כמות מקום, שהנמלא חוץ לה הרי שנחשב שהתרחק, מקום שעתה בכדי לחזור למקומו יש לו להלך את כל המקום הנ"ל, והוה כמו חציצה בינו לבין מקומו, והיינו, יציאה החמורה בפסוק, היינו, היותו במקום שהגעה ממנו למקומו יש בה גדר נוסף לבד ממרחק הליכה סתם, וזה בהיות המרחק מכיל מקום שיש בו גדר התרחקות סתם, והיינו חוץ החמור בלימוד לאלפיים. וגדר זה הוא כמו שנאמר שמי שנמלא בתוך מקום זה, אין זה נחשב שבטל ממנו שם המקום ההוא, ואף שאין הוא המקום הנ"ל, אבל עדיין יש לו שייכות עם המקום שנאמר שנחשב חוץ לזה, שסתם מקום שאין לו שייכות למקום זה, אינו נחשב חוץ לזה, ואין לומר דמי שנמלא בארץ אחרת שהוא חוץ לאיזה ביתו שבארץ זו, אלא הוא מקום לעצמו שאינו מקום זה, ומקום שיש להחציבו כחוץ למקום מסויים, הרי זה מקום שעדיין יש בו שייכות לאותו מקום. אלא שזה שייך רק במה שיש להחציבו באותו הגדר כמו המקום המסויים, אבל אין לומר שהעולה מעלה בחוויר שילא מעיר מסויימת, אלא אין הוא כלל בארץ, ואין זה יציאה ממקומו, אלא יציאה ממקום בכלל, וזה מה דבעו בתחומין למעלה מעשרה, היינו, רשות תחתית (וכמו מה שאמרו שאלא ירדה שכינה לארץ, והיינו, שאין בשלילה זו להרחיק השכינה ממקום מסויים כמו המשכן, אלא

הרחקה מהארץ בכלל שאינה רשויה להשתלח שכינה, לו שאין רשות לשכינה לשכון שם). אבל אין זה גדר בהילוך, שהרי אין להגדיר הילוך בקרקע כמי שמרחף מעל ג"ט לקרקע, ואין צריך לי"ט לבטל שם הילוך הנ"ל מקרקע שתחתיו, אלא לכמו שאמרנו הרי אין הילוך האמור בקרקע מסויימת, אלא בקרקע כללית כמו ארץ, והיינו, כמה שיש להחשיב את התקלמותו ביחס לקרקע.

ובזה יש לדון אם מי שמתקלס מעל עשרה יש לו משמעות שמתקלס ביחס לקרקע שתחתיו, או כיון דעל על, ובזה יבואר חילוק בין כלתה מידתו בחלי לכלתה בחמשה, והיינו, שיש כמי שכלתה מידתו בסוף העיר להגדיר את התקלמותו ביחס למרחק ממקומו כחלי התקלמות משום גדר לחייל שיש למקום העיר, וזה בחשיבות חיובית שיש לעיר להגדיר שלילת חשיבות לגבי התקלמותו, והיינו, אלף מה שאמרנו שגדר יכולה שיש בהיותו במקום שאין להחשיבו כחוץ למקומו, הוא בדבר שיש להחשיבו כחוץ, ואין עיר נחשבת חוץ, אבל זה רק בעיר שיש להחשיבה ביחס למקומו, והיינו, שכולה בתוך אלפיים, שאחר שהיא בתוך חוץ למקומו, והרי אין היא נחשבת ממין החוץ, אלא יש להחשיבה כפנים במובנו החיובי. וכיון שכן הרי שגדרה המחייל יחשב ככזה גם לענין חוץ למקומו, אבל בכלתה מידתו בחלי עיר הרי שאין היא נחשבת לגבי חוץ ליליה וכו'.

כלתה מידתו בעיר מול מערה - חשיבות חיובית של עיר לעומת גדר שלילי במערה

ומעתה יש לבאר ביתר ביאור גדר דל"ת האמור חוץ לאלפיים, והיינו, שכמו שאמרנו לאלפיים הם מה שנחשבים חוץ לנקודת מקומו, ויש במקום גדר יותר מאלפיים, שאין הן מקום חוץ אלא מקום מקומו, ואמנם כמו שאמרנו אין גדר לחוץ תלוי בגדר המקום עצמו, היינו, בכלתה מידתו בחלי מערה, אלף שמערה לעצמה נחשבת כמקום אחר, אין זה ענין לגדר מקום חוץ לנקודת מקומו, אבל לגבי מקומו ולאי אמה שנחשב למקום אחר, בלא יהיה מקום ההוא מקומו, יהיה גדר זה בכל המקום, והוא כגדר שלילי לגבי חוץ לאלפיים, כי אין להחשיבו כתחילת חוץ. אבל כיון שזה ביחס לאלפיים, ומה שיש להחשיב המקום כולו כנקודת מקומו למדידת אלפיים, הרי שזה תלוי באלפיים, וכיון שאלפיים הנ"ל כבר נקבעו, לא יועיל מה שעתה הוא בחוויר מחיצות אם לא שבת שם, כיון שאין גדר זה אלא ביחס לאלפיים, וכבר נקבעו. אבל אם שבת בחוויר מחיצות, הרי שיש להחשיב כל המקום בעל המחיצות כמקום שביתה שלו, היינו, נקודה שממנה יש למדוד אלפיים לחוץ.

גדר ד' אמות שחוץ לאלפיים - תלותם בקביעת האלפיים ובשביתה מבעוד יום באוויר מחיצות

ובזה יבואר אם חוויר מחיצות, והיינו, שאין גדר מה שנחשב מקומו בכל המקום המוקף משום גדר הקרקע עצמה, ומה שנקולת שביתתו בקרקע שאין בה חלוקה משום מחיצות המקיפות אותה, שאין שייכות בין דיני תחומין לדיני מקומות המחולקים, שכמו שאמרנו אין דיני תחומין ביחס למקום בכלל אלא ביחס למקומו של אדם.

סיכום גדר אוויר מחיצות בתחומין - דיני תחומין תלויים במקומו של אדם ולא בקרקע

(ויותר מזה שאין גדר יכולה לתחומין משום העברה שיש באדם ממקום למקום, שהרי אין מקום שאין לאדם ממנו אלא במקומו של אדם, ומה שייך לומר שאין לאדם ממקומו, והרי כל מקום שיהיה הוא מקומו, וביתר ביאור החילוק בין הולאת חפץ לאדם לילית הולאה חוץ לתחום, שגדר מקום האמור לגבי הולאה אין הוא ביחס למקום חפץ אלא ביחס למקום אדם, וע"כ שייך שיהיה שם העברה ד"ת בדשות הרבים, והולאה והכנסה, אף שכל מקום שינוח החפץ הרי הוא מקומו, כיון שאין גדר הולאה במקום חפץ עצמו, אלא ביחס למקום שנחשב לאדם. ובזה יהיה הבדל בין רה"י לרה"ר, ור"ח ברה"ר, אבל בילית אדם כזאת לא יהיה חיסור, היינו, ביולא מרה"י לרה"ר (ועוד שלא יהיה גדר הולאה במלבושיו מחמתו וכו'). ואף אי ס"ל לאין חי נושא את עצמו ואף באדם, בילית אדם היא חשיבות בדשות ולא חשיבות בו. וע"כ לא יועיל מה שנחשב המקום לאחד לגבי תחומין שהוא בילית אדם, והיינו, שגדר הולאה הוא ביחס למה שנחשב מקום דבר, חשיבות בדבר, ובשינוי מקום יחשב שינוי חשיבות, אבל בתחומין גדר מקומו הוא במה שיש חשיבות בהשארות במקום אחד (ובאם היה גדר זה גם בהולאה היה נאסר להוליך אף

חילוק מלאכת הוצאה מיציאת תחומין - הוצאה תלויה במקום חפץ ותחומין במקום האדם עצמו

מרה"י לכרמלית. והבן) לענין שביתה לשבת. וע"כ לא יהיה השיבות במה שהמקום אחד לעצמו אלא במה שהוא נחשב אחד לענין מקומו, וזה רק בזמן קניית תחומין, לכיון שיש במקום המוקף גדר יכולה אחת לענין שאינו נחשב חוץ להאי יכולה, והיינו, לוויר מחילות. אלא למנש לגבי לשוות לשבת אין גדר בלוויר מחילות אלא ביחס לשימוש ולא ביחס לקרקע, אבל גדר יכולה לתחומין הרי הם גדר לשימוש, ולא גדר מקום, והיינו, במה שנחשב מקומו של אדם הוא לא במה שהוא מונח בקרקע זו, אלא הוא חפץ שיש להחשיב מקומו ביחס לקרקע שמונח עליה, אלא ביחס לשימוש במקום, והיינו, לוויר מחילות, שיש במחילות להגדיר שימוש הנעשה בלווירן כשימוש אחד, וכיון שיכולה לאדם הוא בגדר שימוש, הרי שיש בחיוב לוויר שימוש שנעשה ע"י מחילות להגדיר יכולה בכל המקום. וזה הגדר רק ביכולה, והיינו, שכיון שגדר יכולה אין היא שימוש עצמו אלא הכנה לשימוש, והרי שגדר יכולה הוא ביחס לשימוש קבוע, ומקום שיש להחשיב שימושים שבו לשימוש במקום אחד, גם קביעת מקום שימוש תחשב קביעה בכל המקום. אבל אחר שקנה תחומין כבר נקבעה יכולתו ותחומיו, ואין מקום לחיל שאינו מקומו, מועיל לעניין תחומין למקום אחר, שאין מקום לתחומין גדר לשימוש קבוע, שהרי אין זה אלא גבול מקומו, ולא מקומו ממש. אבל כמי שהוליאוהו חוץ לתחום, אף למנש שאין לו לקנות תחום אחד, אבל כיון שיש לו לקנות לרבע לאות ליכולת מקום, הרי זה כאילו יש לו לקבוע מקומו מאחד, והוי כמו מי שאבד מבעוד יום, ואבד בלוויר מחילות, לכיון שאין להחשיב שימוש דל"ת הללו שנתנו לו כאחד מאשמוש אחר, הרי שקובעים הם שימוש לעצמם, והיינו קולא שהקלו חכ', ביולא אלא לעתו שנתנו לו המקום שילא לשם להחשב כמקום קבו.

ב. מחלוקת התנאים בדין ספינה וסוגיית רגלך

מחלוקת התנאים בדין ספינה בשבת - חילוק בין ר"ג וראב"ע לר' יהושע ור' עקיבא

ולכאורה נראה דבזה נחלקו ר"ג ורבא"ע עם ר"י ור"ע, דאבר ר"ג שגדר מה שנתנו לו חכ' הוא כמו יכולה לתחומין בלי התחום, ור"ע אבר אלא נתנו לו אלא לרבע לאות לשימוש שאינו קבוע, ומה שיש לאדם להגדיר לרבע לאות לידיה בפועל, וכמו גדר לתחתיו. וזהו מה שכתב תוס' במח' רבה ור' זירא בסברת שמואל שהלכה כר"ג רק בספינה, שאין לי בסברת ר"י ור"ע, לכיון שס"ל כר"ג בספינה הרי שנתנו לו לרבע לאות ליכולת תחום, ולא רק לרבע לאות לתחתיו, ש"כ יקשה מאי שנא בספינה נתנו לו ובדיר ואהר לא נתנו לו. ולאמרו שם בגמ' כמה לעות בסברת ספינה, לרבה אבר אהוי משום דאבת בלוויר מחילות, ור' זירא אבר משום שספינה נוטלתו מתחילת לרבע ומניחתו בסוף לרבע, ורבה אבר בסברת ר' זירא שייך גם לר"י ור"ע, ור' זירא לא אבר כן, ור' זירא אבר דלא מהני לוויר מחילות בספינה, כיוון להבריח מים עשויות, ורבה חלק. ושניהם דברו אפילו לדעת שמואל דס"ל לקמן דלגבי היקף לירה דמה שעשויות להבריח מים הוי חסרון, ולכאורה יקשה להיה לגמ' לתלות דין זה בתח' הג"ל, וכל זה לכיך ביאור.

ביאור לישנא דנוטלתו בספינה - ד' אמות ליוצא חוץ לתחום חלוקות מד' אמות

והנה בגדר לספינה נוטלתו, כתב ברש"י שלושה פירושים, ומלישנא לגמרא למניחתו בסוף ד"ה, היינו, במקום שיהיה לאסור לו אם היה הולך, וממה שלא אמרה הגמרא חוץ לד"ה, משמע שהוא גדר במה שכן מותר בתוך ד"ה, והאיסור הוא במה שאין זה בתוך ד"ה, והיינו, שבספינה אין גדר ד"ה שיש לתת לכל מי שילא חוץ לתחום. והנה דין ד"ה שיש למי שיולא חוץ לתחום מוסכם לכולי תנאי, ומשמע שאף שאין למי שאינו בתחומו היתר ללכת ללפייס, משום דלא קונה תחום, ואין ללכת אלא בתוך התחום, הליכה בתוך ד"ה לא תשובה הליכה האסורה חוץ לתחום, והנה זה ודאי שמי שנמצא בתחומו אין לו ללכת לפילו משהו מחוץ לתחום, משום שילולה מתחום אין היא נוגעת למה שיש לאדם ד"ה שביבו, כיון שאין היא נקבעת ביחס למקום הנוכחי, אבל מי שכבר יצא חוץ לתחום,

והרי שאין מקומו הנוכחי נמדד ביחס למקום תחומו, ואף אם יתרחק ממקום תחומו יותר ע"י ד"ש אלו שקיבל ברי, שכבר יצא ואין יכולה לחזר ילכה (ויש לדון לכ"ש לתוך ד"ש יכנס, מי ברי ליה לבחור בד"ש לחית ליה), ומה שאסור לו לצאת מד"ש אלו הוא מפני שנחשב יושב ממקומו, כמו מי שיושב מלפייס לתחומו, אבל אין זה מפני תחום שיצא ממנו.

מדידת תחום וד' אמות בספינה - אלפיים לפי קרקע עולם ומחלוקת בד' אמות בקרקע ספינה

והנה משמע לכ"ע מודדים אלפיים לתחום לפי קרקע עולם, ולא לפי קרקע ספינה, ואפילו לכ"ג חשיב שיצא מחוץ לתחום. אלא שיש לדון מי מרבע לומות לחית למי שיצא הוה בקרקע עולם, או בקרקע לספינה, והנה לף כ"י ור"ע להחמירו למרינן עלייהו דלא יצאו רק מארבע לומות ולא לומרו שלא זזו כלל, והיינו, דלף לכ' זירא דס"ל לחלקו, מי מהני הני לנוטלתו, לכ"ג מהני שיצא חוץ לארבע, ולכ"י ור"ע לא מהני, הוא דווקא לגבי הילוך כל הספינה, אבל לגבי ארבע לומות לא חלקו, ואף שנוטלתו חוץ לארבע, ואף אם הולך למערב והיא למזרח, ומשמע דאף לכ"י ור"ע יש לו ארבע לומות לפי קרקע לספינה, אלא לסבר כ"ג לכיון שנוטלתו וכו', וממילא אין להגדיר בספינה ארבע לומות לתחום לפי קרקע עולם, והרי שאין בקרקע לספינה גדר קביעות ביחס לתחומין, וכיון שכן גם הילוך בכל חלקיה לא יחשב כיציאה חוץ לתחום. אבל כ"י ור"ע סברי לאין ד"ש לומות הללו נמדדים ביחס לתחום, היינו, קרקע עולם, אלא ביחס לאדם, וספינה הוי קרקע לשימושו, ויש לקבוע בה ד"ש. אבל רבה סבר לבספינה המהלכת כ"ע יודו שמותר, וכדאמרן בדעת כ"ג. ולא חלקו אלא בעומדת. והנה ממה שאמר הסברא לשבת בחוויר מחיצות, והיינו, בתחילת שבת (לאמר רבה מבעוד יום, והרי בזה ספינה הוי יותר מדיר וסהכ), משמע שגדר היתר לחית לכ"ג הוא מתחילת שבת, ואף במהלכת בתחילת שבת, לכיון שבשבת בחוויר מחיצות אם הוי שביתתו, ואף שעמדה בחמצע שבת ורק אז יש לו לקנות ד"ש, כשקונה קונה בחוויר שבשבת בו מבעוד יום. וכ"י ור"ע מודו לכיון שהיתה מהלכת בתחילת שבת אין לו לקנות שביתה משום לנוטלתו וכו', ואפילו לגבי ספינה ומהלך אחת כולה, אבל אם עמדה אפילו בחמצע שבת, עתה יש להם לקנות ד"ש קבועים בספינה, ואף אחר שתהלך לא יהיה להם אלא אלו ד"ש, והיינו, דמה דמהני מה שנוטלתו הוא רק אלא למנוע קביעת שביתה, אבל אחר שנקבע ואפילו בחמצע שבת אין בנוטלתו להשפיע על ד"ש אלו. ומשמע דאם לא היה מועיל שבת בחוויר מחיצות לתחילת שבת לכ"ג והיה קונה רק בחמצע שבת משום שעמדה, גם היה מודה לאין לו אלא ד"ש (ולפי מה שפרש"י בפירוש אחרון (וכתב דזה עיקר), ל"ל אלא סבר כן כ' זירא, וגם בזה נחלקו רבה וכ' זירא, אי מהני מה שנוטלתו לכ"ג אחר שעמדה וקנה שביתה בלא שבת בחוויר מחיצות. וכן משמע לש"כ הוה ליה להקשות לכ' זירא מדיוקא דמתני', למה לא חש כ"ג לולי עמדה בחמצע שבת וקנה שביתה אלא ע"י שביתה בחוויר מחיצות (לכ' זירא הוי מחיצה גרועה), ועתה לא מהני מה שנוטלתו, וכמו לכ"י ור"ע. ואמנם ברש"י כתב להאי ליישנא אפילו עמדה, מותר אחר כן בשעת הילוך, ואפילו לכ"י ור"ע, ולא נחלקו אלא בשעת עמידה, והיינו, דרבה סבר לף אי עמדה אחר שתלך מותר לכ"ע, ולא ביאר רש"י דיוקא דלעני"י שרצו להחמיר, להאי ליישנא, דקשה לאם לא נחלקו אלא על שעת עמידה מה שייך להחמיר, וכי לא היו יודעים אם ספינה מהלכת או עומדת. וע"ל לליישנא זו לכיון שגדר ההיתר במהלכת הוא משום שמוציאתו מד"ש קודמות, בחמצע פסיעה יתכן שתהלך הספינה ולא במהירות, ויניח רגלו שניה מחוץ לד"ש לפני שילוה רגלו הראשונה מד"ש, שלזיך שהספינה תהלך מרחק ד"ש תוך זמן קצר אחר. וזה שהחמירו על עצמם שלף שעתה היא מהלכת ד"ש כדי פסיעה, לפשר שתשע הליכתה, וזה שכתב רש"י לשמא עמדה פתאום. אלא שיש להקשות לפ"ז היה להם אלא להלך אפילו בתוך מרבע לומות, לכיון שקונים כל פעם מרבע לומות, אם יש לחשוש שלא הולכת הספינה מרבע לומות כדי קצר אחר, הרי שהביאתם לקלה ד"ש שקנו, ובהנחת רגלם יוצאים מזה. וע"ל לף לכ"ע בתוך ד"ש מותר, וזה גדר בקרקע ספינה. ול"ב. וע"ע לקמן. ובדש"ל מחק

מילים אלו וכן כל ד״ה הלכה, ונראה לעניות מקום להוסיף דק לכ׳ זירא לליה ליה שבת בלוויר מחיצות, ואנן כרבה דייקינן דמהלכתא לא פליגי, ולפילו כ״ע, ולישנא למימר הלכה כר״ג. ונראה לתרץ דבריס אלו, דהקשה מה ליס להקשות בדרך אחת בריה דרבא ורב אשי במהלך השקו״ט, דהלא משנה ברורה היא דחלקו בספינה דר״ג ורשב״ע הלכו, ור״ע ור״י לא זזו, ולפי מה שבירארנו לעיל ס״ל דכיון שהעמדנו לחייבי בזמן שיש להסתפק אי לישנא לנוטלתו או לא, ובמשנה כתוב שרצו להחמיר, אפשר דלפ״ז מודה דבולאי עמדה אסור, אלא דלא רצה להחמיר, ומהיכי תיתי לחלק, וכלרבה, שנאמר הלכה כר״ג לפילו בעומדת, ומשום הא דרבה. והוכיח לו רב אשי מדבירתא דר״י דלפ״ז בעומדת סבר ר״ג למותר, דהא פסק ר״י כר״ג, ומדוע החמיר על עצמו, ובהכרח דהא דפסק כר״ג הוא במהלכת, ומה שהחמיר הוא בעומדת, ומשום דהוה כליר וסהר דפסק כר״ע. ואחר העיון נראה לאפשר זה אף לליטנא קמא, ול״ל דמה שאמרו דהלכה כר״ג, היינו, ולא מטעמיה, דהוא התיר לפילו בעומדת, ולפילו בלא שבת מבעוד יום, וכמו בליר וסהר, אלא ממה שאמר רב הלכה כר״ג בספינה ולא אמר רק הלכה כר״ג, משמע דרב ס״ל שיש גריעותא בספינה מליר וסהר, ועכ״פ הלכה כר״ג למהלך את כולה ומטעם אחר. וכן משמע מהא דשמואל פסק כן רק בספינה ולא בליר וסהר. וטעם שביקשה הגמ׳ הוא טעמא דרב ושמואל ולא דר״ג. ור׳ זירא סבר דהאי מעליותא הוא מטעם לנוטלתו, ורבה סבר וכו׳. אלא שהיה קשה לל״ק אין זה מקום להלכה כר״ג, שיש לומר דבזה אף ר״ע יודה, ויש להעמיל את המשנה בלא שבת ובעומדת, וכמו בליר וסהר. ונאמר דהא דכתבה המשנה המעשה בספינה הוא מקום מחלוקתם בליר וסהר, ולא ליז נוסף. והוכיח רב אשי מבריייתא שיש בספינה מחלוקת נוספת, והיינו, דסבר ר״ג אף לר״ע בליר וסהר יש להתיר בספינה, מקום שאין לחשוש שעמדה או שעומדת, ופסק ר״י כוותיה, ומוכח מזה דלא ס״ל לר״י ור״ע להא דר׳ זירא ורבה, ומקום הכי תלו רב ושמואל הלכה לספינה בר״ג, ומה שאמרנו לאיכא גריעותא בספינה לרב, היינו, לגבי מה שאין לומר בה לכולה כר״ש בשבת בלאמצע שבת, וכליר וסהר. ויש לומר בזה שני סברות, או מקום למחיצות ספינה להבריח מיס עכבות, או מקום ללא קביעא, וזה מה ללא אמרו ר׳ זירא ורבה כאיזך, דסבר ר׳ זירא לגריעותא דספינה מקום ללא קביעא, וע״כ אין לומר דכולה כר״ש בשבת בלאמצע שבת אלא מקום שנוטלתו, אבל לא יועיל לזה מה דשבת מבעוד יום, מקום למחיצות וכו׳, ורבה סבר לגריעותיה מקום למחיצות וכו׳ אבל בשבת מבעוד יום ליכא להאי גריעותא, אבל מה ללא קביעא אין זה חסרון. וביאורו לליטנא קמא דאייר לפני שקנו שביתה, היינו, דאמר ליה רבה לר׳ זירא דבמהלכת אפילו ר״ע מודה, ובהכרח שאין חסרון בלא קביעא, דל״ש שהיה לו לאסור ללכת חוץ לש״ת מקום מחיצות גדועות. ור׳ זירא אמר לאמנס היה לשביתה מבעוד יום להועיל אפילו בלא קביעא, אבל רק במחיצות שיש בהם להגדיל מקום לספינה, ולא במחיצות העשויות להבריח מיס, דהוו מחיצות לבר. ולליטנא בתרא לאייר אפילו קנו שביתה ש״ל רבה לר׳ זירא וכו׳, ובביאור מה שחוסר קביעות הוי גריעותא, נראה כך, שהרי גדר תחום אינו תלוי בקרקע מסויימת, וש״כ אין גדר מה שהתיר ר״ג בליר וסהר, מקום שיש לו להלך בכל המקום דהוא אחד, והיינו, שיש לומר שסיבת מה שאין איסור בהילוך בד״ש לאית ליה יהיה שייך בכל המקום, וזה אינו. שאין להתלות גדר איסור הילוך במקום, וכמו בחצי מערה. ובהכרח שגדרו מקום דד״ש לאית ליה חציצי בכל המקום, ולומר דיחצוב המקום כולו כד״ש, לא מסתברא דהאי ד״ש מקום הילוך הוא, ולא הוי קביעא לגבי המקום, אלא היינו טעמא, דכיון דהאי ד״ש חציבא כדבר לא קבוע ביחס למקום, יש לומר שלא קביעא ד״ש כלל, והיינו, שיש לבאר אמאי לא יהיה גדר ד״ש אלו כד״ש דהואלה, לאית להעביר פחות פחות, ובילאו הוא, שגדר נקודת מקומו היא יציבה וביחס להילוך הוי דבר קבוע, וע״כ יהיה לה חציצות להגדיל הילוך, וכמו שנאמר במי שיוצא ויש מי שהולך לילו שאין גדר היוצא שהוא יוצא ליל

המהלך, אלא המהלך הוא שהולך ליד היושב. וע״כ במקום שיש לו גדר מקום קבוע אין להגדיל הילוך, אלא ביחס למקום ולא ביחס ליושבה, שהיא לא קבועה ביחס אליו. וכמו שנאמר בשלושה שאחד יושב בארץ ואחד יושב בעגלה ואחד מהלך שיש ליחס המהלך ליושב בארץ, ולא ליושב בעגלה, ואף שאם לא היו רק שניהם, ודאי היה מתייחס ליושב בעגלה, וא״כ כשמהלך בה הוי כאילו קונה בכל לעד מקום יושבה חדש, ובאלי מערה אין מועיל מקום המערה להילוך האסור הוא, משום שביתה שקנה מבעוד יום, וביחס לאותה השבת הוי כביתו, וזה תשיבות באדם עצמו, ויש בזה להגדיל הילוך. אבל בספינה אף שיש לה מקום קבוע בקרקע שלה אין בזה תשיבות ביחס להילוך, להוא בקרקע עולם והרי היא מהלכת כמוהו, וע״כ יהיה גדר ההילוך לפי ד״ת לאיש ליה. אבל בנוטלתו לכ״ק ליתא למקום יושבה כלל, ולכ״ג אין זה הילוך שלו אלא לספינה (ומעתה יש לבאר גם לישנא לכתב רש״י בשם רבו שהספינה הולכת למערב והוא הולך למזרח, והיינו, לאין הכוונה לאייבי בזה האופן, וכמו שהקשה רש״י שפיר. אלא כוונתו שאין להגדיל הילוך בראבי ספינה הנעה כהילוך ביחס לקרקע עולם, שהרי יתכן שילך ממקום למקום בספינה, ויאמר עליין במקומו דקרקע עולם, וע״כ אין להחשיב הילוך לספינה כהילוך ביחס לקרקע עולם).

והנה מה שאמרנו בגריעותא דמחיצה העשויה וכו׳, היינו, כמו שיתבאר לקמן דמה שיש להגדיל הילוך ביחס למקום המוקף, ולא ביחס לנקודת יושבתו, הוא משום קביעות שיש למקום המוקף ביחס למקום יושבתו, והיינו, שבאותם ד״ת אמות דהן מקום יושבה יש תשיבות עדיפה, דהוו מקום המוקף, וע״כ יהיה עמידה להילוך ביחס למקום המוקף, היינו, כל המקום, כיושבה חדשה. אבל אם אין כל המקום חשוב למקום אחד, הרי שכל חלק וחלק חשוב כמוקף לעצמו. ועליין יהיה תשיבות במקום יושבה, וגם הילוך ביחס למקום המוקף יהיה ביחס לד״ת אלו, והיינו, ספינה שאין מחיצותיה חשובים לאחד המקום, אבל בשבת בלוויר מחיצות מבעוד יום אין גדר הילוך שלו ביחס לכל המקום, משום מחיצות קרקע המקום המוקף, אלא משום קביעות שיש לאדם עצמו במקום, והוי כמו עומד בקצה התחום, שאין הילוכו ביחס לד״ת, אלא ביחס מקום שבבת שם. ולקמן יבואר למה אין חסרון ממחיצות עשויות להבריח מים ביחס לשביתה זו.

גריעותא דמחיצה להבריח מים בספינה - שייכת לשביתה באוויר מחיצות ולא להילוך רגיל

ואחר כל זה יתבאר ביתר למה אין הילוך ליליות אלפיים נמדד אלא ביחס לקרקע עולם (אלף למ״ד יש תחומין אין איסור לעלות למעלה), והיינו, לכיון שאיסור יליאה חוץ לתחום משום ביטול שביתה הוא, הרי שגדר מקומו הוא במה שיש בדי יליאה ממנו שביתה לאדם (ואין זה בכל המלאכות שהם משום עבודה, ודי השביתה היא במלאכה שנעשתה, אלא גדר זה הוא כמו שביתת כלים דש״ק, והיינו, שהאדם עצמו נחשב שבות ולא רק שובת (ומה להתם בעינן לעביד הכלי מעשה משום דהוה מבעוד יום)), וע״כ לא יהיה תשיבות למקום ויליאה ממקום אלא במה שנחשב המקום כמקומו עצמו, ומי שיצא מתחומו הרי שאין הוא במקומו. וע״כ יהיה גדר מדילת דבר זה ביחס למקום קיום לאדם עצמו ולא תשמישו, וע״כ לא יהיה תשיבות מקומות חלוקים ביחס למדילת אלפיים, שאין חילוקי מקומות אלא ביחס לשימוש ולא ביחס לאדם. וזה הגדר אינו תלוי בדי אית לתחומין למעלה מעשרה או לא, ולא נחלקו אלא בגדר מה נחשב יליאה שלא נאמר אל יהי שלא במקומו, אלא שלא יצא, ואף שהוא גופו הדבר השבות כמלאכה, אין האיסור אלא בדעתו ובמעשהו. ונסתפקו אי למעלה מעשרה חשיב הילוך.

מדידת הילוך ביציאת אלפיים אמה - האיסור תלוי בביטול שביתה הנמדד לפי קרקע עולם

ועי״פ זה יבואר מה שהיכה למ״ד לחפילו לא יצא אלא בגיל אחת כבר נחשב שהוא חוץ לתחום, אף לגבי הולכה חציו כאן וחציו כאן לא חשוב הולכה, וכ״ש בגוב. והוא משום שאין גדר ביליאה לתחום שיוצא ממקום למקום כבהולכה, אלא מה שאינו במקומו, וא״כ אין שני המקומות בגדר אחד שיהיה להכריע מקומו אם הוא כאן או כאן, ולכאורה אחר רובו ומיגרו וכו׳. ואף מאן דסבר למקום שרובו נזקר אין זה גדר

יסוד הדעה דרגל אחת ביציאה - חילוק מהרוצאה שחציו כאן וחציו כאן אינו הוצאה

במקום, אלא הו, וגדל נזקר, היינו, שאם תעמידהו ביושר רגליים וזקירת גוף, יש לו להזדקר לפי רוחו.

והנה עפ"ז יש לבאר סוגיית הש"ס דילוף ר' חנינא מאם תשיב משבת רגלך, שמשמע שזהו גדר בחיסור יציאה, והקשו מבריתא, ואמרו שהוא כאחרים למקום שרוחו הוא נזקר. ויש לשמוע מזה שהוא גדר במקומו, היינו, היכן נחשב שהוא נמצא. ואמנם יש לבאר למה יהיה תלוי זה בזה, והיינו, שהיה לומר לגבי חיסור עובר לפילו ברגלו אחת, ולגבי מקומו לא חשיב שילא, ויכנס. ומשמע שאין חיסור להילוך אלא במה שהוא נחשב חוץ לתחום.

סוגיית ר' חנינא בתשיב רגלך - קושיא מברייתא דאמרינן באחרים שהולכים אחר הרוב

וביאור מהלך הגמ' כך, דר' חנינא אמר שע"י יציאת רגלו אחת כבר חשיב שעבר אחיסור תחומין, היינו, ביטול שביתה האמור בחשיב משבת, וממילא לא יכנס, ולא הוי גדר במקומו, אלא משום שביתה אחית ביה, והקשו מבריתא לומר שלא חשיב שעבר, ותרצו להאי ברייתא באחרים, והיינו, דס"ל לברייתא שאין גדר מקומו תלוי ביציאה, אלא יציאה תלויה במקומו, ורגלו האמורה בפסוק, הוא בלופן שאין להגדירה לפי מקום האדם, ומשום מקום שרוחו נמצא בו לשם הוא נזקר, והיינו, לעיקר קושית הגמ' היתה בביאור הפסוק, אר' חנינא סבר שהוא גדר במעשה יציאה, ורגל אחת אמר הכתוב, ובברייתא משמע שהוא גדר בשלם, ורגלו, היינו, גופו, לענין מה שמתרחק. ובאיכא לאמרי לילף ר' חנינא רגליך, ממשמע דסבר שאין חיסור יציאה אלא ע"י סיום הליכתו והקשו מברייתא ותרצו דאה"נ דלא סבר ר' חנינא שהוא גדר ביציאה, ואה"נ לפילו ברגלו אחת הוה יציאה, וכדחשיב בקרא, אלא למשום דסבר כאחרים הרי לפילו רגלו הנ"ל לא חשיבא שילאה, ולא חיישי קרי להפסוק בגדר החיסור, אלא בלורת המעשה שיש לעשות עליו.

מהלך הגמרא בין ר' חנינא לברייתא - חילוק אי הפסוק מגדיר מעשה איסור או מקומו

וביאור הפסוק כך דרגלך בלשון יחיד מתייחס למעשה להילוך, ותשיב אלא תעשה המעשה, משבת מחמת שיש בחי הילוך קיום שביתה למעשה הילוך, ובקרי, היינו, רגליך בלשון רבים הוא בעמידה, היינו, מה שהילוך עדיך ביחס לעמידת אדם. ותשיב, היינו, אלא יהיה המקרה הוא העמידה, משבת, מחמת שיש בעמידה בתוך התחום קיום מצד שביתה דגופו. ואי סבירא לן כאחרים שיש גדר במקום גופו ביחס לתחום, וממילא יהיה גדר בהילוך ביחס לזה, אז יש לפרש דרגליך, היינו, במצב שעתיהם בחוץ, ורגלך הוא מעשה האיסור דרגל שניה. ואי לא ס"ל כאחרים ואין גדר במקום גופו כנ"ל, ויהיה מעשה האיסור מגדיר המקום ולא בהיפך, אז רגלך יהיה גם מצד המציאות, היינו, רגל אחת חוץ לתחום, ורגליך, היינו, גדר גופו כולו אחר שילא, ואף דגלו שתוך התחום בטלה משביתה, שהרי לא חשיבא לענין יכנס.

עומק הפסוק רגלך ורגליך בקרי - יסוד לחילוק בין מעשה ההילוך למצב עמידת גופו

ג. שיטת ר"א בד' אמות באמצען ויוצא ברשות

וכל זה רק לרבנן וביחס להשפעת מקום גופו על מעשה הילוך והחיפך, אבל לר"ש גדר ההיתר הוא משום מקום גופו, והיינו, למה שחילקנו בין מקום גופו לעמידה לבין מעשה להילוך, הוא גדר רק לגבי הילוך ועמידה כתוצאת הילוך, אבל ר"ש סבר שאמנם לגבי מעשה יש לומר כללעיל, אבל אין כניסה תלויה במעשה האסור, ומשום הבלעת תחומין, והיינו, לרבנן כיון שנחשב שגופו עומד במקום שאסור לו להיות כבר בטל תחום דיליה, אבל ר"ש סבר אלא בטל תחום דיליה אלא במה לחית ליה תחום אחר, ואין זה משום קנס, אלא כיון שאין יכול יותר להגיע למקום שנשבע אין לו תחום אחר, ומשום הבלעת תחומין, והיינו, למה שחילקנו בין מקום גופו לעמידה לבין מעשה להילוך, הוא גדר רק לגבי הילוך ועמידה כתוצאת הילוך, אבל ר"ש סבר שאמנם לגבי מעשה יש לומר כללעיל, אבל אין כניסה תלויה במעשה האסור, ומשום הבלעת תחומין, והיינו, לרבנן כיון שנחשב שגופו עומד במקום שאסור לו להיות כבר בטל תחום דיליה, אבל ר"ש סבר אלא בטל תחום דיליה אלא במה לחית ליה תחום אחר, ואין זה משום קנס, אלא כיון שאין

השוואת גדר ההיתר ברבנן ור"א - גדר הבלעת תחומין לרבנן מול תחום חדש לר"א

מקום, וכמו במי שיצן), אבל אם אפשר לו להגיע לתחומו, אין לתחומו ליבטל.

גדר ד' אמות באמצען לר"א - יישוב דבריו על עקר תרתי וקם אתלתא

והנה ביאור גדר ד"ח אלו ל"ב, דהא לאמרו להוא מטעמא לאית לר"ח במי שאין לו לקנות אלפיים לעכ"פ קנה ד"ח, ולסבר ר"ח להוא בחמצען, היינו, שאין הוא יכול לבחור איזה ד"ח שילה כר"י, אלא הרי הוא בחמצען. ומשמע שכוונתו כאילו לוקחין טבלה (מרובעת או עגולה), ומניחים נקודת אמצעיתה במקום נקודת אמצע גופו, ולפ"ז הרי שגופו תופס חלק מארבע אמות אלו, והנה בגמ' אמרו דלא אסר ר"ח אלא בעקר תרתי, וקס לתלתא, ובילאר רש"י שכל עוד נמצא בתוך שתים משהו מותר להיכנס, ואם כאמור זה קשה, שהרי מה לאמר ר"ח והוא בחמצען היינו לשתיים דלא זה מתחיל מאמצע גופו, ואלי גופו הוי משתיים דלא אני. אלא שהיה לומר דלגבי מקום עמידת גופו אף ר"ח סבר דיש לו לבדוק, אבל זה לא מסתבר דהא יש לומר בשתי דרכים, או שיש לו לבדוק ד"ח איפה שילה, אבל בעינן שיהיה נקודת אמצעיתן תחתיו, ושיש לו לבדוק נקודה אחת מתחתיו שתהיה אמצעיתו, ואם יהיה אמצע ד"ח, ולא נראה דלא מצאנו רמז לגדר זה, וגם לפון המשנה שהוא בחמצען, וכ"י אמר לאיזה שילה משמע שאין זה בדירה דיליה, וכמו בחלפים לריב"ב.

חילוק בגדר הבדירה בתחומין - קניית שביתה זקוקה לבדירה וד' אמות דחזרה אינן צריכות

וע"כ נראה יותר לחלק דהא דאמר ר"ח שאינו יכול לבדוק כר"י, דאמנם לגבי קנית שביתה שיהיה מקומו, הרי שאין לו יכולת לבדוק, משום דיש בזמן דקודם הבדירה חסרון דיחס להיות לו מקום קבוע, אבל בנידון דילן הרי אינו רואה לקנות שם שביתה, אלא לחזור לתחומו, וע"כ בחי קביעת האי ד"ח חסרון. אבל גם זה ל"ב דאם יש לו לבדוק למה אין זה רק דיחס לשתי אמות, ומצוע לא יבדוק כל ד"ח, וכר"י ביאן.

חקירה בבדירה בד' אמות או בגופו - דיוק מלשון המשנה לאיזה רוח שירצה לברור

ונראה לחלק לפמ"ש לעיל, ושיש לחקור אם גדר הבדירה הוא בד"ח או בגופו, והיינו, אף לר"י דסבר שיש לו לבדוק כל ד"ח, יש לחקור במה בדיקתו, אם היא באיזה ד"ח רוצה, או בעצמו, שבודר באיזה חלק דד"ח הוא נמצא, בצפונה או בדרומה וכו'. ובלשון המשנה לאיזה רוח שילה, משמע שאין זה בדירה בעצמו. וכן משמע בדמ"י לכתב יטול ד"ח, היינו, שבודר הד"ח. ונראה זה בדווקא, דאם היה גדר הבדירה בגופו, לא היה לומר בדירה כלל, והיינו, שסיבת מה שסבר ר"י דיש לו לבדוק הוא משום שעדיין אין זה קבוע, והיינו, שלא קנה שביתה במקום מסויים, ואמנם מקום שכיבתו קבע, היינו, גופו עצמו, אבל אין זה לקבוע מקום. וע"כ יש לו לקבוע באיזה רוח שילה, ובאלך זה אף כ"ח מודה לכיון שהיה יכן אין לו לקבוע מקום, אלא שנחלקו דר"י סבר שגדר מקום שהוא קובע הוא משום תחומין, ומקום הילוך, וע"כ אפשר שיהיו כל הד"ח לפניו. וכ"ח סבר דקביעות לאית ליה הוא משום שימוש במקום, וע"כ גדר הקביעה כמה שיש לו להשתמש ביותר, וזה ע"י שהוא בחמצען. ובילאורו כי גדר ד"ח אלו הוא שיעור מקומות שימוש רבים.

מקום גופו הישן אינו בשימושו - חילוק בין מקום מקומו העצמי למקום שימושו לר"א

ואם כנים הדברים מעתה יש לנו לומר לאף לגבי יכן סבר כ"ח שאין הוא חלק ממקום הד"ח, והיינו, למקום שנמצא בו הוא גדר מקומו, ול"ח הס בגדר מקום לשימושו, ואין מקום הנחת גופו חשיב מקום שימושו, אלא מקומו הוא. וכן משמע בדמ"י לאין להיו כנים שעומדים בריחוק ו' אמות, דלאילי בלופן למיבלע ב' אמות אל זה בחבילו. ומשמע דזה לכ"ע, ול"כ גם הכא ב' אמות, היינו, חוץ לו. אלא שזה ניחא לר"י אבל לת"ק, היינו, ר"מ, יקשה מהו שאמר שמונה על שמונה, דאי אילי דיש לו ד"ח לכל רוח מלבד עמידת רגליו, אין זה שמונה על שמונה, ור"ח לאמר להוא בחמצען ניחא, להוא אילי לאבדי ת"ק לאמר לאין לו אלא ד"ח, ואמר ר"ח להוה חצי לכאן וחצי לכאן. וכן ר"י לאילי על ד"ח כטבלה, והיינו, לאפני שבודר יש לו לקנות בשמונה על שמונה חוץ מעמידת רגליו. אלא לר"מ אי אילי חוץ מעמידת רגליו אין זה רואי לקרותו שמונה על שמונה, ומשמע דבאמת אין זה חוץ לעמידת רגליו אלא הרי הוא עומד בתוכם.

יישוב קושיית הגמרא היינו ת"ק - ת"ק כוכל עמידת רגליו בשמונה ור"א חילק מחדש

ובזה יבואר מה שהקשתה הגמ' להיינו ת"ק, לכיון דלא סבר ת"ק כר"ת, הרי שאין כוונתו בחמצען, ומי כוונתו לרוח אחת הרי זה כר"י, ומי כוונתו לכל רוח ואין לריך לכדר, מאי מודה ר"י, הלא לא אתי אלא בשביל זה. וזה מתרלת הגמרא לת"ק סבר שמונה על שמונה כולל עמידת רגליו, היינו, ד"ת לכל לד וקלוותיהם בחמצעיתו. ועל אחר ר"ת לאין זה תלוי בחמצעיתו, אלא הוא בחמצען, והיינו, לזה חוץ מעמידת רגליו, ואחר ר"י לחמנס הוא חוץ מעמידת רגליו, אבל הרי זה כת"ק להוא לכל רוח שילה, ולקתני מודה ר"י, הוא לכ"ע, לכיון דסבר ר"י להוא חוץ מעמידת רגליו ולכל רוח שילה, היה לומר לכיון שיכול לחזור למקום עמידת רגליו הרשות הרי יש לו לקנות ד"ת לחריס, שהוא בקלות כולם וכאילו לא יצא, אבל מודה ר"י לאחר שבירך אינו יכול לחזור בו, ואף שאפשר לו לחזור למקום שאין בשהיה בו בירור.

מחלוקת עגולות ומרובעות לר"י - חילוק בין מרחק מנקודה לטבלה המתחלת מרגליו

וביתר ביאור דברי ר"י, שהנה מצאנו שיש מח' אי אלפיס לאית למי שעשת בדרך עגולות הן או מרובעות, ותרלה כי שני אפשרויות אלו הרי הן בשני גדרים. דאי נימא שהן מעמידת רגליו ולחוץ, מה שייך שיהיו עגולות כיון שאין האדם עגול, ואין זה כמו אלפיס דעיר אי לא מרבעינן לה הרי שיש למדוד כל לד בנפרד, ואין זה עגול. ובעגולה אה"נ, דהא אמר עגולות. ובהכרח שגדר אלפיס הנ"ל הן מנקודת אמלעיתו, וכן למ"ד מרובעות הן, שאין פירושו מעמידת רגליו דאין זה כטבלה, אלא כמרבע טבלאות דיוקא, ומרבע דזויות, ומ"ש יקשה בשלמא לר"מ דהוה מנקודת אמלעיתו, היינו, כטבלה, אלא לר"י דהוה מעמידת רגליו, היינו, שיש לו לקנות במרחק מרבע אחת לאחרת לכל רוח, אין זה לכל רוח שילה דאין יכול לקנות ברוח זויות כברוח יוקר, ואי הוה לכל לדדיו אין שייך שיהיה זה חוץ לעמידת רגליו, ובעי למדוד מאמלעיתו.

הטעם לחילוק בין לפני לברירה - לפני הבירור מרחק מנקודה ולאחריו טבלה קבועה

אלא היינו טעמא דבאמת קודם שבירר הוי מנקודת אמלעיתו, ובעיגול, ומשום מרחק, ועכ"פ הוי לכל רוח. אבל אחר שבירר, הרי אין זה בגדר מרחק מנקודה, אלא כטבלה המתחלת מעמידת רגליו, ועכ"פ אין יכול לחזור בו. ובזה יבואר גדר חזרה המוזכר פה, שהיה לשאול לא יבדוק ולא יחזור, אלא היינו טעמא לאמנס במרחק לנקודה שייך שיהיה בלי בירור ובלא חזרה, אבל לקנות ד"ת הרי נשכר לזוויות, ודי"ת אחריס הוי תרתי דסתרי, אלא שאמאמר שיחזור בו כיון שבירר אינו יכול לחזור, וכלעיל.

מחלוקת רבנן ור"א ביוצא ברשות - חילוק אי ד' אמות מתחומו או תחום חדש

וזה ביאור מה שחלקו רבנן ור"ת בילא לדבר הרשות, והיינו, לסברי רבנן שמה שיש ליוצא חוץ לתחום אדבע אמות, אין זה משום שיש לתת לו תחום חדש, אלא משום להיוצא הרייהו כמי שנמצא בסוף התחום, שאין ליכך לפילו אמה, ומה שאנו אומרים שיש לו אדבע אמות, הרי זה משום מקום לקני, ומשום שאין להחשיב תזוזה בו להילוך, ות"ל ממ"נ אי קני האי אדבע הרי הפסיד את תחומו, ואי לא קני הרי שאין לו לזוז כלל נימא. אבל ר"ת סבר להילוך אדבע אמות הנ"ל אינו לריך לקניה, דס"ל שהילוך בפחות מד"ת אינו נחשב הילוך, וכיון שכן היה לו ללכת, אלא דבילאתו הרי יש לו לקנות ד"ת כמו שיש לו ד"ת בתחום עלמו לענין טלטול ועוד, וכיון שקנה הרי זה מקומו, ואין לו עוד מקום לתחום, אלא לכאו להאי אדבע לאית בתוך התחום לא מפקי ממקום תחום, לחשיבא מקום תחומו יותר, כך לגבי יוצא לתחום שאין להחשיב אדבע אמות הללו לגבי מקומו, אלא דזה יש לומר שזה רק כאופן לד"ת אלו שייכות עם מקום התחום, והיינו, דהבלעתם, אבל אי ללו אין להם להתבטל מחמת זה.

ביאור נוסף בשיטת ר"א - תוך שתיים מקומו על גבול תחומו ואינו מפסיד

כל היה נראה לומר בתחילה, אבל יש לנו לומר בדרך אחרת, והיינו, שאין די במה שמקנת ד"ת לשימוש נמצאים בתוך תחום מקומו, ואה"נ כיון שאת כאמצע הוה ליה לקנות מקום, אלא היינו טעמא דר"ת דס"ל שבהיותו תוך שתים יש לומר שמקומו על גבול תחומו ובטיל לגבי מקומו לתחום, וע"כ כל עוד נמצא בשתים אלו יש עדיין לומר שאין לו לקנות שהרי הוא בתוכם, אבל כיוצא מהשתים וקונה בשלם הפסיד התחום.

שתי לישנות הברייתא בר"א - לישנא דמשנה ביחס לתחום ולישנא דברייתא בד' אמות

ונראה זה ביאור שני הלישנות דבברייתא, היינו, שבמשנה לשתיים יכנס שלום לא

יכנס לירי ביתם לתחומו, וכלילו קנה על גבול התחום. ולישנא דברייתא לאחת יכנס שתיים לא, היינו, שתיים דל"ת, שאין בקנייתם להפסיל תחומו. ובאמת לעת ר"ל כלישנא דברייתא, דלפ לחשיב שילא חוץ לתחום ויש לו מקום, כיון דמובלע יש לו ליכנס, אלא דבמשנה לחיירי מרבנן דסברי דבקנייה מקום יש לו להפסיל תחומו, לאמר ר"ל לע"כ נימא דקנה בגבול התחום שאין לו להפסיל מקומו, ועמילת דגליו היא מקום הא, ולא מקום מקום לחוץ לתחום. ופליגי דבנן לעכ"פ כיון דילא חוץ לתחום אין לו מקום תחומו, וכלעיל, לאם תשיב משבת דגלך. אבל לדבר מצוה שלא עבד איסור אה"נ.

ד. הבלעת תחומין לדבר מצוה במחלוקת רבה ורחב"א

דעת רבנן ביוצא לדבר מצוה - אי תלוי בשלא קנה מקום או בקנה ומובלע

אלא שיש לנו לדון לדעת רבנן אם זה דווקא כשלא קנה מקום, והיינו, מקום של"ת שלו בגבול התחום, או אפילו אי נימא דקנה, כיון דמיבלע מקומו. והיינו דלא חשיב מיבלע אלא בדבר מצוה שאין בל"ת אלו להפסיל לו תחומו. וחילוק הנדיים הוא דלגל הרשאון אף לרבנן הוי דווקא בב' אמות, וכל"ת, אבל לגל שני הוי אפילו בארבע אמות, אי ס"ל שאינו באמצען.

מחלוקת רבה ורב שימי בהבלעה - שני צדדים בדעת רבנן ביוצא לדבר מצוה

ונראה לבאה אלו דברי רבה ורב שימי בר חייא, דלרבה אין הבלעת תחומין אפילו לדבר מצוה, לכיון שיש לו מקום אחר הרי הפסיל תחום מקומו. ורב שימי בר חייא סבר כגל השני. ובזה יבואר דעת רבה לאמר אדיי משמיה דלדבר מצוה אפילו רבנן מודו, לאדיי סבר כמו שאמרנו בגל השני, ול"ב הרי זה מקום הבלעת תחומין. אבל רבה לאמר הכי לא התכוון אלא כמו הגל הרשאון.

חידוש רבה דלא אמרינן עקר - יסוד שלא הקנו לו חכמים מקום אלא ביוצא

וזה ביאור מה שאמר רבה שנתחדש לנו דמרינן כיון דעקר עקר, ויקשה מנלן לימר הכי, אלא דאיירי שהוא בתחומו המותר לו. ולמאנ"ת הרי זה תלוי בדברי רבה עצמם, היינו, דהא סבר רבה דכיון שקנה לו מקום אחר ממקומו לא מהני מה דהוא מקום דבר מצוה, והרי הקנו אל' מקום ליוצא לדבר מצוה, ול"ב חקירה בגדר תחומין באלפיים אמה - אי לאלפיים גדר מקום או מרחק משביתתו בלבד

ונראה ביאור מחלוקתם בדעת רבנן כך, שהיה לחקור אי אינה גדר מקומו לאלפים לאיתא ליה, או שאין מקומו רק במקום שביתתו, ואלפים אלו אין הם אלא מרחק ממקום זה. ובזה יש לתלות מדוע לא קונה מי שנמצא בתוך תחומו מקום שביתתו, ויהיה לו עוד אלפים, וכמו לגבי הולאה לפחות פחות מד"ת. אלא נימא דיש לאלפיים גדר מקום, אינו קונה מקום שכבר קנוי לו. ואי נימא שהם מקום מרחק, נעטרך לומר שבתוך אלפים נחשב שהוא עדיין במקום שביתתו.

הבלעת תחומין במחלוקת רבה ורחב"א - תלות הדין במעמד אלפיים אמה בגדר מקום

ובזה יש לתלות פלוגתת רבה ורחב"א דרבה סבר שאין זה רק מרחק, ואין זה מקומו, וממילא אין מובלע כלום. ורחב"א סבר שנחשב למקומו, ול"ב הרי אינה להבלעת תחומין. וזה שאלו ממערבה לכיון שמתרחק אלפים אמה יאסר, ולא יועיל מה שזה קרוב לפתח שני שלא יצא משם, ואין למדול מרחק ממקום שאינו. ותירץ להתם שבת בלוויר מחילות, והיינו, דבזה מודה רבה לחשיבי כל אלפים במקומו, והיינו, שתרתי אית ביה, גם שבשניהם שבת, ולא כבמשנה. וגם דשביתה שלו היתה בלוויר מחילות, וכיון לחשיבי כולה כל"ת, ואין זה נחשב מקום, הרי שהיה לתת לו עוד ארבע אמות חוץ לזה, והיינו, אלפים הוי כארבע אמות.

ה. גדרי יוצא בשוגג ושלא לדעת ודין אלפיים פסיעות

שיטת רש"י ביוצא בשוגג ורשות - שלושה תנאים מזיד, לדעת, ושלא לדבר מצוה

והנה להוסיף בזה גדר יש לנו לבאר שיטת רש"י שכתב במשנה דילא חוץ לתחום לא יכנס, הוא במזיד, ולדעת, ושלא לדבר מצוה. והיינו, לכוונתו דמה לחלקו רבנן אל"ת במי שנמצא בתוך ב' לא יכנס הוא דווקא בכגון לא, ובילוד שלוקה תנחים אלו הוא להנה בגמ' לאמרו

להיפך להולילוהו נכריס הוא לעצת, וכרש"י כתב להולילוהו נכריס הוי לונס, וכן משמע לרוח רעה מעבירתו על דעתו, ולא לאמרו יצא לרצון, שהוא היפך ללונס בכל מקום, והיינו, שאין לדעת גדר במעשה שלו, אלא במלילות האסורה. וכמו שאמרו לאין לונס לעבווה מקום שאין קיצוי אלא לדעת, והיינו, שגדר איסור עבווה הוא לא בגילה שהיא המעשה, אלא במלילות השכיבה והגאה לאית ליה מחמתה, ולגבי מלילות קיימת אין שייך לונס ורצון, אלא דעת ושכרונה. וכן הוא בעניינו שאין גדר איסור יצילה אלא במה שהוא נמצא חוץ למקומו, היינו, גופו, וכדאמרן שזה חפצא לאיסור, וכלכתיב לא יצא חוץ למקומו, ולא אמר לא ילך כמו שאמר שבו (למילת שבו יש בו משמעות יותר מסתם הימצאות במקום, ואלא אמר השאלו או הימצאו איש תחתיו, שאז היה לומר שגדר המצוה היא הימצאות במקום, ויציבה היא מעשה להימצאות במקום), שאין גדר איסור יצילה במעשה להילוך, אלא בעשיית מצד לחוץ לתחום.

וכן נראה ממה שאלא מצאנו לימול לגבי יצילת חפצים, והיינו, שאין גדר לאם היוצא מקום מעשה להילוך, אלא מקום מלילות מצד גופו שהוא בחוץ. אלא לכיון שאין לאדם גדר מקיים המלילות, היינו, בשעה שהוא חוץ לתחום שאין זה בידו, על כן יהיה גדר איסור יצילה שלו במה שהוא מביא עצמו למלילות זו (אבל בעבווה הרי יש לו חלק בקיום המלילות עצמה לאין קיצוי וכו', וע"כ לא יועיל מה שההבלה היתה ע"י אחרים, וכן הוא בציצה), והיינו לצעת להיתה לו לפני המעשה להימצאות חוץ לתחום ע"י המעשה, אבל כאילו הוא המקיים את מלילות זו.

שלא מצאנו לימוד ביציאת חפצים - איסור תחומין באדם עשיית עצמו למצב אסור בחוץ

וחסרון גדר זה שייך בשני אופנים, או שהוליכוהו בלונס, היינו, שהלך הוא מחמת לונס נפשות, או שלקחוהו או לחפוהו, וזה כמו בהקרה הרחקון אין הבדל בין מי יצא בעצמו למי שאנסוהו, אלא במה שאין זה ברצונו. ובאקרה השני אף שהיה רצונו לכך הרי לא הוציא עצמו, וזה כמו שאמרנו לעיל שגדר מה שנחשב מצד מלילותו חוץ לתחום מצעתו הוא במה שעשה מעשה ברצון לקיום התולאה. ובשני מקרים אלו אין זה נחשב לעצתו.

שני אופני חסרון דעת בתחומין - הליכה מחמת אונס נפשות או דחיפה ע"י אחרים

וזה בילול מה שכתבה המשנה הוליכוהו נכריס או רוח רעה, להוליכוהו נכריס, היינו, שלקחוהו או לחפוהו, וזה כמו אקרה השני. אבל רוח רעה הרי הוא עשה המעשה, רק שנחשב המעשה בחונס (וכן נראה שלא כתבה המשנה עובדי כוכבים אלא נכריס, ושנכריס סתם לא חייבי שרוצים שיעשה חיסור, אלא עושים זאת מדעתם ולצרכיהם, אבל עובדי כוכבים חייבי שרוצים להעבידו על דעתו ואתו, וזה משום לונס, וכמו רוח רעה, ולא יתחלק בזה דבר יותר מיוצא מחמת רוח רעה, וכן נראה לצגבי בילת יבמה נקטו לישנא לעובדי כוכבים שהרי אין להם בזה הגאה מצד להעביר על דעת.

הוציאוהו נכרים או רוח רעה - התאמת שני המקרים לשני אופני חסרון דעת

וזה בילול מה שאמרו ג' דברים וכו' עובדי כוכבים וכו' ואין זה נכריס למשנה שאין שייך בהם על דעת קונו, והיינו, רוח רעה, שאין רוח רעה שנשטתה אלא שנטרפה דעתו, היינו, שלא היה בכוח דעתו לעמוד ברוח זו, וזה דווקא ברוח רעה, היינו, שכשעומד בדעתו אין הוא מרוצה ברוח זו. אבל אם נטרפה דעתו מרוח טובה מרוב כל או שכרות וכו', אין זה חשוב לונס, וכן י"ל בדקדוקי עשירות שהרי רוצה בכך. וע"כ שאלו למאי נפק"מ, והיינו, לכיון שאין זה מלונו בודאי לא יהיא עצמו לכך, ומה יש לו לעשות, וזה אמרו שיתפלל על זה שלא יבוא, ואחר שבא שילך).

סוגיית עובדי כוכבים ברוח רעה - חילוק מנברים דמתני' שאינם מתכוונים להעביר על הדת

אבל במי שאמר לנכריס שילחפוהו אף שלא עשה המעשה בעצמו נחשב לדעתו, שהרי עושים זה לדעתו, וכן נראה, שהרי זהו כמקרה לספינה שאמרו ופוסק עליו לשבות ואינו שובת, ולא נתקן בפסיקה זו אלא מה שאין הנכרי עושה זה לדעת הישראל, ואף שעושה זה לצורך ישראל, ולי בזה לדין תחומין, וכמו לאמר רש"י במזיד ולדעת, והיינו, לאף במזיד לי הוה שלא לדעת אין זה נחשב מעשה שלו. וכן משמע לשונג אף לי הוה לדעת לא נחשב לי חזר, וכמו בנחמיה בריה לדב חנילאי, שהרי אין

אומר לנכרים לדחפו מול שוגג - האומר לנכרים לדעתו ושוגג בהילוך מהלך את כולה

להחזיק מה שילמ כלמ לעשת, וכרוח רעה, שעסק בשמעתתא מלעשתו (ונלמר בה בלהבהה תשגה תמיד, ולמכו ביכו' ברכות פ"ה ה"ח לריש לקיש היה יולמ חוץ לתחום מחמת עסקו, וכמלומה לכן למכו בר' עקיבמ), וילוע שיש בזה לגרום, לבל כיון שהיה שוגג על המעשה מהלך לת כולה, ובחזרתו כלילו לל ילמ.

ושוגג הלמור לל נתבלר לם הוה לגבי ילישת התחום, לו זכירת שבת ולישור תחומין, ולגבי הל לנבד"ח הוה לכלורה לף לגבי ילישת התחום (וכמו לגבי סלינו מוטל, ובזה הוי מתעסק לעשת לבני (לם פטור לחבלי משום חטלת ולל משום מלאכת מחשבת, לו לם גם תחומין חשיבי מלאכה), ולכבל הוי שוגג, ולוך שיליה חשיב שוגג לענין זה), ללמ שנרלה שלין זה למ משום שגגה לליסור למית ביה, היינו, שלמ ילע שעושה בבבר לסור, שלמ ילע שהילוך שלו הוה לחוץ התחום, וזה לכלורה לפילו במי שילע לתחום לענין ערי הלוויס, לו לרופל בשגגה, ורק לל ילע לליסור תחומין. ובילור זה כי גבר הליסור שיש בילילה חוץ לתחום הוה בלי שבילה.

שגגת התחום מול שגגת האיסור - יסוד שגגת תחומין באיסור עשיית מצב דחוץ לתחום

וכן משמע להל למרו במי שהיה הולך ולל היה יודע תחום שבת שמהלך למליים פסיעות בינוניות, והרי למיירי ביודע מקום שבילתו, ויודע הליסור, ומשמע לבולי שגילו לנו שיעור זה היה לליסור לפילו בספק, ולף שגם בשיעור זה לל ילע מכלל ספק, שליכל למיחק לפסיעותיו יותר מלמה, לבל כיון לבודל לעלמל הוו בכך לין לו לחשוש, והוה מקום בבי בזה להיחשב שוגג ולל מזיד, ולם היה גבר השוגג במליות התחום לל היה להועיל לו רוב לעלמל.

הולך אלפיים פסיעות שאינו יודע - היתר שמואל משום שוגג ולא משום ודאות מקומו

אלא שעדין יש לבחר שלחר שהגיע לקלה למליים פסיעות ויש לו להסתפק לם הוה בתחומו לו למו, לעתה כבר לל יועיל רובל לעלמל, ולין לו לחזור, ומשמע שגם גבר חזרה הוה משום הילוך לתחום. ובלמת שכך מבואר מבברי שמואל הנ"ל למר וזו היא תחום שבת.

ספק בהגיע לקצה אלפיים פסיעות - דין חזרה תלוי בהילוך דתחום ולא במציאות בלבד

וכן יש להוכיח ממה שהסתפקה הגמ' בתחומין למעלה מעשרה, וכתב רש"י לל חשיב הילוך, ותתמה מה יועיל לל חשיב הילוך, הל כיון שעתה הוה חוץ לתחום לין לו לחזור, ומשמע שלין גבר חוץ לתחום ללא במה שהוה הולך חוץ לתחום, היינו, יולמ, וזה היפך ממה שכתבנו בגבר שלא לבעת לעיל.

אמנם שניהם למת שכתבנו שליסור ילישה חוץ לתחום הוה מעשה שלו בעלמו, שמעשה הליסור הוה בהליכתו, וחפלא לליסורא הוה הוה עלמו, ותרלה זה בהיפך מחלבים ועריות, והיינו, שבהם הליסור הוה בתולבה, והמעשה הוה בגבר התקרבות לתולבה. לבל בתחומין הליסור הוה במה שלינו שובת, וזה נעשה ע"י תולבת היות לתחום, וכלשון הכתוב לל ילע לים ממקומו, והיינו, שלמר לכולם לל ילע, היינו, שלא תעשו מעשה ילישה, ומעשה זה הוה בלים, וילישה היא ממקום לותו לים, וזה כמו שביעה לחבילה ביום הכיפורים, וע"כ יהיה לחלם גבר גם במעשה וגם בתולבה.

סתירת הירושלמי בהילוך חוץ לתחום - חילוק מאיסורי הנאה שהאיסור במעשה עצמו ובגופו

והנה יש לנו לבחר גבר ילישה וחזרה הלמורה לבעינן שיהיו שניהם שלא לבעת שיחשב שלא ילע, והנה בפשטות לין ליסור בחזרה לתחום לי ללו שיולע מל"ח שלו, והפשטות לכלורה לין שייכות בין ל"ח ללו לתחומו, ולמה שיהיה זה תלוי בחזרה לבעת, ומשמע שהוה בגבר לחב, והיינו, שמניעת הילוך כולה בחוץ לתחום הוה משום שהגיע בליסור ילשת תחום לחפיס, ומניעת כלילו לל ילע הוה משום שהגיע בליסור ילישת ל"ח. ללא לפ"ז היה להתיר ילע לבעת והחזילוהו נכריס, וזה לשר שמואל לליו לו ללא ל"ח, והיינו לבילישתו לבעת כבר הפסיל תחומו לף שלא נעשה ליסור בתחומו, כי לין זה גבר כמו במניעת הילוך כולה, היינו, מה שהגיע למקום בליסור, שהפסל התחום הוה גבר בחלם עלמו, היינו, שכיון שילא בליסור למקום לין לו מקומו, שלחר שעשה ליסור בגופו נחסר לו להשתמש במקום גופו, וזה לעת ר"ג. לבל ר"ע ור"י סברי לליו לו כלל מקום גופו, כיון שלא שבת בה מבעוד יום.

צורך יציאה וחזרה שלא לדעת - תלות באיסור הגעת האדם למקום חוץ לתחום

ו. ד' אמות בדיר וסהר ובספינה ובירור סוגיית הירושלמי

והיינו, דל"ת שבהם הוו במקום המוקף מחיצות הוו בכל המקום, לית להו לר"ע ור"י ביולא חוץ לתחום, אלא רק בשביתה למבעוד יום, לסברי ר"ע ור"י שמין גדר ל"ת אלו חלק מדין תחום כלל, ומה שיש למי שאבת ל"ת מלבד מלפים, היינו, שמין למדוד מלפים במקום זה, משום שמין חשוב הילוך זו כהילוך להתרחקות, שמין מתרחק במה שהולך שם ממקומו.

דעת ר"ע ור"י בד' אמות - שלילת דין תחומין כשלא שבת באוויר מחיצות מבעוד יום

והנה ברש"י כתב דמה שסבר ר"ג ליולא חוץ לתחום שלא מדעת ונתנוהו בדיר וסהר מהלך את כולה, הוא קולא שהקילו במי שאין לו אלא ל"ת שיחשב האי ל"ת בכל המקום. והנה יש לבאר למה הולרך לזה, היינו, לומר שהוא קולא, שהרי כתבו בגמ' לסברת ר"ע ור"י לפשר שהוא מקום שלא שבת בתוויר מחיצות מבעוד יום, וכמו שאמרנו שאין ין שנחשב כל המקום כל"ת אלא בשביתה למבעוד יום, ול"כ ר"ג לחלק שבר אלא בעינן שביתה מבעוד יום, ומה למהלך את כולה הוא דבין לחשיב ליה כולה כל"ת, ולא בעי לשבת מבעוד יום, ולא קולא הוא, ול"ב.

מהלך את כולה לר"ג ברש"י - קולא מיוחדת שהקלו חכמים במי שאין לו אלא ד'

והנה האי להתיר ר"נ בשם שמואל לטלטל בכולה ע"י זריקה, לא נתבאר אי הוה בכלים לידיה, היינו, שקנו שביתתו ואין להוציאם מלפים לידיה, או בחפצים שאינם שלו. וברש"י משמע לחייבי בחפצין, וכן משמע בפירושו במשנה לקמן (מה:). ול"כ היכא למשמע מיניה אלא לגבי דיני תחומין חשיב כולה כל"ת, וזה קשה מדין לחצי מערה דמשמע שאין דיני תחומין תלויים ברשויות. ואפשר היה לחלק דבמקום שאין כל המלפים בתוך המחיצות אין לרשות אחת להתיר הילוך, אבל במקום שכל מלפים בתוכו יש להתיר. אבל חילוק זה אינו ברור לכיון שמלפים אינם תלויים ברשות, ואף בתוך רשות אחת שייך למדוד מלפים, ל"כ אף שכולם בתוכו אין לרשות להשפיע, ומאי שנא הילוך לגופו מחפציו.

היתר שמואל לטלטל ע"י זריקה - ספק אי מדובר בכליו או בחפצים של אחרים

וברש"י שם כתב יותר מזה אלא טילטול דבתוך ל"ת לחפץ לשוב מחוץ לל"ת לידיה לתוכו להוי כרשות היחיד, ואף להוי בתוך ל"ת לתחום לחפץ, דל"ת לשביתה הוי כרשות היחיד, ואעפ"כ התיר להוציא חפץ לידיה מלפים בתוך רשות אחת. והנה לולי דמשמע לחייבי בחפצין, היינו לומרים שאמרו גזירה לטילטול אטו הילוך, היינו, טילטול לעלמא אטו הילוך לתחומין, אבל ממה שהתיר ר"ה בשביכה (להאי גירסא), וכתב רש"י ללא הוי חפצין עד שיכנים, ואין לגזור הילוך לידיה משום חפצין ללאו לידיה, משמע דגזר הגזירה הוא משום טילטול לתחומין. והיינו, לגבי חפצין מדינא היה להתיר טילטולם אף מחוץ למלפים, דכולה כחרבע אמות, אלא דגזרו משום הילוך. וממה שדימה רש"י דין זה לאלי מערה משמע דאף שיש לאסור הילוך דחוץ למלפים, יש להתיר טילטול דחוץ למלפים. וזה קשה לאם סברת מה שאין מותר הילוך הוא משום מרחק, שאין ברשות להגדילו, ל"ש גם לגבי חפצים וטילטולם היה לומר כן.

ולבאר כל זה ל"ל כמו שאמרנו בדעת ר"ע ור"י, דגדר מה שאין נחשב ל"ת לשביתה מבעוד יום חלק מלפים, הוא משום שאין להחשיב הילוך במקומו כהילוך להתרחקות, וזה גדר שלילי, והיינו, שאין אנו לומרים שהיה להתחיל את מדידת מלפים ממקום עמידתו רק שבתוך ל"ת לשביתה חשיב כאי מרחק, אלא היינו טעמא דאינו חשיב מהילוך למלפים, משום דהוה כל ל"ת כמקום עמידתו, וכאילו לא זז. וזה יהיה ביאור במה שהותר לטלטל ע"י זריקה, היינו, שאמנם לגבי הילוך אין במחיצות אלא שבת בהם להגדיל כל המקום כמקום עמידתו, אבל לגבי טלטול חפצים יהיה כן.

שביתה באוויר מחיצות לגבי טלטול - איחוד המקום כמקום עמידה ולא לגבי הילוך

וביאור זה משום דגדר מקום עמידתו הוא ביחס להילוך, ואין במקום מוקף להגדיל הילוך, וכמו בחצי מערה, אבל לגבי הינוח חפצים במקום המוקף לדירה, אין נחשב טילטול כלל, וחשיב בתוך ל"ת, ואפילו חוץ למלפים אין נחשב, כיון דהוי בתוך ל"ת למקום שביתה, והיינו גזירה דר"ה, דכיון שלא חשיב

חילוק מקום עמידה מהילוך בתחומין - גזירת רב הונא בטלטול חפצים משום הילוך דגופו

גזירת רב הונא טלטול אטו הילוך - קושי אמאי הותר טלטול ונאסר הילוך בחצי מערה

המי מקום כולו כל״ח לגבי הילוך, מי נתיר שיחצה כל״ח לגבי טילטול לחפציו, וביחס לשיני תחומין היינו להוי כרגלי הבעלים, יבואו להתיר לף הילוך. שימצו שם נחצה כל המקום כל״ח, גם לגבי הילוך יחצה כל״ח (ובזה יש לפיקו להתיר יותר, שיבוא למדור מלפים מחוץ למקום, היינו, דיהלך את כולה וימדור לה מלפים מחוץ לה).

וזה לשו להתלות במח׳ ר״ג ור״ע, והיינו, שיש לומר לכולי עלמא ס״ל דל״ח לחיב ליה חוץ לתחום, חציבי בכל המקום, אלא שר״ע גזר מקום בקעה, ור״ג סבר שאין לגזור. וזה לחו לשפשר לר״ע סבר לשין ל״ח לחמות אלו שנתנו לו חציבי בכל המקום, מקום שלא שבת בלוויר מחילות, וכן שמה אלא גזר ר״ג הוא לווקא בשתי מקומות, היינו, דיר ובקעה, אבל בהא יגזור. ובתום׳ הקשו חיך לשו להעמיד דברי שמואל לעת ר״ג כיון שלא פסק כוותיה בדיר ובהר, ולרש״י נראה בדיאורו הכין, להרי לף ר״ג מודה למודד שין לו אלא חמי מערה, ואעפ״כ התיר שמואל לטלטל, והיינו, דל״ח לטילטול חפלים שין שייך בו סברא למרחק ברשות אחת, והרי זה כמו למ״ד שין תחומין למעלה מי׳, והרי זה כל״ח לנותנים לו לף לר״ע, ול״כ שין תלוי במח׳ כלל.

תלויית היתר שמואל בר״ג ור״ע - דחיית התלייה משום שמא ר״ע גזר רק בבקעה

אלא שהיה להסתפק בדעת ר״ע אם הוא מקום גזירה, מקום אלא שבת, אבל לגבי טילטול לחפלים לף לר״ע כולו כל״ח, ולף אם נאסור ביולא חוץ לתחום ונתנוהו בדיר ובהר ושין אלא ל״ח ויהיה לאסור להולית חפלים, הרי זה מקום להוי כרשות היחיד, וכמו לכתב רש״י במשנה, אבל הכא לחיב ליה אלפים ליתא, ובכרש״י התם, שאין אלפים ברשות היחיד, ובהכרח דל״ח לשביתה לחיב ליה לגבי הילוך שין בהם לאסור טילטול חפלים, שהרי בתוך אלפים מותר לף שהוא מחוץ לל״ח, ולף לר״ע מותר מתוך ל״ח לשביתה לחוץ להם בתוך ל״ח לחפץ, ושין בל״ח לשביתה לאסור, ולף מה לאסר ר״ה לא אסר אלא מקום שאלפים נפרצו לחוץ להם, ול״ח לאמר היינו, ל״ח לחפץ, וזה בילוך הגזירה לר״ה, היינו, לכיון שאין ל״ח של הילוך חציבי בכל המקום, אי נתיר לו טילטול יהיה לו להחזיק שלף ל״ח להילוך הוי בכל המקום, ושאין החזק הילוך למקום המוקף כהילוך. וזה מה שלמו למח׳ ר״ע ור״ג, שהיה לומר לכולי עלמא סברי לבנתנוהו בדיר ובהר יש לו להלך בכל המקום, מטעם שאין החזק הילוך יציאה מתחום, והיינו, לכיון שהמקום כולו מוקף אין להגדיר ל״ח נפרדים, שנאמר שהילוך חוץ להם הוי יציאה מהם, והיינו, שאחר שמהלך מקומו החלק הוי ל״ח לידיה, ומימלא לא שייך לאסור הילוך, לאין זה יציאה ממקומו. אלא לר״ע גזר שלם נתיר לו הילוך מקום כן, יש לו לומר לף בבקעה כן, ור״ג לא גזר, ולף לשמואל ס״ל בדיר ובהר כר״ע, אין זה אלא רק לגבי הילוך, שגדלו בבקעה הוא קביעות מקום, אבל לגבי הינוח חפץ לף ר״ע יודה בבקעה שמותר, שאין זה נחשב יציאה לגבי חפץ (ומה שנאסר במשנה הרי זה מקום לל״ח חציבי רשות היחיד, וזה לא שייך במי שיש לו אלפים), אלא שיש לומר לכמו שגזר ר״ע הילוך לדיר ובהר מקום הילוך בבקעה יש לו לגזור טילטול מקום הילוך, ור״ג לא גזר, ובבר שמואל כר״ג, ומה שלא התיר בדיר ובהר כר״ג מקום להחזיק ליה הילוך.

הספק בירושלמי בד׳ אמות דירצא - פשיטות ר׳ זירא דאין לו ד׳ אמות משתי מקומות

ולביאור דבר זה יש להבית מה שנסתפקו בירו׳ מי מרבע לאמות שאמרו למי שהולילוהו חוץ לתחום הוא מקום תחום מי לאו, ואמרו שיהיה תלוי בזה מי יש לו מרבע לאמות משני מקומות, ופשט ר׳ זירא להם מקום תחום מהא להיו שנים לא יולית מתוך שלו, ושם לקמיה לאחר שהבית מח׳ חבריא (ובתלמוד לידן הוא משמיה לרבה) ור׳ זירא בשיבת היתר ספינה יותר על דיר ובהר, מי מקום מחילות, מי מקום שנוטלתו וכו׳, ואחר כן אמר ר׳ זירא שמעינן מיניה לשין מרבע לאמות מקום תחום, והוא שתירה.

יישוב דברי ר׳ זירא בסוגיא - בדיר ובהר מודי דאית ליה משתי מקומות

ולפי מה שביארנו יש לחלק, להא לר׳ זירא שאנים מקום תחום לאמרה לדיר ובהר, היינו, מה לשברי ר״י ור״ע לשין לו אלא ל״ח, ומה שאמר שאהן מקום תחום אמר בבקעה, והיינו, שלף שיש לומר דל״ח בבקעה הרי הם מקום תחום, בדיר ובהר שין הוא מקום תחום,

ולפ"ז לולמי מקום תחום יש כל דיר וסהר, ומה שמין לו אלא ל"ת הרי זה מקום שלא נתנו לו אלא ל"ת דיליה, היינו, שסביבותיו, ובלמת בדיר וסהר יולו כ"ע וכ"י יש לו מאתי מקומות, והיינו, למה שנסתפקו בתחילה אי הוה מקום תחום או לא, הוא שהיה לומר שלמנם אין לו להלך חוץ לתחום כיון שאין זה מקומו והוי כיולא חוץ לתחום עול ועול, אבל זה שייך רק במי שיש להחשיבו כמהלך, אבל בתוך ל"ת אין החשיבא הילוך, וזה ביאור שאינו מקום תחום.

משמעות ד' אמות משום תחום - מקומו הנוכחי הופך לתחומו ושתי אמות לכל רוח

אבל אי נימא להוה מקום תחום, היינו, שאמרו שמעתה יהיה מקומו הנוכחי כתחומו, ומ"כ ל"ת אלו חשובים כאלפיים, ויש לו גבול, וע"כ יהיה קבועים ג' מכאן וג' מכאן, ואין מועיל מה שתוך ל"ת לא החשיב הילוך, וכמו בחצי מערה. אבל בדיר וסהר אי נימא יש לו תחום הרי תחומו בכל הדיר וסהר, ומה שאמרו כ"ע וכ"י שאין לו אלא ל"ת אינו מקום תחום, אלא מקום הילוך שאסרו להלך חוץ למעיקרא. והיינו, שיש לנו לאסור בשי שילא חוץ לתחום מחרי טעמי, האחד, מקום מקומו, היינו, שם ילא חוץ למקומו העכשווי. והשני, מקום הילוך לחוץ לתחום למעיקרא, ואמנם אין בדיר וסהר מקום חוץ למקומו עתה, שהרי כל המקום הוי כל"ת, אבל יש בזה מקום הילוך לחוץ לתחום למעיקרא, וזה הרי אינו תלוי במקומו העכשווי אלא בשם הילוך, אבל זה אינו אלא בהילוך לל"ת, ואפילו מאתי מקומות, ואף בזה נחלק כ"ע. והיינו לסבר כ"ע שאין הילוך לחוץ לתחום תלוי במקומו העכשווי, אלא הוא הילוך סתם, והיינו, אף בנוטלתו לא יועיל ללכת אחרע לאחת, לכיון שהוא הולך לאחרע לאחת הוי הילוך לאסור, ואף שלגבי מקומו אין זה הילוך, שהרי הוא תמיד בתוך מקום שלו, אבל אין הילוך לחוץ לתחום אינו תלוי בזה, והיינו אף שמותה כ"ע שמותר להלך בתוך ל"ת, אין זה אלא מקום שיש בל"ת להגדיר הילוך בו כלא הילוך, אבל כ' יהושע אחלק בספינה סבר שאין הילוך נחשב הילוך אלא ביחס למקומו העכשווי, והיינו, ל"ת שיש לו עתה, ואי לא חשיב יציאה מל"ת אלא גם לגבי תחומו למעיקרא, לא חשיב הילוך.

מסקנת ר' זירא בדיר וסהר - אינו משום תחום אלא שהילוך בד' אמות לא חשיב

והיינו לאמר כ' זירא לל"ת שאמרו אינו מקום תחום, היינו, ל"ת ליולא חוץ לאלפיים, שהילוך בהאי ל"ת לא חשיבי הילוך, אינם מקום תחום, אלא תחומו במקום עמידת רגליו, ומה שהותר בל"ת הוא מקום אלא החשיבא הילוך. וזה כמו שאמרנו בדעת כ"י לאית ליה לבבור, והיינו, אלף כ"י סבר לל"ת הוא מקום תחום, ואין לו ל"ת מאתי מקומות, אלא לסבר לכיון שאין להחשיב הילוך בתוך ל"ת למקום עמידת רגליו, אין בעמידתו להגדיר ל"ת לתחום, אבל אחר שבירר הוו האי ל"ת תחום, ואינו יכול לחזור בו לקבוע תחום ככל שובת.

שביתה במקום היקף מחיצות מבע"י - מהלך את כולו וחולה לו אלפים, טעמו

וא"כ מה שאמרנו שמי ששבת במקום היקף מהלך את כולו וחולה לו אלפים, טעמו משום שנחשב מקום עמידתו בכל המקום (וחלקו חכ' וכ"ע בנותן), וכמו ל"ת שנותנים למי ששבת חוץ ממדילת אלפיים, כי נחשב שעומד בכל ל"ת, ומי שילא חוץ לתחום שיש לו ל"ת, היינו, שנחשב עמידת רגליו בכל ל"ת שסביבו, ובתחום, כי ל"ת אלו חלו מוגדרים בקרקע שנחשבת כמקומו. ובנתנוהו בדיר וסהר סבר כ"ג לחשיב עמידת רגליו בכל המקום, ומהלך את כולה, וכ"ע וכ"י חלקו.

שני טעמים באיסור ר"ע בדיר - שלילת אחידות המקום כולו או גזירה משום בקעה

ואית לן למימר דה שתי סיבות, או משום לסברי שאין נחשב עמידת רגליו בכל המקום, לזה לאלא למרינן זה אלא במי ששבת בלוויל מחילות מבעוד יום, או לאכן מודו שחשוב עמידת רגליו בכל המקום, רק שגזרו הילוך לדיר וסהר, היינו, חוץ לאחרע לאמות מאני מקומות, משום הילוך לבקעה, לחשבו שילמד ההולך בבקעה שמה שהעומד בדיר וסהר מהלך, הוא משום שנחשב הילוך בכל המקום כהילוך בתוך ל"ת, ואין הילוך פחות מל"ת נחשב הילוך, ואף שיולא מל"ת למקומו, ויעשה כן אף בבקעה לללכת פחות מל"ת, ובשבת בבקעה והקיפוה נכרים אין נחשב עמידת רגליו בכל המקום, משום שכשקנה שביתה מבעוד יום לא קנה אלא בל"ת, אבל לגבי חפלו חשוב כל המקום כל"ת, והיינו, לטילטול בתוכו חשיב כטילטול בתוך ל"ת. ול"ה סבר שיש לגזור שמא נתיר לו לטלטל חוץ לל"ת, ומשום שאינו

נחשב לשינוי מקום, ימאי שלף היינו נחשב להילוך, ויש לנו לגזור טלטול משום הילוך. וכ״נ סבר שמין לגזור טילטול משום הילוך, משום דמה לחשיב כל״ח לגבי טלטול הוא משום שהמקום כולו אחד, ואין לזה שייכות להילוך שהוא משום מקומו, ולא מקום סתם, ומה שאמרו כ״ע וכ״י הוא משום דסברי שמין נחשב עמידת רגליו בכל המקום, משום שלא שבת כה מבעוד יום, אבל לגבי טלטול ליכא למ״ד דבעינן לשבת מבעוד יום, שמין טילטול אלא בקרקע, והרי היא אחת. ולכן סבר שמואל כר״ע וכר״י לגבי הילוך לתחומין נתנוהו בדיל וסהר לא חשיב עמידת רגליו בכל המקום, ואין לו אלא ל״ח, ואף שכל המקום נחשב למקום אחד אין זה מועיל גבי הילוך חוץ לתחום, ול״ח אלו הוו כתחום. אבל בספינה מודה משום לישנא לל״ח לתחום, או משום שמין לקנות ל״ח בספינה, או משום שנשבת בשוויר מחיצות.

סברת ר״ע לאסור בספינה בנוטלתו - הילוך חוץ לד׳ אמותיו חשוב הילוך בלא תחום

ואי נימא שהוא משום שמין לקנות ל״ח בספינה משום לנוטלתו, סברת ר״ע לאסור בזה הוא משום שמין לילך אלא בתחומו, והילוך חוץ לל״ח אלו חשיב הילוך, ואפילו שמינו יושב ממקום שביתתו. ואי נימא שהוא משום שבת בשוויר מחיצות, סברת ר״ע לאיסור הוא משום שמין למי שיצא ממקום שביתתו להלך, והילוך אף במקום אחד חשוב הילוך, ומה שמותר בתוך ל״ח הוא משום שמינו נחשב הילוך, ואפ׳ בשתי מקומות. ומכל זה יבואר שאיסור תחומין מורכב משלושה חלקים, הדבר, מקום הדבר, והמעשה בדבר ובמקומו. והאיסור הוא להוציא דבר ממקומו.

ז. היתר הוצרך לנקביו ושבת באוויר מחיצות מבעוד יום

פשיטת רבא בהוצרך לנקביו לצאת - יסוד שהוא מכבוד הבריות ואינו נחשב הילוך לדעתו

ולפמש״ת יש לבאר מה שהביאה הגמ׳ דעי להולרך לנקביו, ומה שפשט רבא. והיינו, שהרי מי שהוציאוהו חוץ לתחום ואין לו אלא ל״ח, נמנעים ממנו לרכיס רגיס כאכילה ושתיה, והוא כיושב בבית הסוהר, ולא הותר לאלתר מחמת כן חוץ לל״ח, והיה לומר דאף זה יש לו לסבול. וזה אמר רבא שמינו נחשב כארכיו, אלא זהו מכבוד הבריות, היינו, מה שיש לאדם לכבד גופו כאילו היה על אחר, ואין זה נחשב כעשייה לגופו אלא כדבר מצוה, וע״כ תחשב יציאתו כאילו הוציאוהו נכריס, היינו, שאין הילוך שלו, אלא כאילו אחר מוליכו, וע״כ אמרו נהרדעי לאי פיקח הוא עייל לתחומא, היינו, לכיון שאין זה נחשב כהילוך, הרי שאין זה כיוצא, ואי עייל לתחומא לא נחשב כחוזר לעיר, ואפילו לרבנן דאמרי אפילו אמה אחת לא יכנס, כאן יש לו להיכנס.

ובזה יבואר לעת רש״י שכתב דרבה גופיה לא ס״ל להא דעל על, והוא שכמו שאמרנו גדר האי דעל הוא משום שע״י הילוך, כבר אין להחשיבו כעומד לענין קניית ל״ח, ואין קונה עד שיעמוד, וכמו שבהיותו בתוך התחום אין קונה ל״ח לתחום במקום שעומד אלא במקום שביתה חשבה, דעת רש״י ברבה דעל על - נבנס לתחום שביתתו אינו קונה שביתה במקום עמידתו

ונשוב לענייננו והנה עכ״פ לדעת רבה נחלקו אי מהני שבת בשוויר מחיצות, והיינו, דר״ע סבר שלף שנשבת בשוויר מחיצות, והרי מהני זה למדול לו אלפיים חוצה להס, זה אינו אלא כשהוא בתוך התחום, אבל אחר שיצא מן התחום בטלה שביתה, והוי ליה שביתה חשבה, מחלוקת ר״ע ור״ג לדעת רבה - חילוק בין שביתה בתחום ליציאה מחוץ לתחומו המקורי

ולא מהני מחיצות, כמו מה דלא מהני בדיר וסהר.

דעת ר"ג בלא שבת באוויר - יישוב אמאי פסק שמואל כמותו שלא מטעמיה דדיר

אבל הגה יש לדון בדעת ר"ג לכיון לחיב ליה אף בדיר וסהר מהלך את כולה, הרי דלא בעי לקבת בחוויר מחיצות, ולפ"ז הלכה לחמרו דלא מטעמיה כלל, ול"ב, דמאן יימר לן דליכא למאן דאמר כהאי (והרי לא אמר שמואל הלכה כר"י וכדתניא לקמן), ומשמע דסבר רבה דאף ר"ג מודי דבזה לא יועיל אלא מקום דקבת בחוויר מחיצות, וגרעה ספינה מדיר וסהר, דאם לא קנה קביתה אלא בחמצע קבת לא יועיל מה דכולה כל"ת מקום מחיצותיה, והיינו, דמה שמועיל בדיר וסהר הוא מקום ד"ת דקרקע עולם, דכיון דל"ת הנתונים לו נמצאים במקום שנחקב כולו אחד, הוי קביתתו בכולו, וזהו תחומו, אבל בספינה כיון שנעה, אין ל"ת דקרקע עולם שייכות עם קרקע ספינה, אבל בקבת בחוויר מחיצות כיון שיש לו לקנות ד"ת חוץ מתחומו, הרי להאי ד"ת אינם מקום תחום, אלא מקום מקום שלו, וזה תלוי בו ולא בתחומו, ואף אחר שילא חוץ לתחום, ואף אחר שחנות הספינה אין לו לקנות ד"ת חדשים, זה כבר יש לו.

שייכות דיר וסהר לדין ספינה - סברות ר"ע מגזירת בקעה או מחסרון שביתה מבעוד יום

והנה יש לבאר מה שייכות יש בין שני דינים אלו, היינו, דיר וסהר וספינה, שנחלקו בהם ר"ע ור"ג, והנה בגמ' לעיל אמרו שתי סברות בדעת ר"ע, או מקום דגזר אטו הילוך בקעה, או מקום דלא אמרינן כל הבית כל"ת אלא בקבת בחוויר מחיצות מבעוד יום, ולכך נחמן דאמר מטלטל בכולה בענין למימר דהוא מקום דלא קבת בחוויר מחיצות, ולכך הוצרך ניחא לפילו קבת בחוויר מחיצות, דגזרי, ואפקר לחפ' בלא קבת הוי כל"ת, ולא אסרו אלא מקום גזירה, ומשמע דאתי סברות אלו היינו אלא בדיר וסהר, היינו לניגזור מקום בקעה דלמיא ליה, אבל בספינה לא, וכן לבספינה הרי קבת בחוויר מחיצות כדאמרינן לקמן (ובתוס' אמרו לכ"ל דסבר ר"ע דלא אהני מקום להכריח מיס עקויות), ובכ"י לכתב בדעת רבה דמעליותא דספינה מקום קבת בחוויר מחיצות, ובמהלכת לא פליגי אלא בקעמלה, היינו דסבר ר"ע דעד עתה לא קנה לו ר"ת מקום שהיתה מהלכת, ועתה יש לו לקנות, ולא אהני דקבת בחוויר מחיצות, ואפ"ה קרי ר"ג מקום לחויר מחיצות, ומשמע דאף ר"ג סבר דעד עתה לא קנה. ות"כ לריך ביאור מה אהני מה דקבת בחוויר מחיצות מבעוד יום אחר שלא קנה בחותה קעה. ובבה מבעוד יום קאמר, והנה לכאורה היה נראה דמעלת מבעוד יום, היינו, לפני שקנה שביתה, והרי בכל אלו הוה לחויר מחיצות קודם שקנה (מלבד במח' ר"ה ור"נ).

קושיות בדעת ר"ג בספינה לרבה - יישוב דשבת באוויר מחיצות אינו תלוי בקניית שביתה

ועוד יש להקשות לכיון דסבר ר"ג דלא בעינן לקבת בחוויר מחיצות, וכמו בדיר וסהר, למה שנאמר לכאן הוא מקום לחויר מחיצות, ומה לי הוליאהו נכריס או הוליאתו ספינה, ולא משמע דבספינה חשיב לבעת, וגם לא משמע להוא תלוי בדעת, מהא דמקשינן מרב נחמן אמר שמואל דילמא לבעת אין לו אלא ד"ת להוא פשיטא, ומאי קושיא, דילמא אמר כן לר"ג ואפילו בדיר וסהר, דכיון דהוא לבעת לא אמרינן האי קולא, וכדכתב ברש"י. ועוד לאין לומר שהיו מפליגין אי הוה חשיב לבעת (ואף שיש לחלק לאיכא לבעת דחשיב מזיל ואפילו חזר לתחום אין לו אלא ד"ת, ואיכא לבעת אף בחונם חשיב לבעת, לענין מהלך את כולה, מהא לא מתרלינן הכי לר"נ מ"ק, וכללעיל). ולריך לומר כלללעיל, דהיינו, שאין גדר דקבת בחוויר מחיצות מבעוד יום אלא דהוא קודם קניית שביתה, ואינו תלוי כלל בקניית תחומין.

ספק בד' אמות חוץ לאלפיים - ראיה מאנשי עיר שנתנו עירובם בעיר אחרת שמהלכים כולה

והיינו, דהנה מלחנו שנסתפקו אי יש לנותן עירוב ד"ת חוץ מלאלפיים לקנה, ויש להקשות דהא לר"ע אנשי עיר שנתנו עירובם בעיר אחרת, הוי האי כולה כל"ת, ומהלך את כולה וחולה לה (ור"ע חולק אף בעיר בנותן את עירובו אבל בקבת מודי, כדכתב רש"י התם, וכדמשמע הכא, ולא העמידו מחלוקתם בשי נותן את עירובו אית ליה ד"ת), ומשמע שאין זה תלוי בזה, והיינו, שגדר מה שנחקבת עיר חוץ למדילת אלפיים הוא מקום שחשיב שקבת בכל העיר, ואפילו אי ליכ ליה ד"ת לאלפיים, היינו, חוץ לשביתתו, ואפילו אי לא יהבינן ד"ת לנותן, כיון דמקום שביתתו הוא במקום עירובו, ומקום

זה הוא בתוך עיר חשוב כשבת בכל העיר, ויש שיבדתה לחת היא, וכן הוא במקום מוקף מחיצות סתם, או הוקף לדירה, למר ולמר כלחית להו התם, בנותן, אבל בשבת כ"ע מודו ומשמע שמין זה תלוי בדעית דרמי בר חמא, והיינו, דלכ"ע לפשר שיהיה לו ד"א חוץ לתלפיים). ומעתה יש לומר לתמנס יעלה הספינה חוץ לתחום, אבל הרי אין מה שבשת בלוויר מחיצות קשור לתחום, שהרי נמדד חולה לו, והוא מקום שנחשב שביתתו בכל המקום.

ח. אחידות מקום מוקף ושיטת רבה בד' אמות דספינה

אחידות מקום מוקף לענין הילוך - שתי אפשרויות באחידות המקום ותלייתן במחלוקת ר"נ ור"ה

וביתר ביאור יש לדון בגדר מה שנחשוב מקום מוקף כולו כתחל לגבי הילוך מי שמין לו תחום, שהיה לפשר לומר בזה שני חופנים, או דכיון שיש לו ד"א והתי ד"א הם תחל עם שאר המקום, הרי שהילוך חוץ להם אין נחשב יעילה מהם. או שנאמר דכיון שמקום זה מוקף והוא תחל אין שייך בו כלל ד"א נפרדים, שמין שיעור ד"א אלא מקום מקום תחל, ובמקום מוקף כולו תחל. והנה לאמרו יש להעמיד דברי ר"ע לף לכ"ע אמר שמואל למטלטל ע"י זריקה, ומה שמין לו אלא ד"א הוא מקום אלא לאו מהינן כל הבית כד"א, אלא בשבת בלוויר מחיצות. והרי לכ"ע ואתי נחשב המקום תחל שהרי לגבי טלטול חשיב תחל, וגם אין לומר כלל שביתתו תעשה גדר במקום, והיינו, כאיבך גיסא, ונלטרך לומר שגדר מה שנחשב כל המקום תחל בשבת בלוויר מחיצות אין זה מקום לחיצות המקום שלעצמו, אלא מקום להשביתה הופכתו להיות תחת, והיינו, דמה לעבדי מחיצות המקום תחל הוא רק ביחס לקרקע המוקפת, ולא ביחס לאווירה, ואין הילוך בקרקע אלא בלוויר.

אלא שזה ל"ב שהרי נסתפקו אי איכא לתחומין מעל עשרה, ואי לא, משמע שהוא מקום לשינו לשות קרקע, ואין הילוך אלא בקרקע. וזה לא קשה להרי נסתפקו לף בהילוך לע"י שם, וזה ואתי לא נחשב הילוך בקרקע, ואיכא למ"ד דשרי בתוך י', ומ"כ יש להוכיח בהיפך, דואתי אין הילוך להתחומין תלוי בקרקע, ומה לאיכא למ"ד לאין תחומין למעלה מעשרה, הוא מקום שאין להחשיב מקום להילוך, היינו, אלפיים אלא בקרקע.

ספק תחומין למעלה מעשרה טפחים - הוכחה שאיסור הילוך אינו תלוי בקרקע מהילוך בשם

וביאורו יש כאן שני גדרים, גדר הילוך עצמו, ומה שנחשב הילוך, וזה לא תלוי בקרקע, וכמו ע"י שם. וגדר מה שנחשב הילוך במקום חוץ לאלפיים כהילוך לאסור, שאין להחשיב הילוך אלא בקרקע כיעילה ממקומו, לף שאין הילוך תלוי בקרקע מקומו, ואתי תלוי בקרקע, וכן יעילה ממקומו, והיינו, דכמו שאין לאסור עלייה למעלה מאלפיים מקום תחומין, ולף שמתרחק אלפים, כי אין יעילה האסורה אלא ממקומו, ואלא יעילה ממקום בכלל, אבל המהלך בתוך י' לף שאינו מהלך בקרקע חשיבא יעילה. וכן הוא בענייננו זה ואתי לאין בהיקף מחיצות לעבדי הקרקע לאחת, להגדיר הילוך, שאין הוא תלוי בקרקע, ומה שנחשב מי שבשת בלוויר מחיצות שיהיה לו כל הבית כד"א, הוא מקום שבזה יש לו להחשיב שביתתו בכל המקום, כי יש גדר בשביתה שאין הילוך במקום שביתה חשיב הילוך, אלא חלק משביתה.

שני גדרים בהילוך ובתחומין בשבת - גדר עצם ההילוך וגדר יציאה ממקומו בקרקע

ואמנם במקום שאינו מוקף, אין להגדיר שביתה ביותר מד"א, אבל במקום מוקף שפיר למי, וזה מקום משמעות לחילה יש בשימוש המוקף מחיצות, שאין הוא שימוש להילוך, היינו, שינוי מקום. אלא שלמדנו שאין זה מועיל בכלתה מלתו במערה, והיינו, שאין זה גדר בהילוך שהוא נוסף של מרחק ממקום, שהרי במה שנמדד הילוכו ביחס למקום אחר, בהכרח שאין מדילה זו תלויה במקום ההילוך. אבל במקום שביתה אין לאסור היעילה מד"א מקום מרחק ד"א מנקודת שביתתו, אלא מקום יעילה ממקום למקום, דבתוך ד"א הוי מקום אחר, ומחוץ לו הוי מקום אחר, ומ"כ הוי דבר התלוי במקום, ויש בהיקף להגדיר מקום. אלא להתי מקום אינו הכוונה קרקע, היינו, מקום הינוח אלא לאווירה, היינו, מקום שימוש, ולא לאויר הטפל לקרקע, אלא לאויר עצמו, ואין היקף לגבי לאויר אלא במחיצות, היינו, לאויר

שביתה במקום מוקף מחיצות ושאינו - מקום מוקף מחיצות מבעוד יום נחשב כולו כשביתה אחת

מחיצות. ולמנס יהיה לוויר חלוק ע״י מחיצות גס בלי שביתה, חלח לגבי מה שנחשב הלוויר לחחר לח יועילו המחיצות, שלין שייכות בין לווירים שבין המחיצות חלח מקום קרקע, ולין גדר שימוש לשביתה, היינו, לוויר, בקרקע. ולמנס שביתה עלמה, היינו, היכן שהוח יושב ולחי הוי בקרקע, לבל מה שיש בשביתה זו להגדיר הילוך הרי הוח בלוויר, שע״י שנחשב הלוויר, היינו, מקום שימוש, גס הילוך בקרקעו לח יחשב הילוך שיש בו ביטול שביתה. חלח שיש במחיצות להגדיר הלוויר לחל כיון שהם חולקים לותו מכל לדדיו, והרי הוח חלוק בלחת לחל, לבל כיון שלין להגדיר הלווירים לחל גס לין המחיצות פועלות בלחת, וזה במה שנחשבים כל המחיצות, היינו, החלוקה להיקף, יש להגדיר ע״י שבשת שם מבעוד יום, ולין זה שייך לקנייח שביתה, שבקנייח שביתה יש לבדוק מקום, ולח להגדירו, לבל לי שבת שם מבעוד יום, היינו, בזמן בין השמשות, שיש בו להגדיר הדברים שיש להכינם לכל השבת, לזי יש לו להגדיר הלוויר לחל, וזה יועיל לפילו בלח קנייח שביתה. וכמו שלמרנו לסדר ר״ג ללף במהלכת מתחילת השבת לליכח למיקני שביתה ע״י שבשת שם מבעוד יום, לכשיקנה תהיה קנייתו בכל המקום כחל, והיינו, קרקע מקום לוויר להגדרת לוויר.

סברת שבת באוויר מחיצות בשמואל - חילוק מחיצות אוויר לתחומין ממחיצות המיוחדות לקרקע

ובזה יבולר מה למקשינן להלי סדרת, היינו, לשבת בלוויר מחיצות מבעוד יום, הוח לף לשמועל לסדר ללח חשיבי מחיצות לעניין יותר מבית שלתיים מקום להבדיח מיס עשויות. ועוד קשה להח משמע לסדרת זו היח לף לרב, למלרו בספינה מיהת לכולי עלמח מודו, והרי ליהו ס״ל להוי מחיצה, ולפילו לעניין בית שלתיים, ומה לחה ר׳ זירח להבדיח מיס עשויות, ובילורו כמש״כ בלריכות במק״ח דעיקר מחלוקתם הוח בגדר מה למחיצות נחשבות כחוללות לוויר הרשות, והיינו, לרב סדר דגדר מה למלרינן היקף לדירה לף שהוח גדר שימוש, ובלווירה לין זה גדר בלוויר חלח במה להוי הלי מחיצות לקרקע, וע״כ לין משמעות בהוקף לדירה חלח ביחס לקרקע. ושמועל סדר להוקף, היינו, הלוויר, לבל לין זה גדר בלוויר חלח ביחס לקרקע, היינו, להיקף לדירה יש בו לשלח לוויר, וע״כ יש בו להגדיר לח הקרקע כלחת, וע״כ יהיה משמעות במה שלין מחיצות לשווירה חלח משום להבדיח מיס. לבל לרב לין המחיצות כהיקף לשוויר כלל, חלח לקרקע, ושימוש קרקע לספינה לדירה. לבל תחומין להוח לגבי הילוך, היינו, לוויר, ולין לריך למחיצות חלח שלח נגדיר ההילוך במקומות רבים, ובזה לכ״ע להבדיח מיס הוי חסרון.

סברת רבה בדין מחיצות ספינה - שביתה מבעוד יום צריכה מחיצות קרקע ולא מחיצות אוויר

אלא למ״מ סדר רבה דע״י שבשת שם לין לריך לגדר מחיצות לוויר, חלח רק מחיצות קרקע, ובזה הרי לכ״ע להבדיח מיס לח הוי חסרון (וזה גס בילור מה להוי חסרון לפילו בפחות מב״ס, שלין גדר בפחות מבית שלתיים רק לגבי קרקע, וע״כ יועיל לגבי הולחה לפ׳ לשמועל, לבל בתחומין לין המחיצות לקרקע חלח בשווירה), ונחלקו רבה ור׳ זירח בגדר מה ליש לקרקע ספינה להגדיר הילוך ביותר מחרבע למות, והיינו, לר׳ זירח סדר בדעת ר״ע שלין לקנות כלל חרבע למות ליולח חוץ לתחום בספינה, דלין זה שיש חרבע למות הוח גדר תחום עלמו, וכמו חלח מהני הגיע מלתו לחלי מערה, ולף לחר שנכנס לין לו להלך בכולה, כך מי שנמלח בספינה, והרי יולחת מחרבע למות לחרבע למות, והרי יש בכל פסיעה שלו ליסוד. לבל ר״ג סדר בהיפך שלין חרבע למות שיש לו הוח בספינה עלמה ולח בקרקע עולם.

לשון רש״י בעקירת רגל בספינה - ד׳ אמות נקבעות בעמידה בקרקע ספינה ולא בהילוכה

וביאור לדר זה כך הוח, שהנה כתב רש״י שע״י שנוטלתו כשעוקר רגלו יש לו לקנות ד״ח שנמלח בהם עתה, ויש להקשות למה העמיד רש״י המקרה בעוקר רגלו, להוה ליה למימר לכיון שהלך לעד לחר, הרי שיש למדוד חרבע ממקום זה, ומשמע זה ולחי כיון שנמלח במקום ד״ח שהיה, לין לו לקנות לחרות, ולף לר״ג, לבל כשעוקר רגלו ומוליכתו ספינה חוץ לד״ח, הרי יולח מן התחום, שלין לומר שביתה בד״ח לקרקע ספינה חלח לגבי עמידה, ולח הליכה, והיינו, לף לם עתה תעמוד הספינה וילטרך להישלר בד״ח שנמלח בהם, לין גדר הליכתו בהם מקום הליכה בתחום, חלח מקום חלח חשיבה הליכה, שגדר ד״ח לחית ליה דבקרקע הספינה הוח מקום שכבר נמלח בהם,

ולא יוסיף הילוך בהם כלום, וזה גדל בקרקע הספינה. וע"כ סבר שאם נרצה להגדיל ל"ח אלו בכל הספינה, לא יועיל מה שיש מחיצות לקרקע, ומחיצות לוויר הרי להבריח מים עצמיות, היינו, דמה שיש במחיצות להגדיל האוויר לאחר, הרי אין עצמיות לאוויר, היינו, לחלוקה, וממילא ליחוד, אלא להבריח מים. ומה שעצמיות לקרקע הספינה, אין קרקע הספינה אלא להינות ולא להילוך. לאחר כ"ג סבר להגבי קרקע לספינה אין לריך כלל לאחת, וכמו בדיר וסהר, ומה שיולא חוץ לתרבע לחמות לתחום, הרי שיש לו לקנות בכל לעד ל"ח חלקות. ובזה נשתנה דין ספינה מדיר וסהר, דבדיר וסהר סבר כ"ג לאין נחשב שיולא מקום לחשיבן לו כולה כל"ח. ובזה חלקו כ"ע וכ"י דס"ל לאף שיש להחשיב כל הדיר וסהר לענין מקום ישיבתו, עדיין יהיה לאסור לצאת מקום ילילת תחום, אבל בספינה כ"י מודה, שהרי קונה בכל פעם וכו', וכ"ע חלק מקום לסבר להאי ל"ח הוי בספינה עלמה, וכיון שכן הוי כדיר וסהר.

אבל רבה סבר זה כ"ע מודו להאי ל"ח לתחום הוי בקרקע עולם, אלא לכיון שנוטלתו בכל שעה אין לו לקנות, ומ"כ ליתא כלל לילילת תחום, והוי כמו בלמעלה מי"ט לחל מ"ד, אבל אי עמדה שעה אחת כבר לא יועיל, שהרי קנה ויצא, ולקנות שוב אין לו שהרי יש לו ל"ח לקרקע ספינה שקנה בשעת עמידה. וכ"ג סבר לאמנם אין זה כדיר וסהר שיש להגדיל ל"ח לתחומו בכל המקום משום ל"ח לקרקע, אבל כיון שאבת מבעוד יום בלוויר מחילות יש לו את כל המקום, ומה דילא מחוץ לתחום אין זה חסרון, לכיון שאבת בלוויר מחילות תחומו נמלד מחוץ להם. וכ"ע סבר שאין מועיל מה לאבת אלא ביום לתחום לאית ליה, ולא מחוץ לתחום, שגדל ל"ח לאית ליה חוץ לתחום הוא משום לאית לן לאחשובי כתחום, היינו, אלא שייך בהם ילילה, ול"ח שנתנו ליולא הוא משום שביתה. ולפי"ז לא הולה רבה במהלכת אלא לעניין שלא קונה תחום, אבל אחר שקונה בזמן עמידה, אף לכ"ג לא מהני אלא משום שבת. וע"כ עדיין יהיה זה נפק"מ לגבי נפחתו, וקופץ, וכ"י למולה בספינה משום לשבת בלוויר מחילות.

דעת רבה בד' אמות דתחום - ד' אמות בקרקע עולם לעומת ר"ג בספינה עצמה

ט. שביתה בספינה נעה, גדר חזי להילוך, ויוצא ברשות

ועוד נרצה שיש לחלק ע"פ מה שהקשו הרשבונים להא לאמרינן למיל בלוקיינוס ליש להו שביתה משום לניידי, ומ"כ האי ספינה לקביעא לאמיל, גם היא חשובה ניידא, ובולאי לשם שעליה נחשב לניידי, ולמה קונה שביתה לפילו למטה מי', ולפילו במהלכת תוך ל"ח. ונרצה לבאר זה בשני לופנים. או לניידי האמור לא שייך אלא במים, משום דמה לניידי במקום מקוה, הוא משום עלמם וטבעם, אלא לזה היה לומר אף במינם נובעים, ויותר נרצה לומר לאמנם לגבי ספינה יש לומר לכיון דנרצה ולפילו שזה משום מים אין לה לקנות שביתה, אלא להכא אנן מייירינן לגבי שם, וכיון דהוא אינו נייד, יש לו לקנות שביתה, והיינו, כמו שאמרנו שגדל קביעות הנרשם לשביתה אין היא במקום שביתה לתחום, אלא במקום שימוש, וזה בספינה, ולא נרצנו לשעמדה לכ"ע אלא לענין שיחשב ל"ח לאית ליה בספינה, היינו, שיבת ל"ח, דהוא בשאינן, היינו, הוא עלמו, משום תחום, וזה אכן תלוי בספינה, אבל אין זה במקום מנוחת ספינה, זה אמרנו דיש לומר לחשיבה כניידא לפילו כשעומדת, אלא הוא ביחס לל"ח לתחום. וזה כליישנא קמא דרש"י, לפירושו דקרקע ספינה אין לו להיות מוגדל לפי תחומין, משום שאינו נח, דבכל קפילה נע יותר מל"ח. ויהיה נפק"מ בזה בשי שבת בגופו, אי קונה שביתה, ולפילו שם בפחות מקפילת ל"ח (ויש לדון אם האי ל"ח לאמרינן הוא דווקא לשמואל דסבר דלא אהני מחיצה בספינה אלא על שימשוך את כולה, ולגבי ל"ח לאית ליה בעינן לקפילה דל"ח, אבל לרב דבי בכל שהוא הרי לחשיב דקרקע של ספינה כולה נלה. ויש לחלק דלא אמר רב התם דאהני, אלא משום דס"ל לאין אין מחיצה ביחס למקום שנחה עליו,

קושיית הראשונים ממים נדים באוקיינוס - חילוק בין תנועת מים לאדם הקונה שביתה בספינה

אלא שהיה נחה, וכל שהות כדי לו חשיב נחה. אבל הכא בעינן שתנוח ביחס לקרקע מסויימת, והיינו, ד"ת, ולא יועיל אלא בנדה כולה. ונראה דזה ל"ל לף לשמואל, דלא תסס דעי לנדה כולה ממקום שנחה, היינו, שיבוא סופה למקום שהיה רוצה, והכא לא בעינן אלא לד"ת, והיינו, דסבר שמואל דתסס שוין בקרקע מנוחתה הגדרה ביחס אליה, אלא כמה שהיא סס, וזה בעינן למיפק, או דבעינן למיסק למקום אחר, אבל הכא גדר ניודה הוא ביחס לד"ת לתחום, וע"כ יהיה די במהלכת ד"ת. וטעמא משום דלית לן למימר שיקנה שביתה ד"ת בקרקע היס משום מנוחה דליתא ליה בקרקע ספינה, דהא אין קרקע לספינה נח ביחס לקרקע היס).

סיום מקום בספינה ברב ושמואל - ספק אי עמידת רגליו נחשבת כסימון מקום שביתה

אלא לריכא לשקשויי דהרי נחלקו רב ושמואל אי סיום מקום מעכב, דאומר שביתתי במקום פלוני, ולף רב מודה במקלת ביתו ניכר, וש"כ היה לומר גם בספינה אלא יועיל מה שקופלת ד"ת, אלא לרב יהא בעינן ח', ולשמואל בעינן קפילה לכל הספינה, וים לומר שלא אמרו כן אלא בלא מסיים מקום, אבל כאן למקומו מסויים במקום עומדו לא בעינן. אלא לעדיין יש להסתפק לאמנס כיון שמקום עומדו מסויים ליתא לשמואל, אבל הרי בפחות מח' אין מסויים רק חלק מד"ת, והיינו, שאין אנו אומרים דבעינן שיהיה מקום עומדו ניכר, אלא רק חלק מד"ת של מקום עומדו, ולף כאן בהילוך פחות מח' הרי שבתחילת הילוך הספינה ניכר חלק מד"ת שלו, ובסוף הילוך ניכר חלק מד"ת שלו, היינו, שני חלקים, כל חלק בקצה אחר של מקום שביתתו, אלא שים לומר דזה לא מהני, כיון שבכל עת לא ניכר אותו חלק, אלא חלק אחר, ודזה לא נחשב ניכר. אלא שעדיין יש לשמול שהרי לא דמי להבד"י דהרי אפי' בפחות מי"ב, אלא מקום שאין לנו להחליט שיהיה מקום שביתתו בשמעתין, שנאמר שבכל ד"ת לאיזה מקום, מקום שביתתו ניכר, אבל מקום מה שבכל בירור יעלה חלק אחר של מקום ביתו לא דמי לבריו. ובאמת שהן בריו דהבד"י עצמו, היינו, בפחות מח', והיינו, שאפשר שיהיה שביתתו בדרום וקנייתו בצפון, או שביתתו בצפון וקנייתו בדרום. ומ"ש גם כאן שבקפילת ספינה פחות מח' בתחילת קפילה יהיה קצה אחד דד"ת לקרקע היס מובלע בקצה אחד דד"ת שלו, ובסוף קפילה יהיה קצה שני דד"ת לקרקע היס מובלע בקצה שני דד"ת שלו.

קושיה מדין שבת בתל בספינה - ספיקה מקום מסויים וכולה נחשבת מקום שביתה לרב

ואחר העיון נראה להקשות ביותר שהרי אמרו דבתכוון לשבות בתל וכו' לאין לריך לסיים כלל, ואפילו לרב, והרי ספינה הוי מקום מסויים (אלא אם נאמר דהוי יותר מבית סאתיים, ולשמואל אלא מהני מחילות להבדיח מים עשויות, דבפחות לא גרע מתל), וכיון שנתכוון לשבות בה הוי שביתתו בכולה, ואין לריך לסיים ד"ת, וש"כ ה"נ אין לריך רק שיהיה ד"ת לקרקע היס בחיזה חלק מאורך הספינה בכל משך קפילה אחת, ואפילו לרב. ודק"י נזהר מזה וכתב נמלא שאין לספינה תורת מרבע אמות, אלא עמד פסיעה אחת בתוך מרבע אמות. ול"ב.

לשון רש"י אין תורת ד' בספינה - השוואה לעמוד פחות מד' טפחים שאינו חזי להילוך

ונראה ביאור דבריו הקדושים כמו שים לבאר במה דכתב רש"י במה אלא בעי מי אין תחומין למעלה מעשרה דווקא בעמוד פחות מד"ט, אלא ניחא תשמיענה, לעומת יש בו ד"ט לניחא תשמיענה, לחזי להילוך, והוי הילוך מעליא. וזה הסבר ל"ב שהרי גדר למעלה מעשרה הוא לכאורה משום אלא חשיב רשותא דקרקע, וש"כ די שנאמר לפחות מד"ת לא חשיבא רשות לעצמה, שנאמר שהיא קרקע בעצמה, ורשות דקרקע שלמטה אינה תופסת למעלה מעשרה, ולמה בעינן לגדר הילוך. ומה גם שמהיכי תיתי שבד"ט הוי חזי להילוך, ויותר היה לומר דשיעור מקום הילוך הוא בד"ת, וכבר בילאנו הכרחיו במק"ת, ורק נכתוב גדר הסבר, והיינו, דביחס לתחום עצמו אין שייך שיהיה חסרון במה שהוא למעלה מעשרה, שהרי כיון שנתרחק ממקום שביתתו אלפים הרי שילא חוץ לתחום, וגם אי נימא שאין תפיסת התחום כולו אלא בתוך עשרה, לא ימלא זה אלא במיקום אחיד, וכיון שאבד ברשות זו מה יועיל לרשות ד"ט הגבוהה ממנה, ובהכרח שגדר מה דאמ' אין תחומין הוא במה שים להחשיב שהות הנמלא בחיזה מקום כנמלא חוץ לתחומו. ובזה נתקשה

מה שייך שיתחדבו בזה שיחשב מרעה סמיכתא. ובירושלמי שמין נחשב תחום אלא כמה שיש להחשיב מקומו של אדם, ומין גדר מרחק ביחס לאדם, אלא כמה שיש לו להתרחק, היינו, הילוך דשיעור לאלפיים הוא מקום שנחשב לאדם כריחוק מקום, ומין חוץ לתחום אלא כמה שעתה הריהו בריחוק ממקום שביתתו. וזה גדר ממקומו, היינו, שכל עוד נמצא בקירוב יש להחשיב עמידתו, ומשמעות עמידתו בהילוך כאילו פונה למקומו. אבל בירושלמי חוץ לאלפיים הרי שנחשבת עמידתו כפניה למקום אחר, ומין הוא למקומו אלא ממקומו, וע"כ לא יהיה גדר חוץ לתחום אלא כמה שיש להחשיב מקום שאינו מקומו, יותר מעשר למקומו. אבל במקום שמין להחשיבו כמקום הילוך הרי שלא נחשב כלל בגדרים אלו, ומין הוא מקום לא לכאן ולא לכאן.

עומק גדר מקום חוץ להילוך - מקום הראוי לעמדת הליבה ולא מקום ההילוך עצמו

וזה ביאור גדר לחוץ להילוך, דולמי מקום הילוך אינו אלא כד"א, וכמו שהוכחנו בגדרי רה"י, אבל אין גדר למקום הראוי להיחשב תחום מקום הילוך בו, דהא אפילו כלתה מידתו בחצי מערה, אינו מהלך את כולה, אלא גדרו מקום הראוי להיות עמדת הליבה, היינו, שממנו ראוי ללכת (ונראה לזה ביאור מה למקום אינה חשיב כשבת אף בנותן עירובו במקום אחר, שאין מקום לינתו מקומו), וזה דמי למה שאמרו בחרית פחות מד"ט דמפסע פסעי לה (ואף דהתם בד"ט לא מיפסעי, ויש להקשות מקום דריסת רגל שניה היכן, אין זה קשה, דהתם הוא שיעור לחבר הקרקע, וכאן הוא שיעור קרקע עצמה, ואכמ"ל), וחשיבות מקום עמידה לגבי פסיעה, היינו, כמה שיש בו לאכול מפסיעה שלמה, וזה אינו גדר הילוך כהתקדמות ממקום למקום, אלא בעזיבת מקום לגד, וכמו שבירורנו בחיסור הימצאות לחוץ לתחום (וכבר נתבאר בזה לעת חכ' ומח' לרגל אחת וכו').

כוונת רש"י בפסיעה קבועה בספינה - חסרון עצם בית בספינה ולא חסרון סיום בית

ולענייננו בביאור לדברי רש"י בספינה, אין כוונת רש"י למקום עמידת רגליו, דזה כמ"ש הרי חשיב בד"ש לו בח' על ח', אלא כוונת רש"י כמו בגדר תחומין למעלה מעשרה, שאף אם יכל בה מרבע לחמות, ויש לחשב מרבע לחמות לפי קרקע לספינה, כיון שאין שייך בה פסיעה אחת ביחס לקרקע היס, והיינו, שיהיה מקום פסיעה אחת כולו בתוך ד"ש בקפילה אחת, הרי שאין להחשיב חיזה מקום בספינה כמקום הילוך, ותדלה כי גדר זה הוא בהיפך למה שכתב בליענא בתרת, והיינו, שעם ד"ש דקרקע קבועים הם, ופסיעה דיליה הוא ביחס להם, כפעולה בהם. וע"כ יהיה הגדר בעלמות למעשה פסיעה, והיא בעקירת רגל אחת והנחתה, כי אין זה נוגע לגדר הספינה, אלא לגדר מה שנחשב פסיעה חוץ לד"ש לאותה ליה, ואין גדר בספינה כלל, דהתם לעתו שאין חסרון בקניית שביתה מקום ניידות לספינה, אבל בליענא קמא הוא בהיפך, דפסיעה קבועה היא, וזה בדריסת שתי רגלים לאותה בהילוך אחת לפני הספינה, ול"ש דקרקע היס נע לעומתו (וזה כמו דעת רב לגבי מציכה). ומעתה יבואר מה דלא לאמרינן דיה מקלת ביתו ניכר, והוא שאחר שאין למצוא קביעות פסיעה אחת בקפילה אחת בתוך ד"ש, אין להחשיב זה כבית כלל, ואין זה חסרון לסיום בית, אלא חסרון לבית עצמו.

ייחוד דין ספינה המהלכת מעצמה - הנחת רגליו בספינה נעה אינה קביעות לקניית שביתה

וביתר ביאור, בהבחן מה דיש בספינה שאין בשאר מקרים, והוא שהיא מהלכת מעצמה, וע"כ אם יש לנו להחשיב היולכה כהילוך לדס, הרי שבשעה שקדם היום יש לאדם לקנות שביתה, ובילילתה מהתחום יאסר לו ללכת, אלא מלאנו במי שמהלך בזמן בין השמשות, שלא יקנה שביתה. אלא ולמי כיון שקדם היום יש לו לקנות מקום לריסת רגליו, מה שיש לו להניחם בין פסיעה לפסיעה (או לפילו רגל אחת למ"ד), ויהיה גדר מה שמקום זה נחשב מקומו יותר משאר מקומות שמהלך בהם, שנאמר שאסור לו ללאת ממנו, מקום קביעות שהיתה לו בהנחת רגליו, אבל בספינה כיון שאין בהנחת רגליו קביעות, שהוא יושב והיא מהלכת לו, אין לו לקנות שביתה, שאין שביתה אלא במה שיש להגדיר מקום זה קבוע יותר ממקום הילוכו. אלא שיש לנו לקבוע מקום שביתה לגבי ספינה עלמה, שהרי יש לו קביעות ביחס להילוך בה. ואמנם אין גדר שביתה בקרקע המהלכת לגבי תחום לאלפיים, כיון שאין בה אלפיים, אבל לגבי יציאה מתחום לקרקע

היס יש לנו לקבוע, ואין למעוח בד"ח אלו גדר אלא כמה שיש להחשיב יציאה מהם כהילוך האסור, היינו, הילוך ממקומו, וכמו יציאה לחוץ לתחום, אלא שאין איסור בהילוך זה אלא כמה שהוא שיעור מעמידה במקום (לשם לא כן היה לאסור את עצם השהות חוץ לתחום), ואין נחשב שיעור לגבי ספינה המהלכת אלא כמה שהילוכה מורכב מרוב קפיצות, ואם כן יש להחשיב כל קפיצה כפסיעה, היינו, מה שיש מעקירת רגלו עד הנחתה. ויהיה גדר מעשה יציאה בהילוך הספינה, ושיעור המקום בהילוך האדם בקרקע ספינה (וזה עוד יותר מאחר לנכרים שילחפוהו שהרי הילוכה מוכרח, והוי כזורה ורוח מסייעתו שאין בזה חסרון למסייע). אלא שאם יהיה בקפיצת הספינה ד"ת, אין להחשיב שיעור המקום להילוך אדם בתחום לתחום, אחר שאין במעשה הליכה אלו יותר מאם היה עומד. ולזה לאין זה מקום עשם עמידת רגליו, שאין להגדיל מעשה להילוך ע"י עמידה, אלא לווקא עמידת פסיעה, שאין במעשה לפסיעה גדר שיעור במקום אלא כמה שעתה התרחבה עמידת רגליו.

(ויש בזה תוספת ביאור למה שכתבנו במח' לרגל אחת או שתים. שאם כנים הדברים שגדר תועלת מעשה איסור ליציאה לחוץ לתחום הוא כמה שעתה הוא מרוחק ממקומו, וכבר אין להחשיב עמידת רגליו כעמדה ובשים הילוך לחזרה למקומו, והיינו, שיש בהימלאות תוך התחום גדר חיובי שבקרבתו לנקודת שבירתו, הרי שיש להגדיל את עמידת רגליו כעמדת הילוך למקומו, הרי שדי ביציאת רגל אחת למקום שהוא מרוחק, להגדיל שאין הוא עומד כמהלך מובדל כמהלך למקומו, שהרי אין גדר מקום לתוך התחום אלא כמה שיש בו להגדיל את האדם, ובאין עמידתו כולה בתוך התחום כבר אין במקום עמידתו להגדילו כמהלך למקומו. וזה גדר רגלך ביחיד, שביחס לגדר החיובי שיש בזה הרי שדי ברגל אחת לבטלו, וזה ביאור קרי וכתיב, היינו, מה שיש לרגל אחת להגדיל את האדם ביחס להילוך לשני רגליו. אבל מ"ד שתים סבר שאין להגדיל האדם לפי עמידת פסיעה, שאין זו עמידה קבועה ביחס להילוך, שהרי היא עמידה להילוך, ואין להגדיל את האדם ביחס להילוך עתידי, אלא כמה שאין הוא חלק מהילוך עצמו, וזה עמידת שתי רגליו ביוחד. וע"כ אף עתה שהוא עומד עמידת פסיעה, יש לברר היכן הוא נחשב עומד, וזה שאמרו שאחר רוב גופו הוא נזקר, והיינו, משום שאם היה צריך לחזור לעמידת רגליים ביוחד, הרי היה חוזר למקום רגלו שבפנים, שרוב גופו עומד עליה, והיינו, קרי וכתיב, לרגליו, היינו, עמידה שיש בשתי רגליו ולא בפסיעה, שבזה בתחילת פסיעה עומד רוב גופו ברגל זו ובסופה ברגל זו, ומה לכתיב ברגלו, הוא משום שגדר זה שייך אף ברגלו לחוד, וכלאמרן, בזו שרוב גופו עומד עליה, ולכ"ע גדר יציאה לתחום הוא כמו שאמרנו, אלא שנחלקו אם יש בעמידת פסיעה קביעות, להגדיל את האדם ביחס להילוך עתידי.)

תוספת ביאור במחלוקת רגל אחת - עמידת פסיעה בקביעות ביחס להילוך עתידי למקומו

ואגב כן יש לנו לבאר בזה עירוב שמות לשיטת בסוגיא דילא בדשות, דבשאנה קאלו ליציאה הנ"ל יציאה בדשות, והיינו, למשמע שיש יציאה בדשות ואלא בדשות. ולזבי קרא לה לדבר מצוה, להוא לכאורה היפך דבר הדשות. וכן ביאור מה שיש להקשות לכיון לסבר רבה דבזה לאריכין הבלעת תחומין והכא לא, הרי ממ"נ או לחזר בו מההיא, ומה יש לחדבי להביא ראיה מאחר שחזר בו, או שיש לחלק בין אדבע לאות להתם לאלפים להכא, ומה מהני לחדבי להביא ראיה מהתם. וביאור עירוב השמות כך הוא, דהשאנה דברה ביחס להימלאותו חוץ לתחום, דבזה אין לומר דבר מצוה, כיון שאין מצווה בשהותו במקום זה אלא במעשה זה, והשאנה לייבי במה שנותנים לו תחום, וזה הרי גדר במה שהוא נמצא שם, ולא במה שיצא, לאמרו לכיון שיצא בדשות, היינו, כאילו אנו אומרים למקום דבר מצוה הנצרך לעשות, הדשותו להגיע למקום זה שהוא חוץ לתחום. אבל אדבי לא לייבי במה שיש להגדיל היותו במקום, שהרי לא בעי למימר אלא שיש לו להיכנס לתוך תחומו, והרי מה דמובלע תחום ד"ת לאית ליה בתחומו אינו תלוי בסיבת יציאתו, ואמר רבה אלא הלקו חכ' בזה אלא במי שיצא לדבר הדשות, אבל מי שיצא לדבר מצווה יש לו לחזור, וזה בהיפך ממה שאמרו במשנה, דבשאנה בעינן שיחשב זה

עירוב שמות ביצא ברשות למצוה - חילוק בין הימצאות חוץ לתחום להיותר כניסה לתחומו

כמקומו, שיהיה לו אלפים לכל רוח, וזה כמה שאנו קובעים שכאן הוא מקומו, יותר ממי שיצא שלא בכוונת, שאנו אומרים בו שאמנם הוא כאן, אבל תחומו במקום שיצא ממנו, ואין לו אלפים, אבל ביוצא אתה אין בעינן שיהא כמי שלא יצא, וזה כמה שאנו אומרים שאין כאן מקומו. ונמצא שלושה מדרגות לגבי קביעותו במקום, דביוצא אתה לדבר מצוה אנו אומרים שאינו קונה המקום, וכיון שכן בהיכנסו לתחום הרי הוא כמי שלא יצא. ויוצא לדבר הרשות אנו אומרים שקונה המקום, ואף שיצא רק בשתים, לא יועיל מה שיכנס שעדיין אם תרצע אמות עליה, אבל אין אנו אומרים שכאן הוא קביעות מקומו למדור לו אלפים לכל רוח. ויוצא יותר מאתים לדבר מצוה, שלא יועיל שלא יקנה מקומו, שאין להלך חוץ לתחום יותר מד״ת, אף מי שאין לו קניית שביתה, הריהו קונה מקומו, ולא זו בלבד אלא שאנו אומרים שאם קביעות מקומו, שיש לו אלפים אמה לכל רוח.

י. הבלעת תחומין ביוצא ברשות ויסוד מצי למשקליה

שלוש דרגות נבדלות בקביעות המקום - יוצא לדבר מצוה, לדבר הרשות, והמוצא בע"כ

ואחר העיון נראה לומר דקניית שביתה שיש למי שיצא בכוונת, אין זה תוספת קביעות על קניה שיש אף למי שיצא שלא בכוונת, אלא הרי הם שתי גדרים נפרדים, לגבי תרצע אמות שיש למי שיצא לדבר הרשות, אין זה שהקנו לו תרצע אמות, דכיון שיצא באיסור היה רשאי שלא יהיה יכול כלל, וכמו איסור אכילה לפיכות, אלא כיון שתרצע אמות שסביבו הריהו כמי שנמצא בהם כבר, אין בהילוכו בהם יותר מעמידה שהוא עומד. אבל מי שלא יצא באיסור (שהוציאוהו כו') הקלו חכ׳ שיוכל ללכת, אלא שלא נתנו לו מקום הילוך אלא בתרצע אמות, וזה בגדר כמו שאמרנו לחשיב מקום שהניחהו שם כמקום שיש ללכת ממנו, ואין בפסיעתו חוץ למקום עמידתו מקום איסור (וכל זה רק לר״ג). ותרצע אמות שהגבילוהו הוא מקום שביותר מזה אין לי שיחשב מקום עמידתו כמקום רשות פסיעה, אלא בעינן שיחשב מקום שביתה, וזה לא נתנו לו. וביוצא לדבר מצוה תקנו לו שיחשב לו מקומו כמקום שביתה, ויש לו אלפים.

השוואת אביי יצא למצוה לאלפיים - שניהם קנו רשות פסיעה הראויה להבלעת תחומין הדדית

וזה ביאור מה שאימה אביי יוצא שאתה לדבר מצוה למי שנתנו לו אלפים, דאמי שיצא שלדבר הרשות כיון שאין לו להלך כלל, ומה שמהלך בתרצע הוא מקום עמידתו, אין שייך בזה מקום עירוב תחומין, שמי שעומד בתחומו יש לו רשות פסיעה, וזה אין לו אלא עמידה, ואין כאן הבלעת תחומין, לאין זה תחום. אבל מי שיצא לדבר מצוה (או בהוציאוהו לר״ג) הרי לית ליה רשות פסיעה, וכיון דרשות פסיעה, היינו, תחום, מיבלע ברשות פסיעה זו, יש לחברם.

בירור דברי אביי בר״א לטעמיה - ר״א מודה שיש תחום פסיעה בכל היוצא

וזה ביאור מה שאמר מאי לאו ר״ח לטעמיה לאמר והוא בתמצאן, שיש לבאר מה בא לשלול, למה יש ליספק בזה אלא שיעור זה הוא הפחות ביותר שיש לתת לכל אחד. ונתארו בהקדם מה שהיה להסתפק אם תרצע אמות הנ״ל הוא מקום תפיסת עמידה, או הגבלת מקום פסיעה, שאם היה גדר תרצע שאמר ר״ח מקום ד״ת למקום עמידה, אין להביא ראיה, שאיך שיהיה ביאור הדברים דר״ח, בהכרח אין זה מקום הבלעת תחומין (שאפשר לומר לסבר אלא מאבד תחומו אלא בשכל מקום עמידתו חוץ לתחום, ולאו מקום איסור שעשה). וזה אמר לאביי שיש לומר שר״ח לטעמיה, והיינו, לסבר שאין לו לאבד תחומו כלל, וגדר תרצע אמות לאיתא ליה הוא כמו מי שיצא ולא קנה שביתה, שיש לו מקום פסיעה, אבל לא אלפים למקום שביתה. ומ״כ הרי שנתנו לו תחום, ומה שהותר ליכנס חזרה הוא מקום הבלעת תחומין, ואפילו בלא שבת בלוויר מחילות. וזה אמר לאף חכ׳ מודים ביוצא לדבר מצוה, והיינו, שלא חלקו חכ׳ לר״ח רק מקום לסבר שלא נתנו למי שיוצא באיסור מקום פסיעה כלל, אבל במקום שנתנו אכן יש לומר הבלעת תחומין.

קושיות בסוגיית רבה ורש"י בהבלעה - קושי בישוב הדברים עם קניית עירוב והבלעת תחומין

וביתר ביאור מהלך הסוגיא להתם דקאמר הא ולאי לא נעלם מרבה לבני עלמו ומאי קסבר, ועוד קשה מפסיקתות הגמ׳ דנתגלגל חוץ

לתחום, לאמר רבא לא שנו וכו' אבל לתוך מרבע הוי עירוב, ובירושלמי ס"י שהוא מקום הבלעת תחומין, היינו, לכיון שיש לנותן עירובו מרבע במקום שהניחו, ומרבע הלה מובלעים בתחום ביתו, הוי כנותן עירובו בביתו וכו' (וכבר כתבנו להקשות שהרי ודאי מסור לו ליכך חוץ לתחומו, וכבר אמרו אין לו אלא חצי מערה, ובכלל מהו שנחשב דבר זה לפי תחום ביתו שאין הוא קונה שם, וקודם לקניה ליתא לדינא דתחומין כלל ומצי למיפקליה היכן שירצה, ואי אית אין יקנה עירוב, כיון שכבר קנה, ובכלל למה שיהיה דיני תחומין גדר במצי למיפקליה (ולע"כ מעתה יש לומר שלא יועיל עירוב תכירות, כיון דלא מצי למיפקליה לולי עירוב), ועוד לבמשנה כתב להיכן שלא יקנה אין בביתו ואין בתחומו לא מצי למיפקליה, וכאן לא בירושלמי רק מחמת תחום ביתו, ומשמע שמקום תחום עירובו לא יועיל, דהוא נמצא חוץ לתחום, היינו, שמודדים ממקום העירוב ולא מחוץ למרבע, ולא נתבאר מה שייכות יש בין מה לחשיב כוליה ביתא כל"ח אחר שיקנה עירוב לענייננו, ואי רוצה לומר שאפשר להניח העירוב בחצי בית שחוץ לתחום הול"ל, ואם אין לחלות זה לבית דהוא מוקף מחיצות, אז אין לחלות כלל), ומשמע דזה אינו במח', ובכלל מה שייך לומר דנחלקו אי הבלעת תחומין מילתא או לא, והא רבה מודה במערה, ואין זה אלא הבלעת תחומין, וודאי מילתא היא גם לטעתו, ומקום חילוק שחילק אין שייך לקון לאו מילתא היא, וע"כ.

ולבאר זה יש לנו להקדים עוד שהנה מצאנו שנסתפקו אי יש לנותן עירוב ד"ח מלבד אלפיים, והנה מצאנו דלעת חכ' להנותן את עירובו בעיר וכו' מהלך את כולה וכו', ויש להקשות למה אין זה רשות ליתן ליה ד"ח, והחילוק בזה הוא שאין כוונת הדברים כולה כד"ח, וממילא ד"ח לאית ליה הוי בכולה, אלא הכוונה לכיון שכולה כד"ח הרי שנחשב העירוב מונח בכל המקום, שגדר מה שאמרו כולה כד"ח, היינו, שנחשב כל המקום למקום אחד, ואין בו חילוק מקומות. וע"כ לפ אי נימא לנותן את עירובו אין לו ד"ח לכל אלפיים מהלך את כולה וכו'.

ספק בד' אמות מלבד אלפיים - אנשי עיר שנתנו עירוב בעיר מהלכים כולה

ומעתה יש לומר דולמי אין במה שהוא חוץ לתחום ביתו מקום ליסוד תחומין, אלא שגדר מצי למשקליה הוא מקום שקריך שיהיה הוא ועירובו במקום אחד, ולהווי סעודה הרשויה מבעוד יום, ומה שאמר אלא מצי למיפקליה, היינו, לולי שהיה קונה תחומין. שאמנם אין בעצם קניית תחומין שיהיה ע"י העירוב לבטל העירוב, אלא בעינן אלא שיהיה רשוי מבעוד יום ולא אחר כן, אבל כיון דליתא ליסוד תחומין, אין נחשב הוא ועירובו במקום אחד, בשם יהיה בינו לעירוב מרחק לתחומין. וע"כ אם יחשב בתוך תחום לאחד מהם די בזה, אלא בעינן שיהיה הוא במקום עירוב או עירובו במקום שלו, אלא די שיהיו במקום אחד מאיזה לד. ואמנם כיון שנתגלגל הרי אין הוא ועירובו במקום אחד, אבל כיון דליתינן לה מקום תחומין, הרי שלי שיהיה מקומו ומקום העירוב בתחום אחד. וזה דימה ד"ס לנותן בביתו וכו', והיינו, אלף שאמרנו שנחשב כל המקום אחד והוי עירוב בכל המקום, אינה למילק לאיך הוא קונה שביתה בכל המקום, כיון שאין יכול לבוא לקלה הבית מביתו, ואף שאנו אומרים שכל המקום כאחד, הרי לגבי תחומין דביתו לא מהני זה. ומוכח לגבי מה שיש חסרון בהיות רחוק מרחק תחום, מהני מה שהוא מובלע, וזה בהתעלם ממה אלא מהני הבלעה זו ליכך חוץ לתחום שקונה, שאין זה גדר לגבי תחומין, אלא לגבי אדם, שיש למדוד מרחק ממקום מסויים, ולא למדוד תחום, ואחר כן להתיר הילוך בו.

יישוב הקושיות בגדר מצי למשקליה - הבלעת תחומין תלויה בהיות מקומו ומקום עירובו באחד

ועכ"פ יש לשמוע מהנ"ל שאין תחום אלא לאדם מוגדר קודם הילוך, והיינו, שנאמר שתחומו מסתיים כאן, ומעתה הילוך שהולך, הוא בתוך מקום. אלא"כ היה לומר הבלעת תחומין אף בסוף התחום, ולהיווי ליה כל המערה, וכמו לגבי קניית עירוב, וזה אינו, אלא גדר מה שנחשב חוץ לתחומו הרי הוא מקום שבזה יתרחק אלפיים ממקומו, ומקומו קבוע, והוא מתרחק או מתקרב מאותו מקום, ונאסר ללכת חוץ לתחום.

תחום אינו מוגדר קודם הילוך - שלילת הבלעת תחומין בסוף תחום אלא במקום שביתה

חילוק דין יציאה מדין חזרה - השוואה למערה ותשובת רבא דהתם שבת באוויר מחיצות

אלא שעדיין יש לומר דזה שפיר חיכא למימר לגבי חיסור יציאה, אבל לחב שילא לענייו חי שרי להדורי הרי שאנו מודדים שתי מקומות, וכמו בהבלעה החמורה בנתגלגל, ויש"נה הדין לגבי חזרה. אבל במי שילא ברשות אף לחית ליה תחום, ותחומו מובלע בתחום מוקדם שלו, אבל אין מקומו מובלע, וזה שאל מבני ממערה, ות"ל רבא ללא למי משום דהתם שבת בלוויר מחיצות, ובילור זה הוא כך, שהנה אנחנ אמרנו שאין אלפים אלא מרחק ממקומו, ות"כ אין שום גדר מקום לאלפים הנ"ל כולם יחד, וגם אין משמעות הבאל בין אמה לשנוה לאמה אחרונה, דבשניהם אינו נחשב רחוק ממקומו, וע"כ מותר להלך אליהם. אבל מי שבת בלוויר מחיצות, הרי עוד לפני שמתרחק יש גדר מבדיל בין הליכה בתוך המחיצות לחוצה להם, וזה הגדר אינו תלוי במקומו, היינו, מה שיש לו לתפוס. וע"כ יהיה גדר למרחק אלפים גם בלי שילך, והיינו, מה יש להחשיב במקום שהליכה בו חשובה התרחקות ומה לא, וזה גדר אלפים קבועים, וע"כ יש לומר בזה הבלעה. אבל מי שילא ברשות, אף לחית ליה שני תחומין (שאם יוציאוהו נכריס חוץ לתחומו החלק ויכניסוהו לתחום ביתו אף רבא יודה בזה), כיון שאין שני התחומין קבועים אין הם מובלעים.

ואמר ליה אביי לרבא שאמרנו מר"ח.

עומק מחלוקת ר"י ור"א בד' - אי הבלעת תחומין תלויה בקביעת מקום ד' אמות

ומעתה יבואר ביתר ביאור מה שנחלקו ר"י ור"ח, והיינו, דסבר ר"י דל"ח דר"ח לא נקבעו טרס שבכל, אבל אחר שבכל כבר נקנו לו, וכמו מי שילא חוץ לתחום שתופס מרבע אמות. והנה אם היה ל"ח שביבר בהם כ"ח כל"ח למי שיולא חוץ לתחום, אכן לא היה לחיה, וכלאמרן דבזה לא אלק רבה, אאין זה הבלעת תחומין אלא ל"ח שיש לו מובלע בתחומו, ובתחומו הרי שבת בלוויר מחיצות. אבל מי נימא דל"ח, היינו, ל"ח שאמר כ"ח שהוא בתחומין, הרי שאין כאן מקום ל"ח, שנאמר שמובלע בתחומו, ות"כ בהכרח שע"י שנכנס לתחומו והוא נמצא שלא מחמת מקום אחר, יש לו להיכנס כבר, והרי זה יולא ברשות. וזה אמרו ת"כ הרי שאין זה אלא לעת ר"ח, אבל חכ' יחלקו ללא שבירא להם הבלעת תחומין, ואמר אביי ללא חלקו אלא לבבר הרשות לכיון שילא בחיסור וכו', אבל ביולא לבבר מצווה לא יחלקו.

יישוב דעת רבה בדבר מצוה - אביי סבר הבלעת תחומין מילתא ורבה משום מקום

והנה נראה לתרץ לעת רבה למה שאמר אלא פליגי לבבר מצווה, אין זה משום הבלעת תחומין, אלא לכיון שנתנו לו חכמים מקום הוה מובלע בתחומו. ויהיה בזה נפק"מ אם יתירו חכ' לפילו בילא שלוש וכר"י, אאי נימא כרבה, יתירו לפילו בזה, אבל מהא אאביי לא אסיק להאי תירולא משמע לס"ל לאם יש לו מקום הרי זה כמי שילא לתחום, וכמי שבבר, שאין לומר בזה הבלעת תחומין, וכמי שילא לבבר הרשות שיש בזה ביטול לשבו שיש תחתיו. אומנם אין זה נפק"מ לגבי יולא ברשות, דהא אית ליה אלפים, וסבר אביי להבלעה מילתא.

מקום הנחת עירוב מובלע בתחומו ברש"י - נתינת עירוב מועילה למצי למישקליה בלא קניית תחום

והנה בזה גם יש לבאר יותר מה שאמרנו בלעת רש"י בנתגלגל, דכיון שקנה שביתה שם ויש בזה גדר מרחק בין מקומות. והיינו לאיכא למידק מהו לפשיטא ליה לרש"י שיהיה מקום שביתתו מובלע בתחום ביתו, ולא ביתו בתחום מקום שביתתו, אחר שיש לו שם ל"ח, ונראה לומר דמה שיש להחשיב מקום שהונח שם עירוב כמקום שביתה אין זה שביתה לאית ליה אלפים הימנה, ובאמת אין מודדין אלפים אלא אחר שיקנה עירוב, ולא מהני מקום שביתה זה אלא לענין מלי למישקליה, שיש לומר שמקום שנתכוון לקנות שם שביתה, היינו, מקום הנחת עירוב, מובלע בתחום. ולי בזה.

סימן ז

תחומין דאורייתא או דרבנן

א. שיטות הראשונים בתחומין דאורייתא וסוגיית הבאת יבלת

ספק תחומין דאורייתא או דרבנן - שיטות הראשונים בשיעור תחומין ובד' אמות ביוצא חוץ

הנה למנס שמלמנו בכמה מקומות למשמע שנקטו בפשיטות לתחומין לרבנן, אבל לפ מלמנו שיממרו מפורש למנן קיימ"ל תחומין לרבנן. גם שיטת כמה מחורחים לפ עולה מלפ מי ניחא לתחומין לאורייתא (וכהא לאביי בזבון שבת ושגגת מלאכות לריש לקיש). והרשבונים ז"ל טרחו לבאר כל הימי תחומין לפילו למ"ד תחומין לאורייתא, ובירו' נקטו לעכ"פ תחומין לאורייתא בד' אלפים או י"ב מיל, וכן פסק הרמב"ם. אבל לפ נתבאר גדרי הלימוד להאי מ"ד, שלפ מלמנו לימוד דשיעור תחומין אלפ באלפים, כמי שאבת בעיר מערי הלווים, ובמי שאבת בדרך מרולה בשגגה. וכמו כן לפ נתבאר גדר פרטי הדינים בזה, וכמו ד"ה למי שילא חוץ לתחום (ולפ חלקו בזה גם בירו' שמשמע קלת כרש"י דליל ושהר לר"ג הוי קולא, ואי הולילוהו חוץ לד' אלפים או י"ב מיל היה לבאר שמין להקל בזה (או שנאמר למעיקר הדין היה להתיר אלפ שלפ הקלו וכו'), ובכלל לפ נתבאר שם הוא תלוי בזה, היינו, דאי סבר ר"ג להוא דרבנן, ור"ע הרי סבר להוי לאורייתא היה לבאר להוא תלוי בזה, ואי נימא דחלקו אפילו בי"ב מיל מה שייך לחכ' להקל בדאורייתא), ולמ"ד דתחומין דרבנן אפילו בי"ב מיל לפ נתבאר ביאורי הפסוקים לדעתו, דמקרא מפורש הוא דאבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו (ואמנס בתוס' מלמנו דהעמידוהו לגבי הולאה, ולפ נתבארה אי הוה הולאה, למה לפ נקטוו עליה. ובתוס' דעת רש"י בזה. ובגמ' תמה דב אשי אל יולינ כתיב, ולדעת תוס' עדיין יש לדון שהרי למדו דאל יצא בהולאה כתיב, ועוד לדתוס' יש לבאר דאי קרא חיירי בהולאה, הרי דיש להחשיב הולאה כיולאה מן הכלל, ולפ נתבאר כן בכוליה ש"ס, ולפ מלמנו שנחלקו בזה כמו לגבי הבערה, וגם היה לתרץ דלחלק יצא גם למ"ד דהבערה דלאו יצא, ולפ בעינן לאחת מהנה. וגם הא ר"מ סבר דאבו איש תחתיו הוי בשמונה על שמונה, ומודה בטילטול דבאחבע, ומנא ליה האי אחבע כיון דסבר דתחומין דאורייתא, ולפי תוס' נצטרך לומר דאף זה בכלל', ולפ משמע כן, וגם למה הכריחו דזריקה גמרא היא מהעברה ד"א דלית לן למילף, הא איכא דאבו איש תחתיו, וכן לגבי אל יצא, למה הולרכו לסברא דמה לי הולאה מה לי הכנסה כיון דאיכא לן קרא יתירא בהולאה. והיה לומר כיון דלהולאה לפ מילטריך נילף מיניה הכנסה, ובתוס' דספ"ק דעירובין כתב דבאחת יולינן. וע"ל לדידיה דהכנסה דהוא סברא, היינו, לעומד בפניס, וכ"כ ברפ"ק דשבת. ועדיין צ"ב. ע"ש. ועוד יש להקשות לכיון דנקטוו שבת במרה, מה נתחדש לגבי הולאה דעובדא דמן, דאי היינו תחומין, יש לחלק דלפ הוי מלאכה (ועוד יש לחלק דלפ כתיב על פי ה' אלא בנסיעה דממדבר סין דרפידים, ואפשר דזה סיבת זה. ואכמ"ל). אבל אי הוה הולאה, למה לפ נקטוו עליה. ובתוס'

שבת פז: עוד הריחקו ליווין לחר סיני. ולוחק הוא. ואי בתחומין ניחא, אלא ללעת תוס' דהוי מלאכה גרועה משאר מלאכות, יש ליתן טעם בזה). ובלחשונים מצאנו ממ"ש לרבנן יפרש להוא או לשעה לענין המן, ולא נתבאר מה שייך בזה ליווי, אחר שנתברר להם להיתיה לירידת מן בשבת. ועוד לחל יפא ניחא, אבל אבו חיש תחתיו לגבי תחומין ביאכו שהוא בחלו שילאו, ולגבי מן אי ליכא לתחומין, אלרבה יש להם לחזור, ולמה לי האי כפילא.

קושיית הרבבת יבלת בפסח לר"ע - הזאה שבות ובירור סוגיית לוקין על תחומי שבת

עוד קשה מה שנחלקו ר"י ור"ח בהרכבת והבלת חתיכת יבלת בפסח, ולמרינן התם ומה לילו שהם משום שבות, ובמשנה לקמיה הבילו מה שהשיב ר"ע מהזייה, לקף היא שבות. וקשה, להא לר"ע תחומין לאורייתא ואין הבלחו משום שבות, ול"ל ללא לאמר כן אלא ביחס לשאר שבותים לכתיבי התם, או שלא בא אלא להשיב על מה שאמר שלחה ר"ח לר"י לחין רחיה מרשות למצוה. וכן משמע, דסיימו בדין מכשירי מצווה שאפשר לעשותם מבעוד יום. והנה בירו' התם הביאו מה שאמרו להבאתו חוץ לתחום הוי משום שבות, ואמרו למסייע להא דאמר ר' יונתן קומי ר' חייא רבה בשם ר"ש בר יוסי בר לקוניא לוקין על תחומי שבת לבר תורה. מ"ל ר' חייא רבה והלא אין בשבת אלא שקילה וכרת. מ"ל והכתיב לא תאכלו ממנו נא. מ"ל מי כתיב לא אל כתיב. מ"ל והכתיב שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השביעי מ"ל מי כתיב לא אל כתיב. אמר רבי יוסי בי ר' בון אף על פי כן זה עומד בשמועתו וזה עומד בשמועתו. ובפשטות משמע להוא מסייע לרשב"ל. וקשה לכאורה לאינו מסייע מילי, להא אם הוא שבות ולאי שאין לוקין עליו, להוא מדרבנן. ואף ר' חייא לא אמר אלא לאו לוקה, וגם לא משמע שפלגי בהי תחומין לאורייתא, לאי פליגי מה לאיה יש מאיסור לאכילת פסח נא, ודי היה לומר שאין איסור ליליאה חוץ לתחום מן התורה. ומשמע שנחלקו רק לגבי מלקות. ובש"ס לילן הובא בשינוי הגרסות.

עומק המחלוקת בגדר איסור תחומין - חילוק אי הוא דין מלאכה או שביתה כללית

ונראה לבאר לאן לא חייבי הכא בהי תחומין לאורייתא אי לאו, אלא לכ"ע לאורייתא היא, ולא נחלקו אלא בגדר האיסור אם הוא כלין מלאכה או שביתה סתם, וחילוקם למלאכה נוגע ליום השבת כדבר שאינו תלוי בעשיית האדם, ובזה שייך חילול שע"י עשיית מלאכה, אבל שביתה היא חיוב לעשות את היום ליום שבתון, והוא בדברים שאינם חילול היום, לולי שיש משמעות לגבי שבת. וע"כ לף אי נימא לאל יצא איש ממקומו חייבי באיסור תחומין, כיון שאין איסור זה אלא ביחס למה שיש לו שביתה בביתו, ואין שביתה בביתו אין הוא אלא משום חיוב לשבות בשבת, הרי שיש לומר שאין הוא יוצא חוץ לתחום, אלא שאין לו שביתה, ואיך נחייבו על יציאה כיון שאינה יציאה אלא מחמת קביעתו, ויותר יש לומר שיש בזה ביטול קביעתו מאשר עבירה על קביעתו, וזה אמר לו ר' חייא שאין בשבת רק סקילה וכרת, והיינו, לאם תרצה לומר שלוקה על עצם ביטול קביעתו הרי אין שיש לו לקבוע הוא משום שבת, ולא מצאנו בה אלא איסור סקילה וכרת ולא מלקות. וזה אמר לו שהרי כתוב לא תאכלו ממנו נא, והרי אין באכילת נא רק מה שאינו מקיים מצוות אכילה לקרבן פסח, ומשמע שכיון שיש לו חיוב לאכול פסח האי היא אכילה, משום אכילה לקרבן פסח, ועל אמר אלא יאכל ממנו נא. וזה אמר לו שאין להוכיח מכאן שיש בזה איסור לאו, אלא כתוב לא אלא אל, והיינו, כאומר שמצווה שאמרתי לך לאכול אין היא נעשית ע"י אכילתו נא כי אם צלי וכו', או שיאמר לקרבן פסח זה, היינו, שאשר אין מותר לאכול היינו נא אלא צלי, ובאמת לא כתוב כאן מצוות אכילה כלל. ואחר כן שאל במאי לכתיב באיסור תחומין שבו שיש תחתיו אל יצא איש ממקומו, ובזה יש לומר ביותר שלגבי אל תאכלו ממנו נא אכן יש לומר אלא לאיירי במצוות אכילה אלא לגבי בשר, אבל כאן הרי כתיב קודם שבו איש תחתיו, ואח"כ אל יצא, והיינו, למשמע שיש לכם לשבת ומעתה יאסר עליכם לצאת ממקום שישבתם. וגם זה אמר לו שאם היה כתוב לא יצא ניחא למשמע כן, אבל לא כתיב אלא אל. והיינו ביאורו שאלא תעשה יציאה, היינו, הליכה, אלא למקומך, ואין זה יציאה לישיבה, אלא יציאה לעמידה, ועמידה אין הוא עושה.

המשך ביאור עומק מחלוקת תחומין - אי עיקר האיסור הליכה עצמה או ביטול ישיבה

ומעתה יש לבאר מחלוקתם שנחלקו אם גדר המיסור הוא עצם ההליכה, ואפילו מקהו, ומה שכתוב שבו, היינו, למלבד זה יש מלוה שיקבו ביש תחתיו. או שגדר המיסור שאחר שקיוהו שיקב, אוסר לו ללכת ממקום יקיבתו מקום ביטול יקיבה. וזה כמו מה שאמרו להוא מקום שבות, שאין בהבאתו רק ביטול שביתה, וזה מסייע לרשביד"ל. אלא שיש לבאר דמ"ש אף לר' חייא יש ללקות מקום הליכה שלא למקומו, ונראה לתרץ להכין אף לר' חייא לוקה, אלא שאינו לוקה מקום הליכתו חוץ לתחום, אלא מקום הליכתו לגא תחום. וזה כמו שנאמר שיש בהליכה עצמה מעשה מיסור, וכמו שאמרו בהוצאה שיש מיסור שמוציא חפץ, גם כאן גדר המיסור הוא שמוציא עצמו למקום שנאסר לו להיות בו, ואף שאין מיסור זה אלא מקום שלא קנה שביתה, הרי זה כמו שאמר בקרבן פסח, היינו, שיש דין להקריב ואחר שהקריב לא הותרה מכילתו אלא לגי.

ב. דין מחנה בתחומין, לאו שבאל, ומלקות בתחומין

סתירת התלמודים בדין מחנה שיצא - פטור מעירובי חצירות וחייב בעירובי תחומין בשבת

ואם כנים הדברים יש לתרץ התלמודים, שהנה שאמרו שמאמר זה הובא בשינוי גם בבלי חייבים בעירובי תחומין, וכלתני דבי חייא לוקין על עירובי תחומין דבר תורה, מתקיף לה רבי יונתן וכי לוקין על לאו שבאל, מתקיף רב אחא בר יעקב אלא מעתה לכתיב אל תפנו אל האובות ואל הידעונים ה"נ אלא לקי, רבי יונתן הכי קשיא ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד, וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו, אמר רב אחא מי כתיב אל יוציא אל יצא כתיב. והנה אין זה כ"כ שהרי אין מחנה דבר קבוע שילעו לאן יש להם לילך, וגם כשילכו הרי הוו יולאים בשבות. ועוד מה שייך שנחייבם לעשות עירובי תחומין כיון שמפסידים לגד אחר. ועוד יש להקשות מהו לשון לוקין על עירובי תחומין, והיה לומר שלוקים על יציאת תחומין. ועוד מה בעי ר' יונתן לומר שאין לוקין באל, ואיך אלא יהיה בישאו מי ס"ל לתחומין לאורייתא יש לו ללקות ואי לאו אלא, והא ר"ע יליף תחומין מערי הלוויס. ובפרט למסקנא שהקשה להוי יש בו מיתת ב"ד יש לבאר מלוע היה לו לומר להוא כמלאכה.

חיוב מחנה בתחומין לפמשנ"ת - איסור תחומין תלוי בגדר הליכה מול ישיבת מקום שביתה

ובאור הדבר נראה דמה שאין מחנה לריך לעירובי חצירות הוא מקום שאינו קבוע, שהרי יתכן שילכו בחמלע שבת, ומקום כן גם לגבי קניית שביתה היה לומר לכאין שאין הס קבועים אין להם לקנות שביתה, ואי ס"ל כר' יונתן דילו' שאין איסור תחומין אלא בחי שקנה שביתה ויולא היחנו, ל"ל דחה שיש להם אלפים הרי יש, ומה שאין הרי יולאים בשבות. אבל ר' חייא סבר שגדר המיסור הוא בחה שהולך לעומת עומד, ואומנם הותרה להם הילילה, אבל בעצם ההליכה אם היו יכולים לעשות עירוב יש ללקות, מקום שהיו יכולים ללכת בהיתר ובמקומם. וע"ז שאל ר' יונתן וכי לוקין על לאו שבאל, והיינו, דבשלמא לדידי דאל ייצא היינו אלא יצא ממקום, יש לבאר שהאיסור הוא לעשות מעשה כל שהוא שיהיה גורם שנמצא חוץ למקומו, היינו, דכתיב אל אלא נאסר מעשה מסויס אלא תולאה. אבל לדידך שאין במקום שנאסר לו ללאת גדר איסור, אלא האיסור הוא בעצם הליכתו, הרי שאין זה איסור לאו אלא עשה, והיינו, כאומר אלא תלך אלא למקומך, ואין זה חשוב איסור לאו, ושאלו והרי מצאנו לאו דלא תפנו אל האליליס, והיינו, שפירושו שמעשה שיש פניה לא יהיה אל האליליס אלא לה', וזה כמו אל יצא איש ר' חייא ומה תמה עליו. וע"כ אמרו שמה שנתקשה הוא שהרי אי נימא שגדר האיסור הוא ללכת למקום שאינו מקומך, והרי אין האיסור בהליכה עצמה אלא בשינוי מקום לאיזה בית, והרי מעשה שנאסר הוא כאילו אמרו שאלא תוציא את גופך, היינו, שינוי מקום דגופו, והרי זה ממש כמו מעשה מלאכה, ויש להכאילו באיסור דשאר מלאכות, ומה לי מוציא עצמו או דבר אחר, וחשיב לאו זה ניתן לאזהרת מיתת ב"ד שהרי יש בו חילול השבת, וחייב סקילה, וכמשנ"ת, והיינו דאמר וכי לוקין על לאו שבאל, שלכאורה היה לשאול הלא מלאנו כן

לגבי הבערה שסבר כ' יוסי ליפלת ללאו, ולפ כאן נימא כן, וזה אמר דזה אין לומר אלא שם היה כתוב לא, אבל בלא אין לומר ללאו יפלת, והיינו, שמילת לא היא ביחס לדבר אחר, היינו, לא תעשה כך אלא כך.

דקדוקי לשון בין לא לאל - הבדל בין שלילת דבר קיים לשלילת דבר שלא נוצר

(והיינו הכא, אבל בשאת עיקר ההבדל בין לא לאל הוא בגדר שלילת העשייה, היינו, שמילת לא הוא שלילת דבר מן הדברים או מעשה מן המעשים, ומילת אל הוא שלילת דבר. שאות למד היא הסיכות החפצית, ואות אלף היא העצירה והגבול, ומילת לא בהקדמת הסיכות מתייחסת לסיכות קיימת ועצירה ממנה, ומילת אל בהקדמת העצירה מתייחסת לעצירה משיכות שטרם קיימת. וכשנאמר שלילת דבר אחד כמו אל תירא אין הכוונה ביחס ליראה קיימת, אלא ליראה בכלל. אבל אם היה אומר לא תירא, הכוונה ליראה שיש לו לירא, ושלילת יראה זו. וכמו שנאמר אל אראה במות הילד, למות הילד לא היה בידה למנוע, ולאיזה זה אין בה מעשה במות הילד אלא בה, ושלילה על הראיה הוא בתולאת הראיה. אבל אם היה נאמר לא אראה במות הילד הרי שראיית זה הוא דבר מן הדברים, ויהיה בשלילה על מעשה הראיה, ומקרא מות הילד, כמו וְלֹא תְכַלֶּה אֶת הָאָרֶץ, או מעשה מות הילד שיש בראייתו להתשיבה כעושה המעשה, וכמו שכתוב לא תראה את שור וכו'. וכן הוא בענייננו בקרא דאל יצא איש ממקומו, שאם היה כתוב לא יש לומר שהוא שלילת יציאה בכלל, ואיש ממקומו הוא גדר יציאה, והשלילה היא בתולאה המתקיימת באיש, וכמו באיש שיהיה במאסר שאין אנו רואים שיהיה יוצא, או שלילת מקום איש ממעשה יציאה. והשלילה היא בתולאה המתקיימת במקום, וכמו במקום שצריך שיהיה מחוייב שאין אנו רואים שיהיה ריק מאיש זה. אבל במה שכתוב אל יש לנאמר שיצא איש ממקומו הוא המקרה לבד, ולא המעשה, והשלילה היא במעשה שיש בו למנוע התולאה. ויתכן בשב ואל תעשה, ויהיה השלילה במי שיש לו יכולת לעשות התולאה, או בקום ועשה במי שיש לו למנוע קיום התולאה, וכיון שאנו יודעים מטרת השלילה שהיא שביתת אלו שנאמרה להם השלילה, תהיה השלילה או למעשה היחיל במה שהוא מפיע על קיום שבת העם, או או לעם בקיום שבתו, ומה שיש לו למונע היחיל מביטול קיום זה. וממה שכתב מקרא קיום ציווי זה בלשון ויקבות העם ואי קיומו בלשון מאנתם יש לפוקטו. וחכמ"ל.)

לוקין על עירובי תחומין לפמשנ"ת - חילוק בין גדר מלאכה לגדר עשה שאין לוקין

וע"כ פניס ממה שאמר כ' חייא שלוקין על עירובי תחומין, יש לבאר בשני לופנים שאם גדר האיסור הוא במעשה שתולאתו היא העברת איש ממקום למקום, הרי זה כשאר מלאכות שגדרם הוא ביטול קדושת היום לה' בלשון העושה, וזה חילול שיש לחייב עליו מיתה וכו', ואין חסרון לגבי זה בלשון אל, שיש לומר שהוא גילוי מילתא לגבי שבת שכבר נאסרה במה שמייך בה נתינה לעם, והיינו, שאמר להם שיש באיסור מלאכה הנעשה למען קיום הקדשת היום לה' תועלת גם לעם, וזה כלומר הריני לוסר עליכם חילול השבת, ומפרט באל. לך אם גדר האיסור הוא במעשה יציאה, ואיש ממקומו הוא הגדרה במה נחשב יציאה, או שנאמר שהוא לין חלק בשבת, היינו, שכמו שנאסרה עבודה כך נאסרה יציאה, ואז יקשה שאין זה מקום שבת שכבר נאסרה, ואין זה פירוטה שיהיה אפשר לכותבו בלשון אל. או שנאמר שהוא יוצא מלין השבת שנאסרה, ומה שאמרנו שאין זה מלאכה לא קשה, שגם היא אינה אלא פירוט של השבת, ונאסרו העבודה והיציאה מקום קדושת היום (ויש לחבר זה למה שנחלקו אי ליפקדו לתחומין במרה אי לאו, והיינו, שלפ שלא אמר להם זה אלא בחילים לא הוה ציווי לחילים רק גילוי מילתא).

סיכום עיקר המחלוקת באיסור יציאה - איסור קימה המבטל שביתה מול איסור עמידה לקדושת היום

ואחר כ"ז יבואר שעיקר מחלוקתם הוא בגדר האיסור שכ"י שכבר שהוא איסור יציאה שיש בה קימה מבטיתת קימה שנלטוו בה, וכ"ח שכבר שהאיסור הוא יציאה שיש בה עמידה לעומת יציבה שנלטוו בה. ולכ"י אמר הכתוב אל תקום, ולכ"ח אמר הכתוב אל תלך. ולכ"י גדר האיסור הוא אל תצא ממקומך למקום אחר, מקום שיש בזה להגדיר מעשה כקימה, ולכ"ח גדר האיסור הוא אלא תצא למקום שהימצאות בו אינה מוגדרת כהמשך יציבת מקום קודם,

מקום שיש בזה להגדיל מעשה כעמידה. ונמצא מזה כמה חלקים, סיבת החיסור, גדר החיסור, מעשה החסור, וגדר המעשה. שלכ"י סיבת החיסור הוא ביטול שביתת חלם, וגדר החיסור הוא פעולת קימה, מעשה החסור הוא בילוה למקום, וגדר המעשה הוא תולה המגדילה את מעשה העושה. ולכ"ח סיבת החיסור הוא ביטול שביתת היום, וגדר החיסור הוא במצ עמילה, מעשה החסור הימלאות במקום, וגדר המעשה עשייה המגדילה את התולה כמעשה של העושה.

ביאור הפסוקים שבו ואל יצא - שבת, ציווי שבו, ולאו דאל יצא, לשתי השיטות

ועפ"ז יתבארו הפסוקים כך, ומלתו בהם שלושה חלקים, שבת לשם, ציווי לשבו, ולאו לאל יצא. ולכ"י ביאור הפסוק יהיה לשבת היא השביתה החמורה כשר ביחס לשיכם, וציווי לשבו הוא הגדרת יסיבת מקום כשביתת קימה, ואל יצא הוא לאו לביטול שביתה שיש בקימה. ולכ"ח שבת היא היום החמור כשר ביחס למעשים שבשם, וציווי לשבו הוא עשה שתשבו, ואל יצא הוא לאו לביטול עשה החמור. ונחלקו במלקות בלאו שהוא מקום ביטול עשה, לכ"י שבר לאין לוקין, ולכ"ח שבר ללוקין. ונחלקו בגדר מילת אל הבאה עם חלופת עשייה במעשה המצווה כשר, אם היא לאו נפרד, או לאו להאי עשה. ומימלא נחלקו אם לאו לתחומין הוא מקום שבות לחלם, או מקום קדושה ליום.

נפק"מ למלקות בין שתי השיטות - חילוק אי חסרון קימה או ביטול שבו לאו הניתק

ויש זה להרכיד שאם נסבור כר"י שהוא מקום שביתה, ונסבור כמו ר"ח שלווי לשבו הוא עשה, ואל יצא הוא ביטול עשה, והרי זה מקום ביטול עשה לשביתה, הרי שאין עשה לשביתת קימה אלא גילוי מילתא לשבת החמורה, והרי הוא במיתה וכרת. ואם נסבור כר"ח שאין הוא מקום ביטול שביתה החמור, אלא הוא רין חלם בשבת, ונסבור כר"י שלווי לאל יצא הוא לאו המוגדר ע"י ליווי לשבו, אין זה לאו שלוקין עליו שאין לוקים על לאו שבאל. והיינו, לכיון שאין לאו זה אלא מקום ליווי לשבו, וגם כתיב בלשון אל, יש לפרשו מקום עשה, והיינו, אל יצא אלא יצב, ואין לוקין על זה. (והנה זה מלתנוהו בכמה מקומות, וביחוד בדין השבת אבידה), ובגמרא לילן אמרו שלוקין על לאו שבאל, וביאורו שאל לניתן לאמצ"ל, וביאורו כמו שאמרנו לכיון שאין זה מקום שביתה, ואין שבו עשה, מ"כ בהכרח שמה שנאסר הוא מקום מלאכה, ונלטרך לומר שמה שכתבו בשבו הוא גדר שגם זה חשיב מלאכה. וכדוגמת הולאה, לחיכא מלאכת הולאה ברשויות, וחיכא מלאכת הולאה במקומות, ומ"כ חשיב לאו שניתן לאמצ"ל. וזה לחה רב חשי לאו כתוב אל יוליא, שאז יהיה גדר המעשה הולאה לאלם את גופו, שבזה י"ל להוא מקום מלאכה, והיינו, שגופו חשיב שהשתנה במקומו החדש, אלא כתיב יצא, וביאורו כלאמרן, שזה גדר איסור נפרד מאיסור שאר מלאכות, שאיסור עשיית מלאכה מקום עבודה, ויציאת מקום מקום עמילה, ושניהם מקום קדושת היום. וזה מה שאמרו למסייע לר"י שקראו להבאתו שבות, והיינו, כמו שאמרנו לר"י שבר שגדר הדין אין הוא מקום שיש בזה חילול, אלא מקום שראה ה' שיהיה היום שביתה להם. ויהיה בזה נפק"מ לחילוקי מלקות, לאי גדר היציאה הוא בגופו כחפץ, והוא הוה חפצא לאיסורא הרי שיש לו להתחייב בהולאת דברים רבים. אך אם אין גופו גדר אלא ביחס להחשיבו שעושה מעשה של יציאה, ואין בהולאת דברים רבים לחלק.

סימן ח

לאו שבאל

א. אזהרה לעינוי ביוה"כ ואיסור לאו שבאל

סוגיית יומא באזהרה לעינוי ביוה"כ - דחיית נסיונות בלשונות לא יאכל, לא תעונה, והשמר

איתא בגמ' ביומא (פא.) למה ר"ל מפני מה לא נאמרה אזהרה בעינוי, אפשר לבא לידי אפשר. היכי נכתוב, נכתוב רחמנא לא יאכל, אכילה בכזית. נכתוב רחמנא לא תעונה, קשה אכול אשמע. מתקיף לה רב הושעיא נכתוב רחמנא השמר פן לא תעונה, ר"ל נפיקי להו לאוי. מתקיף לה רב ביבי בר אביי נכתוב רחמנא השמר בעלמא עינוי, אם כן השמר לעלמא לא השמר לעשה עשה. מתקיף לה רב אחי נכתוב אל תסור מן העינוי קשיא. ע"כ.

קושיית רב אשי באזהרת עינוי - אמאי נקט דוקא לשון אל תסור ולא לא תסור

ואיבא למידק מאתקפתא דרב אחי למה נקטה דווקא בלשון אל ולא נקט לשון לא, היינו, שיהיה כתוב לא תסור מן העינוי, וכדוגמת לא תסור מן הדבר אשר וכו'. והנה בעיקר גדר מה שאמרו שהשמר פן ואל הוו לאווי, יש להסתפק מה נתחדש במה שאל נתפש לאו, והא ודאי אין זה עשה. ואפשרית לא קשיא, לדגבי השמר הרי היה לומר שזה מצות עשה בשמירת מעשיו, היינו, שיהיה זהיר וזריז במעשים שעושה, וחילקו שאף זה נתפש לאו, ובפשטות גדר לאו איך בשמירה הוא שיעשה מעשיו שלא יעשה מעשה אסור, וזה שב ואל תעשה. וכן במילת פן שבא עם השמר, שהיה לומר שאין זה ציווי כלל, אלא הוא ביאור סיבת השמירה, היינו, שמור מעשיך להיות זהיר, וסיבת הזהירות היא פן, היינו, שיתכן לבוא לידי מעשה אסור, ונתחדש שאין פן פירושו כמו שמא, אלא פירושו מלשון פניה שקודם מעשה, וכאילו אומר השמר לפני עשיה, וזה משותף למילת שמא, היינו, שעומד במקום שאפשר לעשות ולא לעשות, או שיקרה או לא יקרה, שהוא לפני כן (וכמו שאמרו פן ירבה, להיינו שניתאר במצב לפני שירבה, וזה ע"י התחכמות שתמנע מהם להתרבות), ובאם כתוב השמר פן יתחייב על שבעשייתו לא שמר, והוא אחר העשיה. ומתוך הנ"ל יבואר גם פירוש מילת אל, ומה שנתחדש בה, והוא כי מילת לא היא בפניה לל' והימנעות לא', אבל אל היא בהימנעות לא' ופניה לל', והיה לומר שאין זה אלא עשה של הימנעות מהדבר, כמו לשון עינוי שיש קיום בעינוי הנפש עצמה, ולא בחי עשיית מעשה אכילה וכו'. ונתחדש שאין ביאורו הימנעות מעשיה בכלל, אלא מלבד זה, והיינו, שב ואל תעשה.

יישוב לשון אל תסור ברב אשי - סור משמעו סטיה מדרך המחייבת שלילת אפשרויות באל

ולפי הנ"ל יהיה ביאור להא דנקט רב אחי אל ולא לא תסור ולא לא תסור, והיינו, שסור הוא מהדבר מסויים, ולומר לא תסור ביאורו כהמלאנו בקרא לא תסור מן הדבר שביאר הסור להוא ימין ושמאל, והיינו, שבלל כל הדברים המחריש למען יקוים הדבר המחר, וזה שייך רק במה שבייך בו כמה לרכיש בתוכו הגדר, אבל בעשייה אחת ובלילתה, אין שייך לומר לא תסור, אבל אם יאמר אל הרי ביאורו שבשב לבד כבר ימנע סור מלא תעונה, כי אמירתו באל ביאורו שב בשביל שלא. אבל אם היה אמירתו בלא הרי זה

כלומר לא חלה זה, היינו, לא תסור מלא חלה קייס תעונה, וזה חסיד כעשה.

סוגיית מנחות בחוקת תפילין - מחלוקת ר"י ורבנן אי השמר דעשה הוי נמי לאו

ומעתה יבואר גם מה שאמרו במנחות (לו:) לקרא לושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, וילפי ימים ולא לילות, מימים ולא שבת. ואמרו להמניח אחר שקיעת החמה עובר בעשה, ור"י אמר עובר בלאו. ואמרו לסבר ר"י להשמר לעשה נמי הווי לאו. ולקרב הענין נראה שלא אמר כן אלא בהא, דהא אמרינן השמר לעשה עשה לגבי פסח וכו' בפסיטות, ולא משמע לפליגי בזה. וביאורו כך דאמנם שמירה שייך בשני אופנים, היינו, זהירות לעשות ושלא לעשות, ולעשה עשה, ולאו לאו. אבל בקרא דושמרת יש לנו לדאר על מה אייירי האי שמירה, והנה קרא ושמרת את החוקה הזאת, לר"ע ביאורו פסח, ושמירה האמורה, היינו, לעשות במועדו וכו'. אבל אי נימא לאייירי אתפילין, יש לדאר דשמירה הנ"ל אייירי אחוקה, היינו מה שאין מניחין אלא ביום ולא בלילה, ושמירה האמורה בעשה ושלא תעשה, היינו, השמר לעשות בזמן שאחקתי לעשות, והשמר אלא לעשות בזמן שאחקתי שלא לעשות. וזה שייך השמר לאאו, היינו, על אוק לאי עשיה. וזה יהיה אלוק משמירת מצווה כמו השמר במצוות עינוי שאין לדאר אלא בעשה. וכן נראה שאמרו לאם מכוון לשמרם אבי, וביאורו כי אין האיסור לעשה או לאו אלא ממצווה, וזה שמכוון לשמרם אין עושה מצוה.

שלושה חלקים בעשייה ויחסם ללאווין - האדם, מעשה האיסור, והדבר האסור, בהשמר פן ואל

ולבאר כל זה נראה כך, דהקדם מה שיש למצוא שלושה אלקים בעשייה, והם האדם, המעשה האסור, והדבר האסור. והשמר הוא ביחס לאדם, וזה שייך בשמירת עצמו, וביחס לכלל מעשיו, ובשמירה מדבר אסור, אבל מילת פן אין היא אלא ביחס לדבר שאפשר לו להתקיים או לא. וע"כ לא תבוא ביחס לאדם אלא אם יוגדר מצד שכן יהכן לאדם להיות או לא, ואם נאמר פן תעשה יהיה פירושו שביחס לעשייה תהיה לפניה ולא לאחריה, והיינו, ביחס לשני המצבים בהם אתה נמצא עם העשייה ובלעדיה. ומילת אל תיתכן ביחס לאדם ושייכותו לדבר האסור, אם מעשה ואם חפץ, אבל לא לקיומו, אלא לאי קיומו (וזה ביאור מה שאמרה שכינה כן ירבה, היינו, שאין יקראל נמצאים במצב שעדיין אינם מתרבים, אלא מצבם הנוכחי הוא במצב ריבוי ושאר על כנו ואין זה תלוי בהתחכמות מצרים).

סימן ט

* שיטת רבי עקיבא בתחומין דאורייתא

א. תחומין דאורייתא לשיטת רבי עקיבא ורבי אליעזר

דיון תחומין דאורייתא אליבא דר"ע - אף ר"א מודה לאיסור דאורייתא באי יציאה ממקומו

והנה בפשטות לא מיירינן כל זה אלא לדעת ר"ע דסבר דקרא ומדותם המיר בערי הלוויס נאמר לענין תחום שבת, ושיש לנו לדון האם יין זה הוא רק בערים. והיינו, שדין דאל יצא איש ממקומו לא נתבאר בו שיעור, וגם לא היה יין זה במחנה ישראל בחלפים אלא רק בערי מ"י, ובמחנה ישראל אפשר שהיה ביותר ואפשר שהיה בפחות, או שאל יצא שנאמר במדבר גם הוא היה בחלפים אלא שנחלש בערי הלוויס שבערים יין זה ממקום אדם פרטי אלא הוא שיעור בעיר. והנה אמרו בגמ' בסוטה דחלקו מי תחומין לאורייתא מי לאו. ומשמע דאיתא להאי פלוגתא בכלל מי תחומין לאורייתא מי לאו, וע"כ מ"ד שאין תחומין דאורייתא לא מצי לאוקמי קרא אתחומין, דמה יש למדוד תחום שבת כיון שאין איסור תחומין כלל. אלא למ"ד תחומין דאורייתא יש לבאר דחלפים הנ"ל, היינו, משום תחומין. ול"ד היכן הוא מקור מחלוקתם. ועוד נראה שיש לומר דלפי ר"ת סבר דאיכא איסור דאורייתא, אלא דסבר שאין זה יין בתחום. ואפשר דהוי כמו שכתבנו בדין מי שאמר שבתתי במקומו, והיינו, שאין התחום מוגדר ועליו נאמר האיסור לצאת ממנו. אלא הוא האיסור, והוא התחום, וגדר הדין הוא איסור יציאה ממקומו, היינו, מקום שביתתו, אלא שלא נתפרש שיעור רק בהתרחקות חלפים.

סימן י

אלפיים אמה עגולות ומרובעות

א. מחלוקת עגולות ומרובעות ומקור הריבוע מפיאות

מחלוקת צורת אלפיים אמה ליחיד - עגולות או מרובעות לעומת ריבוע ודאי בתחומי עיר

הנה מלשון הלוף לגבי עיר בעינן לריבוע, לגבי שובת במקומו נחלקו מי הווה עגולות או מרובעות, וכן במרובעות גופא מלשון שנחלקו רש"י רק כתב להם בריבוע ממש, ולא כהעברה להתם הוי בחלכסון, להתם אין לומר ריבוע כיון שהוא שיעור לוקך לבד, אבל אלפיים, היינו, ריבוע. ולא נתבאר אלפיים אלו אם לריבוע עולם, או שיש לו לבבור. ובתוס' כתבו בשם רבנו שמואל להם לגבי העברה ולשות היחיד הוו לריבוע עולם, ומשמע לגבי תחומין אבן. וכן כתבו תוס' אחר כן. ועתה ר"ת הלוף לגבי אלפיים, היינו, אלפיים להלכסון, ויש לו אלפיים והלכסונן לכל רוח, והיינו עגולות (אם לא שנאמר דל"ת אמות לאית ליה בשבת והפילו בנותן הוו בריבוע (ולכאורה אי ס"ל לר"ת הלוף בעמוד בעי להלכסון בכל לד, י"ל כן הוף לגבי ד"ת דשביתה, אבל עכ"פ בעינן לזה במי שבשבת במקום מוקף שאינו עיר והוא בריבוע), ואז יש להחסיר ב' אמות בפינתם, היינו, שיחסר ממקום שכנגד יושב רוח אחת מעט מעט עד אמצע שבין שתי רוחות בפינתו ב' אמות, וכן מכל ח' חיבור רוחותיו ביותר עם פיאות). ולא נתבאר היכי ילפי לין ריבוע מפיאות, והרי אמרו פאת לפון, ומשמע להוא ליושב רוח, ולא נתבאר טורת זוויות כלל.

ונראה לי שבאמת ליכא לין לזוויות כלל, אלא היינו טעמא, לכיון שלא נתבאר לין זוויות, והרי לין לומר שתשאר העיר קרחת בזוויותיה היה לנו למדוד הזווית ממקום המרובה ביותר, והיינו, שנמדוד הזווית הקרובה לדרום מקלה דרום לכל מערב, והקרובה למערב מקלה מערב לכל דרום כזה, ות"כ יהיה כל פאה המחורה כלפועה שיש לה תחתית ישרה, ולשתה פינותיו עגולות. וזה אמרו שאין זה קרוי פיאה, לפיאה משמע שהיא מרובעת. ות"כ אחר שנרבע פינות פאות אלו נמצא לכלל תחום העיר הרי הוא בריבוע, היינו, שלפועות שאנו מניחים לרוחותיו הרי הם מרובעות ומובלעות רוח ברוח בזווית העיר. ות"כ לרבנו שמואל לא נשתנה לין תחום ליחיד מעיר. ולר"ת נשתנה, דגבי אדם אנו מודדים בפינות מעוגלות, וכדלעיל. וגם ישתנה היינו שהוא נשכר לחלכסון לאלפיים, היינו, אלפיים ושמונה מאות לכל רוח, משום"כ בעיר שאין לה ביושר אלא אלפיים, ולא נשכרת לחלכסון אלא בזוויות. ולר"ת ל"ל דמה שאמר שמואל שמהלך אלפיים פסיעות בינוניות, היינו, שנגרע תחומו משום חוסר מדידה, או שיש בפסיעה בינונית אמה ותרי חומשי (והאחרון הכביל שהרי אמרו לפסיעה הוי בד"ט, ואף אם נאמר זה לולא מקום רגליו, הרי לא מתרחק בפסיעה אלא שיעור רגל אחת, דרגל שניה עולה בחשבון פסיעה קודמת, ואיך יהיה שיעור לוקך רגל יותר מפסיעה עצמה, להא אמה ותרי חומשי הוו שמונה טפחים ושני חומשי הטפח,

מקור דין הריבוע מפיאות בתורה - מדידה מהמקום המרובה ביותר בריבוע הפאות סביב

לכ ל"ט לפסיעה הרי לרבעה טפחים ועוד מעמע בפר"ת. לכתב לחית ליה ל' לקיעור רגל לחת, וזה לינו). וכלעת ל"ת כן לאלפים ולאלכסונן.

סימן יא

יצא ברשות

א. דין יציאה ברשות בירושלמי והבלעת ד' אמות

יציאה ברשות בירושלמי בשתי ערים - חילוק בין הבלעה בתוך תחומו לחזרה מחוץ לתחומו

איתא בירו' בדין מי שיצא ברשות לחמרינן כמילו לא יצא להוא לווקא כשתחום חדש שלו מובלע ל"ח בתוך תחומו המוקדם, ומחר כן אמרו בשם רשב"ל לחפילו יצא מחוץ לתחום יכול לחזור, ולוגמא שהבילו הוא בשתי ערים, בילו בטבריה ויצא למגדלה. ומשמע מהנ"ל שלף קודם שהגיע למקום שיצא שלו ברשות עלמו, כבר קונה בו תחומו לחל"כ מה יש להוסיף לחפילו יצא. ול"ב. ובגמ' בילן ניחא שאמרו כיון לעקר עקר, והיינו, שהיה לומר שיקנה במקום שנמצא. אבל בירו' משמע שהיה לומר שיקנה במקום שנשם יצא, ואהא אמרינן לכיון שלא יצא מתחומו, עכ"פ כמילו לא יצא. והיינו, שהעמידו המשנה שמקום שיוצא נשם מובלע בתוך תחום ביתו, שאז היה לומר כיון שנבר נכנס לתחום מקום שיצא שלו עקר מתחומו. אבל שם מקום שיצא שלו אינו מובלע בתחומו, לא בריכא שמהיכי תיתי לעוקרו מתחומו, כיון שאין לו עדיין תחום מקום שיצא שלו ולא הגיע שלו. ויש לנו לדון במי שיצא סמוך לעיר אחרת אי מצי לקנות שביתה בעיר, או דילמא לא קונה אלא במקום העשיה עלמה.

דקדוק בירושלמי בד' אמות מובלעות - אמאי לא די במקום עמידת רגליו לחזור לתחומו

והנה יש לדקדק בירו' הנ"ל מה לאמר לאיירי שמובלעות ל"ח, דל"ב למה לא די שיהיה מקום עמידת רגליו, דכיון שלא יצא חוץ לתחום שפיר דמי, וזה אפילו במשהו. וגם לפון הירושלמי שיהיו אבעא אמות מוכלות מתחום זה ומתחום זה בריך בילוך, במילו אבעא אמות שיירינן להוה ליה למימר שיהיו ל"ח מהאי מוכלות בהאי. ועוד למשמע שלא חלק אבש"ל לאמר משמיה לאפילו יצא וחזר, ומשמע דבעינן להאי ל"ח בין יצא מתחומו ובין לא. וזה קשה כאמור, דכיון דלא אמרינן לעקר למה שיהיה בריך הבלעה דל"ח, למשמע לאם לא היה מובלע רק מקום עמידת רגליו לא אמרינן כאילו לא יצא.

צורך בהבלעת ד' אמות שלמות - הבלעה שלימה כדי שלא יצטרך לברור מאיזה תחום הן

ונראה בבילאורו כך, דכיון שיש לאדם לקנות שביתה, וכיון דבין שני תחומין אי לא הוה ליה ל"ח מובלע הרי שבריך לברור לו היכן ל"ח שנמצא בהם מכח איזה תחום הס, וכיון שנתכוון לאחת למקום הרשות, יש לו לברור. אבל אי אית ליה ל"ח בין שניהס, י"ל שאין בהיותו במקום זה לחייבו לברור מקומו, דהא אית ליה ל"ח שיש בהס מזה ומזה. ולפ"ז י"ל דזה לווקא אי ס"ל דבילא אין יכול לחזור, אבל אי יכול לחזור לא בעינן לה. ולא משמע כן, דהא אמר אפילו.

הגדר מתי אמרינן כאילו לא יצא - מובלע ד' אמות קונה וחזר לתחומו הראשון

ובאורו לאא מהני שיהיה בתחומו לענין חזרה אלא במקום שאין לברור ל"ח, והיינו, לאם מובלע רק אמה הרי בעומדו אם אין לו לקנות ל"ח מחוץ לתחום שבא ממנו, וכמו במי במודד והגיע לסוף תחומו, לאין אנו אומרים שיש לו אבעא מקלתן בתחום ומקלתן

חוץ לתחום, אלא ולמי אדבע שלו כולם חוץ לתחום, והוא בקליהן שיליחת תחום מונעת ממנו לקנות ד״ח במקום שאין לו להלך, ואף כאן אינו קונה אלא בתחום שבא ממנו, וכיון שכן אין נחשב שחזר לתחומו. אבל אי מובלע ד״ח הרי ד״ח אלו עומדים לעצמן ויש לו לצדדי מאיזה תחום הן.

סימן יב

שביתה בישן

א. דעת ריב"נ בישן וחזרה מקביעת שביתה

דעת ריב"נ בישן כחומרא - השוואה לגר שטבל משהאיר המזרח ודין חזרה מבירור שביתה

הנה בדעת ריב"נ בישן למדו בירו' דטעמא דכיון שמס היה עד היה לריך לקנות שביתה, כשהוא ישן אינו יכול לקנות שביתה, והיינו, דמה שאמר ריב"נ הוא חומרא, שלולי ריב"נ היה לומר דכיון שישן ולא קנה שביתה יש לו לקנות עתה היכן שילמה, ואף אחר שחשיכה. ואמר ריב"נ לכיון שמס היה עד היה לו לקנות שביתה ולהחליט היכן שביתתו, גם כשהוא ישן הוי כעד שלא בירר, ואין לו אלא אלפים לכל רוח. וכן אמר ר"י שמס היה עד ולא קנה שביתה אין לו אלא אלפים אמה לכל רוח, והיינו, דזה לעומת מי שאמר שביתתי במקום פלוני או בעיר שבתוך אלפים ליליה, ונסתפקו התם בגר שטבל משהאיר המזרח, והיינו, שיש להסתפק לכיון שלא היה לו לקנות מבעוד יום אולי יכול לבטל לו שביתתו עתה, ואמרו להוא כישן, ואי הלכה כריב"נ, הכא ה"נ, ואין יכול לקנות שביתה עתה. ואחר כן אמרו דמי שבירר מבעוד יום יכול לחזור מבעוד יום ומי שבירר משחשיכה יכול לחזור משחשיכה, ונסתפקו במי שבירר מבעוד יום, אי יכול לחזור משחשיכה, והיינו, לא שיכול לבטל עתה למקום אחר, אלא רק לבטל שביתה שקנה, ויהיה כמי שישן, ויש לו אלפים לכל רוח. ואמרו דמה שאמר ר"י שמס בירר אינו יכול לחזור בו, ההוא דווקא לגבי ד"ח אמות ולא לגבי מקום שביתה. ומשמע לפלוג ילו' לגמרא לילן.

סימן יג

תקנה לי שביתה בקרפף

א. שביתה בקרפף לר"ע וסברת מלאה מים וטיט בעיר

ספק בקרפף לר"ע בירושלמי - תלייה במחלוקת ר"מ ור' יהודה בעיקר עירוב בפת או ברגל

הנה מלשון בירו' שנסתפקו אם מי שאמר תקנה לי שביתה בקרפף, לר"ע, מי מהלך את כולה מי לאו. ואמרו זה תלוי במח' ר"מ ור"י בעיקר עירוב, למי עיקר עירוב בפת ואעפ"כ לא מהלך את כולה לר"ע, כ"ק באומר שביתתי במקום פלוני שהוא מקום רגליו שאינו מהלך את כולה. ואם עיקר עירוב ברגל, י"ל דדוקא בפת אמר ר"ע, אבל האומר שביתתי במקום פלוני מהלך את כולה, ועוד אמרו שם שסיבת מה למי שקנה עירוב או שבת בעיר הוו ליה כל"ח הוא משום שאתה רואה כאילו היא מלאה מים וטיט, וע"כ לא בעינן שיהיה בה דיורין, אלא רק שתהיה ראויה לדירה. ועוד אמרו שם בעיר בקשת לסיבת אכבעת אלפים הוא משום שכל מקום שיניח שנלוו יש לו ללובשו וליקחו עד למקומו, והיינו, שיהלך לכך קשת, ומשמע שהביאו זה משום ללף שם הוה כל הקשת כל"ח למדוד אלפים חוצה לה, ולף שאין לומר שם שבת מים וטיט, ומשום סבת שנלוו.

ונראה ביאור דבר זה כך, שהא נותן עירובו אין הוא נמצא במקום שביתה שנאמר לדיורין הוו בכל בעיר, וכמה לאמרינן שבת בלוויר מחיצות. והיינו, שאין למדוד לו מביתו כיון שביתו הוא חלק מדיורי העיר כולה, ואפילו למיכא מחיצה. אבל נותן עירובו אין הוא לר שם, אלא רק שאנו אומרים דשם מקום שביתתו, ואהא יש לנון שם גדלו מקום דיורין, ובאין דיורין אין מהלך כולה, או מקום שהיא כולה אחת ואין נותן עירובו במקום הזה אלוק משאר מקומות, והוי כנותן בכל העיר. וזה אמרו לגדלו הוא מקום שהיא מלאה מים וטיט, והיינו, לכיון שאם היית ממלא אותה מים וטיט לא היו בה מקומות אלוקים, ומים וטיט שבה היו אשונים כאחת, הרי שהיא נחשבת כמקום אחד.

עירוב במקום מוקף מחיצות כקרפף - אין המקום חלוק משאר מקומות ואין צריך לדיורין

וכן הוא בנותן עירובו לרבנן אפילו רק בראויה לדיורין, ומשום שאין מקום העירוב אלוק משאר מקומות, וזה רק במקום מוקף מחיצות. אבל מקום שאינו מוקף מחיצות שאין לומר בו שהוא מקום אחד, וכמו בעיר בקשת, אין סברה זו מועילה, וע"כ יהיה בהגבלת אכבעת אלפים, והיינו, לכיון שיש לדיורי עיר ומה שכל אחד ממקומות דיורי העיר להשתמש במקום שסביב לה בתוך אלפים, נחשב המקום כולו למחובר, ודיורי אלו כאלו, והוי כעיר עגולה כלמיל, דיש לרבעה בודאי, ואף אם יהיה בה אלל יותר מאלפים.

יסוד גדרי שביתה בעיר לעירוב - עיר נחשבת אחת מצד עצמה כמליאה מים וטיט

סימן יד

עיר

א. שיטת רש"י בערים שאינן גמורות ועיר חריבה

שיטת רש"י בערים שאינן גמורות - אין מודדים מחומתן אלא מפתח ביתו אף אם דר

הנה מלשון ברש"י לסדר שקיבוץ דיורין שמין לחוץ להיחשב כעיר, לפילו מוקף חומה, ולפילו הוא ביתו ושבת ולן שם, לא חשיבא להיות כל"ח, ואין מודד מחומתה אלא מפתח ביתו. וכתב רש"י כן לגבי עיר דבעיתא תשמישא, ועיר כשאת, ומשמע שם לכן הוא ביושבי קריפין שאמרו שמודדים להם מפתח בתיהם לפילו מוקפים מחילה.

תמיהה מאיסור עיר חריבה ברש"י - בעיר חריבה לא נחלקו אלא בנותן עירובו

וזה לכאורה תמוה שהרי לא נחלקו בעיר חריבה לחכ' דר"ע אלא בנותן עירובו ולא בשבת, וכתב רש"י לעיר חריבה לית לה מחילות, ושבת בלוויך מחילות, וע"כ נחשב לו כל המקום כל"ח, ואם הוא כך בעיר חריבה כ"ש בעיר כשאת, ובבעיתא תשמישא, ויושבי קריפין, דלא גרע משבת בלוויך מחילות (ובכלל יש להשאות דבגמרא משמע שלא נו בעיר כשאת אלא לענייו אם מודדים לה מיתר לשל לענין עיר עצמה, הרי למדו לאתי דרך בתים, ומשמע שאם יצא מהעיר דרך בתים מרחקי הקצת מונה מרחק הקצת. וכן למדו בירו' מאריבעת אלפים הנ"ל דטעמא משום שהרי אם מונה סנדלו בחמצע יתר יכול לבוא מכאן ויכול לבוא מכאן, ואיך אלא יהיה מונין לו מחומת העיר, ולא נאריכה אלא לרבע העיר שיוכל ללכת יותר מאלפיים מחומת רחק הקצת ולחוץ. וכן דעת תוס' שהקצו בענין גדל וחמתן למה שכתב רש"י שאלו יכולין להלך ואלו לא, וכיון שאנו מייקינן שהמולד מחומת כל אחת כלתה סוף שניה בתחומו או לא, ושווין הן זה (להא לא נחתו לאיירוך לעיר קטנה ועיר גדולה עדיין), נתקצו ל"כ איך יתכן שאלו יכלו ואלו לא, וע' שם שביארו בלופן אחר (ואי תימא דעדיין יקצה לאיירוסי, דהיינו, עיר קטנה עיר גדולה, ונראה למשוש כך הוסיפו ואפצר, אבל משמע לאף בלא מצ"כ בוואפצר, אפצר. ול"ל דהיינו תרי גוונא דעיר קטנה עיר גדולה (ושו"ר שיש לומר דאייירי לאף לבני קצת כלתה בחמצע העיר, ואייירי אחלק שנמצא בתחומים, ואין זה עיר גדולה עיר קטנה)).

שבת באוויר מחיצות אינו בעיר - חילוק בין שובת ברחוב לשובת בביתו בתוך העיר

ונראה לי דהיינו טעמא לאכן לגבי דין שבת בלוויך מחילות לא בעינן לדין עיר, אלא שאין דין שבת בלוויך מחילות אלא במי שבת ברחובה של עיר, שאז יש לומר שכל העיר חשובה לו כל"ח, אבל במי שבת בבית, כיון שבת בלוויך מחילות הבית, כבר אין למחילות חילוניות להועילו להחשיב כל העיר כל"ח, אלא בשם יחשב הבית עצמו אלא מכלל העיר, ובזה יהיה גדר יושבי קריפין ויושבת בנחל. ובאמת שלשון לוויך מחילות כך משמע, דהאי ליתנא אשכחן גם כן לגבי קנית גט לאחרה, ואלא אשיב לקנות אלא בהגיע לאוויך מחילות, היינו לוויך שבין מחילות, ואלא לוויך שמעליהם, ומשום דבעינן לאחר משתמרת, ולוויך שבין מחילות יש לומר שהוא משתמר,

משקל"כ בלוויר חלר סתם. ומה למרו שאם מחילות חלר חילונה של בעל עולפות כיון שמחילות אלו משמרים גם את חלירה, חשיבי להגדיל גם לוויר לחלר פנימית שלה משתמר, משום שמחילות חלר חילונה משמרות גם הפנימית, ולף שאין משם רליה לבבר, זכר לבבר יש, ללף אם י"ל לכיון שאין נחשב כל המקום לדיליה כל"ח אלא במה שעבת בלוויר מחילות, למריכן בזה מחילות להחמיר, והעובת במחילות ביתו אין נחשב שעובת בכל העיר, שתעשה לו ל"ח, והוי כסלוקי מחילתא.

שאין עיר נחשבת בלא מחיצות - הוכחה מדין עיבור העיר שאינו קיים בלא חומה

ובאמת נרלה זה שלא נחשבת עיר בלא מחילות הוא מוכרח, שהרי אין לנו שום שיעור וגבל לגילוף בתי עיר יחל חוץ מחומתה, לאי נימא להוא בע' למה ושייריס ולף בלי חומה, ח"כ ל"ב מה נתחשב בדין עיבור העיר יותר מריבוע שאר לורות משונות. ות"ת שנתחשב אפילו הוי חוץ לחומה, הוא שאר דברנו לאמרינן מחילות להחמיר, ומאי שנא מחילות דבית למחילות עיר (ואמנם יש לאחות לחומה אינה רק מחילה להחמיר, אלא יש בזה גבל חיובי במובגי ישיבת עיר שאין בית זה מכלל העיר כיון שאין מעותף עמהם בישיבת חומה. אבל אין נרלה כן, אי נימא להוי עיר אחת אפילו בלא חומה. ול"ע) ות"כ אין להביא ראיה מיובאי לריפין לחשיב עיר אפילו בלא מחילות (שמאלנו בלחכונים שהביאו זה ראיה לממ"נ אי הוה לה מחילה תיפוק ליה משום מחילה, ואי לא הוה ליה מחילה הרי למשמע לאי הוו בתים וחצירות די בזה, ואא בעינן למחילות, ואי נימא כרש"י הנ"ל אין ראיה).

גדר עיר ללא חומה מקפת - כל דיור מודד מפתח ביתו בתוך ע' אמה ושיריים

וביתר ביאור שי"ל דולאי עיר בלא מחילות אא חשיב כל"ח, ואפילו אי הוה בתוך ע' למה ושייריס, אין זה נחשב כדבר אחר, וכל אחר מפתח ביתו הוא מודד, שעבת בלוויר מחילותיו, ומחילות בלא עיר, היינו, דיורין, אי שבת בלוויר המחילות כולי עלמא מודו להוו ליה כל"ח, ולא גרע מביתו (ונחלקו בנותן עיבורו, לר"ע סבר לא הוו כל"ח, ובלעת חכ' נחלקו אי בעינן לדיורין), ובמקום המוקף שני היקפי מחילות אא חשיב שבת אא בלוויר מחילות שבבת בו, אם בפנימי כפנימי, ואפילו לריף, ואי בחילוני כחילוני, ואם הוא עיר, היינו, בתים רבים שמקיף לותם היקף אחד כחומה, חשובה יחידת הבתים כיחידת העיר, וכאילו שבתו בלוויר מחילות היקף החילוני. וזה יהיה תלוי בחשיבות יחידתם, היינו, שיחידת דיורין של כל אחד אם היא קבועה, הרי שיש בקביעות יחידתה להגדיל גם מה שחוצה לה כמקום שימוש אלא, וכיון שאימוש חוץ הוא מעורב, והוי כאימוש אחד לכולם אחד, ויש לו להחשיב גם שימוש דבית ואפילו שיש ביניהם מחילות (וכש"כ כי היה לכולם רב ולא יכלו לשבת יחדיו, והרי לשבת הוא בבית כמו שכתוב ערים לשבת, ולכולם הוא בחוץ כמו שכתוב ומגרש לבהמתם, והיינו, שכל עוד שימושם לחוץ לבית היה מועט היה שייך שיהיו בתיהם קרובים לשבת יחדיו, אבל אחר שרבותם רב וצריכים למקום רחב סביבות בתיהם, יש להם להרחיק בתיהם, והיינו, לא יכלו לשבת יחדיו, שאימוש משותף שהיה להם חוץ לבתיהם יש לו להגדיל את יחידת בתיהם שבת יחדיו). ואמנם כל עוד אין המקום מוקף אין הוא נחשב אחד, שאין שימושם רלוי להגדיל רק שימוש המנשים, ולא המקום כמשמש, אבל אם יהיה מחילה המקיפה את כולם, נחשב כל המקום כמקום דיורין אחד, גם הרחוב וגם הבתים, והבר בבית הרי יחידתו בכל העיר, וגם השובת בהם שבת אחת יחשב שבובת בכל העיר.

הקושי מיושבי צריפין ומערה לר"ע - חילוק בין דיורין ממש למחיצה מקפת מבעוד יום

ובאמת בלא לעת רש"י הנ"ל שאין עיר בלא חומה, קשה לפרנם שקו"ט אחר' ור"ע, שמהלך הדברים הוא שאמרו הנותן עירוב בעיר מהלך את כולה, והוא שאלם ממערה, ואם אין חיירינן בעיר, ואפילו בלא מחילות, והיינו, שיש חשיבות ביחידת עיר ובחובה מקום דיורין לאיזה בה, מה ענייו מערה אצל זה, ומהו שהביאו לו לאי איזה בה דיורין אף אי חשובה כל"ח, וזה הינו מן הענין, שהרי לבעתם באיזה בה דיורין, היינו, עיר, לא בעינן למערה כלל (ולאאן למפרש לה שרק רלויה לדיורין קשה ביותר להא ולאי הינו מדין עיר האמורה להיות לית לה מחילות ואיזה דיורין והוא לית בו דיורין ואיזה בית מחילות) אבל לרש"י יבואר היטיב להעיר אייכי לאיזה לה מחילות, ואם לר בה או

שצבת בלוויר מחילותיה כ״ע מודו, שהרי יציבה אלה לחת, אלא שנחלק ר״ע בנותן עירובו, ולס״ל ללי שבת שם עצמו ניחא, שהרי ליורי כל העיר לחת, ולף הוא נחצב כחלק מליוריה, והוי כלחר מעיר, אבל נותן עירובו לרק קונה מקום שביתה, אין לו לקנות אלא מקום העירוב לבד. ול״ת כיון שהמקום כולו מוקף מחילות, הרי שיש להחציב שנתן עירובו בכלל המקום, הרי מערה תשובתך שלף שמוקפת מחילה אין נחצב כל המקום לחר. וזה לאמרו לו חכ׳ לאמנם לאנו מודים שאין נחצב נותן עירובו כשבת, ואלא יועיל לזה מעלת עיר, לאבל כיון שמקום שקונה בו שביתה הוא מקום יציבה, וחשובה כל העיר כמקום יציבה לחר, הרי שקונה בכל המקום. ולף שאין לומר בנותן עירוב אין שבת בלוויר מחילות, אבל מקום שקנה חציב מקום לחר עם כל מקום המוקף, אבל אם אין המקום מקום יציבה או רלוי לו מה״נ למולו.

ב. גדרי ישיבת עיר, כמאן דמליא, ועיבורה של עיר

שייכות בעיות הגמרא בתחומין - ספק אי ד' אמות משום תחום במקום שאין ב"ס

(הנה אם נכון הדבר שכתבנו שאין שייכות בין בעיא דלאמי בר חמא לבבי רבא לנותן יש לו לרבע לאמות, אי נימא לאית ליה לרבע לאמות יש לדון לגבי מקום שאין ב״ס.)

מחלוקת בגדר מקום ישיבה הנצרך - אי בעינן דיורין ממש או די בראוי לדיורין

והנה נחלקו בגמ׳ מה חציב מקום יציבה, אי בעינן לדיורין או די במה שראוי לדיורין, ולפי האמור לעיל ניאור שנחלקו בדעת חכ׳, אי ס״ל שנתינת עירוב עצמה חשובה להגדיר המקום כמקום יציבה להוה כביתו, או לאמא אין הנתת עירוב רק הגדרת מקום יציבתו, אבל להחציב כל המקום כמקום יציבה אחר אין מועיל לזה עירוב, לאין עירוב ניתן אלא במקומו ובל״ש שלו, וכמו שאמרו בקונה בית בחיסורי הנאה. ובאמת שיש להקשות לאמן לס״ל שאין לריך מחילות, אי נימא לדיורין שאמרו חכ׳ במערה היינו דיורין ממש, הרי שזה עלילף מעיקר מח׳ בעיר לאית בה דיורין ואית בה מחילות, ואין זה דומה למה שנחלקו בעיר, ומי אמר שיחלוק בזה ר״ע, ובגמ׳ עצו מזה קשיא להוא פשוט לכ״ע אלא מהני מערה יחשבה לר״ע בנותן. ולומר לעיר חריבה חייבי לפילו בלא מחילות, הוא תמוה ביותר לאיך גרע מזה יושבי לריפין. ואי נימא להוה ליה מחילות, מהו שנקטו עיר חריבה בלי שאמרו לאייבי לאית לה מחילות, כיון שאין לריך להם בכל עיר.

ביאור גדר ישיבת עיר ברש"י - ישיבת בתי העיר כישיבה אחת המשפיעה בעיבור העיר

וגדר זה, היינו, שחשובה יציבת עיר לפילו בשבת בלוויר מחילות לביתו, לכאורה מבואר בדברי רש״י שאמר גדר בעיר לכמאן דאמליא דאי נימא מקום יש״ מחילות, וזה לשון מחודשת, וגם לא נתבאר איך זה יועיל לעיבורה של עיר. והיינו ביאורו, דולאי אין כוונת הגמרא לומר להחציב שהוא שובת בכל העיר, אלא, אלא לאמרה זה, ועוד לאי הוה תליא בזה, אאר שאמר רבא להנותן יש לו ד״א, מה יש עוד לבאר לדשות היחיד עולה. ובהכרח אלא נגעו בה משום להחציב ליה כל העיר כל״ש, וגם זה אינו אלא לאאר שקנה שביתה ולא לפניה. וכוונת רש״י שכמו שנחצב יש״ דיורי בתי העיר להגדיר את כל מקום העיר כאאת ולמדול להם מחומתה, כך חשוב עיבורה של עיר שהוא משום שם דיורין אאר עם העיר, אאר שיש שם בית שעיבר לותה, כמקום העיר, והוי כמאן דמליא, ולף שאין זה בתוך חומתה.

כמאן דמליא ורשות היחיד עולה - יסוד המשותף בגדר מקום סעודה ודירה לקניית עירוב

ותמצא בזה ביאור לאיון המובאים לכמאן דמליא האמור במקום מקורה לגבי הולאה, ודשות היחיד עולה עד הרקיע האמור במקום מוקף מחילות, והיינו, שלף שאמרנו שיש לין שיהיה הוא ועירובו במקום אאר, ורה״י ורה״ר חשובים שתי מקומות, לין חילוק דשויות לרה״י ורה״ר בלותו גדר כמו בהולאה ממש, שאין זה משום חילוק דשויות גרידא, אלא גדרו משום דיורין, היינו, שאין לומר שמקום שנתכוון לשבות נחצב כביתו אלא בהיות לו שם סעודה, וכיון שיש בדיני הולאה למונעו מלקחת, הרי שאין נחצב מקום זה כמקום סעודה. וזה אמרו שלם נחצב שהסעודה במקום שנתכוון לשבות שם, לין לוך כלל שיוכל לקחתה, שאין גדר במה שיוכל לקחתה אלא רק במה שיש בזה להחציב המקום כביתו, אבל אם הוא בתוך הבית, הרי זה חשוב להיקבות בית.

גדר השובת בעיבורה של עיר - השוואה למתכוון לקנות ד' אמות בתוך בית סעודה

וזה לשון שגגל השובת בעיבורה של עיר לף נשון זה תלוי בזה כלל, שזה קולס שביתה, וזה לשחריו), הרי זה כמתכוון לקנות ל"ל בתוך בית, שלף שתהיה סעודתו שלל במקום ל"ל שלו אין בזה חסרון, שהבית מחברם כיון שהוא כולו מקום סעודה. וזה גלל רשות היחיד לשמור, ללף שלגבי קניית שביתתו אין עולה עד הרקיע (שהרי יש לתלות זה בשי יש תחומין למעלה מעשרה), לשבל לגבי מקום סעודה, היינו, בית, כיון שהוא בתוך הבית, ולפ' בשמי קורה, ולף שלינו יכול לקחתו משום לישור, עליין חשיב מקום סעודה. ולשוי המקום שנתכוון לקנות שם שביתה להיחשב כמקום סעודה, משום שיש בלוויכו עירוב.

סימן טו

עירוב תחומין

א. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל ושביתתי במקום פלוני

מחלוקת ר"י ור"מ בעיקר עירוב - שיטות רב נחמן ורב חסדא בפת וברגל בעשיר

הנה מלשון מח' ר"י ור"מ בעיקר דין עירוב דלר"מ סבר לעיקר עירוב בפת, ולר"י סבר לעיקר עירוב ברגל. ואמר רב נחמן לחלקו בעירוב ברגליו, דלר"י סבר לעיקר עירוב ברגליו, וע"כ מהני לפילו בעשיר. ולר"מ סבר לעיקר עירוב בפת, ומה שהקלו ברגל הוא רק לעני, אבל בשביתתי במקום פלוני ר"י מודה להוא רק בעני. ולא נתבאר אמאי לא חלק ר"י אף בעירוב בפת, וכמו דלא מהני עירוב ברגליו לר"מ אלא לעני, כך לר"י לא מהני בפת אלא לעני. ובמשנה אמר שלא אמרו עירוב בפת אלא להקל על העשיר, והיא לשת ר"י. ור"ח אמר דר"ע מודו בעירוב בפת וברגל למהני אף בעשיר, ולא חלקו אלא בשביתתי במקום פלוני, דלר"מ סבר להוא רק בעני, ור"י סבר לאף בעשיר. והוכיחו כר"נ מבריית ומשנה לקמן.

שביתתי במקומי במקום שאינו מסוים - ספק במי שחזר לעירו מבעוד יום אי קנה

והנה יש להסתפק במי שהלך למקום שאינו מסוים, ואמר שביתתי במקומי, וחזר לעירו קודם מבעוד יום, אי מהני לר"י (בעני לר"נ, או בעשיר לר"ח). ויש לזה לדון משני טעמים, או משום שביתתי במקומי, היינו, שאין שביתתי במקומי כמו עירוב בפת דבעינן שיהיה שם כל העת וכיון שהיה שם ואמר קנה שם שביתה, וחסרון למקום שאינו מסוים, אינו שייך אלא במי שרוצה לקנות במקום אחר שאין נחשב קביעות במקום שאינו מסוים, אבל מי שרוצה לקנות במקום רגליו אין לך קביעות גדול מזה. וכן יש לדון מטעם שביתתי במקום פלוני, והיינו, שחסרון לאינו מכיר מקום מסוים, שאינו יודע מקום כלל, אבל זה שהיה במקום אף שאין לו היכר אחר שהלך קנה, וכמו שאין חסרון בעירוב בפת אע"י שליח, ובמוסר שביתתו, אף שאינו יודע בשעת קניה באיזה מקום הן.

שלושת חלקי מעשה עירוב תחומין - הכנת המקום, קביעת שביתה, וקניית תחום, וזמניהם השונים

והנה כבר חילקנו לעיל את מעשה העירוב לשלושה. האחד. הכנת המקום שיהיה ראוי לקנות בו שביתה, וזה ע"י שיהיה במקום פת או רגל או מכיר אילן וכו', וזה מבעוד יום (ולגבי פת עיין בהערה לקמן איזה חלק אל בזמן זה, ובמכיר אילן או גדל הוא בהכרתו את המקום, ובהיותו מסוים, וברגל הוא מה שיש להסתפק אם יש בהיותו במקום ואמירתו להכין המקום). והשני, קביעת או קניית שביתה (ולשון קניית שביתה אין הכוונה שהוא קונה איזה דבר, כי אין הוא קונה מקומו או איזה דבר, אלא גדר קניה כאן הוא שנקבע מקומו לכל השבת. ושם קניה הוא לגבי הזמן, היינו, שזמן מועט קובע לכל השבת, כמו שמעשה קנין שהוא הורמת בעלות בזמן הקנין פועל בעיקר החפץ), היינו, שמקום שקבע יהיה מקום שביתתו לכל השבת (וגם בזה אי עירב בפת בעינן שיהיה הפת קיים בזמן קניית שביתה. שיש בפת שני גדרים, האחד, הוא מה שנחשב המקום לקנות בו עירוב מקום סעודה לאיתא דיה להוה כבית, וזה תשיבות במקום עצמו, וזה הגדר הוא מבעוד יום, והוא

בחלק הרחקון המחמיר, פת החקובה להחקיב מקום, היא הסעודה הרחויה מבעוד יום, ונחלקו ב"ק וב"ה מי בעינן שתהיה רחויה לו או תפילו לאחריה. והנה, הוא שיש בפת גדר עירוב בעצמה, היינו, שיקרא שם על הפת שהיא עירוב, וקריאת שם זה הוא מקום שאין הוא קונה בה שביתה, היינו, שאין נקנית שביתתו במקום הפת, אלא קביעת המקום היא נפרדת, והפת רק מחקיבה את כוונתו לקנות שביתה לכל החבת, וזה ע"י שקורא עליה שם עירוב, היינו, שהיא סעודת שבת שלו, ועליה סומך. וזה נעשה בדין השמשות, ופת החקובה לכוונתו היא במי למיקליה ולמיכל ליה הוא עצמו, ואין צריך שתהיה רחויה לאכילתו בפועל, אלא תפילו מי מצי למיעבד שתהיה רחויה ע"י חיזה מעשה המותר בזמן זה, היינו, בין השמשות, כגר רחויה להחקיב כוונתו), וזמן קנייה זו הוא בדין השמשות בסוף יום או תחילתו. והאליקי, קנית תחום סביב מקום שביתה שקנה (ואין קנייה זו תלויה בכוונתו, אלא שאחר שקנה וקבע שביתתו ע"י דברים המורים לעיל יש לו אלפים אמה לכל רוח, כי אלפים אמה נמדדים ממקום שביתתו. ונחלקו בזה, ובחפלי הפקר אם קונים אלפים), וזמן קנית תחום זה הוא בחבת עצמה, שהוא גדר בחיסור יהיה מחוץ לתחום שאינו אלא בחבת.

ומעתה יש לנו לדון בשביתתי במקום פלוני, שמשמע שקביעת מקומו נעשית מבעוד יום, ובזמן שאמר או נתכוון לקבוע מקומו, שהרי אמרו בעינן דמי למירהט, ואם היה זה בידם לקנית שביתה שבין השמשות, היה להם לקבוע שיעור ברור (והרח"ש ר"ל שלא קבעו כי זה תלוי גם בחופן שיהיה שטח ההילוך, וכ"ע לעכ"פ במיקור יש לקבוע בזה, והרח"ש שבר שיהיה זה תלוי גם ביכולת ריצתו, וצ"ע). וכן משמע מהא לאמרו לבפחות משמונה אמות מהני אפילו לרב, והיינו, לאית לן שני גדרים לאבע אמות, אלא מה שנתכוון לשבות, ואין רחוי לו לקבוע אלא באבע אמות ולא יותר (אי ליתא מחילות וכו'), ומה שנקנה לו שם שביתה, אלא הוא באבע אמות, ואין רחוי לו לקנות אבע אמות לשבת שנתכוון במקום שנתכוון, והרי לא בירר לו, אבל בפחות מה' הרי שמקנת ביתו, היינו, אבע אמות שנתכוון ניכר. ולענין קניית שביתה לי בזה כמו בעירוב בגר שאינו עומד אלא בשקנתם (בודאי ביתן, ואפילו בער ולא אמר, אבל אין זה מוכרח, שיש לומר דקני ליה אף שאין רחוי לקנות התחום).

אומר שביתתי במקום פלוני בעני - צורך שיובל להגיע לשם עד זמן קניית עירוב

סימן טז

שם עירוב תחומין

א. משמעות לשון עירוב כערבות וחילוק תחת האילן לעיקרו

יסוד לשון עירוב כערבות בחוב - חיבור בין מצב קודם לחדש בחסרון שייכות ישירה

שם עירוב תחומין כמו עירוב חצירות ותבשילין, היינו, עירוב המועיל להגדלת התחומין, וכולם בלשון רבים, כי גדלו עירוב המועיל למין התחומין. ושם עירוב הוא לשון ערב, וכמו ערב בחוב, שקולם שיתן המלוה ההלוואה הרי כוחו בכספו, ואחר שיתן הרי אבד ממנו כוח זה, ואמנם יעמול החוב על הלווה, אבל יגרע כח המלוה, ויש לו ללרוש ערב שהוא מערב המלווה עם כספו אחר שילווה ללוה, אבל בהיות כספו בידו, אין נחשב שילו עריבה לו, אף שזה השייכות העיקרית שלו עם כספו, אבל לשון ערב הוא במלב שיש חסרון שייכות, והעירוב יועיל כאילו היתה שייכות, והיינו שאמנם אין המלב כמו שהיה לפני כן, שהיתה השייכות גדר בדברים עלמם, וכמו בכספו שהוא שלו, שאחר שנתן כבר אינו שלו, אבל נתן משום שרעתו על החזרת החוב שיעוד להיות כשהיה, והערב יועיל לזה, גם בזמן שעדיין לא הוחזר החוב.

משמעות העירוב לגדרי תחומין בשבת - שלושה מרכיבים האדם, מקום שביתתו, והתחום הנמשך הימנו

וכן בענייננו שהנמלא במקום אחד, יש לו לילך אלפים לכל רוח, ואם ירלה שיהיה האלפים הנ"ל נמדדים ממקום אחר, יהיה זה חסרון שהרי עתה אלפים שבלב שני הם בתחומו, אך אלפים שבלב העירוב אינם ואין לו שייכות עלמם, ומה שנקודה שממנה יש למדוד אותם אלפים הם בתוך תחומו לא יועיל, כי אין תחום של תחום, וע"כ יהיה לריך שיהיה לו שייכות עם נקודה זו יותר מסתם תחום בכדי לקנות ממנה תחום, ולזה יועיל העירוב, והיינו, שהעירוב הוא לתחום ולא לנקודה עלמה, אלא שמשמעות העירוב הוא שיהם להיותו בנקודה. ונמלא לנו שלושה מרכיבים. האדם, מקום שביתתו והתחום שלו.

חילוק רש"י בתחת האילן לעיקרו - היתר הליבה למקום מול קניית שביתה במקום ממש

והנה ברש"י בלומר שביתתי במקום פלוני חילק ביאור הדברים בין הלומר שביתתי תחת אילן, לבין הלומר שביתתי בעיקרו שהוא מקום מסויים, שבתחתיו כתב שיש לו תחום משום שיכול ללכת לשם, ובעיקרו כתב שקנה לו שביתה במקום, והשביתה קונה לו תחום.

וביאור החילוק הוא שגדר תחום הוא תחום לאדם, ובשביתתי במקום פלוני כיון שאין לו שייכות עם המקום בשעת קניית שביתה, הרי זה כקונה שביתה משום שיהיה שם בעתיד, היינו, בהמשך השבת, אך אין זה אלא סיבת קניית שביתה אבל לא קנייה ממש, וע"כ לא יקנה תחום אלא בהגיעו, ומה שמותר לו להגיע לשם, הוא משום שאין הלכיה זו כלולה בחיסור תחומו, משום שזה הולך למקומו ולא ממקומו.

עירובי חצירות

תוכן עניינים מפורט

איסור חצרות ..... תסה

א. גדר בית וחצר ושליטת רשות הבית בדריסת הרגל ..... תסה

ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר ..... תסז

תקנת עירוב ..... תעא

א. גדרי הנחת עירוב, שיתוף הכלל, ועירוב בשני כלים ..... תעא

תורת עירוב ..... תעג

א. תקנת שלמה כאוזניים לתורה וארבעת חלקי הגדרים ..... תעג

ביטול רשות ..... תעה

א. דירת עכו"ם כדיר בהמה ומחלוקת ר"מ וראב"י ..... תעה

ב. סיבת הגזירה בגוי, ביטול רשות במומר, ושכירות ..... תעח

ג. חילוק רשויות בחצר, בעלות, והגדרת רשות מיוחדת ..... תפב

ד. חלוקת חצר ע"י בתים, מושגי קניין ורשות, והוצאה בדרבנן ..... תפד

ה. סוגיית גוי לר"מ וראב"י, שכירות חצר, ושכירו ולקיטו ..... תפח

ו. קניין ושימוש ברשות ושכירו ולקיטו לעומת אשתו ..... תצא

ז. שלושת חלקי רשות שימוש, שכירות אשתו, והואיל והותרה בגוי ..... תצג

שבת הואיל והותרה הותרה ..... תצז

א. קביעות רשות לשבת, שבת גורמת, ומחיצות שתי וערב ..... תצז

ב. נפרצה חצר מב' רוחות, נסתם החלון, והואיל והותרה ..... תק

ג. מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל וכלי בית וכלי חצר ..... תקד

ד. נפרצה במילואה, הוצאה מבית לחצר, וחשיבות הבית ..... תקו

ה. חצר קטנה וגדולה, חולקים את עירובן, ורשויות שימושיות ..... תקט

ו. שיתוף מבוי, כרמלית דרבנן, וסדר גדרי רשות ומקום ..... תקיא

עיר של רבים ..... תקטז
א. עיר של רבים ועיר של יחיד, עירוב לחצאין, ודין דקה ..... תקטז
ב. סוגיית שלוש חורבות, שימוש דרך אוויר, ומקום פטור ..... תקיט
ג. מחלוקת רב ושמואל בגג וספינה וסיכום גדרי רשות ..... תקכג
כל שהותר למקצת שבת ..... תקכו
א. כלל כל שהותר למקצת שבת ודיורין הבאים בשבת ..... תקכו
* גדר עיקר וטפל בשימושי חצר באורחים ..... תקכז
א. גדר עיקר וטפל בשימושי רשות באורחים ..... תקכז
שכירות ..... תקכח
א. גדר שכירות מן הגוי ומחלוקת בריאה ורעועה ..... תקכח
ב. שיטת רשב"ג ור' חנינא וסיכום נידוני שכירות ..... תקל
יש גזל בשבת ..... תקלב
א. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בגדר ביטול רשות ..... תקלב
ב. סוגיית יש גזל בשבת וגזל זכות השימוש בקרקע ..... תקלג
ג. חילוקי רשויות משמשות, גזל חורבה, וסיכום תקנת רשויות ..... תקלה
בענין הניח ביתו והלך לשבות במקום אחר ..... תקלח
א. מחלוקת התנאים והגזירות בדין דירה בלא בעלים ..... תקלח
ב. דעת רש"י ..... תקלט
ג. דעת הרשב"א וטוש"ע ..... תקמ
ד. סיכום חילוקי המקרים שנידונו ..... תקמ
ה. בסברת חילוקי המקרים וגדריהם לדיניהם ..... תקמא
סיכום המקרים הנדונים והאפשריים ..... תקמג

סימן א

איסור חצרות

א. גדר בית וחצר ושליטת רשות הבית בדריסת הרגל

הקדמה לביאור גדר בית וחצר - אמאי תיאסר חצר משותפת שאין בתים פרוצים לתוכה

הנה ע"מ לבמר גדר דין למיסור חצירות יש להקדים ביתור גדר בית וחצר.

והנה ידענו שמין מיסור חצרות תלה בחלס הנפרד בזכותו על החצר, ובבית נפרד הפתוח לחצר, שחלס שתינו נפרד מחברו בזכות שבחצר כחצרו ובניו תינו תוסר. וכן הוא לגבי בתים. וכן שמין לחלס הנפרד בזכותו תוסר תלה תס יש לו בית. ותין בית תוסר תלה תס יש בו חלס.

וא"כ יש למתוה בזה שני נוקתים, החחד, חילוק הבית מהחצר. והשני, מה שחלוק שימוש בית של תחד משימוש בית של תחר. וסוף שניהס גדר תחד להגדיל תת שימוש בית זה משימוש בית זה, ומימלא להגדיל תת החצר כחלוקה. והיינו, שהחלס הוא נוקת החלוקה של הבית והחצר שלזה מזה, והבית הוא נוקת השוני.

ונבאר, שהלה החצר משותפת, ותינה מחולקת. ות"כ מדוע שתחסר. ומה שהיא מחולקת בזה שהיא שייכת למנשים שהס נפרדים תינו סיבה למיסור, כי הרי מותר להוליא מחצר של תחד לחצר של שני, ובחותה חצר של שניס. ומה שהיא משועבדת לשני בתים של שני מנשים נפרדים תינו סיבה למיסור, שהרי תין דירה תוסרת תלה בבעלים תבל בלה בעלים תינה תוסרת. ומלבד זה יש לבחר שהרי הבתים תינם פרוצים לחצר ומהו שתוסרים.

וברש"י כתב שהמיסור בזה הוא משום הולחה מרשות לרשות, ומבחר במה נחשב החצר רשות לחרת מבית, שהבית רשות המיוחלת לו, והחצר רשות חברו משלת עליו. וביתור הלבריס, שבגלרי רשות חשוב הבלל זה לחלק בין רשות החצר לרשות הבית, ושס רשות משמעותו מה שהמקום מאפשר שימוש, היינו, שכל המקומות יש בהס מלבד המבנה כקרקע ומחיצות גס משמעות שאפשר להשתמש בהס, ובהיותס עומלים לשימוש מסויים הרי הס רשות להלי שימוש.

דברי רש"י בגדר הוצאה מרשות - קושיא מכופין על מדת סדום בכלי בית בחצר

והנה לכאורה לפי"ז נתקשה בדעת מי שמוסר לטלטל כלי בית בחצר שאינה מעורבת, שהרי כיון שאסורים לטלטל מבית לחצר, ממילא אין כאן שליטת הבתים בחצר, ואיך יחסרו על החצר, ובכגון לא לחריכן לכופין על מידת סדום.

ועל כן נראה לומר, למה שאוסרים בני הבתים על החצר אין הוא משום שליטתס האפשרית בחצר, היינו, מה שלולי חיסורי חכרות היה להס לטלטל מבית לחצר, אלא מה שהס עכשיו דורסים בדריסת הרגל, ויש שליטה להבית על החצר ע"י דריסת הרגל. וכן משמע בדעת רש"י לחידך גיסא לכשמבטל רשות לריך לנעול, ואף שאין הוא משתמש בהולחת כלים, וזה ל"ל גס בגדר מה שרשות הרבים נחשבת

יישוב הקושיא בכלי בית בחצר - שליטת הבית על החצר ע"י דריסת הרגל והמשכת דירתו

לכאו לענין העברה ד"ר בשבת, ולפ שאסור להוליך כלים מרשות היחיד.

ובזה יבואר לישנא דגמ' לעילובה מרגילה, דלפ שלא הועיל העילוב לענין ההיתר, וממילא אין לה להשתמש בהולאה בחצר הפנימית, הועיל לענייו הרגל.

ובאופן זה יבואר שם רגל במקומה ושלא במקומה. ושאין הכוונה לעשם דריסת הרגל, שבזה הרי אין הבדל בין מקומה לשאינו מקומה, ושניהם מקומה. אלא הכוונה להמשכת דירת גיתו שע"י הרגל, והיינו, ששיעבוד החצר לדריסת רגלו הוא משום גיתו, וכיון שכן הרי שכל מקום שיש לו זכות לדריסת הרגל, לשום גיתו מושלת שם, היינו, שהמקום הזה עומד לשירות גית זה, ונכלל בזה שאינו להוליך מגית שהוא רשות מיוחדת לו לחצר שרשות חבירו מושלת עליו הוי כמוליך מרשות לרשות.

והנה עפ מה שיש ברשות של אדם להשתמש במקום, אינו מוגדר כדבר מחולק, כי שניים המשתמשים בחצר עצמה אינם נחשבים שתי רשויות שימוש, והחצר משמשת את שניהם בשם אחד, שהשתמשות אחד מהם הוא שימוש בלותה רשות של השני. אך אם המקום משמש רשות שונה, הרי ששימוש אדם במקום מחמת אותה רשות הוא השתמשות חלוקה, שזה משתמש ברשות גיתו, וזה משתמש ברשות גיתו. שבשימוש שמשתמש אדם בדבר, הרי זה בקיוס של זכותו בדבר. והשובה כפעולת זכותו על החפץ, שהרי קנייו על החפץ נותן רשות להשתמש בו. ולאידך שמי שנותן רשות לחבירו להשתמש בחפץ הרי שהשתמשות חבירו אינה קיוס של זכותו עצמו בחפץ, אלא של זכות בעליו, והוא רק משתמש ברשותו של הבעלים. והשימושו כבעליו של דבר, היינו, שהדבר עומד לשירותו. ואף אדם זו כיון שהיא עומדת לשירות גיתו, שימוש הבית בחצר חשוב שימוש נפרד משימוש גיתו של חבירו, והרי שיש כאן מקום לאחד שיש בו שני רשויות. רשותו, ורשות חבירו. וכיון שאין לאחד מהם להשתמש במקום בצורה שתבטל את רשות חבירו, והיינו, שאין לו רשות לזה, הרי שרשות חבירו מושלת על רשותו בחצר.

המשך ביאור גדר שימוש בחצר - הגדרת שימוש הבית בחצר כהשתמשות חלוקה של שתי רשויות

ובאמת שזה גדר אדם בכל מקום, היינו, שניים שיש להם קניין נפרד בקרקע, והשתתפו לאחד את הקרקע לשימוש אחד של אדם, מעתה קניינם מחייב את שימוש המקום כאדם אחת עד שיתחלקו, וכאילו הקדישו את קרקעם לשימוש אדם, וכל שימוש בחצר יהיה תחת רשות המשותפת הזו, ולא יהיה בשימוש זה שייכות לקניינם המקורי בקרקע, וכל שימוש שאינו בגדר השתתפות זו יהיה כגזילה של שניהם יחד, וזה גדר שימוש בכל דבר המשותף ובחצר, היינו, בחצר עצמה. אך מי שנשתתף בקרקע למטרת חצר לבתים, הרי זה כאילו נעשו הבתים שותפים בחצר, שהרי היא מיועדת לשימוש שלהם.

דימוי שימוש חצר לאחצר - השוותפין - חילוק בין שימוש הקרקע לשימוש הבתים המוסיף שותפין

וא"כ יהיה על קרקע זו שני גדרי שימוש, בשימוש קרקע לעצמה שהוא שימוש אחיל, ושימוש הבתים שהוא שימוש נפרד. וע"כ מי שיוסיף שימוש לבתים הרי הוא כמי שמוסיף שותפים, ובשימוש לתוספת זו הוא ככל משתמש שלא ברשות. וככל קניין חפץ יש שני גדרים, האחד, קניין ממוני בעצמו של חפץ, והשני, בגדרו הכולל שך כל שימושיו, וכחפץ שאינו משותף, בעל הקניין הוא גם מושל השימוש. ושימוש בחפץ ע"י מי שאינו בעל הקניין, הוא שימוש שלא ברשות. אך בחפץ משותף לפ שלגבי הקניין הממוני יש לכל אחד חלק שהוא שלו לבד, בגדרו השימושי הוא חשוב משמש לשימוש משויים. והמשתמש שלא בשימוש זה, חשוב משתמש שלא ברשות, ולפ שיהיה בעל קניין בחפץ.

ובענייננו כיון שהחצר הוגדרה להיות משמשת בתים ושנשים, לגבי שימוש לשנשים אחרים השונים שיתמשו שלו ושל אחרים, אך המשתמשים המשותפים יש להם שם אחד בהשתמשותם. וכן הוא בשימוש לדבתים. אך שימוש השנשים בחצר שהוא משום שימוש בית הרי הוא משני שמות, שהשם המשתמש שימוש בית בחצר, משתמש משום בית, אינו יכול להשתמש בו בשימוש בית חבירו, שאין לו זכות בבית, ועל כן יפרדו השימושים לפי השנשים והבתים. וכנ"ל חצר שהיא משמשת

לשימוש כנ"ל תחסך לרשות שמשלים בה שני רשויות, היינו, בתים.

אבל שימוש בית המיוחד לינו לווקק בהוללה, אלא כל שימוש בחצר שגדלו שהחצר משמשת את הבית וכמו לריסת רגל, לוסרת החצרות, אלא שאם הרגל תוחר במקומה, שיהיה מקום שבו לריסת הרגל תהיה מותרת יחד עם ההוללה מהבית, אזי לריסת רגל שבלעדיה לא תחסך כשימוש דבית המוסר, אלא כשימוש לחצר עצמה אינו מוסר. שאשימוש לריסת רגל לחצר עצמה אינו שימוש המחלק, שכולם שוויס בו כאחד. ויבואר שאם במקומה המיוחד, היינו, במקום נביעתה. שלריסת הרגל בחצר שאליה פתוח הבית היא מקום לריסת רגל הבית. שלריסת הרגל כמשמעותה שהיא משמשת מעבר לרשות הרבים. ואף שהחצר שאליה פתוח הבית תוגדל במחיצה, לחילות המעבר מבית לרה"ר, תגדיל את כל המעבר כחלק מתשמיש הבית. לך אם תהיה הרגל מותרת במקומה הרי שלא יהיה המעבר מבית לרה"ר בגדר לחץ, כי החצר המותרת לשימוש להוללה לא תחסך מעבר. וזהו גדר סגירת לחי והשימוש, שלחצר שיהיה שימוש בית בחצר עצמה, מעבר המיוחד לחצר ולא משימושי בית.

גדר שימוש דיורין דבית בחצר - דריסת רגל במקומה ודירת נברי דלאו שמיה דירה

והיות המלם המשתמש בחצר שימושי בית מגדיר את החצר כרשות ביתו, הוא רק כשלילתו בבית חשובה ולאויה שתהיה החצר משמשת לה. לאבל מי שביתו וחצרו משמשים לותו בשווה או בלופן דומה, לא תהיה הגדרה בחצר שהיא משמשת את ביתו. וזהו שאמרו דירת נכרי לאו שמיה דירה.

אך הנה כל זה המיוחד הוא רק בדריסת רגל לחצר, שיהיה גדלו תלוי אם היא הרגל הדורסת מותרת במקומה, אך מצאנו עוד דין לריסת רגל, והוא לריסת רגל שבמבוי, ולריסת רגל זו אינה תלויה באם היא מותרת במקומה, היינו, בחצר, כי כיוון מה שאוסרת לריסת רגל המסורה בחצר הוא משום שמעבר בינה לרה"ר הוא בגדר לחץ, והוי לריסת הבית בחצר ותאסור. לך במבוי אין לריסת הבית היא המוסרת אלא לריסת החצירות, שהמבוי לחצר כחצר לבתים (לעל כן לא יהיה לריכים עירוב בפת שהוא משום דיורי בית, ולא הנחה בבית ע"מ להתיר את המבוי, ודי שיהיה שיתוף שהוא לחיוב השימוש במבוי).

חילוק דריסת רגל דחצר מדמבוי - יסוד שהמבוי לחצר כחצר לבתים ודי בשיתוף

ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר

(והנה לדעת רש"י הבחנה זו המיוחה בין שימוש רבים בבית לשימוש רבים בחצר, היא חומר התקנה שעליה תיקן שלמה את עירוב חצרות, היינו, שלעיני החנשים נראים אלו כשתי רשויות, וידעו שמותר להוליא מרשות לרשות, לך המוליא מרשות לרשות שאינה כן אין בה חשש, שאינם נראים כשתי רשויות. לך ברמב"ם כתב שעיקר התקנה היתה משום שלא יבחינו העם בין המצוות והעבירות הגדולות לבין רשות הרבים שהוא להם, לף שיבחינו ההבדל שביניהם לחצרות, ולפ"ז תקנת שלמה היתה תקנה עקיפה, היינו, שאחר שירלו את מעשה עירוב במשמעותו המחדת, הרי שיבינו שהשימוש במקומות הנ"ל שונה משימוש ברשות הרבים., והיינו, שהרואה את האלם המשתמש בחצר אין הוא רואה את שימושו כחלק מזכות ביתו בחצר, אלא כאילו היתה החצר מופקרת לשימושם של אלו המשתמשים בה, ותאמה לו החצר לרשות הרבים. וע"י העירוב יבוטל הדימוי הלז. וממנו ילמדו להבדיל שאר רשויות)

גדר תקנת שלמה ברש"י וברמב"ם - חילוק מבואות מרשות הרבים מול דימוי החצר לרשות הרבים

ובהקדם באר גדר האיסור הנ"ל יש להקדים, מה שיש להבין לדעת חכמים שאין לדריסת הרגל מוסרת אפילו ברגל המסורה במקומה, ז"ל אאמי בעוין לשיתוף במבוי, שאלא אין במבוי רק לדריסת הרגל והיא המוסרת (וכלכתב ברש"י מט.), ונוכרח לחלק, שאיזונה בחצרה אינה רק לדריסת הרגל, ויש לה עוד שימושים מלבד מה שיש לפנימית, אך במבוי כולם שוויס, לאית להו לדריסת הרגל. וזה גם יחלק לדעת ת"ק בין רגל המותרת לרגל המסורה. וזה אינו מובן.

קושיות בגדר הדבר האוסר בחצירות - שיתוף במבוי ומשמעות רגל האסורה והמותרת במקומה

ועוד יש להקשות בזה מה שמשמע מגמ' בשבת (קלח.) דיש יותר סברא לאסור טלטול במבוי שעירבו משלח, דבעירבו החלרות חשובות כבתים, והבתים הפתוחים למבוי לוסרים, אבל בלא עירבו שאין החלרות כבתים והבתים חלוקים מהמבוי באיסור הולאה לחלרות וע"כ אינם לוסרים על המבוי. ולכאורה זו הסברא הפוכה מסברת רגל האסורה והמותרת.

ועוד ל"ב מה שהלו האיסור וההיתר ברגל, ומה שייך לומר על רגל ולריסתה שהיא מותרת במקומה, הרי מעולם לא נאסרה. וכן במה שחלקו דינה במקומה ושלא במקומה, ל"ב, למה תקרא זכותם בלריסת רגל לחילוקה רגל שלא במקומה, הלא לגבי רגל כולם במקומה.

ועוד ל"ב משמעות לריסת רגל לעומת השתמשות כהולאה, ולכאורה חילוקם הוא, שלריסת רגל היא החלם נשלח במקום זה, ושימוש במקום כמו העמלת דבר או עלמו לאורך זמן. ול"ב מה משמעות אורך הזמן בגדר ההשתמשות.

ובגדר לריסת רגל הנה אמרו בין המולד הרגל אלא למ"ד שוויתור אסור. והיינו, דבשעה משלר שימושים חשיבא לריסת הרגל רק כוויתור.

והנה אם ויתור מלתנהו בשופן אחר לגבי נדרים במי שמוכר בשילה ומוותר עוד קלת למי שקונה ממנו, והיה ל"ב במה זה נחשב פחות הנאה מחבירו משלר דבריס, שהרי לא נותן זה למי שאינו קונה, ואין זה הפקר, וכשלעלמו ודאי חשוב הנאה לאתתו לבדו הרי ודאי לאסור. ובדאשונים כתבו שהוא דבר דלא קפדי אינשי, היינו, שאף שדבר זה נתון לבעל הדבר ובדעתו שלא לתת יאסור, מנהג האנשים שלא להקפיד בממונם בכזו.

וביאורו שבעל דבר יכול לאסור על אחר לקחתו, ויכול למוכרו או לתתו. ואני דרכים אלו הם קיום קניינו בדבר. אך דבר שאינו מקפיד עליו, אין לקיחתו ע"י אחר קיום קניינו בחפץ, אלא בהיפך שאין הוא מקייס את זכותו, וכמחילה ויאוש. וכן הוא גדל ויתור, היינו, שאין הוא נותן את הדבר לקייס זכותו בחפץ, אלא שאין הוא עומד על זכותו. וזה שייך רק בלופן שהנתינה מיוחסת לנתינה או החזקה לאחרת, שביחס לה אין להגדירה כנתינה חשובה. וע"כ מי שנותן לפילו דבר קטן, אין זה ויתור. אבל מי שמוכר פירותיו במחיר מלא, ואעפ"כ נותן תוספת עליהם בלא אותו מחיר, הרי זה ויתור, שתוספת זו מיוחסת לפירות שמכר במילה ומחיר.

וכן יש לבאר אם ויתור האמור בלריסת הרגל, היינו, לכיון אין עיקר שימוש בית בלריסת רגל, ואינו חשוב ביחס לשימושים הרבים שיש לעשות בבית, ולהרשותם לאחר, אין החשובה נתינת רשות ללריסת רגל אלא כוויתור.

ואמנם גדר האמור הוא בלריסת רגלו של מי שאין הקרקע קנויה לו. למי שהקרקע קנויה לו לריסת רגלו בה היא קיום זכותו ואין שייך בה ויתור, אבל גדר איסור עירובין מבואר בכמה מקומות שאינו תלוי בזכותו בקרקע, אלא בעצם שימושו בזכות זו. שהרי מי שיש לו בית ואינו דר בו אף שיש לו זכות ככל שאר בני חצר אינו אוסר. והיינו, שאוסר רק מי שמשתמש בפועל.

וביאורו הוא שאף שמי שביעות שימוש אינו ענין לקניין, ענין היא לשימוש ולזמן קלוד היא ענין עיקרי. שכל דיני עירובין אינם נוגעים אלא לשבת, ובשבת זו, שאין רשות האמורה בזכות שיש לו בקרקע, שזה אינו מתחלק לימים (ובהכרח שדיני עירובין נאמרו רק לגבי השימוש, וזכות השימוש נפרלת ממקורה. היינו, הזכות בקרקע עלמה. וע"כ כל גדריס הנ"ל יוגדרו בזכות השימוש לבדה, ובה יהיה משמעות הנ"ל אף שיש לו זכות בקרקע. וכן בעירוב ובישול וכו').

וזכות השימוש הפתוחה בקרקע היא ההימלאות בה, וזה משמעות לריסת רגל כאמור. ואם תהיה לריסת רגל בגדר ויתור, אין לה לאסור לגבי איסור חלירות (וכ"ש מדין אורח וכו').

ביאור גדר ויתור בדריסת הרגל - יסודו מדין נדרים במוכר במידה דלא קפדי אינשי

המשך ביאור גדר דריסת רגל - אי תלות עירובין בזכות קרקע אלא בשימוש לשבת

יישוב חילוק דריסת חצר ממבוי - תלות הדין בזכויות הנותן והלוקח ובריבוי שימושי קרקע

ונראה שכזה תלוי הדין האמור, וגדר לריסת הרגל כזכות לו ויתור תהיה ביחס לשני מיוחסים, הנותן והלוקח, שהנותן יגדירו כוויתור ביחס לזכות שיש לו בדבר שניתנה בו לריסת הרגל, והלוקח יגדירו כן ביחס לזכות שיש לו בדברים הדומים לדבר הנ"ל. וכגון מי שיש לו בית שלא יגדיר לריסת רגל בבית לאחר כמתנה, לעומת מי שאין לו אלא לריסות רגל. וכן להיפך מי שאין לו רק זכות לריסת רגל, יגדיר כל לריסת רגל שיש לו כשימוש בזכות, לעומת מי שיש לו זכויות רבות. וכן הוא לעניין שימוש בקרקע. שקרקע שכל מה שיש בה הוא רק לריסת רגל, לריסת רגל בה תחשבה כזכות. אך קרקע שיש בה שימושים רבים, תהיה לריסת רגל בה ויתור.

וע"כ מבוי שאינו אלא לדריסת רגל אין להחשיבה כוויתור, וגם לא יועיל מה שיש לדורסים בו שימושים רבים וחשובים במקומות אחרים. אך אחר שדריסת רגל בה איננו שימוש חשוב תחשב בה רק וויתור. אלא להיות גופא שתחשב כאחר ולא כמבוי הוא תלוי בבעל הזכות. והיינו, שאם בעל זכות לריסת הרגל יש לו אחר שיש בה שימושים רבים, ניתן להגדיר את לריסתו כדריסת בית. אך אם כל מה שיש לו זהו רק לריסת הרגל הרי זה כדריסת מבוי.

בירור גדר דריסת רגל - קושי דבית - מדעת רב באוסר טלטול במבוי שעירבו

וכל זה הוא רק בגדר לריסת רגלו עצמה, אבל כאמור אין מוסרת לריסה רק ברגל לבית, היינו, רשות השולטת ברשות. וגדר רשות כמקום המוכן לשימוש מסויים. ובענייננו המבוי המוכן לשימוש דריסת הרגל, והאחר המוכנה לדיוריה. ובהיות המבוי רשות של האחר, יחשב המבוי רשות הנשלטת ע"י רשות.

ויש לבאר ההבדל בין רשות השתמשות לבין רשות דריסת רגל, והנה מצינו בדעת רב שמבוי שאינו משותף הפתוח לחצרות שעירבו אסור לטלטל בו יותר מד' אמות. ול"ב להם חפילו לדעתו אחר שאינה מעורבת מותר לטלטל בה. והרי המבוי לחצרות כאחר לבתים, ומאי שנא.

חילוק דריסת רגל משאר שימוש - היתר דריסת רגל לשותפים שנדרו מול איסור ריחיים

והנה במשנה בנדרים למדנו, שאף למי שמתיר דריסת הרגל לשותפים שנדרו, העמדת ריחיים אסורה. וזה לכאורה קשה ביותר לכאן לאחר שאין לה ברירה, שמאי לא נאמר ברירה אף על זה. ומשמע שיש לחלק בין שימוש בזכות דריסת הרגל, לבין שימוש בזכות העמדה.

ונראה להחילוק הוא כי שימוש בזכות דריסת הרגל כיון שהיא זכות שבעצם ההשתמשות במקום, אין השימוש בה נחשב שימוש אחר, אלא שימוש אחד. שהרי ההשתמשות במקום אינה במשמעות אחת, שהיא אינה חיובית כמו יציבה וכו', אלא או למעבר או לשהייה מחוסר ברירה, ואין בהשכיותה משמעות חיובית. על כן שימוש כזה אינו מחייב זכות כוללת בשימוש הקרקע שהוא משותף. אך שימוש של העמדה יש בו משמעות של השכיות, והוא שימוש בחלק השותפים. ועל כן לא יועיל בה הברירה שהרי כבר נשתתפו (ונראה שזה ביאור דברי הר"ן שם, ועל פי זה יש לבאר ההבדל בשם יש בה כדי חלוקה. ותכמ"ל).

עכ"פ נמצאנו למדים ששימוש של דריסת הרגל אינו שימוש אחיד, אלא חלוק. ולפי זה יש לבאר שמקום שכל מה שיש בו הוא רק זכות של לריסת הרגל, גם שימוש אחר בו לא יהיה יותר מזכות שימוש של לריסת הרגל, והיינו, שימוש שהוא חלוק. ומ"כ לף טלטול אחד בו לא יהיה במשמעות אחת, אלא חלוק. ולמי לרשות הרבים כמ"ש במק"א. משא"כ באחר שהשימוש בה הוא בשימושים בעלי משמעות המשכית כהעמדה וכו', גם זכות השימוש בה היא כזאת. וכל שימוש בה הוא שימוש בזכות הנ"ל, ע"כ טלטול אחד בה הוא שימוש זכות אחד, ולא למי לרשות הרבים.

סיכום העולה בגדרי שימוש בחצירות - דברי מו"ח שליט"א בחילוק זכות שימוש מאי מניעה

והנה העולה לגדרים במושגי השימוש שנוגעים לעיני עירובין, שיש בזה שלושה חלקים כמו שכתבנו. היינו, הזכות בקרקע, וזכות השימוש בקרקע, והשימוש. והיינו, הקנין, הרשות, והשימוש. וכמו שכתבנו הקנין אינו ענין לרשות, אך הוא ענין לשימוש, ובגדר זה יהיה תלוי אין טלטול מרבע אמות. אך הרשות, היינו, זכות השימוש, תהיה נושא לעני עירובין.

ושמעתי ממו"ח שליט"א מה שיש לחלק בין שני סוגי שימושים שלו בחצר שהינם סוגי שימוש הנובעים מבעלות שלם בקרקע. והיינו, שהשותף בקרקע עם חבירו יש לו שני זכויות, האחד, מה שהוא יכול להשתמש, והשני, שלא ימנענו שותפו מלהשתמש. והנה, מה שהוא יכול להשתמש היינו מפריל לחותו משותפו שאניהם שווים בזה, אך בזכות מה שהשני היינו יכול למונעו מלהשתמש, הרי שהוא נפרל משותפו. וכיון שההבדל בין רשות הרבים ליחיל היא משמעות המקום, שרשות היחיל שימושה הוא שימוש בזכות, ורשות הרבים הוא שימוש של לי מניעה. הרי שחצר תדמה לרשות הרבים בחלק מה שאין יכול למונעו, והיא רשות היחיל במה שמשתמש בזכות. וגדר החצר תשתנה לפי גודל משמעות הפירוד והחיחוד הנ"ל. ולפח"ח.

סימן ב

תקנת עירוב

א. גדרי הנחת עירוב, שיתוף הכלל, ועירוב בשני כלים

הקדמה לשלושה גדרי זמן בעירוב - חילוק בין מעשה העירוב, תוצאתו, וההיתר הנעשה ע"י

הנה מלשון שלין עירוב שייך בזמן שלוקח גדרים, החחל, בהיתר טילטול לחלק מיום השבת, כמו מה שמועיל ביטול בממע שבת, בלירוף עירוב. והשני לשבת החת כולה, כמו מה שחין עירוב לחלי שבת. והשלישי, לכלל השבתות, וכמו בדין שיירי עירוב. ונרחה שחילוק זה הוח ביחס לשלוקה חלקים שיש בעירוב. החחל, מעשה העירוב, היינו, הנחתו, והוח נוקח לכלל השבתות, השני, תולחת העירוב, היינו, היותם מעורבים (קנין ודירה), והוח נוקח לשבת החת. והשלישי, ההיתר הנעשה ע"י העירוב, והוח נוקח לף בחלק מהשבת וכמו בביטול.

פירוט ארבעת חלקי הנחת העירוב - חילוק בין שיתוף הכלל לעירוב הפרט אל הפרט

והנה במעשה והנעשה להנחת עירוב מלשון חרבעה חלקים, החחל, הנחת פת לכולם בכלי לחל. השני, הנחת הכלי בבית לחל. השלישי, חלות קנין, לו לירת כולם בבית ההוח, ושיעבוד, לו יחוד החצר לבית זה. הרביעי, היתר הולחה מבית החיש המעורב לחצר בתי המעורבים. ויש לחלק בגדרם, שהנחת הפת בכלי לחל, היינו נוקח לחיחוד רשות החצר, שהוח עוד לפני הנחתם בבית חחד חלח הוח לחיחוד כלל החנשים. ושהנחת הפת בבית חחד היינו נוקח לחיחוד כלל החנשים, שחפקר שיהיה גם בשני כלים חלח הוח לחיחוד רשות החצר.

ובבחינת עירוב פשוט, שכולם מניחים פיתם בכלי לחל, בבית לחל. והוח לשם שותפות שיש בעירוב, בהיות פת כולם בכלי לחל, ויש בזה שני גדרים, החחל, מה שכולם משתמשים שימוש לחל, וזה גדר בכללם והוח הנקרח שיתוף. והשני, מה שכל לחד משותף עם שחר השותפים, וזה גדר בכל פרט. וזה הנקרח עירוב (והגדרה פרטית זו חינו סתירה לשיתוף, ששיתוף במהותו הוח ליחוד הנפרדים בנוקח מסויים, עם היותם נפרדים בשחר נוקחים, וגדרם הכולל נעשה ע"י כח נפרד שיש בכל פרט).

ביאור גדר האיחוד בהנחת עירוב - משל מעגל אנשים האוחזים ידיים כדוגמת זימון

וביתר ביאור, כי גדר שיתוף חין הוח משום שינוי שיעשה בדבר המשותף לעומת מה שהיה לבד, חלח גדרו בנתינת המשמעות הכוללת לשני פרטים נפרדים, ולוגמתו בדין זימון שלף שלח תשתנה החכילה לחד בהיותם יחד מהיותו לבדו, שכל לחד חוכל לעלמו ולח לחביריו, חבל כשיהיו יושבים יחד נתוספה משמעות כוללת ומחחדת לחכילת כולם. וע"כ חין לריך שיהיה בשיתוף שינוי בדבר מחיך שהיה קודם, ותוספת של משמעות כוללת בבר תגדיר חת הדבר כמשותף. ולענייננו שבהיות כולם מניחים חת פיתם בבית לחל, בבר די להגדיר חותם כמשותפים, שכולם משותפים במה שיש להם פת בחותו הבית. לך גדר עירוב הוח משמעות השיתוף בדבר המשותף עלמו, והוח ביחס לכלל המעורבים, ולכל לחד מהם לחוד.

והם שני גדרים בעירוב, שבכך כולם לא מחייב יחסים בין כל פרט מן הכלל לפרט שני.

והמשל בזה במעגל של אנשים המוחזים ידיים שהיותם במקום אחד הוא כגדר שיתוף, והיותם מחוזים יחד הוא יחס הפרט אל הכלל, והיות אחד מוחז יד השני הוא יחס הפרט אל הפרט. ואם יהיה מי שאינו רוצה להחוז יד אחד מהם. ממנם אין לו יחס הפרט אל הפרט ההוא. אבל כיון שמוחז ביד מי שכן רוצה יד הפרט ההוא, יש לו יחס הפרט אל הכלל. והנמשל בעניינו שהשיתוף הכולל הוא במה שפת כולם נמצא בבית אחד, והוא הגדרה כוללת מקום בית. והעירוב של הכלל אל הפרט הוא במה שפיתם נמצא בכלי אחד. והעירוב של הפרט אל הפרט הוא במה שאין מקפיד על אחד מהם.)

דין הנחת עירוב בשני כלים - מחלוקת שמואל ור' חנינא ושתי משמעויות עירוב ברש"י

ובזה יש לבאר דין הנתנהו בשני כלים אינו עירוב, והיינו, שלפי שהינם שותפים בזה שפיתם מונח בלותו הבית, כיון שנתנוהו בשתי כלים הרי שאין היות פיתם בלותו הבית בכר המשותף להם וכאילו חלקו את הבית לחלקים, כי העירוב גדר חיובי בבית. לך אם נתנוהו בשתי כלים מחוסר מקום אין בזה לומר שחלקו את הבית, ויש בעיניהם משמעות להיות פיתם בבית אחד כאבר משותף, ובזה כ"ע מודו. לך בגדר עירוב שבין הפרט אל הפרט נחלקו שמואל ורבי חנינא, היינו, במי שמקפיד על עירובו (והבריכותא לא הוי רק לענין אם עשה פירוד במעשה מוכיח או לא, שהקפדה היא מעשה חיובי וחלוקה לא). וזה שני משמעויות עירוב שכתב רש"י שם כי העירוב, היינו, כלל המעורבים הוא בשני משמעויות ושימושים בלשה"ק, שהוא לשון קבר ערב, ולשון קבר מעורב. וקבר ערב הוא יחס הפרט אל הפרט, כמו לוקל הערב לחך. וקבר מעורב, הוא יחס הפרט אל הכלל כלשון.

וכל הלמוד בחילוק שיתוף מעירוב הינם בהנחת העירוב שהוא מעשה עירובם. לך העירוב עלמו ומה שהוא יוכר ביחס להגדרת החצר והולשה מביא לחצר, היינו, כמו בשותפים המשתתפים בבבר, שלפי שחלקם הממוני נפרד, יהיה השיתוף מלחל את החלקים ביחס לרווח היולא מהם, כך השיתוף והעירוב בבית לחל מלחל את חלקי החצר לעניין הרשות הנובעת ממנו. והוא שכתב רש"י שעירוב זה, היינו, היותם שותפים בפיתם בכלי לחל בבית לחל, מלרפן, היינו, את בעלי הרשויות יחל שיהיה הרשות המוצלת בחצר לחת.

סימן ג

תורת עירוב

א. תקנת שלמה כאוזניים לתורה וארבעת חלקי הגדרים

תקנת שלמה בעירובין בראשונים - גדר התקנה כאוזניים לתורה למניעת טעות בין רשויות

איתא בגמרא בשבת ובעירובין דשלמה תיקן עירובין. ולמדו דגדר תקנה זו היא כאוזניים לתורה, היינו, שהוא סייג ושמירה לאיסור התורה מלאכת הוצאת שבת. ובילקוט ברמ"י (עי') להיינו, מה שגזר שלא להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד, שהוא סייג שלא יבואו להוציא מרשות הרבים לרשות היחיד. ובתוס' הוסיפו שהוא גם תיקון תקנת עירוב להתיר האיסור. וברמב"ם בסה"מ כתוב שתיקון עירובין האמור כאן כולל גם עירובי תחומין ותבשילין. ומשמע לעיקר התקנה הוא מה שמועיל העירוב ולא האיסור המלריך תקנתו.

והנה מלאנו ברמב"ם שכתב בביאור איסור ותקנת עירוב, שהוא משום שיטעו העם להתיר הוצאה מרשות היחיד לרבים, כמו שמוציאים מרשות היחיד המיוחדת לאחד לרשות המיוחדת להרבה. וגזירת שלמה שנחשיב את רשות המיוחדת לאחד כרשות היחיד, והמיוחדת לכמה כרשות הרבים. וגדר תקנת עירוב היא, שעיי זה שיתערבו כלל הדיירים שיש להם רשות נפרדת בתוך הרשות הכוללת בתוכל לאחד, לומר שהם מעורבים, וכמו שהיום לאחד ביחס לרשות הכללית, כך הוא לגבי רשותם הפרטית.

ומבואר בדבריו שסיבת הגזירה למנוע הוצאה מרשות הרבים ליחיד ולהיפך, ועל כן גזרו בשבתי ותלילות וכו' שדומה לזה. ותקנת העירוב שיחשיבו ביתם כאחד. וממילא יהיה חלוק הוצאה זו מהוצאה לחורייתא.

ובירש"י לגבי עירוב משום דירה כתב שנחשב כאילו כולם דרים בבית זה והאחד מיוחדת לו.

ארבעה חלקי גדרים באיסור חצירות - מקום דירה, סוג איסור, קפידה בעירוב, וסיבת היתר

הנה מלאנו בחלקי גדרים הנוגעים לדין איסור ועירוב חלילות, לרבעה נילונים עיקריים. מקום דירה, אי משום פיתא, או משום לינה. איסור משום השתמשות, או דריסת רגל. המקפיל והחולק בעירובו אי מקלקל העירוב, או לא. וגדר היתר לעירוב אי משום דירה או משום קנין.

בירור מקום הדירה ופגם קפידה - הבחנה בין גדר הגזירה לגדר תקנת הנחת עירוב

וגדר מקום דירה הוא גדר בגזירה עצמה, ולא בתקנת הנחת עירוב (שהרי לפ אי שסובר שהוא מקום לינה יודה שעירוב הוא בפת). וכן גדר פגם למקפיל וחולק אינו בסיבת ההיתר, שהרי לפ אם נאמר שסיבת ההיתר הוא משום קנין, והיה ניתן לעשותו בחצר. עכ"פ כיון שעשאוהו בפת יש למצוא חיסרון בקפילה וחילוק להגדיל שאינו מעורב.

גדר איסור הוצאה משליטת אחר - הגדרת דייר כמשתמש מכח בית בתשמיש או ברגל

והיינו שגדר מה שנאסר ההוצאה מדית לחצר היא, משום היות החצר נשלטת ע"י אדם אחר ממה שהבית נשלט. ושליטת אחר על חצר או מבוי תהיה ע"י שדר בחבוי או החצר, ודייר הוא אדם המשתמש בהם, ושימוש יחשב כדיור רק אם הוא מכח בית, היינו, שהמשתמש

מקיים ע"י השתמשותו את היות החצר או המבוי רשות הבית, וע"י יחודו את היות החצר, מושלת בחצר כדבר נפרד, והשתמשות זו תהיה או שימוש חצר או לריסת רגל.

ביאור הרגל עירוב ע"י חיצונה - השתתפות בנתינת עירוב המונעת ביטול ומקנה דריסת רגל

הרגל עירוב, היינו, מה שנתנה החילונה עירוב בפנימית ממילא הרי ניתן לה רשות להגיע אליו שגדר נתינת עירוב הוא ההשתתפות שיש בו גם מבלי ההיתר שעושה, והיינו, שנתינת עירוב יחד הוא גדר השתתפות, שנעשו כולם שותפים בכלל המוכל, וזה השתתפות כלל הדיירים, וכיון שבביטול השותפות יתבטל חלק החילונית מההיתר, אין בו כדי חלוקה חשיב, ואין יכולים לבטל, אלא שאם יתברר שהשותפות מעוותת, וכיון שהיא משותפת איתם הרי שיש לה עליהם לריסת רגל.

סימן ד

ביטול רשות

א. דירת עכו"ם כדיר בהמה ומחלוקת ר"מ וראב"י

בירור בגדר הזכאים לבטל רשות - קושיא ממומר ומי שיכל להחזיק דלא מצי מערב

הנה מלשונו כחלק מגדלי דין עירוב כמה נושאים נוספים. והם ביטול וזכירות, שלפף הם מהוויס גדל בתיקון חלרות.

וכאמור דין עירוב הוא שותפות שנעשה בפת ע"י הנחתו לעירוב, ובמשמעות שותפות זו נאמרו דינים דשני כלים ושני בתים, והמקפיל על עירובו. וההיתר הנעשה ע"י העירוב הוא משום שיש בעשיית העירוב גדל קנין לו דירה.

הנה מלשונו בביטול רשות גדל דין שאין מבטל אלא מי שיכל לערב, והוא נמלא בדין שמקום שהקיפוהו נכרים בשבת, לכיון דלא מצו מערבי לא מצי מבטל. וכן בדין יורק, לכיון דלא מצי מערב לא מצי מבטל.

והנה לעומתם מלשונו דין מומר שאינו יכול לערב משום שאינו מודה בעירוב, שיכול לבטל. ודין מי שיכל להחזיק בערב שבת, שכיון שיכל להחזיק הרי הוא חוסר, וכיון שחוסר הרי הוא מבטל. ולכאורה שני דינים אלו המחרונים סותרים את הכלל שאי לא מצי מערב לא מצי מבטל. ול"ב.

והנה בדאיתור דין מה דלא מצי מבטל מאן דלא מצי מערב, כתב רש"י, שהוא גדל שלא יכול לבטל אלא מי שהיה בידו הרשות מתחילת שבת, (ויל"ע דברחשונים מוכח שדין ביטול מועיל ביחד עם העירוב. ושאה דזה שהרי יש ביטול לאפילו למי שלא עירב, וזה ודאי לא מועיל עם העירוב. ול"ע).

ועל כל פנים מבואר שאין דין ביטול אלא למי שהיה לו רשות בתחילת שבת, ומי שבת בתחילת שבת לא מועיל בו ביטול. ולכאורה ביאור גדל זה הוא על פי מש"כ שדין עירוב חל על רשות לישוב לשבת, היינו, שתקנת עירוב הגדילה רשות חלוקה שהיא רק לשבת, והוא הזכות להשתמש בחלר שימושי בית.

(הנה לכאורה מה שקדלו לכותי בלשון מי שאינו מודה בעירוב והשווהו לגוי, והיינו, דלא כלדוקי לרבן גמליאל דר"מ ושף לר"י דמגמרת תלו דין לדוקי במה שהוא מומר, והיינו, שהוא נחשב יהודי לכל דבר אלא שיש בביטול דין שאינו מועיל במי שהוא מומר והנה גדל מומר לכאן, היינו, לחלל שבת וחילקו בין מי שמחלל שבת בפרהסיא למי שאינו וכתוב בגמ' שאף שאינו מומר אלא לחילול שבת ולא לכל התורה, היינו, שאומר שאר מלוות ומזה שלא חשיב מומר לענין ביטול אלא בחילול שבת משמע דלא כר"מ דמומר לבבר אחד מומר לכל התורה ומה לחשיב הכא מומר או שזה רק לענין ביטול רשות או משום דמומר לשבת חשיב מומר לכל התורה אף לרבנן דהוי כע"ז.)

והנה מלשונו כאן כמה סוגיס ש. גוי ב. כותי ג. מומר לכל התורה ד. לדוקי המומר לאחל

שבת בגמרא ה. לדוקי המומר לחלל שבת בפרהסיא.

גזירת דירת גוי כדיר בהמה - יישוב סתירת הברייתא למשנה בדעת רבי מאיר

הנה במה שמין גוי מוסר לולי הגזירה למכו שהוא מקום לדירת גוי לאו שמיה דירה, ובברייתא למכו שמכירו הרי היא כדיר של בהמה. וכתב בדמ"י שמין נחשב דירת ביתו לדירה, שיהיו נחשב רשות שיש לו בחצר, חלוקה משלש בני החצר, והרי המיסור להוליא מביא לחצר הוא מקום לביא רשות מיוחדת לו וחצר רשות כולם, ובגוי מין זה.

והנה מבואר בדמ"י שאחר כן לכ"מ יש שני נידונים, האחד, לגבי חכירו של גוי, להבריייתא חייבי על מיסור שמוסר ישראל על הולאה מביא גוי לחצר, מקום שנחשב שמוליא לחצר ישראל, אבל אם מין ישראל שלר שם, מינו מסור כיון שמין בכח שיש לגוי בחצר בכדי למסור עליו. והמשנה חייבי על מיסור שאסור להוליא מביתו של ישראל. וקשיא להדדי שמשמע מהבריייתא שמין מיסור להוליא מביא ישראל יחיד לחצר.

ואמרו שלגבי מיסור שמוסר הגוי על ישראל זה תלוי אם הגוי נמלא לו לא, ולגבי הולאה מביא גוי יהיה מסור אף כשמינו, מקום שזה מקום ישראל שהחצר נחשבת כחצר של ישראל (וממילא אף כשמין ישראל בבית, וסיבה זו, שהיא כחכירו, למד רמ"י מלשון התוספתא, ולות הלימוי הוא מקום שמין זה חכירו לבד אלא שרשות החצר לו לבד).

מחלוקת ר"מ וראב"י בדירת גוי - הבדל בין ישראל לשניים ונפק"מ בשבירות מגוי

והיינו לסבר ר"מ אלא אף בגוי חשובה דירתו לגבי ביתו להיחלק מן החצר, אלא שכל המיסור על החצר הוא רק מקום שיש שם עוד בתים שנחשוב שהיא רשות לבתים, אבל כיון שמין דירת גוי חשובה שיהיה לו רשות חלוקה בחצר, אין מיסור להוליא מביא לחצר שמין הבתים מושלים עליה, ואין לה משמעות דיורין לבית, ואין היא בלותו גדר כמו בית, והרי זה כחצר בלי בתים, וכמו שמותר להוליא מביא לחצר כשמין שם בית דירה אחר, ואף שהיא לעוד מנשים, לכיון שמין להם בית נחשב שמוליא לרשות שלו ולא של אחר. וע"כ אם יהיה שם ישראל יהיה מותר להוליא מביתו, ואסור להוליא מביא (שמינו פתוח לחצר), אלא שגזרו חכ' על ישראל יחידי שיהיה אסור להוליא אף מביתו, אם הגוי נמלא בבית שלו, והיינו, שעצו שתהיה דירתו דירה אף לענין רשותו בחצר.

אבל לרמב"י אין דירת גוי דירה אף לענין רשות ביתו, וע"כ אף כשיש ישראל אחר מותר להוליא מביא גוי לחצר, שמין בית גוי דירה כלל. אך כשיהיו שני ישראל בחצר ואוסרין זה על זה, וממילא נחשב שיש רשות חלוקה בחצר, הרי שגזרו שגוי יאסור על רשותם, וממילא יחשב ביתו חלוק מחצירו.

וביאורו שלדעת רמב"י גדר חלוקת חצר מביא וגדר חצר של רבים כחלוקה תליא זה בזה, שאם יהיה רשות חלוקה בחצר לפילו שלא בסיבת הבית, ממילא יהיה משמעות בבית שהוא מיוחד. אך אם אין רשות חלוקה בחצר, ודירת גוי לאו שמיה דירה, בית אין כאן וחצר אין כאן.

ולכאורה יהיה נפק"מ בין ר"מ לרמב"י בשכרו אם אותר להוליא מביא הגוי, שלדעת רמב"י כיון שנשכרו החצר ממילא אין דירתו דירה. ולכ"מ אף שנשכרו החצר יהיה אסור, דהוה מביא גוי לחצר של ישראל אחר לאסור, דהא אף שאין הגוי כאן ואינו אוסר, עדיין אסור להוליא מחצרו, והרי אין שכירות מועיל אלא לענין גזירה דשמא ילמד ממעשיו, וכמו שכתוב בגמ' לעיל.

העמקת ביאור ראב"י בדירת גוי - משל חילוק פרוטה מפחות משוה פרוטה בשימוש

וביתר ביאור לעת לרמב"י בגדר מה לדירת גוי אינה חשובה דירה הוא סיבה לגבי חלוקת החצר, שהרי ולאי לגבי קנין, יש הבדל בין קנין גוי בביתו לקנין שיש לו בחצר, שזה שלו לבד וזה בשותפות, אלא לגבי איסור הולאה מביא לחצר אין זה תלוי בקניינו, אלא ברשות, ודירת ביתו או חצירו אינם נחשבים שנאמר שעומדים לשימושו.

וכמו שביארנו במק"א ההבדל העיקרי בין שימוש בקנין לשימוש ברשות, הוא במה שנחשב כל שימוש בורר חלק מגדר כולל של רשות, לעומת שימוש בקנין שזה שימוש נפרד בקנין הממוני שיש לו בקרקע, וזה כמו ההבדל

בין פרוטה לפחות משוה פרוטה, דולמי ליכא קנין ליסתלק גם בפחות משוה פרוטה, והרי גוי מתחייב עליו, אלא לאו הוא הטעם, והיינו, שגדר ממון הטעם הוא לענין שימושו, ולא לענייני קנייניו. וכן לענין חסרון ממון הנעשה ע"י גזל, לגבי יסתלק מטעות הממון הוא מה שהוא מטעם, ופחות משוה פרוטה הינו נחשב לשימוש. וגדר פחות משוה פרוטה, היינו, שאין זה גדר של סחורה, היינו, שאין זה הטעם להיות נמכר ונקנה, וזה לא משום גדלו הממוני, שאין בשוה פרוטה יותר קנין, והרי זה מילי לפילו בדברים המחולקים דולמי קנינם הוא בנפרד. אלא זה משום גדלו השימושי שאינו ראוי להיות נסחר, אחר שאינו ראוי לשימוש בפני עצמו. וכן בענייננו שאין גדר שימושו של גוי בביתו, גדר מה שהוא משתמש ברשות, היינו, בגדלו השימושי, אלא בגדלו הקנייני, וממילא אין סך כל שימושיו יותר מגדר שימוש אחד, אינו הטעם להיקרא רשות, היינו, שביתו עומד לשימושו.

וכיון שכך אין רשות החצר נחשבת של רבים, והיינו, שזה ודאי שכמו שיסתלק שייך בגוי שיהיה חצר משועבדת לשימוש בית, וש"כ הרי היא רשות בית, אלא שאין ביחס לשימוש דבתים בה, גדר שהיא חלוקה, שמה שהיא משמשת בית אחד, הוא מלותה סיבה שמשמשת בית אחר, והיינו, שגדר שותפות בחצר לבתים היא מה שכולם נשתעבדו להעמיד קרקע שלהם יחד לשימוש של בתים, וזה אין בו גדר חלוקה, שהרי אין בתים לנפש, וכל החצר משמשת שימוש שיש בו משמעות אחת, וזה כמו מה שבית משמש אדם, אלא נאמר שכיון שהוא משמש שימושים רבים של אדם, יחשב לשימוש חלוק, כי גדלו הוא שמשמש את האדם, וכל השימושים בגדר זה. וכן בחצר מה שהוא משמש את הבתים, זה בגדר אחד שהוא משמש בתים, ואין בזה חלוקה. וכן בעניינו שאין שימוש הבתים מגדיר את רשות החצר כנמצלת ע"י מושלים רבים, וממילא אין הולאה מבית לחצר הולאה מרשות מיוחדת לרשות שאינה מיוחדת.

גדר רשות חצר הנמשלת בבתים - אי תלות החלוקה בשיעבוד לבתים אלא בייחוד השימוש

וגדר זה שביסתלק נחשב שהחצר נמצלת ע"י רבים, הוא משום שהשימוש כל בית הוא מיוחד לאדם אחד, והיינו, שאין גדר הקניין בבית, הוא גדר מה שהחצר משמשת, שאין היא משמשת קנין מסוים, אלא גדר החצר הוא שהיא משמשת את הבית במובנו השימושי. וע"כ לף שיהיה לבתים בעלים נפרדים אין זה שייך למה שהבתים משתמשים בחצר, שאין החצר משועבדת לקניין הבית, אלא לשימושו, היינו, שיש שיעבוד בחצר לשימושים שהם לצורך הבית. וממילא אם לא יהיה גדר השימוש של הבית בשמשעות שימוש אחת, לא יהיה גם שייכות בין קנייני הפרטי של בעל הבית לשימושו בחצר, וכל שימוש של בית שיסתמש האדם בחצר, אין הוא אלא חלק מגדר החצר כשמשת בית, ובגדר זה אין הבדל בין בית לבית.

אך אם יהיה גדר אחד בשימוש הבית, וזה שם הדבר, היינו, מה שהיא עומדת לשמש את הדבר זה, הרי שיהיה משמעות בסך כל שימושי הבית שהוא גדר אחד, ואם תהיה משמשת אדם מסוים הרי תהיה נפרדת משאר דירות, דזה שאינה משמשת כמו הדירה האחרת, משום שבית זה עומד לשימושי זה, ובית זה עומד לשימושי זה. אך בגוי כיון שאין דירתו דירה, אין רשות הבית נחשבת אחרת משאר רשויות.

ביאור הערך שם דירה בגוי - משל לדיר בהמה שאין לה חשיבות מן המקום

וביאור מה שאין דירת גוי נחשבת דירה, גדלו בחסרון מה שהוא הטעם ביחס לשימוש דיוקין, והיינו, שכמו שדיר של בהמה, לף שאפשר שנגדיל שיהיה מקום מסוים משמש בהמה מסויימת לבד, אין זה גדר ביחס לבהמה שיחשב דירה שלה, כיון שאין לה משמעות יותר ממה שהיא משמשת את בעליה, ולף יחול המקום הוא ביחס לגרכי האדם, ומה שבהמה משמשתו, ואין חשיבות לבהמה יותר מהמקום. וכן הוא בנכרי שאינו הטעם שיהיה המקום משמשו, ולף שיהיה בעלים של המקום, אין זה אלא ביחס לשאר אנשים, וכיון שאין שימושו בבית נחשב להגדיר את שימוש הבית בחצר, היינו, דירה, אין שימוש של הבית בחצר שימוש חלוק, שלף ששימוש הבית הוא מכוח שיעבוד שיש לו בחצר, אין שיעבוד זה יוצר אלא רשות לבית, וכיון שאין הבית נחשב לחלוק, הרי

שהחלר משמשת לת כל הבתים במשמעות לחת, היינו, שימוש בתים.

הוצא מחילוק דירת גוי וישראל - הוצאה בבתי גויים במקרפף וייחוד הגזירה בחד ובתרי

ויצא מגדר הנ"ל שני דינים, האחד, שאין הבית נחשב לרשות. והשני, שאין חלר לשני בתים נחשבת שמשמשת שני שימושים. ולכן אם יהיו כל הדרים גוייס, הרי שהוללה מבית לחלר הוא כמו מקרפף לקרפף, שהבית אינו רשות דיורין, וממילא גם החלר, וכולם רשות לחת. ואף אם יהיה אם יהודי לחד, שנחשב שרשות ביתו מושלת על רשות החלר, אין גדר זה בלותו גדר של רשות הגוי, ויחשב כאילו הוא יחידי.

ונבאר שאמנם ולאי שמבחינה קניינית אין לו זכות יותר מגוייס שבחלר, ושיעבוד של החלר לבית הוא מלותה סיבה שיש לשלר גוייס, ולא נתנו לו גוייס יותר שיעבוד משלר הבתים. אבל כאמור גדר רשות השייכת לניני שבת אין הוא ביחס לקניין, אלא ביחס לרשות שימוש, וזה כמו מי שיש לו יותר קביעות שימושי בית בחלר, משלר הדרים שאף שקניינם שוה, ואין לזה לקחת יותר מהשני, כיון שנשתתפו ושיעבדו החלר לבתים, כל שימוש שהוא בגדר זה, אין הוא נחשב שימוש של בעל הקניין, אלא שימוש של השותפים. והיינו, שאמנם יש לשותף למנוע שימוש שאינו בגדר זה מחבירו, וזה לכן משום קנין שיש לו, אבל ביחס לשימוש שהוא בגדרי השותפות, הרי שכולם נשתעבדו לזה. וכל עוד נמשכת שותפותם הרי זה שימוש רשוי בקנין של כל לחד, וכן הוא גדר ישראל הגר בין הנכרים, שרשות שיש לו יותר זה משום חשיבות שיש לביתו, והרי נשתעבדו לביתו, ומה שגזרו חכ' בחל לכ"מ ובתרי לראצ"י, הוא שיחשב שיהיה שימוש בבית שלו כאילו הוא דירה, וממילא יהיה כל דיניו כישראל.

(ובזה יש לתון לפמש"כ שם שאמרו שיהיה דירה שלו חלוקה, לו שרק שאמרו שרשות ביתו בחלר תהיה חשובה להיות מושלת בנפרד. והנה לכאורה מזה שלכ"ע אין בית גוי לבד לשור, משמע שאין זה גדר בדירת ביתו, אלא במה שרשות ביתו מושלת בחלר, היינו, ששיעבוד שיש לו בחלר לבית יהיה גם על הרשות, ולפ"ז יש להתיר טלטול מבית לבית אפילו בשיש ישראל לו ב' בחלר.)

ב. סיבת הגזירה בגוי, ביטול רשות במומר, ושכירות

סיבת הגזירה שלא ידור עם גוי - חשש שמא ילמד ממעשיו וטעם ראב"י בשפיכות דמים

והנה סיבת מה שגזרו זה הוא משום שלא רצו שיהיו ישראל דר עם הנכרי, שמא ילמד ממעשיו. ואמרו שלא יועיל במקום הגוי לא עירוב ולא ביטול, אלא שכירות החלר שכיון שלא ירצה הגוי בזה, לא יוכלו להתיר החלר ולא ירצו לדור במקום זה. וסיבה זו היא בכל ישראל בנפרד, וע"כ גזר ר"מ אפילו בחל, אלא דראצ"י סבר שכיון שאין מצוי שידור ישראל לחד עם גוי, משום שחשוד על שפיכות דמים, לא גזרו על זה.

ויש פה שני חלקים, האחד, הוא תקנה שיחשב דירת נכרי לדירה. והשני, שלא יועיל להתיר חלק דירה זו בחלר אלא בשכירות.

(והנה ממה שלא גזרו חכ' שם שלא ידור ישראל עם הנכרי אלא ממעשיו, נראה שהוא משום שאין חסרון בעצם דיורי בית ישראל ליד בית נכרי, וכן מזה שלא גזרו על כל שותפות עם גוי נראה, שאין זה חסרון בעצם השייכות עם הגוי, אלא זה דווקא במה שהם דרים יחד בחלר או במבוי, שיש בזה קירוב הדעת שמשתמשים יחד. ומה שלא גזר ראצ"י רק שלא יועיל עירוב לדיניהם, הוא משום שאין החשש שמא ילמד ממעשיו בשניהם יחד, אלא בכל אחד לחוד, וכן לא שייך לומר זה על ביטול, שאין ביטול גדר בשניהם יחד.)

בירור גזירת הגוי בביטול רשות - קושיא אטעמא דלא שביחא אאחר שביטל לחבירו

והנה בגדר החי גזירה מלאנו שאמרו שביטול גבי חד הוא מילתא ללא שכיחא וכו', ולכאורה משמע שגדר הגזירה הוא במה שעושה ביטול, והיינו, שכיון שביטל האחד לחבירו את החלר שאין בה נכרי, ממילא לגבי מבוי חשיב כאחד, ואין חוסר הנכרי על היחיד. ועל זה שאלו שהרי מה שלא גזרו על אחד, הוא משום שלא שכיח שילור, אבל הרי כאן שכיח שילור היחיד כיון שיש עמו ישראל, והיינו, שלא שאלו שהרי לגבי המבוי לא מועיל ביטול שהוא במקום נכרי, וא"כ שיכא תרי עם נכרי, אלא זה ודאי

שהועיל הביטול בחלר, שלא יחשב השלחל המבטל, שיש לו רשות במבוי לאסור על חבירו, ומ״כ אין לריך שם עירוב שאינו מועיל במקום נכרי, ולא זו בלבד אלא נחשב שאין השלחל המבטל נמלא שם כלל, שהרי אין שייכות בין גזירה דדירת גוי תחשב דירה, למה שלא מועיל עירוב ושיתוף במקום נכרי, ועדיין יאסור הגוי. וע״ז אמרו שכל מה שגזרו בשני ישראלים אין זה בעצם מה שיעשה, אלא ברשותם שבחלר, ומ״כ כיון שביטל אין לו רשות במבוי, ואין נחשב לגבי נכרי, והאחד הנשאר נחשב לשנייס. ועל זה שאלו לעכ״פ יש לגזור על האחד כיון דשכיח שיגור בלופן כזה, והיינו, שולאי אם ימלא מקום מה שהרה שכשיח שיגור, אין זה סיבה לאסור אזה מה שאמרו שהוא לא שכיח, והרי כל חד דלייר לעלמו הוא שכיח לעלמו, אלא הגדר הוא שלא גזרו על רשות דחד מקום דלא שכיח מגוליו אבל כאן שכשיח מגוליו הרי שיש לנכרי לאסור.

וביאור זה הוא, מקום שבאמת גם כשיש שניס אין גדר האיסור על שניס, אלא על כל אחד בנפרד, אבל לא גזרו רק על מקום שיש שני רשויות של ישראלים מקום שהוא שכיח שיהיה שני ישראלים, אבל כאן הרי יש שני ישראלים במבוי, שהרי הביטול אינו מועיל לגבי המבוי, אלא שכיון שביטל חלירו ממילא ליכא לביתו בחלר ובמבוי, ויש לגזור גם על רשות אחד כשיש שני ישראלים. והיינו, שאין זה חלק ממה שלא גזרו רבנן על אחד. וע״ז אמרו שגם זה בגדר מה שלא גזרו על רשות לחד, ואף שסיבת מה שלא גזרו הוא מקום שלא שכיח שיגור וכאן הרי גריס והיה לגזור. ואמרו שאף זה חשיב לא שכיח.

יישוב חילוק יחיד משניים בגזירה - הגדרת המקרה כלא שכיח אף בשני ישראלים במבוי

והנה מזה שלא אמרו כן על עירוב, יש לומר בשני לופנים, או שאין עירוב נחשב שהס אחד, או שנחשב שהוא שכיח. ונראה יותר כמו הלל הראשון, והיינו, שגדר התקנה היתה שיהיה הנכרי חוסר על כל רשות אחד כשדרים שניס, וע״כ לא יועיל עירוב, ולזה לא היה לריך תקנה מיוחדת, דהיינו להוציא מה שהיה לומר שאף אחד שתקנו שתהיה דירת נכרי דירה, עדיין כיון

חילוק בין עירוב לביטול בגוי - הבדל בין ביטול המפקיע זכות לעירוב שאינו מפקיע

שבטלו לו ערבו הרי נחשבים כאחד, ויש כאן רק רשות אחת, ואין נכרי חוסר. אלא בהכרח שמה שאסרו הוא על כל אחד בנפרד, וכיון שכן לא יועיל עירוב וביטול, שהרי אפילו בישראל לא מועיל אם יש אחד שלא עירב, כי הוא חוסר על כל אחד בנפרד, כי אין משמעות בעירובם ביחס אליו. וכן בביטול לריך שיבטל לכל אחד ואחד מבני העירוב, כי הוא חוסר על כל אחד ואחד, אלא דבמבוי כיון שרשות שיש להם על המבוי היא בזכות שע״י חצר, היינו, שכל אחד שיש לו זכות בחצר יש לו זכות במבוי כחצר לבחיס, הרי שאם יבטל את זכותו בחצר אין לזה שייכות עם הגוי. ואף שע״י זה יותר אבילו במבוי אין זה מקום שביטל לו המבוי, אלא שע״י הביטול נחשב שאינו במבוי. וזה מה שיש בביטול שאין בעירוב, שאם היו עושים עירוב שיבת היתרם במבוי לא היתה בחסרון אחד מהם, אלא בלאחות שניהם, וזה שימוש בעירוב ואינו מועיל במקום נכרי.

ביאור גדר העירוב כרשות מאוחדת - יסוד שהעירוב פועל באיחוד הרשות ולא באנשים

והיינו, שגדר העירוב אין הוא אלא בגדר הרשות, ולא בכח האנשים ברשות, וע״כ אין הפירוש שנעשו אחד ע״י עירוב, היינו, שרשות החצר שייכת רק לבית אחד, אלא שהרשות אחד שהיא משמשת רק בית אחד, לא נחשב זכותם ברשות לאחוקה. ובאמת יש כאן כמה זכויות לרשות, אלא שכולם משמשים באחת, וע״כ שמבטלים לאחד לריכים כל אחד לבטל בנפרד, וכן שהוא מבטל להס, והיינו, שלף שגם אחד שבטל לכל אחד, הרי יש לכל אחד זכות בנפרד אלא ערב עליו, להיינו טעמא דעירוב, שלף שיהיה שיעבוד החצר רק לבית אחד, הרי אין מועיל רק משום שגדר השיעבוד הוא אחד, והיינו, שאחר שערבו ונעשה רשות כולס משועבדת לבית אחד, עליין יש לומר שכל אחד משתמש בכוח שיעבודו, ועליין יהיה מוכל על חצר זו בנפרד ע״י בית זה, אלא שיש בעירובם שע״י שנתאחדו כולם שיהיה זכותם בחצר משמש בית אחד, גם שיעבודם על החצר חינו בנפרד, וכאילו לא היה רק בית אחד בחצר.

איחוד השיעבודים בעירוב חצרות - די בהגדרת חלק קטן לבטל פירוד כשכירו ואשתו

וכמו שביארנו הרי שגם בתים נוספים בחצר ולא ביטלו בתיהם לאחד, והרי ודאי לא

השתנה מקום פיתח ולינה שלהם לחסור, ואם ביתם פתוח לחצר ולחי חוסרין (לולי מידת סדום). אלא שמין אנו לריכים שיחשב שלריס במקום זה אלא ביתם לשימוש בחצר, היינו, שלא תחשב רשותם רשות שרבים מושלים בה. ובזה לי בהגחת פת, שע"י זה יש להם שייכות בליורי בית זה, והרי יש להם לחלות במה שמשמש החצר את הבתים לענין שימוש בית זה. לך אין בזה לי כמו שאמרנו, שהרי אין זה כל שימושם, שרשות זו את משמש את ביתם, אלא שאנו אומרים שע"י שנשתתפו בענין זה, הרי שנעשה שיעבוד שלהם בחצר אחד, וזה נעשה ע"י המעשה לעירוב, והיינו, שאמנם בכדי להגדיר היכן דירתו של אדם ואחי שמקום פיתח ולינה הוא החשוב יותר, לך לענין גדר רשותם בחצר אם הוא נפרד מקום שמשמש בית זה, כיון שעשו מעשה ונתערבו זה עליף. וגדר זה הוא גדר הפועל בכל שבת בנפרד, ועירוב קונה בתחילת שבת. וזה משמעות חוסר בכל מקום, דהיינו, שהרי אף שאכח אחד מבני חצר אין זה מבטל את העירוב לענין שיכול לבטל לכולם, לעומת רבים שאין עירבו, והיינו, שאף שאין נחשבים מאוחדים מקום החצר, עליון מעשה שעשה כל אחד לערב החצר קיים, היינו, שע"י שעירב הקנה שיהיה שיעבודו אחד, אלא שכיון שיש אחד אלא עירב, הרי שמשעבד שיש לו על חלק כל אחד מחמת חלקו בחצר שמשמש את ביתו, מונע את אחוד כולם, שחלק כל אחד נפרד ביחס לשיעבוד זה. ואחר שביטל לאחד אף שקנה את חלקו לא יועיל הסכמתו בתחילת שבת לאחוד השיעבוד לגבי חלק זה אלא עירבו, וא"כ יהיה חלק זה ושיעבוד שיש מחמת חלק זה חוסר על אחרים, והיינו, שאם היה אל העירוב על חלק זה, ממילא גם שיעבוד שיש בגללו על כולם היה מתאחד, ואף אלא ביטל המבטל לכולם ועליין יש לו שיעבוד על כולם לחלק זה, כיון שהוא גם למערב, הרי שלי בעירובו לבטל נפרדות שיעבוד זה. אבל אחר שיבטל לכולם, מאחר ויש לכולם חלק זה יחד, ממילא אין שיעבוד זה מחולק. וזה גדר שכיחו ולקיטו, ושכיחות רעועה, ועירוב שע"י בניו ואשתו, ומה שנוטלים פרס השיב לערב כל נוטלי הפרס, ואכילת כולם על שולחן אחד, כי אף שביחס לעירוב יש לוך במעשה חיובי, זה רק משום נתינת גדר שלילי לשיעבוד כולם, אבל עשם אינוד השיעבוד לי בהגדרת חלק קטן ממנו בכדי לבטל את הפירוד הנעשה על ידו, שאין הוא האיסור בעצמו אלא רק סיבה להגדרת הרשות כנמשלת.

טעם אי מועילות עירוב בגוי - יסוד שהשבירות המעשה המבדיל ביותר מבין שלושת האפשרויות

וממילא יבואר שאין בגזירה לגוי לוך הגדרה ביחס להיות שיעבודו נפרד, שזה מחמת קניינו, אלא במה שיש שייכות בשיעבוד זה לגדר רשות החצר. וע"כ היה להועיל בזה עירוב וביטול כמו שמועיל בשכירו ולקיטו, אלא שאז היה לו ללמוד ממעשיו ביותר, אחר שהוא בגדר אחד עימו לענין עירוב. וע"כ אמרו חכ' אלא מועיל עירוב וביטול, והיינו, שיש במה שאינו חוסר בחצר סיבה להבדלה שאינו בתורת עירוב, אלא שאין בזה לי לענין שילמד ממעשיו אחר שהם נמצאים ביחד בחצר, והיינו, שיש שני גדרים בהתחברות עם הגוי, האחד, מה שיחשוב שהוא שיש כמותו, ובזה לי מה שאינו בתורת עירוב, אך זה לא יועיל לענין לבריס שאינם בעניין זה, וע"כ יהיה חשב שיחשוב שאמנם אין הוא כמוני, שהרי אין הוא בתורת עירוב, אך לגבי מעשים בכל יום לא יבדיל, ובזה לריך שיהיה ההבדלה בשופן חיובי, וזה מה שגזרו שהוא חוסר. אך אם היה מועיל עירוב וביטול הרי תקונו הוא קלקולו, שהיה מתלמה אליו ביותר, וע"כ אמרו שאין מועיל רק שכירות בזה המעשה המבדיל ביותר מבין שלושת האפשרויות, כי העירוב מהיר ע"י ההתחברות וזה ולאי מבטל את ההבדלה, והביטול מהיר ע"י ההסתלקות, וזה לא היה מועיל להבדלה. אך שכירות הוא קיום זכותו של הגוי בחצר, והתבדלות ע"י הרחקתו מהחצר, ויש בזה ביטול החסרון הנעשה ע"י האיסור, והיינו, לאף שעיקר התקנה היתה שלא יהיו השראל עם הגוי ע"י מה דגוי לא מוגר, אך גדר השכירות לריך שיעשה פעולה בגדר העירוב.

גזירת מי שאינו מודה בעירוב - קושיא על חילוק רש"י בין כותי לצדוקי בביטול

והנה בגזירה זו מלאנו שנכלל גם מי שאינו מודה בעירוב ובגמרא לעיל פירשו דזה

כותי, וכן כתב ברמ"י כאן. וברמ"י חילק בין כותי לגלוקי לכותים גרי לריות נינהו ואינם גרים גמורים, אבל לגלוקי יקרהל הוא ומהני ביה ביטול. ויש לדקדק שהיה לרמ"י לבאר יותר שהוא יקרהל, וע"כ לומר כמו יקרהל, ואפילו בחד לרהב"י, ואפילו לבדו, ולא מה למהני ביה ביטול.

ביאור דעת ר' יהודה בכותי - קושיא ארש"י בגדר צדוקי שאינו מודה בתורה שבע"פ

והנה בגמרא לאמרו בדעת ר' יהודה לבריתא דס"ל דלא מהני ביה ביטול כלל להוה כנכרי, וכן בבריתא שהביאו לסייעתא לרב הונא חלקו בין יקרהל לנכרי לענין ביטול רשות, וכן מה שכתב רש"י בצדוקי דר"ג לר"מ שהוא אינו מודה בתורה שבעל פה יש לבאר, שהרי זה גדר מה לכותי חשיב כעכו"ס, ואמאי קרי ליה אינו מודה בעירוב. וכן יש לבאר בדעת רש"י מה שאמרו שהוא מומר לחלל שבת, ובפשטות זה אמור גם בחילול לאורייתא, וע"כ מה שייך זה למה שאינו מודה בתורה שבע"פ. והיה לחלק דזה אמר רק לדעת ר"מ דס"ל שאין חילוק, והיינו, דר"מ דמשנה ובריתא ס"ל דמהני ביה ביטול על שחזיק, והא בריתא מיירי במומר לחלל שבת בפרהסיא ולר"מ הוי כמומר לכל התורה, ועכ"פ ס"ל לר"מ שאינו נכרי לענין ביטול רשות, וע"כ אין ביטול תלוי בדין מומר. ואפשר לגבי דינים אחרים יש חילוק בין מומר בפרהסיא לאף לר"מ, וכמו מה דלא שאלו מרב הונא אי ס"ל כר"מ אלא ממה דליכא לר"מ נפק"מ בין שבת לשאר מצוות, ולא מהא דליכא לבפרהסיא. וע"כ הרי לר"מ אין מה שהוא מומר נפק"מ לגבי ביטול, וכ"ש לענין מה שאוסר לבד כיקרהל. וכן משמע מקושיית הגמ' דלא חלק ר"מ בחזר והחזיק בין יקרהל לגלוקי, ובכולם עד שהחזיקו לאוסר בין בשוגג ובין במזיד, ואחר שהחזיק אינו אוסר. וע"כ אין נפק"מ לר"מ בין לגלוקי ליקרהל כשר לגבי ביטול, וכ"ש לגבי מה שאוסר, ומשמע דאף ר"י לא חלק אלא לגבי ביטול על שיוליח במחלל בפרהסיא, ולא מהני במחלל בפרהסיא, ולכ"ע הוי יקרהל לענין מה שאוסר ולירתו לירה, ולכאורה נראה דעכ"פ לא מהני ביה עירוב, כיון שאינו מודה בתורה שבעל פה וזה לפילו במומר בפרהסיא לר"י.

סיכום חילוקי הדינים במומר וגוי - הבדלים בין מהני עירוב, ביטול, וחזקה, לר"י ולר"מ

ויש לומר שאפשר חילוקי דינים. לענין מי אוסר מדינא, והיינו, מי לירתו לירה, ומתי ר"מ ורבנן ס"ל תלוי בשם הוא יקרהל או לא. ולענין מי מהני ביה עירוב, זה תלוי שם הוא יקרהל כשר, ומודה בעירוב. ולענין ביטול לר"מ שם הוא יקרהל מהני, ושם הוא גוי לא מהני. ולר"י יש שאפשר חילוקים דיקרהל כשר מהני ביטול, ומהני חזקה לפילו למוליח במזיד. ובמחלל שבת בפרהסיא לא מהני ביטול כלל, וחשיב כגוי לענין זה. ולר"מ יש רק שני חילוקים, דגוי ואינו מוסר ואינו מבטל. ויקרהל לפילו מומר מוסר ומבטל.

גדר ביטול התלוי במעמדו כישראל - שכירות מועילה מדינא ואינה תקנה נוספת בגוי אורח

והנה ממה שכתב רש"י שגדר מה למהני ביטול הוא משום להוא יקרהל ולא גוי, משמע למה ללא מהני בגוי ביטול הוא משום שהוא גוי, היינו, שאין לירתו לירה, והיינו, שלא לחר שתיקנו שלירתו תחשב לירה לענין ליסור על יקרהל לו שניים, מה שלא מועיל ביטול אין זה גזירה נוספת אלא משום שהוא גוי. ולכ"ע יש לומר דגם מה שאמרו דגוי לא מוגר, אין שכירות חלק מתקנת חכ', היינו, שנאמר שלא רצו להחמיר עליו ביותר, וע"כ תקנו שכירות, ומה שלא תקנו עירוב וביטול אלא רק שכירות הוא משום דלא מוגר, ויקשה עליו ויצא מחלר זו. אלא בהמת יש לשכירות להועיל מדינא משום שאין זה תלוי בדיני עירוב, כמו שאין תלוי מה שנחשב קניינו בחלר חלק מתקנה זו, דלא לאסרו גוי לורה, והיינו, שגדר מה נחשב לר כעם הגוי אין זה גדר דיני, אלא מה שיש לו כאן זכות קניינית והוא גר כאן, וגם גדר שכירות הוא בגדר זה. ומה שנתנו טעם לשכירות לא מוגר הוא רק טעם מה שלא תקנו חכ' שאף זה לא יועיל, ומתי רב חסדא ורב ששת הוא בשתם שכירות המועילה לענייו היתר לשות חלר.

ראיה מרבן גמליאל בהיתר שכירות - הוכחה שמועיל ביטול וחזרה בצדוקי הנחשב ישראל

וכן משמע ברש"י שכתב דאי לגלוקי הוה כגוי והיתר שהיה בחלר דר"ג הוא משום שכירות, לא היה יכול לחזור לנקיטו דמי. ועל כרחך דר"ג ס"ל ליקרהל הוא ומועיל ביטול ומהני ביה חזרה. והנה אם היה גדר שכירות גם מתקנת חכ' היה לפשר שתקנו שאף בשכירות

מיכא לחזרה. לך לין זה מוכרח לשפסר שהבית כ״ג רמיה זו לחר שילעו שלין חזרה בשכירות, והיינו, שמה שמועיל שכירות הוא מתקנת חכ׳, וביחס לבירה שתקנו לו. לך גדר תקנה זו בשכירות מכריח שלין בה חזרה, ולשטון נרמה עיקר. והיינו, שלמנס לגוי יש בחלר קניין כישראל, חלא שלין קניין זה לוסר בלי בית לירה, ולף בישראל לין הקניין רק עושה שהלירה שיש בישראל ושהחלר הוא רשותה נחשבת חלוקה מרשות הבית משום קניין הנפרד שיש לכל לחד.

ג. חילוק רשויות בחצר, בעלות, והגדרת רשות מיוחדת

חידוד גדר חילוק רשויות בחצר - שני גדרי השיעבוד לתשמיש חצר עצמה ולשימושי בית

וא״כ יפח לנו מזה חילוד הגדר מה שחלר רשות חלוקה מרשות בית משום שרשות חבירו מוחלת עליה, והיינו, שהגדר הקנייני שיש בחלר הוא בשני גדרים, ביחס לשימוש בחלר עלמה לכל לחד מבעלי הקרקע, יש שיעבוד על חבירו שתשמש קרקעם לחלר לו. וביחס לשימושי בית, לכל לחד מבני חלר יש שיעבוד על חבריו שתשמש לו החלר לבית, וזה גדר שותפות לחלר, ולין הקנין בחלר מחמת הבית, חלא מחמת שיעבוד שיש לשחד על חבירו, חלא שחא נשתעבדו רק לגבי שימוש בית (ולין זה חלוי בבית מסויים, לו בקרקע. ושם יהיה שימוש שווה, יכול לשנות מבית לבית) ול״כ כשמשתמש השחד תשמישי בית בחלר זה מכוח שיעבוד שיש לו כשותף, ומה שזה חלוי בבית זה משום שכך התנו שיהיה השותפות (וזה יש גם בגוי כלמור), חלא שמשום הבדל שבגדר זה לין לשסור הולחה מבית לחלר יותר משחר מחלר חלו לחלר של לחד, ולין שינוי בעלות לבד מגדיר מקומות כרשויות נפרדות, וגדר מה שנחשב לשתי רשויות שנגדיר הולחה ממקום זה לזה כמרשות לרשות, הוא משום גדר רשות שיש בחלר זה, וזה חלק ממה שתקנו חכ׳ שתהיה רשות היחיד מוגדרת כזו גם בגדרי מה שהיא עומדת לשימוש, שלף שמדין לשורייתא לין נחשבת רשות היחיד, חלא במה שקרקעה נפרדת ע״י מחילות, תקנו חכ׳ שיהיה לה גם תנאי שימוש שתשמש כרשות היחיד, ויהיו לה מחילות גם כהגדרת שימוש. וכיון שכן יהיה חילוק רשויות ברשויות היחיד ביחס למה הם משמשות, שלין שימוש לחד שווה לחבירו (וכמש״כ במק״ח לין חילוק רשויות ברשות היחיד חילוק לחכ׳, זה מיכא גם מן התורה במושיט).

בירור גדר הוצאה כחילוק בעלות - קושיא מהיתר הוצאה מחצר יחיד לחצר יחיד בשינוי

והנה משמע שגדר מה שנחשב הולחה מבית לחלר מרשות לרשות הוא משום חילוק בעלות. והמקרה הפשוט של שינוי רשות שהוא משום חילוק בעלות הוא בהולחה מבית לבית, שחילוק הרשויות הוא במה שמקום זה משמש לחדם לחד ממה שהמקום השני משמש, חלא שלין לי בהגדרה זו לענין בית וחלר השותפים, שכמו שלמרנו הרי מה שמשתמש בעל הבית בחלר הוא משום שיעבוד שיש לו על חבירו שקנה, ולא משתמש בשל חבירו, ובלמת שלין חילוק הבעלות טעם מספיק גם להולחה מבית לבית, שהרי לין הבדל לגבי שינוי בעלות בין הולחה מבית לבית להולחה מחלר של יחיד לחלר של יחיד וכמש״כ. ומשמע שלא לי זה שיהיו המקומות חלוקים במה שהם משמשים לשנים שונים.

חילוק רשויות דרבנן כהגדרת שימוש - חילוק בעלות אינו סיבה אלא בשימוש שיש בו פרטיות

ויש לבחר שכמו שלמרנו חילוק רשויות שתתקנת חכ׳ לינו שייך לחילוק בעלות שהוא נושא קנייני, חלא למה שקניין זה מגדיר לת הרשות, היינו, מה שהמקום משמש. וע״כ לא יהיה חילוק בעלות סיבה לחילוק רשויות, חלא ביחס למה שהוא נחשב שימוש שונה, ולא יהיה חילוק הבעלות גדר בחילוק רשויות, חלא רק ביחס לשימוש שיש בו מעלת בעלות. וכמו שימוש שיש בו טורח שיהיה פרטי, ושלין רחוי להשתמש יחד עם לחר.

חילוק שימוש בית משימוש חצר - ראיה מהיתר הוצאה בחצר יחיד ומעירוב חצרות לבתים

וזה יהיה ההבדל בין הולחה מבית לבית לבין הולחה מחלר לחלר, שכיון שהבית משמש לשימוש פרטי יהיה משמעות בחילוק הבעלות, לך בחלר כיון שלין היא משמשת לשימוש פרטי (עכ״פ כמו בית. וזה מוכרח מעלם מה שהחלוקים בבתים משתמשים יחד בחלר), לא יהיה חילוק רשויות בחלרות בחילוק בעלותם,

אך גם זה אין טעם מספיק לאיסור הוצאה מבית לחצר, שהרי כיון שיש לו שימוש בעלות בחצר הרי שהם רשות לחת, ואכן לשיטו שאין שימוש בעלות חצר של מי שיש לו מקום שאינו רשאי לדור לדירה אוסר להוליך מבית לחצר. ואין לומר שיהיה הבדל הרשויות במה שהבית משמש שימוש פרטי, והחצר שימוש שאינו פרטי שהרי אין איסור להוליך מבית לחצר של יחיד, וש"כ אין הבדל זה נחשב להבדל הרשוי להגדירן כשתי רשויות (וגם זה מוכח ממה שעירוב חצרות מועיל גם לערב הבתים, ואם היה הבדל בין בית לחצר במה שזה משמש שימוש פרטי, וזה אינו איך עירוב הנוגע לשימוש בחצר יועיל לבתים), ואין לומר שחצר של יחיד גם משמש שימוש פרטי כבית, שהרי מותר להוליך מחצר של יחיד לחצר של יחיד, ואם היתה החצר משמש שימוש פרטי הרי זה כמבית לבית.

הגדרת רשות בבית ובחצר ברש"י - הרשות מוגדרת ע"י כלל השימושים ולא במעשה ההוצאה

והנה ברש"י הגדיר מה שרשות חצר הרבים שונה מרשות בית, שביתו מיוחד לו, וחצר רשות חבירו מושלת בה, והיינו, שאין מי שמוליך מבית לחצר משתמש בזכות שלו. אלא בזכות המשותפת לכולם, ואמנם כמו שאמרנו הרי יש קנין שיש לכל אחד מבני החצר על שאר בני חצר, והוא משתמש בשלו. וכן הוא בקנין שיש לו לשימושי בית שכולם משועבדים שיהיה חצר זו משמשת את בית כל אחד, והוא משתמש בשלו. אבל אין זה גדר רשות שאמרו חכ', שהרי גדר רשות הוא גדר במקום ולא גדר בשימוש, שזה כבר גדר מעשה ההולכה מרשות לרשות. וכמו שבדין התורה אין הרשות מוגדרת ע"י ההולכה, אלא חילוקי הרשויות הם גדר ברשות, וההולכה היא המעשה אחר שהרשות מוגדרת, כך גם ברשויות חכ' הרשות מוגדרת ע"י השימוש, אך אין השימוש שבהולכה מגדיר את מקום הרשות, אלא כלל השימושים שיש בה. כי משמעות רשות היא גדר המקום ביחס למה הוא משמש (וזה גדר שבת ביחס לרשויות, שאין ליחיד בחול סיבה להגדיר מקום לשימוש שיהיה משמש למשהו מסויים, ועליף שזה יהיה תלוי בעתו בכל זמן. אך בשבת כיון שגדר רשות הוא קבוע, יש משמעות להזמנת המקום לשימוש), ובחצר הרי היא משמשת את הבתים, ואף שהקנין הוא לאלם והשיעבוד הוא על החנשים, וזה הם נפרדים, אך הגדרת הרשות היא בקיום הקנין והשיעבוד, והוא במה שהחצר משמשת את הבית, ולא את האדם, וכמו שאמרנו הרי אין חצר משמשת את הבית אלא בהשמיש חצר שאינו פרטי, וכיון שאין מקומות חלוקים אין כאן רשויות חלוקות, אלא רשות אחת, ואין חילוק בעלות הבתים מחלק את החצר, וש"כ כשמוליך מבית לחצר מוליך מרשות שמיוחדת לו לרשות שחבירו מושל בה.

העמקת ביאור גדר שימוש ורשות - הגדרת רשות ביחס לשותפות הכוללת ולא לשעת השימוש

וביתר ביאור להא ולאי שגדר השימוש מבחינה ממונית הוא שמשתמש בשלו, אבל זה רק בשעה שמשתמש אבל בשעה שאינו משתמש הרי אין המקום כולו מחולק (עכ"פ מבחינתו השימושית), ואף אם נאמר שכשמשתמש מתגדר שזה היה שלו מתחילת השותפות, אין זה שייכות לגדרי רשות, ואין רשות במובנה הקבוע מוגדר ע"י חלוקה זו, שגדר הרשות הוא גדר המקום, והגדרת המקום כרשות הוא ביחס לגדרה הכולל, וזה במשמעות השותפות, היינו, שיהיה מקום לחל משמש את השותפים יחד, וע"כ תחשב החצר לחת. וזה גם גדר רשות הבית שיש לכל אחד, והיינו, שהרשות תהיה מוגדרת ע"י מה שהיא משמשת, וגדר בעלות שיש בבית הוא על הרשות כולה. וזה יהיה אף בבית שאם יהיו בעלים רבים על בית שכיון שהבית כמקום משמש כאחת, אף רשותם תהיה אחת (אלא אם יהיו בבית מקומות מחולקים, שאז יהיה לפשר שיהיה שם רשות על כל אחד, ואם יהיה הבעלים שולטים על כל מקום בנפרד, גם יהיו רשויות נפרדות, ואף שיהיו שותפים בכל המקום. ובזה נחלקו ב"ש וב"ה במה נחשב הבית חלוק).

קושיא בחלוקת רשות בחצר ובית - הוצאה מבית רבים לחצר מול בית של רבים

אלא שמעתה היה לנו לומר לחלבה, כיון שגדרי רשות מחלקים את המקום להיות רשות אחת, גם אין גדרי הבעלות החלוקה שיש להם נחשבת לחלק הרשות לומר שאין זה של חבירו, ומאי שנא מחצר עם בית אחד, שיש בבית כמה בעלים שאין איסור להוליך מבית לחצר, ואין לומר שכיון שגם חצר ובית שניהם נשלטים ע"י רבים, אין זה נחשב לרשויות שונות שהרי ולאי יהיה לאסור להוליך מבית של רבים,

לבית של רבים לחבירם, ובהכרח שיש גדר שבמה שאין זה רשות שלו לבד. וכן משמע מדברי רש"י שכתב שזה מרשות מיוחדת לו, לרשות שרשות חבירו מוקפת בה, והיינו, שאין זה סתם רשות מרובת מושלים, אלא זה גדר ניחם לשימוש אדם במה שחבירו מושל בה גם ולא הוא לבדו כמו בביתו. והנה מלשון רש"י משמע שזה ניחם לבעלים, ובקצה ח"כ למה יאסר להוציא מבית של אחר לחצר של חבירם.

וביאור לדברי רש"י שולחי אין גדר שלו, היינו, למוציא, אלא כוונתו לבאר במה נחשב בית רשות לאחרת מחצר, והרי אין נחשב אלא בהיות בו דירה, ובהכרח שאין גדר בית מה שמיושו אחר מחצר, אלא במה שהוא משמש את הדר בו. וע"כ כתב שהוא רשות המיוחדת לו (ועיין רש"י רפ"ט שהגדיר בית כמיוחד ותדיר, והיינו, שניחם לחצר הוא שונה מה שהוא מיוחד, וניחם לקרפף הוא שונה במה שהוא תדיר. כי אין ההבדל בין בית לחצר שייך לסוג השימוש עצמו, אלא שניחם לדר בו, וזה מיוחד, והיינו, לעומת אותו סוג שימוש שעושים שניהם. אבל ניחם לקרפף אין מספיק מה שהוא מיוחד, שהרי אסור לפילו לשלו לבד, והוא משום שכיון שאין שימושו תדיר, אינו נחשב רשות אחרת אלא שאינו מיוחד, כי משמעות שימוש שניהם שווה, וזה כדמלית לרבנן), שזו הגדרה ניחם לשימוש דיורין (ונראה שגדר שימוש נפרד מחבירו והרצוי להיקרות להיחשב מרשות לרשות הוא מה שרצוי שיהיה בין שני המקומות המשמשים מחיצה. ואכמ"ל)

חלוקת רשויות בדיורין לפי מיוחדות - חצר בלא בית אינה מיוחדת שאין שימושה תדיר

ובמה יחשבו שני מקומות המיועדים לדיורין לשויות חלוקות, אין זה אלא ניחוד השימוש לדר, והיינו, שגדר דיורין כמו שם תדיר שהוא מקום שימוש, שאינו תלוי בסיבות אחרות מלבד שיש לאדם צורך בו לחייו, (וע"כ היה לומר שאף דירה בלא בעלים שמה דירה, והיינו, שולחי אין שייך לגדר מי שאינו דר במקום כלל, שזה פשוט שאין ניתו דירה, אלא הנידון הוא ניחם לדירה, אלא שהיא בלי בעלים אם נחשבת דירה לגבי שבת, ובמה היא דירה רק שאין בעלים בה, והוא כמו שאמרנו שגדר דירה הוא במה שזה מקום חיותו, ובזה אין חסרון בהיעדרות לרעית), ואמרו שאף במקום המיועד לדיורין כאדר יש הבדל אם הוא מיוחד או לא שאין מיוחדות, היינו, שהיא שלו לבד, עושה חלוקה, אלא רק ניחם למקום שמשמשו תדיר, ויש לו צורך שיהיה מוכן לו, ושלא יתפס ע"י אחר. וע"כ גם אדר הנספחת לדיור מיוחד זה יש לה משמעות במה שהיא מיוחדת, והיינו, שאדר בלי בית אין לה משמעות במה שהיא מיוחדת, משום שאין שימושה תדיר, וממילא אין לומר שיש לבעלים משמעות אם תהיה מיוחדת לו ולא לאחר. וע"כ לא יהיה שימוש כזה סיבה לחלוקה ניחם לבית, אלא רק באדר שיש מעלה במה שהיא מיוחדת רק לו, והרי לינה, וע"כ הוי כמרשות לרשות.

תוספת הוצאה מחצר לבית ברש"י - תפיסת מקרה המוציא מביתו לחצר המשותפת לו

וזה תוספת שיש בהבדל בין מחצר לבית, לעומת מבית לבית, שאין לריך בבית של אחר לסברת שרשות חבירו משלת בה, ולי במה שהיא מיוחדת לאחר, אבל בחצר שהיא מיוחדת לו ניחם לחלוות אחרות יש. וע"כ כתב רש"י שרשות חבירו משלת בה, והיינו, שזה חסרון במה שהיא מיוחדת לו, אף שכשהוא משתמש בה הרי זה משום שהיא שלו, אבל משום שגדרי רשות הם ניחם לכלל השימושים הרי זה חסרון שאחר יכול לתפוס את מקום השימוש. ומבואר היטב לדברי רש"י מה שתפס דווקא מקרה של מי שמוציא מביתו לחצר המשותפת לו, כי יש בזה תוספת ניאור שאין שייך בו גדר מה שמוציא לרשות חבירו כמו בחצר לאחרת, וגם אין בו משמעות במה שהוא של רבים אחר שהוא חלק מהרבים.

ד. חלוקת חצר ע"י בתים, מושגי קניין ורשות, והוצאה בדרבנן

ביאור גדר חלוקת חצר ע"י בתים - שתי רשויות במקום אחד כדוגמת מקום פטור

ובזה יבואר גם גדר מה שרק בית שהוא מקום דירה לאוי להגדיר חלוקה בחצר, וגדר זה כך הוא, שהרי מה שחצר נחשבת רשות המשמשת את הבתים הוא רק חלק אחד משימוש שיש בחצר, שהרי חצר משמשת גם לשימושי חצר, ולא רק לשימושי בית, וגדר בעלות זה הרי אינו

חוסר להשתמש בה, שמותר להוליכו מחצר לחצר ולהשתמש בחצר עצמה, ולא נחשב לחסרי מהלכי, וזה מקום מה שמצינו שהגדירת רשות היא קבועה, ואין להגדיל רשות על חילוקי שימוש התלויים בחלקי מקום וזמן. וע"כ רשות החצר לשימוש הבתים בה היא אחת, ואין מועיל בה חילוק הבעלות, וע"כ כיון שגם בית הוא בחותו משמעות של שימוש ליורין מותר להוליכו מבית אל יחיד לחצרו, ומותר להוליכו מחצר זו לחצר אחרת. לך שימושי בית שיש בחצר במה שהיא משמשת את הבתים הפתוחים לה, אף שגם זה מקום קנין שיש לכל אחד בחצר כמו שימושי חצר, אין זה אותו גדר של רשות אלא רשות נפרדת, והוא שהשימושי בית אלו אף שגם הם נעשים בחצר אינם נעשים אלא מקום בית, ולא היו נעשים בחצר שאינה למדורה לבית. וע"כ גם כשנעשים בחצר יש עליהם שם משמשים את הבית, וזה רשות נפרדת בחצר של שימושי הבית (ואין להקשות לפי זה שיהיה על מקום אחד שתי רשויות שונות, וכי מצאנו שיהיה מקום אחד גם רשות הרבים וגם רשות היחיד, מקום שגדר מה שנחשבת החצר רשות הבית, הוא מקום שבטלה ביחס לבית, מקום שלה לבד אין משמעות יחוד, ולו יש, וזה מצאנו במקום פטור שאין רצוי להיות רשות, לך שמשתמשים בו מרשות היחיד ורשות הרבים בטל להאי ובטל להאי).

רשות אחת בחצר עם בתים - בעלות הקרקע אינה שייכת לרשות אלא למה שמשמשת

וכמו שאמרנו לעניין היא אחת במה שהיא משמשת את הבתים כולם ביחד, ללא חלוקת מקום מסויים, לך ביחס לבעלות הרי זה נחשב שבולטים הם כל אחד לחוד, וביחס לשימוש בית בחצר נחשבת חלוקה מהבית, מקום שיש לה בעלות חלוקה. והנה כמו שאמרנו אין בעלות קרקע שייך לשם רשות, שאם רשות נובע מגדר השימוש, ואם יקניל לו יאמיל לו ימכור לפירות אינו מוסר, כיון שאין בעלות האמורה רק ביחס למה שהחצר משמשת אותו (לך יש בבעלות הקרקע למנוע מהגדרת שימוש של אחר כרשות, כי היא מקור זכות השימוש המגדיר רשות, וכמו שביארנו במה שיש לין גזל בשבת).

וע"כ אף אם יהיו בעלים רבים כל שמשמשת כאחד תהיה רשות אחת, אלא שבחצר כיון שמה שהיא משמשת את הבתים, הוא ביחס לבית כרשות, ולא שאם שימוש אחרי, הרי שיש בחלוקת הבתים להגדיל את הרשות בחלוקה שאף הם רשות. ואמנם אין גדר זה שייך אלא אם יהיה להם משמעות נפרדת, וזה יהיה ע"י אנשים שונים, והיינו, שאף אם נאמר שבשני בתים של אחד תהיה החצר משמשת כל בית בנפרד, לא יהיה בזה משמעות חלוקה ביחס לחצר, כיון ששימוש החצר אחד. ולא תהיה משמעות חלוקה זו אלא אם יהיו שני בעלי בתים.

השפעת חלוקת הבתים על רשות - חלוקה קיימת בשני בעלי בתים ולא בבעלים אחד

והנה יש לבאר מה משמעות יחיד ורבים ביחס לשימוש, שהרי אין זה שימוש רבים במשמעותו הפשוטה, אלא של הרבה יחידים, והנה בקצ"י כתב שגדר בית הוא רשות מיוחדת לו, ומשמעותו השימושית היא שימוש קנוי, והיינו, שמה שכתב רש"י שהסיבה היא מה שהיא מיוחדת, הוא משום שאין גדר תשמיש קנוי, אלא ביחס לסוג שימוש, ולחלוקת רשויות משום שמשמשים לשימוש שונה, אבל הרי כאן ילעיגן לבית וחצר אית בית ליורין, וחשיב סוג שימוש אחד, אף שבית מיועד לשימוש קנוי יותר מחצר, והיינו, כי אין חילוק זה גדר בסוג השימוש, שהרי לא נשתנתה חצרו מחצר רבים, אלא בתוספת בני חצר, ובהכרח שהוא משום תוספת שיש במה שהמקום מוכן לו, שבבית אף שירבו בני הבית יהיה גדרם שעירבו השתמשותם, שאין מצטנעים אחד מהשני, ואם כן הרי זה מיוחד להם יחד.

משמעות יחיד ורבים בשימוש ברש"י - ריבוי בני הבית אינו מחלק בי עירבו השתמשותם

וביאור הדברים כך שאין הולאה מבית לחצר כמו הולאה מבית לקרפף, דבית וקרפף הם שתי רשויות מחמת שמשמשות לדברים נפרדים, משא"כ בית וחצר אינם נפרדים, ושימושם נחשב רשות אחת, לולי שינוי הבעלות, ושינוי הבעלות הרי אין הוא במשמעות של זה אלו וזו אינה אלו, שהרי אף לאחר שאינו רק בחצר אסור להוליכו, ובהכרח שאין הבעלות פועלת ביחס שיש שבזה נאמר שחבירו שולט על החצר, אלא גדר הדבר שבית חבירו

הרצאה מבית לחצר מול קרפף - כל בית מושל על החצר בנפרד מסיבה שונה

שולט על החלל, והיינו, שכיון שמה שהחלל משמשת בית זה, הוא מסיבה לחלת ממה שהיא משמשת מקום זה, וכל בית מושכל בה בנפרד.

ויש לדקדק בזה דלא למי לשליטת רבים על רשות, להתם שימושם ברשות הוא בלותו גדר כמו הגדלת הרשות, אבל בהולאה מבית לחלל יש שני משמעויות שונות של השימוש, ושל ההולאה, שהרשות מוגדרת ע״י הבתים שהיא משמשת, לך שימוש הבית בחלל שים בהולאה, אין הוא הגדלת רשות אלא שימוש, ואין הוא משתמש בשיעבוד לרך הבית, אלא בשיעבוד שים לו, היינו, בשלו, וע״כ ניחם לשימוש אין מועיל מה שבליטתם בחלל כחלל, שזה נוגע להגדלת הרשות, ולא הגדלה של שימוש שים בהולאה מרשות לרשות.

דקדוק שליטת רבים משליטת בית - שימוש הבית בשיעבוד שלו ואינו בהגדרת הרשות

והיינו, שלכאורה עליין יש לשאול שמ״כ הרי הרן לכותניה שמשתמש בשלו, והיינו, שאין גדר ההולאה כגדר הרשות, שגדר ההולאה הרי מתייחסת למקום חפץ, והרי אין מקום חפץ בכלל הרשות, אלא היכן שהוא מונח, והרי היכן שהוא מונח בחלל כמו בבית יש בזה גדר משתמש בשלו, אלא שאין להוליא חפץ מרשות לרשות ולא ממקום למקום. ות״כ יש כאן שני גדרי בעלות בחפץ, בעלות המקום ובעלות הרשות, וכיון שבית וחלל נפרדו במובנם הבעלותי, אף שבגדי מקום חפץ אין זה משנה, יהיה משמעות שינוי ניחם לרשות שנמצא בה, שבזה הרי גדר ההולאה הוא ניחם למוליא.

הקושיא בגדר הוצאה לעומת רשות - בעלות המקום בהנחת חפץ לעומת בעלות הרשות במרציא

וא״כ מלאנו שים שני נושאים הנוגעים לבית וחלל, החלל, הוא הקניין, ובזה יש שני חלקים, קנין הקרקע עלמה, וקנין השימוש בקרקע. וקנין הקרקע עלמה אף שבבעלות רגילה הוא עיקר הקנין, וקנין השימוש הוא נספח לקנין זה, לגבי הגדרת השימוש ומה שקרקע זו משמשת לבר אין משמעות לקנין הקרקע, ואם יהיה קנין הקרקע לחחל וקנין השימוש לשני, כמו בשכירות ומלה הרי שנחשב שהקרקע משמשת רק חחל, והוא בעל קנין השימוש. וגדר קנין השימוש שים לחלם הוא בשני חופנים, כמו שחמרנו או שיהיה לו קנין הקרקע, וממילא גם קנין השימוש, או שיהיה לו שיעבוד על חבירו שיהיה קנין השימוש של קרקע מסויימת שלו. ויש בשני חופנים לחלו בכדי להגדיר קרקע כמשמשת לו, והיינו, שאף שבחופן השני, הרי אין לו בעלות בקרקע עלמה, אלא רק על חבירו, לך כל גדר בעלות הוא בחלם וקרקע יחד, ולא בקרקע לבדה. וע״כ כיון שיש לו קנין על חבירו יהיה גדר בעלות אף בקרקע, מחמת בעלות חבירו על הקרקע. ובחלל יהיה גדר הקנין כך שיש לכל אחד קנין בקרקע מסויימת (והיינו, שגדר הקנין בקרקע עלמה מוכרח שיהיה ניחם לקרקע מסויימת, שהרי כל גדר קנין הוא גדר שמיוחד לאחד, וזה לא שייך אלא בשים סיום קרקע), ולאו להשתתף שיהיו קרקעות כולם משמשות כאחת, ועלו קנין שיהיה קנין לכל אחד על חבירו שתהיה קרקעם משמשתו כחלל. ושימוש חלל, היינו, שיהיה משתמש בחופן שאין בו מניעה מאחר להשתמש גם (והיינו, שאין לי מניעת האחר, בגדר קנין שים לאחר על קנין שים לאחד להשתמש, אלא גדר הקנין של אחד הוא בלורה שאינה מונעת מאחר).

שני גדרים בקניין שימוש קרקע - גדר שימוש כל אחד וגדר הקרקע בישראל ובגוי

וממילא נמלא בזה שני גדרים בקנין שימוש הקרקע, גדר שימוש כל אחד הוא שמשתמש בקנין שלו. וגדר הקרקע היא שמשמשת את כולם. וזה גדר חלל. ובהתוספ בתים לא נשתנה רק שקנין שים לאחד על חבירו בשימוש בית, הוא ניחם לבית מסוים, היינו, שים לו קנין על חבירו להשתמש בקרקע שימושי בית זה. לך אין בזה גדר אחר מסתם קנין שימוש בלי בתים, שגם כאן הקנין שלו ולא של בתים, והקנין על חבירו, ושייך שיהיה הקנין של אחד והבית של אחר, היינו, שיהיה לראובן קנין על שמעון שתהיה קרקע של שמעון משמשת בית לוי, ואף שאין לו קנין בבית לוי, ויהיה לוי משתמש בחלל מכוח קנין לראובן, כי אין קנין לראובן אלא בחלל, וגדרי קנין אלו שוים בישראל ובגוי.

והנושא השני הוא הרשות, ואין גדר רשות כגדר קנין, שגדר רשות הוא במה שהקרקע משמשת, ולא במה שהאדם משתמש, שכמו שכתבנו קנין הוא גדר באדם, שאין

בירור גדר הרשות לעומת הקניין - רשות מוגדרת ביחס לאחץ ורשות אחת בקרקע לכמה

מקמעות בקרקע לבדה. אך גדר רשות הוא הגדרת מקום ביחס להעלאה, ומ״כ אין זה ביחס למדם מסויים, אלא ביחס לחפץ. ובזה אין לחפץ עדיפות על הקרקע, אלא ההיפך הקרקע היא מקומו של חפץ, וע״כ יהיה לקרקע גדר נפרד. וגדר זה הוא במה שהקרקע היא מקום העומד לשימוש, וגדר זה הוא גדר כולל למקום כלאחר. וע״כ בקרקע שים בה קנין לכמה מנשים יהיה גדר הרשות אחת, שהיא משמשת למנשים אלו, וכיון שרשות היא אחת מעצם גדרה, מה שהיא משמשת לבניס נפרדים לא יגדילה כמחולקת בעצמה, אבל כיון שאין רשות אלא מה שהיא משמשת למדם, יהיה חילוק בין רשות אחת לשניה, במה שזו משמשת לבניס רבים וזו אינה משמשת אלא לבד אחד.

וגדר זה שיש ברשות הוא במה שהרשות מיוחדת או לא, שרשות המשמשת לבד אחד נחשבת למיוחדת, ורשות המשמשת לבניס נפרדים היא אינה מיוחדת. וגדר זה הוא ביחס למדם, שהרי אמרנו שגדר רשות הוא במה שהיא משמשת, ואין גדר שימוש אלא במדם. אך לא תחשב רשות כמשמשת לבניס נפרדים אלא ביחס לרשויות אחרות, והיינו, שמה שרשות משמשת לנשים נפרדים אין זה גדר ברשות, שהרי זה גדר בשימוש ברשות עצמה ובמה שמשתמשים בה, אלא שם תהיה הרשות משמשת רשות אחרת, היינו, מקום אחר, הרי שאין הפירוש בזה שהרשות משמשת בתוכה לשימוש הרשות השניה, אלא שהרשות השניה משתמשת בה, וממילא אין זה חלק מגדר הרשות, וע״כ יהיה נחשב שהרשות נמצלת. אבל זה יתכן רק בשתי רשויות, שהאחת בעלת שימוש חשוב יותר, שיהיה לה גדר שתהיה המשתמשת, והרשות השניה משמשת. וזה יתכן רק בשימוש שהוא אחד בשתי הרשויות, שאין רשות אלא במה שהיא משמשת, וגדר זה שרשות משמשת לרשות אחרת יתכן רק ע״י שיהיה שימוש האחת באחרת, וזה נעשה ע״י שמשמשת לשימוש אחד ע״י המשתמש שלו היא משמשת.

ביאור גדר המיוחדות ברשות שבת - רשות משמשת לרשות אחרת רק בשהאחת עדיפה ומשתמשת

וא״כ מלאנו שרשות גדרה מה שהיא משמשת, ויהיה גדר חלוק בין רשות לרשות אם יהיו משמשות לסוג שימוש חלוק. ומלאנו שיש גדר חלוק בין רשות לרשות אם זו תהיה משמשת מיוחדת וזו לא. ומלאנו שגדר מיוחדת הוא במה שהיא משמשת לבד אחד. ומלאנו שגדר מה שהיא משמשת לבד הוא רק ביחס לרשות אחרת, ורק ביחס לרשות שמשה בסוג שימושה, ורק ביחס לרשות שהיא עדיפה ממנה. ומלאנו שגדר מה שהיא משמשת את הרשות השניה, הוא במה שהמשתמש ברשות האחת משתמש גם ברשות השניה לצורך שימוש הרשות הראשונה.

סיכום החלוקות בין רשויות השבת - הגדרת מיוחדות כמשמשת דבר אחד ביחס לרשות עדיפה ממנה

ואם כנים הדברים הרי שיהיה גדר חצר כך, שהבית והחצר משמשים שימוש שהוא שימוש דיורין, ובניהם רשות אחת בסוג השימוש, ועדיפה רשות הבית על רשות החצר שמשימוש דיורין שלה הוא שימוש תדיר לעומת שימוש החצר. וע״כ יהיה גדר שימוש דבית בחצר, היינו, לפ שנעשה בחצר, כיון שמשימוש הבית תשוב משימוש החצר, יהיה גדר השימוש לצרכי הבית, מיוחס לבית, ותשובה החצר כמשמשת את הבית, משום שהבית משתמש בה לשימושים שלו. ובשם יהיו בתים רבים תהיה החצר משמשת את כולם, ובשם יהיה הבתים למשתמשים שונים, יחשב שרשות החצר נמצלת ע״י בתים רבים, ואז יהיה הבית נחשב לרשות חלוקה מהחצר במה שהוא מיוחל, והחצר רשות שאינה מיוחדת.

חצר ביחס לבית לפמשנ״ת - עדיפות שימוש הבית התדיר על החצר וחלוקת רשות בבתים

(ומעתה יש לנו לדון בגדרי העלאה, והיינו, שאחר שגדר רשויות אלו הוא גדר המשתמשות, הרי שגדר העלאה בהם תהיה במה שעוקר חפץ ממקום שימוש לחל ומניחו במקום שימוש לחל, והיינו, שיש בחפץ הנמצא במקום שימוש זה משמעות מקום חלוקה ממה שיש לו במקום שימוש לחל, והיינו, שבזה שתקנו חכמים שיהיו רשויות חלוקות גם ע״י מה שהם משמשים, הרי יש בתקנה זו גם שיהיה משמעות בחפץ לחייבו שימוש הוא משמש במקום מסויים, והיינו, שחפץ המונח ברשות המשמשת לשימוש מסויים הרי שהוא משמש לחלת ממה שהוא מונח במקום לחל (וזה גדר העלאה והכנסה מבית לחלל השווה להעלאה בהי״ו והי״ל).

גדרי הוצאה ברשויות דרבנן לפמשנ״ת - משמעות בחפץ לאיזה שימוש הוא משמש במקום מסויים

ה. סוגיית גוי לר"מ וראב"י, שכירות חצר, ושכירו ולקיטו

ונשוב לדין גוי, בבירור גדר מה שגוי אין דירתו חשובה דירה הוא מח' בין ר"מ לראב"י, והיינו, לכמו שלמדנו גדר מה שאוסר הבית בחלר הוא כמה שדירת הבית חשובה מדירת החלר, ושהחלר נחשבת משמשת את הבית, ולעת ר"מ לגוי עשו דירת ביתו חשובה להיחשב כדירה לענין שדירתה חשובה מדירת חלר, לך מינה חשובה היה שמיושב שלה בחלר חשוב כשיושב של הבית. וע"כ יהיה בזה חילוק לגבי הבית יהיה נחשב ביתו לרשות, לך בחלר לא יהיה לו רשות נפרדת מסתם שימושי חלר שאינם חוסרים, לך בשם יהיה שם יהודי הרי יהיה שם רשות בחלר מחמתו, ויהיה הולשה מרשות גוי לחלר הולשה מרשות לרשות, וכיון שאין רשות החלר רשות בית הגוי הוי כמוציא לחלר לחבית. אבל לראב"י גם דירת גוי עצמו אינה חשובה כדירה, היינו, שאין לו רשות חפילו בביתו, שאין חשוב שימוש שמשתמש בביתו להגדיר הבית כרשות המשמשת לותו. וע"כ לף שם יהיה ישראל אחד בחלר לא יהיה איסור להוציא מביתו, כיון שאינה חשובה כרשות הגוי, וכשמוציא מבית גוי לחלר, לף שיהיה רשות הישראל בחלר הרי זה כמוציא מחלר לחלר לאינו חסור. לך בשם יהיו שני ישראלים בחלר ותהיה רשות החלר חלוקה בגלגל, תקנו חכמים שלף לגוי יהיה חלק ברשות זו, והיינו, שגדר האיסור אינו כמה שגזרו שיהיה ביתו דירה, אלא כמה שיהיה לו רשות בחלר, ולף שממילא הרי גם דירתו חלוקה, שהרי אין לחלק החלר אלא כמה שהוא משמשת את הבית, אין זה עיקר התקנה. לאין גדר זה אלא משום שתקנו שיהיה לו רשות בחלר. וגדר מה שיש להחשיב רשותו בחלר בשם כבר יש רשות חלוקה ע"י שני ישראלים, יותר מישראל אחד, הוא משום שאין רשות ישראל אחד ומה שיש לו רשות שאין לגוי חשוב לגבי חלקו של גוי בחלר גדר בשותפות שאינה שווה, לאין זה גדר בשותפות אלא בדירת ישראל. אבל בשני ישראלים כיון שחלוקתם נובעת מחלקם בחלר, הרי לף לגוי יש חלק בחלר.

והיינו לאמנם מה שגזרו חכ' הוא משום שמא ילמד ממעשיו וכו', ובחל לא שכיחא. אבל יש גדר כמה שגזרו רק על שני ישראלים, ולא על אחד שהוא גזירה אחרת. לאמנם גדר מה שילמד ממעשיו ומה לא שכיחא בחד, הוא סיבת הגזירה, לך הרי לא אסרו את טלטולם סתם, שהרי מועיל שכירות לכ"ע, ובהכרח שזה גדר בזכות הגוי בחלר, היינו, שעשו מה שיש לגוי חלק בחלר כאילו היתה לו רשות. וזה יש להגדיר מה נשתנה ישראל אחד מאנשים, שהרי אין זה גדר באיסור מעשה של ישראל, אלא יש בזה גדר ברשותו. וזהו מה שאסר ראב"י על שיהיו שני ישראלים חוסרין זה על זה, היינו, שגדר מה שישראל אחד יש לו רשות בחלר, אין בזה משמעות ביחס לקנין שיש לו בחלר, אלא בגדר שימוש בית וחלר שלו. אבל שני ישראלים חוסרים זה על זה לרך חלקם בחלר, וכמו שאמרנו לעיל. ות"כ כיון שגם לגוי יש חלק בחלר גזרו חכמים שיהיה חלקו חוסר על רשותם, כמו מה שחלקם מחלק רשותם.

ובזה יבואר גדר אלא שכיח, לאלחורה זה תמוה אלף שהמקרה המצוי אינו שכיח, הרי בדירה ונתקיים, יש בזה משום חשש שילמד ממעשיו, וכי טירחת ביל חכמים לתקן שיאסור גם בזה. אלא גדר מה שלא גזרו בלא שכיח הוא כלאמרן, שע"מ לתקן שיאסור אף ישראל אחד, יש להגדיר את האיסור ביחס לעצם רשות ביתו של הגוי, ולא די במה שיש לו חלק בחלר, ובזה לא רצו חכמים לתקן גדר בביתו, משום יחיל שיבוא לידי שכיח, והיינו, לידי שכיח הוא סיבה לתקן תקנה כזו ולא כזו, משום שיש בתקנה האוסרת אף ביחיד תיקון יותר גדול, וזה לא רצו חכמים לתקן.

ובזה יבואר מה שסבר ר"מ לתקנו ביחיד כיון דמקרי ודייר, והנה מה דמקרי ודייר אין זה הטעם, שהרי לא חלק על זה לראב"י דמקרי ודייר, ולא נחלקו על המציאות, ול"ב מה טעם יש בזה לר"מ לנגד טענת לא שכיח. ונראה דנחלקו בעצם סיבת התקנה, דלראב"י לא גזרו

חזרת הביאור למחלוקת ר"מ וראב"י - לר"מ ביתו רשות ולראב"י אין רשות עד שני ישראלים

המשך ביאור גזירת הגוי בראב"י - גזירה על שני ישראלים גדר בזכות הגוי בחצר

ביאור טעם לא שכיח בראב"י - אי תיקון ביחיד מפני שיש בו תיקון גדול

מחלוקת ר"מ וראב"י בסיבת התקנה - לר"מ חשש שמא ילמד ממעשיו ולראב"י קנס על רצונו

אלא על מי שדר עם גוי בחצרו, והוא קנס שקנסוהו שבחר לגור עם הגוי, ויחיל שדר עם הגוי כיון שיש לו סיבה מעצמו שלא לעשות כן להוא חשוד על שפיכות דמים, הרי ולפי שאין זה בחצרו גמור אלא מהכרח כל שהוא, וע"ז לא היה קנס חכ'. אבל לר"מ גדר התקנה אינו משום לחצרו שקנסוהו, אלא רק מה לחשקו לו שמא ילמד ממעשיו, וכיון לאיכא למקרי לדייר לפילו חד, חשיב לגזור בזה, לבני זה אין במה ללא שכיח סיבה.

שני גדרי התקנה והגזירה בר"מ - דירה בלא בעלים ומועילות עירוב ליוצא מביתו

והנה אחר שאמרנו לבר"מ איכא שני גדרים בתקנה, היינו, מה שיהיה ביתו חלוק מחציו, ומה שיהיה חציו חשובה כדירת אדם, יש לומר גם שזה שני גדרים בגזירה, והיינו, אלף ר"מ סבר להא דאין לגזור על ישראל הדר עם הגוי שיהיה אסור לטלטל ספסי, וכיון שאין דשות שיש לישראל אחד בחצר נוגעת לחלק הגוי בחצר, וכאלמלן, בהכרח לגזרו שיהיה דירת ביתו דירה. וע"י יבי זה יהיה לו חלק בדשות שיש לישראל בחצר. ומ"כ הרי דשותו האוסרת היא דשות כאל ישראל, וע"כ לא יועיל מה לדיתיה לגבי דירתו, זה אינו מועיל אף בישראל, והיינו, דגדר מה דדירה בלא בעלים אינה אוסרת עכ"פ לר"מ אין זה משום שמה שלא נמצא בבית נחשב שאין לו דשות בית, אאין יפיחה תרעית להגדיל את דירתו בבית שהיא תדירה, אלא כל גדר דירה בלא בעלים הוא רק במה שנחשבת חציו משמשת את הבית, והיינו, אלף דיפיחה תרעית כזו אין בה להחשיב את דירת הבית כלא דירה לענין מה שהחצר חשובה להיות דשות הבית, אינו אלא בדירה עם בעליה (ואמנם יש לבחר דגדר דירה בלא בעלים אינה נוגע לעצם הקיום שיש בדירה עם בעלים, היינו, שיש קיום בפועל מה שאין בדירה בלא בעלים, דהאי ליתנא דבעלים משמע שהוא נוגע לזכותו הקניינית, והיינו, שבאמת אין משמעות ביפיחתו לגבי מה שמשמש הבית את החצר, אלא רק מה דלא חשיב בעלותו להגדיל דשות החצר כחלוקה. וכמו שכתבנו שזה נוגע למה שרשות ביתו נפרדת משאר דשות בתים, במה שחלק בחצר הוא בבעלות נפרדת. אך ביפיחתו אף שיש משמעות בחצר שמשמש את הבית, והווי דשות הבית אבל אין בה משמעות בעלות לגבי זה. ואלא נפק"מ בין שני הגדרים אם מותר להוציא מביתו לחצר, אאם זה גדר שאין דירת ביתו חשובה להגדיל את החצר כרשותה, עדיין יהיה אסור להוציא מהבית, דזה מוציא מבית אל חצר אל חצר, אבל אם עדיין חשובה החצר כרשות הבית, ורק אין בעלותו חשובה לחלקה יהיה מותר, דהחצר דשות הבית. ודזה יש לבאר מה שכתב המאנ"ש שיועיל עירוב מי שיוצא מביתו לענין שאם יחזור, והנה בראנ"ש לגבי מה לאמר רבא לליזול חד מינייהו ולשאול מיניה וכו', תמה האיך שייך עירוב במי שלא דר בבית, ומשמע שאין שייך עירוב אלא במי שנחשב דר. וקשה למה שכתב המאנ"ש. ועפמ"כ יבואר לאין חסרון דדירה בלא בעלים שאין לו דשות בחצר אלא במה שחשובה בעלותו להגדיל דשות החצר חלוקה, ומ"כ יש לו בית והחצר דשות ביתו, ומ"כ שייך שיעשה עירוב. אבל מה שכתב הראנ"ש הוא במי שלא דר כלל, וזה אין חשוב שיהיה לו דשות בחצר. ואכמ"ל), וכיון שגדר התקנה לאוסר על ישראל הוא בהחשבת דשות החצר, כיון לליתיה לא תקנו. אבל לגבי מה שביתו חשיב דירה אין חסרון בדירה בלא בעלים, כאמור, ועדיין יהיה ישראל אוסר אם ואפילו ליתיה לישראל, לכיון שדירתו דירה, היינו, לענין דשות החצר המוציא מבית גוי מוציא לחציו של אחר.

אין ביטול ועירוב במקום עבו"ם - יסוד שהוא דוקא לר"מ שתיקנו רשות בית בחצר

והנה לפי זה יש לומר למה שאמרו חכמים אין ביטול ועירוב במקום עכו"ס, הוא רק לר"מ. לכיון לר"מ תקנו לאף ביתו חשיב כדירה ולא רק לענין חציו, וע"י מה שתקנו שיהיה ביתו דירה אוסר החצר, מ"כ יש לבטל ועירוב להועיל. אבל לראנ"י אין לריך לזה ללא תקנו כלל שיהיה לו דשות בית, אלא לחלקו בחצר חשיב לגבי דשות החלוקה לישראל. ומ"כ לא יועיל ביטול שעושה שהוא במה שהחצר משועבדת לבית, וכן עירוב שהוא ע"י מה שהחצר משועבדת או מיוחדת לבית אחר.

העמקת החילוק בר"מ וראב"י בביטול - איסור ביטול ועירוב אף בנברי אף לראב"י מטעם שונה

ואולי י"ל זה אמרו אף לראנ"י, אלא שיש זה חילוק. לראנ"י גדר מה שאמרו הוא זה אלא תקנו לו דשות בית, ולר"מ הגדר הוא מה שאין דשות החצר לביתו שייכת לו,

היינו, שלפי שמה שמוסר הוא מקום חלקו בחצר, היינו, מה שהוא נפרד, לכל עצם מה ליש לביתו רשות חצר זה מתקנת חכ', ולו מחמת כח ביתו, וע"כ לא יועיל. ול"ע.

ועוד נראה לפ"ז נפק"מ בין ר"מ לרשב"י לגבי כלי בית לנכרי, דלמי נימא שעצו דירתו דירה לף לגבי ביתו, במקום שיהיה לישור להועיל מחמת שהחצר של ישראל והועיל הנכרי, יש לדון אם יהיה מותר להועיל כלי זה לחצר דישראל אחר. ולפנ"ז יש לדון גם בכלי בית דישראל דיעלו לחצר לאחר, אם לשור להועילם לעוד חצר, ויהיה זה תלוי גם בזה. אבל יש למצוא בזה מקרה בשם עירב הישראל עם שכירו ולקיטו, דשם ליכא להנ"ל (ואין לומר דל"ב יהיה זה כלי בית דשכירו ולקיטו, דהא לאו דירה דילהו היא, כדלתיא לגבי חמשה שכירו ולקיטו), דר"מ לתקנו דירה לף לביתו י"ל דלתיא לכלים דין כלי בית, ולרשב"י לאו תקנו, ליתא.

נפק"מ בין ר"מ לראב"י בכלי - דין כלי בית דנכרי בעירב ישראל עם שכירו

והנה לפ"ז וכן ממה דלא מצאנו מח' בדיני שכירות י"ל דלף לר"מ אין השכירות אלא בחצר ולא בבית, וכמו שכתבנו זה מבואר דלף לר"מ מה שיש לגוי רשות חצר, אין זה מכוח דירתו בביתו, אלא מתקנת חכ', ול"כ אין זה זכותו, וע"כ לא יועיל מה שישכירו הבית, שם לא יהיה בשכירות זו הגדרה שאין הבית שלו. וכן משמע דלא חילקו בין ר"מ לרשב"י בגדר שכירות, ול"כ לכ"ע גדר השכירות הוא בחצר.

גדר שכירות בחצר ולא בבית - זכות הגוי בחצר מתקנת חכמים ולא מכח ביתו

אלא למאי שמועיל עירוב לפילו לגבי רשות גוי במה דישראל להוא שכירו ולקיטו יכול לערב, ולפמש"כ יקשה שהרי אין גדר האיסור בחצר כלל מכוח הבית, ומה שייך שיועיל עירוב לרשב"י. ונלע"ל לף שמצאנו שאין גדר האיסור מחמת ביתו, לך כיון לליכא לשכירו והחשיבו כבעלים לגבי דירת בית הגוי, הרי שממילא חשיב האי רשות לתקנו חכ' כרשות דישראל. ועדיין ל"ב.

הקושי ממועילות עירוב שכירו ולקיטו - אמאי יועיל עירוב כשאין גדר איסור מכח בית

והנראה זה לף שמצאנו שאין גדר תקנת חכ' באיסור החצר ע"י דירת הגוי, הרי לכאורה אין גוי הדר בבית שער לוסר, והיינו, לף שגדר האיסור הוא בחצר, אין משמעות חצר בלי בית, והיינו, שכתבנו אין הבדל בין ישראל לגוי לגבי קנייני החצר, והחצר משעבדת לביתו, אלא לאין השובה דירתו כרשות, וממילא אין להגדיר את רשות החצר כרשות ביתו. ותקנו חכ' שכשתהיה רשות חלוקה מחמת ישראל, יחשב קנייני החלוק בחצר לף לגבי הרשות. ולפנ"ז לא יועיל עירוב בגוי משום שאין רשותו בחצר מחמת רשות ביתו, לך ולפי שקניינו בחצר הוא לגבי ביתו, וכשיהיה בביתו מי שלאו שיהיה לו דירה, גם רשות שתקנו חכ' בחצר תהיה מחמת דירת ביתו, והיינו, גדר שלמדנו שאין דירת שכירו ולקיטו השובה לחלק רשות החצר, כי יש כאן שני חלקים הקניין והרשות ולגבי הקניין אין משמעות לשכירו ולקיטו כלל, שאין לו קניין, אלא לכיון שהוא חלק מדיירי בית הגוי, והחצר משמשת את ביתו, יהיה בגדר רשות שתקנו בחצר שהיא מחמת הבית. והנה זה הרי אינו לוסר, ואם שכרו מן הגוי אין שכירו ישראל לריך לערב, והיינו, שאין גדר העירוב פעולה ברשות אלא במשתמשי הרשות, שע"י שעירבו רשותם נתערב שיעבדם, וכאילו הם שים אחד. ול"ב אין חלק הגורם ליסור הוא החלק המעורב, ומה שגורם ליסור הוא חילוק השיעבוד לכל חד, והחלק המעורב הוא רשות החצר. אלא לכיון ששיעבוד שבחצר הוא נפק"מ רק לגבי רשות החצר, אם נתערבו לגבי רשות זו, אין משמעות עוד לחלוקת שיעבודם. ולף שכאן אין הגוי לוסר ע"י רשות בית, עדיין יש לערב שיעבודו, אלא לגוי אין כלל רשות בחצר, אלא הוא לוסר ברשות ישראלים ע"י שיעבודו הנפרד, וע"כ לא יועיל עירוב, שאין לו רשות כלל. אבל כיון שיש לישראל זה רשות, והרי רשות זו היא מחמת שיעבוד הגוי, ע"י עירוב רשות יתערב גם שיעבוד הגוי. וישראל זה פועל במעשה עירוב בשני גדרים, דרשות שמערב לותה היא מחמת, לך חלוקת הרשות היא מחמת שיעבוד הגוי. וע"כ יש ללמוד ממה שמערב, לגבי שכירות, שלף שמערב רשותו אין זה לערב השיעבוד אלא אם יש לו יכולת להגדיר גם שיעבודו של גוי, וכיון שמערב, בהכרח גם יש לו להשכירן ויש ללמוד מזה לאיסתו, דלא גרעה בדיור שיש לה בבית בעלה משכירו ולקיטו.

יישוב הקושיא באיסור חצר הגוי - שכירו ולקיטו חלק מדיירי בית הגוי ומערב שיעבודו

ו. קניין ושימוש ברשות ושכירו ולקיטו לעומת אשתו

וביתר ביאור גדר זכות לערב ולהשכיר למי שיש זכות להשתמש לעצם קניין שיש לנותן הרשות, כי יש מקומות חלוקה בקניין לגבי מנעים, אלא בשימוש, ואף ששימוש מסויים שישתמש כל אחד הוא מחמת הקניין, אבל כיון שכל גדר הקניין הוא לצורך השימוש (עכ"פ לגבי רשויות), מי שיהיה לו חלק בשימוש יהיה לו חלק בקנין, וזה יהיה ע"י קבועת שימוש לכיון שיש לשכירו ולקיטו רשות להשתמש בביתו לבעל הבית, והוא משתמש שם יחד עם בעל הבית, יש לו לחזיה גם בקניין שיש לבעל הבית. ומכמה טעמים הוא יכול לעשות שינויים בקניין זה לגבי הקניין עצמו, שבזה אין לו שייכות, שכל רשות הוא מחמת קניין זה. אבל במקומות הקניין השימושית יש לו לחזיה, שהרי ע"י רשות שנתן לו להשתמש נתן לו זכות למעט בשימוש עצמו, וגם שכירות לכמן אין היא נוגעת אלא למיעוט ההשתמשות שיש במה שינתן רשותו לבני החצר.

גדר זכות עירוב והשכרה בשכיר - בעל חלק בשימוש קבוע יש לו אחיזה בקניין

והנה היה להקדים בזה גדרי קניין דבר לגבי מכירה ולגבי השתמשות, ובמק"ח אלכרנו הרבה. אך מה שנוגע לענייננו שיש במעלת קניין אדם על דבר משימוש בהפקר, לגבי שימוש, בשני פנים, האחד השימוש המוכן, שגדלו לא בעצם הקניין שלו, אלא במה שהוא נוגד תפיסת שימוש לאחרים. והשני הוא ערכו המסחרי, שאמנם אף הוא מעלת שימוש עקיפה, וגדלו במה שהוא שלו, שאין גדל שימוש זה במה שהוא אינו שימוש לאחרים, ואלבבה ככל שיהיה לאחרים בו משמעות שימוש יגדל ערכו המסחרי, וזה מה שקרוי גוף ופירות. וע"כ לא שייך שיתוף גמור לגבי קניין הגוף (אלא בשותפים שלא יהיה להם חילוק גוף לגבי קנין, כמו מי שקנו יחד דבר, זה מהמת שיש להם משמעות משותפת בערכו המסחרי ביחס לכלל העולם. אך כשלא יהיה להם משמעות משותפת, יתעורר קנין הגוף להתחלק. ומכ"מ). אך לגבי פירות, היינו, גדל מה שמשום דבר זה מוכן, כיון שגדל שלו הוא רק מה שנוגד תפיסת שימוש לאחרים, בזה יהיה הדבר רלוי לשימוש כמה מנעים יהיה שייך שיתוף גמור, ביחס לזה שאין חסרון בגדל מה שדבר זה שלו ע"י שיתוף זה. ויש בזה עוד חלוקה הנלרכת לענייננו לגבי גדל השימוש, דמה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר צורך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. אך גדל השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים השפשריים כאחד. וע"כ בגדל הראשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדל למי הוא משמש, שגדל הדבר עצמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. אך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין זה ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדל הדבר עצמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ולי בזה.

וממילא השתשלות משמעות דקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מסויים, וגדל הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הראוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדל הקניין הוא במה שהוא שלו לאחור בו, ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שויתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שאף לבעלים עצמו אין גדל קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדל זה, אלא כיון שאין גדל זה עומד לעצמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדל זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, ואכן לא מועיל מה שיש לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר. ואף שזה משום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדל קניין בערכו המסחרי, ואין שותפות בקניין השימושי מועיל לעניין זה. וכן בשכירו לגבי ביתו.

השתלשלות קניין ושימוש ברשות קבועה - מקבל רשות משתתף בקניין שימוש מוכן ואינו משכיר

אבל לגבי איסור שמוסר בחצר מקום שיעבוד לשימוש בית שיש לו אם, יש חילוק

חילוק איסור חצר לשימוש בית - שותף בשימוש הבית יכול להשכיר פירות שימושי הבית

הקדמה להלוקת גדרי קניין ושימוש - שימוש מוכן הנוגד תפיסת אחרים מול ערך מסחרי

לחמנס קנייניו בחלר עצמה היא סיבת שימושו בחלר, לך שימוש בית שיש לו הרי מחולק, שגדל מה שהיא שלו לחמנס זה גם מחמת זכות שיש לו בחלר, לך גדל מה שהיא מוכנה לשימושו הוא מחמת שימושי הבית, שהרי אין לו רשות להוסיף עוד בית, או להגדילו. ושימוש בית שיש לו בחלר הוא כמו פירות לשימושי הבית, וכיון לשכירו שותף עימו לענין שימוש הבית, יש לו יכולת להשכיר פירות דיליה, היינו, לגבי רשות חלר לבתים.

רשות חצר לבתים בשני חלקיה - השוואת שימוש רשות אחרת לקניין גוף ביחוד ואיחוד

והנה כמו שכתבנו משמעות גדל רשות חלר עצמה היא במה שהחלר מוכנה לשימוש, ומ״כ יהיה גדלה לפי השימוש המסויים, ואין בה חלוקת בעלות כמ״כ. אלא לשימוש ליור שבה כיון שמקומו בבית, יהיה גדל הרשות ביחס לבית. ואם יהיו בתים רבים יהיה גדל הרשות ביחס לכלל הבתים, ואם יהיו הבתים לבעלים חלוקים (וממילא החלר חלוקה בשיעבודה לבתים), תהיה רשות החלר לבתים נמשלת ע״י כולם. שיש ברשות החלר שני חלקים, לביחס לשימוש עצמה יהיה מה שבתים משתמשים גדל בסוג השימוש (היינו, ליורין). וביחס לשימוש לבתים בה, יהיה משמעות יחוד ובלתו. לגדל הרשות ביחס לשימוש לרשות אחרת הוא כמו גדל קנין לגוף, לכיון שאין השיבות המוכנות לשימוש תלויה בחלר עצמה, אלא בבית, הרי שאין בה משמעות לסוג השימוש אלא למה היא משמשת, שסוג השימוש הוא ביחס לשימוש מסויים שמשתמשים בה. אבל מה שהיא משמשת לבית אין סוג השימוש שנעשה ע״י בית שייך אליה, אלא לבית, ואין היא אלא משמשת את הבית, וכמו שבקנין לגוף יש משמעות במה שהוא שלו, ולא שתש שאינו לאחרים, כך גם לגבי רשות חלר לבתים, יהיה משמעות אם היא שלו או לא שלו. ובזה לא יועיל מה שהם משתמשים יחל, לזה גדל רק ביחס לשימוש מסויים, שאין נחסר בעוד משתמשים, אם לא יתפסו את הבבר. לך ביחס לגדל הרשות כמשמשת לרשות אחרת, זה גדל למי היא משמשת. ובזה יהיה הבדל ביחוד או ריבוי המשתמשים (והיינו, שנמצא בזה שלושה מדרגות, חלוקה, איחוד ויחוד. ויוצין אמנם מבטל חלוקה ועושה איחוד, לך אינו עושה יחוד).

שלוש מדרגות חלוקה מאוחד ומיוחד - ביאור אין דירת גוי דירה וחסרון יחוד בביתו

ויבואר למה שאין דירת ביתו של גוי דירה, שאין רשות שיש לו בחלר רשות של הבית, אלא רק רשותו. וממילא אין בחלר של גוי משמעות מה שהיא מיוחדת או לא, ואין הבדל בין רשות ביתו לרשות חלירו, ואין לו שייכות ברשות החלר לבתים. ורשות החלר שיש לו אין בה חסרון, שהרי אינה מיוחדת או מרובה (והיינו, לכמו שאמרנו יש שלושה גדלים במקום שרבים משתמשים בו, חלוק, מאוחד ומיוחד, למבוי נחשב לחלוק, משום דשימוש כדרכיה הרגל אינו חשוב כשימוש אחד, שנאמר שהמקום משמש את האדם המשתמש וממילא שימוש כולם יחד יאחדם. וחלר שיש בו שימוש ליורין שהוא שימוש אחד, נחשב כמשמש את האדם, ושימוש כלל המשתמשים יחד מאחדם, ומאחד המקום. ובית גם הוא מקום ליורין, ושימושו נחשב לשימוש אחד, וגם שימוש כל אנשי הבית הוא שם שימוש אחד, והמקום מיוחד. לך בגוי אמנם יש בסוג שימוש שיש לו משמעות שימוש אחד, לך אין משמעות בכלל שימושיו משמעות שימוש אחת, מלבד מה שכולם משמשים אותו, ואם יש רבים בביתו, אין גדל השימוש מאחדם, אלא הוא מקום שמשתמשים יחד. וזה ממש כמו חלר, וממילא חסר בו את שני משמעות רשות בית לחלר, האחד, שאין לו כלל משמעות למקום מיוחד לו, וממילא אין הבדל בין בית לחלר. והשני, מה שהחלר משמש את הבית, שכיון שגדל שימוש חלר ובית שלו שוה, אין נחשב ברשות החלר משמשת הבית, והרי זה כמו שתי חלירות), ואף כשיהיה יחרחל אחד, ויהיה משמעות בחלר מה שהיא רשות בית, לא יהיה משמעות ביחס להולאה מבית שלו, לביתו כחלר, והרי זה כמוניא מחלר לחלר. וגם מבית יחרחל לא יהיה, כיון שביחס לרשות לבית הרי היא רשות בית זה, וביחס לרשות החלר עצמה הרי אין בה כלל משמעות אם מיוחדת או לא. ואף כשיהיו שני יחרחלים, ויהיה משמעות ברשות החלר לבתים אם היא מיוחדת או לא (ע״י עירוב), אין בהולאה מבית גוי לחלר גדל השתמשות ברשות חלר לבתים, משום שאין חשיבות בביתו מבחלר

שיחסך שהוא משתמש בה, ואין זה הולאה לרשות חצר לבתים. ובזה תקנו חכ' לרחב"י שיחסך שדירתו דירה שיהיה נחסך שביתו משתמש בחצר, וממילא יש לו כח ברשות חצר לבתים, וכיון שהוא משתמש מכח קניינו, הרי ברשות זו נמשלת ע"י גוי. לך כיון שאין כח שיש לו ברשות החצר מחמת דירת ביתו, אלא מחמת קניין שיש לו בחצר לשימושי ביתו, הרי שאין שייך לערב עימו, שעירוב החצר נעשה ע"י מה שנחסך בית שמניחים העירוב לדירת כולם, וכל החצר מיוחלת לבית זה, ואין שיעבודם נחסך לחלוק. אבל גוי אין לדירתו דירה, ואף שיערב לא יועיל מה שנחסך לו בבית זה לענין רשות החצר לבתים, שגדר מה שמושל בחצר הוא לא משום דירה, אלא משום שיעבוד שלו ואין לערב השיעבוד על ידי מה שאין לו שייכות לשיעבוד. אבל בשכירו ולקיטו כיון שדירתו דירה, ושיעבוד שיש לגוי בחצר הוא גם שלו משום דירה זו, שם יערב ויחסך כאילו לו שם, יש בכוח לאחוד החצר לגבי דירה, לאחר גם שיעבוד של גוי שהוא גם שלו, כדאמרן לעיל, עם שאר בני העירוב.

חילוק שכירו ולקיטו מאשתו ובניו - זכות שניתנה מדעת בעה"ב מול זכות התלויה בדעתו

ובזה יש לחלק גדר שכירו ולקיטו מאשתו, והיינו, שאנו אין שני גדרים בשיתוף בזכות שימוש עם הבעלים. האחד, הוא כמי שאין בשימושו משמעות של שימוש אחיל עם הבעלים, וע"כ בהכרח שגדר מה שמשתמש הוא שנותן לו רשות, והשני, הוא כמי שיש בשימוש משמעות שימוש אחיל, וזה גדר של טפלות, שנחסך שימוש שעושה חלק מגרכי הבעלים עצמו. והגדר הראשון הוא גדר שכירו ולקיטו, וע"כ אחר שנתן לו רשות, נאמר שהוא מועיל לעניין להשכיר, וכלעיל. והגדר השני הוא משום ובני ביתו לאף לאין להם רשות עצמם אלא מחמת טפלות, כיון דשימושם אחד עם הבעלים גם להם יש רשות, אלא שיש חילוק בזה משכירו ולקיטו, דשכירו ולקיטו כיון שגדר זכות שימושם הוא שנתן להם רשות, כבר אין שייכות בין זכותם לזכות הבעלים, ומה שמשכירים, שלהם משכירים, אבל בטפלים לו הרי אין זכותם אלא זכות הבעלים, ומה שמשכירים הוא זכות הבעלים. וימצא בזה חילוק לעניין שגילה בעה"ב לעתו שאין רצונו להשכיר זכות זו, שיש לומר שאין טפלים יכולים לעשות דבר נגד לעתו, שכל זכותם תלוי בדעתו. אבל בשכירו ולקיטו כיון שכבר נתן להם זכות, הרי זכות זו תלויה בדעתם, ויש להם להשכיר עד שתבטל רשותם. וכן יש לחלק בזה בין דין עירוב לשכירות, שיש לומר דכיון דעירוב רק מאחד את משמעות שימושם, אלא יהיה חילוק הבעלות גדר בשימוש, אז יש לומר שזה מועיל אף בטפלים לו, דכיון שיש להם רשות להשתמש והתאחדו עם הבעלים, אף שאין זה מדעת הבעלים אין זה תלוי בדעת הבעלים, שאין זה גדר בזכות שיש לו ברשות. אלא במשמעות השימוש וזה הרי תלוי בדעת המשתמש, וכיון שנתן רשות לטפלים לו, ממילא זה תלוי גם בדעתם, ויש לומר שלי בזה אף לגבי משמעות שימושו, כיון שגם שימושם הוא שלו. אבל לגבי שכירות כיון שזה נוגע לזכות, בלופן זה הרי אין להם זכות. אבל לגבי שכירו ולקיטו אין לחלק. וכן יש לחלק בשם הבעלים נמצא שם, לגבי הטפלים לו כיון שמה שמועיל עשייתם לבעל הבית הוא משום שמושם אחד, בשם אין בעל הבית נמצא שם יש לומר דבהכרח שימוש שלהם נפרד, ואין לו להועיל על גדר זכות בעל הבית. אבל לגבי שכירו ולקיטו כיון שמיתופן עם בעל הבית הוא בזכות השימוש, אין משמעות בזכות השימוש במה שאין הוא נמצא ומשתמש בפועל, ואם מועיל, מועיל אף כשאינו, אלא שיש לומר דכשאין הוא בבית אף לטפלים לו יש גדר לשכירו ולקיטו.

ז. שלושת חלקי רשות שימוש, שכירות אשתו, והואיל והותרה בגוי

שלושה חלקים ברשות שימוש בלתי-מוחלטת - עירוב, שכירות, וביטול, נוגעים לרשות ולא לפירות

והנה חילוקים אלו יבהירו קיומם של שלושה חלקים בגדר רשות אלא בשימוש בדבר שאינה מוחלטת לו ע"י קניין (היינו, להוליך שותף או מי שכבר, ויש בקניין לחלט את הזכות שיש לו, ויש לו לאסור לבדו). ונקדים זה כמובן ביחס לקניין נותן הרשות בדבר שנתן רשות

להשתמש בו, שאין למוכר הרשות שייכות בו (ומחמת כן אין במה שנתן, לחלט זכות זו), דולמי מה שהם משתמשים בפועל שיש בזה גדר פירות לקנין גוף שיש לבעלים, אין בזה הבדל, וודאי שהוא שלהם. ובזה שותף ושוכר ושכירו והטפלים לו שווים והוא שלהם (והיינו, לגבי מה שמשתכשי ליה, ולגבי דאי פירות אלו יהיו לגוף נפרד), אלא שאין דין עירוב, שכירות וביטול נוגעים לזה, שהרי גדרם הוא ברשות, ורשות אין היא סך השימוש. אלא היא היא המגדירה את השימוש, והיא גדר במקור השימוש. וכמו שממרנו אין השכירות פועל בשכר החסור עצמו, היינו, הרשות, שאין לגוי בזה שכר, והוא מתקנת חכ' שיהיה לו השפעה על זה (ויותר מזה לפי מה שכיאכרנו לאין גדר החיסור בחלקו של גוי, היינו, שחסור להוציא לאחר משום שמוציא לרשות הגוי, אלא דזכות שיש לגוי פועל שזכות שיש לישראל חלוקה מחבירו), אלא לע"י שכירות לא יהיה לו השפעה על הרשות, והרשות לעצמה עומדת. ועוד יש להקדים לעיקר שינוי המשמעות שיש בזכות כל אלו הוא ביחס למה מקבל הישראל שסוכר או מה הוא מעבד.

פירוט שלושת חלקי גדר הרשות - מקור הזכות, מה יש לו, וכוחו במה שיש לו

ושלושה חלקים הנ"ל הם אלו א. סיבת ומקור מה שיש לו ב. מה יש לו ג. כוחו במה שיש לו. ונפרטם, א. שכירו ולקיטו, מקור זכותו הוא בקניין הבעלים בשכר, והיינו, שלולי היותו שכירו ולקיטו היה אסור לו להשתמש, שאין השכר שלו, ומה שהותר לו ע"י שהוא שכיר ולקיט הוא בקניין השכר, שאין חסרון במה שאינו שלו, היינו, שנתבטל לגבי גדר מה שאינו שלו לגבי השימוש. לך הטפלים לו אינם לריכים לזה, לכיון שהשימוש שלהם הוא מחמת שייכותם לבעלים, ולא לקניינו, הרי שיש להם להשתמש בשלו אף שהוא עדיין נחשב שלו. ב. ואלא מזה נפק"מ לגבי שימוש שלהם, דזכות שימוש דשכירו ולקיטו הוא בגדר שהשימוש שלו, אך זכות שימוש של הטפלים לו הוא של הבעלים, ומיניה דשכירו לקיטו יש לו כוח קניין בזכות השימוש, אך הטפלים לו אין להם שכר עם הקניין דזכות השימוש (והיינו, אלא שאין לשכירו ולקיטו למכור זכות זו, אין זה אלא משום שמייר הבעלים לעצמו זכות זו, וכמו מה שאין השוחל רשאי להשחיל, שיש בזכות שקיבל אף להשחיל לאחר, אלא שמשייר בעל הבית לעצמו זכות זו), כיון שאין לריכים לזה שהם משתמשים בזכות הבעלים. ואלא עוד זה בגדר מה יש להם. דשכירו יש לו זכות בשכר עצמו. והטפלים יש להם זכות בבעלות. ג. דשכירו ולקיטו כוח שיש לו בזכות השימוש היא רשותו. אך הטפלים גדר כוחם בבעלות הוא הם בעצמם. ומ"כ שכירו ולקיטו יש לו זכות שימושית בקניין השכר, והטפלים יש להם רשות שימושית בבעלות השכר.

לימוד שבירות אשתו מעירוב אשתו - מניעת שימוש בעלה חלק מהגדרת הרשות מול הגוי

והנה מלתנו שלמדו אין שכירות אלא מדעתו בשתו לגוי, מדין עירוב אלא מדעתו בשתו לישראל. ויש לנו לדון שהרי כמו שממרנו אין בעירוב משמעות לגבי קניין הבעלים ברשות, ועדיין היא רשותו להוריש ולבטל. אך השכירות הרי היא נותנת זכות שימוש ברשות, וזה מחסיר בקניין הבעלים, ומאן יימר לן דיש לה כזה זכות. ומשמע דגם בעירוב אין היא מערבת רשות בעלה, אלא רשות שיש לה, והיינו, לכמו שממרנו גדר העירוב הוא שע"י שרשות חצר שלהם מצותפת ביחס לשימוש בית שהניחו בו עירוב, גם שאר רשות חצר שלהם מצותפת. ואמנם אין למשתו לעשות שינוי בזכות בעלה, שאין לה תפיסה עלימת בזכות זו. אך כיון שהשימוש שלה מעורב עם בעלה, ואין לו רשות נפרדת ממנה בבית ובחצר, וע"י העירוב עירבה עצמה עם שאר בני החצר, גם בעלה מעורב. וע"כ גם לגבי שכירות יש לומר שאין השכירות בזכות הבעלים, אלא רק ברשות שיש לה, ואף שבעירוב אין היא אלא רק מגדירה שימוש שלה, ולא נותנתו לאחר, גם גדר השכירת יש לומר שאין היא נותנת זכות בשימוש המקום, אלא בשימוש שלה, והיינו, שאמנם גדר שימושה במקום ביחס לקניין קרקע אין הוא רק רשות, ורשות זו היא מכח תמידי של בעלה, וע"כ אין נחשב שיש לה זכות חלוטה בקניין, שתוכל להשכיר שימוש עתידי בו. לך ביחס לאי שימוש, היינו, אלא תמנע מהשוכר ובאי כוחו להשתמש, יש לה יכולת לאחלט. ואף שביחס אליה זה מילי בעלמא, כיון שיש לשוכר או באי כוחו כבר זכות שימוש במקום, אין זה מילי בעלמא. ואף שאין

זה רק כיחס לשימוש ולא לשימוש בעלה, כיון שיש לה למונע בעלה להשתמש, שהרי נתן לה רשות להשתמש לף שהוא ימנע ע״י זה, די בזה לגבי הגדרת הרשות, ושמין נחשב שרשות שיש לישראל, שהגוי מושל בה, לכיון שהוא עליף על הגוי, יש להגדיר מיוחדות הרשות ע״י מי שהוא עיקר יותר בשימוש המקום, וכמו שמלאנו בתורת.

גדר רשות שימוש דאשה בבית - מניעתה מבעלה חלק מבעלותו לעומת שכירו שאינו מונע

והנה מה שכתבנו לחשיב רשות שימוש לאשה משום שיש לה למנוע מבעלה להשתמש כשהיא משתמשת, יש לומר דזה אינו אלא באשתו לכיון שהיא טפילה לו, אין במניעה לשימוש שלו על ידה גדר בבעלותו, שגם זה חלק מבעלותו. אך בשכירו ולקיטו כיון שאינו טפל לו, יש במניעה שלו גדר בבעלות, וע״כ לא נותן בעל הבית לו זכות זו של שימוש, אלא במקומות מסויימים, אך בשאר מקומות אין לו כח למנוע ממנו שימוש, ובשעה שילטרך לשימוש יסלקו לף שהוא משתמש. ומ״כ שכירות לידיה בהכרח אינו הוא גדר במה שנמנע מלהשתמש, שאין זה שייכות לזכות הבעלים כלל, ובהכרח שגדר שכירות לידיה הוא בעצם הזכות להשתמש, היינו, שכיון שיש לו זכות להשתמש יש לו להשכיר זכות עתידית זו, וע״כ לא למדו דין שכירות אשתו משכירות לשכירו ולקיטו.

יישוב קושיית תוס׳ בשבירות אשתו - תירוץ אשתו משאשתו לעניין שבירות בגוי

אלא שזה צריך עיון שמלאנו דין שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו, ואם כאמור הרי אין בעירוב גדר לנתינת רשות, אלא רק מה שרשות שימוש יש לו אינה חלוקה משאר בני חצר, ואם רשות שימוש כזאת שאין בה כדי למנוע מבעל הבית להשתמש די כדי לערב, כ״ש שאשתו שרשות שיש לה הוא לף למנוע מבעל הבית יש בה כדי לערב, ואם למדנו מעירוב לרשות יחליל, למה לא נלמד מעירוב זה. וזה הקשו תוס׳ (פ.) ותירצו שאשתו משאשתו עליפא ליה, והיינו, שאמנם כמו שכתבנו לא היה לנו ללמוד משכירו ולקיטו על אשתו לגבי שכירות, דשכירו יש לו זכות השתמשות בדבר, ולאשתו אין, אבל כיון שהגמ׳ למדה מעירוב, וממילא מוכרח דסברה שיש בזה ללמד על שכירות, ס״כ גדר שכירות לאשתו הוא כמו עירוב. ס״כ ולאי היה עליף ללמוד משכירו ולקיטו שיכול לערב, אלא דכמו שאמרנו אין כח ביד אשתו לסכור ולערב אלא בעצמה, היינו, מה שהיא מתחייבת שלא למנוע אחר מלהשתמש, ויש בזה גדר ביחס לבעלה כיון שמשימוש שלה חשוב שמונעת מבעלה להשתמש, אך יש לדון שאין גדר זה בשימוש שלה שייך רק לגבי שימוש בפועל, והיינו, שגדר מה שנחשב שכירות זו לגבי שליטת רשות ליחליל הוא משום שכיון שהיה לגוי למנוע שימוש מיחליל ע״י שאשתו משתמשת שימוש שחשוב לגביו, ועתה אין לו זה. אבל בשם לא יהיה הגוי כאן, הרי אין לו חשיבות בשימוש אשתו כיון שאין זה מניעה לגביו, שאין הוא שם. ויש לומר שמניעת שימוש לא חשוב זה ע״י שכירות לאשתו אין בה כדי להגדיר חשיבות בזכות יחליל על הרשות. ובתוס׳ (סה:) כתבו ליש ללמוד לף על זה. ולפסק זה משום לכשיבוא נכרי הרי יהיה בזה חשיבות, אלא שיש לדון שזה רק לאחר שיבוא נכרי, ויש לומר שמיל שמגיע לוסכר, ויש לעיבוד לחול מחדש, וזה הרי לא מהני כלכתב בתוס׳ ללקמיה (ועכ״פ נראה לדזה העיון די למה שהקשה רעק״א בגילון הש״ס שלו).

אי אמירת הואיל והותרה בגוי - חילוק בין דין יורש שבא לגוי שבא בשבת

והנה מה שבילמנו לגדר ליסור לגוי הוא שמושל על רשות היחליל (לכיון שאחר שיש בה שני יחליליס רשותם ביחס באחר חלוקה משום זכותם, תקנו שלף זכות גוי באחר תאסור, והיינו, שלף שאין לידת בית גוי לידה, ואין אחר נחשבת לרשות ביתו, כיון שיש ליחליל רשות כזאת, וכיון שמשילת חבירו לוסרת עליו את הרשות, וכיון שמשילת חבירו נובעת מזכותו הנפרדת באחר, תקנו שלף זכות הגוי באחר תחשב למושלת על הרשות הנ״ל). יש לדון למה כשבא הגוי בשבת לוסר, ולא לאמרינן בזה שבת הוחיל והותרה הותרה. והנה בתוס׳ (סו.) פשיטא ליה לאין בזה הוחיל והותרה הותרה (ובהג״ה ביאר דזה משום שלא היה עומד להתקייס, שעתיד הנכרי לבוא). ובתוס׳ אכן כתב סברא זו לענין שלא יחול העירוב שוב לאחר השכירות. אבל נראה דלא היה לאיך לזה לענין מה שהעירוב מתבטל כשבא), ולף לגבי יורש שבא בשבת ומוריקו עירב, לאמרינן הוחיל והותרה הותרה, וכדמשמע בתוס׳ (ע.) בפשיטות, וכיון

שלא הואיל לו העירוב, ולולי שעירב מוכיחו היה לוסר, ל"ד מה נשתנה זה מבא נכרי בשבת שלא למרינן ביה הואיל והותרה הותרה. ונראה לומר דגדר הואיל והותרה הותרה, היינו, מה שחל על הרשות, בימוהו לעירבו אין ברשות זו כדי לאסור. אבל לגוי הרי אין חלק ברשות עלמה, אלא רק בחצר, ומה שאוסר הוא מפוס זכותו בחצר. וע"ז ולזי שייך הואיל והותרה, ואף בישראל אין היא ניתרת בעירוב, אלא רק עירובן גורם שלא תאסור, אבל אחר שעירבו ואינה אוסרת כבר הותרה הרשות לכולם, ויש לומר בזה הואיל והותרה הותרה.

והנה לשון שהואיל והותרה, היינו, ביחס לשבת, והיינו, לכיון שגדר רשות הנוגע לשבת הוא גדר אחד בכל השבת, שזמן זה הוא כולו אחד, הרי שכל הגדרים הנוגעים למה שהוא אחד בכל השבת, יש לקבוע בהם גדר אחד לכל הזמן, והואיל והותר הותר. לך גדר מה שנכרי אוסר אין זה גדר בכל השבת, שהרי אין לו חלק ברשות לשבת, אלא שתקנו חכ' שיהיה אוסר ע"י זכות שיש לו בחצר, ואין זה רשות לשבת, זה אינו אוסר בישראל כלל, ובישראל אחד אפילו גוי אינו אוסר. ואפילו גוי, לאינו אוסר בחצר, אוסר במבוי, אף למה שמבוי אסור הוא מפוס תלילות, להם אסורים מפוס בתים.

לשון הואיל והותרה ברשות שבת - אין לגוי חלק ברשות שבת ואעפ"כ אוסר במבוי

סימן ה

שבת הואיל והותרה הותרה

א. קביעות רשות לשבת, שבת גורמת, ומחיצות שתי וערב

הקדמה לגדר רשויות דרבנן בשבת - קביעות הרשות לכל השבת כדין מוקצה הנקבע לשבת

הנה כבר כתבנו למה לקח לקוח על מקום שאנו קוראים שזה גדר המקום, לפי שאינו ניכר על קרקע המקום. ומ"כ אין גדר השימוש במקום לבד, והיינו, שהיה לומר שגדר לקוח לרבנן הוא ביחס לשימוש העכשווי, היינו, שכיון שהשימוש שלו כזה, כל רגע יש עליו שם רשות, וזה אינו, אלא שם לקוח הוא גדר נפרד מהשימוש עצמו, שהוא גדר המוסד על מקום, ושאלו יועיל מה שמשתמשים בו עכשיו לענין גדר הרשות. ומ"כ י"ל שזה גדר כולל, היינו, שנבחן את שימוש המקום, וע"פ זה נגדיר את המקום עצמו. וכיון שכן הרי שזה גדר לכלל השימוש, והוא מלוחר לשימוש המגדירו, ומוקדם להגדרת הולאה מרשות שימוש זו לאחרת. ומ"כ נמצא לו קביעות, וכיון שאין זה נוגע אלא לשבת, הרי שגדר זה הוא אחד לכל השבת. ובאמת לא מצאנו גדר הואיל והותרה שלא ברשות, וכמו במעשה הולאה וכו', וכמש"כ כבר לגדר רשויות לרבנן, היינו, רשויות שימוש (ואיכא לפני גדרי רשות לאורייתא, היינו, לכמו לברשויות לאורייתא איכא גדר שימוש לרה"י, וגדר במקום לקרקע לרה"י, היינו, מחילות וכו', כמו כן תיקנו חכ' גדר זה ברשויות לרבנן. וגדרם השימושי הוא חילוקי הרשויות כמו חילוקי רשויות שיצטנם בבית וחצר וגג ומבוי וקרפף. וגדרם במקום הוא תיקון דל' מחילות, ומחילות גדועות ביותר מבית שאחייס. וגם גדרים אלו גם הם במובן המקום כמשמע לרשות היחיד, היינו, שמה שמועילים הוא משום שע"י תיקונים והגבלות אלו יהיה אפשר להגדיר את המקום כרשות שימוש (למלאורייתא די במה שהמקום נפרד, אך אם נרצה שיהיה בעל שם שימוש, לריך שיהיה המקום אחד, ואין המקום בלי גדרים אלו). וכיון שאין שימוש לבר קבוע, שנאמר שיגדיר הולאה ביחס אליו, להרי זה וזה שימוש, היה לאכ' לתקן שיהיה למקום שם אחד, והוא הרשות. וע"כ תהיה השבת זמן אחד לזה (וכן מצאנו לגבי מוקלה שהוא דרך להולאה, שגדר מוקלה לכלי נקבע לכל השבת, והוא בלותו משמעות האמורה, היינו, לכיון שהוא מענין משמעות החפץ לשימושו, ואין להגדיר חפץ כמשמע ע"פ שימושו בפועל. ואכמ"ל).

ראיות לקביעות הרשות מעירוב וביטול - עירוב קונה בתחילת יום ואין מועיל אלא מבע"י

אך נלטרך להבחין בין דברים שיש בהם משמעות זו המאריכתן להיות מוגדרים כאחד, לאלו שלא, והנה מצאנו לאין עירוב מועיל באמצע שבת, ואמרו לעירוב קונה בסוף יום קודם או בתחילת יום השבת ((וגדר זה מובא גם לגבי עירובי חצירות) וכמו שכתבנו יש בעירוב חמישה שלבים א. הנחת עירוב בבית אחד (ובכלי אחד) ב. וע"י זה נחשב שיש להם חלק או דיור בבית זה (קנין או דיור) ג. וע"י זה מוגדר שימוש אחיל באחד לכולם לגבי בית שמניחים בו את העירוב ד. וע"י זה מתערבים

המנעים שכל שימושי שימושי החלר יהיו בגדר זה ה. וע״י זה יש גדר בכלל רשות ביתם בחלר שהיא מיוחדת לכולם. וכיון שסוף גדר זה הוא ברשות לריך שיעשה בתחילת שבת), ולזין מועיל לערב בשבת (וע״כ לין מועיל ביטול בחמלע שבת, לחד מבני העירוב). וכן מלחנו לחין מועיל ביטול רשות לי לח מלי מערבי מבעוד יום (ונחלקו בזה בגמ׳ לגבי מת נכרי, ושוכרין ומבטלין, וכ״ע מודו בשהי בתים בתי לידי רשות הרבים שבלו נכרים והקיפוס מחילות בחמלע שבת לחין מבטלין). וכן מלחנו לעירוב מרגיל חלר חילונה בפנימית לחסור עליה לכל השבת.

יוצאים מן הכלל בעירוב באמצע - ביטול שלא בירב, נפתח חלון, ושבירות גוי בשבת

אך יש להבין שהרי מלחנו בזה כמה יולחים מן הכלל, לביטול לחד שלח עירב מועיל לעירוב שלר בני החלר לפילו בחמלע שבת (ולפילו ב״ש לח פליגי בזה שלח מקום דלמי למקח וממכר). וכן מלחנו ביש מלן לס״ל לחי נפתח חלון שבין שני חלירות בחמלע שבת מועיל לם עירבו, לף שלח הועיל כל עוד היה סתום, ושני שלה מועילים לגבי עירוב. וכן מלחנו לגבי שכירות מגוי למהני לפילו בחמלע שבת (ונחלקו לי מהני לעירוב שהל כבר, היינו, בשלח הוה גוי ועירבו ולחת גוי בחמלע שבת ומת או השכיר. לף גם למחירים לין זה גדר שהל בחמלע שבת, שלח הוא המשך של העירוב הקודם). ול״ב.

מחלוקת שבת גורמת או דיורין - סוגיית מחיצות שתי וערב וקביעת דין שיירא באמצע שבת

והנה עיקר דין זה לכל השבת מוגדרת כשהת, נלמד בגמ׳ (יז.) בסוגיא לי שבת גורמת או דיורין גורמין לגבי דין היתר לשיירא במחיצות של שתי לבד או ערב לבד שלח הוי להו דין שיירא שלח בשלושה בני חדם, ונחלקו במת או בת שלישי בחמלע שבת. ולבד הוא סבר שדין זה נקבע בתחילת שבת. ור׳ יצחק סבר שלף בשבת הוא תלוי לי ליכא לשלישי. ותלו בזה דין לנשתם החלון בשבת, שזין להתיר שלח למען שם״ל שבת גורמת. ושלו לתלות במח׳ ר׳ יהושה ור׳ יוסי בחלר ובית שנפרלו מב׳ רוחות, ומבוי שניטל לחי או קורה שלו בחמלע השבת, שם מותר לשותה השבת. וחילקו לתרי גיסא להתם ליתא למחילה, ושיתנהו לדיורין, לעומת מה דפליגי ר״ וי״ לליכא למחילה, והיינו, שלח נחלקו ר״ה ור״י שלח בהיתר התלוי רק בדיורין, לי שבת גורמת או דיורין.

נידונים הנוגעים לסוגיית שבת גורמת - ניטל קורה, נסתם חלון, דיורין הבאים, וכותל שנפל

ועוד מלחנו כמה נידונים הנוגעים להחי סוגיא דשבת גורמת, דין שכל שהותר ונשכר למקנת שבת, ומח׳ ר״י ור״י לגבי ניטל קורה, ודין נסתם החלון, ודין דיורין הבחים בשבת, ומח׳ רב ושמואל בכותל שנפל, ודין ספינות קשורות.

חלוקת הנידונים לשני גדרים שונים - חסרון באחדות המקום לעומת חסרון בהפרדת המקומות לטלטול

ותחילה יש לנו לחלק בין המקרים, דדין נסתם החלון ודין ספינות קשורות הוא לגבי עירוב, היינו, מה שגורם שיהיו דיורי שתי מקומות מעורבים, להתיר טלטול שביניהם. ודין רב ושמואל ודיורין הבחין וניטל קורה נוגע להיתר מקומות שהותרו לעלמן, ועתה חינם נפרלות, ובזה גם יש לחלק בין הא רב ושמואל לניטל קורה, שדין קורה הוא בעיקר הטלטול למקום, ובלי שייכות לדין עירוב. לך הא רב ושמואל, וכן דין חבר קטנה שנפרלה בשבת הוא דין בעירוב, היינו, שע״י שלו המחילות חלק העירוב להשתמש בכלי בית בשותן מקומות, וע״י נפילת המחילות חין לעירוב להועיל משום עירוב המקומות. ובספינות לי לייכי לענין טלטול כלי חבר, הרי זה כניטל קורה, והיינו, שיש לנו שני גדרים הנלרכים במקומות החמורים לגבי ניטל קורה, ולגבי רב ושמואל, ולגבי חבר שנפרלה, ולגבי נתווספו דיורין, ודיורין הבחים בשבת, יש חסרון במה שהמקום אחד לטלטול בתוכו, ולגבי ספינות ע״י עירוב, ולגבי נסתם החלון, יש חסרון במה שהמקומות נפרדים לטלטל ביניהם.

חילוק נוסף בגדרי היתר המחיצות - מחיצות המגדירות את עצם המקום מול מחיצות לחלות עירוב

וכן יש לנו לחלק בגדר ההיתר ע״י מה הוא נעשה, דניטל קורה וספינות ושיירא, יש חסרון בגדרי מחילה ואחדות הרשות שנעשים ע״י המחילה. לך בשאר לינים חין המחילות אלא לגורך מה שעירוב יועיל, ולא בעצם היתר המקום.

מחיצות שתי וערב בהיקף כ׳ ברש״י - מחלוקת שבת ודיורין גורמין וראיה מנסתם פתח

והנה מה למחילות שתי וערב נאסר ביותר מבית שאחים כתב ברש״י (טו.) להוא משום שההיקף אינו מתוקן כל צורכו, ובגמ׳ כתבו לדעת רבנן שלא יהיה בית שאחים שאינו נגרר, והיינו, לכיון שהוקף לדיורים, אין בו

חסרון להיות המקום לחד. אלא שבמקום שאינו מצוייר, אין חשוב ההיקף להגדיר רשות לחת, ואף שמקום ליוריהן הרי לחד עם מה שאינו נלרך, כיון שאין חסרון בהיקף להגדרת המקום, אלא להגדרת רשות, יש לחון בכל מקום אם רצוי להיחשב מקום שימוש נפרד, שיהיה לו הגדרה ביחס להיקף רשות, ובמקום שהוא בית סחתיים, שהוא רצוי להיות רשות בפני עלמו, ולריך להיקף יש לו להגדיר כל ההיקף, וכיון שנחשב אינו מוקף בטל גדר מחילותיו, היינו, מה שהם פועלים יחד. ועכ"פ גדר החסרון לאדם שליש הוא שעתה ליכא למחילות, אלא לכיון שאין מחילות החמורות הוא ביחס להיקף, ואין שיהיה היקף הוא מדיני רשויות לרבנן, לחד רב הונא דאמר גורמת, היינו, לכיון שהלורך באדם השליש הוא בהגדרת היקף הרצוי להגדיר המקום לרשות, כיון שהרשות נקבעה בתחילת שבת, אין גדר במחילות כהיקף. ור' יוחק ס"ל דליורין גורמין, והיינו, לאין אין זה נקבע לכל השבת, אלא ליורין שלו מגדירים אחת בכל רגע מהשבת. והבילו רצוי זה לעת רב הונא מנסתם הפתח, והיינו, שאין עירוב בין שתי מקומות לא יתכן בשתי מקומות שחלוקים ע"י מחילה, ואף שאין משמעות למחילה פנימית לגבי רה"י לחורייתא, אין אלא מקום שאין משמעות שימוש ברה"י לחורייתא, והיינו, אחדות הקרקע למקום אחד. לך כיון שתקנו חכ' שיהיה רה"י בעל משמעות שימוש, לריך שיהיו הרשויות מחובדות בגדר זה, ובלא פתח אין הם מקום אחד, ולא שייך לערבם להיות רשות אחת. וכיון שבבר רב הונא דשבת גורמת, לגבי מחילת סתימה, שאחר שנקבע שם הרשות, אין במחילה לבטלה, כך לגבי היקף הרשות.

וביתר ביאור שלכאורה היה לפשר לחלק לאין בין נסתם החלון רצוי לרין להיקף, כיון שהרי אין בפתח כדי להגדיר רשות אחת בחמת, שאין הוא פועל אלא רק שיהיה שימוש אחד בשתי המקומות, לענין שיחשבו מיוחדים לבית שהניחו בו את העירוב, שמאחד את גם את שימושם הנפרד, ואחר שאל העירוב הרי הם בבר מאוחדים. אבל הרי טעמא דרב הונא הוא כיון שהותרה, ובהברח דס"ל שלריך לזה אף אחר שעירבו, והיינו, משום שמחילה הוא חסרון בעצם הגדרת הרשות אחת, ובזה ליכא רצוי להיקף. ולפה הגמ' לתלות מחלוקתם בשמ' ר"י ור"י, והנה כמו שאמרנו גדר תיקון דד' רוחות, הוא בפיחוד המקום, ואיכא גם בקרקף לית ביה שימוש מגדיר. ועכ"פ היה לומר שכמו שחלקו ר"י ור"י לגבי גדר זה, אי אמרינן שבת הואיל והותרה, כך יחלקו לעניין זה, ועל זה אמרו לאין זה לומה משתי פנים, האחד, לליתנהו למחילות, היינו, לגם רב הונא יודה לגבי פיחוד המקום שהוא ע"י מחילות, שאין מועיל הואיל והותרה, לכיון שאין מחילות אין הגדרה למקום, וממילא בטלה לרשות, אך לגבי הגדרת היקף מקום הרצוי להגדיר שימוש, יועיל, והשני, לאיתא לדיורין, היינו, שיש לומר לכיון שהמחילות לא אתו להגדיר את המקום, אלא להגדיר את רשות השימוש, וכיון שעדיין יש לעיקר השימוש, הרי שהמקום רצוי לרשות זו, ואין לריך לדין שבת הואיל והותרה.

והנה ביאר בילור מה שקרקף אין מועיל להתיר אותו אלא ע"י תיקון מחילות, לעומת היקף דשתי או ערב דרי בהוספת דיורין, והיינו, שלכאורה גדר שני דינים אלו שווה, שעניין שניהם הוא במה שאין המחילות רצויות להגדיר את המקום כמקום שימוש אחד. אבל אף זה נמצא חילוק, והיינו, דהרי גדר דחסרון בהיקף הוא במשמעות כלל המחילות והיותם רצויים להיעשות דבר אחד ביחס למקום, והיינו, שאמנם יש במחילות כל דהו מה שהם מונעים רגל רבים, אך בבדי להגדיר את המקום כאחד לריכים אנו שיהיה להם שייבות אחת, להגדרתם כהיקף אחד, ולאוכך היות המקום אחד. ובזה יש יש למצוא שני חסרונות, אחד. מצד חיבור המחילות. ושני, מצד חיבור המקומות. ובזה יש למצוא חילוק קרקף ממחילת שתי אלו ערב, דבקרקף יש חסרון בעצם, שאינו רצוי להגדיר מקום, משום שחסר בשם היקף של מחילותיו, ובאמת זה החסרון קיים לפילו בפחות מבית סחתיים, אלא שבית סחתיים מצד עלמם יש להם משמעות של מקום אחד, וע"כ יהיו גם גדר במחילות להופכם להיקף אחד. אבל ביותר

חילוק חסרון קרפף משתי וערב - בקרפף החסרון במחיצות עצמן ובשתי וערב בדיורי המקום

יישוב הראיה מנסתם החלון בר"ה - חילוק בין ליתנהו למחיצות שרב הונא מודה לאיתא

מבית שמתיים כיון לליכא להגדרת ההיקף מחמת המקום, ממילא חזר מה שמין במחיצות די להגדיר את המקום להיות לחד. אבל במחיצות שתי וו ערב אין חסרון במחיצות עצמם להיותם דבר לחד, אלא שאינם רלוויים להגדיר מקום כלל, ואפילו בפחות מבית שמתיים, אם לא יהיה גדר במקום מחמת דיוקיו. וע"כ מה שמועיל בפחות מבית שמתיים אין זה מחמת המחיצות שתי וערב כלל, אלא מחמת מה שמין זה מקום חשוב לענין היקף, וע"כ דיוקי המקום רלוויים להגדיר את המקום ההוא כלחד עם מקום דיוקיהן

שני גדרי מחיצות בהגדרת מקום - היקף עצמו הראוי לשימוש מול היקף לדירה המאחד

וביתר ביאור שנמצא שני גדרים במחיצות הנוגעים להגדרת המקום. הלחד, הוא מה שהם נחשבים היקף לכל מקום ומקום. והשני, הוא מה שהם חשובים להגדיר את כלל המקום כלחד. ובקרפף אין חסרון במה שרלוויים להגדיר כל מקום ומקום כמוקף, אלא במה שאין רלוויים להגדיר את כלל המקום. וע"כ לא יועיל מה שיהיה כל מקום עתה בעל משמעות לחילה עם שאר מקומות משום שהוא מיועד לשימוש דיורין, כיון שאין זה גדר אלא בכל מקום לעצמו, אבל הגדרת כלל המקום כלחד משום שהוא משמש לשימוש אחר, וזה הוא דין במחיצות, וכיון שלא נעשו לשם כך לא יועילו לזה. אך במחיצות שתי כיון שנעשו לשם דירה אין חסרון במה שהם רלוויים להגדיר את כלל המקום כלחד, אלא שיש בהם חסרון שאינן רלוויים להגדיר כל מקום ומקום בהגדרת שימוש, וזה נעשה רק ע"י השימוש עצמו במקום, היינו, שאם יהיה במקום שימוש דיורין הרי שיש משמעות בכל מקום ומקום שהוא משמש, ולא מחמת המחיצות. ות"כ כיון שרלוויות המחיצות להגדרת כלל המקום כלחד, וכלל המקום, היינו, כל מקום ומקום משמש לשימוש שהוא שימוש הרלוי להגדירו כלחד, ממילא כל המקום נעשה לחד. וזה גדר היקף, והיקף לדירה. דגדר היקף עצמו, היינו, מה שרלוי להגדיר כל מקום ומקום בעצמו מבחינת שימוש, והיקף לדירה הוא מה שרלוי ההיקף להגדיר את כלל המקום כלחד. ובהיקף מתוקן, היינו, שאינו במחיצות שתי ושנעשה לשם דירה הרי שכל מקום ומקום רלוי להגדרת שימוש, וכיון שנעשה לשם דירה שזה שימוש לחיל בכל המקום, ההיקף מוגדר בכל המקום כלחד.

ב. נפרצה חצר מב' רוחות, נסתם החלון, והואיל והותרה

השוואת היקף דאורייתא לדרבנן בכותל - כותל המוקף לכרמלית ועשאו רשות היחיד מן התורה

(ותראה כי שני דינים אלו נמצאים אף בדשויות של תורה אלא שבשל תורה אין גדרם בשימוש, אלא רק במקום. והמקום הרי הוא גדר בקרקע, היינו, שכיון שגדר המקום אין הוא גדר לעצמו, שיהיה צורך להגדיר המקום, אלא המקום ממילא נחשב למקום רשות היחיד, זה נעשה ע"י הגדרה למה שהוא בסיס המקום, וזה הרי בקרקע. והרי בקרקע אין גדר היקף כלל, אלא רק גדר מחיצות, וע"כ קרקע שיהיה לה מחיצות, הרי היא קרקע הנחשבת מקום לחד. אך לגבי דשויות דרבנן דבעינן שיהיה המקום מקום שימוש, אין זה גדר בקרקע אלא גדר במקום, והרי שנצטרך שיוגדר המקום כך. וזה גדר היקף. וכיון שכן הרי שיש גם הבדל ביחס למה יחשב דבר הנעשה לשם מקום. לגבי מקום שימוש הרי גדר המחיצות הוא היקף, וכיון שכן כל המחיצות פועלות יחד להגדיר ההיקף, וע"כ בביטול ההיקף, היינו, ע"י פירצה, ותיקונה, יש להגדיר את המקום. אך לגבי אין המחיצות לא יועיל הגדרת ההיקף כיון שאין זה הגדרת מקום, אלא הגדרת קרקע, וע"כ יהיה חסרון במחילה מה שאינה נעשית לשם מקום רשות היחיד, אפילו אם כלל ההיקף נעשה לשם רשות היחיד. וזה תמצא טעם במה שאמרו לגבי כותל המוקף לכרמלית ועשאו רה"י, והיינו, לאף דע"י עשיית כלל ההיקף לשם דירה, נעשה המקום לחד לגבי דינים דרבנן דבית שמתיים וכו', בדיני לאורייתא כיון שאין משמעות בהיקף אלא מה שהוא מחילה לקרקע, לא יועיל. ובאמת אם היה נעשה כותל לצורך רשות היחיד, אף אם לא היה נעשה לשם דירה, היה מועיל להגדירו עצמו כרשות היחיד (שיהיה מחילה לקה שבעודיו מחילה למקום שעל הכותל), לאחר דהאי מחילות לקרקע עשויות הרי משמעותם

היא ביחס לכל, ומה שנחשב כלל המחילה הגדרה לכל להמי קרקע, וקרקע כיון שקיליה חצויים ע"י מחילה נחשבת נפרדת, ורלוויה להיחשב מקום לרשות היחיד, והיינו, להמי מקום הוא רשות היחיד לאורייתא, למין גדר רשות היחיד אלא לגבי חפץ. אך גדר המקום, הוא מקום במשמעותו לכל שאר ליני תורה, ולא לווקא לגבי גדר רשות הרבים היחיד להועלה (ואולי לפיכך אינו מועיל כלל להיחשב תוך לחפץ בגדרי חפץ (וכן משמע למין גדר בבית לעביד מעשה לתוך לגבי שביתת כלים כי אין זה כלי)).

סוגיית נפרצה חצר משתי רוחותיה - קושיא מקרן זווית וביאור מחלוקת ר"י ור' יוסי

ובזה נמצא פשר בסוגיא לנפרצה חצר משתי רוחותיה, למשמע לפשיטא ליה לגמ' למען לא תייכי בגדר פירצה למחילת לד מה שהיא לוסרת כלל המקום, והיינו, שזה הרי גדר בקרקע, ובזה לא יהיה נפק"מ לגבי שתייס יותר מאחד, והיינו, מה שיש בפירצה לשתי מחילות יותר הגדרה ביחס להיקף כלל המקום, ובאמת שאין כזה מלבד במקום אחד שהוא בקרן זווית, שפירצה שם הוא חסרון בהגדרת ההיקף כולו, מכיון שאין כלל המחילות לאויות להגדרת היקף שם אינן מחוברות באיזה לופן, וזה גדר היקף לרבנן. וע"כ שייך שיהיה בזה שבת הואיל והותרה הותרה, היינו, לגבי הגדרת המחילות כהיקף כלל המקום, להיותו מוגדר כמקום אחד. וזה ממש כמו מה שאמרנו לגבי הגדרת היקף למחילות שתי, שאין בהם חסרון להגדרת כל מקום ומקום כמקום שיושב, אלא רק בהגדרת כל המקום כאחד. וע"ז אמרו שאין זה דומה שכאן מיתנהו למחילות ושם ליתנהו למחילות, והיינו, לפי ביחס להגדרת המקום כיון שכ"ה סבר לשבת גורמת, היינו, שיש במקום גדר שהוא אחד מחמת ליורין שהיו בו בתחילת שבת, וממילא חשיבי מחילות השתי להגדיר את כלל המקום כמקום אחד ע"י מה שהם מוקפות לבירה שהיא שיושב אחד. אבל אין זה אלא רק מחמת לאיתא למחילות, והיינו, שגדר מה שנחשב ההיקף להגדיר המקום הוא אמנם מחמת הליורין שעתה אינם, אך גדר זה כבר הוקבע במחילות בתחילת שבת, והרי הם היקף לכלל המקום. ואמנם גדר זה במחילות הוא מחמת המקום, אך כיון שזה כבר הוגדר בתחילת שבת עדיין יש גדר במחילות שהם מקיפים את כלל המקום כאחד, להגדיר את כל המקום לרשות לאת, היינו, מקום שיושב אחד, שבטלטול בתוכו יהיה חסר משמעות לגבי שיושב. אך בהעדר מחילות, היינו, מה שיש גדר בכל מחילה כהיקף מחמת שהיא פועלת באחדות עם שאר המחילות, כיון שע"י פירצה בקרן זווית אין למחילות גדר אחד שהן פועלות עם שאר מחילות, וממילא אין לכל מחילה גדר שהיא היקף, וממילא אין גדר בכל המקום שהוא אחד לענין טלטול, כיון שאין גדר בכל מקום ומקום שהוא מוקף, שיהיה לו שם מקום שיושב, וממילא אין גדר במקום כמקום שיושב לירה, וממילא אין כלל המקום נחשב לאחד, שאין הוא אלא אלא מחמת שיושב אחד שיש בו, ואין הוא רלוי להיקרות משמש (לגבי שיושב לרשות היחיד). ותרלה שחסרון זה הוא כמו מה שאמרנו לגבי חסרון ההוקף לבירה, אלא שאמר ר' יהודה לכיון שהיה במחילות שנותרו גדר כזה בתחילת שבת, היינו, שהיה בהם כדי שיחשיבו הקרקע למקום אחד, ועדיין יש מחילות לקרקע, הרי כיון שיש כזה גדר בקרקע, אף שאין לו להועיל בלי שאר מחילות, די במחילות הנותרות (היינו, מחילות קרקע דלינא לאורייתא) להתיר. אך ר' יוסי סבר שאין זה גדר כלל ביחס לשבת זו, אלא זה גדר כללי לכל השבתות, שיחשב המקום מוקף. וע"כ זה למי למה שאמרנו בקרפף, ולא יועיל בלי שיחשבו המחילות שוב.

גדר מקום ומחיצות בסוף מבוי - חילוק פתח דאורייתא מפתח בהיקף דרבנן בקרן זווית

(והנה מלשון שמקום שהוגדר כמקום אחד למקרא זמן, אף שיתבטלו מחילותיו הגורמים שיהיה נחשב מקום אחד, ומלשונו בדין סוף מבוי, היינו, לגבי מה שנחשוב המבוי מתוקן ע"י קורה או לחי בפתחו, ואף שעתה נפרצה בו פירצה שיש בה כדי להחשיב את המקום בו מונח הקורה, אלא רלוי להגדיר את המקום, משום דשבקי פתחו, ולא חשיב קורה שבפתחו הזה כקורה להכשיר המבוי. וע"כ היה שייך להסתפק אם כוונת ר' יוסי אף כאן יש לו להועיל גם לשאר שבתות, והיינו, שיש לתון שם הוא גדר במקום או בקרקע ובזה יובדל גדר פתח במחילות דאורייתא, לבין דין פתח בהיקף דרבנן, והיינו, דבדינא דאורייתא, להמחילות

לקרקע הן, ומ"כ מצי למימרינן דהוי כפתח (במשנה דפ"ק), אין הכוונה מה שפועלת המחיצה יחד עם הפתח להגדירם כהיקף לעיר, אלא ביחס לקרקע, דכיון שאין במקום נפרץ חסרון בפתחים, לפי זה במחיצה לקרקע, והיינו, מחיצת לד המסויים, יהיה גדר מחיצה על כל לד לקרקע לפי מי שיכיח מחיצה. אבל בדיני מחיצות דרבנן שיש במחיצות מה שהם פועלות יחד מכל הצדדים, וגדר פתח בהם יהיה שהוא פתח בכל ההיקף. וע"כ לפ"ז יהיה חסרון בפתח מה שהוא בכל ההיקף, לפי שלא יהיה חסרון לגבי מחיצת לד אחד, לגבי דין דרבנן נמצאהו בקרן זווית, והיינו, לפי שיש לנו לדון על המקום בעל המחיצות בנפרד (וכזה ביאר החזו"א מה שיש בזה חסרון לפילו בדין לאורייתא לגבי ב' או ג' מחיצות), אבל לגבי דין דרבנן הרי הגדר הוא בהיקף, וכיון שכן הרי יש משמעות לצורת המחיצות יחד, וזה יהיה גדר פתחא בקרן זווית ללא עצבי מנצי, אבל לגבי דינא לאורייתא אין כלל משמעות בקרן זווית, כיון שאין המחיצות פועלות יחד בהיקף אלא ביחס למקום, וע"כ זה לפצר שהוא יהיה לתרי מנפי, היינו, שיהיה גדר המקום כרמלית מן התורה, כיון שאין לפתח זה גדר לגבי מחיצת לד אחד, ומחידך יתכן שיהיה לו גדר היקף לגבי דין דרבנן. וזה גדר מבוי כפר שהזורק לתוכו פטור (שהיה הו"א לר' יהודה). ודו"ק)

ביאור חילוק ר' יצחק בדיורין - דיורי בני חצר בחברתה תלויים בפתח שביניהן לעירוב

וכן למידך מה שחילק ר' יצחק להתס לימא לדיורין, והיינו, לפי זה לע"י פילה דשתי רוחות אין בצורת המחיצות גדר להיות היקף, להגדיר כלל המקום להיות אחד, אך כיון שגדר זה הוא להחשיב את המקום כמקום שיעור לדיורין, שהוא אחד מגדרי השיעור, מ"כ כיון שדיוריו עדיין קיימים, וע"י במחיצות גדר שהם היקף לכלל המקום, ממילא הרי זה כמו גדר מה שמועיל במחיצות שתי. אבל לפעת ר' יוסי יש לומר כדלעיל, והיינו, דכאן יש משמעות במחיצות יותר, שהם מגדירים את כלל המקום להיות אחד, ומ"כ זה אינו תלוי בדיורין, שלאחד את כלל הדיורין לריך גם מה שההיקף יהיה חשוב לדירה, וכיון שהיקף עצמו אינו, היינו, חשיבות המחיצות בהקפתן את המקום להופכו למקום אחד, גם לשות הדיורין אינה. אבל לאחר שמצאנו שלפי לר' יצחק יש לחלק בין מה גורמין הדיורין, יש לדון בנפתח החצון אם יש לו לחלוק לפעת ר' יהודה דקאי לפי לשיטתו, והיינו, שהרי גדר דיורין שיש לבני חצר אחת בחצר אניה שעיצובו עימה אינו דיורין ממשיים, והיינו, שאין מה שנעשה ע"י עיצוב שכולם אחד במה שיש להם בחצר מגדיל את היותם שהם ממש שם. וכדלעמצו לגבי דיורין להחמיר לא לאמרינן, והיינו, דכמו שאמרנו עיצוב פועל לגרף כל בני העיצוב שכל זכות שיש להם בחצר שהיא מחמת ובכח דיורי בית, שתהיה משותפת וזה ע"י פת שיש להם במקום אחד, להגדיר את דיורי בתים לגבי שות חצר שיש להם מחמת בית, והיינו, לגבי זכות שיש להם בחצרם. אך זה לא שייך אלא אם שייך שיהיה שימוש בחצר זו, משוייך לבית שבחצר אניה, וזה מתקיים ע"י הפתח. אך אם אין פתח לפי אם נתנו פיתם בבית שבחצר האניה, אין בדיור שיש להם בחצר האניה להגדיר זכות שיש להם בחצר זו. ואמנם כיון שהיה פתח ביניהם וכבר נתערבו לפי לגבי חצרם, יש לומר עתה שנפתח הפתח ושיש לומר שאין זה להגדיר זכות שיש להם בחצר שלהם שיהיה משוייך לחצר אחרת. וכיון שכן הרי שבטל עיצובם, שלא נתערבו בני החצר האחרת עם זו, אלא במה שנתערבה זכות שיש לרשותם בחצר. ואמנם לגבי עיצובם של בני החצר השנית עצמם יש להתיר, כיון שעיצובם בחצרם, אבל לגבי עיצובם עם בני חצר אניה, אין להתיר. ויש בחסרון הפתח שתי משמעויות, האחד, הוא מה שבשעלי הפתח יש כאן שתי רשויות. והשני, מה שבשעלי הפתח אין כאן עיצוב. ובזה שאמר רב הונא שפצת הולייל והותרה הותרה, הרי מבואר לפ"ל שיש בפתיחת החצון חסרון בהיותם שתי רשויות, אלא לכיון שהותר ונחשב שתי החצרות לרשות אחת למקצת שבת הותר לכל השבת, וכמו שבירחנו לעיל, היינו, לפי שיש במחיצות הגדרה לגבי רשות שתחשב למקום אחד, ופ"ל לרב הונא שיש בזה חסרון במה לאיתא למחיצות, וכן היה לומר שיש חסרון במה שנפתח החצון לאיתא עתה למחיצות המגדירות כל חצר כמקום אחד, כיון שאין זה גדר במחיצות אלא במקום

לבד רלוי היתר שנעשה בתחילת שבת להגדיל שתי המקומות כרשות אחת, להיחשב לכל השבת כרשות אחת.

חצרות ברשות אחת חרף מחיצה - רשות הבית בחצר לבדה תלויה בקיום פתח או חלון

ובאמת הרי מלאנו שנחשבים כל החלרות כרשות אחת לף לאיכא מחיצה ביניהם, ולא מלאנו שסתימת פתח תחשב להגדילם כשתי רשויות (וזה מוכרח לף לרבנן שלא מלאנו שיחסרו מגג לקרפף בליכא חלון או פתח), אלא לגבי רשות בתים בחצר, היינו, דיורין, יש חילוק רשויות בחסרון פתח או חלון, והיינו, שזה גדר בדיורין, ומשי להא שלריך לפתח ולבסוף הוקף לגבי הגדלת הקרפף כמקום דיורין והיקיפו כהיקף לדירה, וכן הוא במבוי וכו', והיינו, שסימום דדיורין אין הוא אלא ע"י פתח. ופירוש זה הוא שכיון שדיורין גדלים שיהיה מקום נפרד מבית משמש את הבית, אין זה אלא ע"י פתח. וכן בעירוב בין שני חלרות שמשמעותו שדיורי בית של שניהם מעורבים בשתי החלרות, כיון שאין נחשב דיור בחצר השנית בלי פתח ביניהם, אין לאחר רשויות בית בחלרות נפרדות להיות רשות אחת, שאין דיורין במקומות החלוקים נחשבים לדיור אחר.

סברת רב הונא בהואיל והותרה - חילוק ר' יצחק בהיפך בגדר הוצאה בנסתם חלון

ועכ"פ סבר ר"ה לאמרינן אזה שבת הואיל והותרה, וזה הוכחה דס"ל דשבת גורמת הגדלת מקום לגבי רשות. וכיון שכן מוכרח אף לגבי בין דיורין במחיצת שתי המגדירין את המחיצות כהיקף לכל המקום כאחד והוי רשות אחת, יסבור שבת הואיל והותרה הותרה. אבל ר' יצחק כיון דחילק לדעת ר' יהודה שאין אומרים שדיורין שהגדילו את המחיצות כמקיפות את כל המקום לגבי היותו רשות אחת, דאויים להגדיל זאת לכל השבת לגבי מה שמחיצות מקיפות את כל המקום להגדיל כל מקום הדיורין רשות אחת, כיון דאיתא לדיורין עדיין מוגדר המקום כאחד, יש לומר זאת גם לגבי הוצאה בנסתם החלון, והיינו, שאף שלגבי הגדלת מקומות החלרות ליתא לדיורין, דאיתא למחיצה, לגבי גדר הוצאה שיש בה משמעות דיורי בית, הרי בזה איתא לדיורין, ועצם ההוצאה שיש בה משמעות דיורין אחד בשתי החלרות עדיין יש בה גדר כזה ע"י הוצאה מחלונות שמעל עשרה (וזה כמו שבילרנו גדר כלי בית, שיש בהגדלתם ככלי בית משמעות בהוצאה בגדר מקומם, והיינו, שהם משתמשים במה שהחלר נחשבת משמש את הבית), וזה בהיפך לסברת ר"ה, היינו, דלעת רב הונא שאין בדיורין, היינו, השימוש המרעי, להגדיל שם רשות, דשם רשות הוא גדר במה שהמקום מוכן לשימוש, וזה גדר בכל שבת ובכל השבת, וע"כ שייך דין הוחיל והותרה, ובנסתם החלון אין זה מועיל מה שיש בהוצאה גדר שימוש בית להגדיל את הרשות, ובהכרח לסבר לנשאלו שני החלרות בגדר רשות אחת.

הוכחת הריצב"א מנסתם החלון וקורה - רשות אחת בפתח מול רשות אחת הצריכה מחיצה

וזה מה שהוכיח ריצב"ץ לבבייתא סברה כר"ה מזה שנסתם החלון הוא דין פשוט יותר מניטל קורתו, והיינו, דשם היה גדר ההיתר כמו בדעת ר' יצחק, שיש בדיורי המקום להגדיל את המקום כאחד, ומ"כ אין בניטל קורתו יותר מדין נסתם החלון, דבשניהם מה לאיתא לדיורין הוא המתיר, ולא שהותרה הרשות. אך לר"ה יש לחלק בין שם רשות אחת, שלי בפתח, לבין רשות אחת, שלריך מחיצה, והיינו, שהרי מה לאמרינן שאפשר שיחשבו שני החלרות רשות אחת, אין חסרון במה שיש מחיצה ביניהם, ואף מה שנסתם החלון זה גדר שתיפה, ולא אי פירלה. אבל בניטל קורתו הרי האי קורה עדיל מחיצה שבלעדיה אין זה נחשב שיש מחיצות למקום, ואין להוכיח מנסתם החלון לדין זה, והיינו, דבותא דזה הכלל. אבל לר' יצחק כיון דס"ל לדיורין גורמין, ואף בנסתם החלון גדר ההיתר הוא מה לאיתא לדיורין עכשיו, מ"כ אין דבותא בנסתם החלון מבניטל קורתו.

יישוב הקושיא אשיטת ר' יצחק - מחיצות המגדירות דיורין לעומת מחיצות המגדירות עצם מקום

אלא דיש להקשות דכיון דאף ר' יצחק דאפשר לאותה שבת, אבל לא לשבת אחרת, ובהכרח יש לו להודות בדין הואיל והותרה לגבי מחיצות לפחות, למה לא יאמר כן אף לגבי מחיצות דנסתם החלון, ושאם כן ליכא הוכחה מהא דאמר רב הונא כיון שהותרה. ויש לומר דמה שמועיל לר' יצחק כיון שהותרה הוא רק ביחס למחיצות המגדירות דיורין ע"י דיורין, והיינו, דאף מחיצות דניטל קורתו, אין הם מחיצות

לעצם הגדרת המקום כלחל, כלגבי דין לחורייתא, אלא לגבי מה שנחשב המקום משמש כלחל, וזה גדר ליורין, והיינו, לכיון שגדל התי מחיצות הוא לגבי הגדרת שימוש דליורין (היינו, הולמה וטלטול הנ"ל), והרי ליתא לליורין, יש לומר על זה הואיל והותרה. וכן הוא הגדר בנסתם החלון, לכיון דגדר התי פתח הוא רק לגבי הגדרת ליורין, יש לומר על זה הואיל והותרה, היינו, במה שמגדירות המחיצות ליורין, לכיון שהותר למקצת שבת הותר לכל השבת. אבל במקום שיש בליורין הגדרה לגבי עצם הגדרת המקום, וכמו בנידון דמחיצות שתי לין לומר. ולפשר זה דייקה הגמ' מלשון הואיל והותרה, היינו, דלשון הבריית לכל שנאמר יש לומר שהוא גדר בחיסור הולמה ובדרבנן, היינו, מה שיש בו משמעות שימוש, וזה לתי שפיר לפילו לי ליורין גורמין. אבל לשון דרב הונא דשבת הואיל והותרה יש בו משמעות לגבי הרשות עצמה, ולמ"ד ליורין גורמין זה ליתא. ושפיר יש להוכיח דר"ה הוא הוא לומר דשבת גורמת, והיינו, לגבי שם הרשות.

ג. מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל וכלי בית וכלי חצר

מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל - דעת רש"י שלשמואל שבת הואיל והותרה שרי לאפוקי

והנה לחר כל זאת יש לנו לבאר גדר מח' רב ושמואל להנה מלאנו לפי שמואל פסק כר' יוסי לגבי ניטל קורתו, והיינו, להוא ס"ל דלא לאריכין הואיל והותרה לגבי מחיצות לפי במקום דליתא לליורין. ויש לנו לדון בפסק שמואל שם הוא משום דס"ל כרב הונא דשבת גורמת, לך לא לגבי מחיצות. או משום דס"ל כר' יוחנן. והנה בגמ' הובאה מח' רב ושמואל לגבי שני חלירות שעירבו כל לחד בנפרד, ונפל כותל שביניהם, דרב סבר דאין מטלטלין בו אלא בד', ושמואל סבר דזה מטלטל על עיקר מחיצה וזה מטלטל על עיקר מחיצה. וכתב רש"י דטעת שמואל דס"ל שבת הואיל והותרה, ואף לאפוקי מבתים לחלירות, וכיון שכן מותר לפי לטלטל כלי בית וחצר יותר מד' לאותם על עיקר מחיצה, וכלי חצר לפי לחצר השניה. והנה גדר הואיל והותרה לרש"י משמע שהוא לגבי היתר הרשות, והיינו, שנתקצה, מלחר שמותר לטלטל כלי חצר לחצר לחרת, הרי יש לגזור על טלטול כלי בית, כיון דהוי חד חצר לגבי כלי חצר. וזה לאמר לכיון שהותרה הולמה מבית לחצר אין לגזור על כלי בית, ולאמנם מבואר דס"ל לרש"י שאין חיסור בטלטול כלי בית שכבר יצאו לחצר שאינה מעורבת, אלא לכאן כיון שאסור להוציא מחצר לחצר, והרי זה חצר לחת, יש לומר דהאי חצר והאי חצר לסרי להדדי לגבי כלי בית. ועי"ז לאמר לכיון שמותר להוציא מבית לחצר מפני הואיל והותרה, אין לאסור גם טלטול כלי בית בחצר על עיקר מחיצה, והיינו, דמשמע דרש"י שהואיל והותרה, היינו, שנשאר שם רשות נפרדת דהאי חצר לגבי כלי בית והולמה מבית לחצר. וזה כמו שאמרנו לעת רב הונא.

ביאור דעת רב באיסור כלים - אין הואיל והותרה לרב ונאסרים כלי בית וכלי חצר

והנה בלעת רב כתב רש"י גם לחשיב ליה שנשאר שם רשות נפרדת להאי חצר מפני כלי בית, וכיון דס"ל לרב לאף כלי חצר לאסור להוציא מחצר מעורבת לחבירתה הרי שהיה שם רשות נפרדת אף לגבי כלי חצר, וכיון שלא לאריכין הואיל והותרה לגבי הולמה מבית לחצר, יש לאסור אף כלי בית בטלטול, וכיון שנאסרו כלי בית יש לגזור גם על כלי חצר שאם לבעת רב.

שתי מחלוקות בהואיל והותרה ואסרי - קושיא לדעת רב ממ"נ בין כלי בית לטלטול

ונמצא שיש כאן שתי מח' נפרדות, אחד, לגבי מה שאסור להוציא כלי בית, זה תלוי בהואיל והותרה, והשני במה שאסור לטלטל ד"א, זה תלוי במה לאסרי להדדי. ולבעת שמואל למותר להוציא כלי בית, וממילא חשיב רשות נפרדת, אין לאסור טלטול אלא לאסרי להדדי. אבל לרב לאסור, וממילא שאין להחשיבה כרשות נפרדת, חשיב לאסרי להדדי. והנה לשמואל ניחא זה, אבל לרב יש להקשות לממה נפשך, אי לאסור להוציא כלי בית, בהכרח לאין חשיב רשות נפרדת, וא"כ למה יחשב רשות נפרדת לענין לאסרי להדדי, ועוד ק"ב במה נלרך רש"י לבאר לרב ס"ל אלא התיר ר"ש כלי חצר אלא בחינה מעורבת, ואלא די לו במה לאסור להוציא מבית לחצר, וכמו שביאר לשמואל. ומשמע לבעינן להא לכלי חצר.

חילוק בין טלטול כלי בית לחצר - לשון המשנה בר"ש בכלים ששבתו בתוך הבית

והביאור בזה לכאורה הוא, כי טלטול לכלי בית תלוי במה שמותר להוליכו מבית, ודין כלי חצר תלוי במה שמותר מחצר לחצר, והיינו, לכשמואל מה שמותר לטלטל כלי חצר בכל החצר הוא משום להוי רשות אחת, ומה שמותר לטלטל כלי בית בחצר הוא משום שהיא רשות נפרדת. ומ"כ קשה לשניהם למיך יתמר שמואל לגבי כלי חצר חציב רשות אחת, ולגבי כלי בית הוי שתי רשויות. ובחמת זה היינו קשה דזה הגדר בכל חצר מעורבת, לגבי כלי בית חציבא רשות נפרדת, ולגבי כלי חצר חציבא רשות אחת (וזה לשון המשנה דר"ש לכל החצרות רשות אחת לכלים שבתוכו בתוכם, ולא לכלים שבתוו בתוך הבית, דלא הוי רשות אחת לגביהם, ואיכא לרשות כלי בתוך הרשות), ועכשו מה שנפרצה לחצר אחרת, היינו קלקול ביחס לטלטול כלי בית, וזה לא היה קשה לרש"י אלא שנתקשה לכיון שעכשיו בתיס של החצר השניה פתוחים לחצר זו, יש להם לאסור על החצר כמו בכל חצר שהיה מעורבת. ואף שבכל חצר שהיה מעורבת אין איסור לטלטל כלי בית שהגיעו בכומתא וסורלא, זה משום שאין זה שימוש אלא במקום החצר ולא ברשות בית שבחצר, אבל כאן כיון שיש רשות בית שהיתה בתחילת שבת, ויש בתיס שלא עירבו, ואוסרים על רשות בית זה, יש לאסור לטלטל, כיון שמשתמשים ברשות בית. וע"ז אמר שכיון שמותר להוליכו מבית לחצר הרי בהכרח שאף רשות בית שהיתה נותרה, ואין בתי חצר שניה אוסרים עליה (וכאילו בטלו רשותם), וע"כ מותר אף לטלטל, משום שמטלטל ברשות זו שאין לבתיס של החצר השניה שליטה עליהם, ועדיין יהיה אסור להוליכו לחלק השני של החצר שבה אין להם רשות שלהם, והיינו, שהיה למטוח כאן שני חסרונות, אחד, הוא מה שנחשב חצר שאינה מעורבת, והיינו, שעתה כל החצר (או עכ"פ כל חצר לעצמה) נשלטת ע"י כל הבתיס. והשני, שיש בהולאה לחצר גדר של הולאה לחצר אחרת שהרי יש כאן חצר אחרת, וזה אסור אפילו בכלי בית שהגיעו בכומתא וסורלא, ואפילו לר"י ושמואל.

והנה ממה שסבר שמואל הואיל והותרה, בהכרח לסבר שאין זה נחשב חצר שאינה מעורבת, והיינו, שאין שני החצרות מעורבות לענין כלי בית, ואף שהן מעורבות לענין כלי חצר, שאין רשות בית שיש בחצר מעורבת, ובתיס שבחצר זו מוציאים על חצר שלהם, וכן בשניה. אלא שעדיין היה להקשות לזה יש להועיל לענין הולאה מבית, שיש בה גדר שהיא הולאה לרשות בית שבחצר, אבל בטלטול לחצר כיון שנחשב כחצר אחת, הרי אסרי להדדי. וגדר אסרי להדדי הוא שאין שליטת אחד חשובה להגדיר את המקום כמשמש שאם יהיו שנים תחשב משמשת את שניהם, אלא יש בשליטה זו רק להחשיב את המקום כנשלט על ידו (וזה כמו גדר שליטת חצר ע"י בתיס), וזה הרי שייך גם בחצר השניה, ויש לה לאסור על טלטול. וע"ז אמר רש"י לכיון שמותר להוליכו מבית לחצר, בהכרח שיש בחצר רשות בית שאינה נאסרת, ויש להגדיר את טלטול כלי הבית כטלטול בחצר זאת. אך יהיה לאסור להוליכו לחלק של החצר השניה, אף שבכל מקום אין איסור לטלטל כלי שהגיע בכומתא וסורלא בחצר אחת אף שאינה מעורבת, ההוא טעמו משום שאין משמעות במקומות שבחצר כמקומות חלוקים, אבל כאן הרי אכן נחשבים לחלוקים, דהאי רשות בית בחצר שהותרה, לא הותרה אלא בחצר זו.

יישוב סברת שמואל בחצר שנפרצה - רשות הבית בחצר אינה נאסרת אף דאסרי אהדדי

וממילא יבואר לעת רב, והיינו, לכיון דס"ל לרב שאסור להוליכו מבית לחצר, בהכרח דס"ל שאין רשות בית לחצר נחשבת רשות נפרדת משליטת בתיס לחצר שניה, ומ"כ הרי הם אוסרים עליה, אלא שעדיין היה להתיר הטלטול בתוך החצר משום שהיא חצר אחת, והיינו, לכיון דס"ל שאין כאן רשות נפרדת, הוי ככל חצר שאינה מעורבת. וע"ז אמר רש"י דרב לשיטתו דאף החצר נחשבה לרשות נפרדת משום שאסור היה להוליכו מחצר לחצר, וממילא כל חצר הוי נפרצה במילואה למקום האסור לה, היינו, החצר השני.

ביאור דעת רב בחצר שנפרצה - חצר נחשבת רשות נפרדת כנפרצה במילואה למקום האסור

והנה יש לדון לפ"ז מה יהיה אם נפתח פתח מבית שלא עירב בחמץ שבת, שאין לומר בזה זה שנפרצה שאין גדר נפרצה אלא

נפתח פתח מבית שלא עירב - חילוק תוספת שולט חדש בשבת מנפרצה למקום האסור לה

ביחס למקום שנפרץ, ויש לומר ללף לרב יהיה מותר לטלטל לפילו כלי בית, להה לף לרב יון נאסרת החצר מקום בתים לחצר שניה הפתוחים לה, אלא מקום שחצר פתוחה לה לזה, מקום דס"ל שיון חלרות רקות לחת, אבל במה שנפתח בית חדש, יש לדון שלף לרב יהיה מותר לטלטל בתוכה, אלא שלגבי כלי בית יהיה זה תלוי לי שבת הותרה או לא.

סיכום הגדרים בהוצאה וטלטול ברשות - דעת רב בגג לרבנן וביאור חצר בשני עירובים

ואם כנים הדברים נמלאנו פה כמה גדרים בדין הוללה וטלטול, דדין טלטול הוא תלוי במה שנחשב המקום רקות לחת, ובזה תלוי דין טלטול ככלי חצר, דלם יינו נחשב רקות לחת אז גדר כל רקות בנפרד היא שנפרצה. וכלעת רב בגג לרבנן (ולף שמואל לא התיר אלא מקום מחילות שיון ניכרות), והיינו, שלם היה משמעות לחת לשתי הרקויות, וכמו בנפרצה בערב שבת ולילי רקות לחת היא, ולף רב לא חוסר חצר שעירבו בה שתי עירובים שונים, שיון בעירוב לחלק המקום, ולא לומר רב הכא אלא מקום דבתחילת שבת הוגדרה כל חצר כרקות נפרצת, מקום שעירבו ולסרו הוללת כלי חצר.

חצר נפרדת לעניין כלי חצר - שתי משמעויות ברשות נפרדת ובנפרצה למקום האסור לה

(וזה הרי יין בכל חצר לעצמה, שהיא רקות נפרצת לענין כלי חצר. ולף שיתכן לרב לם החצר השניה לא עירבה ומותר לטלטל בה לחלרות לחריס, כיון שנפרצה לחצר שלסור לטלטל לליה תלסר, וכמו ההבדל בין הוללה מבית לחצר לחרת להוללה מבית לחצר שלינה מעורבת, שבניהם לסוריס, שזהו גדר בחצר שנפרצה למקום החסור לה, שהרי יין זה יין בסתם פירצה שחסר לה מחילות, אלא מקום שהוא מקום החסור לה, וזה גדר ברקויות שהלריכו שיהיה המקום נפרד לעצמו, אבל במקום המותר לה, כיון שמותר להוליא יין חסרון במה שהיא פרוצה, לכך הלריכו חכמים שיהיה המקום נפרד לגבי חילוקי רקויות דרבנן (היינו, חוץ מעיקר יין תיקון מחילה דביעית לליכא בהלטרף הרקויות) אלא מקום שלא יוליא לאותו מקום. לך לם מותר להוליא לא. ויש בזה שתי משמעויות. האחד, מה שנחשב לרקות נפרדת. והשני, מה שנפרצה למקום החסור לה. והלכתון הוא מה שחסור להוליא לפילו לרך מחילה. והשני הוא רק בהיפרץ המקום.)

ד. נפרצה במילואה, הוצאה מבית לחצר, וחשיבות הבית

בירור גדרי הוצאה וטלטול בחצרות - קושיא מהיתר הוצאה מבתים בהשוואה לנפתח בית חדש

אך מלבד זה יש כאן גדר בהיתר הוללה, היינו, מה שהיה מותר להוליא מבתים לחצר זו לחצר שלהם, ומה שלכאורה היה לנו לחסור, לכיון שהחצר מקום אחד, ויש להגדיר רקות בית בכל החצר, הרי שי"ל לכל חצר נחשבת כליהו שכח אחד מבני החצר ושאין זה שווה למה שאמרנו בנפתח פתח לבית חדש לחצר, שאם אין גדר רקות חדשה בחצר, אלא שנתווסף שולט נוסף לרקות הקיימת, ובזה יש לדון ללף לרב יהיה מותר, שלא היה לו שליטה בתחילת שבת. אבל כאן אין הגדר שנתווסף שולט בשבת, אלא ע"י שנפרצו רקויות חצר שלהם, וכיון שיש לנו להחשיב כל רקות לעצמה, יש להתיר כמו שם, אלא לרב ס"ל לא אמרינן הואיל והותרה, היינו, להחשיב רקות החצר כנפרדת לף בנפרצה, ומ"כ הרי זה תלוי במקום, ומקום שהחצר נפרצה למקום החסור לה, והרי שהרקות החמורה עלמה נאסרת, ואסרי להדלי גם לגבי רקות בית שבחצר, וגם לגבי רקות החצר עלמה, וע"כ יהיה חסור להוליא מבית לחצר. אך אם היה ס"ל לרב לאמרינן הואיל והותרה, אז היה לומר זה לף לגבי רקות החצר, וטלטול ככלי חצר. וזה היה עדיפא על שמואל, להה ליכא למיגזר מקום ככלי חצר, לאף אם לא היו מותרים, אלא עד עיקר מחילה. אלא שהיה להסתפק לדעת רב אם במה דלא אמרינן הואיל והותרה, נתבטלה רקות בית לגמרי, וכמו היכא דאמרינן מערבים אחד ואין מערבין שתים, כי אין להגדיר רקות בית נפרדת במקום שאינו נפרד, או דילמא בהא מודה רב דכיון דאיתא להחי רקות בתחילת שבת לא נתבטלה, ולף שעתה אין המקום נפרד אלא שנאסרה. ויהיה זה נפק"מ מבית לחצר בתוך ד"א (ואחר העיון נראה דלא יהיה זה נפק"מ, דכיון דהוי שתי מקומות ממילא חשיב יותר

מל״ח), ומהא דתלי רש״י לעת רד בהואיל והותרה נראה שזה גדר ברשות, והיינו, דמה שאין רשות בית שבחצר רלוויה להתערב לבדה הוא משום היות המקום אחד, שאין לעשות שתי רשויות נפרדות בשתי מקומות שאינם נפרדות ע״י מחיצה, ואף שאין לבני חצר שניה רשות בחצר זאת, כיון שאין רשות בית בחצר זאת חלוקה במקום, אין לערבה לבדה. וע״ז שם, היינו, דאמרים הואיל והותרה, היינו, לכיון שבתחילת שבת הותרה הרשות, היינו, ע״י עירוב, הותרה. לך שם נאמר לאין שייך כאן כלל רשות בית, שאינה רשות על כל המקום, ובאמת אי הוה בערב שבת אין זה משום שאי אפשר להתערב, אלא לבני חצר שניה הוו כשכח אחד מבני חצר, ש״כ אין זה גדר אלא לאמרינן שבת הואיל והותרה, אלא אלא לאמרינן שבת גורמת שהרי אין רשות גדר להיתר דווקא (וכמו מאי לאמרינן לאמ״ד אין שבת גורמת ליורין הבאים בשבת מתירין), ואין להוכיח מהא דרש״י תלה היתר טלטול לכלי בית על עיקר מחיצה לשמואל, דמה שמותר להוציא, דזה נשתנה לעת שמואל לאיכא לרשות בית בחצר, דהיינו, לכיון שמ״ל לשמואל למותר להוציא, בהכרח לאיכא לרשות בית בחצי החצר, וש״כ בהא מטלטל, זה אינו, לדרש״י שרי לטלטולי כלי בית בחצר שאינה מעורבת, וכן מוכח לכתב רש״י דבתים אסרי להו, ואם מקום חצר שאינה מעורבת אין זה גדר בבתים לחצר אחרת, אלא דמה שאין כאן רשות בית לידיה. ובהכרח לכוונתו לכיון שלגבי כלי חצר הוי רשות אחת וכאל חצר מעוינן ליה, אם כן הוי האי חצר אסורה ע״י בתים שפתוחין לחצר, ואלו מקום דהוי כנפרצה למקום האסור לה, אלא מקום שאין לחלק טלטול מקום אחד (וזה בשיטתו שאין אסור טלטול כלי בית בחצר אחת, דהכל מקום אחד), וע״ז אמר לכיון שמותר להוציא מבית לחצר, ואיכא רשות בית בחצר המותרת, גם כלי בית אלה נחשבים ברשות זו. ויש בזה טעם להגדיל טלטול בתוך החצר, כטלטול דר בחצי החצר, כיון שיש בו רשות בית וכלי בית משמשים לבית, הרי שיש להגדיל שימוש ברשות הבית שבחצר, ולא ברשות החצר סתם.

ומעתה יתחדלו לנו כמה גדרים במקום ורשות. האחד, דגדר נפרצה במילואה הוא גדר במקום ולא ברשות, וכמש״כ אין חילוק רשויות מדרבנן גדר לגבי מקום עצמו, המוגדר בהיקף, אלא לגבי רשות. ות״כ קלקול דנפרצה הוא מה שמפיע עירוב המקומות על הרשות החלוקה, היינו, מה שמקומה של רשות זו אינו גדור ממקום שאסור לרשות זו להוציא לתוכו, וזה לטון האסור לה, שאינה נאסרת ע״י מה שיש שם רשות אחרת להתי רשות לחוליה והתי רשות לחוליה, אלא נאסרת עצמה במה שאסור לה להוציא למקום זה, ונראה דזה הוא מקום שיש בפעולת ההוצאה משמעות שהיא מחברת שתי המקומות, ובגדרי רשות שימוש, יש בהכנסה משמעות שהרשות שבמקום הראשון משתמשת במקום השני, וכיון שהמקום אסור לה (וזה אינו, מקום שיש שם רשות אחרת, אלא מקום מה שהמקום משמש לרשות אחרת, והיינו, שמותה סיבה שיש במקום הנ״ל רשות אחרת, זה הסיבה שאסור לה), אין זה אלא מקום גדרי המקום שאינם מאפשרים את קיומה, וש״כ גם מקומה צריך להיות גדור ממקום זה. וכיון שנפרצה הרי שאין במקומה די הגדר שיהיה בה רשות זו, וכיון שכן הוי כמקום אלא רשות כלל, וכרמלית דרבריהם, ואסור לטלטל בו ד״ח (למלבד מה שעושה המקום לרשות שהוא מְסֻכָּנָה, גם עושה הרשות למקום שמחלת כלל מקומותיו השימושיים (ל״ח), למקום שימוש אחד (כולו כל״ח), ואי ליכא מקום לרשות, ליכא רשות למקום).

וכן יתחדל לנו גדר במה שיש בהוצאה מבית לחצר יותר מבשאר מקומות, דאמרנו שגדר שימושי בהוצאה שהמקום השני משמש את הרשות הראשונה, דך בהוצאה מבית לחצר אלו יש גדר שמשתמש ברשות של חצר, והיינו, לכיון שמשמש ליורין דבית חשוב יותר לגבי חצר, וכיון שכל שם רשות לאיכא לחצר הוא מקום בית, יש בהוצאה מבית לחצר, לא רק שהבית משתמש במקום חצר, אלא שהוא משתמש ברשות החצר (וזה מלבד מה שיש בחצר רשות בית, שמקום חצר עצמו מאחר שיש בו שיעבוד לשימוש הבית, יש בו רשות לבית,

חידוד גדר נפרצה במילואה ברשות - קלקול עירוב המקומות ההופך את המקום לכרמלית דדבריהם

תוספת בהוצאה מבית לחצר השותפין - המוציא מבית לחצר משתמש ברשות החצר עצמה לשבת

למשמעות רשות זו בחצר, לין הוא גדל בהולמה עצמה, שלין הולמה שהיא שימוש לרעי לשויה להגדיל רשות, אלא הוא גדל מוקדם במה שהחצר מוכנה לשימוש הבית, והוא חל בתחילת שבת בכלל רשויות לשבת), ויש משמעות בהולמה מבית למקום ליורין שהיא משתמשת ברשות, ולפי שגדל הולמה בכל מקום הוא במשמעות מקום החפץ, כי לין משמעות למקום לגבי החפץ אלא מקומו, היינו, ל"ט שבהם הוא נמלא, וגדל הולמה הוא שינוי משמעות במקום החפץ, היינו, ל"ט אלו שיש להם משמעות שונה בהיותם חלק מרשות זו, מבהיותם חלק מרשות אחרת, (וזה הרי יש גם בהולמה לרשויות מלבנן). אבל לגבי שימוש לבית גדל ההולמה הוא בכל הרשות, היינו, שבבית החפץ היה ברשות הבית, ובחצר הרי הוא ברשות החצר (לכאן שיש בבית גדל שאלו מקומות משמשים לו הרי שרשותו, היינו, מוכנות מקומו לשימוש, יש בו גדל גם במה שאלו מקומות משמשים אותו, וזה גדל רשות ביחס לשאר רשויות, וכמו מה שחפץ תופס מקום שימושו (ל"ל), גם רשות בית תוספת מקומות המשמשים אותה, וזה כמו משמעות של בעלות, ולין בו חסרון של מקום, לכמו שלין אדם צריך להיות כל רגע במקום בכדי שישמש אותו, אלא לי בזה שהוא בעלים אלו שנחשבו משמשו. כך בית כיון לפי שלין מקום החצר לחד עימו, נחשב כמשמשו). וכיון שכך יהיה משמעות בכל בית בנפרד במה שהוא משמש את בעליו, וממילא במה שיש לבית רשות בחצר, ואם יהיה מותר להוליך מבית לחצר השותפים בהכרח שזה מקום שיש בחצר רשות בית זה.

חשיבות הבית מכח קביעות שימושו - הבית משמש עיקרי ושאר משמשים משמשים אותו בתדיר

וחשיבות זו בבית הוא מקום שיש בו קביעות שימוש ביחס למשתמש, והיינו, שבכל שאר רשויות, האדם משתמש בהם, ולין משמעות במה שהוא צריך להם לשימושו, יותר מגדר השימוש המסויים כעת, וע"כ לא יהיה גדל ברשות ביחס לבעליו, שהיה לבעלים די שיהיה מוכן השימוש הנ"ל גם בלי המקום. אבל בבית כיון שהשימוש תדיר הרי שיש בשימוש המסויים גדל שהוא חלק מכלל שימושי הבית, ולפי שימוש לאדם יהיה משמעות שהוא צריך לבית, והבית יהיה לו משמעות נפרדת ממה שהוא משמשו. וע"כ יהיה משמעות בבית יותר משאר משמשים, שהוא מקור רוב שימושי האדם, וכאילו הוא המשמש העיקרי, וכל שאר משמשים, משמשים לותו, והיינו, חצר לבית. שלפי מה שהחצר משמשת את האדם בשימושים בתוכה שאינם שייכים לבית, יש בזה משמעות שהם חלק משימוש בית. וזה גדל ליורין, היינו, שהמשתמשים במקום משתמשים בו לוגב לירתם, וע"כ יהיה משמעות מה שהוא מיוחד, לזה שייך רק במשמש קבוע שיש לאדם צורך ביהודו.

גדר כלי בית ומשמעותם לפמשנ"ת - כלי בית ביחס לרשות המיוחדת ולא למקום חפץ

ומעתה יבואר גדל לין כלי בית, והוא לכיון שיש משמעות בבית יותר משאר משמשים, הרי שיש במקום שלו משמעות יתרה, ממה שהוא מקום של חפץ, שבשאר מקומות המשמשים את האדם, כיון שאינם עשויים לשימוש תדיר כמו בית, לין גדל בשימוש למקום חפץ יותר ממה שמשמש לאדם, ויש בחפץ יותר משמעות במה שהוא משמש את האדם ממה שהמקום משמשו. וע"כ יהיה גדל המקום כגדל החפץ, ויהיה גדל במקום חפץ כמקומו. לך בבית כיון ששימושו תשוב ותדיר יהיה גדל בחפץ עצמו, שהוא משמש תדיר כשהוא נמלא בבית משהוא נמלא במקום אחר. וזה ממש לותו גדל רשות שיש לבית, היינו, שהיא תשובה להגדיל את החצר ושאר רשויות כמשמשות אותה, משום תשיבות שימוש שיש לאדם במקום בית משאר מקומות. וכיון שלין זה נוגע לבית כמקום חפץ אלא כמקום שימוש תדיר, יהיה גדל כלי בית גם ביחס לגדלי רשויות, היינו, שהם משמשים שימושי בית. וע"כ לא יפוג טעמן לכשיגיעו למקום אחר, אם יש במקום גדל שהוא רשות ליורין, ללין מחילות חולקות רשות ליורין אל מקומות, ואם כלי בית שיש על חפץ זה הוא ביחס לרשות בית.

הוצאת כלי בית מבית לחצר - בחצר יש לכלי בית משמעות שמשמשים את הבית

וע"כ יהיה גדל בהולמת כלי בית מבית לחצר יותר משאר משמשים, לפי שרשות בית חלוק מרשות חצר, ויש משמעות בהולמה מבית יותר מהולמה מרשות לרשות נפרדת, לפי שאר כלים, אך בהכנסה מחצר לבית שאר כלים לא יהיה גדל מלבד מה שהם שני רשויות, אבל בכלי בית כיון שגם בחצר יש להם משמעות שהם

מקמקים את הבית, יהיה זה כמו מה שכתבנו בהולאה.

איסור טלטול במקום פטור בדרבנן - יישוב דעת רע"א לאסור טלטול כלי בית כמלוא נימא

ובזה יבואר מה שמלתנו שפילו במקומות שאין בהם גדר מקום שימוש בחפץ, יהיה מסור לטלטל, והיינו, מקום פטור, לפי לגבי רשויות לחומייתא מקום פטור בטיל להכא ובטיל להכא, והיינו, שאין הוא בגדר מקום לעצמו, שאין בו שיעור מקום חפץ, ואין הוא נספח לפי רשות בגדר חורי רשות היחיד (שזה נספחות של מקום), וזה משום שאין מלחומייתא גדר בחפץ לגבי מה שהוא ברשות הרבים או ברשות היחיד, אלא כל גדרי הולאה הם ביחס לשימוש האדם, וע"כ גם חפץ המונח כדרוי כיון שאינו מונח על מקום ד"ט, אין נחשב מונח ביחס לשימוש אדם, וכן יהיה גדר רשות, שאין שייך גדר רשות על מקום שאין הוא דרוי לשימוש אדם בחפץ, ואף שחפץ מסויים זה ינוח עליו כדרוי. וע"כ גדר מקום שאינו מקום השוב יתבטל לפתי רשויות, וגדר ביטול להכא, היינו, ביחס למה שאין זה נחשב שהוציא, ואף אם יחליף אין נחשב שהכניס, ואף שאין החפץ נח במקום הדרוי לבטל ממנו עקירה. לך זה אינו אלא רק ביחס לגדר מקום חפץ, שיש בו חסרון לקרקע, וממילא חסרון מקום קרקע חשוב, לך רשות עולה עד הרקיע, ואין בה חסרון לקרקע, וגם לוויה חשוב רשות, וכ"ש קרקע פחות מד', וביחס לכלי בית שיש להם גדר רשות, לא יהיה גדר ביטול להכא ולהכא גדר מבטל. לאין גדר הולאה שלהם במקום אלא ברשות, ויהיה זה גדר שליטה (לרשויות לרבנן כלאמרן הוא גדר שיהיה המקום לדוי להיות רשות, ולא רק מקום. ואף למקום גבוה ואינו רחב ד"ט אינו נחשב מקום אחד ומקום בכלל אין זה חסרון לגבי רשות, והיינו, להאי לבטלי להכא ולהכא לברשויות לחומייתא, היינו, שאין לו גדר רשות, כיון שאין לו תנאים, שלין הרשות הוא במקום. לך ברשויות לרבנן, לין הרשות הוא לין המקום, ואי בטלי להכא ולהכא, אז גדלו שיש בו שתי רשויות, וזה גדר לוויר שתי רשויות. וע"כ יהיה הגדר שהוא שולטות עליו), וכיון שאין זה חשוב להיות מקום שנאמר בו שהוא כמו חגר שאינה מעוברת או תורבה, הרי שאין זה אלא גדר רשות, ואין לין ד"ח אלא במקום ולא ברשות (וזה יבואר לעת רע"ח לאסור טלטול כלי בית שפילו כמלוא נימא).

חילוק גדר הבית לאדם ולרשויות - הוצאה מבית לחצר שימוש דבית ולא שימוש האדם

רק שיש לנו לחלק בין גדר מיוחד שיש בבית ביחס לאדם, דודאי אין בבית אלא מה שהוא משמש את האדם, ואף שהאדם לריך שיהיה לו בית אין זה נוגע לבית זה, ואפשר בבית אחר. וע"כ גדר בית עצמו יהיה נספח לאדם, אלא שביחס לשימוש תליר שלריך האדם, היינו, דירה. וביחס למה שרשויות חלוקות לפי מה שהם משמשות, יש גדר מה שמקום בית מיוחד לו. וע"כ ביחס לגדר רשות שהיא כלל השימושים, יהיה גדר בבית שהוא רשות מיוחדת. וביחס לשימוש מסויים, יהיה משמעות מה שמשמש האדם בבית יותר ממה שמשמש לו. וע"כ יהיה גדר בהולאה מבית לאחר שהיא שימוש לבית ולא רק שימוש האדם.

ה. חצר קטנה וגדולה, חולקים את עירובן, ורשויות שימושיות

דברי רש"י באיסור בתים בקטנה - נפרצה במילואה מול דיורי חצר אחת בחולקים עירובן

אך הנה עליין לריך ביאור בדברי רש"י מה לכתב לאסרי להו בתים. וכן כתב במשנה לאחר קטנה, לבני גדול אוסרים על קטנה משום שנפרלה. ומשמע שזה גדר נפרל בבני גדול לכל אחד שאוסר, וגדר אחד באחר הקטנה שאוסרים על כולה. והנה בשתי תלירות הפרוצות זו לזו כתב (עו:) להוו כולהו כדיורי חצר אחת, ואם עירבה כל אחת לעלמה הוה כאולקים את עירובן, ואוסרים אלו על אלו. והנה חוץ מגדר חלוקי חצר אחת, ולענין שיאסרו. ויש בזה חילוקי

דברים, להיינו, לאם הוי כחצר לחת ממש, ואין החלרות מחולקות לפי בעלים שלהן, הרי שמה שמשתמש בן חצר לחד שימוש בחצרו כאילו משתמש בכל החצר, והגבלת בעלות שיש לו אין זה אלא כמי שאינו רגיל להשתמש בד' אמות שלפני פתח לחבירו, והיינו, לכיון שאין כאן מחיצה, אין להגדיל את השימוש כחלוק, אלא הכל משמש כאחד. וכיון שכך הרי שגדר רשות בית שיש בחצר הוא בחתת בכל החצר, וכל החצר רשות לכל הבתים, והשתמשות בן חצר שניה בחצרו הוי שליטת רשות ביתו בחצר לחידך, ולא הוה מיוחלת. וכשכח אחד ולא עירב. אך אם לא הוי כחצר אחת, אלא רק ליורי חצר אחת, ובאמת אין לבני חצר אחת שייכות בחצר שניה, וברשות שיש לה בה, וע"י עירוב כל אחת הרי ברשות שלהם מעורבת לעצמה, וכן לחידך, אלא לכיון שליורי שניהם שווים אין להחשיב הולאה מבית לחצר כהולאה לרשות המעורבת, כיון שאין רשות זו שווה בכלל הליורין, והיינו, שיש חסרון במה שנחשב רשות שעירבו רשות החצר, כיון לחיכא הכא ליורין שלא עירבו. ואין זה כמו שכח אחד, שבזה הרי ביתו עליין שולט על החצר בשפרל, ורשות שיש להם בעירובן הוה רשות חבירו מושל בה, ולא הועיל עירוב כלום. לכאן ולאי אין לבתי חצר אחת שייכות עם חצר שניה, אלא לכיון להוי כליורי חצר אחת, והיינו, מה שנחשב שימושי החצר ליורין מחמת הבית, ולא שליטת הבית, וזה גדר בשימוש כל אחד.

ובזה יבואר גדר לחולקין את עירובן, ומה שנתחדש בדברי שמואל להחולק את עירובו אינו עירוב, יותר ממח' ב"ש וב"ה לגבי שני בתים. וזה כמו שביארנו בגדר עירוב מה שכולם לריים, והחצר מיוחלת ומשועבדת לבית אחד, ורשות כולם שווה בו, לענין שימוש לבית זה, וממילא מתערבים בכל רשות שיש להם בחצר, שיחשבו כמושל אחד. ואם שמו העירוב בפתי בתים הרי אף אם יועיל לאחד כל קבועה לעצמה, עליין שולטים בה אחי שליטות נפרלות כמו בעירובן, אבל אם שמו בבית אחד, אלא שחילקו, הרי שאינם הוה כאילו כל החצר רשות לבית זה, אך לא הוה כולם יחל בשליטתם, ואינם ביחס לבית זה אין נפק"מ שהבית מאחדם ככל לייבי בית אחד, אך אינו מועיל להגדיל גם רשות שיש להם מאחת בתיהם הנפרלים כמאחת מושל אחד, כיון לא נתערבו הבעלים, ועליין מושלים על החצר בנפרל ע"י בתיהם.

והנה גדר הראשון האמור לפתי בתים אינו רק בחצר אחת, אבל בשני חצירות הרי אין לבני חצר זאת בית בחצר שניה שנאמר שיהיו מושלים על שימושי בית החצר זאת. ולכאורה גם בגדר השני אין להם לאסור, כיון שאין לריך לעירובם, וכדאמרן, שאין אוסרים אלא ע"י בית שיש להם, שלא הועיל לו העירוב. וזה יבואר ע"פ הגדר הפלוגי שאמר שמואל במקפיל על עירובו, דהנה כיון שעמו כולם בכלי אחד, הרי היה להועיל, שהרי נשתתפו, אלא שיש לאחד הקפלה על אחד אחר מסויים שלא יאכל. ובילאור מה שזה חסרון בעירוב הוא שהרי עיקר מה לעביל עירוב הוא עירוב הבעלים ולא הבתים, והיינו, שאין גדר החלוקה אלא מפני חלוקת הזכות שיש לכל אחד מחבירו, וכיון שזכות כל אחד להשתמש בכל כולם הוא מה שיש לו שיעבוד על חלק כולם, הרי שיש בהשתמשותו גדר שיעבוד על כל אחד, שלולי השיעבוד היה לו שלא להשתמש מפני שמשתמש בחלקו של זה. ומ"כ אין זה שהם השתמשות בזכות שלו, לדהאי זכות לא הוה חלוק מחבירו, ולא היה להשתמשות מפותפת כזו לחלק הרשות. וע"כ יהיה גדר בעירוב ככל אחד, ועם כל אחד, ומקפיל לפילו על אחד הוה חסרון בעירוב, מה שלריך שלא יהיה השתמשותם סיבה לחילוק הרשות (וסבר ר' חייא לכיון שנשתתף עם כולם בהכרח שנתרצה להשתתף עם ההוא, מפני שהשתתף עם אלו שהשתתפו עימו, וממילא מה שיאכל מאלם יחסר מאלו וכו', והיינו, שעצם ההשתתפות עם כולם יש בה להחסיר בכוחו הנפרל, אאין הוא משמעות אלא ביחס להשתמשות לאידך, שלא יהיה בהתנגדות לשיעבודו).

ובאמת זה גם גדר להחולק את עירובו, היינו, לאחד מסויים, אך הוא חילוק חיובי. אך החולק לאחד המקפיל מקפיל רק ביחס לאחד מסויים, אך הוא חילוק חיובי. אך החולק לאחד המקפיל מקפיל רק ביחס לאחד מסויים, אך הוא חילוק חיובי. אך החולק

גדר חולקים את עירובן לשמואל - הנחת עירוב בבית אחד בחלוקה אין הבעלים מתאחדים

בירור החולק עירובו והמקפיד עליו - עיקר מעשה העירוב הוא עירוב הבעלים ולא הבתים

השלמת גדר החולק לעומת המקפיד - עיקר האיסור שימוש חלוק ברשות מכח שיעבוד הדדי

הוא חילוק שלילי שאין בכזה עירוב להגדיל עירוב המגעים בגדר מה שממנו. ובזה יבואר לעיקר גדר מה שמוסרים המגעים לחד על הצני הוא משום מה שזה מגדיל את השתמשות הצני בשיעבוד עליהם בשימוש חלוק בדשות (וזה גדר מה שאין לריך פת ובית בשיתוף, כיון לליכא שם לליורין).

איסור שתי חצרות הפרוצות ברש"י - הגדרה - כחולקים את עירובן ולא כדין שני בתים

וכמו שממנו בשתי חצרות אין שייך שיאסור בן חצר זה על בין חצר לחברת, לשל כיון שיש פילגה ואין ליוריהן חלוקים, יש משמעות בהשתמשות בן חצר לחת בחצרו, מה שזה חצרו שלו ולא חצר של צני (וזה בהלטלף מה שבילחנו שיש בשימושי בית יותר משמעות חילוק, כיון שזה זכות לבית). ולף שיעשו כל חצר עירוב, ויהיה שימוש כל בני חצר לחת מעורב, עליין יהיה משמעות בהשתמשות כל קבוצה שזה שימוש בחצר שלה ולא של חברתה. וזה מה שכתב רש"י להוה כחולקים את עירובם, ולא כשני בתים, לשני בתים אין הוא חסרון בחצר לחת, משום שאם יועיל הוה כשתי רשויות בחצר לחת, לשל אין בזה חסרון בחצרות חלוקות.

רשויות דרבנן כרשויות שימושיות לפמשנ"ת - חילוק קרקע נפרדת מקרקע שלידה מגדרי הרשות עצמה

והנה ע"מ לבאר יותר נקדים מש"כ במק"ח דרשויות דרבנן הם רשויות שימושיות, וגם גדר הוצלה בהם הוא גדר שימושי, והיינו, מה שמועיל דבר ממקום שימוש זה למקום שימוש לחר, אם שינוי שימוש שיש ביניהם מספיק ביחס לשימוש בחפץ. וע"כ לא יהיה גדר הוצלה במקומות חלוקים אם הם רשות לחת, ויהיה במקום לחד אם אינו רשות לחת. ובילור זה הוא שרשויות דרבנן כמו בדאורייתא הם גדר בקרקע, היינו, מה שקרקע זו מיועדת לשימוש, ומה שקרקע זו מיוחדת לשימוש מסוים, וע"כ גם גדרי מקום דקרקע, היינו, מה שהקרקע כולה נחשבת לחת הם במושגי שימוש, וע"כ יתנו גדרי מחילות דרבנן ממחילות לאורייתא. לך גדר קרקע לגבי מה שהיא נפרדת מקרקע שלילה הרי הוא כגדרי התורה, וזה משום שאין הוא נוגע להגדרת רשות אלא להגדרת רשות הנפרדת מרשות, וזה בהכרח יעשה ע"י גדר מוקדם מגדר רשות, לך מה שנוגע להגדרת רשות עלמה אין זה בגדרי התורה כמו הגדרת קרקע לשימוש, שהוא גדר לחר מחילוק קרקע סתם. וזה גדר תיקון רוח רביעית, ובית שלחייש, שהם נוגעים להגדרת הקרקע כדבר שימוש לחד, ולגבי חיבור רשויות במה שמוגדרות בגדר לחד, או מושפעות לחת מהניה, שזה אינו דין בקרקע לאורייתא, אלא בקרקע למקום, וע"כ יהיה גדר במחילות הקרקע. שהרי בדיני התורה אין המחילה לקרקע, אלא קרקע יש לה מחילה. לך לגבי קרקע למקום הרי המחילות מגדילות את הקרקע, ויהיה עליהם דיניס ביחס להגדרת רשות.

ו. שיתוף מבוי, כרמלית דרבנן, וסדר גדרי רשות ומקום

ביאור רש"י ברב ושמואל בבוחל - קושיא אמאי לא יחשב כל המקום בחצר אחת

ובזה יש לבאר מש"כ רש"י בביאור דברי רב ושמואל, שדקדק בתחילה לכתוב מה דרך ליה שבת הואיל והותרה הותרה, וזה לגבי מה שאסור להוליא מבית לחבר, והוא משום שדיורי חבר שניה אוסרים עליהם להוליא, לכיון שדיוריהם כאן, ויש לו להיחלק מחבירם, הרי אסורין להוליא מבית לחבר. ואחר כן כתב רש"י לאמנם אין המקום כולו רשות בית לחת, ואין להוליא. לך למה לא יחשב כל המקום כחבר לחת לענין טלטול, והיינו, דולחי אין רשות החבר לחת, שבבר קבעה רשות לעלמה בערב שבת, אלא שלגבי טלטול במקום הרי המקום לחד, ויש עליו שם חבר שהוא מוקף לבירה, ואין בדיורין לאוסרו כמו כל חבר אלא עירבה. וע"ז כתב שאין זה שמותר לטלטל הוא רק בשתם חבר שיש בכח היקף לבירה להגדיר את המקום כבבר לחד, אבל כאן המקום מחולק, שהרי היה בו שתי רשויות בתחילת שבת. אלא שעליין היה לשאול לאין לזה גדר ביחס למקום, וחילוק רשויות שהיה, הוא משום כותל שהיה ביניהם, וכיון שנפל יש לאחד הרשויות, והיינו, לחילוק רשויות זה הוא כמו מה שאין מערבין שניס משום כותל, וזה תלוי בכותל, וכיון שנפל וכו'. וע"ז כתב שהיו לאסורות זו עם זו,

וכיון שכן הרי שהיה גדר בכותל שהוא מחלק את המקום שלא יתערבו מקומות הרשות, וממילא מקומם חלוק, וע"ז היה לשמול לר"ל שהם שתי רשויות ומקומם חלוק, שיהיה מותר לטלטל במקום רשות כל אחת בכולה, וע"ז כתב שכיון שמקום הרשויות חלוק הרי שכל אחת פרוצה במילואה למקום האסור לה, ואסור לטלטל ברשות כזו, וזה הסכון בכל רשות לעצמה. וע"ז שלל שלמנם לגבי כלי בית ניחא שרשות שלהם נחשבת כנפרצה למקום וכו', אבל אין לרשות זו להגדיר את רשות כלי החצר, והיינו, דולמי לגבי חילוק המקום כיון שהיו שסורות להוציא כלי בית, היה גדר בכותל שמחלק את הקרקע לשתי מקומות, ואכן רשות כל אחת לעצמה. אבל לגבי מה שנחשבת פרוצה למקום האסור לה, זה הרי נתחדש בנפילת הכותל, ולגבי כלי בית ניחא לחשיב רשות חלוקה שלהם נפרצה וכו', אבל לגבי כלי חצר לף שנאסרה הוצאה משום גזירה, לא נאמר שרשות החצר עצמה יש לה גדר שמקום חצר שניה שסור לה, שהרי כל החציצות רשות אחת הן, ומה שנאסרה זה משום לאיבה לכלי בית, ולא שהחצר עצמה יש בה גדר שהיא חלוקה מחצר שניה. וע"ז כתב לא כן, היינו, שאין זה גדר בכלי חצר שנאסרו בהוצאה, אלא זה גדר בחצר עצמה שעירבה, שהיא שסורה שלף לר"ש הוי שתי רשויות, וכמו רשות לכלי בית.

טעם איסור טלטול במבוי שעירבו - דברי רב אשי במי גרם לחצרות שיאסרו בתים

ומה שע"י עירוב נעשה רשות בחצר עצמה שהיא כמו בית, מלאנו לגבי טלטול ד"ל במבוי, ללאמר דב שלש עירבו שסור. ולאמר דב שלי שבעירבו חשיב לאיבה לבית בחצר, והחצר שוסרת המבוי, ובילאר שם רש"י זה לשיטתו בדעת ר"ש. וכזה יבואר מה ללא תלו זה בשא' ר"ש ורבנן, משום למה שרבנן שוסרים החצר, אין זה משום בתים, אלא משום ליורין שיש בחצר עצמה. אבל בעירבו לר"ש אין זה משום ליורי חצר אלא משום בית, והיינו, שמיושם כלי בית שיש בחצר יחד עם כלי חצר, יש בו להגדיר את שיושם כלי החצר עצמם שהם ככלי בית (משום שמשתמשים בחצר, או משום חשיבות כלי בית ובטלות כלי חצר להם לענין הגדרת רשות החצר), וממילא רשות החצר חלוקה מחצר שניה כמו בית מבית, ולא כמו בית מחצר. וזה ביאור מה שאמר רב שאף אם מי גרם לחצרות שיאסרו בתים, וליכא. ולא נתבאר גדר זה שהרי לעיל לאמרו שלולי בתים וחצרות אין מבוי ניתר בלחי וקורה. ול"ש אין בתים וחצרות גורמים לאסור אלא היתר, ולכאורה גם אין זה שייך למה שאסור להוציא מחצר מעורבת למבוי בלי שיתוף, וכמו שכתב בר"ח, דהא קרפף כזה מותר, ואין בחצר שאינה מעורבת אסרון בזה, ובפרט לאין מבוי עשוי לדיורין ולשימוש, אלא למעבר, ולמה שיהיה שימוש דהולאה נפק"מ להגדרה זו.

גדר מבוי כמעבר ושימושיו השונים - שימוש הקרקע ברגל מול שימוש המקום כמעבר לרשות הרבים

ולפמשנ"ת היינו ביאורו, שיש במבוי כמעבר שני גדרים, האחד, הוא השימוש בקרקע שהיא בדריסת הרגל. והשני, הוא השימוש במקום. וזה יעשה בשתי לורות, האחד, מעבר לרשות הרבים והיפך. והשני, שהוא מעבר לכל בתי המבוי. ול"ש לגבי שימוש בקרקע אין זה שימוש חשוב, משום שהוא אראי, ולגבי שימוש בכלל מקום הדריסה, גם אין הוא חשוב, שאין הוא רק מעבר, ואין בזה חשיבות מקום. אך לגבי השימוש בכל המקום, יש בו חשיבות משום שהוא מעבר לדירה, ולגבי השימוש לבתים אין הוא חשוב, משום שאין הוא לדירה, אלא רק מעבר, ולגבי השימוש לאדם המסויים אין הוא חשוב כיון שהוא לרבים, וכן לגבי מחילות שלו, שגדר רוח רביעית כפתח הוא ביחס למה שהוא מעבר בין בית לבה"כ, וגדר לחי וקורה בזו הרוח הוא ביחס לשימוש דריסת הרגל שבמקום עצמו, וגדר רוח רביעית כפתח שהוא משום מעבר הוא בלורת המקום שאורכו יתר על רוחבו, שע"ז יחשב שיש למקום כיוון שימוש, וע"י שהוא פתוח לכמה מקומות שיחשב שמשמש כמבוי, וגדר לחי וקורה שבפתח הוא במה שנחשבים חלקי הקרקע הנדרסים כמקום אחד שיהיה די בסתימת מעט הפתח הגדרה בכל הקרקע. ומה שנחשבים כל חלקי הקרקע כמקום אחד הוא ע"י שמשמשים לשימוש אחד.

הוה אמינא בלחי וקורה במבוי - חילוק בין גדר מקום המבוא לגדר רשות החצרות

והיינו שנראה דולמי לף להו"ש שהוא תלוי בבתים וחצירות פתוחים לתוכו, אין הכוונה בזה לעיקר דין לחי וקורה שאמר רב, שהרי כתב רש"י למה לבעי בתב ובנו לא מועיל

לרב, וקשה ל"ל מלי בעי ומה השיב לו, ללמ"ד משמע ללמר ליה לא כדבעי מיניה, ובהכרח לפיכך לצני הגדרים, היינו לפיתח להם לרב שלריך שיהיו בתים וחלירות פתוחים לו, אלא שזה גדר רק במקום ולא בשימוש, היינו, מה שיש למבוי משמעות מבוי ע"י שפתוחין לו בתים וחלירות, אלא לרב סבר עוד שלריך גם שיהיה זה גדר ברשות, היינו, שיהיו רשויות לחלר פתוחים לו, וזה גדר פתוחות זו לזו, שיש חסרון ברשויות חלר שע"י שעירבו לרך פתחים, אין נחשב שימושם במבוי כשימוש שתי חלירות שיש לו משמעות מבוי ביותר. וזה מה שלמרו בהו"ל הנ"ל שכיון שסבר רב שלריך גם רשויות הפתוחות, והיינו, חלרות הנחשבות כך משום בתים, כיון שעירבו הרי ליתא לחלירות דבטלים לבתים, והיינו, שכשלא עירבו אין מתבטלים לשום בית, שהרי חוסרים אחד על השני. אבל כיון שעירבו בטלו חלרות, ונעשו בתים. וע"ז הקשו שגם בלא עירבו כיון שלא נשתתפו הרי אין בתים במבוי, היינו, בגדרי רשויות, שזה גדר שימוש שע"י הולאת כלי, ולנו שיהיה ליורי בית ע"י ביטול.

יישוב ההוה אמינא ברב אשי - דיורי בתים מגדירים שימוש מבוי ע"י איחוד רגלם

וע"ז למר רב שאי זה אינו, דבתים וחלירות וגדר ליורין שלהם אינו אלא רק מה שיש בזה להגדיל שימוש למבוי כמעבר מחמת שהוא משמש לדריסת הרגל דבתים, אלא לכיון שלריך שיחשב שימוש שלהם יחד להחשיב המבוי ע"י להוא רשות לדריסת רגל, שזה נעשה ע"י ליחוד דריסת רגלם יחד, וזה ע"י מה שמותר להוליא כלי חלר, שנחשב המבוי רשות לחלר כחלר לבתים, והיינו, לכיון שאין כאן ליורין, אין נחשב דריסת רגלם שימוש אחיל במקום, שיחשב המקום כמשמש אחד, ואם אין המקום אחד בטלו למחילות ואינם מקיפים את המבוי. ואף שיש לכל אחד רשות לדריסת רגלו, אינם חשובים להטלטף. אבל כיון שאין שימושם במבוי מביתם אלא מחלרם, אין חשוב כל אחד ליחלק מחבירו וממילא מתחברים לשימוש אחד. אבל אם עירבו גם בחלר עלמה נחשב כל אחד שיש לו רשות בית, ומה שדורס במבוי הרי חוסר על חבירו משום רשות חלירו שיש לו במבוי, וחלוק ממנו. והרי אין בשימוש לדריסת רגל להגדיל רשות לעלמה, ואין כאן רשות.

ואחר העיון נראה בדע"י שאמנם ולאי אין למבוי אין כרמלית, שהרי מוקף לדירה, ולא חלקו בין ב"ש לבתות. אלא היינו טעמא, שאחר שחייבו חכמים שיתוף ואוסרין אחד על השני, יש בזה פירוד יותר מסתם מבוי. שכמו שאמרנו אין בדריסת הרגל על כולם בכדי להגדיל את המקום כמחולק, וגדר זה הוא גם בחלר שאינה מעורבת, אבל אחר שחייבו להשתתף, אף שזה רק לענין כלי בית, כיון שאוסרים יש בהם פירוד יתר, ונפרדים לפילו בשימוש המקום עלמו, וכיון שהוא שימוש שנספח למקום אחר, שהמבוי הוא רשות החלירות, והחלר רשות הבתים, אין כאן רשות אחת, והיינו, שאין בכח חלר אחת, או בית אחד להגדיל את רשות כלל המבוי או החלר, שהרי אינו רק להם, וכיון שאין להם להגדיל רשות יחד אין כאן רשות אחת, ובטיל לגבי כולם, וכולם שולטים בו בנפרד. אבל בחלר כיון שיש סיבה עלמית להגדלת רשות אחת מקום ליורין, או מקום ד' מחילות, וחשובה להגדיל רשות לעלמה, ואיתא לרשות בחלר, אלא שזוהי רשות שרבים מוקלים עליה, ואין להוליא מבית לחלר. אבל במבוי כיון שאין המקום רלוי להגדיל רשות מלד עלמו כיון שאין בו ליורין, או כיון שאין לו ד' מחילות אין כאן רשות אחת, והחלרות שולטות בו, ואסור בטלטול. וע"ז למר רב זה דווקא כשעירבו חלרות, שיש רשות בתים בחלר, ואז רשות הבתים שולטת עליו, ויש בחילוק בעלים למנוע הגדלת רשות אחת לכולם. אבל אם לא עירבו, ואין רשות הבתים בחלירות, אלא רק החלירות עלמן, כיון שמותר להוליא מחלר למבוי גם בלי שיתוף, אין נפרדים לגבי השימוש במבוי, ואין להם לורך ברשות נפרדת, וממילא הוי רשות לכולם, ומותר לטלטל בכל המבוי. ומה שאלה זאת ברב הוא מקום שאין חילוק בני חלר אחת מהשניה אלא במה שנאסר בחיוב שיתוף יותר שהוא הולאה מחלר למבוי, וכיון שאינו נפק"מ לגבי כלי בית שבזה נאסרו מקום חיוב עירוב, ולא מקום שיתוף, בהכרח שזה בהולאה לכלי חלר, ובלא עירבו הרי מותר. והלמת שהיה

פירוד הבעלים בחיוב שיתוף מבוי - במבוי אין חצר מגדירה רשות בלא ד' מחיצות

לפקפק לומר שאין זה תלוי בהולאת כלי חצר, אלא לכיון שכל סיבת שיתוף הוא משום חלוקת בעלים, והרי אין חלוקת בעלים, אלא בבית דירה, בעירבו שיש לכל אחד רשות בחצר, גם שימוש שיש לו במבוי הוא רשות ביתו, ותיחלק בבעלות, וליכא לרשות במבוי. אבל אם אין לו רשות בית בחצר, אין המבוי אלא רשות החצר לבד, ואין לרשות חצר אם בעלים, שאינה בית דירה, ואין הרשות מחולקת. ומה שחייב רב בתיס וחלירות, זה רק בעירבו, אבל בלא עירבו לא גרע מכל קרפף שהוקף לדירה, ואולי זה מה שנתכוון בפר"ת. אלא שבגמרא משמע שעיקר סיבת החיסור הוא משום לליכא דיורין, וליכא ד' מחיצות, ולא ניתר בלחי וקורה מבלי בתיס וחלירות. וכן משמע שע"י ביטול היה ניתר, ולא משמע שכל שני חלק על עיקר הסברא לבעירבו ניתקו חלירות ונעשו בתיס.

וזה גדר כרמלית לרשויות לרבנן, היינו, שהרי מן התורה אין מקום שלאוי להיות גם רשות היחיד וגם רשות הרבים, ואם הוא רשות הרבים אין הוא רשות היחיד, וגם אין לו נפרלה למקום המסור לה, שהרי אין מחיצות רשות היחיד מפני רשות הרבים, אלא להגדרת עצמו (ודין אחי רבים אין זה דין פירלה, דהוא הוי אפילו במחיצה המועילה), אבל ברשויות מדרבנן כיון שהם רשויות שימוש, הרי שאינם תלויות במקום מסויים, ושייך שיהיה רשות במקום מחמת מקום נפרל, והוי שני רשויות שולטות, וכן שייך שיהיה מקום אחד של רשות היחיד, ומדרבנן יחשב לכמה מקומות והוי פירלה למקום אסור.)

גדר כרמלית ברשויות דרבנן לפמשנ"ת - שייכות פירצה למקום אסור ברשות שימוש בשונה מדאורייתא

ובדעת שמואל כתב שאין דיורי חצר שניה חוסרים עליהם להוליא מהבית שכיון שהותרה להם הרשות הותרה, ואף שעתה הוא מוליא לרשות חלוקה, וכלעיל, כיון שכבר הותרה לו רשות זו לא יולאת מהיתרה, ומטולטל עד עיקר המחיצה שהיא רשות שהותרה לו, אבל מקום מחיצה לא, ובכלי בית חייבי, שלגבי כלי חצר לא רק מקום המחיצה מותר, אלא אפילו לחצר השניה מותר, משום שרשות חלירות אחת היא לשמואל. והיינו, שאף כאן שתי מקומות כמו שהוקבע מתחילת שבת, אין זה אלא לגבי רשות בית ולא לגבי רשות החצר, שהרי לשמואל אין שייכות בין רשות חצר לטלטול כלי חצר, לרשות הבית, שהרי לא גזר משום כלי בית, ובהכרח שלדעתו אין לרשות חצר שייכות עם רשות הבית, אלא שעדיין היה לשאול לאמנס רשות חצר ורשות בית אינם קשורות, ואמנס רשות בית שלה אלה ואלה אינם נאסרות, לך על כל פנים כיון שנפל הכותל ויור כולם יחד בחצר עושה את החצר לאחת, שכל המקום הוא חצר אחת, והרי בתי החצר השניה פתוחים לחצר זו, יש להם לאסור על טלטול כלי בית בחצר, ואף שמותר לטלטל כלי בית שהגיעו כבר לחצר, אבל זה הרי הותר רק על עיקר מחיצה משום שמעבר היכא לרשות בית לחצר שניה, והוי מקום זה נפרץ במילואו (וזה סיבת מה שהוקשה לו יותר טלטול מהולאה, שגדל איסור נפרץ במילואו הוא גדל שהוא מקום לאחר, וכן זה מה שהזכיר בתיס, היינו, שאחר שליוריהן לאחר לגבי רשות חצר, אין לומר שהוקבע חילוק במקום והמקום לאחר, ות"כ מקום רשות לכלי בית פרוץ למקום האסור לרשות זו להוליא אליו, וזה אסרון בהגדרת רשות במקום כזה. אבל מה שליורי שניה חוסרים על כל אחד מבני חצר, לולי מה שהמקום לאחר, לא היה לו קשה שזה גדל בהולאה, ויש לומר שגדל הותרה נאמר לגבי זה), וע"ז אמר רש"י לכיון שמותר להוליא מבית לחצר, בהכרח שיש בחצר רשות בית שאינה נאסרת, ויש להגדיר את טלטול כלי הבית כטלטול בחצר זאת. לך יהיה אסור להוליא לחלק של החצר השניה, לף שבכל מקום אין איסור לטלטל כלי שהגיע בכותלו וסוללה בחצר לאחת לף שאינה מעורבת, ההוא טעמו משום שאין משמעות במקומות שבחצר כמקומות חלוקים, אבל כאן הרי אכן נחשבים לחלוקים, להאי רשות בית בחצר שהותרה, לא הותרה אלא בחצר זו.

דעת שמואל לאחר נפילת הכותל - יישוב הקושיא מבתי החצר השניה הפתוחים לחצר זו

והנה אם כנים הדברים בדברי רש"י הרי שסדר הדברים כך הוא, שיהיה מקום הרשות לרשות, ואחר כן שיתערבו ותהיה הרשות אחת, ואחר כן שהולאה אחד תחשב להולאה

סדר גדרי רשות ומקום ברש"י - מקום ראוי, איחוד הרשות, והוצאה לרשות שאין מושל

לרשות שאין בה משילת לחר, ואין פסול למקום הרלוי.



סימן ו
עיר של רבים

א. עיר של רבים ועיר של יחיד, עירוב לחצאין, ודין דקה

גדרי מבוי ועיר של רבים ברש"י - חילוק רוחב ט"ז אמה בין משנה לברייתא לר"י

הנה כתב רש"י בריש מסכתין למצוי לתיקנו לו לחי וקורה היינו שלשו רחב ט"ז למה לו שהוא סתום, וכן משמע בגמ' לקמן שלמדו והא"כ מי מיערבא, וכתב רש"י לחייבי בשתות הרבים שהיא ט"ז, והיינו, למשמע ליה לפחות מכאן מיערבא, ובפשטות ביאורו לרשות הרבים שיש בה ט"ז למה חשובה עומדת לשימוש הרבים מחמת רוחב המקום, וע"כ אין מועיל לו לחי וקורה. וכן לקמן בעיר של רבים לכתב רש"י למתניתין לקיימא לף לעת רבנן, לחייבי ברוחב פחות מט"ז, והבריית' למוקמינן לה כר"י לחייבי ברחבה ט"ז, וכיון שלא מלאנו תיקון בדברי המשנה כמו שמלאנו בלעת ר"י ללחי מכאן, כתב רש"י למתניתין לחייבי שיש לה חומה, וע"כ אין לריך עוד תיקון. לך הבריית' לחייבי שלין לה, וע"כ לריך תיקון. וכן כתב רש"י לכיון שלאו ט"ז היא, אין מבוחות שלה לריכים תיקון, ולגבי הא"כ עלמה לא כתב שלריכה תיקון רק בשם היא רחבה ט"ז, ולמפרש בגמרא מהו תיקון שלה. ובסוגיא לילן לא נתפרש רק לעת ר"י דבריית', ובליכא חומה. ולכאורה כוונתו לסוגיא ללעיל בעירוב הא"כ לשלשלא וכו' ללריכי ללחות.

בירור היתר רשות הרבים עצמה - חילוק פחות מט"ז אמה לט"ז הצריך דלתות ננעלות

וצ"ע במה הותרה רשות הרבים עלמה, ללא מלאנו מקום שיהיה מותר בלי תיקון ברשלו, ולת"ק על עשר ולר"י נשתפקו. ולריך לומר לחייבי לחיי ליה לורת הפתח או פתח על עשר עם ללת שלין ננעלת. וכן משמע ממה לשמר רש"י בבריית' לחייבי בערייס שלין להס חומה, וע"כ לשני הא"כ שלהס מפולשים, וע"כ שם היתה שלל רבים והרי היא שלל רבים אין מערבין אח כולה, והיינו, לחומה לחיית לה לשוקמינן במשנה חייבי לליית בית פתח ט"ז ואפילו לא י', וע"י לא חשיבא לשני רשות הרבים שלה מפולשים. לך גם בזה יש חילוק לשי הוה ט"ז לריך ללת ננעלת בפועל, משום שיש בה רשות הרבים גמורה, והיינו, לבפחות מט"ז אין מקומה לשוי להיקבות רשות הרבים מחמת עלמה, וע"כ אין במחילות גדר רק לתיקון מבוחות ותיקון לפילוש, ומתוקן הוא כשלשלו. לך אי הוה ט"ז למה ושוויה להיקבות רשות הרבים, והיינו, שעשיעת הרבים בה הוא שיעור רשות הרבים, לף שיהיה פתחה בעשר אין מועיל (וכן משמע לעיל ללא נחתי לעת רב לאין מועיל לורת הפתח בפחות מעשר) בלא ללחות ננעלות. וע"כ ביאר בבריית' לחייבי שלין לה חומה, והיינו, משום שאי אית לה לא ניבעי לחי וקורה לר"י, ובהכרח שרשיה מפולשין.

עיקר דין המשנה בעיר רבים - חילוק בין צורך בשיור לצורך בתיקון המבואות עצמם

ועיקר דינא למשנתינו הוא במה שלין לריך לתקן המבוחות שבעיר שהרי אפשר לערב אח כולה יחד, ואין לריך לתקן המבוחות לבדם, לכיון שהא"כ עלמה יש לה חומה, אין גדר במבוחות דלמו להא"כ, וזה בכל המופנים.

אלא דבהיתה של יחיד שפיר מערבים את כולה. אך היתה והיא של רבים אף לרה"י שבתוכה מתוקנת, והוי כחצר אחת, וליכא לרשות הרבים בתוכה, ממהו שלא יערבוה בלי שיור, שלא תשתכח תורת רשות הרבים מהם. וע"כ גזרו גם שהיתה של רבים ועתה היא של יחיד, אבל מי ליכא חומה ורחבה ט"ז ומפולשת, מבוחות המפולשין לה גם למו לרה"י מחמת פילושן לרה"ר ט"ז. אלא דבהיתה של יחיד כיון שהורגלו להשתמש יחד כולם ברה"י, בתיקון רה"י יהיה היכר גם למבוחות. אך אם היא של רבים והיתה של רבים לא, ובעי תקנה למבוחות עצמם. אך אם לא היה לה אלא פתח אחד אין היא רשות הרבים, ואין במבוחותיה למיון לרה"י, ומערבים כולה. וברחבה ט"ז ובלא חומה לא מהני שיור ולריך תיקון במבוחות עצמם.

והנה למו למין מערבין לותה לחצרין, וכתב ברמ"י לכיון שמעיקרא היתה אחת, אוסרים אלו על אלו, וכתב להוח כשכתה חצר להשתתף, והיינו, לאוסרים מבוחות לרה"י. ומשמע ברמ"י לאולי שהיתה של יחיד אין אוסרין, וכן משמע ממה שכתב במשנה שבשל רבים ועתה של רבים עבדינן שיור, ולעיל כתב שאין לריך לתקן המבוחות, והוה ליה למימר לעבדינן מחילה ביניהם, ומיניה משמע לאולי שהיא של יחיד אין אוסרין זה על זה. וזה תמוה שיהיה מותר להוליא כלי בית ממבוי למבוי שעירב עימו לבך רה"י שמבוי שאינו מעורב עימה פתוח לה, וי"ב למה לא יאסר. ולריך לומר לכיון שאין רשות הרבים כחצר וכמבוי שהם לבני בתים וחצירות, ואף שנאמר שיש זכות למשתמשים בה כמילר שהחזיקו בו רבים, הרי זה מיכא למימר אף לגבי עיר אחרת, ואין זה תלוי במה שיש להם בית פתוח לרשות. וכן משמע למה שאוסרת חצר פנימית אחיצונה הוא משום לליח לה פיתחא אחרינא, והיינו, לגבל האיסור הוא מה שהוא משתמש למקום אחר, אבל רה"י אינה לשימוש הבתים.

איסור עירוב לחצאין בעיר יחיד - קושיא מהיתר הוצאת כלי בית דרך רשות הרבים

וא"כ נמלאנו בזה שני גדרים, לגבי רשות האסורה, ולגבי כלי בית שיהיה של אחר ושיהיה בה ליורין אחרים, ושני אלו אוסרים כל אחד לעלמו, לאוסרה אסורה אף שאין בה ליורין, מאחר שהיא שייכת לאחר, ואחר שנפרלה אסורה. אך שאין לאחר שניה בה רשות, כיון שליוריהם אחר. אך במקום שאין בו ליורין, ואין לו בעלים מותר, ואפילו שעתה משתמש עימו אחר במקום אחר, כיון שאין הוא בעלים אין זה שימוש בכלל הרשות, וזה משתמש במקום אחר וזה במקום אחר, וגם אין מה שהמקום משמש אותו ואותו משוב לאברם יחר, ולהופכה לרשות אחת, לאין כאן ליורין.

דין המבוי המשוייר בעיר יחיד - בעיר יחיד אין מערבין לחצאין כמבוי ששכח חצר

וע"כ בעיר שלא היתה של יחיד, ואין סיבה לומר שרשותם מעורבת ברה"י, אין המבוי המשוייר אוסר. וכן אם עירבו כל מבוי לעלמו אינם אוסרים, ויכולים להוליא לרה"י, אך לא למבוחות. אבל בעיר של יחיד כיון שהם כאחד, לריכים לערב יחד, ואין יכולים לערב לחצאין, לכיון למעיקרא חדא היא אסרי הני אהני, והויא כמבוי שאכח אחד מן החצירות ולא נשתתפה בו, לאסרה אכולהו, והיינו, למה שהם אחד הוא לעניין שאין יכולים ליחלק עירובן משום שהיו אחד. ואף שאמרנו שאינם אוסרים ברה"י עלמה, כיון שאין יכולים לערב לחצאין, הרי שאלה שלא עירבו עימם אוסרין עירובן לענין הולאה ממבוי למבוי, וכיון שאינה עומדת אלא במה שהם אחד במבוי, הרי כאילו אוסרים אחד על השני, ואסורים להוליא אפילו למבוי. אבל אם יהיה אפשר לערב לחצאין כמו לרחבה, אין אסרון שנפרלה, שאינם אוסרין אלא משום לריכים זה לזה בעירוב, והיינו, שעירוב מבוי עם מבוי הוא לרך הלי רה"י, שבזה שהניחו עירוב אחד אין אחת מהם, אנו אומרים שרשותם ברה"י הוא משום מבוי אחד שהניחו בו עירוב, וכיון שנשתתפו לזה, אמרינן לנשתתפו בכל זכותם, וכיון לאיכא הכא אף רשות מבוחות שלא עירבו עימם, הרי שלא יועיל מה שנשתתפו, שעדיין יש להם להשתמש בזכות עלמם משום רשות מבוחות הנ"ל, ות"כ הרי שעשינו השתמשות ברה"י הנ"ל כמו השתמשות במקום שיש לו זכות השתמשות, ות"כ יש לאסור אף בלא עירוב, ולא כמו בעיר של רבים. אבל אם נאמר שאפשר לערב לרחבה ואין לריכים לערב

שני גדרים באיסור רשות וכלים - חורבה האסורה מבעלות מול חצר שנפרצה בדיורין אחד

כולם כאחד, ממילא אין להם לאסור אחת על השניה, וכדלעיל.

עיר רבים בדרישת רגל מותרת - מחלוקת חכמים ור"ע בפנימית שעירבה לעצמה ונסתלקה מחיצונה

וזה תלוי בדין הגל המותרת, והיינו, לכיון שליכא לאכר הפנימית על חיצונה אלא דריסת רגל אין לה לאסור, שאין תשמיש של חיצונה אחד עם תשמיש פנימית, שנאמר שמקום פנימית יש לחלק תשמישם, וכיון שנתערבו לעצמם אין זה הולאה מרשות לרשות. ואין לומר שמשתמשים בזכות דריסת רגל שלהם ואוסרים כמו במבוי, כיון שיש להם תשמיש שאין לזו, ואין להם להשתמש אלא בזכות תשמיש שלהם. אבל כיון שיש לפנימית שם דריסת הרגל, והיו יכולים להוליא אם היו מתערבין יחד, הרי יש בהשתמשות שע"י עירוב חילוק מפנימית. ואמרו אכ' לאם יערבו בני פנימית לעצמם הרי שבררו שאין רוצים לערב עם חיצונה, ויש לומר שאין כמה שאין מתערבין בחיצונה שנחלקים מהם, ואף שאסורים להוליא. וכ"ע סבר שאין בעירובם סילוק מחיצונה, ואמרו שאף כאן לכ"ע יש לומר שאין כמה שמתערבים סיבה לומר שנסתלקו מרשות שיש לאלו, וחילקו שזה אמר דווקא באכר פנימית שאין לה פתח לצאת אלא מכאן, וע"כ חשובה דריסת רגלם בחיצונה ואינם מסתלקים, אבל כאן כיון שיהיה לכל אחת פתח לצאת, יש לומר שמסתלקים. ואיכא לאמרי לאף לרחבה אסור, לכיון שיש להם להשתמש גם במקום עירוב של שניה, אף אם מהני עירובם, כיון שמקום שערבו פתוח למקום שניה, הרי שמקום שניה משמש למקומם, וע"ז אמרו שע"כ שכיון שפתוחים לה אוסרים, אף ע"י דריסת הרגל זה יש לומר גם במתו' הנ"ל, ונימא להא לא כאכ' שהרי אף אם יש לפנימית פתח על חיצונה, וכיון שהאי ל"ד ס"ל שאין מועיל מה שעירבו, גם במתו' הנ"ל י"ל כן. ובהכרח לסברי רבנן שאין בפתח שפתוחה לה לומר שמשמשתה, וכיון שנסתלקו וכו', ואי במקום שאין להם פתח אאכ סברי רבנן שמסתלקים מקום עירוב שלהם, כ"ש כאן. וחילקו ואף לרבנן אין בעירוב נפרד שלהם לחלקם, ומשתמשים בזכות דריסת רגל שיש שלהם בחיצונה, וכיון שאין האכר רשות אחת לענין דריסת הרגל, יש לאסור הולאה דבני חיצונה מקום דריסת הרגל. וע"כ אמר ר"ע שאוסרים, אלא דרבנן ס"ל דכיון שעשו בני פנימית עירוב לעצמם, ומותרים להשתמש במקומם, כבר אין חשוב להם שימוש דריסת הרגל האסור להם, שאין יכולים להוליא עימו כמו באכר שלהם, וא"כ אין גדר שימוש שיש להם באכר רק מעבר לחוץ, וכיון שזה אפשר גם שלא ע"י זכות, יש לכפות עליה שלא יהיה לה זכות בדריסת הרגל בחיצונה, ולא תעבור אלא כאורחת. ואף שיש לה פתח לאכר חיצונה, אין זה גדר שרשותה משתמשת בחיצונה, אלא סתם פתח, וכמו בין שני חצירות שאין אוסר. אבל כאן הרי מה שאסרו אין זה משום שיש לבני רשות זאת זכות וכו', שזה רשות הרבים, ואלא אאכ פרטית, אלא משום שמעיקרא הוו אאלא, אסרו לערב לאלאין. ואין לומר שאכ' אלקו הרא"ש עצמה שאין לבני עירוב זה אפילו זכות כבני רה"י, שזה אין יכולים, אלא שתאמר הרי אף בחיצונה ופנימית אין עשה זכות דריסת רגל שיש לה לוסרת (דל"כ אין יכולים ליטלה מהם, ואלא לאמרינן בזו כופין), אלא מה שיש בזה לאסור הולאה (והיינו, שגדר זה הוא משום שמשמשתם בפועל, וע"י שנאסור עליהם להשתמש יועיל לענין גדר רשות שבת של האכר), וא"כ אף י"ל שרשות שנתנו להם לאסור משום עירוב יש להם לכפות שלא יהיה להם. זה אינו, שהרי סיבת זו הרשות הוא משום שכולה משמשתם כאחת, ואלא משום זכות שיש להם, ועדיין משתמשים כאחת.

שימוש בזכות מכח פתח בעיר - במבוי ששיירו אין אפילו רמז מחיצה בלא זכות

ואלא שיש לשאול שהרי גם במתו' הנ"ל גדר שימוש בזכות הוא במה שהאכר פתוחה, ועדיין היא פתוחה, ואין שקה כמש"כ, שכיון שיש לכפות שלא ישתמשו, גם גדר הפתח אינו במשמעות זו (שאין פתח עשוי מגדיל רשות אלא יחד עם זכותם, וכמש"כ רש"י במבוי שנפרץ לאכר), אלא שיש לומר לפתח הוא חסרון רק במקום שיש לו זכות, אבל כאן אין להם זכות. וע"ז אמר רש"י לאף בלי זכות, שאין פתח אוסר, אבל כאן אין אפילו רמז מחיצה, וכיון שאין כלל מחיצה ביניהם, אף אם נכפה שלא תשתמש בזכות, אין זה אלא להגדיר את המקום.

קושיא מחלוקה במחיצת המבוי בעיר - גדר הרשות ברשות הרבים עצמה ולא מהני לר"ק

אלא שיש להקשות לכיון שאוסרים משום מבוכות שלהם שמכריכם עירוב, ואם יש

מחיצה, נאמר שיחלקו ע"י זה. וזה ניכר, לכיון דלאוסרים מקום עירוב בהכרח שגדר הרשות הוא כרה"ר עצמה, שהוא מקום שמתערבים בו, ובזה כולם כאחד, ואין מועיל חילוק מבוי של כל אחד, ואין לומרים שתשמש את כולה במקומה בלי מחיצה לרה"ר, וע"כ ניכר מסתלקים לפילו לרחבה. והנה כיון שאנו אומרים שאוסרים זה על זה חציים על חציים, בהכרח שהכוונה שכל מבוי אוסר על בני מבוי שני את רה"ר, וא"כ לא יועיל לערב מבוי מבוי לבד, ולפ אם יהיה להם לחי וקורה לכל מבוי הרי כמה שאמרנו שנחשב כרה"ר משמשתם, לא יועיל לחי וקורה שאין עושים אלא פתח, ואין פתח מבטל מה שרשות הפתוחה לו לאוסרתו. שגדר מה שרשות אחת משמשת את חבירתה, אין זה שמקומות הרשות הם מקום אחד, אלא זה גדר שימושי, שכיון שמשתמשים במקום זה לצורך מקום זה, נחשב רשות על מקום זה. ולפ שאמרנו שיועיל רמז מחיצה לחלק רה"ר עצמה, אין זה אלא בשלטרף כפייה שתחלק שימושה, אבל כאן אם יחלקו שימושם לא הועיל להם עירוב לעיר עצמה, ועדיין אוסרים מקום עירוב, וכדאמרן.

וע"ז אמרו לחייבי שעושה דקה, וגדל דקה יש בו מה שאין בלחי וקורה שבהם יש גדל ביחס למקום, ובעניננו יש לו לעשות שני גדלים כדאמרן, או שיהיה פתח, והיינו, שהמקומות נפרדים, ולא השימוש. או שע"י כפיה שניהם יפרדו. אבל בדקה אין הוא עושה שיהיו המקומות נפרדים, שאין גבוה י"ט, אלא רק ביחס לשימוש, והיינו, שאף שלא יועיל להפריד המקומות, יועיל להפריד שימוש המקומות, שלא יחשב כרה"ר משמשת מבוי זה, אף ללא שתימה.

גדר עשיית הדקה בהפרדת שימושים - דקה מפרידה את השימושים בלא הפרדת המקומות כלחי

ומעלה זו שיש בו הוא מקום שהוא מכשול למעבר, כמו מחיצה שלימה, שאף שמחיצה שאין בה י"ט אינה מחיצה אין זה אלא ביחס להגדרת מקומות כנפרדים, שאינו נעשה אלא ביחס לקרקע שרשותה בי"ט, וע"כ יהיה לריך שמחיצה המגדירתה תהיה אף היא בי"ט. אבל כיון שאין חיסור שאוסרים משום רשות, היינו, שרה"ר משמשת המבוי אלא רק בגלל שהיתה של יחיד, ויש לעברה יחד, וע"כ אוסרים. וזה ע"י מבוי שיש להם די במה שלא יחשב שימוש שלהם במבוי וברה"ר לחד, וזה די בדקה שהוא מונע שימוש מכאן לכאן בהליה, ואין לריך לחי וקורה, שאין רה"ר הנ"ל אסורה שנשטרך לחלותה, וגם אין פתוחים למבוואות שנתערבו יחד, אבל לענין עירובה לחפלין (לאחרה לש"ד קמא, ולפ לרחבה לש"ד בתרא) לא יועיל דקה, לכיון שרה"ר אחת היא, ומקומה אחד, ומערבים לעצמם, יהיו לריכים לחלק הרשות עצמה, ולזה לריך י"ט.

מעלת הדקה כמכשול למעבר בטלטול - לענין עירובה לחצאין לא יועיל דקה ובעי עשרה

(ונראה לי לש"ד קמא כיון שלא ס"ל לרבנן מקום כפייה אחי ליה, לא יועיל מחיצה כל שהוא, כמו לחי וקורה, ובעינן פסים. אבל לש"ד בתרא יש לחלק בין אוכלא לרוחבה, דברוחבה יהיה די בלחי או קורה, ולאוכלא יש לנון שאולי יצטרכו פסים.)

חילוק איבא דאמרי בדקה ופסים - הבחנה בצורך פסים בין אורך העיר לרוחב העיר

ב. סוגיית שלוש חורבות, שימוש דרך אוויר, ומקום פטור

וזה ניאור לדברי רש"י בשלוש חורבות שכתב וז"ל וג' חורבות ביניהן. מחיצות פרוצות זו לזו, ואין בהן ליורין, ואין להן בעלים אלא בני הבתים האלו, ויש חלונות בבתים פתוחין לחורבה. זה משתמש. בחורבה השמוכה לו לרך חלונות ע"י זריקה, הואיל ואין לו בה תשמיש גמור בתוך שאין לו בה פתח פתוח לה, אלא חלון, אין פירצת המחיצה אוסרת, ומותר להשתמש בכולה, והוא אינו יכול להשתמש לרך חלון למרחוק אלא ע"י זריקה, וחבירו אינו אוסר עליו, ואע"פ שמשתמש בה בתוך בזריקה, שזורק לרך תוך שלו בפירצה עד תוך חורבה זו, אינו אוסר על חבירו לרך תוך, שאין לו עליו תשמיש אלא ע"י תוך, אבל בשמוכה לחבירו לא יתשמש אפילו בזריקה, הואיל ויש לחבירו בה תשמיש נוח בשלשול שמוך לחלונו. ע"כ.

סוגיית שלוש חורבות הפרוצות ברש"י - חילוק בין שימוש בזריקה לרחוקה לשימוש בשמוכה

והתם אייר לחיכא היכר מחיצה, וכתב לכיון שאין לו בה תשמיש גמור בתוך, שאין לו בה פתח פתוח לה, אלא חלון, אין פירצת המחיצה אוסרת, והוה רשות נפרדת בהיכר

היכר מחיצה ופירצה בחורבה ברש"י - אין אדם אוסר על חבירו דרך אוויר במחיצה

מחיצה שיש שם, והיינו, לרשות המשתמש בית שלא לרך פתח אינה נחסרת בפירצה. ובילוור מה שאמר בחול כך הוא, שגדר חילוק רשות הוא ביחס למקום, ומקום המשתמש כאחד אין לומר בו שתי רשויות. אבל זה רק בשימוש שהוא בכל המקום, וזה ע״י שיש פתח, אבל כאן אין שימוש חלון בכל המקום, שאינו יכול להיכנס לרך חלון, אלא רק שהוא בבית ומשתמש בחורבה, ושימוש זה הוא סמוך לחלון, ולא בכל החורבה ואין לנו לורך בהבדלת כל החורבה לעצמה, וע״כ אין פירצה חוסרת. ואחר כן כתב שאף שהוא משתמש בכל החורבה ע״י זריקה, והיה להגדיל רשות שימוש בכל החורבה, ואף שלגבי חילוק רשויות אין לורך בהגדרת שימוש זריקה, זה אינו שימוש דבית, אבל עכ״פ כיון לשיתת לחביבו כאן, ויש לו להשתמש בזכות שיש לו, הרי שחביבו חוסר עליו, שבזריקתו חולק רשות. וע״ז אמר שזה אינו, לכיון שזה ע״י זריקה, אין האדם חולק רשות לרך חוויר, היינו, שאין לאדם לורך להגדיל שימוש שאינו חשוב כזה כשימוש בזכות, אלא שכפת ליה להשתמש כאורח. ואחר כן כתב למשום כך גם אין מה שמשתמש בחורבת חביבו בחול, להגדיל שהיא רשות גם שלו, ויאסור על חביבו להשתמש שלא ע״י זריקה, לאין חוסר לרך חוויר. וגדר זה אינו משום חוסר חשיבות שבשימוש ע״י זריקה, שזה גדר בשימוש המועיל ולא בכשותו, ואין לו שייכות לחול, אלא הכא חייבי לגבי מה שהחורבה רשות ביתו משום שימוש שסמוך לחלונו, אף שאין חולק רשות בזריקה, אך היה לו לחלוק רשות בשימוש שסמוך לחלונו, משום זריקתו שלא זה, והיה לו לאסור עליו להשתמש, וזה אמר שאין אדם חוסר חוסר על חביבו לרך חוויר, והיינו, שהרי גדר מה שבשימוש חביבו גורם לו לחלוק רשות, הוא משום שאף חביבו משתמש לביתו, וע״כ יש לו לחלוק ממנו לגבי שימוש בית. אך אם שימוש זה הוא לרך חוויר, אין שימוש כזה נחשב שימוש בית שיחלק ממנו בשימוש סמוך, ואחר כל זאת כיון שיש לזה רשות בחורבה סמוך לחלונו, ויש לנו לחלק בהיכר מחיצה אסור להשתמש אף לרך זריקה, שלא הותר זריקה מרשות לרשות, והיינו, שאין גדרים אלו שאמרנו אמורים אלא לגבי הגדרת רשות, ולא לגבי הגדרת הוצאה. שבהגדרת הרשות עיקר המשמעות היא בשייכות של שימוש במקום לביתו, אבל בגדרי הוצאה, כיון שזה שימוש דזריקה אין לו להיות לו רשות ע״י הוצאה.

גדר שימוש דרך אוויר לפמשנ״ת - הילוך אינו שימוש חשוב להגדיר רשות במשמשת כולם

ואיך שיהיה לענייננו שימוש שאינו של ליורין, ולא של בעלות, אינו חשיב להיות שימוש חלוק. ומקום שאינו לליורין, ואין בו בעלות אחר, אינו אסור, ואפילו בהוצאה מבית, ואפילו בהוצאת כלי בית. וכמו לשימוש הסמוך לחלונו אינו נחשב שמשתמש בכל מקום החורבה לחייבה במחיצה ולאוסרה בנפרצה, כך גם לגבי שימוש הילוך לאנשי רשות הרבים, לאין הילוך שימוש חשוב להגדיר כל המקום כמשמשו, ושימוש כולם אינו נחשב לעשותה רשות כולם. אבל יש לו שם רשות לליכה שעשוי להילוך, וכמו לשימוש ע״י חוויר אינו אוסר על חביבו אפילו ברשות אחת, ואפילו לענין כלי בית, כך שימוש לרה״ר, כיון שאינו מחמת ביתו, אלא הוא כשימוש הפקר. שאין למשתמש זה שייכות עם חביבו, אלא כשנים המשתמשים בשלא אחר, ואינו אוסר על שאר בני רשות הרבים. וזה הגדר לגבי מה לאין מי שביירו אותו אוסר, ליש שניהם, ואין בו שימוש כמו סמוך לחלונו, וכמו מש״כ שם רש״י לקמיה בהבדל בין למעלי לבור. וכמו לאין שליטית כאלובה אוסרתן, שכתב רש״י וז״ל ואף על גב דשתיס הסמוכות פרוצות למעלי האוסר, לא אחמור רבנן במקום שאין לו תשמיש גמור, שיהא לאסור מקום פרוץ. ע״כ. כך אין מבוי המשוייר אף אם לא יותר לעצמו, אוסר את רה״ר, ואם יהיה לו לאי יש לו גם להיות מותר ברה״ר, וכמו בזיז לשמואל, לדי בתיקון כל שהוא שלא יחשב שמשתמש את ביתו ולא יאסור כלאמרן.

מקום פטור ושימוש דרך אוויר - מחלוקת רב ושמואל באיסור דרך אוויר ברשויות דרבנן

ומעתה יבואר מה שייכות יש בין שימוש במקום פטור לדרך חוויר, וכן מה שיש להקשות לאף דכ ס״ל דזה לא לאמרינן ברשויות לרבנן, ומקום פטור חשיב שתי רשויות שולטות בו. והגדרה שהרי עיקר מה שחלק שמואל מרב הוא לא במה שאין מקום המשומש ע״י חוויר, חשוב להיות רשות המשתמש, דזה

לף הוא מודי, למל"כ מאי האי זיז, אלא למף אם נאמר למא הוי רשות אחרים, למא הוי כפתח, עדיין הרי היא רשות שניהם, והוי כמוציא מביתי לחבר. אלא כיון שאין משתמש רק ע"י לוויר, אין דמה שכלי שלו נמצא במקום זה חסרון, שאין הוא מיוחד לו, וכי אין לו צורך בבעלות לגבי שימוש כזה, וע"כ אין הוא אוסר על חבירו, ואין חבירו אוסר עליו, והיינו, שכיון שאינו פתוח לחצר, ואינו של אחד, אין זה רשות חצר כמו חנר ומבוי, ומותר, אלא לכיון שהוא משמש את ביתם, יש להם צורך שיהיה מיוחד בבית, וע"כ אין מעורבת רשות שניהם, ואינה מיוחדת. אבל ע"י לוויר וכו'. וכן הוא במקום פטור, דאף שאין מקום פטור חשוב להיות רשות לעצמו, והרייהו בטל לבאן ולבאן, אבל גם לא נחשב רשות היחיד, והוא משמש גם את בני רשות הרבים. ואמנם אין בני רשות הרבים אוסרים שאין להם צורך שיהיה מיוחד, דכל שימוש דה"ר הוא שימוש שאינו מיוחד, אבל המשתמש מרשות היחיד יש לו צורך כזה, והרי הינו לו לבד, והוה כמוציא מביתי לחבר שאינה מעורבת. ולריך לומר דכיון שאין זה מקום חשוב, ואין הנחה בו חשובה הנחה, דאין הנחה פירוש שעומד עליו, אלא שהוא בתוכו, ואם אין הוא מקום חשוב, אף שהוא בתמציתו אינו נחשב בתוכו, שאין חשיבות לכלל המקום יותר ממקום שנח בו. וזה הרי גדר לוויר שאף שנמצא ברשות, אין בו משמעות לתוך הרשות אם לא נח שמה (ואין משמעות פנים וחוץ והולאה והכנסה), וכיון שכן היה להלריך זיז, וזה אמר שאלא מהרינן הא אלא ברשויות לחוריית, והיינו, למקום פטור לא חשיב מקום אחר עם רשות היחיד, ובהכרח להגדר אינו מקום שהוא חלוק, אלא מקום שאינו רשות היחיד בעצמו. אבל כאן הרי שניהם רשות היחיד, ואינם חלוקים לענין הולאה, וחכ' שאסרו לא בטלו גדרם השווה, וע"כ שייך שיאסור לרך לוויר, והיינו, לכיון שלא נשתנה דבר בחפץ, הרי שאין מעשה זה הולאה. ומה שתקנו חכ' חילוק רשויות, אין זה גדר כבחוריית, לאין חילוק רשויות לחוריית רק לענין מה שנחשב מלאכה, שהחפץ מוכן עתה יותר מקודם, אלא לזה אינו אלא בהולאה וכו', אבל חילוק רשויות לרבנן אין הוא משום ליתא למלאכת הולאה עצמה, שנאמר שגזרו משום שנראה שהחפץ הוכן, לא תקנו זה אלא משום לימיון חילוק רשויות לחית ביה. וע"כ מה שחשיב מקום פטור לוויר הוא חסרון בשם הולאה עצמה שהחפץ לא נח, ולא עשה מעשה אלם. ואף אם היה כזה ברשות מחייבת היה לפטור, אבל אין לוויר לרבנן לחשיב, אלא לענין חיבור הרשויות, שיהיה בור זה נחשב משמש לבית. אבל מה שחילק רב לענין כותל שאין בו מרבעה הוא חילוק לגבי רשויות עצמם, היינו, שברשויות מלחורייתא כרשות הרבים והיחיד הרי אין להם שייכות אחד עם השני, ואין הם בחותו הגדר. ומ"כ כיון שמקום פטור זה בטל לכאן ולכאן אין הוא אף אחד מהם, שאין שייך שיהיו בעירבוביא, וע"כ מותר לכאן ולכאן. אבל ברשויות לרבנן כיון שהוא רשות היחיד בין מזה ובין מזה, ונשתנו רשותם רק לענין חלירות הרי שלוויר שתי רשויות שולטות בו (וכמשנ"ת במק"א שגדר ביטול הוא ביחס לקרקע הרשות, ודזה בלחמת בטל לשניהם והוי רשות היחיד מטעם שניהם, אבל גדר שליטה הוא ביחס לרשות עלמה כמשמשת, ואין היא לווקת בקרקע), ואין להקשות מרב אחא לכאן אמר לשלויר לוסר ושם אמר לאינו לוסר, שם אין לוויר החלירות שולט בו ליש לו מחילה, אלא שע"י שהוא משמש לרשות האסורה לאינו לוסרו, וזה אין לוסר לרך לוויר.

ומעתה יבואר מה שהקשו לרב משני בתים בחצר תופסת רק על עשרה, ושלמי שאין זה מטעם רשות הרבים. ולפי משנ"ת, היינו, שלמי אין רשות הרבים מעל עשרה, אבל זה גדר בקרקע רשות הרבים, ולא בגדר מה שנחשב שימוש ברשות הרבים, שהרי מי שהעביר וילו מעל עשרה, חייב, והיינו, שנחשב משתמש בקרקע. ואם כן איכא לרשות הרבים לוויר שימוש, ויש להחשיב זה לענין הולאה לרבנן. אבל יש להקשות להא דב אמר בשתי גזוזטרות תחתונה אסורה, ות"כ מבואר שלא התיר רב תשמיש בלוויר, וכן מוכח מחורבה. ובילורו כמו שכתבנו שאין גדר אלם לוסר על חבירו לרך

קושיית שני בתים ברה"ר ארב - חילוק בין תפיסת קרקע רה"ר עד עשרה לגדר שימוש

לוויר גדר ברשות, שיהיה נחשב המקום משמש את חבירו, כמו חצר לבתים, וזה לא לשמושל ליכא. אלא הוא גדר במה שנחשב הנחה לכלי בית שם, הנחה ברשות אחרת מבית, שאינה מיוחדת, ורשות זו היא של שניהם. ואם היו מעורבים לא היה חסרון בזה, אלא שאינם, וכיון שיש בשימוש זה גדר שהוא טורח הבית, יש למשתמש לחלוק רשות לעצמו, שיהיה משתמש בזכותו שלו, ורשותו מושל בה אחר, ואינה מיוחדת כבית, והוי כמוניח מרשות לרשות, וזה אינו אלא בגלל שמשתמש שם אחר, וכן לאידך, אבל רשותם שווה, וזה אמר רב לאין בדבר לוויר לשניהם. אבל מה שמוסרת עליונה אין זה משום תשמיש לבד, אלא שיש בתשמיש זה להגדיל המקום ברשות תחתונה, ואין זה תלוי במה שמוסרת תחתונה, וע"כ לא אם נאמר לאין מוסר, היא עצמה תאסר, ברשות עליונה שולט במקום, אבל בלוויר רשות הרבים מעל עשרה, לגבי שימוש הרבים, אין לומר בזה שיעשה רשות הרבים, דבזה נאמר שתופסת על עשרה, אבל לענין שיחשב שימוש שמשתמש כחלוק, יש לומר.

וכיון שכן יש לאסור להוניח לבית השני.

ומעתה יבואר גדר מה שמוסר רב להוניח לרך כותל פחות מד', לאמנם יש להבין מה שאסר להזיז כאלו נימא, לאוויר שתי רשויות שולט בו, והוה כל מקום ומקום כנפרץ למקום האסור לו. אבל כ"ב אמאי יאסר להוריד, להא כיון דהוי מקום פטור ואינו מונח (וכמו שאלנו לשמואל), לא הוה הולאה, ובדאם הכותל ניחא, דהוה כמרשות לרשות כיון שאינו מקום חשוב, ואין מקום זה כזה. אבל תוך ד' לאחר יש להתיר, דהא לא בנפרץ שרי,ולומר דהוא מוניח מרשות לאחר מהיכי תיתי, וזה נכנס וזה נכנס. ובילמדנו שאין זה כמו שאמרנו שמשום שניהם מוסר, שהרי דימוהו למקום פטור ובטל וכו', וגדר בטל הוא בקרקע כמו שאמרנו, וכלעת ר"י, ונראה לגדר זה הוא בשני חלקים, דלא רב סבר להא לר"י יוחנן דהוא בטל להכא ולהכא, והיינו, לקרקע הרשות, אלא לרב סבר שאין זו מקום חשוב לעצמו ובטל, אין זה אלא לגבי המקום, לכיון דהוי י"ט הוא חלוק. אבל לגבי רשות הרי כמו לאין חסרון בלוויר רשות היחיד לעולה על הרקיע, גם אין חילוק, ואין זה ביטול, אלא שליטה, ומטעם מקום יאסר להוליח לחצירות כלי בית, כמו ר' יוחנן, ובלבד שלא יחליפו, ומטעם רשות השולטת על מקום זה, לא שאין זה ביטול, ואין הרשויות מוסרות עליו, אבל אין לו לחלוק רשות לעצמו להיות מקום אחר. וע"כ לא יזיז בו כאלא נימא, לאף מקום חפץ לאיכא בכל לוכתא, ואפילו בהא"ר ליתא ליה, והיינו, שאין זה גדר שאין הוא מקום חשוב, שא"כ לא יהיה בו רשות כלל, וכדלאמרן, לאין חסרון ברשות מה שאין מקום חשוב לגבי חפץ, וחפץ זה נאמר ברשות שאינה אחת, והוי כמוניח מרשות לרשות.

ביטול מקום פטור ברש"י לקמן - חילוק בין דין החלפה לדין הנחה בחשיבות מקום

והנה ברש"י לקמן כתב לאיכא למימר לגבי רשויות לאורייתא לחשיבי, הוי פחות מד' הסמוך להו בטל אלגן, אבל לגבי כרמלית לא בטיל מכי הוי רוחב שלשה. וכתב זה לענין מה שמותר להחליף ע"י מקום פטור בין רשויות שאינם חשובות לטלטל מדרבנן, לדרבנן זה לווקא בפחות מג' לטל לרה"י ולכרמלית, ואסור ביותר מקום לבטיל לרה"י ולא לכרמלית. ומשמע לאסור מכל כיוון, ואף שאין זה כרמלית שמותר בלא החלפה, ומשמע שאף שהיתר להניח הוא בפחות מד' אין להחליף, והיינו, שיש שני דינים נפרדים בין החלפה, ובין הנחה. ובין החלפה תלוי במה לבטיל להכא ולהכא, ובין הנחה תלוי במה שאין הוא מקום חשוב. וע"כ אף אם יהיה בטל לאחד לא יחשב כמוהו לאסור הנחה מרשות שאינו בטל, וזהו בין פשוט לגבי לאורייתא, דהא מקום פטור בלמצע רשות הרבים שרי לרה"י, ואף שאין זה ביטול, וכן משמע ממ"ש כותל רה"י פחות מד' לבעי לק"ו, ומשמע אם שגדר מה שאין להחשיבו כרה"י הוא מקום חסרון מחילות, לאין מחילה אלא לד', וכמו שכתבנו שאין הכוונה בזה למחילת לד לבדה, אלא בגדרה כהיקף מקום, וזה ביחד עם כל המחילות הנדרשות, ואין מחילות מקום חשובות להיות היקף לרשות, אלא במחילות של מקום חשוב, וכן הוא במקום פטור, שהרי אינו רשות הרבים, דהוי יותר מג', והוה ליה למהוי כרמלית. ובזה יש חסרון מה שהוא אינו מקום חשוב, דהא אין לו מחילות לכרמלית, אלא מה

איסור הוצאה דרך כותל פחות - חילוק בין ביטול המקום לקרקע ושליטת הרשות עליו

שמין הם חלק מקרקע שלימה, אבל למהווי רשות בעינן שיהיה מקום חשוב, אבל עליין חשוב מקום לגבי מה שנחשב שהחפץ נח בו, ואף אכ׳ לית להו קלוטה מוסיס בזה, שיש בו גדר קרקע, וחשיב מקום, אך אינו מקום חשוב, וע״כ אין יתכן שיהיה לו גדר קרקע לרשויות שלילו, ושיהיה לו גדר מוויר של רשות שלילו, אין זה אלא או בהשמיט דרה״כ או במחילות רשות היחיל, וזה אין לו השמיט, ואינו בתוך מחילות רשות היחיל, והיינו, שגדר מה שמוויר הרשות יש לו לקלוט עליו, הוא במה שנחשב מוויר לא חשוב ביחס אליהם, והיינו, שהם מוויר רשות והוא לא. וגדר לרשות הוא מחמת קרקע שלהם שהוא מקום חשוב, וע״כ לא יהיה מוויר קלוט בו אם אין במוויר זה גדר קרקע, וכדלמדן. ואין נחשב מוויר אלו הרשויות אלא ביחס לקרקע שלו, היינו, מה שנראה לומר שמקום קרקע שלו חשוב לרשות שלילו, אבל לגבי מקום שלו שאינו בגדר קרקע, ולפי יש לנו לומר שקולטות בו, אלא שאין חיסור להוציא ולהכניס מרוויר רשות אחת לרשות שניה מן התורה, והחיסור בזה הוא המתחלק במה שאמרו שלא יחליפו. והנה במה שהוא גובה ג׳ יש בו כדי הרחקה, שאינו חלק מקרקע רשות. אבל לגבי מוויר הרי אין למוויר חסרון בגובה, שאף הוא באותו הגובה, וע״כ לא יהיו בו חסרון. אבל בכרמלית הרי אין מוויר מוויר רשות, שלא נאסרה אלא קרקעה, ואף מוויר שלה כיון שאין לו גדר רשות שאין בו דין עמוד ט׳, או עולה על הרקיע, שאין זה מוויר קרקע רשות, שאז יש לו חשיבות מקום. וע״כ לא יקלוט מוויר אלא בדברים שאין להם חשיבות מקום כלל, ואף מי שיתבטלו אליו, אם יהיה להם גדר מקום נפרד לא יהיו בטלים לקרקעו, אף שהם מקום. וזה אמר רב לימי שגדלו בג׳, והיינו, לכיון שהוא ביטול לקרקע בלי מוויר, הוא נילון בקרקע, והוי כקרקע ג׳ שאינו חשיב עם הרשות, וזה גדר מחילות לשטח (היינו, חומר למחילות למניעת רגל רבים).

ומעתה יבואר קושיית הגמרא על שמואל להה ולאי לגבי חפץ מונח הוה מקום לעצמו. אבל כיון שהוא בטל לרשות שלילו הרי מוויר הרשות קולט בו, אלא שכמו שאמרנו אין נחשב קרקע שלו נקלט, שהוא מובדל ג׳ אבל הרי אינו מקום חשוב, ואינו רשות, וע״כ אין נחשב הנחה עליו הנחה, והרהיו כבמוויר. וע״כ יש למוויר רשות לקלוט עליו, ויקשה איך מותר להניח בו מרשות אחת, אחר שרשות שניה קולטת שם. ובהכרח לאין שימוש שמשתמשים בני רשות חשוב להגדילו כרשותם, כיון שזה שימוש במוויר. ותרץ שמואל לברשויות לרבנן יש להם לאסור, והיינו, לכיון שרשויות לרבנן גדר הקרקע עצמו הוא רשות שימוש, ולא מקום הנחת חפץ, הרי זה ככותל, שאף שאין הוא רק מוויר חשיב רשות הרבים לגבי הנחת חפץ. וכן הוא בגדרי שימוש שיש ברשויות לרבנן, ואין זה כמו מה שאמר רב לעיל בכותל פחות מד׳, להתם מיירי על קרקע המקום עצמו, שמוויר הרשות קולט בו, היינו, מוויר לקרקע.

קושיית הגמרא על שמואל במקום - ברשויות דרבנן קרקע המקום עצמה היא רשות שימוש

ובזה יבואר מה נשתנה זה שאסור להזיז בו כמלא נימא, מאיסור שבשאר רשויות, לשאר רשויות כיון שיש להם קרקע מקום חשוב, וחשיבי רשות לעצמם, אין גדר מוויר לרשות שלילם לחוי להגדיל קרקע שלהם. אלא רק מוויר, שאז יש לו חשיבות מקום. והיינו, שימושם, וזה בד״א או רשותם, ובזה אין שליטה אלא מחילה, והם רשות לעצמם, ולא יאסר אלא בהולאה.

הבדל איסור הזזה בכותל פחות - בשאר רשויות אין אוויר רשות שלידן שולט בקרקע

ג. מחלוקת רב ושמואל בגג וספינה וסיכום גדרי רשות

ומעתה יבואר ההבדל בין נפרץ במילואו לבין פירצה יותר מעשר, דגדר פירצה יותר מעשר הוא אין לחורייתא, וכמש״כ זה ביחס לקרקע, היינו, שאין הקרקע שנותרה עם מחילה רחויה להיחשב קרקע אחת עם הקרקע הפרוצה, ביחס להיותה בעלת מחילה מצד זה. אבל ברשויות דרבנן אין אנו עוסקים בגדר הקרקע כנפרצת, אלא מקום הרשות, היינו, הקרקע כמשמשת, ואין מחילה רביעית לקרקע סתם, ולא יהיה חסרון ליותר מעשר לגבי הקרקע אלא אם יהיה זה גדר לגבי הרשות, שאין רחוי לחלק הקרקע כמשמשת לדברים

חילוק נפרץ במילואו מפירצת עשר - ברשויות דרבנן העיסוק ברשות ולא בעצם הקרקע

נפרדים. אך אם יהיה סיבה לחלקה, תוגדל כחלוקה לענין הרשות, ואחת לענין הקרקע, וזה גדל גג לרב, דממילות שאינם ניכרות הוא חסרון ביחס לקרקע, אך לא ביחס לרשות, שגדל רשות לגג הוא מקום בית שאחתיו, וע"כ יהיה לאסור לטלטל ד' זו וד' זו. אך ביחס לרשות כיון שאין היא מחולקת, מחמת חילוק קרקע עליון נחשבת לחלוקה, אך יהיה לאסור לטלטל בה מקום חסרון לרשות שנפרצה במילואה. וזה גדל קרקע לרשות, והוה פרוצה במילואה למקום האסור לה, ורשות בעי לקרקע. אבל שמואל סבר שאין רשות בעי לקרקע, ואם נחלקה מחמת הרשות, אין באחילות הקרקע לחבדם שאין הקרקע אלא לרשות, והרי הם קרקע אחת, ושני רשויות.

עומק מחלוקת רב ושמואל בגג - לשמואל קרקע הגג אחת במקום וחלוקה ברשות

וביתר ביאור שאמרנו שיש קרקע מקום, וקרקע רשות, ומקום רשות, וסבר שמואל שאין מקום רשות תלוי בקרקע המקום, אלא רק בקרקע הרשות, וקרקע לגג זה הוא אחד לענין המקום, וחלוק לענין הרשות. וכיון שהוא חלוק לענין הרשות ע"י מחיצות שאינם ניכרות די בזה, לגבי מקום הרשות, שאין חסרון כמה שאינם ניכרות לגבי קרקע הרשות, שאין חוויר לקרקע הרשות, אלא הרשות היא לווירה, ורשות תחלק בכלי. ומה שקרקע המקום כולה אחת, אין בזה חסרון לכיון שאין מקום הרשות מוגדר מחמת קרקע, אין לאחילות מקום של קרקע מחברתה. אבל רב סבר שאין ברשות להגדיל מקום בלי קרקע, ובהכרח שגדל מקום רשות הוא ע"י מקום קרקע, וכיון שקרקע זו אחת, ולא מועיל לה מחיצות שאין ניכרות, כל המקום אחד, וכל רשות גג נפרצה למקום האסור לה.

וע"כ בשם יהיה הגג יותר מב"ס מותר, לכיון שגדל מקום הוא ע"י קרקע, והיינו, שמחיצות שלמטה חשובות להגדיל מקום לרשות, וממה לפחות מבית שאחתיים מותר בכלי בית, בהכרח להאי מחיצות עבדי לירה, וע"כ יהא שרי אף ביותר. אבל לשמואל שאין מקום הרשות מחמת קרקע, אין במחיצות הקרקע להגדיל את הרשות, וגג יותר מבית שאחתיים אסור, שכבר נאסרה רשות שהיא יותר, ומחיצות שנעשו לא נעשו לרשות אלא לקרקע, והוי כהוקף ולבסוף פתח.

מחלוקת רב ושמואל בגג מב"ס - הוכחת רב ממה שפחות מב"ס מותר דמחיצות לדירה

וזה הגדל בספינה שאין מחיצותיה לדירה, לרב שגדל מקום הרשות הוא בקרקע, כיון שהיא לדירה, וכל מקום ומקום נחשב לדירה, ומחיצות הוו לדירה, וחשיבה הוקפה לדירה. אבל לשמואל לאמר כן בגג, כ"ש בדירה עלמה, דהוי מקום הרשות בקרקע הרשות, והוי יותר מבית שאחתיים, ואין במחיצות שאינם לדירה להקיפה. אבל אם הפכה והרי אין מחיצותיה לדירה, ואין דיורין שלמעלה בהיקף שלמטה, והוה כהוקף ולבסוף פתח.

גדר מחיצות הספינה ברב ושמואל - ספינה שהפכוה כדין הוקף ולבסוף פתח לדירה

וכן בהכסדרה לשמואל אף שהיא נעשית לדירה, הרי אין זה גדל בקרקע, שאין פי תיקרה אלא לרשות, ורשות אף שהיא בקרקע, אין היא במקום קרקע. ואין פי תקרה יורד וסותם אלא למקום רשות, שאין משמעות במחיצות הנ"ל אם לא במובנם השימושי.

ביאור דין אכסדרה לדעת שמואל - אין פי תקרה יורד וסותם אלא למקום רשות

ומה שאמרו לרב מגג וחגר לר"מ, היינו, שאף שאמרנו שגדלו מקום עמוד ברשות הרבים, הרי מה לגזירה זו מועילה לעמוד הוא לזכות שאין גובה י"ט חשוב מקום לחד עם שסביבותיו, אבל זה שייך ברשות לחת, וכמו בגגות לרב. אבל בחגר הרי אית ליה מחיצות אלו, והם גם מחיצות לגג, ויש לעשותם רשות לחת. וע"כ לאמרו מקום לרב יחק בר אבדימי, והיינו, לשמואל גג הריהו כחל ממש, שיש לחל מקום חשוב והוא נפרד מסביבותיו והוי רשות, ומחיצות הקרקע אין הם לרשות. אבל לרב הרי אין הוא רשות בלי שיחשב הקרקע עם מחיצות, אבל בגג וחגר לר"מ הוי גגין רשות לחת, הוי רשות במקום המחיצות שאין מקום הרשות מחמת דיורין שלמטה, ואין צורך בגוד לסיק, ואינו דומה. וע"ז לאמרו שאף זה בגדל הגזירה, כי יטעו אף בזה. ולשמואל שאלו לרבנן שגדל הדיורין הוא שלמטה, ולפי מה לסבר שסיבת מה שאסורים הוא מחמת מקום הרשות עלמו, שנאסר ביותר אם הרי זה כקרפף שאין בשימושו להגדיל רשות לחת בכל המקום, ולמה לא יהיה מותר להוליך מזה לזה, והיינו, לרב אין זה

קושיית גג וחצר לרבי מאיר - דברי רב יצחק בר אבדימי בחילוק רב ושמואל

חסרון בדשות גגין אלא במחיצות קרקע שלהם, אבל לשמואל יש להתיר וכו׳.

מעמד אכסדרה וחורבה מכח בעלים - ספק בטעם היתר הוצאה מבית לגג יחידי

ומעתה יבואר גדר אכסדרה וחורבה לכל אלו היה להסתפק אם דשות בעלים שלהם שמוסרת הוא כמו גג, היינו, שמקום קרקע שלהם יש בו דשות, וכמו בגג, או שמין בהם דשות כלל, והיינו, שהסתפקו מה טעם מותר להוליך מבית לגג יחידי, האם הוא מקום דשות בית שיש שם, או מקום שמין מי שיאסור להוליך. ומ״כ יש להסתפק לשם הוא מקום דשות בית הרי כאן אין דשות.

סיכום שלושת הגדרים בהגדרת רשות - אין רשות אלא בקרקע ואין מקום אלא בקרקע

והנה מכל זה יש לנו למצוא כמה גדרים בהגדרת דשות, וחלוק לשלושה ח. קרקע ב. מקום ג. דשות. ואין דשות אלא בקרקע, ואין מקום אלא בקרקע.

פירוט חילוקי קרקע, מקום, ורשות - הבחנה בין נפרדת לאחידה בכל אחד משלושת הגדרים

וחילוק גדר מקומם כך. הגדרת קרקע היא ע״י מחיצות, וזה בשני גדרים. ח. קרקע נפרדת ע״י מחיצות. ב. קרקע לחילה ע״י ז׳ מחיצות. והגדרת מקום היא ע״י היקף, וזה בשני גדרים. ח. מקום נפרד ע״י היקף. ב. מקום לחיל ע״י שימוש לחיל. והגדרת דשות היא בשימושיות, וזה בשני גדרים, ח. דשות נפרדת ע״י סוג השימוש. ב. דשות לחילה ע״י יחולה.

הגדר המאוחד ברשויות ובמקום לדיורין - ארבעת השלבים ממחיצות לקרקע ועד דיורין לרשות

וגדרם המאוחד לדשות המקום בקרקע, שתהיה לחויה קרקע המקום לאחד את כל שימושיה, שיחשבו שימוש בלותו המקום, וזה מוקדם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. לך אף לאחר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לאחד, וזה ההיקף. ואחר כל זה יש לנו להגדיר את הדשות ע״פ מה שהמקום משמש. ואמנם אין היקף דשתי וערב רלוי להחשיב את כלל המקום לאחד ביותר מבית שאתים. לך כיון שהמקום הוקף לדירה, ומשמש כדירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כאחד, וממילא את כלל המחיצות כאחד. ונמצאו ארבעה שלבים. מחיצות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב דשות. ודשות לטלטול שלא יחשב העברה. ולויורין לדשות שיחשב הולאה.

נקודת המחלוקת בהגדרת המקום לפמשנ״ת - היקף שפיר וגדר המחלוקת בהגדרת הרשות בלבד

והנה גדר הדין שנחלקו עליו הוא הגדרת המקום, והיינו, שבשונה מדין קרפף שהחסרון בו הוא בהגדרת המחיצות כהיקף לדירה, כאן הרי ההיקף הוא שפיר, וכ״ע מודו שבשבת אחרת שיהיו שלושה, מהני, ואין לריך לפרוך, כי אין גדר במקום עלמו אלא הגדרת הדשות. ובאמת במקום בו לריך שיהיה הגדרה למקום כמו הוקף לדירה, הרי אין משמעות במקום מלבד ההיקף. לך לגבי דשות אין זה גדר במקום. וע״כ היה להסתפק אם שבת גורמת, או ליורין גורמין, והיינו, שכיון שאין זה גדר במקום, היה לומר שאין לו על מה להיקבע, כיון שאין הדשות רק השימוש, וע״כ שבר ר״י לליורין גורמין. אבל בניטל קורתו יש לומר לכיון שהיו לו מחיצות כבר נקבע לין ליוריו, כי מחיצותיו אינם שייכים בהגדרת הדשות אלא בהגדרת המקום, ויש לומר שכבר הוגדרה הדשות. וכן לר״ה שסבר שכיון שאין הדשות רק שימוש, אם נרלה להגדירה הרי זה שייך רק בזמן, היינו, שבת, אבל בניטל קורתו כיון כיון שיש בקורה להגדיר המקום יש לומר שזה הוקבע במקום, אבל לגבי נסתם הפתח יתכן לאפילו ר״י מודה, משום שאין זה גדר בשבת אלא גדר בעירוב שהוא ביחס למקום. ועדיין יש לחלק בין זה לניטל קורתו, דבזה יש לחלק בין הוקף לדירה לבין ליורין, שלין הוקף לדירה אין זה גדר דווקא דמה שאנשים משתמשים שם לצורך ליורין, אלא מה שהשימוש שלו הוא שימוש שצייך לדירה, וע״כ אף מבוי נחשב להוקף לדירה, ואף עיר שלמה. לך גדר ליורין הוא גדר מה שמשתמשים שם שימושי ליורין בפועל, וכמו בחצר, וכהכנה.

מחלוקת רב ושמואל בכותל ברש״י - רב לא פליג אלא משום דכלי חצר אסירי

וברש״י משמע שאין גדר מח׳ רב ושמואל כמו שכתב תוס׳, אלא גם רב לא פליג אלא משום דקף כלי חצר אסירי, ומשום דהוו שתי דשויות.

סימן ז

כל שהותר למקצת שבת

א. כלל כל שהותר למקצת שבת ודיורין הבאים בשבת

ובגמ' לקמן (ע:) הביאו בריייתא זה הכלל כל שהותר למקצת שבת הותר לכל השבת וכל שנאסר למקצת שבת נאסר לכל השבת חוץ ממבטל רשות. ובילתו להותר, היינו, עירב לרך הפתח, וזה הכלל לאתויי מבוי שניטלו. ונאסר, היינו, שתי בתים, וזה הכלל לאתויי מת נכרי.

בריייתא דכל שהותר למקצת שבת - עירב דרך הפתח ומבוי שניטלה קורתו או מחיצתו

ולקמן (עג:) נתספק רב הושעיא בדיורין הבאים בשבת, וכתב רש"י זה בחצר שנפרצה לחבירתה, ולתה הגמ' להביא ראיה מחצר קטנה שנפרצה לגדולה שנאסרה, ואייכי בחמצע שבת. ואמר לחי להוא מבעוד יום, וכמו בעירב לרך הפתח. ולא נתברר לא מס זה נפשט גם הספק לרב הושעיא, וברש"י כתב לכן.

ספק רב הושעיא בדיורין הבאים - ראיה מחצר קטנה שנפרצה לגדולה ותשובת אביי מבעו"י

ואחר כן הובא מתי' רב ושמואל בכותל בין שתי חצירות שנפל, לרב ס"ל לחין מטלטלין אלא בד"א, ושמואל ס"ל לזה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה וכו'. וכתב רש"י לאייכי בעירבו, ורב ס"ל לא לחין הוחיל והותרה, וכיון לעירבו הוי ליה שתי רשויות לגבי כלי חצר, וכל חלא נפרצה במלואה ואסורה. ושמואל סבר לגבי כלי חצר הוי רשות אחת כמו לפנים, ולגבי כלי בית מותר להוציא מבית לחצר כיון שהותרה, ולטלטל בחצר לף שהיא אחת, כיון שמותר להוציא מבתים. ובתוס' כתב לאי ס"ל לא למרינן הוחיל והותרה לא למרינן הוחיל ונאסרה.

מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל - הערת תוס' בגדר הואיל ונאסרה לכל השבת

ובתוס' חילקו בין מחיצות הנצרכות להגדרת רשות היחיד (לרבנן), לבין מחיצות הנצרכות להגדרת דיורין, לבזה ליכא למחלוקת רב ושמואל בשתי חצירות שעירבו לעצמן ונפרצו זו לזו. לרב ס"ל לא למרינן הוחיל והותרה הותרה, ושמואל ס"ל למרינן. אלא שלא נתברר בתוס' לעת שמואל בענין נסתם החצר, להא הגמרא מביאה זה כראיה לף בחצר קטנה וגדולה לייכי מבעוד יום, ואמר תוס' למלמייתי הלי חצר גדולה שנפרצה כראיה לנידון לרב ושמואל מוכח לרב ס"ל כר' יוסי, ולף בלייתנהו למחיצות, וממילא כן בנסתם הפתח. אבל שמואל לפשר לס"ל כך לו כך. ולקמיה כתב לדין נסתם החצר הוי פחות חידוש מניטל קורתו לכן מוכח בבריייתא (ע:), ולאי ר' יצחק ס"ל לדינו לף לר"י כ"ש שיהיר בנסתם הפתח. ולקשה למהא מביאה הגמרא תסתייס לרב הונא הוא לס"ל שבת גורמת. ול"ל להוא רק הוכחה אלא ס"ל דיורין גורמין. אך עדיין קשה לא"כ לא יתכן לס"ל לר' יצחק הלי דינא, ולעיל כתב למהלי בריייתא מוכח למרינן שבת הוחיל והותרה, ואלא כר' יצחק, להוא ס"ל לף כר' יוסי. ועיכובי הנידונים והגדריס נרכיס למלוקה.

חילוק תוס' במחיצות רשות ודיורין - קושיא בביאור דעת שמואל לענין נסתם החלון בשבת

סימן ח

* גדר עיקר וטפל בשימושי חצר באורחים

א. גדר עיקר וטפל בשימושי רשות באורחים

גדר עיקר וטפל בשימושי הרשות - אורח בחצר טפל לבן חצר קבוע המגדיר רשות

והנה יש עוד משמעות בגדר רשות מה שמין בגדר כל זכות שימוש, לכיון שהיא לחת, שהיא הגדרה של מקום, יש בה משמעות של עיקר וטפל, והיינו, לכיון שגדרה היא מה שהיא מוכנה לשימוש, והשימוש הרי הוא נפרד, לכל שימוש הוא לעצמו. לעפ"כ תהיה הרשות לחת. וע"כ יש גדר ברשות במשמעות סך כל השימושים, וכיון שגדר זה הוא במה שהיא מיועדת, אין הוא תלוי בריבוי השימוש אלא בשם יהיה לו משמעות לגבי היעוד. וע"כ שם יהיה מיעוט שימוש שיש לו משמעות גדולה יותר לגבי היעוד, יחשב לעיקר, והרשות תוגדר על ילו. ולפ שנמצא במקום שימוש שהוא מרובה יותר, שם תהיה משמעות יעוד שלו פחותה. וזה גדר לורחים בחצר כשיש שם בן חצר קבוע, ולפ שאין הם לורחים שלו, ואינם טפלים לו, כיון שהשימוש קבוע יש בו יותר משמעות ביעוד המקום, ויש לו להגדיר הרשות, ולפ לגבי זכות השימוש ולאי שיש להם חלק גדול יותר ממנו.

סימן ט

שכירות

א. גדר שכירות מן הגוי ומחלוקת בריאה ורעועה

הספק אי שוכר כמערב ומבטל - חילוק שיתוף קניין בעירוב לביטול באילו נפל ביתו

ומעתה יבואר גדר הספק אי שוכר כמערב או כמבטל, והיינו, לכאורה לכאבנו גדר היתר עירוב ומה שיש בו להחשיב את רשות החצרות מיוחדת כמו בית, אין זה מפני שכל רשות החצר מיוחדת לבית זה, אלא מפני שיתוף הקניין שנעשה ע"י העירוב, שכיון שקניין כל אחד משמש לאותו השימוש, ממילא אין משמעות בקניין כל אחד בנפרד וכאילו הכל שייך לאחד. לך גדר היתר ביטול הוא כמה שאין לו רשות חצר לבית, והיינו, שלא הפקיר החצר או השכירה, זה הרי לריך קנין וחזקה כחצר ולא בשימושיה, אלא רק ביטל מה שעיעבוד שיש לו על החצר לבית מגדיל את החצר כמשמשת לביתו, וכאילו נפל ביתו, וממילא אין החצר משמשת את הבית הזה. ומאחר שאין לחם לוסר אלא לרך בית שיש לו, ואין לו בית בחצר, וכמו שכתבנו גדר שכירות דגוי אינו בבית, וגם אין לריך לבית לאין הוא לוסר לרך בית, אלא לנתנו לו חכ' זכות ברשות חצר לבתים, והוא לוסר ע"י קניין שיש לו בחצר.

הספק בגדר שכירות מן הגוי - אי שוכרים את הרשות עצמה או שוכרים השימוש

והיה להסתפק אם גדר השכירות הוא שמשכיר את חלק הרשות שיש לו, ושע"י השכירות נחשב שאין לו חלק ברשות, או ששוכרים ממנו את השימוש שיש לו ברשות זו, והנה אם הגדר הוא ששוכרים ממנו את הרשות עצמה הרי שאין יותר שייכות לגוי ברשות, אך אם רק שוכרים ממנו את הרשות, הרי גדר ההיתר הוא שגם אם נחשבים בעלי הרשות, ואין בשיעבוד שיש לו בכדי להגדירה כלינה מיוחדת, וכמו שלמדנו בעירוב.

כוונת הספק בשכירות מן הגוי - הכרעת הגמרא דשוכר במבטל רשות ומקנה הרשות עצמה

והנה נראה לולאי אין הכוונה לגדר השכירות מגוי, דזה הרי תלוי מה יאמרו לו אלא גדר השכירות מגוי הוא ולאי רק לגבי החצר, להרי אין לו כלל זכות ברשות מעצמו אלא מתקנת חכ', ואין הספק אלא מה עושה השכירות לגבי רשות שנתנו לו, האם ע"י שסוכרים חלקו בשימוש החצר יש בזה לקנות את כל רשותו, או רק שנחשב שיש להם חלק ברשות זו. ואין זה שייך למח' ב"ש וב"ה במבטל, דלף ב"ש מודים שגדרו הוא שמקנה הרשות ולא כמו בעירוב, ובזה פשטו להוא כמבטל רשות, היינו, שהשכירות היא מקנה ליקרלל את הרשות עצמה.

מחלוקת שכירות בריאה ורעועה בסוגיא - קושיא אפירוש רש"י בהתנה למלאות המבוי כלים

והנה מלאנו לאיתא מחלוקת אי בענין שכירות בריאה, או אי בשכירות רעועה, ונסתפקו אי כוונת מחלוקתם במה קונה או מה קונה. וכתב רש"י דבריאה, היינו, שמתנה עימו למלא כל המבוי כלים אם ירלה, וזה כתב רש"י בביאור המח' לפני מה שנסתפקה הגמרא, וזה קשה.

נידונים אפשריים בשכירות בריאה ורעועה - פחות משוה פרוטה לעומת תנאי מילוי החצר בכלים

ועכ"פ מלאנו שני נידונים אפשריים בגדר מחלוקתם אי שכירות בפחות משווה פרוטה או לא, או דלמא בהאם לריך שיתנה עימו למלאות החצר או אי בפחות, ולריך למלוא

דזה גדר לחל מה שיש בפחות משווה פרוטה והנידון השני, שהמשותף הוא שתהיה השכירות נקראת רעועה, והנה לפי מה שבירארנו לעיל ולמי אין השכירות על הרשות, לאין לגוי משמעות בזה, אלא גדר השכירות הוא בשימוש החצר, אלא לע״י שיהיה לו בשכירות לשימוש בחצר הגוי יש לו להתיר רשות שתקנו לו, מי כמבטל לי כמערב, וע״כ לא יהיה גדר בשכירות אלא במה שיש לה משמעות לגבי הרשות הנ״ל, וע״כ שייך לומר על השכירות אם היא בריאה או רעועה, והיינו, להרי למסקנת הגמ׳ למח׳ הוא בחיזה שימוש מתנה לשכור, אם היה גדר השכירות שכוכר מה שאוסר, הרי שמח׳ היתה מה לוסר ומה לריך לקנות, ואין שייך בזה אם בריאה ורעועה, וכן משמע מהרו״ת דגמ׳ שמח׳ בפרוטה או פחות, וממה נפשך אם זה גדר בשכירות הדבר האסור, איך נניח לחיה מסתם שכירות מגוי להרי כאן אינו שוכר ממנו כמו בכל קרקע, ובכלל אין קושיא, אלא מח׳, היינו, מחלוקתם שבאמת השכירות היא שכירות רגילה כמו כל שכירות, אלא שיש להסתפק אי״ז שכירות לריך בכלי להתיר רשות זו, ובזה הרי יש שני אפשרויות או בקנין או במה שוכר, ובתחילה לאתה הגמרא לומר לשכירות חזקה וחלקה הוא בגדר הקנין, והיינו, לפחות משוה פרוטה יש בו פחות כח לחייב את השכירות, ועל זה אמרו לכיון לגבי גוי אין גדר ליותר משוה פרוטה, ומחייב עלמו בזה, ומתחייב בנפשו על זה, ע״כ אין בפחות משוה פרוטה להגדיל את הקנין כחלש. וכבר כתבנו במקום אחר גדר הספק, והיינו, זה ולאי לא סברה הגמרא בדעת רב שאת ליועיל שכירות בפחות מש״פ אלא משום דהוא גוי, אלא שהיה לא דאף לגוי יהיה משמעות בשוה פרוטה יותר מבפחות, וכבר כתבנו דגדר ממון דשוה פרוטה יותר מפחות, הוא ביחס להגדרתו כערך מסחרי, והיינו, שאין בפחות מכך דרך לסחור, וע״כ מוחלים עליו, והיינו, שאף שכשנמלא ביד אדם שהרי יכול לשמשו שימוש שחשוב לו, אבל לגבי מה שעובר מיד ליד אין לו גדר אלא בחשיבותו לסחור בו, וע״כ לגבי זה יש״ל מוחל, היינו, לאין הפירוש שמוחל אחר שהוא כבר ביד הגזלן, אלא בשעת הגזילה.

העמקת חלקי הגזילה והערך המסחרי - גזילה במה שאינו ברשות הבעלים ושינוי ערכו המסחרי

והיינו, להרי נמלא בגזילה יש שני חלקים, האחד, מה שהוליף מכשותו לף שהוא עליין שלו. והשני, הוא מה שקנהו ואין לו עליו רק חוב. וגדר גזילה להכא הוא במה שאינו ברשותו, והיינו, לכיון שהוליאו מרשותו וכבר אין לו בו ערך שימושי מסוים עליין נחשב שלו משום הערך המסחרי שבו, וסיבת זה הוא משום שאין בערך המסחרי חסרון מה שהוא לא יכול לסחור בו עכשיו, לכיון שאחר שיחזיר יהיה לו ערך הרי שמשום כך יש להעמיד הדבר אלאו לף במובנו השימושי. וגדר קניני גזילה לפי זה הוא שכיון שנעשה בו שינוי לגבי ערכו המסחרי, אם כן אין לו בו דבר שאינו משמשו, ואין זה אותו הדבר לגבי שחירתו.

הצורך בשכירות גוי בשוה פרוטה - קניין שימושים של פירות צריך שימשיך לחייב

וזה אמרו לנאלקו אם שכירות זו לריכה להיות בשוה פרוטה, והיינו, אלף שיש לגוי להתחייב בפחות משווה פרוטה, כיון שאין זה אלא משום שימוש שיש לו ולא משום ממון, אין בו כח לחייב משום חוב שנוצר אצל הגוי, וכיון שהשכירות הנ״ל היא קניית שימושים שאינם אלא פירות, יש לומר שהקנין לריך שיאחר להמשיך לחייב השכירות.

דחיית הצורך ביותר משוה פרוטה - גוי אינו מוחל על ערך שימושי ממיתת גולן

וזה אחו שהרי שכירות רגילה מועילה בגוי אפילו בפחות, ומלוע שנלטרך יותר משכירות רגילה, והביאו סיוע לגדר מה שהשכירות מועילה בגוי אפילו בפחות משווה פרוטה אין זה גדר בשכירות, אלא בגוי שאין מוחל גם על ערכו השימושי, והיינו, אלף לגוי יש משמעות ביותר משווה פרוטה בערכו המסחרי, אך אין זה שייך למה שמחשיב כאן. וע״כ יתחייב הגזלן מיתה, לכיון שעבר על הגזל, ואין לו יין השבה, הרי שגם אם יחזיר לא יהיה בזה ביטול מה שעבר, אבל ביישראל שכשמחזיר אפילו בפחות משווה פרוטה, יועיל לבטל החיסור, ממילא יש גם בפחות גדר שהוא לבעלים, ואם יגזול מישראל אף לגבי ישראל אין ערך בגזילה לפחות מש״פ, הרי אין זה נוגע לאיסור לגוי שהוא בעצם המעשה, ואין בו משמעות ממונית. ואכמ״ל עוד.

התחייבות הגוי בפחות משווה פרוטה - העמדת המחלוקת בגדר מה שצריך לקנות לזכות ברשות

ועכ"פ לענייננו כיון דנהרג בהכרח ליכא לו להתחייב לפילו בפחות, וזה יש ללמוד יותר ממה שנהרג על זה, ולא רק לינו מוחל, דגדר מחילה היה לומר דזה גדלו השימוש, וכללמרן, אבל כיון שנהרג הרי מוכרח שזה מקום קניין ליכא בו, ומ"כ ליכא תועלת בשכירות ליותר מקום פרוטה. ולמרה הגמרא להעמיד מחלוקתם בגדר מה שצריך לקנות, בכדי לזכות ברשות הנ"ל.

ב. שיטת רשב"ג ור' חנינא וסיכום נידוני שכירות

גדר שכירות רשב"ג בשותפי חצר - חילוק משכירות ר' חנינא הדורשת מניעת שימוש האחר

והנה יש לנו לבאר מה גדר שכירות דר"ש, דהוא שוכר השתמשות שתם שיהיה לשוכר זכות להשתמש בחלר המשכיר, פחות משכירות דר"ח דבעי למניעת החלר, לגבי היתר רשות לגוי.

שני גדרי שימוש בשותפות חצר - אין שכירות ממעטת רשות גוי אלא משתתפת ברשותו

ונראה דהקדם להנה דכל שותפות דחלר יש שני גדרים בגוית השימוש, החלר, הוא מה שיש לשותף להשתמש. והשני, הוא שיהיה השימוש בחופן שאינו מונע מהאחר להשתמש, והיינו, שמה שאין לו זכות להשתמש בחופן שמונע מהשני הוא גדר בקנין, שבזה הגדר הוא שאין לו רשות להשתמש כך, ולא רק ע"י שהרשות רוצה להשתמש, דכמו שאמרנו הרי השכירות מגוי אינה עשם ההיתר, כמו שאינה גדר האיסור, שזה בחלר וזה ברשות החלר, ואמנם אם יכשר ממנו לגמרי שלא יוכל הגוי להשתמש, ודאי שיועיל שאין כאן גוי, אבל לענין ביטול רשות הגוי שתקנו חכ' אין צריך לזה, דאין גדר השכירות להמעיט רשות הגוי אלא שיהיה ליכרהל חלק ברשות הגוי.

עיקר גדר איסור בני חצר - האיסור נובע משיעבוד שיש בזכות השימוש על חבירו

ולבאר זה יש לנו לדון בעיקר גדר מה שאוסר כל יכרהל את רשות חבירו, והנה הרי עשם מה שיש לאחד מבני החלר רשות להשתמש אין זה חסרון, וכמו בחורבה, ואיסור שעושה עליהם הוא רק במה שמשתמש בזכות שיש לו, והיינו, שבזכות שיש לו להשתמש מונע שאסור לכל אחד למונעו מלהשתמש לפילו ע"י שימוש, ויש בזכות זו שיעבוד על שימוש חבירו, וזה גדר מה שרשות חבירו מוכל בחלר, והיינו, לעשם מה שכשמשתמש אין חבירו יכול להשתמש, אין בזה חסרון בזכות שימוש שיש לחבירו, כי זה נוגע רק לשימוש המסויים, ואין רשות מוגדרת ע"י שימוש יחיל, אלא רק מפוש שאין לחבירו זכות להשתמש בחופן המונע ממנו להשתמש, יש בזה להגדיל את הרשות לגבי חבירו, והיינו, כי גדר רשות דשבת היא ביחס למה שהיא מיועדת לשימוש, ולא במה שהיא משמשת בפועל, ואם נאמר שיש חסרון במה שהיא מיועדת לשימושו מפוש רשות חבירו, הוא מפוש שזה גדר במה שהיא מיועדת לשימושו, ואין לחבירו שייכות בשימושו אלא במה שמוסר עליו להשתמש שימוש שאינו שימוש משותף.

הבדל הוצאה לחצר שותפים מלשכנו - ביחס לביתו הפרטי יש חילוק רשויות ואוסרים זה

ובזה יפרד הגדר דהולאה לחלר השותפים, מהולאה לחלר חבירו, שהרי בחלר השותפים יש לו רשות, ואין הוא נחשב מוציא לרשות של אחר, אלא שביחס לרשות ביתו שהוא פרטי יש כאן חילוק רשויות, שביח מיוחד לשימוש שנעשה בו, וחלר אינה מיוחדת לשימוש שנעשה בה.

גדר האיסור הנעשה ע"י חבירו - הגבלת הגוי בחצר אוסרת רשות הישראל מתקנת חכמים

וא"כ מלאנו שגדר האיסור שנאסר אחד על ידי חבירו הוא במה שרשות שיש לו מוגבלת ע"י חבירו, וזה יהיה הגדר גם באיסור גוי על שני יכרהלים, שמעיקר הדין אין לגוי חלק ברשות שבת כלל מפוש שאין לישרהל רשות לירה, וכדבילאנו. וממילא אין לרשות שיש לישרהל שייכות עם הגבלה שמגבילו הגוי בשימוש החלר, אבל אקנו שתהיה הגבלה שמגבילו לוסרת לענין הרשות, וע"כ יהיה גדר התיקון שבשכירות לגבי הגבלה זו, וזה ע"י שיהיה לו רשות בזכות הגוי שהיא המגבילה.

העמקת ביאור הגבלת הגוי בחצר - בשכירות יש לישראל רשות בזכות המגבילה בעצמה ומתבטל

וביתר ביאור, דהאי הגבלה אין לה שייכות לווקא במה שהחלר משמשת הבתים, שאפילו בשימושים שהם בחלר בלבד יש הגבלה זו, וזה גדר מה שגוי לוסר בו, דהא אין לירתו לירה ואין לוסר לרך בית, וכיון דלכ"ע אין לריך שכירות כל זכות הגוי, שיהא לסור להשתמש, ומינה דהכרח דאין הגדר מה שע"י שכירות אין הוא מוגבל יותר, אלא שע"י שיש לו רשות להשתמש בחופן המונע ממנו להשתמש, יש בזה

להשתמש בזכות שהיא מקור ההגבלה, אין בהגבלה זו גדר שחבירו, היינו, הגוי מוכל בדבות, שכמו שאמרנו גדר הגבלה זו היא ע"י שהיא שלו, ובהשתתף עוד אחד אין זה שלו, וע"כ שוכר ע"י כולם, ואין זה גדר שליחות, כיון שאין מטרת השכירות שיהיה לו זכות שימוש שאכך, אלא שלא תהיה זכות שימוש זו לגוי לבד.

בירור גדר עירוב הנעשה בכולם - מוערבים יחד ואין חלוקה בזכותם המחייבת עירוב פרטי

וזה גם גדר מה למערב ע"י כולם, לכיון לכולם מוערבים ואין זכותם בחלק חלוק אחד מהשני, ע"י שיערב אחד עם חלק שניה ולא יהיה חלוק זכותם מזכותו, ממילא יתערבו שאר בני חלר, משום שאין חלוק זכות המערב בחלר שניה מזכותם, וכן להיפך.

אמאי אוסר גוי בעירוב ישראלים - החזקת זכות פרטית משום הגבלה עד שישכרו ממנו

וביתר ביאור שאין במה שגוי לוסר גדר בזכות שיש לו בדבות שעירבו, אלא שע"י שיש לו זכות בחלר יש משמעות בכל אחד מישראל שקריך להחזיק בזכותו הפרטית משום הגבלה לגוי, וממילא אין שייך עירוב, שגדר מה שעירוב בבית אחד, והיות דשות החלר מיוחדת לבית זה מחיר שאר הבתים, הוא משום לכיון שיש להם שותפות בחלר לגבי שימוש מבית זה, ואין משמעות בחילוק זכותם לגבי שימוש מבית זה, אנו אומרים אלא זכות שימוש שיש להם מבתיהם, משותף, משום שהשימוש החלר אחד בשניהם, אך כיון שיש אחד שלא עירב, ואין זכותם אחד עימו, הרי שיש בשימושם מבתיהם משמעות בכל אחד שהוא נפרד ביחס לזה שלא עירב, וכיון שהרי לא נשתתפו בבתיהם, ממילא אין העירוב שביניהם עירוב, וע"י שכירות אחד מגוי ממילא יהיה משמעות בעירובם, שהרי נשתתפו עם מי שיש לו זכות.

השוואת גדר העירוב לשיתוף מבואות - חילוק הפת אינו בגדר השיתוף אלא בצורתו בלבד

(וגדר זה בעירוב הוא אחד עם שיתוף מבואות, וחילוק לפת בעירוב מבכל מערבין לשיתוף, אין הוא גדר בשיתופס, אלא בגדר לורת שיתופס, והיינו, לכיון שבאלר לרך שיתופס הוא ע"י הבית, לא יהיה משמעות בשימוש בית אלא בפת, אך בשימוש אלר לי בכל להוא, אבל לגבי מה שפועל לגרפס שלא יהיה חילוק בעלותם משמעות בשימושם הוא שווה.)

מחלוקת ר' חנינא ורשב"ג בשכירות - בשכירות בריאה אין זכות הגוי נחשבת שלו לבד

ונשוב למחלוקת לר" ור"ש, ויבואר לגדר מה שבשכירות להשתמש בתופן המונע מגוי להשתמש יחד עם שימוש שבכר הוא יותר חזק, אין בגדר מה שע"י זה אין שימוש החלר של גוי, אלא בזה שאין זכות שיש לו נחשבת שלו לבד, וזה גדר בריאה, היינו, שאמנם אף אם יתנה שיוכל להשתמש בזכותו וכר"ש, כבר יש להחזיק שאין זכות זו של גוי לבד, אבל הרי לגבי האי יקראל יש לו כבר זכות להשתמש בחלר, ולא נוסף לבר, והיה לומר שאין זה מועיל לעניין מה שהגוי מגביל את זכותם, וזה גדר רעועה.

סיכום הנידונים בסוגיית השכירות מגוי - בריאה ורעועה, שכירו, אשתו, שובר אחד, ושכירות בשבת

והנה לגבי שכירות מלאנו כמה נידונים בגמ' והס מת' ר"ח ור"ש אי שכירות בריאה או שכירות רעועה בעינן ומה למועיל שכירות מסכירו ולקיטו ומסתו ומה לשוכר אחד ע"י כולם ומה למועיל שכירות בשבת לשוכר כמבטל ולא כמערב

סימן י

יש גזל בשבת

א. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בגדר ביטול רשות

מחלוקת בית שמאי ובית הלל אם הקנאה או הסתלקות

במתני' (סט:) מאימתי נותנין לקות ד"ק לומרים מבעוד יום וכ"ה לומרים מקחקיכה. ובגמ' (עח.) למר עולא מ"ט דב"ה נעקה כלומר כלך לכל יפות למר לבני מת נכרי בשבת מאי כלך לכל יפות ליכא אלא הכא בהא קמיפלגי דב"ק סברי ביטול רשות מיקנא רשותא והוא ומיקנא רשותא בשבת לאסור וב"ה סברי לאסתלוקי רשותא בעלמא הוא ולאסתלוקי רשותא בשבת שפיר למי. ע"כ.

שם ביטול לעומת שם עירוב - בעירוב רשותו קיימת ובביטול ההיתר במה שאין רשות

והנה נראה דזה שהוא נקרא ביטול לא חלקו דזה ב"ק וב"ה, וזה שמו בכל מקום, והיינו, שעם ביטול הוא לעומת עם עירוב, דיהם להיות לחד לוסר על השני, דבעירוב אין לריך שיהיה המערב מסולק מרשותו, אלא העירוב פועל בלופן שלף שיש לו רשות לא יהיה זה סיבה לאיסור, לעומת ביטול שההיתר הוא רק מה שאין לו רשות.

הוכחת פעולת העירוב בקיום רשות - ביטול מחצר לחצר אף שעירוב כל אחת הועיל

והנה מה שעירוב פועל לף שרשותו קיימת הוא פשוט, שהרי אין עירוב מונע לפשרות ביטול לפילו היכן שהיה לו להועיל לולי הביטול, שהרי בביטול מחלר לחלר עירוב כל לחת הועיל, ולעפ"כ הביטול הוא בכל לחד בנפרד.

ביאור רש"י בצורך ביטול לכולם - עירוב אינו מבטל אלא רשות ואינו מפקיע תפיסה

וכן משמע מרש"י לגבי מה שלריך ביטול לכל לחד, ולא מועיל ביטול לאחד מבני העירוב, לכתב רש"י שהוא משום שעל דעת חלק זה לא עירב, ואם היה עירוב פועל ע"י שנחשב שאין לו תפיסה ברשות, היה די לומר שלא עירב חלק זה, אלא שאין עירוב שאין לו רשות, אלא הוא דין ברשותו, וע"כ היה לומר שכיון שע"י ביטול גם זה רשותו, שיועיל בה מה שהועיל ברשותו. ועל זה כתב שלא עירב על דעת זה, וממילא אין חל עליו הגדר שמועיל במה שעירב.

דיוק מרש"י בקניית הרשות המבוטלת - אף לבית הלל נקנית הרשות ומחלוקתם במעשה הביטול

ועוד שמעינן מרש"י שלף שביטול הוא רק הסתלקות, נחשב הרשות המבוטלת כרשות זה שביטלו לו. וזה עוד גדר הנמלא במח' ב"ק וב"ה, שלף לב"ה נקנית הרשות לזה שביטלו לו, ולא חלקו אלא בגדר הביטול עלמו, אם הוא הקנאה, או הסתלקות, אבל אחר שהסתלק לכ"ע הרשות ניקנת לזה שביטלו לו, עכ"פ בלופן שיש להועיל בה עירוב, וכן משמע להא לשירה של ביטול, שרשותי קנויה לך אינו תלוי במח' ב"ק וב"ה, והיינו, שלא חלקו אלא בגדר מה שעושה המבטל, ולא בתולאה.

מחלוקת ב"ש וב"ה בביטול בשבת - ביטול כהקנאה יש בו משום מקח וממכר בשבת

וכן נראה שהרי גדר זה של המח', הוא לענין אם מותר לבטל בשבת, וכתב רש"י בדעת ב"ק לאסור משום דדמי למקח וממכר, ולפי מה שכתבנו הרי זה ממש מקח וממכר, ולפילו לב"ה, אלא היינו פירושו, שאין איסור הקנאה בשבת משום מה שקונה אדם דבר אחד שלא היה לו, אלא משום מה שנעשה זה בין מוכר

לקונה, ואזה לא רצוי להיעשות בשבת, וע"כ יהיה זה תלוי אם יש שייכות ביניהם, ואם גדר ביטול המתלקות הרי שאין שייכות בין הקונה והמקנה. אך אם זה המקנה, הרי שהגדר בביטול הוא שהמקנה מכניסו לרשות הקונה, והיינו מקח וממכר. ועכ"פ מצאנו שגדר מחלוקתם הוא בגדר הביטול.

משמעות העירוב בקניין לפי רש"י - אין העירוב משנה העירוב הזכות אלא משמעותה בלבד

והנה מה שכתבנו שמשמע שאין עירוב נוגע להיות הרשות המעורבת רשותו, זה משמע גם ברש"י, דלפ"ז עירוב משום קנין, משמעותו שכל בני החצר קונים חלק במקום שמונח העירוב, וע"י זה החצר משועבדת לרשותם זו, והיינו דמשמע שאין עירוב פועל שינוי בזכות כל אחד בחצר, אלא במשמעות זכותו בחצר.

עומק מחלוקת ב"ש וב"ה ברשות - שיעבוד החצר לשימוש הבית כרשות נפרדת בפני עצמה

והנה אחר העיון נראה שגדר מחלוקתם הוא במה שכתבנו שיש בחצר גדר רשות שנפרד במה שהיא משמשת את הבית, והיינו, שיש לו שיעבוד בכל החצר שתשמש את ביתו.

אין איסור חצירות נוגע לקניין - הביטול נוגע לקניין בשונה מעירוב שאינו נוגע לקניין

וכבר הוכחנו שאין איסור חצירות דבני חצר נוגע לעצם הקנין שיש לחצר בחצר, דאף מי שאין לו קנין בעצמו אוסר, וגם מי שיש לו קנין אינו אוסר בלי דירה, וכמ"ש עירוב מועיל אף שלא נשתנה קנין המערב בחצר, אך הביטול אכן נוגע לקנין של אחד על דבר של השני.

הבדלת גדר הביטול מהעירוב בקניין - מחלוקת ב"ש וב"ה אי קונה מכח מבטל או מהסתלקות

קניין הביטול לפי גזל בשבת - קשירת דין קניין הביטול למחלוקת אי ביטול בחורבה

ויש לדון מהו קנין זה, והיינו, שהיה לומר, דלמנם אין עצם הקנין הוא האיסור, אבל ודאי שמי שאין לו קנין כלל אינו אוסר, ואפשר שביטול פועל בעיקר קנינו בחצר, וכמו מה שמצאנו בסוגיא יש גזל בשבת וחורבה מחזיר לבעלים. ובמחצית השקל היה לתלות גדר זה במח' אי יש ביטול בחורבה או לא. ויבואר אי"ה.

דברי עולא בדעת בית הלל - ביטול אקנויי רשותא והוי ככלך אצל יפות להקנות

ונן משמע בגמ' שאין תלויים שאר נידונים דביטול, במח' ב"ש וב"ה, שהרי סבר עולא דאף לב"ה ביטול לקנויי רשותא הוא, אלא דהוי ככלך אצל יפות, והיינו, שאין מחלוקתם אלא בגדרו של מעשה ביטול להמבטל, במה שקונה זה שבטלו לו.

ב. סוגיית יש גזל בשבת וגזל זכות השימוש בקרקע

הקושיה על הדבר הנגזל בשבת - תמיהה מקרקע אינה נגזלת וראיה מברייתא דגזוזטראות

והנה בהא דאמרו כ' חייא וכ' אושעיא דיש גזל בשבת וחורבה מחזיר לבעלים, ל"ב מהו הדבר הנגזל. שהנה משמע שלא נתקנה לגמ' גדר הדבר הנגזל מהו"מ למסקנה, אלא דבהו"מ ס"ל שגזילת הגזלן הועילה, וזה היה קשה מהמשך דבריהם שחורבה מחזיר לבעלים, והסיקו בגירסא המיומרת דאין הגזילה מועילה לאיסור שבת, משום דחורבה מחזיר לבעלים, והנה לכאורה הרי קרקע עצמה אינה נגזלת, וקשיא ל"ב מאי ס"ל דקניא, ובפרט להקשו עליה מברייתא דגזוזטראות, והיה להקשות על האי גרייתא עצמה מהא קרקע אינה נגזלת.

קושיות בלשון חורבה מחזיר לבעלים - אמאי תחזיר החורבה עצמה וכי שבת גברא הוא

ועוד יש להקשות לפי מי נימא דקניא, מה שייך לחורבה מחזיר לבעלים, והרי היא עצמה גזולה, ומהי שתחזיר והיה להם לומר דקניינו מחזיר. ועוד ל"ב להא דמשמע דבשאר ימים תשיבנה גזולה, ול"ק מה שייך שאין שבת יחזיר, וכי שבת גברא הוא.

העמדת הגזל בשימוש הקרקע לשבת - שיעבוד הבית על החצר כקניין זכות שימוש לשבת

וע"כ נראה דזה פשוט דלא חיישי לקרקע, שאין לגזול קרקע לא בשבת ולא בחול. ובאמת לגבי שבת גם אין צריך לגזול, שאין אנו צריכים לקנין הממוני בגוף הקרקע, לא בכדי לאסור, ולא בכדי להתיר, שאם היה מצטרף להשתמש, והוא אינו רגיל היה לי בזה. אלא דהכא חיישי לגבי שימוש הקרקע, ובזה הוא

דווקא לגבי שבת, לגבי חול הוא גדר הקנין הרגיל, והרי אין לשימוש הקרקע קנין בנפרד מהקרקע עצמה, ושימוש שגזל כבר הרי גזל, ושימוש שיבוח אין לו כח לגזול כלי גזילת הקרקע, והיא הרי אינה נגזלת. אבל בשבת כיון שאין להשתמש אלא במקום העומד לשימושו, שהרי אסור להעביר מרשות אלו לרשות שיש בה מציאת אחר, וזה הרי אפילו בשותפים, שיש לו קנין בקרקע, ומ"כ הרי שיש משמעות לשימוש כדבר בפני עצמו, שהוא שלי או של אחר, ומשמעות זו שייכת בגדר שימוש לבית בחצר, והיינו, שבשימוש קרקע רגיל הוא השתמשות בקנין, היינו, בקרקע עצמה, שהבדל בין שימוש בהפקר לשימוש בשלו, שבשימוש בשלו הוא משתמש בזכות שיש לו כבר, והיינו, קניינו בקרקע. אך שימוש בית בחצר אין הוא שימוש בקנין הקרקע, אלא בשיעבוד שיש לבית על החצר, היינו, מה שבעבד כל אחד מבני החצר להעמיד הקרקע לשימושי בית לכל בני החצר, ויש קנין בחצר להיות בו זכות שימוש של בית, ואף למי שיש קנין בקרקע, כשהוא משתמש שימושי בית אין גדר שימושו שהוא משתמש בקנייניו בקרקע (שאין לו זכות לפתוח בית אחר לשם), אלא בקניין כל בני החצר המשועבד לשימוש בתי כולם.

וכשנדקדק נראה כי שימוש וקניין זה הוא גדר אחר משאר שותפות בקרקע, דכל שותפות בקרקע היכא שיעבוד הוא לכל שותף, וכשמשתמש בקרקע הוא משתמש בזכות שימוש שלו ולא של חבירו, אבל בחצר, כיון שאין משועבד לכל אחד שתם, אלא לווקא לשימוש בית שלו, וכיון שאין לבתים קנין, אין זה קנין נפרד (להא פשוט, וכמו שלא נאמר בדבר המשועבד לשימוש מסויים, שכל שימוש יחשב קנין נפרד), אלא כיון שהבית שלו, ומשתמש אותו, והוא רשות מיוחדת לו, הרי שרשותו מושלת על רשות החצר, ואין זה כמו בכל קנין שותפות שהרשות משועבדת לו, וכשמשתמש משתמש בשלו, אלא כמו שיהיו שנים משתמשים בדבר של שלישי, ברשותו, שאין להם שייכות אחד לשני אלא ע"י שלישי, ואין אחד משתמש בשל השני, אבל משתמש בדבר שגם השני מושל בו.

הבדל שותפות חצר משותפות קרקע - משל לשניים המשתמשים בדבר של שלישי ברשותו ומושלים

וזה מגדר מה שתקנו חכ', שמלבד מה שתהיה קרקע הרשות מוגדרת לעצמה להיות נפרדת, יש גם אין שיהיה שימושה מוגדר, וכמו מה שחייבו לחי ופס, והיינו, שאף שהקרקע מוגדרת לעצמה, לזיך שיהיה הגדרה במקום בית לשימוש, כלי שיהיה ניכר שהוא שימוש במקום נפרד.

חיבור יסוד השימוש לתקנת חכמים - הצורך בהגדרת המקום ביחס לשימושו כדין לחי ופס

ובזה התקנה גם למנו חכ' שאין הגדרה בשימוש במקום רק בקרקע שלו, אלא גם במשמעותו השימושית, וכמו שברשות היחיד מן התורה לזיך שתהיה הקרקע נפרדת, ומה למהני זה להגדרת חפץ המונח בה כמונח במקום אחר מרשות הרבים, כך ברשות היחיד מתקנת חכ' לזיך שיהיה מקום השימוש מוגדר לעצמו, ע"מ להגדיל את השימוש בו כשימוש במקום אחר מרשות הרבים.

הגדרה שימושית ברשות מתקנת חכמים - השוואה לצורך קרקע נפרדת ברשות היחיד מן התורה

וכמו שתהיה בחינה ברשות היחיד מן התורה בקרקע שהיא נפרדת, יהיה בחינה ברשות שתקנו חכמים במקום ששימושו נפרד. וכמו שמן התורה הגדרת הקרקע מוקדמת להנחת חפץ, כך בתקנת חכ' הגדרת מקום השימוש מוקדם לעצם השימוש, ואין גדר תקנת חכ' בקרקע עצמה שהיא מוגדרת כבר ביחס לגיני תורה, אלא ביחס למקום, וברשות היחיד זה ביחס לחלל הנוצר ע"י הגדרת רשות היחיד לאורייתא (וע"כ זיך שיהיה תיקון קורה למעלה מעשרה, שאין תיקון זה ביחס לקרקע, אלא ביחס למקום המוגדר כבר, וברשות היחיד עולה על לרקיע. וע"כ זיך זה מחיצת פס לף בפרוץ מרובה, שהרי המקום כבר מוגדר כאחד, ואין זה כמו תקרה שמגדירה רשות לף מן התורה (לענין כמאן דמלי ולענין פי תקרה), שלתקרה יש משמעות בכל הקרקע, שהיא פועלת נפרדות לקרקע, שזה קרקע שיש לה תקרה. וכן יהיה זיך גדר לד' מחיצות לף שמן התורה אין לין כזה, שאין זה ביחס לקרקע, אלא ביחס למקום), וזה החלל אין חילוק משמעות אלא בשימושו, וע"כ חילוק רשויות לחכ' הוא בהגדרת מקום ביחס למה שהוא משמש.

רשויות דאורייתא לעומת רשויות דרבנן - הגדרת מקום השימוש מוקדמת לעצם השימוש בדרבנן

ותמצא בזה שני חילוקים, האחד, הוא שם הוא משמש או לא. והשני הוא, במה

שני חילוקים במקום המשמש בדרבנן - הגדרת המקום כמשמש קודמת להגדרת השימוש ולא להיפך

הוא משמש. וגדל זה, היינו, מה הוא משמש, כיון שאין זה בקרקע עצמה כלשון במקום, הרי שאין גדר מלחד את כל השימושים, היינו, שנאמר שע"י השימוש במקום יחשב שזה המקום משמש לזה, שלמנס ביחס למי המקום כמשמש קיים או לא, שייך לומר שזה נעשה ע"י קרקע, כי זה מיוחס למשמעות המקום עצמו, וכלילו נאמר שיש או אין מקום ביחס להגדרת מקום מתקנת חכ'. לך ביחס לגדל השני, היינו, משמעות מה שהמקום משמש, הרי שהגדרת משמש היא מוקדמת לעצם השימוש, כי הגדרת המקום כמשמש מגדירה את השימוש, ולא ההפך.

וע"כ צריך שיהיה השימוש המגדיר מקום בעל משמעות יותר מסתם שימוש במקום, ועכ"פ הרי שיש גדר במקום כמשמש (ובזה יהיה הבדל בין רשות התורה לרשות חכ', שגדל רשות היחיד והרבים שמן התורה אין הוא אין ביום השבת, אלא למרה תורה אין להגדיר רשות, ועוד אין לחסור הולאה, אלא חילוקי רשויות הוו כהקלס לאין התורה, וכן שמשמעות הולאת חפץ קיימת בהקלס אין התורה, והתורה רק אסרה הולאה זו בשבת, וזה פשוט, אלא שאני הולאה משאר מלאכות, וכמו שאין גדר כתיבה ותריגה חלק מאיסור מלאכה שלהם, כך גם במלאכת הולאה, אבל רשות שמתקנת חכ' היא אין גם בהגדרת הרשות עצמה, שהרי אין בטלטול חפץ מרשות לרשות תקנת חכ', משמעות שינוי אלי תקנת חכמים, וע"כ יהיה גדר הרשות עצמה גדר דיני. וע"כ לא יהיה גדר זה אלא בדין, וכיון שאין דין הולאה אלא בשבת, גם גדר רשות שתקנו חכ' אין גדרו אלא בשבת), וכיון שרשות מתקנת חכ' הוא ביחס למקום כמשמש, הרי שהגדרת מקום זאת היא הגדרה מוקדמת לעצם השימוש, ויהיה גדר בשימוש עצמו בחיזה רשות משמשת הוא משתמש, וע"כ יהיו שייכים חילוקים שימושיים הקיימים בגדרי ממון גם בגדרי רשות הנ"ל, ולפ שאינם שייכים בדיני תורה (שהרי לפ בדיני תורה יש משמעות לחלוקת רשויות היחיד (וכמו בלילוף לשני חלאי שיעור ללמר ר' יוסי (ב"ב נה:) לענין ר"ח), אבל כיון שאין גדר רשות היחיד לאוריית אלא בקרקע, לא יהיה שייך זה אלא במחילות או חילוקי קרקע ולא בקניין), ואין רשות המשמשת הזו חשובה רשות אחת עם רשות המשמשת הזו, ויותר מזה אפ שני רשויות הנחשבות נפרדות מן התורה, כמו ע"י מחילה לא יחשבו נפרדות מדרבנן (לגבי דינים מדרבנן), אם אין להם משמעות נפרדת כמשמשות, וכן להפך שאני רשויות המשמשות הנחשבות נפרדות, יחשבו כך אפ אם מן התורה אינם נחשבות לנפרדות מחסרון מחילה וכו'.

הבחנת רשות תורה מרשות דרבנן - רשות דרבנן דין בהגדרת הרשות הנוהג בשבת לבדה

ג. חילוקי רשויות משמשות, גזל חורבה, וסיכום תקנת רשויות

ונשוב לגדרי חילוק רשות המשמשת, שהנה מלאנו שנאנים שיש להם שימוש דיורין במקום בלי בית אינם מוסרים זה על זה, ולפמש"כ יהיה הגדר בזה משום שאף שהמקום משמש שני אנשים נפרדים, אין גדר חלוקתם מחלק את המקום, והמקום כמשמש הריהו משמש כאחד. ויש להקשות שאם יהיה המקום עצמו מחולק שחלקו משמש אחד, וחלקו משמש אחר הרי שיהיה זה שני מקומות נפרדים, ומלוע מותר להוליא מאנר של אחד לאנר של שני.

חילוקי רשויות משמשות בשבת לפמש"ת - קושיא משניים שיש להם דיורין בלי בית בחצר

וע"כ ל"ל שאין ההבדל השימושי במקום הנוגע מאמת נפרדות האנשים, מאשיב את המקומות כנפרדים אלא ביחס לשימוש, והיינו, שכשם שאין גדר חילוק רשויות לרבנן נוגע לקרקעות, אלא למקום כמשמש, כך אין השימוש נאשב לשימוש, אלא ביחס למקום כמשמש. וע"כ אף שיהיה אסור להוליא מבית שלו לאנר של אחר, יהיה מותר להוליא מאנר שלו לאנר אחר, כי אין האנרות נאשבות כמשמשות נפרדות מאמת נפרדות המשתמשים, אלא ביחס לשימוש בית אבו יש משמעות לנפרדות האנשים, ולא ביחס לשימוש אנר שהרי כמו שאמרנו אין הדרים בחצר בלי בית אוסרים, ואעפ"כ יהיה אסור להוליא מבית של אחר לאנר זו, והיינו, שכיון שגדר רשות לרבנן הוא מקום שימוש, שייך שיהיה בקרקע אחת שני מקומות

ההבדל השימושי ביחס לשימוש בית - החלוקה קיימת בשימוש בית ולא בשימוש חצר עצמה

שימוש נפרדים, וזה יש בכל חלר, היינו, כמה שהחלר משמש לותם לשימוש חלר, ומה שהיא משמשת לותם לשימוש בית.

ובאמת שגדר לינו מתקנת חכמים חלא מדין התורה, שלף שלמרה תורה שלסור להוליא מרשות היחיל לרשות הרבים, הרי יין גדר השינוי ביחס למושגי רשות של לדם חלא ביחס לחפץ, ולף שהגיע החפץ לרשות, ובודלי הלדם נחשב שהוא ברשות, יין זה משמעותי ביחס למקום חפץ, וע"כ לריך שיהיה החפץ מונח במקום ד', והרי שיש כלן מקום במקום, והיינו, שרשות הרבים הרי היא בכל המקום, לך יין זה מקום ביחס לחפץ, כי יש לחפץ גדרי מקום נפרדים מגדרי רשות. וכן מלמנו שלף שהיה החפץ ברשות ובמקום חפץ, יין נחשב הוללה חלא בעקירה והנחה, והיינו, שלין נחשב הוללה שלו, ושהוא עשה לת השינוי שיש בחפץ בהיותו ברשות הרבים מהיותו ברשות היחיל, חלא ע"י שיש לו שייכות במשמעות שהיתה בחפץ בהיותו במקום השונה. וכן מלמנו שלף שעקר מקום ברשות היחיל והניח במקום שברשות הרבים, לם העקירה לא היתה על דעת להוליא פטור, היינו, שתהיה עקירה הממורה בגדר מקום חפץ השונה מרשות לרשות, וחא בסתם מקום חפץ, וחלה לימוי זה הגדר לגדר שיש ברשויות שמתקנת חכ', לגדר שימוש מחלר לחלר הוא לף שיש בחלר זו רשות לחרת מרשות שבחלר זו, כי משמש בתים שונים, יין זה נחשב שהוליא מרשות זו, כיון שלין שימושו חלא ברשות החלר וחא ברשות הבית, לך לם יכנים מחלר לבית הרי משתמש ברשות הבית.

ובזה יבולר גדר כלי בית, ומה שלף בהיותם בחלר הרי הם משתמשים ברשות הבית שזה משמעות היותם בחלר (ומה שמותר להניח כומתו וסודרו הוא מקום שלין הוא עושה לת שינוי מקום החפץ, חלא שהיה לזון לם החיסור להוליא לחלר לחרת הוא מקום רשות הבית שבחלר, לו שנלמר שלין משמעות לכלי בית של חלר זו לגבי רשות בית של חלר לחרת, והחיסור הוא בעשם ההוללה לחלר של לחר. ויהיה זה נפק"מ לם הגיע בכומתו וסודרו לחלר לחרת, לם לסור להוליא לעור חלר לחרת, שלם הגדר הוא שהכלי משתמש ברשות בית של חלר זו, יהיה לסור להוליא, כמו כל כלי בית של חלר זו. לך לם נלמר שהכלי משתמש ברשות החלר, יהיה מותר, כמו כל כלי חלר. ולחידך יהיה נפק"מ לם הגיע לחלר המעורבת, שלם הגדר הוא שמשתמש ברשות הבית, יהיה מותר להכנים לחלר. ולם הגדר שהוא ברשות החלר יהיה לסור, חלא שיש לומר ללף שנחשב שהוא ברשות חלר, הרי מותר להכנים כלי חלר מעורבת לבית, משום שנחשב לשימוש ברשות הבית, ול"כ לף הכא יהיה מותר, ול"ע), וזה קניין המוסר בשבת (ובילוד מה שלווקו זה לוסר בילדנו במקום לחר).

ובמקרה לחורבה היה לומר שלף שלין קרקע נגזלת, זה משום משמעותה לעומת מטולטלין, לבל לגבי זכות השתמשות, היינו, מה שהחורבה משמשת ביתו, יין גדר בקרקע ושייך בה גזל. וגדר מעשה הגזילה הוא עשם השימוש הקבוע, לו פתיחת פתח. וכיון שבשבת יש במה שמשמשת לת ביתו גדר רשות, היה לנו לומר שמותר לו להוליא לחורבה, שלף שלין זה שלו וגזול הוא חלו, יין זה שייך לדין רשות לשבת שסה"כ משמשת לת ביתו, והיינו, שהרי לולא שגזל ולולי שהיה לסור להוליא, זה רשות של לחר ולא שלו, חלא שע"י שגזל יין זה נחשב שמשתמש ברשות של לחר, חלא ברשות שלו. והיה לומר שלמנס לענין הוללה מבית מותר רק לם מוליא למותה רשות, לבל יין משמעות מוקלמת לעשם הרשות, חלא זה גדר בהוללה, ובזה די שלא שינה לת רשות החפץ, וכמו מי שמוליא לרשות שלו שלינה פתוחה לביתו, שלין לריך שיהיה גדר רשות בית במקום. ולם כן יין כלל משמעות בזה שהרשות עשמה גזולה, ועל זה לומר שיש לין גזל ברשויות שבת, והיינו, שהרשות עשמה מוגדרת ולא רק שימוש שמשתמשים בה, והרי רשות זו גזולה, ויש עליו לין השבת גזילה, היינו, שלין זה שלו.

אלא שעדיין היה לומר שלמנס יש עליה לין השבת גזילה לך כל זמן שלא השיב יכול להשתמש, ועל זה לומר שמורבה מחזיר לבעלים,

עיגון גדרי מקום בהוצאה מדאורייתא - עקירה על דעת להוציא כיסוד להוצאה מבית לחצר

כלי בית רשימושם ברשות הבית - ספק בהגעת כלי בית לחצר אחרת בכומתא וסודרא

גזל זכות השימוש בחורבה לפמשנ"ת - שימוש קבוע בחורבה כהו"א להתיר הוצאה מבית אליה

דין השבת גזילה בזכות שימוש - לשון חורבה מחזיר לבעלים כגדר רשות בקרקע החורבה

היינו, שהגדלת הרשות לענין איסור שבת מוגדלת כגדל בקרקע, היינו, החורבה, וכיון שהקרקע שלו גם הרשות שלו, ולפ שאינו רגיל להשתמש בה, ואין היא רשות ביתו, גם אין היא רשות בית הגזלן, ובשבת שיש משמעות נוספת בשימוש שאין בשאר בעלות על קרקע, הרי שיש להחשיבו כקנין נפרד, והיינו, שלא יהיה שייכות בין עצם זכות השימוש לבין הזכות בקרקע.

עצמאות רשות שבת בקניין השימוש - אי תלות הזכות בקרקע ושייך לגחלה בפני עצמה

וזה מה שהקשו לחורבה מחזיר לבעלים, והיינו, למזה משמע שגם בשבת הזכות הזו תלויה בקנין הקרקע, וא"כ לא שייך שיקנה לותה בלי הקרקע, דקרקע אינה נגזלת. והסיקו לאכן רשות לשבת אינה תלויה בעצם הקנין בקרקע, והיה שייך לקנות רק את הזכות הזו ע"י גזילה, ובאמת עצם זה שביתו פתוח לחורבה, ומשתמש יש בזה גזילה, היינו, מעשה קבוע המגדיל את השימושים כהשתמשות בגזילה שגזל בבר, ואין זה גזילה בכל פעם מחדש, ובאמת זה לי בבלי לאסור על אחר שנחשב שרשות ביתו מוקף על החורבה, אלא שאין איסור זה בעצם ההשתמשות בקרקע ע"י אחר, אלא בהשתמשות בזכות האמורה.

השימוש בגזל הקיים ביחס לשבת - דין שבת חל על זכות שימוש שנותרה בגזל

ובאמת כמו שאמרנו יש להחשיב את עצם שימושו בקרקע כהשתמשות במה שגזל בבר, ועל זה לא היה מועיל לין שבת, שאין זה גזל, אבל כיון שאין אוסר רק מה שההשתמשות היא שימוש בזכות שהיתה בבר כאמור, הרי שדין שבת הוא על האי זכות, וזכות זו היא עליון בגזל, שהרי היא תלויה בקרקע אלא נגזלה, ואמילא שייך עליה השבת גזילה, וזה נעשה ע"י מה שהחורבה עצמה אינה נגזלת.

זכיית הבעלים ברשות מחמת תפיסתם - החרגת שימושים האוסרים בעצם כגג שרבים מכתפים עליו

וגם זכות זו היא גדל בקרקע חורבה, וע"י תפיסה שיש לבעלים בקרקע זוכה ברשות זו, ואמילא אין משמעות שימוש האחר שימוש לרשות שהוא שימוש האסור, אלא כמי שאין לו בית. ואמנם יש שימושים האוסרים בעצם השימוש, ובהם לא יועיל עצם הזכות בקרקע, וכמו גג שרבים מכתפים עליו.

סיכום תקנת חכמים ברשויות שבת - רשויות מוגדרות ע"י שימושן בעירובין, מבואות, ובית סאתים

ואחר כל זאת נראה שזה עצם תקנת חכמים, שיהיו לרשויות שבת מוגדרים ע"י שימושם, משום רשות הרבים המוגדרת ע"י שימושה. וזה גדל עיכובי חלרות ותיקוני מבואות, וגדל לרשויות השימוש השונות כבית וחצר ומבוי וקרפף. וגדל בית שאחים בחשכון הגדלת המבנה כמשמש, ומקום שאין בו שימוש, וגדל כרמלית שאינה משמשת, ולא השאירו בלי הגדרה אלא מקום פטור.

סימן יא

בענין הניח ביתו והלך לשבות במקום אחר

א. מחלוקת התנאים והגזירות בדין דירה בלא בעלים

מחלוקת התנאים במשנת המניח ביתו - יסוד דירה בלא בעלים ומחלוקת בגדרי אתי ביומיה

עירובין (פו.) מתני׳ המניח ביתו והלך לשבות בעיר מחבת לחד נכרי ולחד ישראל הרי זה מוסר לנכרי רבי מאיר. רבי יהודה אומר אינו מוסר. רבי יוסי אומר נכרי מוסר לישראל אינו מוסר שמין לך ישראל לבא בשבת. רבי שמעון אומר מפילו הניח ביתו והלך לשבות אפי בתו בתוכה העיר אינו מוסר שכבר הסיע מלבו. וגמ׳ אמר רב הלכה כרבי שמעון ותוקף בתו מבל בנו לא למאי אינשי נחת דך כלבא עול נחת דך גורייתא פוק.

ומצאנו כמה דעות במשנה. ח. דעת ר״מ הלך לעיר מחבת לישראל וגוי מוסרים. ב. דעת ר״י לשניהם אינם מוסרים. ג. דעת ר׳ יוסי דרך גוי מוסר. ד. דעת ר״ש דמפילו בתוכה העיר בחבר מחבת ישראל אינו מוסר משום הסחת דעת.

דעת ר״מ בדין דירה בלא בעלים - ישראל אוסר שלא יבוא וגוי באתי ביומיה

ובגמ׳ לעיל (סא:) בדעת ר״מ, גופא חסירו שכל נכרי הרי הוא כליר שכל בהמה ומותר להכנים ולהוציא מן החבר לבתים ומן בתים לחבר וכו׳ והא אנן תנן הדר עם הנכרי בחבר הרי זה מוסר עליו, לא קשיא, הא דמיתיה הא דליתיה וכו׳ לעולם קסבר דירה בלא בעלים לא שמה דירה, וישראל דכי מיתיה מסר כי ליתיה גזרו בית רבנן, נכרי דכי מיתיה גזירה שמא ילמד ממעשיו, כי מיתיה מסר כי ליתיה לא מסר. וכי ליתיה לא מסר והתנן המניח את ביתו וכו׳ התם דמתי ביומיה.

ופרש״י דמתי ביומיה – שהלך למקום קרוב, וידע בו ביום, ומי שרית להו קודם שידע – מטלטלי נמי מחר שידע, ולא מסקי מדעתייהו,

והיינו דדעת ר״מ דדירת ישראל שמיה דירה וגוי לאו שמיה דירה. ודירה בלא בעלים לאו שמיה דירה. וכישראל דכי מיתיה דירתו דירה גזרו מפילו דכי ליתיה. וגוי דכי מיתיה דירתו אינו דירה מלא מגזירה כי ליתיה אינו מוסר. מלא ר״ל עתיד לבוא בשבת ובעת שידוע הרי מוסר אז יש לגזור אפי׳ עול לא בא כדרב״י הנ״ל.

א״כ מדאמרו לר״מ ישראל מוסר אפילו לא ידוע בו ביום משום גזירה. ובגוי אינו מוסר אלא אם ידוע בו ביום ומשום שבת משום גזירה.

דעות ר״י, ר״י, ור״ש בהניח - חילוק בין אתי ביומיה, יכול לבוא, והסחת הדעת

ומר״מ נשמע לר׳ יהודה דמתיר דעכ״פ בגוי יתיר אפי׳ באתי ביומיה. וכישראל עכ״פ בלא אתי ביומיה. והגה ר׳ יוסי דמתיר כישראל כר׳ יהודה הוסיף טעם לאין דרך ישראל לבוא בשבת, ולכאורה יש לשאול הרי גם ר׳ יהודה מיירי בלא יבוא בשבת. ואולי יש להוכיח דר׳ יהודה מתיר כישראל אפילו אתי ביומיה וע״ז אתי ר׳ יוסי ואוסר. ויש לדחות דר׳

יהודה לוסר ביקרקל בולמי לחי ביומיה ומתיר בלוז ולמי יבוח לפי׳ יש חסם שיבוח, וע״ז חיירי ר׳ יוסי ללמר לבלמת לם חוסקים שיבוח בסבת לוסר, רק שלין לחסוק ביקרקל שיבוח בסבת שלין לרך וכו׳.

ובדעת ר׳ יוסי ביקרקל לי ליכא חסם שיבוח ביומיה לוסר, ללא התיר ללא מקום ללין לרך וכו׳. ויש להסתפק בגוי לר׳ יוסי לי חיירי לווקא בלתי ביומיה כלנחלקו ר״מ ור׳ יהודה, לו לפילו בלא לתי ביומיה. והיינו שהיה לומר כיון למה שמתיר ביקרקל הוא ללין לרך לבוח בסבת מה שלוסר בגוי הוא כיון שלרך לבוח בסבת לו עכ״פ יש חסם שיבוח ולוסר בגוי לפי׳ לא לתי ביומיה ומחמיר יותר מר״מ, לו שנאמר ללגבי גוי ולמי מסכים לר״מ ללא גזרינן ללא בלתי ביומיה, ללא ביקרקל ליכא למיגזר טפי לי ליכא חסם לתי ביומיה גזרינן. וכן י״ל בדעת ר״ש ללא חיירי בגוי.

ודעת ר״ש ביקרקל לפי׳ שבת בחלר לחרת בלותה העיר לם הסיח לעתו לינו לוסר. ויש לדון בעיר לחרת לי מתיר בלא הסיח לעתו. והיינו הלם חולק ר״ש לגדל דירה בלא בעלים הוא רק לי הסיח לעתו, לבל לם לא הסיח לעתו לא, ולע״פ דלרך יולא לעיר לחרת למסיח לעתו כר׳ יוסי לבל לי לא לא, לו ללמא בעיר לחרת ולמי נחשב דירה בלא בעלים שהרי לינו בעירו ולין לריך להסחת לעת וללא כר׳ יוסי. ללא שגם בעירו נחשב דירה בלא בעלים לי הסיח לעתו. ועוד יש לדון לי סברת הסיח לעתו שייך גם בגוי בלותה העיר ולי לא לפי מש״כ לעיל לי ר״ש לא פליג על ר׳ יהודה הרי שיתיר לף בגוי בעיר לחרת כיון ללא תלוי בהסחת לעת.

ועכ״פ מלאנו כמה נידונים חילוקי הדין בין גוי ליקרקל ולי הוי בלותה העיר לו בעיר לחרת ולי דרכו לחזור לו יש בחפקדותו לחזור ולם הסיח לעתו.

וכן מלאנו נידון לי דירה בלא בעלים הוי דירה ולי גזרינן בגוי וביקרקל וגזירת לתי ביומיה ומה חשיב דירה בלא בעלים.

ב. דעת רש״י

דעת רש״י בחילוקי הגזירות במשנה - לב״ע דירה בלא בעלים לא חשיבא דירה

והנה ברש״י סב: ד״ה התם כתב לשוסר בגוי ביום, ושוסר לפי׳ קושם שיבוח כיון שלי שריית להו קושם שיבת מטלטלי נמי שחר שיבת, ולא מסקי שלעתייהו. ע״כ. והיינו שדעת ר״מ לשוסר בגוי הוא בלתי ביומיה וש״כ מה שהתיר ר׳ יהודה בגוי הוא לפילו לי לתי ביומיה שהת לפילו ר״מ מתיר בלא לתי ביומיה וביקרקל מה שלסר ר״מ הוא לפילו לי לא לתי ביומיה כשמוכח בגמ׳ שם וכ״י שמתיר היינו לפחות לי לא לתי ביומיה ויל״ד מה יהיה לעת ר׳ יהודה בלתי ביומיה לי מתיר לפילו בזה לי ללו. וברש״י (מז.) ד״ה ר׳ יהודה כתב בגדר ההיתר שהוחיל ולינו בעיר לינו לוסר. והנה מדעת ר׳ יוסי לשסר בגוי שדרכו לבוח בסבת לפילו מעיר לחרת וברש״י כתב לחייבי שיכול לבוח (מז.) ושמע יבוח (פו.) ולפ״ז הרי ר׳ יוסי מחמיר יותר מר״מ למשמע ברש״י (סב:) שהוא חייבי שולמי יבוח שכתב שהלך למקום קרוב ויבוח בו ביום וכן נרלה מסברת הגזירה שהוא מקום שלחר שיבוח לא מסקי שלעתייהו ויטלטלו ולי לא ולמי לתי ביומיה נרלה כגזירה לחוקה וחשם לחשם. ועכ״פ משמע ברש״י דלעת ר׳ יוסי הוא רק מקום שיש חשם שיבוח לבל לי לא יכול לבוח מותר לפילו לר׳ יוסי.

ונראה ברש״י דלכ״ע דירה בלא בעלים לא חשיב דירה לולא דלכ״מ גזרינן לטו דכי לייתיה לף לי לייתיה ובגוי דכי לייתיה הוי גזירה לא גזרינן כי לייתיה לבל לי לתי ביומיה גזרינן מקום דלסם תתיר לפני שיבוח יתירו גם לחרי שיבוח וזה לסור מקום גזירה ולר׳ יהודה לא גזרינן ובר׳ יוסי נתחדש שיש לחלק מה נחשב דירה בלא בעלים ובשם יש חשם שיבוח בסבת לז לא חשיב דירה בלא בעלים וזה יש לחלק בין יקרקל לגוי ור״ש מחדש שיש עוד לופן שיחשב דירה בלא בעלים ולפילו שם נמלא קרוב לביתו והוא בשם הסיח לעתו מלשוב של ביתו.

ג. דעת הרשב"א וטוש"ע

פסיקת הפוסקים בהסחת דעת וחזר - סיכום דעות עבודת הקודש, הטור, והשלחן ערוך בהניח

וברשב"א (סה:) בדעת ר"מ ור"י בגוי כתב לסתור וכ"כ בדעת ר' יוסי דלעתו כר"מ דלסתר מי שתי ביומיה ולחו"כ כתב סתר' יוסי לסתר כל דלפקר לו לגוזל בשבת וכתב כן הוא לעת ר"מ ומשמע שדעתו סתר"מ לסתר לפי' דק יכול לגוזל וזה דלא כרש"י. ומעתה י"ל לדעתו דלפ ר' יהודה להתיר אינו בוודאי יגוזל ואי וודאי יגוזל ליכא מאן למתיר.

ועוד מצאנו לכתב הרשב"ץ (ע. ד"ה וחוזר) דמה דמתירין בישראל דכי ליתיה הוא דווקא אי הלך מערב שבת אבל בשבת הואיל ונאסר למקנת שבת נאסר לכל השבת. ובגוי כיוון דאין דירתו דירה לפילו כי ליתיה אלא מגזירה כי ליתיה אינה דירה. ומשמע דאינו אוסר לפילו הלך בחמצע שבת דגרדה מדבריו דדימה את גוי להוא דיירי אחר שכבר היה כאן בתחילת שבת ואסר לאין הלך בחמצע שבת.

עוד כתב (פו.) לענין ישראל להסיח לעתו וא"כ אתי בשבת דיש אי שאומר לאוסר והניח דליה מגוי שבת בשבת לאוסר וכן מבטל רשות שאם הוליך במזיד אוסר ועת הראב"ד לאין אוסר וכתב דאינו דומה לגוי דאי אתי בשבת לוסר גוי מה שאינו אוסר אינו משום שהסיח מליבו אלא משום דליתיה ובשבת הרי אוסר אבל ישראל כיון שהוא תלוי בהסתת דעת כיון להסיח לעתו אפי' אתי לבסוף אינו אוסר והסכים לדברי הראב"ד.

ובעבודת הקודש (בית נתידות ש"ד ס"ג) פסק כר"ש שמועיל הסתת דעת באותה העיר אבל ישראל אפי' בעיר אחרת ולמקילים להיינו אפ' באותה העיר ובדמ"א פסק כהמיקלים

ולענין גוי פסק להתיר בהלך. ונוטה להתיר גם אם יכול לחזור בשבת (ממנס בשו"ת (ח"ג ס' עב) נראה שנוטה לאסור וכן בריטב"א (פו.) נוטה לאסור). ובחזר גוי בשבת אסר.

ובטור (שע"א) פסק כר"ש בהסיח דעתו לפילו באותה העיר ולווקא בתו וכן בגוי שלפקר לו לחזור בשבת (ולא כתב להיינו בעיר אחרת) והביא דעתה דמצ"ס לחולק ובחזר בשבת בגוי כתב לאוסר ובצ"י הביא לשון הרמצ"ס שאינו מחלק בין בנו לבתו ודברי המ"מ בדעת הרמצ"ס בדברי הגמ' לא דברו אלא בהוה וכללא דמיתא תלוי בהסיח דעתו בין בבנו ובין בבתו

ובש"ע פסק כר"ש ולא הביא החילוק דבתו וכן הביא המח' וכתב להמחמירים היינו אפי' בעיר אחרת ולמקילים להיינו אפ' באותה העיר ובדמ"א פסק כהמיקלים

ד. סיכום חילוקי המקרים שנידונו

מקרים בדירה בלא בעלים במשנה - ודאי יבוא, יכול לבוא, אינו יכול, והסחת דעת

וא"כ מצאנו שלושה מקרים ולאי יגוזל יכול לגוזל ואינו יכול לגוזל וכ' יהודה ס"ל לאפילו ולאי יגוזל מותר (ובריטב"א סה: משמע שאם ולאי יגוזל כ' יהודה לוסר) ור"מ ס"ל לאסור ואם רק יכול לגוזל מותר וכ' יוסי ס"ל לאפילו שמא יגוזל אסור ואי אינו יכול לגוזל מותר ועכ"פ רואים לכל"ע דירה בלא בעלים לא שמיה דירה וכ' יהודה כלל ויל"ד אם ולאי יגוזל בשבת ובא אי לוסר או לאמרינן כיון שהותרה הותרה. ואף לר"מ דירה בלא בעלים לאו שמיה דירה הרי שהוא גוזר במקרה שולאי יגוזל וכללעיל וכ' יוסי גוזר לפילו יש חשש שמא יגוזל מקום שדרכו לגוזל ובזה יש לפקפק אי הוה כגזירת ר"מ שכיון

שכשיבוא לא מסקי לעתייהו מימלא יש לנזור גם בחשך שמא יבוא או שנאמר שר' יוסי ס"ל גדר אחר בדירה בלא בעלים והיינו שבמקרה שדרכו לבוא באותו היום לא חשיב דירה בלא בעלים ובדרמ"י מז. כתב בדעת ר' יוסי שגוי אע"פ שאינו בעיר הרי יכול לבוא ואין זה היסח (לביתו) מן הלב וע"ש ומשמע כדרכנו השניה דהוא משום דכיון דרכו לבוא חשיב דירה בבעלים ודעת ר"מ ור' יהודה מוכח לאפילו כן חשיב דירה בלא בעלים כל עוד לא בא

ודעת ר"ן שישראל אפילו באותה העיר אי הסיע מלבו לחזור לביתו באותה השבת חשיב דירה בלא בעלים והנה יש כאן חילוק בדברי ר"ן מה שלא מצאנו בשאר תנאים שדעתם הוא שכלי שיהיה חשיב דירה בלא בעלים לריך שלא יהיה באותה העיר אם גוי אם ישראל ודעת ר"ן שאפילו רק הסיח מלבו לחזור לביתו באותה השבת אפילו הוא באחר אחרת הרי נחשב לגי להא דירה בעלים דמי והיינו לדעת ר' יוסי אפילו אם הסיח מלבו לחזור לביתו באותה שבת כיון שהוא באותה העיר נחשב שיש לדירתו בעלים ומוסר ובדרמ"י מז. כתב לר"ן חולק על ר"י ור"י וכדלעיל (וע' גאון יעקב שם)

נמצאנו למדים למבדל חילוק דישראל וגוי אינו כמה חילוקים באופן הנחת הבית ת. יגיהה מהעיר ואי יכולת לבוא בחזרה באותה השבת ב. יגיהה מהעיר עם אפשרות חזרה ג. יגיהה מהעיר וחזרה ודאית ד. שהות בעיר באחר אחרת והספת דעת מחזרה

ה. בסברת חילוקי המקרים וגדריהם לדיניהם

והנה בסברת המחלוקות והחילוקים נראה שיש כאן שני גדרים בדין דירה בלא בעלים והיינו שיש את הגדר העיקרי מה נחשב שאדם שינו בביתו ומימלא אין לדירתו בעלים (ויש לחלק בין שני נושאים אלו שלפ שם הם חופפים עיקר אי ההיתר בדירה בלא בעלים היא מה שאין לדירתו בעלים ולא מה שהוא נמצא במקום אחר) והנושא השני הוא גזירות ותשמות

ובגדרי הגזירות מדברי הגמ' שב: בדעת ר"מ בהלכת הגזירות לישראל וגוי נראה שעיקר הגזירה הוא לצורך חיזוק המובהקות של חילוקי דשות יחיד ורבים שהוא גדר כל דיני חצרות ולכן נמצא שבישראל שהחילוק הוא ממיתי (ביחס לתקנת חז"ל להחשיב חילוקי דשויות גם בדשות שאינה דשות הרבים) נגזור יותר גם במקרה שלכאורה אינו שייך לענין שהרי דירה בלא בעלים היא חסירה בעיקר הדשות המוסרת ודו"ק (ויל"ד לפ"ז אי שייכא בגוי דין למקום פיתח ומקום לינה).

וצריך תלמוד בדין דירה בלא בעלים אי שרי להוציא לאפילו מביתו או רק מחצירו ומצאנו בזה לדעת הגר"ז בשו"ע שלו שמותר לאפילו להוציא מביתו של היוצא כלי בית לחצר ובעניין הכנסת כלי בית אחר לביתו לדעת החזו"א שאסור להוי כמוציא מביתו לחצר שאינה מעורבת ולא גרע מבית התבן שלפ שאינו חוסר בחצר הרי אסור להכניס לו כלי בית ונראה שלין אי מותר להוציא לאפילו מביתו הוא תלוי בגדרי מה שדירה בלא בעלים לא שמיה דירה אי הכוונה שאינו נחשב כבעלים האוסרים או בלשת הרי דירתו שלו היא ויצוד אליה כדרך כל בעלי בתים אלא שיש לזון בחצירו שכיון שאין כוח ביתו בחצר אלא תוצאה של שימוש הרי שאם אינו בביתו אין הוא שייך בשימוש ביתו (ע' חזו"א ס' פט סק"ח).

והנה בגדרי דירה בלא בעלים הרי ברור הוא שמי שעבר לדירה אחרת ולאי לא נחשב דירתו הקודמת דירה כלל ואפילו משתמש לעיתים רחוקות וכן למיד לא כל אדם היוצא מביתו לצרכים רגילים יהיה נחשב שדירתו בלא בעלים וכל הסוגיא שלנו מיירי באדם שדירתו זו היא דירתו העיקרית והתמידית וכך יצא ממנה לזמן מסוים יראה שהיא לא חלק מצורה רגילה של דירה.

ובנידון הגמ' אי דירה בלא בעלים חשיב דירה או לא יש לבאר שהרי אף אם הוא אינו בביתו ואף הלך לדור במקום אחר בדרך מרעי הרי גם זה חלק ממהלך רגיל של

ליור המדס שמדס גר בבית קבוע ויכול לדור בחופן מרעי במקומות מחרים ועליין היא דירתו העיקרית ודירתו הריקה הרי היא נחשבת שדרים בה גם שם אין המדס נמנא שם ומ"כ יש לדון שם זה חשיב דיורין למשור והיינו שיש להסתפק שם גדר המוסר לדיורין הוא גדר שמימוש מדס בפועל הם המוסרים או שהבית והרשות שהוא מקום השימושים הנ"ל הם מקור המיסור והיינו שאף שוודאי אין מוסר מלא דרך בית והדר בבית שער וכו' אינו מוסר ובית שאין לו בעלים גם ודאי שאינו מוסר מלא דכאן מיירי שיש בית ויש לו דיורין ויש לומר שאין צריך את המדס בפועל

והנה בזה יש לבדר למה שיהיה נחשב היום המחר לזמן בידור אי דירה או בלא בעלים שלכאורה היה לתפוס הקלות המעשיים המחרים והיינו כל זמן שמדס אינו יכול לחזור לביתו כגון שהלך מרחק שעה הרי שבשעה זו וכל זמן שלא עזב את הדרך צריך שיחשב ביתו כבלא בעלים וכן יש לדון על הקלה הנני שיש להחשיב דירה בבעלים כל זמן שזה הדרך ללכת ולחזור ואפילו אם יעדר כמה ימים למקום רחוק כדרכו של עולם יש להחשיב דירתו כבעלים והיינו שיש לדון מהו הגדר שנחשב כבלא בעלים והיינו שיש לחלק בין כמה נושאים שיש לדון בהם והם שלושה א. דירה בלא בעלים ב. בעלים שאינו בדירתו ג. ושימוש בדירה מחרת (או שימוש שאינו חלק משימושו בביתו) והם שלושה נושאים שמדס יכול להשתמש בדירה מחרת ועליין להיחשב כדר בביתו וכן מדס יכול להיחשב שאינו בדירתו לך דירתו לא תחשב כדירה בלא בעלים והיינו כי יש שימוש שאינו חלק משימוש דירתו לך אינו נחשב גם חלק משימוש בדירה מחרת אלא הוא שימוש שאינו שייך לדירה ואף שימוש של דירה מחרת יש שאינו שתירה לדירתו

ודבר זה שיחשב אינו בביתו יש לו לרגות רבות שאין לרך מדס להיות בביתו כל היום כאשר ושני השימושים המוזכרים בגמ' לגבי בית הם מקום מכילה ומקום לינה ובוודאי הולך מדס לעשות צרכיו ופרנסתו מחוץ לביתו ואין מי שיאמר שזה נחשב שאינו בביתו לענין עירוב ולכך בזה גדל מה יחשב אינו בביתו והנה זה פשוט בגמ' מה שנחלקו בדין אי מקום פיתח גריס או ליגה והיינו לשיטי שהוא יצן ביתו לך לוכל במקום אחר או להפך והמקום הנ"ל הוא מקום שהוא שייך בו בדיני עירובין ואך דבר זה שיטי שזהו מקומו בכל הזמן או על כל פנים בחותה שבת

ונמצאנו כמה חילוקי גדרים בסוגיא, הרשמון הוא בגמ' ר"מ ור"י ובלשון המשנה שהניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת, ותמצא בזה שני גדרים א. יציאה מחוץ לעיר ב. ושביתה שם. להם הנצרכים להגדירו כהניח את ביתו.

ובהבנת גדר ליציאה מחוץ לעיר נראה שהרי שימוש בעיר אין הוא שתירה לדיור בבית שכן מדס שדר בדירה אין כוונתו להצטמצם רק למקום דירתו אלא כוונתו להשתמש בכל העיר ולכן גם שימוש שאינו בביתו ממש יש לשייכו להיותו דר בביתו אך יציאה מחוץ לעיר כיון שמדס הרוצה להשתמש בעיר גר בתוכה אם נמצא בעיר אחרת אין זה חלק מדיוריו בדירתו

ובגדר השביתה י"ל שני דרכים לדס הכוונה רק שיהיה עושה שימושי דירה כפיתח ולינה (והיינו בחופן מעשי שיהיה לו מקום מוכן לו) או גם בחופן שיהיה דס בכוונת שביתה ובהבנת הענין י"ל דהרי אף אם מדס עושה דברים שאינם חלק מתשמיש ביתו כשימוש בעיר אחרת אין זה מוציאו מביתו ועליין יש להגדיר את ביתו כדירתו אף אם עוסק בדבר שהוא אינו שימוש דיורין בביתו ולהגדיר שאינו דר בביתו כריך שיהיה זה קבוע וכן כריך שיחליף דירתו (אפילו בחופן זמני) לדירה אחרת (ואם למנס זה נדבך נוסף בעזיבת ביתו הרי אין זה מספיק ומקום פיתח בחותה העיר הוא רחיה גדולה לזה) ונמצא שמימוש שאף שהוא אינו בביתו אבל הוא חלק משימושים שעושה אדם במסגרת דיוריו בביתו הרי הוא כדיור בביתו וכן שימוש שאינו חלק ממסגרת זו אבל הוא שימוש שאינו של דירה אין הוא שתירה לדיורין בביתו וכן שימוש של דירה במקום אחר מביתו אף שהוא שותר לדיורו בביתו אינו מוציאו מלהיות נחשב

לד בביתו אלא אם כן יש לזה משמעות קבועה וזה בשני לופנים שכתבנו לו שבלופן מעשי יש לו היכולת להיות שם או שהוא בכוונתו להישאר שם והוא יהיה תלוי בזמן.

ובדעת ר' יוסי נתחדש לכאורה גדר נוסף והוא היתכנות (המציאותית לדעת הרמב"ם לו סבירותה לשו"ע) של חזרה בו ביום והיינו שמלבד מה שאמרו ר"מ ור"י בגדרי מה נחשב שהאדם לא בביתו לדעת ר' יוסי גם לריך שיהיה זה מוחלט למשך השבת והיינו לף שראינו בגדר השביתה דר"מ ור"י דאיירי שמתכוון לשבות שם והוא גדר בשימוש העשווי של האדם ומה שהוא נחשב לא בביתו בזמן השימוש ובכל רגע שמתחדש (ובפרט אי איירי שולאי יבוא בגוי וכדלעיל) בדעת ר' יוסי נראה שבכדי להגדיר את הזמן הנוכחי כזמן שנחשב שלא בד בבית לריך שיהיה זה למשך זמן של כל השבת.

ויש לדון בדעת ר"ש מה שאמרו בתוספתא הלכ עם השחת דעת לא מהני

והנה בדש"י מז. ד"ה לוסר על כ' לאם עירב קושם שהלך אינו לוסר ולכאורה יש לדון שהרי במקום שיהיה בעיר אחרת ודאי לוסר שהוא מקום פיתח ואינה דיליה ויועיל לו לערב ואיך יתכן שיעשה עירוב בשני מקומות ולכאורה הדין לריך ואין לו תקנה והנה לכאורה יש לדון בעיקר השמועה דדיה בלא בעלים אי יועיל שהרי לף אם הדין דשמיה דירה ודאי שהוא לוסר במקום פיתח ואינה דיליה לאף להוי דירה האוסרת אינו דירתו ונראה לאם אכן דירה בלא בעלים שמיה דירה אין מועיל עירוב בשני מקומות אך מה שיש לדון לכאין לפסקינן אפי' לר"מ דירה בלא בעלים לאו שמיה דירה אלא מקום גזירה לכי איתיה ח"כ יש לומר בדעת רש"י דעירוב זה הוא חלק מתקנת הגזירה דיועיל לה עירוב כיון דלא שייך למיגזר דיה מקום דכי איתיה ואע"פ דלכאורה אי הלך והסיע דעתו ועשה עירוב כהלא דרש"י ונמלך וחזר לא יועיל העירוב שעשה מקום הגזירה ולוסר (אלא למי שמחיר מקום הוחיל והותרה וכו')

סיכום המקרים הנדונים והאפשריים

זמן יציאת האדם מביתו אי הוי מבעוד יום או משחשיכה. זמן חזרת האדם אי הוה בשבת או אחר השבת. מיקום היציאה אי הוי בלותה העיר או בעיר אחרת. היכולת לחזור אי הוי יכול לחזור בשבת או לא. יכולתו או גוי. הסיח דעתו או לא. שלושה דינים לפשריים הם ז. לוסר ב. אינו לוסר עד שיבוא ג. אינו לוסר אפילו יבוא

א – יכולתו שיצא מבעוד יום לעיר אחרת ואין לו יכולת לחזור בשבת (הוא עיקר מח' ר"מ ור' יהודה ור' יוסי רק שמלשונו כמה לעות בגדר אי היכולת לחזור דלדעת המאירי הכוונה היא שלא יכול לחזור משום איסור תחומין וכן משמע במתני' שתלה ר' יוסי בהאם דרך או לא ועכ"פ אם אינו יכול לחזור מחמת מרחק פ' ברמב"ם למועיל אפ' לר' יוסי ויש לדון מה יהיה דעתו לר"מ שיש לומר דר' יוסי אאיירי אמת' דר"מ ור' יהודה ואף הם אאיירי באינו רחוק מהלך יום). ב – יצא מבעוד יום לעיר אחרת ויכול לחזור בו ביום והסיח דעתו מלחזור. ג – יצא מבעוד יום לעיר אחרת ויכול לחזור בו ביום ולא הסיח דעתו. ד – יצא מבעוד יום לאחר אחרת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח דעתו. ה – יצא לאחר אחרת מבעוד יום ולא הסיח דעתו. ו – יצא מבעוד יום לעיר אחרת והסיח דעתו וחזר בו ביום. ז – יצא מבעוד יום לעיר אחרת ולא הסיח דעתו וחזר בו ביום. ח – יצא מבעוד יום לאחר אחרת והסיח דעתו וחזר בו ביום. ט – יצא מבעוד יום לאחר אחרת ולא הסיח דעתו וחזר בו ביום. י – יצא משחשיכה לעיר אחרת ואין לו יכולת לחזור בשבת. יא – יצא משחשיכה לעיר אחרת ויש לו יכולת לחזור בו ביום והסיח דעתו מלחזור. יב – יצא משחשיכה לעיר אחרת ויכול לחזור בו ביום ולא הסיח דעתו. יג – יצא משחשיכה לאחר אחרת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח דעתו. יד – יצא לאחר אחרת משחשיכה ולא הסיח דעתו. טו – יצא משחשיכה לעיר

לאחת והסיח לעתו וחזר בו ביום. טז – יצא מבעוד יום למקום לעיר לאחת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. יז – יצא מקום לאחר לאחת והסיח לעתו וחזר בו ביום. יח – יצא מקום לאחר לאחת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. יט – גוי שיצא מבעוד יום לעיר לאחת ואין לו יכולת לחזור בשבת. כ – גוי שיצא מבעוד יום לעיר לאחת ויכול לחזור בו ביום והסיח לעתו מלחזור. כא – יצא מבעוד יום לעיר לאחת ויכול לחזור בו ביום ולא הסיח לעתו. כב – יצא מבעוד יום לאחר לאחת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח לעתו. כג – יצא לאחר לאחת מבעוד יום ולא הסיח לעתו. כד – יצא מבעוד יום לעיר לאחת והסיח לעתו וחזר בו ביום. כה – יצא מבעוד יום לעיר לאחת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. כו – יצא מבעוד יום לאחר לאחת והסיח לעתו וחזר בו ביום. כז – יצא מבעוד יום לאחר לאחת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. כח – יצא משחשיכה לעיר לאחת ואין לו יכולת לחזור בשבת. כט – יצא משחשיכה לעיר לאחת ויש לו יכולת לחזור בו ביום והסיח לעתו מלחזור. ל – יצא משחשיכה לעיר לאחת ויכול לחזור בו ביום ולא הסיח לעתו. לא – יצא משחשיכה לאחר לאחת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח לעתו. לב – יצא לאחר לאחת משחשיכה ולא הסיח לעתו. לג – יצא משחשיכה לעיר לאחת והסיח לעתו וחזר בו ביום. לד – יצא משחשיכה לעיר לאחת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. לה – יצא משחשיכה לאחר לאחת והסיח לעתו וחזר בו ביום. לו – יצא משחשיכה לאחר לאחת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום.